Recht doende

조문으로 읽는 법률 네덜란드어

권보원 (대구지방법원 부장판사) · 대외판 1.0 (2026. 11. 11.) · 원문 대조 2026. 11. 11.

1부 소리와 뼈대 · 제1장

글자와 소리

Letters en klanken

네덜란드어 철자는 소리를 꽤 규칙적으로 적는다. 다만 두 글자가 한 소리를 내는 묶음이 있어서 그것을 먼저 알아야 한다. 이 장은 그 묶음 하나에 법률어 하나를 짝지었다. g·ch 는 gerecht(법원), ij 는 bewijs(증거), ui 는 uitspraak(선고), eu 는 deurwaarder(집행관), oe 는 boete(벌금), aa 와 a 는 zaak·zaken(물건·사건), 끝으로 dv 를 [tf] 로 읽는 advocaat(변호사).

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. De tot de rechterlijke macht behorende gerechten zijn: de rechtbanken; de gerechtshoven; en de Hoge Raad. art. 2 Wet RO
   사법권에 속하는 법원은 지방법원, 항소법원, 그리고 Hoge Raad(대법원)이다.
2. Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. art. 3:2 BW
   물건이란 사람이 지배할 수 있는 유체물이다.

▼ 처음 보는 문법 용어 7 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
과거분사	ge-…-d/-t, ge-…-en 꼴(gepleegd, geleden). hebben·zijn 과 함께 완료형을, worden 과 함께 수동을 만든다
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다

분리동사 앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent … toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)

열린 음절 모음으로 끝나는 음절(ta-men). 네덜란드어 철자는 열린 음절의 긴 모음을 한 글자로, 닫힌 음절(자음으로 끝나는 음절 — taamt)의 긴 모음을 두 글자로 쓴다

재귀대명사 주어 자신을 가리키는 말(zich schuldig maken, zich beroepen op). 3인칭은 zich, 1인칭은 me/mij, 2인칭은 je

들어가며 — 우리말 속 네덜란드어

우리말에는 네덜란드어에서 온 말이 몇 있다. 국립국어원 우리말샘의 원어·어원 칸이 네덜란드어로 적은 것만 골랐다.

가방은 어원 칸에 일본어 kaban(鞄)을 거쳐 네덜란드어 kabas 에서 왔다고 적혀 있다. 나머지 넷은 원어 칸에 네덜란드어 낱말이 적혀 있다.

흔히 네덜란드어에서 왔다고 하는 고무·깁스·핀셋·펌프·렌즈는 우리말샘이 프랑스어·독일어·영어로 적는다. 그래서 이 표에 넣지 않았다.

스포이트의 원어 spuit 에 이 장에서 배우는 ui [œy] 가 들어 있다.

우리말	네덜란드어	근거	메모
가방	kabas	우리말샘 어원(일본어 kaban 경유)	일본어를 거친 것이 어원 칸에 적힌 보기
메스	mes	우리말샘 원어	네덜란드어로는 칼 일반
마도로스	matroos	우리말샘 원어(← 원어 변형)	네덜란드어로는 선원
오르골	orgel	우리말샘 원어(← 원어 변형)	네덜란드어로는 오르간
스포이트	spuit	우리말샘 원어	ui = [œy]

표제어 7

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 7. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

r.o. 1.1

het **gerecht**, mv. de gerechten [ɣə'rɛxt] 법원(법원들을 묶어 부르는 말) · 요리 ★★★

조문어 **gerecht** | 일상·강의 **rechtbank** | NL

g 와 ch 가 한 낱말에 있다. g 는 목 안쪽에서 긁는 유성음 [ɣ], ch 는 같은 자리의 무성음 [x]. 한글 표기 규범은 둘 다 ㅎ 으로 적는다(표 18 보기 Goes 후스, Utrecht 위트레흐트). 뜻은 「요리」와 「법원」 둘이고, 법률 문언에서는 여러 법원을 묶어 부를 때 쓴다(RO 제2조). 일상어로 「법원」은 rechtbank 다.

쉬운 예

Dit gerecht is lekker.

이 요리는 맛있다.

실무 예

In Nederland zijn er drie soorten gerechten.

네덜란드에는 세 종류의 법원이 있다.

원문

> De tot de rechterlijke macht behorende gerechten zijn: de rechtbanken; de gerechtshoven; en de Hoge Raad. — art. 2 Wet RO · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 사법권에 속하는 법원은 지방법원, 항소법원, 그리고 Hoge Raad(대법원)이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De tot de rechterlijke macht behorende gerechten	주어 — 명사 앞에 분사구(tot … behorende)	사법권에 속하는 법원은
zijn:	정동사 — 복수 주어라 zijn	~이다
de rechtbanken;	a. 지방법원	지방법원
de gerechtshoven; en	b. 항소법원(gerechtshof — hof 의 복수 hoven)	항소법원
de Hoge Raad.	c. 대법원 — 고유명사	그리고 Hoge Raad

원문은 a. b. c. 로 번호를 붙여 줄을 나눈다. 이 책은 번호를 빼고 한 줄로 옮겼다. gerechtshoven 의 g·ch 와 Hoge 의 g 가 모두 [ɣ]·[x] 다.

문형

er zijn + 복수 명사

~이 있다

1. er 는 「거기에」가 아니라 자리를 채우는 말이다. 뒤의 명사가 진짜 주어다.

2. 주어가 복수면 zijn, 단수면 is: er is één Hoge Raad.
3. 장소가 첫 자리에 오면 er 가 정동사 뒤로 간다: In Nederland zijn er …

Er zijn twee partijen.
당사자가 둘 있다.

Er is één Hoge Raad.
(네덜란드) 대법원은 하나다.

---

r.o. 1.2

het **bewijs**, mv. de bewijzen [bəˈwɛis] **증거, 증명** ★★★

조문어 **bewijs** | 일상·강의 **bewijs** | NL

ij 는 [ɛi] — 「에이」에 가까운 이중 모음. 한글 표기 규범도 ei·ij 를 「에이」로 적는다(표 18 보기 Ijssel 에이설). 독일어·영어처럼 [aɪ](아이)로 읽지 않는다. 강세는 둘째 음절 -wijs.

쉬운 예

Is er bewijs?
증거가 있나요?

실무 예

De eiser heeft het bewijs van zijn stelling niet geleverd.
원고는 자기 주장을 증명하지 못했다.

원문

> Bewijs kan worden geleverd door alle middelen, tenzij de wet anders bepaalt. — art. 152 lid 1 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 증명은 모든 방법으로 할 수 있다. 다만 법률이 달리 정하면 그렇지 않다.

문형

bewijs leveren (van + 명사)

(~을) 증명하다

1. leveren 은 「배달하다·내놓다」. bewijs leveren = 증거를 내놓다 → 증명하다.
2. 무엇을 증명하는지는 van 으로: bewijs leveren van de betaling.
3. 조문은 수동으로 쓴다: Bewijs kan worden geleverd …

De eiser moet bewijs leveren.
원고가 증명해야 한다.

Kunt u bewijs leveren van de betaling?
지급을 증명할 수 있습니까?

문법 N1 · s → z — bewijs, bewijzen

~~bewijsen~~ (표기 오류)

bewijzen

bewijs → bewijzen, huis → huizen 처럼 단수의 s 가 복수에서 z 로 바뀌는 낱말이 있다. 모음 사이에서는 [z] 로 소리 나고, 낱말 끝에서는 무성음이 되어(어말 무성화) s 로 적는다. 모든 s 가 바뀌지는 않는다(kus → kussen). 복수는 낱말마다 사전으로 확인한다.

---

r.o. 1.3

de **uitspraak**, mv. de uitspraken ['œytsprak] ① **발음** ② **재판(선고)** ★★★

조문어 **uitspraak** | 일상·강의 **uitspraak** | NL

ui 는 [œy] — 입술을 둥글게 한 「어」에서 「위」 쪽으로 미끄러지는 소리. 한글 표기 규범은 「아위」로 적는다(표 18 보기 Huizinga 하위징아). aa 는 긴 [a]. 뜻이 둘이다: 「발음」과 「재판·선고」 — 이 1장과 16장(판결문 읽기)에서 같은 낱말을 만난다.

쉬운 예

Zijn uitspraak is duidelijk.

그의 발음은 분명하다.

실무 예

De uitspraak volgt over zes weken.

선고는 6주 뒤에 한다.

원문

> De uitspraak geschiedt in het openbaar. — art. 121 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 재판의 선고는 공개로 한다.

문형

uitspraak doen

선고하다, 재판을 내리다

1. doen 은 「하다」. uitspraak doen = 선고를 하다.
2. 날짜는 op + 날짜: op 5 december.
3. 주어는 법원(de rechtbank, het hof, de Hoge Raad)이다.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

지방법원은 2주 뒤에 선고한다.

Wanneer doet het hof uitspraak?

항소법원은 언제 선고하나요?

r.o. 1.4

de **deurwaarder**, mv. de deurwaarders ['dørwardər] **집행관** ★★

조문어 **deurwaarder** | 일상·강의 **deurwaarder** | NL

eu 는 [ø] — 입술을 둥글게 하고 「에」를 내는 소리. 한글 표기 규범은 「외」로 적는다(표 18 보기 Deurne 되르너). deur 는 「문」. 송달 문서(exploot)를 작성해 송달하고 강제집행을 맡는다(Rv 제45조).

쉬운 예

De deurwaarder staat voor de deur.
집행관이 문 앞에 와 있다.

실무 예

De dagvaarding is door de deurwaarder betekend.
소환장은 집행관이 송달했다.

원문

> Exploten worden door een daartoe bevoegde deurwaarder gedaan op de wijze in deze afdeling bepaald. — art. 45 lid 1 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 송달 문서는 그 권한이 있는 집행관이 이 절에서 정한 방법으로 작성한다.

문형

worden … gedaan door + 행위자

~에 의하여 …되다(수동)

1. 수동은 worden + 과거분사. 과거분사는 문장 끝 가까이 간다: worden … gedaan.
2. 누가 했는지는 door 로: door een deurwaarder.
3. 완료 수동은 zijn + 과거분사: is betekend(송달되었다).

De beslissing wordt door de rechter genomen.
결정은 판사가 내린다.

Het vonnis is door de deurwaarder betekend.
판결은 집행관이 송달했다.

r.o. 1.5

de **boete**, mv. de boetes / boeten ['butə] **벌금 · 과태료 · 위약금** ★★

조문어 **geldboete** | 일상·강의 **boete** | NL

oe 는 [u] — 「우」. o 와 e 로 나눠 읽지 않는다. 한글 표기 규범도 「우」로 적는다(표 18 보기 Boer 부르). 형법의 벌금은 geldboete 라고 하고, 계약의 위약금도 boete 다(BW 3:310 「bedongen boete」).

쉬운 예

Ik kreeg een boete voor te hard rijden.

과속으로 벌금을 받았다.

실무 예

De officier van justitie eist een boete van vijfhonderd euro.

검사는 500유로의 벌금을 구형한다.

원문

> Het bedrag van de geldboete is ten minste € 3. — art. 23 lid 2 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 벌금액은 최소 3유로다.

문형

een boete opleggen

벌금을 부과하다

1. opleggen 은 분리동사(op + leggen): legt … op.
2. 누구에게 부과하는지는 목적어 또는 aan: iemand een boete opleggen.
3. 수동: Er wordt een boete opgelegd.

De rechter legt een boete op.

판사가 벌금을 부과한다.

Kan de gemeente mij een boete opleggen?

지방자치단체가 저에게 과태료를 부과할 수 있나요?

---

r.o. 1.6

de **zaak**, mv. de zaken [zak] ① 물건 ② 사건 ③ 가게 ★★★

조문어 **zaak** | 일상·강의 **zaak** | NL

aa 와 a: 같은 긴 [a] 를 닫힌 음절(zaak)에서는 aa, 열린 음절(za-ken)에서는 a 하나로 적는다. 짧은 a [ɑ] 와는 다른 소리다(zak 「주머니」). 뜻은 물건(BW 3:2), 사건, 가게.

쉬운 예

Dat is mijn zaak niet.

그건 내 일이 아니다.

실무 예

De zaak wordt volgende week behandeld.

그 사건은 다음 주에 심리한다.

원문

> Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. — art. 3:2 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 물건이란 사람이 지배할 수 있는 유체물이다.

문형

in deze zaak

이 사건에서

1. zaak 는 de 명사라 「이」 는 deze(het 명사면 dit).
2. 판결에서 사건을 가리킬 때 흔히 쓴다.
3. 첫 자리에 오면 정동사가 바로 뒤에: In deze zaak is …

In deze zaak is geen beroep ingesteld.
이 사건에서는 불복이 제기되지 않았다.

Wie is de rechter in deze zaak?
이 사건의 판사는 누구인가?

문법 N1 · 열린 음절은 모음 하나 — zaak, zaken

~~zaaken~~ (표기 오류)

zaken

za-ken 처럼 모음으로 끝나는 음절에서는 긴 a 를 한 글자로 쓴다. 짧은 a 는 뒤 자음을 겹쳐 음절을 닫는다: zak → zakken. 같은 규칙: advocaat → advocaten.

---

r.o. 1.7

de **advocaat**, mv. de advocaten [ˌɑtfo'kat] **변호사** ★★★

조문어 **advocaat** | 일상·강의 **advocaat** | NL

글자는 dv 인데 소리는 [tf] 다. 음절 끝의 d 가 [t] 로 무성화되고, 이어지는 v 도 그에 닮아 [f] 가 된다(사전 표기 /ˌɑtfo'kat/). 어말 aa 는 긴 [a], 강세는 끝 음절. 같은 철자의 다른 낱말로 계란 리큐어가 있다.

쉬운 예 — Ik wil een advocaat.
변호사를 원합니다.

실무 예 — In deze zaak is procesvertegenwoordiging door een advocaat verplicht.
이 사건에서는 변호사의 소송대리가 강제된다.

문형

zich laten bijstaan door een advocaat

변호사의 도움을 받다

1. bijstaan 은 「곁에 서다 → 돕다」. 분리동사다.
2. zich laten + 부정사 = 「자기를 ~하게 하다」 → 「~을 받다」.
3. 재귀대명사는 주어에 맞춘다: ik laat me, hij laat zich.

> De verdachte laat zich bijstaan door zijn advocaat.
> 피의자는 자기 변호사의 도움을 받는다.
>
> Mag ik mij laten bijstaan door een advocaat?
> 변호사의 도움을 받아도 되나요?

문법 N1 · 닫힌 음절은 모음 둘 — advocaat, advocaten

~~advocaaten~~ (표기 오류)

advocaten

복수 어미 -en 이 붙으면 끝 음절이 열린다(ad-vo-ca-ten). 긴 a 는 이제 한 글자로 쓴다. zaak → zaken 과 같은 규칙이다.

N1 소리와 글자 — 묶어 읽는 글자

여러 글자를 묶어 읽는다. ch 는 두 글자로 자음 하나 [x], sch 는 세 글자로 자음 둘 [sx], ij·ui·eu·oe·aa 는 모음 묶음이다. 한글 표기는 외래어 표기법 표 18 과 제3장 제20절을 따른다.

- g 와 ch 는 둘 다 목 안쪽에서 긁는 소리다. g 는 유성 [ɣ], ch 는 무성 [x]. 낱말 끝의 g 는 [x] 로 읽는다.
- 규범 표기는 g·ch 를 ㅎ 으로 적는다(제5항 보기 Haag 하흐). 이 책 본문은 Den Haag 를 관용대로 「헤이그」라 쓰고, 규칙형 「하흐」는 이 소리 상자에만 둔다.
- ij 와 ei 는 같은 소리 [ɛi] 다. 철자만 다르다(bewijs, eigen).
- 긴 모음은 닫힌 음절에서 두 글자(zaak), 열린 음절에서 한 글자(za-ken)로 적는다. 소리는 같다.
- 붙은 자음은 서로 닮는다: advocaat 의 dv 는 [tf]. 낱말 끝의 d·b 는 [t]·[p] 로 읽는다(daad [dat]).

표로 보기

글자	소리	한글 표기 규범 — 표 18 의 보기
g	[ɣ]	ㅎ — Goes 후스
ch	[x]	ㅎ·흐 — Utrecht 위트레흐트
sch	[sx]	스ㅎ — Schiphol 스히폴
ij / ei	[ɛi]	에이 — Ijssel 에이설
ui	[œy]	아위 — Huizinga 하위징아

eu	[ø]	외 — Deurne 되르너
oe	[u]	우 — Boer 부르
aa / a	[a]	아 — Nicolaas 니콜라스(겹모음은 하나로, 제11항)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Het bewijs in deze zaak is duidelijk.

ij [ɛi] · 강세 -wijs | aa [a] · 닫힌 음절 | 정동사 | ui [œy] · 끝 -lijk 는 [lək]

이 사건의 증거는 분명하다.

De advocaat betaalt de boete.

dv [tf] · 끝 aa | aa [a] | oe [u]

변호사가 벌금을 낸다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~ij = [ai]~~	ij = [ɛi]	독일어·영어식 「아이」 가 아니다. 규범 표기도 「에이」.
~~ui = [ui]~~	ui = [œy]	「우이」 로 나눠 읽지 않는다. 규범 표기는 「아위」.
~~oe = [oe]~~	oe = [u]	두 글자가 한 소리 「우」.
~~gerecht = [gə'rɛxt]~~	gerecht = [ɣə'rɛxt]	네덜란드어 g 는 [g] 가 아니라 목 안쪽에서 긁는 [ɣ].

말해 보기 — 법원 이름을 소리 내어

이 장의 소리가 다 들어 있는 짧은 문장들. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Waar is de rechtbank?

지방법원이 어디 있나요?

ch [x] · aa [a]

Het gerechtshof zit in Den Haag.

그 항소법원은 헤이그에 있다.

g [ɣ] · aa [a] · 끝 g 는 [x]

De Hoge Raad doet vandaag uitspraak.

대법원이 오늘 선고한다.

Hoge Raad — 외래어 표기법대로 적으면 호허 라트

Mijn advocaat is er nog niet.

제 변호사가 아직 오지 않았습니다.

ij [ɛi] · dv [tf]

Mag ik een vraag stellen over de uitspraak?

선고에 대해 질문해도 될까요?

ui [œy]

확인 문제 4

1. bewijs 의 ij 소리에 가장 가까운 것은?

- 아이 [aɪ]
- **에이 [ɛi]**
- 이 [i]
- 에 [e]

ij 는 [ɛi]. 외래어 표기법 표 18 도 ei·ij 를 「에이」 로 적는다.

2. 외래어 표기법에 따르면 네덜란드어 Haag 의 한글 표기는?

- 하그
- **하흐**
- 헤이그
- 하크

제5항 「g, ch는 'ㅎ'으로 적되」, 보기 Haag 하흐. 「헤이그」 는 영어형 관용이다.

3. zaak 의 복수를 바르게 쓴 것은?

- zaaken
- **zaken**
- zakken
- zaaks

열린 음절 za- 에서는 긴 a 를 한 글자로. zakken 은 zak(주머니)의 복수다.

4. advocaat 의 dv 는 어떻게 소리 나는가?

- [dv]
- **[tf]**
- [dw]
- [v]

음절 끝 d 가 [t] 로 무성화되고 v 가 닮아 [f]. 사전 표기 /ˌɑtfoˈkat/.

1부 소리와 뼈대 · 제2장

명사와 관사

Zelfstandige naamwoorden en lidwoorden

네덜란드어 명사에는 관사가 둘뿐이다. de 와 het. 독일어의 der·die·das 셋 자리에 둘이 서고, 명사의 격 변화는 굳은 표현 밖에서는 쓰지 않아서, 외울 것은 낱말마다 「de 냐 het 냐」 하나다. 다만 그 하나가 뒤따르는 것을 끌고 간다. 지시사(deze·die / dit·dat), 관계사(die / dat), 대명사(hij·zij / het), 형용사 어미까지 관사를 따라 갈린다. 이 장은 민법(BW) 제3권·제5권·제6권의 정의 조문 — 「Goederen zijn …」 「Zaken zijn …」 「Eigendom is …」 — 에서 법률 명사 열여섯을 골라 관사와 복수를 익힌다. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof, het middel / de middel)과 둘 다 되는 낱말(de eigendom / het eigendom)도 여기서 만난다. 관사·복수는 모두 Woordenlijst(네덜란드어 연합의 공식 낱말 목록)로 확인했다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten. art. 3:1 BW
   재산이란 모든 물건과 모든 재산권이다.

2. Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. art. 5:1 lid 1 BW
   소유권은 사람이 물건에 대하여 가질 수 있는 가장 포괄적인 권리다.

▼ **처음 보는 문법 용어 18** 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
V2	주문장에서 정동사가 늘 둘째 자리에 서는 규칙. 첫 자리에 주어가 아닌 말(Niet strafbaar, Volgens de wet)이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다
종속절	dat·indien·tenzij·wanneer 같은 접속사나 die·welke 같은 관계사로 시작하는 딸린 문장. 정동사가 절의 맨 끝으로 간다(... dat hij schade lijdt)
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
te 부정사	te + 부정사(te vergoeden). 「~할」 「~하는 것」. verplicht zijn ... te vergoeden 처럼 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 te 가 가운데 낀다(toe te rekenen)
과거분사	ge-...-d/-t, ge-...-en 꼴(gepleegd, geleden). hebben·zijn 과 함께 완료형을, worden 과 함께 수동을 만든다
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
분리동사	앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent ... toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)
이음 소리	합성어의 두 조각 사이에 끼는 -s-·-en- 따위(rechts·plicht, rechtvaardiging·s·grond). 앞 조각마다 정해져 있다
옛 2격	1919년 판결에 남은 소유격 꼴(des daders = van de dader, dier daad = van die daad, eens anders = van een ander). 지금은 van 으로 쓴다
열린 음절	모음으로 끝나는 음절(ta-men). 네덜란드어 철자는 열린 음절의 긴 모음을 한 글자로, 닫힌 음절(자음으로 끝나는 음절 — taamt)의 긴 모음을 두 글자로 쓴다

관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다
지소사	-je 를 붙여 「작은 ~」 을 만든 명사(hofje). 원래 관사와 무관하게 het 을 쓴다
지시사	「이·그」 를 나타내는 말 — de 명사에는 deze·die, het 명사에는 dit·dat, 복수는 deze·die
조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다
재귀대명사	주어 자신을 가리키는 말(zich schuldig maken, zich beroepen op). 3인칭은 zich, 1인칭은 me/mij, 2인칭은 je
명사화	동사를 명사로 쓰는 것. 부정사를 그대로 쓰면 het(het houden), -ing 을 붙이면 de(nakoming). 형용사·분사에 -e 를 붙이면 사람 명사(de benadeelde, de onbekwame)

표제어 16

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 8. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」 를 붙였다.

r.o. 2.1

het goed, mv. de goederen [ɣut] 재산(물건 + 재산권) · (형용사) 좋은 ★★★

조문어 **goed** | 일상·강의 **spullen** | NL

형용사 goed(좋은)와 글자가 같은 명사다. 민법 제3권의 첫 조문이 「Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.」 — 재산(goederen)은 물건(zaken)과 재산권(vermogensrechten)을 합친 말이다. 복수는 -eren 을 붙이는 드문 꼴 goederen. 일상어로 「물건들」 은 spullen 이다.

쉬운 예

Dit goed is van mij.

이 재산은 내 것이다.

실무 예

De curator beheert de goederen van de schuldenaar.

파산관재인은 채무자의 재산을 관리한다.

원문

> Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten. — art. 3:1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 재산이란 모든 물건과 모든 재산권이다.

문형

X zijn alle Y en alle Z

X 란 모든 Y 와 모든 Z 다(열거형 정의)

1. 정의할 말을 복수로 맨 앞에 세운다: Goederen zijn …
2. 정동사 zijn 뒤에 범위를 alle … en alle … 로 열거한다.
3. alle 는 복수 명사 앞의 「모든」. 단수 het 명사 앞에서는 al het, de 명사 앞에서는 al de 가 된다.

Registergoederen zijn goederen die in een openbaar register staan.
등기 재산이란 공적 등기부에 적힌 재산이다.

Zijn aandelen ook goederen?
주식도 재산인가?

문법 N2 · 복수 -eren — goed, goederen

~~de goeden~~ (비문)

de goederen

goed 의 복수는 goederen 이다. -eren 을 붙이는 명사는 몇 개뿐이고(kind → kinderen 도 그중 하나) 낱말마다 외운다. 복수 관사는 de 라서 het goed, de goederen 이 된다. Woordenlijst 의 복수 칸으로 확인했다.

한국이라면? ≠ 물건의 정의 · 민법 제98조

한국 제98조는 물건을 「유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력」이라 정한다. 네덜란드는 물건(3:2)과 재산권을 묶는 상위 개념 goed 를 따로 두고, 물건은 유체물로 한정한다.

독일어와 비교 ≠ Gut

독일 BGB § 90 은 물건(Sache)을 유체물로 한정한다. 네덜란드 BW 3:1 의 goed 는 물건과 재산권을 함께 가리켜 § 90 의 Sache 보다 넓다. 글자가 닮은 독일어 Gut 이 같은 자리에 서는지는 이 책이 확인하지 않았다.

---

r.o. 2.2

het **vermogensrecht**, mv. de vermogensrechten [vər'moɣəns,rɛxt]

재산권 · (단수로) 재산법 ★★

조문어 **vermogensrecht** NL

vermogen(재산) + 이음 소리 s + recht(권리·법). 복수 vermogensrechten 은 「재산권들」, 단수 het vermogensrecht 는 과목 이름 「재산법」으로도 쓴다. 3:6 은 어떤 권리가 재산권인지를 세 갈래로 적는다 — 양도할 수 있거나, 재산적 이익을 주거나, 재산적 이익과 맞바꾸어 얻은 권리.

쉬운 예

Een vordering is een vermogensrecht.

채권은 재산권이다.

실무 예

Het auteursrecht is een vermogensrecht dat kan worden overgedragen.

저작권은 양도할 수 있는 재산권이다.

원문

> Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten. — art. 3:6 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 단독으로든 다른 권리와 함께든 양도할 수 있는 권리, 권리자에게 재산적 이익을 주려는 권리, 또는 제공되었거나 제공이 예정된 재산적 이익과 맞바꾸어 얻은 권리는 재산권이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Rechten	주어 — 관사 없는 복수(「~한 권리들은」)	권리는
die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht,	관계절 시작 + 삽입(hetzij … hetzij = 「~이든 ~이든」)	단독으로든 다른 권리와 함께든
overdraagbaar zijn,	관계절 술어 ① — zijn 이 절 끝	양도할 수 있는
of er toe strekken	② — er toe strekken = 「~을 목적으로 하다」(er + toe 가 떨어져 있다)	또는 ~을 목적으로 하는
de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen,	②의 내용 — te 부정사가 끝	권리자에게 재산적 이익을 주는 것을
ofwel verkregen zijn	③ — ofwel = 「또는」, 수동 완료	또는 얻은

in ruil voor verstrekt	③의 대가 — in ruil voor = 「~과 맞바꾸어」, 분사 verstrekt(제공된)	제공된 (이익)과 맞바꾸어
of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel,	나란히 — 분사구 in het vooruitzicht gesteld(제공이 예정된)가 명사 앞에	또는 제공이 예정된 재산적 이익과
zijn vermogensrechten.	주문장 정동사 + 술어 — 긴 주어 뒤 둘째 자리	재산권이다

뼈대는 「Rechten die …, zijn vermogensrechten.」 둘째 낱말 die 부터 쉼표까지가 모두 주어를 꾸미는 관계절이다. 끝의 zijn 을 먼저 찾으면 읽힌다.

문형

er toe strekken + te 부정사

~하는 것을 목적으로 하다

1. 7장의 strekken tot + 명사와 같은 동사다. 뒤에 절이 오면 tot 이 er toe 로 바뀌어 떨어진다.
2. 조문은 er toe 를 띄어 쓴다(3:6). 현대 철자는 ertoe 로 붙여 쓰는 일이 많다.
3. 무엇을 목적으로 하는지는 te 부정사로 뒤에 붙인다: er toe strekken … te verschaffen.

Deze regel strekt er toe de koper te beschermen.
이 규정은 매수인을 보호하는 것을 목적으로 한다.

Waartoe strekt dit beding?
이 약정은 무엇을 목적으로 하는가?

한국이라면? + 채권의 목적(재산권의 요건 정의는 대조 조문에 없음) · 민법 제373조

대조한 제373조는 채권의 목적을 「금전으로 가액을 산정할 수 없는 것이라도」 할 수 있다고 적을 뿐 재산권의 요건을 정의하지 않는다. 네덜란드는 재산권의 요건을 3:6 에 적는다. 민법 전체에 정의 조문이 없다는 뜻은 아니다.

---

r.o. 2.3

het **registergoed**, mv. de registergoederen [rəˈɣɪstərˌɣut]

등기 재산(이전·설정에 공적 등기가 필요한 재산) ★★

조문어 **registergoed** NL

register(등기부) + goed(재산). 관사와 복수는 마지막 조각 goed 를 따라 het registergoed, de registergoederen 이다. 토지·건물·선박 같은 것이 여기 들고, 3:10 은 그 기준을 이전·설정에 공적 등기부 기재가 필요한 재산으로 적는다.

쉬운 예

Een huis is een registergoed.

집은 등기 재산이다.

실무 예

De levering van een registergoed vindt plaats door inschrijving van een notariële akte.

등기 재산의 인도는 공증 증서의 등기로 이루어진다.

원문

Registergoederen zijn goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is. — art. 3:10 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

등기 재산이란 그 이전 또는 설정에 그 목적으로 둔 공적 등기부에의 기재가 필요한 재산이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Registergoederen	주어 — 정의할 말, 복수	등기 재산이란
zijn goederen	정동사 + 상위 개념(재산)	재산이다
voor welker overdracht of vestiging	관계절 — welker 는 2격 관계사(「그것의」), 문어	그 이전 또는 설정에
inschrijving in daartoe bestemde openbare registers	관계절 주어 — 명사 앞 분사구(daartoe bestemde)	그 목적으로 둔 공적 등기부에의 기재가
noodzakelijk is.	관계절 술어 — is 가 끝	필요한

문형

voor welker/welke + 명사

그것의 ~에(문어 관계사 2격)

1. welker 는 관계사 welke 의 옛 2격 꼴로, 조문에 남아 있다. 지금 글에서는 waarvan 으로 쓴다.
2. voor welker overdracht = voor de overdracht waarvan(그것의 이전에).
3. 관계절 안의 정동사는 끝으로 간다: … noodzakelijk is.

Een goed waarvan de overdracht inschrijving vereist, is een registergoed.

이전에 등기가 필요한 재산은 등기 재산이다.

Is een auto een registergoed?

자동차는 등기 재산인가?

문법 N2 · 합성어의 관사 — 대개 마지막 조각

~~de registergoed~~ (비문)

het registergoed

register + goed 의 관사는 뒤 조각 goed 를 따라 het 이다. 부록 A 의 합성어는 대개 뒤 조각의 관사를 따르지만 반례가 있다 — het tijdstip 은 뒤 조각 stip 이 de 인데도 het 이다(Woordenlijst). 그러므로 「대개」 이고, 낱말마다 확인한다.

한국이라면? ≠ 등기 · 민법 제186조

한국 제186조는 부동산 물권 변동이 「등기하여야 그 효력이 생긴다」 고 적어 등기를 효력 요건으로 삼지만, 등기 대상 재산을 묶어 부르는 낱말은 두지 않는다. 네덜란드는 그 묶음에 registergoed 라는 이름을 준다.

---

r.o. 2.4

de/het **eigendom**, mv. de eigendommen ['ɛiɣə(n),dɔm] 소유권 · 소유물 ★★★

조문어 **eigendom** | 일상·강의 **eigendom** | NL

eigen(자기의) + -dom(명사 어미). 관사가 둘 다 된다 — 공식 낱말 목록은 표지 (m/o) 하나로 적고 뜻을 가르지 않는다. 조문은 「de eigendom van de zaak」 (3:227 2항)처럼 de 를 쓴 자리가 있다. 5:1 1항은 소유권을 물건에 대하여 가질 수 있는 가장 포괄적인 권리로 정의한다.

쉬운 예

Dit huis is mijn eigendom.

이 집은 내 소유다.

실무 예

De eigendom van de zaak gaat over door levering.

물건의 소유권은 인도로 이전된다.

원문

> Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. — art. 5:1 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 소유권은 사람이 물건에 대하여 가질 수 있는 가장 포괄적인 권리다.

문형

het meest + 형용사 + 명사

가장 ~한 …(최상급을 meest 로)

1. 분사에서 온 형용사 omvattend 의 최상급은 meest 를 앞에 둔다: het meest omvattende recht. 긴 형용사라고 늘 meest 는 아니다(belangrijkste).
2. 짝이 되는 관사는 het 명사면 het, de 명사면 de: de meest omvattende bevoegdheid.
3. 기본은 -st 를 붙이는 꼴이다: het hoogste gerecht, de grootste schade, de belangrijkste regel.

> De Hoge Raad is het hoogste gerecht.
> (네덜란드) 대법원이 최고 법원이다.
>
> Dit is de meest omvattende regeling.
> 이것이 가장 포괄적인 규정이다.

문법 N2 · de 도 het 도 — eigendom

~~het eigendommen~~ (비문)

de eigendommen

단수는 de eigendom 도 het eigendom 도 표준이다 — Woordenlijst 가 (m/o)로 적고 뜻을 가르지 않는다(뜻을 가르는 hof·getuige·middel 과 다른 경우). 복수는 늘 de 라서 het eigendommen 은 비문이다.

한국이라면? ≠ 소유권의 내용 · 민법 제211조

한국 제211조는 소유권을 「사용, 수익, 처분할 권리」로 그 내용을 열거해 적고, 네덜란드 5:1 1항은 가장 포괄적인 권리라는 한 마디로 정의한 뒤 2항에서 한계를 적는다.

독일어와 비교 ≠ Eigentum

독일어 Eigentum 은 중성 하나(das Eigentum)다. 네덜란드어 eigendom 은 Woordenlijst 가 (m/o)로 적어 de 와 het 둘 다 쓴다.

---

r.o. 2.5

de **eigenaar**, mv. de eigenaars / eigenaren ['ɛiɣə,nar] 소유자 ★★★

조문어 **eigenaar** | 일상·강의 **eigenaar** | NL

eigen + -aar(사람 어미). 복수는 eigenaars 와 eigenaren 둘 다 표준이다(공식 낱말 목록). 5:1 3항은 소유자가 분리된 과실(열매·새끼 등)의 소유자가 된다고 적되, 「behoudens rechten van anderen」(타인의 권리를 제외하고)이라는 단서를 가운데 끼운다.

쉬운 예

Wie is de eigenaar van deze auto?
이 자동차의 소유자는 누구인가?

실무 예

De eigenaar kan de zaak opeisen van iedere houder die haar zonder recht houdt.
소유자는 권리 없이 물건을 점유하는 누구에게서든 그 반환을 청구할 수 있다.

원문

> De eigenaar van de zaak wordt, behoudens rechten van anderen, eigenaar van de afgescheiden vruchten. — art. 5:1 lid 3 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

물건의 소유자는, 타인의 권리를 제외하고, 분리된 과실의 소유자가 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De eigenaar van de zaak	주어	물건의 소유자는
wordt,	정동사 worden(「~이 되다」) — 둘째 자리	~이 된다
behoudens rechten van anderen,	삽입된 단서 — behoudens = 「~을 제외하고」(4장)	타인의 권리를 제외하고
eigenaar van de afgescheiden vruchten.	술어 명사 — 관사 없이	분리된 과실의 소유자

문형

A wordt B

A 는 B 가 된다(상태 변화)

1. worden 은 「~이 되다」. 뒤에 명사가 오면 관사 없이 직업·자격을 말할 수 있다: wordt eigenaar.
2. 같은 worden 이 과거분사와 함께 서면 수동이다(3장). 뒤에 무엇이 오는지로 가른다.
3. 삽입구는 쉼표로 감싸 정동사와 술어 사이에 끼울 수 있다: wordt, behoudens …, eigenaar.

Door levering wordt de koper eigenaar.
인도로 매수인이 소유자가 된다.

Wordt de vinder eigenaar van de gevonden zaak?
발견자는 발견한 물건의 소유자가 되는가?

문법 N2 · 복수가 둘 — eigenaars, eigenaren

~~de eigenaaren~~ (표기 오류)

de eigenaars / de eigenaren

-aar 로 끝나는 사람 명사 가운데 복수가 -s 와 -en 둘인 낱말이 있다(eigenaar, schuldenaar — Woordenlijst). -en 을 붙이면 aa 가 열린 음절에 놓여 a 하나로 줄어든다(1장 규칙). 어느 쪽이 더 흔한지는 이 책이 세지 않았다.

r.o. 2.6 het **bezit**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [bə'zɪt] **점유** ★★★

조문어 **bezit** | 일상·강의 **bezit** | NL

동사 bezitten(가지고 있다)의 명사. 공식 낱말 목록 에 복수 칸이 없다. 3:107 1항은 점유를 「het houden van een goed voor zichzelf」(재산을 자기를 위하여 가지고 있는 것)로 정의한다 — 부정사 houden 을 het 로 명사화한 꼴이다. 소유권(eigendom)과 다른 개념이다.

쉬운 예

Hij heeft de fiets in bezit.

그는 그 자전거를 점유하고 있다.

실무 예

Bezit van een roerende zaak wordt verkregen door inbezitneming.

동산의 점유는 점유 취득 행위로 취득된다.

원문

> Bezit is het houden van een goed voor zichzelf. — art. 3:107 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 점유란 재산을 자기를 위하여 가지고 있는 것이다.

문형

in bezit hebben / nemen

점유하고 있다 / 점유를 취득하다

1. hebben 과 쓰면 상태(가지고 있다), nemen 과 쓰면 취득(차지하다)이다.
2. 관사 없이 in bezit 로 굳어 있다. 명사형 inbezitneming(점유 취득)은 한 낱말로 붙인다.
3. 점유자는 de bezitter(7장 6:179 「De bezitter van een dier」).

De huurder heeft de woning in gebruik, niet in bezit.

임차인은 그 집을 사용하고 있을 뿐 점유하고 있지 않다.

Wie heeft de zaak in bezit genomen?

누가 그 물건의 점유를 취득했는가?

문법 N2 · 부정사를 명사로 — het houden

~~de houden van een goed~~ (비문)

het houden van een goed

동사의 부정사를 명사로 쓰면 관사는 het 이다: het houden(가지고 있음), het verrichten van rechtshandelingen(3:32), 7장의 een doen of nalaten. 무엇을 가지는지는 van 으로 붙인다.

한국이라면? ≠ 점유권의 취득 · 민법 제192조

한국 제192조 ①은 「물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다」고 사람 쪽에서 적고, 네덜란드 3:107 은 bezit 라는 상태를 정의한다. 네덜란드 정의에는 자기를 위하여(voor zichzelf)라는 요소가 들어 있다.

독일어와 비교 = Besitz

짜임(be- + zitten / be- + sitzen)과 뜻이 같다. 둘 다 사실상의 지배이고 소유권(eigendom / Eigentum)과 구별된다.

---

r.o. 2.7

de **rechtshandeling**, mv. de rechtshandelingen ['rɛx(t)shandəˌlɪŋ] **법률행위**

★★★

조문어 **rechtshandeling** NL

recht + 이음 소리 s + handeling(행위). -ing 으로 끝나는 명사라 de 다. 3:33 은 법률행위에 법적 효과를 향한 의사와 그 의사가 표시로 드러났을 것을 요구한다 — 의사와 표시, 두 요소가 한 문장에 있다.

쉬운 예

Een koop is een rechtshandeling.

매매는 법률행위다.

실무 예

De rechtshandeling is nietig wegens strijd met de openbare orde.

그 법률행위는 공서 위반으로 무효다.

원문

Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. — art. 3:33 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

법률행위는 법적 효과를 향한 의사가 표시로 드러났을 것을 요구한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een rechtshandeling	주어	법률행위는
vereist	정동사 vereisen(「요구하다」) — 둘째 자리	요구한다
een op een rechtsgevolg gerichte wil	목적어 — 관사와 명사 사이에 분사구 (op een rechtsgevolg gerichte)	법적 효과를 향한 의사를
die zich door een verklaring heeft geopenbaard.	관계절 — 재귀 zich … heeft geopenbaard, 동사 무리가 끝	표시로 드러난

문형

zich openbaren door + 명사

~을 통하여 드러나다

1. openbaren 은 「드러내다」, zich 가 붙어 「드러나다」. 재귀대명사는 주어에 맞춘다(wil → zich).
2. 무엇을 통하여 드러났는지는 door 로: door een verklaring.
3. 완료형은 hebben: heeft zich geopenbaard. 관계절에서는 zich … heeft geopenbaard 로 동사가 끝에 모인다.

De wil heeft zich door een handtekening geopenbaard.
의사는 서명으로 드러났다.

Hoe heeft de wil van partijen zich geopenbaard?
당사자의 의사는 어떻게 드러났는가?

문법 N2 · -ing 은 de — 이 책 표본에서 예외 없음

~~het rechtshandeling~~ (비문)

de rechtshandeling

동사에서 만든 -ing 명사(handeling, vordering, levering, uitvinding)는 de 다. 이 책이 확인한 표본(앞선 조사의 -ing 명사 9개와 이 장)에서 예외가 없었다. 일반 어휘 전체를 센 것은 아니다.

한국이라면? + 법률행위(제105조는 전제로 씀) · 민법 제105조

대조한 제105조는 「법률행위의 당사자가 … 다른 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다」 처럼 법률행위를 정의하지 않고 전제로 쓴다. 네덜란드는 3:33 에 의사와 표시라는 요건을 적는다. 「+」는 이 두 조문의 비교다.

독일어와 비교 = Rechtsgeschäft

뜻은 같다. 짜임이 다르다 — 네덜란드어는 recht + s + handeling(행위), 독일어는 Recht + s + Geschäft(거래).

---

r.o. 2.8

de **verbintenis**, mv. de verbintenissen [vər'bɪntəˌnɪs] 채권채무관계(채무) ★★★

조문어 **verbintenis** | 일상·강의 **verplichting** | NL

verbinden(묶다)에서 온 명사. 민법 제6권의 중심어로, 채권자와 채무자를 묶는 법적 관계를 가리킨다. -nis 로 끝나는 명사는 복수에서 s 를 겹친다: verbintenis → verbintenissen. 6:1 은 채권채무관계가 법률에서 나올 때만 생긴다고 적는다 — 「slechts … indien」(오직 ~인 경우에만).

쉬운 예 Uit de koop ontstaat een verbintenis.
매매에서 채권채무관계가 생긴다.

실무 예

De schuldenaar is zijn verbintenis niet nagekomen.

채무자는 자기 채무를 이행하지 않았다.

원문

> Verbintenissen kunnen slechts ontstaan, indien dit uit de wet voortvloeit. — art. 6:1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 채권채무관계는 법률에서 나오는 경우에만 생길 수 있다.

문형

slechts …, indien …

오직 ~인 경우에만 …

1. slechts 는 「오직·단지」. 주문장에 slechts 를 두고 조건절 indien 으로 범위를 좁힌다.
2. 조건절은 종속절이라 정동사가 끝으로 간다: indien dit uit de wet voortvloeit.
3. 같은 뜻을 alleen … als 로도 쓴다(일상어).

De rechter kan slechts beslissen, indien hij bevoegd is.

법관은 관할이 있는 경우에만 재판할 수 있다.

Een straf kan slechts worden opgelegd, indien de wet dat bepaalt.

형벌은 법률이 그렇게 정한 경우에만 부과할 수 있다.

문법 N2 · -nis 복수 — s 를 겹친다

~~verbintenisen~~ (표기 오류)

verbintenissen

-nis 로 끝나는 명사는 복수에서 s 를 겹쳐 -nissen 으로 쓴다(verbintenis → verbintenissen, vonnis → vonnissen — Woordenlijst). 짧은 모음 뒤의 자음을 겹쳐 음절을 닫는 1장의 철자 규칙과 같다(zak → zakken). 관사는 이 표본에서 verbintenis 가 de, vonnis 는 het 이다.

한국이라면? ≠ 채권의 목적 · 민법 제373조

한국 민법은 채권(채권자 쪽에서 본 권리)을 중심어로 쓰고 「금전으로 가액을 산정할 수 없는 것이라도」 목적으로 삼을 수 있다고 적는다. 네덜란드는 양쪽을 묶는 관계 verbintenis 를 중심어로 쓴다.

독일어와 비교 ≠ Verbindlichkeit / Schuldverhältnis

독일 BGB 제2편의 제목은 Schuldverhältnisse(채무관계)다. 네덜란드 BW 제6권의 제목은 「Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht」로 verbintenis 가 중심 낱말이다.

---

r.o. 2.9 de **schuldeiser**, mv. de schuldeisers ['sxʏltɛisər] **채권자** ★★★

조문어 **schuldeiser** | 일상·강의 **schuldeiser** | NL

schuld(빚, 7장) + eiser(청구하는 사람 — 소송에서는 원고). 글자 그대로 「빚을 청구하는 사람」이다. 짝이 되는 말은 schuldenaar(채무자). 6:2 1항은 둘이 서로 「redelijkheid en billijkheid」(합리성과 형평)의 요구에 따라 행동할 의무가 있다고 적는다.

쉬운 예

De schuldeiser wil zijn geld terug.

채권자는 자기 돈을 돌려받고 싶어 한다.

실무 예

De schuldeiser heeft de schuldenaar in gebreke gesteld.

채권자는 채무자에게 이행을 최고했다.

원문

> Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.
>
> — art. 6:2 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 채권자와 채무자는 서로에 대하여 합리성과 형평의 요구에 따라 행동할 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Schuldeiser en schuldenaar	주어 — 관사 없이 짝으로	채권자와 채무자는
zijn verplicht	정동사 + 형용사(7장의 verplicht zijn … te)	의무가 있다
zich jegens elkaar te gedragen	te 부정사 — 재귀 zich, jegens elkaar = 「서로에 대하여」	서로에 대하여 행동할
overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.	overeenkomstig = 「~에 따라」, 전치사구가 동사 뒤	합리성과 형평의 요구에 따라

문형

overeenkomstig + 명사

~에 따라, ~대로

1. overeenkomstig 은 「~에 맞게」. 법령에 흔한 격식어로, 일상어 volgens 와 비슷하다.
2. 6:2 1항처럼 te 부정사 덩어리 뒤로 빠질 수 있다: te gedragen overeenkomstig …
3. 준용 조문에도 쓴다: van overeenkomstige toepassing(준용된다).

De rechter beslist overeenkomstig de wet.

법관은 법률에 따라 재판한다.

> Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing.
> 이 규정은 준용된다.

독일어와 비교 ≠ Gläubiger

독일어 Gläubiger 와 글자 짜임이 다르다. 네덜란드어 schuldeiser 는 schuld(빚) + eiser(청구하는 사람)의 합성어다(nl.wiktionary). 뜻은 같다.

---

r.o. 2.10

de **schuldenaar**, mv. de schuldenaars / schuldenaren ['sxʏldə,nar] **채무자**

★★★

조문어 **schuldenaar** | 일상·강의 **schuldenaar** | NL

schuld + -enaar(사람 어미). 복수는 schuldenaars·schuldenaren 둘 다(공식 낱말 목록). 6:27 은 특정물을 인도해야 하는 채무자에게 「een zorgvuldig schuldenaar」(주의 깊은 채무자)가 할 만큼 돌볼 의무를 지운다 — 기준이 되는 가상의 사람을 세우는 문형이다.

쉬운 예

De schuldenaar betaalt te laat.
채무자가 늦게 지급한다.

실무 예

De schuldenaar is in verzuim sinds de vervaldag.
채무자는 이행기 이후 지체 상태에 있다.

원문

> Hij die een individueel bepaalde zaak moet afleveren, is verplicht tot de aflevering voor deze zaak zorg te dragen op de wijze waarop een zorgvuldig schuldenaar dit in de gegeven omstandigheden zou doen. — art. 6:27 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 특정물을 인도해야 하는 자는, 인도할 때까지 그 물건을, 주의 깊은 채무자가 그 사정에서 할 방법으로 돌볼 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hij die een individueel bepaalde zaak moet afleveren,	주어 + 관계절(moet afleveren 이 절 끝)	특정물을 인도해야 하는 자는
is verplicht	주문장 정동사 — 긴 주어 뒤	의무가 있다
tot de aflevering	「인도할 때까지」	인도할 때까지

voor deze zaak zorg te dragen	te 부정사 — zorg dragen voor = 「~을 돌보다」	그 물건을 돌볼
op de wijze waarop	「~하는 방법으로」 — waarop 관계사	~할 방법으로
een zorgvuldig schuldenaar	기준이 되는 가상의 사람 — een + 형용사(어미 없음) + de 명사	주의 깊은 채무자가
dit in de gegeven omstandigheden zou doen.	관계절 끝 — 가정 zou doen	그 사정에서 할

een zorgvuldig schuldenaar 에서 형용사 zorgvuldig 에 -e 가 없다. de 명사 앞인데도 그렇다 — 사람을 나타내는 de 명사 앞에서 een + 형용사가 -e 를 떼는 꼴이 조문에 보인다. 문법 코너 셋째 상자에서 다룬다.

문형

op de wijze waarop X dit zou doen

X 가 그렇게 할 방법으로(가상의 기준인)

1. 기준이 되는 사람을 een + 명사로 세운다: een zorgvuldig schuldenaar, een redelijk oordelend mens(3:44).
2. 그 사람이라면 어떻게 할지를 zou + 부정사(가정)로 적는다: zou doen.
3. waarop 은 de wijze 를 받는 관계사(「그 위에서 → 그 방법으로」).

Hij handelde zoals een redelijk mens zou doen.
그는 합리적인 사람이 할 대로 행동했다.

Zou een zorgvuldig arts dit ook hebben gedaan?
주의 깊은 의사라도 이렇게 했을까?

---

r.o. 2.11

de **overeenkomst**, mv. de overeenkomsten [ˌovərˈeŋkɔmst] **계약 · 일치** ★★★

조문어 **overeenkomst** | 일상·강의 **contract** | NL

overeenkomen(합치하다·합의하다)의 명사. 「일치」라는 일반 뜻과 「계약」이라는 법률 뜻이 한 낱말에 있다. 6:213 1항은 계약을 「meerzijdige rechtshandeling」(다면적 법률행위)으로 정의한다 — 앞에서 본 rechtshandeling 의 하위 개념이다. 일상어로는 contract.

쉬운 예 Wij hebben een overeenkomst gesloten.
우리는 계약을 맺었다.

실무 예

De overeenkomst is tot stand gekomen door aanbod en aanvaarding.

계약은 청약과 승낙으로 성립했다.

원문

Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan. — art. 6:213 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

이 편에서 말하는 계약이란 하나 또는 여러 당사자가 다른 하나 또는 여러 당사자에 대하여 채무를 지는 다면적 법률행위다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een overeenkomst in de zin van deze titel	주어 — in de zin van = 「~에서 말하는」	이 편에서 말하는 계약이란
is een meerzijdige rechtshandeling,	정동사 + 술어 — 상위 개념(법률행위)	다면적 법률행위다
waarbij een of meer partijen	관계절 시작 — waarbij = 「그것에서」	그것에서 하나 또는 여러 당사자가
jegens een of meer andere	jegens = 「~에 대하여」	다른 하나 또는 여러 당사자에 대하여
een verbintenis aangaan.	관계절 끝 — 분리동사 aangaan(「맺다·지다」), 종속절이라 붙어 있다	채무를 지는

문형

X in de zin van + 법령·편

~에서 말하는 X(정의의 범위를 한정)

1. 정의가 그 법령·편 안에서만 통한다는 표시다: in de zin van deze titel(이 편에서 말하는).
2. 법령 전체를 가리킬 때는 in de zin van deze wet.
3. 판결에서는 「~의 의미에서의」로 옮긴다: een werk in de zin van de Auteurswet.

Is dit een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht?

이것이 행정법 일반법에서 말하는 처분인가?

Een foto kan een werk in de zin van de Auteurswet zijn.

사진은 저작권법에서 말하는 저작물일 수 있다.

독일어와 비교 ≠ Vertrag

독일어 Vertrag 과 뜻은 같지만 짜임이 다르다. overeenkomst 는 overeenkomen(합치하다)에서 온 말로 「일치」라는 뜻도 있다. 일상어 contract 은 두 언어에 다 있다.

---

r.o. 2.12

het **hof**, mv. de hoven [hɔf] ① **het hof 법원** ② **de hof 정원** ★★★

조문어 **gerechtshof** | 일상·강의 **hof** | NL

관사가 뜻을 가른다. 공식 낱말 목록은 hof 를 (o)와 (m) 두 표제로 적고, 이 책의 조사는 het 을 법원, de 를 정원으로 판정했다. 복수는 둘 다 hoven. 판결에서 「het hof」는 항소법원(gerechtshof)을 줄인 말이다 — 7장의 「Het hof oordeelt …」.

쉬운 예

Het hof heeft het vonnis bekrachtigd.

항소법원은 1심 판결을 유지했다.

실무 예

Volgens het hof is de vordering verjaard.

항소법원에 따르면 그 청구권은 시효로 소멸했다.

문형

volgens het hof / het hof oordeelt dat …

항소법원에 따르면 / 항소법원은 ~라고 판단한다

1. 판결문의 「het hof」는 그 사건의 항소법원(gerechtshof)이다. 이 책의 예문도 그 뜻으로 쓴다.
2. volgens het hof 가 첫 자리에 오면 정동사가 바로 뒤(V2): Volgens het hof is …
3. 판단의 내용은 dat 절로: het hof oordeelt dat …(정동사 끝).

Het hof oordeelt dat de gedaagde aansprakelijk is.

항소법원은 피고에게 책임이 있다고 판단한다.

Heeft het hof de feiten juist vastgesteld?

항소법원이 사실을 바르게 확정했는가?

문법 N2 · 관사가 뜻을 가른다 — het hof, de hof

~~De hof heeft het vonnis bekrachtigd.~~ (부자연)

Het hof heeft het vonnis bekrachtigd.

법원은 het hof 다. 같은 글자의 de hof 는 정원이다 — 틀린 꼴은 문장 짜임은 성하지만 정원이 판결을 유지했다는 말이 되어 뜻이 어그러진다. 이런 낱말이 몇 있다 — het middel(수단)·de/het middel(허리), de getuige(증인)·het getuige(증명서). 관사를 바꾸면 다른 낱말이 되므로 사전에서 표제가 둘인지 본다.

관사가 뜻을 가른다

het hof (복수 hoven) = 법원(gerechtshof 를 줄여 부르는 말) · **de** hof (복수 hoven) = 정원·안마당 [BE]

네덜란드 · 벨기에

het hof(법원)는 네덜란드·벨기에 공통이다. 네덜란드에서 「het hof」는 대개 항소법원(gerechtshof)을, 벨기에에서는 Hof van Cassatie(파기원)·Grondwettelijk Hof(헌법재판소)·hof van beroep(항소법원)을 가리키므로 어느 법원인지 문맥으로 확인한다. de hof(정원)는 벨기에 쪽 쓰임으로 앞선 조사에 기록되어 있다.

---

r.o. 2.13

het **pand**, mv. de panden [pant] ① **het pand 질권 · 건물** ② **de/het pand 옷자락**

★★

조문어 **pand** | 일상·강의 **pand** | NL

공식 낱말 목록은 pand 를 (o)와 (m/o) 두 표제로 적는다. 조사(§6 D26)는 het 을 질권·건물, 뜻이 다른 (m/o) 표제를 옷자락으로 판정했다. 법률어로는 「recht van pand」(질권)와 「het pand」(건물·부동산) 둘을 만난다. 3:227 2항은 질권·저당권이 「al hetgeen de eigendom van de zaak omvat」(물건의 소유권이 미치는 모든 것)에 미친다고 적는다.

쉬운 예

Dit pand staat te koop.

이 건물은 매물로 나와 있다.

실무 예

De bank heeft een recht van pand op de voorraad.

은행은 재고에 질권을 가지고 있다.

원문

> Een recht van pand of hypotheek op een zaak strekt zich uit over al hetgeen de eigendom van de zaak omvat. — art. 3:227 lid 2 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 물건에 대한 질권 또는 저당권은 그 물건의 소유권이 미치는 모든 것에 미친다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een recht van pand of hypotheek op een zaak	주어 — recht van pand = 질권	물건에 대한 질권 또는 저당권은
strekt zich uit	정동사 + 재귀 + 앞토 — 분리동사 zich uitstrekken(「미치다」)	미친다

over al hetgeen	over = 「~에 걸쳐」, al hetgeen = 「~하는 모든 것」	~하는 모든 것에
de eigendom van de zaak omvat.	hetgeen 절 — de eigendom(여기서는 de), omvat 가 끝	물건의 소유권이 포함하는

문형

zich uitstrekken over + 명사

~에 미치다, ~에 걸치다

1. uitstrekken 은 분리동사(uit + strekken). 주문장에서 uit 가 떨어진다: strekt zich uit.
2. 재귀 zich 는 주어에 맞춘다. 권리·효력이 주어일 때 자주 쓴다.
3. 어디까지 미치는지는 over 로: over alle bestanddelen.

Het pandrecht strekt zich uit over de vruchten.
질권은 과실에 미친다.

Strekt de verzekering zich ook uit over schade in het buitenland?
그 보험은 외국에서의 손해에도 미치는가?

관사가 뜻을 가른다

het pand (복수 panden) = 질권(recht van pand) · 건물 · **de/het** pand (복수 panden) = 옷자락(Woordenlijst 표지 m/o — de·het 둘 다)

독일어와 비교 = Pfand

질권·담보물이라는 뜻과 짜임이 같다. 네덜란드어 pand 에는 「건물」이라는 뜻이 더 있다.

---

r.o. 2.14

de **getuige**, mv. de getuigen [ɣə'tœyɣə] ① **de getuige 증인** ② **het getuige 증명서**

★★★

조문어 **getuige** | 일상·강의 **getuige** | NL

공식 낱말 목록은 getuige 를 (m/v)와 (o) 두 표제로 적는다. 조사(§6 D43)는 de 를 사람(증인), het 을 증명서로 판정했다. 소송에서 만나는 것은 de getuige 다. Rv 163 은 증인의 진술이 「uit eigen waarneming bekende feiten」(스스로 본 사실)에 관한 한도에서만 증거가 된다고 적는다.

쉬운 예

Er was geen getuige.
증인이 없었다.

실무 예

De getuige heeft onder ede verklaard.

증인은 선서 아래 진술했다.

원문

Een getuigenverklaring kan slechts als bewijs dienen, voor zover zij betrekking heeft op aan de getuige uit eigen waarneming bekende feiten. — art. 163 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07

증인의 진술은 증인이 스스로 보아 아는 사실에 관한 한도에서만 증거가 될 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een getuigenverklaring	주어 — getuige + n + verklaring(진술) 합성어, 관사는 뒤 조각 verklaring 의 de	증인의 진술은
kan slechts als bewijs dienen,	조동사 kan + slechts + dienen als(「~으로 쓰이다」)	증거가 될 수 있을 뿐이다
voor zover zij betrekking heeft op	한정절 — voor zover = 「~하는 한」, zij = 진술	그것이 ~에 관한 한
aan de getuige uit eigen waarneming bekende feiten.	명사 feiten 앞에 긴 분사구(aan de getuige … bekende)	증인이 스스로 보아 아는 사실에

문형

als bewijs dienen / als getuige optreden

증거로 쓰이다 / 증인으로 나서다

1. dienen als = 「~으로 쓰이다」, optreden als = 「~으로 나서다」. als 뒤 명사는 관사 없이.
2. 조동사가 있으면 본동사가 끝으로 간다: kan … als bewijs dienen.
3. 증인에게 묻는 꼴: Kunt u als getuige optreden?

Deze brief kan als bewijs dienen.

이 편지는 증거가 될 수 있다.

Wilt u als getuige optreden?

증인으로 나서 주시겠습니까?

문법 N2 · getuige 의 복수 — getuigen

~~de getuiges~~ (비문)

de getuigen

getuige 의 복수는 -n 만 붙인 getuigen 이다. 7장의 benadeelde → benadeelden, verdachte → verdachten 도 같은 꼴이지만 -e 사람 명사 전체의 규칙은 아니다 — dame → dames, tante → tantes(공식 낱말 목록). schade 는 schaden·schades 둘 다. 낱말마다 사전을 본다.

관사가 뜻을 가른다

de getuige (복수 getuigen) = 증인(사람) · **het** getuige (복수 getuigen) = 증명서

독일어와 비교 ≠ Zeuge

독일어 Zeuge 는 남성 하나(der Zeuge, 여성 die Zeugin)다. 네덜란드어 de getuige 는 남녀 공용(Woordenlijst m/v)이고, het getuige 라는 다른 낱말이 따로 있다.

---

r.o. 2.15

het **middel**, mv. de middelen ['mɪdəl]

① het middel 수단 · 상고이유 ② de/het middel 허리 ★★★

조문어 **middel** | 일상·강의 **middel** | NL

복수가 뜻을 가른다. het middel → middelen(수단·상고이유), de/het middel(표지 m/o) → middels(허리) — 공식 낱말 목록은 두 표제로 적고, 뜻의 배당은 앞선 조사를 따랐다. 상고심에서 「de middelen」 은 상고이유들이다. Rv 419 1항은 (네덜란드) 대법원이 상고가 근거하는 상고이유에만 심사를 한정한다고 적는다.

쉬운 예

Er is geen ander middel.

다른 수단이 없다.

실무 예

Het eerste middel klaagt over de uitleg van de overeenkomst.

첫째 상고이유는 계약 해석을 다툰다.

원문

> De Hoge Raad bepaalt zich bij zijn onderzoek tot de middelen waarop het beroep in cassatie steunt. — art. 419 lid 1 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> (네덜란드) 대법원은 심사를 상고가 근거하는 상고이유에 한정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

De Hoge Raad	주어 — 고유명사	(네덜란드) 대법원은
bepaalt zich	정동사 + 재귀 — zich bepalen tot = 「~에 한정하다」	~에 한정한다
bij zijn onderzoek	「심사에서」	심사를
tot de middelen	한정의 대상 — de middelen(복수)	상고이유에
waarop het beroep in cassatie steunt.	관계절 — waarop = 「그 위에」, steunt 가 끝	상고가 근거하는

문형

zich bepalen tot + 명사

~에 한정하다

1. bepalen 은 「정하다」. 재귀 zich 가 붙으면 「자기를 ~에 한정하다」.
2. 한정의 대상은 tot 으로: tot de middelen.
3. 비슷한 말 zich beperken tot(~에 그치다).

De rechter bepaalt zich tot de vraag of de vordering is verjaard.
법관은 그 청구권이 시효로 소멸했는지라는 쟁점에 한정한다.

Ik beperk mij tot één opmerking.
저는 한 가지 지적에 그치겠습니다.

문법 N2 · 복수가 뜻을 가른다 — middelen, middels

~~De Hoge Raad beoordeelt de middels.~~ (부자연)

De Hoge Raad beoordeelt de middelen.

상고이유는 middelen 이다. middels 는 다른 표제(허리)의 복수라, 틀린 꼴은 짜임은 성해도 대법원이 허리를 심사한다는 말이 된다. 한 낱말에 복수 꼴이 둘이면 뜻이 다른 두 낱말인지, 같은 뜻의 두 꼴인지(eigenaars·eigenaren) 사전에서 가른다.

관사가 뜻을 가른다

het middel (복수 middelen) = 수단 · (상고)이유 · **de/het** middel (복수 middels) = 허리 (Woordenlijst 표지 m/o — de·het 둘 다)

독일어와 비교 + Mittel

독일어 Mittel 도 「수단」 이지만, 상고이유는 Revisionsgrund 라고 한다. 네덜란드어 middel 은 상고이유(cassatiemiddel)까지 가리킨다.

r.o. 2.16

het **lid**, mv. de leden [lɪt] ① (조의) 항 ② 구성원 ★★★

조문어 **lid** | 일상·강의 **lid** | NL

조문을 인용할 때 늘 만나는 낱말이다 — 「art. 6:162 lid 1 BW」 의 lid 가 항이다. 복수는 모음이 바뀌는 leden(lid → leden). 조문 안에서 앞 항을 받을 때는 「het vorige lid」, 「het eerste lid」, 복수로 「de vorige leden」 이라고 쓴다. 같은 글자의 lid 가 「구성원」 (de leden van de Hoge Raad — Gw 118)도 된다.

쉬운 예

Lees het tweede lid.

2항을 읽어 보라.

실무 예

De leden van de rechtbank zijn benoemd voor het leven.

지방법원의 법관들은 종신으로 임명되었다.

원문

Het vorige lid heeft geen betrekking op wetsbepalingen die niet de strekking hebben de geldigheid van daarmede strijdige rechtshandelingen aan te tasten. — art. 3:40 lid 3 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

앞 항은 그에 어긋나는 법률행위의 효력을 해치려는 취지가 없는 법률 규정에는 적용되지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het vorige lid	주어 — 「앞 항」	앞 항은
heeft geen betrekking op	정동사 — betrekking hebben op = 「~에 관계가 있다」, geen 으로 부정	~에 적용되지 않는다
wetsbepalingen	대상 — wet + s + bepaling 합성어, 복수	법률 규정에
die niet de strekking hebben	관계절 — de strekking hebben = 「~할 취지가 있다」	~할 취지가 없는

de geldigheid van daarmede strijdige rechtshandelingen	aantasten 의 목적어 — daarmede = daarmee 의 문어 꼴(「그것과」)	그에 어긋나는 법률행위의 효력을
aan te tasten.	te 부정사 — 분리동사 aantasten 은 te 가 가운데 낀다	해치려는

문형

het eerste / vorige / volgende lid

1항 / 앞 항 / 다음 항

1. 항은 서수로 센다: het eerste lid, het tweede lid. 인용에서는 lid 1, lid 2 로 적는다.
2. 같은 조 안에서 앞 항을 받을 때 het vorige lid, 뒤 항은 het volgende lid.
3. 여럿이면 복수 leden: de vorige leden, de leden 1 en 2.

Het eerste lid is van toepassing.
1항이 적용된다.

In afwijking van het eerste lid geldt een termijn van vier weken.
1항과 달리 4주의 기간이 적용된다.

문법 N2 · 모음이 바뀌는 복수 — lid, leden

~~de lidden~~ (비문)

de leden

lid 의 복수는 leden 이다. 짧은 모음이 복수에서 긴 모음으로 바뀌는 낱말이 몇 있다(lid → leden, stad → steden — 공식 낱말 목록). 규칙으로 만들 수 없으니 낱말마다 외운다. 조문의 「de vorige leden」(앞의 여러 항)이 이 꼴이다.

독일어와 비교 ≠ Absatz

조의 항을 독일어는 Absatz(Abs.), 네덜란드어는 lid 라고 한다. 네덜란드어 lid 에는 「구성원」이라는 뜻도 있다(독일어 Mitglied).

한국이라면? — 문법 기능 대조: 관사 없는 정의 문장

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 이 장의 대조는 법 개념이 아니라 정의 문장의 짜임이다 — 네덜란드어는 관사·복수로, 한국어는 조사와 ~이라 함은 … 을 말한다 하는 틀로 정의한다. 판정은 조문 문언 비교다.

	네덜란드	한국	차이
≠	Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten. (3:1)	물건이라 함은 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다 (제98조)	네덜란드는 복수 주어 + zijn 으로 범주를 열거하고, 한국은 이라 함은 … 을 말한다 하는 틀을 쓴다. 대조한 제98·99조에는 goed 에 해당하는 상위 개념이 없다.
≠	Onroerend zijn … Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn. (3:3)	토지 및 그 정착물은 부동산이다 · 부동산 이외의 물건은 동산이다 (제99조)	네덜란드는 형용사(onroerend·roerend)를 첫 자리에 세워 정동사 zijn 뒤로 주어를 보낸다. 한국은 명사 「부동산」 「동산」을 술어로.
≠	Eigendom is het meest omvattende recht … (5:1 lid 1)	소유자는 … 사용, 수익, 처분할 권리가 있다 (제211조)	네덜란드는 권리(eigendom)를 정의하고, 한국은 사람(소유자)을 주어로 권리의 내용을 열거한다. 관사 het 이 recht 를 끌고 간다(het meest omvattende recht).
≠	Bezit is het houden van een goed voor zichzelf. (3:107 lid 1)	물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다 (제192조)	네덜란드는 부정사 명사화(het houden)로 상태를 정의하고, 한국은 ~하는 자는 … 권이 있다 하는 틀로 사람을 주어로 한다.
+	Een rechtshandeling vereist een … wil die zich … heeft geopenbaard. (3:33)	법률행위의 당사자가 … 다른 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다 (제105조)	법률행위의 요건 정의는 네덜란드 3:33 에 있고, 대조한 한국 제105조는 정의 없이 전제로 쓴다.
≠	Verbintenissen kunnen slechts ontstaan, indien … (6:1)	금전으로 가액을 산정할 수 없는 것이라도 채권의 목적으로 할 수 있다 (제373조)	중심 명사가 다르다 — 네덜란드 verbintenis(관계), 한국 채권(권리). 네덜란드 문장은 slechts … indien 으로 조건을 좁힌다.
≠	Registergoederen zijn goederen voor welker overdracht … inschrijving … noodzakelijk is. (3:10)	부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다 (제186조)	네덜란드는 등기 대상을 명사(registergoed)로 묶어 정의하고, 한국은 「등기하여야 … 효력이 생긴다」로 효과를 적는다.

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다.

	네덜란드어	독일어	차이
≠	de · het (관사 둘, 격 없음)	der · die · das (셋, 4격)	네덜란드어는 (m)·(v) 명사가 모두 de 를 쓰고(Woordenlijst 표지) 관사의 격 변화가 없다. 2격 꼴은 굳은 표현에 남아 있다 — 1919년 판결의 des daders(7장), 조문의 der·welker.
≠	de/het eigendom	das Eigentum	네덜란드어는 둘 다 쓴다(Woordenlijst m/o). 독일어는 중성 하나.
≠	goed, goederen (물건 + 재산권)	Sache (§ 90 BGB, 유체물만)	BW 3:1 의 goederen 은 재산권을 포함한다. 독일 BGB § 90 의 Sache 는 유체물로 한정되어 그보다 좁다.
≠	lid (조의 항)	Absatz (Abs.)	인용 꼴이 다르다 — art. 6:162 lid 1 BW / § 823 Abs. 1 BGB.
≠	de getuige (m/v 공용)	der Zeuge · die Zeugin	네덜란드어는 남녀 한 꼴. 독일어는 여성형을 따로 만든다.

가짜 친구 · goed, goederen — 「좋은」 도 「상품」 도 아니다

형용사 goed(좋은)와 명사 het goed(재산)는 글자가 같다. 조문 첫머리의 「Goederen zijn …」을 「좋은 것들은」으로 읽으면 안 된다.

영어 goods 는 상품·동산을 떠올리게 하지만, BW 3:1 의 goederen 은 물건(zaken)과 재산권(vermogensrechten)을 합친 상위 개념이다. 채권·저작권도 goed 다.

독일어를 아는 독자는 Gut·Güter 를 떠올리지만, 독일 민법 § 90 의 Sache 는 유체물로 한정된다. 네덜란드 goed 는 § 90 의 Sache 보다 넓다 — 재산권까지 든다.

복수 goederen 의 -eren 은 드문 꼴이다. kinderen 처럼 외운다.

요령 조문의 goed·goederen 은 「재산」이다. 물건만 말할 때는 zaak·zaken(1장), 재산권만 말할 때는 vermogensrecht 를 쓴다.

N2 de 냐 het 냐 — 관사를 짐작하는 단서

네덜란드어 명사는 de 명사와 het 명사로 갈린다. 복수는 모두 de 다. 어미와 짜임으로 짐작할 수 있는 경우가 있지만 규칙이 아니라 경향이고, 낱말마다 사전으로 확인한다.

- 이 책이 조사한 법률 명사 62개에서는 de 30 · het 26 · 뜻에 따라 갈리거나 둘 다 6 이었다. 법률어 표본이라 일반 어휘의 비율과 다를 수 있다 — 일반 어휘는 세지 않았다.
- 동사에서 만든 -ing 명사(rechtshandeling·vordering·levering)와 -heid(aansprakelijkheid) 명사는 이 표본에서 모두 de 였다. -nis 는 갈린다 — de verbintenis, het vonnis.
- 지소사 -je 는 het 이다. Woordenlijst 의 hofje·goedje 가 모두 (o)로 적혀 있다. 원래 de 명사라도 -je 가 붙으면 het 이 된다(de wet → het wetje).
- 부정사를 명사로 쓰면 het 이다: het houden(3:107), het verrichten(3:32), het instellen van beroep. 7장의 een doen of nalaten 도 같은 꼴이다.
- 합성어는 대개 마지막 조각의 관사를 따른다: het gerechtshof(← het hof), de rechtshandeling(← de handeling), het registergoed(← het goed). 반례가 있다 — het tijdstip 은 뒤 조각 stip 이 de 인데 het 이다(Woordenlijst).
- 관사가 뜻을 가르는 낱말이 있다: het hof(법원) / de hof(정원), de getuige(증인) / het getuige(증명서), het middel(수단) / de/het middel(허리, 표지 m/o). Woordenlijst 에 표제가 둘로 나뉘어 있다.
- 둘 다 되는 낱말도 있다: eigendom 은 (m/o) 하나로 적혀 있어 de 도 het 도 표준이다. 조문은 de eigendom(3:227 2항)을 쓴 자리가 있다.

- 복수 관사는 늘 de 다: het goed → de goederen, het lid → de leden. 그래서 복수로 쓰인 조문에서는 단수의 관사를 알 수 없다 — 사전을 본다.
- Woordenlijst 의 표지는 (o) = het, (m)·(v)·(m/v) = de, (m/o) = 둘 다. m·v 구분은 대명사(hij·zij)를 고를 때 쓴다 — 5:2 가 zaak 를 haar 로 받는 것이 그 예다.

표로 보기

낱말	관사 · 복수	단서
rechtshandeling	de · rechtshandelingen	-ing → de(표본에서 예외 없음)
verbintenis	de · verbintenissen	-nis 복수 -nissen(관사는 갈린다 — het vonnis)
hofje	het · hofjes	지소사 -je → het
het houden	het · —	부정사 명사화 → het
registergoed	het · registergoederen	합성어 → 뒤 조각 goed 의 het
tijdstip	het · tijdstippen	합성어 반례 — stip 은 de 인데 het
hof	het(법원) · de(정원) · hoven	관사가 뜻을 가른다
eigendom	de/het · eigendommen	둘 다 표준(m/o)
goed	het · goederen	복수 관사는 de

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Het goed en de goederen van de schuldenaar.

het 명사 단수 / 같은 낱말의 복수 — 관사는 de / de 명사(사람, -aar)

채무자의 재산과 재산들.

De Hoge Raad beoordeelt de middelen van de eiser.

고유명사 — de raad(de 명사) / 정동사 · 둘째 자리 / het middel 의 복수 — 상고이유(Rv 419), 복수 관사는 de / de 명사(-er 사람)

(네덜란드) 대법원은 원고의 상고이유들을 심사한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜

~~de hof~~	het hof (법원)	de hof 는 정원이다. 법원은 het.
~~het rechtshandeling~~	de rechtshandeling	-ing 명사는 이 책 표본에서 모두 de.
~~de goederen →~~ ~~het goederen~~	de goederen	복수 관사는 늘 de. 단수 het 은 복수에 남지 않는다.
~~het middels~~	de middels / de middelen	middels 는 de/het middel(허리)의 복수 — 복수 관사는 de. 수단·상고이유는 de middelen.

N2 복수 만들기 — -en 과 -s, 그리고 바뀌는 글자

복수는 대개 -en 을 붙인다. 강세 없는 -er··el··en··je 로 끝나는 낱말과 외래어 일부는 -s 를 붙인다. -en 을 붙일 때 철자가 함께 바뀌는 낱말이 있다(자음 겹침, 모음 하나 빼기, s→z·f→v). 꼴은 모두 Woordenlijst 로 확인한다.

- -en 이 기본이다: wet → wetten, recht → rechten, verbintenis → verbintenissen. 1장에서 본 철자 규칙이 여기서 작동한다 — 짧은 모음 뒤 자음은 겹치고(wet → wetten), 긴 모음은 열린 음절에서 한 글자가 된다(zaak → zaken).
- 낱말 끝의 s·f 는 모음 사이에서 z·v 로 바뀌는 낱말이 있다: huis → huizen, bewijs → bewijzen(1장), misdrijf → misdrijven. 모든 s·f 가 바뀌지는 않는다(kus → kussen, straf → straffen).
- 강세 없는 -er··el 로 끝나는 낱말은 대개 -s 다: rechter → rechters, dader → daders(7장). 다만 middel 은 뜻에 따라 middelen(수단)·middels(허리) 둘이다.
- -e 로 끝나는 낱말은 -n 을 붙이는 것(getuige → getuigen, benadeelde → benadeelden — 7장)과 -s 를 붙이는 것(dame → dames, tante → tantes)이 있다. 사람 명사라고 늘 -n 은 아니다. schade 는 schaden·schades 둘 다(공식 낱말 목록).
- 모음이 바뀌는 낱말: lid → leden, stad → steden. -eren 을 붙이는 낱말: goed → goederen, kind → kinderen. 둘 다 몇 낱말뿐이라 외운다.
- 복수가 둘 다 표준인 낱말이 있다: eigenaar → eigenaars·eigenaren, schuldenaar → schuldenaars·schuldenaren, artikel → artikelen·artikels. 어느 쪽이 더 흔한지는 이 책이 세지 않았다.
- 복수 칸이 비어 있는 낱말도 있다: bezit, 7장의 relativiteit. 이 책은 이 뜻으로는 보통 단수라고 표시한다.

- 복수 관사는 모두 de 다. 지시사도 복수는 deze(이)·die(그) 하나씩이다: deze goederen, die leden.

표로 보기

단수	복수	무엇이 바뀌나
wet	wetten	자음 겹침(짧은 모음 유지)
zaak	zaken	긴 모음 한 글자(열린 음절) — 1장
huis	huizen	s → z
misdrijf	misdrijven	f → v
rechter	rechters	강세 없는 -er → -s
getuige	getuigen	-e → -n(dame → dames 처럼 -s 인 낱말도 있다)
lid	leden	모음이 바뀐다
goed	goederen	-eren
eigenaar	eigenaars / eigenaren	둘 다 표준
bezit	—	복수 칸 없음

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

De leden	van het hof	lezen	de wetten	en de vonnissen.
lid → leden(모음 바뀜)	het hof — 법원	정동사 · 복수 주어	wet → wetten(자음 겹침)	vonnis → vonnissen(-nis)

항소법원의 법관들은 법률과 판결들을 읽는다.

De schuldeisers	en de schuldenaren	zijn verschenen.
-er → -s	-aar → -en(또는 -s)	완료 zijn + 과거분사(3장)

채권자들과 채무자들이 출석했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~de lidden~~	de leden	lid 의 복수는 모음이 바뀐 leden.
~~de goeden~~	de goederen	goed(재산)의 복수는 -eren.

~~de getuiges~~	de getuigen	getuige 의 복수는 -n(공식 낱말 목록). -e 낱말이 다 -n 은 아니라 낱말마다 본다.
~~de huisen~~	de huizen	모음 사이의 s 는 z 로(1장 bewijs → bewijzen 과 같음).

N2 관사가 끌고 가는 것 — 지시사·관계사·대명사·형용사

de 명사와 het 명사는 관사만 다른 것이 아니다. 지시사(deze·die / dit·dat), 관계사(die / dat), 대명사(hij·zij / het), 형용사 어미(-e 의 유무)가 관사를 따라 갈린다. 복수는 de 쪽을 따른다.

- 지시사 — de 명사: deze(이) · die(그). het 명사: dit · dat. 복수는 deze · die. 1장의 in deze zaak, 이 장의 het vorige lid(= dat lid).
- 관계사 — de 명사 뒤에는 die, het 명사 뒤에는 dat. 3:6 「Rechten die …」(복수 → die), 5:1 「het meest omvattende recht dat …」(het → dat). 문어 welke 는 1장·7장에서 보았다.
- 대명사 — het 명사는 het 으로 받는다. de 명사는 hij(m)·zij(v)로 받고, 조문은 여성 명사를 zij·haar 로 받는다: 5:2 「De eigenaar van een zaak is bevoegd haar … op te eisen」 — haar = de zaak. 공식 낱말 목록 의 (m)·(v) 표지가 이것을 알려 준다.
- 형용사 어미 — 관사 뒤의 형용사에는 -e 가 붙는다: de onrechtmatige daad(7장), het ongeschreven recht, de afgescheiden vruchten(5:1 3항). 복수도 -e.
- 예외 하나 — een + het 명사 앞에서는 -e 가 없다: een strafbaar feit(Sr 51), een stoffelijk object, een redelijk oordelend mens 의 oordelend(3:44, mens 는 de 지만 사람을 가리켜 -e 를 떼는 꼴). 7장의 het maatschappelijk verkeer 는 het 뒤인데도 -e 가 없는 굳은 표현이다.
- 6:27 의 een zorgvuldig schuldenaar 도 de 명사 앞에서 -e 가 없다. 사람을 나타내는 de 명사 앞의 een + 형용사에서 이런 꼴이 조문에 보인다. 이 책은 그 범위를 조문에서 보인다는 데까지만 적는다 — 일반 규칙으로 세우려면 더 많은 용례가 필요하다.
- 소유는 보통 van 으로 쓴다: de eigendom van de zaak, de leden van de Hoge Raad. 법률 문어·굳은 표현에는 2격 꼴이 남아 있다 — 1919년 판결의 des daders(7장), 3:10 의 welker, 3:40 2항 의 één der partijen(공식 낱말 목록이 옛 꼴로 표시).
- 관사 없이 쓰는 자리 — 정의 문장의 주어(Eigendom is …, Bezit is …), 짝으로 쓴 사람(Schuldeiser en schuldenaar), als 뒤(als bewijs dienen), 술어 명사(wordt eigenaar).

표로 보기

관사	지시사 · 관계사 · 대명사	형용사 어미
de (단수)	deze · die / die / hij · zij	de onrechtmatige daad — 늘 -e
het (단수)	dit · dat / dat / het	het ongeschreven recht — -e / een strafbaar feit — 없음
de (복수)	deze · die / die / zij	de afgescheiden vruchten — -e
(관사 없음)	—	Eigendom is ..., als bewijs, wordt eigenaar

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Dit goed	en die zaak	behoren aan	de eigenaar die ze heeft gekocht.
het 명사 → dit	de 명사 → die	정동사 · behoren aan = ~에 속하다	de 명사 → 관계사 die · ze = 복수 대명사

이 재산과 그 물건은 그것들을 산 소유자에게 속한다.

Het recht	dat zij heeft,	is	een vermogensrecht.
het 명사	het 명사 → 관계사 dat · heeft 가 절 끝	주문장 정동사 · 둘째 자리	een + het 명사 — 형용사 없음

그녀가 가진 권리는 재산권이다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~deze goed~~	dit goed	het 명사의 지시사는 dit·dat.
~~het recht die zij heeft~~	het recht dat zij heeft	het 명사의 관계사는 dat.
~~een strafbare feit~~	een strafbaar feit	een + het 명사 앞의 형용사는 -e 가 없다(Sr 51 「een strafbaar feit」, 7장 「een feit」).
~~de eigendom des zaak~~	de eigendom van de zaak	소유는 van 으로 쓴다. 조문의 der·welker 는 굳은 2격 꼴이고 새로 만들어 쓰지 않는다.

말해 보기 — 한국 민법의 「물건」을 설명할 때

한국 민법 제98조·제99조의 정의를 네덜란드 동료에게 설명하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

In het Koreaanse Burgerlijk Wetboek zijn zaken lichamelijke voorwerpen.
한국 민법에서 물건은 유체물입니다.
zaken 은 복수 — 관사 없이 범주를 말한다.

Daarnaast gelden elektriciteit en andere beheersbare natuurkrachten ook als zaken.
그 밖에 전기와 그 밖의 관리할 수 있는 자연력도 물건으로 봅니다.
제98조의 「전기 기타 관리할 수 있는 자연력」. gelden als = ~으로 통하다.

De hier vergeleken Koreaanse artikelen definiëren zaken, niet een ruimer begrip zoals het Nederlandse goed.
여기서 대조한 한국 조문들은 물건을 정의할 뿐, 네덜란드의 goed 같은 더 넓은 개념은 정의하지 않습니다.
제98·99조로 한정한 말. hier vergeleken = 여기서 대조한.

Grond en wat daarmee duurzaam verbonden is, zijn onroerende zaken; alle andere zaken zijn roerend.
토지와 그 정착물은 부동산이고, 그 밖의 물건은 모두 동산입니다.
제99조. onroerend / roerend 는 형용사 — 3:3 과 같은 낱말.

Mag ik vragen of een vordering naar Nederlands recht een goed is?
네덜란드법에서 채권도 goed 인지 여쭤도 될까요?
naar Nederlands recht = 네덜란드법상. 간접의문 of … is — 정동사 끝.

확인 문제 8

1. 다음 가운데 het 명사가 아닌 것은?

- goed
- lid
- bezit
- **rechtshandeling**

rechtshandeling 은 -ing 명사로 de 다. goed·lid·bezit 는 Woordenlijst (o), 곧 het.

2. 「법원」 이라는 뜻의 hof 에 맞는 관사는?

de

het

둘 다

복수에서만 쓴다

het hof 가 법원이다. de hof 는 정원. 관사가 뜻을 가르는 낱말이다.

3. lid(항)의 복수는?

lidden

lids

leden

lieden

모음이 바뀌는 복수 leden. 조문의 「de vorige leden」 이 이 꼴이다.

4. BW 3:1 「Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.」 에서 goederen 에 들지 않는 것은?

토지

채권

저작권

좋은 행실

goederen 은 물건(zaken)과 재산권(vermogensrechten)을 합친 말이다. 형용사 goed(좋은)와는 다른 낱말이다.

5. eigendom 의 관사로 Woordenlijst 가 적은 표지는?

(o) — het 만

(m) — de 만

(m/o) — de 도 het 도

표제 없음

(m/o) 하나로 적혀 있어 둘 다 표준이다. 뜻을 가르는 hof·getuige·middel 과 다른 경우.

6. 「상고이유들」 을 바르게 쓴 것은?

de middels

de middelen

het middelen

de middelen 과 de middels 둘 다

het middel(수단·상고이유)의 복수는 middelen. middels 는 de/het middel(허리)의 복수다.

7. het 명사 recht 를 꾸미는 관계사로 맞는 것은?

het recht die …

het recht dat …

het recht welke …

het recht wie …

het 명사의 관계사는 dat. 5:1 「het meest omvattende recht dat een persoon … kan hebben」 .

8. 「een strafbaar feit」에서 형용사에 -e 가 없는 까닭은?

- 복수라서
- **een + het 명사 앞이라서**
- 형법 조문의 옛 문체라서
- feit 가 de 명사라서

feit 는 het 명사(een feit)다. een 뒤의 het 명사 앞에서 형용사는 -e 를 받지 않는다. de 명사 앞이면 -e: een strafbare handeling.

동사

Het werkwoord

조문의 뼈대는 동사다. 「wordt gestraft」(처벌된다), 「kan worden opgelegd」(부과될 수 있다), 「is ontstaan」(생겼다), 「treedt in」(발생한다). 이 네 꼴만 읽어도 형법·민법 조문의 절반은 뜻이 잡힌다. 이 장은 동사의 꼴 셋을 한 장에 묶는다. 완료형에서 hebben 과 zijn 을 가르는 것, 과거형·과거분사가 규칙대로 되는 약변화(strafte · gestraft)와 모음이 바뀌는 강변화(gold · gegolden, nam · genomen), 그리고 앞토가 떨어져 문장 끝으로 가는 분리동사(legt … op, opgelegd)다. 표제어는 그 꼴이 형법(Sr)과 민법(BW)의 짧은 조문에 실제로 보이는 동사 열여섯이다. 과거형·과거분사·완료 조동사는 모두 Woordenlijst 의 활용표로 확인했다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. art. 51 lid 1 Sr
   범죄는 자연인과 법인이 저지를 수 있다.
2. Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. art. 300 lid 1 Sr
   폭행은 3년 이하의 자유형 또는 제4범주의 벌금에 처한다.

▼ **처음 보는 문법 용어 15** 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
V2	주문장에서 정동사가 늘 둘째 자리에 서는 규칙. 첫 자리에 주어가 아닌 말(Niet strafbaar, Volgens de wet)이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다
종속절	dat·indien·tenzij·wanneer 같은 접속사나 die·welke 같은 관계사로 시작하는 딸린 문장. 정동사가 절의 맨 끝으로 간다(... dat hij schade lijdt)
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
te 부정사	te + 부정사(te vergoeden). 「~할」 「~하는 것」. verplicht zijn ... te vergoeden 처럼 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 te 가 가운데 낀다(toe te rekenen)
과거분사	ge-...-d/-t, ge-...-en 꼴(gepleegd, geleden). hebben·zijn 과 함께 완료형을, worden 과 함께 수동을 만든다
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
분리동사	앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent ... toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)
관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다
강변화	과거형에서 모음이 바뀌고 과거분사가 -en 으로 끝나는 동사(gelden – gold – gegolden). 어느 모음으로 바뀌는지는 규칙이 없어 사전으로 확인한다
약변화	과거에 -de/-te, 과거분사에 ge-...-d/-t 를 붙이는 규칙 동사(straffen – strafte – gestraft). -te 냐 -de 냐는 어간 끝소리가 무성음(t·k·f·s·ch·p)인지로 가른다
조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다
재귀대명사	주어 자신을 가리키는 말(zich schuldig maken, zich beroepen op). 3인칭은 zich, 1인칭은 me/mij, 2인칭은 je
명사화	동사를 명사로 쓰는 것. 부정사를 그대로 쓰면 het(het houden), -ing 을 붙이면 de(nakoming). 형용사·분사에 -e 를 붙이면 사람 명사(de benadeelde, de onbekwame)

표제어 16

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 8. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

r.o. 3.1

gelden ['ɣɛldən] 효력이 있다, 적용되다 · (gelden als) ~으로 통하다 ★★★

조문어 **gelden** | 일상·강의 **gelden** | NL

조문에 가장 자주 나오는 동사 가운데 하나다. 과거 gold, 과거분사 gegolden — 모음이 바뀌는 강변화. 「geldt als」는 「~으로 본다·통한다」, 「geldt niet」는 「적용되지 않는다」(4장의 단서 표지). 완료 조동사는 hebben 이다.

쉬운 예

Deze regel geldt voor iedereen.

이 규칙은 모든 사람에게 적용된다.

실무 예

De oude termijn gold tot vorig jaar.

옛 기간은 지난해까지 적용되었다.

원문

> Betaling vóór de vervaldag geldt niet als onverschuldigd. — art. 6:39 lid 2 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 이행기 전의 지급은 비채변제로 보지 않는다.

문형

gelden als + 명사·형용사

~으로 보다, ~으로 통하다

1. 주어가 어떤 것으로 「취급되는지」를 말한다: Betaling geldt als nakoming.
2. 부정은 niet 를 동사 뒤에: geldt niet als onverschuldigd(6:39 2항).
3. 비슷한 수동 꼴 「wordt aangemerkt als」(7장 6:162 2항)와 바꿔 쓸 수 있다.

Een e-mail geldt als een schriftelijke verklaring.

전자우편은 서면 표시로 본다.

Geldt stilzwijgen als aanvaarding?

침묵이 승낙으로 통하는가?

문법 N3 · 강변화 — gelden, gold, gegolden

~~De regel heeft geldt.~~ (비문)

De regel heeft gegolden.

강변화 동사는 과거형에서 모음이 바뀌고(gelden → gold) 과거분사가 ge-…-en 으로 끝난다(gegolden). 약변화의 -de/-te·-d/-t 를 붙이지 않는다. 어느 동사가 강변화인지는 규칙으로 못 가르고 사전으로 확인한다(공식 낱말 목록의 활용표).

독일어와 비교 = gelten

짜임과 뜻이 같고 둘 다 강변화다(gold · gegolden / galt · gegolten).

---

r.o. 3.2

ontstaan [ɔnt'stan] 생기다, 발생하다 ★★★

조문어 **ontstaan** | 일상·강의 **ontstaan** | NL

ont- + staan. 앞가지 ont- 가 있어 과거분사에 ge- 가 붙지 않고 부정사와 같은 꼴 ontstaan 이다. 과거 ontstond. 완료 조동사는 공식 낱말 목록이 hebben/zijn 둘로 적는데, 이 책이 기준일 판으로 받은 법령 7개에서는 is/zijn ontstaan 만 30곳 있고 heeft/hebben ontstaan 은 없다. 6:265 2 항은 해제권이 「pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is」(채무자가 지체에 빠진 때에야) 생긴다고 적는다.

쉬운 예

Er is een probleem ontstaan.

문제가 생겼다.

실무 예

De verbintenis is ontstaan op het moment van de aanvaarding.

채무는 승낙 시점에 생겼다.

원문

Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is. — art. 6:265 lid 2 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

이행이 영구적으로 또는 일시적으로 불가능하지 않은 한, 해제권은 채무자가 지체에 빠진 때에야 생긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Voor zover nakoming	한정절 머리 — voor zover(4장) = 「~하는 한」, 주어 nakoming	이행이 ~한 한

niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is,	한정절 술어 — 정동사 is 가 끝	영구적으로 또는 일시적으로 불가능하지 않은
ontstaat	주문장 정동사 — 종속절이 첫 자리라 바로 뒤	생긴다
de bevoegdheid tot ontbinding	주어 — 정동사 뒤로 밀렸다	해제권은
pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is.	pas = 「~에야 비로소」 + 시간절(is 가 끝)	채무자가 지체에 빠진 때에야

문형

… pas, wanneer …

~한 때에야 비로소 …

1. pas 는 「비로소」. 주문장에 pas 를 두고 시간절 wanneer 로 그 시점을 적는다.
2. 시간절은 종속절이라 정동사가 끝으로: wanneer de schuldenaar in verzuim is.
3. 일상어에서는 pas als 도 쓴다: Je mag pas weg als je klaar bent.

De termijn begint pas te lopen, wanneer het vonnis is betekend.
기간은 판결이 송달된 때에야 진행한다.

Wanneer ontstaat de verplichting tot schadevergoeding?
손해배상 의무는 언제 생기는가?

문법 N3 · ont- 동사의 과거분사 — ge- 없음

~~is geontstaan~~ (비문)

is ontstaan

강세 없는 앞가지 be-·ver-·ont-·her-·ge-·er- 가 붙은 동사는 과거분사에 ge- 를 받지 않는다: ontstaan, vernietigd, begaan, herzien, erkend, gebeurd(공식 낱말 목록). 글자만 같은 beven(떨다) → gebeefd 은 앞가지가 아니다. 7장 voorbereiden → voorbereid 는 앞토 뒤의 be- 때문.

한국이라면? ≠ 이행지체와 해제 · 민법 제544조

한국 제544조는 이행하지 않는 때에 「상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고」 그 기간 안에 이행하지 않으면 해제할 수 있다고 적는다. 네덜란드는 해제권이 생기는 시점을 채무자의 지체(verzuim)로 적고, 지체는 6:82 의 최고로 발생한다.

독일어와 비교 = entstehen

같은 짜임(ont-/ent- + staan/stehen)이고 둘 다 과거분사에 ge- 가 없다(ontstaan / entstanden).

---

r.o. 3.3

voortvloeien ['vortflujən] (~에서) 나오다, 비롯하다 ★★★

조문어 **voortvloeien** | 일상·강의 **volgen uit** | NL | 분리동사 **vloeit … voort**

voort(앞으로) + vloeien(흐르다): 「흘러 나오다」. 조문의 상투 표현 「tenzij uit de wet anders voortvloeit」(법률에서 달리 나오지 않는 한 — 4장)의 동사다. 분리동사라 주문장에서는 vloeit … voort 로 떨어지고, 종속절에서는 붙은 채 끝에 온다. 완료 조동사는 zijn(is voortgevloeid). 일상어는 volgen uit.

쉬운 예

Daaruit vloeit niets voort.

거기서는 아무것도 나오지 않는다.

실무 예

De verplichting vloeit voort uit de overeenkomst.

그 의무는 계약에서 나온다.

원문

> De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit. — art. 150 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 자기가 주장한 사실 또는 권리의 법적 효과를 원용하는 당사자가 그 사실 또는 권리의 증명책임을 진다. 다만 특별 규정이나 합리성과 형평의 요구에서 다른 증명책임 분배가 나오면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De partij	주어	당사자는
die zich beroept op rechtsgevolgen	관계절 — zich beroepen op = 「~을 원용하다」	법적 효과를 원용하는
van door haar gestelde feiten of rechten,	명사 앞 분사구(door haar gestelde) — haar = de partij	자기가 주장한 사실 또는 권리의
draagt de bewijslast	주문장 정동사 — 긴 주어 뒤 둘째 자리	증명책임을 진다

van die feiten of rechten,	무엇의 증명책임인지	그 사실 또는 권리의
tenzij uit enige bijzondere regel	단서절 머리 — tenzij(4장) + 출처 ①	다만 특별 규정에서
of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid	출처 ②	또는 합리성과 형평의 요구에서
een andere verdeling van de bewijslast	단서절의 주어 — 정동사 앞에 길게	다른 증명책임 분배가
voortvloeit.	단서절 정동사 — 분리동사가 종속절이라 붙은 채 끝	나오면

뼈대는 「De partij die …, draagt de bewijslast …, tenzij … voortvloeit.」 끝의 voortvloeit가 붙어 있는 것은 tenzij 절(종속절)이기 때문이다. 주문장이라면 vloeit … voort.

문형

voortvloeien uit + 명사

~에서 나오다(법적 근거를 말할 때)

1. 근거·출처는 uit 로: voortvloeien uit de wet, uit de overeenkomst.
2. 조문의 단서 「tenzij uit de wet anders voortvloeit」 는 이 동사를 만나는 상투 표현 가운데 하나다(4장 tenzij).
3. 완료형은 zijn: De verplichting is uit de wet voortgevloeid.

Deze plicht vloeit voort uit de wet.
이 의무는 법률에서 나온다.

Vloeit die bevoegdheid voort uit het contract?
그 권한은 계약에서 나오는가?

문법 N3 · 분리동사 — 종속절에서는 붙는다

~~tenzij een andere verdeling vloeit voort~~ (비문)

tenzij een andere verdeling voortvloeit

주문장에서는 앞토가 떨어져 문장 끝으로 간다(De plicht vloeit uit de wet voort). 종속절에서는 정동사가 끝으로 가면서 앞토와 다시 만나 한 낱말이 된다(… tenzij … voortvloeit). 과거분사는 ge- 가 가운데: voortgevloeid.

r.o. 3.4

begaan [bəˈɣan] (범죄를) 저지르다 ★★★

조문어 **begaan** | 일상·강의 **plegen** | NL

be- + gaan(가다). 형법에서 범죄를 「저지르다」는 begaan 과 plegen(7장) 둘을 쓴다 — Sr 51 1항은 begaan, 6:162 는 plegen. 강변화(beging)이고 be- 라 ge- 가 없는데 강변화 과거분사가 -aan 그대로라 부정사와 같은 begaan 이 된다. 수동 kunnen worden begaan 이 조문의 꼴.

쉬운 예

Hij heeft een fout begaan.

그는 잘못을 저질렀다.

실무 예

Het feit is begaan op Nederlands grondgebied.

그 범행은 네덜란드 영토에서 저질러졌다.

원문

> Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. — art. 51 lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 범죄는 자연인과 법인이 저지를 수 있다.

문형

kunnen worden + 과거분사

~될 수 있다(조동사 + 수동)

1. kunnen(조동사) + worden(수동 조동사) + 과거분사 — 세 동사가 끝에 모인다.
2. 주문장에서는 kunnen 만 둘째 자리에 서고 worden begaan 이 끝으로 간다.
3. 행위자는 door 로 뒤에 붙인다: door natuurlijke personen.

Een straf kan worden opgelegd door de rechter.

형벌은 법관이 부과할 수 있다.

Kan deze overeenkomst worden ontbonden?

이 계약은 해제될 수 있는가?

한국이라면? ≠ 법인의 범죄능력 · 형법 제2조

한국 형법 제2조는 「죄를 범한 내국인과 외국인」이라고 사람을 적고 법인을 따로 말하지 않는다. 네덜란드 Sr 51 1항은 자연인과 법인이 범죄를 저지를 수 있다고 명문으로 적는다.

독일어와 비교 = begehen

같은 짜임(be- + gaan/gehen)이고 둘 다 ge- 없는 과거분사(begaan / begangen).

r.o. 3.5

straffen ['strɑfə(n)] 벌하다 ★★★

조문어 **straffen** | 일상·강의 **straffen** | NL

명사 straf(형벌)의 동사. 약변화다 — 어간 straf 가 무성음 f 로 끝나서 과거 strafte, 과거분사 gestraft 로 -te/-t 를 붙인다. 형법 조문의 정형 「wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste …」(최고 ~의 자유형에 처한다)가 이 동사다. 네덜란드어 bestraffen 도 있다(공식 낱말 목록).

쉬운 예

De rechter straft de dader.

법관이 행위자를 벌한다.

실무 예

Poging wordt lichter gestraft dan het voltooide misdrijf.

미수는 기수보다 가볍게 처벌된다.

원문

Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. — art. 300 lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07

폭행은 3년 이하의 자유형 또는 제4범주의 벌금에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mishandeling	주어 — 죄명(관사 없이)	폭행은
wordt gestraft	수동 — worden + 과거분사 (약변화 ge-…-t)	처벌된다
met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren	형 ① — met + 형, ten hoogste = 「최고」	3년 이하의 자유형으로
of geldboete van de vierde categorie.	형 ② — 벌금 범주(Sr 23)	또는 제4범주의 벌금으로

문형

wordt gestraft met + 형

~에 처한다(형법 조문의 정형)

1. 죄명이나 「Hij die …」(~한 자)가 주어, 동사는 수동 wordt gestraft.
2. 형은 met 뒤에: met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, met geldboete van de vierde categorie.
3. 형이 둘이면 of 로 잇는다. 벌금 범주는 Sr 23 이 정한다(1장 boete).

> Diefstal wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.
> 절도는 4년 이하의 자유형에 처한다.
>
> Hoe wordt poging gestraft?
> 미수는 어떻게 처벌되는가?

문법 N3 · 약변화 -te / -de — 어간 끝소리로 가른다

~~strafde, gestrafd~~ (표기 오류)

strafte, gestraft

약변화 과거는 어간이 무성음(t·k·f·s·ch·p — 't kofschip)으로 끝나면 -te, 그 밖에는 -de 다: straffen → strafte, bepalen → bepaalde. 기준은 부정사 -en 앞 어간의 끝소리 — verhuizen 은 어간 verhuiz- 의 z(유성음)라 verhuisde(공식 낱말 목록). 단독 어간 verhuis 의 [s]로 재지 않는다.

한국이라면? ≠ 폭행 · 형법 제260조

한국 제260조 ①은 「폭행을 가한 자는 … 처한다」로 사람을 주어로 한 능동문이고, 네덜란드 Sr 300 1항은 죄명 Mishandeling 을 주어로 한 수동문(wordt gestraft)이다. 벌금은 한국이 금액, 네덜란드가 범주(categorie)다.

독일어와 비교 ≠ bestrafen

독일어로 「벌하다」는 bestrafen 이다. 독일어 straffen 은 「당기다·조이다」라는 다른 동사다(가짜 친구 상자).

---

r.o. 3.6

opleggen ['ɔplɛɣə(n)] (형벌·의무를) 부과하다 ★★★

조문어 **opleggen** | 일상·강의 **opleggen** | NL | 분리동사 **legt … op**

op + leggen(놓다): 「위에 놓다 → 지우다」. 1장 boete 의 문형 een boete opleggen 이 이 동사다. 약변화 분리동사 — 과거 legde op, 과거분사 opgelegd(ge- 가 가운데). Sr 9 3항은 자유형·사회봉사형과 함께 벌금을 부과할 수 있다고 적는다.

쉬운 예

De rechter legt een boete op.
법관이 벌금을 부과한다.

실무 예

Aan de verdachte is een taakstraf van zestig uur opgelegd.
피고인에게 60시간의 사회봉사형이 부과되었다.

원문

> In het geval gevangenisstraf, hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, of een taakstraf wordt opgelegd, kan

tevens een geldboete worden opgelegd. — art. 9 lid 3 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07

자유형, 구류(대체 구류는 제외한다) 또는 사회봉사형이 부과되는 경우에는 벌금을 함께 부과할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
In het geval	조건절 머리 — 「~하는 경우에」(접속사 없이 명사로)	~하는 경우에는
gevangenisstraf, hechtenis,	조건절 주어 ①② — 관사 없이 형의 이름	자유형, 구류
vervangende hechtenis daaronder niet begrepen,	삽입 — 「대체 구류는 그 안에 들지 않는다」	(대체 구류는 제외한다)
of een taakstraf wordt opgelegd,	주어 ③ + 조건절 수동 — 종속절이라 opgelegd 가 끝	또는 사회봉사형이 부과되는
kan tevens een geldboete worden opgelegd.	주문장 — kan 이 둘째 자리, worden opgelegd 가 끝(tevens = 「함께」)	벌금을 함께 부과할 수 있다

문형

iemand een straf opleggen

누구에게 형을 부과하다

1. 부과받는 사람은 목적어 또는 aan: de verdachte / aan de verdachte.
2. 주문장 현재: legt … op. 과거: legde … op. 완료: heeft … opgelegd.
3. 수동이 조문의 기본꼴이다: wordt opgelegd, kan worden opgelegd.

Het hof legde een lagere straf op dan de rechtbank.

항소법원은 지방법원보다 가벼운 형을 부과했다.

Welke straf heeft de rechter opgelegd?

법관은 어떤 형을 부과했는가?

문법 N3 · 분리동사의 과거 — legde op

~~De rechter oplegde een boete.~~ (비문)

De rechter legde een boete op.

분리동사의 과거형도 주문장에서는 앞토가 떨어진다: legde … op. 붙은 꼴 oplegde 는 종속절에서만 쓴다(… dat de rechter een boete oplegde). 과거분사는 ge- 가 가운데 낀 opgelegd, te 부정사는 op te leggen(7장 toerekenen 과 같은 짜임).

한국이라면? ≠ 형의 종류 · 형법 제41조

한국 제41조는 형의 종류 아홉 가지(「사형」 부터 「몰수」 까지)를 열거하고, 네덜란드 Sr 9 는 주형·부가형을 나눈 뒤 3항에서 벌금을 다른 형과 함께 부과할 수 있다고 적는다. 네덜란드에는 사형이 없다.

독일어와 비교 ≠ auferlegen / verhängen

형벌을 「부과하다」 는 독일어로 verhängen(eine Strafe verhängen)이 흔하다. auferlegen 은 의무·비용을 지울 때 쓴다.

---

r.o. 3.7

wegnemen ['wɛxnemən] 가져가다, (절도의) 절취하다 ★★★

조문어 **wegnemen** | 일상·강의 **wegnemen** | NL | 분리동사 **neemt … weg**

weg(저쪽으로) + nemen(잡다). 절도 조문(Sr 310)의 행위 동사다 — 「enig goed … wegneemt」. 강변화 분리동사: 과거 nam weg, 과거분사 weggenomen. 조문에서는 관계절 「Hij die … wegneemt」 안에 있어 붙은 채 끝에 온다.

쉬운 예

Iemand heeft mijn fiets weggenomen.

누가 내 자전거를 가져갔다.

실무 예

De verdachte nam de portemonnee uit de tas weg.

피고인은 가방에서 지갑을 꺼내 가져갔다.

원문

> Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. — art. 310 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 전부 또는 일부가 타인에게 속하는 재물을 위법하게 자기 것으로 하려는 목적으로 가져간 자는 절도죄로 4년 이하의 자유형 또는 제4범주의 벌금에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hij die enig goed	주어 + 관계절 시작 — enig goed = 「어떤 재물」(2장 goed)	재물을 ~한 자는
dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort	goed 를 꾸미는 관계절(het 명사 → dat) — toebehoren aan = 「~에 속하다」	전부 또는 일부가 타인에게 속하는
wegneemt,	첫 관계절의 정동사 — 분리동사가 종속절이라 붙은 채	가져간
met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen,	목적 — oogmerk = 「목적」, zich toe-eigenen 의 te 부정사 (toe te eigenen)	위법하게 자기 것으로 하려는 목적으로
wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft	주문장 수동 — 삽입구 als schuldig aan(「~죄로」)	절도죄로 처벌된다
met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren	형 ①	4년 이하의 자유형
of geldboete van de vierde categorie.	형 ②	또는 제4범주의 벌금으로

Hij die … wegneemt 와 met het oogmerk … 가 모두 주어에 붙은 꾸밈이다. 주문장 동사 wordt … gestraft 를 먼저 찾으면 「~한 자는 처벌된다」 가 뼈대로 보인다.

문형

met het oogmerk om … te + 부정사

~할 목적으로

1. oogmerk 는 「목적·의도」. 형법이 목적범을 적을 때 쓰는 말이다.
2. 목적의 내용은 om … te + 부정사로: om het zich toe te eigenen.
3. 분리동사의 te 부정사는 앞토와 동사 사이에 te 가 낀다: toe te eigenen, op te leggen.

Hij handelde met het oogmerk om zich te bevoordelen.
그는 자기 이익을 얻을 목적으로 행동했다.

Had hij het oogmerk om de zaak te verkopen?
그에게 그 물건을 팔 목적이 있었는가?

문법 N3 · 강변화 분리동사 — nam weg, weggenomen

~~heeft weggeneemd~~ (비문)

heeft weggenomen

nemen 은 강변화(nam · genomen)다. 앞토 weg 가 붙어도 변화는 같고 ge- 만 가운데 낀다: weggenomen. 과거 주문장 nam … weg, 종속절 … wegnam. 같은 짜임: aannemen → aangenomen, afnemen → afgenomen.

한국이라면? ≠ 절도 · 형법 제329조

한국 제329조는 「타인의 재물을 절취한 자」 한 마디로 구성요건을 적고, 네덜란드 Sr 310 은 wegnemen(가져감)과 oogmerk(불법영득의 목적)를 따로 적는다. 형은 한국 6년 이하, 네덜란드 4년 이하.

독일어와 비교 = wegnehmen

같은 짜임의 분리동사(weg + nemen / weg + nehmen)이고 둘 다 강변화다. 독일 형법의 절도 조문(§ 242)도 같은 동사를 쓴다.

---

r.o. 3.8

vernietigen [vərˈnitəɣə(n)] 취소하다 · (판결을) 파기하다 · 파괴하다 ★★★

조문어 **vernietigen** | 일상·강의 **vernietigen** | NL

ver- + nietig(무효인): 「무효로 만들다」. 민법에서는 법률행위의 취소(vernietigen), 소송에서는 원심 판결의 파기(vernietigt de uitspraak), 일상어로는 파괴다. 약변화이고 ver- 때문에 과거분사에 ge- 가 없다: vernietigde, vernietigd. 3:49 는 취소의 두 방법 — 재판 밖의 표시(buitengerechtelijke verklaring)와 판결 — 을 hetzij … hetzij 로 적는다.

쉬운 예

De brief is vernietigd.

그 편지는 파기되었다.

실무 예

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof.

(네덜란드) 대법원은 항소법원 판결을 파기한다.

원문

> Een vernietigbare rechtshandeling wordt vernietigd hetzij door een buitengerechtelijke verklaring, hetzij door een rechterlijke uitspraak. — art. 3:49 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 취소할 수 있는 법률행위는 재판 밖의 표시로 또는 법원의 재판으로 취소된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Een vernietigbare rechtshandeling	주어 — 형용사 vernietigbaar(취소할 수 있는, -baar)	취소할 수 있는 법률행위는
wordt vernietigd	수동 — ver- 동사라 과거분사에 ge- 없음	취소된다
hetzij door een buitengerechtelijke verklaring,	방법 ① — hetzij … hetzij(4장)	재판 밖의 표시로
hetzij door een rechterlijke uitspraak.	방법 ②	또는 법원의 재판으로

문형

-baar — vernietigbaar, afdwingbaar, overdraagbaar

~할 수 있는(동사 어간 + -baar)

1. 동사 어간에 -baar 를 붙이면 「~될 수 있는」 형용사가 된다: vernietigen → vernietigbaar.
2. 조문에 흔하다: overdraagbaar(양도할 수 있는, 2장 3:6), afdwingbaar(강제할 수 있는, 6:3), strafbaar(처벌되는).
3. 부정은 on- 또는 niet: onoverdraagbaar, niet afdwingbaar.

Deze rechtshandeling is vernietigbaar wegens bedrog.

이 법률행위는 사기 때문에 취소할 수 있다.

Is dit recht overdraagbaar?

이 권리는 양도할 수 있는가?

한국이라면? ≠ 취소 · 민법 제110조

한국 제110조 ①은 사기·강박에 의한 의사표시를 「취소할 수 있다」 고만 적고 취소의 방법을 따로 정하지 않는다. 네덜란드 3:49 는 재판 밖의 표시와 판결이라는 두 방법을 조문에 적는다.

독일어와 비교 ≠ anfechten / für nichtig erklären

독일 민법은 취소를 anfechten(Anfechtung)이라 한다. 네덜란드어 vernietigen 은 「무효로 만들다」 라는 글자 뜻으로 취소를 가리키고, 상급심이 원심을 파기할 때도 같은 동사를 쓴다.

---

r.o. 3.9

intreden ['ɪntredən] (효과·상태가) 발생하다 ★★

조문어 **intreden** | 일상·강의 **beginnen** | NL | 분리동사 **treedt … in**

in + treden(걷다): 「들어서다 → 발생하다」. 법적 상태(지체 verzuim, 효력)가 시작될 때 쓴다. 강변화 분리동사 — 과거 trad in, 과거분사 ingetreden, 완료 조동사 zijn(is ingetreden). 6:82 1항은 지체가 「최고(ingebrekestelling)로 발생한다」 고 적는다.

쉬운 예

Het verzuim is ingetreden.

지체가 발생했다.

실무 예

De werking van het vonnis treedt pas na betekening in.

판결의 효력은 송달 뒤에야 발생한다.

원문

Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. — art. 6:82 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

지체는 채무자가 이행에 합리적인 기간을 정한 서면 최고로 이행을 촉구받고 그 기간 안에 이행이 없을 때 발생한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het verzuim treedt in,	주문장 — 분리동사의 앞토 in 이 문장 끝(여기서는 쉼표 앞)	지체는 발생한다
wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld	시간절 — in gebreke stellen = 「최고하다」, 수동	채무자가 최고받을 때
bij een schriftelijke aanmaning	수단 — bij = 「~으로」	서면 최고로
waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming	관계절 — waarbij = 「그 안에서」, hem = 채무자에게	그 안에서 그에게 이행에 합리적인 기간이
wordt gesteld,	관계절 수동 술어 — 끝	정해지는
en nakoming binnen deze termijn uitblijft.	시간절 둘째 갈래 — 분리동사 uitblijven 이 종속절이라 붙음	그리고 그 기간 안에 이행이 없을 때

문형

in gebreke stellen

(채무자에게) 이행을 최고하다

1. gebrek 은 「결함·불이행」. iemand in gebreke stellen = 그를 불이행 상태에 놓다 → 최고하다.
2. 명사는 ingebrekestelling(최고). 한 낱말로 붙여 쓴다.
3. 수동: de schuldenaar wordt in gebreke gesteld. 6:82 1항의 꼴.

De schuldeiser heeft de schuldenaar schriftelijk in gebreke gesteld.
채권자는 채무자에게 서면으로 최고했다.

Is de huurder al in gebreke gesteld?
임차인에게 이미 최고했는가?

문법 N3 · 완료 조동사 zijn — is ingetreden

~~Het verzuim heeft ingetreden.~~ (비문)

Het verzuim is ingetreden.

상태의 변화·시작을 뜻하는 자동사는 완료에 zijn 을 쓴다: intreden, ontstaan, vervallen, worden, blijven(공식 낱말 목록의 조동사 칸). 목적어를 가지는 동사는 대개 hebben(heeft opgelegd) — 다만 nakomen 은 zijn 으로 적혀 있다. 둘 다 적힌 동사(opdragen·treden)는 뜻에 따라 갈린다.

한국이라면? ≠ 이행기와 이행지체 · 민법 제387조

한국 제387조 ①은 확정 기한이 있으면 「기한이 도래한 때로부터」 지체책임이 있다고 적어 최고가 필요 없다. 네덜란드 6:82 1항은 서면 최고를 지체의 원칙적 요건으로 두고, 6:83 이 최고 없이 지체가 발생하는 경우를 따로 적는다.

독일어와 비교 = eintreten

같은 짜임(in/ein + treden/treten)이고 뜻도 같다. 독일어판 3장의 eintreten(「일어나다」 일 때 sein)과 완료 조동사도 같다.

---

r.o. 3.10

verrichten [vəˈrɪxtən] (행위를) 하다, 수행하다 ★★

조문어 **verrichten** | 일상·강의 **doen** | NL

ver- + richten. 법률행위·일을 「하다」의 격식어로, 일상어 doen 자리에 선다: een rechtshandeling verrichten. 약변화인데 어간이 t 로 끝나 과거형에 t 가 겹친다(verrichtte), 과거분사는 ver- 때문에 ge- 없이 verricht — 현재 3인칭과 글자가 같다. 3:32 1항은 모든 자연인이 법률행위를 할 능력이 있다고 적는다.

쉬운 예 Hij verricht zijn werk goed.
그는 자기 일을 잘 한다.

실무 예

De minderjarige heeft de rechtshandeling zonder toestemming verricht.

미성년자는 동의 없이 그 법률행위를 했다.

원문

> Iedere natuurlijke persoon is bekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen, voor zover de wet niet anders bepaalt. — art. 3:32 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 모든 자연인은 법률행위를 할 능력이 있다. 법률이 달리 정하지 않는 한 그렇다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Iedere natuurlijke persoon	주어 — iedere = 「모든」 (de 명사 앞 -e)	모든 자연인은
is bekwaam tot	정동사 + 형용사 — bekwaam tot = 「~할 능력이 있는」	~할 능력이 있다
het verrichten van rechtshandelingen,	부정사 명사화(2장) — het verrichten van = 「~을 하는 것」	법률행위를 하는 것
voor zover de wet niet anders bepaalt.	한정절 — voor zover(4장), bepaalt가 끝	법률이 달리 정하지 않는 한

문형

bekwaam zijn tot + 명사(화된 부정사)

~할 능력이 있다

1. bekwaam 은 「능력이 있는」. 무엇을 할 능력인지는 tot + het + 부정사로.
2. 명사 onbekwaamheid(무능력), onbekwame(무능력자 — 3:32 2항).
3. 반대말은 onbekwaam. 3:32 2항은 무능력자의 법률행위를 원칙적으로 vernietigbaar(취소할 수 있는)로 적고, 둘째 문장에서만 nietig(무효)라 한다 — 4장 echter.

Een minderjarige is beperkt bekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen.

미성년자는 법률행위를 할 능력이 제한된다.

Is de vennootschap bekwaam tot het aangaan van deze overeenkomst?

그 회사는 이 계약을 맺을 능력이 있는가?

문법 N3 · 어간이 t 로 끝나면 — verrichtte, verricht

~~verrichte (과거)~~ (표기 오류)

verrichtte (과거) · verricht (과거분사)

어간이 t 로 끝나는 약변화 동사는 과거에 -te 를 더 붙여 tt 가 된다: verrichten → verrichtte, aantasten → tastte aan(2장 3:40). 과거분사는 t 하나(verricht) — ver- 라 ge- 도 없어 현재 3인칭 verricht 와 같은 글자다. 공식 낱말 목록으로 확인했다.

---

r.o. 3.11

bepalen [bəˈpalə(n)] 정하다, 규정하다 ★★★

조문어 **bepalen** | 일상·강의 **bepalen** | NL

조문이 자기 자신을 가리킬 때 쓰는 동사다 — 「voor zover de wet niet anders bepaalt」(법률이 달리 정하지 않는 한), 「tenzij de wet anders bepaalt」(1장 Rv 152). 약변화: bepaalde, bepaald(be- 라 ge- 없음). 명사 bepaling(규정)은 -ing 이라 de. 5:3 은 소유자가 물건의 모든 구성 부분(bestanddelen)의 소유자라고 적는다.

쉬운 예

De wet bepaalt wie bevoegd is.

법률이 누가 관할을 가지는지 정한다.

실무 예

Partijen hebben in het contract een termijn van dertig dagen bepaald.

당사자들은 계약에 30일의 기간을 정했다.

원문

Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak eigenaar van al haar bestanddelen. — art. 5:3 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

법률이 달리 정하지 않는 한, 물건의 소유자는 그 모든 구성 부분의 소유자다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Voor zover de wet niet anders bepaalt,	한정절 — 첫 자리, bepaalt 가 끝	법률이 달리 정하지 않는 한
is de eigenaar van een zaak	주문장 정동사 is 가 종속절 바로 뒤, 주어는 그 뒤	물건의 소유자는
eigenaar	술어 명사 — 관사 없이	소유자다
van al haar bestanddelen.	haar = de zaak(여성 명사를 haar 로 받는다 — 2장)	그 모든 구성 부분의

문형

voor zover de wet niet anders bepaalt

법률이 달리 정하지 않는 한(유보의 상투 표현)

1. 조문 머리나 끝에 붙어 다른 조문의 특칙을 받아들이는 유보다. 뜻은 「원칙은 이렇고, 예외는 다른 조문이 정한다」.
2. tenzij de wet anders bepaalt 와 거의 같은 자리에 쓴다. voor zover 는 「~하는 한」, tenzij 는 「~이 아니면」(4장).
3. 첫 자리에 오면 주문장 정동사가 바로 뒤(V2): Voor zover …, is de eigenaar …

Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de huurder verplicht de huur maandelijks te betalen.

법률이 달리 정하지 않는 한 임차인은 차임을 매달 지급할 의무가 있다.

Wat bepaalt de wet over de termijn?

기간에 관하여 법률은 무엇을 정하는가?

독일어와 비교 = bestimmen

뜻이 같고 둘 다 be- 로 시작해 과거분사에 ge- 가 없다(bepaald / bestimmt).

---

r.o. 3.12

toepassen ['tupɑsən] 적용하다 ★★★

조문어 **toepassen** | 일상·강의 **toepassen** | NL | 분리동사 **past … toe**

toe + passen(맞추다): 「~에 맞추어 쓰다 → 적용하다」. 명사 toepassing(적용)이 4장의 「is niet van toepassing」(적용되지 않는다)이다. 약변화 분리동사: paste toe, toegepast. Sr 1 2 항은 범행 뒤 법이 바뀌면 「피고인에게 가장 유리한 규정」을 적용한다고 적는다 — 수동 worden … toegepast.

쉬운 예

De rechter past de wet toe.

법관이 법률을 적용한다.

실무 예

Het hof heeft het verkeerde artikel toegepast.

항소법원은 잘못된 조문을 적용했다.

원문

Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast. — art. 1 lid 2 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07

범행 시점 뒤에 법률이 바뀌면 피고인에게 가장 유리한 규정을 적용한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Bij verandering in de wetgeving	첫 자리 — bij = 「~의 경우에」	법률이 바뀌는 경우에
na het tijdstip waarop het feit begaan is,	시점 + 관계절(begaan is — be- 동사의 과거분사, 완료 수동)	범행 시점 뒤에
worden	주문장 정동사(수동 조동사, 복수) — 둘째 자리	~된다
de voor de verdachte gunstigste bepalingen	주어 — 관사와 명사 사이에 전치사구 + 최상급(gunstigste)	피고인에게 가장 유리한 규정이
toegepast.	과거분사 — 분리동사 toe-ge-past, 문장 끝	적용

문형

van toepassing zijn (op)

(~에) 적용되다

1. 동사 toepassen 의 명사 toepassing 을 써서 「적용 중에 있다」: is van toepassing.
2. 대상은 op 으로: is van toepassing op deze zaak.
3. 부정 is niet van toepassing 이 4장의 예외 표지다. 준용은 van overeenkomstige toepassing(2장).

Deze regeling is van toepassing op alle werknemers.
이 규정은 모든 근로자에게 적용된다.

Is het oude recht nog van toepassing?
옛 법이 아직 적용되는가?

문법 N3 · 약변화 분리동사 — paste toe, toegepast

~~heeft getoepast~~ (비문)

heeft toegepast

passen 은 약변화(어간 끝 s → -te): paste, gepast. 앞토 toe 가 붙으면 ge- 가 가운데 낀다: toegepast. 7장 toerekenen → toegerekend 과 같은 짜임이다. 주문장 과거: paste … toe. 종속절: … toepaste.

한국이라면? ≠ 범죄의 성립과 처벌 · 형법 제1조

한국 제1조 ②는 범죄 후 법률이 바뀌어 죄가 되지 않거나 형이 가벼워지면 「신법(新法)에 따른다」고 적고, 네덜란드 Sr 1 2항은 가장 유리한 규정을 적용한다고 적는다. 유리함을 기준으로 하는 점이 같고, 한국은 두 경우를 열거한다.

독일어와 비교 ≠ anwenden

독일어 anwenden 도 분리동사지만 과거분사가 둘이다(angewandt·angewendet). 네덜란드어 toegepast 는 하나.

---

r.o. 3.13

zich schuldig maken [zɪx ˈsxʏldəx ˈmakən]

(범죄를) 범하다(글자 그대로 「자기를 유죄로 만들다」) ★★★

조문어 **zich schuldig maken aan** NL

재귀대명사 zich + 형용사 schuldig(유죄인, 7장 schuld 의 형용사) + maken(만들다). 「zich schuldig maken aan + 범죄」 = 그 범죄를 범하다. 재귀대명사는 주어에 맞춘다(ik maak me, hij maakt zich). maken 은 약변화(maakte, gemaakt). Sr 2 는 네덜란드 형법이 「네덜란드에서 범죄를 범한 모든 사람」에게 적용된다고 적는다.

쉬운 예

Hij maakt zich schuldig aan diefstal.

그는 절도를 범한다.

실무 예

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting.

피고인은 사기를 범했다.

원문

> De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt. — art. 2 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 네덜란드 형법은 네덜란드에서 어떤 범죄든 범한 모든 사람에게 적용된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De Nederlandse strafwet	주어	네덜란드 형법은
is toepasselijk op	정동사 + 형용사 — toepasselijk op = 「~에 적용되는」	~에 적용된다

ieder die zich in Nederland	ieder(모든 사람) + 관계절 시작 — 재귀 zich 가 일찍 나온다	네덜란드에서 ~한 모든 사람
aan enig strafbaar feit schuldig maakt.	관계절 끝 — aan + 범죄, 형용사 schuldig + 정동사 maakt 가 절 끝의 술어(2장 een strafbaar feit)	어떤 범죄든 범한

문형

zich schuldig maken aan + 범죄

~을 범하다

1. 범죄 이름은 aan 뒤에 관사 없이: aan diefstal, aan oplichting, aan een strafbaar feit.
2. 완료형은 hebben + gemaakt: heeft zich schuldig gemaakt aan …
3. 판결의 유죄 선고에서 같은 형용사를 본다: wordt schuldig verklaard aan(~죄로 유죄를 선고받는다).

Wie maakt zich schuldig aan mishandeling?

누가 폭행을 범하는가?

De rechtspersoon heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift.

그 법인은 문서위조를 범했다.

문법 N3 · 재귀대명사 — zich 는 3인칭, 나는 me

~~Ik maak zich schuldig aan diefstal.~~ (비문)

Ik maak me schuldig aan diefstal.

zich 는 3인칭(hij·zij·het·zij 복수·u)에만 쓴다. 1인칭은 me/mij, 2인칭은 je. 관계절 「ieder die zich … schuldig maakt」 의 zich 는 3인칭 ieder 를 받는다. 7장 zich voegen, 2장 zich openbaren 도 같다.

한국이라면? ≠ 국내범 · 형법 제2조

한국 제2조는 「대한민국영역내에서 죄를 범한 내국인과 외국인에게 적용한다」 고 사람을 둘로 나누어 적고, 네덜란드 Sr 2 는 ieder(모든 사람) 하나로 적는다. 속지주의라는 내용은 같다.

독일어와 비교 = sich schuldig machen

독일어에도 같은 재귀 표현이 있다(sich eines Verbrechens schuldig machen — 2격). 네덜란드어는 aan 으로 받는다.

r.o. 3.14

nakomen ['nakomə(n)] (채무를) 이행하다 ★★★

조문어 **nakomen** | 일상·강의 **nakomen** | NL | 분리동사 **komt … na**

na(뒤에) + komen(오다): 「약속을 따라가다 → 이행하다」. 민법 제6권의 중심 동사이고 명사 nakoming(이행)도 조문에서 자주 만난다. 강변화 분리동사 — 과거 kwam na, 과거분사 nagekomen. 공식 낱말 목록은 완료 조동사를 zijn 으로 적고, 조문은 수동 「de verbintenis is nagekomen」(채무가 이행되었다) 꼴로 쓴다.

쉬운 예

Hij komt zijn belofte na.

그는 약속을 지킨다.

실무 예

De verkoper is zijn verbintenis niet nagekomen.

매도인은 자기 채무를 이행하지 않았다.

원문

> Indien geen tijd voor de nakoming is bepaald, kan de verbintenis terstond worden nagekomen en kan terstond nakoming worden gevorderd. — art. 6:38 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 이행 시기가 정해지지 않았으면 채무는 즉시 이행될 수 있고 즉시 이행을 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Indien geen tijd voor de nakoming is bepaald,	조건절 — 완료 수동 is bepaald 가 끝	이행 시기가 정해지지 않았으면
kan de verbintenis	주문장 ① — 조동사 kan 이 종속절 바로 뒤(V2), 주어는 그 뒤	채무는 ~할 수 있고
terstond worden nagekomen	terstond = 「즉시」 + 수동 부정사(na-ge-komen)가 끝	즉시 이행될
en kan terstond nakoming worden gevorderd.	주문장 ② — 같은 짜임, 동사 명사 nakoming	즉시 이행을 청구할 수 있다

문형

een verbintenis nakomen

채무를 이행하다

1. 목적어는 verbintenis·verplichting·afspraak: zijn verplichtingen nakomen.
2. 주문장 현재: komt … na. 완료: is … nagekomen. 종속절: … nakomt.

3. 이행하지 않음은 niet nakomen 또는 명사 tekortkoming(7장 6:74).

De huurder komt zijn verplichtingen niet na.
임차인은 자기 의무를 이행하지 않는다.

Is de verkoper de overeenkomst nagekomen?
매도인은 계약을 이행했는가?

문법 N3 · 동사와 그 명사 — nakomen, nakoming

~~de nakomen van de verbintenis~~ (비문)

de nakoming van de verbintenis / het nakomen van de verbintenis

동사 어간 + -ing 으로 명사를 만든다: nakomen → nakoming(de), toepassen → toepassing, vernietigen → vernietiging. 부정사를 그대로 명사로 쓰면 het 이다(2장 het houden). 둘을 섞은 de nakomen 은 비문.

한국이라면? ≠ 이행기와 이행지체 · 민법 제387조

한국 제387조 ②는 기한이 없는 채무는 「이행청구를 받은 때로부터」 지체책임이 있다고 적는다. 네덜란드 6:38 은 기한이 없으면 즉시 이행·청구할 수 있다고 적고, 지체는 6:82 의 최고로 발생한다.

독일어와 비교 ≠ erfüllen

독일어 「채무를 이행하다」 는 erfüllen(Erfüllung)이고 분리동사가 아니다. 네덜란드어 nakomen(na + komen)은 분리동사다. 독일어 nachkommen 은 「따라오다·요구에 응하다」 에 가깝다.

---

r.o. 3.15

opeisen ['ɔpɛisən] (반환을) 청구하다, 내놓으라고 요구하다 ★★

조문어 **opeisen** | 일상·강의 **terugvragen** | NL | 분리동사 **eist … op**

op + eisen(요구하다). 소유자의 반환 청구(5:2)에 쓰는 동사다. 약변화 분리동사: eiste op, 과거분사 opgeëist — e 가 셋 이어지지 않도록 분음 부호(trema)를 찍는다(공식 낱말 목록). te 부정사 op te eisen 이 5:2 의 꼴.

쉬운 예 Zij eist haar geld op.
그녀는 자기 돈을 내놓으라고 요구한다.

실무 예 De eigenaar heeft de auto bij de garage opgeëist.
소유자는 그 자동차를 정비소에서 반환 청구했다.

원문

> De eigenaar van een zaak is bevoegd haar van een ieder die haar zonder recht houdt, op te eisen. — art. 5:2 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 물건의 소유자는 권리 없이 그것을 점유하는 누구에게서든 그것의 반환을 청구할 권한이 있다.

문형

bevoegd zijn (om) … te + 부정사

~할 권한이 있다

1. bevoegd 는 「권한이 있는」. 무엇을 할 권한인지는 te 부정사로 끝에.
2. 분리동사의 te 부정사는 te 가 가운데: op te eisen, toe te rekenen(7장).
3. 명사 bevoegdheid(권한 — 6:265 「de bevoegdheid tot ontbinding」).

De curator is bevoegd de goederen te verkopen.
파산관재인은 그 재산을 팔 권한이 있다.

Is de huurder bevoegd de zaak op te eisen?
임차인이 그 물건의 반환을 청구할 권한이 있는가?

문법 N3 · 분음 부호 — opgeëist

~~opgeeist~~ (표기 오류)

opgeëist

ge- 뒤에 모음 e 로 시작하는 어간이 오면 ee 가 한 소리로 읽히지 않도록 분음 부호를 찍는다: opgeëist, geëist, geërfd. 1장 bewijs 의 ij 가 아니라 e 를 둘로 가르는 표시다. 공식 낱말 목록의 과거분사 칸이 opgeëist 다.

한국이라면? ≠ 소유물반환청구권 · 민법 제213조

한국 제213조는 소유자가 「반환을 청구할 수 있다」 고 적고 단서에서 점유할 권리가 있는 점유자의 거부를 적는다. 네덜란드 5:2 는 권리 없이(zonder recht) 점유하는 자를 상대로 한정해 청구권을 적는다.

독일어와 비교 ≠ herausverlangen

독일 민법의 소유물반환청구(§ 985)는 herausverlangen 으로 쓴다. 네덜란드어 opeisen 은 op + eisen(요구하다).

---

r.o. 3.16 **opdragen** ['ɔbdraɣən] **(임무를) 맡기다, 위임하다** ★★

조문어 **opdragen** | 일상·강의 **opdragen** | NL | 분리동사 **draagt … op**

op + dragen(지다): 「짊어지게 하다 → 맡기다」. 헌법이 사법권을 법원에 「맡긴다」고 할 때 쓴다(Gw 112). 강변화 분리동사 — 과거 droeg op, 과거분사 opgedragen. 완료 조동사는 공식 낱말 목록이 hebben/zijn 둘로 적는다. 조문의 「is opgedragen」은 수동(맡겨져 있다) 꼴이다.

쉬운 예

De baas draagt mij het werk op.

상사가 나에게 그 일을 맡긴다.

실무 예

De rechter heeft de deskundige een onderzoek opgedragen.

법관은 감정인에게 조사를 맡겼다.

원문

Aan de rechterlijke macht is opgedragen de berechting van geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen. –

art. 112 lid 1 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07

사법부에 민사상 권리와 채권에 관한 분쟁의 재판이 맡겨져 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Aan de rechterlijke macht	첫 자리 — 「사법부에」 (aan = 받는 쪽)	사법부에
is opgedragen	정동사 is + 과거분사 — 완료 수동(상태), 둘째 자리	맡겨져 있다
de berechting van geschillen	주어 — 정동사 뒤로 밀렸다 (berechting = 재판)	분쟁의 재판이
over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen.	어떤 분쟁인지	민사상 권리와 채권에 관한

문형

aan X is opgedragen Y

X 에 Y 가 맡겨져 있다(권한 배분 문형)

1. 받는 쪽을 aan 으로 첫 자리에 두고 정동사 is 가 둘째, 긴 주어(Y)는 뒤로.
2. 같은 틀의 Gw 113 1항: Aan de rechterlijke macht is voorts opgedragen de berechting van strafbare feiten.
3. 능동으로 바꾸면 De wet draagt de berechting aan de rechter op.

Aan de notaris is de opmaak van de akte opgedragen.

공증인에게 증서 작성이 맡겨져 있다.

> Aan wie is het toezicht opgedragen?
> 감독은 누구에게 맡겨져 있는가?

한국이라면? — 문법 기능 대조: 수동과 「처한다」, 조동사와 「~할 수 있다」

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 이 장의 대조는 동사 꼴이다 — 네덜란드 조문은 수동(wordt gestraft)·조동사(kan worden)·분리동사(treedt … in)로 쓰고, 한국 조문은 「~한 자는 … 에 처한다」 「~할 수 있다」로 쓴다. 판정은 조문 문언 비교다.

	네덜란드	한국	차이
≠	worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast (Sr 1 lid 2)	신법(新法)에 따른다 (형법 제1조 ②)	네덜란드는 수동(worden … toegepast)으로 규정을 주어로 삼고, 한국은 「신법(新法)에 따른다」로 능동이다. 유리한 법을 적용한다는 내용은 같다.
≠	ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt (Sr 2)	대한민국영역내에서 죄를 범한 내국인과 외국인 (형법 제2조)	네덜란드는 재귀동사 관계절(zich … schuldig maakt), 한국은 관형절 「죄를 범한」. 네덜란드 ieder 하나를 한국은 내국인·외국인 둘로 적는다.
≠	Mishandeling wordt gestraft met … (Sr 300 lid 1)	폭행을 가한 자는 … 처한다 (형법 제260조 ①)	네덜란드는 죄명을 주어로 한 수동, 한국은 ~한 자는 … 처한다 하는 능동. 네덜란드 형법 조문의 수동은 거의 모두 이 꼴이다 — 이 책이 센 것은 아니다.
≠	Hij die enig goed … wegneemt, … wordt gestraft (Sr 310)	타인의 재물을 절취한 자는 … 처한다 (형법 제329조)	관계절 안의 분리동사 wegneemt 가 붙은 채 절 끝에 서고, 한국은 관형절 「절취한」이 명사 앞에 선다. 동사의 자리가 반대다.
≠	Een vernietigbare rechtshandeling wordt vernietigd hetzij … hetzij … (3:49)	사기나 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다 (민법 제110조 ①)	네덜란드는 수동 wordt vernietigd 로 취소의 방법을 적고, 한국은 「취소할 수 있다」로 가능성만 적는다.

≠	Het verzuim treedt in, wanneer … (6:82 lid 1)	채무자는 이행청구를 받은 때로부터 지체책임이 있다 (민법 제387조 ②)	네덜란드는 지체(verzuim)를 주어로 분리동사 treedt … in(발생한다), 한국은 채무자를 주어로 「지체책임이 있다」.
≠	ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer … (6:265 lid 2)	상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 … 계약을 해제할 수 있다 (민법 제544조)	네덜란드는 해제권이 생긴다(ontstaat — zijn 완료 동사), 한국은 「해제할 수 있다」로 행위의 가능성을 적는다.

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다.

	네덜란드어	독일어	차이
=	ge- 없음: begaan · vernietigd · ontstaan	begangen · vernichtet · entstanden	be-·ver-·ont-(ent-) 앞가지 동사가 ge- 를 받지 않는 규칙은 두 언어가 같다.
≠	약변화 -te/-de ('t kofschip)	약변화 -te/-t 하나	독일어는 어간 끝소리와 무관하게 -te(sagte·kaufte). 네덜란드어는 무성음 뒤 -te, 유성음 뒤 -de(strafte · bepaalde).
≠	straffen (벌하다)	bestrafen (벌하다) · straffen (조이다)	같은 글자 straffen 의 뜻이 다르다 — 가짜 친구 상자.
=	분리동사 legt … op · opgelegd	legt … auf · aufgelegt	앞토가 떨어지고 ge- 가 가운데 끼는 짜임이 같다.
≠	nakomen (이행하다, 분리동사)	erfüllen (비분리)	채무 이행의 기본 동사가 네덜란드어는 분리동사, 독일어는 비분리동사다. 독일어 nachkommen 은 뜻이 다르다.

가짜 친구 · straffen — 네덜란드어는 「벌하다」, 독일어는 「조이다」

네덜란드어 straffen 은 「벌하다」 다. 형법 조문의 정형 「wordt gestraft met …」(Sr 300·310)가 이 동사이고, bestraffen 도 같은 뜻으로 쓴다(공식 낱말 목록에 둘 다 있다).

독일어에도 straffen 이 있지만 뜻이 「당기다·조이다」(die Haut straffen)다. 독일어로 「벌하다」는 bestrafen 이고, 독일 형법 조문의 정형은 「wird … bestraft」 다.

그래서 독일어를 먼저 배운 독자가 네덜란드어 straffen 을 보고 「조이다」로 읽거나, 거꾸로 네덜란드어 글에 독일어식 bestraffen 만 옳다고 여기기 쉽다. 네덜란드어에서는 straffen 이 기본꼴이고 bestraffen 도 쓴다.

명사도 다르다 — 네덜란드어 straf(형벌), 독일어 Strafe. 네덜란드어 straf 는 형용사(엄한 — een straffe wind)로도 쓰이지만, 법률문에서는 명사 straf(형벌)로 읽으면 된다.

요령 네덜란드어 조문의 gestraft 는 「처벌된다」. 독일어 조문의 bestraft 와 같은 자리다.

N3 hebben 냐 zijn 냐 — 완료 조동사

완료형은 hebben 또는 zijn + 과거분사다. 목적어를 가지는 동사는 hebben, 상태의 변화·이동을 뜻하는 자동사는 zijn 을 쓰는 것이 기본이고, 둘 다 쓰는 동사가 있다. 어느 쪽인지는 Woordenlijst 의 조동사 칸으로 확인한다.

- hebben: heeft gestraft, heeft opgelegd, heeft vernietigd, heeft toegepast, heeft begaan — 이 장의 타동사 대부분이 hebben 이다. 목적어를 가지는 nakomen 만 공식 낱말 목록이 zijn 으로 적는다(아래).
- zijn: is ontstaan, is ingetreden, is voortgevloeid, is vervallen(7장), is verjaard(7장). 상태가 바뀌는 자동사다.
- 공식 낱말 목록이 둘로 적는 동사: ontstaan, opdragen, treden, gaan(hebben/zijn). 이 책이 받은 법령 7개에서 ontstaan 은 is/zijn ontstaan 30곳, heeft/hebben ontstaan 0곳이었다 — 조문에서는 zijn 쪽만 보인다.
- nakomen 은 공식 낱말 목록이 zijn 으로 적는다. 조문의 「de verbintenis is nagekomen」 은 수동(이행되었다)이라 zijn 이 수동 조동사이기도 하다 — 두 해석이 겹치는 자리다.
- 수동의 완료는 zijn + 과거분사다(2장 1장 「is betekend」). 그래서 「is opgedragen」(Gw 112)은 「맡겨져 있다」라는 상태 수동으로 읽는다. worden + 과거분사(wordt gestraft)는 일어나는 수동.
- 조동사 kunnen·moeten·zullen 과 함께 쓰면 동사가 끝에 모인다: kan worden opgelegd, moet worden vergoed(7장). 완료형 안의 조동사는 과거분사 대신 부정사를 쓴다: heeft kunnen

betalen.

- 과거분사가 형용사 자리에 오면 관사 뒤에서 -e 를 받는다: de afgescheiden vruchten(2장), de bestreden uitspraak(Rv 419), het begane feit.
- zijn 과 hebben 자체도 불규칙이다: zijn — was · geweest, hebben — had · gehad. worden — werd · geworden. 부록 B 의 기본 동사 표에 있다.

표로 보기

조동사	동사(이 장)	조문의 예
hebben	straffen · opleggen · vernietigen · toepassen · begaan · bepalen · opeisen · verrichten	heeft … opgelegd / heeft … toegepast
zijn	ontstaan(조문 용례) · intreden · voortvloeien · nakomen	is ontstaan · is ingetreden
hebben/zijn	ontstaan · opdragen · treden · gaan	공식 낱말 목록의 표시 — 뜻·문맥에 따라
zijn (수동 상태)	is opgedragen · is bepaald · is nagekomen	Gw 112 · 6:38
worden (수동)	wordt gestraft · wordt vernietigd · worden toegepast	Sr 300 · 3:49 · Sr 1

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

De schuldeiser heeft — 타동사 → hebben
de schuldenaar in gebreke gesteld — 과거분사 gesteld 가 절 끝

en het verzuim is ingetreden.

상태 변화 자동사 → zijn · 분리동사 in-ge-treden

채권자는 채무자에게 최고했고, 지체가 발생했다.

De straf die het hof heeft opgelegd, — 관계절 — heeft opgelegd 가 끝
is — 주문장 정동사 — 수동 완료(zijn)
door de Hoge Raad — 행위자 door

vernietigd.

ver- 동사의 과거분사 — ge- 없음

항소법원이 부과한 형은 (네덜란드) 대법원이 파기했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Het verzuim heeft ingetreden.~~	Het verzuim is ingetreden.	intreden 은 상태 변화 자동사 — zijn.
~~De rechter is een boete opgelegd.~~	De rechter heeft een boete opgelegd.	opleggen 은 타동사 — hebben. is opgelegd 는 「부과되어 있다」(수동)로 뜻이 바뀐다.
~~Hij heeft gekund betalen.~~	Hij heeft kunnen betalen.	조동사는 완료형에서 과거분사 대신 부정사(kunnen)를 쓴다.
~~De verbintenis heeft nagekomen.~~	De verbintenis is nagekomen.	조문의 꼴은 수동 상태 is nagekomen. 능동이면 사람이 주어다: De schuldenaar is zijn verbintenis nagekomen.

N3 강변화와 약변화 — 과거형과 과거분사 만들기

약변화는 어간에 -te/-de(과거)와 ge-…-t/-d(과거분사)를 붙인다. 강변화는 모음이 바뀌고 과거분사가 -en 으로 끝난다. 강세 없는 앞가지 be-·ver-·ont-·her-·ge-·er- 가 붙은 동사는 과거분사에 ge- 를 받지 않는다. 꼴은 모두 Woordenlijst 의 활용표로 확인한다.

- 약변화 — 어간이 무성음 t·k·f·s·ch·p 로 끝나면 -te/-t(straffen → strafte · gestraft, toepassen → paste toe · toegepast), 그 밖에는 -de/-d(bepalen → bepaalde · bepaald, vernietigen → vernietigde · vernietigd). 네덜란드 학교 문법은 이 자음들을 ’t kofschip 이라는 낱말로 외운다.
- 기준은 부정사 -en 앞 어간의 끝소리다. verhuizen 은 어간 verhuiz- 가 유성음 z 라 verhuisde 다(공식 낱말 목록) — 단독 어간 verhuis 의 끝이 [s]로 들리는 것을 대입하면 틀린다. 어간이 이미 t·d 로 끝나면 글자가 겹친다: verrichten → verrichtte, aantasten → tastte aan.
- 강변화 — 모음이 바뀐다: gelden → gold · gegolden, nemen → nam · genomen(wegnemen → nam weg · weggenomen), treden → trad · getreden, dragen → droeg · gedragen, komen → kwam · gekomen, staan → stond · gestaan. 어느 모음으로 바뀌는지는 규칙이 없어 외운다.
- ge- 를 받지 않는 강세 없는 앞가지: be-(begaan → begaan, bepalen → bepaald), ver-(vernietigd, verricht), ont-(ontstaan), her-(herzien → herzien), er-(erkennen → erkend),

ge-(gebeuren → gebeurd). 글자만 be- 로 시작하는 beven(떨다)은 앞가지가 아니라 gebeefd 다.

- 앞토가 떨어지는 분리동사는 ge- 가 가운데 낀다: opgelegd, toegepast, ingetreden, weggenomen, voortgevloeid. 앞토 뒤에 be-·ver- 가 오면 ge- 가 아예 없다: voorbereiden → voorbereid(7장).
- door-·over-·onder- 는 분리형과 비분리형이 따로 있는 동사가 있다 — overtreden(위반하다: overtrad · overtreden, 비분리) 과 overtreden(넘어가다: trad over · overgetreden, 분리)이 공식 낱말 목록에 표제 둘로 있다. 강세가 가른다(비분리는 어간에, 분리는 앞토에).
- begaan 은 be- 라 ge- 가 없고 강변화 과거분사가 -aan 그대로라 부정사와 글자가 같다. be- 강변화라고 늘 그런 것은 아니다(beginnen → begonnen). 자리로 가른다 — Hij kan een fout begaan(부정사) / kunnen worden begaan · is begaan(수동의 과거분사, Sr 51 1항 · Sr 1 2항 「het feit begaan is」).
- 과거형은 조문에 드물다. 조문은 현재형과 완료형으로 쓰고, 과거형은 판결의 사실 서술(De verdachte nam … weg)과 이야기에 쓴다. 이 책의 표제어 소리는 현재·과거·과거분사를 함께 읽어 준다.

표로 보기

부정사	과거(ik) · 과거분사	유형
straffen	strafte · gestraft	약변화 -te(f 무성음)
bepalen	bepaalde · bepaald	약변화 -de · be- 라 ge- 없음
verrichten	verrichtte · verricht	약변화, 어간 끝 t → tt
verhuizen	verhuisde · verhuisd	어간 verhuiz- 의 z(유성음) → -de
gelden	gold · gegolden	강변화
wegnemen	nam weg · weggenomen	강변화 분리동사
intreden	trad in · ingetreden	강변화 분리동사 · zijn
begaan	beging · begaan	강변화 · be- 라 부정사와 같은 꼴
ontstaan	ontstond · ontstaan	강변화 · ont-
overtreden (위반하다)	overtrad · overtreden	비분리 — 분리형 overtreden(넘어가다)은 다른 표제

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

De rechter strafte	de dader	en legde hem een boete op.
약변화 과거 -te	목적어	분리동사 과거 — legde … op

법관은 행위자를 벌하고 그에게 벌금을 부과했다.

Het feit is begaan	voordat	de nieuwe wet gold.
수동 완료 — be- 과거분사(부정사와 같은 글자)	시간 접속사 — 종속절	강변화 과거 gold 가 절 끝

그 범행은 새 법이 효력을 가지기 전에 저질러졌다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~strafde · gestrafd~~	strafte · gestraft	어간 끝 f 는 무성음 — -te/-t.
~~heeft gevernietigd~~	heeft vernietigd	ver- 동사는 ge- 를 받지 않는다.
~~De regel heeft geldde.~~	De regel heeft gegolden.	gelden 은 강변화 — gold · gegolden.
~~Hij heeft het feit gebegaan.~~	Hij heeft het feit begaan.	be- 동사의 과거분사는 begaan — 부정사와 같은 글자.

N3 분리동사 — 앞토는 어디로 가는가

앞토(op·toe·in·na·weg·voort 등)가 붙은 동사는 주문장에서 앞토가 떨어져 문장 끝으로 간다. 종속절에서는 정동사가 끝으로 가면서 앞토와 다시 붙는다. 과거분사는 ge- 가 가운데, te 부정사는 te 가 가운데 낀다. 강세는 앞토에 있다.

- 주문장 현재·과거: 앞토가 끝으로. De rechter legt een boete op. / De rechter legde een boete op. 목적어·부사가 모두 앞토 앞에 온다.
- 종속절: 붙어서 끝으로. … dat de rechter een boete oplegt. … tenzij uit de wet anders voortvloeit(Rv 30·150). Sr 310 의 「Hij die enig goed … wegneemt」 도 관계절이라 붙어 있다.
- 과거분사: ge- 가 가운데. opgelegd, toegepast, ingetreden, weggenomen, voortgevloeid, opgeëist(분음 부호). 앞토 뒤에 be-·ver- 가 오면 ge- 없음: voorbereid.

- te 부정사: te 가 가운데. op te leggen, toe te rekenen(7장), op te eisen(5:2), aan te tasten(2장 3:40), toe te eigenen(Sr 310).
- 조동사와 함께: 주문장에서 조동사가 둘째 자리, 분리동사는 붙은 부정사로 끝에. De rechter kan een boete opleggen. 수동: kan worden opgelegd.
- 강세는 앞토에: 'opleggen, 'toepassen, 'intreden(공식 낱말 목록 발음 칸). 비분리 동사는 어간에: ver'nietigen, be'palen, ont'staan. 같은 글자의 overtreden 은 강세로 분리·비분리가 갈린다.
- 앞토가 전치사와 같은 글자라 헛갈리기 쉽다. 「vloeit voort uit de wet」에서 voort 는 동사의 앞토, uit 는 전치사다. 「eist … op」의 op 도 앞토다. 동사 사전 꼴(voortvloeien, opeisen)을 떠올려 가른다.
- 명사형은 붙은 채 -ing: nakoming, toepassing, opeising, ingebrekestelling(in gebreke stellen 의 명사 — 세 낱말이 한 낱말로).

표로 보기

부정사	주문장 · 종속절	과거분사 · te 부정사
opleggen	legt … op · … oplegt	opgelegd · op te leggen
toepassen	past … toe · … toepast	toegepast · toe te passen
intreden	treedt … in · … intreedt	ingetreden · in te treden
nakomen	komt … na · … nakomt	nagekomen · na te komen
wegnemen	neemt … weg · … wegneemt	weggenomen · weg te nemen
voortvloeien	vloeit … voort · … voortvloeit	voortgevloeid · voort te vloeien
opeisen	eist … op · … opeist	opgeëist · op te eisen
opdragen	draagt … op · … opdraagt	opgedragen · op te dragen
toerekenen (7장)	rekent … toe · … toerekent	toegerekend · toe te rekenen

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

De rechter legt — 정동사 — 앞토 없이 둘째 자리
de verdachte een taakstraf — 목적어 둘 — 앞토 앞에
op, — 앞토 — 주문장 끝

omdat de wet dat toelaat.

종속절 — toelaat 가 붙은 채 끝

법관은 피고인에게 사회봉사형을 부과한다. 법률이 그것을 허용하기 때문이다.

De eigenaar is bevoegd | de zaak | op te eisen

bevoegd zijn … te | op te eisen 의 목적어 | te 가 가운데 낀 분리동사

van wie haar zonder recht houdt.

wie 절 — haar = de zaak(여성), houdt 가 끝

소유자는 권리 없이 물건을 점유하는 자에게서 그것의 반환을 청구할 권한이 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~De rechter oplegt een boete.~~	De rechter legt een boete op.	주문장에서는 앞토가 떨어져 끝으로.
~~dat de rechter een boete legt op~~	dat de rechter een boete oplegt	종속절에서는 붙은 채 끝으로.
~~getoepast~~	toegepast	ge- 는 앞토와 어간 사이.
~~te opeisen~~	op te eisen	te 는 앞토와 어간 사이.

말해 보기 — 한국 형법 조문의 문장 꼴을 설명할 때

한국 형법 조문이 어떻게 쓰여 있는지 네덜란드 동료에게 설명하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Koreaanse strafbepalingen zijn actief geformuleerd: wie steelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar.

한국 형법 조문은 능동으로 쓰여 있습니다 — 절취한 자는 6년 이하의 징역에 처한다.

형법 제329조. 네덜란드어로 옮기면 어차피 수동이 된다는 점을 함께 말할 수 있다.

In het Nederlandse wetboek staat het delict vooraan: mishandeling wordt gestraft met …

네덜란드 형법은 죄명을 앞세웁니다 — 폭행은 …에 처한다.

Sr 300. vooraan staan = 앞에 서다.

Ook naar Koreaans recht wordt bij wetswijziging de voor de dader gunstigere wet toegepast.

한국법에서도 법이 바뀌면 행위자에게 더 유리한 법을 적용합니다.

형법 제1조 ②. 분리동사 toegepast 가 문장 끝.

Het Koreaanse wetboek kent negen soorten straffen, waaronder de doodstraf.

한국 형법에는 아홉 종류의 형이 있고 그 가운데 사형이 있습니다.

형법 제41조. waaronder = 그 가운데.

Mag ik vragen hoe vaak de Nederlandse rechter een taakstraf oplegt?

네덜란드 법관이 사회봉사형을 얼마나 자주 부과하는지 여쭤도 될까요?

간접의문 hoe vaak … oplegt — 분리동사가 붙은 채 끝.

확인 문제 8

1. straffen 의 과거형·과거분사로 맞는 것은?

- strafde · gestrafd
- **strafte · gestraft**
- strof · gestroffen
- straffte · gestrafft

약변화. 어간 끝 f 가 무성음이라 -te/-t('t kofschip).

2. vernietigen 의 과거분사는?

- gevernietigd
- **vernietigd**
- vernietigt
- vernietigen

ver- 동사는 ge- 를 받지 않는다. 어간 끝 g 는 유성음이라 -d.

3. 「지체가 발생했다」를 바르게 쓴 것은?

Het verzuim heeft ingetreden.

Het verzuim is ingetreden.

Het verzuim is getreden in.

Het verzuim heeft intreden.

intreden 은 상태 변화 자동사 → zijn. 과거분사는 ge- 가 가운데 낀 ingetreden.

4. 종속절 「... dat de rechter een boete ...」 의 빈자리에 맞는 것은?

legt op

oplegt

op legt

opleggen

종속절에서는 분리동사가 붙은 채 끝에 온다: dat de rechter een boete oplegt.

5. begaan 의 과거분사가 부정사와 글자가 같은 까닭은?

약변화라서

be- 때문에 ge- 가 없고 강변화라 -en 으로 끝나서

분리동사라서

옛 꼴이 남아서

be- 는 ge- 를 막고, 강변화 과거분사는 -en 으로 끝난다. 그래서 begaan → begaan.

6. Sr 1 lid 2 「worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast」 에서 toegepast 의 사전 꼴은?

- passen
- **toepassen**
- toegepassen
- pasten toe

분리동사 toepassen. 과거분사 toe-ge-past.

7. 「Ik … me schuldig aan diefstal.」 의 빈자리와 재귀대명사가 맞는 것은?

- maak zich
- **maak me**
- maakt me
- maken zich

1인칭 ik 의 재귀대명사는 me(mij). zich 는 3인칭에만 쓴다.

8. opeisen 의 과거분사 opgeëist 에 분음 부호를 찍는 까닭은?

- 강세를 표시하려고
- **ge- 뒤의 e 와 어간의 e 가 한 소리로 읽히지 않게**
- 옛 철자라서
- 외래어라서

ge- 뒤에 e 로 시작하는 어간이 오면 ee 를 둘로 갈라 읽으라는 표시로 분음 부호를 찍는다 (opgeëist, geëist).

1부 소리와 뼈대 · 제4장

문장의 뼈대

De bouw van de zin

네덜란드어 문장의 뼈대는 동사의 자리다. 평서 주문장에서는 정동사가 둘째 자리에 서고(V2), 첫 자리에 주어가 아닌 말이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다. 종속절에서는 정동사가 절 뒤쪽의 동사 무리로 간다. 헌법 제120조 「De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.」는 V2 와 부정어 niet 의 자리를 한 문장으로 보여 준다. 이 장의 둘째 주제는 조문의 단서다. 네덜란드 법령은 「tenzij」(~이 아니면), 「behoudens」(~을 제외하고), 「voor zover」(~하는 한), 「met dien verstande dat」(다만 ~라는 조건으로)로 원칙에 예외를 붙인다. 이 표지들을 잘라 읽으면 조문의 뜻이 뒤집히므로, 표지마다 어느 쪽이 원칙이고 어느 쪽이 예외인지를 익힌다. 표지의 빈도는 이 책이 기준일 판 10개 법령에서 센 값이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. art. 120 Grondwet
   법관은 법률과 조약의 합헌성 심사에 들어가지 않는다.
2. Vonnissen, arresten en beschikkingen houden de gronden in waarop zij rusten, tenzij uit de wet anders voortvloeit. art. 30 Rv
   판결·상급심 판결·결정은 그 근거가 된 이유를 담는다. 다만 법률에서 달리 나오면 그렇지 않다.

▼ 처음 보는 문법 용어 16 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
V2	주문장에서 정동사가 늘 둘째 자리에 서는 규칙. 첫 자리에 주어가 아닌 말(Niet strafbaar, Volgens de wet)이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다
종속절	dat·indien·tenzij·wanneer 같은 접속사나 die·welke 같은 관계사로 시작하는 딸린 문장. 정동사가 절의 맨 끝으로 간다(… dat hij schade lijdt)
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
te 부정사	te + 부정사(te vergoeden). 「~할」 「~하는 것」. verplicht zijn … te vergoeden 처럼 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 te 가 가운데 낀다(toe te rekenen)

과거분사	ge-…-d/-t, ge-…-en 꼴(gepleegd, geleden). hebben·zijn 과 함께 완료형을, worden 과 함께 수동을 만든다
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
분리동사	앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent … toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)
옛 2격	1919년 판결에 남은 소유격 꼴(des daders = van de dader, dier daad = van die daad, eens anders = van een ander). 지금은 van 으로 쓴다
관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다
강변화	과거형에서 모음이 바뀌고 과거분사가 -en 으로 끝나는 동사(gelden – gold – gegolden). 어느 모음으로 바뀌는지는 규칙이 없어 사전으로 확인한다
조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다
등위 접속사	두 문장·조각을 같은 자격으로 잇는 말(en·of·maar·doch·want·hetzij). 뒤 문장의 어순을 바꾸지 않는다 — 정동사를 뒤로 보내는 종속 접속사(tenzij·indien·omdat)와 다르다
명사화	동사를 명사로 쓰는 것. 부정사를 그대로 쓰면 het(het houden), -ing 을 붙이면 de(nakoming). 형용사·분사에 -e 를 붙이면 사람 명사(de benadeelde, de onbekwame)
kort geding	가처분 담당 판사(voorzieningenrechter) 앞의 긴급 잠정 절차(kort geding). 한국 「가처분」 과 포개 쓰지 않는다 — 결과는 판결(vonnis)이고 본안을 해하지 않는다

표제어 16

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 8. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

r.o. 4.1 **treden** ['tredə(n)] **걷다, 들어서다 · (treden in) ~에 들어가다, ~을 다루다** ★★★

조문어 **treden** | 일상·강의 **stappen** | NL

강변화(trad, getreden), 완료 조동사는 공식 낱말 목록이 hebben/zijn 둘로 적는다. 숙어로 더 많이 만난다 — in werking treden(시행되다), in de beoordeling treden(심사에 들어가다), 3장 intreden(발생하다). Gw 120 은 법관이 법률·조약의 합헌성 심사에 「들어가지 않는다」 고 적는다. 네덜란드에 위헌법률심사가 없다는 말이 이 한 문장이다.

쉬운 예

De nieuwe wet treedt volgend jaar in werking.

새 법은 내년에 시행된다.

실무 예

Het hof treedt niet in de waardering van het bewijs door de rechtbank.

항소법원은 지방법원의 증거 평가에 들어가지 않는다.

원문

> De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. — art. 120 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 법관은 법률과 조약의 합헌성 심사에 들어가지 않는다.

문형

treden in + 명사 / in werking treden

~에 들어가다, ~을 다루다 / 시행되다

1. treden in de beoordeling van … = 「~의 심사에 들어가다」. 부정으로 쓰면 「심사하지 않는다」 (Gw 120).
2. in werking treden = 시행되다. 날짜와 함께: treedt in werking op 1 januari.
3. 3장의 intreden(발생하다)은 앞토가 붙은 다른 동사다. in … treden 과 혼동하지 않는다.

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

이 법은 국왕령으로 정하는 시점에 시행된다.

Treedt de Hoge Raad in de feiten?

(네덜란드) 대법원이 사실 판단에 들어가는가?

문법 N4 · V2 와 niet — De rechter treedt niet in …

~~De rechter niet treedt in de beoordeling.~~ (비문)

De rechter treedt niet in de beoordeling.

주문장의 정동사는 둘째 자리에 서고 부정어 niet 는 그 뒤에 온다. 영어식으로 동사 앞에 niet 를 두면 비문이다. niet 는 부정하는 말(여기서는 전치사구 in de beoordeling) 앞에 선다.

한국이라면? ≠ 위헌법률심판 제청 · 대한민국헌법 제107조

한국 헌법 제107조 ①은 법률의 위헌 여부가 「재판의 전제가 된 경우에는 법원은 헌법재판소에 제청하여 그 심판에 의하여 재판한다」 고 적어 심사 자체를 둔다. 네덜란드 Gw 120 은 법관이 심사에 들어가지 않는다고 적는다.

독일어와 비교 = treten

같은 강변화 동사(trad · getreden / trat · getreten)다. 독일어도 in Kraft treten(효력이 생기다)처럼 숙어로 쓴다.

---

r.o. 4.2

tenzij [tɛn'zɛi] ~이 아니면, 다만 ~이면 그렇지 않다 ★★★

조문어 **tenzij** | 일상·강의 **behalve als** | NL

옛 ’t en zij — het + 옛 부정 요소 en + zijn 의 접속법 zij — 가 한 낱말로 굳은 것(nl.wiktionary 어원 절): 「그것이 ~이 아니라면」. 부정이 낱말 안에 들어 있다. 이 책이 센 10개 법령에서 가장 자주 나오는 단서 표지다(560 단위). 종속 접속사라 정동사가 절 뒤로 간다. 조문의 상투 꼴 「tenzij uit de wet anders voortvloeit」(법률에서 달리 나오지 않는 한)와 「tenzij de wet anders bepaalt」(1장 Rv 152). 한국 조문의 「다만, …」 자리다.

쉬운 예

Ik kom, tenzij het regent.

비가 오지 않으면 간다.

실무 예

De termijn is zes weken, tenzij de wet anders bepaalt.

기간은 6주다. 다만 법률이 달리 정하면 그렇지 않다.

원문

Vonnissen, arresten en beschikkingen houden de gronden in waarop zij rusten, tenzij uit de wet anders voortvloeit. — art. 30 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07

판결·상급심 판결·결정은 그 근거가 된 이유를 담는다. 다만 법률에서 달리 나오면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vonnissen, arresten en beschikkingen	주어 — 세 재판 꼴(지방법원 판결·상급심 판결·결정)	판결·상급심 판결·결정은
houden de gronden in	정동사 houden … in — 분리동사 inhouden(「담다」), 앞토가 뒤로	이유를 담는다
waarop zij rusten,	관계절 — waarop = 「그(이유들) 위에」(de gronden 을 받음), zij = 주어 vonnissen·arresten·beschikkingen, rusten 이 끝	그것들이 근거하는

tenzij uit de wet anders voortvloeit.	단서절 — 정동사 voortvloeit 가 끝(3장)	다만 법률에서 달리 나오면 그렇지 않다

문형

…, tenzij uit de wet anders voortvloeit

…. 다만 법률에서 달리 나오면 그렇지 않다(유보의 상투 표현)

1. 원칙 문장을 쓰고 쉼표 뒤에 tenzij 절을 붙인다. 예외의 내용은 다른 조문이 정한다는 뜻이다.
2. tenzij anders is bepaald(달리 정하지 않았으면 — 3:37 1항은 Tenzij 를 문장 머리에 둔다)도 같은 자리.
3. 일상어에서는 behalve als 로도 바꿔 말한다: Ik kom, behalve als het regent.

De rechter beslist bij vonnis, tenzij de wet anders bepaalt.
법관은 판결로 재판한다. 다만 법률이 달리 정하면 그렇지 않다.

Komt u morgen, tenzij er iets tussenkomt?
무슨 일이 생기지 않으면 내일 오시나요?

문법 N4 · tenzij 절 — 정동사는 뒤로

~~tenzij uit de wet vloeit anders voort~~ (비문)

tenzij uit de wet anders voortvloeit

tenzij 는 종속 접속사다. 정동사가 절 뒤쪽의 동사 무리 자리로 가고, 분리동사는 붙는다(voortvloeit). 7장 6:74 「tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend」 에서는 무리 안에서 kan 이 맨 앞이다 — 정동사가 꼭 마지막은 아니다.

한국이라면? ≠ 고의(단서 「다만」) · 형법 제13조

한국 조문은 「다만, 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 예외로 한다」 처럼 다만으로 시작하는 새 문장을 덧붙인다. 네덜란드는 같은 문장 안에 tenzij 절을 붙인다. 원칙 뒤에 예외를 두는 짜임은 같다.

독일어와 비교 ≠ es sei denn

독일 조문은 한 낱말 접속사 대신 es sei denn, dass(접속법 I)나 sofern nicht 로 쓴다. 네덜란드어 tenzij 는 한 낱말이고 뒤에 보통 종속절이 온다.

---

r.o. 4.3 **voor zover** [vor zo'vɛr] **~하는 한, ~하는 한도에서** ★★★

조문어 **voor zover** | 일상·강의 **voor zover** | NL

voor + zover(그만큼). 예외가 아니라 한정이다 — 원칙이 미치는 범위를 정한다. 이 책이 센 10개 법령에서 465 단위로 tenzij 다음으로 많다. 「voor zover de wet niet anders bepaalt」(3장 5:3)는 유보, 6:2 2항의 「voor zover dit … onaanvaardbaar zou zijn」은 규칙이 밀려나는 한도를 적는다. voor zover niet 꼴이면 예외에 가깝다.

쉬운 예

Voor zover ik weet, is hij advocaat.

내가 아는 한 그는 변호사다.

실무 예

De vordering wordt toegewezen voor zover zij is bewezen.

청구는 증명된 한도에서 인용된다.

원문

> Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. — art. 6:2 lid 2 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 그들 사이에 법률·관습 또는 법률행위에 따라 적용되는 규칙은, 그 사정에서 합리성과 형평의 기준에 비추어 받아들일 수 없는 한도에서, 적용되지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een tussen hen	주어의 머리 — 관사 Een 뒤에 분사구가 시작된다(tussen hen = 그들 사이에)	그들 사이에
krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel	분사구의 나머지 + 명사 — krachtens = 「~에 따라」, geldende(적용되는)	법률·관습 또는 법률행위에 따라 적용되는 규칙은
is niet van toepassing,	정동사 + niet van toepassing(적용되지 않는다)	적용되지 않는다
voor zover dit in de gegeven omstandigheden	한정절 머리 — dit = 그 규칙을 적용하는 것	그것이 그 사정에서
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid	기준 — naar maatstaven van = 「~의 기준에 비추어」	합리성과 형평의 기준에 비추어

onaanvaardbaar zou zijn.	한정절 술어 — 가정 zou zijn 이 끝	받아들일 수 없는 한도에서

주어가 길다 — Een … regel 까지 열 낱말이 주어다. 정동사 is 를 찾으면 뼈대가 「Een regel is niet van toepassing, voor zover …」 로 보인다.

문형

voor zover + 종속절

~하는 한(도에서)

1. voor zover 절은 종속절 — 정동사가 뒤로: voor zover zij is bewezen.
2. 첫 자리에 오면 주문장 정동사가 바로 뒤: Voor zover …, is de eigenaar …(3장 5:3).
3. 일상어 「내가 아는 한」 : voor zover ik weet.

De regel geldt voor zover de wet niet anders bepaalt.
그 규칙은 법률이 달리 정하지 않는 한 적용된다.

Voor zover nodig, stel ik dit uitdrukkelijk.
필요한 한도에서 이 점을 분명히 주장합니다.

문법 N4 · voor zover 는 한정, tenzij 는 예외

~~is niet van toepassing, tenzij dit onaanvaardbaar zou zijn~~ (부자연)

is niet van toepassing, voor zover dit onaanvaardbaar zou zijn

voor zover 는 「~하는 한도에서」 — 원칙이 그만큼만 미친다. tenzij 로 바꾸면 「받아들일 수 없는 경우가 아니면 적용되지 않는다」 로 뜻이 거꾸로 된다. 두 표지는 방향이 다르다. 조문의 글을 옮길 때 가장 자주 섞이는 자리다.

한국이라면? ≠ 취소의 효과(한도) · 민법 제141조

한국 제141조 단서는 제한능력자가 「현존하는 한도에서」 상환할 책임이 있다고 적는다 — voor zover 와 같은 한정이다. 다만 한국은 다만으로 시작하는 새 문장에, 네덜란드는 같은 문장 안의 종속절에 둔다.

독일어와 비교 = soweit

독일어 soweit 와 같은 자리에 쓰고 뜻도 같다(한도·범위). 독일어는 한 낱말, 네덜란드어는 두 낱말로 띄어 쓴다.

---

r.o. 4.4 **behoudens** [bəˈɦɑudəns] **~을 제외하고, ~은 유보하고** ★★★

조문어 **behoudens** | 일상·강의 **behalve** | NL

behouden(보존하다)에서 온 전치사. 뒤에 대개 명사(구)가 온다 — 「behoudens rechten van anderen」(2장 5:1 3항), 「behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond」(7장 6:162 2항), 「behoudens in bij de wet bepaalde gevallen」(Sr 9 2항). 이 책이 센 10개 법령에서 104 단위. 헌법에 특히 많다(Gw 2 4항 「behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald」).

쉬운 예

Alles is toegestaan, behoudens uitzonderingen.

예외를 제외하고 모두 허용된다.

실무 예

Behoudens tegenbewijs geldt de akte als bewijs.

반증이 없는 한 그 증서는 증거가 된다.

원문

> Ten aanzien van misdrijven die worden bedreigd met een vrijheidsstraf of een geldboete of ten aanzien van overtredingen die worden bedreigd met een vrijheidsstraf kan, behoudens in bij de wet bepaalde gevallen, in plaats daarvan een taakstraf worden opgelegd. — art. 9 lid 2 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 자유형 또는 벌금이 규정된 중죄와 자유형이 규정된 경죄에 대하여는, 법률이 정한 경우를 제외하고, 그 대신 사회봉사형을 부과할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ten aanzien van misdrijven	첫 자리 — ten aanzien van = 「~에 대하여」	중죄에 대하여는
die worden bedreigd met een vrijheidsstraf of een geldboete	관계절 — bedreigd met = 「~이 규정된」(글자 뜻은 「~으로 위협되는」)	자유형 또는 벌금이 규정된
of ten aanzien van overtredingen	둘째 대상 — 경죄	또는 경죄에 대하여는
die worden bedreigd met een vrijheidsstraf	관계절	자유형이 규정된
kan,	주문장 정동사 — 긴 첫 자리 뒤 둘째 자리	~할 수 있다
behoudens in bij de wet bepaalde gevallen,	삽입된 단서 — behoudens + 전치사구(in … gevallen)	법률이 정한 경우를 제외하고

in plaats daarvan een taakstraf worden opgelegd.	in plaats daarvan = 「그 대신」, 주어 een taakstraf, worden opgelegd 가 끝	그 대신 사회봉사형을 부과

kan 뒤에 쉼표로 감싼 단서가 끼어들어 조동사(kan)와 본동사(worden opgelegd)가 멀어졌다. 단서를 괄호로 묶어 읽으면 「kan … een taakstraf worden opgelegd」 가 보인다.

문형

behoudens + 명사

~을 제외하고, ~이 없는 한

1. 대개 명사(구)를 받는다: behoudens uitzonderingen, behoudens rechten van anderen. 절은 behoudens dat / behoudens indien 으로 잇는다.
2. 문장 가운데 쉼표로 감싸 끼울 수 있다: kan, behoudens …, worden opgelegd.
3. 같은 자리의 다른 표지: met uitzondering van(72 단위), onverminderd(영향 없이).

Behoudens bijzondere omstandigheden wordt het verzoek afgewezen.
특별한 사정이 없는 한 그 신청은 기각된다.

De koper draagt het risico, behoudens opzet van de verkoper.
매도인의 고의가 있는 경우를 제외하고 매수인이 위험을 진다.

문법 N4 · behoudens 는 전치사 — 절을 바로 붙이지 않는다

~~behoudens de wet anders bepaalt~~ (비문)

behoudens het bepaalde in de wet / behoudens dat de wet anders bepaalt / tenzij de wet anders bepaalt

behoudens 뒤에는 대개 명사(구)·전치사구가 온다(Sr 9 2항 behoudens in … gevallen). 절을 붙일 때는 접속사를 끼운다 — behoudens dat …(6:269), behoudens indien …(Rv 394 1항) — 또는 tenzij 를 쓴다. 접속사 없이 절을 바로 붙인 꼴은 비문.

한국이라면? ≠ 총칙의 적용(단서 「단」) · 형법 제8조

한국 형법 제8조는 「단, 그 법령에 특별한 규정이 있는 때에는 예외로 한다」 고 새 문장으로 적는다. 네덜란드 behoudens 는 한 문장 안에 전치사구로 끼어든다. 둘 다 원칙 뒤에 예외를 둔다.

독일어와 비교 ≠ vorbehaltlich / unbeschadet

독일 조문은 vorbehaltlich(2격)·unbeschadet 로 쓴다. 네덜란드어 behoudens 는 전치사이고 격 변화가 없다.

r.o. 4.5

mits [mɪts] ~라면, ~라는 조건으로 ★★★

조문어 **mits** | 일상·강의 **als … maar** | NL

조건을 붙이는 접속사. tenzij 와 방향이 반대다 — tenzij 는 「~이 아니면」, mits 는 「~이면」. 이 책이 센 10개 법령에서 139 단위. 5:1 2항은 소유자가 물건을 자유로이 쓸 수 있다고 하고 「mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen」(그 사용이 타인의 권리와 충돌하지 않는 한)이라는 조건을 붙인다. 잘라 읽으면 소유권이 무제한이 된다.

쉬운 예

Je mag gaan, mits je op tijd terug bent.

제때 돌아온다면 가도 된다.

실무 예

De overeenkomst is geldig, mits zij schriftelijk is aangegaan.

그 계약은 서면으로 맺었다면 유효하다.

원문

> Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen. — art. 5:1 lid 2 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 소유자는 다른 모든 사람을 배제하고 물건을 자유로이 사용할 수 있다. 다만 그 사용이 타인의 권리와 충돌하지 않고, 법률 규정과 불문법의 규칙에 근거한 제한을 지킨다는 조건에서 그렇다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het staat de eigenaar	형식 주어 het + staat … vrij(「~에게 자유롭다」) — 둘째 자리	소유자는 ~할 수 있다
met uitsluiting van een ieder	「다른 모든 사람을 배제하고」	다른 모든 사람을 배제하고
vrij van de zaak gebruik te maken,	vrij 가 staat 와 떨어져 있고, te 부정사 gebruik maken van 이 끝	물건을 자유로이 사용할
mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen	조건절 ① — strijdt 가 동사, 전치사구 met … 가 그 뒤	그 사용이 타인의 권리와 충돌하지 않고

en de op wettelijke voorschriften	조건절 ②의 주어 머리 — 관사 de 뒤에 분사구 시작	그리고 법률 규정과
en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen	분사구의 끝 gegronde(근거한) + 명사 beperkingen(제한)	불문법의 규칙에 근거한 제한을
daarbij in acht worden genomen.	②의 술어 — in acht nemen(지키다)의 수동, 동사 무리가 끝	지킨다는 조건에서

staat … vrij 가 떨어져 있다(het staat iemand vrij te … = 누가 ~해도 된다). mits 뒤의 조건 둘(①·②)이 소유권의 한계다 — 조문의 절반이 조건이다.

문형

…, mits + 종속절

…. 다만 ~라는 조건으로

1. 허용·권리를 말한 뒤 쉼표 + mits 로 조건을 붙인다. 조건절은 정동사가 뒤로.
2. 조건이 둘이면 en 으로 잇고 정동사는 각 절의 뒤쪽 동사 자리로: mits … strijdt met … en … worden genomen. 첫째 절처럼 전치사구가 동사 뒤에 올 수 있다.
3. 일상어는 als … maar: Je mag gaan, als je maar op tijd terug bent.

De getuige mag een verklaring voorlezen, mits de rechter dat toestaat.
증인은 법관이 허락하면 진술을 읽어도 된다.

Mag ik de zaak gebruiken, mits ik haar terugbreng?
돌려준다는 조건으로 그 물건을 써도 될까요?

문법 N4 · mits 와 tenzij — 조건의 방향

~~mag gebruik maken, tenzij dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen~~ (부자연)

mag gebruik maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen

mits = 「~이면」(조건이 충족되어야 원칙이 산다), tenzij = 「~이 아니면」(조건이 충족되면 원칙이 죽는다). 바꿔 쓰면 뜻이 거꾸로 된다 — tenzij … niet 는 「충돌하지 않는 경우가 아니면」, 곧 충돌해야 쓸 수 있다는 말이 된다. 둘 다 종속절이라 어순은 같다.

독일어와 비교 ≠ sofern / vorausgesetzt

독일어는 sofern(~한다면) 또는 vorausgesetzt, dass 로 쓴다. 네덜란드어 mits 는 한 낱말 접속사다.

r.o. 4.6

onverminderd ['ɔnvərˌmɪndərt] ~에 영향을 미치지 않고, ~은 그대로 두고 ★★

조문어 **onverminderd** NL

on- + verminderd(줄어든): 「줄이지 않고」. 다른 조문·권리를 그대로 둔다는 유보 표지로, 이 책이 센 10개 법령에서 100 단위. 「onverminderd artikel …」(~조는 그대로 두고) 같은 꼴로 쓴다. Rv 1019bb 는 결정에 불복 수단이 없다고 하면서 다른 조의 길을 열어 둔다. 전치사라 뒤에 명사가 온다.

쉬운 예

Dit geldt onverminderd uw andere rechten.

이는 귀하의 다른 권리는 그대로 둔 채 적용됩니다.

실무 예

Onverminderd het vorige lid kan de rechter een termijn stellen.

앞 항에 영향 없이 법관은 기간을 정할 수 있다.

원문

Tegen de beschikking op het verzoek staat geen voorziening open, onverminderd artikel 1019cc, derde lid. — art. 1019bb Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07

그 신청에 대한 결정에는 불복 수단이 없다. 다만 제1019cc조 제3항은 그대로 둔다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tegen de beschikking op het verzoek	첫 자리 — tegen = 「~에 대하여(불복)」	그 신청에 대한 결정에는
staat geen voorziening open,	정동사 staat … open(분리동사 openstaan — 「열려 있다」) + geen	불복 수단이 없다
onverminderd artikel 1019cc,	유보 — onverminderd + 조문	다만 제1019cc조는
derde lid.	항 표시 — 서수 + lid(2장)	제3항은 그대로 둔다

문형

onverminderd + 조문·권리

~은 그대로 두고, ~에 영향 없이

1. 다른 조문을 가리킬 때: onverminderd artikel 12, onverminderd het bepaalde in artikel 12.
2. 권리를 가리킬 때: onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

3. 뜻은 「이 조문이 그 조문·권리를 밀어내지 않는다」. 예외가 아니라 병존이다.

De koper kan ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
매수인은 손해배상 청구권을 그대로 둔 채 해제할 수 있다.

Geldt dit onverminderd de rechten van derden?
이것은 제삼자의 권리에 영향 없이 적용되는가?

독일어와 비교 = unbeschadet

독일 조문의 unbeschadet(「~에 영향 없이」, 2격)와 같은 자리다. 네덜란드어는 격 변화 없이 명사(구)를 받는다.

---

r.o. 4.7

met dien verstande [mɛt din vər'stɑndə]

다만 ~라는 조건으로(준용·규칙의 변경 단서) ★★★

조문어 **met dien verstande dat** NL

met + dien(중성 verstand 에 맞는 dat 의 옛 3격 — 공식 낱말 목록이 옛 꼴로 표시, 7장) + verstande(「이해」): 「그렇게 이해하는 조건으로」. 뒤에 dat 절이 온다. 준용 조문(van overeenkomstige toepassing)에 변경 사항을 붙이는 데에도 쓰며, 이 책이 센 10개 법령에서 82단위. 7장 6:101 의 「met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt」가 그 예다.

쉬운 예

U mag blijven, met dien verstande dat u stil bent.
조용히 한다는 조건으로 있어도 됩니다.

실무 예

De regeling geldt ook hier, met dien verstande dat de termijn vier weken is.
그 규정은 여기에도 적용된다. 다만 기간은 4주다.

원문

> Artikel 116 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de termijn om te verschijnen ten minste zes weken bedraagt. –
> art. 407c lid 2 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 제116조를 준용한다. 다만 출석 기간은 최소 6주다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Artikel 116	주어 — 준용되는 조문	제116조는

is van overeenkomstige toepassing,	준용의 상투 표현(2장·3장)	준용된다
met dien verstande dat	변경 단서 머리 — 뒤에 dat 절	다만 ~라는 조건으로
de termijn om te verschijnen	dat 절 주어 — om te 부정사가 명사를 꾸민다	출석 기간은
ten minste zes weken bedraagt.	dat 절 술어 — bedragen = 「~에 이르다」, 정동사 끝	최소 6주다

문형

X is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat …

X 를 준용한다. 다만 ~

1. 준용할 조문을 주어로: Artikel 116 is van overeenkomstige toepassing.
2. 바뀌는 부분만 dat 절에 적는다: met dien verstande dat de termijn … bedraagt.
3. 한국 조문의 「준용한다. 다만 …」 짜임과 같다.

De artikelen over koop zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de termijn één jaar is.

매매에 관한 조문들을 준용한다. 다만 기간은 1년이다.

Geldt dit met dien verstande dat de kosten voor de koper zijn?

비용은 매수인이 진다는 조건으로 적용되는가?

문법 N4 · 준용 + 변경 — van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat

~~met dien verstande, de termijn bedraagt zes weken~~ (비문)

met dien verstande dat de termijn zes weken bedraagt

met dien verstande 뒤에는 dat 절이 와야 하고, dat 절이라 정동사(bedraagt)가 뒤로 간다. dien 은 dat 의 옛 3격(중성 verstand 에 맞는 꼴)이 이 표현에 굳은 것으로 die 로 바꾸지 않는다(7장). 준용 조문 Artikel 116 is van overeenkomstige toepassing 뒤에 붙는 것이 전형이다.

독일어와 비교 = mit der Maßgabe

독일 조문의 준용 단서 mit der Maßgabe, dass 와 같은 자리·같은 기능이다.

r.o. 4.8 **in afwijking van** [ɪn ˈɑfwɛikɪŋ vɑn] **~과 달리, ~에 대한 예외로** ★★★

조문어 **in afwijking van** 일상·강의 **anders dan** NL

afwijking(벗어남, -ing 이라 de)을 넣은 전치사구. 앞 항·다른 조문의 원칙에 대한 특칙임을 알리는 머리말로, 이 책이 센 10개 법령에서 100 단위. 「In afwijking van het eerste lid …」(1항과 달리)처럼 항 머리 첫 자리에 서는 일이 많아 그 뒤에 정동사가 바로 온다(V2). Rv 339 2항은 통상 3개월인 항소 기간(1항)을 가처분 사건에서 4주로 줄인다.

쉬운 예

In afwijking van de regel mag hij blijven.

규칙과 달리 그는 남아도 된다.

실무 예

In afwijking van het eerste lid bedraagt de termijn twee weken.

1항과 달리 기간은 2주다.

원문

> In afwijking van het eerste lid is de termijn van beroep van een vonnis in kort geding vier weken. — art. 339 lid 2 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 1항과 달리 가처분 판결에 대한 항소 기간은 4주다.

문형

In afwijking van het eerste lid + 정동사 + 주어

1항과 달리 …(특칙의 머리말)

1. 앞 항을 가리킨다: het eerste lid, het vorige lid, artikel 12(2장 lid).
2. 첫 자리라 정동사가 바로 뒤: In afwijking van het eerste lid is / bedraagt / geldt …
3. 한국 조문으로 옮기면 「제1항에도 불구하고」 「제1항과 달리」.

In afwijking van artikel 12 geldt voor minderjarigen een termijn van een jaar.

제12조와 달리 미성년자에게는 1년의 기간이 적용된다.

Is deze bepaling een afwijking van de hoofdregel?

이 조항은 원칙에 대한 예외인가?

문법 N4 · 첫 자리가 전치사구면 — 정동사 둘째, 주어 셋째

~~In afwijking van het eerste lid de termijn is vier weken.~~ (비문)

In afwijking van het eerste lid is de termijn vier weken.

첫 자리를 전치사구가 차지하면 정동사가 바로 뒤에 서고 주어는 그 뒤로 간다(V2). 영어식으로 주어를 동사 앞에 두면 비문. 3장 5:3 「Voor zover …, is de eigenaar …」, Gw 112 「Aan de rechterlijke macht is opgedragen …」 도 같은 꼴이다.

한국이라면? ≠ 명령·규칙의 위헌 심사(별개 항) · 대한민국헌법 제107조

대조한 헌법 제107조 ②는 명령·규칙에 대하여 「대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다」고 머리말 없이 별개 항으로 적는다. 한국 조문에도 특칙 머리말은 있다 — 민사소송법 제208조 ③의 제2항의 규정에 불구하고 라는 머리말이 in afwijking van 자리다.

독일어와 비교 = abweichend von

같은 뜻·같은 자리. 독일어는 분사(abweichend), 네덜란드어는 명사(afwijking)로 짠다.

---

r.o. 4.9

indien [ɪn'din] ~이면, ~인 경우에 ★★★

조문어 **indien** | 일상·강의 **als** | NL

조건 접속사의 격식어. 일상어 als 자리에 조문·판결이 indien 을 쓴다. 종속절이라 정동사가 뒤로. 7장 6:162 3항 「indien zij te wijten is aan zijn schuld」 에서는 정동사 is 뒤에 전치사구가 왔다 — 동사 무리가 꼭 절의 마지막은 아니다. Gw 94 는 국내 법령이 「조약의 모든 사람을 구속하는 규정」 과 어긋나면 적용되지 않는다고 적는다 — 네덜란드에서 조약이 법률보다 앞서는 근거 조문이다.

쉬운 예

Indien u vragen heeft, kunt u bellen.

질문이 있으시면 전화하셔도 됩니다.

실무 예

Het beroep wordt verworpen, indien het te laat is ingesteld.

상소가 늦게 제기되었으면 기각된다.

원문

> Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. — art. 94 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 왕국 안에서 효력을 가지는 법령은, 그 적용이 조약과 국제법상 기구의 결정 가운데 모든 사람을 구속하는 규정과 양립할 수 없으면, 적용되지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften	주어 — 분사구(binnen het Koninkrijk geldende)가 명사 앞	왕국 안에서 효력을 가지는 법령은
vinden geen toepassing,	정동사 — geen toepassing vinden = 「적용되지 않는다」	적용되지 않는다

indien deze toepassing niet verenigbaar is	조건절 — 정동사 is, 뒤에 전치사구가 이어진다	그 적용이 양립할 수 없으면
met een ieder verbindende bepalingen	전치사구 — 동사 뒤로 빠졌다. een ieder verbindend = 「모든 사람을 구속하는」	모든 사람을 구속하는 규정과
van verdragen	어떤 규정인지 ① — 조약의	조약과
en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.	② — 국제법상 기구의 결정의	국제법상 기구의 결정 가운데

문형

..., indien + 종속절

~이면(조건, 격식어)

1. 주문장 뒤에 쉼표 + indien 절. 정동사는 뒤로: indien het te laat is ingesteld.
2. 첫 자리에 오면 주문장 정동사가 바로 뒤: Indien ..., kunt u bellen.
3. 일상어는 als. 판결·조문·편지에서는 indien 이 격식을 준다.

De koper kan de koop ontbinden, indien de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.
물건이 계약에 맞지 않으면 매수인은 매매를 해제할 수 있다.

Indien nodig, stel ik een deskundige voor.
필요하다면 감정인을 제안하겠습니다.

문법 N4 · indien 절 — 정동사는 뒤로, 전치사구는 그 뒤에 올 수 있다

~~indien deze toepassing is niet verenigbaar met ... bepalingen~~ (비문)

indien deze toepassing niet verenigbaar is met ... bepalingen (조문) / ... met ... bepalingen niet verenigbaar is (가능)

indien 절은 종속절이라 정동사 is 가 주어 바로 뒤(V2)에 서지 못하고 절 뒤쪽 동사 자리로 간다. 긴 전치사구는 그 뒤에 올 수 있다 — Gw 94 가 그렇다(verenigbaar is met ...). 전치사구를 동사 앞에 둔 어순도 가능하다. 7장 6:162 3항 「te wijten is aan zijn schuld」와 같은 꼴.

한국이라면? ≠ 조약의 효력 · 대한민국헌법 제6조

한국 헌법 제6조 ①은 조약이 「국내법과 같은 효력을 가진다」 고만 적는다 — 법률과의 위계는 조문 문언에 없다(해석의 문제). 네덜란드 Gw 94 는 모든 사람을 구속하는 조약 규정과 어긋나는 법령이 적용되지 않는다고 적어 조약을 앞세운다. 조문의 꼴은 둘 다 조건문이 아니다 — 네덜란드만 indien 조건절로 짠다.

독일어와 비교 ≠ wenn / falls

독일어는 조건과 시간을 모두 wenn 으로 쓰고 falls 를 조건에 쓴다. 네덜란드어 조문은 조건에 indien, 시간에 wanneer 를 즐겨 쓰지만 wanneer 도 조건으로 쓴다(3:44).

---

r.o. 4.10

doch [dɔx] 그러나(격식어, = maar) ★★

조문어 **doch** | 일상·강의 **maar** | NL

등위 접속사 maar 의 격식어. 등위 접속사(en·of·maar·doch·want)는 뒤 문장의 어순을 바꾸지 않는다 — 종속 접속사와 다르다. 조문에서 「doch niet」(그러나 ~는 아니다), 「doch slechts」(그러나 ~에 그친다)로 범위를 좁히는 데 쓴다. 3:40 2항이 강행규정 위반의 효과를 무효로 두되 「doch … slechts tot vernietigbaarheid」로 좁힌다. 이 책이 센 10개 법령에서 doch 는 68 단위.

쉬운 예

Hij kwam, doch te laat.

그는 왔다. 그러나 늦었다.

실무 예

De vordering is gegrond, doch slechts voor de helft.

청구는 이유 있다. 그러나 절반에 그친다.

원문

> Strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van de rechtshandeling, doch, indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling, slechts tot vernietigbaarheid, een en ander voor zover niet uit de strekking van de bepaling anders voortvloeit. — art. 3:40 lid 2 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 강행 법규에 어긋나면 법률행위는 무효가 된다. 그러나 그 규정이 다면적 법률행위의 당사자 한쪽만을 보호하려는 것이면 취소할 수 있을 뿐이다. 이 모두는 그 규정의 취지에서 달리 나오지 않는 한 그렇다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Strijd met een dwingende wetsbepaling	주어 — strijd met = 「~과의 충돌」	강행 법규에 어긋남은
leidt tot nietigheid van de rechtshandeling,	정동사 leidt tot = 「~에 이르다」 → 무효	법률행위의 무효에 이른다
doch,	등위 접속사 「그러나」 — 뒤 어순을 바꾸지 않는다	그러나
indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming	삽입된 조건절 — strekken ter bescherming van(7장 strekken tot)	그 규정이 오직 ~의 보호를 목적으로 하면
van één der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling,	누구의 보호인지 — der = van de(옛 2격 꼴, 굳은 표현)	다면적 법률행위의 당사자 한쪽만
slechts tot vernietigbaarheid,	doch 가 이끄는 절의 술어 — leidt 가 생략되고 slechts tot 만 남았다	취소할 수 있음에 그친다
een en ander voor zover niet	둘 다를 받는 한정 — voor zover niet(예외에 가깝다)	이 모두는 ~이 아닌 한
uit de strekking van de bepaling anders voortvloeit.	한정절 끝 — voortvloeit(3장)	그 규정의 취지에서 달리 나오지

원칙(무효) → doch 로 좁힘(취소에 그침) → een en ander voor zover niet 으로 전체를 한정. 한 항에 단서가 세 겹이다. 어느 것을 잘라도 뜻이 달라진다.

문형

..., doch slechts ...

.... 그러나 ~에 그친다

1. 앞 문장의 효과를 doch 로 받아 slechts(오직)로 좁힌다. 동사를 되풀이하지 않고 생략할 수 있다(3:40 2항).
2. doch niet = 「그러나 ~는 아니다」: ... doch niet langer dan vijf jaren.
3. 일상어·판결에서는 maar, 더 격식을 주면 echter(부사).

Het verzoek is ontvankelijk, doch ongegrond.

그 신청은 적법하다. 그러나 이유 없다.

> De termijn kan worden verlengd, doch niet langer dan met één jaar.
> 기간은 연장할 수 있다. 그러나 1년을 넘지 못한다.

문법 N4 · 등위 접속사는 어순을 바꾸지 않는다 — doch, maar, want

~~Hij kwam, doch hij te laat was.~~ (비문)

Hij kwam, doch hij was te laat.

doch·maar·en·of·want 는 등위 접속사다. 뒤의 문장이 주문장 어순(V2)을 그대로 지킨다. 종속 접속사(tenzij·indien·omdat·dat)는 정동사를 뒤로 보낸다. want(왜냐하면)와 omdat(~때문에)가 같은 뜻이면서 어순이 다른 짝이다.

한국이라면? ≠ 소유물반환청구권(단서 「그러나」) · 민법 제213조

한국 제213조는 「그러나 점유자가 그 물건을 점유할 권리가 있는 때에는 반환을 거부할 수 있다」로 새 문장을 세운다. 네덜란드 doch 는 같은 문장 안에서 이어 쓰고 뒤 절의 동사(leidt)를 생략하기도 한다.

독일어와 비교 + doch / aber / jedoch

독일어 doch 는 접속사(그러나) 외에 긍정 강조·반박의 부사(Doch!)로도 쓴다. 네덜란드어 조문의 doch 는 격식 접속사 「그러나」 다.

---

r.o. 4.11

echter ['ɛxtər] 그러나(부사 — 문장 가운데 들어간다) ★★

조문어 **echter** | 일상·강의 **maar** | NL

doch·maar 와 뜻은 같지만 품사가 부사다. 조문에서는 정동사 뒤에 끼어든다: 「… is echter nietig」. 문장 머리에 두는 꼴의 지위는 이 책이 1차 문법 자료로 확인하지 않았으므로 조문의 자리를 따른다. 이 책이 센 10개 법령에서 49 단위, 같은 뜻의 evenwel 은 19 단위. 3:32 2항 둘째 문장은 무능력자의 법률행위가 취소할 수 있는 것(첫 문장)과 달리, 특정인을 향하지 않은 일방적 법률행위는 「echter nietig」(그러나 무효)라고 적는다.

쉬운 예 — Dat is echter niet waar.
그러나 그것은 사실이 아니다.

실무 예 — Het hof heeft het verweer echter verworpen.
그러나 항소법원은 그 항변을 배척했다.

원문

> Een eenzijdige rechtshandeling van een onbekwame, die niet tot een of meer bepaalde personen gericht was, is echter nietig. — art. 3:32 lid 2 BW, 둘째 문장 · 공식 · 기준일 2026-11-07

그러나 무능력자의 일방적 법률행위로서 특정한 한 사람 또는 여러 사람을 향하지 않은 것은 무효다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een eenzijdige rechtshandeling van een onbekwame,	주어 — onbekwame = 무능력자(형용사의 명사화, 2장 benadeelde 와 같은 꼴)	무능력자의 일방적 법률행위로서
die niet tot een of meer bepaalde personen gericht was,	관계절 — gericht was 가 끝(과거)	특정한 한 사람 또는 여러 사람을 향하지 않은 것은
is echter	정동사 is + 부사 echter(그 뒤에 끼어든다)	그러나 ~이다
nietig.	술어 형용사 — nietig(무효인), 3장 vernietigen 의 뿌리	무효

문형

A is …; B is echter …

A 는 ~다. 그러나 B 는 ~다(대조)

1. 앞 문장과 대조되는 내용을 뒤 문장에 두고 정동사 뒤에 echter 를 끼운다.
2. 조문 3:32 2항: 첫 문장 vernietigbaar(취소할 수 있다) ↔ 둘째 문장 echter nietig(그러나 무효).
3. 격식을 더 주면 evenwel(19 단위): is evenwel nietig.

De koop is geldig. De levering is echter niet voltooid.
매매는 유효하다. 그러나 인도는 끝나지 않았다.

Heeft de rechtbank dit verweer echter wel beoordeeld?
그러나 지방법원이 이 항변을 과연 판단했는가?

문법 N4 · echter 는 부사 — 정동사 뒤에

~~Echter de rechtshandeling is nietig.~~ (비문)

De rechtshandeling is echter nietig.

echter 를 접속사처럼 문장 머리에 쉼표 없이 두고 주어를 이으면 정동사가 셋째 자리가 되어 V2 를 어긴다. 조문은 정동사 뒤에 넣는다(is echter nietig). 문장 머리 Echter 의 다른 쓰임은 이 책이 확인하지 않아 적지 않는다. 같은 뜻의 접속사는 maar·doch — 이들은 자리를 차지하지 않는다.

독일어와 비교 ≠ **jedoch / allerdings**

독일어 jedoch 도 부사로 문장 가운데 들어간다. 네덜란드어 echter 는 글자가 독일어 echter(「더 진짜의」, echt 의 비교급)와 같아 가짜 친구 상자에 적었다.

---

r.o. 4.12

er [ɛr] (자리를 채우는) er · 거기에 · 그것(전치사와 함께) ★★★

조문어 **er** | 일상·강의 **er** | NL

짧지만 쓰임이 넷이다. ① 자리 채우기: Er zijn twee partijen(1장 gerecht 문형) — 뒤의 명사가 진짜 주어. ② 장소: Hij is er(그는 거기 있다). ③ 전치사와 붙어 사물을 받는다: er toe(= tot dat, 2장 3:6 「er toe strekken」), erop, ervan. ④ 수사 앞에서 셀 것을 받는다: Ik heb er twee(둘 있다). 조문에 가장 흔한 것은 ③ — 사람이 아닌 것을 전치사 뒤에서 받을 때 het 이 아니라 er- 꼴을 쓴다.

쉬운 예

Er is geen bewijs.

증거가 없다.

실무 예

De gedaagde beroept zich erop dat de vordering is verjaard.

피고는 청구권이 시효로 소멸했다는 점을 원용한다.

문형

er + 전치사 (+ dat 절)

그것에 … (~라는 것에)

1. 전치사 뒤의 사물 het 은 er- 로 바꾼다: op het → erop, van het → ervan, tot het → ertoe.
2. 조문은 er toe 를 띄어 쓰는 자리가 있다(2장 3:6). 현대 철자는 붙여 쓴다.
3. 다른 낱말이 끼면 떨어진다: Hij beroept zich er niet op.

Ik ben er zeker van dat hij komt.

그가 올 것을 확신한다.

Zijn er nog vragen?

질문이 더 있습니까?

문법 N4 · 전치사 + 사물 — het 이 아니라 er-

~~De gedaagde beroept zich op het.~~ (비문)

De gedaagde beroept zich erop. / … beroept zich daarop.

전치사 뒤에 사물 대명사 het 을 두지 않는다. er + 전치사(erop, ervan, ertoe)나 daar + 전치사(daarop)로 쓴다. 뒤에 dat 절이 오면 erop dat …(7장 「beroept zich erop dat de vordering … is verjaard」). 사람이면 op hem, op haar 로 그대로 쓴다.

독일어와 비교 ≠ es (gibt) / da-

「~이 있다」는 독일어 es gibt, 네덜란드어 er is/er zijn. 전치사와 붙는 er(ertoe·erop)는 독일어 da- 꼴(dazu·darauf)에 해당한다.

---

r.o. 4.13

hetzij ['hɛtsɛi] (hetzij … hetzij) ~이든 ~이든, 또는 ★★★

조문어 **hetzij … hetzij** | 일상·강의 **of … of** | NL

het + zij(「그것이 ~이든」). 둘 이상의 갈래를 나란히 세우는 등위 표지로, 7장 1919년 판결의 「hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid」와 3장 3:49 「hetzij door een buitengerechtelijke verklaring, hetzij door een rechterlijke uitspraak」에서 보았다. 3:3 1항은 부동산의 정의에서 건물이 토지와 결합하는 두 방식을 hetzij 로 가른다.

쉬운 예

U kunt hetzij bellen, hetzij schrijven.

전화하셔도 되고 편지를 쓰셔도 됩니다.

실무 예

De vernietiging geschiedt hetzij door een verklaring, hetzij door een uitspraak.

취소는 표시로 하든 재판으로 하든 한다.

원문

> Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. — art. 3:3 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 토지, 아직 채굴되지 않은 광물, 토지에 결합된 식물, 그리고 직접으로든 다른 건물·공작물과의 결합을 통해서든 토지에 지속적으로 결합된 건물과 공작물은 부동산이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Onroerend zijn	술어 형용사가 첫 자리, 정동사 zijn 둘째 — 주어는 뒤로(2장 한국 대조)	~은 부동산이다
de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen,	주어 ①② — 분사구(nog niet gewonnen)가 명사 앞	토지, 아직 채굴되지 않은 광물
de met de grond verenigde beplantingen,	주어 ③ — met de grond verenigde(토지에 결합된)	토지에 결합된 식물

alsmede de gebouwen en werken	alsmede = 「그리고 또」 + 주어 ④	그리고 건물과 공작물
die duurzaam met de grond zijn verenigd,	관계절 — zijn verenigd(결합되어 있다)가 끝	토지에 지속적으로 결합된
hetzij rechtstreeks,	갈래 ① — 직접	직접으로든
hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.	갈래 ② — 다른 건물·공작물을 통하여	다른 건물·공작물과의 결합을 통해서든

문형

hetzij A, hetzij B

A 이든 B 이든 / A 또는 B

1. 두 갈래를 같은 문법 꼴로 세운다: hetzij door X, hetzij door Y.
2. 셋 이상이면 hetzij 를 되풀이한다. 7장 1919년 판결은 òf … òf … òf 와 hetzij … hetzij 를 겹쳐 썼다.
3. 일상어는 of … of: of bellen, of schrijven.

Het beroep wordt ingesteld hetzij bij de rechtbank, hetzij bij het hof.
불복은 지방법원에든 항소법원에든 제기한다.

Wilt u hetzij vandaag, hetzij morgen komen?
오늘이든 내일이든 오시겠습니까?

독일어와 비교 ≠ entweder … oder / sei es … sei es

독일어는 entweder … oder 를 쓴다. 네덜란드어 hetzij 는 het + zij(zijn 의 접속법 꼴, tenzij 와 같은 뿌리)로 「그것이 ~이든」 이다.

r.o. 4.14

dan [dɑn] 그러면, 그때 · (비교급 뒤) ~보다 ★★★

조문어 **dan** | 일상·강의 **dan** | NL

쓰임이 둘이다. ① 「그러면」 — 조건절 뒤의 주문장 머리에 선다. 특히 접속사 없이 정동사를 첫 자리에 둔 조건절 뒤에: 「Wordt …, dan wordt …」(3:84 4항). 조문의 흔한 꼴이고 2장 3:227 1항 「Is het recht … gevestigd, dan is het een recht van hypotheek」 도 같다. ② 비교급 뒤 「~보다」 : groter dan, 7장 「schadevergoeding in andere vorm dan betaling」 .

쉬운 예

Als hij komt, dan ga ik weg.

그가 오면 나는 간다.

실무 예

Is de termijn verstreken, dan is het beroep niet-ontvankelijk.

기간이 지났으면 상소는 부적법하다.

원문

Wordt ter uitvoering van een voorwaardelijke verbintenis geleverd, dan wordt slechts een recht verkregen, dat aan dezelfde voorwaarde als die verbintenis is onderworpen. — art. 3:84 lid 4 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

조건부 채무의 이행으로 인도가 이루어지면, 그 채무와 같은 조건에 걸린 권리만 취득된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wordt	조건절 — 접속사 없이 정동사가 첫 자리(= Indien … wordt …)	~이면
ter uitvoering van een voorwaardelijke verbintenis geleverd,	ter uitvoering van = 「~의 이행으로」, 과거분사 geleverd 가 조건절 끝	조건부 채무의 이행으로 인도가 이루어지면
dan wordt slechts een recht verkregen,	주문장 — dan 이 첫 자리, wordt 둘째, 주어 een recht 는 뒤	그러면 권리만 취득된다
dat aan dezelfde voorwaarde als die verbintenis	관계절(het recht → dat) — dezelfde … als = 「~와 같은」	그 채무와 같은 조건에
is onderworpen.	관계절 끝 — onderworpen zijn aan = 「~에 걸려 있다」	걸린

문형

Is / Wordt / Heeft …, dan …

~이면, 그러면 …(접속사 없는 조건문)

1. 조건절의 정동사를 첫 자리에 두고 접속사를 뺀다: Is de termijn verstreken, …
2. 주문장은 dan 으로 시작하고 정동사가 둘째: dan is het beroep niet-ontvankelijk.
3. 비교의 dan 과 글자가 같다: groter dan, anders dan. 자리로 가른다.

Heeft de gedaagde niet geantwoord, dan wordt verstek verleend.
피고가 답변하지 않았으면 결석 판결을 한다.

Is deze termijn korter dan vier weken?
이 기간은 4주보다 짧은가?

문법 N4 · 동사가 첫 자리인 조건절 — Wordt …, dan …

~~Wordt geleverd, slechts een recht wordt verkregen.~~ (비문)

Wordt geleverd, dan wordt slechts een recht verkregen.

indien 없이 정동사를 첫 자리에 두면 조건절이 된다(Wordt … geleverd = Indien … wordt geleverd). 그 뒤의 주문장은 dan 으로 시작하고 정동사가 바로 이어진다(dan wordt …). 2장 3:227 「Is het recht … gevestigd, dan is het …」 도 같은 꼴. 영어의 Should … 조건문과 비슷하다.

한국이라면? ≠ 처분권주의(조건이 명사구에) · 민사소송법 제203조

대조한 제203조 「당사자가 신청하지 아니한 사항에 대하여는 판결하지 못한다」 는 조건에 해당하는 범위를 명사구에 담고, 동사를 첫 자리에 둔 조건절이 없다. 네덜란드 3:84 4항은 Wordt …, dan … 으로 동사를 앞세운다. 한국어 전체의 비교가 아니라 이 두 조문의 비교다.

독일어와 비교 ≠ dann / als

독일어 dann 은 「그러면·그때」 이고, 비교의 「~보다」 는 als 다. 네덜란드어 dan 은 둘 다 맡는다 (groter dan). 가짜 친구 상자.

---

r.o. 4.15

van toepassing [van 'tupɑsɪŋ]

(van toepassing zijn) 적용되다 · (niet van toepassing) 적용되지 않는다 ★★★

조문어 **van toepassing zijn** | 일상·강의 **gelden** | NL

3장 toepassen 의 명사 toepassing 을 전치사 van 과 묶은 상투 표현. 「is van toepassing」 (적용된다), 「is niet van toepassing」 (적용되지 않는다 — 이 책이 센 10개 법령에서 is 98 · zijn 31 단위), 「van overeenkomstige toepassing」 (준용된다). 6:217 2항은 청약·승낙에 관한 조문들(219~225)이 적용된다고 하면서 tenzij 로 예외를 단다.

쉬운 예 — Deze regel is hier niet van toepassing.
이 규칙은 여기에 적용되지 않는다.

실무 예 — Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
이 계약에는 네덜란드법이 적용된다.

원문

De artikelen 219-225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte. — art. 6:217 lid 2 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

제219조부터 제225조까지가 적용된다. 다만 청약, 다른 법률행위 또는 관습에서 다른 것이 나오면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De artikelen 219-225	주어 — 조문 범위(줄표는 「~부터 ~까지」)	제219조부터 제225조까지는
zijn van toepassing,	복수 정동사 zijn + van toepassing	적용된다
tenzij iets anders voortvloeit	단서절 — 정동사 voortvloeit, 뒤에 전치사구 셋이 이어진다	다만 다른 것이 나오면 그렇지 않다
uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling	출처 ①② — 전치사구가 동사 뒤에(종속절 끝이 꼭 동사는 아님)	청약, 다른 법률행위에서
of uit een gewoonte.	출처 ③	또는 관습에서

문형

X is (niet) van toepassing op Y

X 는 Y 에 적용된다(되지 않는다)

1. 적용되는 규칙이 주어, 대상은 op: Deze titel is van toepassing op procedures …
2. 대상을 첫 자리에 두면 정동사가 바로 뒤: Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
3. 준용은 van overeenkomstige toepassing, 변경 단서는 met dien verstande dat.

Deze wet is van toepassing op alle werkgevers in Nederland.

이 법은 네덜란드의 모든 사용자에게 적용된다.

Is het verdrag op deze zaak van toepassing?

그 조약이 이 사건에 적용되는가?

한국이라면? ≠ 법원(법률의 적용 순서) · 민법 제1조

한국 민법 제1조는 「법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다」로 적용 순서를 ~에 의한다 하는 꼴로 적는다. 네덜란드는 어느 조문이 적용되는지를 van toepassing zijn 으로 적고 tenzij 로 관습 등을 예외에 둔다.

독일어와 비교 ≠ Anwendung finden / gelten / anwendbar sein

독일 조문은 finden Anwendung · gelten · ist anzuwenden 을 섞어 쓴다. 네덜란드어는 van toepassing zijn 하나가 기본이다.

---

r.o. 4.16

wanneer [wɑ'ner] ~할 때 · ~이면 · (의문) 언제 ★★★

조문어 **wanneer** | 일상·강의 **als** | NL

시간 접속사이면서 조건 접속사이기도 하다. 조문은 조건에 indien 을 즐겨 쓰지만 wanneer 도 쓴다 — 3:44 1항 「vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging … is tot stand gekomen」, 7장 6:163 「wanneer de geschonden norm niet strekt tot …」. 종속절이라 정동사가 뒤로. 의문사로는 「언제」(Wanneer doet het hof uitspraak? — 1장).

쉬운 예

Wanneer begint de zitting?

공판은 언제 시작하는가?

실무 예

De koper kan ontbinden, wanneer de verkoper niet levert.

매도인이 인도하지 않으면 매수인은 해제할 수 있다.

원문

> Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen. — art. 3:44 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 법률행위는 강박, 사기 또는 상황의 남용으로 성립했으면 취소할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een rechtshandeling is vernietigbaar,	주문장 — vernietigbaar(3장 -baar)	법률행위는 취소할 수 있다
wanneer zij	조건절 머리 — zij = de rechtshandeling(여성 명사, 2장)	그것이
door bedreiging, door bedrog	원인 ①② — door 를 되풀이	강박, 사기

of door misbruik van omstandigheden	원인 ③ — misbruik van omstandigheden(상황의 남용)	또는 상황의 남용으로
is tot stand gekomen.	조건절 동사 무리 — tot stand komen(성립하다)의 완료, is 가 무리 머리	성립했으면

문형

…, wanneer + 종속절

~할 때 / ~이면

1. 시간과 조건을 겸한다. 조문에서 wanneer 는 「~인 경우에」로 읽어도 된다.
2. 종속절이라 정동사가 뒤로: wanneer zij … is tot stand gekomen. 무리 안에서 is 가 맨 앞이다.
3. 의문사로 쓰면 정동사가 바로 뒤: Wanneer begint de zitting?

Het verzuim treedt in, wanneer de termijn is verstreken.
기간이 지났으면 지체가 발생한다.

Wanneer is de overeenkomst tot stand gekomen?
계약은 언제 성립했는가?

한국이라면? ≠ 사기·강박에 의한 의사표시 · 민법 제110조

한국 제110조 ①은 「사기나 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다」로 조건을 ~에 의한 하는 관형어에 담는다. 네덜란드 3:44 1항은 wanneer 조건절로 짜고 사유 셋(강박·사기·상황의 남용)을 적는다.

독일어와 비교 ≠ wenn / wann

독일어는 의문 wann 과 접속사 wenn 이 다른 낱말이다. 네덜란드어 wanneer 는 의문사(언제?)와 접속사(~할 때·~이면)를 겸한다.

한국이라면? — 문법 기능 대조: 「다만」 「단」 「그러나」 와 tenzij·behoudens·doch

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 이 장의 대조는 단서의 꼴이다 — 네덜란드 조문은 같은 문장 안에 tenzij·behoudens·voor zover 를 붙이고, 한국 조문은 「다만, …」 「단, …」 「그러나 …」로 새 문장을 세운다. 판정은 조문 문언 비교다.

네덜란드	한국	차이

≠	De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten … (Gw 120)	법원은 헌법재판소에 제청하여 그 심판에 의하여 재판한다 (헌법 제107조 ①)	네덜란드는 부정문 하나로 위헌심사를 막고, 한국은 제청 절차를 적는다. V2 와 niet 의 자리(treedt niet)가 이 장의 첫 규칙이다.
≠	… vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met … verdragen (Gw 94)	헌법에 의하여 체결 · 공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 같은 효력을 가진다 (헌법 제6조 ①)	네덜란드는 indien 조건절로 조약 우위를 적고, 한국은 「국내법과 같은 효력」 이라고만 적는다(위계는 문언에 없다).
≠	…, tenzij uit de wet anders voortvloeit (Rv 30)	판결서에는 다음 각호의 사항을 적고 … 4. 이유 (민사소송법 제208조 ①)	판결에 이유를 담으라는 규칙이 같다. 네덜란드는 tenzij 로 법률상 예외를 열어 두고, 한국은 ③에서 간략 기재를 따로 정한다.
≠	tenzij … (같은 문장 안의 종속절)	다만, 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 예외로 한다 (형법 제13조)	예외를 두는 자리가 다르다 — 네덜란드는 쉼표 뒤 tenzij 절, 한국은 「다만」 으로 시작하는 새 문장.
≠	behoudens in bij de wet bepaalde gevallen (Sr 9 lid 2)	단, 그 법령에 특별한 규정이 있는 때에는 예외로 한다 (형법 제8조)	네덜란드 behoudens 는 전치사구로 문장 가운데 끼고, 한국 「단」 은 새 문장을 연다. 뜻(법률의 특별 규정 유보)은 같다.
≠	…, doch … slechts tot vernietigbaarheid (3:40 lid 2)	그러나 점유자가 그 물건을 점유할 권리가 있는 때에는 반환을 거부할 수 있다 (민법 제213조)	네덜란드 doch 는 등위 접속사로 같은 문장 안에서 동사를 생략하며 이어지고, 한국 「그러나」 는 완전한 새 문장을 세운다.
≠	voor zover dit … onaanvaardbaar zou zijn (6:2 lid 2)	현존하는 한도에서 상환(償還)할 책임이 있다 (민법 제141조)	한정의 뜻은 같다(voor zover ↔ 「한도에서」). 네덜란드는 종속절, 한국은 「다만」 문장 안의 부사구.

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다.

	네덜란드어	독일어	차이
=	V2 · 종속절 동사 뒤로	V2 · Verbletztstellung	문장 뼈대의 규칙이 같다. 다만 네덜란드어 동사 무리는 정동사가 꼭 마지막이 아니고(kan worden toegerekend) 독일어는 보통 마지막(zugerechnet werden kann).
≠	tenzij (한 낱말 접속사)	es sei denn, dass / sofern nicht	독일 조문은 접속법 I 을 쓴 구문, 네덜란드어는 한 낱말.
≠	dan (그러면 · ~보다)	dann (그러면) · als (~보다)	비교의 「~보다」가 네덜란드어는 dan, 독일어는 als. 가짜 친구 상자.
≠	echter (그러나)	echter (더 진짜의, echt 의 비교급)	글자가 같고 뜻이 다르다. 독일어 「그러나」는 jedoch·aber.
=	behoudens · onverminderd · met dien verstande dat	vorbehaltlich · unbeschadet · mit der Maßgabe, dass	유보 표지의 짝이 하나씩 있다. 독일어 vorbehaltlich·unbeschadet 는 2격을, mit der Maßgabe 의 mit 은 3격을 지배하고 네덜란드어는 격이 없다.

가짜 친구 · dan 과 echter — 독일어와 글자가 같고 뜻이 다르다

네덜란드어 dan 은 「그러면·그때」(조건절 뒤 dan wordt …)와 비교의 「~보다」(groter dan) 둘을 맡는다. 독일어 dann 은 「그러면·그때」만이고, 「~보다」는 als 다. 그래서 독일어식으로 groter als 라 쓰면 네덜란드어에서는 틀린다.

네덜란드어 echter 는 조문에서 「그러나」라는 부사다(3:32 2항 「is echter nietig」). 네덜란드어에도 형용사 echt 의 비교급 echter 가 따로 있지만 조문의 연결어 자리에는 오지 않는다. 독일어 echter 는 형용사 echt(진짜의)의 비교급·굴절형이고, 독일어로 「그러나」는 jedoch·aber·doch.

네덜란드어 doch 는 격식 접속사 「그러나」고, 독일어 doch 도 접속사로 쓰지만 반박·강조의 부사(Doch!)로도 쓴다. 조문의 doch 는 둘 다 「그러나」로 읽으면 된다.

독일어판을 먼저 읽은 독자는 tenzij 자리에서 독일 조문의 es sei denn, dass 를, behoudens 자리에서 vorbehaltlich 을 떠올리면 된다. 자리와 기능은 같고 꼴만 다르다.

요령 dan 뒤에 비교 대상이 오면 「~보다」, 조건절 뒤 문장 머리에 오면 「그러면」. 조문의 연결어 echter 는 「그러나」.

N4 주문장 — 정동사는 둘째 자리(V2)

평서 주문장에서는 정동사가 둘째 자리에 선다. 첫 자리에는 주어뿐 아니라 부사·전치사구·종속절·술어가 올 수 있고, 그러면 주어는 정동사 뒤로 간다. 예·아니오 의문문과 접속사 없는 조건절은 정동사가 첫 자리다. 나머지 동사(과거분사·부정사·분리동사의 앞토)는 문장 끝으로 간다.

- 기본꼴: 주어 + 정동사. De rechter treedt niet in de beoordeling …(Gw 120). 부정어 niet 는 정동사 뒤, 부정하는 말 앞에 선다.
- 첫 자리에 전치사구: In afwijking van het eerste lid is de termijn … vier weken(Rv 339 2항). Aan de rechterlijke macht is opgedragen …(Gw 112). 정동사가 바로 이어지고 주어는 그 뒤.
- 첫 자리에 종속절: Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar …(5:3). Wanneer de schade mede een gevolg is …, wordt de vergoedingsplicht verminderd(7장 6:101).
- 첫 자리에 술어: Niet strafbaar is hij die …(7장 Sr 41). Onroerend zijn de grond …(3:3 1항). 주어가 정동사 뒤로 밀린다.
- 접속사 없는 조건절: 정동사를 첫 자리에 두면 조건절이 되고, 주문장은 dan 으로 이어진다. Wordt … geleverd, dan wordt slechts een recht verkregen(3:84 4항).
- 나머지 동사는 끝으로: De verbintenis kan terstond worden nagekomen(3장 6:38) — kan 만 둘째, worden nagekomen 은 끝. 분리동사의 앞토도 끝: Het verzuim treedt in.
- 의문문은 정동사가 첫 자리: Is er bewijs?(1장) Geldt dit ook voor u? 의문사가 있으면 의문사 + 정동사: Wanneer begint de zitting?
- 등위 접속사(en·of·maar·doch·want)는 자리를 차지하지 않는다 — 뒤 문장도 V2 그대로: Hij kwam, doch hij was te laat.
- 부사 echter·evenwel 은 조문에서 정동사 뒤에 끼어든다: is echter nietig(3:32 2항). 접속사처럼 문장 머리에 두고 주어를 바로 이으면 V2 가 깨진다.

표로 보기

첫 자리에 오는 것	보기(조문)	주어의 자리
주어	De rechter treedt niet in … (Gw 120)	첫 자리

전치사구	In afwijking van het eerste lid is de termijn … (Rv 339)	정동사 뒤
종속절	Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar … (5:3)	정동사 뒤
술어	Onroerend zijn de grond, … (3:3)	정동사 뒤
정동사(조건절)	Wordt … geleverd, dan wordt … (3:84)	dan 뒤 정동사 다음
정동사(의문문)	Geldt dit ook voor u?	정동사 뒤
등위 접속사	…, doch hij was te laat.	자리를 차지하지 않는다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Op dit geschil | is | Nederlands recht | van toepassing,

첫 자리 — 전치사구 | 정동사 · 둘째 자리 | 주어 — 정동사 뒤 | 술어의 나머지

tenzij partijen anders hebben gekozen.

종속절 — 동사 무리 hebben gekozen 이 끝

이 분쟁에는 네덜란드법이 적용된다. 다만 당사자들이 달리 선택했으면 그렇지 않다.

Is de termijn verstreken, | dan verklaart | de rechter | het beroep niet-ontvankelijk.

접속사 없는 조건절 — 정동사 첫 자리 | dan + 정동사 | 주어 — 정동사 뒤 | 목적어 + 술어

기간이 지났으면 법관은 상소를 부적법하다고 선언한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~De rechter niet treedt in de beoordeling.~~	De rechter treedt niet in de beoordeling.	정동사가 둘째 자리, niet 는 그 뒤.
~~In afwijking van het eerste lid de termijn is vier weken.~~	In afwijking van het eerste lid is de termijn vier weken.	첫 자리가 전치사구면 정동사가 바로 뒤.
~~Voor zover de wet niet anders bepaalt, de eigenaar is eigenaar van de bestanddelen.~~	Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar eigenaar van de bestanddelen.	종속절이 첫 자리를 차지하면 주문장 정동사가 바로 뒤 (7장 N4 와 같은 규칙).

~~Wordt geleverd, slechts een recht wordt verkregen.~~	Wordt geleverd, dan wordt slechts een recht verkregen.	동사 첫 자리 조건절 뒤의 주문장은 dan + 정동사.

N4 종속절 — 정동사는 뒤로

dat·indien·tenzij·wanneer 로 시작하는 종속절과 die·welke 로 시작하는 관계절에서는 정동사가 절 뒤쪽의 동사 무리 자리로 간다. 무리 안에서 정동사가 꼭 마지막은 아니고(kan worden toegerekend), 긴 전치사구는 무리 뒤에 올 수 있다. 주문장은 정동사가 둘째 자리(V2)다.

- 7장에서 본 규칙을 이 장의 조문으로 다시 본다. 종속 접속사 tenzij·indien·wanneer·voor zover·mits·dat·omdat·of(간접의문)가 절을 열면 정동사가 뒤로 간다: tenzij uit de wet anders voortvloeit(Rv 30).
- 동사 무리의 순서: 조문은 정동사(조동사)를 무리 머리에 두는 꼴이 흔하다 — kan worden toegerekend(7장), is tot stand gekomen(3:44), in acht worden genomen(5:1 2항). 정동사가 무리 끝에 오는 꼴(toegerekend kan worden)도 가능하다. 이 책은 어느 쪽이 더 흔한지 세지 않았다.
- 긴 전치사구는 동사 무리 뒤로 빠질 수 있다: indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen …(Gw 94), tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, …(6:217 2항). 「종속절은 동사로 끝난다」가 아니라 「동사가 뒤쪽으로 간다」다.
- 분리동사는 종속절에서 붙는다: voortvloeit, wegneemt, oplegt(3장). 주문장의 vloeit … voort 와 비교.
- 관계절도 종속절이다: de gronden waarop zij rusten(Rv 30), een recht dat aan dezelfde voorwaarde … is onderworpen(3:84 4항). 관계사는 de 명사 die, het 명사 dat, 전치사와 함께 waarop·waarbij·waardoor(2장).
- 간접의문은 of 로 열고 정동사가 뒤로: Mag ik vragen of een vordering een goed is?(2장 말하기). 의문사가 있으면 그 의문사로: hoe vaak de rechter een taakstraf oplegt(3장 말하기).
- 종속절이 첫 자리를 차지하면 주문장 정동사가 바로 뒤에 온다(앞 상자). 뒤에 붙으면 쉼표로 가른다: …, tenzij …
- 등위 접속사와 섞이지 않게: doch·maar·want 뒤는 V2 그대로(Hij kwam, doch hij was te laat), omdat 뒤는 동사 뒤로(omdat hij te laat was). want 와 omdat 는 뜻이 같고 어순이 다르다.

표로 보기

종속절을 여는 말	보기(조문)	정동사의 자리
tenzij	tenzij uit de wet anders voortvloeit (Rv 30)	끝 — 분리동사가 붙었다
indien	indien deze toepassing niet verenigbaar is met … (Gw 94)	뒤쪽 — 전치사구가 그 뒤
wanneer	wanneer zij door bedreiging … is tot stand gekomen (3:44)	무리 머리 is + tot stand gekomen
voor zover	voor zover dit … onaanvaardbaar zou zijn (6:2)	무리 zou zijn
mits	mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen (5:1)	strijdt 뒤에 전치사구
dat (접속사)	met dien verstande dat de termijn … zes weken bedraagt (Rv 407c)	끝
die / dat (관계사)	een recht dat aan dezelfde voorwaarde … is onderworpen (3:84)	무리 is onderworpen
waarop (관계사)	de gronden waarop zij rusten (Rv 30)	끝
of (간접의문)	vragen of een vordering een goed is	끝

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

De koper kan ontbinden, tenzij de tekortkoming zo gering is

주문장 — kan 둘째, ontbinden 끝 tenzij 절 — is 가 뒤로

dat zij de ontbinding niet rechtvaardigt.

zo … dat 절 — rechtvaardigt 가 끝

매수인은 해제할 수 있다. 다만 불이행이 너무 가벼워 해제를 정당화하지 못하면 그렇지 않다.

Het hof oordeelt dat de vordering is verjaard,

주문장 V2 dat 절 — 무리 is verjaard(zijn 완료, 7장)

omdat de termijn van vijf jaren is verstreken.

omdat 절 — 무리 is verstreken

항소법원은 5년의 기간이 지났으므로 청구권이 시효로 소멸했다고 판단한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~tenzij uit de wet vloeit anders voort~~	tenzij uit de wet anders voortvloeit	종속절 — 분리동사가 붙은 채 뒤로.
~~wanneer is zij door bedrog tot stand gekomen (종속절에 V2)~~	wanneer zij door bedrog is tot stand gekomen (조문) / … is tot stand gekomen door bedrog (가능)	wanneer 절은 종속절 — 정동사 is 가 주어 뒤쪽 동사 무리로 간다. 전치사구는 무리 앞(3:44)에도 뒤에도 올 수 있다.
~~omdat hij was te laat~~	omdat hij te laat was	omdat 는 종속 접속사 — 정동사 뒤로. want 라면 want hij was te laat.
~~Ik vraag of is de vordering verjaard.~~	Ik vraag of de vordering is verjaard.	간접의문 of 절도 종속절 — 정동사 뒤로.

N4 예외 표지 읽기 — 어느 쪽이 원칙이고 어느 쪽이 예외인가

네덜란드 조문은 한 문장 안에 원칙과 예외를 함께 적는다. tenzij(~이 아니면)·behoudens(~을 제외하고)·met dien verstande dat(다만 ~라는 조건으로)는 예외, voor zover(~하는 한)는 한정, mits(~이면)는 조건, onverminderd(~에 영향 없이)는 병존이다. 표지를 잘라 읽으면 뜻이 바뀐다. 빈도는 이 책이 기준일 판 10개 법령에서 센 값이다.

- 세는 단위와 범위(재집계): BW 3·5·6, Sr, Awb, Rv, Aw, Gw, ROW 1995, Databankenwet 의 기준일 판 XML 에서 번호 있는 항(lid)과 항 없는 조(artikel)를 각각 한 단위로 삼고, 표지가 든 단위를 1건씩 셌다. 같은 단위 안의 반복은 더하지 않았다.
- tenzij 560 — 가장 흔하다. 「~이 아니면 그렇지 않다」. 뒤에 종속절. 조문의 상투 꼴 tenzij uit de wet anders voortvloeit / tenzij de wet anders bepaalt.
- voor zover 465 — 한정. 원칙이 미치는 범위를 자른다. voor zover niet 꼴(11 단위)은 예외에 가깝다. 「~하는 한」으로 옮긴다.
- mits 139 — 조건. 「~이면」. tenzij 와 방향이 반대라 바꿔 쓰면 뜻이 뒤집힌다(5:1 2항).
- behoudens 104 — 전치사. 「~을 제외하고」. 뒤에 대개 명사, 절은 dat·indien 을 끼운다. 헌법에 특히 많다. met uitzondering van(72)·uitgezonderd(12)이 같은 자리.
- onverminderd 100 — 「~에 영향 없이」. 다른 조문·권리가 그대로 산다는 병존 표지다. in afwijking van 100 — 「~과 달리」, 특칙의 머리말.

- met dien verstande 82 — 준용·규칙의 변경 단서. 뒤에 dat 절(바로 dat 이 이어지는 꼴 78, 나머지는 쉼표·열거를 끼운 dat). is/zijn niet van toepassing 98·31 — 적용 제외.
- echter 49 · evenwel 19 · doch 68 — 대조 접속어. 「그러나」로 원칙을 좁힌다(doch slechts, doch niet). 접속사 doch 는 어순을 바꾸지 않고, 부사 echter·evenwel 은 정동사 뒤에 끼어든다.
- 읽는 순서: 먼저 주문장 정동사를 찾아 원칙을 잡고, 쉼표 뒤의 표지를 보고 그것이 예외인지 한정인지 조건인지 병존인지 가른다. 7장 schadevergoeding 의 Nochthans, inbreuk 의 behoudens 처럼 둘째 문장·끝 구절에 숨어 있는 표지를 놓치지 않는다.

표로 보기

표지	빈도(10개 법령 · 항 단위)	기능 · 뒤에 오는 것
tenzij	560	예외 · 종속절
voor zover	465	한정 · 종속절
mits	139	조건 · 종속절
behoudens	104	예외 · 명사(구), 절은 dat·indien 을 끼워
onverminderd	100	병존 · 명사(구)
in afwijking van	100	특칙 · 명사(구), 문장 머리
niet van toepassing	98 (is) · 31 (zijn)	적용 제외
met dien verstande	82 (바로 dat 78)	변경 단서 · dat 절
doch · echter · evenwel	68 · 49 · 19	대조 · 접속사 / 부사

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

De huurder mag het pand gebruiken, mits hij de huur betaalt,

원칙(허용) 조건 — 충족되어야 원칙이 산다

tenzij de verhuurder anders heeft bepaald.

예외 — 충족되면 원칙이 죽는다

임차인은 차임을 내면 그 건물을 쓸 수 있다. 다만 임대인이 달리 정했으면 그렇지 않다.

Deze regel geldt voor zover de wet niet anders bepaalt,

원칙 한정 — 범위를 자른다

onverminderd de rechten van derden.

병존 — 다른 권리가 그대로

이 규칙은 법률이 달리 정하지 않는 한 적용된다. 제삼자의 권리에는 영향이 없다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~mits → tenzij 로 옮김 (「~이면」을 「~이 아니면」으로)~~	mits = ~이면 · tenzij = ~이 아니면	방향이 반대다. 5:1 2항의 mits 를 tenzij 로 읽으면 소유자가 타인의 권리와 충돌해야 물건을 쓸 수 있다는 말이 된다.
~~voor zover 를 「~이면」으로~~	voor zover = ~하는 한(도에서)	한정이다. 조건(mits)·예외(tenzij)와 다르다.
~~behoudens 뒤에 절을 바로 붙임 (behoudens de wet anders bepaalt)~~	behoudens + 명사 / behoudens dat + 절 / tenzij + 절	behoudens 는 전치사. 절은 dat·indien 을 끼운다(6:269, Rv 394).
~~onverminderd 를 「~을 제외하고」로~~	onverminderd = ~에 영향 없이, ~은 그대로 두고	제외가 아니라 병존이다. 그 조문·권리가 함께 산다.

말해 보기 — 한국의 위헌법률심판을 설명할 때

네덜란드 동료에게 한국 헌법 제107조의 제청 제도를 설명하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

In Nederland treedt de rechter niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten; in Korea is dat anders.

네덜란드에서는 법관이 법률의 합헌성 심사에 들어가지 않지만, 한국은 다릅니다.

Gw 120 의 문장을 그대로 빌려 대조를 연다. 쌍반점 뒤도 V2.

Wanneer de grondwettigheid van een wet beslissend is voor een zaak, verwijst de Koreaanse rechter de vraag naar het Grondwettelijk Hof.

법률의 위헌 여부가 재판의 전제가 되면 한국 법관은 그 문제를 헌법재판소에 제청합니다.

헌법 제107조 ①. wanneer 절이 첫 자리 → 정동사 verwijst 가 바로 뒤.

De rechter beslist de zaak vervolgens overeenkomstig de uitspraak van dat Hof.

법관은 그 뒤 헌법재판소의 심판에 따라 그 사건을 재판합니다.

제107조 ① 뒷부분. overeenkomstig(2장).

Verdragen die overeenkomstig de Grondwet zijn gesloten en afgekondigd, hebben in Korea dezelfde werking als nationale wetten.

헌법에 의하여 체결·공포된 조약은 한국에서 국내법과 같은 효력을 가집니다.

제6조 ①. 관계절 die … zijn gesloten en afgekondigd 가 주어를 꾸미고, 정동사 hebben 이 둘째 자리.

Mag ik vragen of de Hoge Raad een wet ooit buiten toepassing heeft gelaten wegens strijd met een verdrag?

(네덜란드) 대법원이 조약 위반을 이유로 법률의 적용을 배제한 적이 있는지 여쭤도 될까요?

간접의문 of … heeft gelaten — 동사 무리가 끝. buiten toepassing laten = 적용을 배제하다.

확인 문제 8

1. Gw 120 「De rechter treedt niet in de beoordeling …」에서 niet 가 treedt 뒤에 오는 까닭은?

- 강조하려고
- **주문장의 정동사가 둘째 자리이고 niet 는 그 뒤에 서기 때문**
- treedt 가 분리동사라서
- 옛 문체라서

V2. 정동사는 둘째 자리, 부정어 niet 는 그 뒤 — 부정하는 말(in de beoordeling) 앞.

2. 「tenzij uit de wet anders …」의 빈자리에 맞는 것은?

- vloeit voort
- **voortvloeit**
- voort vloeit
- vloeien voort

tenzij 절은 종속절 — 분리동사가 붙은 채 뒤로(Rv 30).

3. 이 책이 기준일 판 10개 법령에서 센 단서 표지 가운데 가장 많은 것은?

- behoudens
- voor zover
- **tenzij**
- met dien verstande

tenzij 560 · voor zover 465 · behoudens 104 · met dien verstande 82(항 단위, 재집계).

4. 「Het staat de eigenaar vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen.」 에서 mits 의 기능은?

- 예외(~이 아니면)
- **조건(~이면)**
- 한정(~하는 한)
- 병존(~에 영향 없이)

mits = 조건. 충돌하지 않아야 자유로이 쓸 수 있다. tenzij 로 바꾸면 뜻이 뒤집힌다.

5. behoudens 뒤에 바로 올 수 있는 것은?

- **명사(구) · 전치사구, 그리고 dat·indien 을 끼운 절**
- 접속사 없는 절
- 부정사만
- 정동사

behoudens 는 전치사다(behoudens rechten van anderen, behoudens in bij de wet bepaalde gevallen). 절은 behoudens dat(6:269)·behoudens indien(Rv 394)처럼 접속사를 끼우거나 tenzij 로 쓴다.

6. 「Wordt ter uitvoering van een voorwaardelijke verbintenis geleverd, dan wordt slechts een recht verkregen.」 의 첫 절은 무엇인가?

- 의문문
- **접속사 없는 조건절(= Indien … wordt geleverd)**
- 명령문
- 관계절

정동사를 첫 자리에 두어 조건절을 만들고 주문장을 dan 으로 잇는 꼴(3:84 4항).

7. 「De gedaagde beroept zich … dat de vordering is verjaard.」 의 빈자리에 맞는 것은?

- op het
- **erop**
- op dat
- daar op

전치사 뒤의 사물은 er- 꼴: erop dat …. op het 은 쓰지 않는다.

8. 독일어 jedoch 에 해당하는 네덜란드어 echter 의 자리는?

- 문장 머리에 쉼표 없이 주어를 이어서
- **정동사 뒤**
- 문장 끝
- 주어 앞

echter 는 부사 — 조문의 자리는 정동사 뒤(is echter nietig, 3:32 2항). 문장 머리에 두고 주어를 바로 이으면 V2 가 깨진다.

2부 법의 언어 · 제5장

법원과 사람들

Gerechten en mensen

네덜란드 법원조직법(Wet op de rechterlijke organisatie, RO)은 사법부(rechterlijke macht)에 속하는 법원을 셋으로 열거한다 — 지방법원(rechtbank), 항소법원(gerechtshof), 대법원(Hoge Raad)(RO 2, 1장). 헌법은 법원의 지정·구성을 법률에 맡기고(Gw 116), 법관을 종신 임명하며(Gw 117), 대법원에는 법 위반을 이유로 한 파기(cassatie)를 맡긴다(Gw 118). 이 장은 그 조문들에서 법원과 사람의 이름 스물한 개를 읽는다. 사람의 이름이 한국과 다르게 갈린다 — 지방법원 판사는 rechter, 항소법원·대법원 법관은 raadsheer 이고, 검사는 officier van justitie, 대법원에 의견서(conclusie)를 내는 검찰 구성원은 advocaat-generaal 이다. 벨기에(플랑드르)는 같은 글자를 다른 기관에 쓴다 — Hoge Raad 가 벨기에에서는 법관 선발·추천 기구(Hoge Raad voor de Justitie)이고 최고 법원은 Hof van Cassatie(파기원)다. 역어는 부록 E 에 모았다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. De wet wijst de gerechten aan die behoren tot de rechterlijke macht. art. 116 lid 1 Grondwet
   법률이 사법권에 속하는 법원을 지정한다.
2. De Hoge Raad is in de gevallen en binnen de grenzen bij de wet bepaald, belast met de cassatie van rechterlijke uitspraken wegens schending van het recht. art. 118 lid 2 Grondwet
   대법원은 법률이 정한 경우에 그 범위 안에서, 법 위반을 이유로 한 재판의 파기를 맡는다.
3. Het openbaar ministerie is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken. art. 124 RO
   검찰은 법질서의 형사적 집행과 법률이 정한 그 밖의 임무를 맡는다.

▼ 처음 보는 문법 용어 18 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
V2	주문장에서 정동사가 늘 둘째 자리에 서는 규칙. 첫 자리에 주어가 아닌 말(Niet strafbaar, Volgens de wet)이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다
종속절	dat·indien·tenzij·wanneer 같은 접속사나 die·welke 같은 관계사로 시작하는 딸린 문장. 정동사가 절의 맨 끝으로 간다(… dat hij schade lijdt)
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt

부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
te 부정사	te + 부정사(te vergoeden). 「~할」 「~하는 것」. verplicht zijn … te vergoeden 처럼 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 te 가 가운데 낀다(toe te rekenen)
과거분사	ge-…-d/-t, ge-…-en 꼴(gepleegd, geleden). hebben·zijn 과 함께 완료형을, worden 과 함께 수동을 만든다
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
분리동사	앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent … toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)
옛 2격	1919년 판결에 남은 소유격 꼴(des daders = van de dader, dier daad = van die daad, eens anders = van een ander). 지금은 van 으로 쓴다
관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다
약변화	과거에 -de/-te, 과거분사에 ge-…-d/-t 를 붙이는 규칙 동사(straffen – strafte – gestraft). -te 냐 -de 냐는 어간 끝소리가 무성음(t·k·f·s·ch·p)인지로 가른다
조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다
raadsheer	항소법원·대법원 법관의 직함. 이 책은 법관(raadsheer)으로 옮기고 대법관·항소법원 판사를 가를 때만 그렇게 쓴다. 독일어 Ratsherr(시의원)가 아니다
griffier	조서를 쓰고 합의부 판결에 재판장과 함께 서명하는 사람. 서기관(griffier) — 「법원사무관」으로 옮기면 판결 서명 권한의 차이가 지워진다
conclusie	대법원 검찰 구성원(advocaat-generaal)이 사건마다 내는 의견서(conclusie). 판결의 「결론」이 아니다. 민사소송의 당사자 서면도 conclusie
kort geding	가처분 담당 판사(voorzieningenrechter) 앞의 긴급 잠정 절차(kort geding). 한국 「가처분」과 포개 쓰지 않는다 — 결과는 판결(vonnis)이고 본안을 해하지 않는다
bezwaar	처분청 자신에게 내는 행정 이의신청(Awb 7:1). 「행정심판」으로 옮기면 차이가 지워진다(13장)

표제어 21

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 9. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

r.o. 5.1

de **rechterlijke macht**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['rɛxtərləkə mɑxt]

사법권 · 사법부(법원 전체) ★★★

조문어 **rechterlijke macht** | 일상·강의 **de rechter (일상어는 사람·기관을 두루 「de rechter」라 부른다)**

NL

rechterlijk(법관의, 법원의) + macht(권력). 헌법 제6장의 중심어로, 권한(사법권)과 그 권한을 가진 법원들(사법부) 둘 다를 가리킨다. 어느 법원이 여기에 속하는지는 헌법이 아니라 법률(RO 2)이 정한다 — 행정재판을 하는 Raad van State 는 RO 2 의 열거 밖에 있다.

쉬운 예

De rechterlijke macht is onafhankelijk.

사법부는 독립되어 있다.

실무 예

Tot de rechterlijke macht behoren de rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad.

사법부에는 지방법원, 항소법원, 대법원이 속한다.

원문

> De wet wijst de gerechten aan die behoren tot de rechterlijke macht. — art. 116 lid 1 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 법률이 사법부에 속하는 법원을 지정한다.

문형

aanwijzen — de wet wijst … aan

법률이 ~을 지정한다

1. aanwijzen 은 분리동사(aan + wijzen). 주문장에서 aan 이 문장 끝으로 떨어진다: De wet wijst de gerechten aan.
2. 지정되는 것(de gerechten)은 wijst 와 aan 사이에 선다.
3. 관계절이 붙으면 aan 뒤에 이어진다: … wijst de gerechten aan die behoren tot …

De wet wijst de bevoegde rechter aan.

법률이 관할 법관을 지정한다.

Wie wijst de voorzitter aan?

누가 재판장을 지정하는가?

문법 N3 · behoren tot — 「~에 속하다」는 tot

~~de gerechten die behoren aan de rechterlijke macht~~ (부자연)

de gerechten die behoren tot de rechterlijke macht

behoren tot 은 「~의 일부로 속하다」(소속). behoren aan 은 「~의 소유다」(귀속)로 뜻이 달라진다 — 3장 wegnemen 의 「aan een ander toebehoort」가 그 꼴이다. 조문은 소속을 말하므로 tot.

한국이라면? ≠ 사법권 · 대한민국헌법 제101조

한국 헌법은 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」고 적고 최고법원을 대법원으로 못 박는다. 네덜란드 헌법은 어느 법원이 사법권에 속하는지를 법률에 맡긴다(Gw 116 lid 1).

독일어와 비교 = rechtsprechende Gewalt

뜻은 같다. 독일 기본법은 「rechtsprechende Gewalt」(Art. 92), 네덜란드 헌법은 「rechterlijke macht」(Gw 112~117)라는 다른 짜임의 말을 쓴다.

---

r.o. 5.2

de **Hoge Raad**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['hoɣə rat] **(네덜란드) 대법원** ★★★

조문어 **Hoge Raad der Nederlanden** | 일상·강의 **de Hoge Raad** | NL

hoog(높은) + raad(회의체·평의회): 글자 그대로는 「높은 평의회」. 한국어 칸에서는 「(네덜란드) 대법원」으로 옮기고 직역 「고등평의회」는 쓰지 않는다. 정식 이름은 Hoge Raad der Nederlanden(RO 1 e). 판결문에서 자기 이름으로 「De Hoge Raad」라 쓴다(2장 middel 의 Rv 419).

쉬운 예

De Hoge Raad heeft het beroep verworpen.

대법원은 상고를 기각했다.

실무 예

Tegen dit arrest staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad.

이 판결에 대하여는 대법원에 상고할 수 있다.

원문

> De Hoge Raad neemt kennis van het beroep in cassatie tegen de handelingen, arresten, vonnissen en beschikkingen van de gerechtshoven en de rechtbanken, ingesteld hetzij door een partij, hetzij «in het belang der wet» door de procureur-generaal bij de Hoge Raad. — art. 78 lid 1 RO · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 대법원은 항소법원과 지방법원의 행위·판결(arrest·vonnis)·결정에 대한 상고를 심리한다. 상고는 당사자가 제기하거나, 대법원 검찰총장이 「법의 이익을 위하여」 제기한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De Hoge Raad	주어	대법원은
neemt kennis van	정동사 — kennisnemen van = 「~을 심리하다」(글자 그대로 「알게 되다」)	심리한다
het beroep in cassatie	목적어 — 상고	상고를
tegen de handelingen, arresten, vonnissen en beschikkingen	무엇에 대한 상고인지 — 네 종류의 재판	행위·판결·결정에 대한
van de gerechtshoven en de rechtbanken,	누구의 재판인지	항소법원과 지방법원의
ingesteld hetzij door een partij,	과거분사구 — 「~에 의하여 제기된」, hetzij … hetzij = 「~이든 ~이든」(4장)	당사자가 제기하거나
hetzij «in het belang der wet»	둘째 갈래 — der wet 는 옛 2격(= van de wet, 2장)	법의 이익을 위하여
door de procureur-generaal bij de Hoge Raad.	행위자 — bij + 기관(「대법원 소속의」)	대법원 검찰총장이 제기한

kennisnemen van 은 분리된 꼴 neemt kennis van 으로 쓰여 「심리하다·관할하다」가 된다. 끝의 「in het belang der wet」는 당사자 권리에 영향 없이 법 해석을 통일하려는 상고다(RO 78 lid 7).

문형

kennisnemen van + 명사

~을 심리하다, ~을 관할하다

1. kennisnemen 은 분리동사(kennis + nemen). 주문장: De rechtbank neemt kennis van de zaak.
2. 조문에서는 「어느 법원이 어떤 사건을 맡는가」를 말할 때 쓴다 — 관할의 동사다.
3. 종속절에서는 붙는다: … de zaken waarvan de rechtbank kennisneemt (Sv 148 lid 1).

De rechtbank neemt kennis van alle burgerlijke zaken.

지방법원은 모든 민사 사건을 관할한다.

> Welke rechter neemt kennis van dit geschil?
> 어느 법원이 이 분쟁을 심리하는가?

문법 N7 · 기관 이름의 관사 — de Hoge Raad, het gerechtshof, de rechtbank

~~het Hoge Raad heeft beslist~~ (비문)

de Hoge Raad heeft beslist

raad 는 de 명사라 de Hoge Raad. 형용사 hoog 이 -e 를 받는 것은 de 명사 앞이기 때문이다(2장). hof 는 het 이라 het gerechtshof·het hof, rechtbank 는 de. 기관 이름은 관사를 낱말째 외운다.

한국이라면? ≠ 대법원의 상고 심판 · 법원조직법 제14조

한국 대법원은 「고등법원 또는 항소법원 · 특허법원의 판결에 대한 상고사건」을 종심으로 심판한다. 네덜란드는 당사자 상고 말고도 검찰총장이 법의 이익을 위하여 제기하는 상고를 조문에 둔다.

네덜란드 · 벨기에

네덜란드의 Hoge Raad 는 대법원이다(RO 2 c, Gw 118). 벨기에의 Hoge Raad voor de Justitie 는 법원이 아니라 법관 선발·추천 기구다(벨기에 헌법 151조 §2 설치·구성, §3 후보 추천 권한). 벨기에의 최고 법원은 Hof van Cassatie(파기원). 같은 글자가 다른 기관이므로 「Hoge Raad」만 보고 대법원으로 읽지 않는다 — 가짜 친구 상자.

---

r.o. 5.3

de **rechtspraak**, mv. de rechtspraken ['rɛx(t)sprak] **재판 · 사법 · 판례** ★★★

조문어 **rechtspraak** | 일상·강의 **rechtspraak** | NL · BE

recht(법) + spraak(말함 — spreken 의 명사): 「법을 말하는 일」. 재판 작용 자체(Gw 116 lid 3 「rechtspraak door de rechterlijke macht」)와 판례(「vaste rechtspraak」 — 확립된 판례) 둘 다를 가리킨다. 법원 조직을 운영하는 기관 이름도 Raad voor de rechtspraak(RO 1 g)다. 벨기에 헌법도 같은 낱말을 쓴다(앞선 조사 — 상원 누리집 전문).

쉬운 예

Volgens vaste rechtspraak is dit toegestaan.
확립된 판례에 따르면 이것은 허용된다.

실무 예

Tot de rechterlijke macht behoren in Nederland drie soorten gerechten.
네덜란드의 사법부에는 세 종류의 법원이 속한다.

원문

> De wet kan bepalen, dat aan rechtspraak door de rechterlijke macht mede wordt deelgenomen door personen die niet daartoe behoren. — art. 116 lid 3 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07

법률은 사법부에 속하지 않는 사람도 사법부의 재판에 함께 참여하도록 정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De wet	주어	법률은
kan bepalen,	정동사 kan + 부정사 bepalen — 「정할 수 있다」	정할 수 있다
dat aan rechtspraak door de rechterlijke macht	dat 절 시작 — aan + rechtspraak(deelnemen aan 의 aan 이 앞에 왔다)	사법부의 재판에
mede wordt deelgenomen	비인칭 수동 — 주어 없이 「참여가 이루어진다」, mede = 「함께」	함께 참여하도록
door personen die niet daartoe behoren.	행위자 door + 관계절(behoren tot → daartoe)	거기에 속하지 않는 사람들이

「wordt deelgenomen door personen」은 주어 없는 수동이다. 능동으로 돌리면 「personen nemen deel aan rechtspraak」. daartoe 는 tot + dat 의 대명 부사(2장 er·daar 꼴).

문형

deelnemen aan + 명사

~에 참여하다

1. deelnemen 은 분리동사(deel + nemen). 참여 대상은 aan: deelnemen aan de zitting.
2. 주문장: De leken nemen deel aan de rechtspraak. — 앞토 deel 이 끝으로.
3. 조문은 수동으로 돌렸다: aan rechtspraak … wordt deelgenomen door …

Twee deskundigen nemen deel aan de beraadslaging.

전문가 두 사람이 평의에 참여한다.

Wie neemt deel aan de zitting?

누가 공판에 참여하는가?

한국이라면? ≠ 사법권의 귀속 · 대한민국헌법 제101조

한국 헌법은 「법관으로 구성된 법원」에 사법권을 둔다. 네덜란드 헌법은 비법관의 재판 참여를 법률에 맡기는 조항을 따로 둔다(Gw 116 lid 3). 한국의 국민참여재판은 이 장에서 대조하지 않았다.

독일어와 비교 = Rechtsprechung

짜임이 같다(recht + spraak / Recht + Sprechung). 뜻도 같다 — 재판 작용과 판례 둘 다.

r.o. 5.4

de **raadsheer**, mv. de raadsheren ['ratsher]

법관(raadsheer) — 항소법원·대법원의 법관 ★★★

조문어 **raadsheer** | 일상·강의 **rechter (일상어는 법원 층위를 가리지 않고 rechter)** | NL · BE

raad(평의회) + s + heer(나리): 「평의회의 어른」. 지방법원 판사는 rechter, 항소법원과 대법원 법관은 raadsheer 다(RO 1 b 1°·2°·3°). 한국어로는 「법관(raadsheer)」으로 옮기고, 대법관과 항소법원 판사를 가를 때만 「대법관」 「항소법원 판사」라 쓴다. 여성 법관도 raadsheer 라 부른다 — 조문의 직함은 성을 가리지 않는다. 판결 끝의 「uitgesproken door de raadsheer ...」(이 책의 판결 표본 조사)가 이 낱말이다.

쉬운 예

Zij is raadsheer in het gerechtshof Den Haag.

그는 헤이그 항소법원의 법관이다.

실무 예

Het arrest is gewezen door drie raadsheren en in het openbaar uitgesproken.

이 판결은 법관 세 사람이 하고 공개 법정에서 선고했다.

원문

> de senior raadsheren, de raadsheren en de raadsheren-plaatsvervangers in de gerechtshoven; — art. 1 onderdeel b, onder 2° RO · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 항소법원의 선임 법관, 법관, 대리 법관;

문형

raadsheer in + 법원 / rechter in + 법원

~ 법원의 법관

1. 직함 뒤에 소속 법원은 in 으로 붙인다: raadsheer in het gerechtshof, rechter in de rechtbank(RO 1 b 2°·3°).
2. 대법원 법관은 bij 로도 쓴다: raadsheren in buitengewone dienst bij de Hoge Raad(RO 1 b 1°).
3. 직함에는 관사를 빼고 쓴다: Zij is raadsheer. (Zij is een raadsheer 도 되지만 조문 꼴은 관사 없음)

Hij is rechter in de rechtbank Amsterdam.

그는 암스테르담 지방법원 판사다.

De raadsheren in de Hoge Raad worden voor het leven benoemd.

대법원 법관은 종신으로 임명된다.

문법 N7 · 복수 raadsheren — heer 의 복수는 heren

~~de raadsheers~~ (표기 오류)

de raadsheren

합성어의 복수는 마지막 조각을 따른다(7장): heer → heren 이므로 raadsheer → raadsheren. 같은 heer 가 든 낱말도 그렇다. -s 복수(rechters·griffiers)와 섞지 않는다.

한국이라면? ≠ 법관의 직함 · 대한민국헌법 제102조

한국은 「대법관」과 그 밖의 「법관」으로 가른다(헌법 제102조 ②·제104조). 네덜란드는 법원 층위로 rechter(지방법원)와 raadsheer(항소법원·대법원)를 가르고, 대법원 법관에 따로 이름을 두지 않는다(RO 1 b).

독일어와 비교 ≠ Ratsherr

독일어 Ratsherr 는 시의회 의원이다. 법관 뜻이 없다.

네덜란드 · 벨기에

네덜란드·벨기에 모두 항소법원·대법원(파기원) 법관의 직함이다(RO 1 b 1°·2° / 벨기에 헌법 151조 §4 「de raadsheren in de hoven en in het Hof van Cassatie」). 벨기에는 노동항소법원(arbeidshof)까지.

---

r.o. 5.5

de **griffier**, mv. de griffiers [ɣrɪˈfir] **서기관(griffier)** ★★★

조문어 **griffier** | 일상·강의 **griffier** | NL · BE

griffie(법원 사무국) + -ier(사람). 조서를 쓰고 합의부 판결에 재판장과 함께 서명한다(Rv 230 lid 3). 대법원의 griffier 는 법관·검사와 함께 rechterlijk ambtenaar 다(RO 1 b 9°). 한국어로는 「법원사무관」이 아니라 「서기관(griffier)」으로 적는다 — 판결서 서명 권한이 달라 등치하면 차이가 지워진다. 지방의회·시의회의 사무국장도 griffier 다.

쉬운 예

De griffier maakt het proces-verbaal op.

서기관이 조서를 작성한다.

실무 예

Het vonnis is ondertekend door de voorzitter en de griffier.

이 판결에는 재판장과 서기관이 서명했다.

원문

> Het vonnis wordt door de rechter, of, bij een meervoudige kamer, door de voorzitter en de griffier ondertekend. Het vonnis kan ook worden ondertekend door de rechter die het uitspreekt. — art. 230 lid 3 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07

판결에는 판사가, 합의부면 재판장과 서기관이 서명한다. 판결을 선고하는 판사가 서명할 수도 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het vonnis	주어	판결은
wordt door de rechter,	수동 정동사 wordt + 행위자 door	판사에 의하여
of, bij een meervoudige kamer,	끼어든 조건 — bij + 명사 = 「~의 경우에」	또는, 합의부의 경우에는
door de voorzitter en de griffier	둘째 행위자	재판장과 서기관에 의하여
ondertekend.	과거분사 — 문장 끝(수동)	서명된다
Het vonnis kan ook worden ondertekend	둘째 문장 — 조동사 kan + 수동 부정사	판결은 또한 서명될 수 있다
door de rechter die het uitspreekt.	행위자 + 관계절(uitspreken 이 종속절에서 붙음)	그것을 선고하는 판사에 의하여

문형

door X ondertekend worden

X 가 서명하다(수동)

1. 서류가 주어, 서명하는 사람은 door 뒤에: Het vonnis wordt door de voorzitter ondertekend.
2. 완료 수동은 zijn + 과거분사: Het vonnis is ondertekend.
3. 능동으로 돌리면 De voorzitter ondertekent het vonnis.

De akte wordt door beide partijen ondertekend.

증서에는 양 당사자가 서명한다.

Is het proces-verbaal al ondertekend?

조서에 벌써 서명이 되었는가?

문법 N5 · ondertekenen 은 비분리동사다 — onder- 는 낱말마다 다르다

~~De griffier tekent het vonnis onder.~~ (비문)

De griffier ondertekent het vonnis.

ondertekenen(서명하다)은 강세가 teken 에 있는 비분리동사다(Woordenlijst 활용 ondertekende·ondertekend — ge- 없음). 3장 규칙(강세 없는 앞가지는 비분리, ge- 없음)의 보기. onder- 가 늘 비분리는 아니다 — ondergaan 은 분리동사(gaat onder, Woordenlijst). uitspreken 도 분리.

한국이라면? ≠ 판결서의 서명 · 민사소송법 제208조

한국 판결서는 「판결한 법관이 서명날인하여야 한다」. 네덜란드 합의부 판결에는 재판장과 함께 서기관(griffier)이 서명한다(Rv 230 lid 3). 대법원 민사 판결에는 griffier 이름이 없다(이 책의 판결 표본 조사 표본).

---

r.o. 5.6

de officier van justitie, mv. de officieren van justitie [ˌɔfi'sir vɑn jy'stitsi]

검사(officier van justitie) ★★★

조문어 **officier van justitie** | 일상·강의 **de officier (법정 안에서는 줄여 부른다)** | NL

officier(관리·장교) + van justitie(사법의): 「사법의 관리」. 지방 검찰청(arrondissementsparket)의 개별 검사 직함이다. 「장교」로 읽지 않는다. 수사의 책임자로서 다른 수사관에게 명령한다(Sv 148 lid 2). 항소심 검사는 advocaat-generaal, 대법원 쪽은 procureur-generaal 이다.

쉬운 예

De officier van justitie eist twee jaar gevangenisstraf.

검사는 징역 2년을 구형한다.

실무 예

De officier van justitie heeft besloten de zaak te seponeren.

검사는 사건을 불기소하기로 결정했다.

원문

> De officier van justitie is belast met de opsporing van de strafbare feiten waarvan de rechtbank in het arrondissement waarin hij is aangesteld, kennisneemt, alsmede met de opsporing binnen het rechtsgebied van die rechtbank van de strafbare feiten waarvan andere rechtbanken kennisnemen. — art. 148 lid 1 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 검사는 자기가 임명된 관할구역의 지방법원이 관할하는 범죄의 수사와, 다른 지방법원이 관할하는 범죄 가운데 그 지방법원의 관할구역 안에서의 수사를 맡는다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
De officier van justitie	주어	검사는
is belast met	정동사 is + 과거분사 belast — belast zijn met = 「~을 맡다」	~을 맡는다
de opsporing van de strafbare feiten	맡는 것 ① — 범죄의 수사	범죄의 수사
waarvan de rechtbank in het arrondissement	관계절 — waarvan = van welke(그 범죄를)	그 관할구역의 지방법원이
waarin hij is aangesteld,	관계절 안의 관계절 — 검사가 임명된 구역	자기가 임명된
kennisneemt,	관계절의 정동사 — 종속절이라 kennis 와 neemt 가 붙었다	관할하는
alsmede met de opsporing	맡는 것 ② — alsmede = 「아울러」	아울러 수사
binnen het rechtsgebied van die rechtbank	어디서	그 지방법원의 관할구역 안에서
van de strafbare feiten	무엇의 수사인지	범죄의
waarvan andere rechtbanken kennisnemen.	관계절 끝 — kennisnemen(복수, 종속절이라 붙음)	다른 지방법원이 관할하는

관계절이 세 겹이다(waarvan … waarin … kennisneemt). 뼈대만 남기면 「De officier is belast met de opsporing」. kennisnemen 이 주문장(neemt kennis van)과 달리 붙어 있는 것은 종속절이기 때문이다(4장).

문형

belast zijn met + 명사

~을 맡다, ~을 담당하다

1. belasten(맡기다)의 과거분사 belast + zijn: … is belast met de opsporing.
2. 맡는 일은 met 뒤에 명사로. 동사로 풀면 met + het + 부정사: belast met het nemen van conclusies(RO 111 lid 2).

3. 기관의 임무를 적는 조문의 기본 꼴이다 — RO 124 「Het openbaar ministerie is belast met [...]」.

De griffier is belast met het opmaken van het proces-verbaal.

서기관은 조서 작성을 맡는다.

Wie is belast met de uitvoering van dit vonnis?

이 판결의 집행은 누가 맡는가?

문법 N4 · 종속절에서는 분리동사가 붙는다 — kennisneemt

~~de feiten waarvan de rechtbank kennis neemt~~ (표기 오류)

de feiten waarvan de rechtbank kennisneemt

주문장에서는 neemt kennis van 으로 떨어지지만(3장), 관계절·종속절에서는 kennisneemt 로 붙여 쓴다. 조문 끝의 kennisnemen(복수)도 같다. 띄어 쓰면 철자 오류다 — Woordenlijst 는 kennisnemen 을 한 낱말 분리동사로 올린다.

한국이라면? ≠ 검사의 직무 · 공소청법 제4조

한국 공소청법은 검사 직무에 「범죄수사에 관한 사법경찰관리와의 협의 · 지원」을 적고 수사 지휘를 적지 않는다. 네덜란드 검사는 수사를 맡고 다른 수사관에게 명령한다(Sv 148 lid 1·2).

독일어와 비교 = Staatsanwalt

뜻은 같은 검사이나 낱말이 다르다. 독일어 Offizier 는 장교뿐이고 검사 뜻이 없다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 1심 검찰은 procureur des Konings 와 그 아래 substituut 로 갈려 1:1 대응이 아니다. 벨기에에서는 officier van justitie 라는 직함을 쓰지 않는다 — 법원 연합 설명문 기준.

---

r.o. 5.7

het **openbaar ministerie**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수

[ˌopə(n)ˈbar ˌminɪsˈtɪːri] **검찰** ★★★

조문어 **openbaar ministerie** | 일상·강의 **het OM (약자로 부른다 — 읽기는 「oo-em」)** | NL · BE

openbaar(공적인) + ministerie(직무·부처): 「공적 직무」 — 프랑스어 ministère public 의 번역차용으로 보이나 이 책은 어원 사전을 열지 않았다(미확인). 검찰 조직 전체를 가리키고, 그 조직은 parket 들로 이루어진다(RO 134). 법률 안에 있다는 점이 한국과 다르다 — 네덜란드 검찰은 법원조직법(RO) 제4장에 들어 있다. 관사 het 뒤인데 형용사에 -e 가 없는 굳은 꼴(het openbaar ministerie)이다(7장 het maatschappelijk verkeer 와 같다).

쉬운 예

Het openbaar ministerie vervolgt de verdachte.

검찰이 피의자를 소추한다.

실무 예

Het OM heeft hoger beroep ingesteld tegen de vrijspraak.

검찰은 무죄 판결에 대하여 항소했다.

원문

Het openbaar ministerie is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken. — art. 124 RO · 공식 · 기준일 2026-11-07

검찰은 법질서의 형사적 집행과 법률이 정한 그 밖의 임무를 맡는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het openbaar ministerie	주어	검찰은
is belast met	정동사 — belast zijn met(위 표제어)	~을 맡는다
de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde	맡는 것 ① — handhaving(집행·유지) + van	법질서의 형사적 집행
en met andere bij de wet vastgestelde taken.	맡는 것 ② — 명사 앞 분사구 (bij de wet vastgestelde)	그리고 법률이 정한 그 밖의 임무

문형

bij de wet vastgestelde + 명사

법률이 정한 ~

1. vaststellen(정하다)의 과거분사 vastgesteld 에 -e 를 붙여 명사 앞에 둔다: vastgestelde taken.
2. 누가 정했는지는 분사 앞에 bij de wet(법률로)로: bij de wet vastgestelde taken.
3. 같은 틀: bij de wet bepaalde gevallen(RO 75 lid 2), bij koninklijk besluit benoemd(Gw 117).

De bij de wet bepaalde termijn is verstreken.

법률이 정한 기간이 지났다.

Dit is een bij de wet vastgestelde taak van de rechter.

이것은 법률이 정한 법관의 임무다.

문법 N7 · het openbaar ministerie — 굳은 이름에서는 형용사에 -e 가 없다

~~het openbare ministerie~~ (부자연)

het openbaar ministerie

het 명사 앞의 형용사는 정관사 뒤에서 -e 를 받는 것이 2장의 규칙이지만, 기관·개념의 굳은 이름은 -e 없이 굳어 있다 — het openbaar ministerie(RO 124), het maatschappelijk verkeer(7장). -e 를 붙여도 비문은 아니고 「공개된 부처」라는 다른 뜻으로 읽힌다.

한국이라면? = 공소의 주체 · 형사소송법 제246조

「공소는 검사가 제기하여 수행한다」 — 소추를 검찰이 맡는 점은 같다. 다만 네덜란드 검찰 조직은 법원조직법(RO) 안에 규정되고, 한국은 별도 법률(공소청법)이 정한다.

---

r.o. 5.8

de **procureur-generaal**, mv. de procureurs-generaal [proky,røryenə'ral]

검찰총장(procureur-generaal) ★★

조문어 **procureur-generaal** | 일상·강의 **de PG** (약자 — 읽기는 「**pee-gee**」) | NL · BE

procureur(대리인·검찰관) + generaal(총괄의): 「총괄 검찰관」. 복수는 앞 낱말이 변한다 — procureurs-generaal(Woordenlijst). 대법원의 procureur-generaal 은 장관·의원의 직무범죄 소추, 대법원에 내는 의견서(conclusie), 법의 이익을 위한 상고를 맡는다(RO 111 lid 2). 헌법은 그를 법관과 함께 종신 임명한다(Gw 117 lid 1).

쉬운 예

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft cassatie in het belang der wet ingesteld.

대법원 검찰총장이 법의 이익을 위한 상고를 제기했다.

실무 예

Het College van procureurs-generaal staat aan het hoofd van het openbaar ministerie.

검찰총장 회의가 검찰의 수장이다.

원문

> Er is een parket bij de Hoge Raad, aan het hoofd waarvan de procureur-generaal bij de Hoge Raad staat. — art. 111 lid 1 RO · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 대법원에 검찰청(parket)을 두며, 그 장은 대법원 검찰총장이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Er is een parket bij de Hoge Raad,	er 존재문(4장) — 「~이 있다」; bij + 기관	대법원에 검찰청이 있다

aan het hoofd waarvan	관계절 머리 — aan het hoofd van + waarvan(= van welk parket)	그 머리에
de procureur-generaal bij de Hoge Raad	관계절 주어	대법원 검찰총장이
staat.	관계절 정동사 — 절 끝(종속절)	선다

문형

aan het hoofd van X staan

X 의 장이다, X 를 이끌다

1. hoofd(머리) — aan het hoofd van = 「~의 머리에」. 정동사는 staan.
2. 조문은 관계절로 뒤집었다: een parket …, aan het hoofd waarvan de procureur-generaal staat(그 머리에 PG 가 서는).
3. RO 130 lid 2 는 바로 쓴다: Het College staat aan het hoofd van het openbaar ministerie.

De president staat aan het hoofd van het gerecht.
원장이 법원의 장이다.

Wie staat aan het hoofd van het parket?
검찰청의 장은 누구인가?

문법 N7 · 복수는 앞 낱말에 — procureurs-generaal, advocaten-generaal

~~de procureur-generaals~~ (표기 오류)

de procureurs-generaal

「명사 + 형용사」 짜임의 직함은 명사 쪽이 복수가 된다: procureurs-generaal, advocaten-generaal(RO 1 b 4°), officieren van justitie. 마지막 조각을 따르는 보통 합성어(raadsheren)와 다르니 직함마다 Woordenlijst 로 확인한다.

한국이라면? + 대법원 소속 검찰

대법원에 딸린 검찰청과 그 장(procureur-generaal bij de Hoge Raad)은 네덜란드 RO 111 에 있고, 대조한 한국 법원조직법·공소청법 조문에는 대법원에 딸린 검찰 기관이 없다. 한국 검찰총장은 공소청법의 다른 조문에 있어 이 장에서 대조하지 않았다.

네덜란드 · 벨기에

네덜란드의 procureur-generaal 은 ① 대법원 parket 의 장(RO 111) ② 검찰 지휘부 College van procureurs-generaal 의 구성원(RO 130)이다. 벨기에의 procureur-generaal 은 파기원 검찰(parket-generaal)의 장이기도 하고 항소법원·노동항소법원 검찰의 장이기도 하다(법원 연합 설명문). 한 이름이 여러 직을 덮는다.

---

r.o. 5.9

de **advocaat-generaal**, mv. de advocaten-generaal [ɑtfokatxenə'ral]

검사(advocaat-generaal) — 대법원 의견서를 내는 검찰 구성원 · 항소심 검사 ★★★

조문어 **advocaat-generaal** | 일상·강의 **de A-G** (약자 — 읽기는 「aa-gee」) | NL · BE

advocaat(변호사) + generaal: 글자는 「총괄 변호사」 지만 변호사가 아니다. 대법원 parket 의 advocaat-generaal 은 사건마다 대법원에 의견서(conclusie)를 내고, 고등검찰의 advocaat-generaal 은 항소심 법정의 검사다(이 책의 판결 표본 조사). 1심 검사 officier van justitie 와 짝을 이룬다. 대법원 판결 머리의 「De conclusie van de Advocaat-Generaal … strekt tot verwerping」 이 이 사람의 의견이다.

쉬운 예

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

A-G 는 상고 기각 의견을 냈다.

실무 예

In hoger beroep treedt de advocaat-generaal op als vertegenwoordiger van het openbaar ministerie.

항소심에서는 advocaat-generaal 이 검찰 대표로 출석한다.

원문

> De bevoegdheden van de procureur-generaal kunnen, tenzij de aard van de bevoegdheden zich daartegen verzet, mede worden uitgeoefend door de plaatsvervangend procureur-generaal en door advocaten-generaal. — art. 111 lid 5 RO · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 검찰총장의 권한은, 그 권한의 성질에 어긋나지 않는 한, 검찰총장 대리와 advocaten-generaal 도 행사할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De bevoegdheden van de procureur-generaal	주어 — 복수	검찰총장의 권한은
kunnen,	정동사(조동사, 복수) — 둘째 자리	~할 수 있다

tenzij de aard van de bevoegdheden zich daartegen verzet,	끼어든 단서절 — zich verzetten tegen = 「~에 반하다」, daartegen = tegen dat	그 권한의 성질이 그것에 어긋나지 않는 한
mede worden uitgeoefend	수동 부정사 — uitoefenen(행사하다)의 과거분사 uitgeoefend	함께 행사될
door de plaatsvervangend procureur-generaal	행위자 ① — plaatsvervangend = 「대리의」	검찰총장 대리와
en door advocaten-generaal.	행위자 ② — 복수는 앞 낱말에 (advocaten)	advocaten-generaal 에 의하여

단서절 tenzij … verzet 가 조동사 kunnen 과 본동사 worden uitgeoefend 사이에 끼어 있다. 뼈대는 「De bevoegdheden kunnen mede worden uitgeoefend door …」.

문형

zich verzetten tegen + 명사

~에 반하다, ~을 허용하지 않다

1. 재귀동사(zich). 사람이 주어면 「저항하다」, 사물(aard·strekking)이 주어면 「허용하지 않다」.
2. 조문의 단서 꼴: tenzij de aard … zich daartegen verzet(RO 111 lid 5). 6:261 lid 2 의 voor zover 절도 같은 꼴이다.
3. daartegen = tegen + dat. 앞에 나온 것을 받는 대명 부사(2장 er).

De strekking van de bepaling verzet zich tegen deze uitleg.
조항의 취지는 이런 해석을 허용하지 않는다.

Verzet de wet zich hiertegen?
법률이 이것을 금하는가?

한국이라면? + 재판연구관 · 법원조직법 제24조

한국 대법원 재판연구관은 「사건의 심리 및 재판에 관한 조사 · 연구 업무를 담당한다」. 사건마다 공개 의견서를 내는 검찰 구성원 제도는 대조한 법원조직법·공소청법 조문에 없다.

독일어와 비교 + Generalanwalt

독일어 Generalanwalt 는 유럽사법재판소(EuGH)의 법무관을 가리키는 말로 쓰이나 이 책은 독일 조문으로 확인하지 않았다(미확인). 네덜란드어 advocaat-generaal 은 국내 검찰 직함이다.

네덜란드 · 벨기에

네덜란드에서는 ① 대법원 parket 의 구성원(의견서 conclusie 를 낸다) ② 고등검찰(ressortsparket)의 항소심 검사. 벨기에에서는 파기원·항소법원·노동항소법원 검찰의 구성원. 어느 나라에서도 변호사가 아니다.

---

r.o. 5.10

de **conclusie**, mv. de conclusies [kɔŋ'klyzi]

의견서(conclusie) — 검찰 구성원이 대법원에 내는 의견 · 당사자의 서면 ★★★

조문어 **conclusie** | 일상·강의 **conclusie** (일상어로는 「결론」) | NL · BE

라틴어 conclusio 계열 낱말이지만 법률 문서로서는 「결론」이 아니라 의견서다(판결의 결론과 헷갈리지 않게). 대법원 parket 의 advocaat-generaal 이 사건마다 내고, 대법원은 이를 따르지 않을 수 있다 — Lindenbaum/Cohen(7장)이 A-G 기각 의견을 뒤집은 판결이다(이 책의 판결 표본 조사). 민사소송에서는 당사자의 서면(conclusie van antwoord — 답변서)도 conclusie 다.

쉬운 예

De conclusie van de advocaat-generaal strekt tot verwerping van het beroep.

A-G 의 의견서는 상고 기각 의견이다.

실무 예

De gedaagde heeft een conclusie van antwoord genomen.

피고가 답변서를 제출했다.

원문

Na de conclusie van het openbaar ministerie, onderscheidenlijk de procureur-generaal bij de Hoge Raad, is geen plaats meer voor debat door partijen. — art. 44 lid 3 Rv, 첫째 문장 · 공식 · 기준일 2026-11-07

검찰 또는 대법원 검찰총장의 의견서 뒤에는 당사자의 변론 자리가 더는 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Na de conclusie van het openbaar ministerie,	첫 자리 — 전치사구(「~ 뒤에」)	검찰의 의견서 뒤에는
onderscheidenlijk de procureur-generaal bij de Hoge Raad,	onderscheidenlijk = 「또는 (각각)」 — 상고심이면 PG	또는 대법원 검찰총장의
is	정동사 — 둘째 자리(V2), 주어는 뒤로	~이 있다

geen plaats meer	주어 — er 없는 존재문, geen … meer = 「더는 … 없다」	더는 자리가 없다
voor debat door partijen.	무엇의 자리 — 당사자의 변론	당사자의 변론을 위한

같은 항 둘째 문장은 예외를 연다 — 당사자는 의견서가 나온 뒤 2주 안에 서면 논평을 낼 수 있다. 첫 문장만 읽으면 「의견서 뒤에는 아무 말도 못 한다」로 좁게 읽힌다.

문형

strekken tot + 명사

~을 구하다, ~을 목적으로 하다

1. 의견서·청구의 결론을 말하는 동사: De conclusie strekt tot verwerping(기각을 구한다).
2. tot 뒤에 명사(verwerping·vernietiging·bescherming). 7장 6:163 「strekt tot bescherming」도 같은 꼴.
3. 이 책이 본 2025년 A-G 의견서 8건은 모두 「De conclusie strekt tot …」로 끝났다(이 책의 판결 표본 조사) — 그 밖의 범위는 세지 않았다.

De vordering strekt tot vergoeding van de schade.
청구는 손해의 배상을 구한다.

Waartoe strekt dit verzoek?
이 신청은 무엇을 구하는가?

한국이라면? + 대법원 의견서 · 법원조직법 제24조

네덜란드 상고심에서는 대법원 검찰총장(또는 A-G)이 반드시 의견을 낸다(Rv 44 lid 2). 한국 대법원은 재판연구관이 「조사 · 연구 업무를 담당한다」고만 적고, 공개 의견서 절차는 대조한 조문에 없다.

네덜란드 · 벨기에

네덜란드의 대법원 의견서(conclusie)는 판결과 별도 공개 문서(ECLI 접두 PHR)다. 이 책이 본 벨기에 파기원 판결 표본에서는 의견이 「heeft geconcludeerd」 한 줄로 적혀 있었다(이 책의 판결 표본 조사) — 의견서가 따로 공개되는지는 확인하지 않았다. 민사소송의 당사자 서면(conclusie van antwoord)도 같은 낱말이다 — Rv 230 lid 1 c 「de conclusies van partijen」.

r.o. 5.11

het **parket**, mv. de parketten [parˈkɛt] 검찰청(parket) · 법정의 검사석 ★★

조문어 **parket** | 일상·강의 **parket**(「마루」도 같은 글자) | NL · BE

프랑스어 parquet(마루·법정의 검사석)에서 온 낱말로 보이나 이 책은 어원 사전을 열지 않았다(미확인). 네덜란드어에서는 검찰청 조직(het arrondissementsparket)과 법정 안 검사의 자리 둘 다

다. 「마루」(parketvloer)와 글자가 같다. 복수 parketten — 짧은 모음 뒤 자음 겹침(2장 철자 규칙).

쉬운 예

Het parket heeft de zaak geseponeerd.

검찰청이 사건을 불기소 처분했다.

실무 예

Bij elk van de arrondissementen is er een arrondissementsparket.

관할구역마다 지방 검찰청이 하나씩 있다.

원문

Het openbaar ministerie bestaat uit: het parket-generaal; de arrondissementsparketten; het landelijk parket; het functioneel parket; het parket centrale verwerking openbaar ministerie; het ressortsparket. — art. 134 lid 1 RO · 공식 · 기준일 2026-11-07

검찰은 다음으로 이루어진다: 대검찰청(parket-generaal), 지방 검찰청들, 전국 검찰청, 기능 검찰청, 검찰 중앙처리청, 고등 검찰청(ressortsparket).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het openbaar ministerie	주어	검찰은
bestaat uit:	정동사 — bestaan uit = 「~로 이루어지다」	~로 이루어진다
het parket-generaal;	① — 검찰 지휘부의 사무국	대검찰청
de arrondissementsparketten;	② — 관할구역(arrondissement)마다 하나(lid 2)	지방 검찰청들
het landelijk parket; het functioneel parket;	③·④ — 전국 단위·기능별 검찰청	전국 검찰청, 기능 검찰청
het parket centrale verwerking openbaar ministerie;	⑤ — 대량 사건 중앙 처리	검찰 중앙처리청
het ressortsparket.	⑥ — 항소심 검찰(ressort 는 항소법원 관할구역)	고등 검찰청

문형

bestaan uit + 명사(열거)

~로 이루어지다

1. 구성을 말하는 동사. 쌍점 뒤에 구성 요소를 세미콜론으로 늘어놓는 것이 조문의 꼴이다.
2. 7장 6:95 「bestaat in vermogensschade」(in)와 전치사가 다르다 — uit 는 「구성 요소」, in 은 「내용」.
3. 질문: Waaruit bestaat het openbaar ministerie?

De meervoudige kamer bestaat uit drie rechters.
합의부는 판사 세 사람으로 이루어진다.

Waaruit bestaat de schade?
손해는 무엇으로 이루어지는가?

한국이라면? ≠ 검찰 조직의 위치 · 형사소송법 제246조

한국 형사소송법은 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」고 적고 검찰 조직은 공소청법에 둔다. 네덜란드는 검찰 조직(RO 134)이 법원조직법 안에 있다 — 법원과 검찰을 한 법률이 다룬다.

네덜란드 · 벨기에

두 나라 모두 검찰청(조직)을 parket 이라 한다. 네덜란드는 RO 134 가 여섯 parket 을 열거하고, 벨기에는 법원마다 parket 이 있다(법원 연합 설명문).

---

r.o. 5.12

de **cassatie**, mv. de cassaties [kɑ'satsi] **상고(법률심) · 파기** ★★★

조문어 **cassatie** | 일상·강의 **cassatie** | NL · BE

프랑스어 cassation(깨뜨림)에서 온 말로 보이나 어원 사전은 열지 않았다(미확인). 네덜란드 대법원은 사실을 다시 보지 않고 「법 위반」(schending van het recht)과 형식 위반만 심사한다(RO 79 lid 1). 「beroep in cassatie instellen」(상고하다)·「cassatie in het belang der wet」(법의 이익을 위한 상고)로 쓴다. 한국어 「파기」는 결과(vernietiging)에, 「상고」는 절차에 해당한다 — 조문의 cassatie 는 둘을 아우른다.

쉬운 예

Tegen dit arrest is cassatie ingesteld.
이 판결에 대하여 상고가 제기되었다.

실무 예

De Hoge Raad verwerpt het beroep in cassatie.
대법원은 상고를 기각한다.

원문

> De Hoge Raad is in de gevallen en binnen de grenzen bij de wet bepaald, belast met de cassatie van rechterlijke uitspraken wegens schending van het recht. — art. 118 lid 2 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 대법원은 법률이 정한 경우에 그 범위 안에서, 법 위반을 이유로 한 재판의 파기를 맡는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De Hoge Raad	주어	대법원은
is	정동사 — belast 와 떨어져 있다 (사이에 조건구)	(맡는다)
in de gevallen en binnen de grenzen bij de wet bepaald,	조건 — 명사 뒤 분사구(bij de wet bepaald 가 gevallen·grenzen 을 꾸민다)	법률이 정한 경우에 그 범위 안에서
belast met de cassatie van rechterlijke uitspraken	술어 완성 — belast met(위 표제어)	재판의 파기를 맡는다
wegens schending van het recht.	이유 — wegens = 「~을 이유로」	법 위반을 이유로 한

is 와 belast 사이에 조건구가 끼어 술어가 갈라졌다. 분사 bepaald 가 명사 뒤에 온 것(gevallen … bij de wet bepaald)은 조문의 굳은 꼴이다 — 명사 앞 꼴(bij de wet bepaalde gevallen, RO 75 lid 2)과 뜻이 같다.

문형

wegens + 명사

~을 이유로, ~ 때문에

1. 이유를 나타내는 전치사. 격식어라 조문·판결에 많다: wegens schending van het recht.
2. 형사에서는 죄명과 함께: veroordeeld wegens diefstal(절도죄로 유죄).
3. 일상어는 vanwege·door 를 더 쓴다 — 이 책은 그 빈도를 세지 않았다.

Het vonnis is vernietigd wegens verzuim van vormen.
판결은 형식 위반을 이유로 파기되었다.

Hij werd veroordeeld wegens doodslag.
그는 고살죄로 유죄 판결을 받았다.

한국이라면? ≠ 최고법원의 헌법상 정의 · 대한민국헌법 제101조

한국 헌법은 대법원을 「최고법원」으로 정의한다. 네덜란드 헌법은 대법원을 법 위반을 이유로 한 파기를 맡는 법원으로 정의한다(Gw 118 lid 2) — 이 책의 판결 표본 조사.

독일어와 비교 = Revision

뜻(법률심 상고)은 같고 낱말이 다르다. 독일어 Kassation 은 일반어로 「파기·무효화」 이고 상소 이름으로는 쓰지 않는다 — 이 책은 독일 조문으로 확인하지 않았다(미확인).

네덜란드 · 벨기에

네덜란드의 cassatie 는 대법원(Hoge Raad)이, 벨기에의 cassatie 는 Hof van Cassatie(파기원)가 맡는다(벨기에 헌법 147조). 역어도 갈린다 — 네덜란드 쪽은 「상고」, 벨기에 법원 이름은 「파기원」.

---

r.o. 5.13

het **hoger beroep**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['hoɣər bə'rup] **항소** ★★★

조문어 **hoger beroep** | 일상·강의 **hoger beroep (「appel」 도 쓴다 — 부록 A het appel)** | NL · BE

hoger(더 높은 — hoog 의 비교급) + beroep(불복): 「더 높은 법원에의 불복」. 1심 판결(vonnis)에 대한 항소는 항소법원(gerechtshof)이 맡는다(RO 60 lid 1). 붙여 쓴 합성어 hogerberoepsrechter(Awb 1:4)도 있다. beroep 혼자서는 행정소송의 「소 제기」(Awb 8:1)와 「직업」 도 되므로 hoger 가 붙어야 항소다.

쉬운 예

De verdachte heeft hoger beroep ingesteld.

피고인이 항소했다.

실무 예

In hoger beroep heeft het hof het vonnis bekrachtigd.

항소심에서 항소법원은 1심 판결을 유지했다.

원문

> De gerechtshoven oordelen in hoger beroep over de daarvoor vatbare vonnissen, beschikkingen en uitspraken in burgerlijke zaken, strafzaken en belastingzaken van de rechtbanken in hun ressort. — art. 60 lid 1 RO · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 항소법원은 그 관할구역 안 지방법원의 민사·형사·조세 사건의 판결(vonnis)·결정·재판 가운데 항소할 수 있는 것에 대하여 항소심으로 재판한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De gerechtshoven	주어 — 복수	항소법원들은
oordelen in hoger beroep	정동사 oordelen(재판하다) + in hoger beroep(항소심으로)	항소심으로 재판한다

over de daarvoor vatbare	oordelen over = 「~에 대하여 재판하다」; daarvoor vatbaar = 「그것(항소)이 가능한」	항소할 수 있는
vonnissen, beschikkingen en uitspraken	재판의 세 이름 — 1심 판결·결정·재판	판결·결정·재판에 대하여
in burgerlijke zaken, strafzaken en belastingzaken	어떤 사건의	민사·형사·조세 사건의
van de rechtbanken in hun ressort.	누구의 — 그 관할구역 안 지방법원	그 관할구역 안 지방법원의

문형

hoger beroep instellen tegen + 명사

~에 대하여 항소하다

1. instellen(제기하다)은 분리동사: Hij stelt hoger beroep in.
2. 무엇에 대한 항소인지는 tegen: hoger beroep instellen tegen het vonnis.
3. 완료형: heeft hoger beroep ingesteld. 명사로는 het instellen van hoger beroep.
4. 같은 틀로 beroep in cassatie instellen(Rv 398), bezwaar maken(Awb 7:1).

De eiser stelt hoger beroep in tegen het vonnis van de rechtbank.
원고는 지방법원 판결에 대하여 항소한다.

Binnen welke termijn moet hoger beroep worden ingesteld?
항소는 어느 기간 안에 제기해야 하는가?

한국이라면? ≠ 항소심 법원 · 법원조직법 제28조

한국은 고등법원이 지방법원 합의부 등의 제1심 재판에 대한 「항소 또는 항고사건」을 심판하고(제28조), 단독판사 사건의 항소는 지방법원 본원 합의부도 맡는다(제32조 ②). 네덜란드는 항소를 항소법원 하나가 맡는다(RO 60 lid 1).

독일어와 비교 = Berufung

뜻이 같다. 독일어 Beruf 는 직업만이고, 네덜란드어 beroep 은 직업·불복·원용(een beroep doen op) 셋이다(A27).

네덜란드 · 벨기에

항소는 두 나라 모두 hoger beroep 이다. 동사 관용이 다르다 — 네덜란드 조문은 hoger beroep instellen, 벨기에 설명문은 hoger beroep aantekenen(벨기에 쪽은 설명문 관찰).

---

r.o. 5.14

het **ressort**, mv. de ressorten [rɛˈsɔrt] 항소법원 관할구역 · 심급(eerste ressort)

★★

조문어 **ressort** NL

두 뜻이 조문에 함께 있다. ① 항소법원 하나가 맡는 관할구역 — RO 60 lid 1 「de rechtbanken in hun ressort」, 고등 검찰청 ressortsparket(RO 134). ② 심급 — Rv 398 「in eerste en hoogste ressort」(1심이자 최종심). 공식 낱말 목록의 표제 둘 가운데 이 뜻은 rɛˈsɔrt·복수 ressorten 이고, rɛˈsɔːr·복수 ressorts 는 다른 낱말(스프링)이다. 지방법원의 관할구역은 ressort 가 아니라 arrondissement 다.

쉬운 예

Den Haag valt onder het ressort van het gerechtshof Den Haag.

헤이그는 헤이그 항소법원의 관할구역에 속한다.

실무 예

Dit vonnis is in eerste en hoogste ressort gewezen.

이 판결은 1심이자 최종심으로 선고되었다.

원문

> Partijen kunnen beroep in cassatie instellen van: uitspraken, die hetzij in eerste en hoogste ressort hetzij in hoger beroep zijn gewezen; vonnissen die in eerste ressort op tegenspraak zijn gewezen, indien partijen nadien zijn overeengekomen het hoger beroep over te slaan. — art. 398 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 당사자는 다음에 대하여 상고할 수 있다: 1심이자 최종심으로 또는 항소심으로 선고된 재판; 1심에서 대심으로 선고된 판결로서 그 뒤 당사자가 항소를 건너뛰기로 합의한 것.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Partijen	주어 — 관사 없는 복수	당사자는
kunnen beroep in cassatie instellen van:	조동사 kunnen + 부정사 instellen(분리동사 — 부정사에서는 붙음); 대상은 van	~에 대하여 상고할 수 있다

uitspraken, die hetzij in eerste en hoogste ressort	① 관계절 시작 — hetzij … hetzij(4장); in eerste en hoogste ressort = 1심이자 최종심	1심이자 최종심으로 ~한 재판
hetzij in hoger beroep zijn gewezen;	① 관계절 끝 — zijn gewezen = 「선고되었다」(wijzen 의 완료 수동)	또는 항소심으로 선고된
vonnissen die in eerste ressort op tegenspraak zijn gewezen,	② 관계절 — op tegenspraak = 「대심으로」(결석 verstek 의 반대)	1심에서 대심으로 선고된 판결
indien partijen nadien zijn overeengekomen	조건절 — overeenkomen(합의하다)의 완료 zijn overeengekomen	그 뒤 당사자가 합의한 경우
het hoger beroep over te slaan.	te 부정사 — overslaan(건너뛰다)은 분리동사라 te 가 가운데(3장)	항소를 건너뛰기로

문형

in eerste aanleg / in eerste ressort / in hoger beroep / in cassatie

1심에서 / 항소심에서 / 상고심에서

1. 심급은 in + 관사 없는 명사구로 말한다. 1심은 in eerste aanleg 가 보통이고 Rv 398 은 in eerste ressort 를 쓴다.
2. 「1심이자 최종심」은 in eerste en hoogste ressort — 항소가 없는 사건.
3. 판결을 꾸밀 때는 과거분사와 함께: in hoger beroep gewezen arrest.

De zaak is in eerste aanleg door de kantonrechter behandeld.
이 사건은 1심에서 칸톤판사가 심리했다.

In cassatie kan alleen over het recht worden geklaagd.
상고심에서는 법 위반만 다툴 수 있다.

한국이라면? ≠ 상고의 대상 · 법원조직법 제14조

한국 대법원은 「판결에 대한 상고사건」과 「결정 · 명령에 대한 재항고사건」을 심판한다(제14조). 네덜란드 Rv 398 은 당사자 합의로 항소를 건너뛰는 비약상고를 조문에 둔다 — 한국의 비약상고는 민사소송법 조문이라 이 장에서 대조하지 않았다.

r.o. 5.15

de **kantonrechter**, mv. de kantonrechters [kɑnˈtɔnrɛxtər]

칸톤판사(kantonrechter) — 지방법원 안 단독부의 직함 ★★

조문어 **kantonrechter** | 일상·강의 **kantonrechter** | NL

kanton(옛 행정 구역) + rechter. 현행 RO 47 lid 2 는 지방법원 안에서 kantonzaken(소액·근로·임대차 사건 등 — Rv 93)을 맡는 단독 재판부의 직함으로 정한다. 과거에 별도 법원이 있었는지와 그 통합 연혁은 당시 조문을 열지 않아 적지 않는다(현행 조문의 개정 시점만 XML 에 2013-01-01). 「시·군법원」으로 옮기면 별도 법원처럼 읽히므로 원어를 병기한다.

쉬운 예

De kantonrechter behandelt arbeidszaken.

칸톤판사가 노동 사건을 심리한다.

실무 예

Vorderingen tot € 25.000 worden door de kantonrechter behandeld en beslist.

2만 5천 유로까지의 청구는 칸톤판사가 심리하고 재판한다.

원문

> Degene die zitting heeft in de enkelvoudige kamer draagt de titel van kantonrechter dan wel kantonrechter-plaatsvervanger. — art. 47 lid 2 RO · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 단독 재판부에 앉는 사람은 칸톤판사 또는 칸톤판사 대리의 직함을 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Degene die zitting heeft in de enkelvoudige kamer	주어 — degene die = 「~하는 사람」; zitting hebben in = 「~에 앉다(재판부를 맡다)」	단독 재판부에 앉는 사람은
draagt	정동사 — dragen(지니다)	가진다
de titel van kantonrechter	목적어 — 직함은 관사 없이	칸톤판사의 직함을
dan wel kantonrechter-plaatsvervanger.	dan wel = 「또는」(격식)	또는 칸톤판사 대리의

문형

de titel dragen van + 직함

~의 직함을 가지다

1. dragen(지니다·입다)이 직함·이름과 함께 쓰인다: de titel van kantonrechter dragen.
2. 직함은 관사 없이: titel van rechter, titel van raadsheer.
3. 비슷한 꼴: de naam dragen van(~이라는 이름을 가지다).

Zij draagt de titel van senior rechter.
그는 선임 판사의 직함을 가진다.

Welke titel draagt de voorzitter van de Hoge Raad?
대법원의 장은 어떤 직함을 가지는가?

문법 N7 · enkelvoudig · meervoudig — 단독부와 합의부

~~de enkelvoudige kamer bestaat uit drie rechters~~ (부자연)

de meervoudige kamer bestaat uit drie rechters

enkelvoudig(홑의)·meervoudig(겹의)은 문법에서 단수·복수를 뜻하는 말이고, 법원에서는 단독 재판부·합의 재판부다(RO 6 lid 1). 세 사람이 앉으면 meervoudig — 틀린 꼴은 짜임은 성하지만 뜻이 어긋난다.

한국이라면? ≠ 단독판사 · 법원조직법 제7조

한국은 지방법원 심판권을 「단독판사가 행사한다」를 원칙으로 적고 합의부를 예외로 둔다(제7조 ④⑤). 네덜란드 RO 47 은 kantonzaken 의 단독부를 따로 정한다 — 그 밖의 사건의 기본값은 이 장에서 대조하지 않았다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에의 vrederechter(치안판사)는 별도 법원(vredegerecht)의 판사이고 민사만 맡는다(법원 연합 설명문). 네덜란드 kantonrechter 는 지방법원 안의 직함이다.

---

r.o. 5.16

de **voorzieningenrechter**, mv. de voorzieningenrechters

[vorˈzinɪŋənrɛxtər] **가처분 담당 판사(voorzieningenrechter)** ★★

조문어 **voorzieningenrechter** | 일상·강의 **de kortgedingrechter (일상어)** | NL

voorziening(조치·처분) + en + rechter: 「잠정 조치의 판사」. 긴급 사건에서 즉시 집행할 수 있는 잠정 조치(voorziening bij voorraad)를 명하는 지방법원 판사다(Rv 254 lid 1). 보전 압류(conservatoir beslag)의 허가도 이 판사가 한다(Rv 700). 조문 이름은 voorzieningenrechter 이고 일상어로 kortgedingrechter 라 부른다.

쉬운 예

De voorzieningenrechter heeft de publicatie verboden.
가처분 담당 판사가 그 출판을 금지했다.

실무 예

Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof van de voorzieningenrechter vereist.

보전 압류를 하려면 가처분 담당 판사의 허가가 필요하다.

원문

In alle spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, is de voorzieningenrechter bevoegd deze te geven. — art. 254 lid 1 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07

당사자의 이익에 비추어 즉시 집행할 수 있는 조치가 필요한 모든 긴급 사건에서, 가처분 담당 판사는 그 조치를 명할 권한이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
In alle spoedeisende zaken	첫 자리 — 전치사구; spoedeisend = 「급한」	모든 긴급 사건에서
waarin, gelet op de belangen van partijen,	관계절 시작(waarin = in welke) + 끼어든 분사구 gelet op = 「~에 비추어」	당사자의 이익에 비추어
een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist,	관계절의 주어 + 수동 정동사 — bij voorraad = 「즉시 집행할 수 있는 (가집행)」	즉시 집행할 수 있는 조치가 필요한
is de voorzieningenrechter bevoegd	주문장 정동사 is — 첫 자리가 길어 주어가 뒤로(V2)	가처분 담당 판사는 권한이 있다
deze te geven.	te 부정사 — deze = die voorziening	그것을 명할

첫 자리의 전치사구 안에 관계절이, 그 안에 분사구가 들어 있어 주문장 동사 is 가 한참 뒤에 온다. 뼈대는 「In … zaken is de voorzieningenrechter bevoegd deze te geven」.

문형

bevoegd zijn (om) … te + 부정사

~할 권한이 있다

1. bevoegd(권한 있는) + zijn: De rechter is bevoegd.
2. 무엇을 할 권한인지는 te 부정사로: bevoegd deze te geven. om 은 넣어도 된다.

3. 명사는 de bevoegdheid(권한). 3장 opeisen 의 「is bevoegd … op te eisen」(5:2)과 같은 톨

De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van deze zaak.
칸톤판사는 이 사건을 심리할 권한이 있다.

Is deze rechter bevoegd?
이 법원에 관할권이 있는가?

한국이라면? ≠ 가처분의 요건 · 민사집행법 제300조

한국 가처분은 「다툼의 대상에 관한 가처분」과 「임시의 지위를 정하기 위하여」 하는 가처분으로 나뉜다(제300조). 네덜란드 Rv 254 lid 1 은 긴급성과 당사자 이익만 적고 유형을 나누지 않는다.

---

r.o. 5.17

het **kort geding**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [kɔrt ɣə'dɪŋ]

긴급 잠정 절차(kort geding) ★★★

조문어 **kort geding** | 일상·강의 **kort geding** | NL · BE

kort(짧은) + geding(소송): 「짧은 소송」. voorzieningenrechter 앞에서 진행되는 긴급 절차로, 결과는 판결(vonnis)이지만 본안을 해하지 않는다(Rv 257). 한국어 「가처분」으로 옮기면 한국 민사집행법의 보전처분과 포개져 차이가 지워지므로 「긴급 잠정 절차(kort geding)」로 적는다. 항소 기간도 짧다 — 4장의 Rv 339 lid 2 「vonnis in kort geding vier weken」.

쉬운 예

Zij spant een kort geding aan.
그는 긴급 잠정 절차를 제기한다.

실무 예

Het vonnis in kort geding is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
긴급 잠정 절차의 판결은 가집행할 수 있다고 선고되었다.

원문

> De beslissingen bij voorraad brengen geen nadeel toe aan de zaak ten principale. — art. 257 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 잠정 재판은 본안에 불이익을 주지 않는다.

문형

een kort geding aanspannen / in kort geding vorderen

긴급 잠정 절차를 제기하다 / 그 절차에서 청구하다

1. aanspannen(걸다)은 분리동사: Zij spant een kort geding aan.
2. 절차 안에서의 청구는 in kort geding vorderen — in kort geding 은 관사 없이(위 hoger beroep 상자).
3. 판결은 vonnis in kort geding, 판사는 voorzieningenrechter.

De uitgever vordert in kort geding een verbod op de publicatie.
출판사는 긴급 잠정 절차에서 출판 금지를 청구한다.

Kan dit in kort geding worden beslist?
이것을 긴급 잠정 절차에서 재판할 수 있는가?

문법 N2 · het kort geding — 관사 het 인데 형용사에 -e 가 없다

~~het korte geding~~ (부자연)

het kort geding

geding 은 het 명사라 정관사 뒤 형용사는 -e 를 받는 것이 2장 규칙인데, 절차 이름 het kort geding 은 -e 없이 굳었다(Rv 339 lid 2 「vonnis in kort geding」). het korte geding 이라 하면 그 짧은 소송이라는 보통 명사구로 읽힌다. 복수 꼴은 이 책이 다단어 표제의 공식 낱말 목록 응답을 받지 않아 적지 않는다.

한국이라면? ≠ 가처분 · 민사집행법 제300조

한국 가처분은 「임시의 지위를 정하기 위하여」 도 할 수 있는 보전처분이고 본안 소송과 별개다. 네덜란드 kort geding 도 본안을 해하지 않으나(Rv 257) 판결(vonnis)로 끝나고 항소할 수 있다(Rv 339 lid 2).

독일어와 비교 = einstweilige Verfügung

자리(긴급 잠정 재판)는 같으나 낱말 짜임이 전혀 다르다. 독일 ZPO 의 세부 요건은 이 책이 대조하지 않았다.

---

r.o. 5.18

de **meervoudige kamer**, mv. de meervoudige kamers

[merˈvɑudəɣə ˈkamər] **합의 재판부** ★★★

조문어 **meervoudige kamer** | 일상·강의 **meervoudige kamer** | NL

meervoudig(겹의) + kamer(방·부): 「여러 사람의 재판부」. 지방법원·항소법원의 합의부는 법관 셋(RO 6 lid 2), 대법원은 다섯이 원칙이고 셋으로 줄일 수 있다(RO 75 lid 2·3). 단독부는 enkelvoudige kamer. 판결문 끝의 「gewezen door … als voorzitter en … als leden」 이 합의부의 구성이다.

쉬운 예 — De zaak wordt door een meervoudige kamer behandeld.
이 사건은 합의부가 심리한다.

실무 예 — De meervoudige kamer bestaat uit drie rechters, van wie een als voorzitter optreedt.
합의부는 판사 셋으로 이루어지고 그중 한 사람이 재판장을 맡는다.

원문

Tenzij in deze wet anders is bepaald, bestaan de meervoudige kamers uit drie rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, van wie een als voorzitter optreedt. — art. 6 lid 2 RO, 첫째 문장 · 공식 · 기준일 2026-11-07

이 법률에 다른 정함이 없으면, 합의 재판부는 재판을 맡은 사법관 셋으로 이루어지고 그 중 한 사람이 재판장을 맡는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tenzij in deze wet anders is bepaald,	첫 자리 — tenzij 절(4장): 「이 법률에 다른 정함이 없으면」	이 법률에 다른 정함이 없으면
bestaan de meervoudige kamers	주문장 정동사 bestaan 이 바로 뒤(V2), 주어는 그 뒤	합의 재판부는 이루어진다
uit drie rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast,	bestaan uit + 명사; 명사 뒤 분사구 met rechtspraak belast = 「재판을 맡은」	재판을 맡은 사법관 셋으로
van wie een als voorzitter optreedt.	관계절 — van wie = 「그들 가운데」, optreden als = 「~로 나서다」(분리동사, 종속절에서 붙음)	그중 한 사람이 재판장을 맡는

같은 항 둘째 문장은 비법관이 합의부에 들 때 법관이 재판장을 맡는다고 적는다(여기서는 뺐다). 「rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast」는 RO 1 c 의 정의 용어로, 법관을 검사·서기관과 가르는 말이다.

문형

optreden als + 직함

~로 나서다, ~ 역할을 하다

1. optreden 은 분리동사(op + treden). 주문장: Zij treedt op als voorzitter.
2. 종속절에서는 붙는다: … van wie een als voorzitter optreedt(RO 6 lid 2).
3. 법정에서 「출석하다·행동하다」도 optreden: De advocaat treedt op voor de eiser.

De oudste raadsheer treedt op als voorzitter.
최선임 법관이 재판장을 맡는다.

Wie treedt in deze zaak op voor de gedaagde?
이 사건에서 누가 피고를 대리하는가?

한국이라면? = 합의부의 구성 · 법원조직법 제7조
하급심 합의부는 두 나라 모두 셋이다 — 한국은 「판사 3명으로 구성된 합의부」(제7조 ③⑤), 네덜란드는 RO 6 lid 2 의 「drie rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast」. 대법원은 다르다(아래 voorzitter 항목).

---

r.o. 5.19

de **voorzitter**, mv. de voorzitters ['vorzɪtər] 재판장 · 의장 ★★★

조문어 **voorzitter** | 일상·강의 **voorzitter** | NL · BE

voor(앞에) + zitten(앉다) + -er: 「앞에 앉는 사람」. 합의부의 재판장이고(RO 6 lid 2), 회의의 의장도 같은 낱말이다. 평의에서 마지막에 의견을 말한다(RO 7 lid 1). 대법원은 다섯 법관이 원칙이고 그중 한 사람이 voorzitter 다(RO 75 lid 2). 여성형 voorzitster 도 있으나 조문은 voorzitter 하나를 쓴다.

쉬운 예

De voorzitter opent de zitting.
재판장이 공판을 연다.

실무 예

De voorzitter heeft het woord gegeven aan de advocaat van de verdachte.
재판장이 피고인의 변호인에게 발언권을 주었다.

원문

> Bij de Hoge Raad worden zaken, behoudens bij de wet bepaalde uitzonderingen, behandeld en beslist door vijf leden van een meervoudige kamer, van wie een als voorzitter optreedt. — art. 75 lid 2 RO · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 대법원에서 사건은, 법률이 정한 예외를 제외하고, 합의 재판부의 다섯 법관이 심리하고 재판하며 그중 한 사람이 재판장을 맡는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bij de Hoge Raad	첫 자리 — bij + 기관 = 「~에서」	대법원에서
worden zaken,	수동 정동사 worden 이 둘째 자리, 주어 zaken 이 그 뒤	사건은

behoudens bij de wet bepaalde uitzonderingen,	끼어든 단서 — behoudens(4장) + 명사구	법률이 정한 예외를 제외하고
behandeld en beslist	과거분사 둘 — 심리하고 재판하다	심리하고 재판된다
door vijf leden van een meervoudige kamer,	행위자 — 다섯 구성원	합의 재판부의 다섯 법관에 의하여
van wie een als voorzitter optreedt.	관계절(위 표제어와 같은 꼴)	그중 한 사람이 재판장을 맡는

문형

behandelen en beslissen

심리하고 재판하다

1. 조문은 두 동사를 짝으로 쓴다: zaken behandelen en beslissen(RO 6 lid 1·47 lid 1·75 lid 2).
2. 수동: worden behandeld en beslist door …(RO 75 lid 2).
3. 명사는 de behandeling(심리)·de beslissing(재판·결정).

Kantonzaken worden door een enkelvoudige kamer behandeld en beslist.
칸톤 사건은 단독 재판부가 심리하고 재판한다.

Door hoeveel leden wordt deze zaak behandeld en beslist?
이 사건은 몇 사람이 심리하고 재판하는가?

문법 N4 · behoudens + 명사구 — 절이 아니다

~~behoudens de wet bepaalt uitzonderingen~~ (비문)

behoudens bij de wet bepaalde uitzonderingen

behoudens 는 전치사라 뒤에 명사구가 온다(4장 — 절을 받으려면 behoudens dat·indien). 여기서는 명사 uitzonderingen 앞에 분사구 bij de wet bepaalde 가 붙었다. 틀린 꼴은 전치사 뒤에 정동사가 든 절을 바로 둔 것이라 비문이다.

한국이라면? ≠ 대법원 재판부의 구성 · 법원조직법 제7조

한국 대법원은 「대법관 전원의 3분의 2 이상의 합의체」가 원칙이고 「대법관 3명 이상으로 구성된 부」가 예외다(제7조 ①). 네덜란드는 다섯이 원칙이고 셋으로 줄이는 것이 예외다(RO 75 lid 2·3) — 원칙과 예외가 거꾸로다.

독일어와 비교 = Vorsitzender

짜임(voor + zitten / vor + sitzen)과 뜻이 같다. 독일어는 형용사형 명사라 der Vorsitzende 로 굴절한다.

---

r.o. 5.20

de **raadkamer**, mv. de raadkamers ['ratkamər] 평의실 · (비공개) 평의 ★★

조문어 **raadkamer** | 일상·강의 **raadkamer** | NL · BE

raad(의논) + kamer(방): 「의논하는 방」. 합의부 법관들이 판결을 의논하는 자리이고, 「in raadkamer」는 비공개로 의논한다는 뜻이다(RO 7 lid 1). 거기서 오간 말은 비밀이다(RO 7 lid 3). 이 책이 본 네덜란드 판결 표본 180건에는 반대의견이 없었다(이 책의 판결 표본 조사) — 비밀 의무와 맞물리는 관찰이지 제도 전체의 단정은 아니다.

쉬운 예

De rechters trekken zich terug in raadkamer.

법관들이 평의실로 물러난다.

실무 예

Wat in raadkamer is besproken, blijft geheim.

평의실에서 의논한 것은 비밀로 남는다.

원문

De voorzitter van de meervoudige kamer doet in raadkamer hoofdelijk omvraag. De voorzitter geeft als laatste zijn oordeel. — art. 7 lid 1 RO · 공식 · 기준일 2026-11-07

합의 재판부의 재판장은 평의실에서 한 사람씩 의견을 묻는다. 재판장은 마지막에 자기 의견을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De voorzitter van de meervoudige kamer	첫 문장 주어	합의 재판부의 재판장은
doet in raadkamer hoofdelijk omvraag.	omvraag doen(의견을 묻다) + in raadkamer(관사 없음) + hoofdelijk(한 사람씩)	평의실에서 한 사람씩 의견을 묻는다
De voorzitter geeft als laatste	둘째 문장 — als laatste = 「마지막으로」	재판장은 마지막에
zijn oordeel.	목적어 — 자기 의견	자기 의견을 말한다

문형

omvraag doen / zijn oordeel geven

의견을 묻다 / 자기 의견을 말하다

1. omvraag(돌아가며 묻기) + doen: De voorzitter doet omvraag. hoofdelijk = 「한 사람씩」.
2. oordeel(판단·의견) + geven: Hij geeft als laatste zijn oordeel.
3. as laatste = 「마지막으로」. 재판장이 마지막에 말하는 것은 다른 법관의 의견에 영향을 주지 않으려는 것이라는 설명은 조문에 없다 — 문언만 옮겼다.

De jongste rechter geeft als eerste zijn oordeel.
가장 젊은 판사가 먼저 의견을 말한다.

Heeft de voorzitter al omvraag gedaan?
재판장이 벌써 의견을 물었는가?

문법 N3 · in raadkamer — 장소 이름이 관사 없이 굳은 꼴

~~in de raadkamer omvraag doen~~ (부자연)

in raadkamer omvraag doen

조문은 in raadkamer(RO 7 lid 1)로 관사 없이 쓴다 — 「비공개 평의로」라는 절차의 뜻. in de raadkamer 는 「그 방 안에서」라는 장소로 읽힌다. in hoger beroep·in kort geding 과 같은 종류의 굳은 꼴이다.

한국이라면? = 합의의 비공개 · 법원조직법 제65조

「심판의 합의는 공개하지 아니한다」 — 평의 비공개는 같다. 다만 한국 대법원 재판서에는 관여 대법관 전원의 의견을 표시해야 하고(제15조), 이 책이 본 네덜란드 판결 표본 180건에는 반대의견이 없었다(RO 7 lid 3 비밀 의무).

네덜란드 · 벨기에

네덜란드 RO 7 의 raadkamer 는 평의실(법관들이 의논하는 자리)이다. 벨기에에서는 raadkamer 가 수사 단계의 비공개 재판부(법원 연합 용어집)를 가리키기도 한다 — 벨기에 조문은 대조하지 못했다.

---

r.o. 5.21

benoemen [bəˈnumə(n)] 임명하다 ★★★

조문어 **benoemen** | 일상·강의 **benoemen** | NL · BE

be- + noemen(부르다): 「이름을 불러 자리에 앉히다」. 약변화(benoemde · benoemd, Woordenlijst) — be- 앞가지라 과거분사에 ge- 가 없다(3장). 법관은 국왕 칙령(koninklijk besluit)으로 종신 임명되고(Gw 117 lid 1), 대법원 법관은 하원이 만든 세 사람의 추천 명부에서 임명된다(Gw 118 lid 1). 명사 benoeming(임명).

쉬운 예

Zij is benoemd tot rechter.

그는 판사로 임명되었다.

실무 예

De leden van de Hoge Raad worden benoemd uit een voordracht van drie personen.

대법원 법관은 세 사람의 추천 명부에서 임명된다.

원문

De leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast en de procureur-generaal bij de Hoge Raad worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd. — art. 117 lid 1 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07

재판을 맡은 사법부 구성원과 대법원 검찰총장은 국왕 칙령으로 종신 임명된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast	주어 ① — 명사 뒤 분사구(met rechtspraak belast = 재판을 맡은)	재판을 맡은 사법부 구성원과
en de procureur-generaal bij de Hoge Raad	주어 ② — 검찰총장도 종신	대법원 검찰총장은
worden	수동 정동사 — 복수	~된다
bij koninklijk besluit	수단 — bij + 관사 없는 명사 = 「~으로」	국왕 칙령으로
voor het leven	기간 — 「평생 동안」	종신으로
benoemd.	과거분사 — 문장 끝	임명된다

문형

benoemd worden tot + 직함

~로 임명되다

1. 임명되는 자리는 tot 로: benoemd tot rechter, tot raadsheer.
2. 누가 임명하는지는 door, 어떤 절차로는 bij: bij koninklijk besluit benoemd(Gw 117).
3. 어디서 뽑는지는 uit: benoemd uit een voordracht van drie personen(Gw 118 lid 1).

Hij is bij koninklijk besluit benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad.

그는 국왕 칙령으로 대법원 법관에 임명되었다.

> Door wie worden de rechters benoemd?
> 법관은 누가 임명하는가?

문법 N5 · benoemen 의 과거분사 — ge- 없이 benoemd

~~gebenoemd~~ (비문)

benoemd

강세 없는 앞가지 be- 가 붙은 동사는 과거분사에 ge- 를 붙이지 않는다(3장·7장 toerekenen 상자): benoemen → benoemd, bepalen → bepaald, belasten → belast. 약변화라 -d 로 끝난다 (Woordenlijst benoemde·benoemd).

한국이라면? ≠ 법관의 임기 · 대한민국헌법 제105조

한국 법관은 「임기는 10년으로 하며」 연임할 수 있고 대법관은 6년이다(제105조). 네덜란드 법관은 종신 임명이고(Gw 117 lid 1), 정년에 이르거나 스스로 청하면 면직된다(lid 2).

독일어와 비교 = ernennen

뜻이 같다. 독일어 benennen 은 「이름 붙이다·지명하다」 로 임명 뜻이 약하다 — 이 책은 독일어 사전으로 확인하지 않았다(미확인).

한국이라면? — 법원조직법과 헌법 제6장을 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이고 (헌법 제101~110조·법원조직법·민사소송법 제208조·형사소송법 제246조·공소청법 제4조), 「한국에는 없다」는 대조한 조문 안에서의 말이다.

	네덜란드	한국	차이
≠	rechterlijke macht: drie gerechten (RO 2)	법원은 다음의 7종류로 한다 (법원조직법 제3조)	네덜란드 사법부에 속하는 법원은 셋이다(RO 2). Raad van State 행정재판부 같은 일부 행정재판 기관은 이 열거 밖이고, 지방법원도 행정·조세 사건을 맡는다(Awb 8:6 lid 1, RO 60 lid 1). 한국은 「법원은 다음의 7종류로 한다」 — 특허법원·가정법원·행정법원·회생법원이 법원 안에 든다(2026-11-09 시행 중 문언).

≠	Hoge Raad — cassatie wegens schending van het recht (Gw 118 lid 2)	최고법원인 대법원 (헌법 제101조 ②)	헌법이 최고법원을 정의하는 방식이 다르다 — 네덜란드는 기능(법 위반을 이유로 한 파기), 한국은 지위(「최고법원인 대법원」).
≠	vijf leden, bij uitzondering drie (RO 75 lid 2·3)	대법관 전원의 3분의 2 이상의 합의체, 예외로 부 (법원조직법 제7조 ①)	대법원 재판부의 원칙과 예외가 거꾸로다. 한국은 「대법관 전원의 3분의 2 이상의 합의체」가 원칙, 네덜란드는 5인.
=	meervoudige kamer: drie rechterlijke ambtenaren (RO 6 lid 2)	판사 3명으로 구성된 합의부 (법원조직법 제7조 ③⑤)	하급심 합의부는 셋으로 같다.
≠	enkelvoudige kamer voor kantonzaken (RO 47)	지방법원 심판권은 단독판사가 행사한다 (법원조직법 제7조 ④)	한국은 지방법원 「단독판사가 행사한다」를 원칙으로 적고, 네덜란드는 칸톤 사건의 단독부를 따로 정한다. 네덜란드 비칸톤 사건의 기본값은 대조하지 않았다.
≠	geheimhouding van de raadkamer, geen afwijkende mening (RO 7 lid 3)	모든 대법관의 의견을 표시하여야 한다 (법원조직법 제15조)	한국 대법원 재판서는 「합의에 관여한 모든 대법관의 의견을 표시하여야 한다」. 이 책이 본 네덜란드 판결 표본 180건에는 반대의견이 없었다(조사 표본).
=	raadkamer — beraadslaging niet openbaar (RO 7 lid 3)	심판의 합의는 공개하지 아니한다 (법원조직법 제65조)	평의 비공개는 같다.

≠	voor het leven benoemd (Gw 117 lid 1)	법관의 임기는 10년 (헌법 제105조 ③)	네덜란드 법관은 종신, 한국은 「대법원장과 대법관이 아닌 법관의 임기는 10년으로 하며」 연임.
≠	voordracht van drie personen door de Tweede Kamer (Gw 118 lid 1)	대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명 (헌법 제104조 ②)	대법원 법관 임명에서 의회의 역할이 다르다 — 네덜란드 하원은 세 사람을 추천하고, 한국 국회는 「대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어」 동의한다.
≠	vonnis ondertekend door voorzitter en griffier (Rv 230 lid 3)	판결한 법관이 서명날인하여야 한다 (민사소송법 제208조 ①)	네덜란드 합의부 판결에는 서기관(griffier)이 함께 서명한다. 한국은 「판결한 법관이 서명날인하여야 한다」.
+	conclusie van de advocaat-generaal (RO 111 lid 2, Rv 44 lid 2)	재판연구관 — 조사 · 연구 업무 (법원조직법 제24조 ②)	대법원에 검찰 구성원이 사건마다 공개 의견서를 내는 제도는 네덜란드에 있고, 대조한 한국 조문에는 없다. 한국 재판연구관은 「사건의 심리 및 재판에 관한 조사 · 연구 업무를 담당한다」.
=	openbaar ministerie — strafrechtelijke handhaving (RO 124)	공소는 검사가 제기하여 수행한다 (형사소송법 제246조)	소추는 검찰이 맡는다는 점은 같다. 조직 규정의 위치가 다르다(네덜란드 RO 안, 한국 공소청법).

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다.

	네덜란드어	독일어	차이
=	gerecht (RO 2)	Gericht	요리·법원 두 뜻이 그대로 겹치는 드문 보기. 1장 표제어.

≠	raadsheer (RO 1 b)	Ratsherr	네덜란드어는 항소법원·대법원 법관, 독일어는 시의회 의원.
+	het hof (gerechtshof)	der Hof	독일어 Hof 는 마당·농장·궁정이고 법원 뜻은 합성어 Gerichtshof 에만 있다. 네덜란드어 het hof 는 법원 자체를 가리킨다(2장).
=	officier van justitie (Sv 148)	Staatsanwalt	뜻은 같은 검사. 낱말이 다르고, 독일어 Offizier 에는 검사 뜻이 없다.
≠	beroep · hoger beroep	Beruf · Berufung	네덜란드어 beroep 하나가 직업·불복·원용을 다 진다. 독일어는 Beruf(직업)와 Berufung(항소)으로 갈린다.

가짜 친구 · Hoge Raad — 네덜란드에서는 대법원, 벨기에에서는 법원이 아니다

네덜란드의 Hoge Raad(der Nederlanden)는 대법원이다. RO 2 가 사법권에 속하는 법원으로 지방법원·항소법원과 함께 열거하고, 헌법은 그 구성원 임명(Gw 118 lid 1)과 임무(lid 2 — 법 위반을 이유로 한 파기)를 적는다.

벨기에의 Hoge Raad voor de Justitie 는 법원이 아니다. 벨기에 헌법 151조 §2 가 「Er bestaat voor geheel België een Hoge Raad voor de Justitie」라고 두는 이 기구는 법관 후보 추천(§3)을 맡는 사법평의회다. 벨기에의 최고 법원은 Hof van Cassatie(파기원, 벨기에 헌법 147조)다.

그래서 벨기에 글에서 「de Hoge Raad」를 만나면 뒤에 voor de Justitie 가 붙는지, 문맥이 법관 인사인지 재판인지를 본다. 한국어 칸에서는 벨기에 최고 법원을 「파기원」으로, 네덜란드 Hoge Raad 를 「(네덜란드) 대법원」으로 가른다.

같은 짝이 더 있다 — procureur-generaal 은 네덜란드에서 대법원 검찰청의 장·검찰 지휘부 구성원이고 벨기에에서는 파기원 검찰의 장이자 항소법원·노동항소법원 검찰의 장이다. advocaat-generaal 은 두 나라 모두 검찰 구성원이지만 네덜란드는 대법원 parket·ressortsparket, 벨기에는 파기원·항소법원·노동항소법원 소속이다(R10). 부록 E 가 이 짝들을 한 표에 모았다.

> De leden van de Hoge Raad der Nederlanden worden benoemd uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der

> Staten-Generaal. art. 118 lid 1 Grondwet

요령 벨기에 문서의 Hoge Raad 는 먼저 「voor de Justitie」 인지 본다. 재판을 하는 벨기에 최고 법원은 Hof van Cassatie 다.

N3 다시 보기 — 기관 이름에 붙는 전치사 bij · in · van · op

사람이 어느 기관 소속인지는 bij(bij de Hoge Raad, bij het ressortsparket)나 in(raadsheer in het gerechtshof, rechter in de rechtbank)으로, 기관의 구성원·권한은 van(de leden van de Hoge Raad, de bevoegdheden van de procureur-generaal)으로, 심급과 절차는 관사 없는 in(in hoger beroep, in cassatie, in kort geding, in raadkamer)으로 말한다. 수단·근거는 bij 로 말하고 관사 유무는 표현마다 다르다(bij koninklijk besluit, bij de wet bepaald). 이것은 RO·Gw 조문에서 본 쓰임이고 전치사 일반 규칙이 아니다.

- bij 는 「~의 곁에·~에서」. 소속 기관 앞에 붙는다: de procureur-generaal bij de Hoge Raad(RO 111 lid 1), de advocaten-generaal bij het ressortsparket(RO 1 b 6°). 사건이 어디서 심리되는지도 bij: Bij de Hoge Raad worden zaken … behandeld(RO 75 lid 2).
- in 은 「~ 안의」. RO 1 b 는 법관의 소속을 in 으로 적는다: de raadsheren in de gerechtshoven, de rechters in de rechtbanken. 같은 조에서 대법원 쪽은 bij — de raadsheren in buitengewone dienst bij de Hoge Raad. 두 전치사가 한 조문에 나란히 있다.
- van 은 구성원·권한·재판의 소속: de leden van de Hoge Raad(Gw 118 lid 1), de bevoegdheden van de procureur-generaal(RO 111 lid 5), uitspraken van de rechtbanken(RO 60 lid 1).
- 심급·절차는 in + 관사 없는 명사구: in hoger beroep(RO 60), in cassatie·in eerste ressort(Rv 398), in kort geding(Rv 339 lid 2), in raadkamer(RO 7 lid 1). 관사를 넣으면 특정 사건·장소로 읽힌다(hoger beroep · kort geding · raadkamer 상자).
- 수단·근거는 bij. 관사는 표현마다 다르다 — 관사 없이 bij koninklijk besluit(Gw 117 lid 1), 관사와 함께 bij de wet bepaald(Gw 118 lid 2)·bij de wet vastgestelde taken(RO 124). 「법률로」는 bij de wet, 「법률에 따라」는 krachtens de wet(7장 6:162 lid 3).

표로 보기

전치사	조문의 꼴	뜻
bij + 기관	de procureur-generaal bij de Hoge Raad	~ 소속의

in + 법원	de raadsheren in de gerechtshoven	~의 (법관)
van + 기관	de leden van de Hoge Raad	~의 구성원
in + 심급 (관사 없음)	in hoger beroep oordelen	항소심으로
in + 절차 (관사 없음)	vonnis in kort geding · in raadkamer	긴급 잠정 절차의 · 평의로
bij + 수단 (관사 없음)	bij koninklijk besluit benoemd	칙령으로
bij de wet	bij de wet bepaald · bij de wet vastgestelde taken	법률로 정한
wegens	wegens schending van het recht	~을 이유로

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

De procureur-generaal — 주어
bij de Hoge Raad — 소속 — bij + 기관
neemt — 정동사 · 둘째 자리
conclusies — 목적어
in cassatiezaken. — in + 사건 종류

대법원 검찰총장은 상고 사건에서 의견서를 낸다.

De raadsheren — 주어
in het gerechtshof — 소속 — in + 법원
oordelen — 정동사
in hoger beroep — 심급 — in + 관사 없음
over het vonnis. — oordelen over + 대상

항소법원의 법관들은 항소심으로 그 판결에 대하여 재판한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~de procureur-generaal van de Hoge Raad~~	de procureur-generaal bij de Hoge Raad	여기서 익힐 조문의 꼴은 bij 다(RO 111 lid 1). van 도 귀속을 나타낼 수 있지만 조문의 꼴이 아니다.
~~oordelen in het hoger beroep~~	oordelen in hoger beroep	심급은 관사 없이. RO 60 lid 1.

~~benoemd door koninklijk besluit~~	benoemd bij koninklijk besluit	수단·문서는 bij. door 는 행위자(사람·기관)에 쓴다 — Gw 117 lid 1.
~~raadsheer van het gerechtshof~~	raadsheer in het gerechtshof	RO 1 b 2° 의 꼴은 in. van 도 뜻은 통하지만 조문의 꼴이 아니다.

말해 보기 — 한국 법원 제도를 네덜란드 동료에게

법원조직법과 헌법의 문언을 네덜란드어로 옮긴 문형. 한국 대법원은 영어 공식 명칭을 병기해 「het Koreaanse Hooggerechtshof (Supreme Court of Korea)」로 부른다 — 「Hoge Raad」라 하면 네덜란드 제도로 읽힌다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

In Korea bestaat de rechterlijke macht uit het Hooggerechtshof en de lagere gerechten; de wet kent zeven soorten gerechten.

한국의 사법부는 대법원과 각급 법원으로 이루어지고, 법률은 일곱 종류의 법원을 둡니다.

헌법 제101조 ②·법원조직법 제3조 ①(2026-11-09 시행 중 문언). Hooggerechtshof = Supreme Court of Korea.

Zaken bij het Hooggerechtshof worden in beginsel beslist door ten minste twee derde van alle rechters; een kamer van ten minste drie kan beslissen als zij het eens zijn, behoudens de wettelijke uitzonderingen.

대법원 사건은 원칙적으로 대법관 전원의 3분의 2 이상이 재판하고, 의견이 일치하면 3인 이상의 부에서 재판할 수 있습니다. 법률이 정한 예외 사유는 제외합니다.

법원조직법 제7조 ①. in beginsel = 원칙적으로.

In het arrest wordt de mening van elke rechter die aan de beraadslaging heeft deelgenomen, vermeld.

판결서에는 합의에 관여한 모든 대법관의 의견을 표시합니다.

법원조직법 제15조. 네덜란드 판결에는 반대의견이 없으므로 동료가 놀랄 수 있는 대목이다.

De leden van het Hooggerechtshof hebben een termijn van zes jaar; de overige rechters worden voor tien jaar benoemd en kunnen worden herbenoemd.

대법관의 임기는 6년이고, 그 밖의 법관은 10년으로 임명되며 연임할 수 있습니다.

헌법 제105조 ②③. 대법원장(6년, 중임 불가)은 이 문장에서 따로 말하지 않았다.

Mag ik vragen hoe de conclusie van de advocaat-generaal in de praktijk door de Hoge Raad wordt gebruikt?

실무에서 대법원이 A-G 의 의견서를 어떻게 쓰는지 여쭤도 될까요?

상대 제도를 묻는 문장 — 여기서는 네덜란드 Hoge Raad 를 그대로 쓴다.

확인 문제 8

1. RO 2 가 사법권(rechterlijke macht)에 속한다고 열거한 법원이 아닌 것은?

- de rechtbanken
- de gerechtshoven
- de Hoge Raad
- **de Raad van State**

RO 2 는 「de rechtbanken; de gerechtshoven; en de Hoge Raad」 셋을 든다. Raad van State 의 행정재판부는 이 열거 밖이다.

2. 항소법원·대법원 법관의 직함은?

- rechter
- **raadsheer**
- griffier
- officier van justitie

RO 1 b 1°·2° — 대법원과 항소법원은 raadsheer, 지방법원은 rechter(3°).

3. 벨기에의 「Hoge Raad voor de Justitie」는 무엇인가?

- 벨기에 대법원
- 벨기에 헌법재판소
- **법관 선발·추천 기구(법원이 아님)**
- 항소법원

벨기에 헌법 151조 §2 의 기구로 법원이 아니다. 벨기에 최고 법원은 Hof van Cassatie(파기원).

4. 대법원 검찰청(parket bij de Hoge Raad)의 advocaat-generaal 이 사건마다 내는 문서는?

vonnis

conclusie

dagvaarding

beschikking

RO 111 lid 2 b 「het nemen van aan de Hoge Raad uit te brengen conclusies」. 한국어로는 의견서(conclusie).

5. Gw 117 lid 1 에 따르면 법관은 어떻게 임명되는가?

의회 선출, 임기 6년

국왕 칙령으로 종신

법무부장관 임명, 임기 10년

대법원장 임명

「worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd」.

6. 「in hoger beroep oordelen」에서 hoger beroep 에 관사가 없는 까닭은?

복수라서

심급·절차 이름이 관사 없이 굳어서

het 명사라서

조문의 오기

in hoger beroep·in cassatie·in kort geding·in raadkamer 는 관사 없이 굳은 꼴이다(RO 60 lid 1 등). 관사를 넣으면 특정 사건·장소로 읽힌다.

7. RO 75 lid 2 에 따르면 대법원 사건은 원칙적으로 몇 사람이 재판하는가?

세 사람

다섯 사람

전원

한 사람

「behandeld en beslist door vijf leden van een meervoudige kamer」. 셋으로 줄이는 것은 lid 3 의 예외다 — 한국 법원조직법 제7조 ①(전원합의체 원칙)과 거꾸로.

8. 합의부 판결에 서명하는 사람은(Rv 230 lid 3)?

재판장만

법관 전원

재판장과 서기관(griffier)

서기관만

「door de voorzitter en de griffier ondertekend」. 한국은 판결한 법관이 서명날인한다(민사소송법 제208조 ①).

2부 법의 언어 · 제6장

계약

De overeenkomst

네덜란드 민법 제6권 제5편의 제목은 「Overeenkomsten in het algemeen」, 계약 총칙이다. 계약은 청약(aanbod)과 그 승낙(aanvaarding)으로 성립하고(6:217 lid 1), 당사자가 합의한 효과 말고도 법률·관습·「redelijkheid en billijkheid」(합리와 공평)에서 나오는 효과를 가진다(6:248). 불이행이 있으면 상대방은 이행을 멈출 수 있고(opschorten, 6:262) 계약을 해제할 수 있다(ontbinden, 6:265). 2장에서 세운 overeenkomst·verbintenis, 3장의 nakomen, 7장의 tekortkoming·toerekenen 위에 이 장은 계약의 말 스물한 개를 얹는다 — 청약의 철회(herroepen), 약관(algemene voorwaarden), 착오(dwaling)와 사기(bedrog), 사정변경(onvoorziene omstandigheden)까지. 조문은 「Komt een der partijen haar verbintenis

niet na, dan ...」 처럼 접속사 없는 조건절로 자주 시작한다 — 4장에서 본 그 꼴을 여기서 다시 본다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. art. 6:217 lid 1 BW
   계약은 청약과 그 승낙으로 성립한다.
2. Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen op te schorten. art. 6:262 lid 1 BW
   당사자 한쪽이 자기 채무를 이행하지 않으면, 상대방은 그에 대응하는 자기 의무의 이행을 멈출 권한이 있다.
3. De verbintenissen die partijen op zich nemen, moeten bepaalbaar zijn. art. 6:227 BW
   당사자가 떠맡는 채무는 확정할 수 있어야 한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 17 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
V2	주문장에서 정동사가 늘 둘째 자리에 서는 규칙. 첫 자리에 주어가 아닌 말(Niet strafbaar, Volgens de wet)이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다
종속절	dat·indien·tenzij·wanneer 같은 접속사나 die·welke 같은 관계사로 시작하는 딸린 문장. 정동사가 절의 맨 끝으로 간다(... dat hij schade lijdt)
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
te 부정사	te + 부정사(te vergoeden). 「~할」 「~하는 것」. verplicht zijn ... te vergoeden 처럼 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 te 가 가운데 낀다(toe te rekenen)
과거분사	ge-...-d/-t, ge-...-en 꼴(gepleegd, geleden). hebben·zijn 과 함께 완료형을, worden 과 함께 수동을 만든다
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다

분리동사 앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent … toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)

옛 2격 1919년 판결에 남은 소유격 꼴(des daders = van de dader, dier daad = van die daad, eens anders = van een ander). 지금은 van 으로 쓴다

열린 음절 모음으로 끝나는 음절(ta-men). 네덜란드어 철자는 열린 음절의 긴 모음을 한 글자로, 닫힌 음절(자음으로 끝나는 음절 — taamt)의 긴 모음을 두 글자로 쓴다

관사 명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다

강변화 과거형에서 모음이 바뀌고 과거분사가 -en 으로 끝나는 동사(gelden – gold – gegolden). 어느 모음으로 바뀌는지는 규칙이 없어 사전으로 확인한다

약변화 과거에 -de/-te, 과거분사에 ge-…-d/-t 를 붙이는 규칙 동사(straffen – strafte – gestraft). -te 냐 -de 냐는 어간 끝소리가 무성음(t·k·f·s·ch·p)인지로 가른다

조동사 다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다

명사화 동사를 명사로 쓰는 것. 부정사를 그대로 쓰면 het(het houden), -ing 을 붙이면 de(nakoming). 형용사·분사에 -e 를 붙이면 사람 명사(de benadeelde, de onbekwame)

bezwaar 처분청 자신에게 내는 행정 이의신청(Awb 7:1). 「행정심판」으로 옮기면 차이가 지워진다(13장)

표제어 21

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 9. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

r.o. 6.1 het **aanbod**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['ambɔt] **청약** ★★★

조문어 **aanbod** | 일상·강의 **aanbod** (「특가 상품」도 **aanbod — in de aanbieding**) | NL

aan(~에게) + bod(제시 — bieden 의 명사): 「내미는 것」. 계약은 aanbod 와 aanvaarding 으로 성립한다(6:217 lid 1). Woordenlijst 는 복수 칸을 두지 않는다 — 이 뜻으로는 단수로 쓴다. 청

약자는 aanbieder, 승낙자는 wederpartij. 청약은 승낙도 승낙 통지의 발송도 없는 동안 철회할 수 있는 것이 원칙이다(6:219 lid 1·2) — 한국 민법 제527조와 반대.

쉬운 예

Ik doe u een aanbod.

당신에게 청약을 합니다.

실무 예

Het aanbod is schriftelijk gedaan en binnen een week aanvaard.

청약은 서면으로 했고 일주일 안에 승낙되었다.

원문

> Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. — art. 6:217 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 계약은 청약과 그 승낙으로 성립한다.

문형

een aanbod doen / aanvaarden / herroepen / verwerpen

청약을 하다 / 승낙하다 / 철회하다 / 거절하다

1. 청약의 동사는 doen: Hij doet een aanbod. 받는 쪽의 동사는 aanvaarden(승낙)·verwerpen(거절, 6:221 lid 2).
2. 청약자가 거두는 것은 herroepen(철회, 6:219 lid 1), 청약이 스스로 사라지는 것은 vervallen(실효, 6:221 lid 1).
3. 완료형: heeft een aanbod gedaan · heeft het aanbod aanvaard · heeft het aanbod herroepen.

De koper heeft het aanbod zonder voorbehoud aanvaard.

매수인은 청약을 유보 없이 승낙했다.

Een mondeling aanbod vervalt, wanneer het niet onmiddellijk wordt aanvaard.

구두 청약은 즉시 승낙되지 않으면 실효한다.

문법 N7 · daarvan — 「그것의」 를 한 낱말로

~~de aanvaarding van het~~ (비문)

de aanvaarding daarvan

사물을 받는 대명사는 전치사 뒤에 그대로 두지 못하고(van het X) daar + 전치사로 합친다(2장 er·daar): van het aanbod → daarvan. 사람이면 van hem 그대로. 조문의 「de aanvaarding daarvan」 = 「그(청약)의 승낙」.

한국이라면? ≠ 계약의 성립 시기 · 민법 제531조

한국은 격지자 간 계약이 「승낙의 통지를 발송한 때에 성립한다」(발신주의). 네덜란드는 의사표시가 상대방에게 도달해야 효력이 있어(3:37 lid 3) 승낙의 도달로 성립한다 — 아래 verklaring 항목.

독일어와 비교 = Angebot

뜻과 짜임이 같다(aan + bod / an + Gebot). 독일 BGB § 145 는 청약의 구속력을 원칙으로 두고, 네덜란드 6:219 lid 1 은 철회 가능을 원칙으로 둔다 — 독일 조문은 독일어판 6장의 대조를 따랐다.

---

r.o. 6.2

de **aanvaarding**, mv. de aanvaardingen [aɱ'vardɪŋ] 승낙 · (상속·직위의) 수락

★★★

조문어 **aanvaarding** | 일상·강의 **aanvaarding** | NL

aanvaarden(받아들이다)의 명사 — aan + vaarden(옛 동사). 청약을 받아들이는 승낙이고, 상속을 받아들이는 것(aanvaarding van een nalatenschap, 9장)도 같은 낱말이다. 청약과 다른 승낙은 새 청약이자 거절로 본다(6:225 lid 1) — 한국 민법 제534조와 같은 틀. 동사 aanvaarden 은 약변화(aanvaardde · aanvaard, Woordenlijst).

쉬운 예

De aanvaarding moet de aanbieder bereiken.

승낙은 청약자에게 도달해야 한다.

실무 예

Zijn aanvaarding wijkt op een ondergeschikt punt van het aanbod af.

그의 승낙은 사소한 점에서 청약과 다르다.

원문

Een aanvaarding die van het aanbod afwijkt, geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke. — art. 6:225 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

청약과 다른 승낙은 새 청약으로, 그리고 원래 청약의 거절로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een aanvaarding	주어	승낙은
die van het aanbod afwijkt,	관계절 — afwijken van(~와 다르다)은 분리동사, 종속절에서 붙음	청약과 다른
geldt als	주문장 정동사 — gelden als = 「~로 본다·~의 효력이 있다」(3장)	~로 본다
een nieuw aanbod	① 새 청약	새 청약
en als een verwerping van het oorspronkelijke.	② 거절 — het oorspronkelijke(원래 것) = 명사 생략된 형용사	그리고 원래 것의 거절로

문형

afwijken van + 명사

~와 다르다, ~에서 벗어나다

1. afwijken 은 분리동사(af + wijken). 주문장: De aanvaarding wijkt van het aanbod af.
2. 종속절에서는 붙는다: die van het aanbod afwijkt(6:225 lid 1). 명사 afwijking(4장 in afwijking van).
3. 「~와 다르다」 의 대상은 van. 「~로」 벗어나는 방향은 쓰지 않는다.

Deze bepaling wijkt af van de hoofdregel.

이 조항은 원칙에서 벗어난다.

Mag een beding van de wet afwijken?

약정이 법률과 달라도 되는가?

한국이라면? = 변경을 가한 승낙 · 민법 제534조

한국도 「그 청약의 거절과 동시에 새로 청약한 것으로 본다」. 네덜란드는 사소한 점만 다른 답은 승낙으로 보는 예외를 둘째 항에 둔다(6:225 lid 2) — 아래 totstandkoming 항목.

독일어와 비교 = Annahme

뜻이 같다. 독일어 Annahme 에는 「가정·추정」 뜻이 더 있고, 네덜란드어 aanvaarding 은 상속의 승인(4:190, 9장)에도 쓴다.

r.o. 6.3

herroepen [hɛ'rupən] 철회하다 ★★★

조문어 **herroepen** | 일상·강의 **intrekken (일상어)** | NL

her-(다시) + roepen(부르다): 「도로 불러들이다」. 강세 없는 앞가지 her- 라 비분리이고 과거분사에 ge- 가 없다 — herriep · herroepen(Woordenlijst, 강변화). 청약은 승낙도 승낙 통지의 발송도 없는 동안 철회할 수 있는 것이 원칙이고(lid 2), 승낙 기간을 정했거나 철회 불가가 청약에서 드러나면 못 한다(6:219 lid 1). 명사 herroeping, 형용사 onherroepelijk(철회할 수 없는).

쉬운 예

Hij heeft zijn aanbod herroepen.

그는 청약을 철회했다.

실무 예

Een aanbod met een termijn voor aanvaarding kan niet worden herroepen.

승낙 기간을 둔 청약은 철회할 수 없다.

원문

> Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere

wijze uit het aanbod volgt. — art. 6:219 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

청약은 철회할 수 있다. 다만 승낙 기간을 담고 있거나 철회할 수 없다는 것이 다른 방식으로 청약에서 드러나면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een aanbod	주어	청약은
kan worden herroepen,	조동사 kan + 수동 부정사 — 과거분사 herroepen 은 부정사와 꼴이 같다	철회될 수 있다
tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt	단서절 ① — inhouden(담다, 4장)은 분리동사, 종속절에서 붙음	다만 승낙 기간을 담고 있거나
of de onherroepelijkheid ervan	단서절 ② 시작 — ervan = van het aanbod	또는 그것의 철회 불가가
op andere wijze uit het aanbod volgt.	volgen uit = 「~에서 드러나다」, 정동사 절 끝	다른 방식으로 청약에서 드러나면

문형

kan worden + 과거분사, tenzij …

~할 수 있다, 다만 ~이면 그렇지 않다

1. 조문의 원칙·예외 틀: 원칙은 kan worden + 과거분사, 예외는 tenzij 절(4장).
2. tenzij 절 안에서 정동사는 뒤로(inhoudt · volgt).
3. 같은 틀의 조문: Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien …(7장).

Een beding kan worden vernietigd, tenzij het duidelijk is geformuleerd.

약관 조항은 취소될 수 있다. 다만 명확하게 작성되었으면 그렇지 않다.

Kan dit aanbod nog worden herroepen?

이 청약은 아직 철회할 수 있는가?

문법 N5 · herroepen — her- 는 비분리, 과거분사도 herroepen

~~Hij heeft zijn aanbod geherroepen.~~ (비문)

Hij heeft zijn aanbod herroepen.

강세 없는 앞가지 her- 가 붙은 동사는 ge- 를 받지 않고(3장 be-·ver-·ont-·her-), roepen 이 강변화(riep · geroepen)라 herriep · herroepen 이다(Woordenlijst). 부정사와 과거분사가 같은 글자이니 조동사로 가른다 — kan herroepen(부정사) / heeft herroepen(완료).

한국이라면? ≠ 청약의 구속력 · 민법 제527조

한국은 「계약의 청약은 이를 철회하지 못한다」 — 구속력이 원칙이다. 네덜란드는 철회 가능이 원칙이고 승낙 기간이 있거나 철회 불가가 드러나면 예외다(6:219 lid 1). 원칙과 예외가 거꾸로다.

독일어와 비교 = widerrufen

뜻이 같다. 짜임은 다르다 — her-(다시) + roepen(부르다) / wider-(거슬러) + rufen.

---

r.o. 6.4

de **totstandkoming**, mv. de totstandkomingen [tɔt'stɑntkomɪŋ]

성립 — tot stand komen 의 명사 ★★★

조문어 **totstandkoming** | 일상·강의 **het sluiten van een overeenkomst** (일상어는 「계약을 맺다」 **sluiten**)

NL

tot stand komen(이루어지다 — 글자 그대로 「상태에 이르다」)을 한 낱말로 붙인 명사. 조문은 동사 꼴로 쓴다: Een overeenkomst komt tot stand door …(6:217 lid 1), is tot stand gekomen(6:228 lid 1, 4장 3:44). 명사 꼴은 제6권 제5편 제2절의 제목 「Het tot stand komen van overeenkomsten」 처럼 띄어 쓴 것과 붙여 쓴 totstandkoming 둘 다 보인다 — 공식 낱말 목록의 표제는 붙여 쓴 꼴.

쉬운 예

De overeenkomst is gisteren tot stand gekomen.

계약은 어제 성립했다.

실무 예

Voor de totstandkoming van een koop is geen geschrift vereist.

매매의 성립에 서면은 필요하지 않다.

원문

> Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod daarvan slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij de aanbieder onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen. — art. 6:225 lid 2 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

청약에 대한 승낙 취지의 답이 사소한 점에서만 청약과 다르면, 그 답은 승낙으로 보고 계약은 그 승낙대로 성립한다. 다만 청약자가 지체 없이 그 차이에 이의하면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod	접속사 없는 조건절 — 정동사 Wijkt 가 첫 자리(4장 dan); 주어는 명사 앞 분사구(tot aanvaarding strekkend)가 꾸민다	청약에 대한 승낙 취지의 답이 ~면
daarvan slechts op ondergeschikte punten af,	daarvan = van het aanbod; af 는 afwijken 의 앞토 — 절 끝	그것과 사소한 점에서만 다르면
dan geldt dit antwoord als aanvaarding	주절 ① — dan 뒤에 정동사(V2)	그 답은 승낙으로 본다
en komt de overeenkomst	주절 ② — 정동사 komt 가 앞(dan 절을 이어받음)	그리고 계약은
overeenkomstig deze aanvaarding tot stand,	overeenkomstig = 「~대로」; tot stand komen 의 나머지 조각	그 승낙대로 성립한다
tenzij de aanbieder onverwijld	단서절 — onverwijld = 「지체 없이」	다만 청약자가 지체 없이
bezwaar maakt tegen de verschillen.	bezwaar maken tegen = 「~에 이의하다」	그 차이에 이의하면 그렇지 않다

앞 항(lid 1)의 원칙 「다른 승낙 = 새 청약」에 대한 예외가 이 항이다. 조건절(Wijkt … af) → 주절(dan …) → 단서(tenzij …) 세 층으로 읽는다.

문형

tot stand komen / tot stand brengen

성립하다(자동) / 성립시키다(타동)

1. komen 이면 스스로 이루어지는 것: De overeenkomst komt tot stand. 완료는 zijn: is tot stand gekomen.
2. brengen 이면 누가 이루는 것: Partijen brengen een regeling tot stand.

3. 명사는 totstandkoming(성립). 「체결하다」는 sluiten: een overeenkomst sluiten.
Door de aanvaarding is de koop tot stand gekomen.

승낙으로 매매가 성립했다.

Wanneer komt een overeenkomst langs elektronische weg tot stand?

전자적 방법의 계약은 언제 성립하는가?

한국이라면? = 낙성계약 · 민법 제563조

매매는 「약정함으로써 그 효력이 생긴다」 — 합의만으로 성립하는 점은 같다. 사소한 변경을 가한 승낙을 승낙으로 보는 6:225 lid 2 같은 조항은 대조한 제534조에 없다.

---

r.o. 6.5

de **verklaring**, mv. de verklaringen [vər'klarɪŋ] **의사표시 · 진술 · 설명** ★★★

조문어 **verklaring** | 일상·강의 **verklaring**(「설명·진술」도 **verklaring**) | NL

verklaren(밝히다)의 명사. 법률어로는 의사표시(3:33 「een … wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard」, 2장), 소송에서는 진술(getuigenverklaring, 2장), 일상어로는 설명이다. 상대방 있는 의사표시는 도달해야 효력이 있다(3:37 lid 3 첫째 문장) — 둘째 문장은 상대방 탓으로 도달하지 못한 경우의 예외다. 꼴은 자유롭다(3:37 lid 1).

쉬운 예

Zij legde een verklaring af.

그는 진술을 했다.

실무 예

De verklaring heeft de wederpartij niet tijdig bereikt.

의사표시가 상대방에게 제때 도달하지 않았다.

원문

Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring moet, om haar werking te hebben, die persoon hebben bereikt. — art. 3:37 lid 3 BW, 첫째 문장 · 공식 · 기준일 2026-11-07

특정인을 향한 의사표시는 효력이 있으려면 그 사람에게 도달했어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring	주어 — 명사 앞 분사구(tot … gerichte = ~을 향한)	특정인을 향한 의사표시는
moet,	조동사 — 둘째 자리	~해야 한다

om haar werking te hebben,	끼어든 om … te 구 — 「효력을 가지려면」; haar = de verklaring(여성 명사 대명사)	효력이 있으려면
die persoon hebben bereikt.	완료 부정사 — hebben + 과거분사 bereikt, 문장 끝	그 사람에게 도달했어야

같은 항 둘째 문장(Nochtans …)은 상대방 자신의 행위 탓으로 도달하지 않은 의사표시에도 효력을 준다. 첫 문장만 읽으면 도달주의가 예외 없는 것처럼 보인다.

문형

om … te + 부정사

~하기 위하여, ~하려면

1. om 을 앞에, te 부정사를 끝에: om haar werking te hebben.
2. 목적어는 om 과 te 사이에 든다. 분리동사는 te 가 가운데(3장): om … in te trekken.
3. 주문장 가운데 끼어들면 쉼표로 가른다(3:37 lid 3).

Om geldig te zijn moet de verklaring schriftelijk worden gedaan.

유효하려면 의사표시는 서면으로 해야 한다.

Hij belde om het aanbod in te trekken.

그는 청약을 거두려고 전화했다.

문법 N2 · haar — de 명사(여성)를 받는 대명사

~~om zijn werking te hebben~~ (표기 오류)

om haar werking te hebben

verklaring 은 Woordenlijst 표지 (v) 라 조문이 대명사 haar 로 받는다(2장 — -ing 명사는 이 책 표본에서 모두 de·여성). 일상어는 사물을 zijn 으로도 받지만 조문은 문법 성을 지킨다. 중성 명사(het aanbod)는 zijn·het.

한국이라면? = 의사표시의 효력발생시기 · 민법 제111조

한국도 「상대방이 있는 의사표시는 상대방에게 도달한 때에 그 효력이 생긴다」. 다만 격지자 간 계약의 승낙은 발신으로 성립한다는 특칙(제531조)이 있고, 네덜란드 3:37 lid 3 에는 그런 특칙이 없다.

독일어와 비교 = Erklärung

짜임(ver + klaren / er + klären)과 뜻(의사표시·설명)이 같다. 독일 BGB § 130 도 도달주의다 — 독일어판 6장의 대조.

r.o. 6.6

wederkerig [ˌwedərˈkerəx] 쌍무의, 상호의 ★★★

조문어 **wederkerig** | 일상·강의 **wederzijds** (일상어 「서로의」) | NL

weder(서로·다시) + keer(돌기) + -ig: 「서로 도는」. 쌍무계약(wederkerige overeenkomst)은 양쪽이 서로의 급부를 얻으려고 채무를 지는 계약이다(6:261 lid 1). 쌍무계약 규정은 그런 성질의 다른 법률관계에도 준용된다(lid 2). 형용사 어미: de wederkerige overeenkomst(-e), een wederkerig contract(het 명사 + een 뒤에는 -e 없음, 2장).

쉬운 예

Koop is een wederkerige overeenkomst.

매매는 쌍무계약이다.

실무 예

Bij een wederkerige overeenkomst staan de verbintenissen tegenover elkaar.

쌍무계약에서는 채무들이 서로 마주 선다.

원문

> Een overeenkomst is wederkerig, indien elk van beide partijen een verbintenis op zich neemt ter verkrijging van de prestatie waartoe de wederpartij zich daartegenover jegens haar verbindt. — art. 6:261 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 계약은 양 당사자 각자가, 상대방이 그에 대응하여 자기에게 지는 급부를 얻기 위하여 채무를 떠맡으면 쌍무계약이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een overeenkomst is wederkerig,	주문장 — 정의되는 말이 술어	계약은 쌍무계약이다
indien elk van beide partijen	조건절 시작 — elk van beide = 「둘 각자」	양 당사자 각자가
een verbintenis op zich neemt	op zich nemen = 「떠맡다」(관용구 — op zich 는 재귀 전치사구; 종속절이라 neemt 가 뒤로)	채무를 떠맡으면
ter verkrijging van de prestatie	ter + 명사 = 「~을 위하여」(옛 3격 여성 der 의 흔적 — ter = te + der)	급부를 얻기 위하여
waartoe de wederpartij zich daartegenover	관계절 — waartoe = tot welke; daartegenover = 「그에 대응하여」	상대방이 그에 대응하여

jegens haar verbindt.	zich verbinden jegens = 「~에게 채무를 지다」 ; haar = 각 당사자	자기에게 지는

ter verkrijging van 은 「~을 얻기 위하여」 의 굳은 꼴이다(ter = te + 옛 여성 3격 der — Woordenlijst 는 ter 를 전치사로 올린다). 끝의 haar 는 elk van beide partijen 을 받는다(partij 는 여성 명사).

문형

zich verbinden tot + 명사 / om … te + 부정사

~할 채무를 지다, ~하기로 약속하다

1. 재귀동사: De verkoper verbindt zich tot levering.
2. 동사로 풀면 om … te: Hij verbindt zich om de zaak te leveren(6:219 lid 3 「zich verbindt om … te sluiten」).
3. 상대방은 jegens: zich jegens de koper verbinden. 명사는 verbintenis(2장).

De huurder verbindt zich tot betaling van de huur.
임차인은 차임 지급 채무를 진다.

Waartoe heeft de aannemer zich verbonden?
수급인은 무엇을 하기로 약속했는가?

한국이라면? = 쌍무계약 · 민법 제536조

한국 민법도 「쌍무계약의 당사자 일방은」 으로 쌍무계약을 전제하나 정의 조문은 대조한 조문에 없다. 네덜란드는 6:261 lid 1 에 정의를 두고 lid 2 로 다른 법률관계에 준용한다.

독일어와 비교 = gegenseitig

뜻이 같다(gegenseitiger Vertrag — BGB § 320, 독일어판 6장). 짜임은 다르다: weder(다시·서로) + keren(돌다).

---

r.o. 6.7

de **wederpartij**, mv. de wederpartijen ['wedərpɑr,tɛi] **상대방(계약·소송의)**

★★★

조문어 **wederpartij** | 일상·강의 **de andere partij / de tegenpartij** | NL

weder(맞은편) + partij(당사자): 「맞은편 당사자」 . 계약 조문(6:261·6:262)과 약관 조문(6:231 c — 약관을 받아들인 쪽)에서 모두 상대방이다. 소송의 상대방도 wederpartij 라 한다(Rv 44 lid 3). 일상어 tegenpartij 는 「반대편·적수」 의 느낌이 있어 조문은 wederpartij 를 쓴다 — 이 책은 그 어감 차이를 사전으로 확인하지 않았다.

쉬운 예

De wederpartij heeft niet geantwoord.

상대방이 답하지 않았다.

실무 예

De gebruiker moet de wederpartij een redelijke mogelijkheid bieden om van de voorwaarden kennis te nemen.

사용자는 상대방에게 약관을 알 수 있는 합리적 기회를 주어야 한다.

원문

wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard. — art. 6:231 onder c BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

상대방: 서면에 서명하거나 다른 방식으로 약관의 적용을 받아들인 사람.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
wederpartij:	정의되는 말 — 정의 조문 (6:231)의 항목 머리	상대방:
degene die	「~하는 사람」 — degene + 관계절	~한 사람
door ondertekening van een geschrift of op andere wijze	방법 — door + 명사화 (ondertekening), of op andere wijze	서면에 서명하거나 다른 방식으로
de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard.	관계절의 목적어 + 완료 heeft aanvaard(절 끝)	약관의 적용을 받아들인

문형

degene die … / degenen die …

~하는 사람 / ~하는 사람들

1. 정의 조문의 틀: gebruiker: degene die algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt(6:231 b).
2. 복수는 degenen die. 7장의 hij die(~한 자는)와 같은 자리에서 쓰이며 더 격식이다.
3. 관계절의 정동사는 끝으로(heeft aanvaard · gebruikt).

Degene die het aanbod doet, is de aanbieder.

청약을 하는 사람이 청약자다.

> Degenen die de voorwaarden hebben aanvaard, zijn eraan gebonden.
> 약관을 받아들인 사람들은 그에 구속된다.

문법 N7 · weder- 합성어 — wederpartij · wederkerig · wederzijds

~~de weer-partij~~ (표기 오류)

de wederpartij

weder- 는 weer(다시·맞은편)의 격식 꼴로 합성어 머리에 붙는다: wederpartij(상대방), wederkerig(쌍무의), wederzijds(쌍방의), wederrechtelijk(위법한 — 7장 Sr 41 「wederrechtelijke aanranding」). 독립어로는 weer 를 쓴다. 범위는 이 장과 7장에서 본 낱말이다.

한국이라면? = 고객 · 약관의 규제에 관한 법률 제2조

약관법은 상대방을 「계약의 한쪽 당사자로서 사업자로부터 약관을 계약의 내용으로 할 것을 제안받은 자」(고객)로 정의한다. 네덜란드 6:231 c 는 약관의 적용을 받아들인 사람 — 제안받은 시점이 아니라 받아들인 시점으로 적는다.

독일어와 비교 = Gegenpartei

뜻은 같다. 독일 BGB 는 계약 상대방을 「der andere Teil」로 적는 조문이 많다(§ 320 — 독일어판 6장) — 낱말의 쓰임 범위는 대조하지 않았다.

---

r.o. 6.8

de **prestatie**, mv. de prestaties [prɛs'tatsi] 급부 · (일상어) 성과 ★★★

조문어 **prestatie** | 일상·강의 **prestatie** (일상어로는 「성과·업적」) | NL

presteren(해내다)의 명사. 법률어로는 채무의 내용인 급부(6:261 lid 1 「ter verkrijging van de prestatie」), 일상어로는 성과·업적(een goede prestatie leveren)이다. 해제되면 이미 받은 급부를 되돌릴 채무(verbintenis tot ongedaanmaking)가 생긴다(6:271). 영어 performance 와 자리가 같다.

쉬운 예

De prestatie is nog niet verricht.
급부는 아직 이행되지 않았다.

실무 예

Na ontbinding moeten de ontvangen prestaties ongedaan worden gemaakt.
해제 뒤에는 받은 급부를 되돌려야 한다.

원문

> Een ontbinding bevrijdt de partijen van de daardoor getroffen verbintenissen. Voor zover deze reeds zijn nagekomen, blijft de

rechtsgrond voor deze nakoming in stand, maar ontstaat voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties. — art. 6:271 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

해제는 당사자를 그로써 영향을 받는 채무에서 풀어 준다. 그 채무가 이미 이행된 한도에서는 그 이행의 법적 원인이 그대로 남지만, 당사자에게는 이미 받은 급부를 되돌릴 채무가 생긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een ontbinding bevrijdt de partijen	첫 문장 — bevrijden van = 「~에서 풀어 주다」	해제는 당사자를 풀어 준다
van de daardoor getroffen verbintenissen.	명사 앞 분사구(daardoor getroffen = 그로써 영향을 받은)	그로써 영향을 받는 채무에서
Voor zover deze reeds zijn nagekomen,	둘째 문장 조건절 — voor zover(4장); deze = 앞 문장의 de verbintenissen; zijn nagekomen = 완료 수동(채무들이 이행되었다)	그것이 이미 이행된 한도에서는
blijft de rechtsgrond voor deze nakoming in stand,	주절 ① — in stand blijven = 「그대로 남다」	그 이행의 법적 원인이 그대로 남지만
maar ontstaat voor partijen een verbintenis	주절 ② — maar 뒤 도치(앞 조건절을 이어받아 정동사가 앞)	당사자에게는 채무가 생긴다
tot ongedaanmaking	verbintenis tot + 명사화 (ongedaanmaking = 되돌리기)	되돌릴
van de reeds door hen ontvangen prestaties.	명사 앞 분사구(door hen ontvangen = 그들이 받은)	이미 받은 급부를

해제의 효과가 두 문장에 갈라져 있다 — 앞으로의 채무는 사라지고(bevrijdt), 이미 이행된 것은 원인이 남되 되돌릴 채무가 생긴다. 소급효가 없다는 6:269 와 함께 읽는다.

문형

ongedaan maken / verbintenis tot ongedaanmaking

되돌리다 / 되돌릴 채무

1. ongedaan(안 한 것으로) + maken: de prestatie ongedaan maken(급부를 되돌리다).
2. 명사는 붙여 쓴 ongedaanmaking: verbintenis tot ongedaanmaking(6:271).
3. 수동: De prestaties moeten ongedaan worden gemaakt.

De koper moet de levering ongedaan maken.
매수인은 인도받은 것을 되돌려야 한다.

Kan deze prestatie nog ongedaan worden gemaakt?
이 급부를 아직 되돌릴 수 있는가?

한국이라면? ≠ 해제의 효과 · 민법 제548조

한국은 해제하면 각 당사자에게 「원상회복의 의무가 있다」(제548조 ①). 네덜란드는 해제에 소급효가 없고(6:269) 받은 급부를 되돌릴 채무가 새로 생기는 것으로 짠다(6:271). 효과의 짜임이 다르다 — 조문 문언의 비교다.

독일어와 비교 = Leistung

법률어 뜻(급부)과 일상어 뜻(성과·업적)이 둘 다 같다. 낱말은 다르다 — 네덜란드어는 프랑스어 계열 prestatie, 독일어는 leisten 의 명사.

---

r.o. 6.9

opschorten ['ɔpsxɔrtən] (이행을) 멈추다, 유보하다 ★★★

조문어 **opschorten** | 일상·강의 **uitstellen** (일상어 「미루다」) | NL | 분리동사 **schort … op**

op(위로) + schorten(걷어 올리다): 「걷어 올려 두다」. 상대방이 이행하지 않으면 자기 이행을 멈출 수 있고(6:262 lid 1 — 쌍무계약), 일반적으로도 충분한 관련이 있는 채권을 가진 채무자는 이행을 멈출 수 있다(6:52 lid 1). 분리동사: schort … op, 과거분사 opgeschort(약변화, 공식 낱말 목록). 명사 opschorting(6:236 c 에 「bevoegdheid tot opschorting」).

쉬운 예

Zij schort de betaling op.
그는 지급을 멈춘다.

실무 예

De koper heeft zijn betalingsverplichting opgeschort omdat de zaak gebrekkig was.
매수인은 물건에 흠이 있어 대금 지급을 유보했다.

원문

> Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande

verplichtingen op te schorten. — art. 6:262 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

당사자 한쪽이 자기 채무를 이행하지 않으면, 상대방은 그에 대응하는 자기 의무의 이행을 멈출 권한이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Komt een der partijen haar verbintenis niet na,	접속사 없는 조건절 — 정동사 Komt 가 첫 자리, 앞토 na 가 절 끝(nakomen, 3장); een der partijen = een van de partijen(옛 2격 der)	당사자 한쪽이 자기 채무를 이행하지 않으면
dan is de wederpartij bevoegd	주절 — dan 뒤 정동사 is(V2); bevoegd zijn = 권한이 있다(5장)	상대방은 권한이 있다
de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen	te 부정사의 목적어 — 명사 앞 분사구 (daartegenover staande = 그에 마주 선)	그에 대응하는 자기 의무의 이행을
op te schorten.	te 부정사 — 분리동사라 te 가 가운데(3장)	멈출

문형

de nakoming opschorten (van …)

(~의) 이행을 멈추다

1. 목적어는 nakoming(이행) 또는 betaling(지급): de betaling opschorten.
2. 무엇의 이행인지는 van: de nakoming van zijn verplichtingen opschorten.
3. 권한의 틀로: bevoegd zijn … op te schorten(6:262 lid 1), bevoegdheid tot opschorting(6:236 c).

De verhuurder schort het onderhoud op totdat de huur is betaald.

임대인은 차임이 지급될 때까지 수선을 멈춘다.

Mag de koper de betaling opschorten?

매수인은 지급을 유보해도 되는가?

문법 N5 · opschorten 의 te 부정사 — op te schorten

~~bevoegd te opschorten~~ (비문)

bevoegd op te schorten

분리동사는 te 가 앞토와 동사 사이에 낀다(3장): op te schorten, na te komen, in te trekken. 과거분사도 ge- 가 가운데: opgeschort. 종속절에서는 붙는다: … dat zij de betaling opschort.

한국이라면? ≠ 동시이행의 항변권 · 민법 제536조

한국은 쌍무계약 당사자가 「상대방이 그 채무이행을 제공할 때 까지 자기의 채무이행을 거절할 수 있다」 — 이행 제공이 없으면 거절할 수 있다. 네덜란드 6:262 lid 1 은 상대방이 이행하지 않을 것(niet nakomen)을 요건으로 적는다.

독일어와 비교 = zurückbehalten

자리(독일 BGB § 273 Zurückbehaltungsrecht, § 320 — 독일어판 6장)는 같고 낱말 짜임이 다르다. 독일어 aufschieben 은 「미루다」 일 뿐 항변권의 이름이 아니다.

---

r.o. 6.10

de **ontbinding**, mv. de ontbindingen [ɔnd'bɪndɪŋ] **해제 · (혼인) 해소 · (법인) 해산**

★★★

조문어 **ontbinding** | 일상·강의 **ontbinding** | NL

ontbinden(풀다 — ont- + binden 묶다)의 명사: 「묶인 것을 풂」. 계약에서는 해제(6:265), 혼인에서는 해소(BW1 247 lid 4 「ontbinding van het huwelijk」, 9장), 법인에서는 해산이다. 모든 불이행이 해제권을 주되 사소한 불이행은 예외다(6:265 lid 1). 소급효가 없고(6:269) 되돌릴 채무가 생긴다(6:271). 한국어 「해지」 와 「해제」 를 가르지 않는다.

쉬운 예

De ontbinding van de overeenkomst is ingeroepen.

계약 해제가 주장되었다.

실무 예

Een geringe tekortkoming rechtvaardigt de ontbinding niet.

사소한 불이행은 해제를 정당화하지 않는다.

원문

> Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. — art. 6:265 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

당사자가 자기 채무 가운데 하나라도 이행하지 않으면 상대방에게 계약의 전부 또는 일부를 해제할 권한이 생긴다. 다만 그 불이행이 특별한 성질이나 사소함에 비추어 그 해제와 그 효과를 정당화하지 못하면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Iedere tekortkoming van een partij	주어 — 7장 6:74 와 같은 머리(Iedere tekortkoming)	당사자의 모든 불이행은
in de nakoming van een van haar verbintenissen	어떤 불이행인지	자기 채무 가운데 하나의 이행에서의
geeft aan de wederpartij de bevoegdheid	정동사 geeft + aan + 사람 + 목적어	상대방에게 권한을 준다
om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,	om … te 구 — 권한의 내용	계약의 전부 또는 일부를 해제할
tenzij de tekortkoming,	단서절 시작	다만 그 불이행이
gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis,	끼어든 분사구 — gezien = 「~에 비추어」	특별한 성질이나 사소함에 비추어
deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.	단서절 끝 — rechtvaardigen(정당화하다, 7장)	그 해제와 그 효과를 정당화하지 못하면

같은 조 둘째 항(3장 ontstaan 의 원문)이 시기를 정한다 — 이행이 불가능하지 않으면 채무자가 지체(verzuim)에 빠져야 해제권이 생긴다. 첫째 항만 읽으면 불이행 즉시 해제할 수 있는 것처럼 보인다.

문형

de bevoegdheid geven/hebben om … te + 부정사

~할 권한을 주다/가지다

1. bevoegdheid(권한) + om … te: de bevoegdheid om te ontbinden.
2. 주는 쪽은 geven aan + 사람(6:265 lid 1), 가진 쪽은 hebben 또는 bevoegd zijn(5장).
3. 명사로 줄이면 bevoegdheid tot + 명사: bevoegdheid tot ontbinding(6:236 b).

De wet geeft de huurder de bevoegdheid om de huur op te zeggen.
법률은 임차인에게 임대차를 해지할 권한을 준다.

> Heeft de koper de bevoegdheid om de koop te ontbinden?
> 매수인에게 매매를 해제할 권한이 있는가?

한국이라면? ≠ 이행지체와 해제 · 민법 제544조

한국은 「상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고」 그 기간이 지나야 해제할 수 있다 — 다만 채무자가 미리 이행하지 않을 뜻을 표시하면 최고가 필요 없다(단서). 네덜란드는 모든 불이행에 해제권을 주고 사소함을 단서로 뺀다(6:265 lid 1). 지체 요건은 둘째 항이 따로 정한다.

독일어와 비교 ≠ Rücktritt

독일 BGB 의 계약 해제는 Rücktritt(§ 323·§ 346 — 독일어판 6장)라는 다른 낱말이고, 독일어 Auflösung 은 일반어다. 네덜란드어 ontbinding 은 계약 해제·혼인 해소·법인 해산을 한 낱말로 진다(가짜 친구 상자).

---

r.o. 6.11

ontbinden [ɔnd'bɪndə(n)] 해제하다 · 해소하다 · 해산하다 ★★★

조문어 **ontbinden** | 일상·강의 **ontbinden** | NL

ont-(풀어) + binden(묶다). 강변화 ontbond · ontbonden(Woordenlijst) — 강세 없는 앞가지 ont- 라 ge- 가 없다(3장). 해제는 서면 의사표시로 하고 법원 판결로도 할 수 있다(6:267 lid 1·2). 전자적으로 맺은 계약은 전자적 의사표시로도 해제할 수 있다(lid 1 둘째 문장). 해지(계속적 계약을 장래를 향해 끝냄)는 opzeggen 이라는 다른 동사다.

쉬운 예

De koper heeft de koop ontbonden.
매수인이 매매를 해제했다.

실무 예

De rechter kan de overeenkomst op vordering van een partij ontbinden.
법원은 당사자의 청구에 따라 계약을 해제할 수 있다.

원문

> De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Indien de overeenkomst langs elektronische weg is totstandgekomen, kan deze tevens door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring worden ontbonden. — art. 6:267 lid 1 BW, 첫째·둘째 문장 · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 해제는 그 권한 있는 사람의 서면 의사표시로 한다. 계약이 전자적 방법으로 성립했으면 전자적 방법으로 한 의사표시로도 해제할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

De ontbinding vindt plaats	첫 문장 — plaatsvinden(일어나다·이루어지다), 분리동사	해제는 이루어진다
door een schriftelijke verklaring	수단 door + 명사	서면 의사표시로
van de daartoe gerechtigde.	de gerechtigde = 권한 있는 사람(형용사 명사화); daartoe = tot de ontbinding	그 권한 있는 사람의
Indien de overeenkomst	둘째 문장 조건절 시작	계약이
langs elektronische weg is totstandgekomen,	langs elektronische weg = 「전자적 방법으로」; 조문은 totstandgekomen 을 붙여 썼다	전자적 방법으로 성립했으면
kan deze tevens	주절 — 정동사 kan 이 앞(조건절 뒤), deze = de overeenkomst, tevens = 「또한」	그것은 또한
door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring	명사 앞 분사구(langs … uitgebrachte = 전자적 방법으로 한)	전자적 방법으로 한 의사표시로
worden ontbonden.	수동 부정사 — 문장 끝	해제될 수 있다

같은 항 셋째 문장(Artikel 227a lid 1 is van overeenkomstige toepassing)은 여기서 뺐다 — 전자 의사표시의 요건을 준용하는 문장이다. 둘째 항은 법원 판결로 하는 해제다.

문형

plaatsvinden door + 명사

~으로 이루어지다, ~에 의하여 일어나다

1. plaatsvinden 은 분리동사(plaats + vinden). 주문장: De ontbinding vindt plaats.
2. 수단·방법은 door: vindt plaats door een schriftelijke verklaring(6:267 lid 1).
3. 종속절: … dat de ontbinding door een verklaring plaatsvindt.

De levering vindt plaats door bezitsverschaffing.
인도는 점유의 이전으로 이루어진다.

Wanneer vindt de zitting plaats?
공판은 언제 열리는가?

문법 N5 · ontbinden ≠ opzeggen — 해제와 해지는 동사가 다르다

~~De huurder ontbindt de huur tegen het einde van de maand.~~ (부자연)

De huurder zegt de huur op tegen het einde van de maand.

불이행을 이유로 계약을 푸는 것은 ontbinden(6:265), 계속적 계약을 기간을 두고 장래를 향해 끝내는 것은 opzeggen(6:236 j 「op te zeggen met een opzegtermijn」)이다. 틀린 꼴은 짜임은 성하지만 「월말을 기한으로 해제한다」는 뜻이 되어 어긋난다. 한국어는 해제·해지로 가른다.

한국이라면? = 해제권의 행사 · 민법 제543조

한국도 해제는 「상대방에 대한 의사표시로 한다」(제543조 ①). 네덜란드는 서면 의사표시를 요구하고(6:267 lid 1) 법원 판결로 하는 해제를 함께 둔다(lid 2) — 대조한 제543조에는 서면 요건과 재판상 해제가 없다.

---

r.o. 6.12

de **wanprestatie**, mv. de wanprestaties ['wɑmprɛs,ta(t)si]

채무불이행(일상어·판결어) ★★★

조문어 **tekortkoming in de nakoming (조문)** | 일상·강의 **wanprestatie** | NL · BE

wan-(나쁜·그릇된) + prestatie(급부): 「그릇된 급부」. 이 책이 대조한 현행 BW 제6권(및 제1·3·4권) 조문에는 wanprestatie 가 0회이고 tekortkoming in de nakoming(7장 6:74)을 쓴다 — 판결·교과서·일상어에서 쓰는 말이다. 이 책은 그 쓰임의 빈도를 세지 않았다. wan- 은 wanbetaling(지급 불이행), wanorde(무질서), 벨기에 형법어 wanbedrijf(경죄)에도 있다.

쉬운 예 Dit is een geval van wanprestatie.
이것은 채무불이행 사례다.

실무 예 De eiser vordert schadevergoeding wegens wanprestatie.
원고는 채무불이행을 이유로 손해배상을 청구한다.

문형

wegens wanprestatie / op grond van wanprestatie

채무불이행을 이유로

1. 청구의 근거를 말할 때: schadevergoeding vorderen wegens wanprestatie.
2. 조문어로 바꾸면 wegens een tekortkoming in de nakoming(6:74).
3. 불법행위 청구는 wegens onrechtmatige daad(7장) — 두 청구 원인을 짝으로 외운다.

De vordering is gegrond op wanprestatie, niet op onrechtmatige daad.
청구는 불법행위가 아니라 채무불이행에 근거한다.

Is hier sprake van wanprestatie?
여기에 채무불이행이 있는가?

문법 N7 · wan- — 「그릇된」을 뜻하는 앞가지

~~een onprestatie~~ (표기 오류)

een wanprestatie

부정의 앞가지로 on-(7장 onrechtmatig)과 wan- 이 있다. on- 은 「아님」, wan- 은 「그릇됨·모자람」이다: wanprestatie(그릇된 급부), wanbetaling, wanorde, wanhoop(절망). 어느 낱말에 어느 앞가지가 붙는지는 낱말마다 굳어 있어 사전으로 확인한다.

한국이라면? = 채무불이행 · 민법 제390조

한국 제390조의 「채무의 내용에 좇은 이행을 하지 아니한 때」가 네덜란드 tekortkoming in de nakoming(6:74)과 같은 자리다. wanprestatie 는 그것을 부르는 일상어·판결어이고 조문의 말은 아니다.

독일어와 비교 ≠ Leistungsstörung

독일어는 중립적 「급부 장애」를 쓰고, 네덜란드어 wanprestatie 는 「나쁜 급부」라는 부정 접두사 wan- 을 쓴다. 독일 BGB 에는 wanprestatie 에 해당하는 한 낱말이 없다는 주장은 하지 않는다 — 대조하지 않았다.

---

r.o. 6.13 de **redelijkheid en billijkheid**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수

['redələk,hɛit ɛn 'bɪləkhɛit] **합리와 공평(신의성실의 원칙)** ★★★

조문어 **redelijkheid en billijkheid** NL

redelijk(합리적인) + -heid, billijk(공평한) + -heid 를 en 으로 묶은 굳은 짝. 계약의 효과를 보충하고(6:248 lid 1) 합의한 규칙을 적용하지 못하게도 한다(lid 2 — 「naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar」). 2장의 schuldeiser 원문 6:2 도 같은 말을 쓴다. 한 낱말처럼 늘 붙어 다니며 조문은 관사 없이 쓴다(de eisen van redelijkheid en billijkheid).

쉬운 예

Dat is in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

그것은 합리와 공평에 반한다.

실무 예

Een beroep op dit beding is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

이 조항의 원용은 합리와 공평의 기준에 비추어 받아들일 수 없다.

원문

> Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. — art. 6:248 lid 2 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 계약의 결과로 당사자 사이에 적용되는 규칙은, 그것이 주어진 사정에서 합리와 공평의 기준에 비추어 받아들일 수 없을 한도에서 적용되지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een tussen partijen	주어 시작 — 명사 앞 긴 분사구의 머리	당사자 사이에
als gevolg van de overeenkomst geldende regel	분사구(geldende = 적용되는) + 핵심 명사 regel	계약의 결과로 적용되는 규칙은
is niet van toepassing,	정동사 + 예외 표지(4장 van toepassing)	적용되지 않는다
voor zover dit in de gegeven omstandigheden	한정절 — voor zover(4장); dit = 그 적용	그것이 주어진 사정에서 ~한 한도에서
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid	기준 — naar maatstaven van = 「~의 기준에 비추어」	합리와 공평의 기준에 비추어

onaanvaardbaar zou zijn.	절 끝 — zou zijn(가정)	받아들일 수 없을

같은 조 첫째 항은 보충 기능(계약은 합의 말고도 법률·관습·합리와 공평에서 나오는 효과를 가진다), 둘째 항은 제한 기능이다. 2장 6:2 lid 2 와 글자가 거의 같다 — 6:2 는 채권관계 일반, 6:248 은 계약.

문형

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

합리와 공평의 기준에 비추어 받아들일 수 없는

1. 6:248 lid 2 와 6:2 lid 2(2장)의 공식. 판결에서 거의 그대로 되풀이된다 — 빈도는 세지 않았다.
2. maatstaf(기준)의 복수 maatstaven. naar maatstaven van = 「~의 기준에 비추어」.
3. onaanvaardbaar(받아들일 수 없는) = on + aanvaarden + -baar. 「부당한」(onredelijk)보다 높은 문턱이라는 설명은 조문에 없다 — 문언만 옮겼다.

Een beroep op de verjaring kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.

시효의 원용은 합리와 공평의 기준에 비추어 받아들일 수 없을 수 있다.

Wat brengen de eisen van redelijkheid en billijkheid hier mee?

여기서 합리와 공평의 요구는 무엇을 뜻하는가?

한국이라면? ≠ 신의성실 · 민법 제2조

한국 제2조는 「권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다」는 일반 조항이다. 네덜란드는 합리와 공평이 계약의 효과를 보충하고(6:248 lid 1) 합의한 규칙을 적용하지 못하게 하는(lid 2) 두 기능을 조문에 나눠 적는다.

독일어와 비교 = Treu und Glauben

자리(BGB § 242 — 독일어판 5장)는 같고 낱말이 전혀 다르다. 독일어는 「신의와 믿음」, 네덜란드어는 「합리와 공평」.

r.o. 6.14

algemene voorwaarden [ˌɑlɣə'menə 'vorwardə(n)] 약관 ★★★

조문어 **algemene voorwaarden** | 일상·강의 **de kleine lettertjes (「작은 글씨」)** | NL

algemeen(일반적인) + voorwaarde(조건)의 복수: 「일반 조건」. 여러 계약에 넣으려고 미리 마련한 조항들이고, 급부의 핵심을 정하는 조항은 명확하면 약관이 아니다(6:231 a). 민법 제6권 제5편 제3절이 약관 절이다 — 한국이 별도 법률(약관규제법)에 두는 것과 다르다. 복수형 표제라 관사 칸을 비웠다 — 쓸 때는 de algemene voorwaarden.

쉬운 예

Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

이 계약에는 당사의 약관이 적용된다.

실무 예

De wederpartij heeft de gelding van de algemene voorwaarden aanvaard.

상대방은 약관의 적용을 받아들였다.

원문

algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd; — art. 6:231 onder a BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

약관: 여러 계약에 넣으려고 작성된 하나 또는 여러 조항. 다만 급부의 핵심을 정하는 조항은, 그것이 명확하고 이해할 수 있게 작성된 한도에서, 제외한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
algemene voorwaarden:	정의되는 말	약관:
een of meer bedingen die zijn opgesteld	핵심 명사 + 관계절(완료 수동 zijn opgesteld)	작성된 하나 또는 여러 조항
teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen,	teneinde … te = 「~하려고」(om … te 의 격식 꼴); 수동 부정사	여러 계약에 넣으려고
met uitzondering van bedingen	예외 표지(4장)	다만 조항은 제외한다
die de kern van de prestaties aangeven,	관계절 — aangeven(분리동사, 종속절에서 붙음)	급부의 핵심을 정하는
voor zover deze laatstgenoemde bedingen	예외의 한정 — voor zover; laatstgenoemde = 「뒤에 말한」	그 조항이 ~한 한도에서
duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd;	완료 수동 — 절 끝	명확하고 이해할 수 있게 작성된

정의 → 예외(met uitzondering van) → 예외의 한정(voor zover) 세 층이다. 핵심 조항이라도 불명확하면 약관 통제로 돌아온다.

문형

van toepassing zijn op + 명사

~에 적용되다

1. 4장 van-toepassing 의 재확인. 약관의 상투 문장: Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
2. 전치사구가 첫 자리에 와서 정동사 zijn 이 둘째, 주어가 뒤로(V2).
3. 부정은 niet van toepassing(6:248 lid 2). 준용은 van overeenkomstige toepassing(6:261 lid 2).

Deze afdeling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten.
이 절은 근로계약에 적용되지 않는다.

Zijn de algemene voorwaarden op deze koop van toepassing?
이 매매에 약관이 적용되는가?

한국이라면? ≠ 약관의 정의 · 약관의 규제에 관한 법률 제2조

한국은 「계약의 한쪽 당사자가 여러 명의 상대방과 계약을 체결하기 위하여 일정한 형식으로 미리 마련한 계약의 내용」을 약관으로 정의하고 핵심 조항의 예외를 정의에 두지 않는다. 네덜란드 6:231 a는 급부의 핵심 조항을 정의에서 뺀다.

독일어와 비교 = Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

자리(BGB §§ 305 이하 — 독일어판 6장)와 뜻이 같다. 네덜란드어는 「조건」(voorwaarden), 독일어는 「거래 조건」(Geschäftsbedingungen).

---

r.o. 6.15

het beding, mv. de bedingen [bəˈdɪŋ] (계약·약관의) 조항, 약정 ★★★

조문어 **beding** | 일상·강의 **bepaling / clausule** | NL

bedingen(약정하다)의 명사: 「약정한 것」. 계약서의 개별 조항이고, 약관은 bedingen 의 묶음이다(6:231 a). 옵션 약정도 beding 이다 — 상대방이 원하면 계약을 맺기로 하는 조항은 철회할 수 없는 청약으로 본다(6:219 lid 3). 약관 조항이 부당하게 불리하면 취소할 수 있다(6:233 a). 복수 bedingen.

쉬운 예

Dit beding is nietig.
이 조항은 무효다.

실무 예

Partijen hebben een beding opgenomen over de bevoegde rechter.

당사자들은 관할 법원에 관한 조항을 넣었다.

원문

Een beding waarbij één der partijen zich verbindt om, indien de wederpartij dit wenst, met haar een bepaalde overeenkomst te sluiten, geldt als een onherroepelijk aanbod. — art. 6:219 lid 3 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

당사자 한쪽이 상대방이 원하면 상대방과 특정 계약을 맺기로 약속하는 조항은 철회할 수 없는 청약으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een beding	주어	조항은
waarbij één der partijen zich verbindt om,	관계절 — waarbij = 「그것으로」; zich verbinden om … te(위 wederkerig 항목); één der = 「~ 가운데 하나」(옛 2격)	그것으로 당사자 한쪽이 ~하기로 약속하는
indien de wederpartij dit wenst,	끼어든 조건절	상대방이 원하면
met haar een bepaalde overeenkomst te sluiten,	te 부정사 — om 과 짝; haar = de wederpartij	상대방과 특정 계약을 맺기로
geldt als een onherroepelijk aanbod.	주문장 정동사 — gelden als(승낙 항목)	철회할 수 없는 청약으로 본다

문형

een beding opnemen / een beding maken

조항을 넣다 / 약정을 하다

1. 계약서에 조항을 넣는 것은 opnemen(분리동사): een beding opnemen in de overeenkomst.
2. 조항의 내용은 waarbij(그것으로 ~하는) 관계절로 푼다: een beding waarbij …(6:219 lid 3).
3. 조항을 「원용하다」는 zich beroepen op een beding.

In de koopakte is een beding opgenomen over de levering.
매매 증서에 인도에 관한 조항이 들어 있다.

Kan de gebruiker zich op dit beding beroepen?
사용자가 이 조항을 원용할 수 있는가?

한국이라면? = 임의규정과 약정 · 민법 제105조
약정이 임의규정에 앞선다는 틀은 같다 — 한국은 「다른 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다」. 옵션 약정을 철회 불가 청약으로 보는 6:219 lid 3 같은 조항은 대조한 한국 조문에 없다.

독일어와 비교 = Klausel
뜻이 같다. 독일어 Bedingung 은 「조건」이지 조항이 아니다 — 네덜란드어 beding(조항)과 voorwaarde(조건)의 자리가 독일어와 어긋난다.

---

r.o. 6.16

onredelijk bezwarend [ɔn'redələk bə'zwarənt] 부당하게 불리한(약관 조항이)

★★

조문어 **onredelijk bezwarend** | 일상·강의 **oneerlijk** (일상어 「불공정한」) | NL

onredelijk(불합리하게) + bezwarend(짐 지우는 — bezwaren 의 현재분사): 「부당하게 짐 지우는」. 약관 조항 취소의 첫째 사유다(6:233 a). 소비자 계약에서는 조문이 유형별로 부당한 조항을 열거한다(6:236 — 「zwarte lijst」라 부르는 것은 교과서의 말이고 조문에는 없다). 둘째 사유는 상대방에게 약관을 알 기회를 주지 않은 것(6:233 b).

쉬운 예
Dit beding is onredelijk bezwarend voor de consument.
이 조항은 소비자에게 부당하게 불리하다.

실무 예
De rechter heeft het beding als onredelijk bezwarend aangemerkt.
법원은 그 조항을 부당하게 불리한 것으로 보았다.

원문
> Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij; of indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. — art. 6:233 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

약관의 조항은 다음 경우에 취소할 수 있다: 계약의 성질과 그 밖의 내용, 약관이 성립한 방식, 당사자 서로가 알 수 있는 이익, 그 밖의 사정에 비추어 상대방에게 부당하게 불리한 경우; 또는 사용자가 상대방에게 약관을 알 수 있는 합리적 기회를 주지 않은 경우.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar	주문장 — vernietigbaar(취소할 수 있는, 3장)	약관의 조항은 취소할 수 있다
indien het,	조건절 ① 시작 — het = het beding	그것이
gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst,	끼어든 분사구 gelet op(5장) — 고려 요소 ①	계약의 성질과 그 밖의 내용
de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen,	요소 ② — 관계절 waarop	약관이 성립한 방식
de wederzijds kenbare belangen van partijen	요소 ③ — kenbaar = 「알 수 있는」	당사자 서로가 알 수 있는 이익
en de overige omstandigheden van het geval,	요소 ④	그 밖의 사정에 비추어
onredelijk bezwarend is voor de wederpartij;	조건절 ① 끝 — is 가 뒤로, 전치사구는 그 뒤(4장)	상대방에게 부당하게 불리한 경우
of indien de gebruiker aan de wederpartij	조건절 ② 시작 — gebruiker = 약관 사용자(6:231 b)	또는 사용자가 상대방에게
niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden	bieden(주다)의 완료 — 절 끝 쪽	합리적 기회를 주지 않은 경우
om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.	om … te — kennisnemen van(5장)	약관을 알

원문은 항 번호 없이 a·b 두 갈래를 세미콜론과 of 로 잇는다. 첫째 갈래의 고려 요소 넷은 쉼표로 나열되어 is 가 한참 뒤에 온다.

문형

gelet op + 명사

~에 비추어, ~을 고려하여

1. letten op(유의하다)의 과거분사 gelet 이 굳은 전치사구가 되었다: gelet op de aard van de overeenkomst.
2. 판결 머리의 「Gelet op …」(~에 비추어)도 같은 말이다.
3. 비슷한 꼴: gezien(~에 비추어, 6:265 lid 1), met inachtneming van(~을 지키며).

Gelet op de omstandigheden is de termijn redelijk.
사정에 비추어 그 기간은 합리적이다.

Gelet op het voorgaande wordt het beroep verworpen.
위에 비추어 상고를 기각한다.

한국이라면? ≠ 약관의 명시·설명의무 · 약관의 규제에 관한 법률 제3조

한국 약관법 제3조는 사업자가 「고객이 약관의 내용을 알 수 있게 하여야 한다」고 적고 위반하면 그 약관을 계약 내용으로 주장할 수 없게 한다(④). 네덜란드 6:233 b 는 같은 사유를 조항의 취소 사유로 짠다. 내용 통제(부당성)의 한국 조문은 이 장에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 6.17

de **dwaling**, mv. de dwalingen ['dwalɪŋ] **착오** ★★★

조문어 **dwaling** | 일상·강의 **vergissing** (일상어 「실수·착각」) | NL

dwalen(헤매다·길을 잃다)의 명사: 「잘못 든 길」. 착오로 맺은 계약은 취소할 수 있되 세 요건 가운데 하나가 있어야 하고(6:228 lid 1 — 상대방의 정보 제공, 상대방의 고지 의무, 공통의 착오), 장래 사정에 관한 착오나 착오자가 부담할 착오로는 취소하지 못한다(lid 2). 착오자는 de dwalende(형용사 명사화, 2장).

쉬운 예

De koper beroept zich op dwaling.
매수인은 착오를 주장한다.

실무 예

Een dwaling over een uitsluitend toekomstige omstandigheid geeft geen recht op vernietiging.
오로지 장래의 사정에 관한 착오로는 취소할 수 없다.

원문

> De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende

opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende behoort te blijven. — art. 6:228 lid 2 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

취소는 오로지 장래의 사정에 관한 착오나, 계약의 성질·거래 관념·그 사건의 사정에 비추어 착오자가 부담해야 할 착오에 근거할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De vernietiging	주어 — 취소(3장 vernietigen)	취소는
kan niet worden gegrond op	조동사 + 수동 — gronden op = 「~에 근거를 두다」	~에 근거할 수 없다
een dwaling	gronden op 의 목적어	착오
die een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft	관계절 ① — betreffen(~에 관하다), 종속절이라 끝	오로지 장래의 사정에 관한
of die in verband met de aard van de overeenkomst,	관계절 ② 시작 — in verband met = 「~와 관련하여」	또는 계약의 성질과 관련하여
de in het verkeer geldende opvattingen	기준 ② — 7장 6:162 lid 3 의 「in het verkeer geldende opvattingen」(거래 관념)	거래 관념
of de omstandigheden van het geval	기준 ③	또는 그 사건의 사정에 비추어
voor rekening van de dwalende behoort te blijven.	관계절 끝 — voor rekening van … blijven = 「~의 부담으로 남다」; behoren te = 「~해야 마땅하다」	착오자가 부담해야 할

문형

voor rekening van X komen / blijven

X 의 부담으로 돌아가다 / 남다

1. rekening(셈) — voor rekening van = 「~의 부담으로」. 7장 6:162 lid 3 「voor zijn rekening komt」와 같은 말.

2. komen 은 「돌아가다」, blijven 은 「남다」: behoort voor rekening van de dwalende te blijven.
3. 주어는 위험·착오·사정 같은 추상 명사다.

Dit risico komt voor rekening van de verkoper.

이 위험은 매도인의 부담이다.

Voor wiens rekening blijft deze schade?

이 손해는 누구의 부담으로 남는가?

문법 N2 · de dwalende — 분사를 사람 명사로

~~de dwaler~~ (부자연)

de dwalende

조문은 착오자를 현재분사 dwalend + -e 로 만든 명사 de dwalende 로 부른다(2장 명사화 — de benadeelde·de onbekwame 와 같은 꼴). dwaler 라는 -er 명사는 Woordenlijst 에 있으나 「길 잃은 사람·헤매는 사람」 이고 조문의 말이 아니다 — 뜻이 어긋난다.

한국이라면? ≠ 착오로 인한 의사표시 · 민법 제109조

한국은 「법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다」, 표의자의 중대한 과실이면 못 한다. 네덜란드는 상대방의 관여(정보·고지·공통 착오)를 요건으로 적고(6:228 lid 1) 장래 사정·부담 귀속으로 범위를 좁힌다(lid 2).

독일어와 비교 = Irrtum

자리(BGB § 119 — 독일어판 6장)는 같고 낱말이 다르다. 네덜란드어 dwalen 은 「헤매다」.

---

r.o. 6.18

het **bedrog**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [bə'drɔx] **사기(민법의 취소 사유)** ★★★

조문어 **bedrog** | 일상·강의 **bedrog / oplichting (형법어)** | NL

bedriegen(속이다)의 명사. 법률행위는 강박(bedreiging)·사기(bedrog)·사정 악용(misbruik van omstandigheden)으로 성립했으면 취소할 수 있고(3:44 lid 1, 4장), 셋째 항이 사기를 정의한다 — 고의의 허위 진술, 고지 의무 있는 사실의 고의 은폐, 그 밖의 술책. 일반적 과장 광고는 그 자체로 사기가 아니다(lid 3 둘째 문장). Woordenlijst 에 복수 칸이 없다.

쉬운 예 De overeenkomst is door bedrog tot stand gekomen.
그 계약은 사기로 성립했다.

실무 예 Het verzwijgen van een gebrek kan bedrog opleveren.
흠을 숨기는 것은 사기가 될 수 있다.

원문

Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op. — art. 3:44 lid 3 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

누군가가 타인을 특정 법률행위를 하도록 움직이되, 그것을 위하여 고의로 한 허위 진술, 알려야 할 의무가 있는 사실을 그것을 위하여 고의로 숨기는 것, 또는 다른 술책으로 하면 사기가 있다. 일반적 표현의 칭찬은 사실이 아니더라도 그 자체로는 사기가 되지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bedrog is aanwezig,	주문장 — aanwezig zijn = 「있다」(정의 문형)	사기가 있다
wanneer iemand een ander	조건절 시작	누군가가 타인을
tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt	bewegen tot = 「~하도록 움직이다」; het verrichten(3장) 명사화; 정동사 절 끝	특정 법률행위를 하도록 움직이되
door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling,	수단 ① — 명사 앞 분사구 (opzettelijk daartoe gedane)	그것을 위하여 고의로 한 허위 진술로
door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit	수단 ② — 부정사 명사화(het verzwijgen = 숨기기)	어떤 사실을 그것을 위하여 고의로 숨기는 것으로
dat de verzwijger verplicht was mede te delen,	관계절 — verplicht zijn … te(7장); mededelen 은 분리동사라 te 가 가운데	숨긴 사람이 알려야 할 의무가 있던
of door een andere kunstgreep.	수단 ③ — kunstgreep(술책)	또는 다른 술책으로

Aanprijzingen in algemene bewoordingen,	둘째 문장 주어 — aanprijzing = 칭찬·선전	일반적 표현의 칭찬은
ook al zijn ze onwaar,	양보절 — ook al + 도치(정동사 zijn 이 바로 뒤)	사실이 아니더라도
leveren op zichzelf geen bedrog op.	opleveren(~이 되다, 분리동사) — op 이 문장 끝	그 자체로는 사기가 되지 않는다

사기의 세 수단이 door … , door … , of door … 로 나란히 선다. 둘째 문장의 ook al 절은 정동사가 바로 뒤에 오는 양보절(ook al zijn ze onwaar) — 4장의 접속사 없는 조건절과 같은 어순이다.

문형

X is aanwezig, wanneer …

~하면 X 가 있다(정의 문형)

1. 3:44 의 정의 틀 — lid 2·3·4 가 Bedreiging · Bedrog · Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer … 로 시작한다.
2. wanneer 절에서 정동사는 뒤로(beweegt).
3. 7장의 정의 문형 Onder X wordt verstaan Y 와 나란히 외운다.

Verzuim is aanwezig, wanneer de termijn is verstreken.
기간이 지났으면 지체가 있다.

Wanneer is misbruik van omstandigheden aanwezig?
언제 사정 악용이 있는가?

한국이라면? ≠ 사기에 의한 의사표시 · 민법 제110조

한국은 「사기나 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다」 고만 적고 사기를 정의하지 않는다. 네덜란드 3:44 lid 3 은 사기의 세 수단을 정의하고 과장 광고를 뺀다.

독일어와 비교 ≠ Betrug

독일어 Betrug 는 먼저 형법의 사기죄(StGB § 263)이고 민법은 arglistige Täuschung(§ 123 — 독일어판 6장)을 쓴다. 네덜란드어 bedrog 는 민법 3:44 의 취소 사유 이름이고 형법의 사기는 oplichting(Sr 326 — 이 장에서 대조하지 않았다).

---

r.o. 6.19 de **ingebrekestelling**, mv. de ingebrekestellingen [ˌɪŋɣəˈbrekəˌstɛlɪŋ]

이행 최고(催告) ★★★

조문어 **ingebrekestelling** 일상·강의 **aanmaning**(「독촉장」) NL

in gebreke stellen(채무자를 지체 상태에 두다)을 붙여 쓴 명사. 채무자는 원칙적으로 최고를 받아야 지체(verzuim, 3장)에 빠지고(6:82 lid 1 — 3장 intreden 의 원문), 세 경우에는 최고 없이 지체에 빠진다(6:83 — 확정 기한의 경과, 불법행위·손해배상 채무, 채무자의 이행 거절 통지). 이행이 영구적·일시적으로 불가능한 경우가 아니면 해제권은 지체가 있어야 생긴다(6:265 lid 2).

쉬운 예

De schuldeiser heeft een ingebrekestelling gestuurd.

채권자가 최고서를 보냈다.

실무 예

In beginsel treedt het verzuim niet in zonder ingebrekestelling.

원칙적으로 최고 없이는 지체가 발생하지 않는다(예외는 6:83).

원문

> Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in: wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft; wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen; wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten. — art. 6:83 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 지체는 다음 경우에 최고 없이 발생한다: 이행을 위하여 정한 기간이 채무의 이행 없이 지난 때. 다만 그 기간이 다른 취지임이 드러나면 그렇지 않다; 채무가 불법행위에서 생기거나 제74조 1항의 손해배상을 목적으로 하는데 즉시 이행되지 않는 때; 채권자가 채무자의 통지에서 채무자가 채무 이행을 하지 못할 것이라고 추단해야 하는 때.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in:	주문장 — intreden(3장) 분리, in 이 문장 끝	지체는 최고 없이 발생한다
wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt	경우 ① — 명사 앞 분사구(voor de voldoening bepaalde); verstrijken = 「지나다」	이행을 위하여 정한 기간이 지난 때
zonder dat de verbintenis is nagekomen,	zonder dat 절 = 「~하지 않은 채」	채무의 이행 없이

tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft;	단서 — blijken dat = 「~임이 드러나다」	다만 그 기간이 다른 취지임이 드러나면 그렇지 않다
wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad	경우 ② — voortvloeien uit(3장)	채무가 불법행위에서 생기거나
of strekt tot schadevergoeding	strekken tot(5장)	또는 손해배상을 목적으로 하는데
als bedoeld in artikel 74 lid 1	als bedoeld in = 「~에서 말하는」 — 7장 6:74 lid 1	제74조 1항에서 말하는
en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen;	terstond = 「즉시」	즉시 이행되지 않는 때
wanneer de schuldeiser	경우 ③ 시작	채권자가
uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden	afleiden uit = 「~에서 추단하다」; moet + 부정사 절 끝	채무자의 통지에서 추단해야 하는 때
dat deze in de nakoming van de verbintenis	dat 절 — deze = de schuldenaar	채무자가 채무의 이행에서
zal tekortschieten.	tekortschieten = 「모자라다·불이행하다」(7장 tekortkoming 의 동사), zal + 부정사	하지 못할 것이라고

문형

in gebreke stellen / in gebreke zijn

최고하다 / 지체에 빠져 있다

1. 채권자가 하는 것: de schuldenaar in gebreke stellen(최고하다).
2. 채무자의 상태: de schuldenaar is in gebreke(지체·불이행 상태다). 조문의 verzuim 과 겹치는 말이다.

3. 명사는 붙여 쓴 ingebrekestelling(6:83). 「독촉장」은 aanmaning(6:96 lid 6).

De koper is bij brief in gebreke gesteld.

매수인에게 서면으로 최고했다.

Is de schuldenaar al in gebreke gesteld?

채무자에게 벌써 최고했는가?

한국이라면? ≠ 이행지체의 발생 · 민법 제387조

한국은 확정 기한이면 「기한이 도래한 때로부터 지체책임이 있다」, 기한이 없으면 「이행청구를 받은 때로부터」(제387조). 네덜란드는 최고를 원칙으로 두고(6:82) 최고가 필요 없는 세 경우를 열거한다(6:83) — 짜임이 반대다.

독일어와 비교 = Mahnung

자리(BGB § 286 — 독일어판 6장)는 같고 낱말이 다르다. 네덜란드어는 「in gebreke stellen」(흠 있는 상태에 두다)을 한 낱말로 붙인 것.

---

r.o. 6.20

onvoorziene omstandigheden [ˌɔɱvorˈzinə ɔmˈstɑndəxˌhedə(n)]

예견하지 못한 사정(사정변경) ★★

조문어 **onvoorziene omstandigheden** NL

on-(아님) + voorzien(예견하다)의 과거분사 + -e, omstandigheid(사정)의 복수: 「예견하지 못한 사정들」. 법원은 당사자의 청구로 계약의 효과를 바꾸거나 해제할 수 있다 — 상대방이 합리와 공평의 기준에 비추어 계약의 변경 없는 유지를 기대하지 못할 만큼의 사정이어야 한다(6:258 lid 1 첫째 문장). 둘째 문장은 소급효를 줄 수 있다고 적는다. 복수형 표제라 관사 칸을 비웠다.

쉬운 예

De pandemie was een onvoorziene omstandigheid.

그 전염병은 예견하지 못한 사정이었다.

실무 예

De huurder vordert wijziging van de huurprijs op grond van onvoorziene omstandigheden.

임차인은 사정변경을 이유로 차임의 변경을 청구한다.

원문

> De rechter kan op vordering van een der partijen de gevolgen van een overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid

en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. — art. 6:258 lid 1 BW, 첫째 문장 · 공식 · 기준일 2026-11-07

법원은 당사자 한쪽의 청구에 따라, 상대방이 합리와 공평의 기준에 비추어 계약의 변경 없는 유지를 기대해서는 안 될 성질의 예견하지 못한 사정을 이유로, 계약의 효과를 변경하거나 계약의 전부 또는 일부를 해제할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De rechter kan op vordering van een der partijen	주어 + 조동사 + op vordering van(7장)	법원은 당사자 한쪽의 청구에 따라
de gevolgen van een overeenkomst wijzigen	① 효과를 변경하거나	계약의 효과를 변경하거나
of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden	② deze = de overeenkomst; 전부·일부 해제	계약의 전부 또는 일부를 해제할 수 있다
op grond van onvoorziene omstandigheden	근거 — op grond van(7장)	예견하지 못한 사정을 이유로
welke van dien aard zijn dat	관계절(welke = 문어 die) — van dien aard … dat = 「~할 만한 성질의」; dien은 옛 3격(4장 met dien verstande)	~할 만한 성질의
de wederpartij	dat 절 주어	상대방이
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid	기준(위 표제어)	합리와 공평의 기준에 비추어
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst	목적어 — instandhouding = 「유지」, ongewijzigd = 「변경 없는」	계약의 변경 없는 유지를
niet mag verwachten.	절 끝 — mag verwachten(기대해도 된다)의 부정	기대해서는 안 될

같은 항 둘째 문장(Aan de wijziging of ontbinding kan terugwerkende kracht worden verleend)은 뺐다 — 변경·해제에 소급효를 줄 수 있다는 문장이다. 둘째 항은 당사자가 부담할 사정이면 안 된다는 한계다.

문형

van dien aard zijn dat …

~할 만한 성질이다

1. aard(성질) — van dien aard = 「그런 성질의」. dien 은 dat 의 옛 3격(4장).
2. 뒤에 dat 절로 「어떤 성질인지」를 푼다: van dien aard dat de wederpartij … niet mag verwachten.
3. 비슷한 꼴: zodanig … dat(7장). 조문은 격식 van dien aard 를 쓴다.

De tekortkoming is van dien aard dat ontbinding gerechtvaardigd is.
그 불이행은 해제가 정당화될 만한 성질이다.

Zijn deze omstandigheden van dien aard dat de overeenkomst moet worden gewijzigd?
이 사정은 계약을 변경해야 할 만한 성질인가?

한국이라면? + 사정변경 · 민법 제2조

대조한 한국 민법 조문(제2조·제543~551조)에는 사정변경을 이유로 법원이 계약을 변경·해제하는 일반 조항이 없다. 한국은 「신의에 좇아 성실히」의 일반 조항(제2조 ①)만 있고, 판례·학설은 이 장에서 다루지 않았다.

독일어와 비교 = Störung der Geschäftsgrundlage

자리(BGB § 313 — 독일어판 6장)는 같고 낱말이 전혀 다르다. 네덜란드어는 「예견하지 못한 사정」, 독일어는 「행위 기초의 교란」.

---

r.o. 6.21

bepaalbaar [bə'palbar] 확정할 수 있는 ★★

조문어 **bepaalbaar** NL

bepalen(정하다, 3장) + -baar(~할 수 있는): 「정할 수 있는」. 당사자가 떠맡는 채무는 확정할 수 있어야 한다(6:227) — 확정되어 있을 필요는 없고 확정할 수 있으면 된다. 양도에서는 목적물이 충분히 특정되어야 한다(3:84 lid 2 「met voldoende bepaaldheid」, 8장). -baar 는 수동 가능의 접미사: vernietigbaar(3장), overdraagbaar(8장), aanvaardbaar.

쉬운 예

De prijs moet bepaalbaar zijn.
대금은 확정할 수 있어야 한다.

실무 예

Een verbintenis waarvan de inhoud niet bepaalbaar is, is nietig.

내용을 확정할 수 없는 채무는 무효다.

원문

> De verbintenissen die partijen op zich nemen, moeten bepaalbaar zijn. — art. 6:227 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 당사자가 떠맡는 채무는 확정할 수 있어야 한다.

문형

op zich nemen

떠맡다

1. 재귀 전치사구 op zich + nemen: een verbintenis op zich nemen(채무를 떠맡다, 6:227·6:261).
2. 분리동사가 아니라 nemen 의 관용구다. 주문장: Hij neemt de verplichting op zich.
3. 완료: heeft op zich genomen.

De aannemer neemt de verplichting op zich het werk in juni op te leveren.

수급인은 6월에 공사를 완성해 넘길 의무를 떠맡는다.

Welke verbintenissen heeft de koper op zich genomen?

매수인은 어떤 채무를 떠맡았는가?

문법 N7 · -baar — 「~할 수 있는」 을 만드는 접미사

~~bepalelijk~~ (표기 오류)

bepaalbaar

동사 어간 + -baar 는 수동 가능(~될 수 있는)을 만든다: bepaalbaar(6:227), vernietigbaar(3:49, 3장), overdraagbaar(3:83, 8장), aanvaardbaar. 어간은 부정사의 -en 을 뗀 꼴이고 열린 음절의 긴 모음은 두 글자로(bepaal-). 모든 동사가 -baar 를 받지는 않는다 — 낱말마다 사전으로 확인한다.

한국이라면? + 채무 내용의 확정 가능성

채무는 확정할 수 있어야 한다는 일반 조항(6:227)이 네덜란드에 있고, 대조한 한국 민법 조문(제373조·제527~536조·제563조)에는 같은 일반 조항이 없다. 한국의 확정 가능성 논의는 학설 몫이라 여기서 다루지 않았다.

독일어와 비교 = bestimmbar

짜임(bepalen + -baar / bestimmen + -bar)과 뜻이 같다.

한국이라면? — 민법 채권편과 약관규제법을 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이고 (민법 제2조·제105조·제109~111조·제387조·제390조·제527~536조·제543~551조·제563조·제568조, 약관규제법 제2조·제3조), 「한국에는 없다」는 대조한 조문 안에서의 말이다.

	네덜란드	한국	차이
=	overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding (6:217 lid 1)	약정함으로써 그 효력이 생긴다 (제563조)	합의만으로 성립하는 낙성계약은 같다. 한국 조문은 계약 총칙에 성립 조문을 두지 않고 매매 정의(제563조)에서 보여 준다.
≠	aanbod kan worden herroepen, tenzij … (6:219 lid 1)	계약의 청약은 이를 철회하지 못한다 (제527조)	원칙과 예외가 거꾸로다 — 네덜란드는 철회 가능, 한국은 구속력.
≠	verklaring moet die persoon hebben bereikt (3:37 lid 3)	승낙의 통지를 발송한 때에 성립한다 (제531조)	한국 의사표시도 도달주의(제111조 ①)이나 격지자 간 계약의 승낙에는 발신주의 특칙이 있다. 네덜란드 3:37 lid 3 에는 그런 특칙이 없다.
=	afwijkende aanvaarding geldt als nieuw aanbod (6:225 lid 1)	그 청약의 거절과 동시에 새로 청약한 것으로 본다 (제534조)	틀이 같다. 네덜란드는 사소한 차이의 예외를 둘째 항에 둔다.
=	wederkerige overeenkomst (6:261 lid 1)	쌍무계약 (제536조)	개념은 같다. 네덜란드는 정의 조문(6:261)을 두고, 한국은 「쌍무계약의 당사자 일방은」 처럼 전제로 쓴다.
≠	opschorting bij niet-nakoming (6:262 lid 1)	채무이행을 제공할 때 까지 자기의 채무이행을 거절할 수 있다 (제536조 ①)	한국은 상대방의 이행 제공이 없으면 거절할 수 있고, 네덜란드는 상대방이 이행하지 않을 것(niet nakomen)을 적는다.

≠	iedere tekortkoming geeft bevoegdheid tot ontbinding, tenzij gering (6:265 lid 1)	상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 … 해제할 수 있다 (제544조)	한국은 최고와 기간 경과를 요건으로, 네덜란드는 모든 불이행에 해제권을 주고 사소함을 단서로 뺀다. 지체 요건은 6:265 lid 2.
≠	ontbinding door schriftelijke verklaring of door de rechter (6:267)	해제는 상대방에 대한 의사표시로 한다 (제543조 ①)	한국은 의사표시 하나, 네덜란드는 서면 의사표시와 법원 판결 두 길.
≠	ontbinding zonder terugwerkende kracht, verbintenis tot ongedaanmaking (6:269 · 6:271)	원상회복의 의무가 있다 (제548조 ①)	효과의 짜임이 다르다 — 네덜란드는 소급효 없이 되돌릴 채무가 생기고, 한국은 「원상회복의 의무」로 적는다. 조문 문언의 비교다.
≠	redelijkheid en billijkheid — aanvullend en beperkend (6:248)	신의에 좇아 성실히 하여야 한다 (제2조 ①)	네덜란드는 보충(lid 1)과 제한(lid 2) 두 기능을 조문에 나눠 적고, 한국은 일반 조항 하나다.
≠	algemene voorwaarden in het BW (6:231 · 6:233)	계약의 한쪽 당사자가 여러 명의 상대방과 계약을 체결하기 위하여 일정한 형식으로 미리 마련한 계약의 내용 (약관규제법 제2조)	네덜란드는 민법 안의 절, 한국은 별도 법률. 정의에서 네덜란드는 급부의 핵심 조항을 빼고 한국은 빼지 않는다.
≠	dwaling — vereisten en grenzen (6:228)	법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다 (제109조 ①)	한국은 중요 부분과 중대한 과실로, 네덜란드는 상대방의 관여와 부담 귀속으로 착오 취소의 범위를 정한다.

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 독일 조문 번호는 독일어판 6장이 대조한 것이고 이 장에서 다시 열지 않았다.

	네덜란드어	독일어	차이

≠	aanbod kan worden herroepen (6:219 lid 1)	Bindung an den Antrag (§ 145 BGB)	청약의 구속력이 원칙인 독일과 철회 가능이 원칙인 네덜란드 — 낱말(Angebot/aanbod)은 같은데 규칙이 반대다.
≠	ontbinding (6:265)	Rücktritt (§ 323)	해제의 낱말이 전혀 다르다. 독일어 Auflösung 은 계약 해제의 조문어가 아니다.
=	redelijkheid en billijkheid (6:248)	Treu und Glauben (§ 242)	자리는 같고 낱말은 다르다 — 「합리와 공평」 대 「신의와 믿음」.
≠	beding · voorwaarde	Klausel · Bedingung	네덜란드어 beding 은 조항, voorwaarde 는 조건. 독일어 Bedingung 을 보고 beding 을 「조건」으로 읽지 않는다.
≠	bedrog (3:44 lid 3)	arglistige Täuschung (§ 123) · Betrug (§ 263 StGB)	독일 민법은 Täuschung, 형법이 Betrug. 네덜란드 민법은 bedrog 를 취소 사유 이름으로 쓴다.

가짜 친구 · ontbinding — 해제만이 아니다: 해소·해산도 한 낱말

한국 법률가는 ontbinding 을 「해지」나 「해제」 하나로 옮기려 한다. 네덜란드어 ontbinding 은 묶인 것을 푸는 모든 일이다 — 계약의 해제(6:265), 혼인의 해소(BW1 247 lid 4 「ontbinding van het huwelijk」, 9장), 법인의 해산(BW2 — 이 책이 대조하지 않은 권)까지.

한국어의 해제(소급)와 해지(장래)의 구별은 네덜란드어에서 낱말이 아니라 조문의 효과로 나타난다 — 6:269 는 해제에 소급효가 없다고 적고(아래 인용), 계속적 계약을 장래를 향해 끝내는 것은 opzeggen(해지)이라는 다른 동사다(6:236 j).

그래서 ontbinding 을 만나면 무엇의 ontbinding 인지 (overeenkomst·huwelijk·rechtspersoon)와, 조문이 효과를 어떻게 적는지를 함께 본다. 한국어 역어는 대상마다 가른다 — 해제·해소·해산.

비슷한 함정이 vernietiging(3장)에도 있다 — 법률행위의 취소, 판결의 파기, 처분의 취소가 한 낱말이다.

> De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht, behoudens dat een aanbod tot nakoming, gedaan nadat de ontbinding is gevorderd, geen werking heeft,

> indien de ontbinding wordt uitgesproken. art. 6:269 BW

요령 ontbinding van X 에서 X 를 먼저 본다. 계약이면 해제, 혼인이면 해소, 법인이면 해산. 해지는 opzegging.

N4 다시 보기 — 접속사 없는 조건절: 정동사가 첫 자리, 주절은 dan

조건절은 indien·wanneer·als 로 열 수도 있고(4장), 접속사 없이 정동사를 첫 자리에 두어 열 수도 있다 — Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan … (6:262 lid 1). 이 장의 조문 셋에서는 접속사 없는 조건절 뒤의 주절이 dan 으로 시작하고 dan 바로 뒤에 정동사가 온다(V2). 이 장의 조문 셋(6:219 lid 2 · 6:225 lid 2 · 6:262 lid 1)이 이 꼴이고, 4장 dan 상자의 재확인이다.

- 4장에서 본 규칙: 종속절은 정동사를 뒤로 보내지만, 접속사 없는 조건절은 정동사를 첫 자리에 세운다(의문문과 같은 어순). 6:262 lid 1 「Komt een der partijen haar verbintenis niet na」 — 정동사 Komt 가 첫 자리, 분리된 앞토 na 가 절 끝.
- 주절은 dan 으로 받고 dan 바로 뒤에 정동사가 온다: 「dan is de wederpartij bevoegd …」. dan 이 첫 자리를 차지했으므로 주어는 정동사 뒤로(V2).
- 같은 꼴이 이 장에 둘 더 있다 — 6:225 lid 2 「Wijkt een … antwoord … daarvan slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding」, 6:219 lid 2 「Bevat het aanbod de mededeling dat het vrijblijvend wordt gedaan, dan kan de herroeping nog onverwijld na de aanvaarding geschieden」.
- 접속사가 있는 조건절과 뜻은 같다: Indien een der partijen haar verbintenis niet nakomt, is de wederpartij bevoegd … — 조문은 대개 dan 없이 주절 정동사가 바로 오지만, Indien …, dan … 꼴도 법문에 있다(6:96 lid 7 · 3:19 lid 1). 어느 꼴이 더 잦은지는 세지 않았다.
- 단서는 조건절 뒤가 아니라 주절 뒤에 tenzij 로 붙는다(6:225 lid 2 「…, tenzij de aanbieder onverwijld bezwaar maakt」). 조건(dan) → 원칙 → 예외(tenzij)의 순서다.

표로 보기

조문	조건절(정동사 첫 자리)	주절(dan + 정동사)
6:262 lid 1	Komt een der partijen haar verbintenis niet na,	dan is de wederpartij bevoegd …

6:225 lid 2	Wijkt een … antwoord … daarvan slechts op ondergeschikte punten af,	dan geldt dit antwoord als aanvaarding …
6:219 lid 2	Bevat het aanbod de mededeling dat het vrijblijvend wordt gedaan,	dan kan de herroeping nog onverwijld … geschieden
3:84 lid 4 (4장)	Wordt ter uitvoering van een voorwaardelijke verbintenis geleverd,	dan wordt slechts een recht verkregen …
접속사 있는 꼴	Indien een der partijen haar verbintenis niet nakomt,	is de wederpartij bevoegd … (dan 없음)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Komt — 조건절 정동사 · 첫 자리
de koper — 조건절 주어
de betaling — 목적어
niet na, — 부정 + 분리된 앞토(nakomen)
dan kan — dan + 주절 정동사(V2)

de verkoper de koop ontbinden.

주어 + 목적어 + 부정사(끝)

매수인이 대금을 지급하지 않으면 매도인은 매매를 해제할 수 있다.

Indien — 종속 접속사
de koper de betaling niet — 종속절 주어 + 목적어 + 부정
nakomt, — 종속절 정동사 · 뒤로(앞토 붙음)
kan — 주절 정동사 · 바로 뒤(dan 없음)

de verkoper de koop ontbinden.

주어 + 목적어 + 부정사

매수인이 대금을 지급하지 않으면 매도인은 매매를 해제할 수 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Komt de koper de betaling niet na, de verkoper kan de koop ontbinden.~~	Komt de koper de betaling niet na, dan kan de verkoper de koop ontbinden.	접속사 없는 조건절 뒤의 주절은 dan 으로 받고 정동사가 dan 바로 뒤에 온다(V2). 주어를 먼저 두면 정동사가 셋째 자리가 되어 비문이다.
~~Komt de koper de betaling niet na, dan de verkoper kan ontbinden.~~	Komt de koper de betaling niet na, dan kan de verkoper ontbinden.	dan 이 첫 자리를 차지하면 정동사가 바로 뒤에 온다(V2). dan 뒤에 주어를 먼저 두면 정동사가 셋째 자리가 되어 비문이다 — 6:262 lid 1 의 꼴.

~~De koper komt de betaling niet na, dan kan de verkoper ontbinden.~~	Komt de koper de betaling niet na, dan kan de verkoper ontbinden.	조건절이 되려면 정동사가 첫 자리에 와야 한다. 주어를 먼저 두면 평서문 둘을 쉼표로 이은 것이 된다.
~~Komt de koper niet na de betaling, dan …~~	Komt de koper de betaling niet na, dan …	분리동사 nakomen 의 앞토 na 는 절 끝으로 간다. 목적어 de betaling 과 부정 niet 가 그 앞에 선다.

말해 보기 — 한국 계약법을 네덜란드 동료에게

민법 채권편과 약관규제법의 문언을 네덜란드어로 옮긴 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

In Korea kan een aanbod niet worden herroepen; het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat uitdrukkelijk.

한국에서는 청약을 철회할 수 없습니다. 민법이 그것을 명시합니다.

민법 제527조. 네덜란드 6:219 lid 1 과 반대라는 점을 먼저 말한다.

Tussen afwezigen komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de aanvaarding wordt verzonden, niet wanneer zij aankomt.

격지자 사이에서는 계약이 승낙을 발송한 때에 성립하고, 도달한 때가 아닙니다.

민법 제531조. tussen afwezigen = 격지자 사이.

Voor ontbinding wegens vertraging moet de schuldeiser in beginsel eerst een redelijke termijn stellen en de nakoming aanmanen, tenzij de schuldenaar vooraf heeft verklaard niet te zullen nakomen.

지체를 이유로 해제하려면 원칙적으로 채권자가 먼저 상당한 기간을 정하여 이행을 최고해야 합니다. 채무자가 미리 이행하지 않을 뜻을 표시한 때에는 예외입니다.

민법 제544조. aanmanen = 최고하다.

Algemene voorwaarden worden in Korea niet in het Burgerlijk Wetboek geregeld, maar in een afzonderlijke wet.

한국에서 약관은 민법이 아니라 별도 법률에서 규율합니다.

약관의 규제에 관한 법률. afzonderlijk = 별도의.

Mag ik vragen hoe vaak de rechter in Nederland een overeenkomst wijzigt wegens onvoorziene omstandigheden?

네덜란드에서 법원이 사정변경을 이유로 계약을 변경하는 일이 얼마나 잦은지 여쭤도 될까요?

6:258 을 두고 묻는 문장. 답의 빈도는 이 책이 모른다.

확인 문제 8

1. BW 6:219 lid 1 에 따르면 청약은 원칙적으로?

- 철회할 수 없다
- **철회할 수 있다**
- 서면이어야 한다
- 일주일 뒤 실효한다

「Een aanbod kan worden herroepen, tenzij …」 — 철회 가능이 원칙, 승낙 기간이 있으면 예외. 한국 민법 제527조와 반대다.

2. 6:225 lid 1 에 따르면 청약과 다른 승낙은?

- 무효다
- **새 청약이자 원래 청약의 거절로 본다**
- 청약자가 승인하면 승낙이다
- 일부 승낙이다

「geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke」. 사소한 차이는 둘째 항의 예외.

3. 「Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan …」에서 Komt 가 첫 자리에 온 까닭은?

의문문이라서

접속사 없는 조건절이라서

강조하려고

옛 문체라서

접속사 없이 조건절을 열면 정동사가 첫 자리에 선다. 이 장의 조문에서는 주절을 dan 으로 받는다 (4장·이 장 문법 코너).

4. ontbinden 과 opzeggen 의 차이는?

같은 뜻이다

ontbinden 은 해제, opzeggen 은 계속적 계약의 해지

ontbinden 은 해지, opzeggen 은 해제

opzeggen 은 취소다

불이행을 이유로 계약을 푸는 것은 ontbinden(6:265), 기간을 두고 장래를 향해 끝내는 것은 opzeggen(6:236 j).

5. 6:233 이 정한 약관 조항 취소 사유가 아닌 것은?

상대방에게 부당하게 불리함

약관을 알 합리적 기회를 주지 않음

조항이 영어로 작성됨

—

6:233 은 a(onredelijk bezwarend)와 b(geen redelijke mogelijkheid om kennis te nemen) 둘이다.

6. 3:37 lid 3 첫째 문장에 따르면 특정인을 향한 의사표시가 효력을 가지려면?

- 발송되어야 한다
- **그 사람에게 도달해야 한다**
- 서면이어야 한다
- 공증되어야 한다

「moet … die persoon hebben bereikt」 — 도달주의. 한국 민법 제111조 ①과 같고, 격지자 간 승낙의 발신주의(제531조)와 다르다.

7. herroepen 의 과거분사는?

- geherroepen
- **herroepen**
- herroept
- geroepen

강세 없는 앞가지 her- 라 ge- 가 없고 roepen 의 강변화를 따른다: herriep · herroepen.

8. 6:83 에 따르면 최고(ingebrekestelling) 없이 지체가 발생하는 경우가 아닌 것은?

- 확정 기한이 이행 없이 지난 때
- 불법행위 채무가 즉시 이행되지 않는 때
- 채무자가 이행하지 못할 것을 통지한 때
- **채권자가 이행을 청구한 때**

6:83 의 세 경우는 기한 경과·불법행위(손해배상) 채무·채무자의 불이행 통지다. 이행 청구는 최고(6:82)의 길이다.

2부 법의 언어 · 제7장

불법행위

De onrechtmatige daad

네덜란드 민법(BW) 제6권 제3편의 제목은 「Onrechtmatige daad」, 불법행위다. 그 첫 조문 6:162 는 세 항으로 효과·위법성·귀책을 나눠 적는다. 둘째 항의 「in het maatschappelijk verkeer betaamt」(사회생활에서 마땅한 것)는 1919년 Hoge Raad(네덜란드 대법원)의 Lindenbaum/Cohen 판결에도 같은 말로 나온다. 지금의 제6권은 1992년에 시행되었다. 이 장은 그 조문과 1919년 판결 원문, 그리고 1631년 그로티우스의 정의 한 줄을 나란히 읽으며 불법행위 말 스물한 개를 익힌다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. art. 6:162 lid 1 BW
   타인에 대하여 불법행위를 저지른 자는, 그 행위가 그에게 귀속될 수 있으면, 그로 인하여 타인이 입는 손해를 배상할 의무가 있다.
2. Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden. art. 6:163 BW
   위반된 규범이 피해자가 입은 그 손해로부터의 보호를 목적으로 하지 않으면 손해배상 의무는 없다.

▼ 처음 보는 문법 용어 15 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
V2	주문장에서 정동사가 늘 둘째 자리에 서는 규칙. 첫 자리에 주어가 아닌 말(Niet strafbaar, Volgens de wet)이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다
종속절	dat·indien·tenzij·wanneer 같은 접속사나 die·welke 같은 관계사로 시작하는 딸린 문장. 정동사가 절의 맨 끝으로 간다(… dat hij schade lijdt)
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
te 부정사	te + 부정사(te vergoeden). 「~할」 「~하는 것」. verplicht zijn … te vergoeden 처럼 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 te 가 가운데 낀다(toe te rekenen)

과거분사	ge-…-d/-t, ge-…-en 꼴(gepleegd, geleden). hebben·zijn 과 함께 완료형을, worden 과 함께 수동을 만든다
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
분리동사	앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent … toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)
이음 소리	합성어의 두 조각 사이에 끼는 -s-·-en- 따위(rechts·plicht, rechtvaardiging·s·grond). 앞 조각마다 정해져 있다
옛 2격	1919년 판결에 남은 소유격 꼴(des daders = van de dader, dier daad = van die daad, eens anders = van een ander). 지금은 van 으로 쓴다
열린 음절	모음으로 끝나는 음절(ta-men). 네덜란드어 철자는 열린 음절의 긴 모음을 한 글자로, 닫힌 음절(자음으로 끝나는 음절 — taamt)의 긴 모음을 두 글자로 쓴다
관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다
조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다
재귀대명사	주어 자신을 가리키는 말(zich schuldig maken, zich beroepen op). 3인칭은 zich, 1인칭은 me/mij, 2인칭은 je

표제어 21

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 7. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

r.o. 7.1

de **onrechtmatige daad**, mv. de onrechtmatige daden [ˌɔnrɛxtˈmatəɣə dat]

불법행위 ★★★

조문어 **onrechtmatige daad** NL

on-(아님) + rechtmatig(법에 맞는) + daad(행위): 「법에 맞지 않는 행위」. BW 제6권 제3편의 제목이자 6:162 의 중심어다. 일상 대화보다 소장·판결에서 쓰는 말이다.

쉬운 예

Dat is een onrechtmatige daad.

그것은 불법행위다.

실무 예

De eiser stelt dat de gedaagde jegens hem een onrechtmatige daad heeft gepleegd.

원고는 피고가 자신에 대하여 불법행위를 저질렀다고 주장한다.

원문

Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. — art. 6:162 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

타인에 대하여 불법행위를 저지른 자는, 그 행위가 그에게 귀속될 수 있으면, 그로 인하여 타인이 입는 손해를 배상할 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hij	주어 — 뒤의 관계절이 「어떤 사람인지」를 정한다	~한 자는
die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt,	관계절 — 정동사 pleegt 가 절 끝	타인에 대하여 불법행위를 저지른
welke hem kan worden toegerekend,	관계절(welke = 문어 die) — 앞의 daad 를 꾸민다	그에게 귀속될 수 있는
is verplicht	주문장의 정동사 is + 형용사 — 긴 주어 다음 둘째 자리	의무가 있다
de schade	te vergoeden 의 목적어	손해를
die de ander dientengevolge lijdt,	관계절 — lijdt 가 절 끝	그로 인하여 타인이 입는
te vergoeden.	te 부정사 — 덩어리 맨 끝	배상할

주어 Hij 뒤에 관계절 둘이 붙어 길어졌다. 주문장 동사 is 를 먼저 찾으면 뼈대가 「Hij … is verplicht … te vergoeden」로 보인다.

문형

verplicht zijn … te + 부정사

~할 의무가 있다

1. verplicht 는 「의무가 있는」. zijn 과 함께 술어가 된다: is verplicht.
2. 무엇을 할 의무인지는 te 부정사로 덩어리 끝에 붙인다: … de schade te vergoeden.
3. 목적어(de schade)는 te 부정사 앞에 온다. 한국어 「손해를 배상할」 과 같은 순서다.
4. 명사로 바꾸면 verplichting tot + 명사: verplichting tot schadevergoeding(6:163).

De verkoper is verplicht de zaak te leveren.
매도인은 물건을 인도할 의무가 있다.

Wie schade veroorzaakt, is verplicht die te vergoeden.
손해를 일으킨 자는 그것을 배상할 의무가 있다.

문법 N4 · 관계절 — 정동사는 뒤로

~~Hij die pleegt een onrechtmatige daad~~ (비문)

Hij die een onrechtmatige daad pleegt

관계절과 종속절에서는 정동사가 주어 바로 뒤가 아니라 절 뒤쪽의 동사 자리로 간다. 주문장(V2)과 순서가 다르다: Hij pleegt een onrechtmatige daad. / Hij die een onrechtmatige daad pleegt, …

한국이라면? ≠ 불법행위 · 민법 제750조

한국 제750조는 「고의 또는 과실로 인한 위법행위」 한 문장에 요건을 담는다. 네덜란드는 효과(1항)·위법성(2항)·귀책(3항)을 항으로 나눈다.

독일어와 비교 ≠ unerlaubte Handlung

독일 BGB 는 권리 침해(제823조 1항)·보호법규 위반(같은 조 2항)·선량한 풍속 위반(제826조)을 따로 두고 일반 조항이 없다. BW 6:162 는 이 셋에 해당하는 유형을 한 조에 모았다.

---

r.o. 7.2

de **inbreuk**, mv. de inbreuken ['ɪmbrøk] **침해** ★★★

조문어 **inbreuk** NL

in(안으로) + breuk(깨짐). 「inbreuk maken op」(~을 침해하다)로 쓴다. 6:162 2항의 첫 유형이 「een inbreuk op een recht」(권리 침해)이고, 특허·저작권 침해도 같은 말이다(inbreuk op een octrooi).

쉬운 예 Dit is een inbreuk op mijn recht.
이것은 내 권리의 침해다.

실무 예 Het namaken van het product maakt inbreuk op het octrooi van eiseres.
그 제품을 모방해 만드는 것은 원고 회사의 특허를 침해한다.

원문

Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. — art. 6:162 lid 2 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

권리 침해, 그리고 법률상 의무나 불문법에 따라 사회생활에서 마땅한 것에 반하는 작위 또는 부작위는 불법행위로 본다. 다만 어느 경우든 정당화 사유가 있으면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Als onrechtmatige daad	첫 자리 — als + 명사(「~로서」)	불법행위로
worden aangemerkt	정동사 worden(복수 — 주어가 둘) + 과거분사: 수동	본다(간주된다)
een inbreuk op een recht	주어 ① — 정동사 뒤로 밀렸다	권리 침해
en een doen of nalaten	주어 ② — 부정사를 명사로 쓴 꼴	그리고 작위 또는 부작위
in strijd met een wettelijke plicht	②의 기준 ㉠	법률상 의무에 반하는
of met hetgeen volgens ongeschreven recht	②의 기준 ㉡ — hetgeen = 「~하는 것」	또는 불문법에 따라 …인 것에 (반하는)
in het maatschappelijk verkeer betaamt,	hetgeen 이 이끄는 절 — 동사 betaamt 가 끝	사회생활에서 마땅한
een en ander	앞의 것 모두를 받는 말	이 모두는
behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.	단서 — behoudens = 「~을 제외하고」	정당화 사유가 있는 경우를 제외한다

주어(een inbreuk … en een doen of nalaten …)가 길어서 정동사 뒤로 보냈다. 끝의 behoudens 단서를 잘라 내면 「정당화 사유가 있어도 불법행위」로 읽히게 된다.

문형

inbreuk maken op + 명사

~을 침해하다

1. inbreuk maken = 「침해를 하다」. 동사 maken 이 정동사 자리에 선다.
2. 침해의 대상은 op 뒤에: op het octrooi, op de privacy.
3. 완료형은 heeft inbreuk gemaakt, 수동 비슷한 뜻은 er wordt inbreuk gemaakt op ….
4. 주어 자리에 행위(het namaken, deze publicatie)를 세우는 일이 많다.

Deze publicatie maakt inbreuk op het auteursrecht.

이 출판물은 저작권을 침해한다.

Maakt dit inbreuk op de privacy van de werknemer?

이것이 근로자의 사생활을 침해하는가?

문법 N3 · inbreuk maken op — 전치사는 op

~~inbreuk maken aan het octrooi~~ (비문)

inbreuk maken op het octrooi

침해의 대상은 op 로 받는다. 명사로 쓸 때도 같다: een inbreuk op een recht. 동사 schenden(위반하다)은 전치사 없이 목적어를 받는다: een norm schenden.

한국이라면? ≠ 위법행위 · 민법 제750조

한국 제750조는 「위법행위」라고만 하고 위법성의 유형을 정하지 않는다. 네덜란드는 권리 침해·법률상 의무 위반·불문의 사회상규 위반 세 유형을 조문에 적는다.

---

r.o. 7.3

de **rechtsplicht**, mv. de rechtsplichten ['rɛx(t)splɪxt] **법적 의무** ★★

조문어 **rechtsplicht** NL

recht(법) + 이음 소리 s + plicht(의무). 1919년 판결의 「des daders rechtsplicht」(행위자의 법적 의무) 자리를 현행 6:162 2항은 「een wettelijke plicht」(법률상 의무)로 쓴다. 두 말을 나란히 보면 조문이 판결의 어느 말을 바꿨는지 보인다.

쉬운 예 Een rechtsplicht is meer dan een morele plicht.

법적 의무는 도덕적 의무 이상이다.

실무 예 De vraag is of de gemeente een rechtsplicht had om het pad te onderhouden.

쟁점은 지방자치단체에 그 길을 관리할 법적 의무가 있었는가이다.

문형

een (rechts)plicht hebben om … te + 부정사

~할 (법적) 의무가 있다

1. plicht 를 hebben 의 목적어로 쓴다: een rechtsplicht hebben.
2. 무엇을 할 의무인지는 om … te + 부정사로 뒤에 붙인다.
3. om 은 생략할 수 있으나 조문·판결에서는 흔히 쓴다.

De werkgever heeft de plicht om de werkplek veilig te houden.
고용주는 작업장을 안전하게 유지할 의무가 있다.

Had de bank een rechtsplicht om te waarschuwen?
은행에 경고할 법적 의무가 있었는가?

독일어와 비교 = Rechtspflicht

짜임(recht + s + plicht)과 뜻이 같다.

---

r.o. 7.4

het **ongeschreven recht**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ɔnɣə'sxrevən rɛxt]

불문법(글로 적히지 않은 법) ★★

조문어 **ongeschreven recht** NL

on-(아님) + geschreven(쓰인). 6:162 2항이 위법성의 셋째 유형을 「hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt」로 적는다. 1919년 판결도 같은 자리에 「zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt」(사회생활에서 마땅한 주의)라고 적었다.

쉬운 예 Niet al het recht staat in de wet; er is ook ongeschreven recht.
모든 법이 법률에 적혀 있지는 않다. 불문법도 있다.

실무 예 Volgens ongeschreven recht moet een automobilist rekening houden met spelende kinderen.
불문법상 자동차 운전자는 놀고 있는 아이들을 염두에 두어야 한다.

문형

volgens + 명사

~에 따르면, ~상

1. volgens 는 근거·출처를 나타내는 전치사다: volgens de wet(법률에 따르면).
2. volgens 구가 첫 자리에 오면 정동사가 바로 뒤에, 주어는 그 뒤에 온다(V2).
3. 판결에서는 volgens het hof(항소법원에 따르면)처럼 누구의 판단인지를 밝힐 때도 쓴다.

Volgens de wet is dat verboden.
법률에 따르면 그것은 금지되어 있다.

Volgens de rechtbank is de vordering verjaard.
지방법원에 따르면 그 청구는 시효로 소멸했다.

---

r.o. 7.5

het **maatschappelijk verkeer**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수

[mat'sxɑpələk vər'ker] **사회생활(사람들 사이의 교류)** ★★★

조문어 **maatschappelijk verkeer** NL

verkeer 는 일상어로 「교통」. 법률어 maatschappelijk verkeer 는 사람들이 서로 부딪치며 사는 사회생활 전체를 가리킨다. 관사 het 뒤인데도 형용사에 -e 가 붙지 않은 꼴(het maatschappelijk verkeer)로 조문에 굳어 있다.

쉬운 예

In het maatschappelijk verkeer moet je op anderen letten.
사회생활에서는 남을 살펴야 한다.

실무 예

Het hof oordeelt dat zijn gedrag in strijd is met wat in het maatschappelijk verkeer betaamt.
항소법원은 그의 행위가 사회생활에서 마땅한 것에 반한다고 판단한다.

문형

in strijd zijn met + 명사

~에 반하다

1. strijd 는 「다툼」. in strijd zijn met = 「~와 다투는 상태에 있다」 → 「~에 반하다」.
2. 6:162 2항: een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht(법률상 의무에 반하는 작위·부작위).
3. 동사 없이 명사를 꾸밀 때는 zijn 을 빼고 in strijd met … 만 쓴다.

Dit beding is in strijd met de goede zeden.
이 약정은 선량한 풍속에 반한다.

Het besluit is in strijd met de wet.
그 처분은 법률에 반한다.

독일어와 비교 = Verkehr

독일어도 과실의 정의(BGB 제276조 2항)에서 Verkehr 를 「사회생활·거래」 뜻으로 쓴다(im Verkehr erforderliche Sorgfalt).

r.o. 7.6

betamen [bə'tamə(n)] (도리상) 마땅하다 ★★

조문어 **betamen** | 일상·강의 **horen (zo hoort het)** | NL

격식어. 6:162 2항과 1919년 판결 모두 3인칭 단수 「betaamt」로 쓴다: 「wat … betaamt」 = 「…에서 마땅한 것」. 일상어로는 「zo hoort het」(그렇게 하는 법이다)라고 한다.

쉬운 예 Zoiets betaamt niet.
그런 일은 마땅하지 않다.

실무 예 Het betaamt een rechter niet om partij te kiezen.
판사가 한쪽 편을 드는 것은 마땅하지 않다.

문형

zoals het (iemand) betaamt

(누구에게) 마땅한 대로

1. het 는 형식 주어다. 무엇이 마땅한지는 문맥이나 뒤의 절이 말한다.
2. 누구에게 마땅한지는 목적어로 붙인다: zoals het een advocaat betaamt.
3. 부정은 niet 를 끝 가까이에: Zoiets betaamt niet.

Hij gedroeg zich zoals het een advocaat betaamt.
그는 변호사에게 마땅한 대로 처신했다.

Wij handelen zoals het betaamt.
우리는 마땅한 대로 행동한다.

문법 N1 · betamen → betaamt — 장모음의 철자

~~het betamt~~ (표기 오류)

het betaamt

부정사 be-ta-men 의 ta 는 열린 음절이라 긴 a 를 한 글자로 쓴다. 3인칭 단수 betaamt 는 닫힌 음절(taamt)이라 aa 를 겹친다. 소리는 같은 긴 a 다.

r.o. 7.7

de zorgvuldigheid, mv. de zorgvuldigheden [ˌzɔrˠxˈfʏldəxˌhɛit] 주의, 신중함 ★★★

조문어 **zorgvuldigheid** | NL

zorg(돌봄) + vuldig(가득한) + -heid(명사 어미). 1919년 Lindenbaum/Cohen 판결은 사회생활에서 남의 신체·재산에 대하여 마땅한 주의(zorgvuldigheid)를 거스르는 행위도 불법행위라고 했다. 그 판결이 해석한 조문은 옛 민법 제1401조다.

쉬운 예

Hij handelde zonder de nodige zorgvuldigheid.

그는 필요한 주의 없이 행동했다.

실무 예

Van een arts mag een hoge mate van zorgvuldigheid worden verwacht.

의사에게는 높은 정도의 주의를 기대할 수 있다.

원문

dat onder onrechtmatige daad is te verstaan een handelen of nalaten, dat òf inbreuk maakt op eens anders recht, òf in strijd is met des daders rechtsplicht, òf indruischt, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed, terwijl hij, door wiens schuld tengevolge dier daad aan een ander schade wordt toegebracht, tot vergoeding daarvan is verplicht; — HR 31 januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776 (Lindenbaum/Cohen) · 공식

불법행위란, 타인의 권리를 침해하거나, 행위자의 법적 의무에 반하거나, 선량한 풍속이나 사회생활에서 타인의 신체 또는 재산에 대하여 마땅한 주의에 어긋나는 작위 또는 부작위로 이해해야 하고, 그 행위의 결과로 자기 과책에 의하여 타인에게 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 의무가 있다는 것;

옛 철자 → 지금 철자

indruischt → indruist · tengevolge → ten gevolge · des daders → van de dader (2격 꼴(시대 표지 미확인)) · dier daad → van die daad (2격 꼴(시대 표지 미확인))

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
dat onder onrechtmatige daad	dat 절 머리 + onder(「~라는 말 아래」)	불법행위란
is te verstaan	zijn + te 부정사 = 「~로 이해해야 한다」. 긴 주어를 뒤로 뺐다	이해해야 한다
een handelen of nalaten,	주어 — 부정사를 명사로 쓴 꼴	작위 또는 부작위로
dat òf inbreuk maakt op eens anders recht,	관계절 ① — eens anders = 2격 꼴 「타인의」(시대 표지 미확인)	타인의 권리를 침해하거나

òf in strijd is met des daders rechtsplicht,	② — des daders = 2격 꼴 「행위자의」 (시대 표지 미확인)	행위자의 법적 의무에 반하거나
òf indruischt,	③ — 옛 철자(지금은 indruist)	어긋나는
hetzij tegen de goede zeden,	③-㉠ hetzij … hetzij = 「~이든 ~이든」	선량한 풍속에
hetzij tegen de zorgvuldigheid,	③-㉡	또는 주의에
welke in het maatschappelijk verkeer betaamt	관계절 — betaamt 가 끝	사회생활에서 마땅한
ten aanzien van eens anders persoon of goed,	「~에 대하여」	타인의 신체나 재산에 대하여
terwijl hij,	terwijl 절 — 「그리고 ~한 자는」	한편 ~한 자는
door wiens schuld	관계사 2격 wiens = 「그 사람의」	자기 과책으로
tengevolge dier daad	옛 철자 + 2격 꼴(= ten gevolge van die daad, 시대 표지 미확인)	그 행위의 결과로
aan een ander schade wordt toegebracht,	수동 — 정동사 wordt 가 절 안에서 과거분사 앞	타인에게 손해가 가해진
tot vergoeding daarvan is verplicht;	terwijl 절의 술어 — is 가 끝 쪽	그것을 배상할 의무가 있다

òf … òf … òf … 의 악상 부호는 강조 표시다(「~이거나」를 셋으로 나눈다). 셋째 갈래 안에서 다시 hetzij … hetzij … 로 둘로 갈린다.

문형

Onder X wordt verstaan Y / onder X is Y te verstaan

X 란 Y 를 말한다(정의 문형)

1. onder + 정의할 말을 맨 앞에 둔다: Onder besluit …
2. 현행 법률은 수동 wordt verstaan 을 쓴다(Awb 1:3 「Onder besluit wordt verstaan: …」).
3. 1919년 판결은 is te verstaan(zijn + te 부정사, 「~로 이해해야 한다」)을 썼다.
4. 정의되는 내용(Y)은 길어서 문장 끝으로 간다.

> Onder een zaak wordt verstaan een stoffelijk object.
> 물건이란 유체물을 말한다.
>
> Wat is onder een redelijke termijn te verstaan?
> 합리적 기간이란 무엇으로 이해해야 하는가?

문법 N8 · 옛 2격 — des daders, dier daad

~~des daders rechtsplicht~~ (부자연)

de rechtsplicht van de dader

1919년 판결의 des daders·dier daad·eens anders 는 옛 2격이다. 지금 문장에서는 van 으로 쓴다. 다만 eens anders 는 현행 형법 제41조(eens anders lijf)에도 남아 있다.

---

r.o. 7.8

de **rechtvaardigingsgrond**, mv. de rechtvaardigingsgronden

[rɛx(t)ˈfardəɣɪŋsˌxrɔnt] **정당화 사유(위법성 조각 사유)** ★★★

조문어 **rechtvaardigingsgrond** | NL

rechtvaardigen(정당화하다) + -ing + 이음 소리 s + grond(근거). 6:162 2항 끝이 「behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond」 로 끝난다. 형법 제41조의 정당방위(noodweer)가 대표적인 예다. 강세는 둘째 음절 -vaar-.

쉬운 예

Noodweer is een rechtvaardigingsgrond.
정당방위는 정당화 사유다.

실무 예

De gedaagde beroept zich op een rechtvaardigingsgrond.
피고는 정당화 사유를 원용한다.

원문

> Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding. — art. 41 lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 자기 또는 타인의 신체·성적 정결 또는 재산을 현재의 위법한 공격에 대하여 방어하는 데 필요하여 행위한 자는 벌하지 아니한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Niet strafbaar	첫 자리 — 술어(형용사)를 앞세워 강조	처벌되지 않는다

is	정동사 — 둘째 자리 (V2)	(…이다)
hij	주어 — 정동사 뒤로 밀렸다	~한 자는
die een feit begaat,	관계절 — begaat 가 끝	행위를 한
geboden door de noodzakelijke verdediging	과거분사구 — 「~에 의하여 요구된」	필요한 방어로 요구된
van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed	무엇의 방어인지 — eens anders = 옛 2격	자기 또는 타인의 신체·성적 정결·재산의
tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.	무엇에 대한 방어인지	현재의 위법한 공격에 대한

문형

Niet strafbaar is hij die …

~한 자는 벌하지 아니한다

1. 술어 Niet strafbaar 가 첫 자리에 오면 정동사 is 가 둘째, 주어 hij 가 셋째에 선다(V2).
2. hij 는 뒤의 관계절 die … 가 누구인지 정한다.
3. 같은 틀로 「Strafbaar is hij die …」(~한 자는 처벌된다)도 쓸 수 있다.

Niet aansprakelijk is degene die zich op overmacht kan beroepen.
불가항력을 원용할 수 있는 사람은 책임이 없다.

Strafbaar is hij die opzettelijk een ander van het leven berooft.
고의로 타인의 생명을 빼앗은 자는 처벌된다.

문법 N7 · 합성어의 관사는 대체로 마지막 조각을 따른다

~~het rechtvaardigingsgrond~~ (비문)

de rechtvaardigingsgrond

관사는 대개 마지막 조각을 따른다: de grond → de rechtvaardigingsgrond. 예외가 있으니 낱말마다 사전으로 확인한다. 복수도 마지막 조각의 꼴: gronden → rechtvaardigingsgronden.

한국이라면? ≠ 정당방위 · 형법 제21조

한국 형법 제21조 ①도 「현재의 부당한 침해」에 대한 방위 행위를 벌하지 않으나 「상당한 이유」를 요건으로 적는다. 네덜란드 조문은 방어가 필요했을 것(noodzakelijke verdediging)을 요구한다.

독일어와 비교 = Rechtfertigungsgrund

짜임이 같다: rechtvaardig-ing-s-grond / Recht-fertigung-s-grund.

---

r.o. 7.9

toerekenen ['turekənən] (책임을) 돌리다, 귀속시키다 ★★★

조문어 **toerekenen** | NL | 분리동사 **rekent … toe**

toe(~쪽으로) + rekenen(셈하다): 「누구의 몫으로 셈하다」. 6:162 의 세 요건 가운데 셋째가 이것이다. 형용사 toerekenbaar(귀속될 수 있는).

쉬운 예

Die fout wordt hem toegerekend.

그 잘못은 그에게 귀속된다.

실무 예

De rechtbank rekent het ongeval de bestuurder toe.

지방법원은 그 사고를 운전자에게 귀속시킨다.

원문

> Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. — art. 6:162 lid 3 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 불법행위는 그것이 행위자의 과책으로 인한 것이거나, 법률 또는 거래 관념상 그의 부담으로 돌아가는 원인으로 인한 것이면 행위자에게 귀속될 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een onrechtmatige daad	주어	불법행위는
kan	정동사(조동사) — 둘째 자리	~될 수 있다
aan de dader	aan + 사람 = 「~에게」	행위자에게
worden toegerekend,	수동 부정사 — 문장 끝(분리동사 과거분사 toe-ge-rekend)	귀속되다
indien zij te wijten is aan zijn schuld	조건절 — zij = de daad	그것이 그의 과책 탓이면
of aan een oorzaak	aan zijn schuld 와 나란히	또는 원인 탓이면

welke krachtens de wet	관계절 시작 — krachtens = 「~에 의하여」	법률에 의하여
of de in het verkeer geldende opvattingen	명사 앞 긴 꾸밈(in het verkeer geldende)	또는 거래에서 통용되는 관념에 의하여
voor zijn rekening komt.	관계절 끝 — 동사 komt 가 끝	그의 부담으로 돌아가는

문형

aan iemand worden toegerekend

누구에게 귀속되다

1. toerekenen 은 「무엇을(4격) 누구에게(aan) 돌리다」. 능동: Hij rekent de fout aan haar toe.
2. 법률 문장은 대개 수동이다: … kan aan de dader worden toegerekend.
3. 주문장 능동에서는 toe 가 문장 끝으로 떨어진다: De rechter rekent de schade de werkgever toe.

De fout wordt aan de werkgever toegerekend.
그 잘못은 고용주에게 귀속된다.

Kan deze schade aan de gemeente worden toegerekend?
이 손해를 지방자치단체에 귀속시킬 수 있는가?

문법 N5 · 분리동사의 과거분사 — ge- 는 가운데

~~getoerekend~~ (비문)

toegerekend

분리동사는 앞토(toe)와 동사 사이에 ge- 를 넣는다: toe-ge-rekend. 동사 쪽에 be-·ver- 가 있으면 ge- 가 없다(voorbereiden → voorbereid). te 부정사도 가운데 낀다: toe te rekenen(6:101 「de aan ieder toe te rekenen omstandigheden」).

한국이라면? ≠ 고의·과실 · 민법 제750조

한국 제750조는 「고의 또는 과실」을 요구한다. 네덜란드는 과책 말고도 법률·거래 관념상 그의 부담이 되는 원인으로도 귀속을 인정한다.

독일어와 비교 = zurechnen

독일어 zurechnen 도 같은 짜임(zu + rechnen)의 분리동사다(rechnet … zu).

r.o. 7.10

de **schuld**, mv. de schulden [sxʏlt] 빚 · 탓 · (법률) 과실·과책 ★★★

조문어 **schuld** | 일상·강의 **schuld** | NL

일상어로는 빚(schulden)과 탓(het is mijn schuld = 내 탓이다). 형법에서는 고의(opzet)와 짝을 이루는 과실, BW 6:162 3항에서는 귀책의 근거인 과책이다. 형법 판결의 「schuldig」(유죄인)도 같은 뿌리다.

쉬운 예

Het is niet mijn schuld.

그건 내 탓이 아니다.

실무 예

Het ongeval is te wijten aan de schuld van de bestuurder.

그 사고는 운전자의 과실 탓이다.

원문

Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. — art. 307 lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07

타인의 사망이 자기의 과실 탓인 자는 2년 이하의 자유형 또는 제4범주의 벌금에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hij	주어	~한 자는
aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is,	관계절 — aan wiens schuld(그의 과실에) … te wijten is(탓이다)	타인의 사망이 자기 과실 탓인
wordt gestraft	주문장 수동 — wordt 가 둘째 자리	처벌된다
met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren	met + 형 — ten hoogste = 「최고」	최고 2년의 자유형
of geldboete van de vierde categorie.	벌금 범주(형법 제23조의 등급)	또는 제4범주의 벌금으로

문형

door (eigen) schuld

(자기) 과실로

1. door 는 원인을 나타낸다: door schuld = 과실로.

2. eigen 을 넣으면 「자기 자신의」: door eigen schuld.

3. 고의는 opzet, 「고의로」는 opzettelijk(형법 제287조).

Het ongeval is door zijn schuld ontstaan.

그 사고는 그의 과실로 일어났다.

Door eigen schuld liep zij letsel op.

그녀는 자기 과실로 부상을 입었다.

문법 N3 · te wijten zijn aan — 전치사는 aan

~~te wijten is door zijn schuld~~ (비문)

te wijten is aan zijn schuld

「~ 탓이다」는 te wijten zijn aan + 원인으로 굳어 있다. 6:162 3항도 같다: indien zij te wijten is aan zijn schuld. 「door schuld」(과실로)는 따로 쓰는 표현이다.

한국이라면? ≠ 과실치사 · 형법 제267조

같은 과실치사다. 한국은 「과실로 인하여 사람을 사망에 이르게 한 자」를 금고 또는 벌금으로, 네덜란드는 자유형 또는 벌금으로 벌하고 2항이 무모함(roekeloosheid)을 따로 무겁게 본다.

독일어와 비교 ≠ Schuld

독일 형법의 Schuld 는 「책임(비난 가능성)」이고 과실은 Fahrlässigkeit 다. 네덜란드 형법의 schuld 는 그 Fahrlässigkeit 자리에 선다.

---

r.o. 7.11

de **schade**, mv. de schaden / schades ['sxadə] **손해** ★★★

조문어 **schade** | 일상·강의 **schade** | NL

복수는 schaden·schades 둘 다 쓴다(Woordenlijst). BW 는 손해를 vermogensschade(재산적 손해)와 ander nadeel(그 밖의 불이익)로 나누고, 뒤엣것은 법률이 근거를 줄 때만 배상하게 한다.

쉬운 예

De storm heeft veel schade veroorzaakt.

폭풍이 많은 피해를 냈다.

실무 예

De eiser vordert vergoeding van de schade die hij door het ongeval heeft geleden.

원고는 사고로 입은 손해의 배상을 청구한다.

원문

> De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in

vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft. — art. 6:95 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

법률상 손해배상 의무에 따라 배상해야 하는 손해는 재산적 손해와 그 밖의 불이익으로 이루어진다. 뒤엣것은 법률이 그 배상을 받을 권리를 주는 한도에서만 그렇다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De schade	주어	손해는
die op grond van een wettelijke verplichting	관계절 시작 — op grond van = 「~에 근거하여」	법률상 의무에 근거하여
tot schadevergoeding	verplichting tot + 명사	손해배상의
moet worden vergoed,	관계절 끝 — 조동사 moet + 수동	배상되어야 하는
bestaat in	주문장 정동사 — bestaan in = 「~으로 이루어지다」	~으로 이루어진다
vermogensschade en ander nadeel,	두 종류	재산적 손해와 그 밖의 불이익
dit laatste	「뒤엣것은」 — 앞의 ander nadeel 을 받는다	뒤엣것은
voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.	한정 — voor zover = 「~하는 한」	법률이 그 배상을 받을 권리를 주는 한도에서

문형

schade lijden

손해를 입다

1. lijden = 「겪다, 입다」. 과거분사는 geleden.
2. 누가 입었는지가 주어: De benadeelde lijdt schade.
3. 6:162 1항: de schade die de ander dientengevolge lijdt(그로 인하여 타인이 입는 손해).

De benadeelde heeft schade geleden.

피해자는 손해를 입었다.

> Hoeveel schade heeft u geleden?
> 손해를 얼마나 입으셨습니까?

한국이라면? ≠ 재산 이외의 손해 · 민법 제751조

한국 제751조 ①은 정신상 고통을 준 자에게 「재산 이외의 손해에 대하여도」 배상 책임을 지운다. 네덜란드는 그 밖의 불이익을 법률이 정한 경우로 한정한다(6:106).

독일어와 비교 + Schaden

명사의 뜻은 같다. 독일어 형용사 schade(「유감이다」)에 해당하는 네덜란드어는 jammer 다.

---

r.o. 7.12

vergoeden [vərˈɣudə(n)] 배상하다, (비용을) 보상하다 ★★★

조문어 **vergoeden** | 일상·강의 **vergoeden** | NL

ver- + goed(좋은): 「좋게 되돌리다」. 일상어로는 비용을 돌려준다는 말이다(De reiskosten worden vergoed — 교통비가 지급된다). 명사 vergoeding(배상·보상), schadevergoeding(손해배상).

쉬운 예

De verzekering vergoedt de schade.
보험이 손해를 보상한다.

실무 예

De gedaagde wordt veroordeeld de schade aan eiser te vergoeden.
피고에게 원고의 손해를 배상할 것을 명한다.

원문

> Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. — art. 6:74 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 채무 이행의 모든 불이행은 채무자에게, 그로 인하여 채권자가 입는 손해를 배상할 의무를 지운다. 다만 그 불이행이 채무자에게 귀속될 수 없으면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Iedere tekortkoming	주어 — 사람이 아니라 「불이행」이 주어	모든 불이행은
in de nakoming van een verbintenis	주어를 꾸민다	채무 이행에서의

verplicht	정동사 verplichten(의무를 지우다) — 둘째 자리	의무를 지운다
de schuldenaar	목적어(누구에게)	채무자에게
de schade	te vergoeden 의 목적어	손해를
die de schuldeiser daardoor lijdt	관계절 — lijdt 가 끝	그로 인하여 채권자가 입는
te vergoeden,	te 부정사 — 무엇을 할 의무인지	배상할
tenzij de tekortkoming	단서절 머리 — tenzij = 「~이 아니면」	다만 그 불이행이
de schuldenaar niet kan worden toegerekend.	단서절 끝 — 정동사 kan 이 끝 동사 무리 안	채무자에게 귀속될 수 없으면 그렇지 않다

문형

iemand verplichten … te + 부정사

누구에게 ~할 의무를 지우다

1. verplichten 은 「의무를 지우다」. 의무를 지는 사람이 목적어다.
2. 무엇을 할 의무인지는 te 부정사로 끝에.
3. 주어 자리에 계약·불이행 같은 사물이 자주 온다: De overeenkomst verplicht …

De overeenkomst verplicht de huurder de huur op tijd te betalen.
계약은 임차인에게 차임을 제때 지급할 의무를 지운다.

Niets verplicht u om te tekenen.
어떤 것도 당신에게 서명할 의무를 지우지 않는다.

문법 N4 · tenzij 절 — 정동사는 뒤로

~~tenzij de tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend~~ (비문)

tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend

tenzij 는 종속 접속사다. 정동사 kan 이 절 끝의 동사 무리(kan worden toegerekend)로 간다. 이 책이 조사한 10개 법령에서 비교한 단서 표지(behoudens·voor zover 등) 가운데 가장 많이 나온다 — 항(항이 없는 조는 조)을 한 단위로 세어 560곳.

한국이라면? ≠ 채무불이행과 손해배상 · 민법 제390조

짜임은 같다 — 한국 제390조도 본문이 배상, 단서가 「채무자의 고의나 과실없이」 이행할 수 없게 된 경우의 면책이다. 네덜란드 단서는 과실이 아니라 귀속으로 짠다.

---

r.o. 7.13

de **schadevergoeding**, mv. de schadevergoedingen ['sxadəvərˌɣudɪŋ]

손해배상 ★★★

조문어 **schadevergoeding** | 일상·강의 **schadevergoeding** | NL

schade(손해) + vergoeding(배상). 한 낱말로 붙여 쓴다. 6:103 의 셋째 문장은 다른 방법을 명한 판결이 합리적 기간 안에 이행되지 않으면 피해자가 다시 금전배상을 청구할 수 있다고 적는다(아래 인용은 앞 두 문장). 청구는 「vordering tot schadevergoeding」(손해배상 청구), 판결 주문은 「veroordeelt … tot betaling van een schadevergoeding」 꼴로 자주 나온다.

쉬운 예

Zij krijgt een schadevergoeding.

그녀는 손해배상을 받는다.

실무 예

De eiser vordert een schadevergoeding van tienduizend euro.

원고는 1만 유로의 손해배상을 청구한다.

원문

Schadevergoeding wordt voldaan in geld. Nochthans kan de rechter op vordering van de benadeelde schadevergoeding in andere vorm dan betaling van een geldsom toekennen. — art. 6:103 BW, 첫째·둘째 문장 · 공식 · 기준일 2026-11-07

손해배상은 금전으로 한다. 그러나 법관은 피해자의 청구에 따라 금전 지급이 아닌 다른 방법의 손해배상을 명할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Schadevergoeding	주어 — 관사 없이 개념으로	손해배상은
wordt voldaan in geld.	수동 — voldoen = 「이행하다」	금전으로 이행된다
Nochthans	첫 자리 — 「그럼에도」(문어)	그러나
kan de rechter	정동사 kan 이 둘째, 주어가 그 뒤(V2)	법관은 ~할 수 있다

op vordering van de benadeelde	「~의 청구에 따라」	피해자의 청구에 따라
schadevergoeding in andere vorm	목적어	다른 방법의 손해배상을
dan betaling van een geldsom	ander … dan = 「~ 아닌 다른」	금전 지급이 아닌
toekennen.	부정사 — 문장 끝	명할(인정할)

둘째 문장 머리 Nochthans 는 예외를 여는 말이다. 첫 문장만 인용하면 「손해배상은 금전으로만」으로 읽힌다.

문형

op vordering van + 명사

~의 청구에 따라

1. vordering 은 「청구」. op vordering van X = X 가 청구하면.
2. 비슷한 꼴: op verzoek van(~의 신청으로), op grond van(~에 근거하여).
3. 문장 가운데, 정동사와 목적어 사이에 끼어드는 일이 많다.

De rechter kan op vordering van de eiser een dwangsom opleggen.
법관은 원고의 청구에 따라 강제금을 부과할 수 있다.

Op verzoek van de gedaagde wordt de zaak aangehouden.
피고의 신청으로 사건 심리가 미뤄진다.

한국이라면? ≠ 손해배상의 방법 · 민법 제394조

한국도 금전배상이 원칙이다(「다른 의사표시가 없으면 손해는 금전으로 배상한다」, 불법행위에는 제763조로 준용). 네덜란드는 피해자가 청구하면 법관이 다른 방법을 명할 수 있다고 적는다.

독일어와 비교 ≠ Schadensersatz

독일 BGB 는 원상회복이 원칙이다(제249조). 네덜란드는 금전배상이 원칙이고 다른 방법은 법관이 명한다(6:103).

---

r.o. 7.14

aansprakelijk [an'sprakələk] (손해배상) 책임이 있는 ★★★

조문어 **aansprakelijk** | 일상·강의 **aansprakelijk** | NL

aanspreken(말을 걸다 → 책임을 묻다) + -lijk. 「aansprakelijk zijn voor」 = ~에 책임이 있다. 명사 aansprakelijkheid(책임). 「iemand aansprakelijk stellen」(책임을 묻다)은 손해배상 청

구 서신의 첫 말이다. 강세는 둘째 음절 -spra-.

쉬운 예

Wie is aansprakelijk?

누가 책임이 있는가?

실무 예

Wij stellen u aansprakelijk voor de schade aan onze auto.

저희 차량의 손해에 대하여 귀하에게 책임을 묻습니다.

원문

> De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad. — art. 6:179 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 동물의 점유자는 그 동물이 끼친 손해에 대하여 책임이 있다. 다만 손해를 일으킨 그 동물의 거동을 자기 통제 아래 두었더라면 앞 절에 따른 책임이 없었을 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De bezitter van een dier	주어	동물의 점유자는
is aansprakelijk	정동사 is + 형용사	책임이 있다
voor de door het dier aangerichte schade,	voor + 명사, 명사 앞에 분사구 (door het dier aangerichte)	그 동물이 끼친 손해에 대하여
tenzij aansprakelijkheid	단서절 — 주어 aansprakelijkheid	다만 책임이
op grond van de vorige afdeling	「앞 절에 근거한」	앞 절에 따른
zou hebben ontbroken	가정 — zou + 완료 부정사	없었을 것이라면
indien hij de gedraging van het dier	가정 조건절 시작	만약 그가 그 동물의 거동을
waardoor de schade werd toegebracht,	관계절 — waardoor = 「그로 인하여」	손해를 일으킨
in zijn macht zou hebben gehad.	조건절 끝 — 동사 무리	자기 통제 아래 두었더라면

단서는 「사람이 그 동물처럼 행동했다면 책임이 있었겠는가」를 묻는 가정이다. zou hebben … 가 두 번 나와 과거의 가정을 만든다.

문형

aansprakelijk zijn voor + 명사

~에 대하여 책임이 있다

1. 책임의 대상은 voor 로 받는다: aansprakelijk voor de schade.
2. 누구를 상대로 한 책임인지는 jegens(~에 대하여)로: aansprakelijk jegens de benadeelde.
3. 책임을 묻는 쪽은 aansprakelijk stellen: Ik stel u aansprakelijk.

De werkgever is aansprakelijk voor de schade.
고용주가 그 손해에 책임이 있다.

Wie is aansprakelijk voor dit ongeval?
이 사고에 누가 책임이 있는가?

한국이라면? ≠ 동물 점유자의 책임 · 민법 제759조

한국 제759조 ①은 보관에 「상당한 주의를 해태하지 아니한 때」 면책된다. 네덜란드는 주의를 다했다는 항변이 아니라, 그 거동을 사람이 통제했다면 책임이 없었을지를 묻는다.

독일어와 비교 ≠ haftbar

같은 뿌리의 독일어 ansprechbar 는 「말을 걸 수 있는·의식이 있는」이다. 책임은 haften·haftbar 로 쓴다.

---

r.o. 7.15

de **dader**, mv. de daders ['dadər] **행위자(형법에서는 정범)** ★★

조문어 **dader** | 일상·강의 **dader** | NL

daad(행위) + -er(하는 사람). 민법 6:162 3항에서는 불법행위를 한 「행위자」, 형법 제47조에서는 「정범」(daders van een strafbaar feit)이다. 피해자는 민법에서 benadeelde 라고 한다.

쉬운 예 De dader is gevlucht.
범인은 달아났다.

실무 예 Het hof acht bewezen dat de verdachte de dader is.
항소법원은 피고인이 행위자임이 증명되었다고 본다.

문형

de dader van + 명사

~의 행위자(범인)

1. van 뒤에 행위를 쓴다: de dader van de inbraak(그 침입의 범인).
2. 여러 사람이면 de daders. 공동으로 한 사람들은 형법에서 medeplegers.
3. 누군지 모를 때: de dader is onbekend.

Wie is de dader van de inbraak?
그 침입의 범인은 누구인가?

De dader van het ongeval is onbekend.
그 사고의 가해자는 알려지지 않았다.

문법 N2 · -er 로 끝나는 사람 명사 — 복수는 -s

~~de daderen~~ (비문)

de daders

강세 없는 -er 로 끝나는 사람 명사는 대개 -s 복수다: dader → daders, rechter → rechters, eiser → eisers. daad → daden 처럼 -en 을 붙이는 낱말도 많으니 복수는 표제어마다 사전으로 확인한다.

한국이라면? ≠ 가해자 · 민법 제766조

한국 민법은 불법행위를 한 사람을 「가해자」라고도 쓴다. 네덜란드어 dader 는 형법의 정범과 같은 낱말이다.

---

r.o. 7.16

de **benadeelde**, mv. de benadeelden [bə'nadeldə] **피해자(손해를 입은 사람)**

★★★

조문어 **benadeelde** | 일상·강의 **slachtoffer** | NL

동사 benadelen(손해를 입히다)의 과거분사 benadeeld 에 -e 를 붙여 사람을 가리키는 명사로 쓴 꼴: 「손해를 입은 사람」. 같은 짜임: de gedaagde(피고), de verdachte(피의자·피고인). 일상어로는 slachtoffer(희생자)라고 흔히 말한다.

쉬운 예 De benadeelde wil zijn geld terug.
피해자는 자기 돈을 돌려받고 싶어 한다.

실무 예 De benadeelde heeft zich in het strafproces gevoegd.
피해자는 형사 절차에 참가했다.

문형

zich voegen (als benadeelde partij)

(피해 당사자로) 형사 절차에 참가하다

1. zich voegen = 「합류하다」. 형사 절차에서는 피해자가 배상 청구를 들고 참가하는 것을 말한다.

2. 재귀대명사 zich 는 주어에 맞춘다: ik voeg me, u voegt zich.

3. 참가하는 자격은 als benadeelde partij(피해 당사자로서).

Zij voegt zich als benadeelde partij.

그녀는 피해 당사자로 참가한다.

Kan ik mij als benadeelde partij voegen?

제가 피해 당사자로 참가할 수 있습니까?

문법 N2 · 분사에서 온 사람 명사 — 복수는 -n

~~de benadeeldes~~ (비문)

de benadeelden

형용사·분사에 -e 를 붙여 만든 사람 명사는 복수에 -n 을 붙인다: benadeelde → benadeelden, verdachte → verdachten, gedaagde → gedaagden.

한국이라면? = 피해자 · 민법 제766조

한국 제766조 ①도 손해를 입은 사람을 「피해자」라고 쓴다.

---

r.o. 7.17

de **relativiteit**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˌrelaˌtiviˈtɛit]

상대성(규범의 보호 범위) ★★

조문어 — | 일상·강의 **relativiteit** | NL

낱말 relativiteit 는 조문에 없다(그래서 「조문어」 칸이 비어 있다). 6:163 이 정한 내용 — 위반된 규범이 바로 그 손해를 막으려는 것이어야 배상한다 — 을 판결과 강의에서 이렇게 부른다.

쉬운 예

Hier speelt de relativiteit een rol.

여기서는 상대성(보호 범위)이 문제가 된다.

실무 예

Het beroep op de relativiteit faalt, omdat de norm juist strekt tot bescherming van omwonenden.

상대성 항변은 이유 없다. 그 규범은 바로 인근 주민을 보호하려는 것이기 때문이다.

원문

> Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden. — art. 6:163 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 위반된 규범이 피해자가 입은 그 손해로부터의 보호를 목적으로 하지 않으면 손해배상 의무는 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Geen verplichting tot schadevergoeding	주어 — geen 으로 부정	손해배상 의무는 없다
bestaat,	정동사 — 둘째 자리	(존재하지 않는다)
wanneer de geschonden norm	조건절 — wanneer = 「~할 때」	위반된 규범이
niet strekt tot bescherming	strekken tot = 「~을 목적으로 하다」	보호를 목적으로 하지 않을
tegen de schade	무엇으로부터의 보호인지	손해로부터의
zoals de benadeelde die heeft geleden.	zoals 절 — 「피해자가 입은 그대로의」	피해자가 입은 그

문형

strekken tot + 명사

~을 목적으로 하다

1. strekken 은 「뻗다」. strekken tot = 「~에까지 이르다」 → 「~을 목적으로 하다」.
2. 규범·조항이 주어인 경우가 많다: De regel strekt tot …
3. 의문문은 waartoe(무엇을 위하여): Waartoe strekt deze bepaling?

De regel strekt tot bescherming van voetgangers.
그 규정은 보행자 보호를 목적으로 한다.

Waartoe strekt deze bepaling?
이 조항은 무엇을 목적으로 하는가?

한국이라면? + (같은 일반 조항 없음) · 민법 제750조

한국 민법 불법행위 장(제750조~제766조)에는 같은 일반 조항이 없다. 한국에서 이 문제를 어떤 이론으로 다루는지는 이 책에서 확인하지 않았다.

독일어와 비교 + Schutzzweck der Norm

독일에서는 같은 생각을 「규범의 보호 목적」 이라는 학설로 다루고 BGB 에 일반 조항은 없다(학설).

r.o. 7.18 het **causaal verband**, mv. de causale verbanden [kɔu'zal vər'bɑnt] **인과관계**

★★★

조문어 **verband** | 일상·강의 **causaal verband** | NL

조문(6:98)은 「verband」만 쓰고 causaal을 붙이지 않는다. 손해가 사건과 「귀속될 수 있을 만큼」 관련되어 있어야 배상한다는 이 조문을 학설은 「합리적 귀속」(toerekening naar redelijkheid)이라 부른다(학설).

쉬운 예

Er is geen causaal verband.

인과관계가 없다.

실무 예

Tussen de fout van de arts en het letsel bestaat causaal verband.

의사의 잘못과 상해 사이에 인과관계가 있다.

원문

> Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend. — art. 6:98 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 배상의 대상이 되는 손해는, 책임의 성질과 손해의 성질을 함께 고려하여 책임의 근거가 된 사건의 결과로서 채무자에게 귀속될 수 있을 만큼 그 사건과 관련된 손해뿐이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Voor vergoeding	첫 자리 — 「배상에 대하여」	배상의
komt slechts in aanmerking	정동사 komt(둘째 자리) + in aanmerking = 「대상이 되다」	대상이 되는 것은 ~뿐이다
schade	주어 — 정동사 뒤로 밀렸다	손해
die in zodanig verband staat	관계절 — zodanig … dat 의 앞쪽	그러한 관련이 있는
met de gebeurtenis	누구와의 관련인지	사건과
waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust,	관계절 — waarop = 「그 위에 (근거하여)」	채무자의 책임이 근거한

dat zij hem,	zodanig … dat 의 뒤쪽 — zij = schade, hem = 채무자	그 손해가 그에게
mede gezien de aard van de aansprakelijkheid	삽입 — mede gezien = 「~도 고려하여」	책임의 성질과
en van de schade,	삽입 계속	손해의 성질을 함께 고려하여
als een gevolg van deze gebeurtenis	「이 사건의 결과로서」	이 사건의 결과로서
kan worden toegerekend.	dat 절 끝 — 동사 무리	귀속될 수 있을 (만큼)

문형

in aanmerking komen (voor)

(~의) 대상이 되다, 고려되다

1. aanmerking 은 「고려」. in aanmerking komen = 「고려 대상이 되다」.
2. 무엇의 대상인지는 voor 로: in aanmerking komen voor vergoeding.
3. voor 구가 첫 자리면 정동사 komt 가 둘째, 주어가 뒤로(6:98).

Wie komt in aanmerking voor een vergoeding?
누가 보상 대상이 되는가?

Deze kosten komen niet in aanmerking.
이 비용은 대상이 되지 않는다.

문법 N4 · zodanig … dat — 「~할 만큼」

~~in zodanig verband staat, zodat zij hem kan worden toegerekend~~ (부자연)

in zodanig verband staat …, dat zij hem … kan worden toegerekend

조문은 zodanig(그러한) … dat(~할 만큼)을 짝으로 쓴다. zodat 는 「그래서(결과)」를 잇는 다른 접속사라, 바꿔 쓰면 「~할 만큼의 관계」가 「관계가 있어서 그래서」로 뜻이 달라진다. dat 절 안에서도 정동사 kan 은 동사 무리 자리로 간다.

한국이라면? ≠ 손해배상의 범위 · 민법 제393조

한국은 「통상의 손해」를 한도로 하고 특별한 사정으로 인한 손해는 예견 가능성을 요구한다(불법행위에는 제763조로 준용). 네덜란드는 채무자에게 귀속될 수 있을 만큼의 관련성으로 정한다.

독일어와 비교 = Kausalzusammenhang

뜻은 같다. 독일어는 합성어 한 낱말로 쓰고 네덜란드어는 형용사 + 명사 두 낱말로 쓴다.

---

r.o. 7.19

de **eigen schuld**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['ɛiɣə(n) sxʏlt]

피해자 과실(과실상계) ★★★

조문어 — | 일상·강의 **eigen schuld** | NL

글자 그대로 「자기 탓」. 조문(6:101)에는 이 말이 없고, 피해자 쪽 사정이 손해에 이바지했을 때 배상을 줄이는 이 제도를 판결과 강의에서 이렇게 부른다. 조문은 과실이 아니라 「피해자에게 귀속될 수 있는 사정」이라고 쓴다.

쉬운 예

Dat is eigen schuld.

그건 자기 탓이다.

실무 예

Wegens eigen schuld wordt de vergoeding met dertig procent verminderd.

피해자 과실로 배상액을 30퍼센트 줄인다.

원문

Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist. — art. 6:101 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

손해가 피해자에게 귀속될 수 있는 사정의 결과이기도 하면, 각자에게 귀속되는 사정이 손해에 이바지한 정도에 비례하여 손해를 피해자와 배상 의무자 사이에 나눔으로써 배상 의무를 줄인다. 다만 저지른 잘못의 심각성 차이나 그 밖의 사정 때문에 형평이 요구하면, 달리 나누거나 배상 의무를 아예 없애거나 그대로 둔다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wanneer de schade	조건절 시작	손해가

mede een gevolg is	mede = 「~이기도」	결과이기도 하면
van een omstandigheid	무엇의 결과인지	사정의
die aan de benadeelde kan worden toegerekend,	관계절 — 피해자에게 귀속될 수 있는	피해자에게 귀속될 수 있는
wordt de vergoedingsplicht verminderd	주문장 — 조건절이 첫 자리라 정동사 wordt 가 바로 뒤	배상 의무가 줄어든다
door de schade	door + te 부정사 = 「~함으로써」	손해를
over de benadeelde en de vergoedingsplichtige	over … verdelen = 「~에게 나누다」	피해자와 배상 의무자에게
te verdelen	te 부정사	나눔으로써
in evenredigheid met de mate	「~의 정도에 비례하여」	정도에 비례하여
waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden	관계절 — 명사 앞 꾸밈 aan ieder toe te rekenen	각자에게 귀속될 사정이
tot de schade hebben bijgedragen,	관계절 끝 — bijdragen tot = 「~에 이바지하다」	손해에 이바지한
met dien verstande	단서 머리 — 옛 3격 dien 이 굳은 말	다만
dat een andere verdeling plaatsvindt	dat 절 ①	달리 나누거나
of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft,	② ③	배상 의무가 아예 없어지거나 그대로 남는다
indien de billijkheid dit	조건절 — 주어 billijkheid, 목적어 dit	형평이 이를

wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten	「~ 때문에」	저지른 잘못의 심각성 차이
of andere omstandigheden van het geval	나란히	또는 그 밖의 사정 때문에
eist.	조건절 끝 — 정동사	요구하면

뼈대는 「Wanneer …, wordt de vergoedingsplicht verminderd door … te verdelen …, met dien verstande dat …」. 끝의 met dien verstande 단서가 형평 조정이다 — 잘라 내면 산식만 남는다.

문형

…, met dien verstande dat …

…, 다만 ~라는 조건으로

1. 앞 문장의 규칙을 받아들이되 조건·변경을 붙인다.
2. dien 은 옛 3격이 굳은 꼴이라 die 로 바꾸지 않는다.
3. 법령에 흔하다(10개 법령, 항(항이 없는 조는 조)을 한 단위로 세어 82곳 — 준용 조문의 변경 단서).

U mag de woning huren, met dien verstande dat huisdieren niet zijn toegestaan.
그 집을 임차하셔도 됩니다. 다만 애완동물은 허용되지 않습니다.

De regeling geldt ook voor u, met dien verstande dat u zelf moet betalen.
그 규정은 당신에게도 적용된다. 다만 비용은 당신이 내야 한다.

한국이라면? ≠ 과실상계 · 민법 제396조

한국은 법원이 채권자의 과실을 「참작하여야 한다」 고만 한다(불법행위에는 제763조로 준용). 네덜란드는 기여 비율로 나누는 방법과 형평 조정을 조문에 적는다.

독일어와 비교 = Mitverschulden

같은 제도다. 독일 BGB 제254조는 「공동 과책」 (Mitverschulden)이라 부르고, 네덜란드어 eigen schuld 는 글자로는 「자기 탓」 이다.

---

r.o. 7.20 **verjaren** [vər'jarə(n)] **시효로 소멸하다** ★★★

조문어 **verjaren** NL

ver- + jaar(해): 「해가 지나 버리다」. 조문에서 시효에 걸리는 것은 「rechtsvordering」(소권)이다. 명사 verjaring 은 소멸시효와 취득시효를 함께 가리킨다(BW 3:99 취득시효).

쉬운 예

De vordering is verjaard.

그 청구권은 시효로 소멸했다.

실무 예

De gedaagde beroept zich erop dat de vordering tot schadevergoeding is verjaard.

피고는 손해배상 청구가 시효로 소멸했다고 주장한다.

원문

> Een rechtsvordering tot vergoeding van schade of tot betaling van een bedongen boete verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de boete opeisbaar is geworden. – art. 3:310 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 손해배상 또는 약정 위약금 지급을 구하는 소권은, 피해자가 손해 또는 위약금의 청구 가능성과 그 책임자를 모두 알게 된 날의 다음 날이 시작된 때부터 5년이 지나면, 그리고 어떤 경우에도 손해를 일으키거나 위약금을 청구할 수 있게 한 사건 뒤 20년이 지나면 시효로 소멸한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een rechtsvordering	주어 — 시효에 걸리는 것은 소권	소권은
tot vergoeding van schade	어떤 소권인지 ①	손해배상을 구하는
of tot betaling van een bedongen boete	②	또는 약정 위약금 지급을 구하는
verjaart	정동사 — 둘째 자리	시효로 소멸한다
door verloop van vijf jaren	「5년이 지나면」	5년이 지나면
na de aanvang van de dag,	기산	날이 시작된 때부터

volgende op die	「그 날의 다음」 — die = de dag	~한 날의 다음
waarop de benadeelde zowel met de schade	관계절 — zowel … als = 「~도 ~도」	피해자가 손해와
of de opeisbaarheid van de boete	schade 와 나란히(위약금의 경우)	(또는 위약금의 청구 가능성)
als met de daarvoor aansprakelijke persoon	zowel … als 의 뒤쪽	그 책임자를 모두
bekend is geworden,	관계절 끝 — bekend worden met = 「~을 알게 되다」	알게 된
en in ieder geval	「그리고 어떤 경우에도」	그리고 어떤 경우에도
door verloop van twintig jaren	둘째 기한	20년이 지나면
na de gebeurtenis	기산점 — 사건	사건 뒤
waardoor de schade is veroorzaakt	관계절 — waardoor = 「그로 인하여」	손해를 일으킨
of de boete opeisbaar is geworden.	waardoor 절의 둘째 갈래	또는 위약금을 청구할 수 있게 된

문형

door verloop van + 기간

(기간)이 지나서

1. verloop 는 「경과」. door verloop van vijf jaren = 5년이 지남으로써.
2. 조문은 vijf jaren 처럼 복수 jaren 을 흔히 쓴다. 일상어에서는 수사 뒤 기간을 단수로 말하는 일이 많다: vijf jaar.
3. 기산점은 na + 날·사건으로 붙인다.

Het recht vervalt door verloop van een jaar.
그 권리는 1년이 지나면 소멸한다.

De termijn begint te lopen na de aanvang van de dag volgend op de uitspraak.
기간은 선고 다음 날이 시작된 때부터 진행한다.

문법 N3 · 완료 조동사 — is verjaard

~~De vordering heeft verjaard.~~ (비문)

De vordering is verjaard.

verjaren 은 상태가 바뀌는 동사라 완료형에 zijn 을 쓴다(is verjaard). 같은 무리: is vervallen(소멸했다), is ontstaan(생겼다).

한국이라면? ≠ 손해배상청구권의 소멸시효 · 민법 제766조

한국은 「안 날로부터 3년」, 「불법행위를 한 날로부터 10년」. 네덜란드는 3:310 1항의 일반형이 안 날 다음 날부터 5년, 사건부터 20년이고, 인신손해 등에는 같은 조에 특칙이 있다. 시효에 걸리는 것을 소권이라 적는다.

독일어와 비교 = verjähren

같은 짜임(ver- + jaar/Jahr)이다. 다만 네덜란드어 명사 verjaring 은 취득시효(독일어 Ersitzung)까지 가리킨다.

---

r.o. 7.21

de **misdaad**, mv. de misdaden ['mɪzdat]

(현대) 범죄 — (1631년 그로티우스) 불법행위 일반 ★

조문어 — | 일상·강의 **misdaad** | NL

지금의 misdaad 는 「(중한) 범죄」를 가리키는 일상어이고, 형법의 법률어는 misdrijf(중죄)와 overtreding(경범)이다. 1631년 그로티우스의 『Inleidinge』에서 misdaet 는 형사·민사를 가르지 않은 「불법행위」였다(같은 면 난외 라틴어 「Ex maleficio」).

쉬운 예 — Moord is een ernstige misdaad.
살인은 중한 범죄다.

실무 예 — In het moderne strafrecht spreekt men niet van misdaden, maar van misdrijven.
현대 형법에서는 misdaden 이 아니라 misdrijven 이라고 한다.

원문

MISDAET is een doen ofte laten, zijnde uit zich zelve ofte door eenige wet ongeoorloft. — Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (1631, tweede druk) III.32 §3, fol. 88v · 공식 대체

불법행위(misdaet)란 그 자체로 또는 어떤 법률에 의하여 허용되지 않는 작위 또는 부작위다.

옛 철자 → 지금 철자

MISDAET → misdaad · ofte → of · zich zelve → zichzelf · eenige → enige · ongeoorloft → ongeoorloofd

문형

X is een …, zijnde …

X 란 …으로서 …인 것이다(옛 정의 문형)

1. 정의할 말을 대문자로 맨 앞에 두는 것이 1631년 판의 습관이다(MISDAET, RECHT …).
2. zijnde 는 zijn 의 현재분사 — 「~인」. 지금 문장에서는 관계절(die … is)로 바꾼다.
3. ofte 는 of 의 옛 꼴, eenige 는 enige 의 옛 철자다.

Een zaak is een stoffelijk object, dat voor menselijke beheersing vatbaar is.

물건이란 사람이 지배할 수 있는 유체물이다.

Een misdrijf is een strafbaar feit dat in het Tweede Boek staat.

중죄란 형법 제2권에 있는 범죄다.

같은 정의, 세 시대 — 1631 · 1919 · 1992

불법행위를 정의한 말이 원전·판결·조문에서 어떻게 달라졌는가. 「doen ofte laten」(1631) → 「handelen of nalaten」(1919) → 「doen of nalaten」(1992). 1992년은 지금의 BW 제6권이 시행된 해다(6:162 조의 시행일 1992-01-01).

해	원문	뜻	메모
1631	MISDAET is een doen ofte laten, zijnde uit zich zelve ofte door eenige wet ongeoorloft. Grotius, Inleidinge III.32 §3, fol. 88v	불법행위란 그 자체로 또는 어떤 법률에 의하여 허용되지 않는 작위 또는 부작위다.	형사·민사를 가르지 않는다. 원전 철자 그대로

1919	dat onder onrechtmatige daad is te verstaan een handelen of nalaten, … òf indruischt, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt … HR 31 januari 1919 (Lindenbaum/Cohen)	불법행위란 … 선량한 풍속이나 사회생활에서 마땅한 주의에 어긋나는 작위 또는 부작위로 이해해야 한다	옛 민법 제1401조를 넓게 해석했다. 1919년 철자 그대로
1992	… een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, … art. 6:162 lid 2 BW	법률상 의무나 불문법에 따라 사회생활에서 마땅한 것에 반하는 작위 또는 부작위	작위·부작위 유형만 발췌했다. 끝의 단서대로 정당화 사유가 있으면 불법행위가 아니다. 1919년 판결과 같은 「maatschappelijk verkeer … betaamt」가 있다. 1992-01-01 시행

한국이라면? — 일반 조항 하나와 세 항

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이고, 학설에 기대는 칸에는 그렇다고 적었다.

	네덜란드	한국	차이
≠	onrechtmatige daad (6:162 lid 1)	불법행위 (제750조)	한국은 요건을 한 문장에, 네덜란드는 효과·위법성·귀책을 세 항에 나눈다.
≠	drie categorieën (6:162 lid 2)	위법행위 (제750조)	위법성의 유형을 네덜란드만 조문에 적는다.
≠	toerekening (6:162 lid 3)	고의 또는 과실 (제750조)	네덜란드는 과책 말고 그의 부담으로 돌아가는 원인으로도 귀속한다.
+	relativiteit (6:163)	같은 일반 조항 없음	보호 범위 일반 조항은 네덜란드에만 있다.

≠	verband (6:98)	통상의 손해 (제393조·제763조)	한국은 「통상의 손해」와 예견 가능성, 네덜란드는 귀속될 수 있을 만큼의 관련성.
≠	eigen schuld (6:101)	과실상계 (제396조·제763조)	한국은 「참작하여야 한다」, 네덜란드는 기여 비율 + 형평 조정.
≠	schadevergoeding in geld (6:103)	금전배상 (제394조)	원칙은 같다. 다른 방법의 배상을 네덜란드는 일반 조항(6:103)에 두고, 한국 민법은 명예훼손의 특칙(제764조)처럼 개별 조문에 둔다.
≠	verjaring 5 / 20 jaar (3:310 lid 1)	3년 / 10년 (제766조)	「안 날로부터 3년」 대 안 날 다음 날부터 5년(3:310 1항의 일반형. 인신손해 등은 같은 조의 특칙).
≠	bezitter van een dier (6:179)	동물의 점유자 (제759조)	한국은 「상당한 주의」로 면책, 네덜란드는 사람이 통제했다면 책임이 있었을지를 묻는다.
≠	noodweer (Sr 41)	정당방위 (형법 제21조)	한국은 「상당한 이유」, 네덜란드는 방어의 필요성.

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다.

	네덜란드어	독일어	차이
≠	schuld (Sr 307)	Schuld (StGB)	네덜란드 형법의 schuld 는 과실, 독일 형법의 Schuld 는 책임. 독일어 Fahrlässigkeit 자리다.
≠	aansprakelijk	ansprechbar → haftbar	같은 뿌리지만 독일어 ansprechbar 는 「말을 걸 수 있는」. 책임은 haften.
≠	onrechtmatige daad (6:162)	unerlaubte Handlung (§§ 823, 826)	네덜란드는 일반 조항 하나, 독일은 두 조의 세 갈래(§ 823 Abs. 1·2, § 826)로 나눈다.
≠	schadevergoeding in geld (6:103)	Naturalrestitution (§ 249)	원칙이 반대다 — 네덜란드는 금전배상, 독일은 원상회복.

+	verjaring	Verjährung + Ersitzung	네덜란드어 한 낱말이 소멸시효와 취득시효를 함께 가리킨다.

가짜 친구 · schuld — 빚, 탓, 과실

일상어 schuld 는 「탓」 이고 복수 schulden 은 「빚」 이다: Het is mijn schuld(내 탓이다), schulden hebben(빚이 있다).

형법에서 schuld 는 고의(opzet)와 짝을 이루는 「과실」 이다. 형법 제307조 「Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is」 는 과실치사 조문이다.

같은 뿌리의 형용사 schuldig 는 판결에서 「유죄인」 이다. 고의 살인 조문(형법 제287조)에 「als schuldig aan doodslag」 (고살죄로)라는 말이 들어 있다.

민법 6:162 3항의 「te wijten is aan zijn schuld」 는 행위자에게 불법행위를 귀속시키는 근거, 곧 과책이다.

> Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijfentwintig jaren of geldboete van de vijfde categorie. art. 287 Sr

요령 형법 조문의 schuld 는 「과실」 , 판결 주문 근처의 schuldig 는 「유죄인」 , 민법 6:162 의 schuld 는 「과책」 . 일상 대화의 schuld 는 「탓」 .

N4 종속절 — 정동사는 뒤로

dat·indien·tenzij·wanneer 로 시작하는 종속절과 die·welke 로 시작하는 관계절에서는 정동사가 절 뒤쪽의 동사 무리 자리로 간다. 무리 안에서 정동사가 꼭 마지막은 아니고(kan worden toegerekend), 긴 전치사구는 무리 뒤에 올 수 있다. 주문장은 정동사가 둘째 자리(V2)다.

- 주문장: De dader vergoedt de schade. 종속절: … dat de dader de schade vergoedt. 정동사 vergoedt 가 끝으로 옮겨 갔다.
- 조동사가 있으면 동사 무리가 끝에 모인다: … dat de daad hem kan worden toegerekend. 무리 안의 순서는 kan worden toegerekend 가 조문의 꼴이다.

- 종속절이 문장 첫 자리를 차지하면 주문장 정동사가 바로 뒤에 온다: Wanneer de schade mede een gevolg is …, wordt de vergoedingsplicht verminderd(6:101).
- 전치사구는 동사 무리 뒤로 빠질 수 있다: indien zij te wijten is aan zijn schuld(6:162 3항).
- 1919년 판결은 「dat … òf … òf … òf …」로 갈래를 셋 세우고, 셋째 갈래를 다시 「hetzij … hetzij …」로 나눴다. 악상이 붙은 òf 는 「~이거나」를 힘주어 표시한 것이다.

표로 보기

접속사·관계사	종속절의 꼴	뜻
dat	dat de ander schade lijdt	~라는 것
die / welke	de schade die de ander lijdt	~하는 (관계절)
indien	indien zij te wijten is aan zijn schuld	~이면
tenzij	tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend	~이 아니면
wanneer	wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming	~할 때
terwijl	terwijl hij tot vergoeding daarvan is verplicht	한편 ~하는데
òf … òf	dat òf inbreuk maakt …, òf in strijd is met …	~이거나 ~이거나

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Hij weet dat de dader de schade moet vergoeden

주어 · 주문장 정동사 · 둘째 자리 · 종속 접속사 · 종속절 주어 · 목적어 · 동사 무리 · 절 끝

그는 행위자가 손해를 배상해야 한다는 것을 안다.

Als de norm niet strekt tot bescherming, bestaat er geen verplichting

종속절 · strekt 가 끝(전치사구는 뒤로) · 종속절 안 전치사구 · 주문장 정동사 · 종속절 바로 뒤 · er + 주어

규범이 보호를 목적으로 하지 않으면 의무는 없다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜

~~dat de dader moet de schade vergoeden~~	dat de dader de schade moet vergoeden	종속절에서는 조동사 moet 도 끝의 동사 무리로 간다.
~~de schade die lijdt de ander~~	de schade die de ander lijdt	관계절도 종속절이다. 정동사 lijdt 가 끝으로.
~~Als de norm niet strekt tot bescherming, er bestaat geen verplichting.~~	Als de norm niet strekt tot bescherming, bestaat er geen verplichting.	종속절이 첫 자리를 차지했으므로 주문장 정동사 bestaat 가 바로 뒤(V2).
~~tenzij is de tekortkoming niet toe te rekenen~~	tenzij de tekortkoming niet toe te rekenen is	tenzij 뒤에 정동사를 바로 쓰지 않는다. 주어 다음, 끝에 정동사.

말해 보기 — 학회에서 한국 민법 제750조를 설명할 때

한국 불법행위법의 짜임을 네덜란드 동료에게 설명하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Het Koreaanse Burgerlijk Wetboek regelt de onrechtmatige daad in één algemene bepaling.

한국 민법은 불법행위를 일반 조항 하나로 규정합니다.

één(하나)에 악상을 붙이면 「단 하나」라는 강조가 된다.

Daarin staat: wie opzettelijk of uit nalatigheid een ander onrechtmatig schade toebrengt, moet die vergoeden.

거기에는 고의 또는 과실로 위법하게 타인에게 손해를 가한 자는 그것을 배상해야 한다고 되어 있습니다.

제750조를 풀어 옮긴 말이다. uit nalatigheid = 과실로(부주의로).

Anders dan artikel 6:162 noemt de wet geen drie categorieën van onrechtmatigheid.

6:162 와 달리 법률은 위법성의 세 유형을 열거하지 않습니다.

Artikel 750 omschrijft niet nader wat onrechtmatig is.

제750조는 무엇이 위법한지를 더 풀어 적지 않습니다.

Mag ik vragen hoe de Hoge Raad de zorgvuldigheid vandaag invult?

네덜란드 대법원이 오늘날 주의 기준을 어떻게 채우는지 여쭤도 될까요?

invullen = (빈칸·기준을) 채우다, 구체화하다.

출처 상자 — 1919년 판결은 어떤 글인가

1919년 1월 31일 Hoge Raad 판결의 공식 원문은 rechtspraak.nl 이 「Letterlijke weergave van het handgeschreven arrest」(손으로 쓴 판결을 글자 그대로 옮긴 것)로 실은 전사본이다(ECLI:NL:HR:1919:AG1776). 이 책은 그 전사본을 1919년 철자 그대로 옮겼다. 같은 날·같은 사건번호의 ECLI:NL:HR:1919:277 은 본문이 없다.

판결이 해석한 조문은 옛 민법 제1401조다(판결문 「artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek」). rechtspraak.nl 의 메타데이터가 현행 BW 6:162 를 연결해 둔 것은 오늘날 대응 조문을 찾아 주는 색인이다.

전사본 끝의 주에 따르면 Nederlandse Jurisprudentie(NJ)에 실린 판본은 상고이유 대목의 「ongeoorloofde」(허용되지 않는 것)를 「geoorloofde」(허용되는 것)로 싣고 있다. 이 책은 전사본을 따른다.

전사본의 서명 날짜는 「den een en dertigsten Januari 1900 Negentien」로 적혀 있다. 손글씨 원본을 옮기면서 생긴 꼴로 보이나 원본 그림은 확인하지 않았다.

판결과 법령은 네덜란드 저작권법(Auteurswet) 제11조에 따라 저작권 대상이 아니다. rechtspraak.nl 은 출처를 밝히는 조건으로 옮겨 쓰게 하고, 정부 오픈데이터 목록(data.overheid.nl)은 판결 데이터셋에 「Publiek domein」을, 법령 데이터셋(BWB)에 CC0 1.0 을 달아 두었다.

판결 화면에는 문단마다 걸 수 있는 앵커가 없어서, 이 책의 링크는 판결 전체를 가리킨다. 인용한 대목은 상고이유 첫째에 관한 판단(「Overwegende ten aanzien van het eerste middel」) 안에 있다.

판결 원문(rechtspraak.nl) · 오픈데이터 XML

확인 문제 8

1. BW 6:162 2항이 열거한 위법성의 유형이 아닌 것은?

권리 침해

법률상 의무 위반

불문법상 사회생활에서 마땅한 것에 반함

계약 위반

2항은 「een inbreuk op een recht」, 「in strijd met een wettelijke plicht」, 「hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt」 셋이다. 계약 위반(tekortkoming)은 6:74 의 문제다.

2. 1919년 Lindenbaum/Cohen 판결이 해석한 조문은?

현행 BW 6:162

옛 민법 제1401조

형법 제41조

BW 6:163

판결문은 「artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek」를 해석했다. 6:162 는 1992년에 시행된 현행 조문이다.

3. 네덜란드 형법 제307조의 schuld 는 무슨 뜻인가?

빚

책임(비난 가능성)

과실

유죄

「Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is」 — 과실치사 조문이다. 독일 형법의 Schuld(책임)와 다르다.

4. 「tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend」에서 정동사 kan 이 절 끝에 있는 까닭은?

강조하려고

tenzij 가 종속 접속사라서

수동문이라서

옛 문체라서

tenzij 로 시작하는 종속절에서는 정동사가 절 끝의 동사 무리로 간다.

5. toerekenen 의 과거분사는?

getoerekend

toegerekend

toerekend

toegerekent

toerekenen 은 앞토와 동사 사이에 ge- 를 넣는다: toe-ge-rekend.

6. BW 6:163 이 정한 원칙을 판결·강의에서 부르는 이름은?

causaliteit

relativiteit

eigen schuld

toerekening

위반된 규범이 그 손해를 막으려는 것이어야 한다는 원칙 — relativiteit. 낱말 자체는 조문에 없다.

7. BW 3:310 1항에 따르면 손해배상 소권은 언제 시효로 소멸하는가?

안 날부터 3년, 사건부터 10년

안 날 다음 날부터 5년, 사건부터 20년

사건부터 30년

안 날부터 1년

「door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop …」, 「in ieder geval door verloop van twintig jaren」. 3년·10년은 한국 민법 제766조다.

8. 1919년 판결의 「des daders rechtsplicht」를 지금 말로 옮기면?

de daders rechtsplicht

de rechtsplicht van de dader

de rechtsplicht des dader

dader zijn rechtsplicht

des daders 는 옛 2격이다. 지금은 van 으로 쓴다: de rechtsplicht van de dader.

2부 법의 언어 · 제8장

물건과 권리

Goederen en rechten

2장에서 재산(goed)·소유권(eigendom)·점유(bezit)의 정의를 읽었다. 이 장은 그 권리들이 어떻게 옮겨 가고 나뉘고 담보가 되는지를 민법 제3권·제5권에서 읽는다. 재산의 이전(overdracht)에는 유효한 원인(titel)과 처분 권한 있는 사람의 인도(levering)가 있어야 하고(3:84 lid 1), 부동산의 인도는 공증 증서와 공적 등기부 등재로 한다(3:89 lid 1). 처분 권한이 없어도 유상·선의의 취득자는 동산을 취득한다(3:86 lid 1). 점유와 구별되는 houderschap(남을 위하여 가지는 것), 제한물권(beperkt recht — 용익권·지역권·지상권·저당권), 채권자의 책임재산과 우선권(voorrang·voorrecht), 보전 압류(beslag)까지 스물두 낱말이다. 독일어를 아는 독자에게 가장 위험한 낱말은 bezit 다 — 네덜란드어 bezit 는 자기를 위하여 가지는 것만이고, 남을 위하여 가지는 것은 houderschap 이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Voor overdracht van een goed wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken. art. 3:84 lid 1 BW
   재산의 이전에는 유효한 원인에 따른 인도가 필요하고, 그 인도는 재산을 처분할 권한이 있는 사람이 해야 한다.
2. Wie een goed houdt, wordt vermoed dit voor zichzelf te houden. art. 3:109 BW
   재산을 가지고 있는 사람은 자기를 위하여 가지는 것으로 추정한다.
3. Vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. art. 3:201 BW
   용익권은 타인에게 속한 재산을 사용하고 그 과실을 수취할 권리를 준다.

▼ 처음 보는 문법 용어 18 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
V2	주문장에서 정동사가 늘 둘째 자리에 서는 규칙. 첫 자리에 주어가 아닌 말(Niet strafbaar, Volgens de wet)이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다
종속절	dat·indien·tenzij·wanneer 같은 접속사나 die·welke 같은 관계사로 시작하는 딸린 문장. 정동사가 절의 맨 끝으로 간다(... dat hij schade lijdt)
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
te 부정사	te + 부정사(te vergoeden). 「~할」 「~하는 것」. verplicht zijn ... te vergoeden 처럼 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 te 가 가운데 낀다(toe te rekenen)
과거분사	ge-...-d/-t, ge-...-en 꼴(gepleegd, geleden). hebben·zijn 과 함께 완료형을, worden 과 함께 수동을 만든다
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
분리동사	앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent ... toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)

옛 2격	1919년 판결에 남은 소유격 꼴(des daders = van de dader, dier daad = van die daad, eens anders = van een ander). 지금은 van 으로 쓴다
관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다
지시사	「이·그」 를 나타내는 말 — de 명사에는 deze·die, het 명사에는 dit·dat, 복수는 deze·die
강변화	과거형에서 모음이 바뀌고 과거분사가 -en 으로 끝나는 동사(gelden – gold – gegolden). 어느 모음으로 바뀌는지는 규칙이 없어 사전으로 확인한다
약변화	과거에 -de/-te, 과거분사에 ge-…-d/-t 를 붙이는 규칙 동사(straffen – strafte – gestraft). -te 냐 -de 냐는 어간 끝소리가 무성음(t·k·f·s·ch·p)인지로 가른다
조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다
명사화	동사를 명사로 쓰는 것. 부정사를 그대로 쓰면 het(het houden), -ing 을 붙이면 de(nakoming). 형용사·분사에 -e 를 붙이면 사람 명사(de benadeelde, de onbekwame)
kort geding	가처분 담당 판사(voorzieningenrechter) 앞의 긴급 잠정 절차(kort geding). 한국 「가처분」 과 포개 쓰지 않는다 — 결과는 판결(vonnis)이고 본안을 해하지 않는다
bezwaar	처분청 자신에게 내는 행정 이의신청(Awb 7:1). 「행정심판」 으로 옮기면 차이가 지워진다(13장)

표제어 22

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 9. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」 를 붙였다.

r.o. 8.1

de overdracht, mv. de overdrachten ['ovər,draxt] (재산의) 이전, 양도 ★★★

조문어 **overdracht** | 일상·강의 **overdracht** | NL

over(건너) + dracht(나름 — dragen 의 명사): 「건너 나름」 . 재산이 한 사람에게서 다른 사람에게 옮겨 가는 것으로, 세 요건을 가진다 — 유효한 원인(geldige titel), 인도(levering), 처분 권한(beschikkingsbevoegdheid)(3:84 lid 1). 동사는 overdragen(분리동사, 2장 부록 C). 이전은

특정 승계(onder bijzondere titel)의 한 길이고 상속은 포괄 승계(onder algemene titel)다 (3:80).

쉬운 예

De overdracht van het huis vond plaats op 1 mei.

그 집의 이전은 5월 1일에 이루어졌다.

실무 예

Zonder geldige titel komt geen overdracht tot stand.

유효한 원인이 없으면 이전은 이루어지지 않는다.

원문

> Voor overdracht van een goed wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken. — art. 3:84 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 재산의 이전에는 유효한 원인에 따른 인도가 필요하고, 그 인도는 재산을 처분할 권한이 있는 사람이 해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Voor overdracht van een goed	첫 자리 — 「~을 위하여」; 관사 없는 overdracht	재산의 이전에는
wordt vereist	수동 정동사 — vereisen(요구하다); 주어가 뒤로(V2)	~이 필요하다
een levering krachtens geldige titel,	주어 — krachtens = 「~에 따른」(7장); geldige titel 에 관사 없음	유효한 원인에 따른 인도가
verricht door hem	과거분사구 — levering 을 꾸민다; verrichten(3장)	~한 사람이 한
die bevoegd is over het goed te beschikken.	관계절 — bevoegd zijn … te(5장); beschikken over = 「~을 처분하다」	재산을 처분할 권한이 있는

문형

voor X wordt vereist Y

X 에는 Y 가 필요하다

1. 요건 조문의 틀. voor + 요건이 필요한 것, 정동사 wordt vereist, 뒤에 요건(주어).
2. 주어가 뒤로 간 것은 첫 자리를 voor-구가 차지했기 때문이다(V2).
3. 능동으로 돌리면 De wet vereist voor overdracht een levering.

> Voor de vestiging van een hypotheek wordt een notariële akte vereist.
> 저당권 설정에는 공증 증서가 필요하다.
>
> Wat wordt vereist voor een geldige levering?
> 유효한 인도에는 무엇이 필요한가?

문법 N2 · krachtens geldige titel — 관사 없는 명사 앞 형용사도 -e

~~krachtens geldig titel~~ (비문)

krachtens geldige titel

titel 은 de 명사다(공식 낱말 목록 m). 이 장의 보통 형용사구에서 de 명사 앞은 관사와 무관하게 -e 다(2장): geldige titel, een geldige titel, de geldige titel. -e 가 빠지는 보통 꼴은 het 명사 + een/무관사다(아래 beperkt recht 항목; 굳은 직함·분사는 문법 코너).

한국이라면? ≠ 부동산물권변동의 효력 · 민법 제186조

한국은 「등기하여야 그 효력이 생긴다」 고만 적고 원인의 유효를 요건으로 적지 않는다. 네덜란드 3:84 lid 1 은 유효한 원인·인도·처분 권한 셋을 명문으로 요구한다 — 조문 문언의 비교다.

독일어와 비교 = Übertragung

짜임(over + dracht / über + tragung)과 뜻이 같다. 독일 BGB 는 소유권 이전을 Übereignung(동산 § 929)·Auflassung(토지 § 925)으로 따로 부른다(독일어판 8장) — 네덜란드어는 overdracht 하나.

---

r.o. 8.2

de **titel**, mv. de titels ['titəl] (이전의) 원인 · 집행권원 · 편(編)·칭호 ★★★

조문어 **titel** | 일상·강의 **titel** (책·사람의 「제목·칭호」 도 **titel**) | NL

라틴어 titulus 계열. 물권법에서는 이전의 법적 원인(매매·증여 같은 계약 — 3:84 lid 1 「krachtens geldige titel」)이다. 담보 목적의 이전이나 재산을 취득자의 재산에 넣지 않으려는 이전은 유효한 원인이 아니다(3:84 lid 3 — 양도담보 금지). 그 밖에 법전의 편(titel 5 van Boek 6), 집행권원(executoriale titel — Rv 430), 칭호(de titel van kantonrechter — 5장)도 titel 이다.

쉬운 예 — Koop is een geldige titel voor overdracht.
매매는 이전의 유효한 원인이다.

실무 예 — De verkoper heeft zonder titel geleverd, dus is de eigendom niet overgegaan.
매도인이 원인 없이 인도했으므로 소유권은 넘어가지 않았다.

원문

Een rechtshandeling die ten doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid of die de strekking mist het goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen, is geen geldige titel van overdracht van dat goed. — art. 3:84 lid 3 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

재산을 담보 목적으로 이전하려는 법률행위, 또는 이전 뒤에 그 재산을 취득자의 재산에 넣으려는 취지가 없는 법률행위는 그 재산 이전의 유효한 원인이 아니다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een rechtshandeling	주어(2장)	법률행위는
die ten doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid	관계절 ① — ten doel hebben … te = 「~을 목적으로 하다」; over te dragen(분리동사 te 가운데); tot zekerheid = 담보로	재산을 담보로 이전하는 것을 목적으로 하는
of die de strekking mist	관계절 ② — strekking(취지) + missen(없다)	또는 취지가 없는
het goed na de overdracht	te 부정사의 목적어 + 시점	이전 뒤에 재산을
in het vermogen van de verkrijger te doen vallen,	doen vallen in = 「~에 들어가게 하다」	취득자의 재산에 넣으려는
is geen geldige titel van overdracht van dat goed.	주문장 술어	그 재산 이전의 유효한 원인이 아니다

두 관계절이 or 로 묶여 한 주어를 꾸민다. 뼈대는 「Een rechtshandeling die … of die …, is geen geldige titel」. 이 항은 담보 목적 이전을 막는 조문으로 알려져 있으나 그 배경 설명은 입법 자료를 열지 않아 적지 않는다.

문형

ten doel hebben … te + 부정사

~을 목적으로 하다

1. doel(목적) — ten doel hebben = 「목적으로 가지다」. ten 은 te + den(옛 3격, 4장 met dien verstande 의 짝).
2. 목적의 내용은 te 부정사로 뒤에: ten doel heeft een goed over te dragen.
3. 명사로는 met het doel om … te. 비슷한 격식 꼴 ter verkrijging van(6장).

Deze bepaling heeft ten doel de schuldeiser te beschermen.
이 조항은 채권자를 보호하는 것을 목적으로 한다.

Wat heeft deze overeenkomst ten doel?
이 계약은 무엇을 목적으로 하는가?

한국이라면? + 이전 원인의 유효성 요건

이전에 유효한 원인을 요구하고 담보 목적 이전을 원인에서 빼는 명문(3:84 lid 1·3)은 네덜란드에 있고, 대조한 한국 민법 제186조·제188조에는 원인에 관한 문언이 없다. 한국의 유인·무인 논의는 학설 몫이라 다루지 않았다.

독일어와 비교 ≠ Rechtsgrund

독일 BGB 는 물권 행위를 원인(Rechtsgrund)에서 떼어 놓고(무인성 — 독일어판 8장 Einigung 항목), 네덜란드 3:84 lid 1 은 유효한 titel 을 이전의 요건으로 적는다. 독일어 Titel 은 집행권원(Vollstreckungstitel)·칭호 쪽이다.

---

r.o. 8.3

de **levering**, mv. de leveringen ['levə,rɪŋ] 인도(引渡) · 납품 ★★★

조문어 **levering** | 일상·강의 **levering** (「배달·납품」 도 **levering**) | NL

leveren(넘겨주다)의 명사. 이전의 둘째 요건으로, 재산의 종류마다 방식이 다르다 — 부동산은 공증 증서 + 공적 등기부 등재(3:89 lid 1), 손안의 동산은 점유의 이전(3:90 lid 1). 일상어로는 배달·납품(de levering van de goederen)이다. 2장 schuldenaar 의 원문 6:27 「afleveren」(물건을 넘기다)과 가깝지만 다른 낱말이다.

쉬운 예 De levering vindt morgen plaats.
인도는 내일 이루어진다.

실무 예 De levering van een roerende zaak geschiedt door bezitsverschaffing.
동산의 인도는 점유를 넘겨줌으로써 한다.

원문

> De voor overdracht van onroerende zaken vereiste levering geschiedt door een daartoe bestemde, tussen partijen opgemaakte notariële akte, gevolgd door de inschrijving daarvan in de daartoe

bestemde openbare registers. — art. 3:89 lid 1 BW, 첫째 문장 · 공식 · 기준일 2026-11-07

부동산 이전에 필요한 인도는, 그것을 위하여 당사자 사이에 작성한 공증 증서와 그에 이어지는 그 증서의 공적 등기부 등재로 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De voor overdracht van onroerende zaken vereiste levering	주어 — 명사 앞 긴 분사구(voor … vereiste = ~에 필요한)	부동산 이전에 필요한 인도는
geschiedt door	정동사 geschieden(이루어지다) + 수단 door	~으로 한다
een daartoe bestemde,	수단 ① 시작 — 분사구(daartoe bestemde = 그것을 위한)	그것을 위하여
tussen partijen opgemaakte notariële akte,	분사구 둘째(tussen partijen opgemaakte) + 핵심 명사 akte	당사자 사이에 작성한 공증 증서
gevolgd door de inschrijving daarvan	수단 ② — gevolgd door = 「~이 뒤따르는」; daarvan = van die akte	그에 이어지는 그 증서의 등재
in de daartoe bestemde openbare registers.	어디에 — 공적 등기부(복수)	그것을 위한 공적 등기부에의

같은 항 둘째 문장(Zowel de verkrijger als de vervreemder kan de akte doen inschrijven)은 뺐다 — 취득자·양도인 어느 쪽도 등재를 신청할 수 있다는 문장이다. 명사 앞 분사구가 셋이나 겹쳐 있어 핵심 명사(levering·akte·registers)를 먼저 찾는다.

문형

geschieden door + 명사

~으로 이루어지다, ~으로 한다

1. geschieden 은 격식어 「이루어지다」. 방식은 door: De levering geschiedt door bezitsverschaffing(3:90 lid 1).
2. 주어는 행위 명사(levering·vernietiging·betekening). 6장 plaatsvinden door 와 자리가 같다.
3. 완료: is geschied.

De vernietiging geschiedt door een buitengerechtelijke verklaring.
취소는 재판 밖의 의사표시로 한다.

Hoe geschiedt de levering van een vordering?
채권의 인도는 어떻게 하는가?

한국이라면? = 동산물권양도의 효력 · 민법 제188조

동산은 두 나라 모두 공시 방법으로 인도를 적는다 — 한국은 「그 동산을 인도하여야 효력이 생긴다」, 네덜란드는 3:90 lid 1 의 점유 이전(원인·처분 권한도 필요 — 3:84). 부동산은 다르다 — 네덜란드는 공증 증서와 등재(3:89), 한국은 등기(제186조).

독일어와 비교 ≠ Übergabe

독일어 Lieferung 은 납품·배달이고 물권법의 인도는 Übergabe(§ 929 — 독일어판 8장 übergeben) 다. 네덜란드어 levering 은 납품과 물권법의 인도 둘 다를 진다.

---

r.o. 8.4

de **notariële akte**, mv. de notariële akten [notari'jelə 'ɑktə] 공증 증서 ★★★

조문어 **notariële akte** | 일상·강의 **notariële akte** | NL · BE

notarieel(공증인의) + akte(증서, 2장 부록 A). 부동산 인도의 수단이고(3:89 lid 1), 증서에는 이전의 원인(titel)을 정확히 적어야 하며 이전과 무관한 부수 약정은 뺄 수 있다(lid 2). 공증인(notaris)은 네덜란드·벨기에 모두 법률가 직업이다. 형용사 어미: de notariële akte — akte 가 de 명사라 -e.

쉬운 예

De notaris heeft de akte verleden.
공증인이 증서를 작성했다.

실무 예

Voor de overdracht van een woning is een notariële akte vereist.
주택의 이전에는 공증 증서가 필요하다.

원문

De tot levering bestemde akte moet nauwkeurig de titel van overdracht vermelden; bijkomstige bedingen die niet de overdracht betreffen, kunnen in de akte worden weggelaten. — art. 3:89 lid 2 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

인도를 위한 증서에는 이전의 원인을 정확히 적어야 한다. 이전과 무관한 부수 약정은 증서에서 뺄 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

De tot levering bestemde akte	주어 — 명사 앞 분사구(tot levering bestemde = 인도를 위한)	인도를 위한 증서는
moet nauwkeurig de titel van overdracht vermelden;	조동사 moet + 부정사 vermelden(적다) 끝; nauwkeurig = 「정확히」	이전의 원인을 정확히 적어야 한다
bijkomstige bedingen die niet de overdracht betreffen,	둘째 절 주어 + 관계절 — beding(6장); betreffen(관하다)	이전과 무관한 부수 약정은
kunnen in de akte worden weggelaten.	조동사 + 수동 부정사 — weglaten(빼다, 분리동사)의 과거분사 weggelaten	증서에서 뺄 수 있다

문형

een akte verlijden / opmaken

증서를 (공증인이) 작성하다

1. 공증인이 증서를 작성하는 것은 verlijden(과거분사 verleden — 「지난」 verleden 과 글자가 같다).
2. 당사자 쪽에서 「작성하다」는 opmaken: tussen partijen opgemaakte akte(3:89 lid 1).
3. 등재는 inschrijven: de akte doen inschrijven(3:89 lid 1 둘째 문장).

De akte van levering is op 1 mei verleden.

인도 증서는 5월 1일에 작성되었다.

Wie kan de akte doen inschrijven?

누가 증서의 등재를 신청할 수 있는가?

한국이라면? + 공증 증서 요건 · 민법 제186조

한국 부동산 물권변동은 「등기하여야 그 효력이 생긴다」 — 대조한 제186조는 공증 증서를 요구하지 않는다. 네덜란드는 공증 증서가 인도의 수단이다(3:89 lid 1). 한국 등기 절차의 다른 법률은 대조하지 않았다.

독일어와 비교 = notarielle Urkunde

뜻이 같다. 독일 토지 이전의 Auflassung 도 공증인 앞에서 한다(§ 925 — 독일어판 8장).

r.o. 8.5

openbare registers [ˌopə(n)ˈbarə rəˈɣɪstərs] 공적 등기부 ★★★

조문어 **openbare registers** | 일상·강의 **het Kadaster (등기를 맡는 기관 이름으로 부른다)** | NL

openbaar(공적인, 5장) + register(장부)의 복수: 「공적 장부들」. 등기 재산(registergoed, 2장)의 이전·설정은 여기에 등재(inschrijving)해야 한다(3:89 lid 1). 조문은 늘 복수로 쓴다(de openbare registers) — 부동산·배·항공기의 등기부를 함께 가리키기 때문이라는 설명은 조문에 없고 문언만 옮겼다. 점유자의 권리 추정은 등기 재산에서 등기부에 밀린다(3:119 lid 2). 복수형 표제라 관사 칸을 비웠다.

쉬운 예

De akte is ingeschreven in de openbare registers.

증서가 공적 등기부에 등재되었다.

실무 예

Iedereen kan de openbare registers raadplegen.

누구나 공적 등기부를 열람할 수 있다.

원문

> Ten aanzien van registergoederen wijkt dit vermoeden, wanneer komt vast te staan dat de wederpartij of diens rechtsvoorganger te eniger tijd rechthebbende was en dat de bezitter zich niet kan beroepen op verkrijging nadien onder bijzondere titel waarvoor inschrijving in de registers vereist is. — art. 3:119 lid 2 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 등기 재산에서는, 상대방 또는 그 전주(前主)가 어느 때 권리자였고 점유자가 그 뒤 등기부 등재가 필요한 특정 승계로 취득했다고 주장할 수 없음이 확정되면, 이 추정은 밀린다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ten aanzien van registergoederen	첫 자리 — ten aanzien van = 「~에 관하여」 (7장)	등기 재산에 관하여는
wijkt dit vermoeden,	정동사 wijken(물러나다) + 주어 dit vermoeden(lid 1 의 추정)	이 추정은 밀린다
wanneer komt vast te staan	조건절 — komen vast te staan = 「확정되다」	~임이 확정되면
dat de wederpartij of diens rechtsvoorganger	dat 절 ① 주어 — diens = 「그의」 (남성 2격 대명사), rechtsvoorganger = 전주	상대방 또는 그 전주가

te eniger tijd rechthebbende was	te eniger tijd = 「어느 때에」(굳은 표현); rechthebbende(아래 표제어)	어느 때 권리자였고
en dat de bezitter zich niet kan beroepen	dat 절 ② — zich beroepen op = 「~을 주장하다·원용하다」	그리고 점유자가 주장할 수 없음이
op verkrijging nadien	주장의 대상 — nadien = 「그 뒤」	그 뒤의 취득을
onder bijzondere titel	특정 승계(3:80 lid 3) — 포괄 승계(algemene titel)의 반대	특정 승계로
waarvoor inschrijving in de registers vereist is.	관계절 — waarvoor = voor welke; 등기부 등재가 필요한	등기부 등재가 필요한

앞 항(lid 1 — 아래 rechthebbende 항목)의 추정이 등기 재산에서는 등기부에 밀린다는 조문이다. 「te eniger tijd」는 굳은 표현이다. 어미 -er 의 유래는 사전으로 확인하지 않았다 — 뜻(어느 때에)만 옮겼다.

문형

inschrijven in de openbare registers

공적 등기부에 등재하다

1. inschrijven 은 분리동사(in + schrijven): De notaris schrijft de akte in.
2. 어디에는 in: inschrijving in de openbare registers(3:89 lid 1).
3. 남에게 시키는 것은 doen inschrijven: de akte doen inschrijven. 명사 inschrijving(등재).

De hypotheekakte moet in de openbare registers worden ingeschreven.
저당권 증서는 공적 등기부에 등재해야 한다.

Is de levering al ingeschreven?
인도가 벌써 등재되었는가?

한국이라면? = 등기의 효력 · 민법 제186조

부동산 물권변동이 공적 장부에 달려 있다는 점은 같다 — 한국은 「등기하여야 그 효력이 생긴다」, 네덜란드는 공적 등기부 등재로 인도가 완성된다(3:89 lid 1). 점유 추정이 등기에 밀린다는 3:119 lid 2 같은 명문은 대조한 한국 조문에 없다.

독일어와 비교 ≠ Grundbuch

독일어는 토지 등기부 한 권(Grundbuch, § 873 — 독일어판 8장)의 이름이고, 네덜란드어 openbare registers 는 등기 재산(배·항공기 포함) 전부의 공적 등기부를 복수로 부른다. 기관은 Kadaster.

r.o. 8.6

de **verkrijger**, mv. de verkrijgers [vərˈkrɛiɣər] 취득자 ★★★

조문어 **verkrijger** | 일상·강의 **koper (매수인)** | NL

verkrijgen(취득하다 — 강변화 verkreeg · verkregen, 부록 B) + -er. 이전에서 받는 쪽이고, 주는 쪽은 vervreemder(양도인)다. 처분 권한 없는 사람에게서 받아도 유상이고 선의면 동산을 취득한다(3:86 lid 1 — 선의취득). 도난당한 물건은 원칙적으로 3년 안에 소유자가 되찾을 수 있으나 같은 항 a·b 의 예외(통상 영업장에서 산 소비자, 금전·무기명·지시증권)가 있다(lid 3). 명사 verkrijging(취득).

쉬운 예

De verkrijger was te goeder trouw.

취득자는 선의였다.

실무 예

Ondanks de onbevoegdheid van de verkoper is de verkrijger eigenaar geworden.

매도인에게 권한이 없었는데도 취득자는 소유자가 되었다.

원문

> Ondanks onbevoegdheid van de vervreemder is een overdracht overeenkomstig artikel 90, 91 of 93 van een roerende zaak, niet-registergoed, of een recht aan toonder of order geldig, indien de overdracht anders dan om niet geschiedt en de verkrijger te goeder trouw is. — art. 3:86 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 양도인에게 권한이 없더라도, 제90조·제91조·제93조에 따른 동산(등기 재산 아닌 것) 또는 무기명·지시 증권의 이전은, 그 이전이 무상이 아니고 취득자가 선의이면 유효하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ondanks onbevoegdheid van de vervreemder	첫 자리 — ondanks = 「~에도 불구하고」; onbevoegdheid = 권한 없음	양도인에게 권한이 없더라도
is een overdracht overeenkomstig artikel 90, 91 of 93	정동사 is + 주어; overeenkomstig = 「~에 따른」 (인도 방식 조문 셋)	제90·91·93조에 따른 이전은
van een roerende zaak, niet-registergoed,	무엇의 이전 ① — 등기 재산 아닌 동산	등기 재산 아닌 동산

of een recht aan toonder of order	② 무기명·지시 증권상 권리	또는 무기명·지시 증권의
geldig,	술어 — 유효하다	유효하다
indien de overdracht anders dan om niet geschiedt	조건 ① — om niet = 「무상으로」; anders dan om niet = 유상	그 이전이 무상이 아니고
en de verkrijger te goeder trouw is.	조건 ② — te goeder trouw(아래 표제어)	취득자가 선의이면

문형

ondanks + 명사

~에도 불구하고

1. 양보의 전치사: ondanks onbevoegdheid van de vervreemder(3:86 lid 1).
2. 절로 풀면 ook al + 도치(6장 bedrog 의 「ook al zijn ze onwaar」) 또는 hoewel + 종속절.
3. 격식 짝: niettegenstaande(그럼에도 불구하고 — 3:86 lid 3 머리의 Niettemin 과 가깝다).

Ondanks het beslag heeft hij de zaak verkocht.
압류에도 불구하고 그는 그 물건을 팔았다.

Is de overdracht ondanks het gebrek geldig?
그 흠에도 불구하고 이전은 유효한가?

한국이라면? ≠ 선의취득 · 민법 제249조

한국은 「평온, 공연하게 동산을 양수한 자가 선의이며 과실없이」 점유하면 소유권을 취득하고 유상을 요구하지 않는다. 네덜란드 3:86 lid 1 은 유상(anders dan om niet)과 선의를 요건으로 적는다.

독일어와 비교 = Erwerber

뜻이 같다(§ 925 「des Erwerbers」 — 독일어판 8장 Auflassung 항목). 짝 낱말도 같다 — vervreemder / Veräußerer.

r.o. 8.7

te goeder trouw [tə ˈɣudər trɑu] 선의의(善意) — 글자 그대로 「좋은 믿음으로」

★★★

조문어 te goeder trouw | 일상·강의 te goeder trouw | NL

te(~에) + goeder(좋은) + trouw(신의): 「좋은 믿음으로」. 점유자가 자기를 권리자로 여기고 그렇게 여길 만했으면 선의다(3:118 lid 1). 선의는 추정되고 악의를 증명해야 한다(lid 3). 선의취득

의 요건이다(3:86 lid 1). goeder 의 어미 -er 는 굳은 표현에만 남은 꼴인데, 그것이 옛 격 어미라는 설명은 이 책이 사전으로 확인하지 않았다 — 낱말째 외운다. 반대는 te kwader trouw(악의로).

쉬운 예

Hij was te goeder trouw.

그는 선의였다.

실무 예

Goede trouw wordt vermoed; het ontbreken ervan moet worden bewezen.

선의는 추정되고, 선의가 없음은 증명해야 한다.

원문

Een bezitter is te goeder trouw, wanneer hij zich als rechthebbende beschouwt en zich ook redelijkerwijze als zodanig mocht beschouwen. — art. 3:118 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

점유자는 자기를 권리자로 여기고 또 합리적으로 그렇게 여길 만했으면 선의다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een bezitter is te goeder trouw,	주문장 — 정의되는 말이 술어(6장 bedrog 의 정의 틀과 같다)	점유자는 선의다
wanneer hij zich als rechthebbende beschouwt	조건절 ① — zich beschouwen als = 「자기를 ~로 여기다」	자기를 권리자로 여기고
en zich ook redelijkerwijze	조건절 ② — redelijkerwijze = 「합리적으로」	또 합리적으로
als zodanig mocht beschouwen.	als zodanig = 「그렇게」; mocht = mogen 의 과거(여길 만했다)	그렇게 여길 만했으면

문형

zich beschouwen als + 명사

자기를 ~로 여기다

1. 재귀동사: Hij beschouwt zich als eigenaar.
2. 조문은 두 번 쓴다 — 실제로 여김(beschouwt)과 그럴 만함(mocht beschouwen).
3. 타동사로는 iets beschouwen als(~을 ~로 보다): De rechter beschouwt dit als bedrog.

De koper beschouwde zich als rechthebbende.

매수인은 자기를 권리자로 여겼다.

> Mocht hij zich redelijkerwijze als eigenaar beschouwen?
> 그가 합리적으로 자기를 소유자로 여길 만했는가?

문법 N2 · te goeder trouw — 어미 -er 가 남은 굳은 꼴

~~te goede trouw~~ (표기 오류)

te goeder trouw

현대 네덜란드어 형용사 어미는 -e 하나지만(2장), 굳은 표현에는 다른 어미가 남아 있다: te goeder trouw, te kwader trouw, ter verkrijging(6장), ten doel(위 titel 항목), in het belang der wet(5장). 낱말째 외우고 다른 명사에 -er 를 붙여 새로 만들지 않는다.

한국이라면? = 점유의 태양 추정 · 민법 제197조

선의 추정은 같다 — 한국은 점유자가 「선의, 평온 및 공연하게 점유한 것으로 추정한다」(제197조 ①), 네덜란드는 3:118 lid 3. 선의의 정의(3:118 lid 1 — 권리자로 여기고 그럴 만함)는 대조한 한국 조문에 없다.

독일어와 비교 = in gutem Glauben / gutgläubig

뜻이 같다(§ 932 — 독일어판 8장 gutgläubig). 네덜란드어는 전치사구가 굳었고 독일어는 형용사가 따로 있다.

---

r.o. 8.8

de **houder**, mv. de houders ['hɑudər] **(남을 위하여 물건을) 가지는 사람, 소지자**

★★★

조문어 **houder** | 일상·강의 **houder**(「보유자·소지자」 — **kaarthouder** 카드 소지자) | NL

houden(가지다·쥐다, 3장)의 -er 명사. 재산을 가지고 있는 사람 전부를 가리키되, 민법은 자기를 위하여 가지는 사람(bezitter — 2장 bezit)과 남을 위하여 가지는 사람(houder — 임차인·수치인)을 가른다(3:107). 가지고 있는 사람은 자기를 위하여 가지는 것으로 추정한다(3:109). 3장 opeisen 의 원문 5:2 「een ieder die haar zonder recht houdt」 가 이 동사다.

쉬운 예

De huurder is houder, geen bezitter.
임차인은 소지자이지 점유자가 아니다.

실무 예

De houder houdt de zaak voor de eigenaar.
소지자는 소유자를 위하여 물건을 가지고 있다.

원문

> Wie een goed houdt, wordt vermoed dit voor zichzelf te houden. –
> art. 3:109 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 재산을 가지고 있는 사람은 자기를 위하여 가지는 것으로 추정한다.

문형

iets houden voor + 사람

~을 (누구를) 위하여 가지고 있다

1. houden 의 법률 용법 — 누구를 위하여 가지는지가 bezit 과 houderschap 을 가른다: voor zichzelf houden(3:107 lid 1) / voor een ander houden.
2. 추정: wordt vermoed dit voor zichzelf te houden(3:109) — vermoeden … te 부정사.
3. 관계절: een ieder die haar zonder recht houdt(5:2, 3장).

De bewaarnemer houdt de zaak voor de bewaargever.
수치인은 임치인을 위하여 물건을 가지고 있다.

Voor wie houdt de huurder de woning?
임차인은 누구를 위하여 그 주택을 가지고 있는가?

문법 N4 · Wie … , wordt … — 주어 절 뒤의 정동사

~~Wie een goed houdt, hij wordt vermoed …~~ (비문)

Wie een goed houdt, wordt vermoed …

wie(~하는 사람은)가 이끄는 절이 주어 노릇을 하면 주문장 정동사가 바로 뒤에 온다(V2 — 절이 첫 자리). 7장의 「Hij die …」 꼴과 달리 대명사를 되풀이하지 않는다. 틀린 꼴은 정동사가 셋째 자리가 되어 비문이다.

한국이라면? = 점유의 태양 추정 · 민법 제197조

자주점유 추정은 같다 — 한국은 「소유의 의사로 … 점유한 것으로 추정한다」, 네덜란드는 자기를 위하여 가지는 것으로 추정한다(3:109). 다만 한국은 임차인 같은 직접점유자도 점유자이고(제194조), 점유보조자는 본인만 점유자로 본다(제195조). 네덜란드는 houder 를 bezitter 에서 뺀다.

독일어와 비교 ≠ Besitzer

독일어 Besitzer 는 사실상 지배하는 모든 사람(§ 854 — 독일어판 8장)이라 네덜란드어 houder 와 bezitter 를 함께 덮는다. 네덜란드어 houder 는 남을 위하여 가지는 사람만 — 아래 houderschap 항목.

---

r.o. 8.9

het **houderschap**, mv. de houderschappen ['hɑudər,sxɑp]

타주점유(남을 위하여 가지는 것) — houderschap ★★★

조문어 **houderschap** NL

houder + -schap(상태·신분): 「가지는 사람의 상태」. 민법은 bezit(자기를 위하여 가지는 것, 3:107 lid 1)과 houderschap(남을 위하여 가지는 것)을 가르고, houderschap 도 직접·간접으로

나뉜다(lid 4). 어떤 법률관계에 따라 남을 위하여 가지기 시작한 사람은 그 관계가 바뀌었음이 드러나지 않는 한 같은 자격으로 계속 가진다(3:111 — 타주점유는 저절로 자주점유가 되지 않는다). 독일어 Besitz 로 옮기면 틀린다.

쉬운 예

Huur geeft houderschap, geen bezit.

임대차는 타주점유를 주지 점유를 주지 않는다.

실무 예

Het houderschap van de huurder verandert niet in bezit door enkel tijdsverloop.

임차인의 타주점유는 시간이 지난다고 점유로 바뀌지 않는다.

원문

> Wanneer men heeft aangevangen krachtens een rechtsverhouding voor een ander te houden, gaat men daarmede onder dezelfde titel voort, zolang niet blijkt dat hierin verandering is gebracht, hetzij ten gevolge van een handeling van hem voor wie men houdt, hetzij ten gevolge van een tegenspraak van diens recht. — art. 3:111 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 어떤 법률관계에 따라 남을 위하여 가지기 시작한 사람은, 그것을 위하여 가지는 사람의 행위로든 그 사람의 권리에 대한 다툼으로든 거기에 변경이 생겼음이 드러나지 않는 한, 같은 자격으로 계속 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wanneer men heeft aangevangen	조건절 — men = 「사람이(일반 주어)」; aanvangen(시작하다)의 완료	사람이 시작했으면
krachtens een rechtsverhouding voor een ander te houden,	te 부정사 — 무엇을 시작했는지; krachtens = 「~에 따라」	어떤 법률관계에 따라 남을 위하여 가지기를
gaat men daarmede onder dezelfde titel voort,	주절 — voortgaan(계속하다, 분리동사 3장 voort); daarmede = 이 조문의 철자(daarmee 에 대응); onder dezelfde titel = 같은 자격으로	그 사람은 같은 자격으로 계속한다
zolang niet blijkt dat hierin verandering is gebracht,	한정절 — zolang = 「~하는 한」; verandering brengen in = 「~에 변경을 가하다」	거기에 변경이 생겼음이 드러나지 않는 한

hetzij ten gevolge van een handeling	변경의 길 ① — hetzij … hetzij(4장); ten gevolge van = 「~의 결과로」	행위의 결과로든
van hem voor wie men houdt,	누구의 행위 — 그를 위하여 가지는 사람	그를 위하여 가지는 사람의
hetzij ten gevolge van een tegenspraak van diens recht.	변경의 길 ② — tegenspraak = 「다툼·부인」; diens = 그의	그 사람의 권리에 대한 다툼으로든

daarmede 는 daarmee 에 대응하는 철자로 조문에 쓰였다(공식 낱말 목록이 daarmede 를 표제로 올린다 — 시대 표지는 이 책이 확인하지 않았다). 뼈대는 「Wanneer men … voor een ander te houden, gaat men … voort」.

문형

zolang (niet) …

~하는 한 / ~하지 않는 한

1. zolang 은 종속 접속사 — 정동사가 절 끝으로(4장): zolang niet blijkt dat …
2. 조문은 zolang niet 로 「~이 드러나지 않는 한」을 만든다(3:111).
3. 비슷한 한정 표지 voor zover(~하는 한도에서, 4장)와 다르다 — zolang 은 시간의 한, voor zover 는 범위의 한.

De huurder blijft houder zolang de huur duurt.
임대차가 계속되는 한 임차인은 소지자로 남는다.

Zolang niet is betaald, blijft het pandrecht bestaan.
변제되지 않는 한 질권은 존속한다.

한국이라면? ≠ 간접점유와 점유보조 · 민법 제194조

한국은 임대차 등으로 남에게 물건을 점유하게 한 사람에게 「간접으로 점유권이 있다」(제194조)고 하여 직접 점유자(임차인)도 점유자로 둔다. 네덜란드는 임차인을 점유자가 아니라 houder 로 보고 임대인만 bezitter(간접점유, 3:107 lid 3)다.

독일어와 비교 ≠ Fremdbesitz

독일어는 타주점유도 Besitz 의 한 종류(Fremdbesitz)로 부른다 — § 854 의 Besitz 가 사실상 지배 전부를 덮기 때문이다(독일어판 8장). 네덜란드어는 그것을 bezit 밖의 houderschap 으로 뺀다. 이 장에서 가장 위험한 가짜 친구다.

r.o. 8.10

middellijk ['mɪdələk] 간접의(점유가) — 반대는 onmiddellijk ★★

조문어 **middellijk** | 일상·강의 **indirect** | NL

middel(수단, 2장) + -lijk: 「수단을 거친」. 남이 자기를 위하여 가지고 있을 때의 점유가 간접점유(middellijk bezit, 3:107 lid 3), 남을 거치지 않으면 직접점유(onmiddellijk bezit, lid 2)다. houderschap 도 같은 방식으로 직접·간접으로 나뉜다(lid 4). 일상어 onmiddellijk 는 「즉시」(6:221 「onmiddellijk wordt aanvaard」, 6장)이고 법률어 onmiddellijk bezit 은 「직접점유」다 — 같은 글자다.

쉬운 예

De verhuurder is middellijk bezitter.

임대인은 간접점유자다.

실무 예

De eigenaar die zijn zaak in bewaring heeft gegeven, bezit middellijk.

물건을 맡긴 소유자는 간접으로 점유한다.

원문

> Bezit is middellijk, wanneer iemand bezit door middel van een ander die het goed voor hem houdt. — art. 3:107 lid 3 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 누군가가 자기를 위하여 재산을 가지고 있는 남을 통하여 점유하면 그 점유는 간접점유다.

문형

door middel van + 명사

~을 통하여, ~을 수단으로

1. middel(수단) — door middel van = 「~을 수단으로」: bezit door middel van een ander(3:107 lid 3).
2. 짧게 쓰면 via 또는 met: via een ander.
3. 형용사 middellijk 은 이 구를 한 낱말로 만든 것이다.

De vordering is door middel van een deurwaarder betekend.

청구는 집행관을 통하여 송달되었다.

Door middel van wie houdt de eigenaar de zaak?

소유자는 누구를 통하여 그 물건을 가지고 있는가?

문법 N7 · onmiddellijk — 「즉시」와 「직접의」가 한 낱말

~~De verhuurder bezit onmiddellijk de woning.~~ (부자연)

De verhuurder bezit de woning middellijk.

onmiddellijk 는 부사로 「즉시」(6:221 lid 1), 형용사로 「직접의」(3:107 lid 2)다. 임대인은 임차인을 거쳐 점유하므로 middellijk 이고, 틀린 꼴은 짜임은 성하지만 「임대인이 즉시 점유한다」 또는 「직접 점유한다」로 읽혀 사실과 어긋난다. 문맥(점유 조문인지)으로 가른다.

한국이라면? = 간접점유 · 민법 제194조

한국도 임대차 등으로 「타인으로 하여금 물건을 점유하게 한 자는 간접으로 점유권이 있다」. 네덜란드와 같은 자리다 — 다만 한국은 직접 점유자도 점유자이고 네덜란드는 houder 다(위 houderschap 항목).

독일어와 비교 = mittelbar

짜임(middel + lijk / Mittel + bar)과 뜻이 같다. 독일어 mittelbarer Besitz(§ 868)도 같은 자리다(독일어판 8장) — 다만 독일어는 그것을 Besitz 라 부르고 네덜란드어는 bezit 과 houderschap 모두에 쓴다.

---

r.o. 8.11

de **rechthebbende**, mv. de rechthebbenden [rɛxtˈhɛbəndə] **권리자** ★★★

조문어 **rechthebbende** | 일상·강의 **eigenaar (소유자)** | NL

recht(권리) + hebbend(가지는 — hebben 의 현재분사) + -e: 「권리를 가지는 사람」. 소유자(eigenaar)보다 넓어 제한물권자·채권자도 든다. 점유자는 권리자로 추정된다(3:119 lid 1) — 등기 재산에서는 등기부에 밀린다(lid 2, 위 openbare registers). 2장 명사화(de benadeelde)와 같은 꼴이고 복수 -n.

쉬운 예

De bezitter wordt vermoed rechthebbende te zijn.

점유자는 권리자로 추정된다.

실무 예

De eigenaar kan zijn zaak opeisen van ieder die haar zonder recht houdt.

소유자는 권리 없이 물건을 보유하는 누구에게서든 반환을 청구할 수 있다(5:2).

원문

> De bezitter van een goed wordt vermoed rechthebbende te zijn. –
>
> art. 3:119 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 재산의 점유자는 권리자로 추정된다.

문형

vermoed worden … te zijn

~로 추정되다

1. vermoeden(추정하다)의 수동 + te 부정사: wordt vermoed rechthebbende te zijn(3:119 lid 1), wordt vermoed … te houden(3:109).
2. 명사는 het vermoeden(추정 — 3:119 lid 2 「dit vermoeden」). 반증은 weerleggen.
3. 비슷한 틀 wordt geacht(~로 본다, 3:118 lid 2 「wordt hij geacht dit te blijven」).

Goede trouw wordt vermoed aanwezig te zijn.
선의는 있는 것으로 추정된다.

Wordt de houder vermoed bezitter te zijn?
소지자는 점유자로 추정되는가?

한국이라면? = 권리의 적법의 추정 · 민법 제200조

한국도 「점유자가 점유물에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유한 것으로 추정한다」. 네덜란드는 등기 재산에서 이 추정이 등기부에 밀린다는 단서를 둘째 항에 명문으로 둔다(3:119 lid 2) — 한국 조문에는 그 단서가 없다.

독일어와 비교 = Berechtigter

뜻과 짜임(형용사·분사의 명사화)이 같다. 독일어는 der Berechtigte 로 굴절한다.

---

r.o. 8.12

de **onroerende zaak**, mv. de onroerende zaken [ɔn'rurəndə zak] **부동산**

★★★

조문어 **onroerende zaak** | 일상·강의 **onroerend goed (일상어는 「부동산」을 goed 로)** | NL

on-(아님) + roerend(움직이는 — roeren 의 현재분사) + zaak(물건): 「움직이지 않는 물건」. 4장 hetzij 의 원문 3:3 lid 1 이 정의한다(토지·지하·건물 등). 토지 소유권은 지표·지하·지하수·건물·식물에 미친다(5:20 lid 1). 일상어·중개업은 onroerend goed 라 하나 조문은 zaak 다(2장 goed 와 zaak 의 구별).

쉬운 예

Een huis is een onroerende zaak.
집은 부동산이다.

실무 예

De levering van onroerende zaken vereist een notariële akte.
부동산의 인도에는 공증 증서가 필요하다.

원문

> De eigendom van de grond omvat, voor zover de wet niet anders bepaalt: de bovengrond; de daaronder zich bevindende aardlagen; het grondwater dat door een bron, put of pomp aan de oppervlakte

is gekomen; het water dat zich op de grond bevindt en niet in open gemeenschap met water op eens anders erf staat; gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen en werken, voor zover ze geen bestanddeel zijn van eens anders onroerende zaak; met de grond verenigde beplantingen. — art. 5:20 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

토지의 소유권은, 법률에 다른 정함이 없는 한도에서, 다음을 포함한다: 지표; 그 아래의 지층; 샘·우물·펌프로 지표에 나온 지하수; 토지 위에 있고 타인의 토지 위 물과 열려 이어지지 않은 물; 토지와 영구히 결합된 건물과 공작물 — 직접이든 다른 건물·공작물과의 결합을 통해서든, 타인 부동산의 구성 부분이 아닌 한도에서; 토지와 결합된 식물.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De eigendom van de grond omvat,	주어 + 정동사 omvatten(포함하다)	토지의 소유권은 포함한다
voor zover de wet niet anders bepaalt:	한정 — voor zover(4장) + bepalen(3장)	법률에 다른 정함이 없는 한도에서
de bovengrond; de daaronder zich bevindende aardlagen;	① ② — 명사 앞 분사구(zich bevindende = 있는)	지표; 그 아래의 지층
het grondwater dat door een bron, put of pomp	③ 관계절 시작 — 샘·우물·펌프로	샘·우물·펌프로
aan de oppervlakte is gekomen;	관계절 끝 — 완료 zijn gekomen(komen 은 zijn)	지표에 나온 지하수
het water dat zich op de grond bevindt	④ 관계절 시작	토지 위에 있는 물
en niet in open gemeenschap met water	④ 조건 — in open gemeenschap staan met = 「~와 열려 이어져 있다」	그리고 물과 열려 이어지지 않은

op eens anders erf staat;	eens anders = 「타인의」(2격 꼴 — 7장; 시대 표지는 미확인); erf = 토지	타인의 토지 위
gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd,	⑤ 관계절 — verenigen(결합하다)의 완료 수동	토지와 영구히 결합된 건물과 공작물
hetzij rechtstreeks,	hetzij … hetzij(4장) — 결합의 길 ①	직접이든
hetzij door vereniging met andere gebouwen en werken,	결합의 길 ② — vereniging = 결합	다른 건물·공작물과의 결합을 통해서든
voor zover ze geen bestanddeel zijn	⑤ 한정 — voor zover(4장); bestanddeel = 구성 부분(3장 5:3)	구성 부분이 아닌 한도에서
van eens anders onroerende zaak;	누구의 — 타인의 부동산	타인 부동산의
met de grond verenigde beplantingen.	⑥ 명사 앞 분사구	토지와 결합된 식물

여섯 항목이 세미콜론으로 이어진 긴 열거다. 둘째 항(lid 2)은 케이블·배관 망의 소유권을 설치자에게 두는 예외인데 여기서는 뺐다. 「eens anders」가 두 번 나온다 — 7장에서 본 2격 꼴.

문형

omvatten — X omvat A, B en C

X 는 A·B·C 를 포함한다

1. omvatten(둘러싸다 → 포함하다)은 비분리동사(강세 vat). 범위를 적는 조문의 동사: De eigendom van de grond omvat …(5:20 lid 1).
2. 2장 5:1 lid 1 「het meest omvattende recht」(가장 포괄적인 권리)의 현재분사가 이 동사다.
3. 포함되는 것은 쌍점 뒤 열거 또는 목적어로 바로.

Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht het kind te verzorgen.
친권은 자녀를 돌볼 의무와 권리를 포함한다.

Wat omvat de eigendom van de grond?
토지 소유권은 무엇을 포함하는가?

문법 N2 · onroerende zaak — de 명사 앞 형용사의 -e, 복수도 -e

~~een onroerend zaak · onroerend zaken~~ (비문)

een onroerende zaak · onroerende zaken

zaak 는 de 명사라 이 장의 형용사구에서 -e 가 붙는다(een onroerende zaak, onroerende zaken — 3:89 lid 1). het 명사 goed 앞에서는 een onroerend goed(-e 없음), het onroerende goed, onroerende goederen 이다(2장). 명사의 관사를 알아야 형용사 어미가 정해진다.

한국이라면? ≠ 부동산의 정의 · 민법 제99조

한국은 「토지 및 그 정착물은 부동산이다」 한 줄로 정의한다(제99조 ①). 네덜란드는 정의(3:3 lid 1, 4장)와 별도로 토지 소유권이 미치는 범위를 여섯 항목으로 열거한다(5:20 lid 1) — 대조한 한국 조문에는 그 열거가 없다.

독일어와 비교 = Grundstück / unbewegliche Sache

독일 BGB 는 조문에서 Grundstück(토지)을 쓰고 unbewegliche Sache 는 교과서어다(독일어판 8장) — 네덜란드어는 조문어가 onroerende zaak 다.

---

r.o. 8.13

het **beperkte recht**, mv. de beperkte rechten [bəˈpɛrᵊkt rɛxt]

제한물권(더 넓은 권리에서 떼어 낸 권리) ★★★

조문어 **beperkt recht** NL

beperkt(제한된 — beperken 의 과거분사) + recht. 독립하고 양도할 수 있는 권리를 가진 사람은 그 권리 안에서 법률이 정한 제한물권을 설정할 수 있다(3:81 lid 1 첫째 문장 — 물권법정주의에 해당). 용익권(3:201)·지역권(5:70)·지상권(5:85·5:101)·질권과 저당권(3:227)이 그것이다. 제한물권은 모권리의 소멸·기간 만료·포기·해지·혼동으로 소멸한다(3:81 lid 2). 형용사 어미: een beperkt recht / het beperkte recht / beperkte rechten.

쉬운 예

Hypotheek is een beperkt recht.

저당권은 제한물권이다.

실무 예

De eigenaar heeft op zijn grond een beperkt recht gevestigd.

소유자는 자기 토지에 제한물권을 설정했다.

원문

> Hij aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht toekomt, kan binnen de grenzen van dat recht de in de wet genoemde beperkte rechten vestigen. Hij kan ook zijn recht onder voorbehoud van een zodanig beperkt recht overdragen, mits hij de voorschriften zowel voor overdracht van een zodanig goed, als voor vestiging van een

zodanig beperkt recht in acht neemt. — art. 3:81 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

독립하고 양도할 수 있는 권리를 가진 사람은 그 권리의 한계 안에서 법률이 정한 제한물권을 설정할 수 있다. 그는 그런 제한물권을 유보한 채 자기 권리를 양도할 수도 있다. 다만 그런 재산의 이전과 그런 제한물권의 설정에 관한 규정을 모두 지켜야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hij aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht toekomt,	주어 — hij + 관계절(aan wie … toekomt = 그에게 권리가 속하는); toekomen aan(분리동사, 종속절에서 붙음)	독립하고 양도할 수 있는 권리를 가진 사람은
kan binnen de grenzen van dat recht	조동사 kan + 한계(binnen de grenzen van = ~의 한계 안에서)	그 권리의 한계 안에서 ~할 수 있다
de in de wet genoemde beperkte rechten	목적어 — 명사 앞 분사구(in de wet genoemde = 법률이 정한); 복수 -e	법률이 정한 제한물권을
vestigen.	부정사 — 문장 끝; vestigen = 「설정하다」	설정할
Hij kan ook zijn recht	둘째 문장 — 주어 + 조동사 + 목적어	그는 자기 권리를 또한
onder voorbehoud van een zodanig beperkt recht overdragen,	onder voorbehoud van = 「~을 유보한 채」; zodanig = 그런; overdragen(분리동사 부정사)	그런 제한물권을 유보한 채 양도할 수 있다
mits hij de voorschriften	조건절 — mits(4장: ~라면)	다만 그가 규정을
zowel voor overdracht van een zodanig goed,	zowel … als 의 앞 짝 — 이전 규정	그런 재산의 이전에 관한 것도
als voor vestiging van een zodanig beperkt recht	zowel … als 의 뒤 짝 = 「~도 ~도」 — 설정 규정	그런 제한물권의 설정에 관한 것도

in acht neemt.	in acht nemen = 「지키다」(분리 관 지킨다면 용구), 절 끝

둘째 문장의 mits 절은 4장에서 본 조건 표지다 — 잘라 내면 「유보한 채 양도할 수 있다」가 무조건으로 읽힌다. 「de in de wet genoemde」가 물권법정주의의 문언이다 — 법률에 이름이 있는 것만 설정할 수 있다.

문형

een recht vestigen op + 명사

~에 권리를 설정하다

1. vestigen(세우다 → 설정하다): een hypotheek vestigen op een huis.
2. 설정 증서는 akte van vestiging(5:70 lid 2·5:85 lid 2·5:101 lid 3 에 되풀이된다).
3. 소멸은 tenietgaan(3:81 lid 2 「Beperkte rechten gaan teniet door …」).

Op het perceel is een recht van erfpacht gevestigd.
그 필지에 지상권(erfpacht)이 설정되어 있다.

Welke beperkte rechten kunnen op een vordering worden gevestigd?
채권에는 어떤 제한물권을 설정할 수 있는가?

문법 N2 · een beperkt recht · het beperkte recht — het 명사 앞의 -e

~~een beperkte recht · het beperkt recht~~ (비문)

een beperkt recht · het beperkte recht

recht 는 het 명사다. het 명사 앞 형용사는 een/무관사 뒤에서 -e 없음(een beperkt recht — 3:81 lid 1), 정관사·지시사 뒤와 복수에서 -e(het beperkte recht, beperkte rechten)다(2장). 굳은 이름은 예외다(het openbaar ministerie, 5장).

한국이라면? = 물권법정주의 · 민법 제185조

한국도 물권은 「법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다」. 네덜란드 3:81 lid 1 의 「de in de wet genoemde beperkte rechten」이 같은 자리다 — 다만 한국은 관습법을 함께 적고 네덜란드 문언은 법률만 적는다.

독일어와 비교 = beschränktes dingliches Recht

자리는 같다. 독일어는 「제한된 물권」이라 적고, 네덜란드어 beperkt recht 는 물권에 한정되지 않는다 — 3:8 의 정의(이 장에서 열지 않았다)는 더 넓은 권리에서 떼어 낸 권리다.

r.o. 8.14

het **vruchtgebruik**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['vrʏ(xt)xə¸brœyk]

용익권(用益權) ★★★

조문어 **vruchtgebruik** | 일상·강의 **vruchtgebruik** | NL · BE

vrucht(과실) + gebruik(사용): 「과실을 쓰는 권리」. 타인의 재산을 사용하고 과실을 수취하는 제한물권이다(3:201). 상속에서 생존 배우자에게 자주 설정되고(BW4 — 9장 wettelijke verdeling 과 이어진다), 물건뿐 아니라 채권·주식 같은 재산(goederen) 위에도 설정할 수 있다 — 조문의 목적어가 zaken 이 아니라 goederen 이다(2장). 공식 낱말 목록에 복수 칸이 없다.

쉬운 예

De weduwe heeft het vruchtgebruik van de woning.

그 미망인은 주택의 용익권을 가진다.

실무 예

De vruchtgebruiker mag de vruchten genieten; over het goed beschikken mag hij in beginsel niet.

용익권자는 과실을 수취할 수 있다. 재산의 처분은 원칙적으로 못 한다(처분 권한을 준 때는 다르다 — 3:215).

원문

Vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. — art. 3:201 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

용익권은 타인에게 속한 재산을 사용하고 그 과실을 수취할 권리를 준다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vruchtgebruik geeft het recht	주어 + 정동사 + 목적어 — 관사 없는 개념 명사 주어	용익권은 권리를 준다
om goederen die aan een ander toebehoren,	om … te 구 시작 — 목적어 goederen + 관계절(toebehoren aan, 3장)	타인에게 속한 재산을
te gebruiken	te 부정사 ①	사용하고
en daarvan de vruchten te genieten.	te 부정사 ② — daarvan = van die goederen; genieten = 「누리다·수취하다」	그 과실을 수취할

문형

het recht geven om … te + 부정사

~할 권리를 주다

1. 권리의 내용을 om … te 로 푼다: geeft het recht om … te gebruiken en … te genieten(3:201).
2. te 부정사가 둘 이상이면 en 으로 잇고 각자 te 를 가진다.
3. 6장의 de bevoegdheid geven om … te 와 같은 틀.

Erfpacht geeft de erfpachter het recht om de grond te gebruiken.
지상권(erfpacht)은 지상권자에게 토지를 사용할 권리를 준다.

Geeft dit recht ook de bevoegdheid om te verhuren?
이 권리는 임대할 권한도 주는가?

한국이라면? ≠ 전세권 · 민법 제303조

한국 민법 물권편의 용익물권은 지상권·지역권·전세권이고, 전세권은 「전세금을 지급하고 타인의 부동산을 점유하여 그 부동산의 용도에 좇아 사용 · 수익」 하는 권리다(제303조 ①). 재산 일반에 설정하는 용익권(3:201) 같은 조문은 대조한 물권편 조문에 없다.

독일어와 비교 = Nießbrauch

자리(BGB § 1030 — 이 장에서 열지 않았다)는 같고 낱말이 다르다. 네덜란드어는 「과실 + 사용」, 독일어는 「향유 + 사용」의 옛 낱말.

---

r.o. 8.15

de **erfdienstbaarheid**, mv. de erfdienstbaarheden ['ɛrvdinstbarhɛit]

지역권(地役權) ★★

조문어 **erfdienstbaarheid** | 일상·강의 **recht van overpad (통행권 — 가장 흔한 보기라는 말은 세지 않았다)**

NL · BE

erf(토지·택지) + dienstbaarheid(복무·봉사): 「토지의 봉사」. 한 부동산(요역지 heersend erf)을 위하여 다른 부동산(승역지 dienend erf)에 지우는 부담이다(5:70 lid 1). 부담의 내용은 참거나 하지 않는 것이고 설정 증서로 유지 의무를 더할 수 있다(5:71). erf 는 조문에서 「토지」 이고 일상어로는 「마당」 이다.

쉬운 예 — Op dit perceel rust een erfdienstbaarheid van overpad.
이 필지에는 통행 지역권이 있다.

실무 예 — Het dienende erf is bezwaard ten behoeve van het heersende erf.
승역지는 요역지를 위하여 부담을 진다.

원문

Een erfdienstbaarheid is een last, waarmede een onroerende zaak - het dienende erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersende erf - is bezwaard. — art. 5:70 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

지역권은 한 부동산(승역지)이 다른 부동산(요역지)을 위하여 지는 부담이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een erfdienstbaarheid is een last,	정의 문형 — last = 부담	지역권은 부담이다
waarmede een onroerende zaak	관계절 — waarmede = waarmee 에 대응하는 철자(그것으로); 주어 onroerende zaak	그것으로 한 부동산이
- het dienende erf -	삽입 — 승역지의 이름(dienend = 봉사하는)	(승역지)
ten behoeve van een andere onroerende zaak	ten behoeve van = 「~을 위하여」	다른 부동산을 위하여
- het heersende erf -	삽입 — 요역지의 이름(heersend = 지배하는)	(요역지)
is bezwaard.	관계절 정동사 — bezwaren(부담 지우다)의 완료 수동, 절 끝	부담을 지는

문형

ten behoeve van + 명사

~을 위하여, ~의 이익으로

1. behoeve(필요) — ten behoeve van = 「~을 위하여」. ten 은 te + den(위 titel 항목).
2. 조문의 격식 표현: ten behoeve van het heersende erf(5:70 lid 1).
3. 일상어는 voor. 비슷한 격식 꼴 ten aanzien van(~에 관하여, 7장), ten gevolge van(~의 결과로).

De hypotheek is gevestigd ten behoeve van de bank.

저당권은 은행을 위하여 설정되었다.

> Ten behoeve van wie is dit recht gevestigd?
> 이 권리는 누구를 위하여 설정되었는가?

한국이라면? = 지역권 · 민법 제291조

한국도 「일정한 목적을 위하여 타인의 토지를 자기토지의 편익에 이용하는 권리」(제291조). 네덜란드는 승역지의 부담(last)으로 적고 한국은 요역지 소유자의 권리로 적는다 — 보는 쪽이 다를 뿐 자리는 같다.

독일어와 비교 = Grunddienstbarkeit

짜임(erf + dienstbaarheid / Grund + Dienstbarkeit)과 뜻이 같다(§ 1018 — 독일어판 8장).

---

r.o. 8.16

de **erfpacht**, mv. de erfpachten [ˈɛrˑfpɑxt]

지상권(erfpacht) — 타인 부동산을 가지고 쓰는 권리 ★★

조문어 **erfpacht** | 일상·강의 **erfpacht** | NL

erf(토지) + pacht(임차·소작): 「토지의 소작」에서 온 이름이지만 지금은 물권이다 — 타인의 부동산을 가지고 쓸 권한을 주는 물권(5:85 lid 1). 설정 증서로 지대(canon)를 정할 수 있다(lid 2). 암스테르담 등 도시가 시유지를 erfpacht 로 내놓는 관행은 이 책이 1차 자료로 확인하지 않았다. 한국어 「지상권」은 건물 소유 목적(제279조)이라 꼭 맞지 않아 원어를 병기한다.

쉬운 예

De grond is uitgegeven in erfpacht.
그 토지는 erfpacht 로 내놓였다.

실무 예

De erfpachter betaalt jaarlijks een canon aan de eigenaar.
erfpacht 권자는 해마다 소유자에게 지대를 낸다.

원문

> Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft eens anders onroerende zaak te houden en te gebruiken. — art. 5:85 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> erfpacht 는 erfpacht 권자에게 타인의 부동산을 가지고 쓸 권한을 주는 물권이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Erfpacht is een zakelijk recht	정의 문형 — zakelijk recht = 물권 (zaak 의 형용사); het 명사 + een 이라 -e 없음	erfpacht 는 물권이다

dat de erfpachter de bevoegdheid geeft	관계절(dat — het recht 를 받음) — geven + 사람 + bevoegdheid	erfpacht 권자에게 권한을 주는
eens anders onroerende zaak	te 부정사의 목적어 — eens anders(옛 2격, 7장) + onroerende zaak	타인의 부동산을
te houden en te gebruiken.	te 부정사 둘 — houden(가지다)·gebruiken(쓰다)	가지고 쓸

문형

een zakelijk recht dat … de bevoegdheid geeft … te + 부정사

~에게 ~할 권한을 주는 물권

1. 제5권 제7·8편의 정의 틀 — Erfpacht is een zakelijk recht dat …(5:85), Het recht van opstal is een zakelijk recht om …(5:101).
2. zakelijk recht(물권)는 zaak 의 형용사 zakelijk + recht. 일상어 zakelijk 는 「사무적인」 이다.
3. 권한의 내용은 te 부정사로 끝에.

Vruchtgebruik is een beperkt recht dat de bevoegdheid geeft de vruchten te genieten.
용익권은 과실을 수취할 권한을 주는 제한물권이다.

Welke bevoegdheid geeft dit zakelijk recht?
이 물권은 어떤 권한을 주는가?

한국이라면? ≠ 지상권 · 민법 제279조

한국 지상권은 「타인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 권리」 로 목적이 정해져 있다. 네덜란드 erfpacht 는 목적을 적지 않고 가지고 쓰는 권한 일반을 준다(5:85 lid 1).

독일어와 비교 ≠ Erbbaurecht

독일 Erbbaurecht 는 건물 소유를 위한 권리로 네덜란드어 opstal(5:101)에 가깝고, 토지를 가지고 쓰는 일반 권리인 erfpacht 에 꼭 맞는 독일 제도는 이 책이 대조하지 않았다. 독일어 Erbpacht 는 옛 제도 이름이다.

r.o. 8.17 **de opstal**, mv. de opstallen ['ɔpstɑl] **지상물 소유권(recht van opstal) · 건물** ★★

조문어 **recht van opstal** | 일상·강의 **opstal** (「건물·지상물」 도 **opstal — opstalverzekering** 건물 보험)

NL · BE

op(위) + stal(서 있는 것 — staan 의 명사): 「위에 선 것」. recht van opstal 은 타인의 부동산 안·위·상공에 건물·공작물·식물을 소유하거나 취득하는 물권이다(5:101 lid 1) — 토지와 건물의 소유자가 갈라지는 길. 독립해서도, 다른 물권이나 임대차에 딸려서도 설정할 수 있다(lid 2). 명사 opstal 혼자서는 「건물」이다(opstalverzekering).

쉬운 예

Op de grond rust een recht van opstal.

그 토지에는 지상물 소유권이 설정되어 있다.

실무 예

Door het recht van opstal is de opstaller eigenaar van het gebouw, niet van de grond.

지상물 소유권으로 지상권자는 토지가 아니라 건물의 소유자가 된다.

원문

> Het recht van opstal is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. — art. 5:101 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 지상물 소유권은 타인의 부동산 안·위·상공에 건물·공작물·식물을 소유하거나 취득하는 물권이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het recht van opstal is een zakelijk recht	정의 문형(위 erfpacht 와 같은 틀)	지상물 소유권은 물권이다
om in, op of boven een onroerende zaak van een ander	om … te 구 — 전치사 셋(in·op·boven)이 한 명사구를 받는다	타인의 부동산 안·위·상공에
gebouwen, werken of beplantingen	목적어 — 셋	건물·공작물·식물을
in eigendom te hebben of te verkrijgen.	te 부정사 둘 — in eigendom hebben = 「소유하다」	소유하거나 취득하는

문형

in eigendom hebben / verkrijgen

소유하다 / 소유권을 취득하다

1. eigendom(2장)을 전치사구로: iets in eigendom hebben(소유하다), in eigendom verkrijgen(취득하다), in eigendom overdragen(소유권을 이전하다).
2. 조문은 동사 bezitten(점유하다)과 가른다 — 소유는 in eigendom hebben.
3. 일상어는 그냥 hebben·bezitten 도 쓰나 법률어에서는 bezit(점유)과 섞이므로 피한다.

De opstaller heeft het gebouw in eigendom.
지상권자는 건물을 소유한다.

Wie heeft de grond in eigendom?
토지는 누가 소유하는가?

문법 N3 · in, op of boven — 전치사 셋이 한 명사를 받는다

~~in een onroerende zaak, op een onroerende zaak of boven een onroerende zaak~~ (부자연)

in, op of boven een onroerende zaak

같은 명사구를 받는 전치사들은 쉼표와 of 로 묶어 한 번만 명사를 쓴다(5:101 lid 1). 되풀이해도 비문은 아니고 조문 문체가 아니다. 5장 문법 코너의 전치사(bij·in·van·op)와 같은 축의 재확인.

한국이라면? = 지상권 · 민법 제279조

한국 지상권은 「건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 권리」로, 건물 소유 목적이라는 점에서 네덜란드 recht van opstal(5:101 lid 1)과 자리가 같다. 네덜란드는 erfpacht(5:85)와 opstal 을 두 제도로 나눈다.

독일어와 비교 = Erbbaurecht

타인 토지 위 건물을 소유하는 권리라는 자리가 같다(독일 ErbbauRG — 이 책이 대조하지 않았다). 낱말은 다르다.

---

r.o. 8.18

de **hypotheek**, mv. de hypotheken [ˌhypoˈtek] 저당권 ★★★

조문어 **hypotheek** | 일상·강의 **hypotheek** (일상어로는 「주택 담보 대출」 자체) | NL · BE

그리스어 hypothēkē 계열 낱말이나 어원 사전은 열지 않았다(미확인). 질권(pand, 2장)과 함께 금전 채권을 다른 채권자보다 먼저 변제받기 위한 제한물권이고, 등기 재산 위에 설정되면 저당권, 그 밖의 재산 위면 질권이다(3:227 lid 1). 일상어 hypotheek 는 주택 담보 대출 자체를 가리킨다 (een hypotheek afsluiten).

쉬운 예

Zij hebben een hypotheek op hun huis.
그들은 집에 저당권이 설정되어 있다.

실무 예

De bank heeft een recht van hypotheek op het pand gevestigd.

은행은 그 건물에 저당권을 설정했다.

원문

> Het recht van pand en het recht van hypotheek zijn beperkte rechten, strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Is het recht op een registergoed gevestigd, dan is het een recht van hypotheek; is het recht op een ander goed gevestigd, dan is het een recht van pand. — art. 3:227 lid 1 BW
>
> · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 질권과 저당권은 그 대상 재산에서 금전 지급 채권을 다른 채권자보다 우선하여 변제받기 위한 제한물권이다. 그 권리가 등기 재산에 설정되면 저당권이고, 다른 재산에 설정되면 질권이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het recht van pand en het recht van hypotheek	주어 둘	질권과 저당권은
zijn beperkte rechten,	술어 — 복수 -e(위 beperkt recht 상자)	제한물권이다
strekkende om op de daaraan onderworpen goederen	현재분사구 strekkende om … te = 「~을 위한」; daaraan onderworpen = 그 권리에 걸린	그 대상 재산에서
een vordering tot voldoening van een geldsom	목적어 — 금전 지급 채권	금전 지급 채권을
bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.	bij voorrang boven = 「~보다 우선하여」; verhalen(아래 표제어)	다른 채권자보다 우선하여 변제받기 위한
Is het recht op een registergoed gevestigd,	둘째 문장 — 접속사 없는 조건절(정동사 Is 첫 자리, 6장)	등기 재산에 설정되면

dan is het een recht van hypotheek;	주절 — dan + 정동사	저당권이고
is het recht op een ander goed gevestigd,	같은 꼴 ② — 세미콜론 뒤 소문자로 이어진다	다른 재산에 설정되면
dan is het een recht van pand.	주절 ②	질권이다

둘째 문장은 6장의 접속사 없는 조건절(정동사 첫 자리 + dan)이 둘 연달아 선 꼴이다. 질권과 저당권을 가르는 기준은 대상이 등기 재산(registergoed, 2장)인가 하나다.

문형

bij voorrang boven + 명사

~보다 우선하여

1. voorrang(우선, 아래 표제어) — bij voorrang = 「우선하여」, 누구보다인지는 boven: boven andere schuldeisers(3:227 lid 1).
2. 동사와 함께: bij voorrang verhalen(우선 변제받다), bij voorrang worden voldaan.
3. 한국어 「우선변제」의 자리다.

De pandhouder wordt bij voorrang boven de andere schuldeisers voldaan.
질권자는 다른 채권자보다 우선하여 변제받는다.

Wie wordt bij voorrang voldaan uit de opbrengst?
매각 대금에서 누가 우선 변제받는가?

한국이라면? = 저당권 · 민법 제356조

한국도 저당권자는 「점유를 이전하지 아니하고 채무의 담보로 제공한 부동산에 대하여 다른 채권자보다 자기채권의 우선변제를 받을 권리」가 있다. 네덜란드는 질권과 저당권을 한 정의로 묶고 대상(등기 재산인가)으로 가른다(3:227 lid 1).

독일어와 비교 = Hypothek

같은 그리스어 계열 낱말이고 뜻도 같다(§ 1113 — 독일어판 8장). 독일 실무에 흔한 Grundschuld(비부종 토지채무)에 해당하는 네덜란드 제도는 이 책이 대조하지 않았다.

---

r.o. 8.19 **verhalen** [vər'halə(n)] **(채권을 재산에서) 변제받다, 집행하다** ★★★

조문어 **verhalen** | 일상·강의 **verhalen** (명사 **het verhaal** 은 「이야기」) | NL

ver- + halen(가져오다): 「가져오다」. 채권자가 채무자의 재산에서 채권의 만족을 얻는 것으로, 원칙적으로 채무자의 모든 재산이 대상이다(3:276 — 책임재산 일반). 약변화 verhaalde · verhaald(공식 낱말 목록, 조동사 hebben/zijn). 명사 verhaal(변제받기 — 「이야기」와 같은 글자)과 형용사 verhaalbaar(변제받을 수 있는).

쉬운 예

De schuldeiser kan zijn vordering op het huis verhalen.

채권자는 그 집에서 채권을 변제받을 수 있다.

실무 예

De schade kan op de verzekeraar worden verhaald.

그 손해는 보험자에게 구상할 수 있다.

원문

> Tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt, kan een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen. — art. 3:276 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 법률이나 계약에 다른 정함이 없으면, 채권자는 채무자의 모든 재산에서 자기 채권을 변제받을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt,	첫 자리 — tenzij 절(4장)	법률이나 계약에 다른 정함이 없으면
kan een schuldeiser	주문장 정동사 kan 이 바로 뒤(V2) + 주어	채권자는 ~할 수 있다
zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar	목적어 + 대상(op) — 모든 재산	자기 채권을 채무자의 모든 재산에서
verhalen.	부정사 — 문장 끝	변제받을

문형

zijn vordering verhalen op + 명사

~에서 채권을 변제받다

1. 목적어는 vordering(채권) 또는 schade(손해), 대상은 op: de schade verhalen op de veroorzaker(가해자에게 구상하다).
2. 수동: kan op … worden verhaald.
3. 명사: verhaal nemen op(~에게 구상하다), verhaalsrecht(변제받을 권리).

> De verzekeraar verhaalt de uitkering op de aansprakelijke partij.
> 보험자는 지급한 보험금을 책임 있는 당사자에게 구상한다.
>
> Op welke goederen kan de schuldeiser zich verhalen?
> 채권자는 어느 재산에서 변제받을 수 있는가?

문법 N3 · verhalen op — 대상은 op

~~zijn vordering verhalen uit alle goederen~~ (부자연)

zijn vordering verhalen op alle goederen

verhalen 의 대상(어느 재산에서, 누구에게)은 op 다(3:276 「op alle goederen」). uit 로 쓰면 「~에서 꺼내다」 라는 다른 그림이 되어 조문의 꼴이 아니다. 같은 동사의 다른 뜻 「이야기하다」(een verhaal vertellen)와는 전치사로 가른다.

한국이라면? + 책임재산 일반 조항 · 민사집행법 제276조

채권자가 채무자의 모든 재산에서 변제받는다는 원칙 조문(3:276)은 네덜란드 민법에 있고, 대조한 한국 민법 물권편 조문에는 없다. 한국은 보전처분의 목적을 「금전채권이나 금전으로 환산할 수 있는 채권에 대하여 … 강제집행을 보전하기 위하여」 로 민사집행법에 적는다.

독일어와 비교 ≠ sich befriedigen aus

독일어는 「~에서 만족을 얻다」 라는 구문을 쓰고 한 낱말 동사가 없다(독일어판 8장 — 확인 범위는 그 장의 조문). 네덜란드어 verhalen 은 타동사다.

---

r.o. 8.20

de **voorrang**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['vorɑŋ] **우선(권), 우선변제** ★★★

조문어 **voorrang** | 일상·강의 **voorrang (交통의 「우선 통행」도 voorrang)** | NL

voor(앞) + rang(서열): 「앞선 서열」. 채권자들은 원칙적으로 채권액에 비례하여 평등하게 변제받되(3:277 lid 1 — 아래 voorrecht), 우선권은 질권·저당권·우선특권과 법률이 정한 다른 근거에서 나온다(3:278 lid 1). 교통 규칙의 voorrang(우선 통행)과 같은 낱말이다. 공식 낱말 목록에 복수 칸이 없다.

쉬운 예

De hypotheekhouder heeft voorrang.
저당권자는 우선권이 있다.

실무 예

Voorrang kan alleen uit de wet voortvloeien.
우선권은 법률에서만 나올 수 있다.

원문

> Voorrang vloeit voort uit pand, hypotheek en voorrecht en uit de andere in de wet aangegeven gronden. — art. 3:278 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-

11-07

우선권은 질권·저당권·우선특권과 법률이 정한 다른 근거에서 나온다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Voorrang vloeit voort	주어(관사 없음) + 분리동사 voortvloeien(3장) — voort 가 떨어졌다	우선권은 나온다
uit pand, hypotheek en voorrecht	근원 ① — uit + 셋(질권·저당권·우선특권)	질권·저당권·우선특권에서
en uit de andere	근원 ② 시작	그리고 다른
in de wet aangegeven gronden.	명사 앞 분사구(in de wet aangegeven = 법률이 정한)	법률이 정한 근거에서

문형

voortvloeien uit + 명사

~에서 나오다, ~에 근거하다

1. 3장 voortvloeien 의 재확인 — 분리동사: Voorrang vloeit voort uit pand(3:278 lid 1).
2. 근원은 uit. 종속절에서는 붙는다: … dat voorrang uit de wet voortvloeit.
3. 법률에서 나오다 = uit de wet voortvloeien(2장 6:1 「indien dit uit de wet voortvloeit」).

Deze verplichting vloeit voort uit de overeenkomst.

이 의무는 계약에서 나온다.

Waaruit vloeit de voorrang van de fiscus voort?

국고의 우선권은 무엇에서 나오는가?

한국이라면? = 동산질권의 우선변제 · 민법 제329조

담보물권자가 「다른 채권자보다 자기채권의 우선변제를 받을 권리」를 가지는 점은 같다. 네덜란드는 우선권의 근거를 한 조문에 모아 열거한다(3:278 lid 1) — 한국은 질권(제329조)·저당권(제356조) 조문에 각각 적는다.

독일어와 비교 = Vorrang

짜임과 뜻이 같다. 독일어 Vorrang 도 채권의 우선과 일반어 둘 다.

r.o. 8.21

het **voorrecht**, mv. de voorrechten ['vorɛxt]

우선특권(법률이 주는 우선권) · (일상어) 특권 ★★

조문어 **voorrecht** | 일상·강의 **voorrecht (일상어 「특권·영광」 — het is een voorrecht)** | NL

voor(앞) + recht(권리): 「앞선 권리」. 채권자들은 집행 비용을 뺀 매각 대금에서 채권액에 비례하여 평등하게 변제받고, 법률이 인정한 우선 사유는 예외다(3:277 lid 1 — 채권자 평등). 우선특권은 법률에서만 생기고 특정 재산 또는 전 재산 위에 있다(3:278 lid 2). 일상어로는 「특권·영광」이다.

쉬운 예

De fiscus heeft een voorrecht op alle goederen.

국고는 전 재산에 우선특권이 있다.

실무 예

Voorrechten ontstaan alleen uit de wet.

우선특권은 법률에서만 생긴다.

원문

> Schuldeisers hebben onderling een gelijk recht om, na voldoening van de kosten van executie, uit de netto-opbrengst van de goederen van hun schuldenaar te worden voldaan naar evenredigheid van ieders vordering, behoudens de door de wet erkende redenen van voorrang. — art. 3:277 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 채권자들은 서로 평등한 권리로, 집행 비용을 변제한 뒤 채무자 재산의 순매각 대금에서 각자의 채권액에 비례하여 변제받는다. 다만 법률이 인정한 우선 사유는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Schuldeisers hebben onderling een gelijk recht om,	주어(2장) + 정동사 + 목적어; onderling = 「서로」; om … te 구 시작	채권자들은 서로 평등한 권리를 가진다
na voldoening van de kosten van executie,	끼어든 시간구 — 집행 비용 변제 뒤	집행 비용을 변제한 뒤
uit de netto-opbrengst van de goederen van hun schuldenaar	어디서 — 순매각 대금	채무자 재산의 순매각 대금에서
te worden voldaan naar evenredigheid van ieders vordering,	수동 te 부정사; naar evenredigheid van = 「~에 비례하여」; ieders = 각자의(2격)	각자의 채권액에 비례하여 변제받을

behoudens de door de wet erkende redenen van voorrang.	단서 — behoudens + 명사구(4장·5장); 명사 앞 분사구(door de wet erkende)	다만 법률이 인정한 우선 사유는 제외한다

문형

naar evenredigheid van + 명사

~에 비례하여

1. evenredig(비례하는) + -heid: naar evenredigheid van ieders vordering(3:277 lid 1).
2. 7장 6:101 「in evenredigheid met de mate waarin …」 도 같은 말 — naar/in 둘 다 쓴다.
3. 반대말은 bij voorrang(우선하여, 위 hypotheek 항목).

De opbrengst wordt naar evenredigheid verdeeld.
매각 대금은 비례하여 나뉜다.

Worden de schuldeisers naar evenredigheid voldaan?
채권자들은 비례하여 변제받는가?

한국이라면? + 유치권과 우선특권 · 민법 제320조

한국 유치권은 「변제를 받을 때까지 그 물건 또는 유가증권을 유치할 권리」 이지 우선변제권이 아니고, 법률이 창설하는 일반 우선특권(voorrecht, 3:278 lid 2)에 해당하는 조문은 대조한 한국 민법 물권편에 없다. 다른 법률의 우선변제권은 대조하지 않았다.

독일어와 비교 ≠ Vorrecht

독일어 Vorrecht 는 일반어 「특권」 이고 파산법의 우선권은 다른 말(bevorrechtigt 등)을 쓴다 — 이 책은 독일 조문으로 확인하지 않았다(미확인). 네덜란드어 voorrecht 는 민법의 제도 이름이다.

---

r.o. 8.22

het **beslag**, mv. de beslagen [bə'slɑx]

압류 — 보전 압류(conservatoir beslag) · 집행 압류(executoriaal beslag) ★★★

조문어 **beslag** | 일상·강의 **beslag (요리의 「반죽」 도 beslag)** | NL · BE

beslaan(덮다·점하다)의 명사: 「덮어 잡음」 . 보전 압류에는 물건이 있는 곳 또는 채무자 주소지 지방법원의 가처분 담당 판사(voorzieningenrechter, 5장) 허가가 필요하다(Rv 700 lid 1). 집행 압류는 집행권원(executoriale titel — Rv 430)으로 한다. 요리의 반죽(beslag)과 같은 글자다. 동사 beslag leggen op(압류하다).

쉬운 예

Er is beslag gelegd op zijn bankrekening.
그의 은행 계좌가 압류되었다.

실무 예

Voor conservatoir beslag is verlof van de voorzieningenrechter nodig.

보전 압류에는 가처분 담당 판사의 허가가 필요하다.

원문

Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof vereist van de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welker rechtsgebied zich een of meer van de betrokken zaken bevinden, dan wel, indien het beslag niet op zaken betrekking heeft, de schuldenaar of degene of een dergenen onder wie het beslag gelegd wordt, woonplaats heeft. — art. 700 lid 1 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07

보전 압류를 하려면, 관련 물건의 하나 이상이 있는 관할구역의 지방법원, 또는 압류가 물건에 관한 것이 아니면 채무자나 압류를 당하는 제3채무자의 주소지 지방법원의 가처분 담당 판사의 허가가 필요하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Voor het leggen van conservatoir beslag	첫 자리 — het leggen(부정사 명사화) + beslag leggen	보전 압류를 하려면
is verlof vereist	정동사 is + 과거분사 vereist; 주어 verlof(허가)	허가가 필요하다
van de voorzieningenrechter van de rechtbank	누구의 허가 — 5장 voorzieningenrechter	지방법원 가처분 담당 판사의
binnen welker rechtsgebied	관계절 — welker = 옛 2격 여성 관계사(2장 der·welker)	그 관할구역 안에
zich een of meer van de betrokken zaken bevinden,	zich bevinden = 있다; 관련 물건의 하나 이상	관련 물건의 하나 이상이 있는
dan wel, indien het beslag niet op zaken betrekking heeft,	dan wel = 「또는」(5장) + 조건절(betrekking hebben op = ~에 관하다)	또는, 압류가 물건에 관한 것이 아니면
de schuldenaar of degene of een dergenen	주소지의 사람 — dergenen = 옛 2격 복수(「그들 가운데」)	채무자나 그 사람 또는 그들 가운데 한 사람

onder wie het beslag gelegd wordt,	관계절 — 압류를 당하는 제3채무자	압류를 당하는
woonplaats heeft.	관계절 끝 — woonplaats hebben = 주소를 두다	주소를 둔

관할 법원을 정하는 긴 관계절이다. 뼈대는 「Voor … beslag is verlof vereist van de voorzieningenrechter van de rechtbank」이고, 나머지는 어느 지방법원인지를 두 갈래(물건 소재지 / 주소지)로 적는다. welker·dergenen 은 2장에서 본 옛 2격 꼴이다.

문형

beslag leggen op + 명사

~을 압류하다

1. beslag + leggen(놓다): De deurwaarder legt beslag op de auto. 대상은 op.
2. 수동·비인칭: Er is beslag gelegd op …(압류되었다). 제3채무자는 onder wie beslag wordt gelegd(Rv 700 lid 1).
3. 종류는 형용사로: conservatoir beslag(보전), executoriaal beslag(집행), derdenbeslag(채권 압류).

De schuldeiser heeft conservatoir beslag gelegd op de woning.
채권자는 그 주택을 보전 압류했다.

Waarop kan beslag worden gelegd?
무엇을 압류할 수 있는가?

한국이라면? ≠ 가압류 · 민사집행법 제276조

한국 가압류는 「금전채권이나 금전으로 환산할 수 있는 채권」의 집행 보전을 목적으로 하고 법원이 명한다. 네덜란드 보전 압류는 가처분 담당 판사의 허가(verlof)를 받아 채권자가 하며(Rv 700 lid 1), 금전 채권 외의 압류도 같은 절차다.

독일어와 비교 ≠ Pfändung / Arrest

독일어는 집행 압류 Pfändung 과 보전 Arrest(ZPO § 916)로 낱말이 갈리고, 네덜란드어 beslag 는 형용사(conservatoir·executoriaal)로 가른다. 네덜란드어 arrest 는 상급심 판결이다(5장).

한국이라면? — 민법 물권편을 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이고 (민법 제185~191조·제194조·제195조·제197조·제200조·제211조·제213조·제214조·제245

조·제249조·제279조·제291조·제303조·제320조·제329조·제356조·제357조, 민사집행법 제276조·제300조), 「한국에는 없다」는 대조한 조문 안에서의 말이다.

	네덜란드	한국	차이
≠	overdracht: titel · levering · beschikkingsbevoegdheid (3:84 lid 1)	등기하여야 그 효력이 생긴다 (제186조)	네덜란드는 이전의 세 요건을 명문으로 적고, 한국은 등기를 효력 요건으로만 적는다. 유인·무인 논의는 학설 몫.
≠	levering van onroerende zaken: notariële akte + inschrijving (3:89 lid 1)	등기 (제186조)	등기가 효력 요건인 점은 같다. 네덜란드는 공증 증서를 함께 요구한다 — 대조한 제186조에는 공증 요건이 없다.
=	levering van roerende zaken: bezitsverschaffing (3:90 lid 1)	그 동산을 인도하여야 효력이 생긴다 (제188조 ①)	동산은 두 나라 모두 인도. 한국은 간이인도·점유개정·반환청구권 양도(제188조 ②·제189조·제190조)를 조문으로 둔다 — 네덜란드의 대응 조문(3:115)은 이 장에서 열지 않았다.
≠	verkrijging te goeder trouw, anders dan om niet (3:86 lid 1)	선의이며 과실없이 … 즉시 그 동산의 소유권을 취득한다 (제249조)	한국은 유상을 요구하지 않는다. 네덜란드는 유상과 선의를 요건으로 적고 도난품에 3년의 반환청구 기간을 두되 같은 항 a·b 의 예외가 있다 (3:86 lid 3).
≠	bezit = voor zichzelf houden; houderschap = voor een ander houden (3:107)	물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다 (제192조 ①)	한국 점유는 사실상 지배이고 타주점유자도 점유자다. 네덜란드는 남을 위하여 가지는 것을 bezit에서 뺀다 — 독일어 Besitz 와도 다르다(가짜 친구 상자).
=	middellijk bezit (3:107 lid 3)	간접으로 점유권이 있다 (제194조)	간접점유의 자리는 같다. 한국은 점유보조자(제195조)를 따로 두고, 네덜란드 houder 는 점유보조자보다 넓다(임차인도 houder).
=	vermoeden voor zichzelf te houden (3:109) · te goeder trouw (3:118 lid 3)	소유의 의사로 선의, 평온 및 공연하게 점유한 것으로 추정한다 (제197조 ①)	자주·선의 추정은 같다. 네덜란드는 선의를 정의하고(3:118 lid 1) 악의 증명 책임을 명문으로 적는다(lid 3).

=	bezitter wordt vermoed rechthebbende te zijn (3:119 lid 1)	적법하게 보유한 것으로 추정한다 (제200조)	권리 추정은 같다. 네덜란드는 등기 재산에서 추정이 등기부에 밀린다는 단서를 둔다(lid 2).
=	de in de wet genoemde beperkte rechten (3:81 lid 1)	법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다 (제185조)	물권법정주의는 같다. 한국은 관습법을 함께 적는다.
≠	erfpacht (5:85) · opstal (5:101)	지상권 (제279조)	한국 지상권은 건물·공작물·수목 소유 목적 하나이고, 네덜란드는 토지를 가지고 쓰는 erfpacht와 지상물을 소유하는 opstal 을 나눈다.
+	vruchtgebruik op goederen (3:201)	용익물권은 지상권·지역권·전세권 (제279조·제291조·제303조)	재산 일반에 설정하는 용익권은 네덜란드에 있고, 대조한 한국 물권편에는 부동산 용익물권 셋만 있다 — 전세권은 「전세금을 지급하고」 성립하는 한국 특유의 권리다.
≠	schuldeisers gelijk, behoudens voorrang (3:277 · 3:278)	다른 채권자보다 자기 채권의 우선변제를 받을 권리 (제329조·제356조)	담보물권의 우선변제는 같다. 네덜란드는 채권자 평등 원칙과 우선권의 근거를 총칙 조문에 모으고, 한국은 담보물권 조문마다 적는다.

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 독일 조문 번호는 독일어판 8장이 대조한 것이고 이 장에서 다시 열지 않았다.

	네덜란드어	독일어	차이
≠	bezit (3:107 lid 1 — voor zichzelf houden)	Besitz (§ 854 — tatsächliche Gewalt)	가장 위험한 짝. 독일어 Besitz 는 사실상 지배 전부(자주·타주)이고, 네덜란드어 bezit 는 자기를 위하여 가지는 것만. 임차인은 독일에서 Besitzer, 네덜란드에서 houder.
≠	houderschap (3:107 lid 4)	Fremdbesitz	독일어는 타주점유도 Besitz 의 한 종류로 부르고, 네덜란드어는 bezit 밖의 다른 이름을 준다.

≠	levering (3:89 · 3:90)	Übergabe · Auflassung (§ 929 · § 925)	네덜란드어 levering 은 동산·부동산의 인도 모두이고 일상어 납품도 된다. 독일어 Lieferung 은 납품만, 물권법은 Übergabe(동산)·Auflassung(토지).
≠	titel (3:84 lid 1)	Titel (Vollstreckungstitel)	네덜란드어 titel 은 이전의 원인(매매 등)이 첫 뜻이고 집행권원(Rv 430)도 된다. 독일어 Titel 은 집행권원·칭호 쪽이고 이전의 원인은 Rechtsgrund.
=	hypotheek (3:227)	Hypothek (§ 1113)	낱말·뜻 같다. 독일 실무의 Grundschuld(§ 1191)에 꼭 맞는 네덜란드 제도는 대조하지 않았다.

가짜 친구 · bezit ≠ Besitz — 네덜란드어 bezit 는 자주점유만

독일어를 거쳐 네덜란드어를 읽는 독자는 bezit 를 Besitz 로 옮긴다. 두 낱말은 같은 뿌리지만 범위가 다르다 — 독일 BGB § 854 Abs. 1 은 점유를 사실상 지배(tatsächliche Gewalt)의 취득으로 정의하여 자주·타주를 가르지 않고(독일어판 8장), 네덜란드 BW 3:107 lid 1 은 bezit 를 「het houden van een goed voor zichzelf」(자기를 위하여 가지는 것)로 정의한다.

남을 위하여 가지는 것은 네덜란드어로 houderschap 이고 그 사람은 houder 다(3:107 lid 4). 임차인·수치인·운송인은 독일어로는 Besitzer(Fremdbesitzer)이지만 네덜란드어로는 bezitter 가 아니다. 가지고 있는 사람은 자기를 위하여 가지는 것으로 추정되므로(3:109), 임차인이 bezitter 가 아니라는 것은 임대차라는 법률관계가 그 추정을 깬 결과다.

그래서 네덜란드 조문의 bezitter 를 독일어 Besitzer 나 한국어 「점유자」로 옮길 때는 범위가 좁아진다는 것을 적어야 한다. 한국 민법은 「물건을 사실상 지배하는 자」(제192조 ①)를 점유자로 하여 독일 쪽에 가깝다. 7장 6:179 「De bezitter van een dier」도 자기를 위하여 동물을 가지는 사람이다.

같은 함정이 반대 방향으로도 있다 — 독일어 Eigentum 은 중성 하나인데 네덜란드어 eigendom 은 de/het 둘 다(2장)이고, 독일어 Hypothek 와 네덜란드어 hypotheek 는 같지만 독일 실무의 Grundschuld 에는 네덜란드어 짝을 이 책이 확인하지 않았다.

> Houderschap is op overeenkomstige wijze onmiddellijk of middellijk. art. 3:107 lid 4 BW

요령 네덜란드 조문의 bezit(ter) 는 「자주점유(자)」로 읽는다. 타주점유는 houderschap · houder. 독일어 Besitz 는 둘을 합친 말이다.

N2 다시 보기 — 형용사 어미 -e: een beperkt recht, het beperkte recht, onroerende zaken

명사 앞 형용사는 -e 를 받는 것이 기본이고(onroerende zaak · geldige titel · openbare registers · notariële akte · beperkte rechten), -e 가 빠지는 보통 꼴은 het 명사가 단수로 een 뒤에 오거나 관사가 없을 때다(een beperkt recht · een zelfstandig en overdraagbaar recht · een zakelijk recht). 굳은 이름(het openbaar ministerie, het kort geding — 5장)과 직함 속 분사(de plaatsvervangend procureur-generaal — RO 111 lid 5)처럼 따로 외우는 예외가 있다. 이 장의 조문에서 고른 형용사구로 2장 규칙을 다시 본다.

- 이 장에서 고른 de 명사 앞 형용사는 관사와 무관하게 -e: een onroerende zaak(3:86 lid 1 「een roerende zaak」), de onroerende zaak, onroerende zaken(3:89 lid 1), geldige titel(3:84 lid 1 — 관사 없음), een notariële akte(3:89 lid 1), de openbare registers(3:89 lid 1).
- het 명사 앞에서는 een/무관사 단수에 -e 가 없다: een beperkt recht, een zelfstandig en overdraagbaar recht(3:81 lid 1), een zakelijk recht(5:85 lid 1 · 5:101 lid 1). 정관사·지시사 뒤와 복수에서는 -e: het beperkte recht, de in de wet genoemde beperkte rechten(3:81 lid 1), het dienende erf · het heersende erf(5:70 lid 1 — erf 는 het 명사).
- 분사도 형용사처럼 어미를 받는다: de daartoe bestemde openbare registers(3:89 lid 1), de in de wet genoemde beperkte rechten(3:81), de door de wet erkende redenen(3:277 lid 1), een tot aanvaarding strekkend antwoord(6:225 lid 2 — het 명사 antwoord + een 이라 -e 없음).
- 형용사가 명사 없이 쓰이면 -e 를 받아 명사가 된다(2장 명사화): de rechthebbende(3:119), de dwalende(6장), de gerechtigde(6:267), het oorspronkelijke(6:225 lid 1).
- 굳은 표현에는 다른 어미가 남아 있다 — te goeder trouw, ter verkrijging, ten behoeve van, in het belang der wet. 이것은 규칙으로 만들지 말고 낱말째 외운다(위 te goeder trouw 상자).

표로 보기

명사의 관사	꼴	조문의 보기
de 명사 · 단수 · een	een onroerende zaak	3:86 lid 1 (roerende)
de 명사 · 관사 없음	krachtens geldige titel	3:84 lid 1
de 명사 · 복수	onroerende zaken · de openbare registers	3:89 lid 1

het 명사 · 단수 · een	een beperkt recht · een zakelijk recht	5:85 lid 1 (-e 없음)
het 명사 · 단수 · het	het beperkte recht · het dienende erf	5:70 lid 1
het 명사 · 복수	de in de wet genoemde beperkte rechten	3:81 lid 1
분사	de daartoe bestemde openbare registers	3:89 lid 1
굳은 꼴	te goeder trouw · ten behoeve van	3:118 · 5:70 (낱말째)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

De bank	heeft	een beperkt recht	op de onroerende zaak	gevestigd.
주어	완료 조동사 · 둘째 자리	het 명사 + een → -e 없음	de 명사 + de → -e	과거분사 · 끝

은행은 그 부동산에 제한물권을 설정했다.

Het beperkte recht	gaat teniet	door het tenietgaan
het 명사 + het → -e	tenietgaan(소멸하다) · 분리	부정사 명사화(het)

van het recht waaruit het is afgeleid.

관계절 · waaruit = uit welk

제한물권은 그것이 나온 권리가 소멸하면 소멸한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~een beperkte recht~~	een beperkt recht	recht 는 het 명사. een 뒤 단수에서는 -e 가 없다(3:81 lid 1 「een zelfstandig en overdraagbaar recht」).
~~het beperkt recht~~	het beperkte recht	정관사 뒤에서는 het 명사라도 -e 를 받는다. -e 없이 굳은 것은 기관 이름·직함처럼 따로 외우는 꼴(het openbaar ministerie, de plaatsvervangend procureur-generaal).
~~een onroeren d zaak~~	een onroeren de zaak	zaak 는 de 명사 — 보통 형용사는 관사와 무관하게 -e.
~~te goede trouw~~	te goeder trouw	굳은 표현. -er 는 te goeder trouw·te kwader trouw 같은 굳은 표현에서 낱말째 익힌다(3:118).

말해 보기 — 한국 물권법을 네덜란드 동료에게

민법 물권편의 문언을 네덜란드어로 옮긴 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

In Korea gaat de eigendom van een onroerende zaak pas over door inschrijving in het register; een notariële akte is daarvoor niet vereist.

한국에서 부동산 소유권은 등기해야 비로소 넘어가고, 공증 증서는 요구되지 않습니다.

민법 제186조. pas = 비로소.

Voor roerende zaken is, net als bij u, de levering de wijze van publiciteit.

동산은 귀국과 마찬가지로 인도가 공시 방법입니다.

민법 제188조 ①. net als bij u = 귀국처럼.

Wie te goeder trouw en zonder schuld een roerende zaak verkrijgt, wordt onmiddellijk eigenaar, ook als de vervreemder niet bevoegd was.

선의·무과실로 동산을 양수한 사람은 양도인에게 권한이 없었어도 즉시 소유자가 됩니다.

민법 제249조. 유상 요건이 없다는 점을 덧붙일 수 있다.

Wie twintig jaar lang een onroerende zaak als eigenaar bezit, kan door inschrijving de eigendom verkrijgen.

부동산을 20년간 소유의 의사로 점유한 사람은 등기함으로써 소유권을 취득할 수 있습니다.

민법 제245조 ①. 평온·공연 요건은 이 문장에서 뺐다.

Mag ik vragen of de huurder in Nederland inderdaad geen bezitter is, maar houder?

네덜란드에서 임차인이 정말 점유자가 아니라 houder 인지 여쭤도 될까요?

3:107 을 두고 묻는 문장 — 가짜 친구 상자의 확인.

확인 문제 8

1. BW 3:84 lid 1 이 재산 이전의 요건으로 적은 셋이 아닌 것은?

- 유효한 원인(geldige titel)
- 인도(levering)
- 처분 권한(beschikkingsbevoegdheid)
- **공증인의 승인**

「een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken」 — 원인·인도·처분 권한.

2. 네덜란드어 bezit 의 뜻은?

- 사실상 지배 전부(독일어 Besitz 와 같음)
- **자기를 위하여 가지는 것(자주점유)**
- 남을 위하여 가지는 것
- 소유권

3:107 lid 1 「Bezit is het houden van een goed voor zichzelf」. 남을 위하여 가지는 것은 houderschap(lid 4).

3. 임차인은 네덜란드 민법에서 무엇인가?

- bezitter
- **houder**
- eigenaar
- rechthebbende

임차인은 임대인을 위하여 가지는 houder 다(3:107). 독일어로는 Besitzer(Fremdbesitzer)라 가짜 친구.

4. 부동산 인도(levering)의 방식은(3:89 lid 1)?

점유 이전

공증 증서 + 공적 등기부 등재

서면 계약

법원 결정

「een … notariële akte, gevolgd door de inschrijving daarvan in de … openbare registers」.

5. 3:86 lid 1 선의취득의 요건이 아닌 것은?

유상(anders dan om niet)

취득자의 선의

등기 재산이 아닌 동산

양도인의 처분 권한

양도인의 권한 없음(onbevoegdheid)에도 불구하고 유효하게 하는 조문이다 — 권한은 요건이 아니라 결여를 전제한다.

6. 「een beperkt recht」에서 beperkt 에 -e 가 없는 까닭은?

복수라서

het 명사 + een 뒤의 단수라서

분사라서

굳은 표현이라서

recht 는 het 명사. een 뒤 단수에서 -e 가 빠진다(2장). 정관사 뒤는 het beperkte recht.

7. 질권과 저당권을 가르는 기준은(3:227 lid 1)?

- 채권의 액수
- **대상이 등기 재산인가**
- 채권자가 은행인가
- 기간

「Is het recht op een registergoed gevestigd, dan is het een recht van hypotheek; … op een ander goed …, dan is het een recht van pand.」

8. 보전 압류(conservatoir beslag)에 필요한 것은(Rv 700 lid 1)?

- 집행권원
- **가처분 담당 판사(voorzieningenrechter)의 허가**
- 채무자의 동의
- 공증 증서

「is verlof vereist van de voorzieningenrechter van de rechtbank」. 집행 압류는 집행권원(Rv 430)으로 한다.

2부 법의 언어 · 제9장

가족과 상속

Familie en erfrecht

민법 제1권은 사람과 가족(Personen- en familierecht), 제4권은 상속(Erfrecht)이다. 혼인은 성별을 가리지 않는 두 사람 사이에 맺을 수 있고(1:30 lid 1), 혼인과 나란히 등록 동반자 관계(geregistreerd partnerschap)가 있다(1:80a). 미성년자는 친권(ouderlijk gezag) 또는 후견(voogdij) 아래 있다(1:245). 상속은 법정상속(bij versterf)과 유언(uiterste wilsbeschikking)으로 열리고(4:1), 법정상속인은 네 순위로 불린다(4:10). 배우자와 자녀가 남으면 법률이 정한 분할(wettelijke verdeling)로 배우자가 재산을 가지고 자녀는 금전 채권을 얻는다(4:13). 자녀의 유류분(legitieme portie)은 법정상속분의 반이다(4:64). 이 장의 조문은 수동과 완료형으로 가득하다 — worden geroepen, is opengevallen, wordt verdeeld. 3장에서 배운 꼴을 다시 본다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht. art. 1:30 lid 1 BW
   혼인은 성별이 다르거나 같은 두 사람이 맺을 수 있다.
2. Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking. art. 4:1 lid 1 BW
   상속은 법정상속으로 또는 유언에 따라 이루어진다.
3. Minderjarigen staan onder gezag. art. 1:245 lid 1 BW
   미성년자는 친권 또는 후견 아래 있다.

▼ 처음 보는 문법 용어 17 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
V2	주문장에서 정동사가 늘 둘째 자리에 서는 규칙. 첫 자리에 주어가 아닌 말(Niet strafbaar, Volgens de wet)이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다
종속절	dat·indien·tenzij·wanneer 같은 접속사나 die·welke 같은 관계사로 시작하는 딸린 문장. 정동사가 절의 맨 끝으로 간다(... dat hij schade lijdt)
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
te 부정사	te + 부정사(te vergoeden). 「~할」 「~하는 것」. verplicht zijn ... te vergoeden 처럼 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 te 가 가운데 낀다(toe te rekenen)
과거분사	ge-...-d/-t, ge-...-en 꼴(gepleegd, geleden). hebben·zijn 과 함께 완료형을, worden 과 함께 수동을 만든다
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
분리동사	앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent ... toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)
이음 소리	합성어의 두 조각 사이에 끼는 -s-·-en- 따위(rechts·plicht, rechtvaardiging·s·grond). 앞 조각마다 정해져 있다

옛 2격	1919년 판결에 남은 소유격 꼴(des daders = van de dader, dier daad = van die daad, eens anders = van een ander). 지금은 van 으로 쓴다
관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다
강변화	과거형에서 모음이 바뀌고 과거분사가 -en 으로 끝나는 동사(gelden – gold – gegolden). 어느 모음으로 바뀌는지는 규칙이 없어 사전으로 확인한다
약변화	과거에 -de/-te, 과거분사에 ge-…-d/-t 를 붙이는 규칙 동사(straffen – strafte – gestraft). -te 냐 -de 냐는 어간 끝소리가 무성음(t·k·f·s·ch·p)인지로 가른다
조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다
명사화	동사를 명사로 쓰는 것. 부정사를 그대로 쓰면 het(het houden), -ing 을 붙이면 de(nakoming). 형용사·분사에 -e 를 붙이면 사람 명사(de benadeelde, de onbekwame)
conclusie	대법원 검찰 구성원(advocaat-generaal)이 사건마다 내는 의견서(conclusie). 판결의 「결론」 이 아니다. 민사소송의 당사자 서면도 conclusie

표제어 22

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 9. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

r.o. 9.1

het **huwelijk**, mv. de huwelijken ['hywələk] **혼인** ★★★

조문어 **huwelijk** | 일상·강의 **huwelijk / trouwen (동사)** | NL · BE

huwen(혼인하다)의 명사. 법률은 혼인을 민사 관계로만 본다(1:30 lid 2 — 종교혼과 분리). 두 사람이 성별과 관계없이 맺을 수 있고(lid 1), 혼인 적령은 18세(1:31), 중혼 금지(1:33). 혼인하면 법률상 당연히 부부 재산 공동체가 생긴다(1:94 lid 1 — 2018년 이후 범위가 좁아졌으나 이 장은 현행 lid 1 만 읽었다). 해소는 ontbinding van het huwelijk(6장 가짜 친구 상자).

쉬운 예

Zij zijn in 2020 in het huwelijk getreden.

그들은 2020년에 혼인했다.

실무 예

Het huwelijk is door echtscheiding ontbonden.

혼인은 이혼으로 해소되었다.

원문

> Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht. — art. 1:30 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 혼인은 성별이 다르거나 같은 두 사람이 맺을 수 있다.

문형

een huwelijk aangaan / in het huwelijk treden

혼인하다

1. 조문어: een huwelijk aangaan(1:30 lid 1). aangaan(맺다)은 2장 부록 B·C 의 분리동사.
2. 격식 표현: in het huwelijk treden(혼인에 들어서다 — treden, 4장). 일상어: trouwen.
3. 완료: zijn een huwelijk aangegaan / zijn getrouwd.

Twee personen van gelijk geslacht kunnen in Nederland een huwelijk aangaan.

네덜란드에서는 같은 성별의 두 사람이 혼인할 수 있다.

Wanneer zijn zij getrouwd?

그들은 언제 혼인했는가?

문법 N5 · kan worden aangegaan — 조동사 + 수동 부정사

~~Een huwelijk kan aangegaan worden door twee personen~~ (부자연)

Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen

조동사(kan) + worden + 과거분사의 수동 부정사 무리. 조문은 worden 을 과거분사 앞에 둔다(kan worden aangegaan, 1:30 lid 1; kan worden afgeweken, 4:1 lid 2). aangegaan worden 도 가능한 어순이지만(4장) 이 책이 읽은 조문의 꼴이 아니다. aangaan 은 분리동사라 과거분사 aan-ge-gaan.

한국이라면? ≠ 혼인의 성립 · 민법 제812조

한국은 혼인이 「신고함으로써 그 효력이 생긴다」(제812조 ①). 네덜란드 1:30 lid 1 은 누가 혼인할 수 있는지를 적는다 — 성별이 다르거나 같은 두 사람. 성별에 관한 문언은 대조한 한국 조문에 없다.

독일어와 비교 = Ehe

뜻이 같고 낱말이 다르다. 독일어 Hochzeit 는 결혼식이다.

r.o. 9.2

de **echtgenoot**, mv. de echtgenoten ['ɛxtxəˌnot]

배우자(남편) — 여성형 echtgenote ★★★

조문어 **echtgenoot** | 일상·강의 **man / vrouw / partner** | NL · BE

echt(혼인 — 「진짜」와 같은 글자) + genoot(동반자): 「혼인의 동반자」. 조문은 남성형 echtgenoot 를 성별 무관하게 쓴다(1:81 「Echtgenoten zijn elkander …」). 부부는 서로 신의·도움·부양의 의무를 진다(1:81). 상속에서 배우자는 자녀와 함께 첫 순위다(4:10 lid 1 a). 등록 동반자는 echtgenoot 가 아니라 geregistreerde partner 다.

쉬운 예

Haar echtgenoot is overleden.

그의 남편이 사망했다.

실무 예

De echtgenoten zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.

부부는 서로 신의·도움·부양의 의무를 진다.

원문

Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen.

— art. 1:81 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

부부는 서로 신의·도움·부양의 의무를 진다. 서로에게 필요한 것을 제공할 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Echtgenoten zijn elkander	주어(복수, 관사 없음) + 정동사 + elkander(elkaar 에 대응하는 철자 — 「서로」)	부부는 서로
getrouwheid, hulp en bijstand	셋 — 신의·도움·부양(bijstand 는 1장 bijstaan 의 명사)	신의·도움·부양을
verschuldigd.	verschuldigd zijn = 「~을 빚지다」 — 문장 끝	빚진다(의무를 진다)
Zij zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen.	둘째 문장 — verplicht zijn … te(7장); het nodige = 필요한 것(형용사 명사화)	서로에게 필요한 것을 제공할 의무가 있다

elkander 는 elkaar 에 대응하는 철자로 조문에 쓰였다(공식 낱말 목록 표제 여부와 시대 표지는 이 책이 확인하지 않았다). 뜻은 같다.

문형

iemand iets verschuldigd zijn

누구에게 ~을 빚지다, ~의 의무가 있다

1. verschuldigd(빚진) + zijn, 누구에게는 3격 자리(elkander), 무엇은 4격 자리: elkander getrouwheid verschuldigd zijn(1:81).
2. 금전에도 쓴다: Hij is de bank duizend euro verschuldigd.
3. 6장 6:119 「verschuldigd wegens vertraging」(지연으로 빚진)도 같은 말.

De huurder is de verhuurder de huur verschuldigd.
임차인은 임대인에게 차임을 빚진다.

Wat zijn de echtgenoten elkaar verschuldigd?
부부는 서로에게 무엇을 빚지는가?

한국이라면? = 부부간의 의무 · 민법 제826조

한국도 「부부는 동거하며 서로 부양하고 협조하여야 한다」(제826조 ①). 네덜란드 1:81 은 신의(getrouwheid)·도움·부양 셋을 적고 동거 의무는 다른 조문이다 — 이 장에서 열지 않았다.

독일어와 비교 = Ehegatte

짜임(echt + genoot / Ehe + Gatte)과 뜻이 같다. 두 언어 모두 여성형이 따로 있다(echtgenote / Ehegattin).

---

r.o. 9.3

het **geregistreerd partnerschap**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수

[ɣəˌreɣiˈstrert ˈpɑrtnərˌsxɑp] **등록 동반자 관계** ★★★

조문어 **geregistreerd partnerschap** | 일상·강의 **partnerschap** | NL

geregistreerd(등록된 — registreren 의 과거분사) + partnerschap. 혼인과 나란히 있는 법률상 결합으로, 성별 무관 두 사람이 등록관(ambtenaar van de burgerlijke stand) 앞에서 증서로 맺는다(1:80a lid 1·3). 혼인의 권리·의무 편이 준용되나 별거(scheiding van tafel en bed)는 뺀다(1:80b). 관사 het 뒤에 형용사 -e 가 없는 굳은 이름(5장 het openbaar ministerie)이고, 4장 Rv 254 lid 6 의 「personen- en familierecht」가 이 영역이다.

쉬운 예

Zij hebben een geregistreerd partnerschap gesloten.
그들은 등록 동반자 관계를 맺었다.

실무 예

Op het geregistreerd partnerschap zijn de meeste bepalingen over het huwelijk van toepassing.
등록 동반자 관계에는 혼인에 관한 규정 대부분이 적용된다.

원문

Een persoon kan tegelijkertijd slechts met één andere persoon van hetzelfde of andere geslacht een geregistreerd partnerschap aangaan. — art. 1:80a lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

사람은 동시에 같은 성별이든 다른 성별이든 다른 한 사람과만 등록 동반자 관계를 맺을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een persoon kan tegelijkertijd	주어 + 조동사 + tegelijkertijd(동시에)	사람은 동시에
slechts met één andere persoon	slechts … één = 「오직 한 사람과만」	다른 한 사람과만
van hetzelfde of andere geslacht	geslacht = 성별(het); hetzelfde of andere = 같거나 다른	같은 성별이든 다른 성별이든
een geregistreerd partnerschap	목적어 — het 명사 + een 이라 -e 없음(8장)	등록 동반자 관계를
aangaan.	부정사 — 문장 끝; 혼인과 같은 동사(위 huwelijk 항목)	맺을 수 있다

문형

slechts … één / slechts met één …

오직 하나만, 오직 한 사람과만

1. slechts(오직) + één(악상 붙은 「하나」 — 관사 een 과 구별): slechts met één andere persoon(1:80a lid 1 · 1:33).
2. 4장 slechts 의 재확인 — 한정의 부사.
3. 악상 없는 een 은 관사, 악상 있는 één 은 수사. eSpeak 은 문장 머리의 Een 을 수사로 읽는 일이 있다(전 장 공통).

Een persoon kan slechts met één andere persoon gehuwd zijn.

사람은 다른 한 사람과만 혼인할 수 있다.

Zij hebben slechts één kind.

그들에게는 자녀가 하나뿐이다.

한국이라면? + 등록 동반자 관계 · 민법 제812조

혼인과 나란히 등록으로 맺는 법률상 결합(1:80a)은 네덜란드에 있고, 대조한 한국 민법 친족편 조문(제807조·제812조·제826조 등)에는 혼인 「신고함으로써 그 효력이 생긴다」 외에 같은 제도가 없다. 다른 법률은 대조하지 않았다.

독일어와 비교 ≠ eingetragene Lebenspartnerschaft

독일의 등록 생활동반자 관계는 2017년 혼인 개방 뒤 새로 맺을 수 없게 되었다는 사실은 이 책이 독일 조문으로 확인하지 않았다(미확인). 네덜란드는 현행 1:80a 가 등록을 두고 있다.

---

r.o. 9.4

de **gemeenschap van goederen**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수

[ɣə'mensxɑp vɑn 'ɣudərə(n)] **(부부) 재산 공동체** ★★★

조문어 **gemeenschap van goederen** | 일상·강의 **in gemeenschap van goederen getrouwd zijn** | NL

gemeenschap(공동체·공동) + van goederen(재산의, 2장 goed). 혼인하는 순간부터 법률상 당연히 부부 사이에 재산 공동체가 생긴다(1:94 lid 1) — 다른 약정(huwelijkse voorwaarden)을 하지 않으면. 공동체의 범위는 lid 2 이하가 정하고 상속·증여로 받은 것은 원칙적으로 밖이지만(lid 2 a) lid 3 의 예외가 있다 — 이 장은 lid 1 만 본문으로 읽었다. 일상어 「in gemeenschap van goederen getrouwd」.

쉬운 예

Zij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd.

그들은 재산 공동체로 혼인했다.

실무 예

Bij huwelijkse voorwaarden kan de gemeenschap van goederen worden uitgesloten.

혼인 재산 약정으로 재산 공동체를 배제할 수 있다.

원문

Van het ogenblik van de voltrekking van het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten van rechtswege een gemeenschap van goederen. — art. 1:94 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

혼인이 거행된 순간부터 부부 사이에는 법률상 당연히 재산 공동체가 존재한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Van het ogenblik van de voltrekking van het huwelijk	첫 자리 — 시점(van het ogenblik = ~의 순간부터; voltrekking = 거행)	혼인이 거행된 순간부터

bestaat tussen de echtgenoten	정동사 bestaan(존재하다)이 둘째 자리(V2), 장소구	부부 사이에는 존재한다
van rechtswege	「법률상 당연히」 — 굳은 표현(어미의 유래는 미확인)	법률상 당연히
een gemeenschap van goederen.	주어 — 정동사 뒤로 밀렸다	재산 공동체가

문형

van het ogenblik van X (af)

X 의 순간부터

1. ogenblik(순간) — van het ogenblik van de voltrekking van het huwelijk(1:94 lid 1). 조문은 af 없이 쓴다.
2. 비슷한 시점 표현: vanaf(~부터), met het overlijden van(~의 사망과 함께, 4:182 lid 1).
3. 첫 자리에 오면 정동사가 바로 뒤(V2).

Van het ogenblik van de levering draagt de koper het risico.

인도의 순간부터 매수인이 위험을 진다.

Vanaf welk ogenblik bestaat de gemeenschap?

어느 순간부터 공동체가 존재하는가?

문법 N7 · van rechtswege — 「법률상 당연히」 의 굳은 꼴

~~van rechts wege~~ (표기 오류)

van rechtswege

rechtswege 는 한 낱말로 붙여 쓴다(공식 낱말 목록 표제). van rechtswege = 「법의 길로」 → 법률상 당연히(4:13 lid 2 「verkrijgt van rechtswege」, 4:182 lid 1). -s- 는 이음 소리이고 -wege 는 weg 의 굳은 꼴인데, 옛 격이라는 설명은 사전으로 확인하지 않았다.

한국이라면? ≠ 부부재산제 · 민법 제830조

한국은 「부부의 일방이 혼인전부터 가진 고유재산과 혼인중 자기의 명의로 취득한 재산은 그 특유재산으로 한다」 — 별산이 원칙이고 귀속 불명 재산만 공유로 추정한다(제830조 ②). 네덜란드는 공동체가 원칙이다(1:94 lid 1).

독일어와 비교 ≠ Gütergemeinschaft

낱말은 같은 짜임이나 자리가 다르다 — 독일 법정 부부재산제는 Zugewinngemeinschaft(§ 1363 — 이 책이 열지 않은 조문)이고 Gütergemeinschaft 는 계약으로 택하는 것이다. 네덜란드는 공동체가 법정 재산제다(1:94 lid 1).

---

r.o. 9.5

de **echtscheiding**, mv. de echtscheidingen ['ɛxtsxɛidɪŋ] 이혼 ★★★

조문어 **echtscheiding** | 일상·강의 **scheiding** | NL · BE

echt(혼인) + scheiding(가름 — scheiden 의 명사). 이혼은 부부 한쪽의 신청 또는 공동 신청으로 법원이 선고하고(1:150), 요건은 혼인이 지속적으로 파탄되었을 것(duurzaam ontwricht) 하나다(1:151). 별거(scheiding van tafel en bed — 「식탁과 침대의 가름」)는 다른 제도다. 일상어는 scheiding·scheiden.

쉬운 예

Zij hebben echtscheiding aangevraagd.

그들은 이혼을 신청했다.

실무 예

De rechtbank heeft de echtscheiding uitgesproken.

지방법원이 이혼을 선고했다.

원문

Echtscheiding wordt op verzoek van één der echtgenoten uitgesproken, indien het huwelijk duurzaam ontwricht is. — art. 1:151 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

이혼은 혼인이 지속적으로 파탄되었으면 부부 한쪽의 신청에 따라 선고된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Echtscheiding wordt	주어(관사 없음) + 수동 정동사	이혼은
op verzoek van één der echtgenoten	op verzoek van = 「~의 신청에 따라」(7장 op vordering van 의 짝); één der = 「~ 가운데 하나」(옛 2격)	부부 한쪽의 신청에 따라
uitgesproken,	과거분사 — uitspreken(선고하다, 5장)	선고된다
indien het huwelijk duurzaam ontwricht is.	조건절 — ontwricht zijn = 「파탄되다」(ontwrichten 의 과거분사), duurzaam = 지속적으로	혼인이 지속적으로 파탄되었으면

문형

op verzoek van + 명사

~의 신청에 따라

1. verzoek(신청)은 신청 사건(verzoekschriftprocedure)의 말이고, 소송의 「청구」는 vordering(7장 op vordering van)이다.
2. 이혼은 신청 사건이라 op verzoek: op verzoek van één der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk verzoek(1:150).
3. 법원의 동사는 uitspreken(선고하다).

Op gemeenschappelijk verzoek van de echtgenoten wordt de echtscheiding uitgesproken.
부부의 공동 신청에 따라 이혼이 선고된다.

Op wiens verzoek is de echtscheiding uitgesproken?
누구의 신청으로 이혼이 선고되었는가?

한국이라면? ≠ 재판상 이혼원인 · 민법 제840조

한국은 여섯 사유를 열거하고 끝에 「기타 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유가 있을 때」를 둔다(제840조). 네덜란드 1:151 은 지속적 파탄 하나만 적고 사유를 열거하지 않는다. 협의이혼(제834조)에 해당하는 공동 신청은 1:150 에 있다.

독일어와 비교 = Ehescheidung

짜임(echt + scheiding / Ehe + Scheidung)과 뜻이 같다. 일상어 축약도 같다(scheiding / Scheidung).

---

r.o. 9.6

het gezag, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ɣə'zɑx]

(미성년자에 대한) 친권·후견의 상위 개념 — 권위 ★★★

조문어 **gezag** | 일상·강의 **gezag (일상어 「권위」 — het bevoegd gezag 관할 당국)** | NL

일상어로는 권위·당국(het bevoegd gezag). 가족법에서는 미성년자가 그 아래 있는 권한의 총칭이고, 부모가 행사하면 친권(ouderlijk gezag), 부모 아닌 사람이 행사하면 후견(voogdij)이다(1:245 lid 2·3). 친권은 자녀의 신상·재산 관리·대리를 아우른다(lid 4). 공식 낱말 목록에 복수 칸이 없다. 한국어 「친권」은 ouderlijk gezag 에 해당하고 gezag 자체에 꼭 맞는 한 낱말이 없어 풀어 적는다.

쉬운 예

De ouders hebben het gezag over het kind.
부모가 자녀에 대한 친권을 가진다.

실무 예

Na de echtscheiding blijven beide ouders het gezag gezamenlijk uitoefenen.

이혼 뒤에도 부모 둘이 친권을 공동으로 행사한다.

원문

> Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel voogdij. — art. 1:245 lid 2 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> gezag 란 친권 또는 후견을 말한다.

문형

het gezag uitoefenen (over + 명사)

(~에 대한) 친권·후견을 행사하다

1. uitoefenen(행사하다, 분리동사 — 5장 RO 111 lid 5): De ouders oefenen het gezag uit.
2. 함께 행사하면 gezamenlijk: oefenen het gezag gezamenlijk uit(1:251 lid 1 — 아래 ouder 쪽 조문).
3. 누구에 대한 것인지는 over: gezag over de minderjarige.

Gedurende hun huwelijk oefenen de ouders het gezag gezamenlijk uit.

혼인 중에는 부모가 친권을 공동으로 행사한다.

Wie oefent het gezag over dit kind uit?

이 아이에 대한 친권은 누가 행사하는가?

문법 N4 · Onder X wordt verstaan Y — 정의 문형(7장 재확인)

~~Gezag wordt verstaan als ouderlijk gezag~~ (부자연)

Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel voogdij

현행 조문의 정의 틀은 onder + 정의할 말 + wordt verstaan + 내용이다(7장 Awb 1:3, 6장 6:231 「wordt verstaan onder」). verstaan als 는 「~로 이해하다」 라는 다른 구문이라 조문 문체에서 벗어난다. dan wel = 「또는」(5장).

한국이라면? = 친권자 · 민법 제909조

한국도 「부모는 미성년자인 자의 친권자가 된다」, 혼인 중에는 「부모가 공동으로 이를 행사한다」(제909조 ①②) — 네덜란드 1:251 lid 1 과 같다. 다만 한국 민법은 친권과 후견을 묶는 상위어를 두지 않고, 네덜란드는 gezag 로 묶는다(1:245 lid 2).

독일어와 비교 ≠ elterliche Sorge

독일어는 「부모의 돌봄」(§ 1626 — 이 책이 열지 않은 조문)이라는 다른 그림의 말이고, 네덜란드어 gezag 는 「권위·권한」 이다. 독일어 Gewalt(옛 elterliche Gewalt)가 글자상 가깝다.

r.o. 9.7

de **voogdij**, mv. de voogdijen [voɣ'dɛi] (미성년) 후견 ★★

조문어 **voogdij** | 일상·강의 **voogdij** | NL · BE

voogd(후견인) + -ij(제도·직). 부모 아닌 사람이 미성년자에 대한 gezag 를 행사하는 것(1:245 lid 3). 성년자의 후견은 curatele(금치산에 해당)·bewind(재산 관리 — C21)로 낱말이 다르다. 후견인은 voogd, 여성형 voogdes.

쉬운 예

Na het overlijden van de ouders is de voogdij aan de oom opgedragen.

부모가 사망한 뒤 후견은 삼촌에게 맡겨졌다.

실무 예

Voogdij wordt uitgeoefend door een ander dan een ouder.

후견은 부모 아닌 사람이 행사한다.

원문

Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één ouder uitgeoefend. Voogdij wordt door een ander dan een ouder uitgeoefend. — art. 1:245 lid 3 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

친권은 부모가 공동으로 또는 한쪽 부모가 행사한다. 후견은 부모 아닌 사람이 행사한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ouderlijk gezag wordt	주어(관사 없음) + 수동 정동사	친권은
door de ouders gezamenlijk of door één ouder	행위자 door 둘 — 공동 또는 한쪽	부모가 공동으로 또는 한쪽 부모가
uitgeoefend.	과거분사 — uitoefenen(분리동사) uit-ge-oefend	행사한다
Voogdij wordt door een ander dan een ouder uitgeoefend.	둘째 문장 — een ander dan = 「~ 아닌 다른 사람」 (7장 ander … dan)	후견은 부모 아닌 사람이 행사한다

문형

een ander dan + 명사

~ 아닌 다른 사람

1. ander(다른 사람·것) + dan(비교의 「~보다·~ 아닌」, 4장): een ander dan een ouder(1:245 lid 3).
2. 사물이면 iets anders dan. 7장 6:103 「in andere vorm dan betaling」 도 같은 dan.

3. 부정으로 좁히는 말 — niemand anders dan(~ 말고는 아무도).

Niemand anders dan de erfgenaam kan de nalatenschap aanvaarden.
상속인 말고는 아무도 상속을 승인할 수 없다.

Kan een ander dan een ouder het gezag krijgen?
부모 아닌 사람이 친권·후견을 얻을 수 있는가?

한국이라면? = 친권의 행사 · 민법 제909조

친권은 「부모가 공동으로 이를 행사한다」, 한쪽이 행사할 수 없으면 「다른 일방이 이를 행사한다」(제909조 ②③) — 공동·단독 행사의 틀이 같다. 한국 미성년 후견 조문은 이 장에서 대조하지 않았다.

독일어와 비교 = Vormundschaft

뜻이 같다 — 두 나라 모두 미성년자에 대한 후견이다. 성년 후견은 네덜란드어 curatele, 독일어 Betreuung 으로 낱말이 갈린다.

---

r.o. 9.8

de **minderjarige**, mv. de minderjarigen [mɪndər'jarəɣə] 미성년자 ★★★

조문어 **minderjarige** | 일상·강의 **minderjarige** | NL · BE

minder(덜) + jarig(살의) + -e: 「해가 덜 찬 사람」 — 형용사의 명사화(2장). 미성년자는 gezag 아래 있고(1:245 lid 1), gezag 는 신상·재산 관리·재판상·재판 외 대리에 미친다(lid 4). 반대말 meerderjarige(성년자). 성년 연령 조문(1:233)은 이 장에서 열지 않았다.

쉬운 예

Een minderjarige kan niet zelfstandig procederen.
미성년자는 혼자서 소송할 수 없다.

실무 예

Het gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige en het bewind over zijn vermogen.
gezag 는 미성년자의 신상과 그 재산의 관리에 미친다.

원문

> Minderjarigen staan onder gezag. — art. 1:245 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 미성년자는 gezag(친권 또는 후견) 아래 있다.

문형

onder + 명사 staan

~ 아래 있다, ~을 받다

1. staan onder = 「~ 아래 서다」: Minderjarigen staan onder gezag(1:245 lid 1), onder curatele staan(금치산 아래 있다).
2. 관사 없는 명사와 굳는다(onder gezag · onder curatele · onder bewind).

3. 두는 쪽의 동사는 stellen: onder curatele stellen.

Hij staat onder curatele.
그는 성년 후견(curatele) 아래 있다.

Onder wiens gezag staat het kind?
그 아이는 누구의 친권·후견 아래 있는가?

문법 N2 · de minderjarige, minderjarigen — 형용사의 명사화

~~de minderjarig~~ (비문)

de minderjarige

형용사 minderjarig 에 -e 를 붙여 사람 명사로 쓴다(2장 명사화 — de benadeelde·de onbekwame, 8장 de rechthebbende). 복수는 -n(minderjarigen, 1:245 lid 1). 관사는 de(사람). 같은 꼴: de meerderjarige(성년자), de verdachte(피의자·피고인, 부록 A).

한국이라면? = 미성년자의 친권 · 민법 제909조

「부모는 미성년자인 자의 친권자가 된다」 — 미성년자가 친권 아래 있다는 점은 같다. 네덜란드는 그것을 「Minderjarigen staan onder gezag」 한 문장으로 적고 후견까지 묶는다(1:245 lid 1·2).

독일어와 비교 = Minderjähriger

짜임(minder + jarig / minder + jährig)과 뜻이 같다. 둘 다 형용사의 명사화.

---

r.o. 9.9

de **familierechtelijke betrekking**, mv. de familierechtelijke betrekkingen

[faˈmilirɛxtələkə bəˈtrɛkɪŋ] **가족법상 관계(친자·혈족 관계)** ★★

조문어 **familierechtelijke betrekking** | 일상·강의 **familieband** | NL

familierechtelijk(가족법의) + betrekking(관계). 자녀·부모·그 혈족은 서로 가족법상 관계에 있고(1:197), 어머니(1:198)·아버지(1:199)가 누구인지는 출생·혼인·인지(erkenning)·재판·입양으로 정해진다. 법정상속인의 혈족 범위도 이 관계가 있는 사람으로 한정된다(4:10 lid 3). 형용사 어미: de 명사 betrekking 이라 -e(8장).

쉬운 예 Door erkenning ontstaat een familierechtelijke betrekking.
인지로 가족법상 관계가 생긴다.

실무 예 Van de bloedverwanten erven bij versterf alleen degenen die in familierechtelijke betrekking tot de erflater stonden.
혈족 가운데서는 피상속인과 가족법상 관계에 있던 사람만 법정상속을 한다.

원문

> Een kind, zijn ouders en hun bloedverwanten staan in familierechtelijke betrekking tot elkaar. — art. 1:197 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 자녀, 그 부모, 그들의 혈족은 서로 가족법상 관계에 있다.

문형

in betrekking staan tot + 명사

~와 관계에 있다

1. betrekking(관계) — in … betrekking staan tot elkaar(1:197). 「서로」는 tot elkaar.
2. 8장 「betrekking hebben op」(~에 관하다, Rv 700)과 다른 구문 — staan tot 는 관계, hebben op 은 대상.
3. 형용사로 종류를 적는다: familierechtelijke betrekking, dienstbetrekking(고용 관계).

De geadopteerde staat in familierechtelijke betrekking tot de adoptiefouders.
양자는 양부모와 가족법상 관계에 있다.

Tot wie staat het kind in familierechtelijke betrekking?
그 아이는 누구와 가족법상 관계에 있는가?

한국이라면? ≠ 가족의 범위 · 민법 제779조

한국은 「배우자, 직계혈족 및 형제자매」 등으로 가족의 범위를 열거한다(제779조). 네덜란드 1:197 은 자녀·부모·혈족 사이의 관계를 가족법상 관계라 이름 짓고 그 발생(모·부의 결정)은 다음 조문들이 정한다 — 열거가 아니라 관계의 정의다.

독일어와 비교 ≠ Verwandtschaft

독일어 Verwandtschaft(§ 1589 — 이 책이 열지 않은 조문)는 혈연을 가리키고, 네덜란드어 familierechtelijke betrekking 은 법이 인정하는 관계(인지·입양 포함)다 — 조문 1:197 의 문언만으로 비교했다.

---

r.o. 9.10

het **levensonderhoud**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['levə(n)sˌɔndərˌhɑut]

부양(생활비) ★★

조문어 **levensonderhoud** | 일상·강의 **alimentatie (이혼 뒤 부양료)** | NL

leven(삶) + s + onderhoud(유지, 부록 A): 「삶의 유지」. 부모·자녀·인척(사위·며느리·장인·장모·계부모)은 혈족·인척 관계를 근거로 부양 의무를 진다(1:392 lid 1). 부모·계부모의 미성년 자녀·계자녀와 1:395a 의 자녀에 대한 것을 빼면 궁핍(behoeftigheid)이 요건이다(lid 2). 이혼 뒤 배우자 부양은 일상어로 alimentatie. 공식 낱말 목록에 복수 칸이 없다.

쉬운 예

Ouders moeten hun kinderen levensonderhoud verstrekken.

부모는 자녀에게 부양을 제공해야 한다.

실무 예

De rechter heeft de vader veroordeeld tot het betalen van levensonderhoud.

법원은 아버지에게 부양료 지급을 명했다.

원문

> Tot het verstrekken van levensonderhoud zijn op grond van bloed- of aanverwantschap gehouden: de ouders; de kinderen; behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders. — art. 1:392 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 혈족 또는 인척 관계를 근거로 부양을 제공할 의무가 있는 사람은 다음과 같다: 부모; 자녀; 사위·며느리, 장인·장모·시부모, 계부모.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tot het verstrekken van levensonderhoud	첫 자리 — gehouden zijn tot 의 tot 구가 앞에; het verstrekken 명사화	부양을 제공할 (의무가)
zijn op grond van bloed- of aanverwantschap gehouden:	정동사 zijn + gehouden(의무 있는); bloed- of aanverwantschap = 혈족 또는 인척 관계(하이픈 생략 합성)	혈족 또는 인척 관계를 근거로 의무가 있다
de ouders; de kinderen;	주어 ①② — 뒤로 밀린 열거	부모; 자녀;
behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders.	주어 ③ — 사위·며느리(behuwdkind), 배우자의 부모(schoonouder), 계부모(stiefouder)	사위·며느리, 장인·장모·시부모, 계부모

문형

gehouden zijn tot + 명사 / om … te

~할 의무가 있다

1. houden 의 과거분사 gehouden + zijn: tot het verstrekken van levensonderhoud gehouden zijn(1:392 lid 1).
2. 7장 verplicht zijn … te 와 같은 자리의 격식어. 8장 3:296 lid 2 「tot iets is gehouden」 도 같다.

3. 의무의 내용은 tot + 명사(화).

De stiefouder is slechts gedurende het huwelijk tot levensonderhoud gehouden.
계부모는 혼인 중에만 부양 의무가 있다.

Wie is tot levensonderhoud gehouden?
누가 부양 의무가 있는가?

문법 N7 · bloed- of aanverwantschap — 하이픈으로 조각을 나눠 쓰기

~~bloedverwantschap of aanverwantschap~~ (부자연)

bloed- of aanverwantschap

두 합성어가 뒤 조각을 공유하면 앞 낱말의 뒤 조각을 하이픈으로 생략한다: bloed- of aanverwantschap(1:392 lid 1), personen- en familierecht(Rv 254 lid 6, 5장). 다 써도 틀리지 않지만 조문 문체가 아니다. 읽을 때는 생략된 조각을 채운다 — bloedverwantschap.

한국이라면? ≠ 부양의무 · 민법 제974조

한국은 「직계혈족 및 그 배우자간」 과 생계를 같이하는 「기타 친족간」 에 부양 의무를 둔다(제974조). 네덜란드 1:392 lid 1 은 부모·자녀·사위며느리·배우자의 부모·계부모를 열거하고 형제자매는 들지 않는다 — 열거 범위가 다르다.

독일어와 비교 = Unterhalt

뜻이 같다. 네덜란드어는 「삶의 유지」 라는 합성어, 독일어는 한 낱말.

---

r.o. 9.11

de **erfopvolging**, mv. de erfopvolgingen ['ɛrfɔpˌfɔlɣɪŋ] **상속(승계)** ★★★

조문어 **erfopvolging** | 일상·강의 **erven (동사) / erfenis** | NL

erf(상속 — erven 의 어근) + opvolging(승계 — opvolgen 의 명사): 「상속으로 뒤를 이음」 . 법정상속(bij versterf)과 유언(uiterste wilsbeschikking)의 두 길이 있고(4:1 lid 1), 유언으로 상속인 지정이나 폐제를 하면 법정상속과 달리할 수 있다(lid 2). 상속인은 피상속인 사망과 함께 법률상 당연히 그 권리·점유를 승계한다(4:182 lid 1 — saisine). 포괄 승계(onder algemene titel)의 보기다(8장 3:80 lid 2).

쉬운 예 De erfopvolging bij versterf is geregeld in Boek 4.
법정상속은 제4권이 정한다.

실무 예 Bij uiterste wilsbeschikking kan van de erfopvolging bij versterf worden afgeweken.
유언으로 법정상속과 달리 정할 수 있다.

원문

> Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking. — art. 4:1 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 상속은 법정상속으로 또는 유언에 따라 이루어진다.

문형

afwijken van … bij uiterste wilsbeschikking

유언으로 ~와 달리 정하다

1. 6장 afwijken van 의 재확인: Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken(4:1 lid 2).
2. 수동 비인칭 kan worden afgeweken — 주어 없이 「달리 정할 수 있다」.
3. 방법은 bij(5장 — 수단의 bij): bij uiterste wilsbeschikking, bij testament.

Van deze bepaling kan niet bij overeenkomst worden afgeweken.
이 조항은 계약으로 달리 정할 수 없다.

Kan van de wettelijke verdeling worden afgeweken?
법정 분할과 달리 정할 수 있는가?

문법 N5 · plaats hebben · plaatsvinden — 「이루어지다」 둘

~~Erfopvolging vindt plaats hebben bij versterf~~ (비문)

Erfopvolging heeft plaats bij versterf

「이루어지다」는 plaats hebben(4:1 lid 1)과 plaatsvinden(6:267 lid 1, 6장) 둘 다 쓴다. plaats hebben 은 관용구(동사 hebben + 명사), plaatsvinden 은 분리동사다 — 둘을 섞은 꼴은 비문. 같은 뜻의 다른 두 꼴이고 어느 쪽이 더 흔한지는 세지 않았다.

한국이라면? ≠ 상속의 개시와 유언 · 민법 제1060조

한국도 법정상속과 유언이 있으나 두 길을 한 조문에 선언하지 않고, 유언은 「본법의 정한 방식에 의하지 아니하면 효력이 생하지 아니한다」(제1060조)로 시작한다. 네덜란드 4:1 은 상속의 두 길을 먼저 적는다.

독일어와 비교 = Erbfolge

짜임(erf + opvolging / Erb + Folge)과 뜻이 같다. 법정상속도 짝이 맞다 — bij versterf / gesetzliche Erbfolge.

---

r.o. 9.12

de **erflater**, mv. de erflaters [ˈɛrˑflatər] 피상속인 ★★★

조문어 **erflater** | 일상·강의 **de overledene (고인)** | NL · BE

erf + laten(남기다) + -er: 「상속을 남기는 사람」. 법률은 사망한 사람을 erflater, 그의 재산을 nalatenschap(아래 표제어)이라 부른다. 유언자도 erflater 다(4:42 lid 1). 한국어 「피상속인」은 한자어 수동이지만 네덜란드어는 「남기는 사람」이라는 능동 그림이다. 여성형 erflaatster.

쉬운 예

De erflater heeft geen testament gemaakt.

피상속인은 유언을 하지 않았다.

실무 예

De schulden van de erflater gaan over op de erfgenamen.

피상속인의 채무는 상속인에게 넘어간다.

원문

> Met het overlijden van de erflater volgen zijn erfgenamen van rechtswege op in zijn voor overgang vatbare rechten en in zijn bezit en houderschap. De eerste zin geldt niet wanneer de nalatenschap ingevolge artikel 13 wordt verdeeld; in dat geval volgt de echtgenoot van rechtswege op in het bezit en houderschap van de erflater. — art. 4:182 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 피상속인의 사망과 함께 그 상속인들은 법률상 당연히 그의 이전 가능한 권리와 그의 점유·소지를 승계한다. 첫째 문장은 상속재산이 제13조에 따라 분할되는 때에는 적용되지 않는다. 그때에는 배우자가 법률상 당연히 피상속인의 점유·소지를 승계한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Met het overlijden van de erflater	첫 자리 — 시점(met = 「~와 함께」); het overlijden 명사화	피상속인의 사망과 함께
volgen zijn erfgenamen van rechtswege op	정동사 volgen … op(opvolgen 분리) + van rechtswege(위 gemeenschap 상자)	그 상속인들은 법률상 당연히 승계한다
in zijn voor overgang vatbare rechten	무엇을 — opvolgen in; voor overgang vatbare = 전치사구 voor overgang 를 동반한 -baar 형용사 vatbaar 의 굴절형 (6장 -baar)	그의 이전 가능한 권리를
en in zijn bezit en houderschap.	점유와 소지(8장 — bezit ≠ houderschap)	그리고 그의 점유와 소지를
De eerste zin geldt niet	둘째 문장 — 예외 표지 geldt niet(4장)	첫째 문장은 적용되지 않는다

wanneer de nalatenschap ingevolge artikel 13 wordt verdeeld;	조건절 — ingevolge = 「~에 따라」; 4:13 법정 분할	상속재산이 제13조에 따라 분할되는 때에는
in dat geval volgt de echtgenoot van rechtswege op	첫 자리 in dat geval + 정동사(V2); opvolgen 분리	그때에는 배우자가 법률상 당연히 승계한다
in het bezit en houderschap van de erflater.	승계의 대상	피상속인의 점유와 소지를

둘째 문장은 법정 분할(4:13, 아래 wettelijke verdeling)이 적용되면 배우자만 점유·소지를 승계한다는 예외다 — geldt niet 는 4장의 예외 표지. 8장의 bezit·houderschap 이 상속 조문에 나란히 나온다.

문형

opvolgen in + 명사

~을 승계하다

1. opvolgen(뒤를 잇다, 분리동사)의 대상은 in: opvolgen in zijn rechten(4:182 lid 1).
2. 주문장: De erfgenamen volgen de erflater op in zijn rechten. 종속절: … dat zij opvolgen.
3. 명사 opvolging(승계) — erfopvolging(위 표제어), rechtsopvolger(승계인, 8장 3:119 lid 2).

De echtgenoot volgt van rechtswege op in het bezit van de erflater.
배우자는 법률상 당연히 피상속인의 점유를 승계한다.

Wie volgt de erflater op in zijn schulden?
누가 피상속인의 채무를 승계하는가?

한국이라면? = 상속과 포괄적 권리의무의 승계 · 민법 제1005조

한국도 「상속인은 상속개시된 때로부터 피상속인의 재산에 관한 포괄적 권리의무를 승계한다」. 네덜란드 4:182 lid 1 은 권리와 함께 점유·소지(bezit en houderschap)의 승계를 명문으로 적는다.

독일어와 비교 = Erblasser

짜임(erf + later / Erb + lasser — 「상속을 남기는 사람」)과 뜻이 같다.

r.o. 9.13

de **erfgenaam**, mv. de erfgenamen [ˈɛrˑfxəˌnam] **상속인** ★★★

조문어 **erfgenaam** | 일상·강의 **erfgenaam** | NL · BE

법정상속인은 법률이 네 순위로 차례로 부른다 — 배우자와 자녀, 부모와 형제자매, 조부모, 증조부모(4:10 lid 1). 상속인이 되려면 상속 개시 때 존재해야 한다(4:9). 상속인은 상속을 승인하거나 포기할 수 있고 승인은 단순 승인과 한정 승인(onder voorrecht van boedelbeschrijving)으로 나뉜다(4:190 lid 1). 복수 erfgenamen(aa → a, 2장 철자).

쉬운 예

Zij is de enige erfgenaam.

그가 유일한 상속인이다.

실무 예

De erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard.

상속인들은 상속을 한정 승인했다.

원문

> De wet roept tot een nalatenschap als erfgenamen uit eigen hoofde achtereenvolgens: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen; de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zusters; de grootouders van de erflater; de overgrootouders van de erflater. — art. 4:10 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 법률은 상속에 다음 사람들을 차례로 본위 상속인으로 부른다: 법률상 별거(scheiding van tafel en bed) 상태가 아닌 피상속인의 배우자와 그 자녀; 피상속인의 부모와 그 형제자매; 피상속인의 조부모; 피상속인의 증조부모.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De wet roept tot een nalatenschap als erfgenamen	주어 + 정동사 roepen(부르다) + tot(무엇에) + als(무엇으로)	법률은 상속에 상속인으로 부른다
uit eigen hoofde achtereenvolgens:	uit eigen hoofde = 「본위로(대습이 아닌 자기 자격으로)」; achtereenvolgens = 「차례로」	본위로 차례로
de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot	① 명사 앞 분사구(niet … gescheiden); tafel en bed = 법률상 별거 제도의 이름(사실상 별거와 다르다)	법률상 별거 상태가 아닌 배우자
van de erflater	누구의 배우자	피상속인의
tezamen met diens kinderen;	tezamen met = 「~와 함께」; diens = 그의(2격 대명사, 8장)	그 자녀와 함께

de ouders van de erflater	② 둘째 순위	피상속인의 부모
tezamen met diens broers en zusters;	함께 불리는 사람 — 형제자매	그 형제자매와 함께
de grootouders van de erflater;	③ — groot-(조)	피상속인의 조부모
de overgrootouders van de erflater.	④ — overgroot-(증조)	피상속인의 증조부모

순위 넷이 세미콜론으로 이어진다. 둘째 항(아래 plaatsvervulling)은 각 순위 사람의 직계비속이 대습으로 불린다고 적고, 셋째 항은 혈족을 가족법상 관계가 있는 사람으로 한정한다(위 familierechtelijke betrekking).

문형

roepen tot + 명사 als + 자격

~에 ~으로 부르다(지정하다)

1. roepen(부르다)의 법률 용법 — 법률이 상속인을 「부른다」: De wet roept … als erfgenamen(4:10 lid 1).
2. 수동: worden geroepen(불리다) — 4:10 lid 2 「worden bij plaatsvervulling geroepen」.
3. 같은 그림의 한국어는 「상속인이 된다」(제1000조).

De kleinkinderen worden bij plaatsvervulling tot de nalatenschap geroepen.
손자녀는 대습으로 상속에 불린다.

Wie wordt als erfgenaam geroepen?
누가 상속인으로 불리는가?

한국이라면? ≠ 상속의 순위 · 민법 제1000조

한국은 직계비속·직계존속·형제자매·4촌 이내 방계혈족의 네 순위이고(제1000조 ①) 배우자는 1·2순위와 같은 순위로 공동상속한다(제1003조 ①). 네덜란드는 배우자를 자녀와 함께 첫 순위에 적고, 둘째 순위가 부모 + 형제자매, 셋째·넷째가 조부모·증조부모다(4:10 lid 1).

독일어와 비교 = Erbe

뜻이 같다. 네덜란드어는 erf + genaam(「상속으로 이름 받은 사람」 — 어원은 사전으로 확인하지 않았다)의 긴 꼴, 독일어는 한 음절.

r.o. 9.14

de **nalatenschap**, mv. de nalatenschappen [na'latənsxɑp] 상속재산(유산)

★★★

조문어 **nalatenschap** | 일상·강의 **erfenis** | NL · BE

nalaten(남기다, 분리동사 — 7장 「doen of nalaten」의 nalaten 과 같은 글자, 뜻은 다르다) + -schap. 피상속인이 남긴 재산 전체이고, 상속 개시를 「openvallen」(열리다)이라 한다(4:9 「op het ogenblik dat de nalatenschap openvalt」). 상속인은 상속재산을 승인·포기한다(4:190). 일상어는 erfenis. 7장의 nalaten(부작위)과 혼동하지 않는다.

쉬운 예

De nalatenschap is verdeeld onder de kinderen.

상속재산은 자녀들에게 분할되었다.

실무 예

De nalatenschap is opengevallen op de dag van het overlijden.

상속재산은 사망한 날에 열렸다(상속이 개시되었다).

원문

> Ten einde als erfgenaam bij versterf te kunnen optreden, moet men bestaan op het ogenblik dat de nalatenschap openvalt. — art. 4:9 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 법정상속인으로 나서려면 상속재산이 열리는(상속이 개시되는) 순간에 존재해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ten einde als erfgenaam bij versterf	첫 자리 — ten einde … te = 「~하기 위하여」(격식 om … te); optreden als(5장)	법정상속인으로
te kunnen optreden,	te 부정사 — 조동사 kunnen 이 te 뒤	나설 수 있으려면
moet men bestaan	조동사 moet + 일반 주어 men + 부정사 bestaan(존재하다)	사람은 존재해야 한다
op het ogenblik dat de nalatenschap openvalt.	시점 + dat 절(openvallen 분리동사, 종속절에서 붙음)	상속재산이 열리는 순간에

문형

ten einde … te + 부정사

~하기 위하여

1. ten einde(= teneinde, 6장 6:231 a 「teneinde … te worden opgenomen」)는 om … te 의 격식 꼴. 조문은 띄어 쓴 꼴과 붙여 쓴 꼴 둘 다 보인다.
2. 조동사가 들면 te 가 조동사 앞: te kunnen optreden(4:9).
3. 첫 자리에 오면 정동사가 바로 뒤(V2): …, moet men bestaan.

Ten einde de nalatenschap te kunnen verdelen, moet eerst de omvang worden vastgesteld.
상속재산을 분할하려면 먼저 그 범위를 확정해야 한다.

Teneinde misverstanden te voorkomen, is de akte schriftelijk opgemaakt.
오해를 막기 위하여 증서를 서면으로 작성했다.

문법 N5 · openvallen — 상속의 「열림」, 분리동사

~~de nalatenschap valt open gevallen~~ (비문)

de nalatenschap is opengevallen

openvallen(열리다)은 분리동사(open + vallen): 주문장 De nalatenschap valt open, 종속절 … dat de nalatenschap openvalt(4:9), 완료 is opengevallen(완료 조동사 zijn — vallen 은 zijn). 과거분사는 open-ge-vallen(3장 ge- 가운데). 두 꼴을 섞으면 비문.

한국이라면? ≠ 상속의 개시 · 민법 제1000조

한국은 「태아는 상속순위에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다」(제1000조 ③)고 태아를 명문으로 넣는다. 네덜란드 4:9 는 상속 개시 때 존재할 것을 요건으로 적고, 태아에 관한 조문(1:2)은 이 장에서 열지 않았다.

독일어와 비교 = Nachlass

짜임(na + laten + schap / nach + lassen)과 뜻이 같다. 일상어 짝도 같다 — erfenis / Erbschaft.

---

r.o. 9.15

het **versterf**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [vərˈstɛʳf]

법정상속(bij versterf — 유언 없는 상속) ★★★

조문어 **versterf (bij versterf)** | 일상·강의 **zonder testament** | NL

versterven(죽어서 넘어가다 — ver- + sterven)의 명사. 거의 늘 「bij versterf」(법정상속으로)로 쓰며(4:1 lid 1·4:9·4:10 lid 1), 유언에 따른 상속(krachtens uiterste wilsbeschikking)의 반대말이다. 법정상속인은 versterferfgenaam. 한국어 「법정상속」은 뜻 옮김이고 글자는 「사망」이다 — 공식 낱말 목록에 복수 칸이 없다.

쉬운 예

Hij is bij versterf erfgenaam geworden.
그는 법정상속으로 상속인이 되었다.

실무 예

Zonder testament geldt de erfopvolging bij versterf.

유언이 없으면 법정상속이 적용된다.

원문

> Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of een onterving inhoudt. — art. 4:1 lid 2 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 법정상속은 상속인 지정이나 폐제를 담은 유언으로 달리 정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Van de erfopvolging bij versterf	첫 자리 — afwijken van 의 van 구가 앞에	법정상속과
kan worden afgeweken	조동사 + 수동 부정사 — 주어 없는 비인칭 수동(afwijken 은 자동사)	달리 정할 수 있다
bij een uiterste wilsbeschikking	수단 bij(5장) — 유언으로	유언으로
die een erfstelling of een onterving inhoudt.	관계절 — erfstelling(상속인 지정)·onterving(폐제); inhouden(4장) 종속절에서 붙음	상속인 지정이나 폐제를 담은

문형

bij versterf / krachtens uiterste wilsbeschikking

법정상속으로 / 유언에 따라

1. 상속의 두 길을 짝으로 외운다(4:1 lid 1): bij versterf(법정) — krachtens uiterste wilsbeschikking(유언).
2. erfgenaam bij versterf = 법정상속인(4:9).
3. 전치사가 다르다 — 법정은 bij, 유언은 krachtens(~에 따라, 7장).

Zijn kinderen zijn bij versterf tot zijn nalatenschap geroepen.

그의 자녀들이 법정상속으로 상속에 불렸다.

Erft zij bij versterf of krachtens testament?

그는 법정상속인가 유언 상속인가?

한국이라면? ≠ 법정상속분과 유언 · 민법 제1009조

한국은 법정상속분을 정하고(「그 상속분은 균분으로 한다」, 배우자는 5할 가산 — 제1009조) 유언으로 달리 정할 수 있다는 선언 조문을 따로 두지 않는다. 네덜란드 4:1 lid 2 는 법정상속과 유언의 관계를 먼저 적는다.

독일어와 비교 ≠ gesetzliche Erbfolge

독일어는 「법률에 따른 상속」이라 풀어 말하고, 네덜란드어는 한 낱말 versterf(「사망으로」)를 쓴다 — 유언 없이 사망하면 법률이 정한다는 그림.

---

r.o. 9.16

de **uiterste wilsbeschikking**, mv. de uiterste wilsbeschikkingen

['œytərstə 'wɪlsbəˌsxɪkɪŋ] **유언 처분(사인 처분)** ★★★

조문어 **uiterste wilsbeschikking** | 일상·강의 **testament** | NL

uiterste(최후의) + wil(의사) + s + beschikking(처분, 부록 A): 「최후 의사의 처분」. 피상속인이 사망 뒤에 효력이 생기도록 하는 단독 법률행위이고(4:42 lid 1), 언제든 단독으로 철회할 수 있으며(lid 2), 본인만이 유언(uiterste wil)으로 할 수 있다(lid 3). 종류는 상속인 지정(erfstelling, 4:115)·유증(legaat, 4:117)·부담 등. 일상어 testament 는 유언 문서다 — 조문은 uiterste wil(의사)과 uiterste wilsbeschikking(처분)을 가른다.

쉬운 예

Hij heeft een uiterste wilsbeschikking gemaakt.

그는 유언 처분을 했다.

실무 예

Een uiterste wilsbeschikking werkt pas na het overlijden van de erflater.

유언 처분은 피상속인이 사망한 뒤에야 효력이 생긴다.

원문

> Een uiterste wilsbeschikking is een eenzijdige rechtshandeling, waarbij een erflater een beschikking maakt, die eerst werkt na zijn overlijden en die in dit Boek is geregeld of in de wet als zodanig wordt aangemerkt. — art. 4:42 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 유언 처분은 피상속인이 하는 단독 법률행위로서, 그 처분은 사망 뒤에 비로소 효력이 생기고 이 권에 규정되어 있거나 법률이 그렇게 인정하는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een uiterste wilsbeschikking	주어 — 정의되는 말	유언 처분은

is een eenzijdige rechtshandeling,	술어 — eenzijdig(단독의) ↔ meerzijdig(2장 6:213)	단독 법률행위다
waarbij een erflater een beschikking maakt,	관계절 — waarbij = 「그것으로」; een beschikking maken = 처분하다	그것으로 피상속인이 처분을 하는
die eerst werkt na zijn overlijden	관계절 ② — eerst = 「비로소」; werken = 효력이 있다(6장 3:37 「haar werking」)	그의 사망 뒤에 비로소 효력이 생기고
en die in dit Boek is geregeld	관계절 ③ — 완료 수동	이 권에 규정되어 있거나
of in de wet als zodanig wordt aangemerkt.	aanmerken als(~로 보다, 7장 6:162 lid 2); als zodanig = 그렇게	법률이 그렇게 인정하는

문형

eerst … na + 명사

~ 뒤에 비로소

1. eerst 는 「먼저」 지만 na·wanneer 와 함께 「비로소」 가 된다: werkt eerst na zijn overlijden(4:42 lid 1).
2. 3장 6:265 lid 2 「ontstaat … pas, wanneer」 의 pas 와 같은 자리 — eerst 가 더 격식.
3. 한국어 「~에야 비로소」.

De vordering is eerst opeisbaar na het overlijden van de echtgenoot.
그 채권은 배우자가 사망한 뒤에야 비로소 청구할 수 있다.

Wanneer werkt een uiterste wilsbeschikking?
유언 처분은 언제 효력이 생기는가?

한국이라면? ≠ 유언의 요식성 · 민법 제1060조

한국은 유언이 「본법의 정한 방식에 의하지 아니하면 효력이 생하지 아니한다」 고 방식부터 적고 다섯 방식을 열거한다(제1065조). 네덜란드 4:42 lid 1 은 유언 처분을 단독 법률행위로 정의하고 방식은 4:94 가 공증 증서로 모은다.

독일어와 비교 = Verfügung von Todes wegen

자리(BGB § 1937 이하 — 이 책이 열지 않은 조문)는 같다. 네덜란드어는 「최후의 의사 처분」, 독일어는 「사망을 이유로 한 처분」.

r.o. 9.17

de **erfstelling**, mv. de erfstellingen ['ɛrfstɛlɪŋ] 상속인 지정(유언에 의한) ★★

조문어 **erfstelling** NL

erf + stelling(세움 — stellen 의 명사): 「상속인으로 세움」. 유언으로 한 사람 또는 여러 사람에게 상속재산 전부나 그 지분을 남기는 유언 처분이다(4:115). 특정 채권을 주는 유증(legaat, 4:117)과 짝을 이룬다 — 지정된 사람은 상속인(erfgenaam, 포괄 승계), 유증 받은 사람은 채권자(legataris)다. 법정상속과 달리하는 길이 erfstelling 과 onterving(폐제)이다(4:1 lid 2).

쉬운 예

Bij testament heeft zij haar neef tot erfgenaam benoemd; dat is een erfstelling.

그는 유언으로 조카를 상속인으로 지정했다. 그것이 상속인 지정이다.

실무 예

Een erfstelling kan ook een aandeel in de nalatenschap betreffen.

상속인 지정은 상속재산의 지분에 관한 것일 수도 있다.

원문

> Een erfstelling is een uiterste wilsbeschikking, krachtens welke de erflater aan een of meer daarbij aangewezen personen zijn gehele nalatenschap of een aandeel daarin nalaat. — art. 4:115 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 상속인 지정은 피상속인이 그 안에서 지정한 한 사람 또는 여러 사람에게 상속재산 전부나 그 지분을 남기는 유언 처분이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een erfstelling is een uiterste wilsbeschikking,	정의 문형	상속인 지정은 유언 처분이다
krachtens welke de erflater	관계절 — krachtens welke = 「그것에 따라」(문어 관계사 welke, 7장)	그것에 따라 피상속인이
aan een of meer daarbij aangewezen personen	aan + 사람 — 명사 앞 분사구 (daarbij aangewezen = 그 안에서 지정된)	그 안에서 지정한 한 사람 또는 여러 사람에게

zijn gehele nalatenschap of een aandeel daarin	목적어 — aandeel = 지분; daarin = in de nalatenschap	상속재산 전부나 그 지분을
nalaat.	관계절 정동사 — nalaten(남기다, 분리동사, 종속절에서 붙음)	남기는

문형

tot erfgenaam benoemen / als erfgenaam aanwijzen

상속인으로 지정하다

1. benoemen(5장 — 임명하다)이 상속에서는 「지정하다」: iemand tot erfgenaam benoemen.
2. 조문어는 aanwijzen(지정하다, 5장 rechterlijke macht): daarbij aangewezen personen(4:115).
3. 폐제(상속에서 제외)는 onterven(onterfde · onterfd, 약변화).

De erflater heeft zijn vriend tot enig erfgenaam benoemd.
피상속인은 친구를 유일한 상속인으로 지정했다.

Wie zijn bij testament als erfgenamen aangewezen?
유언으로 누가 상속인으로 지정되었는가?

한국이라면? ≠ 유언에 의한 분할방법의 지정 · 민법 제1012조

한국 민법은 「유언으로 상속재산의 분할방법을 정하거나」(제1012조) 유증을 하는 조문을 두고, 유언으로 상속인을 지정하는 조문(포괄적 유증은 유증 쪽에 있다)을 따로 두지 않는다. 네덜란드는 erfstelling(4:115)과 legaat(4:117)을 유언 처분의 두 종류로 정의한다.

독일어와 비교 = Erbeinsetzung

짜임(erf + stelling / Erb + einsetzung — 「상속인으로 세움」)과 뜻이 같다.

---

r.o. 9.18

het **legaat**, mv. de legaten [ləˈɣat] ① **het legaat 유증** ② **de legaat 교황 특사**

★★★

조문어 **legaat** | 일상·강의 **legaat** | NL · BE

라틴어 legatum 계열. 관사가 뜻을 가른다 — 공식 낱말 목록은 표제를 (o)와 (m) 둘로 올리고, 상속의 유증은 중성 het legaat 다(4:117 lid 1 「Een legaat is …」의 관사 een 으로는 가려지지 않으나 복수 legaten 과 함께 쓰이는 조문 어법). 유증은 피상속인이 한 사람 또는 여러 사람에게 채권을 주는 유언 처분이고, 받는 사람(legataris)은 상속인이 아니라 채권자다(lid 1). 부담은 공동 상속

인이 진다(lid 2). 교황 특사라는 뜻의 de legaat 는 2장 hof·middel 처럼 다른 낱말이다 — 어느 뜻이 어느 관사인지는 공식 낱말 목록의 표지와 조문의 쓰임으로 판정했다.

쉬운 예

Zij kreeg bij legaat het schilderij.

그는 유증으로 그 그림을 받았다.

실무 예

Een legaat geeft de legataris een vorderingsrecht, geen erfdeel.

유증은 수유자에게 채권을 주지 상속분을 주지 않는다.

원문

Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent. — art. 4:117 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

유증은 피상속인이 한 사람 또는 여러 사람에게 채권을 주는 유언 처분이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een legaat is een uiterste wilsbeschikking	정의 문형 — 유언 처분의 한 종류	유증은 유언 처분이다
waarin de erflater	관계절 — waarin = 「그 안에서」	그 안에서 피상속인이
aan een of meer personen	aan + 사람(들)	한 사람 또는 여러 사람에게
een vorderingsrecht toekent.	목적어 + 정동사 toekennen(분리동사, 종속절에서 붙음)	채권을 주는

문형

een vorderingsrecht toekennen aan + 사람

누구에게 채권을 주다

1. toekennen(인정하다·주다, 분리동사 — 7장 6:103 「toekennen」): aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent(4:117 lid 1).
2. vorderingsrecht(채권) = vordering(7장) + s + recht.
3. 유증을 「하다」는 legateren, 받는 사람은 legataris.

De erflater heeft aan zijn huishoudster een geldsom gelegateerd.

피상속인은 가정부에게 금전을 유증했다.

Aan wie is dit vorderingsrecht toegekend?

이 채권은 누구에게 주어졌는가?

문법 N2 · 관사가 뜻을 가른다 — het legaat, de legaat

~~De legaat is in het testament opgenomen.~~ (부자연)

Het legaat is in het testament opgenomen.

유증은 het legaat(공식 낱말 목록 o), 교황 특사는 de legaat(m) — 2장의 het hof / de hof 와 같은 종류다. 틀린 꼴은 짜임은 성하지만 「교황 특사가 유언장에 들어 있다」는 뜻이 되어 어그러진다. 복수는 둘 다 legaten 이라 복수로는 가려지지 않는다.

관사가 뜻을 가른다

het legaat (복수 legaten) = 유증(공식 낱말 목록 o) · **de** legaat (복수 legaten) = 교황 특사(공식 낱말 목록 m)

한국이라면? = 유증의 승인·포기 · 민법 제1074조

유증을 받을 사람이 「유언자의 사망후에 언제든지 유증을 승인 또는 포기할 수 있다」는 점에서 수유자를 상속인과 다르게 다루는 틀은 같다. 네덜란드는 유증을 채권(vorderingsrecht)으로 정의한다(4:117 lid 1) — 한국 민법은 포괄·특정 유증의 정의를 두지 않는다(대조한 조문 범위).

독일어와 비교 = Vermächtnis

자리(BGB § 1939 — 이 책이 열지 않은 조문)는 같고 낱말이 다르다. 독일어 Legat 는 같은 라틴어 계열의 교과서어다.

---

r.o. 9.19

de **legitieme portie**, mv. de legitieme porties [ˌleɣi'timə 'pɔrsi]

유류분(legitieme portie) ★★★

조문어 **legitieme portie** | 일상·강의 **legitieme** | NL · BE

legitiem(적법한) + portie(몫): 「법이 보장하는 몫」. 유류분권자(legitimaris)가 피상속인의 증여·유언에도 불구하고 주장할 수 있는 재산 가치의 부분이다(4:63 lid 1). 유류분권자는 법률이 상속인으로 부르는 피상속인의 직계비속이고(lid 2), 자녀의 유류분은 계산 기초 가치의 반을 4:10 lid 1 a 의 사람 수로 나눈 것이다(4:64 lid 1). 금전 채권이지 상속재산 자체에 대한 권리가 아니라는 점은 다른 조문(4:80)에 있어 이 장에서 열지 않았다.

쉬운 예 — Het onterfde kind kan zijn legitieme portie opeisen.
폐제된 자녀는 유류분을 청구할 수 있다.

실무 예 — De legitieme portie bedraagt de helft van het versterferfdeel.
유류분은 법정상속분의 반이다.

원문

De legitieme portie van een legitimaris is het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop de legitimaris in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kan maken. — art. 4:63 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

유류분권자의 유류분은 피상속인 재산 가치의 부분으로서, 유류분권자가 피상속인의 증여와 유언 처분에도 불구하고 청구할 수 있는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De legitieme portie van een legitimaris	주어 — legitimaris = 유류분권자	유류분권자의 유류분은
is het gedeelte van de waarde	술어 — 가치의 부분	가치의 부분으로서
van het vermogen van de erflater,	van 이 겹친 명사구(재산 ← 피상속인)	피상속인 재산의
waarop de legitimaris	관계절 — waarop = op welk gedeelte; aanspraak maken op 의 op	유류분권자가 그것을
in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen	in weerwil van = 「~에도 불구하고」(8장 ondanks 의 격식 짝)	증여와 유언 처분에도 불구하고
van de erflater	누구의	피상속인의
aanspraak kan maken.	aanspraak maken op = 「~을 청구하다」; 조동사 kan 이 끝 무리에	청구할 수 있는

문형

aanspraak maken op + 명사

~을 청구하다, ~에 대한 권리를 주장하다

1. aanspraak(청구·권리 주장) + maken: aanspraak maken op de legitieme portie(4:63 lid 1).
2. 7장 aansprakelijk 과 같은 뿌리(aanspreken) — aanspraak 는 요구하는 쪽, aansprakelijk 은 요구받는 쪽.

3. in weerwil van(~에도 불구하고)은 8장 ondanks 의 격식 짝.
De legitimaris maakt aanspraak op een geldsom.
유류분권자는 금전을 청구한다.

Waarop kan het onterfde kind aanspraak maken?
폐제된 자녀는 무엇을 청구할 수 있는가?

한국이라면? ≠ 유류분의 권리자와 유류분 · 민법 제1112조

한국은 직계비속·배우자가 「그 법정상속분의 2분의 1」, 직계존속이 「3분의 1」 이다(제1112조 — 형제자매 호는 2024. 9. 20. 삭제). 네덜란드는 유류분권자가 직계비속뿐이고(4:63 lid 2) 그 몫은 반이다(4:64 lid 1).

독일어와 비교 ≠ Pflichtteil

자리는 같으나 범위가 다르다 — 네덜란드 유류분권자는 직계비속뿐이고(4:63 lid 2), 독일 BGB § 2303 은 배우자·부모도 든다(이 책이 열지 않은 조문 — 독일어판 대조 없음, 미확인). 낱말도 다르다 (「적법한 몫」 / 「의무 몫」).

---

r.o. 9.20

de **wettelijke verdeling**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['wɛtələkə vər'delɪŋ]

법률이 정한 분할(wettelijke verdeling) — 배우자 취득·자녀 금전 채권 ★★★

조문어 **wettelijke verdeling** | 일상·강의 **wettelijke verdeling** | NL

wettelijk(법률의) + verdeling(분할). 피상속인이 배우자와 자녀를 남기면, 유언으로 배제하지 않는 한 법률이 정한 대로 분할된다(4:13 lid 1) — 배우자가 법률상 당연히 상속재산의 재산을 취득하고 채무를 부담하며(lid 2), 자녀는 자기 상속분 가치만큼의 금전 채권을 배우자에게 가지되 배우자의 파산·개인 채무조정절차·사망 때와 유언이 정한 경우에 청구할 수 있다(lid 3). 2003-01-01 시행(XML inwerking). 한국어로 꼭 맞는 말이 없어 원어를 병기한다.

쉬운 예

Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot alle goederen.
법정 분할로 생존 배우자가 모든 재산을 얻는다.

실무 예

De kinderen krijgen een geldvordering op de langstlevende die in de regel pas opeisbaar is bij diens overlijden.
자녀들은 생존 배우자에 대하여 원칙적으로 그 배우자가 사망해야 비로소 청구할 수 있는 금전 채권을 얻는다(그 밖의 사유는 4:13 lid 3).

원문

> De echtgenoot verkrijgt van rechtswege de goederen van de nalatenschap. De voldoening van de schulden van de nalatenschap

komt voor zijn rekening. — art. 4:13 lid 2 BW, 첫째·둘째 문장 · 공식 · 기준일 2026-11-07

배우자는 법률상 당연히 상속재산의 재산을 취득한다. 상속재산의 채무 변제는 배우자의 부담이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De echtgenoot verkrijgt van rechtswege	주어 + 정동사 verkrijgen(취득하다, 8장) + van rechtswege	배우자는 법률상 당연히 취득한다
de goederen van de nalatenschap.	목적어 — goederen(2장)	상속재산의 재산을
De voldoening van de schulden van de nalatenschap	둘째 문장 주어 — voldoening = 변제(7장 6:103 「voldaan」)	상속재산의 채무 변제는
komt voor zijn rekening.	voor rekening van … komen(6장 dwaling) — 그의 부담으로	배우자의 부담이다

같은 항 셋째 문장(유언 부담 이행 비용도 채무에 든다)은 뺐다. 셋째 항(자녀의 금전 채권과 그 청구 가능 시점)과 함께 읽어야 제도의 그림이 완성된다 — 첫째 항은 유언으로 이 절 전체를 배제할 수 있다고 적는다.

문형

van rechtswege verkrijgen

법률상 당연히 취득하다

1. verkrijgen(8장) + van rechtswege(위 gemeenschap 상자): De echtgenoot verkrijgt van rechtswege de goederen(4:13 lid 2).
2. 자녀 쪽도 같은 틀: Ieder van de kinderen verkrijgt als erfgenaam van rechtswege een geldvordering(4:13 lid 3).
3. 「법률상 당연히」는 행위 없이 법률 효과로 생긴다는 뜻이다.

De erfgenamen verkrijgen van rechtswege het bezit van de erflater.

상속인들은 법률상 당연히 피상속인의 점유를 취득한다.

Wat verkrijgt de echtgenoot van rechtswege?

배우자는 법률상 당연히 무엇을 취득하는가?

한국이라면? + 법정상속분과 협의분할 · 민법 제1009조

한국은 배우자 상속분을 「직계비속의 상속분의 5할을 가산」 하여 정하고(제1009조 ②) 공동상속인이 협의로 분할한다(제1013조). 배우자가 법률상 당연히 재산을 취득하고 자녀가 금전 채권만 얻는 분할(4:13)은 대조한 한국 상속편 조문에 없다.

독일어와 비교 + —

독일 BGB 에는 생존 배우자가 법률상 당연히 재산 전부를 취득하고 자녀가 금전 채권을 얻는 이런 분할 규정이 없다는 주장은 하지 않는다 — 이 책이 독일 상속 조문을 대조하지 않았다. 네덜란드 4:13 은 2003년 시행 조문이다(XML inwerking 2003-01-01).

---

r.o. 9.21

de **plaatsvervulling**, mv. de plaatsvervullingen ['platsfərˌvʏlɪŋ]

대습상속(代襲相續) ★★

조문어 **plaatsvervulling** | NL · BE

plaats(자리) + vervulling(채움): 「자리 채움」. 상속 개시 때 없는 사람, 결격자, 폐제된 사람, 포기한 사람, 상속권이 소멸한 사람의 자리에 그 직계비속이 들어서는 것이다(4:12 lid 1). 자녀·형제자매·조부모·증조부모의 직계비속이 대습으로 불리고(4:10 lid 2), 계통별(staaksgewijze)로 그 사람의 상속분을 받는다(4:12 lid 2). 한국 대습상속보다 사유가 넓다 — 포기한 사람의 자리도 채운다.

쉬운 예

De kleinkinderen erven bij plaatsvervulling.

손자녀들이 대습으로 상속한다.

실무 예

Plaatsvervulling geschiedt ook ten aanzien van een erfgenaam die verwerpt.

대습은 상속을 포기한 상속인에 대해서도 이루어진다.

원문

> Plaatsvervulling geschiedt met betrekking tot personen die op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap niet meer bestaan, die onwaardig zijn, onterfd zijn of verwerpen of wier erfrecht is vervallen. — art. 4:12 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 대습은 상속 개시 때 더는 존재하지 않는 사람, 결격자, 폐제되었거나 포기한 사람, 상속권이 소멸한 사람에 관하여 이루어진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Plaatsvervulling geschiedt	주어(관사 없음) + geschieden(8장)	대습은 이루어진다
met betrekking tot personen	met betrekking tot = 「~에 관하여」	~한 사람들에 관하여
die op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap	관계절 ① — het openvallen 명사화 (상속 개시)	상속 개시 때
niet meer bestaan,	niet meer = 더는 … 않다	더는 존재하지 않는
die onwaardig zijn, onterfd zijn of verwerpen	관계절 ② — onwaardig = 결격의; onterfd = 폐제된; verwerpen = 포기하다	결격자, 폐제되었거나 포기한
of wier erfrecht is vervallen.	관계절 ③ — wier = 「그들의」(복수·여성 2격 관계사, 2장 welker 의 짝); vervallen(7장)	또는 상속권이 소멸한

문형

met betrekking tot + 명사

~에 관하여

1. betrekking(관계) — met betrekking tot = 「~에 관하여」(4:12 lid 1). 7장 ten aanzien van 의 짝.
2. 위 familierechtelijke betrekking 의 「in betrekking staan tot」(관계에 있다)와 가른다.
3. 줄임말 m.b.t. 는 서면에 흔하다 — 소리 문장에는 풀어 쓴다.

Met betrekking tot de schulden geldt een andere regel.
채무에 관하여는 다른 규칙이 적용된다.

Met betrekking tot wie geschiedt plaatsvervulling?
대습은 누구에 관하여 이루어지는가?

한국이라면? ≠ 대습상속 · 민법 제1001조

한국은 상속인이 될 직계비속·형제자매가 「상속개시전에 사망하거나 … 상속인이 되지 못한 때」에 그 직계비속이 대습한다(제1001조). 네덜란드 4:12 lid 1 은 사망·결격 말고도 폐제·포기·상속권 소멸을 대습 사유에 넣는다.

독일어와 비교 = Eintrittsrecht / Erbfolge nach Stämmen

자리는 같다(독일어판은 상속 장이 없어 BGB 조문은 대조하지 않았다 — 미확인). 네덜란드어는 「자리 채움」, 독일어는 「들어섬」.

---

r.o. 9.22

verwerpen [vərˈwɛrpə(n)] 포기하다(상속을) · 기각하다(상고를) · 거절하다(청약을)

★★★

조문어 **verwerpen** | 일상·강의 **weigeren** (일상어 「거절하다」) | NL

ver- + werpen(던지다): 「내던지다」. 강변화 verwierp · verworpen(부록 B). 상속인은 상속을 승인(aanvaarden)하거나 포기(verwerpen)하고, 승인은 단순 승인과 재산 목록 작성을 조건으로 한 한정 승인으로 갈린다(4:190 lid 1). 한번 한 선택은 철회할 수 없고 상속 개시 때로 소급한다(lid 4). 같은 동사가 대법원의 상고 기각(5장 conclusie 「strekt tot verwerping」)과 청약의 거절(6장 6:221 lid 2)에도 쓰인다.

쉬운 예

Hij heeft de nalatenschap verworpen.

그는 상속을 포기했다.

실무 예

Een erfgenaam die verwerpt, wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest.

상속을 포기한 상속인은 상속인이 아니었던 것으로 본다.

원문

> Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Een aanvaarding kan zuiver geschieden of onder voorrecht van boedelbeschrijving. — art. 4:190 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 상속인은 상속을 승인하거나 포기할 수 있다. 승인은 단순하게 또는 재산 목록 작성의 특권 아래(한정 승인으로) 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een erfgenaam kan een nalatenschap	첫 문장 — 주어 + 조동사 + 목적어	상속인은 상속을
aanvaarden of verwerpen.	부정사 둘 — 문장 끝	승인하거나 포기할 수 있다

Een aanvaarding kan zuiver geschieden	둘째 문장 — zuiver = 「순수하게(단순 승인)」; geschieden(8장)	승인은 단순하게 할 수 있거나
of onder voorrecht van boedelbeschrijving.	onder voorrecht van = 「~의 특권 아래」(8장 voorrecht); boedelbeschrijving = 재산 목록 작성 → 한정 승인	재산 목록 작성의 특권 아래(한정 승인으로) 할 수 있다

문형

aanvaarden of verwerpen / onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden

승인하거나 포기하다 / 한정 승인하다

1. 세 선택(4:190 lid 1): zuiver aanvaarden(단순 승인) · aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving(한정 승인) · verwerpen(포기).
2. 한정 승인의 일상어는 beneficiair aanvaarden.
3. 선택은 철회할 수 없다: Een eenmaal gedane keuze is onherroepelijk(4:190 lid 4).

De erfgenamen hebben de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard.

상속인들은 상속을 한정 승인했다.

Kan een erfgenaam zijn verwerping nog herroepen?

상속인은 포기를 아직 철회할 수 있는가?

문법 N5 · verwerpen — 강변화 verwierp · verworpen

~~Hij heeft de nalatenschap verwerpt.~~ (비문)

Hij heeft de nalatenschap verworpen.

werpen(던지다)은 강변화(wierp · geworpen)이고 ver- 가 붙어 ge- 없이 verworpen(공식 낱말 목록 활용). 3장 규칙 — 강세 없는 앞가지 + 강변화. 같은 꼴 verwerven(취득하다 — verwierf · verworven)과 글자가 가까우니 가른다.

한국이라면? ≠ 승인·포기의 기간과 한정승인 · 민법 제1019조

한국은 「상속개시있음을 안 날로부터 3월내에 단순승인이나 한정승인 또는 포기를 할 수 있다」(제1019조 ①)고 기간을 적고, 한정승인은 상속으로 취득할 재산의 한도에서 채무를 변제하는 조건부 승인이다(제1028조). 네덜란드 4:190 lid 1 은 세 선택지를 적되 기간은 다른 조문에 둔다(이 장에서 열지 않았다).

독일어와 비교 = ausschlagen

자리(상속 포기)는 같고 낱말이 다르다. 네덜란드어 verwerpen 은 상고 기각(De Hoge Raad verwerpt het beroep, 5장)과 상속 포기를 한 동사로 진다.

한국이라면? — 민법 친족편·상속편을 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이고 (민법 제779조·제807조·제812조·제826조·제830조·제834조·제840조·제909조·제913조·제974조·제1000~1003조·제1005조·제1009조·제1012조·제1013조·제1019조·제1028조·제1041조·제1060조·제1065조·제1068조·제1074조·제1112조·제1115조), 「한국에는 없다」는 대조한 조문 안에서의 말이다.

	네덜란드	한국	차이
≠	huwelijk door twee personen van verschillend of gelijk geslacht (1:30 lid 1)	혼인은 … 신고함으로써 그 효력이 생긴다 (제812조 ①)	네덜란드 조문은 누가 혼인할 수 있는지(성별 무관 두 사람)를, 한국 조문은 성립 요건(신고)을 적는다. 성별에 관한 문언은 대조한 한국 조문에 없다.
+	geregistreerd partnerschap (1:80a)	— (제807조·제812조·제826조)	혼인 외의 등록 결합은 네덜란드에 있고, 대조한 한국 친족편 조문에는 없다.
≠	gemeenschap van goederen van rechtswege (1:94 lid 1)	혼인중 자기의 명의로 취득한 재산은 그 특유재산으로 한다 (제830조 ①)	법정 부부재산제가 거꾸로다 — 네덜란드 공동, 한국 별산(귀속 불명 재산만 공유 추정).
≠	echtscheiding indien het huwelijk duurzaam ontwricht is (1:151)	기타 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유가 있을 때 (제840조 6호)	한국은 여섯 사유 열거, 네덜란드는 파탄 하나. 협의이혼(제834조)은 공동 신청(1:150)에 해당한다.
=	ouderlijk gezag gezamenlijk (1:251 lid 1)	친권은 부모가 혼인중인 때에는 부모가 공동으로 이를 행사한다 (제909조 ②)	공동 친권은 같다. 네덜란드는 이혼 뒤에도 공동 행사가 원칙이다(1:251 lid 2).

=	gezag omvat verzorging en opvoeding (1:247 lid 1)	친권자는 자를 보호하고 교양할 권리의무가 있다 (제913조)	돌봄·양육의 권리의무는 같다. 네덜란드는 폭력·굴욕 금지를 같은 조에 적는다(1:247 lid 2) — 이 장에서 인용하지 않았다.
≠	levensonderhoud: ouders, kinderen, behuwdkinderen, schoonouders, stiefouders (1:392 lid 1)	직계혈족 및 그 배우자간 · 기타 친족간 (제974조)	부양 의무자의 열거 범위가 다르다. 네덜란드 열거에는 형제자매가 없고 계부모가 있다.
≠	erfgenamen bij versterf: echtgenoot + kinderen; ouders + broers en zusters; grootouders; overgrootouders (4:10 lid 1)	직계비속 · 직계존속 · 형제자매 · 4촌 이내의 방계혈족 (제1000조 ①)	순위의 짜임이 다르다 — 배우자를 네덜란드는 첫 순위에 넣고, 한국은 1·2순위와 공동상속인으로 둔다(제1003조 ①).
+	wettelijke verdeling (4:13)	배우자의 상속분은 직계비속의 상속분의 5할을 가산 (제1009조 ②)	배우자가 법률상 당연히 재산을 취득하고 자녀가 금전 채권을 얻는 분할은 네덜란드에 있고, 대조한 한국 상속편 조문에는 없다 — 한국은 상속분을 정하고 협의로 분할한다(제1013조).
≠	plaatsvervulling ook bij onterving en verwerping (4:12 lid 1)	상속개시전에 사망하거나 … 상속인이 되지 못한 때 (제1001조)	대습 사유가 네덜란드가 더 넓다(폐제·포기 포함).
≠	legitieme portie: alleen afstammelingen, de helft (4:63 lid 2 · 4:64 lid 1)	직계비속·배우자 2분의 1, 직계존속 3분의 1 (제1112조)	유류분권자의 범위가 다르다 — 네덜란드는 직계비속만, 한국은 배우자·직계존속도. 형제자매는 2024. 9. 20. 개정으로 빠졌다(제1112조 4호 삭제).
=	aanvaarden zuiver of onder voorrecht van boedelbeschrijving, of verwerpen (4:190 lid 1)	단순승인이나 한정승인 또는 포기를 할 수 있다 (제1019조 ①)	세 선택지는 같다. 한국은 「안 날로부터 3월내」 기간을 같은 조에 적고, 네덜란드 기간 조문은 이 장에서 열지 않았다.

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 독일어판에는 가족·상속 장이 없어 독일 조문은 대조하지 않았다 — 낱말의 짜임과 이 장의 네덜란드 조문으로만 비교한다.

	네덜란드어	독일어	차이
≠	gezag (1:245)	elterliche Sorge	네덜란드어는 「권위·권한」, 독일어는 「돌봄」 이라는 그림. 독일어 Gewalt 가 글자상 가깝지만 현행 독일 조문어는 Sorge 다(이 책이 독일 조문으로 확인하지 않음).
≠	gemeenschap van goederen (1:94 lid 1 — 법정)	Gütergemeinschaft (계약 재산제)	같은 짜임의 낱말인데 네덜란드에서는 법정 재산제, 독일에서는 계약으로 택하는 것 — 독일 법정 재산제 Zugewinngemeinschaft 는 이 책이 대조하지 않았다.
≠	versterf (bij versterf)	gesetzliche Erbfolge	네덜란드어 한 낱말(「사망으로」) 대 독일어 풀어 쓴 말.
+	verwerpen	ausschlagen · verwerfen	네덜란드어 verwerpen 은 상속 포기·상고 기각·청약 거절을 한 동사로 진다. 독일어는 상속 포기 ausschlagen, 기각 verwerfen 으로 갈린다.
≠	legitieme portie (4:63 — 직계비속만)	Pflichtteil	낱말이 다르고(「적법한 몫」 / 「의무 몫」), 권리자 범위도 다르다 — 독일 Pflichtteil 의 범위는 이 책이 확인하지 않았다.

가짜 친구 · nalaten — 7장의 「부작위」와 9장의 「남기다」

7장 6:162 lid 2 의 「een doen of nalaten」에서 nalaten 은 하지 않음(부작위)이었다. 9장 4:115 의 「zijn gehele nalatenschap … nalaat」에서 nalaten 은 사망하며 남기다이고, 그 명사가 nalatenschap(상속재산)이다. 같은 분리동사(na + laten)가 두 뜻을 진다 — 「뒤에 두다」에서 「하지 않고 두다」와 「죽어서 남기다」가 갈라진 것인데, 그 갈래의 경위는 어원 사전으로 확인하지 않았다.

한국 법률가는 nalatenschap 을 보고 7장의 「부작위」를 떠올리기 쉽다. 상속 조문에서 nalaten·nalatenschap·erflater(남기는 사람)는 한 묶음이고, 불법행위 조문의 doen of nalaten 과는 문맥이 다르다.

비슷한 두 얼굴이 이 장에 더 있다 — ontbinding van het huwelijk(혼인의 해소, 6장 가짜 친구 상자)·verwerpen(포기·기각·거절, 위 표제어)·beschikking(처분 — 유언 처분 uiterste wilsbeschikking, 법원 결정, 행정 처분; 부록 A).

읽을 때는 조문이 어느 권(Boek)에 있는지를 먼저 본다 — 제1·4권이면 가족·상속의 뜻, 제6권이면 채권법의 뜻이 먼저다.

> Degenen die tezamen uit eigen hoofde tot een nalatenschap worden geroepen, erven voor gelijke delen. art. 4:11 lid 1 BW

요령 nalaten 을 만나면 권을 본다 — 제6권은 부작위, 제4권은 남김. nalatenschap 은 늘 상속재산.

N5 다시 보기 — 수동과 완료: worden geroepen, is opengevallen, kan worden afgeweken

수동은 worden + 과거분사(wordt uitgesproken, worden geroepen), 완료 수동은 zijn + 과거분사(is geregeld), 완료는 hebben/zijn + 과거분사(heeft aangevangen, is opengevallen)다. 조동사가 들면 부정사 무리가 절 끝에 모이고 조문은 조동사 → worden → 과거분사의 순서를 쓴다(kan worden aangegaan, kan worden afgeweken). 자동사의 수동은 주어 없이 쓴다(Van de erfopvolging kan worden afgeweken). 3장에서 세운 규칙을 제1권·제4권 조문으로 다시 본다.

- 수동 현재: Echtscheiding wordt … uitgesproken(1:151), Ouderlijk gezag wordt … uitgeoefend(1:245 lid 3). 행위자는 door: door de ouders gezamenlijk. 주어는 관사 없는 개념명사가 많다.
- 조동사 + 수동 부정사: Een huwelijk kan worden aangegaan(1:30 lid 1), Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken(4:1 lid 2). 무리의 순서는 kan → worden → 과거분사. afwijken 은 자동사라 주어 없는 비인칭 수동이 된다 — 「달리 정할 수 있다」.
- 완료 수동(상태): die in dit Boek is geregeld(4:42 lid 1). 같은 zijn + 과거분사라도 wier erfrecht is vervallen(4:12 lid 1)은 자동사 vervallen 의 능동 완료다 — 꼴이 아니라 주어와 동사로 가른다.
- 완료 능동: Wanneer men heeft aangevangen(3:111, 8장), is opengevallen(위 nalatenschap 상자 — vallen 은 zijn). 완료 조동사는 동사마다 hebben/zijn 이 정해져 있다(3장·부록 B).

- 수동 + te 부정사: wordt vermoed … te zijn(8장 3:119), wordt geacht … te zijn geweest(위 verwerpen 의 practice — 「~이었던 것으로 본다」). 과거분사 뒤에 te 부정사가 붙어 추정·의제를 만든다.

표로 보기

꼴	조문의 보기	뜻
worden + 과거분사	Echtscheiding wordt uitgesproken (1:151)	선고된다
worden + 과거분사 + door	wordt door de ouders gezamenlijk uitgeoefend (1:245 lid 3)	부모가 공동으로 행사한다
조동사 + worden + 과거분사	kan worden aangegaan (1:30 lid 1)	맺을 수 있다
자동사의 비인칭 수동	Van de erfopvolging kan worden afgeweken (4:1 lid 2)	달리 정할 수 있다
zijn + 과거분사(상태)	die in dit Boek is geregeld (4:42 lid 1)	규정되어 있는
완료(zijn)	de nalatenschap is opengevallen	상속이 개시되었다
완료(hebben)	Wanneer men heeft aangevangen … (3:111)	시작했으면
수동 + te 부정사	wordt vermoed rechthebbende te zijn (3:119)	권리자로 추정된다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

De nalatenschap (주어) wordt (수동 정동사 · 둘째 자리) volgens de wet (전치사구) verdeeld, (과거분사 · 주절 끝)

tenzij de erflater anders (단서절 주어 + 부사) heeft beschikt. (완료(hebben) · 절 끝)

상속재산은 피상속인이 달리 처분하지 않았으면 법률에 따라 분할된다.

De kinderen (주어) kunnen (조동사 · 둘째 자리) hun vordering in de regel pas (목적어 + in de regel(원칙적으로) + pas(비로소)) opeisen (부정사 · 주절 끝(분리동사 붙음)

wanneer de echtgenoot (시간절 주어) is overleden. (완료(zijn) · 절 끝)

자녀들은 원칙적으로 배우자가 사망해야 비로소 자기 채권을 청구할 수 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Een huwelijk kan aangegaan door twee personen.~~	Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen.	수동 부정사에는 worden 이 있어야 한다. 조동사만 두고 worden 을 빼면 「혼인이 맺을 수 있다」는 능동으로 읽혀 비문이다.
~~De nalatenschap heeft opengevallen.~~	De nalatenschap is opengevallen.	vallen(과 그 합성 openvallen)의 완료 조동사는 zijn(공식 낱말 목록 활용). 3장·부록 B.
~~Echtscheiding is uitgesproken op verzoek van de echtgenoten, indien het huwelijk duurzaam ontwricht wordt.~~	Echtscheiding wordt uitgesproken ..., indien het huwelijk duurzaam ontwricht is.	1:151 은 현재 수동(wordt uitgesproken)으로 규칙을 적고, 파탄은 결과 상태라 zijn(ontwricht is)이다. 바꾸면 「이미 선고되었다 / 파탄되는 중이다」로 뜻이 달라진다.
~~Van de erfopvolging kan afgeweken worden bij testament.~~	Van de erfopvolging kan worden afgeweken bij testament.	조문의 무리 순서는 kan worden afgeweken(4:1 lid 2). afgeweken worden 도 가능한 어순이지만(4장) 이 책이 읽은 조문의 꼴이 아니다 — 비문은 아니고 문체 차이.

말해 보기 — 한국 가족법·상속법을 네덜란드 동료에게

민법 친족편·상속편의 문언을 네덜란드어로 옮긴 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

In Korea komt een huwelijk tot stand door aangifte bij de burgerlijke stand; die aangifte is het vereiste voor de geldigheid.

한국에서 혼인은 신고로 성립하고, 그 신고가 효력 요건입니다.

민법 제812조 ①. aangifte = 신고.

Het wettelijke huwelijksvermogensregime is in Korea de scheiding van goederen: wat ieder op eigen naam verwerft, blijft eigen vermogen.

한국의 법정 부부재산제는 별산제입니다 — 각자 자기 명의로 취득한 것은 특유재산으로 남습니다.

민법 제830조 ①. 네덜란드 1:94 와 반대.

De echtgenoot erft samen met de kinderen; zijn erfdeel is anderhalf keer dat van een kind.

배우자는 자녀와 함께 상속하고, 그 상속분은 자녀의 1.5배입니다.

민법 제1003조 ①·제1009조 ②(5할 가산). anderhalf = 1.5.

De legitieme portie bedraagt voor afstammelingen en de echtgenoot de helft van het wettelijke erfdeel, voor bloedverwanten in de opgaande lijn een derde.

유류분은 직계비속과 배우자가 법정상속분의 2분의 1, 직계존속이 3분의 1입니다.

민법 제1112조(형제자매 호는 2024년 삭제). een derde = 3분의 1.

Mag ik vragen hoe de wettelijke verdeling in de praktijk werkt als de langstlevende echtgenoot hertrouwt?

생존 배우자가 재혼하면 법정 분할이 실무에서 어떻게 작동하는지 여쭤도 될까요?

4:13 을 두고 묻는 문장. 답은 이 책이 모른다.

확인 문제 8

1. BW 1:30 lid 1 에 따르면 혼인을 맺을 수 있는 사람은?

- 다른 성별의 두 사람만
- **성별이 다르거나 같은 두 사람**
- 세 사람까지
- 성년자만(이 조문에서)

「door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht」. 혼인 적령은 다른 조문(1:31)이다.

2. 1:245 lid 2 에 따르면 gezag 는?

- 친권만
- 후견만
- **친권 또는 후견**
- 법원의 권한

「Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel voogdij.」

3. 네덜란드 법정상속의 첫 순위(4:10 lid 1 a)는?

자녀만

법률상 별거 상태가 아닌 배우자와 자녀

부모

배우자만

「de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen」. 한국은 배우자가 1·2순위와 공동상속(제1003조).

4. wettelijke verdeling(4:13 lid 2·3)에서 자녀가 얻는 것은?

상속재산의 지분

배우자에 대한 금전 채권

용익권

아무것도 없음

배우자가 재산을 취득하고(lid 2) 자녀는 「een geldvordering ten laste van de echtgenoot」(lid 3)를 얻는다.

5. 네덜란드 유류분권자(legitimaris)는 누구인가(4:63 lid 2)?

배우자와 직계비속

직계비속

직계존속

형제자매

「de afstammelingen van de erflater die door de wet als erfgenamen tot zijn nalatenschap worden geroepen」. 한국은 배우자·직계존속도 유류분권자다(제1112조).

6. 「Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken」에 주어가 없는 까닭은?

생략된 것

자동사 afwijken 의 비인칭 수동이라서

명령문이라서

오기

자동사를 수동으로 쓰면 주어 없이 「~할 수 있다」가 된다(문법 코너).

7. nalatenschap 의 뜻은?

부작위

상속재산

유언장

포기

nalaten(남기다)의 명사 — 상속재산. 7장의 「doen of nalaten」(부작위)과 같은 동사의 다른 뜻(가짜 친구 상자).

8. verwerpen 의 과거분사는?

verwerpt

geverworpen

verworpen

verwierp

강변화 verwierp · verworpen, ver- 라 ge- 없음. verwierp 는 과거형.

2부 법의 언어 · 제10장

범죄와 형벌

Strafbare feiten en straffen

네덜란드 형법(Wetboek van Strafrecht, Sr)은 1886년부터 시행된 법전이고, 3장이 그 총칙 머리(Sr 1 죄형법정주의, Sr 9 형의 종류)와 각칙 몇 조(Sr 287 고살, 300 폭행, 307 과실치사, 310 절도)를 동사 공부에 썼다. 이 장은 그 사이를 채운다 — 범죄의 뼈대(strafbaar feit, misdrijf 와 overtreding, opzet 와 schuld), 미완성 범죄(poging), 여럿이 한 범죄 (medeplegen·uitlokken·medeplichtige), 처벌하지 않는 사유 (strafuitsluitingsgrond·overmacht), 형벌의 종류와 길이 (gevangenisstraf·hechtenis·taakstraf·geldboete·voorwaardelijk), 그리고 각칙의 재산범죄와 신체범죄 넷. 가장 큰 함정은 schuld 다 — 독일어 Schuld 가 「책임」 인 자리에서 네덜란드어 schuld 는 「과실」(Sr 308)이다. 문법 축은 조문이 부정과 수량을 말하는 꼴 — 「Niet strafbaar is hij die …」로 시작하는 조문 다섯 개, geen, ten hoogste·ten minste, 「met een derde verminderd」.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. art. 16 Grondwet
   어떤 행위도 그에 앞선 법률의 형벌 규정에 의하지 아니하고는 처벌되지 아니한다.
2. Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen. art. 40 Sr
   불가항력에 몰려 행위를 한 자는 처벌하지 아니한다.
3. Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard. art. 45 lid 1 Sr
   중죄의 미수는 행위자의 의도가 실행의 착수로 드러났을 때 처벌한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 15 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
V2	주문장에서 정동사가 늘 둘째 자리에 서는 규칙. 첫 자리에 주어가 아닌 말(Niet strafbaar, Volgens de wet)이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다
종속절	dat·indien·tenzij·wanneer 같은 접속사나 die·welke 같은 관계사로 시작하는 딸린 문장. 정동사가 절의 맨 끝으로 간다(… dat hij schade lijdt)
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt

부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
te 부정사	te + 부정사(te vergoeden). 「~할」 「~하는 것」. verplicht zijn … te vergoeden 처럼 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 te 가 가운데 낀다(toe te rekenen)
과거분사	ge-…-d/-t, ge-…-en 꼴(gepleegd, geleden). hebben·zijn 과 함께 완료형을, worden 과 함께 수동을 만든다
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
분리동사	앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent … toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)
관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다
강변화	과거형에서 모음이 바뀌고 과거분사가 -en 으로 끝나는 동사(gelden – gold – gegolden). 어느 모음으로 바뀌는지는 규칙이 없어 사전으로 확인한다
조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다
등위 접속사	두 문장·조각을 같은 자격으로 잇는 말(en·of·maar·doch·want·hetzij). 뒤 문장의 어순을 바꾸지 않는다 — 정동사를 뒤로 보내는 종속 접속사(tenzij·indien·omdat)와 다르다
명사화	동사를 명사로 쓰는 것. 부정사를 그대로 쓰면 het(het houden), -ing 을 붙이면 de(nakoming). 형용사·분사에 -e 를 붙이면 사람 명사(de benadeelde, de onbekwame)
strafbeschikking	검사가 스스로 형을 정하는 검사 처벌결정(strafbeschikking). 법원의 「약식명령」으로 옮기지 않는다(11장)

표제어 22

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 9. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

r.o. 10.1

het **strafbaar feit**, mv. de strafbare feiten [ˈstrɑvbar fɛi̯t]

범죄(처벌할 수 있는 행위) ★★★

조문어 **strafbaar feit** | 일상·강의 **delict · misdrijf (일상어는 둘을 섞어 쓴다)** | NL

strafbaar(처벌할 수 있는 — straf + -baar) + feit(행위·사실). 네덜란드 형법은 「범죄」를 한 낱말로 두지 않고 「처벌할 수 있는 행위」라 부른다. 그 행위가 처벌되려면 그에 앞선 법률의 형벌 규정이 있어야 한다(Gw 16; 같은 원칙이 Sr 1 lid 1 에도 있다 — 3장). strafbaar feit 는 misdrijf(중죄)와 overtreding(경죄)으로 갈린다(아래 misdrijf).

쉬운 예

Diefstal is een strafbaar feit.

절도는 범죄다.

실무 예

De verdachte wordt ervan verdacht een strafbaar feit te hebben begaan.

피의자는 범죄를 저질렀다는 의심을 받고 있다.

원문

> Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. — art. 16 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 어떤 행위도 그에 앞선 법률의 형벌 규정에 의하지 아니하고는 처벌되지 아니한다.

문형

strafbaar zijn / strafbaar stellen

처벌되다 / 처벌 대상으로 삼다(범죄로 규정하다)

1. strafbaar + zijn: Diefstal is strafbaar.(절도는 처벌된다)
2. 입법자가 범죄로 만드는 것은 strafbaar stellen: De wet stelt het feit strafbaar.
3. 명사는 de strafbaarstelling(범죄화) · de strafbaarheid(가벌성 — Sr 43 lid 2 「heft de strafbaarheid niet op」).

Poging tot misdrijf is strafbaar.

중죄의 미수는 처벌된다.

Is dit gedrag in Nederland strafbaar gesteld?

이 행위는 네덜란드에서 범죄로 규정되어 있는가?

문법 N4 · Geen feit is strafbaar dan … — geen 과 dan 의 짝

~~Geen feit is niet strafbaar dan uit kracht van een wet.~~ (부자연)

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een wettelijke strafbepaling.

geen 이 명사(feit)를 부정한 이 조문에 niet 를 더하면 이중 부정이 되어 Gw 16 과 뜻이 달라진다. 뒤의 dan 은 「~ 말고는」(= behalve)으로, 「geen … dan …」 이 「~에 의하지 아니하고는 어떤 ~도 없다」 를 만든다(Gw 16). 이 dan 은 6장 조건절의 dan 과 다른 낱말이다.

한국이라면? = 죄형법정주의 · 대한민국헌법 제13조

한국 헌법은 「모든 국민은 행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며」 라고 적고, 형법 제1조 ①은 범죄의 성립과 처벌을 행위 시 법률에 따르게 한다. 네덜란드는 헌법(Gw 16)과 형법(Sr 1 lid 1) 둘 다에 같은 원칙이 있다.

독일어와 비교 = Straftat

뜻은 같다. 독일어는 한 낱말 합성어, 네덜란드어는 형용사 + 명사 두 낱말이다. 형용사가 명사 앞에 있는데 -e 가 없는 것(het strafbaar feit)은 조문의 굳은 꼴이고, 보통 명사구로 쓰면 het strafbare feit 다(Sv 27 lid 1 「een strafbaar feit」, 8장 형용사 상자).

---

r.o. 10.2

het **misdrijf**, mv. de misdrijven ['mɪzdrɛif]

중죄(misdrijf) — overtreding(경죄)의 반대 ★★★

조문어 **misdrijf** | 일상·강의 **misdrijf** | NL · BE

mis-(잘못) + drijven(몰다) 의 명사. Sr 제2권의 범죄가 misdrijven, 제3권의 범죄가 overtredingen 이고, 조문은 둘을 나란히 세워 다른 결과를 매단다 — 공소시효는 경죄 3년, 중죄는 법정형에 따라 6·12·20년이고(Sr 70 lid 1) 법정형 징역 12년 이상의 중죄 등은 시효가 없다(lid 2). 미수는 중죄에만 있다(Sr 45 lid 1 「Poging tot misdrijf」). 한국어 「범죄/경범죄」 로 옮기면 경범죄처벌법의 범위와 포개지므로 원어를 병기한다.

쉬운 예

Diefstal is een misdrijf, geen overtreding.

절도는 중죄이지 경죄가 아니다.

실무 예

Het recht tot strafvordering voor overtredingen verjaart in drie jaren.

경죄의 공소권은 3년이 지나면 시효로 소멸한다.

원문

> Het recht tot strafvordering vervalt door verjaring: in drie jaren voor alle overtredingen; in zes jaren voor de misdrijven waarop geldboete, hechtenis of gevangenisstraf van niet meer dan drie jaren is gesteld; in twaalf jaren voor de misdrijven waarop tijdelijke

gevangenisstraf van meer dan drie jaren is gesteld; in twintig jaren voor de misdrijven waarop gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld. — art. 70 lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07

공소권은 시효로 소멸한다: 모든 경죄는 3년; 벌금·구금형 또는 3년 이하의 징역형이 정해진 중죄는 6년; 3년을 넘는 유기 징역형이 정해진 중죄는 12년; 8년 이상의 징역형이 정해진 중죄는 20년.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het recht tot strafvordering	주어 — 「소추할 권리」(공소권)	공소권은
vervalt door verjaring:	정동사 vervallen(소멸하다) + 수단 door	시효로 소멸한다
in drie jaren voor alle overtredingen;	① 기간 in + 수 + jaren, 대상 voor	모든 경죄는 3년
in zes jaren voor de misdrijven	② 기간 + 대상	중죄는 6년
waarop geldboete, hechtenis of gevangenisstraf	관계절 waarop … is gesteld = 「~이 정해진」	벌금·구금형·징역형이
van niet meer dan drie jaren is gesteld;	niet meer dan = 「~ 이하」	3년 이하로 정해진
in twaalf jaren voor de misdrijven	③ 기간 + 대상	중죄는 12년
waarop tijdelijke gevangenisstraf	관계절 머리	유기 징역형이
van meer dan drie jaren is gesteld;	meer dan = 「~을 넘는」	3년을 넘게 정해진
in twintig jaren voor de misdrijven	④ 기간 + 대상	중죄는 20년
waarop gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld.	of meer = 「~ 이상」	8년 이상 징역형이 정해진

같은 조 lid 2 는 예외다 — 12년 이상의 징역형이 정해진 중죄와 일부 성범죄(피해자가 미성년)는 시효가 없다. lid 1 만 읽으면 「모든 중죄에 시효가 있다」로 잘못 읽힌다.

문형

waarop … is gesteld

~이 (법정형으로) 정해진

1. stellen op(~에 정하다)의 수동 완료 — de straf die op het feit is gesteld(그 행위에 정해진 형).
2. 관계절로 범죄를 가른다: misdrijven waarop gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld(Sr 70 lid 1).
3. 같은 틀이 Sr 45 lid 2 「het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld」에 명사 뒤 분사구로 있다.

Dit is een misdrijf waarop een gevangenisstraf van zes jaren is gesteld.
이것은 6년의 징역형이 정해진 중죄다.

Welke straf is op dit feit gesteld?
이 행위에는 어떤 형이 정해져 있는가?

문법 N4 · niet meer dan · meer dan · of meer — 수량의 경계 세 꼴

~~gevangenisstraf van niet meer dan drie jaren of meer~~ (부자연)

gevangenisstraf van niet meer dan drie jaren

niet meer dan X = X 이하, meer dan X = X 초과, X of meer = X 이상. 조문은 이 셋으로 경계를 긋는다(Sr 70 lid 1 — 세 갈래가 한 조에 다 있다). 둘을 겹쳐 쓰면 경계가 서로 어긋나 뜻이 서지 않는다.

한국이라면? ≠ 공소시효 · 형법 제1조

한국 형법 제1조는 「범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다」고 적고 중죄·경죄를 가르지 않는다. 공소시효는 형사소송법에 있어 이 장에서 대조하지 않았다. 네덜란드는 형법 안에서 경죄·중죄별로 시효를 정한다(Sr 70).

독일어와 비교 ≠ Verbrechen · Vergehen

독일 StGB § 12 는 범죄를 Verbrechen(1년 이상)과 Vergehen 으로 가르고, 네덜란드는 misdrijf 와 overtreding 두 갈래다 — 선 긋는 기준이 다르다. 독일 조문 번호는 독일어판 9장의 대조를 옮긴 것이고 이 책은 독일 조문을 다시 열지 않았다.

네덜란드 · 벨기에

네덜란드 Sr 은 strafbaar feit 를 misdrijf(중죄)와 overtreding(경죄)로 가른다(Sr 70 lid 1 이 둘을 나란히 쓴다). 벨기에 형사소송법전(Wetboek van strafvordering, Justel 통합본 2026-11-09 확인) 제22조는 검사(procureur des Konings)가 「de misdrijven die tot de bevoegdheid van de hoven van assisen, de correctionele rechtbanken en van de politierechtbanken behoren」의 수사·소추를 맡는다고 적어, misdrijf 가 세 법원이 다루는 범죄 전체를 덮는 윗말이다. 벨기에의 세 갈래 이름은 이 책이 대조하지 않았다.

r.o. 10.3

de/het **opzet**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['ɔpsɛt] **고의** ★★★

조문어 **opzet** | 일상·강의 **opzet** (일상어는 「**met opzet**」= 일부러) | NL

op + zetten(얹다·세우다)의 명사: 「마음에 세운 것」. 공식 낱말 목록의 표지는 (m/o) 하나라 de/het 둘 다다(부록 A). 형법은 명사 opzet 보다 부사 opzettelijk(고의로)을 많이 쓴다 — 이 장이 읽은 Sr 225 lid 2·321·350 lid 1 이 모두 그렇다. 고의가 없는 쪽은 schuld(과실, 아래)이고, 각칙은 「Hij die opzettelijk …」과 「Hij aan wiens schuld te wijten is …」로 둘을 가른다.

쉬운 예

Hij heeft het met opzet gedaan.

그는 일부러 그것을 했다.

실무 예

Voor dit misdrijf is opzet vereist; schuld is niet voldoende.

이 중죄에는 고의가 필요하고 과실로는 부족하다.

원문

> Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik. — art. 225 lid 2 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 거짓으로 만들거나 변조한 문서를 진정하고 변조되지 않은 것처럼 고의로 사용하는 자, 또는 그 문서가 그런 사용에 쓰일 것임을 알거나 합리적으로 짐작해야 하면서 고의로 그 문서를 교부하거나 소지하는 자는 같은 형으로 처벌한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Met dezelfde straf wordt gestraft	첫 자리 전치사구 + 수동 정동사 — 주어는 뒤로(V2)	같은 형으로 처벌된다
hij die opzettelijk gebruik maakt	주어 hij die … = 「~하는 자」; gebruik maken van = 「~을 사용하다」	고의로 사용하는 자
van het valse of vervalste geschrift	사용 대상 van + 명사	거짓·변조 문서를
als ware het echt en onvervalst	als ware = 「마치 ~인 것처럼」 (접속법 과거 ware — 굳은 꼴)	진정한 것처럼

dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert	dan wel = 「또는」; 둘째 행위 — 교부	또는 고의로 그런 문서를 교부하거나
of voorhanden heeft,	셋째 행위 — voorhanden hebben = 「소지하다」	소지하는
terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden	terwijl 절 — 여기서는 「~하면서」(인식 요건)	알거나 합리적으로 짐작해야 하면서
dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.	dat 절 — bestemd zijn voor = 「~에 쓰이게 되어 있다」	그 문서가 그런 사용에 쓰일 것임을

「weet of redelijkerwijs moet vermoeden」(알거나 합리적으로 짐작해야 한다)는 고의와 과실 사이의 인식 요건을 적는 조문의 틀이다. 이 항의 둘째 갈래는 고의(opzettelijk aflevert)와 이 요건을 함께 요구한다.

문형

opzettelijk + 동사 / met opzet

고의로 ~하다

1. 각칙 조문의 꼴: Hij die opzettelijk … 동사(Sr 321 「opzettelijk … zich toeëigent」, Sr 350 lid 1).
2. 일상어·판결문은 met opzet 도 쓴다: Hij heeft het met opzet gedaan.
3. 반대말은 과실 — 「aan wiens schuld te wijten is」(Sr 308, 아래 schuld).

Zij heeft opzettelijk een valse naam opgegeven.
그는 고의로 거짓 이름을 댔다.

Handelde de verdachte met opzet?
피고인은 고의로 행위했는가?

한국이라면? ≠ 고의 · 형법 제13조

한국 형법은 총칙에서 고의를 정의한다 — 「죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다」. 네덜란드 Sr 은 총칙에 고의 정의 조문을 두지 않고 각칙의 opzettelijk 으로 요건을 적는다(이 장이 읽은 Sr 225·321·350).

독일어와 비교 = Vorsatz

뜻은 같다(고의). 네덜란드 형법은 opzet 를 정의하지 않고 각칙에서 부사 opzettelijk 으로 쓴다(Sr 225 lid 2·321·350 lid 1). 독일 StGB § 15 의 「Vorsätzliches Handeln」 조문 번호는 독일어판 9장의 대조를 옮긴 것이다.

---

r.o. 10.4

de **schuld**, mv. de schulden [sxylt] 과실(형법 각칙) · 죄책 · 빚 ★★★

조문어 **schuld** | 일상·강의 **schuld** (일상어는 「빚」·「잘못」) | NL

한 글자가 세 자리에 선다. ① 민법에서는 빚·채무(2장 schuldeiser·schuldenaar)와 귀책(7장 6:162 lid 3 「aan zijn schuld … te wijten」). ② 형법 각칙에서는 고의(opzet)와 짝을 이루는 과실 — 「Hij aan wiens schuld te wijten is dat een ander zwaar lichamelijk letsel bekomt」(Sr 308 lid 1), 3장이 읽은 Sr 307(과실치사)도 같은 꼴이다. ③ 「schuldig」(유죄의 — Sr 63 lid 1 「schuldig wordt verklaard」)는 죄책이다. 독일어 Schuld(책임)로 읽으면 Sr 308 이 「책임이 있는 자」로 잘못 읽힌다.

쉬운 예

Hij heeft schuld aan het ongeval.

그 사고는 그의 과실이다.

실무 예

Voor dit feit is schuld voldoende; opzet is niet vereist.

이 행위에는 과실로 충분하고 고의는 필요하지 않다.

원문

> Hij aan wiens schuld te wijten is dat een ander zwaar lichamelijk letsel bekomt of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van zijn ambts- of beroepsbezigheden ontstaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie. — art. 308 lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 자기 과실로 타인이 중한 신체 상해를 입게 하거나, 일시적 질병 또는 직무·업무 수행의 장애가 생기는 신체 상해를 입게 한 자는 1년 이하의 징역 또는 제4급 벌금에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hij aan wiens schuld te wijten is	주어 hij + 관계절 — aan wiens schuld te wijten is = 「그의 과실 탓인」	자기 과실로 ~ 이 된 자는
dat een ander zwaar lichamelijk letsel bekomt	dat 절 ① — bekomen = 「입다」	타인이 중한 신체 상해를 입게

of zodanig lichamelijk letsel	dat 절 ② 시작 — zodanig = 「그러한」	또는 그러한 신체 상해
dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering	zodanig … dat … = 「~한 결과가 생기는」	그 결과 일시적 질병이나 장애가
in de uitoefening van zijn ambts- of beroepsbezigheden	ambts- of beroeps- 는 합성어 앞 조각을 나눠 쓴 꼴(7장)	직무·업무 수행에
ontstaat,	dat 절의 정동사 — 절 끝	생기는
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar	주문장 정동사 wordt gestraft — 긴 주어 뒤에야 온다	1년 이하의 징역에 처한다
of geldboete van de vierde categorie.	형 ② — 벌금 범주	또는 제4급 벌금에

「aan wiens schuld te wijten is dat …」은 과실범 조문의 공식이다 — 3장의 Sr 307(과실치사)도 같은 머리로 시작한다. 같은 조 lid 2 는 과실이 roekeloosheid(무모함)면 형을 올린다.

문형

te wijten zijn aan + 명사

~의 탓이다

1. wijten(탓하다) + te + zijn: De schade is te wijten aan zijn nalatigheid.(손해는 그의 태만 탓이다)
2. 조문은 관계절로: hij aan wiens schuld te wijten is dat …(Sr 307·308).
3. 7장 6:162 lid 3 「te wijten is aan zijn schuld」도 같은 틀 — 민법에서는 귀책, 형법 각칙에서는 과실.

Het ongeval is aan zijn onvoorzichtigheid te wijten.
그 사고는 그의 부주의 탓이다.

Aan wiens schuld is dit te wijten?
이것은 누구의 과실 탓인가?

문법 N4 · aan wiens schuld te wijten is — 관계절 안의 te 부정사

~~Hij die schuld heeft dat een ander letsel bekomt~~ (부자연)

Hij aan wiens schuld te wijten is dat een ander letsel bekomt

wijten aan(~의 탓으로 돌리다)은 「te wijten zijn aan」(~의 탓이다)으로 쓰인다. 조문은 관계사 wiens(= van wie, 누구의)를 aan 뒤에 두어 「그의 과실 탓인」을 만든다. 틀린 꼴은 짜임은 성하지만 조문의 공식이 아니고 「과실이 있다」로 뜻이 흐려진다.

한국이라면? = 과실 · 형법 제14조

한국 형법은 과실을 「정상적으로 기울여야 할 주의(注意)를 게을리하여」 사실을 인식하지 못한 것으로 정의하고 「법률에 특별한 규정이 있는 경우에만 처벌한다」. 네덜란드도 과실범은 각칙이 따로 정한 때만 처벌한다(Sr 307·308 같은 개별 조문) — 총칙 정의 조문은 없다.

독일어와 비교 ≠ Schuld

글자가 같고 뜻이 어긋나는 1순위 가짜 친구다(가짜 친구 상자). 독일 형법의 Schuld 는 책임(Schuldprinzip — 고의·과실을 포함하는 비난 가능성)이고, 네덜란드 형법 각칙의 schuld 는 과실이다 — Sr 308 lid 1 「Hij aan wiens schuld te wijten is …」(그의 과실로 ~이 된 자)는 과실치상 조문이다. 네덜란드어에도 「빚」(schuldeiser 의 schuld, 2장)과 「죄책」(「schuldig verklaren」 유죄 선고, Sv 350)의 뜻이 있어 자리마다 읽는다.

---

r.o. 10.5

de **poging**, mv. de pogingen ['poɣɪŋ] 미수 ★★★

조문어 **poging** | 일상·강의 **poging** (「시도」) | NL

pogen(애쓰다)의 명사: 「시도」. 형법에서는 미수 — 중죄의 미수만 처벌하고(Sr 45 lid 1 「Poging tot misdrijf」), 요건은 「begin van uitvoering」(실행의 착수)으로 행위자의 voornemen(의도)이 드러나는 것이다. 미수의 형은 주형 최고의 3분의 1 을 깎고(lid 2 「met een derde verminderd」), 종신형이 정해진 중죄면 20년 이하(lid 3). 경죄(overtreding)의 미수는 이 조문 밖이다.

쉬운 예

Hij is veroordeeld voor poging tot doodslag.

그는 고살 미수로 유죄 판결을 받았다.

실무 예

Poging tot een overtreding is in Nederland niet strafbaar.

경죄의 미수는 네덜란드에서 처벌되지 않는다.

원문

> Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard. — art. 45 lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07

중죄의 미수는 행위자의 의도가 실행의 착수로 드러났을 때 처벌한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Poging tot misdrijf	주어 — poging tot + 명사(관사 없음)	중죄의 미수는
is strafbaar,	정동사 + 형용사	처벌된다
wanneer het voornemen van de dader	wanneer 절 주어 — 행위자의 의도	행위자의 의도가
zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard.	재귀동사 zich openbaren(드러나다)의 완료 — 종속절이라 heeft 가 뒤로	실행의 착수로 드러났을 때

문형

poging tot + 명사

~의 미수, ~을 하려는 시도

1. poging 뒤에 tot: poging tot misdrijf, poging tot doodslag, poging tot diefstal.
2. 동사로는 pogen 보다 proberen(일상어)을 쓰고, 판결의 죄명은 명사형 poging tot ….
3. 같은 자리의 voorbereiding(예비 — Sr 46)은 8년 이상의 중죄에만 처벌된다. 미수와 예비를 조문이 따로 둔다.

De rechtbank acht poging tot diefstal bewezen.
법원은 절도 미수를 유죄로 인정한다.

Is voorbereiding van dit misdrijf strafbaar?
이 중죄의 예비는 처벌되는가?

한국이라면? ≠ 미수범 · 형법 제25조

한국은 「범죄의 실행에 착수하여 행위를 종료하지 못하였거나 결과가 발생하지 아니한 때에는 미수범으로 처벌한다」 고 적고 「미수범의 형은 기수범보다 감경할 수 있다」(임의적 감경). 네덜란드는 필요적 감경이다 — 주형 최고를 3분의 1 깎는다(Sr 45 lid 2).

독일어와 비교 = Versuch

뜻은 같다(미수). 독일어 Versuch 는 「실험」 도 되지만 네덜란드어 poging 은 「시도」 뿐이다 — 「실험」 은 proef·experiment 다.

r.o. 10.6

medeplegen ['medəpleɣən] 공동으로 범하다 (공동정범) ★★★

조문어 **medeplegen** | 일상·강의 **samen doen (일상어)** | NL

mede(함께) + plegen(범하다 — 3장 begaan 과 짝). Sr 47 lid 1 은 dader(정범)로 처벌되는 사람을 둘로 적는다 — ① 행위를 plegen(스스로 범하다)·doen plegen(남을 시켜 범하다)·medeplegen(함께 범하다)하는 자, ② 고의로 uitlokken(교사)하는 자(아래 uitlokken). 공동정범은 독립된 낱말이 아니라 동사의 세 꼴 가운데 하나다. 종속절·부정사에서는 붙어 있고(medeplegen), Woordenlijst 는 분리 표시 없이 한 낱말 동사로 올린다 — 주문장에서 떼어 쓰는지는 이 책이 조문 용례로 확인하지 못했다.

쉬운 예

Twee mannen hebben samen de inbraak gepleegd.

두 남자가 함께 그 침입 절도를 저질렀다.

실무 예

Wie een misdrijf medepleegt, wordt als dader gestraft.

중죄를 공동으로 범한 자는 정범으로 처벌된다.

원문

> Als daders van een strafbaar feit worden gestraft: zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen; zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken. — art. 47 lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 범죄의 정범으로 처벌되는 자는: 행위를 스스로 범하거나, 남을 시켜 범하게 하거나, 공동으로 범하는 자; 증여·약속·권한 남용·폭력·협박 또는 기망으로, 또는 기회·수단·정보를 제공하여 행위를 고의로 교사하는 자.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:	첫 자리 als + 명사(「~로서」) + 수동 정동사 — 주어는 쌍점 뒤	범죄의 정범으로 처벌되는 자는
zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen;	주어 ① zij die … = 「~하는 자들」; 동사 셋이 관계절 끝에	행위를 범하거나 시켜 범하게 하거나 공동으로 범하는 자
zij die door giften, beloften, misbruik van gezag,	주어 ② — 수단 door + 명사 열거 시작	증여·약속·권한 남용

geweld, bedreiging, of misleiding	수단 열거 계속	폭력·협박·기망으로
of door het verschaffen van gelegenheid,	둘째 수단 — het verschaffen van = 명사화된 동사(「제공」)	또는 기회를 제공하여
middelen of inlichtingen	제공 대상 열거 계속	수단·정보를
het feit opzettelijk uitlokken.	관계절 정동사 uitlokken — 끝에(종속절), 부사 opzettelijk 앞	행위를 고의로 교사하는

doen plegen(시켜 범하게 하다)은 사역의 doen + 부정사다. 네덜란드어는 이 셋(plegen·doen plegen·medeplegen)을 모두 dader(정범)로 묶고, 교사자도 같은 조에 넣어 정범으로 처벌한다 — 방조자(Sr 48)만 따로 둔다.

문형

als dader worden gestraft

정범으로 처벌되다

1. als + 역할 명사 + worden gestraft: als dader(s) worden gestraft(Sr 47), als medeplichtige(n) worden gestraft(Sr 48).
2. 죄명과 함께는 als schuldig aan + 죄명: wordt als schuldig aan diefstal gestraft(Sr 321 「als schuldig aan verduistering」).
3. 능동으로 돌리면 De rechter straft hem als dader.

De uitlokker wordt als dader gestraft.

교사자는 정범으로 처벌된다.

Wordt de medeplichtige ook als dader gestraft?

방조자도 정범으로 처벌되는가?

한국이라면? ≠ 공동정범 · 형법 제30조

한국은 「2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌한다」 고 공동정범을 한 조문으로 둔다. 네덜란드는 공동정범(medeplegen)·간접정범 꼴(doen plegen)·교사(uitlokken)를 한 조(Sr 47 lid 1)에 모아 모두 dader 로 처벌한다.

독일어와 비교 = Mittäterschaft

자리는 같다(공동정범). 독일어는 명사 Mittäter·Mittäterschaft 로, 네덜란드어 조문은 동사 medeplegen 으로 적는다(Sr 47 lid 1 「plegen, doen plegen of medeplegen」). 네덜란드어 명사는 medepleger(공동정범자)·medeplegen(공동정범)이다.

---

r.o. 10.7

uitlokken ['œytlɔkə(n)] 교사하다 ★★★

조문어 **uitlokken** | 일상·강의 **uitlokken (일상어는 「도발하다·유발하다」)** | NL | 분리동사 **lokt … uit**

uit(밖으로) + lokken(꾀다): 「끌어내다」. 분리동사 — 주문장에서는 lokt … uit, 관계절에서는 uitlokken 으로 붙는다(Sr 47 lid 1 끝 「het feit opzettelijk uitlokken」). 조문은 교사의 수단을 열거한다(증여·약속·권한 남용·폭력·협박·기망·기회·수단·정보 제공). 교사자는 자기가 고의로 교사한 행위와 그 결과에만 책임진다(lid 2). 명사 uitlokking(교사), 사람 uitlokker.

쉬운 예

Hij heeft de diefstal uitgelokt door geld te beloven.

그는 돈을 약속하여 절도를 교사했다.

실무 예

Bij de uitlokker komen alleen de opzettelijk uitgelokte handelingen en hun gevolgen in aanmerking.

교사자에게는 고의로 교사한 행위와 그 결과만 고려된다.

원문

> Ten aanzien van de laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hun gevolgen. — art. 47 lid 2 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 후자(교사자)에 관하여는 그들이 고의로 교사한 행위와 그 결과만을 고려한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ten aanzien van de laatsten	첫 자리 — ten aanzien van = 「~에 관하여」, de laatsten = lid 1 의 둘째 무리(교사자)	후자에 관하여는
komen alleen die handelingen in aanmerking	정동사 komen + in aanmerking = 「고려된다」; alleen 은 die handelingen 만 한정	그 행위만을 고려한다
die zij opzettelijk hebben uitgelokt,	관계절 — 과거분사 uitgelokt(ge- 가 가운데, 분리동사)	그들이 고의로 교사한

benevens hun gevolgen.	benevens = 「~와 아울러」(격식)	그리고 그 결과를

문형

uitlokken door + 수단 / door te + 부정사

~으로 교사하다

1. 수단은 door + 명사: uitlokken door giften, door bedreiging(Sr 47 lid 1).
2. 동사로 풀면 door te + 부정사: uitlokken door geld te beloven.
3. 완료: heeft … uitgelokt. 명사: de uitlokking van het feit.

Zij lokte het misdrijf uit door misbruik van gezag.
그는 권한을 남용하여 그 중죄를 교사했다.

Door welke middelen is het feit uitgelokt?
어떤 수단으로 그 행위가 교사되었는가?

문법 N3 · uitgelokt — 분리동사의 과거분사는 ge- 가 가운데

~~die zij opzettelijk hebben geuitlokt~~ (비문)

die zij opzettelijk hebben uitgelokt

분리동사는 앞토와 어간 사이에 ge- 가 든다(3장): uitlokken → uitgelokt, opleggen → opgelegd. 주문장 현재형에서는 앞토가 끝으로 간다 — Hij lokt het feit uit. 관계절(Sr 47 lid 1 끝)에서는 uitlokken 으로 붙는다.

한국이라면? ≠ 교사범 · 형법 제31조

한국은 「타인을 교사하여 죄를 범하게 한 자는 죄를 실행한 자와 동일한 형으로 처벌한다」 고 교사범을 따로 두고, 교사 수단을 열거하지 않는다. 네덜란드 Sr 47 lid 1 은 수단(증여·약속·권한 남용·폭력·협박·기망·기회·수단·정보)을 열거하고 교사자를 dader 로 처벌한다.

독일어와 비교 = anstiften

자리는 같다(교사). 독일어 Anstifter 는 StGB § 26 에서 정범과 같은 형을 받는 독립된 참여 형태이고, 네덜란드 Sr 47 은 교사자를 dader(정범)의 하나로 열거한다. 독일 조문 번호는 독일어판 9장의 대조를 옮겼다.

---

r.o. 10.8 de **medeplichtige**, mv. de medeplichtigen [medə'plɪxtəɣə] **방조범(종범)**

★★★

조문어 **medeplichtige** | 일상·강의 **handlanger** (일상어 — 「하수인」) | NL

mede(함께) + plicht(의무) + -ig + -e: 「함께 책임 있는 자」. Sr 48 은 두 꼴을 적는다 — 중죄를 범할 때 고의로 돕는 자(behulpzaam zijn bij)와 기회·수단·정보를 고의로 제공하는 자. 방조범의 형은 주형 최고의 3분의 1 을 깎는다(Sr 49 lid 1 — 미수와 같은 비율). 교사자(uitlokker)가 dader 로 처벌되는 것과 달리 방조자는 따로 선다. 경죄의 방조는 이 조문 밖이다(Sr 48 「van een misdrijf」).

쉬운 예

Hij was medeplichtig aan de inbraak.

그는 그 침입 절도의 방조범이었다.

실무 예

Bij medeplichtigheid wordt het maximum van de hoofdstraf met een derde verminderd.

방조에서는 주형의 상한을 3분의 1 낮춘다(종신형이 정해진 죄는 20년 이하 — Sr 49 lid 2).

원문

> Als medeplichtigen van een misdrijf worden gestraft: zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf; zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf. — art. 48 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 중죄의 방조범으로 처벌되는 자는: 중죄를 범할 때 고의로 돕는 자; 중죄를 범하도록 고의로 기회·수단 또는 정보를 제공하는 자.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Als medeplichtigen van een misdrijf worden gestraft:	첫 자리 als + 명사 + 수동 정동사(Sr 47 과 같은 틀)	중죄의 방조범으로 처벌되는 자는
zij die opzettelijk behulpzaam zijn	주어 ① — behulpzaam zijn bij = 「~을 돕다」	고의로 돕는 자
bij het plegen van het misdrijf;	het plegen = 명사화된 동사	중죄를 범할 때
zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen	주어 ② — 제공 대상 셋	고의로 기회·수단·정보를
verschaffen	관계절 정동사 verschaffen = 「제공하다」 — 절 끝	제공하는 자
tot het plegen van het misdrijf.	목적 tot + het + 부정사 명사화	중죄를 범하도록

문형

behulpzaam zijn bij + het + 부정사

~하는 것을 돕다

1. behulpzaam(도움이 되는) + zijn + bij: Hij is behulpzaam bij het plegen van het misdrijf.
2. 명사로는 hulp(도움): hulp verlenen bij .... 일상어는 helpen bij/met.
3. 조문의 방조 ② 는 verschaffen tot + het + 부정사(Sr 48).

Zij was behulpzaam bij het vervalsen van de akte.
그는 증서 변조를 도왔다.

Waarbij is de medeplichtige behulpzaam geweest?
방조범은 무엇을 도왔는가?

한국이라면? ≠ 종범 · 형법 제32조

한국은 「타인의 범죄를 방조한 자는 종범으로 처벌한다」 「종범의 형은 정범의 형보다 감경한다」 — 감경의 정도는 제55조에 맡긴다. 네덜란드는 Sr 48 이 방조의 두 꼴(돕기·기회 등 제공)을 열거하고 Sr 49 lid 1 이 감경 비율(3분의 1)을 조문에 적는다.

독일어와 비교 = Gehilfe

자리는 같다(방조범). 네덜란드어 medeplichtige 는 형용사 medeplichtig(공범인)의 명사화(-e — 3장 명사화 상자)이고, 독일어 Gehilfe 는 「조수」 라는 일반어이기도 하다.

---

r.o. 10.9

de **strafuitsluitingsgrond**, mv. de strafuitsluitingsgronden

['strɑfœytslœytɪŋsxrɔnt] **형벌 배제 사유(처벌하지 않는 사유)** ★★★

조문어 **strafuitsluitingsgrond** | 일상·강의 **strafuitsluitingsgrond** | NL

straf + uitsluiting(배제 — uitsluiten 의 명사) + s + grond(근거): 「형벌을 배제하는 근거」. 이 낱말 자체는 조문에 없고 조문은 「Niet strafbaar is hij die ...」 로 적는다 — Sr 39(정신 장애로 귀속 불가), 40(overmacht), 41(noodweer — 3장이 읽었다), 42(법령에 의한 행위·직무상 무력), 43(상관의 명령). 7장의 rechtvaardigingsgrond(정당화 사유)는 민법 6:162 lid 2 의 말이고, 형법 쪽 윗말이 이 낱말이다.

쉬운 예 — Noodweer is een strafuitsluitingsgrond.
정당방위는 형벌 배제 사유다.

실무 예 — De verdachte beroept zich op een strafuitsluitingsgrond.
피고인은 형벌 배제 사유를 원용한다.

원문

Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de psychische stoornis, psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap niet kan worden toegerekend. — art. 39 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07

정신 장애, 노인성 정신 질환 또는 지적 장애 때문에 자기에게 귀속될 수 없는 행위를 한 자는 처벌하지 아니한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Niet strafbaar is hij	첫 자리 부정 서술어 + 정동사 is + 주어 hij(V2 — 주어가 뒤로)	처벌하지 아니한다, ~한 자는
die een feit begaat,	관계절 ① — begaan(범하다, 3장)	행위를 한
dat hem wegens de psychische stoornis,	관계절 ②(dat 는 feit 를 받음) — wegens + 사유 ①	정신 장애 때문에
psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap	사유 ②·③	노인성 정신 질환 또는 지적 장애
niet kan worden toegerekend.	부정 niet + kan worden + 과거분사(7장 toerekenen) — 동사 무리 끝	그에게 귀속될 수 없는

「Niet strafbaar is hij die …」 는 Sr 39·40·41·42·43 이 모두 쓰는 머리다. 부정어가 문장 첫 자리에 서고 정동사·주어가 뒤따르는 꼴(4장 V2)이 조문의 공식이 되었다.

문형

zich beroepen op + 사유

~을 원용하다(주장하다)

1. 재귀동사 zich beroepen op: De verdachte beroept zich op noodweer.
2. 명사는 een beroep doen op(2장 beroep 의 셋째 뜻 — 원용): een beroep op overmacht.
3. 법원이 받아들이면 honoreren(인용), 물리치면 verwerpen(배척 — 9장): Het hof verwerpt het beroep op noodweer.

De verdachte heeft zich op overmacht beroepen.

피고인은 불가항력을 원용했다.

> Op welke strafuitsluitingsgrond beroept u zich?
> 어떤 형벌 배제 사유를 원용하십니까?

문법 N4 · Niet strafbaar is hij die … — 부정 서술어가 첫 자리

~~Hij die een feit begaat … is niet strafbaar niet.~~ (비문)

Niet strafbaar is hij die een feit begaat …

niet 가 서술어 strafbaar 를 부정하면 한 번만 쓴다 — 문장 끝에 niet 를 다시 두면 이중 부정이다. 조문은 「Niet strafbaar」를 첫 자리에 올려 정동사 is 가 둘째, 주어 hij 가 셋째 자리에 온다(4장 V2). 평서문 어순 「Hij die … is niet strafbaar」도 문법은 맞지만 이 다섯 조문(Sr 39~43)의 꼴은 아니다.

한국이라면? ≠ 책임능력 · 형법 제10조

한국은 「심신장애로 인하여 사물을 변별할 능력이 없거나 의사를 결정할 능력이 없는 자의 행위는 벌하지 아니한다」고 변별·의사결정 능력으로 적고, 능력이 미약하면 감경할 수 있다(②). 네덜란드 Sr 39 는 사유(정신 장애·노인성 질환·지적 장애)와 귀속될 수 없음으로 적고 감경 항을 두지 않는다.

독일어와 비교 ≠ Strafausschließungsgrund

독일 교과서는 위법성 조각(Rechtfertigungsgrund)과 책임 조각(Entschuldigungsgrund)을 가르고, Strafausschließungsgrund 는 그 밖의 좁은 범주로 쓴다 — 이 책은 독일 사전·교과서로 확인하지 않았다(미확인). 네덜란드 조문은 Sr 39~43 을 한 제목(「Uitsluiting en verhoging van strafbaarheid」) 아래 두고 각 조가 「Niet strafbaar is hij die …」로 시작한다.

---

r.o. 10.10

de **overmacht**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['ovər,maxt]

불가항력 · 긴급피난(형법) ★★★

조문어 **overmacht** | 일상·강의 **overmacht** | NL

over(넘는) + macht(힘): 「이길 수 없는 힘」. Sr 40 은 「door overmacht gedrongen」(불가항력에 몰려) 행위한 자를 처벌하지 않는다고만 적고, 외부의 강요인지 이익 충돌의 긴급피난인지를 조문에서 가르지 않는다 — 그 구별은 판례·학설의 몫이라 이 책은 적지 않는다. 계약법의 overmacht(채무불이행의 귀책 없음)는 6장에서 다루지 않았다.

쉬운 예 — Hij handelde uit overmacht.
그는 불가항력으로 행위했다.

실무 예 — Wie door overmacht is gedrongen, is niet strafbaar.
불가항력에 몰린 자는 처벌되지 않는다.

원문

> Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen. — art. 40 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 불가항력에 몰려 행위를 한 자는 처벌하지 아니한다.

문형

door overmacht gedrongen zijn

불가항력에 몰리다

1. dringen(밀다) 의 완료 수동 gedrongen + tot: Hij is tot het feit gedrongen.
2. 원인은 door: door overmacht gedrongen(Sr 40).
3. 명사구로는 uit overmacht(불가항력으로), een beroep op overmacht(원용).

Zij werd door de omstandigheden tot die keuze gedrongen.
그는 상황에 몰려 그 선택을 했다.

Was de verdachte werkelijk door overmacht gedrongen?
피고인은 정말 불가항력에 몰렸는가?

한국이라면? ≠ 강요된 행위 · 긴급피난 · 형법 제12조

한국은 「저항할 수 없는 폭력이나 자기 또는 친족의 생명, 신체에 대한 위해를 방어할 방법이 없는 협박에 의하여 강요된 행위는 벌하지 아니한다」(제12조)와 긴급피난(제22조)을 두 조문으로 가른다. 네덜란드 Sr 40 은 overmacht 한 낱말로 둘을 덮는다.

독일어와 비교 ≠ Notstand · höhere Gewalt

네덜란드어 overmacht 한 낱말이 형법의 긴급피난·강요(Sr 40)와 민법의 불가항력(6:75 — 이 책이 읽지 않은 조문) 두 자리에 선다. 독일어는 형법 Notstand(§ 34·35)와 민법 höhere Gewalt 로 갈린다. 독일 조문 번호는 독일어판 9장의 대조를 옮겼다.

---

r.o. 10.11

wederrechtelijk [ˌwedəˈrɛxtələk] 위법하게(권리 없이) ★★★

조문어 **wederrechtelijk** | 일상·강의 **onrechtmatig · illegaal (일상어)** | NL

weder(거슬러) + recht + -elijk: 「법에 거슬러」. 7장의 onrechtmatig(불법의 — 민법 6:162)과 자리가 가깝지만 형법 각칙은 wederrechtelijk 을 쓴다 — 「opzettelijk en wederrechtelijk … vernielt」(Sr 350 lid 1 손괴), 「wederrechtelijk zich toeëigent」(Sr 321 횡령), 「met het oogmerk om zich … wederrechtelijk te bevoordelen」(Sr 326·317 — 부당 이득의 목적). 두 낱말의 쓰임 차이를 이 책은 조문의 자리로만 적고 학설은 옮기지 않았다.

쉬운 예

Hij heeft de auto wederrechtelijk gebruikt.
그는 그 차를 권리 없이 사용했다.

실무 예

Wie opzettelijk en wederrechtelijk andermans goed vernielt, is strafbaar.

고의로 그리고 위법하게 타인의 물건을 손괴한 자는 처벌된다.

원문

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. — art. 350 lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07

전부 또는 일부가 타인에게 속하는 물건을 고의로 그리고 위법하게 파괴·손상하거나 쓸 수 없게 만들거나 없애는 자는 2년 이하의 징역 또는 제4급 벌금에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hij die opzettelijk en wederrechtelijk	주어 hij die + 두 부사(고의·위법)	고의로 그리고 위법하게 ~하는 자는
enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort,	목적어 enig goed + 관계절 toebehoren aan(3장 wegnemen 의 꼴)	전부 또는 일부 타인에게 속하는 물건을
vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt,	관계절 정동사 넷 — 종속절이라 끝에	파괴·손상하거나 쓸 수 없게 만들거나 없애는
wordt gestraft met gevangenisstraf	주문장 정동사 — 긴 주어 뒤	징역에 처한다
van ten hoogste twee jaren	상한 ten hoogste	2년 이하의
of geldboete van de vierde categorie.	형 ② — 벌금 범주	또는 제4급 벌금에

문형

zich wederrechtelijk bevoordelen / wederrechtelijk zich toe-eigenen

위법하게 이득을 얻다 / 위법하게 자기 것으로 하다

1. 재산범죄의 목적 요건: met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen(Sr 326 lid 1 사기, Sr 317 lid 1 공갈).

2. 횡령의 행위 요건: wederrechtelijk zich toeëigent(Sr 321) — 조문 철자는 분음 부호 toeëigenen.

3. 부사 자리는 동사 앞: opzettelijk en wederrechtelijk … vernielt(Sr 350).

Hij handelde met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen.

그는 위법하게 이득을 얻을 목적으로 행위했다.

Was het gebruik van de gegevens wederrechtelijk?

그 정보의 사용은 위법했는가?

문법 N4 · ten hoogste · ten minste — 상한과 하한

~~gevangenisstraf van hoogstens ten twee jaren~~ (비문)

gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren

ten hoogste(최고 ~까지)·ten minste(최소 ~)는 ten + 최상급의 굳은 표현으로 낱말째 외운다 — Sr 350 lid 1, Sr 10 lid 2 「ten minste een dag en ten hoogste vijfentwintig jaren」. 일상어 hoogstens·minstens 와 뜻이 같다. ten 의 유래는 사전으로 확인하지 않았다.

한국이라면? = 재물손괴 · 형법 제366조

한국은 「타인의 재물, 문서 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 기 효용을 해한 자는」 3년 이하 징역에 처한다. 네덜란드 Sr 350 lid 1 은 2년 이하이고 요건에 wederrechtelijk 을 적는다. 둘 다 고의범이다.

독일어와 비교 = rechtswidrig · widerrechtlich

짜임이 같다(weder/wider + recht + -lijk/-lich). 독일 StGB 는 rechtswidrig 을 쓰고 widerrechtlich 은 드물다 — 이 책은 독일 조문 빈도를 세지 않았다. 네덜란드 형법 각칙은 wederrechtelijk 을 재산범죄의 요건으로 쓴다(Sr 321·350).

---

r.o. 10.12

de **samenloop**, mv. de samenlopen ['samənlop] **경합(죄수)** ★★

조문어 **samenloop** | 일상·강의 **samenloop** (일상어는 「우연의 일치」 — **samenloop van omstandigheden**)

NL

samen(함께) + loop(달림 — lopen 의 명사): 「함께 달림」. 여러 행위가 여러 중죄가 되고 같은 종류의 주형이 정해져 있으면 형을 하나만 선고하고(Sr 57 lid 1), 그 형은 각 죄 최고형의 합을 넘지 못하며 가장 무거운 최고형의 절반을 넘겨 올릴 수 없다(lid 2 — 징역·구금형에 한함). 일상어로는 「우연의 일치」(samenloop van omstandigheden)다.

쉬운 예

Bij samenloop van zelfstandige misdrijven met gelijksoortige hoofdstraffen wordt één straf opgelegd.

같은 종류의 주형이 정해진 독립된 중죄가 경합하면 형을 하나만 선고한다.

실무 예

Een gevangenisstraf mag niet meer dan de helft boven het hoogste maximum uitgaan.

징역형은 가장 무거운 최고형의 절반을 넘겨 올릴 수 없다(구금형도 같다 — Sr 57 lid 2).

원문

Bij samenloop van feiten die als op zichzelf staande handelingen moeten worden beschouwd en meer dan één misdrijf opleveren waarop gelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld, wordt één straf opgelegd. — art. 57 lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07

독립된 행위로 보아야 할 여러 행위가 경합하여 같은 종류의 주형이 정해진 둘 이상의 중죄가 되는 때에는 하나의 형을 선고한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bij samenloop van feiten	첫 자리 bij + 명사 = 「~의 경우에」	여러 행위가 경합하는 경우에
die als op zichzelf staande handelingen	관계절 ① — op zichzelf staand = 「독립된」	독립된 행위로
moeten worden beschouwd	moeten worden beschouwd = 「~로 보아야 한다」(수동)	보아야 할
en meer dan één misdrijf opleveren	관계절 ② — opleveren = 「~이 되다(구성하다)」	둘 이상의 중죄가 되는
waarop gelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld,	관계절 ③(misdrijf 를 받음) — waarop … gesteld(misdrijf 상자)	같은 종류의 주형이 정해진
wordt één straf opgelegd.	주문장 수동 정동사 — één 의 악상은 수사 「하나」 표시	하나의 형을 선고한다

문형

opleveren — … levert … op

~이 되다, ~을 구성하다(죄명)

1. 분리동사 opleveren: Het feit levert diefstal op.(그 행위는 절도가 된다)

2. 판결의 kwalificatie 공식: Het bewezenverklaarde levert op: …(유죄로 인정한 사실은 ~죄가 된다 — 이 책의 판결 표본 조사).
3. 관계절에서는 붙는다: feiten die meer dan één misdrijf opleveren(Sr 57 lid 1).

Het bewezenverklaarde levert verduistering op.
유죄로 인정한 사실은 횡령죄가 된다.

Welk misdrijf levert dit feit op?
이 행위는 어떤 중죄가 되는가?

한국이라면? ≠ 경합범의 처벌 · 형법 제38조

한국은 같은 종류의 형이면 「가장 무거운 죄에 대하여 정한 형의 장기 또는 다액(多額)에 그 2분의 1까지 가중하되」 각 죄 형의 합산을 넘지 못한다(제38조 ① 2호). 네덜란드 Sr 57 lid 2 도 합을 넘지 못하고 최고형의 절반까지라는 같은 두 한계를 두지만, 절반 상한을 징역·구금형에 한정한다.

독일어와 비교 ≠ Konkurrenz · Tateinheit/Tatmehrheit

독일어 Konkurrenz 는 라틴어 계열이고 StGB 는 Tateinheit(§ 52)·Tatmehrheit(§ 53)로 가른다. 네덜란드어 samenloop 는 samen + loop(달림)의 토박이 합성어다. 독일 조문 번호는 독일어판 9장의 대조를 옮겼다.

---

r.o. 10.13

de gevangenisstraf, mv. de gevangenisstraffen [ɣə'vɑŋənɪˌstrɑf]

징역형(자유형) ★★★

조문어 **gevangenisstraf** | 일상·강의 **cel · zitten (일상어 — 「감방」·「살다」)** | NL

gevangenis(감옥 — gevangen 「붙잡힌」 의 명사) + straf. 주형 넷(Sr 9 lid 1 a — 3장) 가운데 첫째. 종신(levenslang) 또는 유기(tijdelijk)이고, 유기는 최소 하루 최대 25년(Sr 10 lid 1·2), 경합·누범 등으로 올려도 30년을 넘지 못한다(lid 3·4). 2년 이하면 전부를, 4년 이하면 일부(2년까지)를 집행유예(voorwaardelijk)할 수 있다(Sr 14a). 한국어 「징역」 은 노역을 포함하는 말이지만 네덜란드 조문은 노역 여부를 적지 않으므로 「징역형」 은 역어일 뿐이다.

쉬운 예

Hij is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf.
그는 징역 3년을 선고받았다.

실무 예

De tijdelijke gevangenisstraf duurt in beginsel ten hoogste vijfentwintig jaren.
유기 징역형은 원칙적으로 최대 25년이다(일정한 경우 30년까지 — Sr 10 lid 3·4).

원문

> De gevangenisstraf is levenslang of tijdelijk. … De duur van de tijdelijke gevangenisstraf is ten minste een dag en ten hoogste

vijfentwintig jaren. — art. 10 lid 1·2 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07

징역형은 종신 또는 유기다. … 유기 징역형의 기간은 최소 하루, 최대 25년이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De gevangenisstraf is levenslang of tijdelijk.	lid 1 — 주어 + is + 형용사 둘(종신·유기)	징역형은 종신 또는 유기다
De duur van de tijdelijke gevangenisstraf	lid 2 주어 — duur(기간)	유기 징역형의 기간은
is ten minste een dag	하한 ten minste + 수량	최소 하루
en ten hoogste vijfentwintig jaren.	상한 ten hoogste + 수량(수사는 붙여 쓴다 — vijfentwintig)	최대 25년이다

문형

veroordelen tot + 형

~형을 선고하다

1. veroordelen(유죄 선고하다) + tot + 형: veroordeeld tot gevangenisstraf van twee jaren.
2. 기간은 형 앞에 수사로 붙여도 된다: tot drie jaar gevangenisstraf(일상어·판결 모두).
3. 죄명은 wegens/voor: veroordeeld wegens diefstal tot …(5장 wegens 상자).

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een taakstraf van honderd uren.

법원은 피고인에게 사회봉사 100시간을 선고한다.

Tot welke straf is hij veroordeeld?

그는 어떤 형을 선고받았는가?

문법 N4 · levenslang of tijdelijk — 형용사 서술어의 짝

~~De gevangenisstraf is levenslange of tijdelijke.~~ (비문)

De gevangenisstraf is levenslang of tijdelijk.

서술어 자리(is + 형용사)에서는 어미 -e 가 붙지 않는다(8장 형용사 상자의 반대편). 명사 앞에서는 붙는다 — de tijdelijke gevangenisstraf(Sr 10 lid 2), levenslange gevangenisstraf(Sr 45 lid 3 「levenslange gevangenisstraf is gesteld」).

한국이라면? ≠ 징역·금고의 기간 · 형법 제42조

한국은 「유기는 1개월 이상 30년 이하로 한다」, 가중하면 50년까지(제42조). 네덜란드 유기 징역형은 하루 이상 25년 이하, 가중해도 30년(Sr 10 lid 2~4). 한국은 징역과 금고(노역 없음)를 가르고 네덜란드 조문은 노역 여부를 적지 않는다.

독일어와 비교 ≠ Freiheitsstrafe

독일 StGB 의 Freiheitsstrafe 는 자유형 하나이고, 네덜란드 Sr 9 는 자유형을 gevangenisstraf(징역형 — 중죄)와 hechtenis(구금형 — 경죄, 아래)로 가른다. 네덜란드어 gevangenis 는 「감옥」 이라 글자 그대로 「감옥형」 이다.

---

r.o. 10.14

de **hechtenis**, mv. de hechtenissen ['hɛxtəˌnɪs] **구금형(경죄의 자유형) · 구금**

★★★

조문어 **hechtenis** | 일상·강의 **hechtenis** | NL

hechten(붙들다)의 명사: 「붙들림」. 주형 둘째(Sr 9 lid 1 a 2°)로 경죄(overtreding)에 정해지는 자유형이고, 최소 하루 최대 1년(Sr 18 lid 1), 가중해도 1년 4개월(lid 2·3). 같은 낱말이 11장의 미결구금(voorlopige hechtenis — Sv 67)에도 쓰이고, 벌금 미납 때의 vervangende hechtenis(대체 구금 — Sr 14a lid 1 에 그 말이 있다)도 이 낱말이다. 형의 이름일 때 「구금형」, 절차일 때 「구금」 으로 옮긴다.

쉬운 예

Op deze overtreding staat hechtenis van ten hoogste een maand.

이 경죄에는 최대 1개월의 구금형이 정해져 있다.

실무 예

De duur van de hechtenis is in beginsel ten hoogste een jaar.

구금형의 기간은 원칙적으로 최대 1년이다.

원문

> De duur van de hechtenis is ten minste een dag en ten hoogste een jaar. — art. 18 lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 구금형의 기간은 최소 하루, 최대 1년이다.

문형

op … staat + 형 (형이 정해져 있다)

~에는 ~형이 정해져 있다

1. staan op(~에 걸려 있다): Op diefstal staat gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.
2. 조문의 수동 꼴 「waarop … is gesteld」(misdrijf 상자)를 능동으로 말한 것이다.
3. 일상어·보도에서 자주 쓰는 꼴 — 법정형을 말할 때.

Op dit feit staat een geldboete van de derde categorie.
이 행위에는 제3급 벌금이 정해져 있다.

Welke straf staat op deze overtreding?
이 경죄에는 어떤 형이 정해져 있는가?

한국이라면? ≠ 구류 · 형법 제46조

한국의 구류는 「1일 이상 30일 미만」의 짧은 자유형이다(제46조). 네덜란드 hechtenis 는 하루 이상 1년 이하(Sr 18 lid 1)로 훨씬 길고, 경죄에 정해지는 자유형이라는 자리가 같다. 한국 금고(제42조)와 등치하지 않는다 — 금고는 중죄에도 정해진다.

독일어와 비교 ≠ Haft

독일어 Haft 는 구금 일반(Untersuchungshaft 미결구금, Strafhaft)이고 형벌의 이름은 아니다. 네덜란드어 hechtenis 는 주형의 이름(Sr 9 lid 1 a 2° — 경죄의 자유형)이자 미결구금의 이름(voorlopige hechtenis — 11장)이다.

---

r.o. 10.15

de **taakstraf**, mv. de taakstraffen ['takstraf] **사회봉사형(노동형)** ★★★

조문어 **taakstraf** | 일상·강의 **werkstraf (일상어)** | NL

taak(과제·일) + straf: 「일하는 형」. 주형 셋째(Sr 9 lid 1 a 3°)로 무보수 노동으로 이루어지고(Sr 22c lid 1), 최대 240시간(lid 2). 판결(vonnis)뿐 아니라 검사의 strafbeschikking(11장)으로도 부과할 수 있다는 것이 lid 1 둘째 문장에 적혀 있다. 한국어 「사회봉사명령」은 형이 아니라 부수 처분의 이름이라 「사회봉사형」으로 옮긴다.

쉬운 예

Zij kreeg een taakstraf van tachtig uren.
그는 사회봉사 80시간을 선고받았다.

실무 예

Een taakstraf duurt ten hoogste tweehonderdveertig uren.
사회봉사형은 최대 240시간이다.

원문

Een taakstraf bestaat uit het verrichten van onbetaalde arbeid. Het vonnis dan wel de strafbeschikking vermeldt het aantal uren dat de straf zal duren. Het vonnis dan wel de strafbeschikking kan de aard van de te verrichten werkzaamheden vermelden. — art. 22c lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07

사회봉사형은 무보수 노동으로 이루어진다. 판결 또는 검사 처벌결정은 형이 지속될 시간 수를 적는다. 판결 또는 검사 처벌결정은 할 일의 종류를 적을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een taakstraf bestaat uit	문장 ① — bestaan uit(5장)	사회봉사형은 ~로 이루어진다
het verrichten van onbetaalde arbeid.	het + 부정사 명사화 + van	무보수 노동으로
Het vonnis dan wel de strafbeschikking	문장 ② 주어 — dan wel = 「또는」(격식)	판결 또는 검사 처벌결정은
vermeldt het aantal uren dat de straf zal duren.	정동사 vermelden + 목적어 + 관계절(zal duren 미래)	형이 지속될 시간 수를 적는다
Het vonnis dan wel de strafbeschikking kan	문장 ③ 주어 + 조동사 kan	판결 또는 검사 처벌결정은 ~할 수 있다
de aard van de te verrichten werkzaamheden vermelden.	te verrichten = 「해야 할」(명사 앞 te 부정사); 본동사 끝	할 일의 종류를 적을

문형

de te verrichten werkzaamheden — 명사 앞 te 부정사

해야 할 ~ / ~될 ~

1. 관사 + te + 부정사 + 명사: de te verrichten werkzaamheden(할 일), de te betalen geldsom(낼 돈).
2. 뜻은 수동·의무 — 「~되어야 할」. 독일어 「zu + 분사」(die zu verrichtenden Arbeiten) 자리에 네덜란드어는 부정사 그대로 온다.
3. 조문 용례 Sr 22c lid 1, Sr 27 lid 2 「de in mindering te brengen tijd」.

De te betalen geldsom wordt in het vonnis vermeld.
낼 금액은 판결에 적는다.

Wat zijn de te verrichten werkzaamheden?
해야 할 일은 무엇인가?

한국이라면? + 사회봉사 · 형법 제41조

대조한 한국 형법 제41조의 형의 종류 아홉(사형·징역·금고·자격상실·자격정지·벌금·구류·과료·몰수)에 사회봉사는 없다. 한국의 사회봉사명령은 집행유예 등의 부수 처분으로 다른 법률에 있어 이 장에서 대조하지 않았다. 네덜란드는 taakstraf 가 독립 주형이다(Sr 9 lid 1 a 3°·22c).

독일어와 비교 + gemeinnützige Arbeit

독일 StGB 에는 성인에 대한 독립 주형으로서의 사회봉사형이 없고 벌금 대체·보호관찰 조건 등으로만 있다 — 이 책은 독일 조문을 다시 열지 않았다(독일어판 9장 대조). 네덜란드는 taakstraf 가 주형 셋째다(Sr 9 lid 1 a 3°).

r.o. 10.16

de **geldboete**, mv. de geldboeten ['ɣɛldbutə] **벌금형** ★★★

조문어 **geldboete** | 일상·강의 **boete (1장 표제어 — 일상어는 geld 를 뺀다)** | NL

geld(돈) + boete(벌금 — 1장): 「돈 벌금」. 주형 넷째(Sr 9 lid 1 a 4°). 각칙은 액수 대신 「geldboete van de vierde categorie」 처럼 범주를 적고, 범주별 상한은 Sr 23(3장)이 정한다. 액수를 정할 때는 피고인의 draagkracht(지불 능력)를 고려하되, 소득·재산을 「onevenredig」(불균형하게) 침해하지 않는 범위에서 적절한 처벌이 되게 한다(Sr 24). 복수는 geldboeten·geldboetes 둘 다(공식 낱말 목록).

쉬운 예

Hij kreeg een geldboete van vijfhonderd euro.

그는 500유로의 벌금을 받았다.

실무 예

Bij het bepalen van de geldboete houdt de rechter rekening met de draagkracht.

벌금을 정할 때 법관은 지불 능력을 고려한다.

원문

> Bij de vaststelling van de geldboete wordt rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte in de mate waarin dat nodig is met het oog op een passende bestraffing van de verdachte zonder dat deze in zijn inkomen en vermogen onevenredig wordt getroffen. — art. 24 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 벌금을 정할 때에는, 피고인의 소득과 재산이 불균형하게 침해되지 않으면서 적절한 처벌이 되는 데 필요한 정도로 피고인의 지불 능력을 고려한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Bij de vaststelling van de geldboete	첫 자리 bij + 명사화 (vaststelling — vaststellen 의 -ing)	벌금을 정할 때에는
wordt rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte	비인칭 수동 — rekening houden met 의 주어 없는 수동 (5장 꼴)	피고인의 지불 능력을 고려한다
in de mate waarin dat nodig is	정도 — in de mate waarin = 「~한 정도로」	~이 필요한 정도로
met het oog op een passende bestraffing van de verdachte	목적 met het oog op = 「~을 위하여」	피고인의 적절한 처벌을 위하여
zonder dat deze in zijn inkomen en vermogen	zonder dat 절 — deze = de verdachte	그의 소득과 재산이
onevenredig wordt getroffen.	getroffen worden = 「침해되다」; onevenredig = 「불균형하게」	불균형하게 침해되지 않으면서

문형

rekening houden met + 명사

~을 고려하다

1. rekening(계산) + houden + met: De rechter houdt rekening met de draagkracht.
2. 조문은 비인칭 수동으로 쓴다: wordt rekening gehouden met …(Sr 24).
3. 비슷한 꼴 in aanmerking nemen(고려에 넣다 — Sr 63 lid 2 「in aanmerking genomen」).

Bij de strafoplegging wordt rekening gehouden met de persoon van de verdachte.
형을 정할 때 피고인의 인격을 고려한다.

Waarmee houdt de rechter rekening?
법관은 무엇을 고려하는가?

문법 N4 · zonder dat … — 「~하지 않고」는 절로

~~zonder dat deze … onevenredig wordt getroffen niet~~ (비문)

zonder dat deze … onevenredig wordt getroffen

zonder dat 절은 「~함이 없이」를 뜻하므로 Sr 24 의 뜻으로는 절 안에 niet 를 더하지 않는다(더하면 뜻이 바뀐다). 틀린 꼴은 niet 를 절 끝 동사 뒤에 둔 어순 오류다. 명사면 zonder + 명사(zonder toestemming), 동사면 zonder te + 부정사(zonder te betalen), 주어가 다른 절이면 zonder dat + 종속절 어순.

한국이라면? ≠ 벌금 · 형법 제45조

한국은 「벌금은 5만원 이상으로 한다」고 하한만 총칙에 두고 각칙이 상한액을 적는다. 네덜란드는 각칙이 범주(categorie)를 적고 총칙 Sr 23 이 범주별 상한을 정하며, Sr 24 가 지불 능력 고려를 명문화한다 — 대조한 한국 형법 조문에는 지불 능력 조항이 없다.

독일어와 비교 ≠ Geldstrafe

독일 StGB § 40 은 일수벌금(Tagessatz — 일수 × 일액)이고, 네덜란드 Sr 23 은 여섯 범주(categorie)의 상한액으로 정한다(3장이 Sr 23 을 읽었다). 액수를 정할 때 지불 능력(draagkracht)을 보는 것은 같다(Sr 24). 독일 조문 번호는 독일어판 9장의 대조를 옮겼다.

---

r.o. 10.17

voorwaardelijk [vorˈwardələk] 조건부의(집행유예의) ★★★

조문어 **voorwaardelijk** | 일상·강의 **voorwaardelijk** | NL

voorwaarde(조건) + -lijk: 「조건부의」. 2년 이하의 징역형, 구금형, 사회봉사형, 벌금형을 선고하면 법관은 그 전부 또는 일부를 집행하지 않도록 정할 수 있고(Sr 14a lid 1), 2년 넘고 4년 이하의 징역형은 2년까지의 일부만(lid 2). 그 형을 voorwaardelijk(조건부)이라 부르고 집행하는 부분은 onvoorwaardelijk 이다. 조건과 시험 기간은 Sr 14b·14c 에 있어 이 장은 읽지 않았다.

쉬운 예

Hij kreeg zes maanden voorwaardelijk.

그는 6개월 형을 집행유예로 선고받았다.

실무 예

Een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren kan geheel voorwaardelijk worden opgelegd.

2년 이하의 징역형은 전부 집행유예로 선고할 수 있다.

원문

> In geval van veroordeling tot gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, tot hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, tot taakstraf of tot geldboete, kan de rechter bepalen dat

de straf of een gedeelte daarvan niet zal worden tenuitvoergelegd. –

art. 14a lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07

2년 이하의 징역형, 구금형(대체 구금은 제외), 사회봉사형 또는 벌금형을 선고하는 경우, 법관은 그 형 또는 그 일부가 집행되지 않도록 정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
In geval van veroordeling tot gevangenisstraf	첫 자리 in geval van = 「~의 경우에」; veroordeling tot + 형	징역형을 선고하는 경우
van ten hoogste twee jaren,	상한 ten hoogste	2년 이하의
tot hechtenis,	형 ②	구금형
vervangende hechtenis daaronder niet begrepen,	끼어든 제외 — daaronder niet begrepen = 「그 안에 포함되지 않음」	(대체 구금은 제외)
tot taakstraf of tot geldboete,	형 ③·④	사회봉사형 또는 벌금형
kan de rechter bepalen	주문장 정동사 kan — 첫 자리가 길어 주어 뒤로(V2)	법관은 정할 수 있다
dat de straf of een gedeelte daarvan	dat 절 주어 — daarvan = van de straf	그 형 또는 그 일부가
niet zal worden tenuitvoergelegd.	niet + zal worden + 과거분사(미래 수동); ten uitvoer leggen 의 분사를 붙여 쓴 꼴	집행되지 않도록

「vervangende hechtenis daaronder niet begrepen」은 분사구로 끼어든 제외 표시다 — 벌금을 안 낼 때의 대체 구금은 유예 대상이 아니라는 뜻. 이 작은 삽입을 놓치면 유예 범위가 넓어진다.

문형

bepalen dat … niet zal worden tenuitvoergelegd

~이 집행되지 않도록 정하다(집행을 유예하다)

1. bepalen(정하다) + dat 절: De rechter bepaalt dat de straf niet zal worden tenuitvoergelegd.

2. ten uitvoer leggen(집행하다)은 명사구 + 동사가 한 덩어리로 굳어 분사·명사에서는 붙여 쓴다 — tenuitvoergelegd, tenuitvoerlegging(Sr 27 lid 1).
3. 일상어·판결 요지는 voorwaardelijk 으로 줄여 말한다: zes maanden voorwaardelijk.

De rechter heeft bepaald dat een gedeelte van de straf niet zal worden tenuitvoergelegd.
법관은 형의 일부가 집행되지 않도록 정했다.

Welk gedeelte van de straf is voorwaardelijk opgelegd?
형의 어느 부분이 집행유예로 선고되었는가?

문법 N4 · niet zal worden tenuitvoergelegd — 부정은 동사 무리 앞

~~dat de straf zal niet worden tenuitvoergelegd~~ (비문)

dat de straf niet zal worden tenuitvoergelegd

종속절에서 동사 무리(zal worden tenuitvoergelegd)는 절 끝에 모이고 niet 는 그 무리 바로 앞에 선다(Sr 14a lid 1). zal 과 worden 사이에 niet 를 끼우면 비문이다. 주문장이면 De straf zal niet worden tenuitvoergelegd — 정동사 zal 만 둘째 자리로 나오고 niet 는 역시 나머지 무리 앞.

한국이라면? ≠ 집행유예 · 형법 제62조

한국은 「3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금의 형을 선고할 경우에」 「1년 이상 5년 이하의 기간 형의 집행을 유예할 수 있다」. 네덜란드는 2년 이하면 전부, 2년 초과 4년 이하면 2년까지의 일부를 유예할 수 있고(Sr 14a lid 1·2), 시험 기간은 다른 조문(Sr 14b)에 있어 대조하지 않았다.

독일어와 비교 ≠ zur Bewährung ausgesetzt

독일어는 「Strafaussetzung zur Bewährung」(§ 56 StGB — 집행을 유예하여 시험 기간에 둔다)으로 풀어 쓰고, 네덜란드어는 형용사 voorwaardelijk(조건부의) 하나로 「voorwaardelijke gevangenisstraf」라 한다. 조문 Sr 14a 는 그 낱말 대신 「niet zal worden tenuitvoergelegd」(집행되지 않는다)로 적는다. 독일 조문 번호는 독일어판 9장의 대조.

---

r.o. 10.18

de **veroordeling**, mv. de veroordelingen [vərˈordelɪŋ] **유죄 판결 · 선고** ★★★

조문어 **veroordeling** | 일상·강의 **veroordeling** | NL · BE

ver- + oordeel(판단) + -ing: 「판단을 내림」. 동사 veroordelen(유죄로 판결하다 — veroordelen tot + 형, gevangenisstraf 상자). 민사에서도 「veroordelen in de kosten」(소송비용 부담을 명하다 — Awb 8:75, 13장)로 쓴다. Sr 63 lid 2 는 여러 유죄 판결이 있을 때 가장 무거운 형이 선고된 판결만 고려한다고 적는다 — 사후적 경합(lid 1)의 계산 규칙이다.

쉬운 예

De veroordeling is onherroepelijk geworden.

그 유죄 판결은 확정되었다.

실무 예

Tegen de veroordeling heeft de verdachte hoger beroep ingesteld.

피고인은 그 유죄 판결에 대하여 항소했다.

원문

In het geval meer veroordelingen zijn uitgesproken, wordt enkel in aanmerking genomen de veroordeling waarbij de hoogste straf is opgelegd. — art. 63 lid 2 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07

여러 유죄 판결이 선고된 경우에는 가장 무거운 형이 선고된 유죄 판결만을 고려한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
In het geval meer veroordelingen zijn uitgesproken,	첫 자리 in het geval + 절(접속사 dat 생략) — zijn uitgesproken 완료 수동	여러 유죄 판결이 선고된 경우에는
wordt enkel in aanmerking genomen	주문장 수동 정동사 + enkel(= alleen, 「~만」) + in aanmerking nemen	~만을 고려한다
de veroordeling	주어 — 정동사 뒤로(V2)	유죄 판결
waarbij de hoogste straf is opgelegd.	관계절 waarbij = bij welke; is opgelegd 완료 수동(1장 opleggen)	가장 무거운 형이 선고된

문형

in aanmerking nemen / in aanmerking komen

고려하다 / 고려 대상이 되다

1. nemen(타동): De rechter neemt de veroordeling in aanmerking. 수동 wordt in aanmerking genomen(Sr 63 lid 2).
2. komen(자동): Alleen die handelingen komen in aanmerking(Sr 47 lid 2) — 「~만 고려된다」.
3. 비슷한 꼴 rekening houden met(geldboete 상자).

Eerdere veroordelingen worden bij de strafoplegging in aanmerking genomen.

이전 유죄 판결은 형을 정할 때 고려된다.

> Komt deze omstandigheid in aanmerking?
> 이 사정은 고려 대상이 되는가?

한국이라면? ≠ 사후적 경합범 · 형법 제37조

한국은 「금고 이상의 형에 처한 판결이 확정된 죄와 그 판결확정전에 범한 죄를 경합범으로 한다」(제37조 후단). 네덜란드 Sr 63 lid 1 은 형이 확정된 뒤 그 선고 전의 죄로 유죄가 되면 동시 판결처럼 다룬다(기준은 형의 선고). 또 lid 2 는 판결이 여럿이면 가장 무거운 형의 판결만 본다 — 한국 제37조에는 이 규칙이 없다.

독일어와 비교 = Verurteilung

짜임(ver + oordeel + -ing / Ver + Urteil + -ung)과 뜻이 같다.

네덜란드 · 벨기에

두 나라 모두 veroordeling(유죄 판결)을 쓴다 — 벨기에 형사소송법전 제136quinquies 이하의 제목이 「opschorting van de uitspraak van de veroordeling」(유죄 선고의 유예)이다(Justel 목차, 2026-11-09). 이 벨기에 제도의 내용은 대조하지 않았다.

---

r.o. 10.19

de **diefstal**, mv. de diefstallen ['difstal] **절도** ★★★

조문어 **diefstal** | 일상·강의 **diefstal (「stelen」 훔치다)** | NL

dief(도둑) + stal(stelen 「훔치다」의 명사형 조각). 기본 조문 Sr 310(3장 wegnemen — 「enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, wegneemt met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen」)은 3장이 읽었다. 이 장은 가중 절도 — 폭력이나 협박이 앞서거나 함께하거나 뒤따르는 절도(Sr 312 lid 1, 9년 이하)를 읽는다. 한국어 「강도」와 포개지는 자리이지만 네덜란드 조문은 이를 diefstal 의 가중 꼴로 두고 따로 이름을 붙이지 않는다.

쉬운 예

Hij is veroordeeld wegens diefstal van een fiets.
그는 자전거 절도로 유죄 판결을 받았다.

실무 예

Diefstal met geweld wordt zwaarder gestraft dan eenvoudige diefstal.
폭력을 수반한 절도는 단순 절도보다 무겁게 처벌된다.

원문

> Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heter daad, aan

zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.

— art. 312 lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07

사람에 대한 폭력 또는 폭력의 협박이 앞서거나 함께하거나 뒤따르는 절도로서, 그 절도를 준비하거나 쉽게 하려고, 또는 현행범으로 붙잡힐 때 자기나 다른 가담자가 도주할 수 있게 하거나 훔친 물건의 점유를 확보하려고 저지른 것은 9년 이하의 징역 또는 제5급 벌금에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren	첫 자리 형 ① — 주어는 뒤	9년 이하의 징역
of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft	형 ② + 수동 정동사	또는 제5급 벌금에 처한다
diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd	주어 diefstal + 과거분사 셋(앞섬·동반·뒤따름)	~이 앞서거나 함께하거나 뒤따르는 절도
van geweld of bedreiging met geweld tegen personen,	분사의 보어 van — 사람에 대한 폭력·협박	사람에 대한 폭력 또는 폭력의 협박
gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden	분사구 gepleegd + 목적 om … te(분리동사 voorbereiden 은 te 가 가운데)	절도를 준비하려고 저지른
of gemakkelijk te maken,	목적 ②	또는 쉽게 하려고
of om, bij betrapping op heter daad,	둘째 목적 om … + 끼어든 조건(현행범 체포 때)	또는 현행범으로 붙잡힐 때
aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf	누구에게 — 자기나 다른 가담자	자기나 다른 가담자에게
hetzij de vlucht mogelijk te maken,	hetzij ① + te 부정사	도주할 수 있게 하거나

hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.	hetzij ② — het gestolene = 분사의 명사화(훔친 것)	훔친 물건의 점유를 확보하려고

「het gestolene」는 과거분사 gestolen 에 -e 를 붙여 명사로 쓴 것(3장 명사화 — de benadeelde 와 같은 꼴). 「heter daad」(현행)는 heet(뜨거운)의 굳은 굴절형으로 「op heterdaad」(Sv 53 — 11장)로도 붙여 쓴다.

문형

met het oogmerk om … te + 부정사

~할 목적으로

1. oogmerk(목적) + om … te: met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen(Sr 326·317).
2. 분리동사는 te 가 가운데: om die diefstal voor te bereiden(Sr 312 lid 1).
3. 목적 요건이 든 범죄(oogmerkdelict)의 공식 — 3장 Sr 310 「met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen」.

Hij nam de sleutel weg met het oogmerk om de kluis te openen.
그는 금고를 열 목적으로 열쇠를 가져갔다.

Met welk oogmerk heeft de verdachte gehandeld?
피고인은 어떤 목적으로 행위했는가?

문법 N2 · het gestolene — 분사를 명사로 쓸 때 het + -e

~~het bezit van het gestolen~~ (비문)

het bezit van het gestolene

분사·형용사를 사물 명사로 쓰면 het + -e 다(het gestolene 훔친 것, het bewezenverklaarde 유죄로 인정한 사실 — 이 책의 판결 표본 조사). 사람이면 de + -e(de verdachte·de benadeelde). -e 를 떼면 형용사 자리로 돌아가 명사가 없는 비문이 된다.

한국이라면? ≠ 절도 · 형법 제329조

한국은 「타인의 재물을 절취한 자는 6년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다」고 적고 폭력을 수반하면 별개의 죄(강도)로 다른 장에 둔다. 네덜란드 Sr 312 는 폭력 수반 절도를 diefstal 의 가중 꼴로 같은 제목 아래 둔다 — 한국 강도죄 조문은 이 장에서 대조하지 않았다.

독일어와 비교 = Diebstahl

짜임(dief + stal / Dieb + Stahl)과 뜻이 같다. 가중 유형의 열거는 다르다 — 네덜란드 Sr 311·312 는 가축·재난·주거·2인 이상·침입 수단·폭력을, 독일 StGB § 243·244 는 다른 목록을 둔다(독일어판 9장 대조, 이 책은 독일 조문을 열지 않았다).

r.o. 10.20

de **verduistering**, mv. de verduisteringen [vərˈdœystəˌrɪŋ] **횡령** ★★★

조문어 **verduistering** | 일상·강의 **verduistering (일상어는 「일식·월식」도 verduistering)** | NL

ver- + duister(어두운) + -ing: 「어둡게 함」 → 감춤. Sr 321 은 「anders dan door misdrijf onder zich heeft」(범죄가 아닌 방법으로 가지고 있는) 타인의 물건을 고의로 위법하게 자기 것으로 하는 행위(zich toeëigenen)를 verduistering 이라 하고 3년 이하로 처벌한다. 절도(Sr 310)와의 차이는 물건을 이미 가지고 있다는 점 — 「wegnemen」(가져가기)이 없다.

쉬운 예

De penningmeester is veroordeeld wegens verduistering.

회계 담당자는 횡령으로 유죄 판결을 받았다.

실무 예

Bij verduistering heeft de dader het goed al onder zich.

횡령에서는 행위자가 이미 그 물건을 가지고 있다.

원문

> Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeëigent, wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie. — art. 321 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 전부 또는 일부가 타인에게 속하고 범죄가 아닌 방법으로 자기가 가지고 있는 물건을 고의로 위법하게 자기 것으로 하는 자는 횡령죄로 3년 이하의 징역 또는 제5급 벌금에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hij die opzettelijk enig goed	주어 hij die + 부사 + 목적어 머리	고의로 어떤 물건을 ~하는 자는
dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort	관계절 ① — toebehoren aan(Sr 350 과 같은 꼴)	전부 또는 일부 타인에게 속하고
en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft,	관계절 ② — onder zich hebben = 「가지고 있다」; anders dan door misdrijf	범죄가 아닌 방법으로 가지고 있는

wederrechtelijk zich toeëigent,	관계절 정동사 — zich toe-eigenen(자기 것으로 하다), 분음 부호 ë	위법하게 자기 것으로 하는
wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft	주문장 수동 정동사 + 끼어든 죄명 als schuldig aan	횡령죄로 처벌된다
met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren	형 ①	3년 이하 징역
of geldboete van de vijfde categorie.	형 ②	또는 제5급 벌금에

문형

als schuldig aan + 죄명 gestraft worden

~죄로 처벌되다

1. 각칙의 죄명 삽입 꼴: wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft(Sr 321); als schuldig aan oplichting(Sr 326 lid 1).
2. 유죄 선고는 동사 schuldig verklaren 으로: schuldig wordt verklaard aan een misdrijf(Sr 63 lid 1).
3. schuldig 의 이 뜻(죄책이 있는)은 schuld(과실)와 다른 자리다 — schuld 상자.

Hij werd als schuldig aan oplichting gestraft.
그는 사기죄로 처벌되었다.

Aan welk misdrijf is zij schuldig verklaard?
그는 어떤 중죄로 유죄 선고를 받았는가?

문법 N1 · toeëigent — 모음이 겹치면 분음 부호

~~zich toeeigent~~ (표기 오류)

zich toeëigent

toe + eigenen 처럼 모음이 이어져 한 소리로 잘못 읽힐 수 있으면 둘째 모음에 분음 부호(trema)를 찍는다(1장): toeëigenen, geëindigd(Sr 27 lid 2), coördinatie. 조문 철자가 그렇다(Sr 321). 부정사 toe te eigenen(3장 Sr 310)에서는 te 가 끼어 부호가 필요 없다.

한국이라면? = 횡령 · 형법 제355조

한국은 「타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 횡령하거나 그 반환을 거부한 때에는」 5년 이하 징역에 처한다 — 「보관하는 자」가 네덜란드의 「onder zich heeft」에 대응한다. 네덜란드는 3년 이하(Sr 321)이고 반환 거부를 따로 적지 않는다.

독일어와 비교 = Unterschlagung

자리는 같다(횡령 — 이미 가지고 있는 물건을 자기 것으로 함). 낱말은 전혀 다르다 — 네덜란드어는 verduisteren(어둡게 하다 → 감추다), 독일어는 unterschlagen. 네덜란드어 verduistering 은 천문학의 「식(蝕)」(zonsverduistering)이기도 하다.

---

r.o. 10.21

de **oplichting**, mv. de oplichtingen [ˈɔplɪxtɪŋ] 사기 ★★★

조문어 **oplichting** | 일상·강의 **oplichting · fraude (일상어는 fraude 도 쓴다)** | NL

op + lichten(들어 올리다 → 속여서 들어내다)의 명사. Sr 326 lid 1 은 위법한 이득의 목적(oogmerk)으로 네 수단 가운데 하나 — 거짓 이름(valse naam), 거짓 자격(valse hoedanigheid), 교활한 술책(listige kunstgrepen), 거짓말의 짜임(samenweefsel van verdichtsels) — 으로 상대를 움직여(bewegen tot) 물건 교부·용역 제공·정보 제공·채무 부담·채권 소멸을 하게 하면 사기라 하고 4년 이하로 처벌한다. 같은 네 수단이 가중 절도 Sr 311 lid 1 5° 에도 열거된다.

쉬운 예

Zij is slachtoffer geworden van oplichting via internet.

그는 인터넷 사기의 피해자가 되었다.

실무 예

Wie, om zich wederrechtelijk te bevoordelen, door een samenweefsel van verdichtsels iemand beweegt tot de afgifte van geld, pleegt oplichting.

위법한 이익을 얻으려고 거짓말의 짜임으로 남을 움직여 돈을 내게 하는 자는 사기를 범한다.

원문

> Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie. — art. 326 lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07

자기 또는 타인이 위법하게 이득을 얻을 목적으로, 거짓 이름이나 거짓 자격을 대거나, 교활한 술책으로, 또는 거짓말의 짜임으로 남을 움직여 물건을 교부하게 하거나, 용역을 제공하게 하거나, 정보를 제공하게 하거나, 채무를 부담하게 하거나, 채권을 소멸시키게 하는 자는 사기죄로 4년 이하의 징역 또는 제5급 벌금에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hij die, met het oogmerk om zich of een ander	주어 hij die + 끼어든 목적 요건 시작(diefstal 상자)	자기 또는 타인이 ~할 목적으로
wederrechtelijk te bevoordelen,	om … te 부정사 끝 — bevoordelen = 「이득을 주다」	위법하게 이득을 얻을
hetzij door het aannemen van een valse naam	수단 ① hetzij door + 명사화 (het aannemen van)	거짓 이름을 대거나
of van een valse hoedanigheid,	수단 ① 둘째 갈래	거짓 자격을 대거나
hetzij door listige kunstgrepen,	수단 ②	교활한 술책으로
hetzij door een samenweefsel van verdichtsels,	수단 ③ — hetzij 셋이 나란히 (4장)	또는 거짓말의 짜임으로
iemand beweegt tot de afgifte van enig goed,	관계절 정동사 bewegen tot(~하게 움직이다) + 결과 ①	남을 움직여 물건을 교부하게 하거나
tot het verlenen van een dienst,	결과 ② — tot + het + 부정사 명사화	용역을 제공하게 하거나
tot het ter beschikking stellen van gegevens,	결과 ③	정보를 제공하게 하거나
tot het aangaan van een schuld	결과 ④ — 여기서 schuld 는 빚이다	채무를 부담하게 하거나
of tot het teniet doen van een inschuld,	결과 ⑤ — inschuld = 채권	채권을 소멸시키게 하는

wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft	주문장 수동 + 죄명	사기죄로 처벌된다
met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren	형 ①	4년 이하 징역
of geldboete van de vijfde categorie.	형 ②	또는 제5급 벌금에

한 문장에 schuld 의 두 자리가 보인다 — 「het aangaan van een schuld」 의 schuld 는 빚이고, 「als schuldig aan oplichting」 의 schuldig 은 죄책이다. 과실의 schuld(Sr 308)까지 세 자리를 조문이 한 글자로 쓴다.

문형

iemand bewegen tot + 명사(화)

남을 움직여 ~하게 하다

1. bewegen(움직이다) + tot: iemand bewegen tot de afgifte van geld.
2. 결과가 동사면 tot + het + 부정사: tot het aangaan van een schuld(Sr 326 lid 1).
3. 완료형은 bewogen(강변화 — 부록 B): Hij heeft haar tot betaling bewogen.

De verdachte heeft het slachtoffer bewogen tot het overmaken van geld.
피고인은 피해자를 움직여 돈을 송금하게 했다.

Waartoe heeft hij haar bewogen?
그는 그를 움직여 무엇을 하게 했는가?

한국이라면? ≠ 사기 · 형법 제347조

한국은 「사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 20년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다」 (2025. 12. 23. 개정으로 상한이 올랐다 — 시행 중 문언) — 기망 수단을 열거하지 않는다. 네덜란드 Sr 326 은 네 수단과 다섯 결과를 열거하고 4년 이하다.

독일어와 비교 ≠ Betrug

자리는 같다(사기)지만 요건의 짜임이 다르다 — 네덜란드 Sr 326 은 네 가지 기망 수단(거짓 이름·거짓 자격·교활한 술책·거짓말의 짜임)을 열거하고, 독일 § 263 은 「Vorspiegelung falscher Tatsachen」 등으로 적는다(독일어판 9장 대조). 네덜란드어 oplichten 은 「들어 올리다」 가 본뜻이다.

r.o. 10.22

de **mishandeling**, mv. de mishandelingen [mɪs'hɑndəˌlɪŋ]

폭행·상해(mishandeling) ★★★

조문어 **mishandeling** | 일상·강의 **mishandeling** | NL

mis- + handelen(다루다) + -ing: 「잘못 다룸」. 3장이 읽은 Sr 300 은 기본 mishandeling(3년 이하)이고, 이 장의 Sr 302 lid 1 은 고의로 중한 신체 상해(zwaar lichamelijk letsel)를 입히는 zware mishandeling(8년 이하), 사망의 결과가 따르면 10년 이하(lid 2). 한국 형법이 폭행(제260조)과 상해(제257조)를 처음부터 가르는 것과 달리 네덜란드는 한 죄명 아래 결과로 층을 나눈다 — 그래서 역어를 「폭행·상해」로 묶고 원어를 병기한다.

쉬운 예

Hij is veroordeeld wegens zware mishandeling.

그는 중상해로 유죄 판결을 받았다.

실무 예

Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de straf verhoogd.

그 행위로 사망의 결과가 생기면 형이 올라간다.

원문

> Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt, als schuldig aan zware mishandeling, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie. — art. 302 lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 타인에게 고의로 중한 신체 상해를 입히는 자는 중상해죄로 8년 이하의 징역 또는 제5급 벌금에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hij die aan een ander opzettelijk	주어 hij die + 상대 aan + 부사	타인에게 고의로 ~하는 자는
zwaar lichamelijk letsel toebrengt,	관계절 — toebrengen aan = 「~에게 입히다」(분리동사, 종속절이라 붙음)	중한 신체 상해를 입히는
wordt, als schuldig aan zware mishandeling, gestraft	주문장 수동 + 죄명	중상해죄로 처벌된다
met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren	형 ① — 상한 ten hoogste	8년 이하의 징역 또는
of geldboete van de vijfde categorie.	형 ② — 벌금 범주	제5급 벌금에

문형

ten gevolge hebben / de dood ten gevolge hebben

~의 결과를 낳다 / 사망의 결과를 낳다

1. 결과적 가중범의 공식: Indien het feit de dood ten gevolge heeft, …(Sr 302 lid 2·303 lid 2·312 lid 3).
2. ten gevolge 는 굳은 표현(「결과로」); 명사 gevolg(결과)는 Sr 47 lid 2 「hun gevolgen」.
3. ten gevolge van(~의 결과로)은 전치사구로 따로 쓴다.

De mishandeling had zwaar lichamelijk letsel ten gevolge.

그 폭행은 중한 신체 상해의 결과를 낳았다.

Heeft het feit de dood ten gevolge gehad?

그 행위로 사망의 결과가 생겼는가?

문법 N2 · zwaar lichamelijk letsel — 중성 명사 앞 무관사 형용사는 -e 없음

~~zware lichamelijke letsel~~ (비문)

zwaar lichamelijk letsel

letsel 은 het 명사이고 관사 없는 단수라 형용사에 -e 가 붙지 않는다(8장 형용사 상자): zwaar lichamelijk letsel(Sr 302 lid 1). 같은 조의 죄명 「zware mishandeling」은 mishandeling 이 de 명사라 -e 가 붙는다. 한 조문 안에서 두 규칙이 나란히 보인다.

한국이라면? ≠ 상해 · 중상해 · 형법 제257조

한국은 「사람의 신체를 상해한 자는 7년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다」(제257조)와 중상해(제258조 — 생명 위험·불구·불치)를 가른다. 네덜란드는 mishandeling 한 죄명을 결과로 가중한다(Sr 300·302) — 폭행과 상해의 구별이 조문 이름에 없다.

독일어와 비교 ≠ Misshandlung · Körperverletzung

독일 StGB 의 죄명은 Körperverletzung(§ 223 — 신체 상해)이고 Misshandlung 은 그 안의 행위 태양이다. 네덜란드는 mishandeling 이 죄명이고(Sr 300 — 3장) 결과(zwaar lichamelijk letsel)로 가중한다(Sr 302). 독일 조문 번호는 독일어판 9장의 대조.

한국이라면? — 형법 총칙·각칙을 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이고 (형법 제 1·10·12·13·14·20·21·22·25·26·28·30·31·32·35·37·38·41·42·45·46·49·51·59·62·69·231·250·257·258·283·307·329·347·355·366조, 헌법 제13조 — 2026-11-09 시행 중 문언), 「한국에는 없다」는 대조한 조문 안에서의 말이다.

	네덜란드	한국	차이
=	Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling (Gw 16)	행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며 (헌법 제13조 ①)	죄형법정주의는 두 나라 모두 헌법에 있다. 네덜란드는 형법 Sr 1 lid 1 에도 같은 원칙을 둔다(3장).
≠	opzettelijk — 각칙마다 부사로 (Sr 225·321·350)	죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다 (형법 제13조)	한국은 총칙에 고의 정의 조문이 있고, 네덜란드는 각칙의 부사 opzettelijk 으로 적는다.
=	Hij aan wiens schuld te wijten is … (Sr 308 lid 1)	법률에 특별한 규정이 있는 경우에만 처벌한다 (형법 제14조)	과실범은 두 나라 모두 개별 조문이 정한 때만 처벌한다. 네덜란드어 schuld 는 여기서 과실이다 — 독일어 Schuld(책임)가 아니다(가짜 친구 상자).
≠	bij poging met een derde verminderd (Sr 45 lid 2)	미수범의 형은 기수범보다 감경할 수 있다 (형법 제25조 ②)	네덜란드는 필요적 감경(3분의 1), 한국은 임의적 감경.
≠	plegen, doen plegen of medeplegen … uitlokken — 모두 dader (Sr 47 lid 1)	2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌한다 (형법 제30조)	한국은 공동정범(제30조)·교사범(제31조)·종범(제32조)을 세 조문으로 가른다. 네덜란드는 공동정범과 교사를 한 조(Sr 47)에 dader 로 묶고 방조(Sr 48)만 따로 둔다.
=	medeplichtigheid — met een derde verminderd (Sr 49 lid 1)	종범의 형은 정범의 형보다 감경한다 (형법 제32조 ②)	방조범 필요적 감경은 같다. 비율은 네덜란드가 조문에 적고(3분의 1) 한국은 제55조(법률상 감경)에 맡긴다.
≠	Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen (Sr 40)	저항할 수 없는 폭력이나 … 협박에 의하여 강요된 행위는 벌하지 아니한다 (형법 제12조)	한국은 강요된 행위(제12조)와 긴급피난(제22조)을 가르고, 네덜란드 Sr 40 은 overmacht 한 낱말로 덮는다.

≠	psychische stoornis … niet kan worden toegerekend (Sr 39)	심신장애로 인하여 사물을 변별할 능력이 없거나 의사를 결정할 능력이 없는 자의 행위는 벌하지 아니한다 (형법 제10조 ①)	한국은 능력(변별·의사결정)으로 적고 심신미약 감경 항(②)을 둔다. 네덜란드 Sr 39 는 사유와 귀속 불가로 적고 감경 항이 없다.
≠	hoofdstraffen: gevangenisstraf · hechtenis · taakstraf · geldboete (Sr 9 lid 1 a)	형의 종류는 다음과 같다 — 사형·징역·금고·자격상실·자격정지·벌금·구류·과료·몰수 (형법 제41조)	네덜란드 주형은 넷이고 사형이 없다 (Gw 114 — 12장). 한국 제41조에는 사형이 있고 사회봉사는 형이 아니다.
≠	tijdelijke gevangenisstraf: ten minste een dag en ten hoogste vijfentwintig jaren (Sr 10 lid 2)	유기는 1개월 이상 30년 이하로 한다 (형법 제42조)	하한·상한이 다르다. 가중 상한도 네덜란드 30년(Sr 10 lid 3·4), 한국 50년.
≠	gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren … niet zal worden tenuitvoergelegd (Sr 14a lid 1)	3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금의 형을 선고할 경우에 (형법 제62조 ①)	집행유예의 범위 — 네덜란드는 2년 이하 전부·4년 이하 일부, 한국은 3년 이하 징역·금고와 500만 원 이하 벌금.
≠	diefstal … vergezeld … van geweld — 가중 절도 (Sr 312 lid 1)	타인의 재물을 절취한 자는 6년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다 (형법 제329조)	한국은 폭력 수반 절도를 별개 죄명(강도)으로 두고, 네덜란드는 diefstal 의 가중 꼴(Sr 312)로 둔다. 한국 강도죄 조문은 대조하지 않았다.

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 이 상자와 이 장 표제어의 독일어 비교(de_diff)에 적은 독일어 쪽 사실은 독일어판의 대조를 옮긴 것이고, 이 책에서 독일 조문을 다시 열지 않았다.

	네덜란드어	독일어	차이

≠	schuld (Sr 308)	Schuld	네덜란드 형법 각칙의 schuld 는 과실, 독일 형법의 Schuld 는 책임. 글자가 같은 1순위 가짜 친구(가짜 친구 상자).
≠	misdrijf · overtreding	Verbrechen · Vergehen	둘 다 두 갈래지만 선을 긋는 기준이 다르다 — 네덜란드는 법전의 권(제2권·제3권), 독일은 법정형 1년(§ 12 StGB, 독일어판 9장).
≠	gevangenisstraf · hechtenis	Freiheitsstrafe	독일 자유형은 하나, 네덜란드는 중죄의 gevangenisstraf 와 경죄의 hechtenis 둘(Sr 9).
+	overmacht (Sr 40)	Notstand · höhere Gewalt	네덜란드어 한 낱말이 형법의 긴급피난·강요와 민법의 불가항력을 다 덮는다.
≠	taakstraf (Sr 9 lid 1 a 3°)	(gemeinnützige Arbeit — 주형 아님)	네덜란드는 독립 주형, 독일은 대체·조건으로만(독일어판 9장 대조 — 이 책은 독일 조문을 열지 않았다).

가짜 친구 · schuld ≠ Schuld — 네덜란드 형법의 schuld 는 과실이다

독일어로 형법을 배운 독자는 Schuld 를 책임(비난 가능성)으로 읽는다 — 독일 형법의 Schuldprinzip 에서 Schuld 는 고의·과실을 아우르는 상위 범주다. 네덜란드 형법 각칙에서 schuld 는 그 반대편, 곧 고의(opzet)가 없는 과실이다. Sr 308 lid 1 「Hij aan wiens schuld te wijten is dat een ander zwaar lichamelijk letsel bekomt」 는 과실치상 조문이고, 3장이 읽은 Sr 307(과실치사)도 같은 머리다. 같은 조 lid 2 는 그 schuld 가 roekeloosheid(무모함)에 있으면 형을 올린다.

그래서 네덜란드 판결의 「schuld」 를 「책임」 으로 옮기면 과실범 조문이 책임 조문처럼 읽히고, 거꾸로 독일 문헌의 Schuld 를 네덜란드어로 schuld 라 하면 고의범까지 과실로 좁아진다. 네덜란드어에서 독일 Schuld 의 자리에 가까운 말은 strafbaarheid van de verdachte(행위자의 가벌성 — Sv 350 의 셋째 물음)와 toerekenen(귀속 — Sr 39)이다.

schuld 에는 두 자리가 더 있다. 민법의 빚·채무(2장 schuldeiser·schuldenaar, Sr 326 lid 1 「het aangaan van een schuld」)와 7장 6:162 lid 3 의 귀책(「te wijten is aan zijn schuld」). 형용사 schuldig 은 「유죄의」 (Sr 63 lid 1 「schuldig wordt verklaard」 , Sr 321 「als schuldig aan verduistering」)로 죄책을 말한다. 한 글자가 네 자리에 서므로 조문의 자리로 읽는다.

이 상자는 Sr 63·308·321·326·Sv 350 과 7장·2장의 조문 자리로만 판정했고, 독일 Schuldprinzip 의 서술은 독일어판 9장의 대조를 옮긴 것이다 — 이 책은 독일 조문·교과서를 다시 열지 않았다.

> Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. art. 308 lid 2 Sr

요령 네덜란드 형법 각칙에서 「aan wiens schuld te wijten is」 가 보이면 과실범이다. 책임(독일 Schuld)을 찾으려면 strafbaarheid 와 toerekenen 을 본다.

N4 다시 보기 — 부정과 수량: niet · geen · ten hoogste · ten minste · met een derde

이 장의 조문에서 부정은 두 낱말로 나온다 — 서술어·동사를 부정하는 niet(Niet strafbaar is hij die …, niet zal worden tenuitvoergelegd)와 명사를 부정하는 geen(Geen feit is strafbaar …). niet 는 종속절의 동사 무리 바로 앞에 서고, 주문장에서는 첫 자리에 올라 정동사·주어를 뒤로 보낼 수 있다(V2). 수량의 경계는 ten hoogste(최고)·ten minste(최소)·niet meer dan(이하)·meer dan(초과)·of meer(이상)으로 긋고, 깎고 더하는 비율은 met een derde·met de helft 로 적는다. 이것은 Sr·Gw 조문에서 본 쓰임이고 부정 일반 규칙이 아니다.

- niet 는 형용사·동사·부사를 부정한다. 조문의 공식 「Niet strafbaar is hij die …」 (Sr 39·40·42·43)는 부정 서술어를 첫 자리에 올린 꼴로, 정동사 is 가 둘째, 주어 hij 가 셋째에 온다. 평서 어순 「Hij … is niet strafbaar」 도 문법은 맞다.
- 종속절에서 niet 는 끝에 모인 동사 무리 앞에 선다: dat de straf … niet zal worden tenuitvoergelegd(Sr 14a lid 1), dat hem … niet kan worden toegerekend(Sr 39). zonder dat 절에 niet 를 더하면 뜻이 바뀌므로 Sr 24 의 뜻으로는 넣지 않는다.
- geen 은 명사를 부정하는 관사 자리의 말이다: Geen feit is strafbaar dan …(Gw 16), in geen geval(Sr 10 lid 4). geen 을 쓴 조문에 niet 를 더 두면 이중 부정이 되어 뜻이 달라진다.
- 수량의 경계: ten hoogste vijfentwintig jaren(Sr 10 lid 2), ten minste een dag, niet meer dan drie jaren · meer dan drie jaren · acht jaren of meer(Sr 70 lid 1 — 셋이 한 조에 있다). 수사는 붙여 쓴다(vijfentwintig·tweehonderdveertig).

- 비율로 깎고 올리기: met een derde verminderd(Sr 45 lid 2·49 lid 1), met de helft verminderd(Sr 46 lid 2), niet meer dan de helft boven het hoogste maximum(Sr 57 lid 2). 조문은 een derde·de helft 를 deel 없이 쓴다.

표로 보기

표현	조문의 꼴	뜻
Niet + 서술어 (첫 자리)	Niet strafbaar is hij die …	~한 자는 처벌하지 아니한다
niet + 동사 무리 (종속절)	dat de straf niet zal worden tenuitvoergelegd	형이 집행되지 않도록
geen + 명사	Geen feit is strafbaar dan …	어떤 행위도 … 아니하고는
zonder dat + 절	zonder dat deze … wordt getroffen	~이 침해되지 않으면서
ten hoogste · ten minste	ten minste een dag en ten hoogste vijfentwintig jaren	최소 하루, 최대 25년
niet meer dan · meer dan · of meer	van niet meer dan drie jaren · van meer dan drie jaren · van acht jaren of meer	이하 · 초과 · 이상
met een derde · met de helft	wordt bij poging met een derde verminderd	3분의 1 을 깎는다
enkel · alleen	wordt enkel in aanmerking genomen	~만을 고려한다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Niet strafbaar　is　hij　die een feit begaat

부정 서술어 · 첫 자리　정동사 · 둘째 자리　주어 · 뒤로　관계절 ①

waartoe hij door overmacht is gedrongen.

관계절 ② — waartoe = tot + dat

불가항력에 몰려 행위를 한 자는 처벌하지 아니한다.

De duur van de hechtenis　is　ten minste een dag　en

주어　정동사　하한　등위 접속사

ten hoogste een jaar.

상한
구금형의 기간은 최소 하루, 최대 1년이다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Geen feit is niet strafbaar dan uit kracht van een wet.~~	Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een wettelijke strafbepaling.	niet 를 더하면 이중 부정이 되어 Gw 16 과 뜻이 달라진다.
~~dat de straf zal niet worden tenuitvoergelegd~~	dat de straf niet zal worden tenuitvoergelegd	종속절의 niet 는 동사 무리 앞. zal 과 worden 사이에 끼우면 비문 — Sr 14a lid 1.
~~gevangenisstraf van hoogstens ten twee jaren~~	gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren	ten hoogste 는 낱말째 굳은 표현. hoogstens 와 섞지 않는다 — Sr 350 lid 1.
~~wordt bij poging met een derde deel vermindert~~	wordt bij poging met een derde verminderd	과거분사는 verminderd(vermindert 는 현재형). 조문은 deel 없이 met een derde 로 쓴다 — Sr 45 lid 2.

말해 보기 — 한국 형법을 네덜란드 동료에게

형법 총칙·각칙의 문언을 네덜란드어로 옮긴 문형. 한국 조문의 원칙·예외를 그대로 두었다(in beginsel 과 조 번호). 소리 단추로 듣고 따라 한다.

In Korea definieert het Wetboek van Strafrecht opzet en schuld in het algemeen deel; in Nederland staat opzettelijk in de afzonderlijke delictsomschrijvingen.

한국 형법은 총칙에서 고의와 과실을 정의하고, 네덜란드는 각칙의 구성요건에 opzettelijk 을 둡니다.

형법 제13·14조 / Sr 225·321·350.

De straf voor poging kan in Korea worden verminderd, maar dat is niet verplicht; in Nederland wordt het maximum met een derde verminderd.

한국에서 미수범의 형은 감경할 수 있지만 의무는 아니고, 네덜란드는 최고형을 3분의 1 깎습니다.

형법 제25조 ② / Sr 45 lid 2.

Het Koreaanse wetboek kent negen soorten straffen, waaronder de doodstraf; een taakstraf als hoofdstraf kent het niet.

한국 형법은 사형을 포함한 아홉 종류의 형을 두고, 주형으로서의 사회봉사형은 두지 않습니다.

형법 제41조 — 대조한 조문 안에서의 말.

In Korea kan de tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren worden uitgesteld voor een periode van één tot vijf jaren.

한국에서는 3년 이하의 징역형 집행을 1년 이상 5년 이하의 기간 유예할 수 있습니다.

형법 제62조 ① — 금고·500만 원 이하 벌금도 대상이나 이 문장은 징역형만 말했다.

Mag ik vragen of de Nederlandse rechter bij de geldboete altijd rekening houdt met de draagkracht van de verdachte?

네덜란드 법관은 벌금을 정할 때 늘 피고인의 지불 능력을 고려하는지 여쭤도 될까요?

상대 제도를 묻는 문장 — Sr 24.

확인 문제 8

1. Sr 308 lid 1 「Hij aan wiens schuld te wijten is …」의 schuld 는?

- 책임(독일어 Schuld)
- **과실**
- 빚
- 고의

과실치상 조문이다. 네덜란드 형법 각칙의 schuld 는 과실로, 독일어 Schuld(책임)와 어긋난다 — 가짜 친구 상자.

2. Sr 45 lid 1 에 따르면 미수가 처벌되는 범죄는?

모든 strafbaar feit

misdrijf 만

overtreding 만

재산범죄만

「Poging tot misdrijf is strafbaar」 — 중죄의 미수만. 경죄의 미수는 이 조문 밖이다.

3. Sr 47 lid 1 이 dader 로 처벌하는 사람이 아닌 것은?

het feit plegen

doen plegen

medeplegen

opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen

방조(behulpzaam zijn)는 Sr 48 의 medeplichtige 다. plegen·doen plegen·medeplegen 과 uitlokken 이 dader.

4. 「Niet strafbaar is hij die …」 로 시작하지 않는 조문은?

Sr 39

Sr 40

Sr 45

Sr 42

Sr 45 는 「Poging tot misdrijf is strafbaar」. Sr 39·40·41·42·43 이 그 머리를 쓴다.

5. 유기 징역형(tijdelijke gevangenisstraf)의 상한은(Sr 10 lid 2)?

twintig jaren

vijfentwintig jaren

dertig jaren

levenslang

「ten hoogste vijfentwintig jaren」. 30년은 가중 때의 상한(lid 3·4).

6. 「Geen feit is strafbaar dan uit kracht van …」(Gw 16)의 dan 은?

「그러면」(조건절 뒤)

「~보다」(비교)

「~ 말고는」(= behalve)

「또는」(dan wel)

geen … dan … = 「~에 의하지 아니하고는 어떤 ~도 없다」. 6장의 조건절 dan·비교의 dan·dan wel 과 다른 쓰임.

7. Sr 14a lid 1 에 따르면 전부 집행유예가 가능한 징역형의 상한은?

een jaar

twee jaren

drie jaren

vier jaren

「gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren」. 2년 초과 4년 이하는 2년까지의 일부만 (lid 2).

8. Sr 321 의 verduistering 과 Sr 310 의 diefstal 을 가르는 요건은?

- 고의의 유무
- **물건을 이미 가지고 있는가(onder zich heeft)**
- 폭력의 유무
- 피해액

횡령은 「anders dan door misdrijf onder zich heeft」 — 가져가기(wegnemen)가 없다.

2부 법의 언어 · 제11장

형사 절차

De strafvordering

네덜란드 형사소송법(Wetboek van Strafvordering, Sv)은 1926년부터 시행된 법전이고, 2026년 2월 25일 제정되어 3월 13일 공포된 새 법전(Stb. 2026, 56·57)이 시행을 기다리고 있다(출처 상자). 이 장은 지금 시행 중인 법전을 읽는다 — 수사 단계의 사람과 절차 (verdachte·raadsman·verhoor·aanhouding· inverzekeringstelling·voorlopige hechtenis·rechter-commissaris·opsporing·proces-verbaal), 검사의 결정 (vervolging·sepot·strafbeschikking·transactie), 공판으로 가는 문서 (dagvaarding·tenlastelegging), 공판과 증거(onderzoek ter terechtzitting·bewijsmiddel·overtuiging), 그리고 판결의 네 갈래 (vrijspraak·ontslag van alle rechtsvervolging·vordering·gewijsde). 한 낱말 verdachte 가 수사와 공판을 다 덮는 것, 검사가 스스로 형을 정하는 strafbeschikking, 그리고 현행 조문에 남은 옛 철자(den verdachte, noodige, beteekend)가 이 장의 세 고비다. 문법 축은 동사를 명사로 만드는 두 길이다 — -ing(vervolging·opsporing·aanhouding)과 het + 부정사(het uitvaardigen van een strafbeschikking).

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. De verdachte is niet tot antwoorden verplicht. art. 29 lid 2 Sv, 첫째 문장
   피의자는 답변할 의무가 없다.
2. Van vervolging kan worden afgezien op gronden aan het algemeen belang ontleend. art. 167 lid 2 Sv, 첫째 문장

공익에서 끌어낸 사유로 소추를 하지 않을 수 있다.

3. Acht de rechtbank niet bewezen dat de verdachte het hem telastegelegde feit heeft begaan, dan spreekt zij hem vrij. art. 352 lid 1 Sv
   법원이 피고인이 공소 제기된 행위를 범했다고 인정하지 않으면 무죄를 선고한다.

▼ **처음 보는 문법 용어 18** 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
V2	주문장에서 정동사가 늘 둘째 자리에 서는 규칙. 첫 자리에 주어가 아닌 말(Niet strafbaar, Volgens de wet)이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다
종속절	dat·indien·tenzij·wanneer 같은 접속사나 die·welke 같은 관계사로 시작하는 딸린 문장. 정동사가 절의 맨 끝으로 간다(... dat hij schade lijdt)
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
te 부정사	te + 부정사(te vergoeden). 「~할」 「~하는 것」. verplicht zijn ... te vergoeden 처럼 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 te 가 가운데 낀다(toe te rekenen)
과거분사	ge-...-d/-t, ge-...-en 꼴(gepleegd, geleden). hebben·zijn 과 함께 완료형을, worden 과 함께 수동을 만든다
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
분리동사	앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent ... toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)
이음 소리	합성어의 두 조각 사이에 끼는 -s-·-en- 따위(rechts·plicht, rechtvaardiging·s·grond). 앞 조각마다 정해져 있다
관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다

조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다
명사화	동사를 명사로 쓰는 것. 부정사를 그대로 쓰면 het(het houden), -ing 을 붙이면 de(nakoming). 형용사·분사에 -e 를 붙이면 사람 명사(de benadeelde, de onbekwame)
raadsheer	항소법원·대법원 법관의 직함. 이 책은 법관(raadsheer)으로 옮기고 대법관·항소법원 판사를 가를 때만 그렇게 쓴다. 독일어 Ratsherr(시의원)가 아니다
griffier	조서를 쓰고 합의부 판결에 재판장과 함께 서명하는 사람. 서기관(griffier) — 「법원사무관」으로 옮기면 판결 서명 권한의 차이가 지워진다
rechter-commissaris	지방법원의 수사감독판사(rechter-commissaris). 벨기에 onderzoeksrechter(수사판사)는 수사를 주재하므로 역할이 다르다(11장)
strafbeschikking	검사가 스스로 형을 정하는 검사 처벌결정(strafbeschikking). 법원의 「약식명령」으로 옮기지 않는다(11장)
transactie	검사와의 소추 면제 합의(transactie) — 11장

표제어 22

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 9. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

r.o. 11.1

de **verdachte**, mv. de verdachten [vərˈdɑxtə]

피의자(수사 단계) · 피고인(공판 단계) — 한 낱말 ★★★

조문어 **verdachte** | 일상·강의 **verdachte** | NL

verdenken(의심하다)의 과거분사 verdacht 에 -e 를 붙인 명사(3장 명사화 — de benadeelde 꼴). Sv 27 lid 1 은 소추 전에는 「redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit」(범죄를 저질렀다는 합리적 의심)가 있는 사람을, lid 2 는 소추가 시작된 뒤 소추의 상대를 verdachte 라 한다 — 한국어의 피의자·피고인 둘을 한 낱말이 덮으므로 문맥으로 가려 옮긴다. 이 조문의 schuld 는 「범죄를 저질렀음」(죄책)이다(10장 schuld 상자). 복수 verdachten.

쉬운 예

De verdachte zwijgt tijdens het verhoor.

피의자는 신문 중에 묵비한다.

실무 예

Na de dagvaarding blijft dezelfde persoon in de wet de verdachte heten.

소환장이 송달된 뒤에도 같은 사람이 법률에서는 그대로 verdachte 라 불린다.

원문

> Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit. — art. 27 lid 1 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 소추가 시작되기 전에는, 사실이나 사정으로부터 범죄를 저질렀다는 합리적 의심이 생기는 사람을 피의자로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Als verdachte wordt	첫 자리 als + 명사(「~로」) + 수동 정동사(aanmerken 의 wordt … aangemerkt)	피의자로 ~된다
vóórdat de vervolging is aangevangen,	시간절 vóórdat(악상은 강조) — aanvangen 의 완료 is aangevangen	소추가 시작되기 전에는
aangemerkt degene	과거분사 aangemerkt + 주어 degene(「~하는 사람」)	보는 사람은
te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden	관계절 — te wiens aanzien = 「그에 관하여」(ten aanzien van 의 관계사 꼴)	사실이나 사정으로부터 그에 관하여
een redelijk vermoeden van schuld	관계절 주어 — 여기의 schuld 는 죄책(10장 schuld 상자)	합리적 의심이
aan een strafbaar feit voortvloeit.	schuld aan + 범죄; 정동사 voortvloeien(3장) 끝	범죄에 관하여 생기는

lid 2 는 「Daarna wordt als verdachte aangemerkt degene tegen wie de vervolging is gericht」 — 소추 뒤에는 소추의 상대가 verdachte 다. 두 항이 같은 낱말로 두 단계를 적는다.

문형

als verdachte aanmerken / worden aangemerkt als

~로 보다(간주하다)

1. aanmerken als(~로 보다)은 분리동사: De wet merkt hem als verdachte aan.
2. 조문은 수동으로: Als verdachte wordt … aangemerkt degene die …(Sv 27 lid 1).
3. 비슷한 틀: worden beschouwd als(~로 보다 — Sr 57 lid 1), gelijkgesteld worden met(~와 같이 보다).

Degene tegen wie de vervolging is gericht, wordt als verdachte aangemerkt.
소추의 상대가 되는 사람은 피고인으로 본다.

Wie wordt in deze zaak als verdachte aangemerkt?
이 사건에서 누가 피의자로 간주되는가?

문법 N2 · de verdachte — 분사의 명사화, 복수는 -n

~~de verdachtes~~ (표기 오류)

de verdachten

형용사·분사에 -e 를 붙여 사람을 가리키는 명사(de verdachte·de benadeelde)는 복수가 -n 이다(공식 낱말 목록 verdachten). 보통 -e 명사의 복수가 -s 도 -n 도 되는 것(2장 dames·tantes)과 달리 이 무리는 -n 으로 굳어 있다 — 이 책이 확인한 verdachten·benadeelden 범위.

한국이라면? ≠ 피의자 · 피고인 · 형사소송법 제30조

한국 형사소송법은 「피고인 또는 피의자는 변호인을 선임할 수 있다」처럼 두 이름을 나란히 적어 단계를 가른다. 네덜란드 Sv 27 은 한 낱말 verdachte 로 두 단계를 덮고, 소추 전·후를 항으로 가른다.

독일어와 비교 ≠ Beschuldigter · Angeschuldigter · Angeklagter

독일 StPO § 157 은 단계별로 세 이름을 두고(수사 Beschuldigter, 공소 제기 뒤 Angeschuldigter, 공판 개시 뒤 Angeklagter — 독일어판 10장), 네덜란드는 verdachte 하나다. 독일어 Verdächtiger 는 절차법의 지위 이름이 아니다.

네덜란드 · 벨기에

네덜란드는 수사 단계와 공판 단계를 한 낱말 verdachte 로 부른다(Sv 27 lid 1·2). 벨기에 형사소송법전은 단계·법원마다 낱말이 갈린다(Justel 통합본 2026-11-09 확인) — 수사(opsporingsonderzoek)의 verdachte, 수사판사가 「ernstige aanwijzingen van schuld」로 혐의를 고지한 inverdenkinggestelde(Art. 61bis), 경찰법원·경죄법원 공판의 beklaagde(Boek II Titel I 에 94회 — beschuldigde 는 중죄법원 조문을 가리키는 1회뿐), 중죄법원(hof van assisen)의 beschuldigde(Titel II 에 96회, beklaagde 0회). 가짜 친구 상자.

---

r.o. 11.2 de **raadsman**, mv. de raadsmannen ['ratsmɑn] **변호인(형사)** ★★★

조문어 **raadsman** | 일상·강의 **advocaat (1장 표제어 — 일상어는 변호사를 그대로 부른다)** | NL

raad(조언) + s + man(사람): 「조언하는 사람」. Sv 28 lid 1 은 verdachte 가 이 법전의 규정에 따라 raadsman 의 조력을 받을 권리를 적고, Sv 37 은 네덜란드 변호사회 명부에 오른 advocaat 가 raadsman 으로 허용된다고 적는다 — 그래서 같은 사람을 민사에서는 advocaat, 형사에서는 raadsman 이라 부른다. 복수는 공식 낱말 목록의 raadsmannen 이고, 현행 Sv 조문은 raadslieden 을 쓴다(Sv 37 lid 1·38 lid 1 「een of meer raadslieden」) — 조문의 꼴을 따라 읽되 사전 표제의 복수는 raadsmannen 이다.

쉬운 예

De verdachte heeft recht op een raadsman.

피의자는 변호인의 조력을 받을 권리가 있다.

실무 예

De raadsman mag bij het verhoor opmerkingen maken.

변호인은 신문에서 의견을 말할 수 있다.

원문

> De verdachte heeft het recht om zich, overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek, te doen bijstaan door een raadsman. –
>
> art. 28 lid 1 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 피의자는 이 법전의 규정에 따라 변호인의 조력을 받을 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De verdachte heeft het recht	주어 + 정동사 + 목적어 — het recht hebben om … te	피의자는 권리가 있다
om zich, overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek,	om … te 부정사 시작 + 재귀 zich + 끼어든 전치사구	이 법전의 규정에 따라
te doen bijstaan	te doen + 부정사(사역 — 「~하게 하다」, 10장 doen plegen)	조력을 받을
door een raadsman.	행위자 door	변호인의

문형

zich doen bijstaan door + 사람

~의 조력을 받다

1. bijstaan(돕다 — 부록 C)의 사역 꼴: zich doen bijstaan door een raadsman(Sv 28 lid 1). laten 도 같은 자리(Sv 27 lid 4).
2. 명사는 bijstand: rechtsbijstand(법률 조력 — Sv 28 lid 2).
3. Gw 18 lid 1 「Ieder kan zich in rechte … doen bijstaan」(12장)도 같은 틀.

Zij heeft zich door een tolk laten bijstaan.
그는 통역인의 조력을 받았다.

Door wie laat de verdachte zich bijstaan?
피의자는 누구의 조력을 받는가?

문법 N7 · raadsman — 복수가 둘로 보이는 낱말

~~een of meer raadsmans~~ (표기 오류)

een of meer raadslieden (조문) · raadsmannen (사전)

-man 으로 끝나는 사람 명사의 복수는 낱말마다 다르다 — 공식 낱말 목록은 raadsmannen, 현행 Sv 조문은 raadslieden(Sv 37·38). -lieden 은 일부 -man 명사의 복수 꼴로 쓰인다(koopman → kooplieden 은 이 책이 사전으로 확인하지 않았다). -s 복수는 아니다.

한국이라면? = 변호인 · 대한민국헌법 제12조

한국 헌법은 「체포 또는 구속을 당한 때에는 즉시 변호인의 조력을 받을 권리를 가진다」 고 적고 형사소송법 제30조가 선임권자를 정한다. 네덜란드 Sv 28 lid 1 은 조력권을 법전의 규정에 따르게 한다 — 조력의 범위는 뒤따르는 조문(Sv 28a 이하)에 있어 이 장은 읽지 않았다.

독일어와 비교 ≠ Verteidiger

독일어는 Verteidiger(방어하는 사람)이고 Ratsmann 은 시의원. 네덜란드어 raadsman 은 글자로는 「조언하는 사람」 이지만 형사소송법에서는 피의자·피고인의 변호인이다(Sv 28 lid 1).

---

r.o. 11.3

het **verhoor**, mv. de verhoren [vər'hor] **신문(訊問)** ★★★

조문어 **verhoor** | 일상·강의 **verhoor** | NL · BE

ver- + horen(듣다)의 명사: 「물어 들음」 . 동사는 verhoren(신문하다), 신문받는 사람은 de verhoorde. Sv 29 lid 2 는 verdachte 가 답변할 의무가 없고(진술 거부권), 신문 전에 그 사실을 고지하며, 고지를 조서에 적는다고 한다. lid 1 은 신문하는 법관·공무원이 「자유롭게 한 진술이라 할 수 없는」 진술을 얻으려는 모든 행위를 삼가야 한다고 적는다(압박 금지).

쉬운 예 Het verhoor duurde drie uur.
신문은 세 시간 걸렸다.

실무 예 Voor het verhoor wordt de verdachte medegedeeld dat hij niet hoeft te antwoorden.
신문 전에 피의자에게 답변하지 않아도 된다는 것을 고지한다.

원문

De verdachte is niet tot antwoorden verplicht. Voor de aanvang van het verhoor wordt de verdachte medegedeeld dat hij niet tot antwoorden is verplicht. Deze mededeling wordt in het proces-verbaal opgenomen. — art. 29 lid 2 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07

피의자는 답변할 의무가 없다. 신문을 시작하기 전에 피의자에게 답변할 의무가 없음을 고지한다. 이 고지는 조서에 기재한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De verdachte is niet tot antwoorden verplicht.	문장 ① — verplicht zijn tot + 명사화된 부정사(antwoorden)	피의자는 답변할 의무가 없다
Voor de aanvang van het verhoor	문장 ② 첫 자리 — aanvang = 「시작」 (aanvangen 의 명사)	신문을 시작하기 전에
wordt de verdachte medegedeeld	수동 정동사 + 간접목적어 de verdachte — 주어가 아니다(주어는 뒤의 dat 절)	피의자에게 고지한다
dat hij niet tot antwoorden is verplicht.	dat 절 — 종속절이라 is 가 끝으로	답변할 의무가 없음을
Deze mededeling wordt in het proces-verbaal opgenomen.	문장 ③ — opnemen in = 「~에 기재하다」 (분리동사, 수동)	이 고지는 조서에 기재한다

문형

medegedeeld worden dat … / mededeling doen van

~을 고지받다 / ~을 알리다

1. mededelen(알리다)은 분리동사(mede + delen): Hij deelt de verdachte mede dat ….
2. 수동문에서도 간접목적어 de verdachte 는 그대로 남고 dat 절이 주어다: wordt de verdachte medegedeeld dat …(Sv 29 lid 2) — 「피의자에게 ~이 고지된다」.
3. 명사 mededeling: Deze mededeling wordt … opgenomen. 현대 철자 meegedeeld·meedelen 도 있으나 조문은 mede- 를 쓴다.

De verdachte wordt medegedeeld waarvan hij wordt verdacht.

피의자에게 무엇으로 의심받는지를 고지한다.

> Is de mededeling in het proces-verbaal opgenomen?
> 그 고지는 조서에 기재되었는가?

문법 N4 · niet tot antwoorden verplicht — 부정 niet 는 전치사구 앞

~~De verdachte is tot niet antwoorden verplicht.~~ (부자연)

De verdachte is niet tot antwoorden verplicht.

niet 는 부정하는 덩어리(tot antwoorden verplicht) 앞에 선다(10장 부정 상자). tot niet antwoorden 으로 쓰면 「답변하지 않을 의무」가 되어 뜻이 달라진다. antwoorden 은 부정사를 관사 없이 명사로 쓴 꼴 — tot + 부정사(tot antwoorden)는 굳은 표현이고 보통은 het + 부정사(het antwoorden)다.

한국이라면? = 진술거부권의 고지 · 형사소송법 제244조의3

한국은 신문 전에 「일체의 진술을 하지 아니하거나 개개의 질문에 대하여 진술을 하지 아니할 수 있다는 것」 등 네 가지를 알려야 한다. 네덜란드 Sv 29 lid 2 는 답변 의무 없음 하나를 고지하고 조서에 적는다 — 고지 항목 수가 다르다.

독일어와 비교 = Vernehmung · Verhör

독일 StPO 의 조문어는 Vernehmung 이고 Verhör 는 일상어에 가깝다 — 이 책은 독일 조문 빈도를 세지 않았다. 네덜란드어는 verhoor 가 조문어다(Sv 29 lid 2).

네덜란드 · 벨기에

두 나라 모두 verhoor(신문)를 쓴다 — 벨기에 형사소송법전 Boek I 제2bis항 제목이 「Over het verhoor in het algemeen」(Art. 70bis)이다(Justel 목차, 2026-11-09). 내용은 대조하지 않았다.

---

r.o. 11.4

de **aanhouding**, mv. de aanhoudingen ['anhɑudɪŋ] **체포** ★★★

조문어 **aanhouding** | 일상·강의 **arrestatie (일상어)** | NL

aanhouden(붙잡다 — 분리동사)의 -ing 명사. Sv 53 lid 1 은 현행범(ontdekking op heterdaad)이면 「een ieder」(누구나) 체포할 수 있다고 적고, Sv 54 는 비현행범 체포를 미결구금이 허용되는 중죄의 피의자로 한정하고 원칙적으로 검사의 명령을 요구하되, 그 명령을 기다릴 수 없으면 hulpofficier 나 수사관이 체포할 수 있게 한다(lid 1·3·4 — 인용하지 않고 가리키기만 했다). 체포된 사람은 검사 또는 hulpofficier van justitie 앞으로 데려간다(voorgeleiden). 같은 낱말이 법원의 「사건 연기」(de behandeling aanhouden)에도 쓰인다.

쉬운 예 De politie heeft twee verdachten aangehouden.
경찰이 피의자 두 명을 체포했다.

실무 예

Bij ontdekking op heterdaad mag iedereen de verdachte aanhouden.

현행범을 발견하면 누구나 피의자를 체포할 수 있다.

원문

> In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit is een ieder bevoegd de verdachte aan te houden. — art. 53 lid 1 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 범죄의 현행범을 발견한 경우에는 누구나 피의자를 체포할 권한이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
In geval van ontdekking op heterdaad	첫 자리 in geval van + 명사화 (ontdekking) — op heterdaad = 「현행으로」	현행범을 발견한 경우에는
van een strafbaar feit	무엇의 발견인지	범죄의
is een ieder bevoegd	정동사 is + 주어 een ieder(「누구나」) + bevoegd(5장 bevoegd zijn)	누구나 권한이 있다
de verdachte aan te houden.	te 부정사 — 분리동사 aanhouden 은 te 가 가운데(3장)	피의자를 체포할

문형

bevoegd zijn (om) … aan te houden

~을 체포할 권한이 있다

1. bevoegd zijn + te 부정사(5장): is bevoegd de verdachte aan te houden.
2. 분리동사의 te 부정사: aan te houden, voor te geleiden(Sv 53 lid 2 「ter voorgeleiding」은 명사화).
3. 체포 뒤의 동사: overbrengen(데려가다 — Sv 53 lid 2 「brengt deze … over」), voorgeleiden aan(~ 앞으로 데려가다).

Buiten heterdaad mag de opsporingsambtenaar in beginsel alleen op bevel van de officier aanhouden.

현행범이 아니면 수사관은 원칙적으로 검사의 명령이 있어야 체포한다(대상 범죄의 제한과 예외 — Sv 54 lid 1·3·4).

Wie is bevoegd om aan te houden?

누가 체포할 권한이 있는가?

한국이라면? = 현행범인의 체포 · 형사소송법 제212조

「현행범인은 누구든지 영장없이 체포할 수 있다」 — 누구나 체포할 수 있는 점이 같다. 영장에 의한 체포(제200조의2)는 한국이 검사의 청구로 판사가 발부하고, 네덜란드 Sv 54 는 검사의 명령(bevel)으로 수사관이 체포한다 — 이 장은 Sv 54 를 읽지 않았다.

독일어와 비교 = Festnahme

자리는 같다(체포). 네덜란드어 aanhouden 은 「붙잡다」 말고도 「(사건을) 연기하다」(de zaak aanhouden)·「계속하다」(aanhoudend)의 뜻이 있어 문맥으로 읽는다. 독일어 Festnahme 는 체포 하나다.

r.o. 11.5

de **inverzekeringstelling**, mv. de inverzekeringstellingen

[ˌɪŋvərˈzekərɪŋˌstɛlɪŋ] **수사상 유치(inverzekeringstelling) — 검사 명령에 의한 구금** ★★

조문어 **inverzekeringstelling** | 일상·강의 **in verzekering stellen** (동사구) | NL

in verzekering stellen(「보전 상태에 두다」 — 수사를 위해 붙들어 두다)의 명사화로, 전치사구 + 동사가 한 낱말로 붙은 꼴이다(inwerkingtreding·tenuitvoerlegging 과 같은 짜임 — 문법 코너). Sv 57 lid 1 은 검사 또는 hulpofficier 가 신문 뒤 피의자를 수사 중 사법기관의 처분에 두도록 명령에 적힌 장소에서 유치하게 할 수 있다고 적고, 둘째 문장은 그것이 「수사의 이익」을 위해서임을 적는다. 법관이 명하는 voorlopige hechtenis(다음 표제어) 앞 단계다.

쉬운 예

De verdachte is in verzekering gesteld.

피의자는 수사상 유치되었다.

실무 예

De inverzekeringstelling wordt bevolen door de officier van justitie of de hulpofficier.

수사상 유치는 검사 또는 보조 검사관이 명령한다.

원문

> De officier van justitie of de hulpofficier voor wie de verdachte wordt geleid, of die zelf de verdachte heeft aangehouden, kan, na hem verhoord te hebben, bevelen dat hij tijdens het onderzoek ter beschikking van de justitie zal blijven en daarvoor op een in het bevel aangeduide plaats in verzekering zal worden gesteld. — art. 57 lid 1 Sv, 첫째 문장 · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 피의자가 그 앞으로 인치된 검사 또는 보조 검사관, 또는 스스로 피의자를 체포한 검사 또는 보조 검사관은, 그를 신문한 뒤, 수사 중 사법기관의 처분에 머무르도록 명령에 적힌 장소에 유치할 것을 명할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
De officier van justitie of de hulpofficier	주어 — 검사 또는 보조 검사관 (hulpofficier van justitie 는 경찰 간부)	검사 또는 보조 검사관은
voor wie de verdachte wordt geleid,	관계절 ① — voorgeleiden(인치하다)의 수동	피의자가 그 앞으로 인치된
of die zelf de verdachte heeft aangehouden,	관계절 ② — 완료 heeft aangehouden	또는 스스로 피의자를 체포한
kan, na hem verhoord te hebben, bevelen	정동사 kan + 끼어든 na … te hebben(「~한 뒤」) + 본동사 bevelen	그를 신문한 뒤 명할 수 있다
dat hij tijdens het onderzoek	dat 절 시작 — 수사 중	그가 수사 중
ter beschikking van de justitie zal blijven	ter beschikking van = 「~의 처분에」; zal blijven 미래	사법기관의 처분에 머무르고
en daarvoor op een in het bevel aangeduide plaats	daarvoor = 「그러기 위해」; 명사 앞 분사구 in het bevel aangeduide	그러기 위해 명령에 적힌 장소에
in verzekering zal worden gesteld.	in verzekering stellen 의 미래 수동 — 동사 무리 끝	유치되도록

같은 항 둘째 문장은 유치가 「in het belang van het onderzoek」(수사의 이익)을 위한 것이고 피의자에게 직접 서류를 교부할 이익도 거기 든다고 적는다 — 첫 문장만 읽으면 목적 요건이 빠진다.

문형

ter beschikking van … blijven / stellen

~의 처분에 머무르다 / ~의 처분에 두다

1. ter beschikking van + 기관: ter beschikking van de justitie blijven(Sv 57 lid 1).
2. stellen 과 함께는 「처분에 두다」: gegevens ter beschikking stellen(Sr 326 lid 1 「het ter beschikking stellen van gegevens」 — 10장).
3. terbeschikkingstelling(tbs)은 이 동사구의 명사화 — 정신 장애 범죄자의 보안처분 이름(Sv 359 lid 7). 이 장은 그 조문을 읽지 않았다.

> De in beslag genomen voorwerpen blijven ter beschikking van de justitie.
> 압수된 물건은 사법기관의 처분에 머무른다.
>
> Aan wie worden de gegevens ter beschikking gesteld?
> 그 정보는 누구의 처분에 놓이는가?

문법 N7 · inverzekeringstelling — 전치사구 + 동사가 한 낱말 명사로

~~de in verzekering stelling~~ (표기 오류)

de inverzekeringstelling (명사) · in verzekering stellen (동사구)

동사구는 띄어 쓰고(in verzekering stellen, ten uitvoer leggen, in werking treden) 그 -ing 명사는 붙여 쓴다(inverzekeringstelling, tenuitvoerlegging — 10장, inwerkingtreding — 12장). 이 장의 조문에서 본 세 낱말의 쓰임이고, 모든 동사구가 그렇다는 규칙은 아니다.

한국이라면? + 체포 후 구속영장 청구 기간 · 형사소송법 제200조의2

한국은 체포한 피의자를 구속하려면 「체포한 때부터 48시간이내에 제201조의 규정에 의하여 구속영장을 청구하여야 하고」, 검사가 명하는 별도 유치 단계는 대조한 조문에 없다. 네덜란드는 검사·hulpofficier 의 명령으로 유치하는 단계(Sv 57)가 법관의 구속(Sv 63) 앞에 있다.

독일어와 비교 + (vorläufige Festnahme · Polizeigewahrsam)

독일 StPO 에는 체포와 구속(Untersuchungshaft) 사이에 검사가 명하는 독립된 유치 단계의 이름이 없다 — 이 책은 독일 조문을 다시 열지 않았다(독일어판 10장). 네덜란드는 검사·hulpofficier 의 bevel 로 수사를 위해 유치하는 inverzekeringstelling 이 따로 있다(Sv 57).

---

r.o. 11.6

de **voorlopige hechtenis**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수

[vorˈlopəɣə ˈhɛxtəˌnɪs] **미결구금(구속)** ★★★

조문어 **voorlopige hechtenis** | 일상·강의 **voorarrest (일상어)** | NL

voorlopig(잠정적인) + hechtenis(10장 — 구금): 「잠정 구금」. 법관이 명하는 구금의 윗말로, 수사감독판사가 명하는 bewaring(Sv 63 — 14일)과 법원이 명하는 gevangenhouding·gevangenneming 을 덮는다. 요건은 둘이다 — 법정형 4년 이상의 중죄 등 열거된 범죄의 혐의(Sv 67 lid 1·2)와, 「uit feiten of omstandigheden」 드러나는 ernstige bezwaren(중대한 혐의 — lid 3). lid 4 는 테러 범죄 혐의에 대해 bewaring 과 일부 gevangenhouding 에서 이 요건을 뺀다. 그 밖의 구금 사유(도주 위험 등)는 Sv 67a 에 있어 이 장은 읽지 않았다.

쉬운 예 De verdachte zit in voorlopige hechtenis.
피의자는 미결구금 중이다.

실무 예

Voorlopige hechtenis vereist in beginsel ernstige bezwaren tegen de verdachte.

미결구금에는 원칙적으로 피의자에 대한 중대한 혐의가 필요하다(테러 범죄의 예외 — Sv 67 lid 4).

원문

> De voorgaande leden van dit artikel vinden alleen toepassing wanneer uit feiten of omstandigheden blijkt van ernstige bezwaren tegen de verdachte. — art. 67 lid 3 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 이 조의 앞 항들은 사실이나 사정으로부터 피의자에 대한 중대한 혐의가 드러날 때에만 적용된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De voorgaande leden van dit artikel	주어 — 앞 항들(lid 의 복수 leden, 2장)	이 조의 앞 항들은
vinden alleen toepassing	정동사 — toepassing vinden = 「적용되다」 (4장 van toepassing 의 동사 꼴); alleen = 「~만」	~할 때에만 적용된다
wanneer uit feiten of omstandigheden	wanneer 절 — 근거 uit	사실이나 사정으로부터
blijkt van ernstige bezwaren tegen de verdachte.	blijken van = 「~이 드러나다」 (비인칭 — 주어 없이)	피의자에 대한 중대한 혐의가 드러날

문형

blijken van / blijkt van + 명사

~이 드러나다

1. 비인칭 blijken van: uit feiten of omstandigheden blijkt van ernstige bezwaren(Sv 67 lid 3) — 주어 없이 「~이 드러난다」 .
2. 인칭 주어로는 blijken + 형용사/te: De bezwaren blijken ernstig te zijn.
3. 비슷한 조문어 voortvloeien uit(~에서 생기다 — Sv 27 lid 1, 3장).

Uit het dossier blijkt van een redelijk vermoeden van schuld.

기록에서 합리적 의심이 드러난다.

> Waaruit blijkt van ernstige bezwaren?
> 중대한 혐의는 무엇에서 드러나는가?

문법 N4 · alleen … wanneer — 「~할 때에만」

~~vinden toepassing alleen wanneer~~ (부자연)

vinden alleen toepassing wanneer

조문은 alleen 을 동사와 목적어 사이에 두어 뒤의 wanneer 절 전체를 한정한다(Sv 67 lid 3). alleen 을 wanneer 바로 앞에 두어도 뜻은 통하지만 조문의 꼴이 아니다. 「~만」 의 세 낱말 (alleen·enkel·slechts)은 10장 veroordeling 상자.

한국이라면? ≠ 구속의 사유 · 형사소송법 제70조

한국은 「피고인이 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고」 주거 부정·증거 인멸·도망 염려 가운데 하나가 있을 때 구속한다. 네덜란드는 대상 범죄의 법정형(Sv 67 lid 1)과 ernstige bezwaren(lid 3)을 요건으로 두고 사유는 Sv 67a 에 따로 둔다 — 그 조문은 대조하지 않았다.

독일어와 비교 = Untersuchungshaft

자리는 같다(미결구금). 네덜란드어는 「잠정적 구금」, 독일어는 「수사 구금」이라는 다른 그림의 말이다. 네덜란드 Sv 67 lid 1 은 대상 범죄를 법정형 4년 이상 등으로 열거하고 lid 3 은 「ernstige bezwaren」(중대한 혐의)을 요구한다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에의 미결구금은 별도 법률(wet betreffende de voorlopige hechtenis — 벨기에 형사소송법전 Boek II Titel II 가 「de wet van … betreffende de voorlopige hechtenis」로 가리킨다, Justel 2026-11-09)에 있다. 그 법률은 대조하지 않았다.

---

r.o. 11.7

de **rechter-commissaris**, mv. de rechters-commissarissen

[ˌrɛxtərˌkɔmɪˈsarɪs] **수사감독판사(rechter-commissaris)** ★★★

조문어 **rechter-commissaris** | 일상·강의 **de RC** (약자 — 읽기는 「er-see」) | NL

rechter + commissaris(위임받은 사람): 「위임 판사」. 지방법원마다 두며(Sv 170 lid 1) 수사에 관한 감독 권한을 직권·검사의 청구·피의자나 변호인의 신청으로 행사한다(lid 2). 구속의 첫 단계 bewaring 을 명하고(Sv 63 lid 1), 검사의 청구로 증인 신문 등 수사 행위를 한다(Sv 181). 복수는 공식 낱말 목록에 둘(rechter-commissarissen·rechters-commissarissen)이고 Sv 170 lid 1 은 뒤의 꼴을 쓴다. 파산법의 감독판사도 같은 직함이다.

쉬운 예

De rechter-commissaris heeft de bewaring bevolen.
수사감독판사가 구속(bewaring)을 명했다.

실무 예

De officier van justitie vordert dat de rechter-commissaris getuigen hoort.

검사는 수사감독판사가 증인을 신문하도록 청구한다.

원문

De rechter-commissaris is in het bijzonder belast met de uitoefening van toezichthoudende bevoegdheden met betrekking tot het opsporingsonderzoek, ambtshalve in door de wet bepaalde gevallen en voorts op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte of diens raadsman. — art. 170 lid 2 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07

수사감독판사는 특히 수사에 관한 감독 권한의 행사를 맡는다 — 법률이 정한 경우에는 직권으로, 그 밖에는 검사의 청구 또는 피의자나 그 변호인의 신청으로.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De rechter-commissaris is in het bijzonder belast	주어 + belast zijn met(5장); in het bijzonder = 「특히」	수사감독판사는 특히 ~을 맡는다
met de uitoefening van toezichthoudende bevoegdheden	맡는 것 — uitoefening(행사, -ing) + 분사 형용사 toezichthoudend	감독 권한의 행사를
met betrekking tot het opsporingsonderzoek,	met betrekking tot = 「~에 관한」	수사에 관한
ambtshalve in door de wet bepaalde gevallen	어떻게 ① — ambtshalve(직권으로) + 명사 앞 분사구	법률이 정한 경우에는 직권으로
en voorts op vordering van de officier van justitie	어떻게 ② — op vordering van(~의 청구로)	그 밖에는 검사의 청구로
of op verzoek van de verdachte of diens raadsman.	어떻게 ③ — op verzoek van(~의 신청으로); diens = 「그의」 (지시 소유사)	또는 피의자나 그 변호인의 신청으로

vordering(검사의 청구)과 verzoek(피의자 쪽의 신청)을 조문이 가려 쓴다 — 검사가 법원에 구하는 것은 vorderen, 당사자가 구하는 것은 verzoeken. 아래 vordering 표제어.

문형

op vordering van / op verzoek van + 사람

~의 청구로 / ~의 신청으로

1. op vordering van de officier van justitie — 검사가 구하는 것(Sv 170 lid 2, Sv 63 lid 1 「op de vordering van den officier」).
2. op verzoek van de verdachte — 피의자 쪽이 구하는 것. 동사 vorderen / verzoeken.
3. ambtshalve(직권으로)는 둘 다 없이 법관 스스로 — 13장 Awb 8:69 lid 2 「vult ambtshalve de rechtsgronden aan」.

Op vordering van de officier van justitie heeft de rechter-commissaris een getuige gehoord.
검사의 청구로 수사감독판사가 증인을 신문했다.

Is dit op verzoek van de verdediging gebeurd?
이것은 변호인 쪽의 신청으로 이루어졌는가?

문법 N7 · rechters-commissarissen — 두 명사 모두 복수

~~de rechter-commissarisen~~ (표기 오류)

de rechters-commissarissen

명사 + 명사 직함은 두 조각이 다 복수가 될 수 있다 — 공식 낱말 목록은 rechter-commissarissen 과 rechters-commissarissen 둘을 올리고, Sv 170 lid 1 은 뒤의 꼴을 쓴다. commissaris 의 복수는 commissarissen(짧은 모음 뒤 자음 겹침). 5장 procureurs-generaal 은 앞 명사만 복수가 되는 다른 꼴이다.

한국이라면? + 수사 단계의 판사 · 형사소송법 제201조

한국은 구속영장을 「검사의 청구로 관할 지방법원 판사의 구속영장을 받아」 발부하고, 판사가 수사를 감독하는 상설 직함은 대조한 조문에 없다. 네덜란드는 지방법원마다 수사감독판사를 두고 감독 권한을 적는다(Sv 170).

독일어와 비교 ≠ Ermittlungsrichter

독일 Ermittlungsrichter 는 수사 단계의 개별 처분(영장 등)을 하는 판사이고 수사를 감독하는 상설 직함은 아니다 — 이 책은 독일 조문을 다시 열지 않았다(독일어판 10장). 네덜란드어 commissaris 는 「위임받은 사람」으로, 「경찰서장」(commissaris van politie)과 글자가 같다.

네덜란드 · 벨기에

네덜란드의 rechter-commissaris 는 지방법원 안의 판사로서 수사를 감독한다(Sv 170 lid 2 「toezichthoudende bevoegdheden」). 벨기에의 onderzoeksrechter 는 수사(gerechtelijk onderzoek)를 스스로 지휘하고 책임진다 — 벨기에 형사소송법전 Art. 55 「Het gerechtelijk onderzoek is het geheel van de handelingen die ertoe strekken de daders van misdrijven op te sporen … Het wordt gevoerd onder de leiding en het gezag van de onderzoeksrechter」, Art. 56 §1 「De onderzoeksrechter draagt de verantwoordelijkheid voor het gerechtelijk onderzoek」(Justel 2026-11-09). 그래서 역어를 가른다 — 수사감독판사 / 수사판사. 가짜 친구 상자.

---

r.o. 11.8

de **opsporing**, mv. de opsporingen ['ɔpsporɪŋ] **수사** ★★★

조문어 **opsporing** | 일상·강의 **onderzoek** (일상어는 「수사」를 두루 **onderzoek** 라 한다) | NL · BE

opsporen(추적하다 — op + spoor 「흔적」)의 -ing 명사. 수사 전체는 opsporingsonderzoek, 수사관은 opsporingsambtenaar(Sv 141 이 검사·경찰·헌병·특별수사기관을 열거한다), 수사 권한은 opsporingsbevoegdheid. Sv 149 는 검사가 소추를 맡은 범죄를 알게 되면 필요한 수사를 개시한다고 적는다 — 현행 조문에 옛 철자 noodige(현대 nodige)가 그대로 남아 있다.

쉬운 예

De politie is belast met de opsporing van strafbare feiten.

경찰은 범죄 수사를 맡는다.

실무 예

De officier van justitie stelt een opsporingsonderzoek in.

검사가 수사를 개시한다.

원문

> Wanneer de officier van justitie kennis heeft gekregen van een strafbaar feit met welks vervolging hij is belast, stelt hij het noodige opsporingsonderzoek in. — art. 149 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 검사는 자기가 소추를 맡은 범죄를 알게 되면 필요한 수사를 개시한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wanneer de officier van justitie kennis heeft gekregen	wanneer 절 — kennis krijgen van = 「알게 되다」(완료 heeft gekregen)	검사가 ~을 알게 되면
van een strafbaar feit	kennis krijgen 의 van	범죄를

met welks vervolging hij is belast,	관계절 — welks = 「그것의」(welk 의 2격 꼴에 대응하는 철자 — 시대 표지 미확인); belast zijn met	자기가 그 소추를 맡은
stelt hij het noodige opsporingsonderzoek in.	주문장 — 분리동사 instellen(개시하다), 앞토 in 이 끝에; noodige 는 nodige 에 대응하는 옛 철자	필요한 수사를 개시한다

문형

een onderzoek instellen (naar)

(~에 대한) 조사·수사를 개시하다

1. instellen(개시하다·제기하다)은 분리동사: Hij stelt een onderzoek in. 대상은 naar.
2. 조문 Sv 149 「stelt hij het noodige opsporingsonderzoek in」. 5장의 hoger beroep instellen(항소를 제기하다)과 같은 동사다.
3. 완료 ingesteld(Sv 27 lid 3 「een feitenonderzoek … is ingesteld」).

De officier van justitie heeft een onderzoek ingesteld naar de verdwijning.
검사는 그 실종에 대한 수사를 개시했다.

Naar welk feit is het onderzoek ingesteld?
어떤 행위에 대해 수사가 개시되었는가?

문법 N7 · -ing 명사가 합성어 앞 조각이 되면 -s- 를 끼운다

~~opsporingonderzoek · opsporingambtenaar~~ (표기 오류)

opsporingsonderzoek · opsporingsambtenaar

-ing 명사가 합성어의 앞 조각이 되면 이음 소리 -s- 가 든다(7장 이음 소리): opsporing·s·onderzoek(Sv 149), opsporing·s·ambtenaar(Sv 141), vervolging·s·beslissing. 이 책이 읽은 Sv 조문의 -ing 앞 조각은 모두 -s- 를 끼웠다 — 범위는 그 조문들이다.

한국이라면? ≠ 수사의 주체 · 형사소송법 제195조

한국은 2026. 8. 4. 개정으로 「검사는 공소제기 및 공소유지를 책임지고, 사법경찰관은 수사를 책임진다」(제195조 ①, 2026. 10. 2. 시행)고 적고 검사의 수사 조문(제196조)을 삭제했다. 네덜란드 Sv 149 는 검사가 수사를 개시하고, Sv 148(5장)은 검사가 수사를 맡는다고 적는다.

독일어와 비교 = Ermittlung

자리는 같다(수사). 네덜란드어 opsporen 은 「추적해 찾아내다」, 독일어 ermitteln 은 「조사해 알아내다」로 그림이 다르다. 수사관은 opsporingsambtenaar(Sv 141).

네덜란드 · 벨기에

벨기에 형사소송법전 Art. 28bis §1 은 「Het opsporingsonderzoek is het geheel van de handelingen die ertoe strekken de misdrijven, hun daders en de bewijzen ervan op te sporen」 이라 정의하고 그것이 procureur des Konings 의 지휘·책임 아래 있다고 적는다(Justel 2026-11-09). 네덜란드 Sv 149 는 검사가 「het noodige opsporingsonderzoek」 을 개시한다고 적는다 — 낱말이 같다.

---

r.o. 11.9

het **proces-verbaal**, mv. de processen-verbaal [ˌprosɛsfɛr'bal]

조서 · 수사 보고서 ★★★

조문어 **proces-verbaal** | 일상·강의 **het pv** (약자 — 읽기는 「**pee-vee**」) | NL · BE

proces(절차) + verbaal(말의): 「절차를 말로 적은 것」. 수사관은 수사한 범죄나 수사 행위를 「ten spoedigste」 (지체 없이) 조서로 작성하고(Sv 152 lid 1), 검찰의 책임 아래 생략할 수 있다(lid 2). 신문 조서(Sv 29 lid 2)와 법정 조서도 같은 낱말이다. 복수는 앞 명사가 변한다(processen-verbaal — 5장 procureurs-generaal 꼴); 공식 낱말 목록은 proces-verbalen 도 올린다. 수사관의 조서는 법정 증거가 된다(Sv 344 lid 2 — 이 장은 읽지 않았다).

쉬운 예

De agent heeft proces-verbaal opgemaakt.

경찰관이 조서를 작성했다.

실무 예

Het proces-verbaal van verhoor wordt bij de processtukken gevoegd.

신문 조서는 소송 기록에 편철된다.

원문

> De ambtenaren, met de opsporing van strafbare feiten belast, maken ten spoedigste proces-verbaal op van het door hen opgespoorde strafbare feit of van hetgeen door hen tot opsporing is verricht of bevonden. — art. 152 lid 1 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 범죄 수사를 맡은 공무원은 자기가 수사한 범죄 또는 수사를 위해 한 일이나 발견한 것에 관하여 지체 없이 조서를 작성한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De ambtenaren, met de opsporing van strafbare feiten belast,	주어 + 명사 뒤 분사구(5장 「met rechtspraak belast」 꼴)	범죄 수사를 맡은 공무원은

maken ten spoedigste proces-verbaal op	정동사 — opmaken(작성하다) 분리; ten spoedigste = 「지체 없이」 (ten + 최상급, 10장)	지체 없이 조서를 작성한다
van het door hen opgespoorde strafbare feit	무엇에 관하여 ① — 명사 앞 분사구 door hen opgespoorde	자기가 수사한 범죄에 관하여
of van hetgeen door hen tot opsporing	② hetgeen = 「~한 것」 (관계대명사)	또는 그들이 수사를 위해
is verricht of bevonden.	완료 수동 둘 — 절 끝	한 일이나 발견한 것에 관하여

문형

proces-verbaal opmaken van

~에 관하여 조서를 작성하다

1. opmaken(작성하다)은 분리동사: De agent maakt proces-verbaal op. 관사 없이 쓰는 것이 조문의 꼴(Sv 152 lid 1·57 lid 3).
2. 대상은 van: proces-verbaal opmaken van het verhoor.
3. 조서를 기록에 붙이는 동사 voegen bij: wordt bij de processtukken gevoegd(Sv 57 lid 3).

Van het verhoor wordt proces-verbaal opgemaakt door de hulpofficier.
신문에 관하여는 보조 검사관이 조서를 작성한다.

Is van de doorzoeking proces-verbaal opgemaakt?
수색에 관하여 조서가 작성되었는가?

한국이라면? = 조서 · 형사소송법 제244조의3

한국도 신문 전 고지에 대한 피의자의 답변을 「조서에 기재하여야 한다」. 네덜란드 Sv 152 는 수사관의 수사 결과 조서 작성 의무를, Sv 29 lid 2 는 고지의 조서 기재를 적는다. 한국의 수사 결과 서류 작성 조문은 이 장에서 대조하지 않았다.

독일어와 비교 ≠ Protokoll · Niederschrift

독일어는 라틴어 계열 Protokoll 또는 토박이 Niederschrift 이고, 네덜란드어는 프랑스어 procès-verbal 을 들여온 꼴이다 — 이 책은 어원 사전을 열지 않았다(미확인). 네덜란드어에서는 경찰의 수사 보고서(Sv 152)와 신문 조서(Sv 29 lid 2) 둘 다를 가리킨다.

네덜란드 · 벨기에

두 나라 모두 proces-verbaal(조서)을 쓴다 — 벨기에 형사소송법전 Art. 16 「Zij maken processen-verbaal op tot vaststelling van de aard, de omstandigheden, de tijd, de plaats van de misdrijven」(Justel 2026-11-09). 복수 꼴 processen-verbaal 도 같다.

---

r.o. 11.10

de **vervolging**, mv. de vervolgingen [vərˈvɔlɣɪŋ] 소추(기소) ★★★

조문어 **vervolging** | 일상·강의 **vervolging** | NL · BE

vervolgen(뒤쫓다 → 소추하다)의 -ing 명사. Sv 167 lid 1 은 수사 결과 소추해야 한다고 보면 「strafbeschikking 을 발하거나 그 밖의 방법으로」 지체 없이 소추하라고 하고, lid 2 는 공익(algemeen belang)에서 끌어낸 사유로 소추하지 않을 수 있다(기소 편의주의)고 하며, 둘째 문장은 조건을 붙여 소추 결정을 미룰 수 있다고 한다(조건부 기소 유예). Sv 27 의 「vervolging」(소추의 시작)이 피의자·피고인의 경계다.

쉬운 예

Het openbaar ministerie heeft besloten tot vervolging.

검찰은 소추하기로 결정했다.

실무 예

Van vervolging kan worden afgezien op gronden aan het algemeen belang ontleend.

공익에서 끌어낸 사유로 소추를 하지 않을 수 있다.

원문

> Indien naar aanleiding van het ingestelde opsporingsonderzoek het openbaar ministerie van oordeel is dat vervolging moet plaats hebben, door het uitvaardigen van een strafbeschikking of anderszins, gaat het daartoe zoo spoedig mogelijk over. — art. 167 lid 1 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 개시된 수사의 결과 검찰이 소추가 있어야 한다고 보면, 검사 처벌결정을 발하거나 그 밖의 방법으로, 가능한 한 빨리 소추에 착수한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Indien naar aanleiding	indien 절 시작 — naar aanleiding van = 「~의 결과로」	~의 결과
van het ingestelde opsporingsonderzoek	명사 앞 분사 ingestelde(개시된)	개시된 수사의

het openbaar ministerie van oordeel is	indien 절 주어 + van oordeel zijn = 「~라고 보다」(정동사 끝)	검찰이 ~라고 보면
dat vervolging moet plaats hebben,	dat 절 — plaats hebben = 「있다·이루어지다」	소추가 있어야 한다고
door het uitvaardigen van een strafbeschikking	수단 — het + 부정사 명사화(문법 코너)	검사 처벌결정을 발하거나
of anderszins,	anderszins = 「그 밖의 방법으로」	그 밖의 방법으로
gaat het daartoe zoo spoedig mogelijk over.	주문장 — overgaan tot(착수하다) 분리, daartoe = tot dat; zoo = zo 에 대응하는 옛 철자	가능한 한 빨리 소추에 착수한다

lid 2 「Van vervolging kan worden afgezien op gronden aan het algemeen belang ontleend」는 주어 없는 수동(afzien van 의 비인칭 수동)이다 — 「소추를 하지 않을 수 있다」. 둘째 문장이 조건부 유예를 적는다.

문형

overgaan tot + 명사 / gaat … over tot

~에 착수하다

1. overgaan tot(분리동사 — overgaan 은 분리형): Het OM gaat over tot vervolging.
2. 대명 부사로: gaat het daartoe over(Sv 167 lid 1) — tot + dat.
3. 완료: is overgegaan tot(조동사 zijn).

De officier van justitie is overgegaan tot dagvaarding van de verdachte.
검사는 피고인에 대한 소환에 착수했다.

Waartoe is het openbaar ministerie overgegaan?
검찰은 무엇에 착수했는가?

문법 N3 · van oordeel zijn dat … — 「~라고 보다」

~~het openbaar ministerie is van oordeel dat vervolging moet plaats hebben, dan gaat het …~~ (비문)

Indien … het openbaar ministerie van oordeel is dat …, gaat het daartoe … over.

indien 절 안에서는 정동사(is)가 절 끝으로 간다(4장). 틀린 꼴은 indien 절인데 주문장 어순(is 가 둘째)을 쓴 것이다. van oordeel zijn(~라고 판단하다)은 조문·판결의 상투 표현 — Sv 63 lid 2 「van oordeel is dat … geen grond bestaat」 .

한국이라면? = 기소편의주의 · 형사소송법 제247조

한국도 검사가 양형 사유를 참작하여 「공소를 제기하지 아니할 수 있다」 — 기소 편의주의는 같다. 기준이 다르다: 네덜란드는 algemeen belang(공익), 한국은 형법 제51조의 사유(범인의 연령·성행 등).

독일어와 비교 = Verfolgung · Strafverfolgung

짜임(ver + volgen / Ver + folgen)과 뜻이 같다. 독일 StPO § 152 는 기소 법정주의(Legalitätsprinzip)가 원칙이고 § 153 이하가 예외인데, 네덜란드 Sv 167 lid 2 는 공익을 이유로 소추하지 않을 수 있다는 기소 편의주의(opportuniteitsbeginsel)다 — 독일 조문 번호는 독일어판 10장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에도 검사(procureur des Konings)가 「over de opportuniteit van de vervolging」 판단하고 seponering 의 이유를 밝힌다(벨기에 형사소송법전 Art. 28quater, Justel 2026-11-09). 네덜란드 Sv 167 lid 2 의 기소 재량과 같은 자리다.

---

r.o. 11.11

het **sepot**, mv. de sepots [se'po] 불기소 처분(sepot) ★★

조문어 **sepot (조문어는 「van vervolging afzien」)** | 일상·강의 **sepot · seponeren** | NL · BE

실무·판결문에서 「불기소」 를 sepot(명사), seponeren(동사 — 5장 parket 의 보기 「heeft de zaak geseponeerd」)이라 하지만, 조문어는 Sv 167 lid 2 「Van vervolging kan worden afgezien op gronden aan het algemeen belang ontleend」 (공익을 이유로 소추를 하지 않을 수 있다)이다. 이 조문이 네덜란드 기소 편의주의의 근거다. 조건을 붙여 결정을 미루는 것(lid 2 둘째 문장 — voorwaardelijk sepot 라 부른다)은 같은 항에 있다. 피해자가 불기소에 불복하는 길(Sv 12)은 이 장이 읽지 않았다.

쉬운 예

De zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

그 사건은 증거 부족으로 불기소되었다.

실무 예

Een voorwaardelijk sepot koppelt het afzien van vervolging aan voorwaarden.

조건부 불기소는 소추하지 않는 것에 조건을 붙인다.

원문

Van vervolging kan worden afgezien op gronden aan het algemeen belang ontleend. Het openbaar ministerie kan, onder het stellen van bepaalde voorwaarden, de beslissing of vervolging plaats moet hebben voor een daarbij te bepalen termijn uitstellen. — art. 167 lid 2 Sv

· 공식 · 기준일 2026-11-07

공익에서 끌어낸 사유로 소추를 하지 않을 수 있다. 검찰은 일정한 조건을 붙여, 소추를 할지의 결정을 그때 정하는 기간 동안 미룰 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Van vervolging kan worden afgezien	문장 ① — afzien van 의 비인칭 수동 (주어 없음), van 구가 첫 자리	소추를 하지 않을 수 있다
op gronden aan het algemeen belang ontleend.	이유 op gronden + 명사 뒤 분사구 (ontlenen aan = 「~에서 끌어내다」)	공익에서 끌어낸 사유로
Het openbaar ministerie kan,	문장 ② 주어 + kan	검찰은 ~할 수 있다
onder het stellen van bepaalde voorwaarden,	끼어든 조건 — het stellen van(명사화)	일정한 조건을 붙여
de beslissing of vervolging plaats moet hebben	목적어 + of 절(간접의문 「~인지」) — 종속절이라 동사 끝	소추를 할지의 결정을
voor een daarbij te bepalen termijn uitstellen.	기간 voor + 명사 앞 te 부정사(10장 te verrichten 꼴); 본동사 uitstellen 끝	그때 정하는 기간 동안 미룰

문형

afzien van + 명사 / Van … kan worden afgezien

~을 하지 않기로 하다(단념하다)

1. afzien van(~을 단념하다)은 분리동사: Het OM ziet af van vervolging.
2. 조문은 비인칭 수동으로 van 구를 앞에 둔다: Van vervolging kan worden afgezien(Sv 167 lid 2) — 「소추를 하지 않을 수 있다」.
3. 명사 afzien 은 쓰지 않고 실무어 sepot 로 부른다.

De officier van justitie heeft afgezien van verdere vervolging.
검사는 더 소추하지 않기로 했다.

Op welke gronden is van vervolging afgezien?
어떤 사유로 소추하지 않기로 했는가?

한국이라면? ≠ 조건부 기소유예 · 형사소송법 제247조

한국 형사소송법 제247조는 검사가 「공소를 제기하지 아니할 수 있다」 고만 적고 조건을 붙이는 조문은 대조한 범위에 없다(소년법 등 다른 법률은 보지 않았다). 네덜란드 Sv 167 lid 2 둘째 문장은 조건부 유예를 형사소송법 안에 둔다.

독일어와 비교 ≠ Einstellung (des Verfahrens)

독일어 Einstellung 은 「중지·정지」 라는 일반어가 절차 종결의 이름이 된 것이고(§ 170 Abs. 2 StPO — 독일어판 10장), 네덜란드어 sepot 는 프랑스어 계열(「치워 두다」)의 실무어다 — 어원은 사전으로 확인하지 않았다(미확인).

네덜란드 · 벨기에

벨기에 조문은 명사 seponering 을 쓴다 — 형사소송법전 Art. 28quater 「Hij geeft de reden aan van de beslissingen van seponering die hij terzake neemt」(Justel 2026-11-09). 네덜란드 조문은 sepot 라는 낱말 없이 「van vervolging afzien」(Sv 167 lid 2)으로 적고, sepot·seponeren 은 실무어다.

---

r.o. 11.12

de **strafbeschikking**, mv. de strafbeschikkingen ['strɑfbəˌsxɪkɪŋ]

검사 처벌결정(strafbeschikking) — 「약식명령」 이 아니다 ★★★

조문어 **strafbeschikking** | 일상·강의 **strafbeschikking** | NL

straf + beschikking(9장·13장 — 결정·처분): 「형벌 처분」. 검사가 경죄 또는 법정형 6년 이하의 중죄에 대하여 스스로 발하는 처분으로(Sv 257a lid 1), 사회봉사 180시간 이하·벌금·운전 금지 6개월 이하 등을 부과할 수 있다(lid 2). 법원이 아니라 검사가 형을 정하므로 한국어 「약식명령」(법원이 검사 청구로 발함)으로 옮기지 않는다. 불복은 verzet(Sv 257e — 이 장은 읽지 않았다). 10장 Sr 22c 는 사회봉사형을 「vonnis dan wel de strafbeschikking」으로 부과한다고 적는다.

쉬운 예

De officier van justitie heeft een strafbeschikking uitgevaardigd.

검사가 검사 처벌결정을 발했다.

실무 예

Tegen een strafbeschikking kan de verdachte verzet doen.

검사 처벌결정에 대하여 피의자는 이의(verzet)를 할 수 있다.

원문

De officier van justitie kan, indien hij vaststelt dat een overtreding is begaan dan wel een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar, een strafbeschikking uitvaardigen. — art. 257a lid 1 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07

검사는 경죄가 범해졌다고, 또는 법률의 규정상 6년 이하의 징역형이 정해진 중죄가 범해졌다고 확인하면 검사 처벌결정을 발할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De officier van justitie kan,	주어 + 조동사 kan — 본동사는 문장 끝	검사는 ~할 수 있다
indien hij vaststelt dat een overtreding is begaan	indien 절 + dat 절 ① — is begaan 완료수동(begaan, 3장)	경죄가 범해졌다고 확인하면
dan wel een misdrijf	dan wel = 「또는」(10장); dat 절 ②의 주어	또는 중죄가
waarop naar de wettelijke omschrijving	관계절 waarop(10장 misdrijf 상자); naar de wettelijke omschrijving = 「법률의 규정상」	법률의 규정상
gevangenisstraf is gesteld	… is gesteld = 「~이 정해진」	징역형이 정해진
van niet meer dan zes jaar,	niet meer dan = 「~ 이하」(10장)	6년 이하의
een strafbeschikking uitvaardigen.	본동사 uitvaardigen(발하다) + 목적어 — 문장 끝	검사 처벌결정을 발할

문형

vaststellen dat … / naar de wettelijke omschrijving

~임을 확인하다 / 법률의 규정상

1. vaststellen(확인·확정하다 — 분리동사): Hij stelt vast dat .... 종속절에서 붙음 indien hij vaststelt dat(Sv 257a lid 1).
2. naar de wettelijke omschrijving(법률의 구성요건 규정상)은 법정형을 말할 때의 굳은 표현 — Sr 74 lid 1·Sv 67 lid 1 에도 있다.
3. 명사 vaststelling(10장 geldboete 상자 「Bij de vaststelling van de geldboete」).

De rechter stelt vast dat het feit bewezen is.
법관은 그 행위가 증명되었음을 확인한다.

Welke straf is naar de wettelijke omschrijving op dit misdrijf gesteld?
법률의 규정상 이 중죄에는 어떤 형이 정해져 있는가?

문법 N3 · uitvaardigen — 「발하다」의 조문 동사

~~een strafbeschikking uitgeven~~ (부자연)

een strafbeschikking uitvaardigen

결정·명령·법령을 「발하다」는 uitvaardigen(Sv 257a lid 1, Sv 167 lid 1 「het uitvaardigen van een strafbeschikking」, Sv 59 lid 2 「uitvaardiging」). uitgeven 은 「출판하다·지출하다」라 뜻이 달라진다. 분리동사 — vaardigt ... uit, 과거분사 uitgevaardigd.

한국이라면? ≠ 약식명령 · 형사소송법 제448조

한국 약식명령은 「지방법원은 ... 검사의 청구가 있는 때에는 공판절차없이 약식명령으로 피고인을 벌금, 과료 또는 몰수에 처할 수 있다」 — 법원이 발한다. 네덜란드 strafbeschikking 은 검사가 발하고 사회봉사·운전 금지도 부과할 수 있다(Sv 257a lid 1·2) — 그래서 「약식명령」으로 옮기지 않는다.

독일어와 비교 ≠ Strafbefehl

독일 Strafbefehl(§ 407 StPO — 독일어판 10장)은 검사가 청구하고 법원(법관)이 발한다. 네덜란드 strafbeschikking 은 검사가 스스로 발한다(Sv 257a lid 1 「De officier van justitie kan ... een strafbeschikking uitvaardigen」) — 결정 주체가 다르다.

---

r.o. 11.13

de **transactie**, mv. de transacties [trans'aksi] **검사와의 소추 면제 합의(transactie)**

★★

조문어 **transactie** | 일상·강의 **schikking** (일상어 — 「합의」) | NL

라틴어 계열 「거래·타협」. 형법 Sr 74 lid 1 은 검사가 공판 시작 전에 법정형 6년 이하의 중죄와 경죄에 대하여 소추를 피하기 위한 조건(금전 납부·물건 포기·손해 배상·120시간 이하 노동 등 — lid 2)을 하나 이상 붙일 수 있고, 조건을 이행하면 「het recht tot strafvordering」(공소권)이 소멸한다고 적는다. 조문에 transactie 라는 낱말은 없고 실무어다. 역어는 「검사와의 소추 면제

합의」다 — 조건을 받아들이면 소추되지 않는 짜임을 옮겼다. 네덜란드 형법 안에 있는 절차 규정이라 이 장(형사 절차)에서 읽는다.

쉬운 예

De verdachte heeft de transactie geaccepteerd en het bedrag betaald.

피의자는 소추 면제 합의를 받아들여 금액을 납부했다.

실무 예

Door voldoening aan de voorwaarden vervalt het recht tot strafvordering.

조건을 이행하면 공소권이 소멸한다.

원문

> De officier van justitie kan voor de aanvang van de terechtzitting een of meer voorwaarden stellen ter voorkoming van de strafvervolging wegens misdrijven, met uitzondering van die waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van meer dan zes jaar, en wegens overtreding. Door voldoening aan die voorwaarden vervalt het recht tot strafvordering. — art. 74 lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 검사는 공판 시작 전에, 법률의 규정상 6년을 넘는 징역형이 정해진 것을 제외한 중죄와 경죄에 관하여, 형사 소추를 피하기 위한 조건을 하나 이상 붙일 수 있다. 그 조건의 이행으로 공소권은 소멸한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De officier van justitie kan	주어 + kan	검사는 ~할 수 있다
voor de aanvang van de terechtzitting	시간 — 공판 시작 전	공판 시작 전에
een of meer voorwaarden stellen	본동사 stellen + 목적어 — 조건을 붙이다	조건을 하나 이상 붙일 수 있다
ter voorkoming van de strafvervolging wegens misdrijven,	목적 ter voorkoming van = 「~을 피하기 위하여」(ter + -ing 명사)	중죄에 대한 형사 소추를 피하기 위하여
met uitzondering van die	예외 표지(4장) — die = misdrijven 을 받음	다음 중죄는 제외하고
waarop naar de wettelijke omschrijving	관계절(strafbeschikking 상자와 같은 꼴)	법률의 규정상

gevangenisstraf is gesteld	… is gesteld = 「~이 정해진」	징역형이 정해진
van meer dan zes jaar, en wegens overtreding.	meer dan = 「~을 넘는」; en wegens overtreding — 경죄도 대상	6년을 넘는 것 — 그리고 경죄에 관하여
Door voldoening aan die voorwaarden	둘째 문장 첫 자리 — door + 명사화 voldoening(이행)	그 조건의 이행으로
vervalt het recht tot strafvordering.	정동사 vervalt(소멸하다) 둘째 자리 + 주어 뒤로	공소권은 소멸한다

문형

ter voorkoming van + 명사

~을 막기 위하여(예방을 위하여)

1. ter + -ing 명사 + van: ter voorkoming van de strafvervolging(Sr 74 lid 1), ter bescherming van(Gw 6 lid 2).
2. ter 는 -ing 명사 앞에 굳은 표현으로 남아 있다(te + der 의 어미 유래는 사전으로 확인하지 않았다).
3. 동사로 풀면 om … te voorkomen.

Ter voorkoming van herhaling zijn voorwaarden gesteld.

재범을 막기 위하여 조건이 붙었다.

Welke voorwaarden zijn ter voorkoming van vervolging gesteld?

소추를 피하기 위하여 어떤 조건이 붙었는가?

한국이라면? + 불기소 재량 · 형사소송법 제247조

한국 형사소송법 제247조는 검사가 「공소를 제기하지 아니할 수 있다」는 재량만 적고, 조건 이행으로 공소권이 소멸하는 일반 제도는 대조한 조문에 없다(조세·도로교통의 통고처분은 보지 않았다). 네덜란드는 형법 Sr 74 에 둔다.

독일어와 비교 ≠ Einstellung gegen Auflagen

독일 § 153a StPO 는 법원의 동의 아래 부담을 붙여 절차를 종결하고(독일어판 10장), 네덜란드 Sr 74 는 검사가 공판 전에 조건을 붙이고 그 이행으로 공소권이 소멸한다 — 법원 관여 요건이 조문에 없다.

r.o. 11.14

de **dagvaarding**, mv. de dagvaardingen ['dɑxfardɪŋ] 소환장(공소장을 겸함)

★★★

조문어 **dagvaarding** | 일상·강의 **dagvaarding** | NL · BE

dag(날) + vaarden(옛 「부르다」 — 어원은 사전으로 확인하지 않았다) + -ing: 「날을 정해 부름」. 형사에서는 검사가 피고인에게 송달하는 문서로 사건을 공판에 계속시키고(Sv 258 lid 1 — 「het rechtsgeding neemt hierdoor een aanvang」 소송이 이로써 시작된다), 공소사실(tenlastelegging — 다음 표제어)을 담는다(Sv 261 lid 1). 민사의 소장도 dagvaarding 이다(4장 Rv 30). 현행 Sv 258 lid 1 에는 옛 철자가 남아 있다 — eene(een)·den(de)·beteekend(betekend).

쉬운 예

De verdachte heeft de dagvaarding ontvangen.

피고인은 소환장을 받았다.

실무 예

Door de betekening van de dagvaarding neemt het rechtsgeding een aanvang.

소환장의 송달로 소송이 시작된다.

원문

> De zaak wordt ter terechtzitting aanhangig gemaakt door eene dagvaarding vanwege den officier van justitie aan den verdachte beteekend; het rechtsgeding neemt hierdoor een aanvang. — art. 258 lid 1 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 사건은 검사가 피고인에게 송달한 소환장으로 공판에 계속되고, 소송은 이로써 시작된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De zaak wordt ter terechtzitting aanhangig gemaakt	주어 + 수동 — aanhangig maken = 「계속시키다」; ter terechtzitting = 「공판에」	사건은 공판에 계속된다
door eene dagvaarding vanwege den officier van justitie	수단 door + 옛 철자 eene(een)·den(de); vanwege = 「~가 보낸」	검사가 보낸 소환장으로
aan den verdachte beteekend;	명사 뒤 분사구 — beteekend 는 betekend(송달된)에 대응하는 옛 철자	피고인에게 송달된

het rechtsgeding neemt hierdoor een aanvang.	둘째 절 — een aanvang nemen = 「시작되다」; hierdoor = door dit	소송은 이로써 시작된다

문형

aanhangig maken / een aanvang nemen

(사건을) 계속시키다 / 시작되다

1. aanhangig(계속 중인) + maken: De zaak wordt … aanhangig gemaakt(Sv 258 lid 1). 민사는 Rv 125 — 이 책이 읽지 않았다.
2. een aanvang nemen(시작되다)은 명사 aanvang(시작)과 nemen 의 굳은 짝 — 조문어. 일상어는 beginnen.
3. aanvangen(시작하다 — Sv 27 lid 1 「is aangevangen」)은 같은 어근의 동사.

De zaak is bij de rechtbank aanhangig gemaakt.
사건은 지방법원에 계속되었다.

Wanneer neemt het rechtsgeding een aanvang?
소송은 언제 시작되는가?

문법 N1 · eene · den · beteekend — 현행 조문에 남은 옛 철자

~~een dagvaarding … aan de verdachte betekend (조문 인용으로)~~ (표기 오류)

eene dagvaarding … aan den verdachte beteekend (조문 글자 그대로)

1926년 시행 조문 가운데 개정되지 않은 것은 옛 철자가 그대로다(Sv 258 lid 1·Sv 63 lid 1·Sv 149 noodige). 인용할 때는 글자 그대로 옮기고, 직접 쓰는 문장에서는 현대 철자(een·de·betekend·nodige)로 쓴다. den 은 de 의 남성 대격 꼴에 대응하는 철자로 읽힌다(격·시대 표지는 공식 낱말 목록으로 확인하지 않았다).

한국이라면? ≠ 공소장의 제출과 송달 · 형사소송법 제254조

한국은 「공소를 제기함에는 공소장을 관할법원에 제출하여야 한다」(제254조 ①)고 법원 제출로 소를 제기하고, 법원이 부본을 피고인에게 송달한다(제266조). 네덜란드는 검사가 피고인에게 송달하는 dagvaarding 으로 사건이 계속된다(Sv 258 lid 1) — 문서가 가는 길이 거꾸로다.

독일어와 비교 ≠ Ladung · Anklageschrift

독일 형사 절차는 공소장(Anklageschrift — § 200 StPO)과 소환(Ladung)이 다른 문서이고, 네덜란드 dagvaarding 은 소환과 공소사실(tenlastelegging)을 한 문서에 담는다(Sv 258 lid 1·261 lid 1). 독일 조문 번호는 독일어판 10장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 경죄법원 사건도 「een dagvaarding rechtstreeks aan de verdachte … gedaan door de procureur des Konings」로 계속된다(벨기에 형사소송법전 Art. 182, Justel 2026-11-09). 낱말이 같다. 벨기에 Art. 145 는 경찰법원 소환장을 「aan de beklaagde」 송달한다 — 공판의 상대는 beklaagde.

---

r.o. 11.15

de **tenlastelegging**, mv. de tenlasteleggingen [tɛnˈlɑstəˌlɛɣɪŋ]

공소사실(의 기재) ★★★

조문어 **tenlastelegging (조문 철자는 telastlegging 도 있다)** | 일상·강의 **tenlastelegging** | NL

ten laste leggen(「~의 부담으로 두다」 → 죄로 돌리다)의 명사화 — 전치사구 + 동사가 한 낱말로 붙은 꼴(inverzekeringstelling 상자). Sv 261 lid 1 은 dagvaarding 이 「ten laste wordt gelegd」 되는 행위의 기재와 때·장소, 처벌 근거 조문을 담는다고 적고, lid 2 는 행위의 정황도 적는다. 현행 Sv 는 두 철자를 함께 쓴다 — Sv 338·348 의 telastegelegde·telastlegging 과 Sv 359 lid 1 의 「het ten laste gelegde」. 판결은 공소사실 가운데 유죄로 인정한 부분을 bewezenverklaring 이라 한다(이 책의 판결 표본 조사).

쉬운 예

De tenlastelegging is op de zitting gewijzigd.

공소사실이 공판에서 변경되었다.

실무 예

De rechtbank oordeelt op de grondslag van de tenlastelegging.

법원은 공소사실을 바탕으로 판단한다.

원문

> De dagvaarding behelst een opgave van het feit dat ten laste wordt gelegd, met vermelding omstreeks welke tijd en waar ter plaatse het begaan zou zijn; verder vermeldt zij de wettelijke voorschriften waarbij het feit is strafbaar gesteld. — art. 261 lid 1 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 소환장은 공소 제기되는 행위의 기재를, 그것이 저질러졌다고 하는 대략의 때와 장소와 함께 담고, 나아가 그 행위를 처벌 대상으로 정한 법률 규정을 적는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De dagvaarding behelst een opgave van het feit	주어 + behelzen(담다) + 목적어 opgave(기재)	소환장은 행위의 기재를 담는다
dat ten laste wordt gelegd,	관계절 — ten laste leggen 의 수동(동사구가 떨어져 있다)	공소 제기되는

met vermelding omstreeks welke tijd en waar ter plaatse	met vermelding + 간접의문 (「대략 언제, 어디서」)	대략의 때와 장소와 함께
het begaan zou zijn;	간접의문의 정동사 — zou zijn begaan 의 어순(조동사 뒤 분사·부정사)	저질러졌다고 하는
verder vermeldt zij de wettelijke voorschriften	둘째 절 — zij = de dagvaarding; vermelden(적다)	나아가 법률 규정을 적는다
waarbij het feit is strafbaar gesteld.	관계절 — strafbaar stellen(10장) 완료 수동; waarbij = bij welke	그 행위를 처벌 대상으로 정한

「het begaan zou zijn」은 공소사실이 아직 증명되지 않은 주장임을 zou(「~라고 한다」)로 표시한다. 유죄 판결에서는 같은 자리가 「heeft begaan」(Sv 338)으로 바뀐다.

문형

ten laste leggen — … wordt … ten laste gelegd

~을 죄로 돌리다(공소 제기하다)

1. 동사구 ten laste leggen: De officier legt de verdachte diefstal ten laste.(검사는 피고인에게 절도를 공소 제기한다)
2. 수동·분사: het feit dat ten laste wordt gelegd(Sv 261 lid 1), het ten laste gelegde(공소사실 — Sv 359 lid 1).
3. 명사화: tenlastelegging. 유죄 인정 부분은 het bewezenverklaarde.

Aan de verdachte is primair diefstal en subsidiair heling ten laste gelegd.
피고인에게는 주위적으로 절도, 예비적으로 장물죄가 공소 제기되었다.

Wat is de verdachte ten laste gelegd?
피고인에게 무엇이 공소 제기되었는가?

한국이라면? = 공소사실의 특정 · 형사소송법 제254조

한국은 「공소사실의 기재는 범죄의 시일, 장소와 방법을 명시하여 사실을 특정할 수 있도록 하여야 한다」(제254조 ④). 네덜란드 Sv 261 lid 1 도 때·장소와 적용 법조를 요구한다 — 방법 대신 정황(lid 2)을 적는 점이 다르다.

독일어와 비교 ≠ Anklage(satz)

독일어 Anklage 는 공소 자체와 공소장을 두루 가리키고 공소사실은 Anklagesatz 다. 네덜란드어 tenlastelegging 은 「ten laste leggen」(죄로 돌리다)의 명사화로 dagvaarding 안의 공소사실 부분이다.

---

r.o. 11.16

de **terechtzitting**, mv. de terechtzittingen [tə'rɛx(t)sɪtɪŋ]

공판기일 · 법정 — het onderzoek ter terechtzitting(공판 심리) ★★★

조문어 **onderzoek ter terechtzitting** | 일상·강의 **de zitting** (일상어 — 「공판」) | NL

te + recht + zitting(앉음·회의)이 한 낱말로 굳은 것: 「법정 회의」. 조문은 공판 심리를 het onderzoek ter terechtzitting(공판에서의 심리)이라 부른다. 재판장이 사건 호명(uitroepen)으로 심리를 연다(Sv 270). 증거는 이 심리에서 조사된 것이어야 하고(Sv 338 「uit het onderzoek op de terechtzitting」), 판결의 첫 절 제목도 이 말이다. 전치사가 둘 쓰인다 — 조문은 ter terechtzitting(Sv 258)과 op de terechtzitting(Sv 338·350) 둘 다.

쉬운 예

Het onderzoek ter terechtzitting begint om negen uur.

공판 심리는 아홉 시에 시작한다.

실무 예

De voorzitter opent het onderzoek door de zaak uit te roepen.

재판장은 사건을 호명하여 심리를 연다.

원문

> De voorzitter begint het onderzoek door het doen uitroepen van de zaak tegen de verdachte. — art. 270 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 재판장은 피고인에 대한 사건을 호명하게 함으로써 심리를 시작한다.

문형

ter terechtzitting / op de terechtzitting

공판에서

1. ter terechtzitting(관사 없이 — Sv 258 lid 1)과 op de terechtzitting(Sv 338·350) 둘 다 조문어다. 뜻 차이는 이 책이 세우지 않는다.
2. 복합어 앞 조각으로: het onderzoek ter terechtzitting(판결 절 제목), ter terechtzitting verschijnen(출석하다).
3. 5장의 in raadkamer(평의로)와 짝을 이루는 「공개 법정에서」 — in het openbaar(5장 raadsheer 의 보기).

De getuige is ter terechtzitting gehoord.

증인은 공판에서 신문되었다.

> Is de verdachte ter terechtzitting verschenen?
> 피고인은 공판에 출석했는가?

한국이라면? = 공판정의 심리 · 형사소송법 제275조

한국은 「공판기일에는 공판정에서 심리한다」(제275조 ①). 네덜란드 Sv 270 은 재판장이 사건 호명으로 심리를 열고, 판결의 첫 절 제목이 「Het onderzoek ter terechtzitting」이다 — 공판 중심은 같다.

독일어와 비교 = Hauptverhandlung

자리는 같다(공판). 독일어는 「주된 심리」, 네덜란드어는 「공판에서의 조사」라는 다른 그림이다. 네덜란드 판결의 첫 절 제목이 「Het onderzoek ter terechtzitting」이다(이 책의 판결 표본 조사).

---

r.o. 11.17

het **bewijsmiddel**, mv. de bewijsmiddelen [bəˈwɛismɪdəl] **증거 방법(법정 증거)**

★★★

조문어 **bewijsmiddel** | 일상·강의 **bewijs (1장 표제어)** | NL

bewijs(증거 — 1장) + middel(수단 — 2장): 「증거 수단」. Sv 339 lid 1 은 다섯 가지만을 wettige bewijsmiddelen(적법한 증거 방법)으로 인정한다 — 법관 자신의 관찰, 피고인의 진술, 증인의 진술, 감정인의 진술, 서증(schriftelijke bescheiden). lid 2 는 공지의 사실은 증명이 필요 없다고 한다. 피고인의 진술만으로(Sv 341 lid 4)·증인 한 사람의 진술만으로(Sv 342 lid 2)는 유죄를 인정하지 못한다 — 이 두 조문은 읽지 않았다. 현행 조문에 옛 철자 den rechter·den verdachte 가 남아 있다.

쉬운 예

De verklaring van de getuige is een wettig bewijsmiddel.
증인의 진술은 적법한 증거 방법이다.

실무 예

De wet erkent alleen vijf soorten bewijsmiddelen.
법률은 다섯 종류의 증거 방법만 인정한다.

원문

> Als wettige bewijsmiddelen worden alleen erkend: eigen waarneming van den rechter; verklaringen van den verdachte; verklaringen van een getuige; verklaringen van een deskundige; schriftelijke bescheiden. — art. 339 lid 1 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 적법한 증거 방법으로는 다음만을 인정한다: 법관 자신의 관찰; 피고인의 진술; 증인의 진술; 감정인의 진술; 서면 문서.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Als wettige bewijsmiddelen worden alleen erkend:	첫 자리 als + 명사 + 수동 정동사 + alleen(「~만」) — 주어는 쌍점 뒤 (10장 Sr 47 의 틀)	적법한 증거 방법으로는 다음만을 인정한다
eigen waarneming van den rechter;	① — den 은 de 에 대응하는 옛 철자	법관 자신의 관찰
verklaringen van den verdachte;	②	피고인의 진술
verklaringen van een getuige;	③ — getuige(2장)	증인의 진술
verklaringen van een deskundige;	④ — deskundige(감정인, 형용사 명사화)	감정인의 진술
schriftelijke bescheiden.	⑤ — bescheiden 은 「문서」의 복수(형용사 「겸손한」과 글자가 같다)	서면 문서

문형

erkennen als / worden erkend als

~로 인정하다

1. erkennen(인정하다) + als: De wet erkent vijf soorten bewijsmiddelen.
2. 조문은 als 구를 앞에 두고 수동: Als wettige bewijsmiddelen worden alleen erkend: …(Sv 339 lid 1).
3. Gw 8 「Het recht tot vereniging wordt erkend」(12장)도 같은 동사 — 권리를 「인정하다」.

Een anonieme verklaring kan alleen onder strikte voorwaarden meewerken tot het bewijs.

익명 진술은 엄격한 조건 아래에서만 증명에 쓰일 수 있다(Sv 344a).

Welke bewijsmiddelen erkent de wet?

법률은 어떤 증거 방법을 인정하는가?

문법 N4 · worden alleen erkend — 「~만 인정된다」의 폐쇄 목록

~~Als wettige bewijsmiddelen worden erkend alleen:~~ (부자연)

Als wettige bewijsmiddelen worden alleen erkend:

alleen 은 과거분사 앞에 서서 뒤따르는 열거 전체를 한정한다(Sv 339 lid 1). 분사 뒤로 보내면 뜻은 통해도 조문의 꼴이 아니다. 같은 alleen 이 Sr 47 lid 2 「komen alleen die handelingen in aanmerking」, Sv 67 lid 3 「vinden alleen toepassing」에도 있다(10장 veroordeling 상자).

한국이라면? ≠ 증거재판주의 · 자유심증 · 형사소송법 제307조

한국은 「사실의 인정은 증거에 의하여야 한다」 고만 적고 증거 방법의 폐쇄 목록을 두지 않으며, 증명력은 법관의 자유판단에 맡긴다(제308조). 네덜란드 Sv 339 lid 1 은 다섯 가지만을 적법한 증거 방법으로 열거한다.

독일어와 비교 = Beweismittel

짜임과 뜻이 같다. 다만 네덜란드 Sv 339 lid 1 은 다섯 종류를 「alleen」(~만) 인정한다고 열거하고, 독일 StPO 는 증거 방법의 폐쇄 목록을 두지 않는다 — 이 책은 독일 조문을 다시 열지 않았다(독일어판 10장).

---

r.o. 11.18

de **overtuiging**, mv. de overtuigingen [ˌovərˈtœyɣɪŋ] 심증(확신) ★★★

조문어 **overtuiging** | 일상·강의 **overtuiging** (일상어는 「신념」) | NL

overtuigen(확신시키다)의 -ing 명사: 「확신」. Sv 338 은 유죄 인정의 두 요건을 한 문장에 적는다 — 적법한 증거 방법의 내용으로(wettig), 법관이 확신을 얻어야 한다(overtuigend). 판결의 공식 「wettig en overtuigend bewezen」(이 책의 판결 표본 조사)이 여기서 온 말이다. 일상어로는 종교·정치의 「신념」(levensovertuiging — Gw 6, 12장)이다. 조문에 옛 철자 den rechter·den inhoud·telastegelegde 가 남아 있다.

쉬운 예 — De rechter heeft de overtuiging dat de verdachte het feit heeft begaan.
법관은 피고인이 그 행위를 범했다는 확신이 있다.

실무 예 — Het feit is wettig en overtuigend bewezen.
그 행위는 적법하고 확신에 이르게 증명되었다.

원문

> Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door den rechter slechts worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting door den inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen. — art. 338 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07

피고인이 공소 제기된 행위를 범했다는 증명은, 법관이 공판 심리에서 적법한 증거 방법의 내용으로 그 확신을 얻은 때에만 인정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het bewijs	주어	증명은
dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan,	동격 dat 절 — 공소 제기된 행위를 범했다는	피고인이 공소 제기된 행위를 범했다는
kan door den rechter slechts worden aangenomen,	kan + 행위자 door + slechts(「~만」) + 수동 부정사	법관이 ~한 때에만 인정할 수 있다
indien hij daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting	indien 절 — daarvan = van dat(그것에 관한); 출처 uit	그가 공판 심리에서 그에 관하여
door den inhoud van wettige bewijsmiddelen	수단 door + 적법한 증거 방법의 내용	적법한 증거 방법의 내용으로
de overtuiging heeft bekomen.	목적어 + 완료(bekomen = 얻다) — 절 끝	확신을 얻은

문형

de overtuiging bekomen / wettig en overtuigend bewezen

확신을 얻다 / 적법하고 확신에 이르게 증명된

1. 조문: de overtuiging heeft bekomen(Sv 338) — bekomen 은 「얻다」(10장 Sr 308 「letsel bekomt」 는 「입다」).
2. 판결 공식: verklaart wettig en overtuigend bewezen dat …(이 책의 판결 표본 조사).
3. 형용사 overtuigend(확신시키는)과 부사 쓰임이 같다.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het feit heeft begaan.

법원은 피고인이 그 행위를 범했음이 적법하고 확신에 이르게 증명되었다고 본다.

Waaruit heeft de rechter de overtuiging bekomen?

법관은 무엇에서 확신을 얻었는가?

한국이라면? ≠ 증명의 정도 · 형사소송법 제307조

한국은 「범죄사실의 인정은 합리적인 의심이 없는 정도의 증명에 이르러야 한다」(제307조 ②)고 정도를 적고 증명력은 자유판단(제308조)이다. 네덜란드 Sv 338 은 법관의 overtuiging(확신)을 요구하되 그 확신이 적법한 증거 방법에서 나와야 한다고 묶는다.

독일어와 비교 = Überzeugung

짜임(over + tuigen / über + zeugen)과 뜻이 같다. 독일 StPO § 261 의 「freie Überzeugung」(자유 심증 — 독일어판 10장)과 달리 네덜란드 Sv 338 은 심증이 「wettige bewijsmiddelen」(적법한 증거 방법)에서 나와야 한다고 묶는다.

---

r.o. 11.19

de **vrijspraak**, mv. de vrijspraken ['vrɛisprak] **무죄 (판결)** ★★★

조문어 **vrijspraak** | 일상·강의 **vrijspraak** | NL · BE

vrij(자유로운) + spraak(말함 — 5장 rechtspraak 의 spraak): 「풀어 줌을 말함」. 동사 vrijspreken(무죄를 선고하다 — 분리동사, Sv 352 lid 1 「spreekt zij hem vrij」). 네덜란드 판결은 네 갈래로 끝난다 — 공소사실이 증명되지 않으면 vrijspraak(Sv 352 lid 1), 증명되었으나 범죄가 아니거나 피고인이 처벌되지 않으면 ontslag van alle rechtsvervolging(lid 2), 그 밖에는 유죄 선고(Sv 351). 이 책의 판결 표본 조사 의 주문 「spreekt de verdachte daarvan vrij」.

쉬운 예

De rechtbank heeft de verdachte vrijgesproken.

법원은 피고인에게 무죄를 선고했다.

실무 예

Bij gebrek aan wettig en overtuigend bewijs volgt vrijspraak.

적법하고 확신에 이르는 증명이 없으면 무죄가 따른다.

원문

> Acht de rechtbank niet bewezen dat de verdachte het hem telastegelegde feit heeft begaan, dan spreekt zij hem vrij. — art. 352 lid 1 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 법원이 피고인이 공소 제기된 행위를 범했다고 인정하지 않으면 무죄를 선고한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Acht de rechtbank niet bewezen	접속사 없는 조건절 — 정동사 acht 가 첫 자리(6장 N4 상자), achten + 과거분사 = 「~라고 보다」	법원이 증명되지 않았다고 보면
dat de verdachte	dat 절 주어	피고인이

het hem telastegelegde feit heeft begaan,	het hem telastegelegde feit = 「그에게 공소 제기된 행위」(분사 형용사); 완료 끝	공소 제기된 행위를 범했다는 것이
dan spreekt zij hem vrij.	주절 dan + 정동사 둘째(6장) — vrijspreken 의 앞토 vrij 가 끝으로	무죄를 선고한다

문형

vrijspreken — spreekt … vrij (van)

~에 대하여 무죄를 선고하다

1. 분리동사: De rechtbank spreekt de verdachte vrij. 대상은 van: vrijgesproken van diefstal.
2. 판결 주문의 꼴: Spreekt de verdachte daarvan vrij.(이 책의 판결 표본 조사 — 주문 동사는 대문자 머리 현재 3인칭)
3. 명사 vrijspraak: Tegen de vrijspraak heeft het OM hoger beroep ingesteld(5장 보기).

Het hof heeft de verdachte van het primair ten laste gelegde vrijgesproken.
항소법원은 주위적 공소사실에 대하여 피고인에게 무죄를 선고했다.

Waarvan is de verdachte vrijgesproken?
피고인은 무엇에 대하여 무죄를 선고받았는가?

문법 N4 · Acht de rechtbank …, dan … — 접속사 없는 조건절과 dan

~~Acht de rechtbank niet bewezen …, dan zij spreekt hem vrij.~~ (비문)

Acht de rechtbank niet bewezen …, dan spreekt zij hem vrij.

조건절에 접속사가 없으면 정동사가 첫 자리에 서고(Acht de rechtbank …), 주절은 dan 뒤에 정동사가 바로 온다 — dan spreekt zij(6장 N4 상자). dan 뒤에 주어를 먼저 두면 V2 위반이다. Sv 351·352 는 세 조가 모두 이 꼴이다.

한국이라면? ≠ 무죄의 판결 · 형사소송법 제325조

한국은 「피고사건이 범죄로 되지 아니하거나 범죄사실의 증명이 없는 때에는 판결로써 무죄를 선고하여야 한다」 — 두 경우를 한 주문(무죄)으로 둔다. 네덜란드는 증명 없음은 vrijspraak(Sv 352 lid 1), 범죄 아님·불처벌은 ontslag van alle rechtsvervolging(lid 2)으로 주문을 가른다.

독일어와 비교 = Freispruch

짜임(vrij + spraak / frei + Spruch)과 뜻이 같다. 네덜란드는 무죄(vrijspraak)와 「ontslag van alle rechtsvervolging」(다음 표제어)을 가르고, 독일 Freispruch 는 둘 다를 덮는다(독일어판 10장).

r.o. 11.20

het **ontslag van alle rechtsvervolging**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수

[ɔntˈslɑx vɑn ˈɑlə ˈrɛx(t)sfərˌvɔlɣɪŋ]

공소 기각적 면소(ontslag van alle rechtsvervolging) — 증명됐으나 처벌 못 함 ★★★

조문어 **ontslag van alle rechtsvervolging** | 일상·강의 **OVAR (약자 — 실무어)** | NL

ontslag(풀어 줌 — ontslaan 의 명사) + van alle rechtsvervolging(모든 형사 소추로부터): 「모든 소추로부터 풀어 줌」. Sv 352 lid 2 첫째 문장 — 법원이 공소사실은 증명되었다고 보지만 그것이 범죄가 아니거나(strafbaar feit 아님) 피고인이 처벌되지 않을 때(strafuitsluitingsgrond — 10장) 내리는 주문이다. 무죄(vrijspraak)와 다른 갈래이고, 한국어 「무죄」로 합치면 네덜란드 판결의 네 갈래(Sv 348·350 의 물음 순서)가 지워진다. 같은 항 둘째 문장은 Sr 39 의 경우 보안처분을 함께 명할 수 있다고 한다.

쉬운 예

De verdachte is ontslagen van alle rechtsvervolging.

피고인은 모든 형사 소추로부터 면소되었다.

실무 예

Bij een geslaagd beroep op noodweer volgt ontslag van alle rechtsvervolging.

정당방위 주장이 받아들여지면 면소 주문이 따른다.

원문

> Acht de rechtbank het feit bewezen, doch dit niet te zijn een strafbaar feit of den verdachte deswege niet strafbaar, dan ontslaat zij hem van alle rechtsvervolging te dier zake. — art. 352 lid 2 Sv, 첫째 문장 · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 법원이 그 행위가 증명되었으나 범죄가 아니라고, 또는 피고인이 그 때문에 처벌되지 않는다고 보면, 그 사건에 관하여 피고인을 모든 형사 소추로부터 면소한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Acht de rechtbank het feit bewezen,	접속사 없는 조건절 — 정동사 acht 첫 자리(vrijspraak 상자)	법원이 그 행위가 증명되었다고 보되
doch dit niet te zijn een strafbaar feit	doch = 「그러나」(4장); achten + te zijn 구문 — dit = het feit	그것이 범죄가 아니라고

of den verdachte deswege niet strafbaar,	둘째 갈래 — deswege = 「그 때문에」(굳은 표현); den 은 옛 철자	또는 피고인이 그 때문에 처벌되지 않는다고
dan ontslaat zij hem van alle rechtsvervolging	주절 dan + 정동사 — ontslaan van = 「~로부터 풀어 주다」	피고인을 모든 형사 소추로부터 면소한다
te dier zake.	te dier zake = 「그 사건에 관하여」(굳은 표현 — dier 는 die 의 2격 꼴에 대응하는 철자, 시대 표지 미확인)	그 사건에 관하여

둘째 문장(여기서는 뺐다)은 Sr 39(정신 장애로 귀속 불가 — 10장)의 경우 면소하면서도 보안처분(Sr 37a·37b·77s)을 명할 수 있다고 한다 — 「처벌하지 않는다」가 「아무 처분도 없다」는 뜻은 아니다.

문형

ontslaan van + 명사 / iemand van alle rechtsvervolging ontslaan

~로부터 풀어 주다 / 면소하다

1. ontslaan van: De rechtbank ontslaat de verdachte van alle rechtsvervolging(Sv 352 lid 2).
2. 판결 주문: Ontslaat de verdachte van alle rechtsvervolging.(주문 동사 꼴 — 이 책의 판결 표본 조사)
3. 같은 동사의 다른 자리: ontslaan uit(해고·면직하다 — 2장), ontslagen worden(해고되다). 형사의 「van」 꼴과 가른다.

Het hof ontslaat de verdachte van alle rechtsvervolging wegens noodweer.
항소법원은 정당방위를 이유로 피고인을 면소한다.

Is de verdachte vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging?
피고인은 무죄인가, 면소인가?

한국이라면? + 무죄와 면소의 갈래 · 형사소송법 제325조

한국 제325조는 「피고사건이 범죄로 되지 아니하거나」와 증명 없음을 함께 무죄로 선고하고, 면소(제326조)는 확정판결·사면·시효·형 폐지의 네 사유다. 네덜란드의 ontslag van alle rechtsvervolging(증명됐으나 범죄 아님·불처벌)에 꼭 맞는 한국 주문은 대조한 조문에 없다.

독일어와 비교 ≠ Freispruch

독일 형사 절차에는 이 주문이 따로 없고 Freispruch 하나다(독일어판 10장 — 독일 조문을 다시 열지 않았다). 네덜란드어 ontslag 는 「해고·면직」(2장 뜻)과 글자가 같다.

r.o. 11.21

de **vordering**, mv. de vorderingen ['vɔrdərɪŋ]

(검사의) 청구 · 구형 — 민사에서는 청구권 ★★★

조문어 **vordering** | 일상·강의 **eis (일상어·보도는 검사의 「구형」을 eis 라 한다)** | NL

vorderen(요구하다)의 -ing 명사. 형사에서는 검사가 법원·수사감독판사에 구하는 것 — 구속 청구(Sv 63 lid 1 「op de vordering van den officier」), 수사 행위 청구(Sv 181), 그리고 공판 끝의 구형(requisitoir 에서의 eis). Sv 359 lid 1 은 판결이 공소사실(het ten laste gelegde)과 검사의 vordering 을 적어야 한다고 한다 — 네덜란드 판결에는 구형이 적힌다(이 책의 판결 표본 조사). 민사에서는 청구·채권(7장 「De vordering strekt tot …」).

쉬운 예

De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van twee jaar gevorderd.

검사는 징역 2년을 구형했다.

실무 예

Het vonnis vermeldt de vordering van de officier van justitie.

판결에는 검사의 구형이 적힌다.

원문

> Het vonnis bevat het ten laste gelegde alsmede de vordering van de officier van justitie. — art. 359 lid 1 Sv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 판결은 공소사실과 검사의 청구(구형)를 담는다.

문형

vorderen — vordert … / de vordering van

(검사가) 청구하다·구형하다

1. vorderen 은 검사·행정청이 구하는 것: De officier van justitie vordert dat …(Sv 181 lid 1).
2. 명사 vordering: op vordering van de officier(rechter-commissaris 상자). 구형은 eis·eisen 으로도 말한다(5장 보기 「eist twee jaar」).
3. 당사자의 신청은 verzoek·verzoeken — 조문이 가려 쓴다(Sv 170 lid 2).

De officier van justitie vordert de gevangenhouding van de verdachte.

검사는 피의자의 구속 연장을 청구한다.

Wat heeft de officier van justitie gevorderd?

검사는 무엇을 구형했는가?

한국이라면? + 유죄판결에 명시될 이유 · 형사소송법 제323조

한국 유죄 판결 이유에는 「범죄될 사실, 증거의 요지와 법령의 적용을 명시하여야 한다」 — 검사의 구형은 기재 사항에 없다. 네덜란드 Sv 359 lid 1 은 판결에 검사의 vordering 을 적게 한다.

독일어와 비교 ≠ Antrag · Forderung

독일어는 검사의 구형을 Antrag(신청)이라 하고 Forderung 은 민사 채권이다. 네덜란드어 vordering 은 민사의 청구·채권(7장)과 형사에서 검사가 법원에 구하는 것(Sv 359 lid 1·170 lid 2) 둘 다다.

---

r.o. 11.22

het **gewijsde**, mv. de gewijsden [ɣə'wɛizdə] **확정 판결(기판력)** ★★

조문어 **gewijsde** | 일상·강의 **gewijsde** | NL

wijzen(판결하다 — 3장 「gewezen」)의 과거분사 gewijsd 에 -e 를 붙인 명사: 「판결된 것」. 「bij gewijsde … onherroepelijk is beslist」(확정 판결로 취소할 수 없게 결정된 — Sr 68 lid 1)의 꼴로 쓰이고, 「in kracht van gewijsde」(확정력 있는)도 같은 낱말이다. Sr 68 lid 1 은 네덜란드·아루바·퀴라소·신트마르턴·BES 섬의 법관이 확정한 행위에 대해 아무도 다시 소추되지 않는다고 적는다(ne bis in idem) — 재심(herziening)이 가능한 경우는 제외다.

쉬운 예

Het vonnis is in kracht van gewijsde gegaan.

판결이 확정되었다.

실무 예

Behoudens herziening kan niemand andermaal worden vervolgd wegens een feit waarover onherroepelijk is beslist.

재심의 경우를 빼면, 누구도 확정적으로 결정된 행위로 다시 소추될 수 없다.

원문

> Behoudens de gevallen waarin rechterlijke uitspraken voor herziening vatbaar zijn, kan niemand andermaal worden vervolgd wegens een feit waarover te zijnen aanzien bij gewijsde van de rechter in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba onherroepelijk is beslist.
>
> — art. 68 lid 1 Sr · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 재판이 재심의 대상이 되는 경우를 제외하고, 누구도 네덜란드·아루바·퀴라소·신트마르턴 또는 보네르·신트외스타티위스·사바의 법관이 그에 관하여 확정 판결로 취소할 수 없게 결정한 행위로 다시 소추될 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Behoudens de gevallen	예외 표지 behoudens + 명사구(4장·5장 voorzitter 상자)	다음 경우를 제외하고
waarin rechterlijke uitspraken voor herziening vatbaar zijn,	관계절 — vatbaar voor = 「~의 대상이 되는」(8장 -baar)	재판이 재심의 대상이 되는
kan niemand andermaal worden vervolgd	주문장 — niemand(아무도) + andermaal(다시) + 수동	누구도 다시 소추될 수 없다
wegens een feit waarover te zijnen aanzien	wegens + 관계절(waarover) — te zijnen aanzien = 「그에 관하여」(Sv 27 「te wiens aanzien」 꼴)	그에 관하여 ~한 행위로
bij gewijsde van de rechter	bij gewijsde = 「확정 판결로」	법관이 확정 판결로
in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten	왕국의 네 나라	네덜란드·아루바·퀴라소·신트마르턴의
of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba	카리브 네덜란드의 세 공공단체	또는 보네르·신트외스타티위스·사바의
onherroepelijk is beslist.	관계절 정동사 — onherroepelijk = 「취소할 수 없게」(확정)	취소할 수 없게 결정한

문형

in kracht van gewijsde gaan / bij gewijsde

확정되다 / 확정 판결로

1. in kracht van gewijsde gaan(확정되다): Het vonnis is in kracht van gewijsde gegaan.
2. 조문의 꼴 bij gewijsde … onherroepelijk beslist(Sr 68 lid 1). onherroepelijk(취소할 수 없는)은 「확정된」의 조문어 — Sv 437 lid 1 등.
3. 형용사 onherroepelijk 이 더 자주 보이는지는 세지 않았다 — 둘 다 조문어다.

Een onherroepelijke veroordeling staat in beginsel aan een nieuwe vervolging in de weg.

확정된 유죄 판결은 원칙적으로 새로운 소추를 가로막는다(재심 예외 — Sr 68 lid 1).

> Is het vonnis al in kracht van gewijsde gegaan?
> 판결은 이미 확정되었는가?

한국이라면? = 일사부재리 · 형사소송법 제326조

한국은 헌법 제13조 ①의 일사부재리와 함께 「확정판결이 있은 때」 면소 판결을 하게 한다(제326조 1호). 네덜란드는 형법 Sr 68 lid 1 에 재소추 금지를 두고 재심 가능한 경우를 제외한다 — 조문의 위치가 다르다.

독일어와 비교 ≠ Rechtskraft

독일어는 추상명사 Rechtskraft(「법적 힘」)로 확정력을 말하고, 네덜란드어 gewijsde 는 「판결된 것」(wijzen 의 분사 명사화)으로 확정 판결 자체를 가리킨다 — in kracht van gewijsde gaan(확정되다). 네덜란드 ne bis in idem 조문은 형법에 있다(Sr 68).

한국이라면? — 형사소송법·공소청법을 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이고 (형사소송법 제30·33·70·72·73·195·196·197·199·200·200의2·200의3·201·203·212·214의2·215·244의3·246·247·248·254·266·275·286·287·307·308·309·310·318의4·321·323·325·326·338·357·361의5·364·371·383·396·448·449·453·457의2조, 공소청법 제4조, 헌법 제12·27조, 형법 제51조 — 2026-11-09 시행 중 문언), 「한국에는 없다」는 대조한 조문 안에서의 말이다.

	네덜란드	한국	차이
≠	verdachte — 수사·공판한 낱말 (Sv 27 lid 1·2)	피고인 또는 피의자 (형사소송법 제30조 ①)	한국은 「피고인 또는 피의자」로 두 단계를 가르고, 네덜란드는 verdachte 하나다.
=	De verdachte is niet tot antwoorden verplicht (Sv 29 lid 2)	형사상 자기에게 불리한 진술을 강요당하지 아니한다 (헌법 제12조 ②)	진술 거부권은 같다. 네덜란드는 형사소송법 조문에, 한국은 헌법과 형사소송법 제244조의3 고지 조문에 있다.
=	ontdekking op heterdaad — een ieder bevoegd aan te houden (Sv 53 lid 1)	현행범인은 누구든지 영장없이 체포할 수 있다 (형사소송법 제212조)	현행범 체포는 누구나 — 같다.

≠	bevel tot aanhouding van de officier van justitie (Sv 54)	검사의 청구로 관할 지방법원 판사의 체포영장을 발부받아 (형사소송법 제200조의2 ①)	비현행범 체포 — 한국은 검사 청구·판사 발부 영장, 네덜란드는 원칙적으로 검사의 명령이고 그것을 기다릴 수 없을 때의 예외가 있다(Sv 54 lid 3·4 — 인용하지 않고 가리키기만 했다).
+	inverzekeringstelling — bevel van de officier of hulpofficier (Sv 57 lid 1)	체포한 때부터 48시간이내에 제201조의 규정에 의하여 구속영장을 청구하여야 하고 (형사소송법 제200조의2 ⑤)	검사가 명하는 독립된 유치 단계는 대조한 한국 조문에 없다 — 한국은 체포 뒤 48시간 안에 구속영장을 청구한다.
≠	ernstige bezwaren tegen de verdachte (Sv 67 lid 3)	죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고 (형사소송법 제70조 ①)	구속의 혐의 요건 — 네덜란드 ernstige bezwaren(중대한 혐의), 한국 상당한 이유 + 세 사유(주거 부정·증거 인멸·도망).
+	rechter-commissaris — toezichthoudende bevoegdheden (Sv 170 lid 2)	검사의 청구로 관할 지방법원 판사의 구속영장을 받아 (형사소송법 제201조 ①)	수사를 감독하는 상설 판사 직함은 대조한 한국 조문에 없다. 한국 판사는 영장 심사 등 개별 처분을 한다.
≠	officier van justitie stelt het opsporingsonderzoek in (Sv 149)	검사는 공소제기 및 공소유지를 책임지고, 사법경찰관은 수사를 책임진다 (형사소송법 제195조 ①)	2026. 8. 4. 개정(2026. 10. 2. 시행)으로 한국은 수사 책임을 사법경찰관에게, 공소를 검사에게 나눴다(제196조 삭제). 네덜란드 검사는 수사를 개시하고 맡는다(Sv 148·149).
=	Van vervolging kan worden afgezien op gronden aan het algemeen belang ontleend (Sv 167 lid 2)	공소를 제기하지 아니할 수 있다 (형사소송법 제247조)	기소 편의주의는 같다. 기준이 다르다 — 공익 / 형법 제51조의 양형 사유.
≠	strafbeschikking — de officier van justitie kan … uitvaardigen (Sv 257a lid 1)	검사의 청구가 있는 때에는 공판절차없이 약식명령으로 피고인을 벌금, 과료 또는 몰수에 처할 수 있다 (형사소송법 제448조 ①)	결정 주체가 다르다 — 네덜란드 검사, 한국 법원. 그래서 「약식명령」으로 옮기지 않는다.

≠	dagvaarding aan de verdachte betekend — rechtsgeding neemt een aanvang (Sv 258 lid 1)	공소를 제기함에는 공소장을 관할법원에 제출하여야 한다 (형사소송법 제254조 ①)	문서가 가는 길 — 네덜란드는 검사가 피고인에게 송달, 한국은 검사가 법원에 제출하고 법원이 송달(제266조).
≠	wettige bewijsmiddelen — alleen vijf soorten (Sv 339 lid 1)	사실의 인정은 증거에 의하여야 한다 (형사소송법 제307조 ①)	한국은 증거 방법의 폐쇄 목록이 없고 자유심증(제308조). 네덜란드는 다섯 종류만 적법한 증거 방법.

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 이 상자와 이 장 표제어의 독일어 비교(de_diff)에 적은 독일어 쪽 사실은 독일어판의 대조를 옮긴 것이고, 이 책에서 독일 조문을 다시 열지 않았다.

	네덜란드어	독일어	차이
≠	verdachte (Sv 27)	Beschuldigter · Angeschuldigter · Angeklagter	독일은 단계마다 세 이름, 네덜란드는 한 낱말.
≠	raadsman (Sv 28)	Verteidiger · (Ratsmann ≠)	독일어 Ratsmann 은 시의원. 형사 변호인은 Verteidiger.
≠	strafbeschikking (Sv 257a)	Strafbefehl	네덜란드는 검사가 발하고, 독일 Strafbefehl 은 법원이 발한다(독일어판 10장).
≠	vrijspraak · ontslag van alle rechtsvervolging (Sv 352)	Freispruch	네덜란드는 무죄와 면소(증명됐으나 불처벌)를 두 주문으로 가른다.
+	vordering (Sv 359 lid 1)	Antrag · Forderung	네덜란드어 한 낱말이 검사의 청구·구형과 민사 채권을 다 덮는다.

가짜 친구 · verdachte 는 한 낱말, 벨기에는 넷 — rechter-commissaris 는 수사판사가 아니다

네덜란드 형사소송법은 수사 대상인 사람과 공판의 피고인을 한 낱말 verdachte 로 부른다(Sv 27 lid 1·2). 벨기에 형사소송법전(Wetboek van strafvordering, Justel 통합본 2026-11-09)은 단계와 법원마다 낱말을 바꾼다 — 검사 주도 수사(opsporingsonderzoek)의 verdachte, 수사판사가 「ernstige aanwijzingen van schuld」(중대한 혐의의 단서)가 있는 사람에게 혐의를 고지한 inverdenkinggestelde(Art. 61bis 「De onderzoeksrechter gaat over tot de inverdenkingstelling van elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan」), 경찰법원·경죄법원 공판의 beklaagde(Boek II Titel I 에 94회 — beschuldigde 는 중죄법원 조문을 가리키는 1회뿐 — Art. 145 「betekend door een gerechtsdeurwaarder aan de beklaagde」), 중죄법원(hof van assisen)의 beschuldigde(Titel II 에 96회, beklaagde 0회). 낱말 수는 Justel 통합본 PDF(2026-11-10 받음)의 본문에서 목차·개정 주석을 빼고 단수형을 센 이 책의 집계이고, 각 낱말의 법적 정의 조문을 다 읽은 것은 아니다.

beklaagde 는 독일어 Beklagte(민사의 피고)와 글자가 같아 두 번 헷갈린다 — 벨기에 형사에서는 피고인, 독일 민사에서는 피고. 네덜란드 현행 Sv 본문에는 beklaagde 가 없다(받은 Sv 텍스트에서 0회).

같은 자리의 사람 이름도 갈린다. 네덜란드 rechter-commissaris 는 지방법원 판사로서 수사를 감독한다(Sv 170 lid 2 「toezichthoudende bevoegdheden met betrekking tot het opsporingsonderzoek」). 벨기에 onderzoeksrechter 는 수사(gerechtelijk onderzoek)를 스스로 지휘하고 책임진다 — Art. 55 「Het wordt gevoerd onder de leiding en het gezag van de onderzoeksrechter」, Art. 56 §1 「De onderzoeksrechter draagt de verantwoordelijkheid voor het gerechtelijk onderzoek」. 그래서 이 책은 둘을 수사감독판사 / 수사판사로 가른다. 검사도 이름이 다르다 — 네덜란드 officier van justitie, 벨기에 procureur des Konings(Art. 22 「De procureurs des Konings zijn belast met de opsporing en de vervolging van de misdrijven」).

낱말이 같은 자리도 있다 — proces-verbaal, dagvaarding, verhoor, veroordeling, seponering/sepot 의 기소 재량(벨기에 Art. 28quater 「oordeelt de procureur des Konings over de opportuniteit van de vervolging」). 벨기에 조문의 쓰임은 위 조문들로 확인했고 그 밖의 벨기에 제도(미결구금 법률, 배심)는 대조하지 않았다.

> Daarna wordt als verdachte aangemerkt degene tegen wie de vervolging is gericht. art. 27 lid 2 Sv

요령 벨기에 형사 문서에서 사람의 이름을 보면 단계를 먼저 읽는다 — verdachte(수사) · inverdenkinggestelde(수사판사의 고지 뒤) · beklaagde(경찰·경죄법원) · beschuldigde(중죄법원). onderzoeksrechter 는 수사를 지휘하는 판사다.

N3·N7 다시 보기 — 명사화: -ing 명사와 het + 부정사

동사를 명사로 만드는 두 길이 이 장의 조문에 나란히 있다. ① -ing 을 붙인 de 명사 — vervolging(vervolgen), opsporing(opsporen), aanhouding(aanhouden), uitoefening(uitoefenen), vaststelling(vaststellen). 전치사구 + 동사의 동사구도 한 낱말로 붙여 -ing 명사가 된다 — inverzekeringstelling(in verzekering stellen), tenlastelegging(ten laste leggen), tenuitvoerlegging(ten uitvoer leggen). ② 부정사를 그대로 het 명사로 쓰는 길 — het uitvaardigen van een strafbeschikking(Sv 167 lid 1), het stellen van bepaalde voorwaarden(Sv 167 lid 2), het doen uitroepen van de zaak(Sv 270). 목적어는 둘 다 van 으로 붙는다. 이것은 Sv·Sr 조문에서 본 쓰임이고 모든 동사가 두 길을 다 가진다는 뜻은 아니다 — 3장이 세운 규칙의 재확인이다.

- -ing 명사는 de 다(부록 A 규칙 표 — 이 표 안에서 예외 없음). 합성어의 앞 조각이 되면 -s- 가 든다: opsporing·s·onderzoek, opsporing·s·ambtenaar(Sv 141·149), vervolging·s·beslissing.
- 동사구의 명사화는 띄어 쓰던 조각을 붙인다: in verzekering stellen → de inverzekeringstelling(Sv 57·59), ten laste leggen → de tenlastelegging(Sv 261 의 조문어는 아직 분사 「ten laste gelegd」), ten uitvoer leggen → de tenuitvoerlegging(10장 Sr 14a·27). 부정사·분사는 띄어 쓴다(in verzekering zal worden gesteld, ten laste wordt gelegd).
- het + 부정사는 동작 자체를 가리킬 때 조문이 고르는 꼴이다: door het uitvaardigen van een strafbeschikking(Sv 167 lid 1 — 수단), onder het stellen van bepaalde voorwaarden(lid 2 — 조건), het doen uitroepen van de zaak(Sv 270 — 사역 doen 까지 명사화). 10장 Sr 48 「bij het plegen van het misdrijf」, Sr 326 「het aannemen van een valse naam」도 같다.
- 두 길이 한 낱말에서 갈라서기도 한다: de vervolging(제도·절차)과 het vervolgen(행위 — 이 장의 조문에는 없고 보기로 든 꼴). 조문이 -ing 을 쓰는 자리에 het + 부정사를 넣어도 비문은 아니지만 조문의 꼴이 아니다.
- 형용사·분사의 명사화는 다른 길이다(2장·3장): de verdachte(사람 — de), het ten laste gelegde·het gewijsde·het bewezenverklaarde(것 — het).

표로 보기

꼴	조문의 보기	뜻
-ing (de)	de vervolging · de opsporing · de aanhouding	소추 · 수사 · 체포
동사구 → -ing	in verzekering stellen → de inverzekeringstelling	유치하다 → 유치
동사구 → -ing	ten laste leggen → de tenlastelegging	죄로 돌리다 → 공소사실
-ing + s + 명사	opsporingsonderzoek · opsporingsambtenaar	수사 · 수사관
het + 부정사 + van	het uitvaardigen van een strafbeschikking	검사 처벌결정을 발하는 것
het + 사역 + 부정사	het doen uitroepen van de zaak	사건을 호명하게 하는 것
분사 → het + -e	het ten laste gelegde · het gewijsde	공소사실 · 확정 판결
분사 → de + -e (사람)	de verdachte · de veroordeelde	피의자·피고인 · 유죄 선고를 받은 자

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Van vervolging
-ing 명사 · afzien van 의 van 구가 첫 자리

kan worden afgezien
비인칭 수동 — 주어 없음

op gronden
이유

aan het algemeen belang ontleend.
명사 뒤 분사구

공익에서 끌어낸 사유로 소추를 하지 않을 수 있다.

De officier van justitie
주어

gaat over tot
분리동사 overgaan tot

het uitvaardigen
het + 부정사 명사화

van een strafbeschikking.
목적어는 van 으로

검사는 검사 처벌결정을 발하는 데 착수한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~de in verzekering stelling~~	de inverzekeringstelling	동사구의 -ing 명사는 붙여 쓴다 — Sv 57.
~~het vervolging~~	de vervolging	-ing 명사는 de(부록 A 규칙 표).
~~het opsporingonderzoek~~	het opsporingsonderzoek	-ing 앞 조각은 -s- 를 끼운다 — Sv 149.
~~door uitvaardigen een strafbeschikking~~	door het uitvaardigen van een strafbeschikking	부정사의 명사화는 het 을 두고 목적어는 van 으로 — Sv 167 lid 1.

말해 보기 — 한국 형사 절차를 네덜란드 동료에게

형사소송법·헌법의 문언을 네덜란드어로 옮긴 문형. 2026년 10월 2일 시행 중인 문언을 따랐다(수사 책임은 사법경찰관, 공소는 검사). 소리 단추로 듣고 따라 한다.

In Korea onderscheidt de wet de verdachte vóór de vervolging van de verdachte daarna met twee verschillende woorden; in Nederland is het één woord.

한국 법률은 소추 전의 피의자와 그 뒤의 피고인을 다른 두 낱말로 가르고, 네덜란드는 한 낱말입니다.

형사소송법 제30조 ① / Sv 27.

Sinds oktober 2026 is in Korea de politie verantwoordelijk voor de opsporing en de officier van justitie voor het instellen en voortzetten van de vervolging.

2026년 10월부터 한국에서는 사법경찰관이 수사를, 검사가 공소 제기와 유지를 책임집니다.

형사소송법 제195조 ①(2026. 8. 4. 개정, 2026. 10. 2. 시행).

Een aangehouden verdachte moet in Korea binnen achtenveertig uur worden vrijgelaten, tenzij een bevel tot bewaring van de rechter is gevorderd.

한국에서 체포된 피의자는 48시간 안에 석방해야 하고, 그 안에 법관의 구속영장을 청구한 경우는 예외입니다.

형사소송법 제200조의2 ⑤.

In Korea kan de rechter een vonnis zonder zitting wijzen op vordering van de officier van justitie, maar alleen voor een geldboete, een kleine boete of verbeurdverklaring.

한국에서는 법원이 검사의 청구로 공판 없이 약식명령을 할 수 있지만 벌금·과료·몰수에 한합니다.

형사소송법 제448조 ① — 결정 주체가 법원이라는 점이 네덜란드 strafbeschikking 과 다르다.

Mag ik vragen hoe vaak de officier van justitie in de praktijk een strafbeschikking uitvaardigt in plaats van te dagvaarden?

실무에서 검사가 소환 대신 검사 처벌결정을 얼마나 자주 발하는지 여쭤도 될까요?

상대 제도를 묻는 문장 — Sv 257a.

출처 상자 — 새 형사소송법전(2026 제정)은 아직 시행 전이다

이 장의 조문은 모두 지금 시행 중인 형사소송법전(Wetboek van Strafvordering, BWBR0001903 — 1921년 법률, 1926년 시행)에서 읽었다. 2026년 2월 25일 제정되어 3월 13일 Staatsblad 에 공포된 새 법전 두 법률(Stb. 2026, 56 「Wet … tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering」, Stb. 2026, 57 「Tweede vaststellingswet Wetboek van Strafvordering」)은 공포되었으나 시행되지 않았다. 시행일은 칙령으로 정하고 권·장별로 달리할 수 있다(Stb. 2026, 56 Artikel 9.2 — 아래 인용). 정부 누리집(rijksoverheid.nl)과 상원 보도(2026-02-24)가 밝힌 예정일은 2029년 4월 1일이지만(법적 효력 없는 예정) 시행 칙령은 2026년 11월 7일 기준으로 나오지 않았다(이 책의 Staatsblad 검색 범위 안에서).

새 법전은 조 번호를 점으로 잇는 체계(「Artikel 1.1.1」 꼴)를 쓰고, 인용 제목은 현행 법전과 같은 「Wetboek van Strafvordering」이다(Stb. 2026, 56 Artikel 9.3 — 아래 인용). 그래서 시행 뒤에는 같은 이름이 두 법전을 가리킨다 — 「Sv 27」처럼 조 번호 하나로 적힌 인용은 현행 법전, 「Artikel 1.4.1」처럼 점이 든 번호는 새 법전이다. 이 책은 새 법전의 조문 내용을 옮기지 않았고 현행 조문과의 대응표도 만들지 않았다.

두 조문은 Staatsblad 공포본 XML(zoek.officielebekendmakingen.nl, stb-2026-56.xml)과 글자 단위로 대조했다. 새 법전에는 아직 BWB 번호가 없어 wetten.overheid.nl 의 통합본 링크가 없고, 공포본 링크만 둔다.

현행 법전에는 1926년의 철자가 그대로 남은 조문이 있다(den verdachte · noodige · eene · beteekend · zoo). 이 책은 조문을 글자 그대로 인용하고 직접 쓰는 문장은 현대 철자로 썼다.

Stb. 2026, 56 (공포본) · Stb. 2026, 57 (공포본) · 현행 Sv (BWBR0001903)

확인 문제 8

1. Sv 27 에 따르면 소추가 시작된 뒤 소추의 상대는?

beklaagde

beschuldigde

verdachte

veroordeelde

lid 2 「Daarna wordt als verdachte aangemerkt degene tegen wie de vervolging is gericht」 — 네덜란드는 단계를 바꿔도 한 낱말이다.

2. strafbeschikking 을 발하는 사람은(Sv 257a lid 1)?

de rechter-commissaris

de officier van justitie

de rechtbank

de griffier

「De officier van justitie kan … een strafbeschikking uitvaardigen」. 그래서 「약식명령」(법원이 발함)으로 옮기지 않는다.

3. Sv 352 lid 1 과 lid 2 의 주문을 가르는 기준은?

형의 무게

공소사실이 증명되었는가

피고인의 자백 여부

검사의 구형

증명되지 않으면 vrijspraak(lid 1), 증명되었으나 범죄가 아니거나 불처벌이면 ontslag van alle rechtsvervolging(lid 2).

4. 벨기에 형사소송법전 Art. 61bis 가 「inverdenkingstelling」을 하는 사람은?

procureur des Konings

onderzoeksrechter

rechter-commissaris

vrederechter

「De onderzoeksrechter gaat over tot de inverdenkingstelling van elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan」(Justel 2026-11-09). 네덜란드의 rechter-commissaris 는 수사를 감독할 뿐 이 절차가 없다.

5. Sv 339 lid 1 이 적법한 증거 방법으로 「alleen」 인정하는 것은 몇 종류인가?

셋

넷

다섯

열거 없음(자유)

법관의 관찰 · 피고인 진술 · 증인 진술 · 감정인 진술 · 서면 문서 — 다섯.

6. 현행 Sv 258 lid 1 의 「beteekend」는?

오자

betekend(송달된)에 대응하는 옛 철자

다른 낱말

벨기에 철자

1926년 시행 뒤 개정되지 않은 조문에 옛 철자가 남아 있다(eene · den · beteekend). 인용은 글자 그대로.

7. 「Van vervolging kan worden afgezien」(Sv 167 lid 2)의 문법은?

주어가 vervolging 인 능동문

주어 없는 비인칭 수동

명령문

의문문

afzien van 의 수동에 주어가 없다 — 「소추를 하지 않을 수 있다」. 5장 「wordt deelgenomen」, 10장 「wordt rekening gehouden」과 같은 꼴.

8. transactie(Sr 74 lid 1)의 조건을 이행하면?

형이 확정된다

공소권이 소멸한다

집행이 유예된다

항소할 수 있다

「Door voldoening aan die voorwaarden vervalt het recht tot strafvordering」.

2부 법의 언어 · 제12장

헌법

De Grondwet

네덜란드 헌법(Grondwet)은 여러 차례 개정을 거쳤고(계보는 출처 상자에서 문구로만 본다), 기준일 판은 2023년 2월 22일 시행본이다. 1장(기본권 — Gw 1·7·10·15·17), 2장(정부 — Koning·장관 책임 Gw 42), 3장(의회 — Staten-Generaal· Tweede Kamer·zonder last), 5장(입법·조약 — voorstel van wet·bekrachtigen·inwerkingtreding·AMvB·verdrag·een ieder verbindende bepaling), 4장(Raad van State), 6장(사법 — 5장이 읽은 Gw 116~118 과 Gw 114 사형 금지·119 직무범죄), 7장(지방 — gemeente), 8장(개정 — herziening)에서 스물두 낱말을 읽는다. 헌법재판소는 없다 — Gw 120 은 법관이 법률과 조약의 합헌성 심사에 들어가지 않는다고 적고(4장), 같은 자리에 있던 1848년 헌법의 「De wetten zijn onschendbaar」를 출처 상자에서 1798·1814 헌법 조문과 함께 맛본다. 문법 축은 헌법 조문의 관계절 — Allen die …,

bepalingen die naar haar inhoud ..., Hij aan wie ..., geschillen die bij koninklijk besluit worden beslist.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. art. 1 Grondwet, 첫째 문장
   네덜란드에 있는 모든 사람은 같은 경우에 같게 대우받는다.
2. De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk. art. 42 lid 2 Grondwet
   국왕은 침해받지 않고, 장관들이 책임을 진다.
3. De doodstraf kan niet worden opgelegd. art. 114 Grondwet
   사형은 선고될 수 없다.

▼ 처음 보는 문법 용어 16 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
종속절	dat·indien·tenzij·wanneer 같은 접속사나 die·welke 같은 관계사로 시작하는 딸린 문장. 정동사가 절의 맨 끝으로 간다(... dat hij schade lijdt)
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
te 부정사	te + 부정사(te vergoeden). 「~할」 「~하는 것」 . verplicht zijn ... te vergoeden 처럼 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 te 가 가운데 낀다(toe te rekenen)
과거분사	ge-...-d/-t, ge-...-en 꼴(gepleegd, geleden). hebben·zijn 과 함께 완료형을, worden 과 함께 수동을 만든다
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
분리동사	앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent ... toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)

관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다
강변화	과거형에서 모음이 바뀌고 과거분사가 -en 으로 끝나는 동사(gelden – gold – gegolden). 어느 모음으로 바뀌는지는 규칙이 없어 사전으로 확인한다
약변화	과거에 -de/-te, 과거분사에 ge-…-d/-t 를 붙이는 규칙 동사(straffen – strafte – gestraft). -te 냐 -de 냐는 어간 끝소리가 무성음(t·k·f·s·ch·p)인지로 가른다
조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다
명사화	동사를 명사로 쓰는 것. 부정사를 그대로 쓰면 het(het houden), -ing 을 붙이면 de(nakoming). 형용사·분사에 -e 를 붙이면 사람 명사(de benadeelde, de onbekwame)
raadsheer	항소법원·대법원 법관의 직함. 이 책은 법관(raadsheer)으로 옮기고 대법관·항소법원 판사를 가를 때만 그렇게 쓴다. 독일어 Ratsherr(시의원)가 아니다
strafbeschikking	검사가 스스로 형을 정하는 검사 처벌결정(strafbeschikking). 법원의 「약식명령」으로 옮기지 않는다(11장)
bezwaar	처분청 자신에게 내는 행정 이의신청(Awb 7:1). 「행정심판」으로 옮기면 차이가 지워진다(13장)

표제어 22

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 9. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

r.o. 12.1

het grondrecht, mv. de grondrechten ['ɣrɔntrɛxt] 기본권 ★★★

조문어 **grondrecht** | 일상·강의 **grondrecht · mensenrecht (일상어는 인권과 섞어 쓴다)** | NL · BE

grond(바탕) + recht(권리): 「바탕 권리」. 네덜란드 헌법 제1장의 제목이자 그 조문들의 윗말이다(Gw 1~23). 조문 본문에 이 낱말이 나오는 자리는 Gw 15 lid 4 — 적법하게 자유를 빼앗긴 사람은 그 구금과 맞지 않는 한도에서 기본권 행사가 제한될 수 있다. 기본권 제한의 공식은 「behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen」(법률로 또는 법률에 근거하여 정할 제한을 제외하고 — Gw 10 lid 1·11)이다.

쉬운 예

De vrijheid van meningsuiting is een grondrecht.

표현의 자유는 기본권이다.

실무 예

Deze grondrechten kunnen alleen bij of krachtens de wet worden beperkt.

이 기본권들(Gw 10·11)은 법률로 또는 법률에 근거해서만 제한될 수 있다.

원문

> Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt. — art. 15 lid 4 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 적법하게 자유를 빼앗긴 사람은, 기본권 행사가 그 자유 박탈과 양립하지 않는 한도에서, 그 행사를 제한받을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen,	주어 hij + 관계절 aan wie(「그에게서」 — ontnemen aan 의 aan 이 관계사 앞에)	적법하게 자유를 빼앗긴 사람은
kan worden beperkt	kan + 수동 부정사 — 제한될 수 있다	제한받을 수 있다
in de uitoefening van grondrechten	무엇에서 — in + 명사화 uitoefening(행사)	기본권의 행사에서
voor zover deze zich niet	한정 voor zover(4장) — deze = de uitoefening	그 행사가 ~하지 않는 한도에서
met de vrijheidsontneming verdraagt.	zich verdragen met = 「~와 양립하다」 — 절 끝	자유 박탈과 양립하지

문형

bij of krachtens de wet (te stellen beperkingen)

법률로 또는 법률에 근거하여 (정할 제한)

1. bij de wet = 법률 자체로, krachtens de wet = 법률의 위임에 따라. 둘을 묶은 bij of krachtens 가 헌법 제한 유보의 공식(Gw 10·11·15).

2. 명사 앞 te 부정사: bij of krachtens de wet te stellen beperkingen(정해질 제한 — 10장 te verrichten 꼴).

3. 7장 6:162 lid 3 「krachtens de wet」 도 같은 krachtens.

Dit recht kan bij of krachtens de wet worden beperkt.

이 권리는 법률로 또는 법률에 근거하여 제한될 수 있다.

Is deze beperking bij de wet of krachtens de wet gesteld?

이 제한은 법률 자체로 정해졌는가, 법률에 근거하여 정해졌는가?

문법 N4 · Hij aan wie … — 전치사 + 관계사 wie 는 사람에만

~~Hij aan waarvan zijn vrijheid is ontnomen~~ (비문)

Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen

관계절의 선행사가 사람이면 전치사 뒤에 wie 를 둔다(aan wie · tegen wie — Sv 27 lid 2, 11장). 사물이면 waar + 전치사(waaraan·waarvan — 10장 overmacht 상자). 사람에 waar- 꼴을 쓰면 비문은 아니라는 견해도 있으나 이 책이 읽은 Gw·Sv 조문은 사람에 wie 를 쓴다 — 그 범위에서의 서술이다.

한국이라면? = 기본권 제한의 한계 · 대한민국헌법 제37조

한국은 기본권을 법률로 제한하더라도 「자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다」(제37조 ②). 네덜란드 헌법은 조문마다 「bij of krachtens de wet」 제한 유보를 두고 본질 내용 조항은 두지 않는다 — 대조한 Gw 1~23 범위에서.

독일어와 비교 = Grundrecht

짜임(grond + recht / Grund + Recht)과 뜻이 같다. 독일 기본법 Art. 1~19 와 네덜란드 Gw 1~23 이 각각 첫 장을 이룬다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 헌법 제2편의 제목은 「De Belgen en hun rechten」 이고 grondrecht 라는 낱말을 조문 제목으로 쓰지 않는다(상원 누리집 전문). 네덜란드 헌법 제1장 제목은 「Grondrechten」 이다.

---

r.o. 12.2

de **gelijke behandeling**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ɣə'lɛikə bə'hɑndəˌlɪŋ]

평등한 대우(평등 원칙) ★★★

조문어 **gelijke behandeling** | 일상·강의 **gelijkheid** (일상어는 「평등」) | NL · BE

gelijk(같은) + behandeling(대우 — behandelen 의 -ing). Gw 1 첫째 문장은 「Allen die zich in Nederland bevinden」(네덜란드에 있는 모든 사람 — 국민에 한하지 않는다)을 같은 경우에 같게 대우한다고 적고, 둘째 문장은 종교·신념·정치적 성향·인종·성별·장애·성적 지향 「of op

welke grond dan ook」(또는 어떤 근거로든) 차별을 금지한다 — 기준일 판 조문의 inwerking 속성은 2023-02-22 다(어느 사유가 그 개정으로 더해졌는지는 개정법을 열지 않아 적지 않는다).

쉬운 예

Iedereen heeft recht op gelijke behandeling.

누구나 평등한 대우를 받을 권리가 있다.

실무 예

Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan.

어떤 근거로든 차별은 허용되지 않는다.

원문

> Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
>
> — art. 1 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 네덜란드에 있는 모든 사람은 같은 경우에 같게 대우받는다. 종교, 신념, 정치적 성향, 인종, 성별, 장애, 성적 지향 또는 그 밖의 어떤 근거로든 차별은 허용되지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Allen die zich in Nederland bevinden,	주어 allen + 관계절 die(복수 선행사) — zich bevinden = 「있다」	네덜란드에 있는 모든 사람은
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.	수동 — gelijke(형용사, -e) 와 gelijk(부사, 어미 없음)	같은 경우에 같게 대우받는다
Discriminatie wegens godsdienst,	둘째 문장 주어 + wegens + 근거 ①	종교 때문의 차별
levensovertuiging, politieke gezindheid,	근거 ②·③	신념·정치적 성향
ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid	근거 열거 ②	인종·성별·장애·성적 지향
of op welke grond dan ook,	포괄 조항 — op welke grond dan ook = 「어떤 근거로든」	또는 그 밖의 어떤 근거로든
is niet toegestaan.	정동사 is + 부정 + 과거분사 (toestaan 허용하다)	허용되지 않는다

문형

discriminatie wegens + 명사 / toegestaan zijn

~을 이유로 한 차별 / 허용되다

1. 차별의 근거는 wegens(5장 wegens 상자): discriminatie wegens godsdienst.
2. toestaan(허용하다)의 과거분사 toegestaan + zijn: is niet toegestaan(Gw 1), is toegestaan.
3. 비슷한 금지의 꼴: is verboden(금지된다) — 이 장의 조문에는 없다.

Onderscheid wegens geslacht is in beginsel niet toegestaan.
성별에 따른 구별은 원칙적으로 허용되지 않는다.

Op welke grond is dit onderscheid gemaakt?
이 구별은 어떤 근거로 이루어졌는가?

문법 N4 · op welke grond dan ook — 「어떤 ~로든」

~~op welke grond ook dan~~ (비문)

op welke grond dan ook

welke … dan ook 는 「어떤 ~이든」을 만드는 굳은 짝이다(Gw 1). 어순은 welke + 명사 + dan ook 로 고정되어 있다. 같은 틀: wie dan ook(누구든), wat dan ook(무엇이든), hoe dan ook(어쨌든). 이 dan 은 비교·조건절의 dan 과 다른 쓰임이다(10장 strafbaar-feit 상자).

한국이라면? ≠ 평등권 · 대한민국헌법 제11조

한국은 「모든 국민은 법 앞에 평등하다」고 국민을 주어로 적고 차별 금지 사유로 성별·종교·사회적 신분 셋을 든다. 네덜란드 Gw 1 은 네덜란드에 있는 모든 사람을 주어로 하고 일곱 사유와 포괄 조항(op welke grond dan ook)을 둔다.

독일어와 비교 = Gleichbehandlung · Gleichheit vor dem Gesetz

독일 기본법 Art. 3 Abs. 1 「Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich」는 벨기에 꼴에 가깝고, 네덜란드 Gw 1 은 대우(behandeling)로 적는다. 독일 조문 번호는 독일어판 11장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 헌법 제10조는 「De Belgen zijn gelijk voor de wet」(상원 누리집 전문)로 「법 앞의 평등」을 적고, 네덜란드 Gw 1 은 「in gelijke gevallen gelijk behandeld」(같은 경우에 같게 대우)로 적는다. 같은 원칙, 다른 문장.

---

r.o. 12.3 de **drukpers**, mv. de drukpersen ['drʏkpɛrs] **인쇄기(출판의 자유 조문의 낱말)**

★★★

조문어 **drukpers (조문어)** | 일상·강의 **de pers · persvrijheid (일상어)** | NL · BE

druk(인쇄) + pers(압착기): 「인쇄기」. Gw 7 lid 1 은 누구도 인쇄기로 생각이나 감정을 공표하는 데 사전 허가(voorafgaand verlof)가 필요 없다고 하고, 「behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet」(법률에 따른 각자의 책임은 제외하고) 단서를 단다 — 사전 검열 금지이지 사후 책임 면제가 아니다. lid 2 는 방송, lid 3 은 그 밖의 표현 수단, lid 4 는 상업 광고 제외다. 일상어 「언론의 자유」는 persvrijheid.

쉬운 예

De vrijheid van drukpers is in de Grondwet vastgelegd.

출판의 자유는 헌법에 정해져 있다.

실무 예

Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om zijn mening te publiceren, maar hij blijft verantwoordelijk volgens de wet.

누구도 의견을 공표하는 데 사전 허가가 필요 없지만, 법률에 따른 책임은 그대로 진다.

원문

> Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. — art. 7 lid 1 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 누구도 인쇄기로 생각이나 감정을 공표하는 데 사전 허가가 필요 없다. 다만 법률에 따른 각자의 책임은 그대로다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig	주어 niemand(아무도) + nodig hebben(필요하다) — 부정은 주어에	누구도 사전 허가가 필요 없다
om door de drukpers	om … te 부정사 시작 — 수단 door de drukpers	인쇄기로
gedachten of gevoelens te openbaren,	목적어 + te 부정사 openbaren(공표하다)	생각이나 감정을 공표하는 데
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.	예외 표지 behoudens + 명사구(4장) — ieders = 「각자의」(2격 꼴에 대응하는 철자)	법률에 따른 각자의 책임은 제외하고

문형

nodig hebben (om … te) / voorafgaand verlof

~이 필요하다 / 사전 허가

1. nodig hebben: Niemand heeft verlof nodig(Gw 7 lid 1). 무엇에 필요한지는 om … te 또는 voor + 명사.
2. voorafgaand(앞서는 — 분사 형용사): voorafgaand verlof(사전 허가), voorafgaand toezicht(Gw 7), voorafgegane strafbepaling(Gw 16)
3. verlof 는 「허가」와 「휴가」 둘 다 — 5장 Rv 700 의 verlof(허가)와 같은 뜻.

Voor het houden van een betoging is geen voorafgaand verlof nodig.
시위를 열기 위해 사전 허가가 필요하지는 않다.

Heeft men hiervoor verlof nodig?
이를 위해 허가가 필요한가?

문법 N4 · behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet — 기본권 조문의 단서 공식

~~behoudens dat ieder verantwoordelijk is volgens de wet (조문 인용으로)~~ (부자연)

behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet

Gw 6 lid 1·7 lid 1·7 lid 3·9 lid 1 이 같은 명사구 단서를 되풀이한다. behoudens 는 전치사라 명사구를 받고(5장 voorzitter 상자), 절을 받으려면 behoudens dat 를 쓴다 — 뜻은 통하지만 헌법 조문의 꼴이 아니다. ieders 는 ieder 의 소유 꼴로 「각자의」.

한국이라면? = 검열 금지 · 대한민국헌법 제21조

한국은 「언론 · 출판에 대한 허가나 검열과 집회 · 결사에 대한 허가는 인정되지 아니한다」(제21조 ②)고 적고, 타인의 명예·권리 침해의 책임을 ④에 둔다. 네덜란드 Gw 7 lid 1 은 사전 허가 불요와 법률상 책임 단서를 한 항에 둔다 — 사전 검열 금지는 같다.

독일어와 비교 ≠ Pressefreiheit

독일 기본법 Art. 5 Abs. 1 은 Presse(언론)의 자유를 적고, 네덜란드 Gw 7 lid 1 은 「door de drukpers」(인쇄기로) 생각과 감정을 공표하는 데 사전 허가가 필요 없다고 적는다 — 매체(인쇄기)를 적는 짜임이다(계보는 대조하지 않았다). 독일 조문 번호는 독일어판 11장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 헌법 제25조는 「De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd」(상원 누리집 전문)로 같은 낱말 drukpers 를 쓴다. 벨기에 헌법 제150조는 drukpersmisdrijven(출판 범죄)을 배심 재판에 맡기되 인종주의·외국인 혐오에서 나온 출판 범죄는 뺀다(하원 판본 PDF 2021-03 과 상원 전문이 같은 문언임을 2026-11-09 확인).

---

r.o. 12.4 de **persoonlijke levenssfeer**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수

[pɛr'sonləkə 'levə(n),sfer] **사생활(사적 영역)** ★★★

조문어 **persoonlijke levenssfeer** | 일상·강의 **privacy (일상어는 영어를 그대로 쓴다)** | NL

persoonlijk(개인의) + levens(삶의) + sfeer(영역): 「개인의 삶의 영역」. Gw 10 lid 1 은 법률로 또는 법률에 근거하여 정할 제한을 제외하고 누구나 사생활의 존중을 받을 권리가 있다고 하고, lid 2·3 은 개인정보의 기록·제공과 열람·정정에 관한 규칙을 법률에 맡긴다. 영어 privacy 를 조문은 쓰지 않는다. Gw 13 의 brief- en telecommunicatiegeheim(통신 비밀)은 별도 조문이다.

쉬운 예

Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

누구나 사생활을 존중받을 권리가 있다.

실무 예

De wet stelt regels ter bescherming van persoonsgegevens.

법률은 개인정보 보호를 위한 규칙을 정한다.

원문

> Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. — art. 10 lid 1 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 누구나, 법률로 또는 법률에 근거하여 정할 제한을 제외하고, 사생활을 존중받을 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ieder heeft,	주어 ieder(누구나) + 정동사 — 목적어는 단서 뒤로	누구나 ~을 가진다
behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen,	끼어든 단서 — behoudens + 명사구(te stellen 은 명사 앞 te 부정사)	법률로 또는 법률에 근거하여 정할 제한을 제외하고
recht op eerbiediging	목적어 recht op + 명사화 eerbiediging(존중)	존중받을 권리를
van zijn persoonlijke levenssfeer.	무엇의 존중인지 — van	자기 사생활을

문형

recht hebben op + 명사 / recht op eerbiediging van

~에 대한 권리가 있다 / ~을 존중받을 권리

1. recht op + 명사: recht op eerbiediging(Gw 10), recht op onaantastbaarheid(Gw 11), recht op een eerlijk proces(Gw 17).
2. 동사 꼴: het recht hebben om … te(Gw 2 lid 4 — om 없이도 된다), het recht tot + 명사(Gw 8 「Het recht tot vereniging」).

3. eerbiediging 은 eerbiedigen(존중하다)의 -ing 명사(11장 명사화).

Ieder heeft recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn.
누구나 합리적인 기간 안에 공정한 재판을 받을 권리가 있다.

Waarop heeft de burger hier recht?
여기서 시민은 무엇에 대한 권리가 있는가?

한국이라면? = 사생활의 비밀과 자유 · 대한민국헌법 제17조

「모든 국민은 사생활의 비밀과 자유를 침해받지 아니한다」 — 명문 조항이 있는 점이 같다. 네덜란드 Gw 10 은 제한 유보(bij of krachtens de wet)를 조문 안에 두고 개인정보 규칙(lid 2·3)을 덧붙인다.

독일어와 비교 ≠ Privatsphäre · allgemeines Persönlichkeitsrecht

독일 기본법에는 명시 조문이 없고 Art. 2 Abs. 1·1 Abs. 1 에서 판례로 끌어낸 권리다(독일어판 11장). 네덜란드 Gw 10 은 명문 조항이다(기준일 판 조문의 inwerking 속성 2018-12-21 — 도입 경위는 당시 조문을 열지 않아 적지 않는다).

---

r.o. 12.5

de **vrijheidsontneming**, mv. de vrijheidsontnemingen ['vrɛihɛitsɔntnemɪŋ]

자유 박탈(구금) ★★★

조문어 **vrijheidsontneming**

일상·강의 **vrijheidsbeneming (조문도 두 낱말을 섞어 쓴다 — Sv 53 lid 4 「vrijheidsbeneming」)** NL

vrijheid(자유) + s + ontneming(빼앗음 — ontnemen 의 -ing): 「자유를 빼앗음」. Gw 15 lid 1 은 법률로 또는 법률에 근거하여 정한 경우 「buiten」(밖에서는) 누구도 자유를 빼앗길 수 없다고 하고, lid 2 는 법관 명령 없이 자유를 빼앗긴 사람의 석방 청구권과 법관의 심문·석방 명령을, lid 3 은 합리적 기간 안의 재판을, lid 4 는 구금 중 기본권 제한(grondrecht 표제어)을 적는다. 11장의 aanhouding·inverzekeringstelling·voorlopige hechtenis 가 이 조문 아래의 법률상 경우들이다.

쉬운 예

Vrijheidsontneming is alleen mogelijk in de gevallen die de wet bepaalt.
자유 박탈은 법률이 정한 경우에만 가능하다.

실무 예

Wie zonder rechterlijk bevel van zijn vrijheid is beroofd, kan de rechter om invrijheidstelling vragen.
법관 명령 없이 자유를 빼앗긴 사람은 법관에게 석방을 청구할 수 있다.

원문

> Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen. — art. 15 lid 1 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07

법률로 또는 법률에 근거하여 정한 경우 밖에서는 누구도 자유를 빼앗길 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Buiten de gevallen	첫 자리 buiten(「~ 밖에서」) + 명사	~한 경우 밖에서는
bij of krachtens de wet bepaald	명사 뒤 분사구 — 법률로 또는 법률에 근거하여 정한	법률로 또는 법률에 근거하여 정한
mag niemand	정동사 mag(조동사 mogen) 둘째 자리 + 간접목적어 niemand(빼앗기는 사람)	누구도 ~할 수 없다
zijn vrijheid worden ontnomen.	수동 부정사 — 주어는 zijn vrijheid, niemand 는 간접목적어로 남는다	자유를 빼앗길

문형

iemand zijn vrijheid ontnemen / van zijn vrijheid beroven

~의 자유를 빼앗다

1. ontnemen(빼앗다 — 비분리): iemand zijn vrijheid ontnemen. 수동: hem is zijn vrijheid ontnomen(Gw 15 lid 2).
2. 같은 뜻의 beroven van: van zijn vrijheid beroofd(Sv 67a lid 3 「van zijn vrijheid beroofd zou blijven」).
3. 명사 vrijheidsontneming(Gw 15 lid 4)·vrijheidsbeneming(Sv 53 lid 4) — 둘 다 조문어.

De verdachte is op rechterlijk bevel van zijn vrijheid beroofd.
피의자는 법관의 명령으로 자유를 빼앗겼다.

Op grond waarvan is hem zijn vrijheid ontnomen?
무엇을 근거로 그의 자유를 빼앗았는가?

문법 N4 · mag niemand … worden ontnomen — 금지는 mogen + niemand/niet

~~mag geen niemand zijn vrijheid worden ontnomen~~ (비문)

mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen

niemand(아무도)는 부정 대명사라 앞에 geen 을 붙이지 않는다(geen niemand 는 비문). 이 조문의 뜻으로는 niet 도 더하지 않는다 — 더하면 이중 부정이 된다. 금지의 조동사는 mogen 이고, 여기서는 간접목적어 niemand 가 부정을 맡았다(Gw 15 lid 1). 허용은 mag·kan(Gw 2 lid 3 「kan slechts geschieden」).

한국이라면? = 신체의 자유 · 대한민국헌법 제12조

「누구든지 법률에 의하지 아니하고는 체포 · 구속 · 압수 · 수색 또는 심문을 받지 아니하며」(제12조 ①) — 법률 유보는 같다. 네덜란드 Gw 15 lid 1 은 자유 박탈 일반을 한 문장으로 적고, 영장 요건(한국 제12조 ③)에 해당하는 법관 관여는 lid 2 의 사후 석방 청구로 적는다.

독일어와 비교 = Freiheitsentziehung

짜임(vrijheid + s + ontneming / Freiheit + s + Entziehung)과 뜻이 같다. 독일 기본법 Art. 104 가 자유 박탈의 법관 유보를 적고, 네덜란드 Gw 15 lid 2 는 법관 명령 없이 자유를 빼앗긴 사람이 법관에게 석방을 청구할 수 있다고 적는다(독일어판 11장 대조).

---

r.o. 12.6

het **eerlijk proces**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['erlək pro'sɛs] **공정한 재판**

★★★

조문어 **eerlijk proces** | 일상·강의 **eerlijk proces (일상어도 같다)** | NL

eerlijk(정직한·공정한) + proces(소송): 「공정한 소송」. Gw 17 lid 1 은 권리·의무의 확정이나 형사 소추의 당부를 정할 때 독립적이고 공평한 법관 앞에서 합리적 기간 안에 공정한 재판을 받을 권리를 적는다 — 기준일 판 조문의 inwerking 속성은 2022-08-30 이다. lid 2 는 「누구도 법률이 정한 법관으로부터 그 뜻에 반하여 떼어 놓일 수 없다」(법정 법관). 유럽인권협약 제6조와 같은 자리이나 이 책은 협약 문언을 대조하지 않았다.

쉬운 예

Iedereen heeft recht op een eerlijk proces.

누구나 공정한 재판을 받을 권리가 있다.

실무 예

Dit recht is in 2022 in de Grondwet opgenomen.

이 권리는 2022년에 헌법에 들어왔다.

원문

> Ieder heeft bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter. — art. 17 lid 1 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 누구나 자기의 권리와 의무를 확정하거나 자기에 대하여 제기된 소추의 당부를 정할 때, 독립적이고 공평한 법관 앞에서 합리적 기간 안에 공정한 재판을 받을 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Ieder heeft	주어 + 정동사 — 목적어 recht 는 두 bij 구 뒤	누구나 ~을 가진다
bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen	때 ① bij + het + 부정사 명사화(11장)	자기의 권리와 의무를 확정할 때
of bij het bepalen van de gegrondheid	때 ② — gegrondheid(당부·이유 있음, 13장 gegrond)	또는 당부를 정할 때
van een tegen hem ingestelde vervolging	명사 앞 분사구 tegen hem ingestelde(그에 대하여 제기된)	자기에 대하여 제기된 소추의
recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn	목적어 recht op + 기간 binnen	합리적 기간 안에 공정한 재판을 받을 권리를
voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter.	voor + 법관 = 「~ 앞에서」; 형용사 둘(-e)	독립적이고 공평한 법관 앞에서

문형

een tegen hem ingestelde vervolging — 명사 앞 분사구

그에 대하여 제기된 소추

1. 관사 + 전치사구 + 과거분사(-e) + 명사: een tegen hem ingestelde vervolging(Gw 17 lid 1), bij de wet vastgestelde taken(5장 RO 124).
2. 뒤에 두면 관계절: een vervolging die tegen hem is ingesteld — 뜻은 같고 조문은 앞 꼴을 고른다.
3. 이 보기의 -e 는 vervolging 이 de 명사라 붙는다. een + het 단수 명사 앞에서는 보통 -e 가 없다(een strafbaar feit — 8장 형용사 상자).

De door de rechtbank opgelegde straf is in hoger beroep verminderd.

지방법원이 선고한 형은 항소심에서 줄었다.

Is de tegen haar ingestelde vervolging gegrond?

그에 대하여 제기된 소추는 이유가 있는가?

한국이라면? = 재판을 받을 권리 · 대한민국헌법 제27조

한국은 「헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리」(제27조 ①)와 「신속한 재판을 받을 권리」(③)를 적는다. 네덜란드 Gw 17 lid 1 은 공정·합리적 기간·독립·공평을 한 항에, 법정 법관을 lid 2 에 둔다.

독일어와 비교 = faires Verfahren

독일 기본법에는 명문이 없고 Rechtsstaatsprinzip 에서 끌어낸다(독일어판 11장). 네덜란드 Gw 17 lid 1 은 명문 조항이다(기준일 판 조문의 inwerking 속성 2022-08-30 — 도입 경위는 적지 않는다).

---

r.o. 12.7

de **Koning**, mv. de koningen ['konɪŋ] 국왕 ★★★

조문어 **Koning (헌법 조문의 대문자)** | 일상·강의 **de koning · het staatshoofd** | NL · BE

헌법은 Koning 을 대문자로 쓴다 — 사람이 아니라 헌법 기관의 이름이기 때문이다(같은 이치로 Staten-Generaal·Raad van State). Gw 42 lid 1 「De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers」 — 정부는 국왕과 장관으로 이루어지고, lid 2 는 국왕의 불가침과 장관 책임(다음 표제어)이다. 왕위는 빌럼 1세의 적법한 후손이 세습한다(Gw 24). 법률은 국왕이 재가하고(bekrachtigen — Gw 87) 국왕과 장관이 서명한다(Gw 47). 여성 군주도 조문은 Koning 이라 부른다(Gw 는 Koningin 을 따로 두지 않는다 — 이 책이 읽은 조문 범위).

쉬운 예

De Koning is het staatshoofd van Nederland.

국왕은 네덜란드의 국가원수다.

실무 예

Wetten worden door de Koning bekrachtigd en door een minister medeondertekend.

법률은 국왕이 재가하고 장관이 부서한다.

원문

> De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers. — art. 42 lid 1 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 정부는 국왕과 장관들로 이루어진다.

문형

gevormd worden door + 명사

~로 이루어지다(구성되다)

1. vormen(이루다)의 수동: De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers(Gw 42 lid 1).
2. 능동 꼴 vormen: De ministers vormen te zamen de ministerraad(Gw 45 lid 1 — te zamen 은 samen 에 대응하는 철자).
3. 5장 bestaan uit(~로 이루어지다 — Gw 51 lid 1 「De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer」)과 같은 자리.

De ministerraad wordt gevormd door alle ministers.

각료회의는 모든 장관으로 이루어진다.

> Door wie wordt de regering gevormd?
> 정부는 누구로 이루어지는가?

문법 N2 · de Koning — 헌법 기관은 대문자, 사람은 소문자

~~De regering wordt gevormd door de koning en de ministers. (조문 인용으로)~~ (표기 오류)

De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers.

헌법은 기관으로서의 국왕을 Koning 으로, 그 밖의 조문도 기관 이름을 대문자로 쓴다(Staten-Generaal·Tweede Kamer·Raad van State·Hoge Raad). 일반 명사로 쓰면 소문자 koning(공식 낱말 목록 표제)이다. ministers·regering 은 조문에서도 소문자다 — 대문자 규칙은 낱말마다 조문을 따른다.

한국이라면? ≠ 국가원수 · 대한민국헌법 제66조

한국은 「대통령은 국가의 원수이며, 외국에 대하여 국가를 대표한다」 (제66조 ①)고 선출직 대통령을 두고 「행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다」 (④). 네덜란드는 세습 국왕이 정부의 일부이고(Gw 42 lid 1) 책임은 장관이 진다(lid 2).

독일어와 비교 ≠ König · Bundespräsident

독일은 공화국이라 국가원수가 Bundespräsident(기본법 Art. 54 이하)이고, 네덜란드는 세습 군주(Gw 24)다. 낱말 Koning/König 는 같은 뿌리.

네덜란드 · 벨기에

벨기에도 군주국이고 헌법은 「De Koning」 을 쓴다(상원 누리집 전문 제85조 이하). 두 나라 모두 국왕은 정부의 일부이고 장관이 책임진다(네덜란드 Gw 42, 벨기에 헌법 제88조 「De persoon des Konings is onschendbaar; zijn ministers zijn verantwoordelijk」 — 상원 전문). 벨기에 조문의 「des Konings」 는 2격 꼴에 대응하는 철자다.

---

r.o. 12.8

de **ministeriële verantwoordelijkheid**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수

[mi˧nɪsteri'jelə vərɑnt'wordələk˧hɛit] **장관 책임(의회에 대한)** ★★★

조문어 **ministeriële verantwoordelijkheid** | 일상·강의 **ministeriële verantwoordelijkheid** | NL · BE

ministerieel(장관의) + verantwoordelijkheid(책임 — verantwoordelijk 의 -heid): 「장관의 책임」 . Gw 42 lid 2 「De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk」 — 1848년 개정으로 들어온 원칙이라는 것은 이 책이 1848년 조문을 읽지 않아 적지 않고, 현행 문언만 적는다. 장관은 의회에 정보를 제공할 의무를 지고(Gw 68 — 국가 이익에 반하지 않는 한), 의

회 출석·발언권이 있다(Gw 69). 여기의 onschendbaar(침해받지 않는)는 1848년 헌법 115조의 「De wetten zijn onschendbaar」(출처 상자)와 같은 낱말이다.

쉬운 예

De minister is verantwoordelijk voor het beleid van zijn ministerie.

장관은 자기 부처의 정책에 책임을 진다.

실무 예

De ministers geven de kamers de inlichtingen die zij verlangen, tenzij het belang van de staat zich daartegen verzet.

장관은 의회가 요구하는 정보를 제공하며, 국가 이익에 반하는 경우는 예외다.

원문

> De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk. –
>
> art. 42 lid 2 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 국왕은 침해받지 않고, 장관들이 책임을 진다.

문형

verantwoordelijk zijn voor + 명사

~에 책임을 지다

1. verantwoordelijk + zijn + voor: De minister is verantwoordelijk voor het beleid.
2. Gw 42 lid 2 는 voor 없이 「de ministers zijn verantwoordelijk」 — 무엇에 대해서인지를 적지 않는 절대 꼴이다.
3. 명사 verantwoordelijkheid(-heid 는 de — 부록 A 규칙 표), 동사 verantwoorden(책임지고 설명하다).

De staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoordelijk, onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister.

차관은 그 자격으로 책임을 지며, 장관의 책임은 그대로다.

Wie is hiervoor verantwoordelijk?

이것은 누구의 책임인가?

한국이라면? ≠ 국무총리·국무위원의 책임 · 대한민국헌법 제63조

한국은 「국회는 국무총리 또는 국무위원의 해임을 대통령에게 건의할 수 있다」(제63조 ①)고 해임 건의권을 두고, 대통령은 내란·외환 외에는 재직 중 소추되지 않는다(제84조). 네덜란드는 국왕 불가침과 장관 책임을 한 항(Gw 42 lid 2)에 짝으로 둔다 — 책임의 내용(사임 관행)은 조문에 없어 적지 않는다.

독일어와 비교 ≠ **Ministerverantwortlichkeit**

독일 기본법은 장관 개인이 아니라 연방총리가 연방의회에 책임지고(Art. 67 건설적 불신임 — 독일어판 11장), 네덜란드 Gw 42 lid 2 는 「de ministers zijn verantwoordelijk」로 장관 책임을 국왕 불가침의 짝으로 적는다.

---

r.o. 12.9

de **Staten-Generaal**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['statə(n)ɣenəˌral]

의회(네덜란드 양원) ★★★

조문어 **Staten-Generaal** | 일상·강의 **het parlement · de Kamer (일상어)** | NL

staten(신분·주 — staat 의 복수) + generaal(전국의): 「전국 신분회의」라는 옛 이름이 의회 이름으로 남았다. 복수 꼴이라 동사도 복수를 받는다 — Gw 50 「De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk」. 하원(Tweede Kamer)과 상원(Eerste Kamer)으로 이루어지고(Gw 51 lid 1), 합동회의(verenigde vergadering)에서는 하나로 본다(lid 4). 법률은 정부와 Staten-Generaal 이 함께 제정한다(Gw 81).

쉬운 예

De Staten-Generaal bestaan uit twee kamers.

의회는 두 원으로 이루어진다.

실무 예

De vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk.

법률의 제정은 정부와 의회가 함께 한다.

원문

> De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. — art. 50 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 의회는 네덜란드 국민 전체를 대표한다.

문형

vertegenwoordigen — … vertegenwoordigt/vertegenwoordigen …

~을 대표하다

1. ver- + tegenwoordig(현재의) + -en: 「대신 현전하다」. 비분리동사라 과거분사 vertegenwoordigd(ge- 없음 — 3장).
2. Gw 50 「vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk」 — 목적어는 바로. 형용사 geheel(전체의)에 -e.
3. 명사 vertegenwoordiger(대표자 — 5장 보기), vertegenwoordiging(대표 — Gw 53 lid 1 evenredige vertegenwoordiging 비례대표).

De advocaat vertegenwoordigt zijn cliënt in rechte.
변호사는 소송에서 의뢰인을 대표한다.

Wie vertegenwoordigt de Staat in deze zaak?
이 사건에서 누가 국가를 대표하는가?

한국이라면? ≠ 국회 · 대한민국헌법 제40조

「입법권은 국회에 속한다」 — 한국은 단원제 국회이고 의원 수의 하한은 제41조 ②에 있다. 네덜란드는 양원(Gw 51 lid 1)이고 법률 제정은 정부와 의회가 함께 한다(Gw 81) — 입법권의 귀속 문장이 다르다.

독일어와 비교 ≠ Bundestag · Bundesrat

독일은 연방의회와 연방참사원이 별개 기관이고(기본법 Art. 38·50), 네덜란드 Staten-Generaal 은 두 원(Tweede Kamer·Eerste Kamer)으로 된 하나의 의회다(Gw 51 lid 1). 낱말도 다르다 — Staten 은 「신분(들)」, Generaal 은 「전국의」.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 의회는 Federaal Parlement(Kamer van volksvertegenwoordigers 와 Senaat — 벨기에 헌법 제36조, 상원 누리집 전문)다. Staten-Generaal 은 네덜란드 의회의 고유 이름이고, 같은 글자의 옛 기관(공화국 시대 전국 신분회의)은 이 책이 다루지 않았다.

---

r.o. 12.10

de **Tweede Kamer**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['twedə 'kamər]

하원(Tweede Kamer — 150명) · Eerste Kamer 상원(75명) ★★★

조문어 **Tweede Kamer der Staten-Generaal** | 일상·강의 **de Kamer (일상어는 하원만 「의회」라 부른다)**

NL

tweede(둘째) + kamer(원·방): 「둘째 원」. 이름과 달리 직선으로 뽑히는 하원이고(150명 — Gw 51 lid 2), Eerste Kamer(첫째 원)는 주의회 의원 등이 뽑는 상원(75명 — lid 3, Gw 55)이다. 법률안은 정부(국왕)와 Tweede Kamer 가 낼 수 있고(Gw 82 lid 1), Eerste Kamer 는 하원이 보낸 안을 그대로 심의한다(Gw 85). 대법원 법관 추천 명부도 Tweede Kamer 가 만든다(Gw 118 lid 1 — 5장). 한국어로 「제2원」이라 직역하면 서열이 뒤집혀 읽히므로 하원·상원으로 옮기고 원어를 병기한다.

쉬운 예

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen.
하원이 법률안을 가결했다.

실무 예

De Eerste Kamer overweegt het voorstel zoals het door de Tweede Kamer is gezonden.

상원은 하원이 보낸 그대로의 법률안을 심의한다.

원문

De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. … De Tweede Kamer bestaat uit honderdvijftig leden. … De Eerste Kamer bestaat uit vijfenzeventig leden. — art. 51 lid 1·2·3 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07

의회는 하원과 상원으로 이루어진다. … 하원은 150명의 의원으로 이루어진다. … 상원은 75명의 의원으로 이루어진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De Staten-Generaal bestaan uit	lid 1 — bestaan uit(5장), 복수 동사	의회는 ~로 이루어진다
de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.	두 원	하원과 상원으로
De Tweede Kamer bestaat uit honderdvijftig leden.	lid 2 — 수사는 붙여 쓴다 (honderdvijftig)	하원은 150명으로 이루어진다
De Eerste Kamer bestaat uit vijfenzeventig leden.	lid 3 — vijfenzeventig(75: 다섯 + en + 일흔)	상원은 75명으로 이루어진다

문형

bestaan uit + 수사 + leden

~명의 의원(구성원)으로 이루어지다

1. 구성원 수는 bestaan uit + 수사 + leden: bestaat uit honderdvijftig leden(Gw 51 lid 2). lid(항)와 leden(구성원)은 같은 낱말(2장).
2. 5장 「bestaan de meervoudige kamers uit drie rechterlijke ambtenaren」과 같은 틀.
3. 질문: Uit hoeveel leden bestaat de Eerste Kamer?

De Hoge Raad bestaat uit een president, vice-presidenten en raadsheren.

대법원은 원장·부원장·법관으로 이루어진다.

Uit hoeveel leden bestaat de Tweede Kamer?

하원은 몇 명으로 이루어지는가?

문법 N2 · honderdvijftig · vijfenzeventig — 조문의 수사는 낱말로 붙여 쓴다

~~bestaat uit 150 leden (조문 인용으로)~~ (표기 오류)

bestaat uit honderdvijftig leden

헌법·법전은 수를 낱말로 적고 붙여 쓴다 — honderdvijftig(150), vijfenzeventig(75), vijfentwintig jaren(Sr 10 lid 2 — 10장). 21~99 가운데 일의 자리가 0이 아닌 수는 일의 자리 + en + 십의 자리 순서다(vijf-en-zeventig). 이 책의 합성 입력(say)도 숫자를 낱말로 바꾼다.

한국이라면? ≠ 국회의원 수 · 대한민국헌법 제41조

한국은 「국회의원의 수는 법률로 정하되, 200인 이상으로 한다」 고 하한만 헌법에 두고 단원이다. 네덜란드는 하원 150·상원 75 를 헌법 조문에 못 박는다(Gw 51 lid 2·3).

독일어와 비교 ≠ Bundestag (하원에 해당)

독일 Bundestag 는 단일 기관의 이름이고, 네덜란드 Tweede Kamer 는 Staten-Generaal 의 한 원이다. 「둘째 원」 이 하원이라는 이름 순서는 독일어에 대응물이 없다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 하원은 Kamer van volksvertegenwoordigers(벨기에 헌법 제36조 — 상원 누리집 전문)다. 네덜란드의 「둘째 원」 이 하원, 「첫째 원」 이 상원인 순서는 네덜란드 고유의 것이다.

---

r.o. 12.11

zonder last ['zɔndər lɑst] 기속 없이(자유 위임) ★★

조문어 **zonder last (조문)** | 일상·강의 **vrij mandaat (일상어·학술어)** | NL · BE

zonder(없이) + last(짐·명령·위임): 「위임(명령) 없이」 . Gw 67 lid 3 「De leden stemmen zonder last」 — 의원은 선거구민·정당의 기속 명령 없이 표결한다는 자유 위임 원칙을 세 낱말로 적는다. last 는 13장의 last onder dwangsom(이행 명령)·10장 ten laste leggen 의 last(부담)와 같은 낱말이다 — 자리마다 「짐·명령·부담」 으로 읽는다. 같은 조 lid 1 은 의사 정족수(재적 과반 출석), lid 2 는 다수결, lid 4 는 호명 표결이다.

쉬운 예

Kamerleden stemmen zonder last.

의원은 기속 없이 표결한다.

실무 예

Een lid van de Staten-Generaal is niet gebonden aan instructies van zijn kiezers.

의원은 유권자의 지시에 구속되지 않는다.

원문

> De leden stemmen zonder last. — art. 67 lid 3 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 의원들은 기속 없이 표결한다.

문형

stemmen over / stemmen voor · tegen

~에 대해 표결하다 / 찬성·반대 표결하다

1. stemmen over + 안건: Over zaken wordt mondeling … gestemd(Gw 67 lid 4 — 비인칭 수동).
2. 찬반은 voor·tegen: voor het voorstel stemmen, tegen stemmen.
3. 명사 stem(표)·stemming(표결 — Gw 53 lid 2 「geheime stemming」)·meerderheid van stemmen(Gw 67 lid 2 다수결).

De Eerste Kamer heeft over het voorstel gestemd en het aangenomen.
상원은 그 안에 대해 표결하여 가결했다.

Hoeveel leden hebben tegen gestemd?
몇 명이 반대 표결했는가?

문법 N3 · stemmen — 「표결하다」와 「목소리」가 같은 글자

~~De leden stemmen zonder last. → 「의원들은 짐 없이 목소리를 낸다」~~ (부자연)

De leden stemmen zonder last. → 「의원들은 기속 없이 표결한다」

stem 은 「목소리」이자 「표」이고, 동사 stemmen 은 「표결하다」다(Gw 67 lid 3, lid 4 「wordt … gestemd」, Gw 53 lid 2 「geheime stemming」). last 도 「짐」이 아니라 「위임·명령」. 두 낱말 다 일상 뜻으로 읽으면 문장이 엉뚱해지는 보기 — 짜임은 성하지만 뜻이 어긋난다.

한국이라면? = 국회의원의 양심에 따른 직무 · 대한민국헌법 제46조

한국은 「국회의원은 국가이익을 우선하여 양심에 따라 직무를 행한다」(제46조 ②)고 적어 자유 위임을 양심으로 표현한다. 네덜란드 Gw 67 lid 3 은 「zonder last」(기속 없이)로 적는다 — 원칙은 같고 낱말이 다르다.

독일어와 비교 = an Aufträge und Weisungen nicht gebunden

독일 기본법 Art. 38 Abs. 1 「an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen」(독일어판 11장)과 같은 자유 위임이다. 네덜란드어는 last(짐·위임) 한 낱말로 적는다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 헌법 제42조는 「De leden van beide Kamers vertegenwoordigen de Natie en niet enkel degenen die hen hebben verkozen」(상원 누리집 전문)로 자유 위임을 적고, 네덜란드 Gw 67 lid 3 은 「De leden stemmen zonder last」(기속 없이 표결한다)로 짧게 적는다. 같은 원칙, 다른 문장.

r.o. 12.12

het **voorstel van wet**, mv. de voorstellen van wet ['vorstɛl vɑn wɛt] **법률안**

★★★

조문어 **voorstel van wet (헌법 조문어)** | 일상·강의 **wetsvoorstel (한 낱말 — 보도·일상어)** | NL

voorstel(제안) + van wet(법률의): 「법률의 제안」. 헌법은 세 낱말 voorstel van wet 를 쓰고(Gw 82·85·86·87), 한 낱말 wetsvoorstel 은 보도·일상어다. 발의권은 국왕(정부)과 Tweede Kamer(Gw 82 lid 1) — Eerste Kamer 는 발의하지 못하고 하원이 보낸 안을 그대로 심의한다(Gw 85). 의회가 가결하고 국왕이 재가하면 법률이 된다(Gw 87 — bekrachtigen 표제어). 철회는 가결 전까지(Gw 86).

쉬운 예

De regering heeft een voorstel van wet ingediend.

정부가 법률안을 제출했다.

실무 예

Ook de Tweede Kamer kan een voorstel van wet indienen; de Eerste Kamer niet.

하원도 법률안을 낼 수 있고 상원은 낼 수 없다.

원문

Voorstellen van wet kunnen worden ingediend door of vanwege de Koning en door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. — art. 82 lid 1 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07

법률안은 국왕이 또는 국왕을 대신하여, 그리고 하원이 제출할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Voorstellen van wet	주어 — 복수 voorstellen, wet 는 관사 없이	법률안은
kunnen worden ingediend	kunnen + 수동 부정사 — indienen(제출하다, 분리동사)의 분사 ingediend	제출될 수 있다
door of vanwege de Koning	행위자 ① — door(직접) of vanwege(대신하여)	국왕이 또는 국왕을 대신하여
en door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.	행위자 ② — der = van de 에 대응하는 2격 꼴(시대 표지 미확인, 09-반영표 H02)	그리고 하원이

문형

indienen — … dient … in / wordt ingediend

제출하다

1. 분리동사 indienen: De regering dient een voorstel van wet in. 수동 kunnen worden ingediend(Gw 82 lid 1).
2. 서류에 두루 쓴다: een bezwaarschrift indienen(13장 Awb 6:4), een schriftuur indienen(11장 Sv 437), verzoeken indienen(Gw 5).
3. 명사 indiener(제출자 — Awb 8:41 lid 1 「de indiener van het beroepschrift」), indiening.

Het wetsvoorstel is bij de Tweede Kamer ingediend.
그 법률안은 하원에 제출되었다.

Wanneer is het voorstel ingediend?
그 안은 언제 제출되었는가?

한국이라면? ≠ 법률안 제출권 · 대한민국헌법 제52조

「국회의원과 정부는 법률안을 제출할 수 있다」 — 의원 개인에게 발의권이 있다. 네덜란드는 국왕(정부)과 Tweede Kamer(원 단위 — 의원이 원에 발의하여 Gw 82 lid 3)가 내고 Eerste Kamer 는 내지 못한다.

독일어와 비교 = Gesetzentwurf · Gesetzesvorlage

자리는 같다(법률안). 독일 기본법 Art. 76 는 연방정부·연방의회 의원·연방참사원이 낼 수 있고(독일어판 11장), 네덜란드 Gw 82 lid 1 은 국왕(정부)과 Tweede Kamer 가 낼 수 있다 — 상원은 발의권이 없다.

---

r.o. 12.13

bekrachtigen [bə'krɑxtəɣə(n)] 재가하다(법률에) · (판결을) 유지하다 ★★★

조문어 **bekrachtigen** | 일상·강의 **ondertekenen** (일상어는 「서명하다」로 풀어 말한다) | NL · BE

be- + kracht(힘) + -igen: 「힘을 주다」. Gw 87 lid 1 「Een voorstel wordt wet, zodra het door de Staten-Generaal is aangenomen en door de Koning is bekrachtigd」 — 법률안은 의회 가결과 국왕 재가로 법률이 된다. 재가 뒤 공포(bekendmaking)와 시행(inwerkingtreding — 다음 표제어)은 Gw 88. 같은 동사가 항소심의 「원심 유지」에도 쓰인다(5장 보기 「het hof het vonnis bekrachtigd」). 약변화 bekrachtigde·bekrachtigd(be- 라 ge- 없음).

쉬운 예 De Koning heeft de wet bekrachtigd.
국왕이 법률을 재가했다.

실무 예 Zonder bekrachtiging door de Koning wordt een voorstel geen wet.
국왕의 재가 없이는 법률안이 법률이 되지 않는다.

원문

Een voorstel wordt wet, zodra het door de Staten-Generaal is aangenomen en door de Koning is bekrachtigd. — art. 87 lid 1 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07

법률안은 의회가 가결하고 국왕이 재가하는 즉시 법률이 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een voorstel wordt wet,	주어 + worden + 명사(관사 없이) — 「법률이 되다」	법률안은 법률이 된다
zodra het door de Staten-Generaal	zodra 절(「~하는 즉시」) — het = het voorstel, 행위자 door	그것을 의회가
is aangenomen	완료 수동 ① — 동사 끝	가결하고
en door de Koning is bekrachtigd.	zodra 절 ② — 두 완료 수동이 en 으로	국왕이 재가하는 즉시

문형

zodra … is aangenomen en … is bekrachtigd

~가 가결되고 재가되는 즉시

1. zodra(~하자마자)는 종속 접속사 — 절 끝에 동사(4장): zodra het … is aangenomen.
2. aannemen(가결하다 — 분리동사)의 분사 aangenomen, bekrachtigen 의 분사 bekrachtigd(be- 라 ge- 없음).
3. 주문장이 앞에 있으면 쉼표 뒤 zodra 절, 뒤에 있으면 정동사 둘째: Zodra …, wordt het voorstel wet.

Zodra de wet is bekendgemaakt, kan zij in werking treden.

법률이 공포되는 즉시 시행될 수 있다.

Is het voorstel al door beide kamers aangenomen?

그 안은 이미 양원이 가결했는가?

문법 N3 · wordt wet — worden + 관사 없는 명사

~~Een voorstel wordt een wet, zodra …~~ (부자연)

Een voorstel wordt wet, zodra …

「~이 되다」 의 worden 뒤에 신분·자격·법적 지위를 나타내는 명사는 관사 없이 온다 — wordt wet(Gw 87 lid 1), is raadsheer(5장 「Zij is raadsheer」), wordt minister. een wet 라 하면 「하나의 법률」 로 세는 뜻이 된다 — 비문은 아니고 뜻이 달라진다.

한국이라면? ≠ 법률안의 공포와 재의 요구 · 대한민국헌법 제53조

한국은 「국회에서 의결된 법률안은 정부에 이송되어 15일 이내에 대통령이 공포한다」 (제53조 ①) 고 하고 대통령은 「재의를 요구할 수 있다」 (②). 네덜란드 Gw 87 lid 1 은 국왕의 재가(bekrachtiging)로 법률이 된다고만 적고 거부권 절차 조문을 두지 않는다 — 대조한 Gw 81~88 범위에서.

독일어와 비교 ≠ ausfertigen

독일 기본법 Art. 82 의 Ausfertigung(연방대통령의 법률 정서·서명 — 독일어판 11장)이 같은 자리이나, 네덜란드어 bekrachtigen 은 「힘을 주다」 (kracht)라는 그림으로 재가 자체를 가리킨다. 5장의 bekrachtigen(항소심이 1심 판결을 「유지하다」 — Sv 423 lid 1 「bevestigen」 과 짝)도 같은 동사다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 헌법 제109조도 「De Koning bekrachtigt de wetten en kondigt ze af」 (상원 누리집 전문)로 같은 동사를 쓴다.

r.o. 12.14

de **inwerkingtreding**, mv. de inwerkingtredingen [ɪŋ'wɛrkɪŋˌtredɪŋ]

시행(효력 발생) ★★★

조문어 **inwerkingtreding** | 일상·강의 **ingangsdatum** (일상어 — 「시행일」) | NL · BE

in werking treden(효력에 들어서다)의 -ing 명사화 — 동사구가 한 낱말로 붙은 꼴(11장 inverzekeringstelling 상자). Gw 88 은 공포(bekendmaking)와 시행을 법률이 정하되, 법률은 공포 전에는 시행되지 않는다고 적는다 — 「Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt」 . 이 책의 BWB 판 선택도 이 낱말로 한다 — manifest 의 datum_inwerkingtreding 이 기준일 판을 가른다(이 책의 대조 도구). 법령 조문의 inwerking 속성이 그 조의 시행일이다.

쉬운 예

De wet treedt op 1 januari in werking.

그 법률은 1월 1일에 시행된다.

실무 예

De inwerkingtreding van de nieuwe wet is uitgesteld.

새 법률의 시행이 미뤄졌다.

원문

De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de wetten. Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt. –

art. 88 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07

법률은 법률의 공포와 시행을 정한다. 법률은 공포되기 전에는 시행되지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De wet regelt de bekendmaking	문장 ① — regelen(정하다) + -ing 명사 ①	법률은 공포를 정한다
en de inwerkingtreding van de wetten.	-ing 명사 ② + van	그리고 법률의 시행을
Zij treden niet in werking	문장 ② — zij = de wetten(복수); in werking treden 의 현재 복수, 부정 niet	법률은 시행되지 않는다
voordat zij zijn bekendgemaakt.	voordat 절 — bekendmaken(공포하다)의 완료 수동, 동사 끝	공포되기 전에는

문형

in werking treden / in werking zijn

시행되다 / 시행 중이다

1. 동사구 in werking treden(띄어 쓴다): De wet treedt in werking. 과거 trad, 완료 is in werking getreden(강변화 — 3장).
2. 명사는 붙여 inwerkingtreding(Gw 88). 날짜는 op: De wet treedt in werking op 1 januari.
3. 반대말은 vervallen(실효하다 — 3장 opzet 의 보기)과 intrekken(철회하다).

Deze bepaling is op 22 februari 2023 in werking getreden.

이 규정은 2023년 2월 22일에 시행되었다.

Wanneer treedt de nieuwe wet in werking?

새 법률은 언제 시행되는가?

문법 N4 · niet … voordat — 「~하기 전에는 ~하지 않는다」

~~Zij treden in werking niet voordat zij zijn bekendgemaakt.~~ (비문)

Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.

주문장의 niet 는 부정하는 덩어리(in werking) 앞에 선다(10장 부정 상자). voordat 절은 뒤에 붙고 그 안의 동사는 끝으로 간다. Gw 88·89 lid 3 이 같은 문장을 되풀이하고, Awb 3:40(13장)은 besluit 에 대해 같은 꼴 — 「Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt」.

한국이라면? ≠ 법률의 효력 발생 · 대한민국헌법 제53조

한국은 「법률은 특별한 규정이 없는 한 공포한 날로부터 20일을 경과함으로써 효력을 발생한다」(제53조 ⑦)고 기본 시행일을 헌법에 둔다. 네덜란드 Gw 88 은 공포 전 시행 금지만 적고 시행일은 법률(Bekendmakingswet — 읽지 않았다)에 맡긴다.

독일어와 비교 = Inkrafttreten

짜임(in werking treden / in Kraft treten)과 뜻이 같다. 독일어는 Inkrafttreten(중성 부정사 명사화), 네덜란드어는 -ing 명사(de inwerkingtreding)다.

---

r.o. 12.15

de algemene maatregel van bestuur, mv. de algemene maatregelen van bestuur

[ˌɑlɣəˈmenə ˈmatreɣəl vɑn bəˈstyr] **일반행정규칙(AMvB — 정부가 정하는 법규명령)** ★★★

조문어 **algemene maatregel van bestuur** | 일상·강의 **AMvB** (약자 — 읽기는 「**aa-em-vee-bee**」) | NL

algemeen(일반의) + maatregel(조치) + van bestuur(행정의): 「행정의 일반 조치」. 정부가 국왕 칙령(koninklijk besluit)으로 정하는 법규명령이다(Gw 89 lid 1). lid 2 는 형벌로 강제할 규정은 법률의 근거(krachtens de wet)가 있어야 하고 형은 법률이 정한다고, lid 3 은 공포 전 시행 금지를 적는다. 약자 AMvB 가 조문 밖에서 두루 쓰인다. 13장 Awb 는 이 아래의 규범을 algemeen verbindend voorschrift(일반 구속 규정)라 부른다(Awb 1:3 lid 4).

쉬운 예 — De nadere regels worden bij algemene maatregel van bestuur gesteld.
세부 규칙은 일반행정규칙으로 정한다.

실무 예 — Een AMvB wordt bij koninklijk besluit vastgesteld.
일반행정규칙은 국왕 칙령으로 정해진다.

원문

> Algemene maatregelen van bestuur worden bij koninklijk besluit vastgesteld. — art. 89 lid 1 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 일반행정규칙은 국왕 칙령으로 정해진다.

문형

bij algemene maatregel van bestuur / bij koninklijk besluit

일반행정규칙으로 / 국왕 칙령으로

1. 규범의 형식은 bij + 관사 없는 명사구(5장): bij algemene maatregel van bestuur(Sr 74 lid 6), bij koninklijk besluit(Gw 89 lid 1).
2. bij of krachtens algemene maatregel van bestuur(Sr 74 lid 6)는 「AMvB 로 또는 AMvB 에 근거하여」.
3. 약자 AMvB 는 읽을 때 낱자로(aa-em-vee-bee).

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld.
일반행정규칙으로 또는 그에 근거하여 세부 규칙을 정한다.

Is deze regel bij wet of bij algemene maatregel van bestuur gesteld?
이 규칙은 법률로 정해졌는가, 일반행정규칙으로 정해졌는가?

한국이라면? ≠ 대통령령 · 대한민국헌법 제75조

한국 대통령령은 「법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항과 법률을 집행하기 위하여 필요한 사항」에 한한다(제75조). 네덜란드 AMvB 는 국왕 칙령으로 정하고(Gw 89 lid 1), lid 2 는 형벌로 강제할 규정을 법률에 근거해서만 두게 한다 — 법률 근거 요건 전체를 이 항이 정하는 것은 아니다.

독일어와 비교 ≠ Rechtsverordnung

독일 기본법 Art. 80 의 Rechtsverordnung 은 법률의 위임이 있어야 하고(독일어판 11장), 네덜란드 AMvB 는 국왕 칙령으로 정하고, Gw 89 lid 2 는 특히 형벌로 강제하는 규정에 법률의 근거(krachtens de wet)를 요구한다. 네덜란드어 이름은 「행정의 일반 조치」라는 서술형이다.

---

r.o. 12.16

het **verdrag**, mv. de verdragen [vər'drɑx] 조약 ★★★

조문어 **verdrag** | 일상·강의 **verdrag** | NL · BE

ver- + dragen(지다)의 명사: 「서로 지기로 한 것」. 왕국은 의회의 사전 승인 없이 조약에 구속되지 않고 조약을 폐기하지도 않는다(Gw 91 lid 1) — 승인 불요 경우와 묵시 승인은 법률이 정한다(lid 1 둘째 문장·lid 2). 헌법과 어긋나는 조약은 양원 3분의 2 로만 승인한다(lid 3). 조약 규정 가운데 「een ieder verbindende」(모든 사람을 구속하는) 것은 공포 뒤 구속력을 가지고(Gw 93 — 다음 표제어), 그와 어긋나는 국내 법규는 적용되지 않는다(Gw 94 — 4장).

쉬운 예

Nederland is partij bij dit verdrag.

네덜란드는 이 조약의 당사국이다.

실무 예

Het Koninkrijk wordt in beginsel niet aan een verdrag gebonden zonder goedkeuring van de Staten-Generaal.

왕국은 원칙적으로 의회의 승인 없이 조약에 구속되지 않는다(승인이 필요 없는 경우는 법률이 정한다 — Gw 91 lid 1).

원문

Het Koninkrijk wordt niet aan verdragen gebonden en deze worden niet opgezegd zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. De wet bepaalt de gevallen waarin geen goedkeuring is vereist. — art. 91 lid 1 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07

왕국은 의회의 사전 승인 없이 조약에 구속되지 않으며 조약은 그 승인 없이 폐기되지 않는다. 승인이 필요하지 않은 경우는 법률이 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het Koninkrijk wordt niet aan verdragen gebonden	주어 + 수동 — binden aan(~에 구속하다); 부정 niet	왕국은 조약에 구속되지 않는다
en deze worden niet opgezegd	둘째 절 — deze = verdragen; opzeggen(폐기하다 — 6장 opzeggen 과 같은 동사)	조약은 폐기되지 않는다
zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal.	조건 zonder + 명사 — 두 절에 다 걸린다	의회의 사전 승인 없이는
De wet bepaalt de gevallen	둘째 문장 — 주어 + bepalen + 목적어	법률은 경우를 정한다
waarin geen goedkeuring is vereist.	관계절 waarin(= in welke); geen + 명사 부정	승인이 필요하지 않은

문형

gebonden worden/zijn aan + 명사

~에 구속되다

1. binden aan(구속하다)의 수동: wordt aan verdragen gebonden(Gw 91 lid 1). 상태는 gebonden zijn aan.
2. 6장 「gebonden aan de overeenkomst」(계약에 구속되다)와 같은 틀 — 민사·공법 두 자리.
3. 명사 gebondenheid(구속), verbindend(구속력 있는 — 다음 표제어).

De rechter is gebonden aan de wet.
법관은 법률에 구속된다.

Waaraan is het Koninkrijk gebonden?
왕국은 무엇에 구속되는가?

문법 N4 · niet … zonder … — 이중 부정으로 「~ 없이는 ~하지 않는다」

~~Het Koninkrijk wordt aan verdragen gebonden zonder geen goedkeuring.~~ (비문)

Het Koninkrijk wordt niet aan verdragen gebonden zonder voorafgaande goedkeuring.

조문의 「niet … zonder …」는 주문장 부정(niet)과 전치사 zonder 가 짝을 이뤄 「~ 없이는 ~하지 않는다」를 만든다(Gw 91 lid 1, Gw 96 lid 1 「niet in oorlog verklaard dan na voorafgaande toestemming」은 dan na 꼴). zonder 뒤의 명사에 geen 을 붙이면 부정이 셋이 되어 비문이다.

한국이라면? = 조약 체결·비준 동의권 · 대한민국헌법 제60조

한국 국회는 주요 조약의 「체결 · 비준에 대한 동의권을 가진다」(제60조 ①) — 열거된 조약에 한한다. 네덜란드 Gw 91 lid 1 은 모든 조약에 승인을 원칙으로 두고 예외를 법률에 맡긴다. 조약의 국내 효력은 한국 제6조 ①, 네덜란드 Gw 93·94.

독일어와 비교 ≠ Vertrag · völkerrechtlicher Vertrag

독일어 Vertrag 는 사법상 계약(6장 overeenkomst)과 조약을 다 덮고, 네덜란드어 verdrag 는 조약(국제법)이다 — 계약은 overeenkomst. 독일 기본법 Art. 59 의 조약 동의 조문이 Gw 91 과 같은 자리(독일어판 11장).

---

r.o. 12.17

de **een ieder verbindende bepaling**, mv. de een ieder verbindende bepalingen

[ən ˈidər vərˈbɪndəndə bəˈpalɪŋ] **모든 사람을 구속하는 (조약) 규정 — 직접 효력 규정** ★★★

조문어 **een ieder verbindende bepaling**

일상·강의 **rechtstreeks werkende bepaling** (학술어 — 「직접 효력 규정」) NL

een ieder(모든 사람) + verbindend(구속하는 — verbinden 의 현재분사) + bepaling(규정): 「모든 사람을 구속하는 규정」. Gw 93 은 조약과 국제기구 결정의 규정 가운데 「naar haar

inhoud」(그 내용상) 모든 사람을 구속할 수 있는 것이 공포 뒤 구속력을 가진다고 하고, Gw 94(4장)는 그와 어긋나는 국내 법규의 적용을 배제한다. 네덜란드에 법률의 위헌 심사가 없는 대신(Gw 120) 조약 심사가 있다는 서술은 두 조문의 문언으로 한정한다. 관계절의 haar 는 복수 선행사(bepalingen)를 받는 여성형 대명사다(문법 상자).

쉬운 예

Deze verdragsbepaling is een ieder verbindend.

이 조약 규정은 모든 사람을 구속한다.

실무 예

De rechter laat een wettelijk voorschrift buiten toepassing als het onverenigbaar is met een een ieder verbindende verdragsbepaling.

법관은 국내 법규가 직접 효력 조약 규정과 양립할 수 없으면 그 적용을 배제한다.

원문

> Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt. — art. 93 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 조약과 국제법상 기구의 결정의 규정으로서 그 내용상 모든 사람을 구속할 수 있는 것은 공포된 뒤 구속력을 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bepalingen van verdragen	주어 ① — 조약의 규정	조약의 규정
en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties,	주어 ② — 국제법상 기구의 결정	그리고 국제법상 기구의 결정의 규정으로서
die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden,	관계절 die(복수) — haar 는 복수 선행사를 받는 여성 대명사(문법 상자); kunnen verbinden 끝	그 내용상 모든 사람을 구속할 수 있는 것은
hebben verbindende kracht	정동사 hebben(복수) + 목적어 — verbindende kracht = 구속력	구속력을 가진다
nadat zij zijn bekendgemaakt.	nadat 절 — 완료 수동, 동사 끝 (inwerkingtreding 상자의 voordat 와 짝)	공포된 뒤에

문형

verbindende kracht hebben / een ieder verbinden

구속력을 가지다 / 모든 사람을 구속하다

1. verbinden(구속하다)의 현재분사 verbindend + kracht: hebben verbindende kracht(Gw 93).
2. een ieder(모든 사람 — 관사 een + ieder)는 조문어(Gw 93, Sv 53 lid 1 「een ieder bevoegd」 — 11장). 일상어는 iedereen.
3. 형용사로 쓴 꼴: algemeen verbindend voorschrift(일반 구속 규정 — Awb 1:3 lid 4, 13장).

Deze bepaling heeft geen verbindende kracht voor burgers.
이 규정은 시민에 대하여 구속력이 없다.

Kan deze verdragsbepaling een ieder verbinden?
이 조약 규정은 모든 사람을 구속할 수 있는가?

문법 N4 · die naar haar inhoud … — 복수 선행사를 haar 로 받는 조문의 꼴

~~die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden (조문 인용으로)~~ (표기 오류)

die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden

현대 일상어는 복수 명사를 hun(그들의)으로 받지만, 헌법 조문은 복수 선행사(bepalingen — de 명사)를 haar 로 받는다(Gw 93). Gw 82 lid 3 「bij haar」는 단수 de Tweede Kamer 를 받는 다른 경우다. 조문어의 관행이지 일반 규칙이 아니다 — 직접 쓰는 문장에서는 hun 이 자연스럽다. 유래(여성 명사 대우)는 사전으로 확인하지 않았다.

한국이라면? ≠ 조약의 국내 효력 · 대한민국헌법 제6조

한국은 「헌법에 의하여 체결 · 공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 같은 효력을 가진다」(제6조 ①) — 조문은 「국내법과 같은 효력」까지만 적는다. 네덜란드 Gw 93·94 는 직접 효력 규정에 국내 법규의 적용 배제라는 우위를 준다.

독일어와 비교 ≠ unmittelbar anwendbare Bestimmung

독일 기본법 Art. 25 는 「allgemeine Regeln des Völkerrechtes」만 법률에 앞세우고 조약은 법률의 지위다(Art. 59 Abs. 2 — 독일어판 11장). 네덜란드 Gw 93·94 는 「een ieder verbindende」 조약 규정에 국내 법률보다 앞서는 효력을 준다 — 독일 Bestimmung 의 「unmittelbar anwendbar」는 학술어이지 기본법 문언이 아니다.

---

r.o. 12.18

de **Raad van State**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [rat vɑn 'statə]

국사원(Raad van State) — 입법 자문 + 최고 행정법원 ★★★

조문어 **Raad van State** | 일상·강의 **de Raad van State (약자 RvS)** | NL · BE

raad(평의회) + van State(국가의): 「국가 평의회」. Gw 73 lid 1 은 법률안·AMvB 초안·조약 승인안에 관하여 Raad van State 또는 그 부(afdeling)의 의견을 듣는다고 적고(법률이 정한 경우 생략 가능), lid 2·3 은 행정 분쟁(geschillen van bestuur)의 심사와 재판을 맡길 수 있다고 적는다 — 그 재판부가 Afdeling bestuursrechtspraak(13장, Awb 8:105 lid 1 의 행정 항소심)다. 국왕이 의장이고(Gw 74 lid 1) 구성원은 종신 임명된다(lid 2). 역어 「국사원」은 부록 E 의 잠정 역어로, 「국무원」은 한국 국무회의와 헷갈려 피한다 — 13장에서 확정 제안한다.

쉬운 예

De Raad van State adviseert over wetsvoorstellen.

국사원은 법률안에 관하여 자문한다.

실무 예

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt in hoger beroep over besluiten.

국사원 행정재판부는 처분에 관한 항소심을 재판한다.

원문

> De Raad van State of een afdeling van de Raad wordt gehoord over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur, alsmede over voorstellen tot goedkeuring van verdragen door de Staten-Generaal. In bij de wet te bepalen gevallen kan het horen achterwege blijven. — art. 73 lid 1 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 국사원 또는 그 부는 법률안과 일반행정규칙 초안, 그리고 의회의 조약 승인안에 관하여 의견을 묻는 대상이 된다. 법률이 정할 경우에는 그 자문을 생략할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De Raad van State of een afdeling van de Raad	주어 — 전체 또는 그 부(afdeling)	국사원 또는 그 부는
wordt gehoord	수동 — horen(의견을 듣다, 13장)의 분사; 「자문을 받는다」	의견을 묻는 대상이 된다
over voorstellen van wet	무엇에 관하여 ① — 법률안	법률안에 관하여
en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur,	② AMvB 초안(ontwerp)	그리고 일반행정규칙 초안에 관하여
alsmede over voorstellen tot goedkeuring van verdragen	② alsmede = 「아울러」(5장)	아울러 조약 승인안에 관하여
door de Staten-Generaal.	승인의 주체	의회의

In bij de wet te bepalen gevallen	둘째 문장 첫 자리 — 명사 앞 te 부정사(정할 경우)	법률이 정할 경우에는
kan het horen achterwege blijven.	kan + het horen(명사화) + achterwege blijven = 「생략되다」	자문을 생략할 수 있다

문형

gehoord worden over / het horen achterwege laten

~에 관하여 의견을 묻다(자문을 받다) / 자문을 생략하다

1. horen(듣다 → 의견을 듣다)의 수동 wordt gehoord over(Gw 73 lid 1). 13장 Awb 7:2 「in de gelegenheid … te worden gehoord」 도 같은 동사.
2. achterwege blijven(생략되다 — Gw 73 lid 1)·achterwege laten(생략하다 — Sv 152 lid 2, 11장)은 짝을 이루는 굳은 표현.
3. 명사화 het horen(자문·청문 — het + 부정사).

Over dit ontwerp is de Raad van State gehoord.

이 초안에 관하여 국사원의 의견을 물었다.

Mag het horen van de Raad hier achterwege blijven?

여기서 국사원 자문을 생략해도 되는가?

한국이라면? + 국무회의 심의 · 대한민국헌법 제89조

한국은 법률안·대통령령안·조약안이 「국무회의의 심의를 거쳐야 한다」 (제89조 3호) — 심의 기관은 정부 안의 국무회의이고 재판은 하지 않는다. 입법 자문과 행정재판을 함께 하는 기관은 대조한 한국 헌법 조문에 없다. 네덜란드 Gw 73 은 둘을 한 기관에 둔다.

독일어와 비교 ≠ Staatsrat (DDR) · Bundesverwaltungsgericht

독일에는 자문과 행정재판을 함께 하는 Raad van State 꼴의 기관이 없다 — 최고 행정법원은 Bundesverwaltungsgericht 다(독일어판 12장). 독일어 Staatsrat 는 다른 제도의 이름이다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에에도 같은 이름의 Raad van State 가 있다 — 벨기에 헌법 제160조 「Er bestaat voor geheel België een Raad van State, waarvan de samenstelling, de bevoegdheid en de werking door de wet worden bepaald」 (상원 누리집 전문). 두 나라 모두 입법 자문과 최고 행정재판을 함께 맡는 기관이다(네덜란드 Gw 73·Awb 8:105; 벨기에는 헌법 문언까지만 확인).

r.o. 12.19

het **ambtsmisdrijf**, mv. de ambtsmisdrijven ['amptsmɪzdrɛɪf]

직무범죄(고위 공직자의) ★★

조문어 **ambtsmisdrijf** | 일상·강의 **ambtsmisdrijf** | NL

ambt(공직) + s + misdrijf(중죄 — 10장): 「직무 중죄」. Gw 119 는 의원·장관·차관이 그 직에서 범한 직무범죄를 퇴임 뒤에도 Hoge Raad 앞에서 재판받게 하고, 소추 명령은 국왕 칙령 또는 Tweede Kamer 의 결정으로 한다 — 대법원 검찰총장의 임무(RO 111 lid 2 — 5장 procureur-generaal)가 이것이다. 탄핵(한국 제65조)과 달리 형사 재판이다.

쉬운 예

Ministers staan wegens ambtsmisdrijven terecht voor de Hoge Raad.

장관은 직무범죄로 대법원 앞에서 재판받는다.

실무 예

De opdracht tot vervolging wordt gegeven bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer.

소추 명령은 국왕 칙령 또는 하원의 결정으로 한다.

원문

> De leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen staan wegens ambtsmisdrijven in die betrekkingen gepleegd, ook na hun aftreden terecht voor de Hoge Raad. De opdracht tot vervolging wordt gegeven bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer. — art. 119 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 의회 의원·장관·차관은 그 직에서 범한 직무범죄에 관하여 퇴임 뒤에도 대법원 앞에서 재판을 받는다. 소추 명령은 국왕 칙령 또는 하원의 결정으로 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De leden van de Staten-Generaal,	주어 ①	의회 의원·
de ministers en de staatssecretarissen	주어 ②·③	장관·차관은
staan wegens ambtsmisdrijven in die betrekkingen gepleegd,	terechtstaan(재판받다 — 분리) + wegens + 명사 뒤 분사구(in die betrekkingen gepleegd)	그 직에서 범한 직무범죄로

ook na hun aftreden terecht voor de Hoge Raad.	ook na = 「~ 뒤에도」; terecht 는 앞토, voor + 법원	퇴임 뒤에도 대법원 앞에서 재판받는다
De opdracht tot vervolging wordt gegeven	둘째 문장 — opdracht tot(~의 명령) + 수동	소추 명령은 ~로 한다
bij koninklijk besluit	수단 bij — 관사 없이(5장 bij 상자)	국왕 칙령으로
of bij een besluit van de Tweede Kamer.	수단 bij — 관사와 함께	또는 하원의 결정으로

문형

terechtstaan voor + 법원 wegens + 죄

~ 앞에서 ~로 재판받다

1. terechtstaan(재판받다)은 분리동사 — 주문장 staan … terecht(Gw 119), 종속절 terechtstaat.
2. 법원은 voor, 죄는 wegens: terechtstaan voor de rechtbank wegens diefstal.
3. 명사 terechtzitting(11장)·terechtstelling(처형 — 다른 뜻이니 조심).

De verdachte staat terecht voor de rechtbank Amsterdam.
피고인은 암스테르담 지방법원에서 재판받는다.

Waarvoor staat hij terecht?
그는 무엇으로 재판받는가?

한국이라면? ≠ 탄핵소추 · 대한민국헌법 제65조

한국은 대통령·국무총리 등이 직무에서 헌법·법률을 위배하면 「국회는 탄핵의 소추를 의결할 수 있다」(제65조 ①) — 헌법재판소가 심판하고 파면에 그친다(④). 네덜란드 Gw 119 는 형사 재판이고 대법원이 1심이자 최종심으로 재판한다 — 의원도 대상이라는 점이 다르다.

독일어와 비교 ≠ Amtsdelikt · Straftat im Amt

독일 StGB 제30장 「Straftaten im Amt」는 공무원 범죄 일반이고, 네덜란드 Gw 119 의 ambtsmisdrijf 는 의원·장관·차관이 그 직에서 범한 범죄를 대법원이 재판한다는 관할 조문이다 — 독일에는 대응하는 기본법 조문이 없다(독일어판 11장).

r.o. 12.20

de **doodstraf**, mv. de doodstraffen ['dotstraf] 사형 ★★

조문어 **doodstraf** 일상·강의 **doodstraf** NL · BE

dood(죽음) + straf(형 — 3장): 「죽음의 형」. Gw 114 「De doodstraf kan niet worden opgelegd」 — 사형은 선고될 수 없다. 10장 Sr 9 의 주형 넷(징역·구금·사회봉사·벌금)에 사형이 없는 것과 짝을 이룬다. 헌법이 금지하므로 법률로도 둘 수 없다. 한국 형법 제41조 1호의 사형과 가장 뚜렷이 갈리는 대목이다.

쉬운 예

Nederland kent geen doodstraf.

네덜란드에는 사형이 없다.

실무 예

De Grondwet verbiedt het opleggen van de doodstraf.

헌법은 사형 선고를 금지한다.

원문

> De doodstraf kan niet worden opgelegd. — art. 114 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 사형은 선고될 수 없다.

문형

kan niet worden opgelegd / opleggen

선고될 수 없다 / (형을) 부과하다

1. opleggen(부과하다 — 1장 표제어, 부록 C)의 수동 부정사: kan niet worden opgelegd(Gw 114).
2. 10장 「wordt één straf opgelegd」(Sr 57 lid 1), 「de hoogste straf is opgelegd」(Sr 63 lid 2)와 같은 동사.
3. 명사 oplegging(부과 — strafoplegging 형의 선고, Sv 350).

Een taakstraf kan ook bij strafbeschikking worden opgelegd.

사회봉사형은 검사 처벌결정으로도 부과될 수 있다.

Welke straffen kunnen worden opgelegd?

어떤 형이 부과될 수 있는가?

한국이라면? ≠ 형의 종류 — 사형 · 형법 제41조

한국 형법은 「형의 종류는 다음과 같다」며 첫째로 사형을 든다(제41조 1호). 네덜란드는 헌법이 사형 선고를 금지하고(Gw 114) 형법 주형에도 없다(Sr 9 — 10장).

독일어와 비교 = Todesstrafe

짜임(dood + straf / Tod + Strafe)과 뜻이 같다. 독일 기본법 Art. 102 「Die Todesstrafe ist abgeschafft」(독일어판 11장)는 벨기에 꼴, 네덜란드는 「선고될 수 없다」 꼴이다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 헌법 제14bis 조도 「De doodstraf is afgeschaft」(상원 누리집 전문)로 사형 폐지를 적는다. 네덜란드 Gw 114 는 「kan niet worden opgelegd」(선고될 수 없다).

---

r.o. 12.21

de herziening, mv. de herzieningen [hɛr'zinŋ] 개정(헌법) · 재심(형사) ★★★

조문어 **herziening (헌법은 「verandering in de Grondwet」)** | 일상·강의 **grondwetsherziening** | NL · BE

her-(다시) + zien(보다) + -ing: 「다시 봄」. 헌법 개정 조문은 「verandering in de Grondwet」(헌법의 변경)이라 적고(Gw 137 lid 1), herziening 은 그 절차의 통칭(grondwetsherziening — 1983년 개정도 이 이름)이다. 절차는 두 단계 — 법률로 개정안을 검토하겠다고 선언하고(lid 1), 그 공포 뒤 선출된 Tweede Kamer 가 2차 독해(tweede lezing)에서 심의하며 양원 3분의 2 가 필요하다(lid 3). 같은 낱말이 형사 재심(Sr 68 lid 1 「voor herziening vatbaar」 — 11장)에도 쓰인다.

쉬운 예

De laatste algehele grondwetsherziening was in 1983.

마지막 전면 개헌은 1983년이었다.

실무 예

Een verandering in de Grondwet vereist twee lezingen en in tweede lezing een tweederdemeerderheid.

헌법 개정에는 두 번의 독해가 필요하고 2차 독해에서는 3분의 2 다수가 필요하다.

원문

> De wet verklaart, dat een verandering in de Grondwet, zoals zij die voorstelt, in overweging zal worden genomen. — art. 137 lid 1 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 법률로, 그 법률이 제안하는 헌법의 변경을 검토하겠다고 선언한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De wet verklaart,	주어 + verklaren(선언하다) — 1차 독해는 법률의 꼴	법률은 선언한다
dat een verandering in de Grondwet,	dat 절 주어 — verandering(변경)	헌법의 변경을
zoals zij die voorstelt,	끼어든 zoals 절 — zij = de wet(여성 대명사, Gw 93 상자), die = de verandering	그 법률이 제안하는 대로

in overweging zal worden genomen.	in overweging nemen(검토하다)의 미래 수동 — 동사 무리 끝	검토하겠다고

문형

in overweging nemen / in tweede lezing

검토하다 / 2차 독해에서

1. in overweging nemen(검토에 넣다): De Kamer neemt het voorstel in overweging. 수동 미래 zal worden genomen(Gw 137 lid 1).
2. 독해 단계는 in eerste/tweede lezing(Gw 137 lid 3 「overweegt in tweede lezing」) — 관사 없이.
3. 동사 overwegen(심의하다 — Gw 85 「die het voorstel overweegt」)과 명사 overweging(검토·판결 이유 — 7장 rechtsoverweging).

De Eerste Kamer heeft het voorstel in tweede lezing aangenomen.
상원은 그 안을 2차 독해에서 가결했다.

Wordt dit voorstel nog in overweging genomen?
이 안은 아직 검토되는가?

문법 N4 · verklaart, dat … — 조문의 쉼표 뒤 dat 절

~~De wet verklaart dat, een verandering … zal worden genomen.~~ (표기 오류)

De wet verklaart, dat een verandering … in overweging zal worden genomen.

옛 조문은 dat 절 앞에 쉼표를 찍는다(Gw 137 lid 1 「verklaart, dat」, Gw 116 lid 3 「kan bepalen, dat」 — 5장). 현대 문장은 쉼표 없이 verklaart dat 를 쓴다. 쉼표를 dat 뒤에 두면 절이 끊겨 틀린다. 절 안의 어순은 종속절 — 동사 무리(zal worden genomen)가 끝.

한국이라면? ≠ 헌법개정 절차 · 대한민국헌법 제130조

한국은 국회 「재적의원 3분의 2 이상의 찬성」(제130조 ①)과 국민투표(②)로 확정한다. 네덜란드는 두 독해 — 1차 법률 선언(Gw 137 lid 1)과 총선 뒤 2차 독해의 양원 3분의 2(lid 3) — 이고 국민투표는 없다.

독일어와 비교 ≠ Verfassungsänderung

독일은 기본법 Art. 79 가 한 번의 3분의 2 의결로 개정하고(독일어판 11장), 네덜란드는 두 독해(lezing)를 거친다 — 1차 법률로 개정 검토를 선언하고(Gw 137 lid 1), 새로 선출된 Tweede Kamer 가 2차 독해에서 양원 3분의 2 로 가결한다(lid 3). 11장 Sr 68 의 herziening(재심)과 같은 낱말이다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 헌법 제195조도 개정을 herziening 이라 부른다 — 「De federale wetgevende macht heeft het recht te verklaren dat er redenen zijn tot herziening van zodanige grondwettelijke bepaling als zij aanwijst」(상원 누리집 전문). 두 나라 모두 「개정 선언 → 의회 해산·총선 → 2차 심의」 의 두 단계 절차다(네덜란드 Gw 137; 벨기에는 헌법 문언까지만 확인).

---

r.o. 12.22

de **gemeente**, mv. de gemeenten [ɣə'mentə] 지방자치단체(기초) · 시 ★★★

조문어 **gemeente** | 일상·강의 **gemeente · de stad** | NL · BE

gemeen(공동의) + -te: 「공동체」. 네덜란드 지방자치는 provincie(주)와 gemeente(기초 자치단체) 두 층이다(Gw 123~132). Gw 124 lid 1 은 자기 살림(huishouding)에 관한 규율·행정 권한을 그 자치기관에 맡기고(자치), lid 2 는 법률로 규율·행정을 요구할 수 있다고(위임)고 적는다. 기관은 gemeenteraad(의회 — 장은 아니다)·college van burgemeester en wethouders·burgemeester(Gw 125 lid 2). 복수 gemeenten·gemeentes 둘 다(공식 낱말 목록).

쉬운 예

Ik woon in de gemeente Utrecht.

나는 위트레흐트시에 산다.

실무 예

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente.

시의회가 시의 장(長)이다.

원문

> Voor provincies en gemeenten wordt de bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake hun huishouding aan hun besturen overgelaten.
>
> — art. 124 lid 1 Grondwet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 주와 기초 자치단체에 대하여는 그 살림에 관한 규율과 행정의 권한을 그 자치기관에 맡긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Voor provincies en gemeenten	첫 자리 voor + 명사 — 「~에 대하여는」	주와 기초 자치단체에 대하여는
wordt de bevoegdheid tot regeling en bestuur	수동 정동사 + 주어 — bevoegdheid tot(~의 권한, 13장)	규율과 행정의 권한이
inzake hun huishouding	inzake = 「~에 관한」; huishouding = 살림(자치 사무)	그 살림에 관한

aan hun besturen overgelaten.	overlaten aan(~에 맡기다)의 분사 — 문장 끝	그 자치기관에 맡겨진다

문형

overlaten aan + 명사 / wordt … aan … overgelaten

~에 맡기다

1. overlaten aan(분리동사 — laat … over): De wet laat de regeling aan de gemeenten over.
2. 조문은 수동: wordt … aan hun besturen overgelaten(Gw 124 lid 1).
3. 비슷한 조문어 opdragen aan(맡기다 — 3장 표제어, Gw 73 lid 3 「opdragen」)과 toekennen aan(부여하다).

De uitvoering van deze wet is aan de gemeenten overgelaten.

이 법률의 집행은 기초 자치단체에 맡겨졌다.

Aan wie wordt de regeling van deze zaak overgelaten?

이 사항의 규율은 누구에게 맡겨지는가?

한국이라면? = 지방자치단체의 사무 · 대한민국헌법 제117조

한국은 「지방자치단체는 주민의 복리에 관한 사무를 처리하고 재산을 관리하며, 법령의 범위 안에서 자치에 관한 규정을 제정할 수 있다」(제117조 ①). 네덜란드 Gw 124 lid 1 은 살림(huishouding)의 규율·행정을 자치기관에 맡긴다 — 자치 보장은 같고, 종류는 한국이 법률에, 네덜란드가 헌법에 둔다.

독일어와 비교 = Gemeinde

짜임과 뜻이 같다(gemeente/Gemeinde — 공동체). 독일어 Gemeinde 는 교구(종교 공동체)도 뜻하고, 네덜란드어 gemeente 도 교회 공동체(kerkelijke gemeente)로 쓰인다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 헌법 제41조도 「De uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen worden door de gemeenteraden of de provincieraden geregeld」(상원 누리집 전문)로 gemeente·provincie 를 쓴다. 벨기에는 그 위에 gewest(지역)와 gemeenschap(공동체)의 연방 층이 더 있다(벨기에 헌법 제1~3조) — 네덜란드에는 없는 층이다.

한국이라면? — 헌법과 헌법재판소법을 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이고

(헌법 제

1·6·10·11·12·13·17·21·23·27·37·40·41·42·44·45·46·47·49·50·52·53·60·62·65·66·67·70·75·76·77·79·82·84·86·88·89·107·111·112·113·117·118·128·129·130조, 헌법재판소법 제2·41·45·47·68·75조, 형법 제41조 — 2026-11-09 시행 중 문언), 「한국에는 없다」는 대조한 조문 안에서의 말이다.

	네덜란드	한국	차이
≠	Allen die zich in Nederland bevinden … gelijk behandeld (Gw 1)	모든 국민은 법 앞에 평등하다 (헌법 제11조 ①)	주어가 다르다 — 네덜란드는 영토 안의 모든 사람, 한국은 국민. 차별 금지 사유도 네덜란드 일곱 + 포괄, 한국 셋.
=	Niemand heeft voorafgaand verlof nodig … (Gw 7 lid 1)	언론 · 출판에 대한 허가나 검열과 집회 · 결사에 대한 허가는 인정되지 아니한다 (헌법 제21조 ②)	사전 검열 금지는 같다.
=	recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer (Gw 10 lid 1)	모든 국민은 사생활의 비밀과 자유를 침해받지 아니한다 (헌법 제17조)	명문 조항이 있는 점이 같다.
=	Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen (Gw 15 lid 1)	누구든지 법률에 의하지 아니하고는 체포 · 구속 · 압수 · 수색 또는 심문을 받지 아니하며 (헌법 제12조 ①)	자유 박탈의 법률 유보는 같다. 영장(한국 제12조 ③)에 해당하는 사전 법관 관여 조문은 Gw 15 에 없고 사후 석방 청구(lid 2)가 있다.
≠	De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk (Gw 42 lid 2)	대통령은 국가의 원수이며, 외국에 대하여 국가를 대표한다 (헌법 제66조 ①)	국가원수가 세습 군주(정부의 일부, 불가침) / 선출 대통령(행정권의 수반, 제66조 ④).
≠	Staten-Generaal: Tweede Kamer honderdvijftig, Eerste Kamer vijfenzeventig (Gw 51)	국회의원의 수는 법률로 정하되, 200인 이상으로 한다 (헌법 제41조 ②)	양원(의원 수 헌법 명시) / 단원(하한만).

=	De leden stemmen zonder last (Gw 67 lid 3)	국회의원은 국가이익을 우선하여 양심에 따라 직무를 행한다 (헌법 제46조 ②)	자유 위임은 같다 — 네덜란드는 zonder last(기속 없이), 한국은 「양심에 따라」.
≠	Een voorstel wordt wet, zodra het … is aangenomen en door de Koning is bekrachtigd (Gw 87 lid 1)	국회에서 의결된 법률안은 정부에 이송되어 15일 이내에 대통령이 공포한다 (헌법 제53조 ①)	국왕의 재가로 법률 성립 / 대통령의 공포와 재의 요구권(②). 네덜란드 Gw 81~88에는 거부권 절차 조문이 없다.
≠	Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt (Gw 88)	법률은 특별한 규정이 없는 한 공포한 날로부터 20일을 경과함으로써 효력을 발생한다 (헌법 제53조 ⑦)	한국은 기본 시행일(20일)을 헌법에, 네덜란드는 공포 전 시행 금지만 헌법에 두고 시행일은 법률에.
≠	een ieder verbindende bepalingen … hebben verbindende kracht (Gw 93) · vinden geen toepassing indien … (Gw 94)	헌법에 의하여 체결 · 공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 같은 효력을 가진다 (헌법 제6조 ①)	직접 효력 조약 규정의 국내법 우위 / 국내법과 같은 효력.
+	De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten (Gw 120)	법률이 헌법에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 법원은 헌법재판소에 제청하여 그 심판에 의하여 재판한다 (헌법 제107조 ①)	한국에는 헌법재판소가 있고(제111조) 법원이 위헌 심판을 제청한다. 네덜란드는 Gw 120 의 문언대로 법관이 법률·조약의 합헌성 심사에 들어가지 않고, RO 2 의 법원 열거에 헌법재판소가 없다(5장) — 그 문언 범위에서의 말이다.
≠	verandering in de Grondwet — twee lezingen, in tweede lezing twee derden (Gw 137)	국회의 의결은 재적의원 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 한다 (헌법 제130조 ①)	네덜란드는 두 독해(총선 사이에 둠)·국민투표 없음, 한국은 국회 3분의 2 + 국민투표(제130조 ②).

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 이 상자와 이 장 표제어의 독일어 비교(de_diff)에 적은 독일어 쪽 사실은 독일어판의 대조를 옮긴 것이고, 이 책에서 독일 조문을 다시 열지 않았다.

	네덜란드어	독일어	차이
=	grondrecht (Gw 1장)	Grundrecht	짜임·뜻이 같다. 두 헌법 모두 첫 장.
≠	Staten-Generaal · Tweede Kamer	Bundestag · Bundesrat	네덜란드는 한 의회의 두 원(하원이 「둘째」), 독일은 두 기관.
≠	verdrag (Gw 91·93)	Vertrag	네덜란드어 verdrag 는 조약만, 계약은 overeenkomst. 독일어 Vertrag 는 둘 다.
≠	Raad van State (Gw 73)	(대응 기관 없음)	입법 자문 + 최고 행정재판을 한 기관이 맡는다. 독일은 Bundesverwaltungsgericht 만(독일어판 12장).
+	herziening (Gw 137 통칭 · Sr 68)	Verfassungsänderung · Wiederaufnahme	네덜란드어 한 낱말이 헌법 개정과 형사 재심을 다 덮는다.

가짜 친구 · Tweede Kamer 는 「제2원」 이 아니라 하원 — 이름의 순서가 서열이 아니다

네덜란드 의회(Staten-Generaal)는 Tweede Kamer(둘째 원)와 Eerste Kamer(첫째 원)로 이루어진다(Gw 51 lid 1). 한국어로 「제1원·제2원」 이라 직역하면 첫째가 윗자리로 읽히지만, 직선으로 뽑히고 법률안을 발의하는 쪽은 Tweede Kamer(150명 — Gw 51 lid 2, Gw 82 lid 1)이고, Eerste Kamer(75명 — lid 3)는 주의회 의원과 선거인단이 뽑으며(Gw 55 lid 1) 하원이 보낸 안을 그대로 심의한다(Gw 85). 그래서 이 책은 하원·상원으로 옮기고 원어를 병기한다.

대법원 법관의 추천 명부를 만드는 것도 Tweede Kamer 다(Gw 118 lid 1 — 5장). 고위 공직자 직무범죄의 소추 명령도 국왕 칙령 또는 「een besluit van de Tweede Kamer」 (Gw 119)다. 조문에서 Kamer 하나만 보이면 어느 원인지 앞뒤를 본다 — Gw 82 lid 3 「bij haar」 처럼 대명사로만 받는 자리가 있다.

Koning 도 같은 종류의 함정이다 — 글자는 「왕」이지만 헌법에서는 정부를 이루는 기관(Gw 42 lid 1)이고, 법률 재가(Gw 87)·칙령(Gw 89)·임명(Gw 117)의 주체 이름으로 쓰이며 그 행위의 책임은 장관이 진다(Gw 42 lid 2). 사람으로서의 왕을 뜻하는 자리는 왕위 계승 조문(Gw 24 이하)이다.

이 상자는 Gw 42·51·55·82·85·87·89·117·118·119 의 문언으로만 판정했다. 두 원의 실제 역할 분담(상원의 수정권 없음 등 관행)은 조문 밖이라 적지 않았다.

> Zodra de Tweede Kamer een voorstel van wet heeft aangenomen of tot indiening van een voorstel heeft besloten, zendt zij het aan de Eerste Kamer, die het voorstel overweegt zoals het door de Tweede Kamer aan haar is gezonden. De Tweede Kamer kan een of meer van haar leden opdragen een door haar ingediend voorstel in de Eerste Kamer te verdedigen. art. 85 Grondwet

요령 Tweede Kamer = 하원(직선·발의), Eerste Kamer = 상원(간선·심의). 번호가 아니라 역할로 옮긴다.

N4 다시 보기 — 관계절: die · dat · wie · waar- 가 받는 것

헌법 조문의 관계절은 선행사에 따라 관계사가 갈린다 — de 명사·복수는 die(Allen die …, bepalingen … die naar haar inhoud …, geschillen die …), het 명사는 dat(een feit dat …), 사람 + 전치사는 전치사 + wie(Hij aan wie …, degene tegen wie …), 사물 + 전치사는 waar + 전치사(de gevallen waarin …, een feit waartoe …). 관계절의 정동사는 절 끝에 선다(4장). 조문은 복수 선행사를 대명사 haar 로 받기도 한다(Gw 93 — 조문어의 관행). 이것은 이 장과 10·11장의 Gw·Sr·Sv 조문에서 본 쓰임의 재확인이고 새 규칙이 아니다.

- die — de 명사와 복수: Allen die zich in Nederland bevinden(Gw 1), bepalingen … die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden(Gw 93), de geschillen van bestuur die bij koninklijk besluit worden beslist(Gw 73 lid 2), de Eerste Kamer, die het voorstel overweegt(Gw 85).
- dat — het 명사: een feit dat hem … niet kan worden toegerekend(Sr 39 — 10장), het feit dat ten laste wordt gelegd(Sv 261 — 11장). 접속사 dat(verklaart, dat …)와 글자가 같으니 앞에 명사가 있는지 본다.

- 전치사 + wie — 사람: Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen(Gw 15 lid 4), degene tegen wie de vervolging is gericht(Sv 27 lid 2), hij aan wiens schuld te wijten is(Sr 308 — wiens 는 소유 꼴).
- waar + 전치사 — 사물: de gevallen waarin geen goedkeuring is vereist(Gw 91 lid 1), een feit waartoe hij door overmacht is gedrongen(Sr 40), de misdrijven waarop … is gesteld(Sr 70). 전치사를 뒤에 떼어 「tot dat」로 쓰면 비문(10장 overmacht 상자).
- 관계절 안의 대명사: 복수 선행사를 haar 로 받는 조문어(Gw 93 「naar haar inhoud」). Gw 82 lid 3 「bij haar」는 단수 de Tweede Kamer 를 받는 다른 경우다. 직접 쓰는 문장에서는 hun·zijn 이 자연스럽다 — 조문의 꼴과 자기 문장을 가른다.

표로 보기

관계사	조문의 보기	받는 것
die	Allen die zich in Nederland bevinden	de 명사 · 복수(사람)
die	bepalingen die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden	복수(사물)
dat	een feit dat hem niet kan worden toegerekend	het 명사
aan wie	Hij aan wie zijn vrijheid is ontnomen	사람 + 전치사
tegen wie	degene tegen wie de vervolging is gericht	사람 + 전치사
waarin	de gevallen waarin geen goedkeuring is vereist	사물 + in
waartoe	een feit waartoe hij door overmacht is gedrongen	사물 + tot
wiens	hij aan wiens schuld te wijten is	사람의 소유

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Allen — 선행사 — 복수(사람)
die zich in Nederland bevinden, — 관계절 die — 동사 끝
worden — 주문장 정동사(복수)
in gelijke gevallen — 형용사 -e
gelijk behandeld. — 부사(어미 없음) + 과거분사

네덜란드에 있는 모든 사람은 같은 경우에 같게 대우받는다.

De wet bepaalt	de gevallen	waarin	geen goedkeuring	is vereist.
주어 + 정동사	선행사 — 사물 복수	waar + in	geen + 명사 부정	관계절 정동사 — 끝

승인이 필요하지 않은 경우는 법률이 정한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Hij aan waarvan zijn vrijheid is ontnomen~~	Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen	사람은 전치사 + wie — Gw 15 lid 4.
~~een feit tot dat hij door overmacht is gedrongen~~	een feit waartoe hij door overmacht is gedrongen	사물은 waar + 전치사를 붙여 쓴다 — Sr 40.
~~Allen die bevinden zich in Nederland, worden …~~	Allen die zich in Nederland bevinden, worden …	관계절에서는 정동사가 주문장처럼 둘째 자리로 오지 않는다 — Gw 1.
~~bepalingen dat naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden~~	bepalingen die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden	복수 선행사는 die. dat 는 het 단수 — Gw 93.

말해 보기 — 한국 헌법을 네덜란드 동료에게

헌법과 헌법재판소법의 문언을 네덜란드어로 옮긴 문형. 한국 헌법재판소는 영어 공식 명칭을 병기해 「het Grondwettelijk Hof van Korea (Constitutional Court of Korea)」로 부른다 — 벨기에 Grondwettelijk Hof 와 같은 역어를 쓰되 나라를 붙인다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Korea heeft een Grondwettelijk Hof (Constitutional Court of Korea) met negen rechters; het beslist over de grondwettigheid van wetten op verwijzing door een rechter.

한국에는 아홉 명의 재판관으로 된 헌법재판소가 있고, 법원의 제청으로 법률의 위헌 여부를 심판합니다.

헌법 제111조 ①·② — 네덜란드 Gw 120 과 가장 다른 대목.

De Koreaanse president wordt rechtstreeks gekozen voor vijf jaar en kan niet worden herkozen.

한국 대통령은 직선으로 5년 임기로 선출되고 중임할 수 없습니다.

헌법 제67조 ①·제70조.

Het Koreaanse parlement heeft één kamer met ten minste tweehonderd leden; de leden worden voor vier jaar gekozen.

한국 국회는 단원제이고 의원은 200인 이상이며 임기는 4년입니다.

헌법 제41조 ②·제42조.

Een verandering van de Koreaanse Grondwet vereist twee derden van de leden van het parlement en daarna een referendum.

한국 헌법 개정에는 국회 재적의원 3분의 2 와 그 뒤의 국민투표가 필요합니다.

헌법 제130조 ①·②.

Mag ik vragen hoe de Nederlandse rechter omgaat met een wet die volgens hem in strijd is met de Grondwet?

네덜란드 법관은 헌법에 어긋난다고 보는 법률을 어떻게 다루는지 여쭤도 될까요?

상대 제도를 묻는 문장 — Gw 120·94.

출처 상자 — 세 헌법 맛보기: 1798 · 1814 · 1848, 그리고 「De wetten zijn onschendbaar」

1798년 바타비아 공화국의 Staatsregeling voor het Bataafsche Volk — 「Algemeene beginselen」(일반 원칙) iii 조: 「Alle Leden der Maatschappij hebben, zonder onderscheiding van geboorte, bezitting, stand of rang, eene gelijke aanspraak op derzelver voordeelen.」(사회의 모든 구성원은 출생·재산·신분·지위의 구별 없이 그 이익에 대하여 같은 권리를 가진다). 옛 철자 — Algemeene(algemene), eene(een), derzelver(여기서는 앞의 Maatschappij 를 받아 「그것의」로 읽힌다 — 격·시대 표지는 사전으로 확인하지 않았다). 저본은 DBNL 의 Rosendaal 2005 판 전자 텍스트(저본 Blussé, Dordrecht 1798 — STCN 레코드 146058496, 2026-11-09 확인; 's Lands Drukkerij 판은 16765523X, Allart 판은 29639856X)이고, 그 콜로폰이 xxiv~lxxi 조의 번호가 원판과 다르다고 적어 이 책은 i~xxiii 범위의 iii 조를 골랐다. 원판 쪽 그림은 대조하지 않았다(1798·1814 는 공개 전사본으로 둔다).

1814년 Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden 제99조: 「Er zal alomme in de Vereenigde Nederlanden regt gesproken worden uit naam en van wege den Souvereinen Vorst.」(연합 네덜란드 어디서나 주권 군주의 이름으로 재판한다). 옛 철자 regt(recht)·alomme(alom). 오늘의 판결문 머리 「In naam van de Koning」(16장)이 같은 자리의 말이다 — 이 책은 두 문구가 같은 자리에 있다는 것까지만 적는다. 저본은 Montesquieu Instituut 의 전사(denederlandsegrondwet.nl)로 원판 대조 전이다.

1848년 개정 헌법 제115조 둘째 문장: 「De wetten zijn onschendbaar.」(법률은 침해받지 않는다). 첫째 문장은 국왕과 양원이 가결한 법률안이 법률의 효력을 얻고 국왕이 공포한다는 것이다. 저본은 관인쇄본 「Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden. Officiële uitgave, volgens Koninklijk besluit van den 25sten October 1848 (Staatsblad n°. 73)」('s-Gravenhage, Algemeene Lands-drukkerij, 1848) 26~27면이고, 위트레흐트 대학 도서관 소장 사찬 인쇄본(26면)과 글자가 같다(2026-11-10 면 그림 대조). 헌법을 공포한 Staatsblad 호 자체는 보지 않았다. 현행 헌법에서 같은 자리에 있는 문장은 Gw 120 「De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.」(4장 — 아래 인용, 기준일 판 조문의 inwerking 속성 2018-12-21)이다. 「onschendbaar」 문구가 1983년 전면 개정 때 지금의 120조 문언으로 바뀌었다는 것은 하원 문서 kst 32334-8 의 서술이고, 이 책은 두 문장이 서로 다른 글자로 같은 자리에 있다는 것과 그 서술의 출처까지만 적는다 — 1848년 문장이 어떤 경위로 지금 문장이 되었는지는 당시 입법자료를 열지 않아 적지 않는다. 지금도 「onschendbaar」는 Gw 42 lid 2 「De Koning is onschendbaar」에 남아 있다.

세 조문은 자동 대조 어댑터가 없어 사람이 대조했다 — 1848 조문은 관인쇄본의 면 그림으로, 1798·1814 조문은 위의 공개 전사본으로. 1798 원판과 1814 Staatsblad 는 대조하지 않았다.

1798 Staatsregeling (DBNL, Rosendaal 2005 판) · 1814 Grondwet (Montesquieu Instituut 전사) · 1848 Grondwet 관인쇄본 (Algemeene Lands-drukkerij, Wikimedia Commons — Google Books 스캔) · 1848 Grondwet (위트레흐트 대학 스캔) · STCN 1798 Blussé 판 레코드 · Gw 120 (현행)

확인 문제 8

1. Gw 1 첫째 문장의 주어는?

- Alle Nederlanders
- **Allen die zich in Nederland bevinden**
- Alle burgers
- Ieder Nederlander

「Allen die zich in Nederland bevinden」 — 국민이 아니라 영토 안의 모든 사람. 한국 헌법 제11조 「모든 국민」과 다르다.

2. Gw 42 lid 2 「De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk」 에서 책임을 지는 쪽은?

국왕

장관들

의회

국사원

장관 책임의 원칙. 같은 낱말 onschendbaar 가 1848년 헌법 115조의 「De wetten zijn onschendbaar」 에도 있다(출처 상자).

3. 네덜란드 하원은?

Eerste Kamer

Tweede Kamer

Senaat

Raad van State

Tweede Kamer(150명, Gw 51 lid 2)가 직선 하원이고 법률안을 발의한다(Gw 82). 번호가 서열이 아니다.

4. Gw 87 lid 1 에 따르면 법률안이 법률이 되는 두 조건은?

하원 가결 + 상원 가결

의회 가결 + 국왕 재가

국왕 재가 + 공포

국무회의 심의 + 공포

「zodra het door de Staten-Generaal is aangenomen en door de Koning is bekrachtigd」. 공포·시행은 Gw 88.

5. Gw 93 에서 조약 규정이 구속력을 가지려면 그 규정이 어떠해야 하는가?

의회가 승인한 것

naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden

국왕이 서명한 것

유럽연합 규정

「die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden」 — 내용상 모든 사람을 구속할 수 있는 규정. 그런 규정에 어긋나는 국내 법규는 적용되지 않는다(Gw 94).

6. Raad van State 가 Gw 73 lid 1 에 따라 의견을 묻는 대상이 되는 것이 아닌 것은?

voorstellen van wet

ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur

voorstellen tot goedkeuring van verdragen

rechterlijke uitspraken

법률안·AMvB 초안·조약 승인안 셋이다. 재판은 Gw 73 lid 2·3 의 행정 분쟁 재판으로 따로 맡는다.

7. 「Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen」(Gw 15 lid 4)에서 wie 를 쓴 까닭은?

선행사가 사물이라서

선행사가 사람이고 전치사가 붙어서

복수라서

의문문이라서

사람 + 전치사는 전치사 + wie(aan wie). 사물이면 waar + 전치사(waarin·waartoe).

8. 네덜란드 헌법 개정(Gw 137)에 없는 것은?

- 1차 독해의 법률
- 총선 뒤의 2차 독해
- 양원 3분의 2
- **국민투표**

두 독해와 2차 독해의 3분의 2 가 요건이고 국민투표는 없다. 한국 제130조 ②의 국민투표와 다르다.

2부 법의 언어 · 제13장

행정

Bestuursrecht

네덜란드 행정법의 뼈대는 1994년 시행된 일반행정법(Algemene wet bestuursrecht, Awb) 한 법률에 있다 — 행정청(bestuursorgaan)·이해관계인(belanghebbende)· 처분(besluit·beschikking)의 정의(1장), 신중·목적구속·비례·이유 제시의 원칙(3장), 정책규칙(4장), 행정 제재(5장), 처분청에의 이의(bezwaar, 6·7장), 행정법관에의 소 제기(beroep, 8장)가 한 책 안에 이어진다. 조 번호는 「장:조」 꼴(8:6 = 8장 6조)이고, 한국이 행정기본법·행정절차법·행정심판법·행정소송법 넷으로 나눈 것이 여기서는 한 법률이다. 스물두 낱말을 읽는다 — 정의 여섯, 원칙 넷, 제재 셋, 이의와 소 아홉. 소 제기는 지방법원이 원칙(8:6 lid 1)이고 상소는 국사원 행정재판부(Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 8:105 lid 1)가 원칙이다. 문법 축은 조문의 조동사 — kan worden ingesteld, mogen niet onevenredig zijn, dient te berusten, moet zijn bijgeschreven.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering. art. 3:46 Awb
   처분은 충분한 이유 제시에 근거해야 한다.
2. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. art. 1:2 lid 1 Awb
   이해관계인이란 그 이익이 처분에 직접 걸린 사람을 말한다.

3. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord. art. 7:2 lid 1 Awb
행정청은 이의에 대하여 결정하기 전에 이해관계인에게 의견을 들려줄 기회를 준다.

▼ **처음 보는 문법 용어 14** 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
te 부정사	te + 부정사(te vergoeden). 「~할」 「~하는 것」. verplicht zijn … te vergoeden 처럼 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 te 가 가운데 낀다(toe te rekenen)
과거분사	ge-…-d/-t, ge-…-en 꼴(gepleegd, geleden). hebben·zijn 과 함께 완료형을, worden 과 함께 수동을 만든다
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
분리동사	앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent … toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)
관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다
조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다
명사화	동사를 명사로 쓰는 것. 부정사를 그대로 쓰면 het(het houden), -ing 을 붙이면 de(nakoming). 형용사·분사에 -e 를 붙이면 사람 명사(de benadeelde, de onbekwame)
griffier	조서를 쓰고 합의부 판결에 재판장과 함께 서명하는 사람. 서기관(griffier) — 「법원사무관」으로 옮기면 판결 서명 권한의 차이가 지워진다
kort geding	가처분 담당 판사(voorzieningenrechter) 앞의 긴급 잠정 절차(kort geding). 한국 「가처분」과 포개 쓰지 않는다 — 결과는 판결(vonnis)이고 본안을 해하지 않

	는다
strafbeschikking	검사가 스스로 형을 정하는 검사 처벌결정(strafbeschikking). 법원의 「약식명령」으로 옮기지 않는다(11장)
bezwaar	처분청 자신에게 내는 행정 이의신청(Awb 7:1). 「행정심판」으로 옮기면 차이가 지워진다(13장)

표제어 22

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 9. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

r.o. 13.1

het **bestuursorgaan**, mv. de bestuursorganen [bə'styrsɔrɣan]

행정청(행정기관) ★★★

조문어 **bestuursorgaan** | 일상·강의 **de overheid · de gemeente (일상어는 기관 이름이나 「정부」로 부른다)**

NL

bestuur(행정·집행 — 12장 부록 A) + s + orgaan(기관): 「행정의 기관」. Awb 1:1 lid 1 이 두 갈래로 정의한다 — a. 공법에 의해 설치된 법인의 기관, b. 공권력(openbaar gezag)을 조금이라도 지닌 그 밖의 사람이나 합의체. lid 2 는 입법부·의회·법원·Raad van State·감사원·옴부즈만 등을 행정청에서 뺀다. 한국 행정기본법 제2조 2호의 「행정청」과 같은 자리의 낱말이고, 이 책은 「행정청」으로 옮긴다.

쉬운 예

Het college van burgemeester en wethouders is een bestuursorgaan.

시장·부시장단(college van burgemeester en wethouders)은 행정청이다.

실무 예

Tegen dit besluit van het bestuursorgaan kan bezwaar worden gemaakt.

행정청의 이 처분에 대하여는 이의신청을 할 수 있다.

원문

> Onder bestuursorgaan wordt verstaan: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. — art. 1:1 lid 1 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 행정청이란 다음을 말한다. a. 공법에 따라 설치된 법인의 기관, 또는 b. 공권력을 조금이라도 지닌 그 밖의 사람이나 합의체.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Onder bestuursorgaan wordt verstaan:	정의 공식 onder X wordt verstaan(「X 란 ~을 말한다」) — 주어는 쌍점 뒤	행정청이란 다음을 말한다
een orgaan van een rechtspersoon	갈래 a 의 머리 — 법인의 기관	법인의 기관
die krachtens publiekrecht is ingesteld,	관계절 die(선행사 rechtspersoon) — krachtens(12장) + 완료 수동 끝	공법에 따라 설치된
of een ander persoon of college,	갈래 b — ander(다른) + persoon · college(합의체)	또는 그 밖의 사람이나 합의체
met enig openbaar gezag bekleed.	과거분사 bekleed(bekleden — 「~을 지닌」) 뒤에; enig = 「조금이라도」	공권력을 조금이라도 지닌

원문은 a. b. 로 번호를 붙여 줄을 나눈다. 이 책은 번호를 빼고 한 줄로 옮겼다(1장 RO 2 와 같은 처리). 조 번호 1:1 의 쌍점은 「1장 1조」 의 표기다 — 1장 can_read 의 BW 3:2(3편 2조)와 같은 꼴.

문형

onder X wordt verstaan: Y

X 란 Y 를 말한다

1. X 자리에 정의할 낱말을 관사 없이: Onder besluit wordt verstaan(1:3 lid 1), Onder beschikking wordt verstaan(lid 2).
2. Y 는 쌍점 뒤에 명사구로 — 여러 갈래면 a. b. 로 줄을 나눈다(1:1 lid 1).
3. 변형 In deze wet wordt verstaan onder X: Y(5:1 lid 1 overtreding) — 전치사가 뒤로 간다.

Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen.

신청이란 이해관계인이 처분을 해 달라고 하는 요청을 말한다.

Wat wordt in deze wet onder bestuursorgaan verstaan?

이 법에서 행정청이란 무엇을 말하는가?

문법 N7 · onder X wordt verstaan: — Awb 의 정의 공식

~~Bestuursorgaan betekent: een orgaan …~~ (어색함)

Onder bestuursorgaan wordt verstaan: een orgaan …

Awb 1장은 낱말마다 onder X wordt verstaan:(X 로 이해되는 것은 ~이다)으로 정의를 연다 — 1:1·1:2·1:3·1:5. 수동 wordt verstaan 의 주어가 쌍점 뒤에 온다(10장 Sr 47 「worden gestraft:」 의 틀). betekenen 은 사전의 말이지 이 책이 읽은 Awb 조문의 말이 아니다.

한국이라면? ≠ 행정청 · 행정기본법 제2조

한국 제2조 2호의 행정청은 「행정에 관한 의사를 결정하여 표시하는 국가 또는 지방자치단체의 기관」 과 그 권한을 위임·위탁받은 자다. 네덜란드는 공법상 법인의 기관(a)과 공권력을 지닌 그 밖의 자(b)로 가르고, 법원·의회를 lid 2 에서 명시적으로 뺀다.

독일어와 비교 ≠ Behörde · Verwaltungsorgan

독일 VwVfG § 1 Abs. 4 의 Behörde 는 공행정 임무를 수행하는 모든 기관이고, 네덜란드 Awb 1:1 lid 1 은 공법상 법인의 기관(a)과 공권력을 쥔 그 밖의 사람·합의체(b) 둘로 적는다. 독일 조문 번호는 독일어판 12장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다. 벨기에에도 Raad van State 가 있다는 것(벨기에 헌법 160조)까지만 확인했다.

---

r.o. 13.2

de **belanghebbende**, mv. de belanghebbenden [bəlaŋˈhɛbəndə] 이해관계인

★★★

조문어 **belanghebbende** | 일상·강의 **betrokkene** (일상어·보도는 「관계자」) | NL

belang(이익) + hebbend(가진 — hebben 의 현재분사) + -e: 「이익을 가진 사람」. 11장 verdachte 처럼 분사에 -e 를 붙여 사람을 가리키는 명사다(복수 -n). Awb 1:2 lid 1 은 「degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken」 (이익이 처분에 직접 걸린 사람)이라 정하고, lid 2 는 행정청, lid 3 은 법인의 일반적·집단적 이익을 덧붙인다. 이의(bezwaar)와 소(beroep)를 낼 수 있는 사람이 이 belanghebbende 다(7:1·8:1).

쉬운 예

De buurman is belanghebbende bij de vergunning.

이웃은 그 허가의 이해관계인이다.

실무 예

Alleen een belanghebbende kan beroep instellen tegen het besluit.

이해관계인만 그 처분에 대하여 소를 제기할 수 있다.

원문

Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. — art. 1:2 lid 1 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07

이해관계인이란 그 이익이 처분에 직접 걸린 사람을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Onder belanghebbende wordt verstaan:	정의 공식(bestuursorgaan 상자)	이해관계인이란 다음을 말한다
degene wiens belang	degene(그 사람) + 소유 관계사 wiens(10장 Sr 308 「aan wiens schuld」)	그 이익이 ~한 사람
rechtstreeks bij een besluit	rechtstreeks(직접) + bij + 처분 — betrokken zijn bij 의 bij	처분에 직접
is betrokken.	betrokken zijn = 「걸려 있다」 — 관계절 정동사 끝	걸린

문형

betrokken zijn bij + 명사

~에 걸려 있다 · 관련되다

1. belang … is betrokken bij een besluit(1:2 lid 1) — 이익이 처분에 걸려 있다.
2. 분사로 명사 앞에: de bij het besluit betrokken belangen(3:4 lid 1 — 「처분에 걸린 이익」).
3. 형용사 자리: de betrokken belangen(관련 이익 — 8:81 lid 1 「gelet op de betrokken belangen」).

Welke belangen zijn bij dit besluit betrokken?

이 처분에는 어떤 이익들이 걸려 있는가?

Voor zover geen beperking voortvloeit uit de wet of de aard van de bevoegdheid, worden de rechtstreeks betrokken belangen afgewogen.

법규나 권한의 성질이 제한하지 않는 한, 직접 관련된 이익들을 형량한다(3:4 lid 1).

문법 N2 · belanghebbende, belanghebbenden — 분사 명사의 복수는 -n

~~de belanghebbendes~~ (표기 오류)

de belanghebbenden

분사에 -e 를 붙여 사람을 가리키는 명사(belanghebbende·verdachte·betrokkene)는 복수가 -n 이다(공식 낱말 목록 belanghebbenden — 11장 verdachte 상자). 조문은 복수를 자주 쓴다(1:2 lid 2). 형용사로 쓰일 때는 보통 어미: de belanghebbende partij.

한국이라면? ≠ 법률상 이익이 있는 자 · 행정소송법 제12조

한국 취소소송의 원고적격은 「처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자」(제12조)다. 네덜란드는 Awb 1:2 가 belanghebbende 를 먼저 정의하고 8:1 이 그 사람에게 소 제기권을 준다 — 정의와 적격이 두 조문으로 나뉜다.

독일어와 비교 ≠ Beteiligter

독일 VwVfG § 13 의 Beteiligter 는 절차 참가자(신청인·상대방·참가인)를 열거하고, 네덜란드 Awb 1:2 lid 1 은 「이익이 처분에 직접 걸린 사람」 한 줄로 정한다 — 참가 자격이 아니라 이해의 직접성이 기준이다. 독일 조문 번호는 독일어판 12장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.3

het **besluit**, mv. de besluiten [bə'slœyt] 처분(행정청의 서면 결정) ★★★

조문어 **besluit** | 일상·강의 **beslissing** · **besluit** (일상어 「결정」도 **besluit**) | NL

besluiten(결정하다)의 명사. Awb 의 가장 넓은 상위 개념이다 — 1:3 lid 1 「een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling」(공법상 법률행위를 담은 행정청의 서면 결정). 그 아래에 개별 처분 beschikking(lid 2)과 정책규칙 beleidsregel(lid 4)이 있고, 일반적 구속력 있는 규정도 besluit 다. 이의·소의 대상(7:1·8:1)이 이 besluit 이고, 8:3 lid 1 은 일반적 규정·정책규칙에 대한 소를 뺀다. 한국어 「처분」은 행정기본법 제2조 4호의 개념과 폭이 다르므로(kr 상자) 원어를 자주 병기한다.

쉬운 예

Het besluit is schriftelijk bekendgemaakt.

그 처분은 서면으로 공표되었다.

실무 예

Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt.

처분은 공표되기 전에는 효력이 생기지 않는다.

원문

Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. — art. 1:3 lid 1 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07

처분이란 공법상 법률행위를 담은 행정청의 서면 결정을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Onder besluit wordt verstaan:	정의 공식	처분이란 다음을 말한다
een schriftelijke beslissing	핵심 명사 beslissing(결정) + 형용사 schriftelijk(서면의)	서면 결정
van een bestuursorgaan,	van 소유 — 누구의 결정인지	행정청의
inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.	현재분사 inhoudende(「~을 담은」 — 조문어의 분사 구문) + 목적어	공법상 법률행위를 담은

문형

een besluit nemen / tegen een besluit opkomen

처분을 하다 / 처분에 불복하다

1. 처분을 「하다」는 nemen: het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen(1:5 lid 1·6:4 lid 1).
2. 불복의 대상은 tegen: bezwaar maken tegen een besluit · beroep instellen tegen een besluit(8:1).
3. 효력·공표: een besluit treedt in werking(3:40) · wordt bekendgemaakt(3:41).

Het bestuursorgaan heeft het besluit op 1 maart genomen.

행정청은 3월 1일에 그 처분을 했다.

Is tegen dit besluit nog bezwaar mogelijk?

이 처분에 대하여 아직 이의가 가능한가?

문법 N3 · inhoudende — 현재분사 -ende 가 관계절을 대신한다

~~een beslissing, die inhoudt een rechtshandeling~~ (어색함)

een beslissing, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling

조문어는 명사 뒤에 현재분사(-ende)를 두어 관계절을 줄인다: inhoudende(1:3 lid 1·5:21·5:40), niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift(1:3 lid 4). 관계절로 풀면 die een rechtshandeling inhoudt(정동사 끝 — 12장). -ende 꼴은 조문·판결문의 문체다.

한국이라면? ≠ 처분 · 행정기본법 제2조

한국 제2조 4호의 처분은 「행정청이 구체적 사실에 관하여 행하는 법 집행으로서 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용」 — 구체적 사실에 관한 것이다. 네덜란드 besluit 는 일반적 규율까지 담는 상위 개념이고, 구체적 처분은 beschikking 이다.

독일어와 비교 ≠ Verwaltungsakt

독일 VwVfG § 35 의 Verwaltungsakt 는 개별 사건의 규율이고, 네덜란드 Awb 1:3 lid 1 의 besluit 는 공법상 법률행위를 담은 행정청의 서면 결정 전부 — 일반적 규율(algemeen verbindend voorschrift)까지 포함한다. 독일 Verwaltungsakt 에 가까운 것은 lid 2 의 beschikking 이다. 독일 조문 번호는 독일어판 12장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.4

de **beschikking**, mv. de beschikkingen [bə'sxɪkɪŋ] **개별 처분(결정)** ★★★

조문어 **beschikking** | 일상·강의 **vergunning · uitkering (일상어는 개별 처분의 이름으로 부른다)** | NL

beschikken(처분하다·결정하다)의 명사. 9장(가사)에서 법원의 「결정」으로 읽은 낱말이 행정법에서는 행정청의 개별 처분이다 — Awb 1:3 lid 2 「een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan」(일반적 효력이 없는 처분, 그 신청의 거부를 포함하여). 허가·급여 결정·과태료 부과가 모두 beschikking 이다. 신청(aanvraag)에 대한 beschikking 은 4장(4:1 이하)이, 거부 전 의견 진술은 4:7 이 정한다. 11장의 strafbeschikking(검사 처벌결정)은 이 낱말에 straf 가 붙은 것.

쉬운 예

De vergunning is een beschikking.

그 허가는 개별 처분이다.

실무 예

In beginsel wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk ingediend.

개별 처분을 해 달라는 신청은 원칙적으로 서면으로 제출한다(4:1).

원문

Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. — art. 1:3 lid 2 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07

개별 처분이란 일반적 효력이 없는 처분을 말하며, 그 신청의 거부를 포함한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Onder beschikking wordt verstaan:	정의 공식	개별 처분이란 다음을 말한다
een besluit dat niet van algemene strekking is,	관계절 dat(het besluit — 12장) + 부정 niet + van algemene strekking(일반적 효력의)	일반적 효력이 없는 처분
met inbegrip van de afwijzing	met inbegrip van = 「~을 포함하여」 + 명사화 afwijzing(거부)	거부를 포함하여
van een aanvraag daarvan.	daarvan = 「그것의」(daar + van — 10장 waar-/daar- 꼴) — 그 처분의 신청	그 신청의

문형

een beschikking geven / aanvragen

개별 처분을 하다 / 신청하다

1. 개별 처분을 「하다」는 geven: het geven van een beschikking(4:1·4:7 lid 1) — besluit는 nemen과 짝(besluit 상자).
2. 신청은 aanvragen · de aanvraag: de aanvraag tot het geven van een beschikking(4:1).
3. 기한: binnen een redelijke termijn(4:13 lid 1) — 합리적 기간 안에.

De beschikking moet binnen de wettelijke termijn worden gegeven.

개별 처분은 법정 기간 안에 해야 한다(정한 기간이 없으면 합리적 기간 — 4:13).

Heeft u de beschikking al aangevraagd?

개별 처분을 이미 신청하셨습니까?

한국이라면? ≠ 처분 · 행정절차법 제2조

한국 행정절차법 제2조 2호의 처분(「구체적 사실에 관한 법 집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부」)이 네덜란드 beschikking에 가깝다 — 거부를 포함하는 점도 같다. 다만 한국은 그 위에 besluit 같은 상위 개념을 두지 않는다.

독일어와 비교 = Verwaltungsakt

개별 사건의 규율이라는 점에서 독일 VwVfG § 35 의 Verwaltungsakt 와 같은 자리다. 다만 네덜란드는 상위 개념 besluit 를 따로 두고 beschikking 을 「일반적 효력이 없는 besluit」로 정의한다(1:3 lid 2). 독일 조문 번호는 독일어판 12장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.5

de **beleidsregel**, mv. de beleidsregels [bə'lɛitsreɣəl] **정책규칙(행정규칙)** ★★

조문어 **beleidsregel** | 일상·강의 **beleid · richtlijn** (일상어는 「정책」·「지침」) | NL

beleid(정책) + s + regel(규칙): 「정책 규칙」. Awb 1:3 lid 4 는 행정청이 권한을 쓸 때의 이익 형량·사실 확정·법규 해석에 관해 처분(besluit)으로 정한 일반 규칙이되 「algemeen verbindend voorschrift」(일반적 구속력 있는 규정)는 아닌 것이라 정의한다. 4:84 는 행정청이 그 규칙대로 행하되, 특별한 사정으로 결과가 목적에 비해 불균형(onevenredig)하면 벗어난다고 적는다 — 자기구속과 예외를 한 문장에 담은 조문. 한국의 행정규칙(훈령·예규·고시 — 행정기본법 제2조 1호 가목 3))이 가까운 자리다.

쉬운 예

De minister heeft een beleidsregel vastgesteld.

장관은 정책규칙을 정했다.

실무 예

Het bestuursorgaan wijkt alleen in bijzondere omstandigheden van de beleidsregel af.

행정청은 특별한 사정이 있을 때에만 정책규칙에서 벗어난다.

원문

> Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. — art. 4:84 Awb
>
> · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 행정청은 정책규칙에 따라 행한다. 다만 그것이 한 사람 이상의 이해관계인에게, 특별한 사정 때문에 그 정책규칙이 이루려는 목적에 비추어 불균형한 결과를 가져올 때에는 그러하지 아니하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel,	주어 + 정동사 handelt + overeenkomstig(~에 따라)	행정청은 정책규칙에 따라 행한다
tenzij dat voor een of meer belanghebbenden	tenzij 절(「~하지 않는 한」) — dat = 그렇게 행하는 것; voor + 영향 받는 사람	다만 그것이 한 사람 이상의 이해관계인에게
gevolgen zou hebben	zou + 부정사 — 가정의 조동사(문법 코너)	결과를 가져올 때에는
die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn	관계절 die(gevolgen) + wegens + 형용사 onevenredig(불균형한)	특별한 사정 때문에 불균형한
in verhouding tot	in verhouding tot = 「~에 비추어」 — 비례 원칙의 짝(3:4 lid 2)	~에 비추어
de met de beleidsregel te dienen doelen.	명사 앞 te 부정사: te dienen doelen(이루려는 목적 — 12장 te stellen beperkingen)	그 정책규칙이 이루려는 목적

문형

overeenkomstig + 명사 / afwijken van + 명사

~에 따라 / ~에서 벗어나다

1. overeenkomstig(~에 따라)은 전치사 — overeenkomstig de beleidsregel(4:84), overeenkomstig het tweede lid(7:12 lid 4).
2. 벗어남은 afwijken van: van de beleidsregel afwijken; 명사는 afwijking(4:7 lid 2 「een afwijking van de aanvraag」).
3. 「준용」은 van overeenkomstige toepassing zijn(5:1 lid 3 — 형법 51조를 준용).

Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig de beleidsregel beslist.

행정청은 정책규칙에 따라 결정했다.

Waarom is in dit geval van de beleidsregel afgeweken?

이 사건에서는 왜 정책규칙에서 벗어났는가?

문법 N3 · zou hebben — zullen 의 과거형은 가정이다

~~tenzij dat gevolgen zal hebben die onevenredig zijn~~ (어색함)

tenzij dat gevolgen zou hebben die onevenredig zijn

zou(zullen 의 과거형)는 조문에서 가정을 만든다: gevolgen zou hebben(4:84), de afwijzing zou steunen op(4:7 lid 1). 예상의 zal(4:8 lid 1 「bedenkingen zal hebben」)과 갈린다. 4:84 의 tenzij 절은 아직 일어나지 않은 가정이라 zou 다 — 문법 코너.

한국이라면? ≠ 행정규칙 · 행정기본법 제2조

한국 제2조 1호 가목 3)은 훈령·예규·고시 등 행정규칙을 「법령」 안에 넣어 정의하고, 자기구속의 원칙은 조문에 없다(대조한 조문 범위). 네덜란드는 1:3 lid 4 가 정의하고 4:84 가 「handelt overeenkomstig」로 구속과 예외를 적는다.

독일어와 비교 ≠ Verwaltungsvorschrift

독일의 Verwaltungsvorschrift 는 행정 내부 규칙으로 법원을 구속하지 않는다고 설명되지만, 네덜란드 beleidsregel 은 Awb 1:3 lid 4 가 besluit 의 하나로 정의하고 4:84 가 행정청 스스로를 원칙적으로 구속하게 한다 — 법률상 지위가 조문에 있다. 독일 쪽 서술은 독일어판 12장의 대조를 옮긴 것.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.6

het **bezwaar**, mv. de bezwaren [bə'zwar] 이의(처분청에의 이의신청) ★★★

조문어 **bezwaar (bezwaar maken)**

일상·강의 **bezwaar (일상어도 「이의·반대」 — ik heb er bezwaar tegen)** NL

bezwaren(무겁게 하다)의 명사 — 「무거운 것·거리끼는 것」. Awb 1:5 lid 1 은 bezwaar maken 을 「법규에 따른 권한을 써서, 처분을 한 바로 그 행정청에 그 처분에 대한 구제(voorziening)를 구하는 것」이라 정의한다. 다른 행정청에 구하면 administratief beroep(lid 2)이고 법관에게 구하면 beroep(lid 3·8:1)이다. 7:1 lid 1 은 소 제기 전에 먼저 bezwaar 를 거치게 하고(의무적 전치 — 예외 일곱), 6:7 은 기간을 6주로 정한다. 부록 E 가 「이의신청」으로 옮긴 것은 처분청 자신에게 내기 때문이다 — 「행정심판」은 한국 행정심판위원회(행정심판법 제6조)를 떠올리게 해 차이를 지운다.

쉬운 예

Ik maak bezwaar tegen dit besluit.

나는 이 처분에 대하여 이의를 제기한다.

실무 예

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend.

이의서는 6주 안에 제출해야 한다.

원문

> Onder het maken van bezwaar wordt verstaan: het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. — art. 1:5 lid 1 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 이의신청이란, 법규에 따라 있는 권한을 써서, 처분을 한 행정청에 그 처분에 대한 구제를 구하는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Onder het maken van bezwaar wordt verstaan:	정의 공식 — 정의 대상이 명사화 het maken van(11장)	이의신청이란 다음을 말한다
het gebruik maken van	gebruik maken van = 「~을 쓰다」 — 다시 명사화	~을 쓰는 것
de ingevolge een wettelijk voorschrift	관사와 명사 사이에 전치사구 — ingevolge(~에 따라)	법규에 따라
bestaande bevoegdheid,	현재분사 bestaande(존재하는) + 명사	있는 권한을
voorziening tegen een besluit te vragen	te 부정사구 — 권한의 내용(구제를 구하는 것)	처분에 대한 구제를 구하는
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.	bij + 행정청 + 관계절 dat(het bestuursorgaan — 처분을 한)	처분을 한 행정청에

문형

bezwaar maken tegen + 명사 (bij + 행정청)

~에 대하여 (~에) 이의를 제기하다

1. 동사는 maken(5장 beroep instellen 과 짝): bezwaar maken tegen een besluit.
2. 내는 곳은 bij: bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen(1:5 lid 1).
3. 서면은 bezwaarschrift, 기간은 zes weken(6:7), 기산은 공표 다음 날(6:8 lid 1).

Tegen dit besluit kan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt.
이 처분에 대하여는 6주 안에 이의를 제기할 수 있다.

Bij welk bestuursorgaan moet ik bezwaar maken?
어느 행정청에 이의를 제기해야 합니까?

문법 N7 · het maken van bezwaar · het instellen van beroep — 정의는 명사화로

~~Onder bezwaar maken wordt verstaan~~ (어색함)

Onder het maken van bezwaar wordt verstaan

Awb 1:5 는 동사구(bezwaar maken·beroep instellen)를 정의할 때 het + 부정사 + van + 목적어로 명사화한다(11장 het uitvaardigen van een strafbeschikking). 6:4 도 같은 꼴 — Het maken van bezwaar geschiedt door .... 문장 안에서는 동사구 그대로(7:1).

한국이라면? ≠ 이의신청 · 행정기본법 제36조

한국 행정기본법 제36조 ① 이의신청도 처분청(「해당 행정청」)에 내고 기간은 처분을 받은 날부터 30일이다. 다만 ③은 이의신청과 「관계없이」 행정심판·행정소송을 낼 수 있다고 하여 임의적이고, 네덜란드 bezwaar 는 7:1 lid 1 의 의무적 전치다.

독일어와 비교 ≠ Widerspruch (≠ Beschwerde)

독일 VwGO § 68 의 전치 절차 Widerspruch 가 같은 자리다 — 처분청에 다시 묻는 절차. 글자가 닮은 독일어 Beschwerde(항고 — 법원 결정에 대한 상소)는 다른 것이다(가짜 친구 상자). 독일 조문 번호는 독일어판 12장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.7

het **beroep**, mv. de beroepen [bə'rup] 소 제기(행정법관에의 불복) ★★★

조문어 **beroep (beroep instellen)** | 일상·강의 **naar de rechter stappen** (일상어는 「법원에 간다」) | NL

5장에서 hoger beroep(항소)의 뒷말로 본 낱말이 행정법에서는 홀로 서서 「행정법관(bestuursrechter)에게 처분을 다투는 것」이다. Awb 1:5 lid 3 은 beroep instellen 을 administratief beroep(다른 행정청에의 불복)과 bestuursrechter 에의 beroep 둘로 적고, 8:1 은 이해관계인이 처분에 대하여 행정법관에게 beroep 을 낼 수 있다고 한다. 어디에 내는가는 8:6 lid 1 — 지방법원(rechtbank)이 원칙이고, 부속 Bevoegdheidsregeling 2장이나 다른 법률이 다른 행정법관을 정하면 그곳이다(5장 korea 행이 가리키기만 한 조문을 여기서 읽는다). 상소는 hoger beroep(8:104·8:105).

쉬운 예

Zij heeft beroep ingesteld bij de rechtbank.

그는 지방법원에 소를 제기했다.

실무 예

Het beroep schorst in beginsel de werking van het besluit niet.

소 제기는 원칙적으로 처분의 효력을 정지시키지 않는다(6:16).

원문

> Het beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank, tenzij een andere bestuursrechter bevoegd is ingevolge hoofdstuk 2 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak dan wel ingevolge een ander wettelijk voorschrift. — art. 8:6 lid 1 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 소는 지방법원에 제기할 수 있다. 다만 이 법에 딸린 행정재판 관할규정 2장 또는 다른 법규에 따라 다른 행정법관이 관할하는 때에는 그러하지 아니하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank,	주어 + kan + 수동 부정사 worden ingesteld(문법 코너) + bij 관할	소는 지방법원에 제기할 수 있다
tenzij een andere bestuursrechter bevoegd is	tenzij 절 — bevoegd zijn(관할·권한이 있다), 정동사 끝	다만 다른 행정법관이 관할하는 때에는
ingevolge hoofdstuk 2	ingevolge = 「~에 따라」(krachtens 와 같은 자리) + 부속 규정의 장	2장에 따라
van de bij deze wet behorende	명사 앞 분사구 bij deze wet behorende(이 법에 딸린)	이 법에 딸린
Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak	부속 규정의 이름 — bevoegdheid(관할) + s + regeling	행정재판 관할규정의
dan wel ingevolge een ander wettelijk voorschrift.	dan wel = 「또는」(조문어의 of) + 다른 법규	또는 다른 법규에 따라

문형

beroep instellen tegen + 명사 (bij + 법원)

~에 대하여 (~에) 소를 제기하다

1. 동사는 instellen(5장 hoger beroep instellen 과 같다): beroep instellen tegen een besluit bij de bestuursrechter(8:1).
2. 완료: beroep is ingesteld(8:81 lid 1) — 소가 제기된 상태.

3. 서면은 beroepschrift(6:4 lid 3), 기간은 bezwaar 와 같은 zes weken(6:7).

Tegen de beslissing op het bezwaar kan beroep worden ingesteld.
이의에 대한 결정에 대하여는 소를 제기할 수 있다.

Bij welke rechtbank moet het beroep worden ingesteld?
어느 지방법원에 소를 제기해야 하는가?

문법 N3 · kan worden ingesteld — kunnen + 수동 부정사

~~Het beroep kan ingesteld bij de rechtbank~~ (비문)

Het beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank

조동사 뒤의 수동은 worden + 과거분사다: kan worden ingesteld(8:6), kan worden gemaakt(3:45 lid 1), kan niet worden opgelegd(12장 Gw 114). 완료 수동은 is ingesteld(8:81 lid 1)로 worden 이 사라진다 — 5장 수동 상자. 둘을 섞은 kan ingesteld 는 비문.

한국이라면? ≠ 취소소송의 제기 · 행정소송법 제18조

한국 취소소송은 행정심판을 「거치지 아니하고 제기할 수 있다」(제18조 ① 본문 — 임의적 전치). 네덜란드는 7:1 lid 1 이 소 전에 bezwaar 를 의무로 두고, 8:6 lid 1 이 1심을 지방법원으로 둔다 — 한국의 행정법원(법원조직법 제3조, 5장)과 달리 전문 법원이 아니라 일반 지방법원의 행정 부문이다.

독일어와 비교 ≠ Klage (≠ Berufung)

행정법관에게 처분을 다투는 1심의 소는 독일어로 Klage(VwGO § 42 Anfechtungsklage)다. 글자가 닮은 Berufung 은 항소이고, 네덜란드어로 항소는 hoger beroep(5장)다 — 가짜 친구 상자. 독일 조문 번호는 독일어판 12장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.8

het **zorgvuldigheidsbeginsel**, mv. de zorgvuldigheidsbeginselen

[ˌzɔrəxˈfʏldəxˌhɛitsbəˌɣɪnsəl] **신중 원칙(조사·형량 의무)** ★★

조문어 **zorgvuldigheidsbeginsel** | 일상·강의 **zorgvuldig** (일상어는 형용사 「신중한」 만) | NL

zorgvuldig(신중한 — 7장 zorgvuldigheid 주의) + heid + s + beginsel(원칙). 낱말 자체는 Awb 조문에 없고 3:2 의 내용을 부르는 이름이다 — 「Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen」(처분을 준비할 때 행정청은 관련 사실과 형량할 이익에 관해 필요한 지식을 모은다). 3장의 다른 원칙들 — 목적구속(3:3 bevoegdheid 상자)·형량과 비례(3:4)·이유 제시

(3:46) — 와 함께 처분의 적법성 심사 기준이 된다. 7장이 민법의 zorgvuldigheid 를 「주의」로 읽은 것과 같은 어근이다.

쉬운 예

Het besluit is niet zorgvuldig voorbereid.

그 처분은 신중하게 준비되지 않았다.

실무 예

Het bestuursorgaan moet eerst de relevante feiten vaststellen.

행정청은 먼저 관련 사실을 확정해야 한다.

원문

> Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. — art. 3:2 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 처분을 준비할 때 행정청은 관련 사실과 형량할 이익에 관하여 필요한 지식을 모은다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bij de voorbereiding van een besluit	첫 자리 bij + 명사화 voorbereiding(준비)	처분을 준비할 때
vergaart het bestuursorgaan	정동사 vergaart(모으다) 둘째 자리 + 주어 뒤로(도치 — 4장)	행정청은 ~을 모은다
de nodige kennis omtrent de relevante feiten	목적어 + omtrent(~에 관하여 — 조문어)	관련 사실에 관하여 필요한 지식을
en de af te wegen belangen.	명사 앞 te 부정사: af te wegen belangen(형량할 이익 — 분리동사 afwegen 의 af 가 앞에)	그리고 형량할 이익에 관하여

문형

bij de voorbereiding van + 명사

~을 준비할 때

1. bij + 명사화는 「~할 때」: bij de voorbereiding van een besluit(3:2), bij de bekendmaking van het besluit(3:47 lid 1).
2. voorbereiden(준비하다)의 명사 voorbereiding — 7:2 lid 2 「bij de voorbereiding van het besluit」.
3. zienswijze naar voren brengen = 의견을 내다(4:7·4:8·7:2).

> Bij de voorbereiding van dit besluit zijn de buren gehoord.
> 이 처분을 준비할 때 이웃들의 의견을 들었다.
>
> Welke belangen moesten bij de voorbereiding worden afgewogen?
> 준비할 때 어떤 이익들을 형량했어야 하는가?

문법 N3 · de af te wegen belangen — 분리동사의 te 부정사는 가운데가 갈라진다

~~de te afwegen belangen~~ (비문)

de af te wegen belangen

분리동사(afwegen·uitoefenen·instellen)의 te 부정사는 접두사와 어간 사이에 te 가 든다: af te wegen(3:2), uit te oefenen bevoegdheid(3:4 lid 1), beroep in te stellen(7:1 lid 1). 명사 앞에 두면 「~할 N」(12장 te stellen beperkingen). te 를 접두사 앞에 두면 비문.

한국이라면? ≠ 처분의 사전 통지·의견청취 · 행정절차법 제22조

한국은 조사 의무를 일반 원칙으로 적지 않고, 의무 부과·권익 제한 처분을 할 때 「당사자등에게 의견제출의 기회를 주어야 한다」(제22조 ③)는 절차로 적는다(대조한 조문 범위). 네덜란드 3:2 는 사실·이익에 관한 지식 수집을 행정청의 일반 의무로 둔다.

독일어와 비교 ≠ Untersuchungsgrundsatz (VwVfG § 24)

독일은 직권조사 원칙(§ 24 「ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen」)으로 적고, 네덜란드 Awb 3:2 는 처분 준비 때 필요한 지식을 모은다(vergaart de nodige kennis)고 적는다 — 같은 일을 「조사 의무」와 「신중」으로 달리 이름 붙였다. 독일 조문 번호는 독일어판 12장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.9

de **bevoegdheid**, mv. de bevoegdheden [bə'vuxthɛit] 권한 · 관할 ★★★

조문어 **bevoegdheid** | 일상·강의 **bevoegdheid · macht (일상어는 「권한」도 bevoegdheid)** | NL

bevoegd(권한 있는) + heid: 「권한 있음」. 두 자리에 선다 — ① 행정청이 처분할 권한(3:3 「de bevoegdheid tot het nemen van een besluit」, 5:4 lid 1 제재 권한), ② 법원의 관할(8:6 lid 1 「bevoegd is」, 8:70 「onbevoegdverklaring」 — 관할 없음 선언). 3:3 은 권한을 「부여된 목적 외의 다른 목적에」 쓰지 못한다는 목적구속(détournement de pouvoir 금지) 조문이다. 한국 행정기본법은 제11조 ②에 「행정권한을 남용하거나 그 권한의 범위를 넘어서는 아니 된다」를 두고(목적구속과 같은 범위인지는 해석의 문제), 재량의 일탈·남용 취소는 행정소송법 제27조에 있다.

쉬운 예

De gemeente heeft de bevoegdheid om vergunningen te verlenen.

기초 자치단체는 허가를 줄 권한이 있다.

실무 예

De rechtbank verklaart zich onbevoegd.

지방법원은 관할이 없음을 선언한다.

원문

> Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend. — art. 3:3 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 행정청은 처분을 할 권한을 그 권한이 부여된 목적 외의 다른 목적에 쓰지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het bestuursorgaan gebruikt	주어 + 정동사 gebruikt(쓰다)	행정청은 ~을 쓴다
de bevoegdheid tot het nemen van een besluit	목적어 + tot + 명사화 het nemen van(처분을 하는 것)	처분을 할 권한을
niet voor een ander doel	부정 niet + voor + ander doel(다른 목적) — 10장 부정 상자	다른 목적에 ~하지 않는다
dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.	비교의 dan(~와 다른) + waarvoor(사물 관계사 — 12장) + 완료 수동 끝	그 권한이 부여된 목적 외의

문형

bevoegd zijn (tot / om … te)

권한이 있다 · 관할이 있다

1. 형용사 bevoegd + zijn: een andere bestuursrechter bevoegd is(8:6 lid 1), bevoegd is op de aanvraag te beslissen(4:1).
2. 반대말 onbevoegd: kennelijk onbevoegd is(8:54 lid 1 a), onbevoegdverklaring(8:70 a).
3. 명사: de bevoegdheid tot het nemen van een besluit(3:3), de bevoegdheid … is verleend(권한이 부여되다).

Welk bestuursorgaan is bevoegd om op deze aanvraag te beslissen?

어느 행정청이 이 신청을 결정할 권한이 있는가?

De rechtbank heeft zich onbevoegd verklaard.

지방법원은 관할이 없음을 선언했다.

문법 N4 · een ander doel dan waarvoor … — ander 뒤의 dan

~~een ander doel als waarvoor die bevoegdheid is verleend~~ (비문)

een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend

ander(다른)는 비교급처럼 dan 으로 비교 대상을 잇는다: een ander doel dan …(3:3), een ander bestuursorgaan dan hetwelk …(1:5 lid 2 — 현행 조문에 쓰인 관계사 hetwelk). als 는 동등 비교(zo … als)에만. dan 뒤에 관계사절이 바로 올 수 있다 — 10장 strafbaar-feit 상자.

한국이라면? ≠ 재량처분의 취소 · 행정소송법 제27조

한국은 행정기본법 제11조 ②가 권한 남용·월권 금지를 행위 규범으로 두고, 「재량권의 한계를 넘거나 그 남용이 있는 때에는 법원은 이를 취소할 수 있다」(행정소송법 제27조)고 사법심사로 받는다. 네덜란드 3:3 은 목적 외 사용 금지라는 더 좁은 꼴이다.

독일어와 비교 + Befugnis · Zuständigkeit

네덜란드어 bevoegdheid 한 낱말이 행사할 권한(독일어 Befugnis — 3:3)과 관할(Zuständigkeit — 8:6 「bevoegd is」·8:70 「onbevoegdverklaring」)을 다 덮는다. 독일어는 둘을 가른다. 독일 쪽 서술은 독일어판 12장의 대조를 옮긴 것.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.10

de **evenredigheid**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [evən'redəxhɛit] **비례(균형)**

★★★

조문어 **evenredigheid (evenredigheidsbeginsel)**

일상·강의 **in verhouding staan tot (일상어는 「~에 걸맞다」)** NL

evenredig(비례하는 — even 같은 + rede 비율) + heid. Awb 3:4 lid 1 은 행정청이 처분에 직접 걸린 이익들을 형량한다(afwegen)고 하고, lid 2 는 「De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen」 — 불리한 결과가 목적에 비추어 불균형해서는 안 된다고 적는다. 4:84 의 정책규칙 이탈 사유도 같은 낱말 onevenredig 이다. 한국 행정기본법 제10조 비례의 원칙(유효·적절, 최소한도, 이익 침해가 공익보다 크지 않을 것)이 같은 자리다.

쉬운 예 De boete is niet evenredig aan de overtreding.
그 과태료는 위반에 비례하지 않는다.

실무 예 De nadelige gevolgen van het besluit zijn onevenredig groot.
그 처분의 불리한 결과는 불균형하게 크다.

원문

De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. — art. 3:4 lid 2 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07

처분이 한 사람 이상의 이해관계인에게 미치는 불리한 결과는 그 처분이 이루려는 목적에 비추어 불균형해서는 안 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen	명사 앞 긴 수식: voor … nadelige(불리한) + gevolgen — 관사와 명사 사이에 전치사구	한 사람 이상의 이해관계인에게 불리한 결과는
van een besluit	소유 — 처분의	처분의
mogen niet onevenredig zijn	mogen + niet = 「~해서는 안 된다」(문법 코너) + 형용사 + zijn	불균형해서는 안 된다
in verhouding tot	in verhouding tot = 「~에 비추어」(4:84 와 같은 짝)	~에 비추어
de met het besluit te dienen doelen.	명사 앞 te 부정사 te dienen(이루려는) + 수단 met het besluit	그 처분이 이루려는 목적

문형

evenredig aan / onevenredig in verhouding tot

~에 비례하는 / ~에 비추어 불균형한

1. 형용사 evenredig 은 aan 과: evenredig aan de ernst van de overtreding.
2. 부정 접두사 on-: onevenredig(3:4 lid 2·4:84·8:51a lid 1 「onevenredig kunnen worden benadeeld」).
3. in verhouding tot = 「~에 비추어」: in verhouding tot de te dienen doelen.

De sanctie moet evenredig zijn aan de ernst van de overtreding.
제재는 위반의 중대성에 비례해야 한다.

Staat de boete in verhouding tot het doel van de regel?
그 과태료는 규칙의 목적에 비추어 균형이 맞는가?

문법 N3 · mogen niet … zijn — 금지는 mogen 의 부정이다

~~De gevolgen moeten niet onevenredig zijn~~ (어색함)

De gevolgen mogen niet onevenredig zijn

「~해서는 안 된다」는 niet mogen 이다: mogen niet onevenredig zijn(3:4 lid 2), mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen(12장 Gw 15 lid 1). 「~할 필요가 없다」는 niet hoeven (te) 이고, moeten niet 은 조문의 금지와 같은 말이 아니다. 의무는 moeten·dienen te.

한국이라면? = 비례의 원칙 · 행정기본법 제10조

한국 제10조는 유효·적절(1호), 필요한 최소한도(2호), 「행정작용으로 인한 국민의 이익 침해가 그 행정작용이 의도하는 공익보다 크지 아니할 것」(3호) 셋으로 적는다. 네덜란드 3:4 lid 2 는 3호에 해당하는 균형 심사 한 문장이다 — 원칙은 같고 조문의 짜임이 다르다.

독일어와 비교 = Verhältnismäßigkeit

같은 원칙이다. 독일은 기본법 해석으로 세운 원칙(적합성·필요성·상당성)이고, 네덜란드는 Awb 3:4 lid 2 가 「처분의 불리한 결과가 목적에 비추어 불균형(onevenredig)해서는 안 된다」로 조문에 적는다. 독일 쪽 서술은 독일어판 12장의 대조를 옮긴 것.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.11

de **motivering**, mv. de motiveringen [moti'verɪŋ] 이유 제시(이유 설시) ★★★

조문어 **motivering (deugdelijke motivering)** | 일상·강의 **reden · uitleg** (일상어는 「이유」·「설명」) | NL

motiveren(이유를 대다)의 -ing 명사. Awb 3:46 「Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering」 — 처분은 충분한 이유 제시에 근거해야 한다. 3:47 lid 1 은 그 이유를 공표 때 함께 적고(lid 2 는 근거 법규도), 이의 결정에도 같은 의무가 있다(7:12 lid 1). 판결문에서 「motivering」은 판결 이유(5장 — Rv 230 의 gronden)와 같은 어근이다. deugdelijk(충분한·튼튼한)은 deugen(쓸 만하다)에서 왔다.

쉬운 예

Het besluit bevat geen motivering.

그 처분에는 이유 제시가 없다.

실무 예

De motivering wordt bij de bekendmaking van het besluit vermeld.

이유 제시는 처분을 공표할 때 함께 적는다.

원문

> Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering. — art. 3:46 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 처분은 충분한 이유 제시에 근거해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een besluit	주어	처분은
dient te berusten	dienen te + 부정사 = 「~해야 한다」(moeten의 조문어 — 문법 코너)	~에 근거해야 한다
op een deugdelijke	berusten op 의 op + 형용사 -e(deugdelijk 충분한)	충분한
motivering.	명사 — motiveren 의 -ing	이유 제시에

문형

berusten op + 명사

~에 근거하다

1. berusten op 은 「~에 기초를 두다」: dient te berusten op een deugdelijke motivering(3:46).
2. 같은 짝의 명사 grondslag: op grondslag van het beroepschrift(8:69 lid 1), op grondslag daarvan(7:11 lid 1).
3. steunen op(~에 의지하다)도 비슷한 자리: de afwijzing zou steunen op gegevens(4:7 lid 1).

Waarop berust dit besluit?

이 처분은 무엇에 근거하는가?

De beslissing berust op een onjuiste vaststelling van de feiten.

그 결정은 잘못된 사실 확정에 근거한다.

문법 N3 · dient te berusten — dienen te 는 조문어의 moeten

~~Een besluit dient berusten op een motivering~~ (비문)

Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering

dienen 은 te 부정사와 함께 「~해야 한다」를 만든다(moeten 은 te 없이): dient te berusten(3:46·7:12 lid 1), dient te worden gegeven(4:13 lid 1), dient … bezwaar te maken(7:1 lid 1). te 를 빼면 비문. 일상어는 moeten, dienen te 는 조문·공문서의 격식.

한국이라면? = 처분의 이유 제시 · 행정절차법 제23조

한국 제23조 ①은 처분을 할 때 「당사자에게 그 근거와 이유를 제시하여야 한다」고 하고 예외 셋(신청대로 인정·경미·긴급)을 둔다. 네덜란드 3:46 은 예외 없이 원칙을 적고 3:47 lid 3 이 긴급 때 일주일 안 추완을 허용한다 — 의무는 같고 예외의 짜임이 다르다.

독일어와 비교 = Begründung

독일 VwVfG § 39 의 Begründung 과 같은 자리 — 처분에 이유를 붙일 의무. 네덜란드 3:46 은 「deugdelijke motivering」(충분한 이유 제시)이라 적고 3:47 이 공표 때 함께 적도록 한다. 독일 조문 번호는 독일어판 12장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.12

de last onder bestuursdwang, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수

[lɑst 'ɔndər bə'styrzdwɑŋ] **행정 강제집행 명령(대집행 포함)** ★★

조문어 **last onder bestuursdwang** | 일상·강의 **de gemeente grijpt zelf in** (일상어는 「직접 손을 댄다」)

NL

last(명령·부담) + onder(~아래) + bestuursdwang(행정 강제 — bestuur + s + dwang 강제): 「행정 강제를 조건으로 붙인 명령」. Awb 5:21 은 herstelsanctie(시정 제재 — 5:2 lid 1 b)의 하나로 정의한다 — a. 위반의 전부 또는 일부 시정 명령, b. 명령이 제때 이행되지 않으면 행정청이 사실 행위로 집행할 권한. 5:32 lid 1 은 같은 행정청이 그 대신 last onder dwangsom(다음 표제어)을 택할 수 있게 한다. 한국 행정기본법 제30조 ①의 행정대집행(1호)·직접강제(3호)가 나뉘어 담고 있는 것을 네덜란드는 한 처분 안에 둔다.

쉬운 예

De gemeente legt een last onder bestuursdwang op.

기초 자치단체가 행정 강제집행 명령을 내린다.

실무 예

Als de overtreder de last niet uitvoert, verwijdert de gemeente het bouwwerk zelf.

위반자가 명령을 이행하지 않으면 기초 자치단체가 직접 그 건축물을 철거한다.

원문

> Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende: een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. — art. 5:21 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 행정 강제집행 명령이란 다음을 담은 시정 제재를 말한다. a. 위반의 전부 또는 일부를 시정하라는 명령, 그리고 b. 명령이 이행되지 않거나 제때 이행되지 않으면 행정청이 사실 행위로 그 명령을 집행할 권한.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan:	정의 공식 — 정의 대상 안에 onder 가 또 있다(last onder …)	행정 강제집행 명령이란 다음을 말한다
de herstelsanctie, inhoudende:	상위 개념 herstelsanctie(5:2) + 현재분사 inhoudende(besluit 상자) + 쌍점	다음을 담은 시정 제재
een last tot geheel of gedeeltelijk herstel	갈래 a — last tot + 명사 herstel(시정); geheel of gedeeltelijk(전부 또는 일부)	전부 또는 일부를 시정하라는 명령
van de overtreding,	무엇의 시정인지 — overtreding(위반, 5:1 lid 1)	위반의
en de bevoegdheid van het bestuursorgaan	갈래 b — 행정청의 권한	그리고 행정청의 권한
om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen,	om … te 부정사: ten uitvoer leggen(집행하다 — 11장 tenuitvoerlegging) + 수단 door	사실 행위로 그 명령을 집행할
indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.	indien 절 — niet of niet tijdig(않거나 제때 않으면) + 수동 끝	명령이 이행되지 않거나 제때 이행되지 않으면

원문은 a. b. 로 번호를 붙여 줄을 나눈다. 이 책은 번호를 빼고 한 줄로 옮겼다.

문형

een last opleggen / de last uitvoeren

명령을 내리다 / 명령을 이행하다

1. 제재·명령을 「내리다」는 opleggen: een last onder bestuursdwang opleggen(5:32 lid 1), een bestuurlijke boete opleggen(5:40 상자).
2. 이행은 uitvoeren(5:21 b 「wordt uitgevoerd」), 집행은 ten uitvoer leggen.
3. 시정은 herstel(명사)·herstellen(동사 — herstellen 상자).

> Het bestuursorgaan kan in plaats daarvan een last onder dwangsom opleggen, tenzij het beschermde belang zich daartegen verzet.
> 행정청은 그 대신 이행강제금 명령을 내릴 수 있다 — 보호하려는 이익이 반대하지 않는 한(5:32 lid 2).
>
> Binnen welke termijn moet de last worden uitgevoerd?
> 명령은 어느 기간 안에 이행해야 하는가?

한국이라면? ≠ 행정상 강제 · 행정기본법 제30조

한국 제30조 ①은 행정대집행·이행강제금·직접강제·강제징수·즉시강제 다섯을 나누어 정의한다. 네덜란드는 last onder bestuursdwang 한 처분이 시정 명령과 집행 권한을 함께 담고(5:21), 금전 수단은 last onder dwangsom(5:31d)으로 가른다.

독일어와 비교 ≠ Ersatzvornahme (VwVG § 10)

독일 행정집행법의 대집행 Ersatzvornahme 은 대체 가능한 행위를 타인이 대신하게 하는 수단이고, 네덜란드 last onder bestuursdwang 은 「시정 명령 + 불이행 시 행정청이 실력으로 집행할 권한」을 한 처분에 담는다(5:21). 독일 조문 번호는 독일어판 12장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.13

de **dwangsom**, mv. de dwangsommen ['dwɑŋsɔm] **이행강제금** ★★★

조문어 **dwangsom (last onder dwangsom)** | 일상·강의 **dwangsom (일상어·보도도 같은 낱말)** | NL

dwang(강제) + som(금액): 「강제금」. Awb 5:31d 는 last onder dwangsom 을 시정 제재의 하나로 정의한다 — a. 위반 시정 명령, b. 명령이 제때 이행되지 않으면 금전을 지급할 의무. 바로 앞 표제어 last onder bestuursdwang 과 a 는 같고 b 가 다르다(실력 집행 ↔ 금전). 5:32 lid 1 은 bestuursdwang 권한이 있는 행정청이 그 대신 dwangsom 을 택할 수 있게 하고, lid 2 는 보호 법익이 반대하면 택하지 못하게 한다. 민사에서도 법원이 명령 불이행에 붙이는 dwangsom(8:72 lid 6 이 Rv 611a 이하를 준용)이 있다 — 같은 낱말, 두 법역.

쉬운 예 — De dwangsom bedraagt duizend euro per dag.
이행강제금은 하루 천 유로다.

실무 예 — De overtreder heeft de dwangsom verbeurd.
위반자는 이행강제금을 물게 되었다.

원문

> Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende: een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de

overtreding, en de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. — art. 5:31d Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07

이행강제금 명령이란 다음을 담은 시정 제재를 말한다. a. 위반의 전부 또는 일부를 시정하라는 명령, 그리고 b. 명령이 이행되지 않거나 제때 이행되지 않으면 금전을 지급할 의무.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Onder last onder dwangsom wordt verstaan:	정의 공식	이행강제금 명령이란 다음을 말한다
de herstelsanctie, inhoudende:	5:21 과 같은 머리	다음을 담은 시정 제재
een last tot geheel of gedeeltelijk herstel	갈래 a — 5:21 a 와 글자가 같다	전부 또는 일부를 시정하라는 명령
van de overtreding,	위반의 — 5:21 과 같다	위반의
en de verplichting tot betaling van een geldsom	갈래 b — verplichting tot + 명사화 betaling(지급); geldsom(금전)	그리고 금전을 지급할 의무
indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.	indien 절 — 5:21 b 와 같은 조건	명령이 이행되지 않거나 제때 이행되지 않으면

원문은 a. b. 로 번호를 붙여 줄을 나눈다. 이 책은 번호를 빼고 한 줄로 옮겼다. 조 번호 5:31d 의 d 는 조 번호의 일부다 — 5장 31조 다음에 끼워 넣은 넷째 조.

문형

een dwangsom verbeuren / opleggen

이행강제금을 물게 되다 / 부과하다

1. 물게 되는 쪽이 주어: de overtreder verbeurt een dwangsom(8:72 lid 6 「een … dwangsom verbeurt」 — 행정청이 주어인 보기).
2. 부과는 opleggen: een last onder dwangsom opleggen(5:32 lid 1).
3. 금액 표현: per dag · per overtreding(위반마다) — 조문 밖의 관용.

Het bestuursorgaan heeft een last onder dwangsom opgelegd van vijfhonderd euro per week.
행정청은 주당 500 유로의 이행강제금 명령을 내렸다.

Is de dwangsom al verbeurd?
이행강제금은 이미 발생했는가?

한국이라면? = 이행강제금의 부과 · 행정기본법 제30조

한국 제30조 ① 2호는 이행강제금을 「의무자가 행정상 의무를 이행하지 아니하는 경우 행정청이 적절한 이행기간을 부여하고, 그 기한까지 행정상 의무를 이행하지 아니하면 금전급부의무를 부과하는 것」 이라 정의하고 제31조가 계고·통지·반복 부과를 적는다. 네덜란드 5:31d 와 짜임이 같다.

독일어와 비교 = Zwangsgeld

짜임(dwang + som / Zwang + Geld)과 자리(독일 VwVG § 11 Zwangsgeld)가 같다. 네덜란드는 last onder dwangsom 으로 명령과 금전 의무를 한 처분에 묶는다(5:31d). 독일 조문 번호는 독일어판 12장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.14

de **bestuurlijke boete**, mv. de bestuurlijke boetes [bə'styrləkə 'butə]

과태료(행정 벌금) ★★★

조문어 **bestuurlijke boete** | 일상·강의 **boete (일상어는 형벌 벌금과 가르지 않는다)** | NL

bestuurlijk(행정의) + boete(벌금 — 1장). Awb 5:40 lid 1 「de bestraffende sanctie, inhoudende een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom」 — 무조건의 금전 지급 의무를 담은 응보 제재(bestraffende sanctie, 5:2 lid 1 c). 시정 제재(herstelsanctie — 앞 두 표제어)와 갈리는 지점이 「응보」 다. 5:41 은 비난할 수 없으면 부과하지 않고(책임 원칙), 5:46 은 상한을 법률이 정하고 행정청이 위반의 중대성과 비난 가능성에 맞춘다. 형법의 geldboete(10장)와 글자를 가른다 — 법원이 아니라 행정청이 부과한다.

쉬운 예 De inspectie legt een bestuurlijke boete op.
감독청이 과태료를 부과한다.

실무 예 Geen bestuurlijke boete wordt opgelegd als de overtreding de overtreder niet kan worden verweten.
위반을 위반자에게 비난할 수 없으면 과태료를 부과하지 않는다.

원문

Onder bestuurlijke boete wordt verstaan: de bestraffende sanctie, inhoudende een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom. — art. 5:40 lid 1 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07

과태료란 무조건의 금전 지급 의무를 담은 응보 제재를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Onder bestuurlijke boete wordt verstaan:	정의 공식	과태료란 다음을 말한다
de bestraffende sanctie,	상위 개념 — bestraffend(응보의, bestraffen 의 현재분사) + sanctie	응보 제재
inhoudende een onvoorwaardelijke verplichting	현재분사 inhoudende + onvoorwaardelijk(무조건의 — 10장 voorwaardelijk 의 반대)	무조건의 의무를 담은
tot betaling van een geldsom.	verplichting tot + 명사화 betaling	금전을 지급할

문형

een boete opleggen (wegens + 위반)

(~을 이유로) 과태료를 부과하다

1. 부과는 opleggen: legt geen bestuurlijke boete op(5:41 — 분리동사, 부정 geen).
2. 이유는 wegens: een wegens een overtreding opgelegde verplichting(5:2 lid 1 a).
3. 책임: aan de overtreder kan worden verweten(5:41·5:46 lid 2) — verwijten aan = 「~에게 비난하다」.

Hoe hoog is de bestuurlijke boete die ten hoogste kan worden opgelegd?

부과할 수 있는 과태료의 상한은 얼마인가?

De boete is afgestemd op de ernst van de overtreding.

과태료는 위반의 중대성에 맞추어졌다.

한국이라면? ≠ 제재처분 · 행정기본법 제2조

한국 행정기본법 제2조 5호의 제재처분은 「의무를 위반하거나 이행하지 아니하였음을 이유로 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분」이고 과태료 자체의 일반 규정은 질서위반행위규제법(이 책 미대조)에 있다. 네덜란드는 Awb 5.4 절이 과태료의 총칙이다.

독일어와 비교 ≠ Geldbuße (OWiG)

독일은 질서위반법(OWiG)이라는 별도 법률 체계에 Geldbuße 를 두고, 네덜란드는 Awb 5장 안에 bestuurlijke boete 를 두어 형법 1조 2항(5:46 lid 4)·51조(5:1 lid 3)를 준용한다. 독일 쪽 서술은 독일어판 12장의 대조를 옮긴 것.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.15

de **heroverweging**, mv. de heroverwegingen ['hɛrovər,weɣɪŋ]

재고(이의 절차의 전면 재심사) ★★

조문어 **heroverweging (volledige heroverweging)** | 일상·강의 **opnieuw bekijken** (일상어는 「다시 본다」)

NL

her-(다시) + overweging(고려 — overwegen 의 -ing; 12장 Gw 85 「overweegt」): 「다시 고려함」. Awb 7:11 lid 1 「Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden besluit plaats」 — 이의가 적법하면 그것을 바탕으로 다툼 대상 처분을 다시 심사한다. lid 2 는 재고 결과에 따라 처분을 철회(herroepen)하고 필요하면 새 처분으로 갈음한다고 적는다. 적법성만이 아니라 합목적성(doelmatigheid)까지 다시 보는 것이 이 절차의 특징이라고 설명되나, 그 범위는 조문 밖이라 이 책은 7:11 의 문언만 적는다.

쉬운 예

Bij een ontvankelijk bezwaar vindt een heroverweging plaats.

이의가 적법하면 재고가 이루어진다.

실무 예

Na heroverweging heeft het bestuursorgaan het besluit herroepen.

재고 뒤 행정청은 그 처분을 철회했다.

원문

> Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden besluit plaats. — art. 7:11 lid 1 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 이의가 적법하면, 그것을 바탕으로 다툼 대상 처분의 재고가 이루어진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Indien het bezwaar ontvankelijk is,	indien 절 — ontvankelijk(적법한·받아들일 수 있는), 정동사 끝	이의가 적법하면

vindt op grondslag daarvan	정동사 vindt … plaats(plaatsvinden — 분리동사) 둘째 자리; op grondslag van = 「~을 바탕으로」	그것을 바탕으로 ~이 이루어진다
een heroverweging van het bestreden besluit	주어 뒤로 — bestreden(다투어진, bestrijden 의 과거분사) 명사 앞	다툼 대상 처분의 재고가
plaats.	분리된 접두사 plaats 가 절 끝에	(이루어진다)

문형

plaatsvinden / op grondslag van + 명사

이루어지다 / ~을 바탕으로

1. plaatsvinden 은 분리동사: vindt … plaats(7:11 lid 1), heeft plaatsgevonden(7:12 lid 4).
2. op grondslag van = 「~을 바탕으로」: op grondslag daarvan(7:11), op de grondslag van het beroepschrift(8:69 lid 1 — 정관사 붙은 꼴).
3. 다툼 대상 처분은 het bestreden besluit(7:11·8:51a·8:72 lid 1).

De hoorzitting heeft op 3 mei plaatsgevonden.

청문은 5월 3일에 이루어졌다.

Op welke grondslag is het bestreden besluit heroverwogen?

다툼 대상 처분은 무엇을 바탕으로 재고되었는가?

한국이라면? ≠ 재결의 구분 · 행정심판법 제43조

한국 행정심판위원회는 취소심판이 이유 있으면 「처분을 취소 또는 다른 처분으로 변경하거나 처분을 다른 처분으로 변경할 것을 피청구인에게 명한다」(제43조 ③) — 심판기관이 처분청과 다르다. 네덜란드 7:11 은 처분청 자신이 다시 심사해 철회·대체한다.

독일어와 비교 = Überprüfung (Widerspruchsverfahren)

독일 VwGO § 68 의 전치 절차도 처분의 적법성과 합목적성을 다시 심사한다. 네덜란드 7:11 lid 1 은 그것을 heroverweging 이라 부르고 「op grondslag」(이의를 바탕으로)으로 범위를 적는다. 독일 조문 번호는 독일어판 12장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

r.o. 13.16

horen ['horən] (의견을) 듣다 · 청문하다 ★★★

조문어 **horen (hoorzitting · het horen)** | 일상·강의 **luisteren naar (일상어 「귀 기울이다」)** | NL

일상어 horen(듣다)이 행정법에서는 「당사자의 말을 듣는 절차」 다. Awb 7:2 lid 1 「Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord」 — 이의 결정 전에 이해관계인에게 들려질 기회를 준다. 7:12 lid 1 은 청문을 생략했으면(7:3) 그 근거를 결정에 적게 한다. 명사는 het horen(7:12 lid 1 「van het horen is afgezien」)과 hoorzitting(청문 기일 — 조문 밖의 관용어). 처분 전 단계의 「의견 내기」 는 zienswijze naar voren brengen(4:7·4:8·7:2 lid 2)으로 글자가 다르다. 형사의 verhoor(신문 — 11장)와 어근이 같다.

쉬운 예

De belanghebbende is gehoord.

이해관계인의 의견을 들었다.

실무 예

Van het horen kan worden afgezien als het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is.

이의가 명백히 부적법하면 청문을 생략할 수 있다.

원문

Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord. — art. 7:2 lid 1 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07

행정청은 이의에 대하여 결정하기 전에 이해관계인에게 의견을 들려줄 기회를 준다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist,	voordat 절(~하기 전에) — beslissen op = 「~에 대하여 결정하다」, 정동사 끝	행정청은 이의에 대하여 결정하기 전에
stelt het belanghebbenden	정동사 stelt 둘째 자리 + 주어 het(= bestuursorgaan) + 직접목적어 belanghebbenden(X in de gelegenheid stellen 의 X)	(행정청은) 이해관계인에게 ~을 준다
in de gelegenheid	in de gelegenheid stellen = 「기회를 주다」	기회를

te worden gehoord.	수동 te 부정사: te worden + 과거분사(문법 코너)	의견을 들려줄

문형

in de gelegenheid stellen (om) te + 부정사

~할 기회를 주다

1. stelt X in de gelegenheid te …: stelt belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord(7:2 lid 1).
2. 같은 틀 4:7 lid 1 「stelt het de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen」.
3. 법관도 주어가 된다: kan het bestuursorgaan in de gelegenheid stellen een gebrek … te herstellen(8:51a lid 1).

De indiener wordt in de gelegenheid gesteld het verzuim te herstellen.
제출인에게 흠을 보정할 기회가 주어진다.

Bent u in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord?
의견을 진술할 기회를 받으셨습니까?

문법 N5 · te worden gehoord — 수동의 te 부정사

~~in de gelegenheid gehoord te worden~~ (어색함)

in de gelegenheid te worden gehoord

수동 부정사는 te worden + 과거분사다: te worden gehoord(7:2 lid 1), dient te worden gegeven(4:13 lid 1). 조문·격식체는 te worden 을 앞에 두고, 구어는 gehoord te worden 도 쓴다 — 문체 차이다. 능동 te horen 으로 쓰면 「듣다」가 되어 뜻이 뒤집힌다(5장 수동 상자).

한국이라면? ≠ 의견청취 · 행정절차법 제22조

한국은 처분 전 단계에 청문·공청회·의견제출 셋을 두고(제22조 ①~③), 행정심판 단계의 구술심리는 행정심판법 제40조(이 책 미대조)에 있다. 네덜란드 7:2 는 이의 결정 전 청문을 처분청의 의무로 둔다 — 자리가 다르다.

독일어와 비교 = anhören (Anhörung, VwVfG § 28)

독일 § 28 Anhörung 과 같은 자리 — 처분·결정 전에 당사자의 말을 듣는 것. 네덜란드는 처분 전 의견 진술(4:7·4:8 zienswijze)과 이의 결정 전 청문(7:2 horen)을 다른 낱말로 적는다. 독일 조문 번호는 독일어판 12장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.17

de **voorlopige voorziening**, mv. de voorlopige voorzieningen

[vorˈlopəɣə vorˈzinɪŋ] **임시 조치(집행정지 등)** ★★★

조문어 **voorlopige voorziening (voorzieningenrechter)** | 일상·강의 **schorsing** (일상어는 「정지」) | NL

voorlopig(임시의) + voorziening(조치·구제 — voorzien 「대비하다」의 -ing; 1:5 lid 1 의 「voorziening tegen een besluit」도 같은 낱말). 이의·소는 처분의 효력을 정지시키지 않으므로(6:16), 급한 사정이 있으면 본안을 맡을 행정법관의 voorzieningenrechter(5장 kort geding 의 그 직함)에게 임시 조치를 구한다 — 8:81 lid 1. 요건은 「onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen」(관련 이익에 비추어 지체 없는 긴급). 본안 법관도 판결에서 임시 조치를 취할 수 있다(8:72 lid 5). 한국 행정소송법 제23조 ②의 집행정지가 같은 자리이되, 한국은 「효력·집행·절차 속행의 정지」로 내용을 한정하고 네덜란드는 조치의 내용을 열어 둔다.

쉬운 예

Zij vraagt een voorlopige voorziening.

그는 임시 조치를 신청한다.

실무 예

De voorzieningenrechter heeft het besluit geschorst.

임시조치판사가 그 처분을 정지시켰다.

원문

> Indien tegen een besluit bij de bestuursrechter beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de bestuursrechter, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter van de bestuursrechter die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. — art. 8:81 lid 1 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 처분에 대하여 행정법관에게 소가 제기되었거나, 행정법관에의 소에 앞서 이의가 제기되었거나 행정 불복이 제기된 때에는, 본안을 관할하거나 관할하게 될 행정법관의 임시조치 판사가, 관련 이익에 비추어 지체 없는 긴급이 요구하면, 신청에 따라 임시 조치를 취할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Indien tegen een besluit bij de bestuursrechter	조건 ① 시작 — tegen(대상) + bij(법관)	처분에 대하여 행정법관에게
beroep is ingesteld	갈래 a — 완료 수동 is ingesteld(beroep 상자)	소가 제기되었거나
dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep	dan wel(또는) + 끼어든 voorafgaand aan(~에 앞서)	또는 ~의 소에 앞서
bij de bestuursrechter,	소를 낼 곳	행정법관에의
bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld,	조건 ① 갈래 b·c — 두 완료 수동	이의가 제기되었거나 행정 불복이 제기된 때에는
kan de voorzieningenrechter van de bestuursrechter	주절 — kan 둘째 자리(조건절이 첫 자리) + 주어	행정법관의 임시조치판사가 ~할 수 있다
die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak,	관계절 die — bevoegd is of (bevoegd) kan worden: 관할이거나 관할이 될	본안을 관할하거나 관할하게 될
op verzoek een voorlopige voorziening treffen	op verzoek(신청에 따라) + 목적어 + 부정사 treffen(조치를 취하다)	신청에 따라 임시 조치를 취할
indien onverwijlde spoed,	조건 ② — 주어 spoed(긴급) + onverwijld(지체 없는)	지체 없는 긴급이
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.	끼어든 gelet op(~에 비추어) + 정동사 vereist(요구하다) 끝; dat = 조치	관련 이익에 비추어 그것을 요구하면

한 문장에 indien 절이 둘(앞·뒤)이고 가운데에 주절이 끼어 있다. 조건 ①(소·이의가 걸려 있을 것)과 조건 ②(긴급)를 나누어 읽는다.

문형

een voorlopige voorziening treffen / vragen

임시 조치를 취하다 / 신청하다

1. 법관이 주어면 treffen: kan … een voorlopige voorziening treffen(8:81 lid 1·8:72 lid 5).

2. 당사자가 주어면 vragen·verzoeken om: een verzoek om voorlopige voorziening(8:81 lid 2).
3. 직함: de voorzieningenrechter van de bestuursrechter(8:81) — 5장 kort geding 의 voorzieningenrechter 와 같은 낱말.

De voorzieningenrechter treft alleen een voorziening als er onverwijlde spoed is.
임시조치판사는 지체 없는 긴급이 있을 때에만 조치를 취한다.

Hebt u om een voorlopige voorziening verzocht?
임시 조치를 신청하셨습니까?

한국이라면? ≠ 집행정지 · 행정소송법 제23조

한국도 「취소소송의 제기는 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다」(제23조 ①)로 비정지가 원칙이고 ②가 「회복하기 어려운 손해」·「긴급한 필요」로 집행정지를 둔다. 네덜란드 8:81 은 요건을 긴급 하나로 적고 조치의 내용을 열어 둔다.

독일어와 비교 ≠ einstweiliger Rechtsschutz (VwGO §§ 80 · 123)

독일은 Widerspruch·Anfechtungsklage 에 원칙적 정지 효과(§ 80 Abs. 1 aufschiebende Wirkung)를 주고 예외를 둔다. 네덜란드는 반대로 6:16 이 「schorst niet」(정지시키지 않는다)로 원칙을 세우고, 정지는 8:81 의 voorlopige voorziening 으로 따로 구한다. 독일 조문 번호는 독일어판 12장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.18

gegrond [ɣəˈɣrɔnt] 이유 있는(인용) ★★★

조문어 **gegrond (gegrondverklaring)** | 일상·강의 **terecht (일상어는 「옳은·정당한」)** | NL

grond(근거) 에 과거분사 꼴 ge- -d 를 붙인 형용사: 「근거가 있는」. Awb 8:70 은 행정법관의 판결(uitspraak)이 넷 중 하나로 끝난다고 적는다 — a. onbevoegdverklaring(관할 없음), b. niet-ontvankelijkverklaring(부적법), c. ongegrondverklaring(이유 없음 — 기각), d. gegrondverklaring(이유 있음 — 인용). 8:72 lid 1 은 gegrond 로 선언하면 처분을 전부 또는 일부 취소(vernietigen)한다고 잇는다. 한국 판결 주문의 각하·기각·인용과 짝이 맞고, 행정심판법 제43조 ①~③(각하·기각·취소)도 같은 셋이다. 8:54 lid 1 의 kennelijk gegrond(명백히 이유 있음)는 기일 없이 종결하는 사유.

쉬운 예 Het beroep is gegrond.
그 소는 이유 있다.

실무 예

De rechtbank verklaart het beroep gegrond en vernietigt het besluit.

지방법원은 소를 인용하고 처분을 취소한다.

원문

De uitspraak strekt tot: onbevoegdverklaring van de bestuursrechter, niet-ontvankelijkverklaring van het beroep, ongegrondverklaring van het beroep, of gegrondverklaring van het beroep. — art. 8:70 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07

판결은 다음 중 하나로 한다. a. 행정법관의 관할 없음 선언, b. 소의 부적법 선언, c. 소의 이유 없음 선언, 또는 d. 소의 이유 있음 선언.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De uitspraak strekt tot:	strekken tot = 「~을 내용으로 하다」 — 주어 + 정동사 + 쌍점	판결은 다음 중 하나로 한다
onbevoegdverklaring van de bestuursrechter,	a — on + bevoegd + verklaring(선언): 법관 자신의 관할 없음	행정법관의 관할 없음 선언
niet-ontvankelijkverklaring van het beroep,	b — niet-ontvankelijk(부적법) + verklaring; 붙임표로 묶은 합성어	소의 부적법 선언
ongegrondverklaring van het beroep,	c — on + gegrond + verklaring: 이유 없음(기각)	소의 이유 없음 선언
of gegrondverklaring van het beroep.	d — gegrond + verklaring: 이유 있음(인용)	또는 소의 이유 있음 선언

원문은 a.~d. 로 번호를 붙여 줄을 나눈다. 이 책은 번호를 빼고 한 줄로 옮겼다. 네 선언이 한국 주문의 각하(a·b)·기각(c)·인용(d)에 대응한다.

문형

X gegrond / ongegrond verklaren

X 를 이유 있다 / 이유 없다고 선언하다

1. verklaren + 목적어 + 형용사: verklaart het beroep gegrond(8:72 lid 1 「het beroep gegrond verklaart」).
2. 명사화는 -verklaring 을 붙인 합성어: gegrondverklaring · ongegrondverklaring · niet-ontvankelijkverklaring(8:70).
3. 11장 형사의 짝: vrijspraak · ontslag van alle rechtsvervolging — 낱말이 다르다.

De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.
지방법원은 소를 기각했다.

Op welke grond is het beroep niet-ontvankelijk verklaard?
소는 어떤 근거로 부적법하다고 선언되었는가?

한국이라면? = 재결의 구분 · 행정심판법 제43조

한국 행정심판법 제43조는 심판청구가 적법하지 않으면 「각하」, 이유가 없으면 「기각」, 취소심판이 이유 있으면 처분을 취소·변경한다(①~③). 네덜란드 8:70 의 b·c·d 와 같은 셋이고, a(관할 없음)가 따로 있는 점이 다르다.

독일어와 비교 = begründet

짜임(ge-grond / be-gründet — 「근거 있는」)과 자리(소가 이유 있다)가 같다. 독일 판결의 「Die Klage ist begründet」에 네덜란드 8:70 d 「gegrondverklaring van het beroep」이 대응한다. 독일 쪽 서술은 독일어판 12장의 대조를 옮긴 것.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.19

het **rechtsgevolg**, mv. de rechtsgevolgen ['rɛxtsxəvɔlx] **법적 효과** ★★

조문어 **rechtsgevolg** | 일상·강의 **gevolg (일상어는 「결과」)** | NL

recht + s + gevolg(결과): 「법의 결과」. Awb 8:72 lid 1 은 소가 이유 있으면 처분을 전부 또는 일부 취소(vernietigen)한다고 하고, lid 2 「De vernietiging van een besluit of een gedeelte van een besluit brengt vernietiging van de rechtsgevolgen van dat besluit of van het vernietigde gedeelte daarvan mee」 — 처분의 취소는 그 법적 효과의 소멸을 가져온다. lid 3 은 법관이 그 효과를 그대로 두거나(a) 판결로 처분을 갈음하게(b) 하고, lid 4 는 새 처분을 명한다. 1:3 lid 1 의 rechtshandeling(법률행위)과 짝을 이루는 낱말이다. 한국 행정소송법 제29조 ①의 「처분등을 취소하는 확정판결은 제3자에 대하여도 효력이 있다」는 효력의 범위를 적는 조문이라 자리가 다르다.

쉬운 예 — De vernietiging heeft rechtsgevolgen.
취소에는 법적 효과가 따른다.

실무 예 — De rechtbank laat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand.
지방법원은 취소된 처분의 법적 효과를 그대로 둔다.

원문

De vernietiging van een besluit of een gedeelte van een besluit brengt vernietiging van de rechtsgevolgen van dat besluit of van het vernietigde gedeelte daarvan mee. — art. 8:72 lid 2 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07

처분 또는 처분 일부의 취소는 그 처분 또는 취소된 부분의 법적 효과의 소멸을 가져온다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De vernietiging van een besluit	주어 — 명사화 vernietiging(취소·무효화, vernietigen 의 -ing)	처분의 취소는
of een gedeelte van een besluit	또는 처분의 일부 — gedeelte(부분)	또는 처분 일부의
brengt vernietiging van de rechtsgevolgen	정동사 brengt … mee(meebrengen — 분리동사 「가져오다」) + 목적어	법적 효과의 소멸을 가져온다
van dat besluit of van het vernietigde gedeelte daarvan	그 처분의 / 취소된 부분의 — vernietigde 과거분사 명사 앞; daarvan(그것의)	그 처분 또는 취소된 부분의
mee.	분리된 접두사 mee 가 절 끝에 (heroverweging 상자의 plaats 와 같다)	(가져온다)

문형

meebrengen / in stand laten (blijven)

가져오다 / 그대로 두다(남다)

1. meebrengen 은 분리동사: brengt … mee(8:72 lid 2) — 「~을 결과로 가져오다」.
2. in stand blijven(그대로 남다 — 8:72 lid 3 a) · in stand laten(그대로 두다 — 7:12 lid 2 「in stand wordt gelaten」).
3. 취소는 vernietigen(8:72 lid 1) — 민사의 vernietigen(2장 무효화)과 같은 낱말, 다른 자리.

Welke rechtsgevolgen brengt de vernietiging mee?

취소는 어떤 법적 효과를 가져오는가?

De rechtsgevolgen van het vernietigde besluit blijven in stand.

취소된 처분의 법적 효과는 그대로 남는다.

한국이라면? ≠ 취소판결등의 효력 · 행정소송법 제29조

한국 제29조 ①은 취소 확정판결의 대세효(「제3자에 대하여도 효력이 있다」)를, 제30조 ①은 기속력을 적는다. 네덜란드 8:72 lid 2 는 취소가 처분의 법적 효과를 함께 지운다는 것과 lid 3 의 효과 유지 선택권을 적는다 — 효과의 소멸·유지를 조문에 둔 점이 다르다.

독일어와 비교 = Rechtsfolge

짜임(recht + s + gevolg / Recht + s + Folge)과 뜻이 같다. 네덜란드 8:72 lid 2·3 은 취소된 처분의 법적 효과를 함께 소멸시키되 법관이 「in stand」(그대로) 둘 수 있게 한다. 독일 쪽 서술은 독일어판 12장의 대조를 옮긴 것.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.20

herstellen [hɛr'stɛlən] 고치다 · 시정하다(하자를 보정하다) ★★★

조문어 **herstellen (een gebrek herstellen)** | 일상·강의 **repareren · herstellen** (일상어도 「고치다」) | NL

her-(다시) + stellen(세우다): 「다시 세우다」. 두 자리 — ① 위반의 시정(herstel — 5:21·5:31d 의 herstelsanctie), ② 처분의 하자(gebrek) 보정. Awb 8:51a lid 1 「De bestuursrechter kan het bestuursorgaan in de gelegenheid stellen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen」 — 법관이 행정청에 다툼 대상 처분의 하자를 고칠(또는 고치게 할) 기회를 줄 수 있다. 둘째 문장은 당사자가 아닌 이해관계인이 불균형하게 불리해지면 그렇게 하지 않는다고 적고, lid 2 는 기한을 법관이 정한다. 이 절차를 실무는 bestuurlijke lus 라 부르나 그 이름은 조문 밖이다. 하자는 gebrek(복수 gebreken), 흠의 보정은 민사 Rv 의 verzuim herstellen 과 같은 동사.

쉬운 예

Het gebrek is hersteld.

그 하자는 보정되었다.

실무 예

De rechtbank geeft het bestuursorgaan zes weken om het gebrek te herstellen.

지방법원은 행정청에 하자를 보정할 6주를 준다.

원문

> De bestuursrechter kan het bestuursorgaan in de gelegenheid stellen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen. De vorige volzin vindt geen toepassing, indien belanghebbenden die niet als partij aan het geding deelnemen

daardoor onevenredig kunnen worden benadeeld. — art. 8:51a lid 1 Awb ·

공식 · 기준일 2026-11-07

행정법관은 행정청에 다툼 대상 처분의 하자를 고치거나 고치게 할 기회를 줄 수 있다. 앞 문장은 소송에 당사자로 참여하지 않는 이해관계인이 그로써 불균형하게 불리해질 수 있으면 적용하지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De bestuursrechter kan het bestuursorgaan	주어 + kan + 목적어(행정청)	행정법관은 행정청에 ~할 수 있다
in de gelegenheid stellen	in de gelegenheid stellen = 「기회를 주다」 (horen 상자)	기회를 줄
een gebrek in het bestreden besluit	te 부정사의 목적어 — gebrek(하자) + in + 다툼 대상 처분	다툼 대상 처분의 하자를
te herstellen of te laten herstellen.	te 부정사 둘: 직접 고치거나 (herstellen) 고치게 하거나(laten + 부정사 — 사역, 11장)	고치거나 고치게 할
De vorige volzin vindt geen toepassing,	둘째 문장 — vorige volzin(앞 문장) + vindt geen toepassing(적용하지 않는다, 7장 6:162 의 꼴)	앞 문장은 적용하지 않는다
indien belanghebbenden	indien 절 주어 — 복수 belanghebbenden	이해관계인이 ~이면
die niet als partij aan het geding deelnemen	관계절 die — als partij(당사자로) + deelnemen aan(참여하다)	소송에 당사자로 참여하지 않는
daardoor onevenredig kunnen worden benadeeld.	daardoor(그로써) + kunnen worden + 과거분사(수동 가능 — 문법 코너)	그로써 불균형하게 불리해질 수 있으면

두 문장 — 둘째 문장이 첫째 문장의 예외(vindt geen toepassing = 「적용하지 않는다」)다. 조 번호 8:51a 의 a 는 8장 51조 다음에 끼워 넣은 조라는 뜻이다.

문형

een gebrek herstellen / laten herstellen

하자를 보정하다 / 보정하게 하다

1. 목적어는 gebrek(하자)·verzuim(흠): een gebrek in het besluit herstellen(8:51a lid 1), het verzuim herstellen.
2. 사역 laten: te laten herstellen — 다른 기관이 고치게 하다(11장 zich laten bijstaan 의 laten).
3. 기한: de termijn waarbinnen het bestuursorgaan het gebrek kan herstellen(8:51a lid 2 — waarbinnen 관계사, 12장).

Binnen welke termijn kan het gebrek worden hersteld?
하자는 어느 기간 안에 보정될 수 있는가?

Het bestuursorgaan heeft het gebrek niet tijdig hersteld.
행정청은 하자를 제때 보정하지 않았다.

한국이라면? + 취소판결등의 기속력 · 행정소송법 제30조

한국에는 법원이 소송 중에 행정청에 하자 보정 기회를 주는 조문이 없다(대조한 행정소송법 조문 범위). 취소 뒤의 재처분 의무가 제30조 ②·③(「판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다」)에 있을 뿐이다. 네덜란드 8:51a 는 취소 전에 고리를 한 번 돌린다.

독일어와 비교 ≠ heilen (Heilung von Verfahrensfehlern, VwVfG § 45)

독일은 절차 하자의 치유(Heilung)를 행정청이 소송 종결 전까지 스스로 할 수 있다고 적고, 네덜란드 8:51a 는 법관이 행정청에 하자를 고칠 기회를 주는 절차(bestuurlijke lus — 「행정의 고리」)로 적는다. 독일 조문 번호는 독일어판 12장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

r.o. 13.21

de **Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State**, mv.

— 이 뜻으로는 보통 단수

['ɑvdelɪŋ bə'styrsrɛxtsprak vɑn də rat vɑn 'statə]

국사원 행정재판부(일반 행정사건의 상소심) ★★★

조문어 **Afdeling bestuursrechtspraak (판결문 약칭 de Afdeling)**

일상·강의 **de Raad van State (보도는 기관 이름으로 부른다)** NL · BE

afdeling(부 — 12장 Gw 73 lid 3 「afdeling van de Raad」) + bestuursrechtspraak(행정재판). Awb 8:105 lid 1 「Het hoger beroep wordt ingesteld bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij een andere hogerberoepsrechter bevoegd is ingevolge hoofdstuk 4 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak」 — 상소(hoger beroep)는 원칙적으로 이 재판부에 내고, 부속 관할규정 4장이 다른 상소법원을 정하면 그곳이다. 그 4장이 이름을 든 다른 두 상소법원이 Centrale Raad van Beroep(사회보장·공무원 사건)와 College van Beroep voor het bedrijfsleven(경제 행정 사건)이다 — 기준일 판 Awb XML 의 부속 규정 본문에서 이름을 확인했고(verify 의 대조 범위 밖이라 ❓ 로 둔다), 관할 사건의 범위는 그 규정의 열거라 여기 옮기지 않는다. Raad van State 는 1:1 lid 2 d 가 행정청에서 빼는 기관이기도 하다. 역어 — 부록 E 가 「(잠정)」으로 두었던 「국사원」(Raad van State)·「중앙항소법원」(Centrale Raad van Beroep)·「경제행정항소법원」(College van Beroep voor het bedrijfsleven)을 이 장에서 확정했다(가짜 친구 상자 넷째 문단).

쉬운 예

De Afdeling heeft het hoger beroep ongegrond verklaard.

행정재판부는 상소를 기각했다.

실무 예

In beginsel staat tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

지방법원 판결에 대하여는 원칙적으로 행정재판부에 상소할 수 있다(상소 배제·다른 상소법원 — 8:104·8:105).

원문

> Het hoger beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij een andere hogerberoepsrechter bevoegd is ingevolge hoofdstuk 4 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak dan wel ingevolge een ander wettelijk voorschrift. — art. 8:105 lid 1 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 상소는 국사원 행정재판부에 제기한다. 다만 이 법에 딸린 행정재판 관할규정 4장 또는 다른 법규에 따라 다른 상소법원이 관할하는 때에는 그러하지 아니하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het hoger beroep wordt ingesteld	주어 hoger beroep(5장) + 현재 수동 wordt ingesteld — 8:6 의 kan worden 과 달리 단정	상소는 ~에 제기한다
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,	bij + 기관 — 대문자 고유명(12장 raad-van-state 상자)	국사원 행정재판부에

tenzij een andere hogerberoepsrechter bevoegd is	tenzij 절 — hogerberoepsrechter(1:4 lid 2의 정의어, 5장이 본 합성어)	다만 다른 상소법원이 관할하는 때에는
ingevolge hoofdstuk 4 van de bij deze wet behorende	ingevolge + 부속 규정 4장(8:6 은 2장) — 분사구 bij deze wet behorende	이 법에 딸린 ~ 4장에 따라
Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak	부속 규정의 이름 — bevoegdheid(관할) + s + regeling(규정)	행정재판 관할 규정
dan wel ingevolge een ander wettelijk voorschrift.	8:6 lid 1 과 같은 꼬리	또는 다른 법규에 따라

문형

hoger beroep instellen bij + 기관 / hoger beroep staat open

~에 상소하다 / 상소할 수 있다

1. 상소는 hoger beroep instellen(5장): wordt ingesteld bij de Afdeling(8:105 lid 1).
2. 누가: een belanghebbende en het bestuursorgaan(8:104 lid 1) — 행정청도 상소한다.
3. 상소가 열려 있다는 관용구 hoger beroep staat open(조문 밖) · 상소 불가는 geen hoger beroep kan worden ingesteld(8:104 lid 2).

Het bestuursorgaan heeft hoger beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep.

행정청은 중앙항소법원에 상소했다.

Staat tegen deze uitspraak nog hoger beroep open?

이 판결에 대하여 아직 상소할 수 있는가?

한국이라면? ≠ 행정소송의 심급 · 행정소송법 제8조

한국 행정소송은 행정법원(1심 — 법원조직법, 5장)·고등법원·대법원의 일반 법원 심급을 따르고 행정소송법 제8조 ②가 민사소송법을 준용한다. 네덜란드는 1심이 지방법원(8:6), 상소심이 사법부 밖 기관인 국사원 행정재판부이거나 전문 상소법원 둘(8:105)이고, 상고심이 없다 — 대조한 Awb 8장 조문 범위에서.

독일어와 비교 ≠ **Bundesverwaltungsgericht** (대응 기관 없음)

독일은 최고 행정법원이 사법부 안의 법원(GG Art. 95)이고 입법 자문 기관과 분리되어 있다. 네덜란드는 헌법상 자문 기관 Raad van State(Gw 73 lid 1 — 12장)의 재판부가 일반 행정사건의 최고심이다(8:105 lid 1). 독일 조문 번호는 독일어판 12장의 대조.

네덜란드 · 벨기에

벨기에에도 Raad van State 가 있고(벨기에 헌법 160조, 상원 누리집 전문), 자문과 행정재판을 함께 맡는 점이 같다. 벨기에 쪽 재판부 이름과 절차 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 13.22

het **griffierecht**, mv. de griffierechten ['ɣrɪfi,rɛxt] **인지대(법원 수수료)** ★★

조문어 **griffierecht** | 일상·강의 **griffiekosten** (일상어는 「법원 비용」) | NL

griffie(법원 사무국 — 5장 griffier 의 자리) + recht(여기서는 「요금」 — recht 의 셋째 뜻): 「사무국 요금」. Awb 8:41 lid 1 「Van de indiener van het beroepschrift wordt door de griffier een griffierecht geheven」 — 소장 제출인에게서 서기관이 인지대를 거둔다. lid 2 가 금액(자연인 € 54 또는 € 200, 그 밖의 자 € 397 — 기준일 판 XML 의 2026-01-01 시행 문언), lid 5 가 4주 납부 기한, lid 6 이 미납 시 부적법(niet-ontvankelijk) 처리와 지급 불능 예외를 적는다. lid 7 은 행정청이 양보해 소를 취하하면 인지대를 돌려주게 한다. 한국 인지는 민사소송 등 인지법(이 책 미대조)이 정하고 행정소송법 제8조 ②가 민사소송법을 준용한다.

쉬운 예

Het griffierecht bedraagt tweehonderd euro.

인지대는 200 유로다.

실무 예

Als het griffierecht niet op tijd is betaald, is het beroep in beginsel niet-ontvankelijk.

인지대를 제때 내지 않으면 소는 원칙적으로 부적법하다(귀책 없음·지급 불능의 예외 — 8:41 lid 6).

원문

> Van de indiener van het beroepschrift wordt door de griffier een griffierecht geheven. — art. 8:41 lid 1 Awb · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 소장 제출인에게서 서기관이 인지대를 거둔다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Van de indiener van het beroepschrift	첫 자리 van + 사람(누구에게서) — indiener(제출인, indienen 의 -er)	소장 제출인에게서

wordt door de griffier	수동 wordt 둘째 자리 + 행위자 door de griffier(5장)	서기관이
een griffierecht	주어가 뒤로 — 수동문의 주어	인지대가
geheven.	과거분사 geheven(heffen 거두다) 끝	거두어진다

문형

griffierecht heffen / verschuldigd zijn / vergoeden

인지대를 거두다 / 내야 하다 / 돌려주다

1. 거두는 쪽: de griffier heft griffierecht(8:41 lid 1 수동 wordt geheven).
2. 내야 하는 쪽: griffierecht is verschuldigd(lid 3·4 「welk griffierecht is verschuldigd」).
3. 돌려주기: vergoedt het bestuursorgaan … het door deze betaalde griffierecht(lid 7).

Welk griffierecht is in deze zaak verschuldigd?
이 사건에서는 얼마의 인지대를 내야 하는가?

Het bestuursorgaan moet het betaalde griffierecht vergoeden.
행정청은 납부된 인지대를 돌려주어야 한다.

문법 N3 · moet zijn bijgeschreven — moeten + 완료 부정사

~~het bedrag uiterlijk moet bijgeschreven zijn worden~~ (비문)

het bedrag uiterlijk moet zijn bijgeschreven

조동사 뒤 완료 수동은 zijn + 과거분사다: moet zijn bijgeschreven(8:41 lid 6), dient te zijn bijgeschreven(lid 5). worden 이 끼면 비문. 세 꼴 — kan worden ingesteld(현재 수동) · is ingesteld(완료 수동) · moet zijn bijgeschreven(의무 + 완료 수동).

한국이라면? ≠ 법적용례 · 행정소송법 제8조

한국 행정소송법 제8조 ②는 「행정소송에 관하여 이 법에 특별한 규정이 없는 사항에 대하여는 법원조직법과 민사소송법 및 민사집행법의 규정을 준용한다」 — 인지는 민사 쪽 법률이 정한다. 네덜란드는 Awb 8:41 이 금액과 납부·실권까지 행정소송법 안에 적는다.

독일어와 비교 ≠ Gerichtskosten · Gerichtsgebühr

독일은 소가에 따른 법원 수수료(GKG)를 두고, 네덜란드 Awb 8:41 lid 2 는 자연인·법인별 정액(기준일 판 € 54 · € 200 · € 397)을 조문에 적는다. 독일 쪽 서술은 독일어판 12장의 대조를 옮긴 것.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 행정법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

한국이라면? — 행정기본법·행정절차법·행정심판법·행정소송법을 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이고 (행정기본법 제2·8·9·10·11·12·13·14·17·18·19·30·31·36·37조, 행정절차법 제2·21·22·23·24조, 행정심판법 제1·2·3·5·6·13·23·27·30·43·49조, 행정소송법 제1·2·3·4·8·9·12·13·18·19·20·23·27·29·30조, 헌법 제107조 — 2026-11-09 시행 중 문언), 「한국에는 없다」는 대조한 조문 안에서의 말이다. 네덜란드는 한 법률(Awb), 한국은 네 법률이다.

	네덜란드	한국	차이
≠	besluit: een schriftelijke beslissing … inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling (Awb 1:3 lid 1)	"처분"이란 행정청이 구체적 사실에 관하여 행하는 법 집행으로서 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 말한다 (행정기본법 제2조 4호)	네덜란드 besluit 는 일반적 규율까지 담는 상위 개념, 한국 처분은 구체적 사실에 관한 것 — beschikking 에 가깝다.
=	Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid … niet voor een ander doel (Awb 3:3) · mogen niet onevenredig zijn (3:4 lid 2)	행정작용은 다음 각 호의 원칙에 따라야 한다 … 행정목적을 달성하는 데 필요한 최소한도에 그칠 것 (행정기본법 제10조)	비례 원칙은 같다. 한국은 세 단계를 열거, 네덜란드는 균형 한 문장 + 목적구속을 따로.
≠	Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij … (Awb 4:84)	행정청은 공익 또는 제3자의 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우를 제외하고는 행정에 대한 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호하여야 한다 (행정기본법 제12조 ①)	네덜란드는 정책규칙 자기구속을, 한국은 신뢰보호를 조문으로 — 겹치는 기능, 다른 공식. 한국에 정책규칙 자기구속 조문은 없다(대조 범위).

=	Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering (Awb 3:46)	행정청은 처분을 할 때에는 … 당사자에게 그 근거와 이유를 제시하여야 한다 (행정절차법 제23조 ①)	이유 제시 의무는 같다. 한국은 예외 셋을 같은 조에, 네덜란드는 긴급 시 추완을 3:47 lid 3 에.
≠	stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord (Awb 7:2 lid 1 — 이의 단계)	행정청이 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 할 때 … 당사자등에게 의견제출의 기회를 주어야 한다 (행정절차법 제22조 ③)	한국은 처분 전 의견청취(청문·공청회·의견제출), 네덜란드는 처분 전 zienswijze(4:7·4:8)와 이의 결정 전 horen 을 가른다.
≠	bezwaar … bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (Awb 1:5 lid 1 · 7:1 lid 1 의무적 전치)	처분을 받은 날부터 30일 이내에 해당 행정청에 이의신청을 할 수 있다 (행정기본법 제36조 ①)	둘 다 처분청에 낸다. 네덜란드는 소 전에 원칙적으로 거치고(7:1 lid 1 a~g 예외) 6주, 한국은 임의적이고 30일(③ 「이의신청과 관계없이」 심판·소송 가능).
≠	heroverweging van het bestreden besluit — door het bestuursorgaan zelf (Awb 7:11 lid 1)	행정심판위원회에서 심리 · 재결한다 (행정심판법 제6조 ①)	네덜란드 이의는 처분청 자신이 재고, 한국 행정심판은 별도 위원회가 재결한다 (헌법 제107조 ③이 행정심판에 사법절차 준용을 요구한다).
≠	De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt zes weken (Awb 6:7)	취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 한다 (행정소송법 제20조 ①)	6주 / 90일. 네덜란드 기산은 공표 다음 날(6:8 lid 1 — 객관적), 한국은 「안 날」 (주관적) + 1년(②).
=	Het bezwaar of beroep schorst niet de werking van het besluit (Awb 6:16)	취소소송의 제기는 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다 (행정소송법 제23조 ①)	비정지 원칙은 같다. 임시 구제는 voorlopige voorziening(8:81) / 집행정지(제23조 ②).

≠	Het beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank (Awb 8:6 lid 1) · hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak (8:105 lid 1)	행정소송에 관하여 이 법에 특별한 규정이 없는 사항에 대하여는 법원조직법과 민사소송법 및 민사집행법의 규정을 준용한다 (행정소송법 제8조 ②)	네덜란드 Awb 는 1심을 원칙적으로 지방법원(8:6 lid 1), 상소를 원칙적으로 국사원 행정재판부(8:105 lid 1)에 두고 부속 관할규정 4장이 CRvB·CBb·gerechtshof 를 따로 정한다(상고는 이 장이 대조하지 않았다). 한국 심급은 법원조직법(5장).
=	ongegrondverklaring · gegrondverklaring van het beroep (Awb 8:70) → vernietigt hij het bestreden besluit (8:72 lid 1)	위원회는 취소심판의 청구가 이유가 있다고 인정하면 처분을 취소 또는 다른 처분으로 변경하거나 … (행정심판법 제43조 ③)	이유 있음 → 취소의 짜임은 같다. 네덜란드 법관은 8:72 lid 3 으로 효과 유지·판결 대체를 고를 수 있다.
+	De bestuursrechter kan het bestuursorgaan in de gelegenheid stellen een gebrek … te herstellen (Awb 8:51a lid 1)	처분등을 취소하는 확정판결은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청을 기속한다 (행정소송법 제30조 ①)	한국에는 소송 중 하자 보정 기회 조문이 없다(대조 범위). 취소 뒤 재처분 의무(제30조 ②)만 있다.

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 이 상자와 이 장 표제어의 독일어 비교(de_diff)에 적은 독일어 쪽 사실은 독일어판의 대조를 옮긴 것이고, 이 책에서 독일 조문을 다시 열지 않았다.

	네덜란드어	독일어	차이
≠	bezwaar (Awb 1:5 · 7:1)	Widerspruch (≠ Beschwerde)	처분청에 다시 묻는 전치 절차. 글자가 닮은 Beschwerde(항고)가 아니다 — 가짜 친구 상자.

≠	beroep (Awb 8:1 · 8:6)	Klage (≠ Berufung)	행정법관에의 1심 소 제기. 항소는 hoger beroep(8:104).
≠	besluit · beschikking (Awb 1:3)	Verwaltungsakt	독일 Verwaltungsakt 에 가까운 것은 beschikking. besluit 는 일반적 규율까지 담는 상위 개념.
+	bevoegdheid (Awb 3:3 · 8:6)	Befugnis · Zuständigkeit	권한과 관할을 한 낱말이 덮는다. 독일어는 둘로 가른다.
≠	Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Awb 8:105)	Bundesverwaltungsgericht	자문 기관의 재판부가 최고 행정심. 독일은 사법부 안의 법원(12장 de_box 와 같은 줄).

가짜 친구 · bezwaar ≠ Beschwerde, beroep ≠ Berufung — 행정 불복의 두 낱말은 독일어 짝이 다른 자리에 있다

독일어 Beschwerde 는 법원 결정에 대한 상소(항고)이고 Berufung 은 1심 판결에 대한 항소다. 글자가 닮은 네덜란드어 bezwaar 와 beroep 은 그 자리에 있지 않다 — bezwaar 는 「처분을 한 바로 그 행정청에」 구제를 구하는 것(Awb 1:5 lid 1)으로 독일어의 Widerspruch(VwGO § 68) 자리이고, beroep 은 「행정법관에게」 처분을 다투는 1심의 소(8:1·8:6 lid 1)로 독일어의 Klage 자리다. 항소에 해당하는 것은 hoger beroep(8:104·8:105)이다. 그러니 네덜란드 판결의 「het beroep is gegrond」 를 「항소 인용」 으로 읽으면 심급이 한 단 틀어진다.

순서도 낱말에 박혀 있다. 7:1 lid 1 은 행정법관에 소를 낼 권리가 있는 사람이 「alvorens beroep in te stellen bezwaar te maken」 (소 제기 전에 이의를 제기)해야 한다고 적는다 — bezwaar 가 먼저, beroep 이 다음, hoger beroep 이 그 다음이다. 세 단계 모두 처분의 효력을 정지시키지 않는다(6:16 — 아래 인용). 독일에서 Widerspruch·Anfechtungsklage 에 원칙적 정지 효과(aufschiebende Wirkung)가 있는 것과 반대다 — 이 독일 쪽 서술은 독일어판 12장의 대조를 옮긴 것이다.

한국어로 옮길 때의 함정은 「행정심판」 이다. bezwaar 를 행정심판으로 옮기면 한국 행정심판위원회(행정심판법 제6조)처럼 처분청과 다른 기관이 재결하는 것으로 읽히지만, 네덜란드 bezwaar 의 재고(heroverweging, 7:11)는 처분청 자신이 한다. 그래서 부록 E 는 「이의신청」 으로 옮기고, 다른 행정청에 내는 administratief beroep(1:5 lid 2)은 「행정 불복」 으로 가른다. beroep

은 「소 제기」, hoger beroep 은 「상소」다 — 5장에서 hoger beroep 을 항소로 옮긴 것과 글자를 맞추되 행정 사건의 상소심이 법원이 아닌 국사원 재판부일 수 있어 「상소」로 넓혔다.

같은 장의 역어 확정 — 부록 E 가 「(잠정)」으로 두었던 셋. Raad van State 는 「국사원」(프랑스 Conseil d'État 의 관행 역어 — 한국 헌법의 국무회의와 헷갈리는 「국무원」은 피한다), 그 재판부 Afdeling bestuursrechtspraak 은 「국사원 행정재판부」. Centrale Raad van Beroep 는 「중앙항소법원」, College van Beroep voor het bedrijfsleven 은 「경제행정항소법원」 — 둘 다 Awb 8:105 lid 1 이 가리키는 부속 관할규정 4장의 상소법원이고(이름은 기준일 판 XML 부속 규정에서 확인, 관할 범위는 옮기지 않았다), 「College」를 「위원회」로 옮기면 법원이 아닌 것으로 읽히므로 「법원」을 쓴다.

이 상자는 Awb 1:5·6:16·7:1·7:11·8:1·8:6·8:104·8:105 의 문언으로 판정했다. 독일 조문의 글자는 열지 않았다.

> Het bezwaar of beroep schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. art. 6:16 Awb

요령 bezwaar = 이의신청(처분청에), beroep = 소 제기(행정법관에), hoger beroep = 상소. 독일어 Beschwerde·Berufung 과 글자를 맞추지 않는다.

N3 다시 보기 — 조동사: kunnen · mogen · moeten · zullen, 그리고 dienen te

조동사는 둘째 자리에 서고 본동사 부정사는 절 끝에 간다(3장). Awb 조문에서 kunnen 은 가능·권한(kan worden ingesteld — 8:6, kan … treffen — 8:81), mogen 의 부정은 금지(mogen niet onevenredig zijn — 3:4 lid 2), moeten 은 의무(moet zijn bijgeschreven — 8:41 lid 6), zullen 은 예상(zal hebben — 4:8 lid 1)이고 과거형 zou 는 가정(zou hebben — 4:84)이다. 조문어는 moeten 자리에 dienen te 를 즐겨 쓴다(dient te berusten — 3:46). 조동사 뒤의 수동은 worden + 과거분사(현재) 또는 zijn + 과거분사(완료)다. 이것은 3장과 5장(수동)의 재확인이고 새 규칙이 아니다.

- kunnen — 가능·권한: Het beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank(8:6 lid 1), kan de voorzieningenrechter … een voorlopige voorziening treffen(8:81 lid 1), Een

belanghebbende kan … beroep instellen(8:1). 법관·행정청의 「~할 수 있다」는 권한이지 능력이 아니다.

- mogen — 허가, 부정은 금지: De … nadelige gevolgen … mogen niet onevenredig zijn(3:4 lid 2). 조문의 금지는 mogen niet 로 쓰고, 「~할 필요가 없다」는 niet hoeven 이다(evenredigheid 상자).
- moeten / dienen te — 의무: het bedrag uiterlijk moet zijn bijgeschreven(8:41 lid 6), Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering(3:46), dient … bezwaar te maken(7:1 lid 1). dienen 은 te 와 함께, moeten 은 te 없이(motivering 상자).
- zullen / zou — 예상과 가정: een belanghebbende die … naar verwachting bedenkingen zal hebben(4:8 lid 1 — 예상), tenzij dat … gevolgen zou hebben die … onevenredig zijn(4:84 — 가정), de afwijzing zou steunen op gegevens(4:7 lid 1). 미래 시제보다 「예상·가정」으로 읽는다(beleidsregel 상자).
- 조동사 + 수동: kan worden ingesteld(현재 수동), moet zijn bijgeschreven(완료 수동), wordt ingesteld(8:105 — 조동사 없이 단정). kan ingesteld · moet bijgeschreven worden zijn 처럼 섞으면 비문(beroep·griffierecht 상자).

표로 보기

조동사	조문의 보기	뜻
kan worden ingesteld	Het beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank	~할 수 있다(권한) + 현재 수동
kan … treffen	kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen	~할 수 있다
mogen niet … zijn	mogen niet onevenredig zijn	~해서는 안 된다(금지)
moet zijn bijgeschreven	het bedrag uiterlijk moet zijn bijgeschreven	~되어 있어야 한다(완료 수동)
dient te berusten	Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering	~해야 한다(조문어)
zal hebben	naar verwachting bedenkingen zal hebben	~할 것이다(예상)
zou hebben	tenzij dat gevolgen zou hebben die onevenredig zijn	~한다면(가정)

wordt ingesteld	Het hoger beroep wordt ingesteld bij de Afdeling	(조동사 없이) ~에 제기한다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Het beroep	kan	worden ingesteld	bij de rechtbank.
주어	조동사 — 둘째 자리	현재 수동 부정사 — 끝	관할

소는 지방법원에 제기할 수 있다.

De nadelige gevolgen	mogen	niet	onevenredig zijn.
주어(복수)	조동사(복수) — 둘째 자리	부정 → 금지	형용사 + 부정사 zijn — 끝

불리한 결과는 불균형해서는 안 된다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Het beroep kan ingesteld bij de rechtbank~~	Het beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank	조동사 뒤 현재 수동은 worden + 과거분사 — 8:6 lid 1.
~~De gevolgen moeten niet onevenredig zijn~~	De gevolgen mogen niet onevenredig zijn	조문의 금지는 mogen niet — 3:4 lid 2. 「필요 없다」는 niet hoeven.
~~Een besluit dient berusten op een motivering~~	Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering	dienen 은 te 부정사와 함께 — 3:46.
~~het bedrag moet bijgeschreven worden zijn~~	het bedrag moet zijn bijgeschreven	완료 수동은 zijn + 과거분사, worden 은 끼지 않는다 — 8:41 lid 6.

말해 보기 — 한국 행정쟁송을 네덜란드 동료에게

행정기본법·행정심판법·행정소송법의 문언을 네덜란드어로 옮긴 문형. 한국 행정심판위원회는 「de commissie voor administratieve beroepen (Administrative Appeals Commission)」처럼 영어 공식 명칭을 병기해 부른다 — 네덜란드에 같은 기관이 없어 설명이 필요하다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

In Korea is bezwaar bij het bestuursorgaan zelf niet verplicht; in beginsel kan men binnen negentig dagen na kennisname van het besluit rechtstreeks beroep instellen bij de bestuursrechtbank.

한국에서는 처분청에 대한 이의신청이 의무가 아니고, 원칙적으로 처분이 있음을 안 날부터 90일 안에 곧바로 행정법원에 취소소송을 제기할 수 있습니다.

행정기본법 제36조 ③·행정소송법 제18조 ①(단서 — 법률이 정한 전치)·제20조 ①(단서 — 재결서 송달일 기산) — 네덜란드 7:1 lid 1·6:7 과 가장 다른 대목.

Het Koreaanse administratief beroep wordt behandeld door een aparte commissie (Administrative Appeals Commission), niet door het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

한국 행정심판은 처분을 한 행정청이 아니라 별도의 행정심판위원회가 심리합니다.

행정심판법 제6조 — 네덜란드 heroverweging(7:11)과 다르다.

Ook in Korea schorst het beroep de werking van het besluit niet; bij dreigende onherstelbare schade en spoed kan de rechter de uitvoering schorsen.

한국에서도 소 제기는 처분의 효력을 정지시키지 않고, 회복하기 어려운 손해를 막을 긴급한 필요가 있으면 법원이 집행을 정지할 수 있습니다.

행정소송법 제23조 ①~③(공공복리 제한 포함) — 네덜란드 6:16·8:81 과 같은 짜임.

Tegen de uitspraak van de bestuursrechtbank staat hoger beroep open bij het gerechtshof en daarna cassatie bij de Hoge Raad van Korea.

행정법원 판결에 대하여는 고등법원에 항소하고 그 뒤 대법원에 상고할 수 있습니다.

법원조직법 제28조(고등법원 — 5장 대조)·행정소송법 제8조 ②. 대법원 상고 조문은 이 책에서 대조하지 않았다. 네덜란드 쪽 심급은 8:105 와 부속 관할규정 4장.

Mag ik vragen hoe vaak de Afdeling bestuursrechtspraak gebruik maakt van de bestuurlijke lus?

국사원 행정재판부가 하자 보정 기회(bestuurlijke lus)를 얼마나 자주 쓰는지 여쭤도 될까요?

상대 제도를 묻는 문장 — Awb 8:51a. bestuurlijke lus 는 실무 이름.

확인 문제 8

1. Awb 1:3 lid 1 의 besluit 와 lid 2 의 beschikking 의 관계는?

같은 뜻의 두 낱말

beschikking 이 상위 개념

besluit 가 상위 개념이고 beschikking 은 일반적 효력이 없는 besluit

besluit 는 법원, beschikking 은 행정청

「Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is」. 한국 행정기본법 제2조 4호의 처분은 beschikking 쪽에 가깝다.

2. bezwaar 는 어디에 내는가?

행정법관

다른 행정청

처분을 한 바로 그 행정청

국사원

Awb 1:5 lid 1 「bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen」. 다른 행정청이면 administratief beroep(lid 2), 법관이면 beroep(lid 3).

3. Awb 7:1 lid 1 에 따르면 행정법관에 소를 내기 전에 원칙적으로 해야 하는 것은?

voorlopige voorziening 신청

bezwaar 제기

hoger beroep 제기

griffierecht 납부

「dient alvorens beroep in te stellen bezwaar te maken」 — 의무적 전치. 한국 행정기본법 제36조 ③의 이의신청은 임의적이다.

4. 「De nadelige gevolgen ... mogen niet onevenredig zijn」(3:4 lid 2)에서 mogen niet 의 뜻은?

~할 필요가 없다

~해서는 안 된다

~할 수 없다

~하지 않을 것이다

niet mogen 은 금지다. 「~할 필요가 없다」는 niet hoeven 이다.

5. Awb 8:6 lid 1 에 따른 행정소송 1심의 원칙적 관할 법원은?

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

gerechtshof

rechtbank

Hoge Raad

「Het beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank」. 상소는 8:105 lid 1 의 Afdeling bestuursrechtspraak 이 원칙.

6. Awb 8:70 의 네 선언 가운데 소를 인용하는 것은?

onbevoegdverklaring

niet-ontvankelijkverklaring

ongegrondverklaring

gegrondverklaring

gegrond = 이유 있음. 8:72 lid 1 이 「vernietigt hij het bestreden besluit」로 잇는다. 한국 주문의 인용.

7. Awb 6:16 에 따르면 bezwaar·beroep 은 처분의 효력을?

- 자동으로 정지시킨다
- **정지시키지 않는다(법규가 달리 정하지 않는 한)**
- 소멸시킨다
- 행정청의 선택에 맡긴다

「schorst niet de werking van het besluit … tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald」. 정지는 8:81 voorlopige voorziening 으로 구한다 — 한국 행정소송법 제23조 ①·②와 같은 짜임.

8. Awb 8:51a lid 1 이 행정법관에게 허용하는 것은?

- 처분을 스스로 고치는 것
- **행정청에 하자를 보정할 기회를 주는 것**
- 사건을 국사원에 이송하는 것
- 인지대를 면제하는 것

「kan het bestuursorgaan in de gelegenheid stellen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen」 — 실무가 bestuurlijke lus 라 부르는 절차. 한국 행정소송법에는 같은 조문이 없다(대조 범위).

2부 법의 언어 · 제14장

지식재산 I

Intellectuele eigendom

네덜란드 지식재산의 기본 법령은 셋이다 — 특허는 Rijksoctrooiwet 1995(ROW), 저작권은 Auteurswet(Aw), 상표와 디자인은 베네룩스 세 나라의 조약 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom(BVIE). 특허를 독일어처럼 Patent 이라 하지 않고 octrooi 라 부르고(ROW 기준일 판에 patent 이라는 낱말은 없다), 청구항은 5장의 의견서와 같은 글자인 conclusie 다. 스무 낱말을 읽는다 — 특허 아홉(요건 넷, 출원·청구항, 권리자·보호범위·실시권), 저작권 여섯, 상표 셋, 디자인 하나, 그리고 특허의 deskundige. 문법 축은 합성어다 — octrooi + aanvrage,

bescherming + s + omvang 처럼 붙여 쓰고, 관사는 대개 마지막 성분이 정한다. 이음 소리 -s- 는 같은 낱말 recht 에서도 rechtverkrijgende(Aw 1)와 rechtsvordering(Aw 27)으로 갈린다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Een octrooi verleent de houder ervan het recht te verhinderen dat een derde zonder zijn toestemming: art. 53 ROW (머리 문장)
   특허는 그 권리자에게 제3자가 그의 동의 없이 다음 행위를 하는 것을 막을 권리를 준다.
2. Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. art. 1 Auteurswet
   저작권은 문학·학술·예술 저작물의 저작자 또는 그 승계인이 그 저작물을 공표하고 복제할 배타적 권리다. 다만 법률이 정한 제한이 있다.
3. De in artikel 2.2 bedoelde inschrijving van een merk geeft de houder daar een uitsluitend recht op. art. 2.20 lid 1 BVIE
   2.2조의 상표 등록은 권리자에게 그 상표에 대한 배타적 권리를 준다.

▼ 처음 보는 문법 용어 15 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
V2	주문장에서 정동사가 늘 둘째 자리에 서는 규칙. 첫 자리에 주어가 아닌 말(Niet strafbaar, Volgens de wet)이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다
종속절	dat·indien·tenzij·wanneer 같은 접속사나 die·welke 같은 관계사로 시작하는 딸린 문장. 정동사가 절의 맨 끝으로 간다(... dat hij schade lijdt)
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
te 부정사	te + 부정사(te vergoeden). 「~할」 「~하는 것」. verplicht zijn ... te vergoeden 처럼 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 te 가 가운데 낀다(toe te rekenen)
과거분사	ge-...-d/-t, ge-...-en 꼴(gepleegd, geleden). hebben·zijn 과 함께 완료형을, worden 과 함께 수동을 만든다

수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
분리동사	앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent … toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)
이음 소리	합성어의 두 조각 사이에 끼는 -s-·-en- 따위(rechts·plicht, rechtvaardiging·s·grond). 앞 조각마다 정해져 있다
관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다
조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다
명사화	동사를 명사로 쓰는 것. 부정사를 그대로 쓰면 het(het houden), -ing 을 붙이면 de(nakoming). 형용사·분사에 -e 를 붙이면 사람 명사(de benadeelde, de onbekwame)
conclusie	대법원 검찰 구성원(advocaat-generaal)이 사건마다 내는 의견서(conclusie). 판결의 「결론」 이 아니다. 민사소송의 당사자 서면도 conclusie
kort geding	가처분 담당 판사(voorzieningenrechter) 앞의 긴급 잠정 절차(kort geding). 한국 「가처분」 과 포개 쓰지 않는다 — 결과는 판결(vonnis)이고 본안을 해하지 않는다

표제어 20

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 10. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」 를 붙였다.

r.o. 14.1

het octrooi, mv. de octrooien [ɔk'troj] 특허(권) ★★★

조문어 **octrooi** | 일상·강의 **octrooi (일상어도 같다)** | NL

ROW 의 중심 낱말이다. 53조는 특허를 제3자의 행위를 막을 권리(het recht te verhinderen)로 적고, 막는 행위를 물건(a)·방법(b)·방법으로 직접 얻은 물건(c) 셋으로 나누어 열거한다. 존속기간은 출원일부터 20년이다(36 lid 6 — 그 전에 소멸·포기·무효 판결이 없으면). 합성어의 첫 성분으로 자주 쓰인다 — octrooiaanvrage, octrooihouder, octrooiregister(문법 코너).

쉬운 예

Zij heeft een octrooi op haar uitvinding.

그녀는 자기 발명에 특허를 가지고 있다.

실무 예

Een octrooi blijft in beginsel van kracht tot twintig jaar na de datum van indiening.

특허는 원칙적으로 출원일부터 20년이 될 때까지 효력이 있다(36 lid 6 — 앞서 소멸·포기·무효 판결이 없으면).

원문

Een octrooi verleent de houder ervan het recht te verhinderen dat een derde zonder zijn toestemming: … een product dat onderwerp van het octrooi is, vervaardigt, aanbiedt, in het verkeer brengt of gebruikt, dan wel met dat doel invoert of in voorraad heeft; — art. 53 ROW (머리 문장 + a) · 공식 · 기준일 2026-11-07

특허는 그 권리자에게 제3자가 그의 동의 없이 다음 행위를 하는 것을 막을 권리를 준다: … a. 특허의 대상인 물건을 생산·청약·유통·사용하거나 그 목적으로 수입·보관하는 것.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een octrooi verleent de houder ervan het recht	주어 + verlenen(주다) + 간접목적어 de houder ervan + 직접목적어 het recht	특허는 그 권리자에게 권리를 준다
te verhinderen	het recht 를 꾸미는 te 부정사 — 「막을」	막을
dat een derde zonder zijn toestemming:	dat 절 시작 — 주어 een derde, zijn 은 권리자	제3자가 그의 동의 없이
een product dat onderwerp van het octrooi is,	a 줄의 목적어 — 관계절 dat … is	특허의 대상인 물건을
vervaardigt, aanbiedt, in het verkeer brengt of gebruikt,	dat 절 정동사 넷 — 절 뒤쪽	생산·청약·유통·사용하는 것
dan wel met dat doel invoert of in voorraad heeft;	dan wel(또는) + 그 목적으로 수입·보관	또는 그 목적으로 수입·보관하는 것

53조는 머리 문장 하나에 a·b·c 세 줄이 매달린다. 이 책은 a 만 실었다 — b(방법)는 청약에 알거나 알아야 했을 것(weet of behoort te weten)을 요건으로 붙이고, c 는 방법으로 직접 얻은 물건이다. 쌍점 뒤의 a 줄이 dat 절의 나머지(목적어와 동사)다.

문형

het recht (hebben) te + 부정사

~할 권리(가 있다)

1. ROW 53: het recht te verhinderen dat … — te 부정사가 recht 를 꾸민다.
2. Aw 25 lid 1 a: het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking … — 재귀 동사는 zich 가 te 앞.
3. BVIE 2.20 lid 2: is de houder … gerechtigd, iedere derde … te verhinderen — 형용사 gerechtigd + te 부정사.

In beginsel kan de octrooihouder een derde zonder toestemming verbieden het geoctrooieerde product te gebruiken.

특허권자는 원칙적으로 동의 없는 제3자의 특허 물건 사용을 막을 수 있다(53 a · 70 lid 1 — 선사용자 등 권한 있는 사람은 빼고, 55 lid 1).

Heeft de maker het recht zich tegen deze wijziging te verzetten?

저작자는 이 변경에 이의할 권리가 있는가?

문법 N4 · het recht te verhinderen dat … — dat 절의 정동사는 뒤로

~~het recht te verhinderen dat een derde vervaardigt een product~~ (비문)

het recht te verhinderen dat een derde een product vervaardigt

dat 절 안에서 정동사는 절 뒤쪽의 동사 무리 자리로 간다(4장). 53조는 동사가 넷이라 vervaardigt, aanbiedt, in het verkeer brengt of gebruikt 가 줄지어 뒤에 온다. 목적어를 동사 뒤로 빼면 주절 어순이 되어 비문이다.

한국이라면? ≠ 특허권의 효력 · 특허법 제94조

한국 특허권자는 「업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다」(적극적 독점). ROW 53 은 제3자의 행위를 막을 권리(recht te verhinderen)로 적는다. 막는 행위의 열거는 한국에서는 제2조 3호(실시의 정의)에 있다.

독일어와 비교 ≠ Patent

같은 권리를 독일어는 Patent, 네덜란드 법령은 octrooi 라 부른다. ROW 기준일 판 XML 에 patent 이라는 낱말은 한 번도 나오지 않는다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 특허법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

r.o. 14.2

de **uitvinding**, mv. de uitvindingen ['œytfɪndɪŋ] **발명** ★★★

조문어 **uitvinding** | 일상·강의 **uitvinding** | NL

uitvinden(발명하다)의 명사. 발명자는 uitvinder(공식 낱말 목록 표제). ROW 2 lid 1 은 발명을 정의하지 않고 특허를 받을 요건 셋 — 새로울 것(nieuw), 진보성(uitvinderswerkzaamheid), 산업상 이용 가능성(toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid) — 을 든다. lid 2 는 발견·수학적 방법·미적 창작·컴퓨터 프로그램 등을 발명으로 보지 않는 목록(niet als uitvindingen beschouwd)에 두되, lid 3 이 그것들 자체(als zodanig)에만 적용된다고 좁힌다.

쉬운 예

Een uitvinding moet nieuw zijn om octrooi te krijgen.

발명은 특허를 받으려면 새로워야 한다.

실무 예

Een computerprogramma als zodanig wordt niet als uitvinding beschouwd.

컴퓨터 프로그램 그 자체는 발명으로 보지 않는다(2 lid 2·3).

원문

Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid. — art. 2 lid 1 ROW · 공식 · 기준일 2026-11-07

기술의 모든 분야에서 새롭고, 진보성에 기초하며, 산업 분야에 이용될 수 있는 발명은 특허를 받을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vatbaar voor octrooi	첫 자리 — 술어 형용사구 (「특허의 대상이 될 수 있는」)	특허를 받을 수 있는 것은
zijn	정동사 — 둘째 자리(V2), 복수	~이다
uitvindingen op alle gebieden van de technologie	주어 — 정동사 뒤로 밀렸다	기술의 모든 분야의 발명
die nieuw zijn,	관계절 ① — 신규성	새롭고

op uitvinderswerkzaamheid berusten	관계절 ② — berusten op(~에 기초하다)	진보성에 기초하며
en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid.	관계절 ③ — 조동사 + 수동 부정사	산업 분야에 이용될 수 있는

문형

vatbaar voor + 명사

~의 대상이 될 수 있는

1. ROW 2 lid 1: vatbaar voor octrooi — 특허를 받을 수 있는.
2. 부정은 niet 을 앞에: Niet vatbaar voor octrooi zijn: …(ROW 3 lid 1 — 공서양속 위반 발명 등).
3. Aw 2 lid 1 vatbaar voor gehele of gedeeltelijke overdracht(양도할 수 있다), lid 4 niet vatbaar voor beslag(압류할 수 없다).

Is deze werkwijze vatbaar voor octrooi?
이 방법은 특허를 받을 수 있는가?

Het auteursrecht is vatbaar voor overdracht.
저작권은 양도할 수 있다(Aw 2 lid 1).

문법 N4 · Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen — 술어가 앞에 오면 주어는 정동사 뒤

~~Vatbaar voor octrooi uitvindingen zijn …~~ (비문)

Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen …

주절의 정동사는 둘째 자리다(V2, 4장). 술어 형용사구 vatbaar voor octrooi 가 첫 자리를 차지하면 주어 uitvindingen 은 정동사 zijn 뒤로 간다. 같은 꼴: ROW 3 lid 1 「Niet vatbaar voor octrooi zijn: …」 .

한국이라면? ≠ 발명 · 특허법 제2조

한국은 발명을 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것」으로 정의한다(제2조 1호). ROW 2 는 정의 대신 특허 요건 셋과 발명으로 보지 않는 것의 목록(lid 2·3)을 둔다.

독일어와 비교 = Erfindung

uit(밖으로) + vinden(찾다) + -ing 과 er- + finden + -ung — 짜임이 같다. 두 법 모두 발명을 정의하지 않고 요건 셋을 든다(독일 PatG § 1 Abs. 1 — 독일어판 13장의 대조).

네덜란드 · 벨기에

벨기에 특허법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

r.o. 14.3

de **stand van de techniek**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수

[stant van də tɛx'nik] **선행기술(기술 수준)** ★★★

조문어 **stand van de techniek** | 일상·강의 **de nieuwste stand van de techniek** (일상어로 「최신 기술」)

NL

stand(상태) + van de techniek(기술의). 4 lid 1 은 선행기술에 속하지 않으면 새롭다고 신규성을 정의하고, lid 2 가 선행기술을 정한다 — 출원일 전에 서면·구두·실시·그 밖의 방법으로 공중이 접근할 수 있게 된 모든 것. 장소의 제한은 적혀 있지 않다. lid 3·4 는 먼저 출원되었으나 나중에 공개된 국내·유럽 출원도 선행기술에 넣는다(진보성 판단에서는 빼고 — 6조 둘째 문장).

쉬운 예

Dit artikel behoort tot de stand van de techniek.

이 논문은 선행기술에 속한다.

실무 예

Wat voor de dag van indiening openbaar toegankelijk is gemaakt, behoort tot de stand van de techniek.

출원일 전에 공중이 접근할 수 있게 된 것은 선행기술에 속한다(4 lid 2).

원문

De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen voor de dag van indiening van de octrooiaanvrage openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze. — art. 4 lid 2 ROW · 공식 · 기준일 2026-11-07

선행기술은 특허출원일 전에 서면이나 구두의 기술, 실시 또는 그 밖의 방법으로 공중이 접근할 수 있게 된 모든 것으로 이루어진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De stand van de techniek	주어	선행기술은
wordt gevormd door al hetgeen	현재 수동 + door(행위자 자리) — al hetgeen = 「~한 모든 것」	~한 모든 것으로 이루어진다
voor de dag van indiening van de octrooiaanvrage	시간의 voor — 「출원일 전에」	특허출원일 전에
openbaar toegankelijk is gemaakt	관계절의 완료 수동 — 「공중이 접근할 수 있게 된」	공중이 접근할 수 있게 된
door een schriftelijke of mondelinge beschrijving,	수단 ① — 서면·구두의 기술	서면이나 구두의 기술로

door toepassing of op enige andere wijze.	수단 ② ③ — 실시, 그 밖의 방법	실시나 그 밖의 방법으로

voor de dag van indiening 의 voor 는 「~을 위하여」가 아니라 「~ 전에」다. 시간 앞의 voor 를 잘못 읽으면 기준 시점이 뒤집힌다.

문형

behoren tot

~에 속하다

1. ROW 4 lid 3: Tot de stand van de techniek behoort tevens … — tot 구가 앞에 오면 주어가 정동사 뒤로.
2. 부정: geen deel uitmaken van(~의 일부가 아니다) — 4 lid 1 「indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek」.
3. tot 뒤에는 명사구만: Dit behoort tot de stand van de techniek.

Behoort deze publicatie tot de stand van de techniek?
이 공개 문헌은 선행기술에 속하는가?

Een eerdere aanvrage kan ook tot de stand van de techniek behoren.
먼저 출원된 출원도 선행기술에 속할 수 있다(4 lid 3·4).

한국이라면? = 공지·공연 실시된 발명 · 특허법 제29조

둘 다 출원 전 공개된 것 전부를 보고 장소를 가리지 않는다. 한국은 「특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명」(1호)과 간행물·전기통신회선(2호)을 나눠 열거하고, ROW 4 lid 2 는 한 문장에 담는다.

독일어와 비교 = Stand der Technik

낱말 하나하나가 대응한다(de techniek ↔ der Technik 의 2격). 출원 전 공개된 모든 것을 본다는 내용도 같다(독일 PatG § 3 Abs. 1 — 독일어판 13장의 대조).

네덜란드 · 벨기에

벨기에 특허법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 14.4

de **uitvinderswerkzaamheid**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수

['œytfɪndərswɛrksamhɛit] **진보성(발명적 활동)** ★★★

조문어 **uitvinderswerkzaamheid** | 일상·강의 **inventiviteit · niet voor de hand liggend (설명할 때)** | NL

uitvinder + s + werkzaamheid: 「발명자의 활동」. 6조 첫째 문장이 정의한다 — 그 분야의 deskundige 에게 선행기술에서 「뻔한 방식으로」(op een voor de hand liggende wijze) 나오지 않으면 진보성이 있다. 둘째 문장은 4 lid 3·4 의 늦게 공개된 선출원을 진보성 판단에서 뺀다. 한국어 진보성에 대응하지만, 한국 조문(제29조 ②)에는 그 낱말이 없고 네덜란드는 이 낱말이 조문에 있다.

쉬운 예

De rechter beoordeelde de uitvinderswerkzaamheid.

법원은 진보성을 판단했다.

실무 예

Een uitvinding die voor een deskundige voor de hand ligt, mist uitvinderswerkzaamheid.

통상의 기술자에게 뻔한 발명은 진보성이 없다(6조).

원문

Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. — art. 6 ROW, 첫째 문장 · 공식 · 기준일 2026-11-07

발명은 통상의 기술자에게 선행기술로부터 뻔한 방식으로 도출되지 않으면 진보성의 결과로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een uitvinding wordt	주어 + 수동 조동사 worden	발명은
als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt,	aanmerken als(~로 보다)의 수동 — 분사는 끝	진보성의 결과로 본다
indien zij voor een deskundige	조건절 — zij = de uitvinding, voor = 「~에게」	그것이 통상의 기술자에게
niet op een voor de hand liggende wijze	부정 + 「뻔한 방식으로」(관용구 voor de hand liggen)	뻔한 방식으로가 아니라
voortvloeit uit de stand van de techniek.	voortvloeien uit(~에서 나오다, 3장) — 정동사 끝	선행기술로부터 도출되면

둘째 문장(늦게 공개된 선출원은 진보성 판단에서 뺀다)을 잘라 냈다. voor een deskundige 의 voor 는 「~에게(~의 눈에)」, voor de hand 의 voor 는 관용구의 일부다 — 같은 voor 가 한 문장에 세 번(4 lid 2 의 시간 voor 까지) 다른 뜻으로 나온다.

문형

voor de hand liggen

뻔하다, 자명하다

1. 동사로: Die oplossing ligt voor de hand.(그 해결책은 뻔하다)
2. 분사로 명사 앞에: op een voor de hand liggende wijze(ROW 6) — liggen → liggend + e.
3. 부정은 niet: Het ligt niet voor de hand dat … — 「~이 뻔하지는 않다」.

Lag deze combinatie voor de hand voor een deskundige?

이 조합은 통상의 기술자에게 뻔했는가?

Het is niet voor de hand liggend om deze stof te gebruiken.

이 물질을 쓰는 것은 뻔하지 않다.

문법 N2 · op een voor de hand liggende wijze — 명사 앞 형용사의 -e

~~op een voor de hand liggend wijze~~ (표기 오류)

op een voor de hand liggende wijze

명사 앞에 오는 형용사·분사는 de 명사 앞에서 -e 를 붙인다(2장). wijze 는 de 명사이고 liggend 는 liggen 의 현재분사다. een + het 명사 단수 앞에서는 보통 -e 가 빠진다(een voor de hand liggend antwoord).

한국이라면? = 진보성(제29조 ②) · 특허법 제29조

판단하는 사람(deskundige / 「통상의 지식을 가진 사람」)과 기준(뻔하지 않음 / 「쉽게 발명할 수 있으면」 거절)이 같은 짜임이다. 한국은 거절 사유로, ROW 6 은 진보성이 있는 경우로 적는다.

독일어와 비교 = erfinderische Tätigkeit

자리는 같다. 네덜란드어는 uitvinder(발명자) + s + werkzaamheid(활동)를 한 낱말로, 독일어는 형용사 + 명사 두 낱말로 쓴다. 판단 기준인 「뻔하지 않음」(naheliegend ↔ voor de hand liggend) 도 같다(독일 PatG § 4 — 독일어판 13장의 대조).

네덜란드 · 벨기에

벨기에 특허법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 14.5 de **deskundige**, mv. de deskundigen [dɛs'kʏndəɣə] **통상의 기술자 · 감정인(문맥)**

★★

조문어 **deskundige** | 일상·강의 **expert · vakman** | NL

deskundig(정통한) + -e: 형용사에 -e 를 붙여 사람을 가리키는 명사(복수 -n, 13장 belanghebbende 와 같은 꼴). ROW 6·25·75 에서는 특허 명세서를 읽는 가상의 그 분야 사람이고, 민사소송에서는 법원이 지정하는 감정인이다. HR 판례는 같은 자리에 gemiddelde vakman 을 쓴다(15장).

쉬운 예

De rechtbank heeft een deskundige benoemd.

법원은 감정인을 지정했다.

실무 예

De beschrijving moet zo duidelijk zijn dat een deskundige de uitvinding kan toepassen.

명세서는 통상의 기술자가 발명을 실시할 수 있을 만큼 명확해야 한다(25 lid 1·75 lid 1 b).

원문

> De beschrijving van de uitvinding is duidelijk en volledig en wordt zodanig opgesteld dat de uitvinding daaruit door een deskundige kan worden begrepen en aan de hand daarvan kan worden toegepast. — art. 25 lid 1 ROW, 첫째 문장 · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 발명의 설명은 명확하고 완전하며, 통상의 기술자가 그것으로부터 발명을 이해하고 그에 따라 실시할 수 있도록 작성한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
De beschrijving van de uitvinding is duidelijk en volledig	주어 + zijn + 형용사 둘 — 「명확하고 완전하다」	발명의 설명은 명확하고 완전하며
en wordt zodanig opgesteld	현재 수동 — zodanig(그렇게)가 dat 절을 부른다	~하도록 작성된다
dat de uitvinding daaruit door een deskundige	dat 절 — daaruit = uit de beschrijving, door = 행위자	통상의 기술자가 그것으로부터 발명을
kan worden begrepen	조동사 + 수동 부정사 ①	이해할 수 있고
en aan de hand daarvan kan worden toegepast.	aan de hand van(~에 따라) + 조동사 + 수동 ②	그에 따라 실시할 수 있도록

> 같은 항 둘째 문장이 청구항을 다룬다(conclusie 상자). daaruit 은 「그것(명세서)으로부터」, aan de hand daarvan 은 「그것에 따라」 — 둘 다 de beschrijving 을 받는다.

문형

zodanig … dat

~할 만큼 · ~하도록

1. ROW 25 lid 1: wordt zodanig opgesteld dat … kan worden begrepen.
2. 형용사와 함께 zo … dat: zo duidelijk dat een deskundige … kan(일상어).
3. ROW 75 lid 1 b: zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen — 무효 사유의 문언.

De conclusie is zo vaag dat niemand weet wat beschermd is.
그 청구항은 무엇이 보호되는지 아무도 모를 만큼 모호하다.

Is de beschrijving zodanig opgesteld dat een deskundige de uitvinding kan toepassen?
발명의 설명은 통상의 기술자가 발명을 실시할 수 있도록 작성되었는가?

문법 N4 · zodanig … dat — 정도의 dat, 결과의 zodat 과 다르다

~~wordt zodanig opgesteld zodat de uitvinding … kan worden begrepen~~ (부자연)

wordt zodanig opgesteld dat de uitvinding … kan worden begrepen

zodanig 은 dat 절을 부른다(「~할 정도로·~하도록」). zodat 은 「그래서」의 결과 접속사라 zodanig 과 겹치면 뜻이 흐려진다 — 조문은 zodanig … dat 이다. 비문이 아니라 부자연으로 적는다.

한국이라면? = 통상의 지식을 가진 사람 · 특허법 제42조

발명의 설명 요건이 같다 — 한국 제42조 ③ 1호 「그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것」. 이 요건을 어기면 두 나라 모두 무효 사유다(ROW 75 lid 1 b · 한국 제133조 ①).

독일어와 비교 ≠ Fachmann

특허법의 자리는 같다(독일 PatG § 4 — 독일어판 13장의 대조). 다만 deskundige 는 소송의 감정인이기도 하다 — 독일어는 그 뜻에 Sachverständige 를 쓴다(독일어판 14장 표제어).

네덜란드 · 벨기에

벨기에 특허법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 14.6

de octrooiaanvrage, mv. de octrooiaanvragen [ɔk'trojanvraɣə] 특허출원

★★

조문어 **octrooiaanvrage** | 일상·강의 **octrooiaanvraag** | NL

octrooi + aanvrage(신청): 한 낱말로 붙여 쓴다(문법 코너). 공식 낱말 목록 표제는 aanvraag 이고 aanvrage 도 표제로 있다 — ROW 는 aanvrage 를 쓴다. 24 lid 3 은 출원 서류의 언어를 정한다: 네덜란드어나 영어 가운데 하나, 다만 청구항(conclusies)은 네덜란드어. 출원일은 29 lid 1 의 세 가지가 갖춰진 날이다.

쉬운 예

Zij heeft gisteren een octrooiaanvrage ingediend.

그녀는 어제 특허출원을 했다.

실무 예

De conclusies van een Nederlandse octrooiaanvrage worden in het Nederlands gesteld.

네덜란드 특허출원의 청구항은 네덜란드어로 적는다(24 lid 3).

원문

> De aanvrage en de overige bescheiden zijn hetzij in het Nederlands hetzij in het Engels gesteld, met uitzondering van de conclusies die in het Nederlands zijn gesteld. — art. 24 lid 3 ROW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 출원서와 그 밖의 서류는 네덜란드어나 영어로 작성한다. 다만 청구항은 네덜란드어로 작성한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De aanvrage en de overige bescheiden	주어 — 출원서와 그 밖의 서류	출원서와 그 밖의 서류는
zijn hetzij in het Nederlands hetzij in het Engels gesteld,	zijn … gesteld(작성되어 있다) + hetzij … hetzij(4장)	네덜란드어나 영어로 작성한다
met uitzondering van de conclusies	예외 — 「청구항을 빼고」	다만 청구항은
die in het Nederlands zijn gesteld.	관계절 — 청구항은 네덜란드어	네덜란드어로 작성한다

이 항의 aanvrage 는 출원서 자체다(lid 1 머리 「Een aanvrage om octrooi」). 「met uitzondering van」(~을 빼고)이 예외를 연다 — 4장의 예외 표지 목록 밖의 말이지만 같은 일을 한다.

문형

gesteld zijn in + 언어

~(언어)로 작성되어 있다

1. ROW 24 lid 3: zijn hetzij in het Nederlands hetzij in het Engels gesteld.
2. 능동은 stellen in: De aanvrager stelt de conclusies in het Nederlands.

3. 같은 자리에 opstellen(작성하다)도 쓴다 — ROW 25 lid 1 「wordt zodanig opgesteld」.

In welke taal is de aanvrage gesteld?
출원서는 어느 언어로 작성되어 있는가?

De beschrijving mag in het Engels zijn gesteld.
발명의 설명은 영어로 작성되어도 된다(24 lid 3).

문법 N7 · octrooiaanvrage — 합성 명사는 붙여 쓴다

~~een octrooi aanvrage~~ (표기 오류)

een octrooiaanvrage

두 명사를 이은 합성어는 붙여 쓴다(공식 낱말 목록 octrooiaanvraag·octrooihouder·octrooiverlening). 관사는 마지막 성분이 정한다 — het octrooi + de aanvrage → de octrooiaanvrage. 줄표가 드는 합성어도 있으니 낱말마다 목록으로 확인한다.

한국이라면? ≠ 특허출원서·명세서 · 특허법 제42조

한국 출원서에는 「발명의 설명 · 청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다」 (②). ROW 24 lid 3 은 서류의 언어를 네덜란드어·영어 가운데 고르게 하되 청구항만은 네덜란드어로 적게 한다. 한국의 외국어 출원은 15장.

독일어와 비교 = Patentanmeldung

둘 다 「특허 + 신청」을 붙인 합성어다. 독일어 쪽 낱말 짜임만 비교했다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 특허법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 14.7

de **conclusie**, mv. de conclusies [kɔŋ'klyzi] **청구항(conclusie)** ★★★

조문어 **conclusie** | 일상·강의 **conclusie** (일상어로는 「결론」) | NL

5장의 conclusie(의견서 — 검사(advocaat-generaal)가 대법원에 내는 의견, 당사자의 서면)와 글자·관사·복수가 같다(가짜 친구 상자). 특허에서는 명세서 끝에서 보호를 구하는 것(datgene, waarvoor bescherming wordt verlangd)을 적는 항이다 — ROW 24 lid 1 e 「aan het slot in één of meer conclusies」. 청구항은 네덜란드어로 적는다(24 lid 3). 번호를 붙여 conclusie 1 처럼 부른다.

쉬운 예 De eerste conclusie is een onafhankelijke conclusie.
제1항은 독립항이다.

실무 예

In de conclusies omschrijft de aanvrager waarvoor hij bescherming verlangt.

출원인은 청구항에 보호를 구하는 것을 적는다(24 lid 1 e).

원문

> De omschrijving, gegeven in een of meer conclusies aan het slot van de beschrijving, is nauwkeurig. — art. 25 lid 1 ROW, 둘째 문장 · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 명세서 끝의 하나 이상의 청구항에 적은 기재는 정확해야 한다.

문형

aan het slot van

~의 끝에

1. ROW 25 lid 1: in een of meer conclusies aan het slot van de beschrijving.
2. ROW 24 lid 1 e: die aan het slot in één of meer conclusies een omschrijving geeft — van 없이 「끝에」.
3. 일상어로는 aan het einde van 도 같은 자리에 쓴다 — 이 책이 읽은 ROW 조문은 slot 이다.

Aan het slot van het octrooischrift staan de conclusies.

특허공보의 끝에 청구항이 있다.

Wat staat er aan het slot van de beschrijving?

명세서 끝에는 무엇이 있는가?

문법 N7 · De omschrijving, gegeven in …, is nauwkeurig — 명사 뒤 분사구

~~De omschrijving gegeven is in een of meer conclusies nauwkeurig~~ (비문)

De omschrijving, gegeven in een of meer conclusies aan het slot van de beschrijving, is nauwkeurig.

과거분사구가 쉼표 사이에서 명사 뒤를 꾸밀 수 있다(Aw 1 「de beperkingen, bij de wet gesteld」 도 같다). 분사 gegeven 은 꾸밈말일 뿐 정동사가 아니다 — 정동사 is 를 분사구 안에 넣으면 문장이 깨진다.

한국이라면? = 청구항 · 특허법 제42조

한국 청구범위에는 「보호받으려는 사항을 적은 항」 이 하나 이상 있어야 하고 그것이 청구항이다(④). ROW 24 lid 1 e·25 lid 1 과 같은 자리다. 낱말은 한국어가 「항」, 네덜란드어가 conclusie(결론)다.

독일어와 비교 ≠ Patentanspruch

독일어 Patentanspruch 의 Anspruch 는 민법의 청구권과 같은 말이고(독일어판 13장 가짜 친구), 네덜란드어 conclusie 는 5장의 의견서와 같은 말이다 — 두 언어가 서로 다른 낱말로 겹친다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 특허법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 14.8

de **octrooihouder**, mv. de octrooihouders [ɔk'trojhɑudər] 특허권자 ★★

조문어 **octrooihouder** | 일상·강의 **houder van het octrooi** | NL

octrooi + houder(8장 — 소지자·가진 사람). 조문은 같은 사람을 de houder van een octrooi(70 lid 2·3)로도 부른다. 70 lid 1 이 권리 행사의 중심이다 — 53조의 행위를 하는 누구에게나 특허를 행사(handhaven)할 수 있다. 손해배상은 침해를 알았거나 알아야 했던 사람에게만 청구할 수 있다(lid 4).

쉬운 예

De octrooihouder heeft een licentie verleend.

특허권자가 실시권을 주었다.

실무 예

De octrooihouder kan zijn octrooi handhaven tegen een concurrent die zonder toestemming het product in het verkeer brengt.

특허권자는 동의 없이 그 물건을 유통하는 경쟁자에게 특허를 행사할 수 있다(70 lid 1).

원문

> De octrooihouder kan zijn octrooi handhaven jegens een ieder die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, een der in artikel 53 genoemde handelingen verricht. — art. 70 lid 1 ROW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 특허권자는 권한 없이 53조에 열거된 행위 가운데 하나를 하는 누구에게나 특허를 행사할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De octrooihouder kan zijn octrooi handhaven	주어 + 조동사 kunnen + 목적어 + 부정사 끝	특허권자는 특허를 행사할 수 있다
jegens een ieder	jegens(~에 대하여 — 조문어) + een ieder(누구든지)	누구에게나

die, zonder daartoe gerechtigd te zijn,	관계절 시작 + 끼움말 「그럴 권한 없이」	권한 없이
een der in artikel 53 genoemde handelingen	een der(~ 가운데 하나 — der 는 2격 꼴, 시대 표지 미확인) + 앞 꾸밈 분사구	53조에 열거된 행위 가운데 하나를
verricht.	관계절 정동사 — 끝(verrichten, 3장)	하는

문형

handhaven jegens / tegen

~에 대하여 (권리를) 행사하다

1. ROW 70 lid 1: zijn octrooi handhaven jegens een ieder — jegens 는 조문어.
2. 일상·변론에서는 tegen: het octrooi handhaven tegen een concurrent.
3. 명사 handhaving: een vordering tot handhaving van een octrooi(80 lid 2 c 의 「handhaving van een octrooi」).

Kan de octrooihouder zijn octrooi ook tegen afnemers handhaven?
특허권자는 구매자에게도 특허를 행사할 수 있는가?

De octrooihouder handhaaft zijn octrooi in kort geding.
특허권자는 긴급 잠정 절차(kort geding)로 특허를 행사한다.

한국이라면? = 금지청구권 · 특허법 제126조

한국 특허권자는 「자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다」(①). ROW 70 lid 1 의 handhaven 은 금지에 한정되지 않는 넓은 말이고, 배상(lid 4)·이익 반환(lid 5)이 뒤따른다.

독일어와 비교 = Patentinhaber

octrooi + houder(가진 사람)와 Patent + Inhaber — 짜임이 같다. 독일어 쪽은 낱말 짜임만 비교했다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 특허법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

r.o. 14.9

de **beschermingsomvang**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [bəˈsxɛrmɪŋsɔmvɑŋ]

보호범위 ★★★

조문어 **beschermingsomvang** | 일상·강의 **omvang van de bescherming** | NL

bescherming(보호) + s + omvang(범위). ROW 기준일 판에서 이 낱말은 무효 사유(75 lid 1 d — 등록 뒤 보호범위 확장)와 선사용(55 lid 3)에 나오고, 번역문 조항(52 lid 9)에는 s 없는 철자 beschermingomvang 이 그대로 있다 — 한 법 안에 두 철자다(문법 코너). 공식 낱말 목록에는 이 합성어 표제가 없다.

쉬운 예

De beschermingsomvang van dit octrooi is beperkt.

이 특허의 보호범위는 좁다.

실무 예

Een uitbreiding van de beschermingsomvang na de verlening is een grond voor vernietiging.

등록 뒤의 보호범위 확장은 무효 사유다(75 lid 1 d).

원문

Een octrooi wordt door de rechter vernietigd voor zover: … na octrooiverlening uitbreiding van de beschermingsomvang is opgetreden; — art. 75 lid 1 ROW (머리 문장 + d) · 공식 · 기준일 2026-11-07

특허는 다음의 한도에서 법원이 무효로 한다: … d. 특허 등록 뒤에 보호범위의 확장이 일어난 경우.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een octrooi wordt door de rechter vernietigd	현재 수동 + door(행위자 — 법원)	특허는 법원이 무효로 한다
voor zover:	한도 표지(4장) — 「~하는 한도에서」, 일부 무효의 근거	다음의 한도에서
na octrooiverlening	na(~ 뒤에) + 합성어 octrooiverlening(특허 등록)	특허 등록 뒤에
uitbreiding van de beschermingsomvang is opgetreden;	주어 uitbreiding + 완료 is opgetreden(일어났다) — 절 끝	보호범위의 확장이 일어난 경우

75 lid 1 은 무효 사유 a~e 다섯 줄이다. 이 책은 d 만 실었다 — a 특허 요건(2~7조·EPC 52~57조), b 명세서 기재 부족, c 출원 범위 초과, e 무권리자.

문형

worden vernietigd voor zover …

~하는 한도에서 무효로 된다

1. ROW 75 lid 1: Een octrooi wordt door de rechter vernietigd voor zover: … — 사유가 미치는 부분만.
2. 75 lid 5: geheel of gedeeltelijk(전부 또는 일부) — 「naar gelang het octrooi geheel of gedeeltelijk is vernietigd」.
3. voor zover 는 4장 예외·한도 표지. 조건 indien 과 달리 범위를 자른다.

Het octrooi is gedeeltelijk vernietigd.
특허는 일부 무효로 되었다.

Voor zover de conclusie te ruim is, wordt het octrooi vernietigd.
청구항이 너무 넓은 한도에서 특허는 무효로 된다.

문법 N7 · bescherming + s + omvang — 이음 소리 -s- 는 낱말마다

~~de bescherming omvang~~ (표기 오류)

de beschermingsomvang

합성어는 붙여 쓴다. 이음 -s- 를 넣을지는 규칙 하나로 정해지지 않는다 — ROW 안에서도 75 lid 1 d·55 lid 3 은 beschermingsomvang, 52 lid 9 는 beschermingomvang 이다. 띄어 쓴 꼴은 어느 쪽에도 없다.

한국이라면? ≠ 특허발명의 보호범위 · 특허법 제97조

한국은 「특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다」(제97조)로 정한다. ROW 기준일 판에는 이런 정의 조문이 없고, 이 낱말은 무효·선사용·번역문 조항에 나온다. 유럽특허의 기준은 EPC 69조다(15장).

독일어와 비교 ≠ Schutzbereich

독일 PatG § 14 는 보호범위를 정의하는 조문이 있다(독일어판 13장의 대조). ROW 기준일 판에는 그런 조문이 없고, 유럽특허의 기준은 EPC 69조(15장)다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 특허법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 14.10

de licentie, mv. de licenties [li'sɛntsi] 실시권 · 이용허락(licentie) ★★

조문어 licentie | 일상·강의 licentie · vergunning (넓은 뜻) | NL

56 lid 1: 실시권으로 특허권자에게서 53조의 행위를 할 권한을 얻는다. 권한은 53조의 모든 행위와 특허 존속기간 전체에 미치는 것이 원칙이고, 실시권을 줄 때 좁게 정할 수 있다(같은 항 둘째 문장 tenzij). 계약으로 생긴 실시권은 특허등록부에 등록해야 제3자에게 효력이 있다(lid 2). 저작권(Aw 2 lid 2)·상표(BVIE 2.32)에도 같은 낱말을 쓴다.

쉬운 예

De fabrikant heeft een licentie gekregen.

제조사가 실시권을 받았다.

실무 예

Een licentie die door een overeenkomst ontstaat, is tegenover derden pas geldig na inschrijving van de titel in het octrooiregister.

계약으로 생긴 실시권은 그 권원을 특허등록부에 등록한 뒤에야 제3자에게 효력이 있다(56 lid 2).

원문

> Door een licentie wordt van de octrooihouder de bevoegdheid verkregen handelingen te verrichten, die volgens artikel 53 aan anderen dan hem niet vrijstaan. Die bevoegdheid strekt zich uit tot alle in bedoeld artikel vermelde handelingen en geldt voor de gehele duur van het octrooi, tenzij bij de verlening der licentie een minder omvangrijk recht is toegekend. — art. 56 lid 1 ROW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 실시권으로 특허권자에게서, 53조에 따라 그 외의 사람에게는 허용되지 않는 행위를 할 권한을 얻는다. 그 권한은 그 조에 적힌 모든 행위에 미치고 특허의 존속기간 전체에 걸친다. 다만 실시권을 줄 때 그보다 좁은 권리를 주었으면 그에 따른다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Door een licentie	수단의 door — 「실시권으로」(행위자 아님)	실시권으로
wordt van de octrooihouder de bevoegdheid verkregen	현재 수동 — van = 「~에게서」(출처), 주어 de bevoegdheid	특허권자에게서 권한을 얻는다
handelingen te verrichten,	bevoegdheid 를 꾸미는 te 부정사	행위를 할
die volgens artikel 53 aan anderen dan hem niet vrijstaan.	관계절 — vrijstaan aan(~에게 허용되다), anderen dan hem(그 외의 사람)	53조에 따라 그 외의 사람에게는 허용되지 않는

Die bevoegdheid strekt zich uit tot alle	둘째 문장 — zich uitstrekken tot(~에 미치다), 분리 앞토 uit	그 권한은 모든 ~에 미치고
in bedoeld artikel vermelde handelingen	앞 꾸밈 분사구 — 「그 조에 적힌」	그 조에 적힌 행위에
en geldt voor de gehele duur van het octrooi,	gelden voor(~에 걸쳐 효력이 있다, 3장)	특허의 존속기간 전체에 걸친다
tenzij bij de verlening der licentie	예외 표지 tenzij(4장) + der licentie(2격 꼴)	다만 실시권을 줄 때
een minder omvangrijk recht is toegekend.	완료 수동 — 「더 좁은 권리를 주었으면」	그보다 좁은 권리를 주었으면

둘째 문장이 권한의 범위를 정한다 — 원칙은 53조의 모든 행위·특허 존속기간 전체이고, 실시권을 줄 때 더 좁게 정했으면(tenzij) 그에 따른다. der licentie 의 der 는 2격 꼴(시대 표지 미확인)이다.

문형

tegenover derden geldig zijn

제3자에게 효력이 있다

1. ROW 56 lid 2: De … ontstane licentie is tegenover derden geldig, nadat de titel … is ingeschreven.
2. tegenover = 「~에 대하여·~ 앞에서」 (조문어). 짝: tussen partijen(당사자 사이에).
3. octrooiregister 는 ROW 1 lid 1 이 정의하는 특허등록부(19조의 등록부)다. 8장 openbare registers(공적 등록부)와 같은 「등록부」 짝 낱말이다.

Is deze licentie tegenover derden geldig?
이 실시권은 제3자에게 효력이 있는가?

Volgens deze overeenkomst werkt de licentie tussen partijen vanaf vandaag.
이 계약에 따르면 실시권은 당사자 사이에서 오늘부터 효력이 있다(효력 시기는 계약이 정한다 — 56 lid 2 는 제3자 효력만 등록에 매단다).

문법 N5 · van de octrooihouder … verkregen — 수동문의 van 은 행위자가 아니다

~~Door een licentie wordt door de octrooihouder de bevoegdheid verkregen …~~ (부자연)

Door een licentie wordt van de octrooihouder de bevoegdheid verkregen …

수동문의 행위자는 door 로 적는다(5장). 이 문장의 door een licentie 는 수단이고 van de octrooihouder 는 권한이 나오는 곳이다. van 을 door 로 바꾸면 특허권자가 권한을 얻는다는 뜻으로 바뀐다.

한국이라면? ≠ 전용실시권·통상실시권 · 특허법 제102조

한국은 전용실시권(제100조)과 통상실시권을 나누고, 통상실시권은 「특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다」(제102조 ①)로 정한다. ROW 56 은 licentie 한 낱말이고, 범위는 실시권을 줄 때 정한다.

독일어와 비교 = Lizenz

라틴어 licentia 계열의 같은 낱말이다. 독일 쪽 실시권 제도는 이 책이 대조하지 않았다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 특허법 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 14.11

het **auteursrecht**, mv. de auteursrechten [ɔu'tørsrɛxt] **저작권** ★★★

조문어 **auteursrecht** | 일상·강의 **auteursrecht** | NL

auteur(저자) + s + recht. Aw 1 이 정의한다 — 저작자(또는 승계인)가 저작물을 공표하고(openbaar maken) 복제할(verveelvoudigen) 배타적 권리, 다만 법률이 정한 제한이 있다(behoudens). 조문 철자 van den maker 의 den 은 기준일 판 XML 의 inwerking 값이 1912-11-01 인 조의 철자다 — 같은 법 27 lid 1 은 de maker 로 쓴다. Aw 1 의 저작권은 2조 1항에 따라 양도할 수 있다. 양도 뒤에도 남는 인격적 권리는 25조가 따로 정한다.

쉬운 예

Het auteursrecht op deze roman is nog niet vervallen.

이 소설의 저작권은 아직 소멸하지 않았다.

실무 예

In beginsel vervalt het auteursrecht door verloop van zeventig jaren, te rekenen van de eerste januari van het jaar volgend op het sterfjaar van de maker.

저작권은 원칙적으로 저작자가 사망한 해의 다음 해 1월 1일부터 셈하여 70년이 지나면 소멸한다(37 lid 1 — 공동저작물은 lid 2).

원문

> Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. –
>
> art. 1 Auteurswet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 저작권은 문학·학술·예술 저작물의 저작자 또는 그 승계인이 그 저작물을 공표하고 복제할 배타적 권리다. 다만 법률이 정한 제한이 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Het auteursrecht is het uitsluitend recht	정의문 — 주어 + zijn + 술어	저작권은 배타적 권리다
van den maker van een werk	권리의 주체 — 조문 철자 den(27 lid 1 은 de maker)	저작물의 저작자의
van letterkunde, wetenschap of kunst,	Aw 의 고정 세 갈래 — 문학·학술·예술	문학·학술·예술
of van diens rechtverkrijgenden,	diens(그의) + 승계인들 — 이음 s 없음	또는 그 승계인의
om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen,	om … te: 권리의 내용 둘 — 공표·복제	그것을 공표하고 복제할
behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.	behoudens(4장) + 뒤 꾸밈 분사구	다만 법률이 정한 제한이 있다

문형

het (uitsluitend) recht om … te + 부정사

~할 (배타적) 권리

1. Aw 1: het uitsluitend recht … om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen — om … te 가 권리의 내용.
2. om 은 빠질 수 있다: het recht te verhinderen(ROW 53).
3. 이 인용에서는 en 으로 이은 두 동사 앞에 te 를 각각 썼다: openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Wie heeft het recht om dit werk te verveelvoudigen?
이 저작물을 복제할 권리는 누구에게 있는가?

De uitgever heeft het recht gekregen om de roman te vertalen.
출판사는 그 소설을 번역할 권리를 받았다.

한국이라면? ≠ 저작권 · 저작권법 제10조

한국 저작자는 저작인격권과 저작재산권을 가진다(제10조 ①) — 「저작인격권」 은 제11조~제13조, 「저작재산권」 은 제16조~제22조의 묶음이다. Aw 1 은 공표·복제 두 권리로 정의하고, 인격적 권리를 25조에 따로 둔다.

독일어와 비교 ≠ Urheberrecht

독일 저작권은 상속 말고는 양도할 수 없다(UrhG § 29 Abs. 1 — 독일어판 13장의 대조). 네덜란드 Aw 2 lid 1 은 「vatbaar voor gehele of gedeeltelijke overdracht」 — 전부나 일부를 양도할 수 있다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 저작권 법령은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 14.12

de **maker**, mv. de makers ['makər] **저작자** ★★

조문어 **maker** | 일상·강의 **auteur · kunstenaar (일상어는 분야 이름)** | NL

maken(만들다) + -er. Aw 는 maker 를 정의하지 않고 추정한다 — 저작물에 저작자로 표시된 사람(표시가 없으면 공표할 때 저작자로 알린 사람)을 반증이 없는 한 저작자로 본다(4 lid 1 「Behoudens bewijs van het tegendeel」). 저작권을 양도해도 저작자는 침해자에게 손해배상을 청구할 수 있다(27 lid 1).

쉬운 예

Wie is de maker van dit schilderij?

이 그림의 저작자는 누구인가?

실무 예

Behoudens bewijs van het tegendeel geldt degene die op het werk als maker is vermeld, als maker.

반증이 없는 한 저작물에 저작자로 표시된 사람을 저작자로 본다(4 lid 1).

원문

> Niettegenstaande de gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn auteursrecht blijft de maker bevoegd een rechtsvordering ter verkrijging van schadevergoeding in te stellen tegen degene, die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt. — art. 27 lid 1 Auteurswet · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 저작권의 전부나 일부를 양도했더라도 저작자는 저작권을 침해한 자를 상대로 손해배상을 구하는 소를 제기할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Niettegenstaande de gehele of gedeeltelijke overdracht	niettegenstaande(~에도 불구하고 — 조문어)	전부나 일부를 양도했더라도
van zijn auteursrecht	overdracht 의 대상	자기 저작권을

blijft de maker bevoegd	정동사 blijft(둘째 자리) + 주어 + 형용사 — 「여전히 ~할 수 있다」	저작자는 여전히 ~할 수 있다
een rechtsvordering ter verkrijging van schadevergoeding	목적어 — ter(= te der) verkrijging: 「~을 얻기 위한」	손해배상을 구하는 소를
in te stellen	분리동사 instellen 의 te 부정사 — te 가 가운데	제기할
tegen degene, die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt.	상대방 + 관계절(inbreuk maken op — 7장)	저작권을 침해한 자를 상대로

문형

bevoegd blijven + te 부정사

여전히 ~할 수 있다

1. Aw 27 lid 1: blijft de maker bevoegd een rechtsvordering … in te stellen.
2. Aw 25 lid 4: blijft hij bevoegd in het werk zodanige wijzigingen aan te brengen — 같은 꼴.
3. 현재형 bevoegd zijn: De maker is bevoegd … — blijven 은 「양도해도 남는다」는 뜻을 더한다.

Blijft de maker bevoegd schadevergoeding te vorderen?
저작자는 여전히 손해배상을 청구할 수 있는가?

Na de overdracht blijft de maker bevoegd zich te verzetten tegen een verminking van het werk die zijn eer of naam kan schaden.
양도 뒤에도 저작자는 자기 명예나 이름을 해칠 수 있는 저작물의 훼손에 이의할 수 있다(25 lid 1 d).

문법 N3 · in te stellen — 분리동사의 te 는 앞토와 동사 사이

~~bevoegd een rechtsvordering te instellen~~ (표기 오류)

bevoegd een rechtsvordering in te stellen

분리동사(instellen·aanbieden·toepassen)의 te 부정사는 앞토 뒤, 동사 앞에 te 를 끼우고 셋을 띄어 쓴다(3장, 부록 C). 비분리 동사(verveelvoudigen)는 te verveelvoudigen 이다.

한국이라면? ≠ 저작자 · 저작권법 제2조

한국은 저작자를 「저작물을 창작한 자」로 정의한다(제2조 2호). Aw 는 정의 대신 표시에 따른 추정(4 lid 1)을 둔다. 양도 뒤에도 저작자에게 손해배상 청구권을 남기는 Aw 27 lid 1 같은 조문은 대조한 한국 조문에 없다.

독일어와 비교 ≠ Urheber

독일어 Urheber 는 「일을 일으킨 사람」이라는 옛말에서 온 낱말이고(독일어판 13장), 네덜란드어 maker 는 maken(만들다) + -er 로 일상어 그대로다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 저작권 법령은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 14.13

het **werk**, mv. de werken [ʋɛrk] 저작물 ★★★

조문어 **werk** | 일상·강의 **werk** (일상어로는 「일·직장」) | NL

일상어로는 「일·직장」(naar het werk gaan)이고, Aw 에서는 늘 werk van letterkunde, wetenschap of kunst(문학·학술·예술 저작물)의 줄임이다. 10 lid 1 이 열두 갈래를 들고 끝에 「in het algemeen ieder voortbrengsel」(그 밖의 모든 산물)로 일반 조항을 붙인다. 번역·편곡 같은 변형 복제물과 편집물도 독립 저작물로 보호한다(lid 2·3).

쉬운 예

Een foto kan een werk zijn.

사진도 저작물이 될 수 있다.

실무 예

Ook een computerprogramma wordt in de Auteurswet als werk genoemd.

컴퓨터 프로그램도 저작권법에 저작물로 열거되어 있다(10 lid 1).

원문

> Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet: boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en andere geschriften; … computerprogramma's en het voorbereidend materiaal; — art. 10 lid 1 Auteurswet (머리 + 첫째·열두째 줄) · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 이 법에서 문학·학술·예술 저작물이란 다음을 말한다: 책·소책자·신문·잡지와 그 밖의 글; … 컴퓨터 프로그램과 그 준비 자료;

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst	첫 자리 — onder X(정의할 낱말)	문학·학술·예술 저작물이란
verstaat deze wet:	정동사(둘째 자리) + 주어 deze wet — 능동 정의(13장의 수동 공식과 짝)	이 법에서 다음을 말한다
boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften	첫째 줄 열거	책·소책자·신문·잡지
en andere geschriften;	첫째 줄 끝 — 그 밖의 글	와 그 밖의 글
computerprogramma's en het voorbereidend materiaal;	열두째 줄 — het + 형용사 voorbereidend(-e 없음)	컴퓨터 프로그램과 그 준비 자료

열두 갈래 가운데 첫째와 열두째만 실었다. 사이에 연극·구연·무용·음악·미술·지도·설계·사진·영화·응용미술이 있고, 끝 줄이 일반 조항이다. 조문 철자 tooneelwerken·teeken- 은 기준일 판 그대로다.

문형

onder X verstaat deze wet: Y

이 법에서 X 란 Y 를 말한다

1. 능동: Onder werken … verstaat deze wet: …(Aw 10 lid 1).
2. 수동: Onder de openbaarmaking … wordt mede verstaan: …(Aw 12 lid 1) — mede = 「~도 포함하여」.
3. 13장 Awb 「Onder bestuursorgaan wordt verstaan:」과 짝 — 같은 공식의 두 태다.

Wat verstaat de Auteurswet onder een werk?

저작권법은 저작물을 무엇이라고 하는가?

Onder werken verstaat deze wet ook fotografische werken.

이 법에서 저작물에는 사진 저작물도 들어간다.

문법 N4 · Onder werken … verstaat deze wet — 주어 deze wet 는 정동사 뒤

~~Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst deze wet verstaat:~~ (비문)

Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:

전치사구 onder … 가 첫 자리를 차지했으므로 정동사 verstaat 가 둘째, 주어 deze wet 이 그 뒤다 (V2, 4장). 13장의 수동 공식 onder X wordt verstaan 과 같은 뜻의 능동 꼴이다.

한국이라면? = 저작물의 예시 · 저작권법 제4조

둘 다 예시 열거다. 한국 제4조 ①은 「소설 · 시 · 논문 · 강연 · 연설 · 각본 그 밖의 어문저작물」 부터 아홉 갈래, Aw 10 lid 1 은 열두 갈래 뒤에 일반 조항을 둔다. 저작물의 정의(제2조 1호)는 Aw 에 없다.

독일어와 비교 = Werk

같은 낱말이고 저작물이라는 자리도 같다. 독일 쪽 저작물 열거는 이 책이 대조하지 않았다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 저작권 법령은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 14.14

de **openbaarmaking**, mv. de openbaarmakingen [opən'barmakɪŋ]

공표 · 공중 전달(Aw) ★★

조문어 **openbaarmaking** | 일상·강의 **publicatie · online zetten** | NL

openbaar(공개의) + maken + -ing. Aw 1 은 동사를 띄어 openbaar te maken 으로 쓰고, 12조는 명사 openbaarmaking 을 쓴다. 12 lid 1 은 openbaarmaking 에 「~도 포함된다」 (wordt mede verstaan)고 하며 일곱 갈래를 든다 — 복제물의 공개, 인쇄 출판 전의 배포, 대여·대출, 공연, 방송, 재송신, 그리고 공중이 원하는 시간·장소에서 접근하게 하는 것. 한국어로는 문맥에 따라 공표·공중 전달로 옮긴다.

쉬운 예

De openbaarmaking van het boek is uitgesteld.

그 책의 공표는 미뤄졌다.

실무 예

Het voor het publiek online beschikbaar stellen van een film is een vorm van openbaarmaking.

영화를 공중이 온라인으로 이용할 수 있게 하는 것은 openbaarmaking 의 한 형태다(12 lid 1 7°).

원문

> Onder de openbaarmaking van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt mede verstaan: … de beschikbaarstelling voor het publiek van het werk, per draad of

draadloos, op zodanige wijze dat de leden van het publiek op een door hen gekozen individuele plaats en tijd toegang hebben tot het werk. — art. 12 lid 1 Auteurswet (머리 + 일곱째 줄) · 공식 · 기준일 2026-11-07

문학·학술·예술 저작물의 openbaarmaking 에는 다음도 포함된다: … 유선이나 무선으로, 공중의 구성원이 각자 고른 장소와 시간에 그 저작물에 접근할 수 있도록 공중에게 이용 제공하는 것.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Onder de openbaarmaking van een werk	첫 자리 — 정의할 낱말	저작물의 openbaarmaking 에는
van letterkunde, wetenschap of kunst	Aw 의 고정 세 갈래	문학·학술·예술
wordt mede verstaan:	현재 수동 + mede(~도) — 목록이 닫혀 있지 않다	다음도 포함된다
de beschikbaarstelling voor het publiek van het werk,	일곱째 줄 머리 — 공중에의 이용 제공	저작물을 공중에게 이용 제공하는 것
per draad of draadloos,	유선이나 무선으로	유선이나 무선으로
op zodanige wijze dat de leden van het publiek	zodanig … dat(정도·방식) — 주어 de leden	공중의 구성원이
op een door hen gekozen individuele plaats en tijd	앞 꾸밈 분사구 door hen gekozen(그들이 고른)	각자 고른 장소와 시간에
toegang hebben tot het werk.	toegang hebben tot(~에 접근하다) — 절 끝	저작물에 접근할 수 있도록

일곱 갈래 가운데 마지막(전송에 해당하는 것)만 실었다. lid 4 는 사적 모임의 공연을 빼고, lid 5 는 비영리 교육·학술 목적 공연을 뺀다 — 이 항만 읽으면 범위가 넓게만 보인다.

문형

wordt mede verstaan

~에는 …도 포함된다

1. Aw 12 lid 1: Onder de openbaarmaking … wordt mede verstaan: … — 열거가 닫혀 있지 않다.

2. Aw 13 「Onder de verveelvoudiging …」(명사) · 14 「Onder het verveelvoudigen …」(het + 부정사) — 같은 공식, wordt mede verstaan.

3. mede 없이 wordt verstaan 이면 정의를 닫는다(13장 Awb 1:1). 한 낱말이 범위를 가른다.

Valt een uitzending op de radio onder openbaarmaking?

라디오 방송은 openbaarmaking 에 해당하는가?

Onder openbaarmaking wordt mede verstaan het uitlenen van een exemplaar door een openbare bibliotheek.

openbaarmaking 에는 공공 도서관의 복제물 대출도 포함된다(12 lid 1 3° — 건축물·응용미술 저작물은 빼고, 대출의 뜻은 lid 3).

한국이라면? ≠ 공표권·전송 · 저작권법 제2조

한국은 공표권(제11조)과 공중송신권을 나누고, 전송을 「공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 접근할 수 있도록」 이용에 제공하는 것으로 정의한다(제2조 10호). Aw 12 는 openbaarmaking 한 낱말에 공연·방송·전송을 모두 담는다.

독일어와 비교 ≠ Veröffentlichung · öffentliche Wiedergabe

네덜란드어 openbaarmaking 한 낱말이 공연·방송·전송을 모두 덮는다(Aw 12). 독일어 쪽 갈래는 이 책이 대조하지 않았다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 저작권 법령은 이 책에서 대조하지 않았다.

r.o. 14.15

verveelvoudigen [vərvel'vɔudəɣən] 복제하다 ★★

조문어 **verveelvoudigen** | 일상·강의 **kopiëren · kopieën maken** | NL

ver- + veelvoud(배수·여러 겹) + -igen: 「여러 겹으로 만들다」. 비분리 동사라 과거분사에 ge- 가 붙지 않는다(공식 낱말 목록 verveelvoudigd). Aw 13 은 번역·편곡·영화화 같은 변형 개작도 verveelvoudiging 에 넣고, 14조는 소리·영상을 담는 매체에 고정하는 것을 넣는다. 한국어로는 「복제」 지만 번역까지 담는 점이 다르다(korea 행).

쉬운 예

In beginsel mag de uitgever dit boek niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigen.

출판사는 원칙적으로 권리자의 동의 없이 이 책을 복제해서는 안 된다(Aw 1 「behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld」 — 15a·16 등 법정 제한).

실무 예

Ook een vertaling geldt als verveelvoudiging in gewijzigde vorm.

번역도 변형된 형태의 복제로 본다(13조).

원문

Onder het verveelvoudigen van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt mede verstaan het vastleggen van dat werk of een gedeelte daarvan op enig voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen of te vertonen. — art. 14 Auteurswet · 공식 · 기준일 2026-11-07

문학·학술·예술 저작물의 복제에는 그 저작물이나 그 일부를, 저작물을 들려주거나 보여 주기 위한 물건에 고정하는 것도 포함된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Onder het verveelvoudigen van een werk	het + 부정사 = 동명사(복제하는 것)	저작물의 복제에는
van letterkunde, wetenschap of kunst	Aw 의 고정 세 갈래	문학·학술·예술
wordt mede verstaan het vastleggen van dat werk	수동 정의 + 주어 het vastleggen(고정하는 것)	그 저작물을 고정하는 것도 포함된다
of een gedeelte daarvan	daarvan = van dat werk	또는 그 일부를
op enig voorwerp dat bestemd is	enig(어떤) + 관계절 bestemd zijn(~을 위한 것이다)	~하기 위한 물건에
om een werk ten gehore te brengen of te vertonen.	om … te 둘 — ten gehore brengen(들려주다)·vertonen(보여 주다)	저작물을 들려주거나 보여 주기 위한

문형

bestemd zijn om … te + 부정사

~하기 위한 것이다

1. Aw 14: op enig voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen.
2. bestemd voor + 명사: bestemd voor het publiek(공중을 위한).
3. ROW 54 lid 1: geschikt en bestemd zijn voor toepassing van die uitvinding — 형용사 둘이 voor 를 함께 받는다.

Waarvoor is dit apparaat bestemd?
이 장치는 무엇을 위한 것인가?

Deze kopie is bestemd om in de klas te gebruiken.
이 복사본은 수업에서 쓰기 위한 것이다.

문법 N3 · verveelvoudigd — ver- 로 시작하는 이 동사는 ge- 를 붙이지 않는다

~~Het boek is zonder toestemming geverveelvoudigd.~~ (표기 오류)

Het boek is zonder toestemming verveelvoudigd.

강세 없는 앞토 ver- 가 붙은 이 동사는 과거분사에 ge- 를 더하지 않는다(공식 낱말 목록 verveelvoudigd). 3장이 본 vernietigen → vernietigd 와 같은 꼴이다. 앞토마다 낱말 목록으로 확인한다.

한국이라면? ≠ 복제권 · 저작권법 제16조

한국은 「저작자는 그의 저작물을 복제할 권리를 가진다」(제16조)고 하고, 번역물은 2차적저작물(제5조 ①)로서 그 작성권을 제22조에 따로 둔다. Aw 13 은 번역·편곡·영화화를 verveelvoudiging 안에 넣는다.

독일어와 비교 = vervielfältigen

ver- + veelvoud(여러 겹) + -igen 과 ver- + vielfältig + -en — 짜임이 같다. 독일 쪽 복제권 조문은 이 책이 대조하지 않았다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 저작권 법령은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 14.16

citeren [si'terən] 인용하다 ★★

조문어 **citeren** | 일상·강의 **aanhalen · quoten** | NL

15a lid 1 은 인용을 저작권 침해로 보지 않는다(wordt niet beschouwd)고 하고 네 요건을 mits 뒤에 단다 — a 적법하게 공표된 저작물, b 사회 통념상 허용되는 범위이고 인용 부분의 수·양이 목적으로 정당화될 것, c 저작인격권(25조) 존중, d 합리적으로 가능한 한 출처와 저작자 이름 표시. 다른 언어로 옮겨 인용해도 같다(lid 3).

쉬운 예 Mag ik een paar zinnen uit uw artikel citeren?
선생님 논문의 몇 문장을 인용해도 될까요?

실무 예

Wie citeert, vermeldt voor zover redelijkerwijs mogelijk de bron en de naam van de maker.

인용하는 사람은 합리적으로 가능한 한 출처와 저작자 이름을 밝힌다(15a lid 1 d).

원문

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het citeren uit een werk in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling of voor een uiting met een vergelijkbaar doel mits: — art. 15a lid 1 Auteurswet (머리 문장) · 공식 · 기준일 2026-11-07

문학·학술·예술 저작물의 저작권 침해로 보지 않는 것: 고지·비평·논쟁·학술 논문에서, 또는 그와 비슷한 목적의 표현을 위하여 저작물에서 인용하는 것. 다만 다음 요건을 갖추어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Als inbreuk op het auteursrecht	첫 자리 — als(~로) + inbreuk op(7장)	저작권 침해로
op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst	어느 저작물의 저작권인가	문학·학술·예술 저작물의
wordt niet beschouwd	수동 + 부정 — 정동사 둘째 자리	보지 않는다
het citeren uit een werk	주어 — het + 부정사(인용하는 것)	저작물에서 인용하는 것은
in een aankondiging, beoordeling, polemiek	자리 ① — 고지·비평·논쟁	고지·비평·논쟁
of wetenschappelijke verhandeling	자리 ② — 학술 논문	또는 학술 논문에서
of voor een uiting met een vergelijkbaar doel	자리 ③ — 비슷한 목적의 표현	또는 비슷한 목적의 표현을 위하여
mits:	조건 표지(4장) — 요건 a~d 를 연다	다만 다음을 갖추어야 한다

머리 문장은 mits: 에서 끝나고 요건 a~d 가 뒤따른다. 요건을 빼고 머리만 읽으면 학술 목적이면 늘 인용할 수 있는 것처럼 읽힌다 — note 의 네 요건이 함께 다.

문형

als X wordt niet beschouwd Y, mits …

Y 는 X 로 보지 않는다, 다만 …

1. Aw 15a lid 1: Als inbreuk … wordt niet beschouwd het citeren …, mits: — 침해 예외의 공식.
2. Aw 16 lid 1 도 같은 머리로 수업 목적 이용을 다룬다(요건에 「billijke vergoeding」 이 더 있다).
3. mits 는 4장 예외 표지 — 뒤의 요건을 모두 갖추어야 예외가 선다.

Wordt dit citaat als inbreuk beschouwd?

이 인용은 침해로 보는가?

Een citaat is alleen toegestaan als aan alle voorwaarden van artikel 15a is voldaan.

인용은 15a조의 요건을 모두 갖추어야 허용된다(공표 저작물·정당한 범위·25조 존중·출처 표시).

한국이라면? = 공표된 저작물의 인용 · 저작권법 제28조

한국은 「공표된 저작물은 보도 · 비평 · 교육 · 연구 등을 위하여는 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 이를 인용할 수 있다」 (제28조). 목적·범위·관행의 짜임이 Aw 15a lid 1 a·b 와 같다. 출처 표시는 Aw 가 같은 항 d 에 둔다.

독일어와 비교 = zitieren

같은 라틴어 계열 동사다. 인용의 범위를 목적으로 정당화하는 짜임은 독일 UrhG § 51 과 닮았다(독일어판 13장의 대조).

네덜란드 · 벨기에

벨기에 저작권 법령은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 14.17

het **merk**, mv. de merken ['mɛrk] 상표 ★★★

조문어 **merk** | 일상·강의 **merk** (일상어로는 「브랜드·상표명」) | NL

BVIE 2.1 이 상표가 될 수 있는 표지(tekens)를 넓게 연다 — 낱말(사람 이름 포함)·도형·글자·숫자·색·상품이나 포장의 모양·소리. 다만 두 요건이 있다: a 한 기업의 상품·서비스를 다른 기업의 것과 구별할 수 있을 것, b 등록부에 보호 대상을 명확하고 정확하게 알 수 있게 나타낼 수 있을 것. 권리는 등록으로 생긴다(2.2·2.20 lid 1).

쉬운 예

Dit merk is in de Benelux ingeschreven.

이 상표는 베네룩스에 등록되어 있다.

실무 예

Ook een geluid kan een merk vormen, mits het de waren van een onderneming kan onderscheiden en duidelijk in het register kan worden weergegeven.

소리도 한 기업의 상품을 구별할 수 있고 등록부에 명확하게 나타낼 수 있으면 상표가 될 수 있다(2.1 a·b).

원문

Merken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden, mits deze: — art. 2.1 BVIE (머리 문장) · 공식 · 기준일 2026-11-07

상표는 모든 표지로 이루어질 수 있다. 특히 낱말(사람 이름 포함)·도형·글자·숫자·색·상품이나 상품 포장의 모양·소리로. 다만 그 표지가 다음 요건을 갖추어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Merken kunnen worden gevormd	주어(복수) + 조동사 + 수동 부정사 — 「이루어질 수 있다」	상표는 이루어질 수 있다
door alle tekens,	door(무엇으로) + alle tekens(모든 표지)	모든 표지로
in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen,	in het bijzonder(특히) + waaronder(그 가운데)	특히 낱말(사람 이름 포함)
of tekeningen, letters, cijfers, kleuren,	둘째 묶음 — 도형·글자·숫자·색	또는 도형·글자·숫자·색
vormen van waren of verpakkingen van waren,	상품이나 포장의 모양	상품이나 포장의 모양
of geluiden, mits deze:	셋째 묶음 소리 + 조건 표지 mits(4장)	또는 소리. 다만 그것이 다음을 갖추어야 한다

mits deze: 뒤의 a·b 두 요건(식별력·등록부 표시 가능성)이 문장의 나머지다. 열거의 쉼표와 of 가 섞여 있다 — of 는 큰 묶음(woorden … / tekeningen … / geluiden)을 가른다.

문형

kunnen worden gevormd door

~로 이루어질 수 있다

1. BVIE 2.1: Merken kunnen worden gevormd door alle tekens — 조동사 + 수동 부정사.
2. 능동으로는 vormen: Een geluid kan een merk vormen(소리가 상표가 될 수 있다).
3. worden + 과거분사가 조동사 뒤로 함께 간다 — kunnen worden gevormd(3장·13장).

Kan een kleur een merk vormen?
색이 상표가 될 수 있는가?

Een merk kan worden gevormd door een naam.
상표는 이름으로 이루어질 수 있다.

한국이라면? = 상표 · 상표법 제2조

한국 상표는 자기 상품과 「타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장」 이다(제2조 ① 1호). 표장에 소리·냄새·입체·홀로그램·동작까지 넣는다(2호). BVIE 2.1 의 식별 요건(a)과 같은 자리다.

독일어와 비교 = Marke

자리가 같다. 일상어의 「상표명·브랜드」 뜻도 겹친다. 독일 쪽 상표 조문은 이 책이 대조하지 않았다.

네덜란드 · 벨기에

BVIE 는 베네룩스(벨기에·네덜란드·룩셈부르크)의 조약이라 상표 규정이 세 나라에 같다. 이 책은 네덜란드 BWB 판 조약 본문으로 읽었다(source_box).

---

r.o. 14.18

het **uitsluitend recht**, mv. de uitsluitende rechten [œyt'slœytənt rɛxt]

배타적 권리 ★★★

조문어 **uitsluitend recht** | 일상·강의 **exclusief recht · alleenrecht** | NL

uitsluiten(배제하다)의 현재분사 uitsluitend + recht: 「남을 배제하는 권리」 . 조문은 het uitsluitend recht(Aw 1)·een uitsluitend recht(BVIE 2.20 lid 1)로 -e 없이 쓴다. 정관사 het + het 명사 단수 앞의 형용사에는 보통 -e 가 붙으므로(2장) Aw 1 의 꼴은 조문 표기로 익혀 둔다(공식 낱말 목록에 이 낱말 묶음 표제는 없다). BVIE 에서 상표권은 등록으로만 생긴다(2.2) — 등록 없이는 원칙적으로 상표 보호를 주장할 수 없다(2.19 lid 1, 주지상표 예외·일반법 lid 3).

쉬운 예

De inschrijving geeft de houder een uitsluitend recht.
등록은 권리자에게 배타적 권리를 준다.

실무 예

Zonder inschrijving kan men in beginsel geen bescherming voor een merk inroepen.

등록 없이는 원칙적으로 상표 보호를 주장할 수 없다(2.19 lid 1 — 널리 알려진 상표 예외, lid 3 일반법).

원문

> De in artikel 2.2 bedoelde inschrijving van een merk geeft de houder daar een uitsluitend recht op. — art. 2.20 lid 1 BVIE · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 2.2조의 상표 등록은 권리자에게 그 상표에 대한 배타적 권리를 준다.

문형

recht hebben op · daar … op

~에 대한 권리가 있다

1. recht op + 명사: recht op schadevergoeding(손해배상 청구권).
2. 대명사 대신 daar/er: een uitsluitend recht daarop → daar … op 로 갈라질 수 있다(BVIE 2.20 lid 1).
3. 부정: geen recht hebben op — De licentiehouder heeft geen recht op die winst.(실시권자는 그 이익에 권리가 없다)

Heeft de houder daar een uitsluitend recht op?

권리자는 그것에 대한 배타적 권리를 갖는가?

De maker heeft recht op een billijke vergoeding.

저작자는 정당한 보상을 받을 권리가 있다(Aw 16 lid 1 e).

문법 N4 · geeft de houder daar een uitsluitend recht op — daar … op 의 갈라짐

~~geeft de houder een uitsluitend recht op daar~~ (비문)

geeft de houder daar een uitsluitend recht op

er/daar/hier + 전치사가 가운데 자리에서 갈라지면 daar 는 앞에, 전치사 op 는 문장 뒤쪽에 남는다. 붙여 쓰면 daarop: Hij heeft daarop recht. 전치사 뒤에 daar 를 두지는 않는다.

한국이라면? = 상표권의 효력 · 상표법 제89조

한국 상표권자는 「지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다」(제89조). 두 나라 모두 등록이 권리를 낳는다. 한국은 사용할 권리(적극), BVIE 2.20 lid 2 는 제3자의 사용을 막을 권리(소극)로 효력을 적는다.

독일어와 비교 = ausschließliches Recht

uitsluiten(배제하다)의 현재분사와 ausschließen 의 분사형 — 짜임이 같다. 독일어 쪽은 낱말 짜임만 비교했다.

네덜란드 · 벨기에

BVIE 는 베네룩스 세 나라의 조약이다. 이 책은 네덜란드 BWB 판 조약 본문으로 읽었다 (source_box).

---

r.o. 14.19

het **gevaar voor verwarring**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수

[ɣə'var vor vər'wɑrɪŋ] **혼동의 위험(혼동 가능성)** ★★★

조문어 **gevaar voor verwarring** NL

gevaar(위험) + voor(~에 대한) + verwarring(혼동). BVIE 2.20 lid 2 의 네 갈래 가운데 b 의 요건이다 — 같거나 닮은 표지를 같거나 닮은 상품·서비스에 써서 공중에게 혼동의 위험이 있으면 막을 수 있고, 연상(associatie)으로 생기는 혼동도 포함한다. a(같은 표지·같은 상품)에는 이 요건이 없다. c 는 베네룩스에서 알려진(bekend) 상표에 대한 사용으로 정당한 이유 없이 부당한 이익을 얻거나 식별력·명성을 해치는 경우이고, d 는 상품·서비스를 구별하는 목적 밖의 사용으로 같은 이익·손상이 생기는 경우다(d 에는 bekend 요건이 없다).

쉬운 예

Er bestaat gevaar voor verwarring tussen de twee merken.

두 상표 사이에 혼동의 위험이 있다.

실무 예

Bij overeenstemmende merken voor gelijke waren beoordeelt de rechter of er gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat.

같은 상품에 닮은 상표가 쓰이면 법원은 공중에게 혼동의 위험이 있는지 판단한다(2.20 lid 2 b).

원문

> gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk; — art. 2.20 lid 2 BVIE, b · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> (그 표지가) 상표와 같거나 닮았고, 거래에서 그 상표가 등록된 것과 같거나 닮은 상품·서비스에 쓰여 공중에게 혼동의 위험이 있는 경우 — 그 혼동이 앞선 상표와의 연상에서 생긴 경우도 포함한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
gelijk is aan of overeenstemt met het merk	(표지가) 같다 · 닮다 — 술어 둘, 주어는 머리 문장	상표와 같거나 닮았고
en in het economisch verkeer gebruikt wordt	현재 수동 — 거래에서 쓰인다	거래에서 쓰여
met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren	met betrekking tot(~에 관하여) + 같거나 닮은 상품	같거나 닮은 상품
of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven,	als die waarvoor …(그 상표가 등록된 것과 같은)	·서비스에 관하여
indien daardoor bij het publiek	조건절 — daardoor(그로 인하여)	그로 인하여 공중에게
gevaar voor verwarring bestaat,	주어 gevaar voor verwarring + bestaat(있다) — 절 끝	혼동의 위험이 있으면
ook wanneer die verwarring het gevolg is	ook wanneer(~인 경우에도) — 범위를 넓힌다	그 혼동이 ~에서 생긴 경우에도
van associatie met het oudere merk;	연상 + oudere(앞선 — 비교급)	앞선 상표와의 연상에서

b 줄만 실었다. 이 줄의 주어는 lid 2 머리 문장의 「een teken」(wanneer dit teken: …)이다. 머리 문장은 「Onverminderd」로 시작해 선권리자의 권리와 불법행위 일반법을 남겨 둔다.

문형

er bestaat gevaar voor + 명사

~의 위험이 있다

1. BVIE 2.20 lid 2 b: indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat — 종속절이라 bestaat 가 끝.
2. 주절에서는 er 를 앞에: Er bestaat gevaar voor verwarring(4장 er).
3. gevaar voor 뒤에 다른 명사: gevaar voor schade, gevaar voor herhaling(재발 위험).

Bestaat er gevaar voor verwarring bij het publiek?
공중에게 혼동의 위험이 있는가?

Volgens de rechter bestaat er geen gevaar voor verwarring.
법원에 따르면 혼동의 위험은 없다.

한국이라면? ≠ 침해로 보는 행위 · 상표법 제108조

대조한 제108조 ① 1호는 「타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 · 유사한 상품에 사용하는 행위」를 침해로 보고 문언에 혼동 요건을 두지 않는다. BVIE 2.20 lid 2 b 는 혼동의 위험을 문언에 둔다. 한국 판례의 유사 판단은 대조하지 않았다.

독일어와 비교 ≠ Verwechslungsgefahr

독일어는 한 낱말 합성어, 조문의 네덜란드어는 gevaar voor verwarring 세 낱말이다(합성어 verwarringsgevaar 는 공식 낱말 목록에 표제가 없다). 독일 조문은 이 책이 대조하지 않았다.

네덜란드 · 벨기에

BVIE 는 베네룩스 세 나라의 조약이다. 이 책은 네덜란드 BWB 판 조약 본문으로 읽었다 (source_box).

---

r.o. 14.20

het **model**, mv. de modellen [mo'dɛl] 디자인(tekening of model) ★★

조문어 **tekening of model** | 일상·강의 **design · ontwerp** | NL

BVIE 3장은 디자인을 늘 tekening of model 짝으로 부르고(평면 도안·입체 모형), 권리는 modelrecht 다(3.2 lid 2 「een modelrecht」). 3.1 lid 2 가 정의한다 — 제품이나 그 일부의 외관(uiterlijk). 보호 요건은 새로울 것(nieuw)과 고유한 특성(eigen karakter)이다(lid 1). 일상어의 「모형·모델(사람)」과 같은 낱말이다.

쉬운 예

Het model van deze stoel is beschermd.

이 의자의 디자인은 보호된다.

실무 예

Een model wordt beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.

디자인은 새롭고 고유한 특성이 있는 한도에서 보호된다(3.1 lid 1).

원문

> Als tekening of model wordt beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan. — art. 3.1 lid 2 BVIE · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 제품이나 그 일부의 외관을 디자인으로 본다.

문형

als X wordt beschouwd Y

Y 를 X 로 본다

1. BVIE 3.1 lid 2: Als tekening of model wordt beschouwd het uiterlijk … — 주어가 맨 뒤.
2. 주어를 앞에 두면: Het uiterlijk van een voortbrengsel wordt als model beschouwd.

3. ROW 2 lid 2: worden in het bijzonder niet als uitvindingen beschouwd — 부정·복수 꼴.
Wordt de vorm van deze fles als model beschouwd?

이 병의 모양은 디자인으로 보는가?

Een computerprogramma wordt niet als voortbrengsel aangemerkt.

컴퓨터 프로그램은 제품으로 보지 않는다(3.1 lid 4).

한국이라면? ≠ 디자인 · 디자인보호법 제2조

한국 디자인은 물품의 「형상 · 모양 · 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것」 이다(제2조 1호). BVIE 3.1 lid 2 는 외관만 말하고 미감 요건이 없으며, 보호 요건은 새로움과 eigen karakter 다.

독일어와 비교 ≠ Design

네덜란드어 조약은 tekening of model(도안 또는 모형) 두 낱말을 짝으로 쓴다. 독일어 쪽 낱말은 이 책이 대조하지 않았다.

네덜란드 · 벨기에

BVIE 는 베네룩스 세 나라의 조약이다. 이 책은 네덜란드 BWB 판 조약 본문으로 읽었다 (source_box).

한국이라면? — 특허법·저작권법·상표법·디자인보호법을 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이고 (특허법 제2·29·42·88·94·97·100·102·126·128·133조, 저작권법 제 2·4·7·10·11·16·28·39·125조, 상표법 제2·33·89·108조, 디자인보호법 제2·33·92·93조 — 2026-11-10 조회 시행 중 문언), 「한국에는 없다」 는 대조한 조문 안에서의 말이다.

	네덜란드	한국	차이
=	Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen … die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid (ROW 2 lid 1)	산업상 이용할 수 있는 발명으로서 … 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다 (특허법 제29조 ①)	요건 셋(신규·진보·산업상 이용)이 같다. 한국은 발명의 정의(제2조 1호)를 따로 두고, ROW 는 발명으로 보지 않는 것의 목록(2 lid 2)을 둔다.

=	indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek (ROW 6)	통상의 지식을 가진 사람이 … 쉽게 발명할 수 있으면 … 특허를 받을 수 없다 (특허법 제29조 ②)	판단 주체와 기준이 같다. 한국은 거절 사유, ROW 는 진보성이 있는 경우로 적는다.
≠	met uitzondering van de conclusies die in het Nederlands zijn gesteld (ROW 24 lid 3)	청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 "청구항"이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며 (특허법 제42조 ④)	청구항의 자리는 같다. ROW 는 청구항의 언어를 네덜란드어로 못 박고 나머지는 영어도 허용한다 — 외국어 출원 비교는 15장.
≠	Een octrooi verleent de houder ervan het recht te verhinderen dat een derde … (ROW 53)	특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다 (특허법 제94조 ①)	한국은 적극적 독점, ROW 는 제3자의 행위를 막을 권리로 적는다. 효과는 겹치나 문언의 방향이 반대다.
≠	beschermingsomvang — 정의 조문 없음(75 lid 1 d · 55 lid 3 · 52 lid 9 에 나온다)	특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다 (특허법 제97조)	한국은 국내법에 보호범위 조문이 있다. ROW 기준일 판에는 없고, 유럽특허는 EPC 69조가 기준이다(15장).
≠	Door een licentie wordt van de octrooihouder de bevoegdheid verkregen … (ROW 56 lid 1)	특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다 (특허법 제102조 ①)	한국은 전용실시권(제100조)·통상실시권을 나누고, ROW 는 licentie 하나에 범위를 계약으로 정한다.
≠	Schadevergoeding kan slechts worden gevorderd van hem, die wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat zijn handelingen inbreuk maken (ROW 70 lid 4)	고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다 (특허법 제128조 ①)	한국은 「고의 또는 과실」, ROW 는 알았거나 합리적으로 알아야 했을 것. 금지 청구(70 lid 1)에는 두 나라 모두 이 요건이 없다.

=	van kracht tot het verstrijken van een termijn van twintig jaren, te rekenen vanaf de … datum van indiening (ROW 36 lid 6)	특허권의 존속기간은 … 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다 (특허법 제88조 ①)	출원일부터 20년은 같다. 한국은 효력 발생을 설정등록일로 명시한다.
≠	het uitsluitend recht … om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen (Aw 1)	저작자는 제11조부터 제13조까지에 따른 권리(이하 "저작인격권"이라 한다)와 제16조부터 제22조까지에 따른 권리(이하 "저작재산권"이라 한다)를 가진다 (저작권법 제10조 ①)	한국은 인격권·재산권의 묶음, Aw 1 은 공표·복제 두 권리로 정의하고 인격적 권리는 25조에.
=	het citeren … mits: … aantal en omvang der geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd (Aw 15a lid 1 b)	공표된 저작물은 … 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 이를 인용할 수 있다 (저작권법 제28조)	목적·정당한 범위·관행의 짜임이 같다. Aw 는 출처 표시를 같은 항(d)에 요건으로 둔다.
=	Het auteursrecht vervalt door verloop van 70 jaren, te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de maker (Aw 37 lid 1)	저작재산권은 … 저작자가 생존하는 동안과 사망한 후 70년간 존속한다 (저작권법 제39조 ①)	사후 70년은 같다. 셈의 시작(다음 해 1월 1일)은 Aw 가 조문에 적는다 — 한국의 기산 규정(제44조)은 대조하지 않았다.
≠	Een tekening of model wordt beschermd voor zover de tekening of het model nieuw is en een eigen karakter heeft (BVIE 3.1 lid 1)	공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 … 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다 (디자인보호법 제33조 ①)	한국은 공업상 이용 가능성·신규성·창작 비용이성(②), BVIE 는 새로움과 eigen karakter(3.3 lid 2 — 정보 있는 사용자의 전체 인상).

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 이 상자와 이 장 표제어의 독일어 비교(de_diff)에 적은 독일어 쪽 사실은 독일어판의 대조(13장 지식재산)를 옮긴 것이고,

이 책에서 독일 조문을 다시 열지 않았다.

	네덜란드어	독일어	차이
≠	octrooi (ROW 53)	Patent	같은 권리, 다른 낱말. ROW 기준일 판에 patent 이라는 낱말은 없다.
+	conclusie (ROW 24 lid 1 e · 25 lid 1)	Patentanspruch	청구항. 네덜란드어 conclusie 는 대법원 의견서이기도 하고(5장), 독일어 Anspruch 는 민법의 청구권이기도 하다 — 겹치는 쪽이 다르다.
=	uitvinderswerkzaamheid · deskundige (ROW 6)	erfinderische Tätigkeit · Fachmann	자리·기준이 같다. 네덜란드어는 한 낱말 합성어, 독일어는 형용사 + 명사.
≠	beschermingsomvang (ROW 75 lid 1 d)	Schutzbereich (PatG § 14)	독일 특허법에는 보호범위 정의 조문이 있고 ROW 기준일 판에는 없다.
≠	auteursrecht (Aw 2 lid 1 — vatbaar voor … overdracht)	Urheberrecht (UrhG § 29 Abs. 1 — nicht übertragbar)	네덜란드 저작권은 양도할 수 있고, 독일 저작권은 상속 말고는 양도할 수 없다.

가짜 친구 · conclusie — 청구항이기도, 대법원 의견서이기도, 당사자의 서면이기도

같은 글자, 같은 관사(de), 같은 복수(conclusies)인데 문서의 종류에 따라 셋으로 갈린다. 특허 명세서에서는 보호를 구하는 것을 적는 항, 곧 청구항이다 — ROW 24 lid 1 e 「aan het slot in één of meer conclusies een omschrijving … van datgene, waarvoor bescherming wordt verlangd」. 대법원 절차에서는 검찰총장이나 advocaat-generaal 이 내는 의견서다 — RO 111 lid 2 b(아래 인용). 민사소송에서는 당사자의 서면이다(conclusie van antwoord — 답변서, 5장).

읽는 법은 문맥이다. 번호가 붙고(conclusie 1, de onafhankelijke conclusie) 명세서·octrooi 와 함께 나오면 청구항, Hoge Raad·advocaat-generaal·strekt tot 와 함께 나오면 의견서다. HR 특

허 판결은 둘이 한 문단에 섞인다 — 15장 Bayer/Sandoz 판결에는 「Conclusie I van EP 791 luidt als volgt」(청구항 제1항)와 「De conclusie van de Advocaat-Generaal … strekt tot verwerping」(의견서)이 함께 있다.

한국어로 옮길 때는 「결론」이 가장 위험하다. 청구항을 「결론」으로 옮기면 특허의 범위가 사라지고, 의견서를 「결론」으로 옮기면 대법원 판결의 결론과 헷갈린다. 이 책은 청구항(conclusie)·의견서(conclusie)로 괄호를 단다(부록 E·terms).

이 상자는 ROW 24 lid 1·25 lid 1, RO 111 lid 2, Rv 44 lid 3(5장)의 문언과 HR 2016:196 의 문단으로 판정했다.

> Een aanvrage om octrooi moet bij het bureau worden ingediend en moet: … vergezeld zijn van een beschrijving van de uitvinding, die aan het slot in één of meer conclusies een omschrijving geeft van datgene, waarvoor bescherming wordt verlangd; art. 24 lid 1 ROW (머리 + e)

> De procureur-generaal bij de Hoge Raad is belast met: … het nemen van aan de Hoge Raad uit te brengen conclusies in de bij de wet bepaalde gevallen; art. 111 lid 2 RO (머리 + b)

요령 conclusie 앞뒤를 본다 — 숫자·octrooi 면 청구항, advocaat-generaal·strekt tot 면 의견서, van antwoord·van eis 면 당사자 서면.

N7 다시 보기 — 합성어: 붙여 쓰기, 마지막 성분의 관사, 이음 소리 -s-

두 명사를 이은 합성어는 붙여 쓰고(octrooiaanvrage), 관사와 복수는 대개 마지막 성분이 정한다(het octrooi + de aanvrage → de octrooiaanvrage; de auteur + het recht → het auteursrecht). 성분 사이에 이음 소리 -s- 가 들어가기도 하는데 이것은 규칙 하나로 정해지지 않는다 — 같은 첫 성분 recht 도 Aw 1 의 rechtverkrijgenden 과 Aw 27 의 rechtsvordering 으로 갈린다. 낱말마다 공식 낱말 목록으로 확인한다. 2장(관사)과 11장(명사화)의 재확인이고 새 규칙이 아니다.

- 붙여 쓰기: octrooiaanvrage(ROW 4 lid 2), octrooihouder(70 lid 1), octrooiregister(56 lid 2), octrooiverlening(75 lid 1 d), merkhouder(BVIE 2.32 lid 2). 띄어 쓴 octrooi aanvrage 는 조문에도 공식 낱말 목록에도 없다(octrooiaanvrage 상자).

- 관사는 마지막 성분에서: het octrooi 이지만 de octrooiaanvrage·de octrooihouder, de bescherming 이지만 de beschermingsomvang(omvang 이 de), de auteur 이지만 het auteursrecht(recht 가 het). 이 장의 보기는 모두 그렇다 — 첫 성분의 관사를 따라가면 틀린다.
- 이음 -s-: auteursrecht(auteur + s), uitvinderswerkzaamheid(uitvinder + s), beschermingsomvang(bescherming + s)에는 있고, octrooihouder·rechtverkrijgende 에는 없다. ROW 는 한 법 안에서 beschermingsomvang(75 lid 1 d)과 beschermingomvang(52 lid 9)을 함께 쓴다 — 법률 문장도 낱말 목록의 대신이 되지 못한다.
- 발음: 사전 표제가 있는 합성어는 그 값을 쓴다 — octrooihouder ɔkˈtrojhɑudər(nl.wikt)는 첫 성분 octrooi 의 강세 자리를 그대로 가진다. 표제가 없는 합성어 (beschermingsomvang·uitvinderswerkzaamheid·octrooiaanvrage)는 성분의 사전값을 이어 이 책이 지었다(표제어의 ipa_note).
- 합성어를 풀어 읽기: beschermingsomvang = de omvang van de bescherming(보호의 범위), auteursrecht = het recht van de auteur. 뒤 성분이 머리, 앞 성분이 꾸밈이다 — 한국어 「특허출원」 의 순서와 같다.

표로 보기

합성어	성분	관사·이음
octrooiaanvrage	octrooi + aanvrage	de (aanvrage) · 이음 없음
octrooihouder	octrooi + houder	de (houder) · 이음 없음
beschermingsomvang	bescherming + s + omvang	de (omvang) · -s- (52 lid 9 는 없음)
uitvinderswerkzaamheid	uitvinder + s + werkzaamheid	de (werkzaamheid) · -s-
auteursrecht	auteur + s + recht	het (recht) · -s-
rechtverkrijgende	recht + verkrijgende	de · 이음 없음 (Aw 1)
rechtsvordering	recht + s + vordering	de (vordering) · -s- (Aw 27)
merkhouder	merk + houder	de (houder) · 이음 없음 (BVIE 2.32)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

De houder van een octrooi	heeft	het octrooiregister	geraadpleegd.
합성어를 풀어 쓴 꼴 = de octrooihouder	조동사 — 둘째 자리	octrooi + register → het (register)	과거분사 — 끝

특허권자는 특허등록부를 열람했다.

De beschermingsomvang van de octrooiaanvrage is beperkt.

bescherming + s + omvang → de | octrooi + aanvrage → de | 정동사 | 술어 형용사(분사)

그 특허출원의 보호범위는 좁다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~het octrooiaanvrage~~	de octrooiaanvrage	관사는 마지막 성분 aanvrage(de)를 따른다 — 첫 성분 het octrooi 가 아니다.
~~de auteursrecht~~	het auteursrecht	마지막 성분 recht 가 het 이다(Aw 1 「Het auteursrecht」).
~~de octrooi houder~~	de octrooihouder	합성어는 붙여 쓴다(ROW 70 lid 1).
~~de rechtsverkrijgenden van de maker~~	de rechtverkrijgenden van de maker	이음 -s- 는 낱말마다 다르다 — 공식 낱말 목록 표제는 rechtverkrijgende(s 없음)뿐이고 Aw 1 도 그렇게 쓴다. 같은 첫 성분의 rechtsvordering(Aw 27)에는 s 가 있다.

말해 보기 — 한국 지식재산 제도를 네덜란드 동료에게

특허법·저작권법·상표법의 문언을 네덜란드어로 옮긴 문형. 한국 기관은 각 기관이 누리집에 쓰는 영어 이름을 병기한다 — 지식재산처(Ministry of Intellectual Property, MOIP), 특허법원(IP High Court of Korea). 소리 단추로 듣고 따라 한다.

In Korea moeten de conclusies in de regel in het Koreaans worden gesteld, maar een aanvraag in een andere taal is onder voorwaarden mogelijk.

한국에서도 청구항은 원칙적으로 한국어로 적지만, 요건을 갖추면 외국어 출원도 할 수 있습니다.

특허법 제42조의3 ①·② — 국어번역문 제출 기한이 있다(15장). ROW 24 lid 3 은 청구항만 네덜란드어.

Volgens de Koreaanse octrooiwet wordt de beschermingsomvang bepaald door wat in de conclusies staat.

한국 특허법에서 보호범위는 청구범위에 적힌 사항으로 정해집니다.

특허법 제97조 — ROW 에는 같은 정의 조문이 없다(beschermingsomvang 상자).

Schadevergoeding kan in Korea alleen worden gevorderd bij opzet of nalatigheid van de inbreukmaker.

한국에서도 손해배상은 침해자에게 고의나 과실이 있을 때만 청구할 수 있습니다.

특허법 제128조 ① — ROW 70 lid 4 의 「wist of redelijkerwijs behoorde te weten」과 짝.

Het Koreaanse auteursrecht omvat persoonlijkheidsrechten en vermogensrechten.

한국 저작권은 저작인격권과 저작재산권으로 이루어집니다.

저작권법 제10조 ① — Aw 1 은 공표·복제 두 권리로 정의.

Mag ik vragen hoe de Nederlandse rechter de beschermingsomvang van een Europees octrooi uitlegt?

네덜란드 법원은 유럽특허의 보호범위를 어떻게 해석하는지 여쭤도 될까요?

상대 제도를 묻는 문장 — 15장 Bayer/Sandoz 판결(EPC 69조와 의정서)로 이어진다.

출처 상자 — BVIE 는 베네룩스 조약: 이 책은 BWB 판 조약 본문으로 읽었다

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom(BVIE)은 벨기에·네덜란드·룩셈부르크의 조약이고, 상표(2장)와 디자인(3장)을 세 나라에 같은 규정으로 둔다. 그래서 이 장의 merk·uitsluitend recht·gevaar voor verwarring·model 은 네덜란드만의 낱말이 아니다.

이 책은 네덜란드 정부 법령 데이터베이스(BWB)에 실린 판(BWBV0001716, 기준일 2026-11-07 의 판 2026-04-01)에서 조약 본문만 읽었다. 같은 XML 에 들어 있는 부속 규정은 조 번호가 겹쳐 대조 범위에서 뺐다.

베네룩스 지식재산청(BOIP)이 내는 공식 통합본과는 이 책에서 대조하지 못했다(그 누리집은 자동 접속을 막는다). 두 판 사이에 글자 차이가 있을 수 있으므로, 이 장의 BVIE 인용은 「BWB 판 기준」이다.

네덜란드 법령·판결은 저작권법(Auteurswet) 제11조에 따라 저작권 대상이 아니다. BWB 데이터의 라이선스 표시는 CC0 1.0 이다(정부 데이터 포털 data.overheid.nl 의 데이터셋 면 표시 — 법령 자체의 저작권 비보호와는 별개의 사실이다).

BVIE (BWB 판, 2.20 조) · Rijksoctrooiwet 1995 (BWB) · Auteurswet (BWB)

확인 문제 8

1. ROW 에서 「특허」를 뜻하는 낱말은?

- patent
- **octrooi**
- merk
- licentie

ROW 53 「Een octrooi verleent de houder ervan het recht …」. 기준일 판 ROW 에 patent 이라는 낱말은 없다.

2. ROW 24 lid 3 에 따르면 네덜란드어로 적어야 하는 출원 서류는?

- 출원서 전부
- 발명의 설명
- **청구항(conclusies)**
- 요약서

「hetzij in het Nederlands hetzij in het Engels gesteld, met uitzondering van de conclusies die in het Nederlands zijn gesteld」.

3. ROW 4 lid 2 「voor de dag van indiening」의 voor 의 뜻은?

- ~을 위하여
- **~ 전에**
- ~에게
- ~ 대신

시간 앞의 voor 는 「~ 전에」 — 출원일 전에 공개된 것이 선행기술이다.

4. 특허 명세서에서 conclusie 는?

결론

의견서

청구항

답변서

ROW 24 lid 1 e 「aan het slot in één of meer conclusies een omschrijving … van datgene, waarvoor bescherming wordt verlangd」. 대법원 절차의 conclusie 는 의견서(5장).

5. ROW 70 lid 4 에 따르면 손해배상은 누구에게 청구할 수 있는가?

침해 행위를 한 누구에게나

침해를 알았거나 합리적으로 알아야 했던 사람에게만

특허를 등록한 사람에게만

실시권자에게만

「Schadevergoeding kan slechts worden gevorderd van hem, die wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat zijn handelingen inbreuk maken」. 금지(70 lid 1)에는 이 요건이 없다.

6. het octrooi + de aanvrage 를 이은 합성어의 관사는?

het

de

둘 다 된다

관사를 쓰지 않는다

합성어의 관사는 대개 마지막 성분이 정한다 — de octrooiaanvrage.

7. Aw 13 에 따르면 번역은?

저작물이 아니다

verveelvoudiging(복제)에 들어간다

openbaarmaking 에만 들어간다

인용으로 본다

「Onder de verveelvoudiging … wordt mede verstaan de vertaling, de muziekschikking, de verfilming …」. 한국은 번역을 2차적저작물작성권으로 따로 둔다.

8. BVIE 2.20 lid 2 b 에서 상표권자가 제3자의 사용을 막으려면 무엇이 있어야 하는가?

상표의 명성

공중에게 혼동의 위험

고의

등록 뒤 5년의 사용

「indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat」. 같은 표지·같은 상품(a)에는 이 요건이 없다. c(알려진 상표)·d(구별 목적 밖의 사용)는 부당 이익·식별력·명성 손상을 따진다.

2부 법의 언어 · 제15장

지식재산 II — UPC·EPO

Het Eengemaakt Octrooigerecht en het Europees octrooi

유럽특허는 유럽특허청(EPO)이 영어·프랑스어·독일어 가운데 한 언어로 내준다. 네덜란드에서 효력을 가지려면 ROW 52 가 정한 번역이 따르고, 그 번역의 언어를 ROW 는 procestaal(EPO 절차 언어)과 견주어 다룬다. 2013년 브뤼셀에서 맺은 통합특허법원 협정(UPCA, Trb. 2013, 92)은 소송 언어를 proceduretaal 이라 부르고, 국내분원의 소송 언어를 원칙적으로 그 나라의 공용어로 정한다(49 lid 1). 이 장은 UPCA 의 네덜란드어판 — 정본은 영·불·독뿐이다(88 lid 1) — 과 네덜란드 대법원(Hoge Raad)의 2016년 특허 판결(Bayer/Sandoz)을 읽는다. 스무 낱말 — UPC 의 기관과

언어 열, 유럽특허와 번역 다섯, 판결의 해석 낱말 다섯. 문법 축은 수동과 완료다 — 조약은 wordt ingesteld 로 법원을 세우고, 특허는 is verleend 로 이미 주어진 상태를 말한다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. De proceduretaal bij de centrale afdeling is de taal waarin het betrokken octrooi is verleend. art. 49 lid 6 UPCA (Trb. 2013, 92)
   본원의 소송 언어는 해당 특허가 등록된 언어다.
2. Het Hof van beroep heeft zijn zetel in Luxemburg. art. 9 lid 5 UPCA (Trb. 2013, 92)
   항소법원(UPC)은 룩셈부르크에 있다.
3. Teneinde de omvang van de bescherming voortvloeiende uit een Europees octrooi te bepalen, dient op passende wijze rekening te worden gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element. HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, r.o. 3.3.4 (EPC 69조 해석 의정서 2조의 네덜란드어 번역)
   유럽특허에서 나오는 보호범위를 정하기 위하여, 청구항에 적힌 요소와 균등한 모든 요소를 적절히 고려해야 한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 11 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
te 부정사	te + 부정사(te vergoeden). 「~할」 「~하는 것」. verplicht zijn … te vergoeden 처럼 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 te 가 가운데 낀다(toe te rekenen)
과거분사	ge-…-d/-t, ge-…-en 꼴(gepleegd, geleden). hebben·zijn 과 함께 완료형을, worden 과 함께 수동을 만든다
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
분리동사	앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent … toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)

관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다
조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다
conclusie	대법원 검찰 구성원(advocaat-generaal)이 사건마다 내는 의견서(conclusie). 판결의 「결론」 이 아니다. 민사소송의 당사자 서면도 conclusie
kort geding	가처분 담당 판사(voorzieningenrechter) 앞의 긴급 잠정 절차(kort geding). 한국 「가처분」 과 포개 쓰지 않는다 — 결과는 판결(vonnis)이고 본안을 해하지 않는다

표제어 20

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 10. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」 를 붙였다.

r.o. 15.1

het **eengemaakt octrooigerecht**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수

['enɣəmakt ɔk'trojɣərɛxt] **통합특허법원(UPC)** ★★★

조문어 **Eengemaakt Octrooigerecht** | 일상·강의 **het UPC (영어 약칭을 그대로 쓴다)** | NL

eenmaken(하나로 만들다)의 과거분사 eengemaakt + octrooi + gerecht(법원 — 1장). UPCA 1조가 세운다 — 유럽특허와 단일효 유럽특허(Europees octrooi met eenheidswerking)의 분쟁을 맡는 체약 회원국 공동의 법원이고, 그래서 각국 법원과 같은 유럽연합법상 의무를 진다(같은 조 둘째 문장). 6 lid 1 이 짜임을 정한다 — 1심 법원(Gerecht van eerste aanleg), 항소법원(Hof van beroep), 사무국(griffie).

쉬운 예

Het eengemaakt octrooigerecht beslist over geschillen over Europese octrooien.

통합특허법원은 유럽특허에 관한 분쟁을 판단한다.

실무 예

Het eengemaakt octrooigerecht bestaat uit een Gerecht van eerste aanleg, een Hof van beroep en een griffie.

통합특허법원은 1심 법원·항소법원·사무국으로 이루어진다(6 lid 1).

원문

Een eengemaakt octrooigerecht voor de beslechting van geschillen over Europese octrooien en Europese octrooien met eenheidswerking wordt ingesteld. — art. 1 UPCA (Trb. 2013, 92), 첫째 문장 · 공식

유럽특허와 단일효 유럽특허에 관한 분쟁을 해결하는 통합특허법원을 설치한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een eengemaakt octrooigerecht	주어 머리 — 과거분사 형용사 eengemaakt(-e 없음)	통합특허법원을
voor de beslechting van geschillen	주어를 꾸미는 전치사구 — beslechting(해결)	분쟁을 해결하는
over Europese octrooien	geschillen over(~에 관한 분쟁) — Europese(복수 앞 -e)	유럽특허에 관한
en Europese octrooien met eenheidswerking	둘째 대상 — 단일효 유럽특허	그리고 단일효 유럽특허에 관한
wordt ingesteld.	현재 수동 — 정동사 wordt(둘째 자리) + 분사 끝	설치한다

조약은 법원을 현재 수동 wordt ingesteld 로 세운다 — 「설치된다」가 아니라 이 문장으로 「설치한다」는 수행문이다. 주어(Een eengemaakt octrooigerecht … eenheidswerking)가 길어 정동사가 맨 끝처럼 보이지만 주절이다: 주어가 첫 자리, wordt 가 둘째 자리이고 분사 ingesteld 가 끝이다.

문형

wordt ingesteld

(기관을) 설치한다 · (소를) 제기한다

1. UPCA 1: Een eengemaakt octrooigerecht … wordt ingesteld — 기관 설치.
2. 같은 동사가 소 제기에도: bij het Eengemaakt Octrooigerecht een vordering … is ingesteld(ROW 83 lid 4 — 완료 수동, 이미 된 상태).
3. 복수 현재 수동: De kamers van het Hof van beroep worden ingesteld overeenkomstig het statuut(UPCA 9 lid 4).

Wanneer is het eengemaakt octrooigerecht ingesteld?

통합특허법원은 언제 설치되었는가?

In Brussel is een lokale afdeling van het octrooigerecht ingesteld.

브뤼셀에 통합특허법원의 국내분원이 설치되어 있다.

문법 N2 · een eengemaakt octrooigerecht — een + het 명사 단수 앞의 형용사는 보통 -e 없음

~~een eengemaakte octrooigerecht~~ (표기 오류)

een eengemaakt octrooigerecht

부정관사 een + het 명사 단수 앞에서 형용사·분사는 보통 -e 를 붙이지 않는다(2장). 정관사 뒤에서는 보통 -e 가 붙지만 UPCA 1조 둘째 문장은 「Het eengemaakt octrooigerecht」로 쓴다 — 조약 표기 그대로 익혀 둔다.

한국이라면? ≠ 특허법원 · 법원조직법 제28조의4

한국 특허법원은 「특허법」 제186조제1항 등의 제1심사건과 민사소송법 제24조 ②·③ 사건의 항소사건을 심판하는 국내 법원이다(제28조의4). UPC 는 여러 나라가 함께 세운 법원이라 1심과 항소심을 한 조약이 정한다.

네덜란드 · 벨기에

UPC 는 체약 회원국 공동의 법원이고 벨기에 브뤼셀에도 국내분원이 있다(source_box). ROW 1 lid 1 은 정의할 때 대문자 Eengemaakt Octrooigerecht 로, UPCA 1조는 소문자로 쓴다.

---

r.o. 15.2

het **Gerecht van eerste aanleg**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수

[ɣə'rɛxt vɑn 'erstə 'anlɛx] **1심 법원(UPC)** ★★★

조문어 **Gerecht van eerste aanleg** | 일상·강의 **de eerste aanleg (심급만 말할 때)** | NL

gerecht(법원) + van eerste aanleg(1심의). aanleg 은 「심급」이라는 법률어다 — in eerste aanleg(1심에서, ROW 80 lid 1). UPCA 7 lid 1: 1심 법원은 본원(centrale afdeling)와 국내분원·역내분원(lokale en regionale afdelingen)로 이루어진다. 재판부(kamer)는 다국적 구성이고 원칙적으로 법관 셋이다(8 lid 1).

쉬운 예

De zaak ligt nu bij het Gerecht van eerste aanleg.

그 사건은 지금 1심 법원에 있다.

실무 예

In eerste aanleg is de rechtbank Den Haag uitsluitend bevoegd voor de vernietiging van octrooien.

특허 무효는 1심에서 헤이그 지방법원의 전속관할이다(ROW 80 lid 1 a).

원문

> Het Gerecht van eerste aanleg bestaat uit een centrale afdeling en lokale en regionale afdelingen. — art. 7 lid 1 UPCA (Trb. 2013, 92) · 공식
>
> 1심 법원은 본원과 국내분원·역내분원으로 이루어진다.

문형

in eerste aanleg

1심에서

1. ROW 80 lid 1: De rechtbank Den Haag is in eerste aanleg uitsluitend bevoegd voor: …
2. UPCA 50 lid 1: dezelfde proceduretaal … als in eerste aanleg — 비교의 als 뒤.
3. 항소심은 in hoger beroep(5장), 상고심은 in cassatie.

Wie heeft de zaak in eerste aanleg behandeld?
그 사건은 1심에서 누가 다루었는가?

In eerste aanleg werd de vordering afgewezen.
1심에서 청구는 기각되었다.

한국이라면? ≠ 특허권 등에 관한 소의 관할 · 민사소송법 제24조

한국 특허권 침해 소는 「고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할로 한다」(②, 서울은 서울중앙지방법원)이고, 당사자는 서울중앙지방법원에도 낼 수 있다(③). UPC 1심은 한 법원 안의 부로 나뉜다.

네덜란드 · 벨기에

UPCA 의 기관 이름이다. 네덜란드 국내에서 1심은 rechtbank 이고(5장), ROW 80 은 특허 사건 1심을 rechtbank Den Haag 에 모은다.

---

r.o. 15.3

de **lokale afdeling**, mv. de lokale afdelingen [lo'kalə 'ɑvdelɪŋ] **국내분원(UPC)**

★★★

조문어 **lokale afdeling** | 일상·강의 **de afdeling Den Haag (도시 이름으로 부른다)** | NL

lokaal(지방의) + afdeling(부·과). 체약 회원국이 요청하면 그 나라에 둔다(7 lid 3) — 그 나라가 자리를 정한다. 국내분원의 소송 언어는 원칙적으로 그 나라의 공용어다(49 lid 1). 여러 나라가 함께 두는 것은 regionale afdeling(역내분원, 7 lid 5). 침해 소는 침해지나 피고 주소지의 국내분원에 낸다(33 lid 1).

쉬운 예

De lokale afdeling in Den Haag behandelt de zaak.
헤이그 국내분원이 그 사건을 다룬다.

실무 예

Een inbreukvordering kan worden ingesteld bij de lokale afdeling in de lidstaat waar de inbreuk zich heeft voorgedaan.
침해 소는 침해가 일어난 회원국의 국내분원에 낼 수 있다(33 lid 1 a — 피고 주소지의 국내분원도 된다, b).

원문

> Een overeenkomstsluitende lidstaat kan, op zijn verzoek, overeenkomstig het statuut op zijn grondgebied een lokale afdeling

laten oprichten. — art. 7 lid 3 UPCA (Trb. 2013, 92), 첫째 문장 · 공식

체약 회원국은 요청에 따라 규정(statuut)에 맞추어 자기 영토에 국내분원을 두게 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Een overeenkomstsluitende lidstaat kan,	주어 + 조동사 kunnen(둘째 자리)	체약 회원국은 ~할 수 있다
op zijn verzoek,	끼움말 — 「요청에 따라」	요청에 따라
overeenkomstig het statuut	overeenkomstig(~에 따라 — 조문어)	규정에 맞추어
op zijn grondgebied een lokale afdeling	장소 + 목적어	자기 영토에 국내분원을
laten oprichten.	laten + 부정사 — 「세우게 하다」, 두 부정사가 끝	두게 할

둘째 문장은 그 나라가 국내분원의 자리(zetel)를 정한다고 적는다. laten oprichten 은 「세우게 하다」 — 나라가 직접 세우는 것이 아니라 법원 조직 안에 두게 한다는 짜임이다.

문형

laten + 부정사

~하게 하다 · ~하도록 두다

1. UPCA 7 lid 3: een lokale afdeling laten oprichten — 세우게 하다.
2. 완료: heeft … laten oprichten(분사 gelaten 이 아니라 부정사 laten — 이중 부정사).
3. 일상어: Ik laat de stukken vertalen.(서류를 번역하게 한다)

Nederland heeft een lokale afdeling in Den Haag laten oprichten.

네덜란드는 헤이그에 국내분원을 두게 했다.

Laat u de octrooiconclusies vertalen?

특허 청구항을 번역하게 하십니까?

문법 N3 · kan … laten oprichten — 조동사 뒤 부정사 둘

~~kan … een lokale afdeling laten opgericht~~ (비문)

kan … een lokale afdeling laten oprichten

laten(~하게 하다) 뒤의 동사는 부정사다. 조동사 kan 뒤라서 laten 도 부정사이고 끝에 부정사 둘이 선다(3장). 과거분사 opgericht 를 쓰면 비문이다.

한국이라면? ≠ 서울중앙지방법원 선택 관할 · 민사소송법 제24조

한국은 「당사자는 서울중앙지방법원에 특허권등의 지식재산권에 관한 소를 제기할 수 있다」(③)로 한 곳을 더 열어 둔다. UPC 는 침해지·피고 주소지의 국내분원을 고르게 하고(33 lid 1), 합의하면 다른 부도 된다(lid 7).

네덜란드 · 벨기에

헤이그·브뤼셀 국내분원은 법원 『외국 법원 번역 안내』(제2판) 유럽 통합특허법원 절의 국내분원 목록(13곳)에 있고, 브뤼셀은 명령서 머리(「Local Division Brussels」)로도 확인했다. 역어 국내분원·본원·역내분원·1심 법원·항소법원은 그 절을 따랐다. UPC 공식 면은 이 책에서 열지 못했다(source_box).

r.o. 15.4

de **centrale afdeling**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [sɛn'tralə 'ɑvdelɪŋ]

본원(UPC) ★★

조문어 **centrale afdeling** | 일상·강의 **centrale afdeling** | NL

centraal(중앙의) + afdeling. 무효 소(vordering tot nietigverklaring)와 비침해 확인 소는 원칙적으로 본원에 낸다(33 lid 4 — 같은 특허의 침해 소가 국내분원에 걸려 있으면 그 국내분원). 본원의 소송 언어는 특허가 등록된 언어다(49 lid 6). 그래서 네덜란드어는 본원의 소송 언어가 되지 않는다 — EPO 는 영·불·독 가운데 한 언어로 특허를 내준다(EPC 14(1)·(3), 조사 기록의 EPO 공식 화면 대조).

쉬운 예

De vordering tot nietigverklaring ligt bij de centrale afdeling.

무효 소는 본원에 걸려 있다.

실무 예

Bij de centrale afdeling wordt geprocedeerd in de taal waarin het octrooi is verleend.

본원에서는 특허가 등록된 언어로 소송한다(49 lid 6).

원문

> De proceduretaal bij de centrale afdeling is de taal waarin het betrokken octrooi is verleend. — art. 49 lid 6 UPCA (Trb. 2013, 92) · 공식
>
> 본원의 소송 언어는 해당 특허가 등록된 언어다.

문형

procederen in + 언어

~(언어)로 소송하다

1. 비인칭 수동: Bij de centrale afdeling wordt geprocedeerd in het Engels — 주어 없는 수동.
2. 명사로는 proceduretaal(49) · procestaal(ROW 52 lid 9) — 다음 두 상자.
3. Rv 32a lid 1(5장 NCC): procederen in de Engelse taal — 국내 법원의 영어 소송.

In welke taal wordt bij de centrale afdeling geprocedeerd?
본원에서는 어느 언어로 소송하는가?

Het octrooi is in het Engels verleend.
그 특허는 영어로 등록되었다.

문법 N5 · het octrooi is verleend — 완료 수동은 zijn + 과거분사

~~de taal waarin het octrooi is geworden verleend~~ (비문)

de taal waarin het octrooi is verleend

현재 수동은 worden + 분사(wordt verleend), 완료 수동은 zijn + 분사(is verleend)이고 worden의 분사 geworden 은 끼지 않는다(5장). verlenen 은 ver- 동사라 분사에 ge- 가 없다(공식 낱말 목록 verleend).

한국이라면? ≠ 특허법원의 전속관할 · 특허법 제186조

한국은 특허 무효를 특허심판원 심판으로 먼저 다투고 그 심결에 대한 소가 「특허법원의 전속관할로 한다」(①). UPC 는 무효 소를 법원 본원에 곧바로 내고, 침해 소의 반소로도 낸다(33 lid 3).

네덜란드 · 벨기에

UPCA 7 lid 2 의 2013년 조약 문언은 자리를 Parijs 와 그 분소 Londen·München 으로 적는다. 법원 『외국 법원 번역 안내』(제2판, 2026. 1. 21. 작성 기준)는 그때의 본원을 파리·뮌헨·밀라노 셋으로 적고, 브렉시트 뒤 밀라노가 런던 몫을 맡았다고 설명한다 — 조약 문언과 현재 운영이 다르다(바뀐 근거 문서는 이 책이 열지 않았다).

r.o. 15.5

het **Hof van beroep**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [hɔf vɑn bə'rup]

항소법원(UPC) ★★★

조문어 **Hof van beroep** | 일상·강의 **het Court of Appeal** (영어 이름을 그대로) | NL

hof(법원 — 2장 senses) + van beroep(상소의). 재판부는 원칙적으로 다국적 구성의 법관 다섯 — 법률가 셋(서로 다른 나라)과 기술 법관 둘(9 lid 1). 32조 1항 i 의 사건은 법률가 셋이다(9 lid 2). 소송 언어는 1심과 같은 것이 원칙이다(50 lid 1). 법원 『외국 법원 번역 안내』(제2판)는

UPC 가 2심제라 이 법원의 판결이 최종이라고 적는다(「종심법원」이라고도 한다). 부록 E 의 역어는 「항소법원(UPC)」 — 벨기에 hof van beroep 「항소법원」과 글자가 같으므로 괄호로 가른다.

쉬운 예

Het Hof van beroep zit in Luxemburg.

항소법원(UPC)은 룩셈부르크에 있다.

실무 예

Bij het Hof van beroep wordt in beginsel dezelfde proceduretaal gebruikt als in eerste aanleg.

항소법원(UPC)에서는 원칙적으로 1심과 같은 소송 언어를 쓴다(50 lid 1 — 합의·예외는 lid 2·3).

원문

> Het Hof van beroep heeft zijn zetel in Luxemburg. — art. 9 lid 5 UPCA (Trb. 2013, 92) · 공식
>
> 항소법원(UPC)은 룩셈부르크에 있다.

문형

zijn zetel hebben in

~에 자리를 두다

1. UPCA 9 lid 5: Het Hof van beroep heeft zijn zetel in Luxemburg.
2. 동사 zetelen: De centrale afdeling zetelt in Parijs(7 lid 2 — 2013년 문언).
3. 기관의 「소재지」는 zetel, 사람의 주소는 woonplaats(5장).

Waar heeft het Hof van beroep zijn zetel?

항소법원(UPC)은 어디에 있는가?

De Hoge Raad heeft zijn zetel in Den Haag.

(네덜란드) 대법원은 헤이그에 있다.

한국이라면? ≠ 특허법원 합의부 · 법원조직법 제7조

한국은 「고등법원 · 특허법원 및 행정법원의 심판권은 판사 3명으로 구성된 합의부에서 행사한다」(③). UPC 항소심은 원칙적으로 다섯 명이고 그 가운데 둘이 기술 법관이다(9 lid 1 — 32조 1항 i 사건은 법률가 셋, lid 2).

네덜란드 · 벨기에

같은 이름 다른 것: 벨기에의 hof van beroep 는 국내 항소법원이다(부록 E — 벨기에 헌법 156조). UPCA 의 Hof van beroep 는 룩셈부르크에 있는 UPC 의 항소심이다. 네덜란드 국내 항소법원은 gerechtshof 다(5장).

r.o. 15.6

de **proceduretaal**, mv. de proceduretalen [prosə'dyrətal] 소송 언어(UPCA)

★★★

조문어 **proceduretaal** | 일상·강의 **de taal van de procedure** | NL

procedure + taal(언어): UPCA 의 낱말. 49 lid 1 — 국내분원·역내분원의 소송 언어는 그 부가 있는 나라의 공용어(유럽연합 공용어) 가운데 하나가 원칙이다. 그 위에 나라가 EPO 공용어(영·불·독)를 더 지정할 수 있고(lid 2), 당사자 합의·재판부 결정·1심 법원장 결정으로 특허 언어로 바꿀 수 있다(lid 3~5). ROW 52 lid 9 의 procestaal 과 다른 낱말이다(다음 상자).

쉬운 예

De proceduretaal is Nederlands.

소송 언어는 네덜란드어다.

실무 예

Op verzoek van een partij kan de president van het Gerecht van eerste aanleg besluiten de taal van het octrooi als proceduretaal te gebruiken.

당사자가 신청하면 1심 법원장은 특허의 언어를 소송 언어로 쓰기로 결정할 수 있다(49 lid 5 — 상대방과 재판부의 의견을 듣고 형평에 따라).

원문

> De proceduretaal bij de lokale en regionale afdelingen is een officiële taal van de Europese Unie, die de officiële taal of een van de officiële talen is van de overeenkomstsluitende lidstaat waar de betrokken afdeling zich bevindt, dan wel de officiële taal of talen, bepaald door de overeenkomstsluitende staten die een regionale afdeling delen. — art. 49 lid 1 UPCA (Trb. 2013, 92) · 공식
>
> 국내분원·역내분원의 소송 언어는 유럽연합 공용어로서, 해당 부가 있는 체약 회원국의 공용어(가운데 하나)이거나, 역내분원을 함께 두는 체약국이 정한 공용어다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De proceduretaal bij de lokale en regionale afdelingen	주어	국내분원·역내분원의 소송 언어는
is een officiële taal van de Europese Unie,	zijn + 술어 — 유럽연합 공용어	유럽연합 공용어로서
die de officiële taal of een van de officiële talen is	관계절 die(선행사 taal) — 정동사 is 끝	~의 공용어(가운데 하나)인
van de overeenkomstsluitende lidstaat	어느 나라의 — 체약 회원국	체약 회원국의

waar de betrokken afdeling zich bevindt,	관계부사 waar + zich bevinden(있다)	해당 부가 있는
dan wel de officiële taal of talen,	dan wel(또는) — 둘째 갈래	또는 공용어(들)
bepaald door de overeenkomstsluitende staten	뒤 꾸밈 분사구 — 「~이 정한」	체약국이 정한
die een regionale afdeling delen.	관계절 — 역내분원을 함께 두는	역내분원을 함께 두는

dan wel(또는)이 두 갈래를 가른다 — 국내분원(한 나라의 공용어)와 역내분원(함께 두는 나라들이 정한 언어). lid 2 의 「Onverminderd lid 1」 이 이 원칙 위에 EPO 공용어를 얹는다.

문형

als proceduretaal gebruiken

~을 소송 언어로 쓰다

1. UPCA 49 lid 3: de taal waarin het octrooi is verleend, als proceduretaal te gebruiken.
2. UPCA 49 lid 2: ... als proceduretaal bij hun lokale of regionale afdeling bepalen — 나라가 지정.
3. UPCA 50 lid 1: Bij het Hof van beroep wordt dezelfde proceduretaal gebruikt als in eerste aanleg.

Welke taal wordt als proceduretaal gebruikt?
어느 언어를 소송 언어로 쓰는가?

De partijen willen het Engels als proceduretaal gebruiken.
당사자들은 영어를 소송 언어로 쓰고 싶어 한다.

문법 N4 · waar de betrokken afdeling zich bevindt — 재귀 동사도 절 끝

~~waar de betrokken afdeling bevindt zich~~ (비문)

waar de betrokken afdeling zich bevindt

관계절(waar)의 정동사는 뒤쪽으로 간다(4장). 재귀 대명사 zich 는 정동사 앞 가운데 자리에 남는다 — zich bevinden 의 zich 를 동사 뒤로 빼면 주절 어순이 되어 비문이다.

한국이라면? ≠ 법정의 용어 · 법원조직법 제62조

한국은 「법정에서는 국어를 사용한다」 (①)가 원칙이고, 국어가 통하지 않으면 통역에 의한다(②). 특허법원 사건 등은 당사자 동의를 받아 외국어 변론을 허가할 수 있다(제62조의2 ①) — 소송 언어를 정하는 UPCA 49 와 달리 변론의 허가다.

네덜란드 · 벨기에

UPCA 네덜란드어판의 낱말이다. 벨기에 브뤼셀 국내분원 사건에서 네덜란드어가 소송 언어로 유지된 사례는 source_box.

r.o. 15.7

de **procestaal**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [pro'sɛstal]

(EPO) 절차 언어(procestaal) ★★★

조문어 **procestaal** | 일상·강의 **de taal van de procedure bij het EOB** | NL

proces(소송·절차) + taal. ROW 52 lid 9 에서 유럽특허출원·유럽특허의 EPO 절차 언어 — EPC 14(3) 이 「the language of the proceedings」라 부르는 것 — 를 가리킨다. 번역문의 보호범위가 절차 언어 원문보다 좁으면 그 번역문을 정본으로 본다(무효 소송의 경우는 빼고 — 75조). UPCA 의 proceduretaal(법원의 소송 언어)과 글자도 쓰임도 다르다(문법 코너 끝 · 가짜 친구 상자).

쉬운 예

De procestaal bij het Europees Octrooibureau was Engels.

유럽특허청에서의 절차 언어는 영어였다.

실무 예

Bij een beperktere vertaling geldt in beginsel de vertaling als authentieke tekst.

번역문이 더 좁으면 원칙적으로 그 번역문을 정본으로 본다(52 lid 9 — 무효 소송은 빼고).

원문

> Indien in de vertaling, bedoeld in het eerste of zevende lid, de beschermingomvang van de Europese octrooiaanvrage of het Europees octrooi beperkter is dan de bescherming die wordt geboden door die aanvrage of door dat octrooi in de procestaal, geldt die vertaling als authentieke tekst, behalve in geval van toepassing van artikel 75. — art. 52 lid 9 ROW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 1항이나 7항의 번역문에서 유럽특허출원이나 유럽특허의 보호범위가 절차 언어로 된 그 출원·특허가 주는 보호보다 좁으면, 그 번역문을 정본으로 본다. 다만 75조(무효)를 적용하는 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Indien in de vertaling,	조건절 시작 — 번역문에서	번역문에서

bedoeld in het eerste of zevende lid,	뒤 꾸밈 분사구 — 1·7항의	1항이나 7항의
de beschermingomvang van de Europese octrooiaanvrage	조건절 주어 — 원문 철자 그대로	유럽특허출원의 보호범위가
of het Europees octrooi beperkter is	비교급 beperkter(더 좁은) + is	또는 유럽특허의 ~가 더 좁으면
dan de bescherming die wordt geboden	dan(~보다) + 관계절 현재 수동	주어지는 보호보다
door die aanvrage of door dat octrooi in de procestaal,	door(행위자) + 절차 언어로 된	절차 언어로 된 그 출원·특허가
geldt die vertaling als authentieke tekst,	주절 — 조건절이 첫 자리라 정동사 geldt 가 먼저	그 번역문을 정본으로 본다
behalve in geval van toepassing van artikel 75.	단서 — 「~의 경우를 빼고」	다만 75조를 적용하는 경우는 빼고

원문 철자 beschermingomvang(s 없음)은 기준일 판 그대로다 — 14장 beschermingsomvang 상자. behalve in geval van(~의 경우를 빼고)이 단서를 연다: 무효 소송(75조)에서는 번역문이 아니라 원문이 기준이 된다는 뜻으로 읽힌다.

문형

gelden als

~으로 본다 · ~으로 통한다

1. ROW 52 lid 9: geldt die vertaling als authentieke tekst.
2. 3장 gelden: 효력이 있다(De wet geldt …) — als 가 붙으면 「~으로 본다」.
3. 14장: Ook een vertaling geldt als verveelvoudiging — 같은 꼴.

Welke tekst geldt als authentieke tekst?
어느 텍스트를 정본으로 보는가?

De Engelse tekst geldt als procestaal.
영어 텍스트가 절차 언어 텍스트다.

한국이라면? ≠ 잘못된 번역의 정정 · 특허법 제42조의3

한국 외국어특허출원은 국어번역문으로 명세서를 보정한 것으로 보고(⑤), 출원인은 「잘못된 번역을 총리령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다」(⑥). ROW 52 lid 9 는 등록 뒤의 번역문이 더 좁으면 그것을 정본으로 본다.

네덜란드 · 벨기에

ROW 52 lid 9 의 낱말이다. 벨기에 법령은 대조하지 않았다.

---

r.o. 15.8

de **lidstaat**, mv. de lidstaten ['lɪtstat] **회원국** ★★

조문어 **lidstaat** | 일상·강의 **EU-land** | NL

lid(구성원) + staat(국가): 유럽연합 회원국. 2장의 lid(조문의 「항」)와 같은 글자다 — 뜻은 문맥으로 가른다. UPCA 는 overeenkomstsluitende lidstaat(체약 회원국 — 협정 당사국인 EU 회원국, 2조 c)를 쓴다. 49 lid 2: 체약 회원국은 EPO 공용어를 자기 국내분원의 소송 언어로 더 지정할 수 있다.

쉬운 예

Nederland en België zijn lidstaten van de Europese Unie.

네덜란드와 벨기에는 유럽연합 회원국이다.

실무 예

Een overeenkomstsluitende lidstaat kan het Engels als extra proceduretaal voor zijn lokale afdeling aanwijzen.

체약 회원국은 영어를 자기 국내분원의 소송 언어로 더 지정할 수 있다(49 lid 2).

원문

Onverminderd lid 1, kunnen de overeenkomstsluitende lidstaten een of meer officiële talen van het Europees Octrooibureau als proceduretaal bij hun lokale of regionale afdeling bepalen. — art. 49 lid 2 UPCA (Trb. 2013, 92) · 공식

1항의 적용을 해치지 않고, 체약 회원국은 유럽특허청 공용어 하나 이상을 자기 국내분원·역내분원의 소송 언어로 정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Onverminderd lid 1,	첫 자리 — 예외·유보 표지(4장)	1항의 적용을 해치지 않고
kunnen de overeenkomstsluitende lidstaten	정동사 kunnen(둘째 자리) + 주어	체약 회원국은 ~할 수 있다
een of meer officiële talen	목적어 — 하나 이상의 공용어	하나 이상의 공용어를
van het Europees Octrooibureau	유럽특허청의(영·불·독)	유럽특허청의

als proceduretaal bij hun lokale of regionale afdeling	als(~로) + 어느 부의	자기 국내분원·역내분원의 소송 언어로
bepalen.	부정사 — 끝	정할

Onverminderd lid 1 은 「1항을 해치지 않고」 — 1항의 원칙(그 나라 공용어)은 그대로 두고 그 위에 EPO 공용어를 더한다는 뜻이다(4장 onverminderd). 대체가 아니라 추가다.

문형

X als Y bepalen / aanwijzen

X 를 Y 로 정하다 · 지정하다

1. UPCA 49 lid 2: een of meer officiële talen … als proceduretaal … bepalen.
2. aanwijzen(지정하다)도 같은 꼴: een advocaat aanwijzen(Rv 407 lid 3 — 16장).
3. als 뒤는 관사 없는 명사가 보통: als proceduretaal, als authentieke tekst.

Welke talen heeft Nederland als proceduretaal bepaald?
네덜란드는 어느 언어를 소송 언어로 정했는가?

Een lidstaat kan meerdere talen als proceduretaal aanwijzen.
회원국은 여러 언어를 소송 언어로 지정할 수 있다(49 lid 2 — 지정의 실제 목록은 이 책이 확인하지 않았다).

한국이라면? ≠ 국제사건의 외국어 범위 · 법원조직법 제62조의2

한국은 「국제사건에서 허용되는 외국어의 범위」를 대법원규칙으로 정한다(③). UPCA 는 그 범위를 나라(체약 회원국)가 자기 국내분원에 대해 정하게 한다(49 lid 2).

독일어와 비교 = Mitgliedstaat

lid(구성원 — 2장의 「항」과 같은 낱말) + staat 와 Mitglied + Staat. 짜임이 같다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 법령은 대조하지 않았다. 유럽연합 법령의 공통 낱말이다.

---

r.o. 15.9

de **kamer**, mv. de kamers ['kamər] 재판부 · (의회의) 원 ★★

조문어 **kamer** | 일상·강의 **kamer** (일상어로는 「방」) | NL

일상어로는 「방」이고, 법원에서는 재판부다 — 5장 meervoudige kamer(합의부), 12장 Tweede Kamer(하원)도 같은 낱말이다. UPCA 8 lid 1: 1심 법원의 각 재판부는 다국적 구성이고 원칙적으로 법관 셋이다(lid 5 기술 법관 추가, 33 lid 3 a 의 경우는 예외). 49 lid 3 의 「bevoegde kamer」는 사건을 맡은 재판부다.

쉬운 예

De kamer bestaat uit drie rechters.

그 재판부는 판사 세 명으로 이루어진다.

실무 예

Een kamer van het Gerecht van eerste aanleg wordt voorgezeten door een juridisch geschoolde rechter.

1심 법원의 재판부는 법률가 법관이 재판장을 맡는다(8 lid 8).

원문

Elke kamer van het Gerecht van eerste aanleg heeft een multinationale samenstelling. Onverminderd lid 5 en artikel 33, lid 3, onder a), telt zij drie rechters. — art. 8 lid 1 UPCA (Trb. 2013, 92) · 공식

1심 법원의 각 재판부는 다국적으로 구성된다. 5항과 33조 3항 a 의 적용을 해치지 않고, 재판부는 법관 셋으로 이루어진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Elke kamer van het Gerecht van eerste aanleg	주어 — elke(각)	1심 법원의 각 재판부는
heeft een multinationale samenstelling.	hebben + 목적어 — 「다국적 구성이다」	다국적으로 구성된다
Onverminderd lid 5 en artikel 33, lid 3, onder a),	둘째 문장 첫 자리 — 유보 표지	5항과 33조 3항 a 의 적용을 해치지 않고
telt zij drie rechters.	tellen(~명으로 이루어지다) — 정동사 둘째, 주어 zij(= kamer)	법관 셋으로 이루어진다

둘째 문장의 Onverminderd 가 셋이라는 수에 두 예외를 남긴다 — 5항(당사자 신청에 따른 기술 법관 추가), 33조 3항 a(반소 무효를 함께 다룰 때 기술 법관 추가). 「언제나 셋」 이 아니다.

문형

tellen + 수

~명으로 이루어지다 · ~을 헤아리다

1. UPCA 8 lid 1: telt zij drie rechters — 재판부의 구성원 수.
2. UPCA 9 lid 1: telt vijf rechters(항소법원 재판부).
3. bestaan uit 도 같은 자리: De kamer bestaat uit drie rechters.

> Hoeveel rechters telt een kamer van het Hof van beroep?
> 항소법원(UPC) 재판부는 법관 몇 명으로 이루어지는가?
>
> De kamer telt twee juridisch geschoolde rechters en een technisch geschoolde rechter.
> 그 재판부는 법률가 법관 둘과 기술 법관 하나로 이루어진다.

문법 N5 · wordt voorgezeten door — 분리동사 voorzitten 의 수동

~~wordt gevoorzeten door een rechter~~ (표기 오류)

wordt voorgezeten door een rechter

분리동사의 과거분사는 앞토 뒤에 ge- 를 넣는다(voor + ge + zeten, 3장 부록 C). 앞토 앞에 ge- 를 붙이지 않는다. 수동은 worden + 분사, 행위자는 door(8 lid 8 「wordt voorgezeten door een juridisch geschoolde rechter」).

한국이라면? ≠ 합의부의 구성 · 법원조직법 제7조

한국 고등법원·특허법원은 「판사 3명으로 구성된 합의부」에서 심판한다(③). 셋이라는 수는 같고, UPC 는 국적 구성(8 lid 2~4)과 기술 법관(lid 5)을 조약에 적는다.

독일어와 비교 = Kammer

같은 낱말이고 재판부라는 뜻도 같다. 일상어 「방」(독일어 Zimmer)은 다르다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 법원의 kamer 는 대조하지 않았다.

---

r.o. 15.10

verlenen [vər'lenən] (특허를) 내주다 · 부여하다 ★★★

조문어 **verlenen** | 일상·강의 **geven · toekennen** | NL

ver- + lenen(빌려주다): 「내주다·부여하다」. 특허(octrooi verlenen — ROW 36 lid 1), 실시권(licentie verlenen — 14장), 기간·면제에도 쓴다. 비분리 동사라 과거분사에 ge- 가 없다(verleend). UPCA 49 lid 3: 당사자는 특허가 등록된 언어를 소송 언어로 쓰기로 합의할 수 있다 — 다만 재판부가 동의해야 하고, 동의하지 않으면 본원으로의 이송을 신청할 수 있다.

쉬운 예 Het octrooi is vorig jaar verleend.
그 특허는 작년에 등록되었다.

실무 예

Het Europees Octrooibureau verleent Europese octrooien in het Engels, het Frans of het Duits.

유럽특허청은 유럽특허를 영어·프랑스어·독일어 가운데 하나로 내준다(EPC 14(3) — 조사 기록 대조).

원문

> De partijen kunnen overeenkomen de taal waarin het octrooi is verleend, als proceduretaal te gebruiken, mits de bevoegde kamer daarmee instemt. — art. 49 lid 3 UPCA (Trb. 2013, 92), 첫째 문장 · 공식
>
> 당사자는 특허가 등록된 언어를 소송 언어로 쓰기로 합의할 수 있다. 다만 담당 재판부가 동의해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De partijen kunnen overeenkomen	주어 + 조동사 + overeenkomen(합의하다)	당사자는 합의할 수 있다
de taal waarin het octrooi is verleend,	목적어 + 관계절(완료 수동)	특허가 등록된 언어를
als proceduretaal te gebruiken,	overeenkomen 의 te 부정사 — 「쓰기로」	소송 언어로 쓰기로
mits de bevoegde kamer daarmee instemt.	조건 mits(4장) + daarmee(그것에)	다만 담당 재판부가 동의해야 한다

둘째 문장 — 재판부가 동의하지 않으면 당사자는 사건을 본원으로 보내 달라고 신청할 수 있다. daarmee 는 「그것에(met de keuze)」 — instemmen met(~에 동의하다)의 met 이 daar 와 붙었다.

문형

verlenen — verleende — verleend

내주다(과거·분사)

1. 현재: Het bureau verleent het octrooi(ROW 36 lid 1).
2. 완료 수동: het octrooi is verleend(UPCA 49 lid 3·6) — ge- 없음.
3. 명사: de verlening(등록·부여) — na octrooiverlening(ROW 75 lid 1 d), de verlening der licentie(ROW 56 lid 1).

In welke taal is het octrooi verleend?

그 특허는 어느 언어로 등록되었는가?

> De octrooihouder heeft een licentie verleend.
> 특허권자가 실시권을 주었다.

문법 N3 · overeenkomen … te gebruiken — 합의의 내용은 te 부정사

~~De partijen kunnen overeenkomen de taal … als proceduretaal gebruiken~~ (비문)

De partijen kunnen overeenkomen de taal … als proceduretaal te gebruiken

overeenkomen(합의하다)·besluiten(결정하다, 49 lid 4·5) 뒤의 내용 동사는 te 부정사다. 조동사 kunnen 뒤의 overeenkomen 은 te 없는 부정사, 그 내용인 gebruiken 은 te 를 받는다 — 두 부정사의 자격이 다르다.

한국이라면? ≠ 특허권의 설정등록 · 특허법 제88조

한국 특허권은 설정등록으로 생기고 존속기간은 「특허권을 설정등록한 날부터」 출원일 후 20년까지다(①). 네덜란드어는 octrooi verlenen(내주다) 한 동사로 말하고, 유럽특허의 효력은 등록 공고일부터다(ROW 49 lid 1).

독일어와 비교 ≠ erteilen

특허를 「내주다」에 독일어는 erteilen(독일어판 13장 PatG § 1 「Patente werden … erteilt」), 네덜란드어는 verlenen 을 쓴다. 독일어 verleihen(수여하다)과 글자가 닮았지만 특허의 낱말은 아니다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 법령은 대조하지 않았다.

---

r.o. 15.11

het **Europees octrooi**, mv. de Europese octrooien [øro'pes ɔk'troj] **유럽특허**

★★★

조문어 **Europees octrooi** | 일상·강의 **EP-octrooi** | NL

EPC 로 유럽특허청이 내주는 특허. ROW 1 lid 1 의 정의로는 「왕국에 대하여 내준 것, 단일효 유럽특허가 아닌 것」 이다. 49 lid 1: 등록 공고일부터 ROW 로 내준 국내 특허와 같은 효력을 갖고 같은 법을 따른다 — 다만 ROW 의 다른 규정(52조 번역 등)을 지키는 한에서(Met inachtneming van …). 번역을 내지 않으면 처음부터 효력이 없던 것으로 본다(52 lid 4).

쉬운 예 Dit is een Europees octrooi.
이것은 유럽특허다.

실무 예

Een Europees octrooi wordt geacht van de aanvang af geen rechtsgevolgen te hebben gehad als de vertaling niet tijdig is ontvangen.

번역문이 기한 안에 도착하지 않으면 유럽특허는 처음부터 효력이 없었던 것으로 본다(52 lid 4 a).

원문

> Met inachtneming van het in deze rijkswet bepaalde hebben Europese octrooien vanaf de dag, waarop overeenkomstig artikel 97, derde lid, van het Europees Octrooiverdrag de vermelding van de verlening is gepubliceerd, dezelfde rechtsgevolgen en zijn zij aan hetzelfde recht onderworpen als de overeenkomstig artikel 36 van deze rijkswet verleende octrooien. — art. 49 lid 1 ROW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 이 법률이 정한 것을 지키는 한에서, 유럽특허는 EPC 97조 3항에 따라 등록 사실이 공고된 날부터 이 법률 36조에 따라 내준 특허와 같은 법적 효과를 갖고 같은 법을 따른다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Met inachtneming van het in deze rijkswet bepaalde	첫 자리 — 「이 법이 정한 것을 지키며」 (het … bepaalde = 정한 것)	이 법률이 정한 것을 지키는 한에서
hebben Europese octrooien	정동사 hebben(둘째 자리) + 주어	유럽특허는 ~을 갖는다
vanaf de dag, waarop	vanaf(~부터) + waarop(그 날에)	~된 날부터
overeenkomstig artikel 97, derde lid,	근거 — EPC 97조 3항에 따라	EPC 97조 3항에 따라
van het Europees Octrooiverdrag	유럽특허조약의	유럽특허조약
de vermelding van de verlening is gepubliceerd,	관계절 — 완료 수동, 정동사 is 끝 앞	등록 사실이 공고된
dezelfde rechtsgevolgen en zijn zij	목적어 + 둘째 주절(zijn zij — 정동사 먼저)	같은 법적 효과를 갖고

aan hetzelfde recht onderworpen	onderworpen zijn aan(~을 따르다)	같은 법을 따른다
als de overeenkomstig artikel 36	비교 als + 앞 꾸밈 분사구 시작	36조에 따라
van deze rijkswet verleende octrooien.	앞 꾸밈 분사 verleende + 명사	이 법률로 내준 특허와

문형

met inachtneming van

~을 지키면서 · ~을 고려하여

1. ROW 49 lid 1: Met inachtneming van het in deze rijkswet bepaalde … — 그 법의 다른 규정을 지키며.
2. 판결: met inachtneming van ’s Raads arrest(환송 뒤 대법원 판결을 따라 — 이 책의 판결 표본 조사).
3. het … bepaalde = 「정한 것」 — 분사를 명사처럼 쓴다(het bepaalde in artikel 4).

Met inachtneming van de termijn moet de vertaling worden ingediend.
기한을 지켜 번역문을 내야 한다.

De rechter beslist met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad.
법원은 대법원 판결을 따라 판단한다(Rv 424).

문법 N2 · een Europees octrooi · Europese octrooien — 형용사 -e 의 유무

~~een Europese octrooi~~ (표기 오류)

een Europees octrooi

een + het 명사 단수(octrooi) 앞에서 형용사는 보통 -e 를 붙이지 않는다. 복수 앞(Europese octrooien)·정관사 뒤(het Europese deel van Nederland — ROW 1 lid 1)에서는 -e 를 붙인다(2장). 법령은 het Europees octrooi(ROW 52 lid 9)로도 쓴다 — 조문 표기 그대로 익혀 둔다.

한국이라면? ≠ 국제특허출원의 국어번역문 · 특허법 제201조

한국은 유럽특허 같은 지역 특허에 들지 않고, 외국어 국제출원은 「국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은」 국어번역문을 내야 한다(①). 네덜란드는 EPO 가 내준 특허를 번역(ROW 52)과 함께 국내 특허처럼 다룬다(49 lid 1).

독일어와 비교 = europäisches Patent

자리가 같다. 독일어 쪽은 낱말 짝만.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 법령은 대조하지 않았다.

---

r.o. 15.12

de **eenheidswerking**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['enhɛitswɛrkɪŋ]

단일효(單一效) ★★

조문어 **eenheidswerking** | 일상·강의 **het eenheidsoctrooi (단일 특허)** | NL

eenheid(단일성) + s + werking(효력). Europees octrooi met eenheidswerking 은 EU 규칙 1257/2012 에 따라 참가국 전체에 한꺼번에 효력을 내는 유럽특허다. ROW 1 lid 1 의 정의 「Europees octrooi」 는 단일효 유럽특허를 빼고, lid 2 는 51a lid 2 의 특허를 단일효 특허와 같이 본다. UPC 는 두 가지 모두를 맡는다(UPCA 1).

쉬운 예

Dit octrooi heeft eenheidswerking.

이 특허는 단일효가 있다.

실무 예

Een Europees octrooi met eenheidswerking valt onder de bevoegdheid van het eengemaakt octrooigerecht.

단일효 유럽특허는 통합특허법원의 관할에 속한다(UPCA 1·32).

원문

> Europees octrooi met eenheidswerking: krachtens het Europees Octrooiverdrag verleend octrooi, dat in het Europese deel van Nederland eenheidswerking geniet krachtens verordening (EU) nr. 1257/2012 … — art. 1 lid 1 ROW (정의 목록 가운데 한 줄, 앞부분) · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 단일효 유럽특허: 유럽특허조약에 따라 내준 특허로서, 규칙(EU) 1257/2012 에 따라 네덜란드의 유럽 부분에서 단일효를 누리는 것 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Europees octrooi met eenheidswerking:	정의할 낱말 — 쌍점 뒤가 정의	단일효 유럽특허:
krachtens het Europees Octrooiverdrag verleend octrooi,	앞 꾸밈 분사구 — krachtens(~에 따라, 12장) + verleend	유럽특허조약에 따라 내준 특허로서
dat in het Europese deel van Nederland	관계절 dat(선행사 octrooi) + 장소	네덜란드의 유럽 부분에서

eenheidswerking geniet	genieten(누리다) — 관계절 정동사 끝	단일효를 누리는
krachtens verordening (EU) nr. 1257/2012 …	근거 — EU 규칙(줄임)	규칙(EU) 1257/2012 에 따라

ROW 1 lid 1 은 「낱말: 정의」 꼴의 목록이다 — 이 책은 그 가운데 한 줄만 실었다. 이 줄 끝의 규칙 제목·관보 표시는 「…」 로 줄였다. 바로 앞 줄 「Europees octrooi」 정의는 voor zover dit geen Europees octrooi met eenheidswerking is 로 이 낱말을 뺀다.

문형

X genieten

(권리·효력을) 누리다

1. ROW 1 lid 1: dat … eenheidswerking geniet — 특허가 효력을 누린다.
2. 일상어도 같다: bescherming genieten(보호를 누리다), voorrang genieten(우선권을 누리다 — ROW 55 lid 1 「een recht van voorrang geniet」).
3. 관계절에서는 끝으로: … dat eenheidswerking geniet.

Geniet dit octrooi eenheidswerking?
이 특허는 단일효를 누리는가?

De aanvrager geniet een recht van voorrang.
출원인은 우선권을 누린다.

한국이라면? + (대응 제도 없음) · 특허법 제201조

대조한 한국 특허법 조문에는 여러 나라에 한꺼번에 효력을 내는 특허가 없다. 외국어 국제출원은 국어 번역문으로 국내 단계에 들어온다(제201조 ①) — 효력은 나라마다 따로다.

네덜란드 · 벨기에

ROW 1 lid 1 은 단일효가 「네덜란드의 유럽 부분」 (het Europese deel van Nederland)에 미친다고 적는다 — 카리브 쪽 지역은 빠진다는 뜻으로 읽히나 이 책은 그 범위를 따로 대조하지 않았다.

r.o. 15.13

de **vertaling**, mv. de vertalingen [vərˈtalɪŋ] **번역(문)** ★★★

조문어 **vertaling** | 일상·강의 **vertaling** | NL

vertalen(번역하다) + -ing. ROW 52 lid 1 이 유럽특허의 국내 효력에 번역을 요구한다 — 영어 이외로 내준 특허는 등록 결정 텍스트 전체를 네덜란드어나 영어로(첫째 문장), 그리고 모든 유럽특허

는 청구항을 네덜란드어로(둘째 문장). 그래서 영어로 내준 특허는 청구항만 번역한다. 기한 안에 내지 않으면 처음부터 효력이 없던 것으로 본다(lid 4). 고친 번역은 언제든 낼 수 있다(lid 7).

쉬운 예

De vertaling van de conclusies is klaar.

청구항 번역이 끝났다.

실무 예

Voor een in het Engels verleend Europees octrooi is alleen een vertaling van de conclusies in het Nederlands vereist.

영어로 내준 유럽특허에서 네덜란드어로 번역해야 하는 부분은 청구항이다(52 lid 1 — 첫째 문장의 전체 번역은 영어 이외 특허에만; 수수료·형식·기한은 같은 조의 다른 항).

원문

Daarnaast doet degene aan wie een Europees octrooi is verleend het bureau binnen een bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen termijn een vertaling in het Nederlands toekomen van de conclusies van het verleende octrooi. — art. 52 lid 1 ROW, 둘째 문장 · 공식 · 기준일 2026-11-07

또한 유럽특허를 받은 사람은 왕국 행정명령으로 정할 기한 안에 등록된 특허의 청구항의 네덜란드어 번역을 특허청에 보낸다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Daarnaast doet degene	daarnaast(그 밖에) 첫 자리 + 정동사 doet + 주어 degene	또한 ~한 사람은
aan wie een Europees octrooi is verleend	관계절 aan wie(그에게) — 완료 수동	유럽특허를 받은
het bureau binnen een	간접목적어 het bureau(특허청) + 기한 시작	특허청에 ~ 안에
bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen termijn	앞 꾸밈 te 부정사구 — 「정할」 기한	왕국 행정명령으로 정할 기한
een vertaling in het Nederlands toekomen	목적어 + 부정사 toekomen(doen toekomen = 보내다)	네덜란드어 번역을 보낸다
van de conclusies van het verleende octrooi.	번역의 대상 — 뒤로 밀린 van 구	등록된 특허의 청구항의

첫째 문장(영어 이외로 내준 특허는 전체 텍스트를 네덜란드어나 영어로)과 셋째 문장(수수료)을 잘라 냈다. het bureau 는 ROW 1 lid 1 이 정의하는 네덜란드 특허청(15조의 기관)이다.

문형

iemand iets doen toekomen

누구에게 무엇을 보내다(조문어)

1. ROW 52 lid 1: doet … het bureau … een vertaling … toekomen.
2. 일상어로는 sturen / toesturen: Hij stuurt het bureau de vertaling.
3. ROW 52 lid 7: De octrooihouder kan … het bureau een verbeterde vertaling doen toekomen — 조동사 뒤에도 doen + 부정사.

Wanneer moet de octrooihouder de vertaling doen toekomen?
특허권자는 언제 번역문을 보내야 하는가?

Wij doen u hierbij de vertaling toekomen.
이에 번역문을 보내 드립니다.

문법 N3 · doet … toekomen — doen + 부정사(보내게 하다 = 보내다)

~~doet het bureau een vertaling toegekomen~~ (비문)

doet het bureau een vertaling toekomen

doen 뒤의 동사는 부정사다(laten 과 같다 — lokale afdeling 상자). iemand iets doen toekomen 은 「누구에게 무엇을 보내다」의 조문어이고, 부정사 toekomen 은 문장 끝에 간다. 분사를 쓰면 비문이다.

한국이라면? = 외국어특허출원의 국어번역문 · 특허법 제42조의3

한국 외국어특허출원도 명세서의 「국어번역문을 총리령으로 정하는 방법에 따라 제출하여야 한다」(②)고, 내지 않으면 출원을 취하한 것으로 본다(④). 번역 기한을 어긴 효과가 처음부터의 효력 상실(ROW 52 lid 4)인지 취하 간주인지가 다르다.

독일어와 비교 = Übersetzung

vertalen + -ing 과 übersetzen + -ung. 짜임이 같다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 법령은 대조하지 않았다.

---

r.o. 15.14

de **oppositie**, mv. de opposities [ɔpo'zitsi] (EPO) 이의 신청 · 이의 절차 ★★

조문어 **oppositie** | 일상·강의 **oppositie** (일상어로는 정치의 「야당」) | NL

프랑스어에서 온 차용어(nl.wiktionary 어원 절). ROW 에서는 EPO 에 내는 이의(EPC 99조)다(83 lid 4 「ingevolge artikel 99 van het Europees Octrooiverdrag」) — EPC 99조의 요건은 이 책이 대조하지 않았다. 83 lid 4: 네덜란드 법원은 EPO 이의나 UPC 소송이 걸려 있으면 유럽 특허 사건의 심리를 멈출(schorsen) 수 있다 — 의무가 아니라 재량(kan)이다. 52 lid 6 은 이의·제한 절차로 바뀐 특허에 번역 규정을 다시 적용한다.

쉬운 예

Tegen het octrooi is oppositie ingesteld.

그 특허에 대해 이의가 신청되었다.

실무 예

Tijdens de oppositieprocedure kan het octrooi worden gewijzigd.

이의 절차 중에 특허가 바뀔 수 있다(52 lid 6 은 그때 번역 규정을 다시 적용한다).

원문

> De rechter kan de behandeling van een geschil ter zake van een Europees octrooi met of zonder tijdsbepaling schorsen, indien bij het Europees Octrooibureau tegen dat octrooi oppositie is ingesteld ingevolge artikel 99 van het Europees Octrooiverdrag of bij het Eengemaakt Octrooigerecht een vordering betreffende het Europees octrooi is ingesteld. — art. 83 lid 4 ROW · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 유럽특허청에 EPC 99조에 따라 그 특허에 대한 이의가 신청되었거나 통합특허법원에 그 유럽특허에 관한 소가 제기되었으면, 법원은 그 유럽특허에 관한 분쟁의 심리를 기한을 정하거나 정하지 않고 멈출 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De rechter kan de behandeling van een geschil	주어 + 조동사 kan(재량) + 목적어	법원은 분쟁의 심리를
ter zake van een Europees octrooi	ter zake van(~에 관한 — 조문어)	유럽특허에 관한
met of zonder tijdsbepaling schorsen,	기한을 정하거나 정하지 않고 + 부정사 끝	기한을 정하거나 정하지 않고 멈출 수 있다
indien bij het Europees Octrooibureau	조건절 시작 — 장소 bij	유럽특허청에
tegen dat octrooi oppositie is ingesteld	완료 수동 — 주어 oppositie(관사 없음)	그 특허에 대한 이의가 신청되었거나
ingevolge artikel 99 van het Europees Octrooiverdrag	근거 — ingevolge(~에 따라)	EPC 99조에 따라

of bij het Eengemaakt Octrooigerecht een vordering	둘째 조건 — 통합특허법원의 소	또는 통합특허법원에 소가
betreffende het Europees octrooi is ingesteld.	betreffende(~에 관한) + 완료 수동	그 유럽특허에 관하여 제기되었으면

문형

met of zonder tijdsbepaling

기한을 정하거나 정하지 않고

1. ROW 83 lid 3·4: schorsen met of zonder tijdsbepaling — 정지의 두 꼴.
2. ROW 58 lid 3: kan met of zonder tijdsbepaling worden geschorst — 수동.
3. schorsen(멈추다) — 13장 6:16 「schorst niet de werking」 의 같은 동사.

De rechtbank heeft de behandeling zonder tijdsbepaling geschorst.
법원은 기한을 정하지 않고 심리를 멈췄다.

Wordt de zaak geschorst tot de oppositie is afgerond?
이의 절차가 끝날 때까지 사건을 멈추는가?

문법 N5 · oppositie is ingesteld — 완료 수동의 주어는 관사 없는 명사도 된다

~~indien … oppositie heeft ingesteld~~ (비문)

indien … oppositie is ingesteld

수동 완료는 zijn + 과거분사다(5장). heeft ingesteld 로 바꾸면 능동 완료가 되어 oppositie 가 이의를 낸 주체처럼 읽히고, 목적어가 없어 문장이 서지 않는다. 주어 oppositie 는 조문 그대로 관사 없이 쓴다.

한국이라면? ≠ 특허취소신청 · 특허법 제132조의2

한국은 「특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지」 누구든지 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다(①). 사유는 간행물 등에 의한 신규성·진보성 등으로 좁다. EPO 이의의 기간·사유는 EPC 99·100조이고 이 책은 대조하지 않았다.

독일어와 비교 ≠ Einspruch

특허 이의를 독일어는 Einspruch 라 부르고(독일어판 13장 — 독일 국내 DPMA 절차, PatG § 59), 그 낱말은 법정의 「이의 있습니다!」 이기도 하다. 네덜란드어 oppositie 는 EPO 이의 절차를 가리키는 말로 ROW 에 나온다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 법령은 대조하지 않았다.

---

r.o. 15.15

de **authentieke tekst**, mv. de authentieke teksten [otɛn'tikə 'tɛkst]

정본(正本) ★★★

조문어 **authentieke tekst** | 일상·강의 **de originele tekst** | NL

authentiek(진정한) + tekst. 조약·법령에서 법적 효력이 있는 언어 판을 말한다. UPCA 88 lid 1: 정본은 영어·프랑스어·독일어 셋이고 모두 같은 효력이다 — 그래서 이 장이 읽는 네덜란드어판은 정본이 아니다. lid 2: 다른 공용어 텍스트는 관리위원회가 승인하면 공식 텍스트(officiële teksten)로 보되, 차이가 있으면 정본이 우선한다. ROW 52 lid 9 은 반대로 더 좁은 번역문을 정본(authentieke tekst)으로 삼는다.

쉬운 예

De Engelse tekst is een authentieke tekst.

영어 텍스트는 정본이다(UPCA 88 lid 1).

실무 예

De Nederlandse tekst van de overeenkomst is geen authentieke tekst.

그 협정의 네덜란드어 텍스트는 정본이 아니다(UPCA 88 lid 1·2).

원문

Deze overeenkomst wordt opgesteld in een enkel exemplaar in het Engels, Frans en Duits, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. –

art. 88 lid 1 UPCA (Trb. 2013, 92) · 공식

이 협정은 영어·프랑스어·독일어로 한 부를 작성하며, 그 모든 텍스트는 똑같이 정본이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Deze overeenkomst wordt opgesteld	현재 수동 — 조약의 수행문	이 협정은 작성한다
in een enkel exemplaar	한 부로	한 부로
in het Engels, Frans en Duits,	세 언어 — 관사는 첫 낱말에만	영어·프랑스어·독일어로
zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.	분사 zijnde 절 — 「모든 텍스트가 똑같이 정본인」	그 모든 텍스트는 똑같이 정본이다

zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek 은 분사 zijnde(~인)로 시작하는 절 — 「그 모든 텍스트가 똑같이 정본이면서」.

문형

gelijkelijk authentiek zijn

똑같이 정본이다

1. UPCA 88 lid 1: zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
2. ROW 52 lid 9: geldt die vertaling als authentieke tekst — gelden als 꼴.
3. UPCA 88 lid 2: worden … beschouwd als officiële teksten — 공식 텍스트(정본과 다르다).

Welke teksten zijn gelijkelijk authentiek?
어느 텍스트들이 똑같이 정본인가?

Bij verschillen prevaleert de authentieke tekst.
차이가 있으면 정본이 우선한다.

문법 N5 · wordt opgesteld — 조약 맺음의 현재 수동

~~Deze overeenkomst is geworden opgesteld in het Engels~~ (비문)

Deze overeenkomst wordt opgesteld in een enkel exemplaar in het Engels, Frans en Duits

현재 수동 wordt + 분사로 「작성한다」는 조약의 수행문이다(eengemaakt octrooigerecht 상자의 wordt ingesteld 와 같다). 완료라면 is opgesteld 이고 geworden 은 끼지 않는다.

한국이라면? ≠ 국어번역문에 따른 보정 간주 · 특허법 제42조의3

한국 외국어특허출원은 국어번역문을 내면 「외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다」(⑤). 번역문이 명세서가 되는 셈이다. ROW 52 lid 9 은 더 좁은 번역문만 정본으로 본다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 법령은 대조하지 않았다.

---

r.o. 15.16

equivalent [ekwiva'lɛnt] 균등한 ★★★

조문어 **equivalent** | 일상·강의 **gelijkwaardig** | NL

형용사(equivalent zijn aan — ~과 균등하다), 명사로도 쓴다(het equivalent, 복수 equivalenten — 공식 낱말 목록). 특허에서는 청구항의 요소와 다르지만 같은 자리를 하는 요소다. HR 2016:196 은 EPC 69조와 그 해석 의정서(1·2조)를 네덜란드어 번역으로 인용하고(r.o. 3.3.4), 균등 판단을 평균적 기술자의 눈과 법적 안정성 사이에 놓는다(3.3.7). 이 사건에서 대법원은 균등을 부정한 원심을 유지했다(3.3.6).

쉬운 예

Deze maatregel is equivalent aan het geclaimde kenmerk.

이 수단은 청구된 구성과 균등하다.

실무 예

Heeft de octrooihouder bewust voor één stof gekozen, dan valt een andere stof niet zonder meer onder de bescherming.

특허권자가 의식적으로 한 물질을 골랐다면 다른 물질이 그대로 보호범위에 드는 것은 아니다 (HR 2016:196 r.o. 3.3.6 — 의식적 선택을 이유로 균등을 부정한 원심 유지).

원문

Teneinde de omvang van de bescherming voortvloeiende uit een Europees octrooi te bepalen, dient op passende wijze rekening te worden gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element. — HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, r.o. 3.3.4 (해석 의정서 2조의 네덜란드어 번역 인용) · 공식

유럽특허에서 나오는 보호범위를 정하기 위하여, 청구항에 적힌 요소와 균등한 모든 요소를 적절히 고려해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Teneinde de omvang van de bescherming	teneinde … te(~하기 위하여) 시작	보호범위를
voortvloeiende uit een Europees octrooi	뒤 꾸밈 현재분사구 — 「~에서 나오는」(3장 voortvloeien)	유럽특허에서 나오는
te bepalen,	teneinde … te 의 부정사 — 끝	정하기 위하여
dient op passende wijze	정동사 dient(dienen te — 13장) + 방식	적절히 ~해야 한다
rekening te worden gehouden	비인칭 수동 부정사 — rekening houden met(고려하다)	고려되어야
met elk element dat equivalent is	met + 관계절 — equivalent zijn aan	균등한 모든 요소를
aan een in de conclusies omschreven element.	aan + 앞 꾸밈 분사구(청구항에 적힌)	청구항에 적힌 요소와

판결이 인용한 EPC 69조 해석 의정서 2조(Equivalenten)의 네덜란드어 번역이다 — 의정서의 정본은 EPC 와 같은 영·불·독이다. 비인칭 수동 dient … rekening te worden gehouden 에는 주어가 없다(문법 코너).

문형

equivalent zijn aan

~과 균등하다

1. 의정서 2조(HR 2016:196 r.o. 3.3.4): elk element dat equivalent is aan een … element.
2. 형용사 활용: equivalente varianten(3.3.2) — equivalent + e. 명사로는 het equivalent, 복수 equivalenten(공식 낱말 목록).
3. 부정: niet equivalent zijn — 「zodat reeds daarom niet van equivalentie sprake kan zijn」(3.3.7).

Is tempo equivalent aan rutheniumzout?

TEMPO 는 루테늄염과 균등한가?

Volgens het hof is de variant niet equivalent.

항소법원에 따르면 그 변형은 균등하지 않다.

문법 N5 · dient … rekening te worden gehouden — 주어 없는 수동

~~dient op passende wijze rekening worden gehouden~~ (비문)

dient op passende wijze rekening te worden gehouden

dienen 은 te 부정사와 함께 쓴다(13장). 수동 부정사 worden gehouden 앞에 te 를 둔다. 주어가 없는 비인칭 수동이라 정동사 dient 는 3인칭 단수다.

한국이라면? ≠ 균등론 · 특허법 제97조

한국 조문은 「특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다」(제97조)고만 하고 균등 요소를 고려하라는 문언이 없다 — 균등론은 판례로 다룬다(이 책은 한국 판례를 대조하지 않았다). 네덜란드는 EPC 해석 의정서 2조가 문언에 있다.

독일어와 비교 = äquivalent

같은 라틴어 계열 형용사. 독일 균등론 판례는 이 책이 대조하지 않았다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 판결은 대조하지 않았다.

---

r.o. 15.17

de **gemiddelde vakman**, mv. de gemiddelde vakmannen

[ɣə'mɪdəldə 'vɑkmɑn] **평균적 기술자(통상의 기술자)** ★★★

조문어 **gemiddelde vakman** | 일상·강의 **de vakman · de deskundige** | NL

gemiddeld(평균의) + -e + vakman(전문가 — vak 분야 + man). 조문(ROW 6·25)은 deskundige(14장)를 쓰고, HR 판결은 gemiddelde vakman 을 쓴다. HR 2016:196 r.o. 3.3.5 끝: 특허를 해석할 때 기준은 「선행기술을 아는 평균적 기술자의 관점」 이다. 3.3.6 은 원심이 그 사람의 눈으로 「의식적 선택」 을 판단한 것을 정당하다고 했다.

쉬운 예

De gemiddelde vakman kent de stand van de techniek.

평균적 기술자는 선행기술을 안다.

실무 예

Bij de uitleg van een octrooi is het perspectief van de gemiddelde vakman leidend.

특허를 해석할 때는 평균적 기술자의 관점이 기준이 된다(HR 2016:196 r.o. 3.3.5).

원문

> Het hof heeft terecht onderzocht of de gemiddelde vakman uit conclusie 1 van EP 791 zou begrijpen dat de octrooihouder in de oxidatiestap een bewuste keuze heeft gemaakt voor het gebruik van rutheniumzout als katalysator. — HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, r.o. 3.3.6, 둘째 문장 · 공식
>
> 항소법원이, 평균적 기술자가 EP 791 의 청구항 제1항에서 특허권자가 산화 단계에 촉매로 루테늄염을 쓰기로 의식적으로 선택했다고 이해할지를 살핀 것은 옳다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het hof heeft terecht onderzocht	주절 완료 + terecht(옳게) — HR 의 평가어	항소법원이 ~를 살핀 것은 옳다
of de gemiddelde vakman	간접의문 of(~인지) + 주어	평균적 기술자가
uit conclusie 1 van EP 791	uit(~에서) — 청구항 제1항	EP 791 의 청구항 제1항에서
zou begrijpen	조건 zou + 부정사 — 「이해할지」	이해할지
dat de octrooihouder in de oxidatiestap	dat 절 — 산화 단계에서	특허권자가 산화 단계에
een bewuste keuze heeft gemaakt	een keuze maken(선택하다) — 완료, 절 끝	의식적 선택을 했다고

voor het gebruik van rutheniumzout als katalysator.	kiezen voor(~을 고르다) 의 voor	촉매로 루테늄염을 쓰기로

conclusie 1 은 청구항 제1항이다(14장 가짜 친구). 이 판결은 같은 단락 밖에서 「De conclusie van de Advocaat-Generaal」(의견서)도 쓴다. EP 791 은 판결이 EP 0 918 791 을 줄여 부른 이름이다(r.o. 3.1).

문형

vanuit het perspectief van

~의 관점에서

1. HR 2016:196 r.o. 3.3.6: dit alles vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman.
2. 3.3.5: leidend is het perspectief van de gemiddelde vakman — leidend(기준이 되는).
3. in de perceptie van(~가 받아들이기에) — 3.3.7 「in de perceptie van de gemiddelde vakman」.

Hoe leest de gemiddelde vakman deze conclusie?
평균적 기술자는 이 청구항을 어떻게 읽는가?

Vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman is deze keuze bewust.
평균적 기술자의 관점에서 이 선택은 의식적이다.

한국이라면? = 통상의 지식을 가진 사람 · 특허법 제29조

한국 조문은 「그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람」(②)을 쓴다. 네덜란드 조문의 deskundige, 판결의 gemiddelde vakman 과 같은 자리다. 판결이 이 사람의 눈으로 보호범위를 해석한다는 기준은 HR 2016:196 의 서술이다.

독일어와 비교 = Fachmann

독일어판 13장 Fachmann — 일류 연구자가 아니라 그 분야의 평균적 전문가라는 가상 인물. 네덜란드 HR 은 gemiddelde(평균적) vakman 이라고 그 평균을 낱말에 적는다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 판결은 대조하지 않았다.

---

r.o. 15.18

de **uitleg**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['œytlɛx] **해석 · 설명** ★★★

조문어 **uitleg** | 일상·강의 **uitleg (일상어로는 「설명」)** | NL

uitleggen(풀어 놓다 — 분리동사)의 명사. 일상어로는 「설명」 이고, 법률·판결에서는 「해석」 이다(uitleg van octrooien, van een overeenkomst). HR 2016:196 r.o. 3.3.3: 특허의 해석은 사실 평가와 얽혀 있어 상고심에서 제한적으로만 심사할 수 있다 — 상고심이 사실에 묶인다는 Rv 419 lid 3(16장)과 이어진다.

쉬운 예

Ik geef je een korte uitleg.

짧게 설명해 줄게.

실무 예

De uitleg van de conclusies is in cassatie maar beperkt toetsbaar.

청구항의 해석은 상고심에서 제한적으로만 심사할 수 있다(HR 2016:196 r.o. 3.3.3).

원문

> Vooropgesteld wordt dat volgens vaste rechtspraak de uitleg van octrooien zozeer verweven is met waarderingen van feitelijke aard dat deze daarom in cassatie slechts beperkt toetsbaar is … — HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, r.o. 3.3.3, 첫째 문장(앞부분) · 공식
>
> 먼저 말해 두면, 확립된 판례상 특허의 해석은 사실적 평가와 매우 깊이 얽혀 있어서 상고심에서는 제한적으로만 심사할 수 있다 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vooropgesteld wordt dat	명사구 주어를 앞에 두지 않고 dat 절을 뒤에 둔 수동 — 「먼저 말해 둔다」 (HR 판결의 머리말 공식)	먼저 말해 두면
volgens vaste rechtspraak	volgens(~에 따르면) + 확립된 판례	확립된 판례상
de uitleg van octrooien	dat 절의 주어	특허의 해석은
zozeer verweven is met waarderingen van feitelijke aard	zozeer … dat(너무 ~해서) + verweven zijn met(~과 얽혀 있다)	사실적 평가와 매우 깊이 얽혀 있어서
dat deze daarom in cassatie	결과의 dat 절 — deze = de uitleg	그래서 그것은 상고심에서
slechts beperkt toetsbaar is …	slechts(~만) + toetsbaar(심사할 수 있는)	제한적으로만 심사할 수 있다

문장 끝의 괄호(vgl. HR 7 september 2007 …, Lely/Delaval)를 잘라 냈다. 다음 문장은 이 사건이 kort geding 이라 이유 기재의 요구가 덜 엄격하다고 덧붙인다. vaste rechtspraak 은 「확립

된 판례」.

문형

zozeer … dat

너무 ~해서 …하다

1. HR 2016:196 r.o. 3.3.3: zozeer verweven is met … dat deze … beperkt toetsbaar is.
2. 14장 zodanig … dat(~할 정도로)과 짝 — zozeer 는 정도가 크다.
3. dat 절 안의 동사는 끝: … dat deze daarom in cassatie slechts beperkt toetsbaar is.

Is de uitleg van octrooien een rechtsvraag?
특허의 해석은 법률문제인가?

De conclusie is zozeer onduidelijk dat uitleg nodig is.
그 청구항은 너무 불명확해서 해석이 필요하다.

한국이라면? = 사실심의 전권 · 민사소송법 제432조

한국도 「원심판결이 적법하게 확정한 사실은 상고법원을 기속한다」(제432조). HR 2016:196 은 특허 해석이 사실 평가와 얽혀 있다는 이유로 상고심 심사를 좁힌다 — 해석이 법률문제인지 사실문제인지는 한국 판례를 대조하지 않았다.

독일어와 비교 = Auslegung

uit + leg(gen) 과 aus + leg(en) — 짜임과 자리가 같다(독일어판 13장 Schutzbereich: 명세서·도면은 청구항 해석에 끌어 쓴다).

네덜란드 · 벨기에

벨기에 판결은 대조하지 않았다.

---

r.o. 15.19

de **rechtszekerheid**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [rɛxt'sekərhɛit] **법적 안정성**

★★★

조문어 **rechtszekerheid** | 일상·강의 **zekerheid (일상어로는 「확실성」)** | NL

recht + s + zekerheid(확실성). 이음 -s- 가 있는 합성어다(14장 문법 코너 — rechtverkrijgende 와 달리). 특허 해석에서 특허권자의 적절한 보호와 마주 세우는 제3자 쪽 가치다 — HR 2016:196 r.o. 3.3.7 과 판결이 인용한 해석 의정서 1조(「een redelijke rechtszekerheid aan derden」, 3.3.4). 같은 단락은 출원인의 「포기 의사」가 결정적이지 않다고 덧붙인다.

쉬운 예

Rechtszekerheid is belangrijk voor ondernemers.

법적 안정성은 기업에게 중요하다.

실무 예

Derden moeten kunnen weten wat onder het octrooi valt; dat vraagt de rechtszekerheid.

제3자는 무엇이 특허에 속하는지 알 수 있어야 한다 — 법적 안정성이 그것을 요구한다.

원문

Voorts miskent het dat het bij de hier aan de orde zijnde vraag erom gaat of in de perceptie van de gemiddelde vakman de conclusies, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, ruimte laten voor equivalenten, gelet op enerzijds een adequate bescherming van de octrooihouder en anderzijds de rechtszekerheid voor derden. — HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, r.o. 3.3.7, 둘째 문장 · 공식

또한 이 상고이유는, 여기서 문제되는 물음이, 명세서와 도면에 비추어 읽은 청구항이 평균적 기술자가 받아들이기에 균등물의 여지를 남기는지 — 한편으로 특허권자의 적절한 보호, 다른 한편으로 제3자의 법적 안정성을 고려하여 — 라는 점을 놓친다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Voorts miskent het dat	voorts(또한) + miskennen(놓치다) — het = 상고이유	또한 그것(상고이유)은 ~을 놓친다
het bij de hier aan de orde zijnde vraag	het gaat erom(~이 문제다)의 머리 + 앞 꾸밈 「여기서 문제되는」	여기서 문제되는 물음에서는
erom gaat of in de perceptie van de gemiddelde vakman	erom gaan of(~인지가 문제다) + 받아들임의 주체	평균적 기술자가 받아들이기에 ~인지가 문제라는 것을
de conclusies, gelezen in het licht van	주어 + 끼움 분사구 — 「~에 비추어 읽은」	~에 비추어 읽은 청구항이
de beschrijving en de tekeningen,	명세서와 도면	명세서와 도면에
ruimte laten voor equivalenten,	ruimte laten voor(~의 여지를 남기다) — 절 끝	균등물의 여지를 남기는지

gelet op enerzijds een adequate bescherming	gelet op(~을 고려하여) + enerzijds(한편으로)	한편으로 적절한 보호와
van de octrooihouder en anderzijds	anderzijds(다른 한편으로)	특허권자의, 다른 한편으로
de rechtszekerheid voor derden.	제3자의 법적 안정성	제3자의 법적 안정성을

het(첫째 het) 은 앞 문장의 onderdeel 1.1.2(상고이유의 한 부분)를 받는다. 다음 문장 — 출원인이 보호를 포기하려 했는지의 의사는 결정적 역할을 하지 않는다 — 이 이 기준의 짝이다.

문형

enerzijds … anderzijds

한편으로 … 다른 한편으로

1. HR 2016:196 r.o. 3.3.7: gelet op enerzijds een adequate bescherming … en anderzijds de rechtszekerheid voor derden.
2. 의정서 1조(3.3.4): zowel een redelijke bescherming … als een redelijke rechtszekerheid aan derden — zowel … als 꼴.
3. 두 가치를 저울에 다는 판결 문장의 짝 낱말. 문장 머리에도 온다: Enerzijds …; anderzijds …

Enerzijds wil de octrooihouder bescherming, anderzijds willen derden zekerheid.
한편으로 특허권자는 보호를 원하고, 다른 한편으로 제3자는 확실성을 원한다.

Hoe weegt de rechter enerzijds de bescherming en anderzijds de rechtszekerheid?
법원은 한편으로 보호를, 다른 한편으로 법적 안정성을 어떻게 저울질하는가?

한국이라면? ≠ 보호범위와 청구범위 · 특허법 제97조

한국 조문은 보호범위를 「청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여」 정한다(제97조) — 제3자가 청구범위를 보고 범위를 안다는 짜임이다. HR 2016:196 은 그 가치를 rechtszekerheid voor derden 이라는 말로 균등 판단 안에 둔다.

독일어와 비교 = Rechtssicherheit

recht + s + zekerheid 와 Recht + s + Sicherheit — 이음 -s- 까지 같다(독일어판 17장 표제어 Rechtssicherheit — 라드브루흐 맥락).

네덜란드 · 벨기에

벨기에 판결은 대조하지 않았다.

r.o. 15.20

de **uitvindingsgedachte**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['œytfɪndɪŋsxədɑxtə]

발명 사상 ★★

조문어 **uitvindingsgedachte** | 일상·강의 **het idee achter de uitvinding** | NL

uitvinding + s + gedachte(생각). 청구항 「낱말 뒤에 있는」 발명의 생각이다. HR 2016:196 r.o. 3.3.5: 대법원은 예전 판결의 두 공식 — 발명에 본질적인 것, 청구항 낱말 뒤의 발명 사상 — 을 「관점」(gezichtspunt)으로 낮춰 불렀고, 발명 사상을 찾는 목적은 낱말 뜻에만 기댄 너무 좁거나 넓은 해석을 피하는 데 있다고 했다. 같은 단락이 AGA/Occlutech(HR 2012:BV3680)를 인용한다.

쉬운 예

Wat is de uitvindingsgedachte van dit octrooi?

이 특허의 발명 사상은 무엇인가?

실무 예

Volgens de Hoge Raad is de uitvindingsgedachte een gezichtspunt, geen afzonderlijke maatstaf.

(네덜란드) 대법원에 따르면 발명 사상은 하나의 관점이지 따로 선 기준이 아니다(HR 2016:196 r.o. 3.3.5 의 「bestempeld als gezichtspunt」).

원문

> Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden … — HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, r.o. 3.3.5, 둘째 문장(괄호 인용 앞까지) · 공식
>
> 그때 청구항 낱말 뒤에 있는 발명 사상을 찾아내는 일은, 문언의 글자 뜻에만 기대어 특허권자의 합리적 보호에 비추어 어쩌면 너무 좁거나 쓸데없이 넓을 해석을 피하는 데 쓰인다 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Daarbij dient het achterhalen	daarbij(그때) + 정동사 dient + 주어 het achterhalen(찾아내는 것)	그때 ~을 찾아내는 일은
van de achter de woorden van de conclusies	앞 꾸밈 ① 시작 — 「청구항 낱말 뒤에」	청구항 낱말 뒤에

liggende uitvindingsgedachte	현재분사 liggende + 명사 — 「있는 발명 사상」	있는 발명 사상을
ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis	dienen ertoe … te(~하는 데 쓰이다) + 앞 꾸밈 ② 시작	글자 뜻에만
van de bewoordingen gegronde	gegrond op(~에 기댄)의 분사 + e	기댄
en daarom voor een redelijke bescherming	앞 꾸밈 ② 계속 — 「합리적 보호에 비추어」	합리적 보호에 비추어
van de octrooihouder	누구의 보호인가	특허권자의
wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg	형용사 둘 + 명사 uitleg — 꾸밈의 끝	어쩌면 너무 좁거나 쓸데없이 넓을 해석을
te vermijden	ertoe … te 의 부정사	피하는 데 쓰인다

앞 꾸밈이 두 겹이다 — de [achter de woorden van de conclusies liggende] uitvindingsgedachte, een [uitsluitend op … gegronde en daarom voor … te beperkte of onnodig ruime] uitleg. 관사와 명사 사이가 길게 벌어지므로 관사를 보고 명사를 먼저 찾는다.

문형

dienen ertoe … te + 부정사

~하는 데 쓰이다 · ~하기 위한 것이다

1. HR 2016:196 r.o. 3.3.5: dient het achterhalen … ertoe … uitleg te vermijden.
2. ertoe 는 「그것에」 — 뒤의 te 부정사를 미리 가리키는 자리 표시(4장 er).
3. 더 짧게: Dit dient om … te + 부정사.

Waartoe dient de uitvindingsgedachte?

발명 사상은 무엇에 쓰이는가?

De beschrijving dient ertoe de conclusies uit te leggen.

명세서는 청구항을 해석하는 데 쓰인다.

한국이라면? ≠ 청구범위 해석 · 특허법 제97조

한국 조문은 보호범위를 「청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여」 정한다(제97조)고만 적는다. 발명 사상 같은 해석 관점은 한국에서는 판례·학설의 몫이고 이 책은 대조하지 않았다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 판결은 대조하지 않았다.

한국이라면? — 특허법·법원조직법·민사소송법을 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이고 (특허법 제29·42의3·88·97·132의2·186·201조, 법원조직법 제7·28의4·62·62의2조, 민사소송법 제24·432조 — 2026-11-10 조회 시행 중 문언), 「한국에는 없다」는 대조한 조문 안에서의 말이다. 한국은 유럽특허·UPC 에 들지 않으므로 대부분 ≠ 이다.

	네덜란드	한국	차이
≠	De proceduretaal bij de lokale en regionale afdelingen is een officiële taal van de Europese Unie, die de officiële taal … is van de overeenkomstsluitende lidstaat (UPCA 49 lid 1)	법정에서는 국어를 사용한다 (법원조직법 제62조 ①)	UPC 는 부마다 소송 언어가 다르고, 한국 법정은 국어가 원칙이다.
≠	De partijen kunnen overeenkomen de taal waarin het octrooi is verleend, als proceduretaal te gebruiken, mits de bevoegde kamer daarmee instemt (UPCA 49 lid 3)	당사자의 동의를 받아 당사자가 법정에서 외국어로 변론하는 것을 허가할 수 있다 (법원조직법 제62조의2 ①)	둘 다 당사자 의사가 열쇠다. UPC 는 소송 언어 자체를 바꾸고, 한국은 국제사건에서 외국어 변론을 허가한다.
≠	een vertaling in het Nederlands … van de conclusies van het verleende octrooi (ROW 52 lid 1)	명세서 및 도면의 국어번역문을 … 제출하여야 한다 (특허법 제42조의3 ②)	네덜란드는 등록된 유럽특허의 청구항을 번역하고, 한국은 외국어 출원의 명세서를 출원 단계에서 번역한다.
≠	geldt die vertaling als authentieke tekst, behalve in geval van toepassing van artikel 75 (ROW 52 lid 9)	국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다 (특허법 제42조의3 ⑤)	네덜란드는 더 좁은 번역만 정본, 한국은 번역문이 명세서를 갈음한다.

=	De octrooihouder kan te allen tijde het bureau een verbeterde vertaling doen toekomen (ROW 52 lid 7)	최종 국어번역문의 잘못된 번역을 총리령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다 (특허법 제42조의3 ⑥)	번역을 고칠 길이 있다. 네덜란드는 언제든(te allen tijde), 한국은 보정 기간 안에.
≠	De rechtbank Den Haag en de voorzieningenrechter van die rechtbank zijn in eerste aanleg in Nederland uitsluitend bevoegd (ROW 80 lid 2)	고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할로 한다 (민사소송법 제24조 ②)	네덜란드는 한 곳(헤이그), 한국은 고등법원 소재지 지방법원(서울은 서울중앙) + 서울중앙 선택(③).
≠	De in artikel 32, lid 1, onder b) en d), bedoelde vorderingen worden bij de centrale afdeling aanhangig gemaakt (UPCA 33 lid 4 — d = 무효 소)	특허취소결정 또는 심결에 대한 소 … 는 특허법원의 전속관할로 한다 (특허법 제186조 ①)	UPC 는 무효를 법원에 곧바로, 한국은 특허심판원을 거쳐 특허법원으로.
≠	Elke kamer van het Hof van beroep … telt vijf rechters … drie juridisch geschoolde rechters … en twee technisch geschoolde rechters (UPCA 9 lid 1)	고등법원 · 특허법원 및 행정법원의 심판권은 판사 3명으로 구성된 합의부에서 행사한다 (법원조직법 제7조 ③)	UPC 항소심은 원칙적으로 다섯 명이고 기술 법관이 판사다 (32조 1항 i 사건은 법률가 셋 — 9 lid 2). 한국 특허법원은 판사 셋(기술심리관은 이 책이 대조하지 않았다).
≠	indien bij het Europees Octrooibureau tegen dat octrooi oppositie is ingesteld (ROW 83 lid 4)	누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 … 특허취소신청을 할 수 있다 (특허법 제132조의2 ①)	등록 뒤의 이의 절차는 둘 다 있다. 네덜란드 법원은 EPO 이의가 걸리면 심리를 멈출 수 있다(재량).
≠	dient op passende wijze rekening te worden gehouden met elk element dat equivalent is (해석 의정서 2조 — HR 2016:196 r.o. 3.3.4)	특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다 (특허법 제97조)	균등의 고려가 네덜란드 쪽은 조약 문언에, 한국은 판례에 있다(이 책은 판례 대조 안 함).

=	de uitleg van octrooien … in cassatie slechts beperkt toetsbaar (HR 2016:196 r.o. 3.3.3)	원심판결이 적법하게 확정한 사실은 상고법원을 기속한다 (민사소송법 제432조)	상고심이 사실에 묶인다는 출발점은 같다. 특허 해석을 그 안에 넣는 정도는 판례의 몫.
+	Europees octrooi met eenheidswerking (ROW 1 lid 1)	국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 … 국어번역문을 지식재산처장에게 제출하여야 한다 (특허법 제201조 ①)	단일효 특허는 한국 쪽에 대응이 없다. 외국 출원은 PCT 국내단계로 나라마다 들어온다.

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 이 상자와 이 장 표제어의 독일어 비교(de_diff)에 적은 독일어 쪽 사실은 독일어판의 대조(13장 지식재산·17장 Rechtssicherheit)를 옮긴 것이고, 이 책에서 독일 조문을 다시 열지 않았다. 독일어판은 UPC 를 다루지 않으므로 UPC 기관 표제어에는 독일어 비교를 두지 않았다.

	네덜란드어	독일어	차이
=	gemiddelde vakman (HR 2016:196)	Fachmann	그 분야의 평균적 전문가라는 가상 인물(독일어판 13장). 조문의 네덜란드어는 deskundige(14장).
=	uitleg (HR 2016:196 r.o. 3.3.3)	Auslegung	uit/aus + leggen/legen — 짜임과 자리가 같다. 일상어로 「설명」인 점은 네덜란드어 쪽.
≠	oppositie (ROW 83 lid 4 — EPO)	Einspruch (PatG § 59 — DPMA)	특허 이의의 낱말이 다르다. 독일어 Einspruch 는 법정의 「이의 있습니다!」 이기도 하다.
≠	verlenen (UPCA 49 lid 3)	erteilen (PatG § 1)	특허를 내주는 동사가 다르다. verleihen 과 글자가 닮았지만 짝이 아니다.
=	rechtszekerheid (HR 2016:196 r.o. 3.3.7)	Rechtssicherheit	이음 -s- 까지 같다(독일어판 17장).

가짜 친구 · Hof van beroep — UPC 의 항소법원, 벨기에의 항소법원, 그리고 네덜란드에는 없는 이름

글자가 같은 hof van beroep 가 두 곳에 있다. UPCA 의 Hof van beroep 는 룩셈부르크에 있는 통합특허법원의 항소심이다(UPCA 9 lid 5 — 아래 인용). 벨기에의 hof van beroep 는 다섯 곳에 있는 국내 항소법원이다(부록 E — 벨기에 헌법 156조, 5장의 대조). 그리고 네덜란드 국내의 항소법원은 이 이름이 아니라 gerechtshof 다(RO 2 — 5장).

그래서 네덜란드 판결에서 het hof 는 gerechtshof(항소법원)이고(이 장 HR 2016:196 의 「Het hof heeft terecht onderzocht」 — 헤이그 항소법원), 벨기에 판결에서 het hof 는 hof van beroep(항소법원)이거나 Hof van Cassatie(파기원)이며, UPC 문서에서 het Hof van beroep 는 룩셈부르크의 항소법원(UPC)이다. 항소심 셋(gerechtshof · 벨기에 hof van beroep · UPC Hof van beroep)이 한국어로 모두 「항소법원」 이 되므로 부록 E 는 UPC 쪽에 「(UPC)」 를 단다. Hof van Cassatie 는 항소법원이 아니라 파기원이다.

같은 장의 짝 — procestaal 과 proceduretaal 도 「같은 것 같은 다른 것」 이다. procestaal 은 ROW 52 lid 9 이 말하는 EPO 절차의 언어(유럽특허가 등록된 언어)이고, proceduretaal 은 UPCA 49 가 정하는 법원의 소송 언어다. 본원에서는 둘이 같아지지만(49 lid 6), 국내분원에서는 네덜란드어처럼 서로 다를 수 있다(49 lid 1).

이 상자는 UPCA 9·49, ROW 52 lid 9, RO 2 의 문언과 부록 E 의 대조로 판정했다. 벨기에 항소법원의 수는 부록 E 에 옮긴 벨기에 헌법 조문 대조를 따른다.

> Het Hof van beroep heeft zijn zetel in Luxemburg. art. 9 lid 5 UPCA (Trb. 2013, 92)

> Bij het Hof van beroep wordt dezelfde proceduretaal gebruikt als in eerste aanleg. art. 50 lid 1 UPCA (Trb. 2013, 92)

요령 hof van beroep 를 보면 어느 나라·어느 기관의 문서인지부터 본다 — UPC 면 룩셈부르크, 벨기에면 국내 항소법원, 네덜란드 국내라면 gerechtshof 가 맞는 이름이다.

N5 다시 보기 — 수동과 완료: wordt ingesteld · is verleend · dient … te worden gehouden

수동은 worden + 과거분사(현재 — wordt ingesteld), 완료 수동은 zijn + 과거분사(is verleend)이고, 완료 수동에 worden 의 분사 geworden 은 들어가지 않는다. 행위자는 door 로 적는다. 주어가 없는 비인칭 수동도 있다(Vooropgesteld wordt dat …, Bij de centrale afdeling wordt geprocedeerd …). 조동사 뒤에서는 수동 부정사가 통째로 간다(kan worden ingesteld, dient … te worden gehouden). 5장(수동)과 13장(조동사)의 재확인이고 새 규칙이 아니다.

- 현재 수동 = 지금 일어나는 일이나 수행문: Een eengemaakt octrooigerecht … wordt ingesteld(UPCA 1 — 이 문장으로 세운다), Deze overeenkomst wordt opgesteld … in het Engels, Frans en Duits(88 lid 1).
- 완료 수동 = 이미 된 상태: de taal waarin het octrooi is verleend(49 lid 3·6), indien … oppositie is ingesteld(ROW 83 lid 4). is geworden verleend 처럼 geworden 을 넣으면 비문이다(centrale afdeling 상자).
- 명사구 주어가 없는 수동: Bij de centrale afdeling wordt geprocedeerd in …(일상 설명 — 비인칭 수동, 주어가 아예 없다), Vooropgesteld wordt dat …(HR 2016:196 r.o. 3.3.3 — 명사구 주어 대신 dat 절이 뒤에 선다). 정동사는 3인칭 단수다.
- 조동사 + 수동 부정사: dient op passende wijze rekening te worden gehouden(의정서 2조 — dienen 은 te 와 함께), kan worden ingesteld(13장 8:6). 분리동사의 분사는 voorgezeten(voor + ge + zeten — kamer 상자).
- 말의 짝 — procestaal(ROW 52 lid 9, EPO 절차 언어)과 proceduretaal(UPCA 49, 법원의 소송 언어). 둘 다 「절차 + 언어」 합성어인데 첫 성분이 proces / procedure 로 갈린다. 법령마다 정해진 낱말을 그대로 쓴다(가짜 친구 상자).

표로 보기

꼴	조문의 보기	뜻
wordt ingesteld	Een eengemaakt octrooigerecht … wordt ingesteld (UPCA 1)	현재 수동 — 설치한다(수행문)
wordt opgesteld	Deze overeenkomst wordt opgesteld in een enkel exemplaar (UPCA 88 lid 1)	현재 수동 — 작성한다
is verleend	de taal waarin het octrooi is verleend (UPCA 49 lid 6)	완료 수동 — 등록된
is ingesteld	indien … oppositie is ingesteld (ROW 83 lid 4)	완료 수동 — 신청된

wordt voorgezeten door	wordt voorgezeten door een juridisch geschoolde rechter (UPCA 8 lid 8)	현재 수동 + 행위자 door
dient … te worden gehouden	dient op passende wijze rekening te worden gehouden (의정서 2조)	조동사 + 비인칭 수동
Vooropgesteld wordt dat	Vooropgesteld wordt dat … (HR 2016:196 r.o. 3.3.3)	dat 절을 뒤에 둔 수동 — 먼저 말해 둔다
procestaal / proceduretaal	in de procestaal (ROW 52 lid 9) / De proceduretaal (UPCA 49 lid 1)	EPO 절차 언어 / 법원 소송 언어

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

De proceduretaal bij de centrale afdeling — 주어
is de taal — zijn + 술어 명사
waarin het betrokken octrooi — 관계부사 waarin + 관계절 주어
is verleend.
완료 수동(zijn + 분사) — 관계절 끝
본원의 소송 언어는 해당 특허가 등록된 언어다.

Bij de centrale afdeling — 첫 자리 — 장소
wordt — 정동사 — 둘째 자리, 비인칭이라 3인칭 단수
in het Engels — 방식 — 어느 언어로
geprocedeerd.
과거분사 — 끝, 주어 없음
본원에서는 영어로 소송한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~de taal waarin het octrooi is geworden verleend~~	de taal waarin het octrooi is verleend	완료 수동은 zijn + 분사. geworden 은 끼지 않는다 — UPCA 49 lid 6.
~~indien oppositie heeft ingesteld~~	indien oppositie is ingesteld	수동 완료는 zijn — heeft 는 능동 완료라 oppositie 가 주체처럼 읽힌다(ROW 83 lid 4).

~~dient rekening worden gehouden~~	dient rekening te worden gehouden	dienen 은 te 부정사와 함께 — 의정서 2조.
~~wordt gevoorzeten door een rechter~~	wordt voorgezeten door een rechter	분리동사 voorzitten 의 분사는 voor + ge + zeten — UPCA 8 lid 8.

말해 보기 — 한국 특허법원과 특허 번역을 네덜란드 동료에게

법원조직법·특허법의 문언을 네덜란드어로 옮긴 문형. 한국 기관은 각 기관이 누리집에 쓰는 영어 이름을 병기한다 — 특허법원(IP High Court of Korea), 지식재산처(Ministry of Intellectual Property, MOIP), 특허심판원(Intellectual Property Trial and Appeal Board). 소리 단추로 듣고 따라 한다.

In Korea is de taal in de rechtszaal in beginsel het Koreaans.

한국 법정에서는 원칙적으로 한국어를 씁니다.

법원조직법 제62조 ① — 통역은 ②. UPCA 49 lid 1 과 견줄 때.

Bij het IP High Court of Korea kan de rechter met instemming van de partijen toestaan dat zij in een vreemde taal pleiten.

특허법원에서는 당사자가 동의하면 법원이 외국어 변론을 허가할 수 있습니다.

법원조직법 제62조의2 ① — 국제재판부는 ②, 허용 언어는 대법원규칙(③).

Een octrooi wordt in Korea in eerste instantie vernietigd door het Intellectual Property Trial and Appeal Board, niet door een rechtbank.

한국에서 특허 무효는 먼저 법원이 아니라 특허심판원이 심판합니다.

특허법 제133조(14장)·제186조 ① — 심결에 대한 소가 특허법원으로. UPCA 33 lid 4 와 다르다.

Wie in Korea een octrooiaanvraag in het Engels indient, moet binnen een termijn een Koreaanse vertaling indienen.

한국에 영어로 특허출원을 한 사람은 기한 안에 한국어 번역문을 내야 합니다.

특허법 제42조의3 ①·② — 내지 않으면 취하 간주(④). ROW 52 lid 4 와 효과가 다르다.

Mag ik vragen of de lokale afdeling Den Haag vaak in het Nederlands procedeert?

헤이그 국내분원은 네덜란드어로 소송하는 일이 많은지 여쭤도 될까요?

상대 제도를 묻는 문장 — 공식 수치는 이 책이 확인하지 못했다(source_box).

출처 상자 — UPCA 네덜란드어판의 지위, 판결 원문, 브뤼셀 국내분원의 네덜란드어 사건

UPCA 네덜란드어판은 정본이 아니다. 협정 88조 1항은 영어·프랑스어·독일어 텍스트만 「gelijkelijk authentiek」(똑같이 정본)이라 하고, 2항은 다른 공용어 텍스트를 관리위원회가 승인하면 공식 텍스트로 보되 차이가 있으면 1항 텍스트가 우선한다고 한다. 이 책은 네덜란드 조약 공보(Tractatenblad 2013, 92)의 네덜란드어판으로 읽었고, 유럽연합 관보판(EUR-Lex, OJ C 175)의 네덜란드어판과 1·7·8·9·49·50·88조의 글자가 같았다. 네덜란드어판이 관리위원회 승인을 받았는지는 확인하지 못했다.

UPCA 7조 2항의 본원 자리(Parijs·Londen·München)는 2013년 조약 문언이다. 법원 『외국 법원 번역 안내』(제2판, 유럽 통합특허법원 절 — 2026. 1. 21. 작성 기준)는 그때를 파리·뮌헨·밀라노로 적는다. 기준일 2026. 11. 7. 의 현황은 UPC 공식 면으로 대조하지 못했다. 이 장의 UPC 기관 역어(1심 법원·본원·국내분원·역내분원·항소법원)도 그 절을 따랐다.

판결: HR 5 februari 2016(ECLI:NL:HR:2016:196, Bayer/Sandoz — 균등론, kort geding)을 읽었다. 같은 판결이 인용하는 HR 25 mei 2012(ECLI:NL:HR:2012:BV3680, AGA/Occlutech)와, 같은 당사자의 본안 1심 Rb Den Haag 23 juli 2014(ECLI:NL:RBDHA:2014:9417, vonnis)는 원문을 받아 두었으나 이 장에서 인용하지 않았다. 판결 데이터셋의 재이용 표시는 「Publiek domein」이다(정부 데이터 포털 data.overheid.nl 의 rechtspraak 데이터셋 면 — 판결 XML 의 accessRights 값 public 과는 다른 항목이다).

브뤼셀 국내분원 UPC_CFI_871/2026(In(k)control BV v. Esko-Software BV · Esko-Graphics BV, 특허 EP 3841735): 원고가 2026. 3. 10. 네덜란드어로 침해 소를 냈고, 피고가 4. 16. 소송 언어를 영어(특허 언어)로 바꿔 달라고 신청했으나 1심 법원장이 2026. 4. 27. 기각했다. 이유의 요지 — 양쪽 모두 플랑드르(네덜란드어 지역)에 본점이 있고, 기술 분야에서 영어가 주로 쓰인다는 사정이 회사의 규모·주소에 관한 사정을 넘어서지 못한다. 명령서 자체는 영어다. 원문은 공개 웹 사본(변호사 사무소 누리집의 PDF, 서명 블록 포함)으로 읽었고 UPC 공식 면에서는 받지 못했다.

UPC 에서 네덜란드어로 진행되는 사건이 몇 건인지는 공식 수치를 확인하지 못했다 — UPC 누리집의 사건 목록이 자동 접속 확인 화면에서 멈췄다. 2차 자료(전문지·법률 정보 사이트)가 2024~2025년의 언어 분포를 전하지만 산출 기준이 적혀 있지 않아 옮기지 않는다.

UPCA (Tractatenblad 2013, 92) · UPCA (EUR-Lex, NL) · HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196 · HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680 · Rb Den Haag 23 juli 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:9417

확인 문제 8

1. UPCA 88 lid 1 에 따르면 협정의 정본(authentiek)인 언어는?

네덜란드어를 포함한 모든 EU 공용어

영어·프랑스어·독일어

영어만

체약 회원국의 공용어

「in het Engels, Frans en Duits, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek」. 네덜란드어 판은 lid 2 의 다른 공용어 텍스트다.

2. UPCA 49 lid 1 에 따르면 헤이그 국내분원의 소송 언어의 원칙은?

특허가 등록된 언어

네덜란드의 공용어

영어

당사자가 고른 언어

국내분원의 소송 언어는 그 부가 있는 체약 회원국의 공용어(EU 공용어)가 원칙이다. EPO 공용어 추가 지정은 lid 2, 특허 언어로의 변경은 lid 3~5.

3. UPCA 49 lid 6 에 따르면 본원의 소송 언어는?

프랑스어

체약국이 정한 언어

해당 특허가 등록된 언어

네덜란드어

「De proceduretaal bij de centrale afdeling is de taal waarin het betrokken octrooi is verleend.」

4. ROW 52 lid 9 의 procestaal 이 가리키는 것은?

UPC 의 소송 언어

EPO 절차의 언어

네덜란드 법원의 언어

번역문의 언어

유럽특허출원·유럽특허가 EPO 에서 진행된 언어다. UPCA 의 proceduretaal 과 다른 낱말이다.

5. 영어로 내준 유럽특허가 네덜란드에서 효력을 가지려면 ROW 52 lid 1 에 따라 무엇을 번역해 내야 하는가?

명세서 전체

청구항(conclusies)

요약서

아무것도 내지 않는다

첫째 문장은 영어 이외로 내준 특허에만 전체 번역을 요구하고, 둘째 문장은 모든 유럽특허의 청구항을 네덜란드어로 번역하게 한다.

6. 「Het octrooi is verleend」 의 is verleend 는?

현재 수동

완료 수동

능동 완료

가정법

zijn + 과거분사 = 완료 수동(이미 등록된 상태). 현재 수동은 wordt verleend. verlenen 은 ver- 동사라 분사에 ge- 가 없다.

7. UPCA 의 Hof van beroep 는 어디에 있는가?

- 헤이그
- 브뤼셀
- **룩셈부르크**
- 뮌헨

UPCA 9 lid 5 「Het Hof van beroep heeft zijn zetel in Luxemburg.」 네덜란드 국내 항소법원은 gerechtshof, 벨기에는 hof van beroep.

8. HR 2016:196 r.o. 3.3.3 에 따르면 특허의 해석(uitleg)은 상고심에서?

- 언제나 전면 심사한다
- 심사하지 않는다
- **사실 평가와 얽혀 있어 제한적으로만 심사할 수 있다**
- A-G 만 심사한다

「zozeer verweven is met waarderingen van feitelijke aard dat deze daarom in cassatie slechts beperkt toetsbaar is」.

2부 법의 언어 · 제16장

민사소송과 판결문 읽기

Burgerlijk procesrecht en het lezen van een arrest

네덜란드 대법원(Hoge Raad)의 민사 판결은 정해진 순서로 읽힌다 — 머리(당사자), 소송 경과(Procesverloop), 전제 사실(Uitgangspunten en feiten), 상고이유 판단(Beoordeling van het middel), 그리고 맨 끝의 주문(Beslissing)과 서명·선고 단락. 한국 판결서가 주문을 이유 앞에 두는 것(민사소송법 제208조 ①)과 순서가 반대다. 이 장은 2025년 1월의 판결 한 건(HR 2025:89)과 그 짝인 검사(advocaat-generaal)의 의견서(conclusie, 5장)를 단락 순서대로 읽고, 판결 문장의 법적 근거를 Rv·RO 에서 찾는다. 스무 낱말 — 상고와 서면 일곱, 판단의 말 여섯, 파기 뒤의 둘, 비용 셋, 선고 둘. 판결이 남은 상고이유를 「법 통일·발전에 필요 없다」며 이유 없이 물리치는 art.

81 RO 문장은 한국의 심리불속행과 닮았지만 같지 않다. 문법 축은 판결문의 동사다 — 주문의 verwerpt · vernietigt 는 비분리 동사, 판단의 gaat … uit · stuiten … af 는 분리동사.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. De Hoge Raad: - verwerpt het beroep; HR 17 januari 2025, ECLI:NL:HR:2025:89, Beslissing
   (네덜란드) 대법원은 — 상고를 기각한다.
2. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. HR 17 januari 2025, ECLI:NL:HR:2025:89, r.o. 3.7
   (네덜란드) 대법원은 왜 이런 판단에 이르렀는지 이유를 적을 필요가 없다.
3. De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep. Concl. A-G G. Snijders, ECLI:NL:PHR:2024:902 (끝 절)
   의견서는 상고 기각 의견이다.

▼ 처음 보는 문법 용어 16 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
V2	주문장에서 정동사가 늘 둘째 자리에 서는 규칙. 첫 자리에 주어가 아닌 말(Niet strafbaar, Volgens de wet)이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다
종속절	dat·indien·tenzij·wanneer 같은 접속사나 die·welke 같은 관계사로 시작하는 딸린 문장. 정동사가 절의 맨 끝으로 간다(… dat hij schade lijdt)
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
te 부정사	te + 부정사(te vergoeden). 「~할」 「~하는 것」. verplicht zijn … te vergoeden 처럼 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 te 가 가운데 낀다(toe te rekenen)
과거분사	ge-…-d/-t, ge-…-en 꼴(gepleegd, geleden). hebben·zijn 과 함께 완료형을, worden 과 함께 수동을 만든다
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
분리동사	앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent … toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)

관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다
강변화	과거형에서 모음이 바뀌고 과거분사가 -en 으로 끝나는 동사(gelden – gold – gegolden). 어느 모음으로 바뀌는지는 규칙이 없어 사전으로 확인한다
조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다
raadsheer	항소법원·대법원 법관의 직함. 이 책은 법관(raadsheer)으로 옮기고 대법관·항소법원 판사를 가를 때만 그렇게 쓴다. 독일어 Ratsherr(시의원)가 아니다
griffier	조서를 쓰고 합의부 판결에 재판장과 함께 서명하는 사람. 서기관(griffier) — 「법원사무관」으로 옮기면 판결 서명 권한의 차이가 지워진다
conclusie	대법원 검찰 구성원(advocaat-generaal)이 사건마다 내는 의견서(conclusie). 판결의 「결론」이 아니다. 민사소송의 당사자 서면도 conclusie
kort geding	가처분 담당 판사(voorzieningenrechter) 앞의 긴급 잠정 절차(kort geding). 한국 「가처분」과 포개 쓰지 않는다 — 결과는 판결(vonnis)이고 본안을 해하지 않는다

표제어 20

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 10. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

r.o. 16.1

het **arrest**, mv. de arresten [ɑ'rɛst] **판결(항소법원·대법원의)** ★★★

조문어 **arrest** · 일상·강의 **uitspraak · vonnis (일상어는 심급을 가리지 않는다)** · NL

프랑스어 arrêt 계열. 네덜란드 민사·형사에서 항소법원(gerechtshof)과 대법원(Hoge Raad)의 판결이 arrest, 지방법원의 판결이 vonnis, 결정은 beschikking 이다(RO 5 lid 2 「de beschikkingen, vonnissen en arresten」). RO 5 lid 1: 민사·형사 판결은 공개 선고하고 이유를 담아야 한다 — 어기면 무효다(op straffe van nietigheid). HR 판결의 머리에 「ARREST」라고 크게 적는다(HR 2025:89).

쉬운 예

Het arrest van het hof is vernietigd.

항소법원 판결이 파기되었다.

실무 예

Tegen het arrest van het gerechtshof kan beroep in cassatie worden ingesteld.

항소법원 판결에 대하여는 상고할 수 있다(RO 78 lid 1 — 다른 통상 불복이 열려 있으면 안 된다, lid 6).

원문

Op straffe van nietigheid geschiedt de uitspraak van vonnissen en arresten in burgerlijke zaken en strafzaken in het openbaar en bevatten deze beslissingen de gronden waarop zij berusten. — art. 5 lid 1 RO · 공식 · 기준일 2026-11-07

민사·형사 사건의 판결(vonnis·arrest)은 공개로 선고하고, 그 재판은 근거가 되는 이유를 담는다. 어기면 무효다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Op straffe van nietigheid	첫 자리 — 「무효의 제재 아래」 = 어기면 무효	어기면 무효이므로
geschiedt de uitspraak van vonnissen en arresten	정동사 geschiedt(일어나다) + 주어 de uitspraak	판결의 선고는 ~로 한다
in burgerlijke zaken en strafzaken	민사·형사 사건에서	민사·형사 사건의
in het openbaar	공개로	공개로
en bevatten deze beslissingen	둘째 절 — 정동사 bevatten(복수) + 주어	그리고 그 재판은 담는다
de gronden waarop zij berusten.	목적어 + 관계절 waarop(그것에) — berusten op	근거가 되는 이유를

주어가 둘인 문장이다 — de uitspraak(선고)이 geschiedt 의 주어, deze beslissingen 이 bevatten 의 주어. 첫 자리 Op straffe van nietigheid 때문에 두 정동사 모두 주어 앞에 선다. 헌법 121조(이 책의 판결 표본 조사)에도 같은 두 요건이 있다.

문형

op straffe van nietigheid

어기면 무효다(무효의 제재 아래)

1. RO 5 lid 1·2: Op straffe van nietigheid … — 문장 첫 자리.
2. Rv 407 lid 3: … aan te wijzen, … op straffe van nietigheid — 문장 끝.

3. nietigheid(무효) — 6장 nietig·vernietigbaar 의 명사.

Moet een arrest op straffe van nietigheid in het openbaar worden uitgesproken?

판결은 공개로 선고하지 않으면 무효인가?

De procesinleiding moet op straffe van nietigheid een advocaat aanwijzen.

상고장은 변호사를 지정해야 하고, 어기면 무효다(Rv 407 lid 3).

문법 N4 · Op straffe van nietigheid geschiedt … en bevatten … — 둘째 절도 정동사부터

~~… in het openbaar en deze beslissingen bevatten de gronden~~ (부자연)

… in het openbaar en bevatten deze beslissingen de gronden

en 으로 이은 둘째 절이 첫 절의 첫 자리(Op straffe van nietigheid)를 함께 받으므로 정동사 bevatten 이 주어 앞에 선다. 주어를 앞에 두면 문장은 서지만 첫 자리 구가 둘째 절에 걸리지 않는 것처럼 읽혀 뜻의 묶음이 달라진다.

한국이라면? = 재판의 공개 · 법원조직법 제57조

한국도 「재판의 심리와 판결은 공개한다」(①). 이유 기재는 민사소송법 제208조 ① 4호(판결서 기재사항)에 있다. 네덜란드 RO 5 lid 1 은 둘을 한 문장에 담고 위반을 무효로 못 박는다.

독일어와 비교 ≠ Urteil

독일어는 판결을 Urteil 이라 하고(독일어판 15장 Endurteil), 네덜란드어는 지방법원의 vonnis 와 항소법원·대법원의 arrest 를 가른다. 독일어 Arrest 는 이 책이 대조하지 않았다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 파기원·항소법원의 재판도 arrest 라 부른다는 것은 이 책의 벨기에 판결 표본(Cass. 「Het Hof, … Verwerpt het cassatieberoep」)까지 확인했다 — 벨기에 법령 조문은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

r.o. 16.2

het **beroep in cassatie**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [bə'rup ɪn kɑ'satsi] **상고**

★★★

조문어 **beroep in cassatie** | 일상·강의 **in cassatie gaan · cassatieberoep** | NL

beroep(불복 — 13장) + in cassatie(파기를 구하는). 5장 cassatie 의 동사 꼴: beroep in cassatie instellen(상고하다). 줄인 합성어 cassatieberoep 도 같은 뜻이다. Rv 402 lid 1: 법률이 더 짧은 기한을 정하지 않으면 선고일부터 3개월 안에 한다. 상고는 HR 등록 변호사가 서명한 procesinleiding 으로 한다(Rv 407 lid 1).

쉬운 예

De eiser heeft beroep in cassatie ingesteld.

원고가 상고했다.

실무 예

Het beroep in cassatie moet in beginsel binnen drie maanden na de uitspraak worden ingesteld.

상고는 원칙적으로 선고일부터 3개월 안에 해야 한다(Rv 402 lid 1 — 법률이 더 짧은 기한을 정한 경우는 빼고).

원문

> Het beroep in cassatie moet - behoudens in de gevallen waarin de wet een kortere cassatietermijn voorschrijft - worden ingesteld binnen drie maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak. — art. 402 lid 1 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 상고는 — 법률이 더 짧은 상고 기간을 정한 경우를 빼고 — 선고일부터 셈하여 3개월 안에 하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het beroep in cassatie moet	주어 + 조동사 moet(둘째 자리)	상고는 ~하여야 한다
- behoudens in de gevallen	줄표 사이 끼움말 — behoudens(4장)	~한 경우를 빼고
waarin de wet een kortere cassatietermijn voorschrijft -	관계절 waarin + 비교급 kortere	법률이 더 짧은 상고 기간을 정한
worden ingesteld binnen drie maanden,	수동 부정사 + 기한	3개월 안에 제기되어야
te rekenen van de dag van de uitspraak.	te rekenen van(~부터 셈하여)	선고일부터 셈하여

문형

beroep in cassatie instellen (tegen)

(~에 대하여) 상고하다

1. HR 2025:89: [eiser] heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld.
2. 수동: Het beroep in cassatie wordt ingesteld door een procesinleiding(Rv 407 lid 1).
3. 13장 beroep instellen(행정 소 제기)과 같은 동사 — in cassatie 가 심급을 정한다.

> Binnen welke termijn moet beroep in cassatie worden ingesteld?
> 상고는 어느 기간 안에 해야 하는가?
>
> De Staat heeft geen beroep in cassatie ingesteld.
> 국가는 상고하지 않았다.

문법 N4 · moet … worden ingesteld — 끼움말이 있어도 동사 무리는 끝

~~Het beroep in cassatie moet worden - behoudens … - ingesteld binnen drie maanden~~ (부자연)

Het beroep in cassatie moet - behoudens … - worden ingesteld binnen drie maanden

조동사 moet 가 둘째 자리, 수동 부정사 worden ingesteld 는 함께 뒤쪽에 둔다(13장). 끼움말을 동사 무리 사이에 넣으면 무리가 갈라져 읽기 어려워진다 — 조문은 끼움말을 동사 무리 앞에 둔다.

한국이라면? ≠ 상고기간 · 민사소송법 제425조

한국 상고는 「상고와 상고심의 소송절차에는 특별한 규정이 없으면 제1장의 규정을 준용한다」(제425조)에 따라 항소기간 — 판결서가 송달된 날부터 2주(제396조 ①) — 을 따른다. 네덜란드는 선고일부터 3개월이다.

독일어와 비교 ≠ Revision

독일어 상고는 Revision(독일어판 14장 표제어), 네덜란드어는 beroep in cassatie — 프랑스 계열 낱말이다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 파기원 표본의 주문은 cassatieberoep 을 쓴다(이 책의 판결 표본 조사 「Verwerpt het cassatieberoep」). 네덜란드 판결은 두 꼴을 함께 쓴다(HR 2025:89 머리 「beroep in cassatie ingesteld」, 의견서 「cassatieberoep」).

---

r.o. 16.3

de **procesinleiding**, mv. de procesinleidingen [pro'sɛsɪnlɛidɪŋ]

상고장(소송 개시 서면) ★★

조문어 **procesinleiding** | 일상·강의 **het cassatiestuk** | NL

proces(소송) + inleiding(시작·도입): 「소송을 여는 서면」. Rv 407 lid 1: 상고는 procesinleiding 으로 하고, 그것은 HR 등록 변호사(advocaat bij de Hoge Raad)가 서명한다. lid 2 가 기재사항(당사자·출석일·상고이유)을, lid 3 이 HR 변호사 지정을 무효 제재로 정한다. 의견서는 상고장 제출일을 「(zie art. 402 lid 1 jo lid 2 jo 339 lid 2 Rv)」로 적는다(PHR 2024:902 각주).

쉬운 예

De procesinleiding is gisteren ingediend.

상고장이 어제 제출되었다.

실무 예

De procesinleiding wordt getekend door een advocaat bij de Hoge Raad.

상고장에는 대법원 등록 변호사가 서명한다(Rv 407 lid 1).

원문

> Het beroep in cassatie wordt ingesteld door een procesinleiding, die wordt getekend door een advocaat bij de Hoge Raad en wordt ingediend op de wijze bedoeld in artikel 397. — art. 407 lid 1 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 상고는 상고장(procesinleiding)으로 한다. 상고장에는 대법원 등록 변호사가 서명하고 397조가 정하는 방식으로 제출한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het beroep in cassatie wordt ingesteld	현재 수동 — 주어 + wordt + 분사	상고는 제기된다
door een procesinleiding,	수단의 door — 「상고장으로」	상고장으로
die wordt getekend door een advocaat bij de Hoge Raad	관계절 ① 수동 + 행위자 door	대법원 등록 변호사가 서명하고
en wordt ingediend	관계절 ② — 주어 die 를 함께 받는다	제출되는
op de wijze bedoeld in artikel 397.	op de wijze(~ 방식으로) + 뒤 꾸밈 분사 bedoeld	397조의 방식으로

door 가 두 번 — door een procesinleiding 은 수단(서면으로), door een advocaat 는 행위자(변호사가). 14장 licentie 상자의 van/door 와 같은 읽기다.

문형

op de wijze bedoeld in artikel ...

~조가 정하는 방식으로

1. Rv 407 lid 1: wordt ingediend op de wijze bedoeld in artikel 397.
2. 앞 꾸밈으로도: op de in artikel 397 bedoelde wijze — 분사가 명사 앞이면 -e.
3. bedoeld in(~에 말한) — 14장 「De in artikel 2.2 bedoelde inschrijving」.

Op welke wijze wordt de procesinleiding ingediend?
상고장은 어떤 방식으로 제출하는가?

De stukken worden ingediend op de wijze bedoeld in het reglement.
서류는 규칙이 정하는 방식으로 제출한다.

한국이라면? ≠ 소송대리인의 자격 · 민사소송법 제87조

한국은 「법률에 따라 재판상 행위를 할 수 있는 대리인 외에는 변호사가 아니면 소송대리인이 될 수 없다」(제87조)고 대리인 자격만 정한다. 상고장 작성에 따로 등록한 변호사를 요구하는 조문은 대조한 조문에 없다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 법령은 대조하지 않았다.

---

r.o. 16.4

het **verweerschrift**, mv. de verweerschriften [vər'wersxrɪft] **답변서(상고심)**

★★

조문어 **verweerschrift** | 일상·강의 **de reactie van de verweerder** | NL

verweer(방어 — verweren) + schrift(서면). 상고심에서 피상고인(verweerder)이 내는 서면이다. Rv 411 lid 1: 대법원이 정한 날에 내고 기한은 4주, 인지대(griffierecht)를 내야 제출할 수 있다. 피상고인이 부대상고(incidenteel cassatieberoep)를 하려면 이 서면에 그 상고이유를 적는다(Rv 410 lid 1). 판결은 「verweerschrift tot verwerping」(기각을 구하는 답변서)으로 적는다.

쉬운 예

De verweerder heeft een verweerschrift ingediend.
피상고인이 답변서를 냈다.

실무 예

In het verweerschrift kan de verweerder ook zelf in cassatie komen.
피상고인은 답변서로 스스로 부대상고를 할 수도 있다(Rv 410 lid 1).

원문

> De Staat heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend. – HR 17 januari 2025, ECLI:NL:HR:2025:89, Procesverloop · 공식
> 국가는 상고 기각을 구하는 답변서를 냈다.

문형

X tot Y (서면 + tot)

Y 를 구하는 X

1. HR 2025:89: een verweerschrift tot verwerping — 기각을 구하는 답변서.

2. 5장: De conclusie strekt tot verwerping — strekken tot.

3. 이 책의 판결 표본 조사: geconcludeerd tot vernietiging(파기 의견을 냈다).

Heeft de verweerder een verweerschrift tot verwerping ingediend?

피상고인은 기각을 구하는 답변서를 냈는가?

Het verzoek strekt tot vernietiging van het arrest.

그 신청은 판결의 파기를 구한다.

한국이라면? ≠ 상고이유서와 답변서 · 민사소송법 제427조

한국은 상고인이 「제426조의 통지를 받은 날부터 20일 이내에 상고이유서를 제출하여야 한다」(제427조) — 상고장에 이유가 없으면 따로 낸다. 네덜란드는 상고장(procesinleiding)에 이유를 적고(Rv 407 lid 2), 피상고인이 4주 안에 답변서를 낸다(411 lid 1).

네덜란드 · 벨기에

벨기에 법령은 대조하지 않았다.

---

r.o. 16.5

de **feitelijke instantie**, mv. de feitelijke instanties ['fɛitələkə ɪn'stantsi]

사실심(1·2심) ★★

조문어 **feitelijke instantie** | 일상·강의 **rechtbank en hof** | NL

feitelijk(사실의) + instantie(심급). 사실을 다루는 심급 — 지방법원과 항소법원. 대법원은 사실에 묶이므로(Rv 419 lid 3, 2장) 소송 경과 절은 사실심의 판결을 적는 것으로 시작한다: 「Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar: a. … b. …」 — 1심(가처분 판사)·항소심 판결의 사건번호와 날짜가 뒤따른다(HR 2025:89).

쉬운 예

In de feitelijke instanties zijn de feiten vastgesteld.

사실심에서 사실이 확정되었다.

실무 예

De Hoge Raad oordeelt niet opnieuw over feiten die in de feitelijke instanties zijn vastgesteld.

(네덜란드) 대법원은 사실심이 확정한 사실을 다시 판단하지 않는다(Rv 419 lid 3).

원문

> Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar: — HR 17 januari 2025, ECLI:NL:HR:2025:89, Procesverloop · 공식
>
> 사실심의 소송 경과에 대하여 대법원은 다음을 가리킨다:

문형

verwijzen naar

~을 가리키다 · ~를 참조하게 하다

1. HR 2025:89: Voor het verloop … verwijst de Hoge Raad naar: a. …
2. 판결 이유의 참조: (zie hiervoor in 3.2.4) — zie 도 같은 일을 한다.
3. 사건을 넘길 때도 같은 동사: verwijst de Hoge Raad het geding(Rv 421 — verwijzing 상자).

Naar welke stukken verwijst de Hoge Raad?
대법원은 어느 문서를 가리키는가?

Voor de feiten wordt verwezen naar het arrest van het hof.
사실에 관하여는 항소법원 판결을 참조한다.

한국이라면? ≠ 사실심의 전권 · 민사소송법 제432조

한국도 「원심판결이 적법하게 확정한 사실은 상고법원을 기속한다」(제432조). 대조한 제208조 ①은 소송 경과를 독립 기재사항으로 열거하지 않는다 — 한국 상고심 판결의 실제 절 구성은 이 책이 대조하지 않았다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 판결은 대조하지 않았다.

---

r.o. 16.6

uitgaan van ['œytxan vɑn] ~을 전제로 하다 · ~에서 출발하다 ★★★

조문어 **uitgaan van** | 일상·강의 **uitgaan (일상어로는 「외출하다·놀러 나가다」)** | NL | 분리동사 **gaat … uit**

uit(밖으로) + gaan + van: 「~에서 출발하다」. 분리동사(gaat … uit, 과거 ging uit, 분사 uitgegaan — 부록 B·C). HR 민사 판결의 전제 사실 절은 비인칭 수동 「In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.」(상고심에서는 다음을 전제로 할 수 있다)로 연다. 대법원이 원심이 확정한 사실에 묶이기 때문이다(Rv 419 lid 3 — feitelijke instantie 상자). 일상어로는 「외출하다」다.

쉬운 예

We gaan uit van de feiten die het hof heeft vastgesteld.
우리는 항소법원이 확정한 사실을 전제로 한다.

실무 예

In cassatie wordt uitgegaan van de feiten die in de bestreden uitspraak zijn vastgesteld.
상고심에서는 원판결이 확정한 사실을 전제로 한다(Rv 419 lid 3).

원문

> In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. — HR 17 januari 2025, ECLI:NL:HR:2025:89, r.o. 2.1 · 공식
> 상고심에서는 다음을 전제로 할 수 있다.

문형

uitgaan van

~을 전제로 하다

1. 주절: Het hof gaat uit van een onjuiste maatstaf.(항소법원은 잘못된 기준에서 출발한다)
2. 비인칭 수동: In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan(HR 2025:89 r.o. 2.1).
3. 15장 HR 2016:196 r.o. 3.1: In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten … vermeld in de conclusie — 의견서의 사실.

Van welke feiten gaat de Hoge Raad uit?
(네덜란드) 대법원은 어떤 사실을 전제로 하는가?

Het onderdeel gaat uit van een onjuiste lezing van het arrest.
그 상고이유는 원판결을 잘못 읽은 데서 출발한다.

문법 N3 · kan … worden uitgegaan — 분리동사의 분사 uitgegaan

~~In cassatie kan van het volgende worden geuitgaan.~~ (표기 오류)

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

분리동사 uitgaan 의 과거분사는 앞토 뒤에 ge-: uit-ge-gaan(부록 C). 주절 현재에서는 앞토가 떨어진다: We gaan uit van de feiten. 조동사·수동 뒤에서는 한 낱말로 끝에 간다.

한국이라면? = 원심이 확정한 사실 · 민사소송법 제432조

한국 대법원 판결도 「원심판결이 적법하게 확정한 사실은 상고법원을 기속한다」(제432조)에 따라 원심 확정 사실을 전제로 판단한다. 네덜란드 판결은 그 전제를 절 하나로 떼어 사실을 (i)~(ix) 처럼 번호로 늘어놓는다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 판결은 대조하지 않았다.

---

r.o. 16.7

het **onderdeel**, mv. de onderdelen ['ɔndərdel] (상고이유의) 부분 ★★

조문어 **onderdeel** | 일상·강의 **onderdeel** (일상어로는 「부품·부분」) | NL

onder(아래) + deel(부분): 일상어로 「부품·부분」. HR 판결에서 상고이유(middel, 2장 senses)는 여러 onderdelen 으로 나뉘고, 각 onderdeel 은 다시 klachten 을 담는다. 판결은 「De onderdelen 1-3 van het middel komen … op tegen …」 처럼 부분 단위로 묶어 판단하고 「Het onderdeel faalt / slaagt」(이유 없다 / 있다)로 맺는다(이 책의 판결 표본 조사). 14장 BVIE 3.1 lid 4 의 onderdelen 은 제품의 부품이다.

쉬운 예

Het eerste onderdeel van het middel faalt.

상고이유의 첫째 부분은 이유 없다.

실무 예

Deze onderdelen lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

이 부분들은 함께 다룰 만하다(HR 2025:89 r.o. 3.1 끝 문장).

원문

> De onderdelen 1-3 van het middel komen in de kern op tegen de oordelen van het hof dat, kort gezegd, (i) de Staat niet onrechtmatig handelt … — HR 17 januari 2025, ECLI:NL:HR:2025:89, r.o. 3.1, 첫째 문장(앞부분) · 공식
>
> 상고이유의 1~3 부분은 요컨대 항소법원의 다음 판단을 다툰다 — 줄여 말하면 (i) 국가가 위법하게 행동하지 않는다는 것 …
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
De onderdelen 1-3 van het middel	주어 — 상고이유의 1~3 부분	상고이유의 1~3 부분은
komen in de kern op	분리동사 opkomen — komen(둘째 자리) … op	요컨대 다툰다
tegen de oordelen van het hof	opkomen tegen 의 tegen + 항소법원의 판단들	항소법원의 판단을
dat, kort gezegd,	oordelen 의 내용을 여는 dat + 끼움말	줄여 말하면 ~라는
(i) de Staat niet onrechtmatig handelt …	첫째 판단 — 7장 onrechtmatig	(i) 국가가 위법하게 행동하지 않는다는 것

> opkomen tegen(~을 다투다)은 분리동사다 — 주절이라 komen … op 로 갈라졌다. 1-3 은 「1 에서 3까지」. kort gezegd(줄여 말하면)는 대법원이 상고이유를 요약할 때의 말이다.

문형

zich lenen voor

~에 알맞다 · ~할 만하다

1. HR 2025:89 r.o. 3.1: Deze onderdelen lenen zich voor gezamenlijke bespreking.
2. 재귀 동사 — 주어가 앞이면 정동사 뒤에 zich(Deze onderdelen lenen zich …), 도치·의문이면 정동사–주어–zich(Lenen deze klachten zich …?).
3. 부정: zich niet lenen voor — 「~에 맞지 않다」.

Lenen deze klachten zich voor gezamenlijke behandeling?
이 불복들은 함께 다룰 만한가?

De zaak leent zich niet voor een kort geding.
그 사건은 긴급 잠정 절차에 맞지 않는다.

문법 N3 · komen … op tegen — 분리동사 opkomen 의 갈라짐

~~De onderdelen opkomen tegen de oordelen van het hof.~~ (비문)

De onderdelen komen op tegen de oordelen van het hof.

분리동사는 주절의 현재·과거에서 동사 몸통이 둘째 자리로 가고 앞토(op)는 뒤에 남는다(3장). 앞토를 붙인 채 둘째 자리에 두면 비문이다. 종속절에서는 붙는다: … dat de onderdelen tegen de oordelen opkomen.

한국이라면? ≠ 상고이유 · 민사소송법 제423조

한국 상고는 「판결에 영향을 미친 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 위반이 있다는 것을 이유로 드는 때에만 할 수 있다」(제423조). 네덜란드 판결은 상고이유를 middel → onderdeel → klacht 로 쪼개 부분마다 판단한다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 판결은 대조하지 않았다.

---

r.o. 16.8

de **klacht**, mv. de klachten [klɑxt] **불복(상고이유 안의 개별 주장)** ★★★

조문어 **klacht** | 일상·강의 **klacht (일상어로는 「불평·고소」)** | NL

일상어로는 「불평」이다. HR 민사 판결에서는 상고이유(onderdeel) 안의 개별 불복이다 — 판결은 「Op het vorenstaande stuiten de klachten … af」(앞서 말한 것에 부딪혀 불복들이 무너진다 = 이유 없다)로 맺는다. art. 81 RO 도 klacht 단위로 이유를 생략하게 한다(rechtseenheid 상자).

쉬운 예

De klacht faalt.
그 불복은 이유 없다.

실무 예

De overige klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden.
나머지 불복들도 파기로 이어질 수 없다(HR 2025:89 r.o. 3.7).

원문

> Op het vorenstaande stuiten de klachten van de onderdelen 1-3 af.
>
> — HR 17 januari 2025, ECLI:NL:HR:2025:89, r.o. 3.6 · 공식
>
> 앞서 말한 것에 비추어 1~3 부분의 불복은 받아들일 수 없다.

문형

tot cassatie leiden

파기로 이어지다

1. HR 2025:89 r.o. 3.7: De overige klachten … kunnen evenmin tot cassatie leiden.
2. RO 81 lid 1: een aangevoerde klacht niet tot cassatie kan leiden — 조문의 같은 말.
3. evenmin(~도 마찬가지로 아니다)이 앞 판단과 묶는다.

Kan deze klacht tot cassatie leiden?
이 불복은 파기로 이어질 수 있는가?

Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden.
그 상고이유 부분은 파기로 이어질 수 없다.

문법 N3 · stuiten … af — 분리동사 afstuiten 의 앞토는 동사틀 오른쪽

~~Op het vorenstaande afstuiten de klachten.~~ (비문)

Op het vorenstaande stuiten de klachten af.

첫 자리(Op het vorenstaande) 뒤 둘째 자리에 동사 몸통 stuiten, 주어 de klachten, 앞토 af 는 동사틀의 오른쪽 경계(3장) — 이 문장에서는 그 뒤에 아무것도 없어 끝이 되었다. 붙인 꼴 afstuiten 은 종속절·부정사에서만: … dat de klachten daarop afstuiten.

한국이라면? ≠ 상고이유에 대한 판단 · 민사소송법 제423조

대조한 한국 조문은 상고이유를 정하는 제423조까지다 — 판결이 상고이유를 어떤 문장으로 맺는지는 조문에 없다. 네덜란드 판결은 klacht 단위로 「… stuiten … af」 · 「faalt」 로 맺는다.

독일어와 비교 ≠ Rüge

상고심에서 개별 불복을 독일어는 Rüge(독일어판 15장 rügen)로, 네덜란드 판결은 klacht 로 부른다. 독일어 Klage(소)와 글자가 닮았지만 짝이 아니다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 판결은 대조하지 않았다.

---

r.o. 16.9

motiveren [moti'verən] 이유를 적다 ★★★

조문어 **motiveren** | 일상·강의 **uitleggen waarom** | NL

명사 motivering(13장 — 처분의 이유 제시). 판결에서는 「판단의 이유를 적다」 다. HR 2025:89 r.o. 3.7 은 art. 81 RO 를 적용하는 정형 문장이다 — 나머지 불복들도 파기로 이어질 수 없고, 대법원은 왜 그렇게 판단했는지 이유를 적을 필요가 없으며, 그 불복들을 판단하는 데 법 통일·

발전에 중요한 물음에 답할 필요가 없기 때문이다. 같은 판결의 앞 불복(1~3 부분)은 r.o. 3.2~3.6에서 이유를 들어 판단했다.

쉬운 예

De rechter moet zijn beslissing motiveren.

법관은 판단의 이유를 적어야 한다(RO 5 lid 1).

실무 예

Voor de overige klachten hoeft de Hoge Raad zijn oordeel niet te motiveren.

나머지 불복에 대하여 대법원은 판단의 이유를 적을 필요가 없다(RO 81 lid 1 — 법 통일·발전에 필요 없을 때).

원문

> De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO). — HR 17 januari 2025, ECLI:NL:HR:2025:89, r.o. 3.7 · 공식
>
> 상고이유의 나머지 불복들도 파기로 이어질 수 없다. 대법원은 왜 이런 판단에 이르렀는지 이유를 적을 필요가 없다. 이 불복들을 판단하는 데 법의 통일이나 발전에 중요한 물음에 답할 필요가 없기 때문이다(RO 81조 1항 참조).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De overige klachten van het middel	주어 — 「나머지 불복들」	상고이유의 나머지 불복들도
kunnen evenmin tot cassatie leiden.	조동사 + evenmin(~도 아니다) + 부정사 끝	파기로 이어질 수 없다
De Hoge Raad hoeft niet te motiveren	niet hoeven te = 「~할 필요가 없다」(13장)	대법원은 이유를 적을 필요가 없다
waarom hij tot dit oordeel is gekomen.	간접의문 waarom — 완료 is gekomen 끝	왜 이런 판단에 이르렀는지
Bij de beoordeling van deze klachten	셋째 문장 첫 자리	이 불복들을 판단하는 데
is het namelijk niet nodig	is(둘째 자리) + 가주어 het + namelijk(왜냐하면)	~할 필요가 없기 때문이다

om antwoord te geven op vragen	진주어 om … te — antwoord geven op(~에 답하다)	물음에 답할
die van belang zijn voor de eenheid	관계절 — van belang zijn voor(~에 중요하다)	법의 통일이나
of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).	발전 + 근거 조문	발전에 중요한(RO 81조 1항 참조)

세 문장이 한 묶음이다 — ① 결론(나머지 불복도 이유 없음) ② 이유 생략 선언 ③ 생략의 근거(RO 81 lid 1). 2016년 판결(15장 HR 2016:196 r.o. 3.3.9)은 같은 뜻을 한 문장 「Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering …」 으로 쓴다.

문형

niet hoeven te + 부정사

~할 필요가 없다

1. HR 2025:89 r.o. 3.7: De Hoge Raad hoeft niet te motiveren …
2. 긍정에는 hoeven 을 잘 쓰지 않고 moeten 을 쓴다: De rechter moet motiveren(이유를 적어야 한다).
3. 15장 HR 2016:196: Dit behoeft … geen nadere motivering — 조문어 behoeven + 명사.

Hoeft de Hoge Raad dit oordeel te motiveren?
(네덜란드) 대법원은 이 판단의 이유를 적어야 하는가?

U hoeft geen vertaling over te leggen.
번역문을 내지 않으셔도 됩니다.

문법 N3 · hoeft niet te motiveren — 「~할 필요가 없다」는 niet hoeven te

~~De Hoge Raad moet niet motiveren waarom …~~ (부자연)

De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom …

「이유를 적을 필요가 없다」는 niet hoeven te + 부정사다(13장 evenredigheid 상자). moet niet 은 「~해서는 안 된다」 쪽으로 읽힐 수 있어 뜻이 바뀐다 — 독일어 muss nicht 를 옮긴 꼴이다. hoeven 은 te 를 받는다.

한국이라면? ≠ 판결의 이유 생략 · 상고심절차에 관한 특례법 제5조

한국 심리불속행 판결 등은 「이유를 적지 아니할 수 있다」(제5조 ①)고, 그 판결은 선고가 필요 없다(②). HR 2025:89 는 앞 불복을 이유 들어 판단한 뒤 나머지 불복에만 이유를 생략하고 공개 선고했다 — 상고 전체를 물리치는 제도와 같지 않다.

독일어와 비교 ≠ begründen

판결 이유를 적는다는 뜻으로 독일어는 begründen, 네덜란드어는 motiveren(명사 motivering, 13장)을 쓴다. 독일어 쪽은 독일어판 15장 표제어 begründet 의 동사를 옮겼다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 판결은 대조하지 않았다.

---

r.o. 16.10

de **rechtseenheid**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['rɛxtsenhɛit] **법의 통일** ★★★

조문어 **rechtseenheid** | 일상·강의 **eenheid van het recht** | NL

recht + s + eenheid(통일). RO 81 lid 1 이 짝 낱말 rechtsontwikkeling(법의 발전)과 함께 쓴다 — 대법원은 어떤 불복이 파기로 이어질 수 없고 법 통일·발전을 위한 법률문제에 답할 필요도 없다고 보면, 판단의 이유를 그 판단으로만 줄일 수 있다. 단위는 「aangevoerde klacht」(제기된 불복 하나)다 — 상고 전체가 아니다. 그 판결도 공개 선고한다(RO 5 lid 1). 80a 는 별개 제도다(grond 상자).

쉬운 예

De Hoge Raad waakt over de rechtseenheid.

(네덜란드) 대법원은 법의 통일을 지킨다.

실무 예

Een klacht die niet tot cassatie kan leiden en geen vraag van belang voor de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling opwerpt, kan de Hoge Raad kort afdoen.

파기로 이어질 수 없고 법 통일·발전에 중요한 물음도 던지지 않는 불복은 대법원이 짧게 처리할 수 있다(RO 81 lid 1 — 파기로 이어질 수 없는 것일 때).

원문

> Indien de Hoge Raad oordeelt dat een aangevoerde klacht niet tot cassatie kan leiden en niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling, kan hij zich bij de vermelding van de gronden van zijn beslissing beperken tot dit oordeel. — art. 81 lid 1 RO · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 제기된 불복이 파기로 이어질 수 없고 법의 통일이나 발전을 위하여 법률문제에 답할 필요도 없다고 대법원이 판단하면, 대법원은 재판 이유를 적을 때 그 판단만 적을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Indien de Hoge Raad oordeelt	조건절 — oordelen(판단하다)	대법원이 ~라고 판단하면
dat een aangevoerde klacht niet tot cassatie kan leiden	요건 ① — 「제기된 불복」이 단위	제기된 불복이 파기로 이어질 수 없고
en niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen	요건 ② — nopen tot(~을 하게 만들다)	법률문제에 답하게 하지도 않는다고
in het belang van de rechtseenheid	in het belang van(~을 위하여)	법의 통일이나
of de rechtsontwikkeling,	짝 낱말 — 법의 발전	발전을 위하여
kan hij zich bij de vermelding	주절 — 정동사 kan 먼저(조건절이 첫 자리), zich beperken	대법원은 ~을 적을 때
van de gronden van zijn beslissing	재판의 이유	재판 이유를
beperken tot dit oordeel.	zich beperken tot(~로 그치다) — 부정사 끝	그 판단만 적을 수 있다

요건이 둘이고 둘 다여야 한다(en) — 파기로 이어질 수 없을 것, 법 통일·발전의 물음에 답할 필요가 없을 것. lid 2 는 이 조의 상고를 세 명이 다룬다고 적는다. HR 2025:89 는 다섯 명 재판부가 본안을 판단한 뒤 남은 불복에 이 조 문장을 썼다 — 두 경우의 관계는 이 책이 확인하지 않았다.

문형

in het belang van

~을 위하여 · ~의 이익을 위하여

1. RO 81 lid 1: in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
2. RO 78 lid 1: cassatie «in het belang der wet» — 법을 위한 상고(der 는 2격 꼴).
3. van belang zijn voor(~에 중요하다) — HR 2025:89 r.o. 3.7 「vragen die van belang zijn voor de eenheid … van het recht」.

Is deze vraag van belang voor de rechtsontwikkeling?
이 물음은 법의 발전에 중요한가?

De procureur-generaal kan cassatie in het belang der wet instellen.
검찰총장은 법을 위한 상고를 할 수 있다(RO 78 lid 1).

한국이라면? ≠ 심리의 불속행 · 상고심절차에 관한 특례법 제4조

한국 대법원은 상고이유 주장이 정해진 사유를 포함하지 않으면 「더 나아가 심리(審理)를 하지 아니하고 판결로 상고를 기각(棄却)한다」(①). RO 81 은 불복 하나 단위로 이유만 줄이는 제도라 상고 자체를 물리치는 이 제도와 같지 않다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 법령은 대조하지 않았다.

---

r.o. 16.11

de grond, mv. de gronden [ɣrɔnt] 근거 · 이유(복수 gronden) ★★

조문어 **grond** | 일상·강의 **grond** (일상어로는 「땅」) | NL

일상어로는 「땅」이고, 판결·조문에서는 「근거·이유」 — 대개 복수 de gronden(판결 이유)로 쓴다. RO 5 lid 1 「de gronden waarop zij berusten」(재판이 근거하는 이유), 80a lid 4·81 lid 1 「de vermelding van de gronden van zijn beslissing」(재판 이유의 기재). 80a 는 81 과 다르다 — 명백히 이익이 부족하거나 파기로 이어질 수 없는 상고를 각하(niet-ontvankelijk)하는 제도로, 검찰총장의 의견을 듣고 세 명이 다룬다(lid 1·3). 이유를 그 판단으로 줄일 수 있다는 문장은 두 조에 똑같다.

쉬운 예

Op welke gronden berust deze beslissing?
이 재판은 어떤 이유에 근거하는가?

실무 예

Bij een beroep dat klaarblijkelijk niet tot cassatie kan leiden, kan de Hoge Raad het beroep niet-ontvankelijk verklaren.

명백히 파기로 이어질 수 없는 상고는 대법원이 각하할 수 있다(RO 80a lid 1 — 검찰총장의 의견을 듣고).

원문

Indien de Hoge Raad toepassing geeft aan het eerste lid, kan hij zich bij de vermelding van de gronden van zijn beslissing beperken tot dit oordeel. — art. 80a lid 4 RO · 공식 · 기준일 2026-11-07

대법원이 1항을 적용하면, 재판 이유를 적을 때 그 판단만 적을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Indien de Hoge Raad toepassing geeft	조건절 — toepassing geven aan(~을 적용하다)	대법원이 적용하면
aan het eerste lid,	1항을 — 80a lid 1	1항을
kan hij zich bij de vermelding	주절 — 정동사 kan 먼저, 대명사 hij, 재귀 zich	대법원은 ~을 적을 때
van de gronden van zijn beslissing	재판의 이유(gronden — 복수)	재판 이유를
beperken tot dit oordeel.	zich beperken tot — 부정사 끝	그 판단만 적을 수 있다

het eerste lid 은 80a lid 1 — 이익이 명백히 부족하거나 불복이 명백히 파기로 이어질 수 없는 상고의 각하(niet-ontvankelijk verklaren)다. 문장 뒷부분은 81 lid 1 과 글자가 같다.

문형

zich beperken tot

~에 그치다 · ~만 하다

1. RO 80a lid 4·81 lid 1: kan hij zich … beperken tot dit oordeel.
2. 재귀 동사 — 주절에서 zich 는 정동사·대명사 주어 뒤.
3. 명사 beperking(제한) — 14장 Aw 1 「behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld」.

Mag de Hoge Raad zich beperken tot dit oordeel?

(네덜란드) 대법원은 그 판단만 적어도 되는가?

Ik beperk mij tot de belangrijkste punten.

가장 중요한 점들만 말하겠습니다.

문법 N4 · Indien …, kan hij zich … beperken — 재귀 대명사는 정동사 뒤

~~Indien …, kan zich hij … beperken tot dit oordeel.~~ (비문)

Indien …, kan hij zich … beperken tot dit oordeel.

조건절 뒤 주절은 정동사 kan 이 먼저다(V2). 대명사 주어 hij 는 정동사 바로 뒤, 재귀 대명사 zich 는 그 뒤에 온다. zich 를 주어 앞에 두면 비문이다.

한국이라면? ≠ 심리불속행과의 비교 · 상고심절차에 관한 특례법 제4조

한국 심리불속행에 더 가까운 것은 RO 81 이 아니라 80a 다 — 상고 단위로 걸러 내고 이유를 줄인다. 다만 80a 의 효과는 각하(niet-ontvankelijk)이고 한국은 「판결로 상고를 기각(棄却)한다」(①), 80a 는 검찰총장 의견을 먼저 듣는다.

독일어와 비교 = Grund

같은 낱말, 같은 두 뜻(땅·근거). 판결 이유를 독일어는 Entscheidungsgründe(독일어판 15장 — 늘 복수), 네덜란드 RO 는 de gronden(복수)으로 부른다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 법령은 대조하지 않았다.

---

r.o. 16.12

de **rechtsopvatting**, mv. de rechtsopvattingen ['rɛxtsɔpfatɪŋ]

법률적 견해 · 법리 이해 ★★★

조문어 **rechtsopvatting** | 일상·강의 **uitleg van het recht** | NL

recht + s + opvatting(견해 — opvatten 이해하다). HR 판결의 두 가지 정형 판단의 하나다: 원심 판단이 「geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting」(잘못된 법리를 드러내지 않는다 — 법률 위반 아님)이면 남는 물음은 이유 기재가 이해할 수 있는가(niet onbegrijpelijk)다(이 책의 판결 표본 조사). 반대로 불복이 잘못된 법리에 기대면 「berust op een onjuiste rechtsopvatting」이다(15장 HR 2016:196 r.o. 3.4.2).

쉬운 예

Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

이 판단은 잘못된 법리를 드러내지 않는다.

실무 예

Het oordeel van het hof is niet onbegrijpelijk en geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

항소법원의 판단은 이해할 수 없는 것이 아니고 잘못된 법리를 드러내지도 않는다.

원문

> Deze klacht berust op een onjuiste rechtsopvatting … — HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, r.o. 3.4.2, 둘째 문장(앞부분) · 공식
> 이 불복은 잘못된 법리에 기대고 있다 …

문형

blijk geven van

~을 드러내다 · 보여 주다

1. 판결 정형: geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting(법리 오해 없음).
2. 짝: is niet onbegrijpelijk(이해할 수 없지 않다 = 이유 기재 충분) — 이 책의 판결 표본 조사.
3. 반대 판단: berust op een onjuiste rechtsopvatting(15장 HR 2016:196 r.o. 3.4.2).

Geeft het oordeel van het hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting?
항소법원의 판단은 잘못된 법리를 드러내는가?

De klacht berust op een onjuiste rechtsopvatting en faalt.
그 불복은 잘못된 법리에 기대고 있어 이유 없다.

문법 N3 · geeft niet blijk van — 비분리 표현 blijk geven van 의 niet 자리

~~Dit oordeel geeft blijk niet van een onjuiste rechtsopvatting.~~ (부자연)

Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

blijk geven van(~을 드러내다)은 동사 + 명사 묶음이다. 판결의 정형은 niet 을 묶음 앞, 정동사 geeft 뒤에 둔다(10장 부정의 자리) — 이 기본 어순을 익힌다. 묶음 안에 niet 을 넣은 꼴은 정형에서 벗어나 부자연스럽다.

한국이라면? = 상고이유(법령 위반) · 민사소송법 제423조

한국 상고이유는 「판결에 영향을 미친 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 위반」 이다(제423조). 네덜란드 판결의 「onjuiste rechtsopvatting」(잘못된 법리)은 RO 79 lid 1 b 의 schending van het recht(법 위반)에 대응하는 판결의 말로 읽힌다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 판결은 대조하지 않았다.

---

r.o. 16.13

de **schending**, mv. de schendingen ['sxɛndɪŋ] 위반 · 침해 ★★

조문어 **schending** | 일상·강의 **schending** (일상어로는 「침해·위반」) | NL

schenden(어기다·훼손하다)의 명사. RO 79 lid 1 이 대법원이 파기하는 두 사유를 든다 — a 방식 위반(무효가 명시되었거나 방식의 성질에서 나올 때), b 법 위반(schending van het recht) — 다

만 외국법 위반은 뺀다(met uitzondering van het recht van vreemde staten). 상고심은 법률심이다(이 책의 판결 표본 조사).

쉬운 예

Er is sprake van schending van het recht.

법 위반이 있다.

실무 예

Schending van buitenlands recht is geen cassatiegrond.

외국법 위반은 상고이유가 아니다(RO 79 lid 1 b).

원문

> De Hoge Raad vernietigt handelingen, arresten, vonnissen en beschikkingen: … wegens schending van het recht met uitzondering van het recht van vreemde staten. — art. 79 lid 1 RO (머리 + b) · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 대법원은 다음의 이유로 행위·판결·결정을 파기한다: … b. 법 위반, 다만 외국법은 빼고.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De Hoge Raad vernietigt	주어 + 비분리 동사(둘째 자리)	대법원은 파기한다
handelingen, arresten, vonnissen en beschikkingen:	목적어 넷 — 행위·판결(arrest·vonnis)·결정	행위·판결·결정을
… wegens schending van het recht	b — wegens(~ 때문에) + 법 위반	법 위반을 이유로
met uitzondering van het recht van vreemde staten.	예외 — 외국법은 빼고	다만 외국법은 빼고

a(방식 위반)를 잘라 냈다 — 「wegens verzuim van vormen voorzover …」. vernietigt 는 비분리 동사 vernietigen(3장)의 3인칭 단수 — 판결 주문의 동사와 같은 꼴이다(문법 코너).

문형

met uitzondering van

~을 빼고 · ~을 제외하고

1. RO 79 lid 1 b: wegens schending van het recht met uitzondering van het recht van vreemde staten.
2. 14장 ROW 24 lid 3: met uitzondering van de conclusies die in het Nederlands zijn gesteld.
3. 4장 예외 표지 목록의 met uitzondering van — 앞 규칙의 범위를 자른다.

Welk recht valt buiten de toetsing in cassatie?
어떤 법이 상고심 심사 밖에 있는가?

Alle partijen zijn verschenen, met uitzondering van de gedaagde.
피고를 빼고 모든 당사자가 출석했다.

한국이라면? ≠ 상고이유 · 민사소송법 제423조

한국은 「판결에 영향을 미친 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 위반」을 상고이유로 든다(제423조). RO 79 lid 1 b 는 외국법 위반을 명문으로 뺀다 — 대조한 한국 조문에는 그런 문구가 없다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 법령은 대조하지 않았다.

---

r.o. 16.14

de **verwerping**, mv. de verwerpingen [vər'wɛrpɪŋ] 기각(상고의) ★★★

조문어 **verwerping** | 일상·강의 **afwijzing** | NL

verwerpen(9장 — 상속 포기·상고 기각)의 명사. 대법원 절차에서는 상고 기각이다. A-G 의견서는 끝 절 「Conclusie」에서 「De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.」로 맺고(PHR 2024:902), 대법원 판결은 Procesverloop 에서 그 결론을 한 줄로 옮긴다 — 「De conclusie van de Advocaat-Generaal G. Snijders strekt tot verwerping van het cassatieberoep.」(HR 2025:89). 의견서는 대법원을 구속하지 않는다(5장).

쉬운 예

De advocaat-generaal concludeert tot verwerping.
검사(advocaat-generaal)는 기각 의견을 낸다.

실무 예

De Hoge Raad heeft het beroep verworpen, zoals de advocaat-generaal had geconcludeerd.
(네덜란드) 대법원은 검사(advocaat-generaal)의 의견대로 상고를 기각했다(HR 2025:89).

원문

> De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep. — Concl. A-G G. Snijders, ECLI:NL:PHR:2024:902 (끝 절) · 공식
> 의견서는 상고 기각 의견이다.

문형

concluderen tot + 명사

~ 의견을 내다

1. 의견서: De conclusie strekt tot verwerping — 명사로.

2. 동사로: De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot vernietiging(이 책의 판결 표본 조사 — 형사).

3. verwerping ↔ vernietiging(파기) — 주문의 verwerpt / vernietigt 의 명사.

Waartoe strekt de conclusie van de advocaat-generaal?

검사(advocaat-generaal)의 의견서는 무엇을 구하는가?

De advocaat-generaal concludeert tot vernietiging van het bestreden arrest.

검사(advocaat-generaal)는 원판결 파기 의견을 낸다.

한국이라면? ≠ 상고기각 · 민사소송법 제429조

한국은 상고이유서를 내지 않으면 「변론 없이 판결로 상고를 기각하여야 한다」(제429조) — 대조한 조문의 기각은 판결이 한다. 네덜란드는 판결 전에 검사(advocaat-generaal)가 기각이나 파기 의견을 공개 의견서로 낸다.

독일어와 비교 ≠ Zurückweisung

독일어는 이유 없는 상소를 zurückweisen, 부적법한 것을 verwerfen 으로 가른다(독일어판 15장). 네덜란드 대법원의 verwerping 은 본안 판단 뒤의 기각이다 — 가짜 친구 상자.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 판결 주문도 「Verwerpt het cassatieberoep」를 쓴다(이 책의 벨기에 판결 표본) — 벨기에 법령은 대조하지 않았다.

r.o. 16.15

afdoen ['ɑvdun] (사건을) 끝내다 · 처리하다 ★★★

조문어 **afdoen** | 일상·강의 **afhandelen · afronden** | NL | 분리동사 **doet … af**

af(떨어져) + doen: 「끝내다·처리하다」. 분리동사(doet … af, 과거 deed af, 분사 afgedaan). Rv 420: 원판결을 파기하면 대법원은 사건을 스스로 끝낸다 — 다음 조들이 정하는 환송 사유가 없는 한. 파기 뒤의 기본값이 자판이다. 421조는 아직 판단하지 않은 사실을 정해야 하면 환송한다(verwijzing 상자). 한국 민사소송법은 환송이 원칙이다(korea 행).

쉬운 예 De rechter heeft de zaak snel afgedaan.

법원은 사건을 빨리 처리했다.

실무 예 Na vernietiging doet de Hoge Raad de zaak in beginsel zelf af.

(네덜란드) 대법원은 파기한 뒤 원칙적으로 사건을 스스로 끝낸다(Rv 420 — 환송 사유가 없으면).

원문

Bij vernietiging van de bestreden uitspraak doet de Hoge Raad het geding zelf af, voor zover er niet op de voet van de navolgende bepalingen gronden zijn voor verwijzing. — art. 420 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07

원판결을 파기하면 대법원은 사건을 스스로 끝낸다. 다만 다음 조항들에 따라 환송할 사유가 있는 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bij vernietiging van de bestreden uitspraak	첫 자리 — 「원판결을 파기하면」 (bestreden = 다투어진)	원판결을 파기하면
doet de Hoge Raad het geding zelf af,	분리동사 afdoen — doet(둘째) … af(끝)	대법원은 사건을 스스로 끝낸다
voor zover er niet	한도 표지 + 부정	~이 없는 한
op de voet van de navolgende bepalingen	op de voet van(~에 따라 — 조문어)	다음 조항들에 따라
gronden zijn voor verwijzing.	er … gronden zijn(사유가 있다) — 절 끝	환송할 사유가

voor zover er niet … gronden zijn 은 「~할 사유가 없는 한」 — 4장 한도 표지 voor zover 에 부정이 붙었다. 원칙(자판)과 예외(환송)가 한 문장에 있다.

문형

zelf afdoen

(사건을) 스스로 끝내다 — 자판

1. Rv 420: doet de Hoge Raad het geding zelf af.
2. 조동사 뒤에서는 붙는다: Kan de Hoge Raad de zaak zelf afdoen? — 분리동사의 부정사.
3. 완료: heeft de zaak zelf afgedaan — 분사 af + ge + daan.

Doet de Hoge Raad de zaak zelf af of verwijst hij?

(네덜란드) 대법원은 사건을 스스로 끝내는가, 환송하는가?

De Hoge Raad heeft de zaak zelf afgedaan.

(네덜란드) 대법원은 사건을 스스로 끝냈다.

문법 N3 · doet … zelf af — 분리동사의 앞토는 동사틀 오른쪽

~~Bij vernietiging afdoet de Hoge Raad het geding zelf.~~ (비문)

Bij vernietiging doet de Hoge Raad het geding zelf af.

분리동사 afdoen 은 주절에서 doet 가 둘째 자리, af 는 동사틀의 오른쪽 경계다(3장) — Rv 420 처럼 그 뒤에 「, voor zover …」 같은 절이 이어질 수 있다. zelf(스스로)는 목적어 뒤 가운데 자리. 합쳐진 afdoet 는 종속절에서만: … dat de Hoge Raad het geding zelf afdoet.

한국이라면? ≠ 파기환송·파기자판 · 민사소송법 제436조

한국 상고법원은 상고가 이유 있으면 「원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하거나, 동등한 다른 법원에 이송하여야 한다」 (제436조 ①) — 환송이 원칙이고, 자판은 제437조의 두 경우다. Rv 420 은 반대로 자판이 원칙이다.

독일어와 비교 ≠ zurückverweisen

독일어판 15장 — 독일 상급 법원의 zurückverweisen(돌려보내다)은 대개 aufheben(취소하다)과 짝을 이룬다. 네덜란드 Rv 420 은 파기 뒤 스스로 끝내는 것(zelf afdoen)을 원칙으로 적는다. 독일 조문의 원칙·예외는 대조하지 않았다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 법령은 대조하지 않았다.

---

r.o. 16.16

de **verwijzing**, mv. de verwijzingen [vər'wɛizɪŋ] 환송 · 이송 · 참조 ★★★

조문어 **verwijzing** | 일상·강의 **verwijzing** (일상어로는 「참조·의뢰」) | NL

verwijzen(가리키다·넘기다)의 명사. 상고심에서는 사건을 다른 법원으로 넘기는 것 — 원심이나 다른 같은 급의 법원. Rv 421: 파기 뒤 아직 판단하지 않은 사실을 정해야 하면 대법원은 환송한다 — 다만 사소한 점은 기록으로 스스로 정할 수 있다(tenzij). 환송받은 법원은 대법원 판결을 따라 판단한다(Rv 424 — 「met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad」). 일상어로는 「참조·의뢰」 (feitelijke instantie 상자).

쉬운 예

De zaak is naar het gerechtshof verwezen.

사건이 항소법원으로 환송되었다.

실무 예

Na verwijzing beslist het hof met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad.

환송 뒤 항소법원은 대법원 판결을 따라 판단한다(Rv 424).

원문

Indien na de vernietiging dient te worden beslist over feiten, waaromtrent nog geen uitspraak is gedaan, verwijst de Hoge Raad het geding, tenzij het een punt van ondergeschikte aard betreft, waarover de Hoge Raad op grond van de stukken van het geding een beslissing kan geven. — art. 421 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07

파기 뒤 아직 판단하지 않은 사실에 대하여 판단해야 하면 대법원은 사건을 환송한다. 다만 기록에 따라 대법원이 판단할 수 있는 사소한 점이면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Indien na de vernietiging dient te worden beslist	조건절 — 비인칭 수동 + dienen te(13장)	파기 뒤 판단해야 하면
over feiten, waaromtrent nog geen uitspraak is gedaan,	waaromtrent(그에 관하여) — 아직 판단 없는 사실	아직 판단하지 않은 사실에 대하여
verwijst de Hoge Raad het geding,	주절 — 정동사 verwijst 먼저(조건절이 첫 자리)	대법원은 사건을 환송한다
tenzij het een punt van ondergeschikte aard betreft,	예외 tenzij(4장) — 사소한 점	다만 사소한 점이면
waarover de Hoge Raad op grond van de stukken	관계절 waarover + op grond van(~에 근거하여)	대법원이 기록에 근거하여
van het geding een beslissing kan geven.	een beslissing geven(판단하다) — 동사 무리 끝	판단할 수 있는

문형

verwijzen naar + 법원

~로 환송·이송하다

1. Rv 421: verwijst de Hoge Raad het geding — 어느 법원으로인지는 이 책이 대조하지 않은 다음 조들이 정한다.
2. 벨기에 파기원 표본의 주문: Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent(이 책의 판결 표본 조사).
3. 수동 완료: De zaak is naar het hof verwezen — ge- 없음.

Naar welk hof wordt de zaak verwezen?
사건은 어느 항소법원으로 환송되는가?

De Hoge Raad verwijst het geding naar het gerechtshof Amsterdam.
(네덜란드) 대법원은 사건을 암스테르담 항소법원으로 보낸다.

문법 N3 · is … verwezen — 비분리 verwijzen 의 분사는 ge- 없이

~~De zaak is naar het gerechtshof geverwezen.~~ (표기 오류)

De zaak is naar het gerechtshof verwezen.

verwijzen 은 강세 없는 ver- 가 붙은 비분리 동사라 과거분사에 ge- 가 없다(verwezen — 강변화 wees · gewezen 에 ver- 를 붙인 꼴). vernietigen → vernietigd, verwerpen → verworpen 과 같다(문법 코너).

한국이라면? ≠ 환송 후의 기속 · 민사소송법 제436조

한국은 환송받은 법원이 「상고법원이 파기의 이유로 삼은 사실상 및 법률상 판단에 기속된다」 (②)고 하고, 원심 관여 판사는 다시 관여하지 못한다(③). Rv 424 도 대법원 판결을 따르게 한다 — 관여 금지는 대조한 Rv 조문에 없다.

독일어와 비교 ≠ Zurückverweisung

독일어는 zurück + verweisen(돌려보내다 — 독일어판 15장), 네덜란드어는 verwijzen 하나로 이송·환송을 모두 말한다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 파기원 주문은 「Verwijst de … zaak naar het hof van beroep te Gent」 꼴이다(이 책의 판결 표본 조사 BE-01) — 벨기에 법령은 대조하지 않았다.

---

r.o. 16.17

de **proceskosten**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [pro'sɛskɔstən] **소송비용** ★★★

조문어 **proceskosten** | 일상·강의 **de kosten van de procedure** | NL

proces + kosten(비용 — 복수로 쓴다). Rv 237 lid 1: 판결에서 진 당사자(de partij die … in het ongelijk wordt gesteld)는 비용을 부담하는 판결을 받는다 — 다만 배우자·혈족 사이나 일부 승소 때는 상계할 수 있고, 쓸데없이 쓴 비용은 그 사람에게 남길 수 있다(같은 항 둘째·셋째 문장). HR 주문은 금액을 「verschotten」(실비)과 「salaris」(변호사 보수)로 나눠 적는다(verschot 상자).

쉬운 예

Wie betaalt de proceskosten?
소송비용은 누가 내는가?

실무 예

De partij die in het ongelijk wordt gesteld, wordt in beginsel in de proceskosten veroordeeld.

진 당사자는 원칙적으로 소송비용 부담 판결을 받는다(Rv 237 lid 1 — 상계·불필요 비용 예외).

원문

> De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de kosten veroordeeld. — art. 237 lid 1 Rv, 첫째 문장 · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 판결에서 진 당사자는 비용 부담 판결을 받는다.

문형

iemand in de kosten veroordelen

~에게 비용 부담을 명하다

1. HR 2025:89 주문: - veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie …
2. Rv 237 lid 1: wordt in de kosten veroordeeld — 수동.
3. 15장 HR 2016:196 r.o. 3.6: dient Bayer te worden verwezen in de proceskosten — 같은 뜻의 다른 동사 verwijzen in.

Wie wordt in de proceskosten veroordeeld?

누가 소송비용 부담 판결을 받는가?

De Hoge Raad veroordeelt de eiser in de kosten.

(네덜란드) 대법원은 원고에게 비용 부담을 명한다.

문법 N5 · in het ongelijk wordt gesteld · wordt … veroordeeld — 수동 둘

~~De partij die bij vonnis in het ongelijk stelt, wordt in de kosten veroordeeld.~~ (비문)

De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de kosten veroordeeld.

「지게 되는」 쪽은 수동(wordt gesteld)이다. 능동 stelt 로 쓰면 그 당사자가 남을 지게 하는 뜻이 되고 목적어도 없다. veroordelen 은 비분리 동사라 분사가 veroordeeld(ge- 없음).

한국이라면? = 소송비용부담의 원칙 · 민사소송법 제98조

한국도 「소송비용은 패소한 당사자가 부담한다」 (제98조). 원칙이 같다. 네덜란드 판결은 주문에서 금액(실비·보수)까지 정해 적는다(Rv 237 lid 3).

독일어와 비교 = Kosten des Rechtsstreits

독일어판 15장 unterliegen — 진 당사자가 소송비용을 부담한다(ZPO § 91). 원칙이 같다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 법령은 대조하지 않았다.

---

r.o. 16.18

het **verschot**, mv. de verschotten [vər'sxɔt] 실비(대신 낸 비용) ★

조문어 **verschotten** | 일상·강의 **onkosten · voorgeschoten kosten** | NL

대신 치른 돈, 곧 실비다. 이 책이 본 조문·판결에서는 복수 verschotten 으로 나온다. 소송비용 가운데 인지대·송달비처럼 실제로 낸 돈이고, 변호사 보수는 salaris 로 따로 적는다. HR 2025:89 주문: 국가 쪽 비용을 「€ 857,-- aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris」 로 정했다. Rv 238 lid 2: 대리인이 있으면 보수와 「필요한 실비」 를 비용에 넣는다 — 법원이 이유를 들어 달리 정하지 않는 한.

쉬운 예

De verschotten bedragen achthonderdzevenenvijftig euro.

실비는 857유로다.

실무 예

Onder de proceskosten vallen het salaris van de advocaat en de noodzakelijke verschotten.

소송비용에는 변호사 보수와 필요한 실비가 들어간다(Rv 238 lid 2 — 법원이 달리 정하지 않으면).

원문

> Procedeert de wederpartij van de in het ongelijk gestelde partij met een gemachtigde, dan wordt onder die kosten een door de rechter te bepalen bedrag opgenomen voor salaris en noodzakelijke verschotten van de gemachtigde, tenzij de rechter om in het vonnis te vermelden redenen anders beslist. — art. 238 lid 2 Rv · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 진 당사자의 상대방이 대리인을 두고 소송하면, 그 비용에 법원이 정하는 금액을 대리인의 보수와 필요한 실비로 넣는다. 다만 법원이 판결에 적을 이유로 달리 정하면 그에 따른다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Procedeert de wederpartij	정동사로 시작 = 조건(「~하면」)	상대방이 소송하면
van de in het ongelijk gestelde partij	앞 꾸밈 분사구 — 진 당사자의	진 당사자의
met een gemachtigde,	대리인을 두고	대리인을 두고

dan wordt onder die kosten	dan(그러면) + 수동 정동사	그 비용에
een door de rechter te bepalen bedrag opgenomen	주어 — 앞 꾸밈 te 부정사구(법원이 정할) + 분사 끝	법원이 정하는 금액을 넣는다
voor salaris en noodzakelijke verschotten	무엇에 대한 금액인가 — 보수와 필요한 실비	보수와 필요한 실비로
van de gemachtigde,	대리인의	대리인의
tenzij de rechter om in het vonnis te vermelden redenen	예외 tenzij + 앞 꾸밈 te 부정사구	다만 법원이 판결에 적을 이유로
anders beslist.	달리 정하다 — 절 끝	달리 정하면 그에 따른다

문장 머리 Procedeert … 는 조건을 뜻하는 동사 첫머리 꼴이다(indien 없이 정동사로 시작 = 「~하면」). dan 이 주절을 연다. 4장 dan 상자의 꼴이다.

문형

begroten op + 금액

(비용을) ~로 정하다 · 산정하다

1. HR 2025:89 주문: tot op deze uitspraak … begroot op € 857,-- aan verschotten.
2. aan(~로서) + 항목: € 857,-- aan verschotten · € 2.200,-- voor salaris.
3. begroten 은 비분리 동사(be-)라 분사 begroot(ge- 없음).

Op welk bedrag zijn de kosten begroot?
비용은 얼마로 정해졌는가?

De kosten worden begroot op tweeduizend euro voor salaris.
비용은 보수 2,000유로로 정한다.

한국이라면? ≠ 소송비용 · 민사소송법 제98조

한국은 「소송비용은 패소한 당사자가 부담한다」(제98조)고 하고 비용 항목·금액은 이 책이 대조하지 않은 다른 규정으로 정한다. 네덜란드 판결은 주문에 실비와 보수를 금액으로 적는다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 법령은 대조하지 않았다.

r.o. 16.19

de **wettelijke rente**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['wɛtələkə 'rɛntə]

법정 이자(지연 이자) ★★

조문어 **wettelijke rente** | 일상·강의 **de rente** | NL

wettelijk(법률의) + rente(이자). BW 6:119 lid 1: 돈을 늦게 갚은 손해배상은 채무자가 지체한 기간의 법정 이자다. 이율은 행정명령으로 정한다(6:120 lid 1 — 이 책은 그 명령의 율을 옮기지 않는다). HR 주문은 비용에 이자를 붙인다 — 「vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien [eiser] deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan」(14일 안에 내지 않으면).

쉬운 예

Over het bedrag is wettelijke rente verschuldigd.

그 금액에는 법정 이자가 붙는다.

실무 예

De kosten worden vermeerderd met de wettelijke rente als zij niet binnen veertien dagen zijn betaald.

비용을 14일 안에 내지 않으면 법정 이자가 더해진다(HR 2025:89 주문).

원문

De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. — art. 6:119 lid 1 BW · 공식 · 기준일 2026-11-07

금전 지급의 지연으로 생기는 손해배상은 채무자가 지급을 지체한 기간에 대한 그 금액의 법정 이자다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De schadevergoeding,	주어 머리(7장)	손해배상은
verschuldigd wegens vertraging	끼움 분사구 — verschuldigd(지급해야 할) + wegens(~ 때문에)	지연 때문에 지급해야 할
in de voldoening van een geldsom,	voldoening(지급·변제) + geldsom(금액)	금전 지급의
bestaat in de wettelijke rente van die som	bestaan in(~로 이루어지다)	그 금액의 법정 이자다
over de tijd dat de schuldenaar	over(~ 동안에 대하여) + dat 절	채무자가 ~한 기간에 대한

met de voldoening daarvan in verzuim is geweest.	in verzuim zijn(지체에 있다 — 6장) + 완료	그 지급을 지체한

문형

vermeerderd met

~을 더하여

1. HR 2025:89 주문: begroot op … , vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten.
2. BW 6:119 lid 2: wordt het bedrag … vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente — 이자의 원금 가산.
3. vermeerderen(늘리다)은 비분리 동사라 분사 vermeerderd(ge- 없음).

Wordt het bedrag vermeerderd met de wettelijke rente?
그 금액에 법정 이자가 더해지는가?

De vordering wordt toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente.
청구를 법정 이자를 더하여 인용한다.

한국이라면? ≠ 법정이율 · 소송촉진 등에 관한 특례법 제3조

한국은 금전 이행 판결에서 소장 송달 다음 날부터 「연 100분의 40 이내의 범위에서」 대통령령으로 정하는 법정이율을 적용한다(①). 민법의 이율은 약정이 없으면 연 5푼이다(제379조). 네덜란드는 일반 법정 이자(6:119·120 lid 1, 율은 행정명령)와 상거래 이자(6:119a·119b)를 나눈다. 한국 제3조도 ① 단서·②의 예외가 있다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 법령은 대조하지 않았다.

---

r.o. 16.20

uitspreken ['œytsprekən] (판결을) 선고하다 ★★★

조문어 **uitspreken** | 일상·강의 **uitspreken** (일상어로는 「발음하다·말하다」) | NL | 분리동사 **spreekt … uit**

uit(밖으로) + spreken(말하다): 일상어로 「발음하다·말하다」, 법원에서는 「선고하다」. 분리동사(spreekt … uit, 과거 sprak uit, 분사 uitgesproken). 명사 uitspraak(1장 — 판결·발음). HR 민사 판결의 끝 단락은 판결한 재판부(voorzitter + raadsheren)를 적고 「en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer … op 17 januari 2025」로 맺는다 — 선고는 판결한 재판부가 아니라 대법관 한 사람이 할 수 있다(이 책의 판결 표본 조사).

쉬운 예

Het vonnis wordt volgende week uitgesproken.

판결은 다음 주에 선고된다.

실무 예

Het arrest is in het openbaar uitgesproken door één raadsheer.

그 판결은 대법관 한 사람이 공개로 선고했다(HR 2025:89 끝 단락).

원문

Dit arrest is gewezen door de vicepresident M.V. Polak als voorzitter, de vicepresident M.J. Borgers en de raadsheren H.M. Wattendorff, F.R. Salomons en F. Posthumus, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A.E.B. ter Heide op 17 januari 2025.

— HR 17 januari 2025, ECLI:NL:HR:2025:89, 끝 단락 · 공식

이 판결은 재판장 부원장 M.V. Polak, 부원장 M.J. Borgers, 대법관 H.M. Wattendorff·F.R. Salomons·F. Posthumus 가 하였고, 2025년 1월 17일 대법관 A.E.B. ter Heide 가 공개로 선고하였다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Dit arrest is gewezen	완료 수동 — wijzen(판결을 내리다)	이 판결은 ~가 하였고
door de vicepresident M.V. Polak als voorzitter,	행위자 door + als voorzitter(재판장으로)	재판장 부원장 M.V. Polak
de vicepresident M.J. Borgers en de raadsheren	재판부 구성원 계속	부원장 M.J. Borgers 와 대법관
H.M. Wattendorff, F.R. Salomons en F. Posthumus,	대법관 셋 — 재판부 다섯	Wattendorff·Salomons·Posthumus
en in het openbaar uitgesproken	둘째 분사 — is 를 함께 받는다	그리고 공개로 선고하였다
door de raadsheer A.E.B. ter Heide	선고한 사람 — 대법관 한 명	대법관 A.E.B. ter Heide 가
op 17 januari 2025.	선고일	2025년 1월 17일

is gewezen(판결이 내려졌다 — wijzen 의 완료 수동)과 (is) uitgesproken(선고되었다)이 is 하나를 함께 쓴다. 이 판결의 공개 XML 말미에는 서기관(griffier) 이름이 없다(이 책의 판결 표본 조사은 HR 민사 29건에서 0건으로 셌다 — 공개 텍스트의 표시이고 서명은 Rv 230 lid 3 의 별개 문제다). say 는 머리글자를 빼고 성만 읽는다.

문형

in het openbaar uitspreken

공개로 선고하다

1. HR 2025:89 끝 단락: en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer …
2. RO 5 lid 1: geschiedt de uitspraak … in het openbaar — 명사 uitspraak.
3. 조세부 판결: 「in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier …, en in het openbaar uitgesproken op …」 (이 책의 판결 표본 조사).

Wanneer wordt het arrest uitgesproken?
판결은 언제 선고되는가?

De raadsheer spreekt het arrest in het openbaar uit.
대법관이 판결을 공개로 선고한다.

문법 N3 · uitgesproken — 분리동사 uitspreken 의 분사

~~en in het openbaar geuitsproken~~ (표기 오류)

en in het openbaar uitgesproken

분리동사의 과거분사는 앞토 uit 뒤에 ge- 를 넣는다: uit-ge-sproken(강변화 spreken → gesproken, 부록 B·C). 주절 현재에서는 갈라진다: De raadsheer spreekt het arrest uit.

한국이라면? ≠ 판결서의 서명 · 민사소송법 제208조

한국 판결서에는 「판결한 법관이 서명날인하여야 한다」 (①). 네덜란드 합의부 판결은 재판장과 서기관이 서명한다(Rv 230 lid 3 — 상고에 418a 준용). HR 2025:89 의 공개 XML 말미에는 판결한 법관과 선고한 법관의 이름이 문장으로 나온다.

독일어와 비교 ≠ verkünden

판결을 「선고하다」 에 독일어는 verkünden(독일어판 15장 — 변론을 마친 기일이나 곧 정하는 기일에), 네덜란드어는 uitspreken.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 판결은 대조하지 않았다.

한국이라면? — 민사소송법·상고심법·법원조직법을 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이고
(민사소송법 제87·98·208·396·423·425·427·429·432·436·437조, 상고심절차에 관한 특례

법 제4·5조, 법원조직법 제7·8·57·65조, 소송촉진 등에 관한 특례법 제3조, 민법 제379조 — 2026-11-10 조회 시행 중 문언), 「한국에는 없다」는 대조한 조문 안에서의 말이다.

	네덜란드	한국	차이
=	Op straffe van nietigheid geschiedt de uitspraak van vonnissen en arresten … in het openbaar (RO 5 lid 1)	재판의 심리와 판결은 공개한다 (법원조직법 제57조 ①)	공개 선고는 같다. RO는 이유 기재와 함께 무효 제재를 한 문장에 둔다.
≠	Beslissing — De Hoge Raad: - verwerpt het beroep; (HR 2025:89, 판결의 맨 끝)	판결서에는 … 2. 주문 … 4. 이유 (민사소송법 제208조 ①)	한국은 주문이 이유보다 앞, 네덜란드 HR 판결은 주문이 맨 끝이다(이 책의 판결 표본 조사).
≠	Het vonnis wordt door de rechter, of, bij een meervoudige kamer, door de voorzitter en de griffier ondertekend (Rv 230 lid 3 — 상고에 418a 준용)	판결한 법관이 서명날인하여야 한다 (민사소송법 제208조 ①)	한국은 판결한 법관 전원, 네덜란드 합의부는 재판장과 서기관이 서명한다. HR 2025:89 공개 XML 말미에는 판결한 법관과 선고한 대법관의 이름이 문장으로 나온다.
=	wegens schending van het recht met uitzondering van het recht van vreemde staten (RO 79 lid 1 b)	판결에 영향을 미친 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 위반이 있다는 것을 이유로 드는 때에만 할 수 있다 (민사소송법 제423조)	둘 다 법률심이다. RO는 외국법 위반을 명문으로 뺀다.
=	De Hoge Raad is gebonden aan hetgeen in de bestreden uitspraak omtrent de feiten is vastgesteld (Rv 419 lid 3 — 2장)	원심판결이 적법하게 확정한 사실은 상고법원을 기속한다 (민사소송법 제432조)	같다. HR 판결은 그 사실을 「Uitgangspunten en feiten」 절에 번호로 늘어놓는다.
≠	Bij vernietiging … doet de Hoge Raad het geding zelf af, voor zover er niet … gronden zijn voor verwijzing (Rv 420)	원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하거나, 동등한 다른 법원에 이송하여야 한다 (민사소송법 제436조 ①)	파기 뒤 기본값이 반대다 — 네덜란드는 자판, 한국은 환송(자판은 제437조).

≠	een aangevoerde klacht … kan hij zich bij de vermelding van de gronden van zijn beslissing beperken tot dit oordeel (RO 81 lid 1)	더 나아가 심리(審理)를 하지 아니하고 판결로 상고를 기각(棄却)한다 (상고심절차에 관한 특례법 제4조 ①)	RO 81 은 불복 하나 단위의 이유 생략, 한국 심리불속행은 상고 자체의 기각이다 — 같지 않다(이 책의 판결 표본 조사).
≠	De Hoge Raad kan, gehoord de procureur-generaal, het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaren … (RO 80a lid 1)	더 나아가 심리(審理)를 하지 아니하고 판결로 상고를 기각(棄却)한다 (상고심절차에 관한 특례법 제4조 ①)	상고 단위로 걸러 낸다는 점에서 80a 가 더 가깝다. 효과는 각하 / 기각, 80a 는 검찰총장 의견을 먼저 듣는다.
≠	en in het openbaar uitgesproken (art. 81 RO 를 적용한 HR 2025:89 도 공개 선고)	제1항의 판결은 선고(宣告)가 필요하지 아니하며, 상고인에게 송달됨으로써 그 효력이 생긴다 (상고심절차에 관한 특례법 제5조 ②)	이유를 줄여도 네덜란드 판결은 공개 선고한다(RO 5 lid 1). 한국 심리불속행 판결은 선고 없이 송달로 효력이 생긴다(이 책의 판결 표본 조사).
=	De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de kosten veroordeeld (Rv 237 lid 1)	소송비용은 패소한 당사자가 부담한다 (민사소송법 제98조)	원칙이 같다. 네덜란드는 상계·불필요 비용 예외를 같은 항에 둔다.
≠	binnen drie maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak (Rv 402 lid 1)	항소는 판결서가 송달된 날부터 2주 이내에 하여야 한다 (민사소송법 제396조 ①)	한국 상고기간은 제425조로 항소기간을 준용한다 — 송달일부터 2주. 네덜란드는 선고일부터 3개월.
≠	die wordt getekend door een advocaat bij de Hoge Raad (Rv 407 lid 1)	변호사가 아니면 소송대리인이 될 수 없다 (민사소송법 제87조)	네덜란드는 대법원 등록 변호사만 상고장에 서명한다. 한국 조문은 대리인 자격만 정한다(이 책의 판결 표본 조사).

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 이 상자와 이 장 표제어의 독일어 비교(de_diff)에 적은 독일어 쪽 사실은 독일어판의 대조(14장 민사소송·15장 판결문 읽

기)를 옮긴 것이고, 이 책에서 독일 조문을 다시 열지 않았다.

	네덜란드어	독일어	차이
≠	Beslissing (HR 판결의 맨 끝)	Tenor (판결 앞쪽, Gründe 앞)	독일 판결은 주문 다음에 이유를 연다(독일어판 15장 Entscheidungsgründe). 네덜란드 HR 판결은 이유 다음에 주문이다.
≠	verwerpt het beroep (본안 판단 뒤의 기각)	zurückweisen (이유 없음) · verwerfen (부적법)	글자가 닮은 verwerfen 은 부적법한 상소의 각하다. 네덜란드어의 부적법 각하는 niet-ontvankelijk verklaren(RO 80a) — 가짜 친구 상자.
≠	In naam van de Koning (집행 정본 grosse 의 머리 — Rv 430 lid 2)	Im Namen des Volkes (판결 맨 위 — ZPO § 311 Abs. 1)	네덜란드 판결 본문에는 이 머리말이 없다(이 책의 판결 표본 조사).
≠	door de voorzitter en de griffier ondertekend (Rv 230 lid 3)	unterschreiben (관여 법관의 서명 — ZPO § 315)	독일 판결은 관여 법관이 서명한다. 네덜란드 합의부 판결은 재판장과 서기관이 서명한다.
=	in het ongelijk gesteld (Rv 237 lid 1)	unterliegen (ZPO § 91 Abs. 1)	진 당사자가 비용을 부담한다는 원칙이 같다. 네덜란드어는 「옳지 않은 자리에 세워지다」라는 수동으로 말한다.

가짜 친구 · verwerpen ≠ verwerfen — 네덜란드 대법원의 「기각」은 독일어로는 zurückweisen 자리

글자가 거의 같다 — 네덜란드어 verwerpen, 독일어 verwerfen. 그러나 판결에서의 자리가 다르다. 독일어판 15장에 따르면 독일 법원은 이유 없는 상소를 zurückweisen 으로, 부적법한 상소를 als unzulässig verwerfen 으로 가른다. 네덜란드 대법원의 「verwerpt het beroep」는 상고이유를 판단한 뒤의 기각이다 — HR 2025:89 는 r.o. 3.2~3.7 에서 불복을 판단하고 주문에서 verwerpt het beroep 라고 적는다(아래 인용).

네덜란드어에서 부적법한 상고를 물리치는 말은 따로 있다 — niet-ontvankelijk verklaren(각하). RO 80a lid 1 은 명백히 이익이 부족하거나 명백히 파기로 이어질 수 없는 상고를 이 말로 물리친다 (아래 인용). 독일어 verwerfen 의 자리는 네덜란드어 niet-ontvankelijk 쪽이다.

한국어로 옮기면 verwerpen = 기각, niet-ontvankelijk verklaren = 각하다. 「verworpen」 을 「각하되었다」 로 옮기면 상고가 본안 판단을 받지 못한 것처럼 읽힌다. 9장이 본 대로 같은 동사가 상속 포기(BW 4:190)이기도 하다는 점은 이 상자와 별개다.

이 상자는 HR 2025:89 의 주문·r.o. 3.6·3.7, RO 80a lid 1 의 문언, 그리고 독일어판 15장 zurückweisen 표제어의 서술로 판정했다. 독일 조문은 다시 열지 않았다.

> De Hoge Raad: - verwerpt het beroep; HR 17 januari 2025, ECLI:NL:HR:2025:89, Beslissing

> De Hoge Raad kan, gehoord de procureur-generaal, het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaren wanneer de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen, omdat de partij die het cassatieberoep instelt klaarblijkelijk onvoldoende belang heeft bij het cassatieberoep of omdat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden. art. 80a lid 1 RO

요령 verwerpt het beroep = 기각(본안 판단 뒤), niet-ontvankelijk = 각하. 독일어 verwerfen 과 글자를 맞추지 않는다.

N3·N4 다시 보기 — 판결문의 동사: 주문의 비분리 동사, 판단의 분리동사

HR 판결의 주문은 「De Hoge Raad:」 뒤에 현재 3인칭 단수 동사를 줄표 목록으로 잇는다 — verwerpt, vernietigt, veroordeelt, verwijst. 이 동사들은 강세 없는 앞가지(ver-·be-)가 붙은 비분리 동사라 갈라지지 않고 과거분사에 ge- 가 없다 (verworpen, vernietigd, veroordeeld, verwezen, begroot). 판단 문장의 분리동사(uitgaan, afstuiten, opkomen, afdoen, uitspreken)는 주절에서 앞토가 동사틀 오른쪽에 남고(그 뒤에 전치사구·종속절이 올 수 있다) 분사에서는 앞토 뒤에 ge- 가 든다(uitgegaan, afgedaan, uitgesproken). 3장(분리·비분리)과 4장(동사 자리)의 재확인이고 새 규칙이 아니다.

- 주문 = 주어 하나에 동사 목록: De Hoge Raad: - verwerpt het beroep; - veroordeelt [eiser] in de kosten …(HR 2025:89). 주어가 쌍점 앞에 한 번만 오고 줄표마다 동사가 첫 낱말이다. 동사는 늘 3인칭 단수 — 주어가 Hoge Raad 하나이기 때문이다.
- 비분리 동사는 갈라지지 않는다: De Hoge Raad vernietigt handelingen …(RO 79 lid 1), verwijst de Hoge Raad het geding(Rv 421). 분사는 ge- 없이: is verworpen, is vernietigd, is verwezen, begroot op …(주문).
- 분리동사는 주절에서 갈라진다: doet de Hoge Raad het geding zelf af(Rv 420), Op het vorenstaande stuiten de klachten … af(r.o. 3.6), De onderdelen … komen … op tegen(r.o. 3.1). 앞토(af·op)는 동사틀 오른쪽에 남고 — r.o. 3.1 처럼 그 뒤에 tegen … 이 이어질 수 있다.
- 같은 동사가 종속절·분사에서는 붙는다: … dat de Hoge Raad het geding zelf afdoet, kan … worden uitgegaan(r.o. 2.1), in het openbaar uitgesproken(끝 단락). 분사의 ge- 는 앞토 뒤: uit-ge-gaan, uit-ge-sproken, af-ge-daan.
- 강세로 가른다: 비분리 동사는 앞가지에 강세가 없고(ver'werpen, ver'nietigen) 분리동사는 앞토에 강세가 있다('uitgaan, 'afdoen, 'uitspreken — 이 장 표제어의 IPA). 앞가지가 같아도(voor-) 동사마다 다르니 부록 C 로 확인한다.

표로 보기

동사	판결문의 꼴	갈래
verwerpen	De Hoge Raad: - verwerpt het beroep (주문)	비분리 — 분사 verworpen
vernietigen	De Hoge Raad vernietigt handelingen, arresten … (RO 79 lid 1)	비분리 — 분사 vernietigd
veroordelen	- veroordeelt [eiser] in de kosten (주문)	비분리 — 분사 veroordeeld
verwijzen	verwijst de Hoge Raad het geding (Rv 421)	비분리 — 분사 verwezen
afdoen	doet de Hoge Raad het geding zelf af (Rv 420)	분리 — 분사 afgedaan
afstuiten	stuiten de klachten … af (r.o. 3.6)	분리 — 분사 afgestuit
uitgaan	kan van het volgende worden uitgegaan (r.o. 2.1)	분리 — 분사 uitgegaan
uitspreken	in het openbaar uitgesproken (끝 단락)	분리 — 분사 uitgesproken

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Op het vorenstaande — 첫 자리 — 「앞서 말한 것에」
stuiten — 분리동사의 몸통 — 둘째 자리
de klachten van de onderdelen — 주어

af.

앞토 — 동사틀 오른쪽(여기서는 문장 끝)

앞서 말한 것에 비추어 그 부분들의 불복은 받아들일 수 없다.

De Hoge Raad — 주어
verwerpt het beroep — 비분리 동사 + 목적어
en veroordeelt de eiser — 둘째 비분리 동사 — 주어를 함께 받는다

in de kosten.

veroordelen in(~의 부담을 명하다)

(네덜란드) 대법원은 상고를 기각하고 원고에게 비용 부담을 명한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~De Hoge Raad werpt het beroep ver.~~	De Hoge Raad verwerpt het beroep.	ver- 는 떨어지지 않는 앞가지 — 비분리 동사(주문).
~~Het beroep is geverworpen.~~	Het beroep is verworpen.	비분리 동사의 분사에는 ge- 가 없다(9장 verwerpen).
~~Op het vorenstaande afstuiten de klachten.~~	Op het vorenstaande stuiten de klachten af.	분리동사는 주절에서 갈라지고 앞토가 동사틀 오른쪽에 남는다(r.o. 3.6).
~~Het arrest is in het openbaar geuitsproken.~~	Het arrest is in het openbaar uitgesproken.	분리동사의 분사는 앞토 뒤에 ge- — uit-ge-sproken(끝 단락).

말해 보기 — 한국 대법원 절차를 네덜란드 동료에게

민사소송법·상고심절차에 관한 특례법의 문언을 네덜란드어로 옮긴 문형. 한국 대법원은 「de Hoge Raad van Korea (Supreme Court of Korea)」 처럼 나라 이름을 붙여 부른다 — 네덜란드어 Hoge Raad 만으로는 네덜란드 대법원이다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

In Korea staat de beslissing aan het begin van het vonnis, vóór de gronden.

한국 판결서는 주문이 앞에, 이유보다 먼저 옵니다.

민사소송법 제208조 ① — 2호 주문, 4호 이유. HR 판결과 순서가 반대다.

Na vernietiging wordt de zaak in Korea in de regel naar de vorige rechter teruggewezen; zelf afdoen is de uitzondering.

한국에서는 파기하면 원칙적으로 사건을 원심으로 돌려보내고, 스스로 판결하는 것은 예외입니다.

민사소송법 제436조 ①·제437조 — Rv 420 과 반대.

De Hoge Raad van Korea kan een cassatieberoep zonder verdere behandeling verwerpen, en die uitspraak hoeft niet in het openbaar te worden uitgesproken.

한국 대법원은 상고를 더 심리하지 않고 기각할 수 있고, 그 판결은 공개 선고가 필요 없습니다.

상고심절차에 관한 특례법 제4조 ①·제5조 ② — RO 81 과 같지 않다(korea 행).

In Korea moet de eiser in cassatie binnen twintig dagen na de kennisgeving een memorie met de cassatiegronden indienen.

한국에서 상고인은 통지를 받은 날부터 20일 안에 상고이유서를 내야 합니다.

민사소송법 제427조 — 상고장에 이유를 적지 않았을 때. 내지 않으면 기각(제429조, 직권조사 사유 예외).

Mag ik vragen hoe vaak de Hoge Raad artikel eenentachtig toepast in civiele zaken?

(네덜란드) 대법원이 민사 사건에서 81조를 얼마나 자주 쓰는지 여쭤도 될까요?

상대 제도를 묻는 문장 — 이 책은 2025년 민사 표본 8건 가운데 5건이 이 문장을 썼다는 조사 기록(이 책의 판결 표본 조사)까지만 본다.

판결 읽기 — HR 2025:89 를 단락 순서대로 (그리고 짝 의견서)

① 머리: 「HOGE RAAD DER NEDERLANDEN / CIVIELE KAMER / Nummer 23/02639 / Datum 17 januari 2025 / ARREST」 다음에 당사자 — 원고(상고인)는 판결이 [eiser] 로 익명 처리했고, 피고(피상고인)는 국가(De Staat der Nederlanden)다. 사건번호 23/02639 는 「연도/번호」 꼴이다.

② Procesverloop(소송 경과): 사실심 판결 둘(a 가처분 판사의 vonnis 2022, b 항소법원 arrest 2023)을 가리키고, 상고 → 답변서(verweerschrift tot verwerping) → 설명 → A-G 의견서의 결론 한 줄(strekt tot verwerping) → 의견서에 대한 원고 쪽 반응 순서로 적는다.

③ Uitgangspunten en feiten(전제 사실, r.o. 2.1~2.6): 「In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.」 뒤에 사실 (i)~(ix), 원고의 청구, 1심·항소심 판단의 요약. ④ Beoordeling van het middel(상고이유 판단, r.o. 3.1~3.7): 1~3 부분을 함께 다루고(3.1) 법리를 세운 뒤(3.2~3.5) 「Op het vorenstaande stuiten de klachten … af」(3.6)로 맺고, 나머지 불복을 art. 81 RO 문장으로 정리한다(3.7).

⑤ Beslissing(주문 — 맨 끝): 「De Hoge Raad: - verwerpt het beroep; - veroordeelt [eiser] in de kosten …」 — 비용은 실비 857유로와 보수 2,200유로, 14일 안에 내지 않으면 법

정 이자. ⑥ 끝 단락: 판결한 다섯 법관과 선고한 대법관 한 사람, 선고일. 그 아래 각주가 사실심 판결의 ECLI 를 적는다.

짝 의견서(ECLI:NL:PHR:2024:902 — zitting 6 september 2024)는 별도 문서다: 「Inleiding en samenvatting → Feiten en procesverloop → Bespreking van het cassatiemiddel → Conclusie」 로 가고 마지막 줄이 「De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.」 다. 판결보다 길다(오픈데이터 본문 평문 기준 의견서 약 11만 6천 자, 판결 약 2만 4천 자 — 각주 포함, 이 책의 셈). 판결 데이터셋의 재이용 표시는 「Publiek domein」 이다(data.overheid.nl 의 rechtspraak 데이터셋 면).

HR 17 januari 2025, ECLI:NL:HR:2025:89 · Concl. A-G Snijders, ECLI:NL:PHR:2024:902 · 오픈데이터 XML (HR 2025:89)

확인 문제 8

1. HR 민사 판결에서 주문(Beslissing)은 어디에 오는가?

- 머리 바로 다음
- 소송 경과 다음
- **상고이유 판단 다음, 맨 끝 쪽**
- 의견서 안

Procesverloop → Uitgangspunten en feiten → Beoordeling van het middel → Beslissing → 서명·선고 단락. 한국 판결서는 주문이 이유 앞이다(민사소송법 제208조 ①).

2. 「De Hoge Raad: - verwerpt het beroep」 의 뜻은?

- 상고를 각하한다
- **상고를 기각한다**
- 원판결을 파기한다
- 사건을 환송한다

verwerpen = 기각(본안 판단 뒤). 각하는 niet-ontvankelijk verklaren(RO 80a), 파기는 vernietigen, 환송은 verwijzen.

3. RO 81 lid 1 이 대법원에 허용하는 것은?

상고 전체를 심리 없이 기각하는 것

파기로 이어질 수 없고 법 통일·발전에 필요 없는 불복에 대해 이유를 그 판단으로 줄이는 것

판결을 선고하지 않는 것

의견서를 생략하는 것

단위는 「een aangevoerde klacht」 다. 판결은 여전히 공개 선고한다(RO 5 lid 1). 한국 심리불속행과 같지 않다.

4. 한국 심리불속행에 더 가까운 네덜란드 제도는?

RO 81

RO 80a(명백히 이유 없는 상고의 각하)

Rv 420

Rv 237

80a 는 상고 단위로 걸러 낸다. 다만 효과는 niet-ontvankelijk(각하)이고 검찰총장 의견을 먼저 듣는다.

5. Rv 420 에 따르면 대법원이 원판결을 파기한 뒤의 원칙은?

원심으로 환송

스스로 사건을 끝냄(zelf afdoen)

다른 항소법원으로 이송

검찰총장에게 넘김

「doet de Hoge Raad het geding zelf af, voor zover er niet … gronden zijn voor verwijzing」 . 한국은 환송이 원칙이다(제436조 ①).

6. 「In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan」의 uitgegaan 의 기본형과 갈래는?

uitgaan — 분리동사

gaan — 비분리 동사

uitgeven — 분리동사

vergaan — 비분리 동사

uitgaan van(~을 전제로 하다)은 분리동사다. 분사는 앞토 뒤에 ge-: uit-ge-gaan.

7. HR 2025:89 주문의 「€ 857,-- aan verschotten」에서 verschotten 은?

변호사 보수

실비(대신 낸 비용)

법정 이자

인지대 면제

보수는 salaris 로 따로 적는다(「€ 2.200,-- voor salaris」). Rv 238 lid 2 「salaris en noodzakelijke verschotten」.

8. 「De Hoge Raad hoeft niet te motiveren …」의 뜻은?

대법원은 이유를 적어서는 안 된다

대법원은 이유를 적을 필요가 없다

대법원은 이유를 적을 수 없다

대법원은 이유를 적을 것이다

niet hoeven te = 「~할 필요가 없다」. 「~해서는 안 된다」는 niet mogen(13장).

3부 원전과 말하기 · 제17장

그로티우스 『Inleidinge』

Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleertheid (1631)

휘호 그로티우스(Hugo de Groot)가 네덜란드어로 쓴 홀란트 법 입문서 『Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleertheid』는 1631년 헤이그에서 나왔다. 이 장은 그 해의 「둘째 쇄」(Tweeden Druck — Utrecht 대학도서관 본)를 쪽 그림 그대로 읽는다. 1권 첫 장의 법학·정의·법의 정의, 물권과 채권을 가르는 말 behering 과 inschuld, 2권의 소유권과 선의 점유, 3권의 채권 일반과 불법행위 — 7장에서 본 MISDAET 의 앞뒤다. 열세 낱말은 모두 정의어다. 원판은 대문자로 정의어를 앞세우고(RECHTS-GELEERTHEID is …), ende · ofte · 't 같은 꼴을 쓴다. 주소는 원판의 엽(fol.)과 1910년 Fockema Andreae 판의 § 를 함께 적는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. RECHTS-GELEERTHEID is een konst om nae de Rechtvaerdigheid te leven. Hugo de Groot, Inleidinge (1631, tweede druk) I.1 §1, fol. 1r · AI 대조(1631년 판 쪽 그림 판독 + 1910년 판 대조) — 사람 대조 전
   법학이란 정의에 따라 사는 기술이다.
2. Uit een misdaed kan ontstaen tweederlei verbintenisse : de eene tot straf: de andere tot weder-gheving van de onevenheid. Hugo de Groot, Inleidinge (1631, tweede druk) III.32 §7, fol. 88v · AI 대조(1631년 판 쪽 그림 판독 + 1910년 판 대조) — 사람 대조 전
   불법행위에서 두 가지 채무가 생길 수 있다 — 하나는 형벌로, 다른 하나는 불균형의 되돌림으로.

▼ 처음 보는 문법 용어 10 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
V2	주문장에서 정동사가 늘 둘째 자리에 서는 규칙. 첫 자리에 주어가 아닌 말(Niet strafbaar, Volgens de wet)이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다
종속절	dat·indien·tenzij·wanneer 같은 접속사나 die·welke 같은 관계사로 시작하는 딸린 문장. 정동사가 절의 맨 끝으로 간다(… dat hij schade lijdt)
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
te 부정사	te + 부정사(te vergoeden). 「~할」 「~하는 것」. verplicht zijn … te vergoeden 처럼 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 te 가 가운데 낀다(toe te rekenen)

수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
분리동사	앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent … toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)
관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다
조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다

표제어 13

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 10. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

r.o. 17.1

de **rechtsgeleerdheid**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['rɛxtsxələrtheit] **법학**

★★

조문어 **rechtsgeleerdheid** | 일상·강의 **rechtswetenschap** | NL

책의 첫 문장이 이 낱말의 정의다(I.1 §1). 같은 면 §2~§4 가 정의어 셋(RECHTVAERDIGHEID · RECHTMATIG · RECHT)을 사슬처럼 잇는다 — 앞 정의의 마지막 말이 다음 정의의 머리가 된다. 지금 법학 일반은 rechtswetenschap 이라고도 하고, rechtsgeleerdheid 도 공식 낱말 목록의 표제다(지금 쓰이는 자리는 이 책이 조사하지 않았다).

쉬운 예

Zij studeert rechtsgeleerdheid in Leiden.

그녀는 레이던에서 법학을 공부한다.

실무 예

Volgens De Groot is rechtsgeleerdheid een kunst om naar de rechtvaardigheid te leven.

그로티우스에 따르면 법학은 정의에 따라 사는 기술이다(I.1 §1).

원문

> RECHTS-GELEERTHEID is een konst om nae de Rechtvaerdigheid te leven. — Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (1631, tweede druk) I.1 §1, fol. 1r · AI 대조(1631년 판 쪽 그림 판독 + 1910년 판 대조) — 사람 대조 전 · 공식 대체
>
> 법학이란 정의에 따라 사는 기술이다.
>
> **옛 철자 → 지금 철자**
>
> RECHTS-GELEERTHEID → rechtsgeleerdheid · konst → kunst · nae → na · Rechtvaerdigheid → rechtvaardigheid

문형

X is een … om … te …

X 란 ~하는 …이다(정의 + 목적)

1. I.1 §1: RECHTS-GELEERTHEID is een konst om nae de Rechtvaerdigheid te leven.
2. I.1 §2: RECHTVAERDIGHEID is een deugd des willes om te doen dat rechtmatig is.
3. om … te + 부정사: 지금과 같다(4장).

Wat is rechtsgeleerdheid volgens De Groot?
그로티우스에 따르면 법학이란 무엇인가?

Hij noemt de rechtsgeleerdheid een kunst.
그는 법학을 기술이라 부른다.

문법 N4 · RECHTS-GELEERTHEID is een … — 정의어를 문장 맨 앞에

~~Een konst om nae de Rechtvaerdigheid te leven is RECHTS-GELEERTHEID.~~ (표기 오류)

RECHTS-GELEERTHEID is een konst om nae de Rechtvaerdigheid te leven.

1631 원판은 정의할 말을 대문자로 첫 자리에 두고 is 로 잇는다(I.1 §1~§4 · II.3 §1 · III.32 §3 모두). 지금 조문의 정의 문형(Onder … wordt verstaan, 2장)과 다르지만 X is … 는 지금도 쓰는 꼴이다.

---

r.o. 17.2

de **rechtvaardigheid**, mv. de rechtvaardigheden [rɛxt'fardəxhɛit] **정의** ★★

조문어 **rechtvaardigheid** | 일상·강의 **gerechtigheid** | NL

정의를 「의지의 덕」으로 정의한다(I.1 §2). des willes 는 2격 꼴(시대 표지 미확인) — 지금이라면 van de wil 이다. 이 정의가 다음 문장의 rechtmatig 로 이어진다.

쉬운 예

Rechtvaardigheid is een deugd.

정의는 덕이다.

실무 예

De Groot omschrijft rechtvaardigheid als een deugd van de wil.

그로티우스는 정의를 의지의 덕으로 규정한다(I.1 §2).

원문

RECHTVAERDIGHEID is een deugd des willes om te doen dat rechtmatig is. — Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (1631, tweede druk) I.1 §2, fol. 1r · AI 대조(1631년 판 쪽 그림 판독 + 1910년 판 대조) — 사람 대조 전 · 공식 대체

정의란 정당한 것을 행하려는 의지의 덕이다.

옛 철자 → 지금 철자

RECHTVAERDIGHEID → rechtvaardigheid · des willes → van de wil

문형

een deugd des willes

의지의 덕(2격 꼴)

1. I.1 §2: een deugd des willes.
2. 2격 꼴은 8·9장(옛 BW 인용)·12장(1798·1848 헌법)에도 나왔다 — des · der.
3. 지금 꼴: een deugd van de wil.

Is rechtvaardigheid volgens De Groot een deugd van de wil?

그로티우스에 따르면 정의는 의지의 덕인가?

Rechtvaardigheid betekent doen wat rechtmatig is.

정의란 정당한 것을 행하는 것이다.

문법 N2 · een deugd des willes — 2격 꼴로 소유를

~~een deugd der willes~~ (표기 오류)

een deugd des willes

남성 명사 wil 의 2격 꼴이 des … -es 다(원판 그대로). 이 책은 이 꼴의 시대를 단정하지 않는다. 지금 같은 뜻은 van de wil 로 쓴다(2장 van).

---

r.o. 17.3

rechtmatig [rɛxt'matəx] 정당한 · 적법한 ★★

조문어 **rechtmatig** NL

법(recht)과 맞는 것(I.1 §3). 지금 조문에서도 같은 낱말이다 — 반대말 onrechtmatig 가 7장 onrechtmatige daad(불법행위)의 머리다.

쉬운 예

Deze handeling is rechtmatig.

이 행위는 적법하다.

실무 예

Het tegendeel van rechtmatig is onrechtmatig.

rechtmatig 의 반대는 onrechtmatig 다(7장).

원문

> RECHTMATIG is dat met het Recht over-een-komt. — Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (1631, tweede druk) I.1 §3, fol. 1r · AI 대조 (1631년 판 쪽 그림 판독 + 1910년 판 대조) — 사람 대조 전 · 공식 대체
>
> 정당한 것이란 법과 맞는 것이다.
>
> **옛 철자 → 지금 철자**
>
> over-een-komt → overeenkomt · RECHTMATIG → rechtmatig

문형

X komt overeen met Y

X 가 Y 와 맞다

1. I.1 §3: RECHTMATIG is dat met het Recht over-een-komt.
2. 지금 꼴: Dat komt overeen met het recht — 주절에서는 앞토 overeen 이 오른쪽에(3장).
3. 반대말: onrechtmatig(7장 onrechtmatige daad).

Komt deze handeling overeen met het recht?

이 행위는 법과 맞는가?

Wat met het recht overeenkomt, is rechtmatig.

법과 맞는 것은 정당하다.

---

r.o. 17.4

het **recht**, mv. de rechten [rɛxt] **법 · 권리** ★★★

조문어 **recht** NL

I.1 §4 는 RECHT 를 넓은 뜻(RUIM)과 좁은 뜻(ENG)으로 가른다. 그다음 단락(§5 이하)의 내용은 이 장이 옮기지 않았다. 지금 네덜란드어에서도 recht 는 「법」(objectief recht)과 「권리」(een recht hebben) 둘 다다.

쉬운 예

Iedereen heeft recht op een eerlijk proces.

모든 사람은 공정한 재판을 받을 권리가 있다(12장 eerlijk proces).

실무 예

Het woord recht kan ruim of eng worden opgevat.

recht 라는 말은 넓게 또는 좁게 이해할 수 있다(I.1 §4).

원문

> RECHT werd genomen RUIM of ENG. — Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (1631, tweede druk) I.1 §4, fol. 1r · AI 대조(1631년 판 쪽 그림 판독 + 1910년 판 대조) — 사람 대조 전 · 공식 대체
>
> 법(recht)은 넓은 뜻으로 또는 좁은 뜻으로 쓰인다.
>
> 옛 철자 → 지금 철자
>
> RECHT → recht · RUIM → ruim

문형

ruim of eng genomen

넓은 뜻 또는 좁은 뜻으로

1. I.1 §4: RECHT werd genomen RUIM of ENG.
2. 지금 꼴: in ruime zin / in enge zin(넓은 뜻에서 / 좁은 뜻에서).
3. 같은 낱말의 두 뜻: het recht(법) · een recht(권리).

Wat betekent recht in enge zin?

좁은 뜻의 recht 는 무엇을 뜻하는가?

Wordt recht hier ruim of eng genomen?

여기서 recht 는 넓은 뜻인가 좁은 뜻인가?

---

r.o. 17.5

het **toebehoren**, mv. de toebehoren ['tubəhorən]

(그로티우스) 재산권 일반 — (지금) 부속품 ★★

조문어 — | 일상·강의 **toebehoren (부속품)** | NL

그로티우스에게 TOEBEHOREN 은 「우리 것」이라 부르게 하는 것, 곧 재산권 일반이고, 둘로 갈린다 — BEHERING(난외 「L. Ius Reale」 물권)과 INSCHULD(「L. Ius personale」 채권). 지금 낱말 toebehoren 은 공식 낱말 목록에 het 명사(복수 toebehoren · toebehorens)로 있고 일상에서는 「부속품」이다 — 그 뜻 구분은 이 책이 사전 뜻풀이를 옮기지 않으므로 줄인다.

쉬운 예

Dit huis behoort mij toe.

이 집은 내 것이다(동사 toebehoren — 분리동사).

실무 예

De Groot verdeelt het toebehoren in behering en inschuld.

그로티우스는 재산권을 물권(behering)과 채권(inschuld)으로 나눈다(I.1 §8).

원문

TOEBEHOREN is waer door yet het onze werd genoemt, ende bestaet (als hier nae zal werden verklaert) in BEHERING ende in INSCHULD. — Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (1631, tweede druk) I.1 §8, fol. 1r · AI 대조(1631년 판 쪽 그림 판독 + 1910년 판 대조) — 사람 대조 전 · 공식 대체

재산권이란 어떤 것을 우리 것이라 부르게 하는 것이며, (뒤에서 설명하듯) 물권과 채권으로 이루어진다.

옛 철자 → 지금 철자

TOEBEHOREN → toebehoren · waer door → waardoor · genoemt → genoemd · ende → en · bestaet → bestaat · verklaert → verklaard

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
TOEBEHOREN is	정의어 + is	재산권이란
waer door yet het onze werd genoemt,	waer door(그로써) + 수동 — yet 「어떤 것」, het onze 「우리 것」	어떤 것을 우리 것이라 부르게 하는 것이며
ende bestaet	ende(그리고) + 정동사 bestaet — 주어 TOEBEHOREN 을 함께 받는다	~로 이루어진다
(als hier nae zal werden verklaert)	끼움말 — 미래 수동	(뒤에서 설명하듯)
in BEHERING ende in INSCHULD.	bestaen in(~로 이루어지다) + 정의어 둘	물권과 채권으로

원판은 BEHERING · INSCHULD 앞에 난외 주 표지 * 를 달았다 — 이 책은 본문에서 뺐다(장 머리 주석). 원판의 쉼표 앞 공백(「genoemt ,」)과 괄호 안 공백도 뺐다.

문형

bestaen in A ende in B

A 와 B 로 이루어지다

1. I.1 §8: ende bestaet … in BEHERING ende in INSCHULD.
2. 지금 꼴: bestaat uit A en B(~로 구성된다) — 전치사가 다르다.
3. III.1 §3: De schuld … bestaet meest in drie hoofd-stucken …

> Waaruit bestaat het toebehoren volgens De Groot?
> 그로티우스에 따르면 재산권은 무엇으로 이루어지는가?
>
> Bij De Groot bestaat het toebehoren uit twee delen.
> 그로티우스에게 재산권은 두 부분으로 이루어진다.

---

r.o. 17.6

de **inschuld**, mv. de inschulden ['ɪnsxʏlt] (그로티우스) 채권 ★★

조문어 — NL

그로티우스의 재산권 둘째 갈래(I.1 §8 난외 「L. Ius personale」). III.1 §1 이 다시 정의한다 — 한 사람이 다른 사람에게서 어떤 것이나 행위를 누릴 권리. 공식 낱말 목록에 de 명사(복수 inschulden)로 있다. 지금 민법의 채무 관계는 verbintenis(2장)로 말한다 — inschuld 와의 관계는 이 책이 사전 뜻풀이를 옮기지 않으므로 줄인다.

쉬운 예

De Groot onderscheidt behering en inschuld.
그로티우스는 물권과 채권을 가른다.

실무 예

Inschuld is bij De Groot het recht van de ene mens op de andere.
그로티우스에게 채권은 한 사람이 다른 사람에게 갖는 권리다(III.1 §1).

원문

> Wy hebben gezeit dat de andere soorte van TOEBEHOREN is INSCHULD, 't welck wy beschreven hebben te zijn 't recht van toe-behooren dat den eene mensch heeft op dē andere, om van hem eenige zake ofte daed te genietē. — Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (1631, tweede druk) III.1 §1, fol. 57r · AI 대조(1631년 판 쪽 그림 판독 + 1910년 판 대조) — 사람 대조 전 · 공식 대체
>
> 우리는 재산권의 다른 종류가 채권이라고 말했고, 그것을 한 사람이 다른 사람에 대하여 그에게서 어떤 물건이나 행위를 누리려고 갖는 권리라고 적었다.

옛 철자 → 지금 철자

Wy → Wij · gezeit → gezegd · welck → welk · toe-behooren → toebehoren · mensch → mens · ofte → of

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wy hebben gezeit	완료 — 앞 권(I.1 §8)을 가리킨다	우리는 말했다

dat de andere soorte van TOEBEHOREN is INSCHULD,	dat 절 — 동사 is 가 끝이 아니다(원판 어순)	재산권의 다른 종류가 채권이라고
't welck wy beschreven hebben	관계사 't welck(그것을) — 't = het	그리고 그것을 우리는 적었다
te zijn 't recht van toe-behooren	te zijn(~이라고) + 술어	~하는 권리라고
dat den eene mensch heeft op dē andere,	관계절 — dē = den(약자 위 줄)	한 사람이 다른 사람에게 갖는
om van hem eenige zake ofte daed te genietē.	om … te — genietē = genieten	그에게서 어떤 물건이나 행위를 누리려고

ē 는 약자 위 줄이다 — dē = den, genietē = genieten(FA1910 은 풀어 적었다). 원판은 dat 절에서도 is 를 INSCHULD 앞에 두었다 — 지금의 종속절 어순(4장)과 다르다.

문형

't welck … — 관계사 't welck

(앞 내용을 받아) 그것을

1. III.1 §1: 't welck wy beschreven hebben te zijn …
2. 't = het. 지금 꼴로 hetwelk(격식) 또는 wat.
3. 7장 MISDAET 문장의 zijnde 처럼 원판의 이음말은 지금과 다르다.

Wat verstaat De Groot onder inschuld?
그로티우스는 채권을 무엇으로 이해하는가?

Inschuld staat bij hem tegenover behering.
그에게서 채권은 물권과 짝을 이룬다.

문법 N4 · dat de andere soorte … is INSCHULD — 원판의 dat 절 어순

~~dat de andere soorte van TOEBEHOREN INSCHULD is,~~ (표기 오류)

dat de andere soorte van TOEBEHOREN is INSCHULD,

지금 문법으로는 dat 절의 정동사가 뒤로 간다(4장). 그러나 인용은 원판 어순을 그대로 둔다 — wrong 칸은 원판을 바꿔 적은 꼴이다. 이 어순이 그 시대의 규칙이었는지는 이 책이 확인하지 않았다.

---

r.o. 17.7 de/het **eigendom**, mv. de eigendommen ['ɛiɣəndɔm] **소유권** ★★★

조문어 **eigendom** NL

그로티우스의 소유권 정의(II.3 §1) — 점유가 없어도 그 물건을 법적으로 되찾을 수 있게 하는 귀속. 지금 BW 5:1 lid 1 은 「사람이 물건에 가질 수 있는 가장 포괄적인 권리」로 정의한다(2장 eigendom). 두 정의의 관계는 이 책이 학설로 다루지 않는다.

쉬운 예

De eigendom van het huis gaat over op de koper.

그 집의 소유권이 매수인에게 넘어간다(8장).

실무 예

Volgens De Groot kan de eigenaar zijn zaak terugkrijgen, ook als hij het bezit niet heeft.

그로티우스에 따르면 소유자는 점유가 없어도 자기 물건을 되찾을 수 있다(II.3 §1).

원문

EIGENDOM is de toe-behoorte tot een zaeck waer door iemand, schoon het bezit niet hebbende, 't zelve vermag rechtelick te bekomen. — Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (1631, tweede druk) II.3 §1, fol. 15v · AI 대조(1631년 판 쪽 그림 판독 + 1910년 판 대조) — 사람 대조 전 · 공식 대체

소유권이란 어떤 물건에 대한 귀속으로서, 그로써 사람이 점유를 갖지 않더라도 그 물건을 법적으로 얻을 수 있는 것이다.

옛 철자 → 지금 철자

EIGENDOM → eigendom · zaeck → zaak · rechtelick → rechtelijk

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
EIGENDOM is de toe-behoorte tot een zaeck	정의어 + is + 술어(귀속)	소유권이란 어떤 물건에 대한 귀속으로서
waer door iemand,	waer door(그로써) + 주어	그로써 사람이
schoon het bezit niet hebbende,	끼움말 — schoon(~하더라도) + 현재분사 hebbende	점유를 갖지 않더라도
't zelve vermag rechtelick te bekomen.	't zelve(그것을) + vermag(할 수 있다) + te 부정사	그것을 법적으로 얻을 수 있는

hebbende 는 hebben 의 현재분사 — 7장 MISDAET 문장의 zijnde 와 같은 꼴이다. vermag 는 vermogen(할 수 있다)의 3인칭 단수.

문형

… vermag … te bekomen

~을 얻을 수 있다(vermogen + te)

1. II.3 §1: 't zelve vermag rechtelick te bekomen.
2. vermogen(할 수 있다) — 지금 조문에서는 명사 vermogen(재산, 2장 vermogensrecht)이 흔하다.
3. rechtelick = rechtelijk(법적으로) — -lick 는 원판의 -lijk 철자.

Kan de eigenaar zijn zaak terugvorderen zonder bezit?
소유자는 점유 없이 자기 물건의 반환을 청구할 수 있는가?

De Groot omschrijft eigendom vanuit de mogelijkheid van terugvordering.
그로티우스는 소유권을 되찾을 수 있다는 점에서 규정한다.

문법 N3 · schoon het bezit niet hebbende — 현재분사 끼움말

~~schoon het bezit niet heeft,~~ (표기 오류)

schoon het bezit niet hebbende,

원판은 양보 끼움말을 현재분사(hebbende)로 만든다. 지금이라면 hoewel hij het bezit niet heeft 같은 종속절이 된다. 인용은 원판 그대로 둔다.

한국이라면? ≠ 소유권 · 민법 제211조

한국은 「소유자는 법률의 범위내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리가 있다」로 권능을 열거한다. 그로티우스는 점유 없이도 되찾을 수 있다는 점으로 정의한다.

---

r.o. 17.8

de **bezitter**, mv. de bezitters [bə'zɪtər] **점유자** ★★

조문어 **bezitter** NL

II.2 §10 은 선의 점유(BEZIT TER GOEDER TROUWEN)를 정의한다 — 점유자가 그 물건에 어떤 소유권이 있다고 그럴듯하게 믿을 때. 난외에 「L. Bonæ fi-dei」 · 「L. Malæ fi-dei」. 지금 BW 3:118 lid 1 의 선의 점유는 이 장이 인용하지 않았다(8장 te goeder trouw).

쉬운 예

De bezitter gedraagt zich als eigenaar.
점유자는 소유자처럼 행동한다.

실무 예

Bij De Groot is een bezitter te goeder trouw als hij redelijkerwijs meent eigenaar te zijn.
그로티우스에게 점유자는 자기가 소유자라고 그럴듯하게 믿을 때 선의다(II.2 §10).

원문

> BEZIT TER GOEDER TROUWEN is wanneer den bezitter waerschijnelick meent eenige eigendom aen de bezeten zaeck te

hebbē. — Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (1631, tweede druk) II.2 §10, fol. 15v · AI 대조(1631년 판 쪽 그림 판독 + 1910년 판 대조) — 사람 대조 전 · 공식 대체

선의 점유란 점유자가 점유한 물건에 어떤 소유권이 있다고 그럴듯하게 믿을 때이다.

옛 철자 → 지금 철자

TROUWEN → trouw · waerschijnelick → waarschijnlijk · eenige → enige · aen → aan · zaeck → zaak

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뤗
BEZIT TER GOEDER TROUWEN is	정의어(구) + is — ter goeder trouwen 은 전치사 뒤 굴절형이 남은 굳은 구	선의 점유란
wanneer den bezitter waerschijnelick meent	wanneer 절 — den bezitter(주어, 원판 꼴)	점유자가 그럴듯하게 믿을 때
eenige eigendom aen de bezeten zaeck	목적어 + aen(~에 대하여) + 분사 bezeten(점유된)	점유한 물건에 대한 어떤 소유권을
te hebbē.	meenen … te hebben(~을 가졌다고 믿다) — hebbē = hebben	가졌다고

주어 자리에 den bezitter 가 섰다 — 원판의 관사 꼴이며 이 책은 그 격을 단정하지 않는다. hebbē 는 약자 위 줄.

문형

ter goeder trouw(en)

선의로

1. II.2 §10: BEZIT TER GOEDER TROUWEN.
2. 지금 꼴: te goeder trouw(8장 표제어) — 전치사 뒤 형용사의 -er 굴절형이 굳어 남았다(격 이름은 단정하지 않는다).
3. 반대: ter kwader trouw(악의로) — 원판 난외 「L. Malæ fi-dei」.

Wanneer is een bezitter te goeder trouw?
점유자는 언제 선의인가?

De bezitter meent eigenaar van de zaak te zijn.
점유자는 자기가 그 물건의 소유자라고 믿는다.

한국이라면? ≠ 선의 점유 · 민법 제197조

한국은 「점유자는 소유의 의사로 선의, 평온 및 공연하게 점유한 것으로 추정한다」(①) — 선의를 추정한다. 그로티우스의 이 단락은 선의의 뜻을 정의한다.

---

r.o. 17.9

de **schuld**, mv. de schulden [sxʏlt] (그로티우스) 의무 · 채무 ★★★

조문어 **schuld** NL

III.1 §2 는 schuld 를 넓게 「덕이 명하는 모든 행위」 로 쓴다고 하고, §3 은 남을 향한 schuld 를 셋으로 가른다 — weldaed-schuld(은혜의), trouw-schuld(약속의), misdaed-schuld(불법행위의). 지금 schuld 는 형법에서 과실(10장), 7장 BW 6:162 lid 3 에서 귀책, 일상에서 빚이다 — 아래 가짜 친구 상자.

쉬운 예

Hij heeft schulden bij de bank.

그는 은행에 빚이 있다.

실무 예

De Groot onderscheidt drie soorten schuld jegens een ander.

그로티우스는 남에 대한 의무를 세 갈래로 나눈다(III.1 §3).

원문

De schuld ziende op een ander bestaet meest in drie hoofd-stucken in weldaed-schuld/in trouw-schuld ende misdaed-schuld. — Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (1631, tweede druk) III.1 §3, fol. 57r · AI 대조(1631년 판 쪽 그림 판독 + 1910년 판 대조) — 사람 대조 전 · 공식 대체

남을 향한 의무는 대개 세 갈래 — 은혜의 의무, 약속의 의무, 불법행위의 의무로 이루어진다.

옛 철자 → 지금 철자

bestaet → bestaat · hoofd-stucken → hoofdstukken · ende → en

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De schuld ziende op een ander	주어 + 현재분사구 ziende op(~을 향한)	남을 향한 의무는
bestaet meest	정동사 + meest(대개)	대개 ~로 이루어진다
in drie hoofd-stucken	bestaen in + 수	세 갈래로

in weldaed-schuld/in trouw-schuld ende misdaed-schuld.	합성어 셋 — 사선(/)은 원판의 쉼표 자리	은혜의·약속의·불법행위의 의무

원판의 사선(/)은 지금의 쉼표 자리에 쓰인 구두점이다(FA1910 은 쉼표로 바꿨다). misdaed-schuld 가 3권 32장(MISDAET)으로 이어진다.

문형

ziende op …

~을 향한(현재분사 수식)

1. III.1 §3: De schuld ziende op een ander …
2. III.1 §2: 't zy dat de zelve daed eigentlick ziet op een ander — 같은 동사 zien op.
3. 지금 꼴: betrekking hebben op(~에 관련되다).

Welke drie soorten schuld noemt De Groot?
그로티우스는 어떤 세 가지 의무를 드는가?

Misdaadschuld leidt naar het hoofdstuk over de misdaad.
불법행위의 의무는 불법행위 장으로 이어진다.

---

r.o. 17.10

de onevenheid, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['ɔnevənhɛit]

(그로티우스) 불균형 — 이득과 손실의 어긋남 ★

조문어 — NL

그로티우스 3권의 핵심어다. 채무가 생기는 원인을 「불균형」으로 보고, 합의로 생긴 것(ter minne)과 합의 없이 생긴 것(ter onminne)을 가른다(III.32 §1). 불법행위 채무의 하나는 이 불균형을 되돌리는 것이다(§7 weder-gheving van de onevenheid). 공식 낱말 목록 조회(2026-11-10)에는 표제가 없었다 — 지금 쓰임은 이 책이 조사하지 않았다.

쉬운 예

De Groot spreekt van onevenheid.
그로티우스는 불균형을 말한다.

실무 예

Een onrechtmatige daad veroorzaakt bij De Groot een onevenheid die moet worden hersteld.
그로티우스에게 불법행위는 되돌려야 할 불균형을 만든다(III.32 §7).

원문

> Wy hebben ghesproocken van onevenheid ter minne veroorzaeckt : laet ons komen tot onevenheid veroorzaeckt ter onminne : — Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (1631, tweede druk) III.32 §1, fol. 88v · AI 대조(1631년 판 쪽 그림 판독 + 1910년 판 대조) — 사람 대조 전 · 공식 대체

우리는 합의로 생긴 불균형을 말했다. 이제 합의 없이 생긴 불균형으로 가자.

옛 철자 → 지금 철자

ghesproocken → gesproken · veroorzaeckt → veroorzaakt · laet → laat

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wy hebben ghesproocken	완료 — 앞 장들(III.2~31)을 가리킨다	우리는 말했다
van onevenheid ter minne veroorzaeckt :	분사 veroorzaeckt 가 뒤에서 꾸민다 — ter minne(합의로)	합의로 생긴 불균형을
laet ons komen	laten + ons + 부정사 = 「~하자」	이제 ~로 가자
tot onevenheid veroorzaeckt ter onminne :	ter onminne(합의 없이) — 쌍점은 원판 그대로	합의 없이 생긴 불균형으로

분사가 명사 뒤에서 꾸민다(onevenheid … veroorzaeckt) — 지금이라면 앞에서 꾸민다(veroorzaakte onevenheid). ter minne · ter onminne 는 이 장이 나란히 쓰는 짝말이다.

문형

ter minne · ter onminne

합의로 · 합의 없이

1. III.32 §1: onevenheid ter minne veroorzaeckt … ter onminne.
2. 이 장은 minne 를 원판에서 관찰한 짝말(ter minne · ter onminne)로만 다룬다 — 지금 쓰임은 대조하지 않았다.
3. §7: weder-gheving van de onevenheid(불균형의 되돌림).

Wat is het verschil tussen ter minne en ter onminne?

ter minne 와 ter onminne 의 차이는 무엇인가?

Bij De Groot ontstaat onevenheid ter minne of ter onminne.

그로티우스에게 불균형은 합의로 또는 합의 없이 생긴다.

문법 N4 · laet ons komen tot … — 「~하자」 의 laten

~~laet ons tot onevenheid komen veroorzaeckt ter onminne~~ (표기 오류)

laet ons komen tot onevenheid veroorzaeckt ter onminne

laten + ons + 부정사는 지금도 「~하자」 (Laten we …)다. 원판은 부정사 komen 을 앞에, 긴 전치사구 tot … 를 뒤에 두었다 — 4장의 「긴 전치사구는 뒤로」 와 같은 모습이다.

r.o. 17.11

nalaten ['nalatən] (해야 할 것을) 하지 않다 · 부작위 ★★★

조문어 **nalaten** | NL | 분리동사 **laat … na**

MISDAET 정의(§3)의 「doen ofte laten」 을 §4 가 풀어 쓴다 — 해야 할 것을 하지 않는 것(naelaten)도 불법행위다. 7장 BW 6:162 lid 2 의 「een doen of nalaten」 과 같은 낱말이다(7장 timeline). 분리동사 — laat … na, nagelaten.

쉬운 예

Hij heeft nagelaten de schade te melden.

그는 손해를 알리지 않았다.

실무 예

Ook een nalaten kan een onrechtmatige daad zijn.

부작위도 불법행위가 될 수 있다(BW 6:162 lid 2 「een doen of nalaten」 — 요건은 같은 조).

원문

> Ofte laten : want oock het naelaten van 't gunt men ghehouden is te doen/ is misdaed. — Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (1631, tweede druk) III.32 §4, fol. 88v · AI 대조(1631년 판 쪽 그림 판독 + 1910년 판 대조) — 사람 대조 전 · 공식 대체
>
> 「또는 하지 않음」 : 해야 할 것을 하지 않는 것도 불법행위이기 때문이다.
>
> 옛 철자 → 지금 철자
>
> Ofte → Of · oock → ook · naelaten → nalaten · ghehouden → gehouden

문형

ghehouden zijn te doen

~할 의무가 있다

1. III.32 §4: 't gunt men ghehouden is te doen.
2. 지금도 gehouden zijn te … (~할 의무가 있다)로 쓴다 — 이 책의 조문 장에서 따로 세지 않았다.
3. nalaten 은 분리동사: laat … na, nagelaten(3장).

Is het nalaten van een plicht ook een misdaad bij De Groot?

그로티우스에게 의무를 하지 않는 것도 불법행위인가?

> Men is gehouden de schade te vergoeden.
> 손해를 배상할 의무가 있다.

문법 N3 · het naelaten — 부정사를 명사로

~~want oock de naelaten van 't gunt …~~ (표기 오류)

want oock het naelaten van 't gunt …

부정사를 명사로 쓰면 관사는 het 이다(지금도 같다 — het nalaten, 13장 het horen). 원판도 het 를 붙였다.

한국이라면? ≠ 부작위 · 민법 제750조

한국 조문은 「고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는」 으로 쓰고 작위·부작위를 가르지 않는다. 그로티우스와 BW 6:162 는 부작위를 문언에 적는다.

---

r.o. 17.12

de **verbintenis**, mv. de verbintenissen [vər'bɪntənɪs] **채무(관계)** ★★★

조문어 **verbintenis** NL

III.32 §7 의 첫 문장 — 불법행위에서 두 채무가 생긴다: 형벌을 받을 채무와 불균형을 되돌릴 채무. 같은 단락이 이어서 앞의 것은 법률에서, 뒤의 것은 「aengheboren recht」(타고난 법)에서 나온다고 적는다. 2장 verbintenis(채무)의 1631년 꼴이 verbintenisse 다.

쉬운 예

Uit een overeenkomst ontstaat een verbintenis.
계약에서 채무가 생긴다(2장).

실무 예

Bij De Groot ontstaan uit een misdaad twee verbintenissen.
그로티우스에게 불법행위에서는 두 채무가 생긴다(III.32 §7).

원문

> Uit een misdaed kan ontstaen tweederlei verbintenisse : de eene tot straf: de andere tot weder-gheving van de onevenheid. — Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (1631, tweede druk) III.32 §7, fol. 88v · AI 대조 (1631년 판 쪽 그림 판독 + 1910년 판 대조) — 사람 대조 전 · 공식 대체
>
> 불법행위에서 두 가지 채무가 생길 수 있다 — 하나는 형벌로, 다른 하나는 불균형의 되돌림으로.
>
> **옛 철자 → 지금 철자**
>
> ontstaen → ontstaan · verbintenisse → verbintenis · tweederlei → tweeërlei

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Uit een misdaed	첫 자리 — uit(~에서)	불법행위에서
kan ontstaen tweederlei verbintenisse :	조동사 kan + 부정사 ontstaen 이 주어보다 앞 — 주어가 맨 뒤	두 가지 채무가 생길 수 있다
de eene tot straf:	de eene(하나는) + tot(~으로 향한)	하나는 형벌로
de andere tot weder-gheving van de onevenheid.	de andere(다른 하나는) + weder-gheving(되돌려 줌)	다른 하나는 불균형의 되돌림으로

주어 tweederlei verbintenisse 가 동사 무리(kan ontstaen) 뒤에 섰다 — 부정관사·수사 주어를 뒤로 보내는 것은 4장 er 문장과 닮았지만 er 가 없다. weder-gheving 은 「되돌려 줌」(weder = 다시).

문형

de eene … de andere …

하나는 … 다른 하나는 …

1. III.32 §7: de eene tot straf: de andere tot weder-gheving van de onevenheid.
2. 지금 꼴: de ene … de andere …
3. tweederlei(두 가지의) — 지금 철자 tweeërlei.

Welke twee verbintenissen ontstaan uit een misdaad?
불법행위에서 어떤 두 채무가 생기는가?

De ene verbintenis is tot straf, de andere tot herstel.
한 채무는 형벌로, 다른 채무는 회복으로 향한다.

문법 N4 · kan ontstaen tweederlei verbintenisse — 주어가 맨 뒤

~~Uit een misdaed tweederlei verbintenisse kan ontstaen~~ (표기 오류)

Uit een misdaed kan ontstaen tweederlei verbintenisse

첫 자리(Uit een misdaed) 뒤 둘째 자리는 정동사 kan 이다 — 1631 원판도 V2 를 지킨다(4장). 원판은 부정사 ontstaen 까지 주어 앞에 두었다. wrong 칸은 원판을 바꿔 적은 꼴이다.

---

r.o. 17.13

de **overheid**, mv. de overheden ['ovərhɛit] 당국 · 통치자 ★★

조문어 **overheid** | 일상·강의 **de staat** | NL

III.32 §7 의 뒷부분 — 처벌할 권리는 Overheden(당국)에 있고, 되돌림을 받을 권리는 손해 입은 사람에게 있다. 형벌과 손해배상을 같은 원인(불법행위)에서 나온 두 권리로 나란히 놓은 문장이다. 지금 overheid 는 공공 당국 일반의 말이다(12·13장).

쉬운 예

De overheid moet de wet naleven.

당국은 법을 지켜야 한다.

실무 예

Bij De Groot komt het recht om te straffen toe aan de overheden.

그로티우스에게 처벌할 권리는 당국에 있다(III.32 §7).

원문

Voorts het recht om te straffen komt toe de Overheden : maer tot de weder-evening hebben recht die verkort zijn. — Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (1631, tweede druk) III.32 §7, fol. 88v · AI 대조(1631년 판 쪽 그림 판독 + 1910년 판 대조) — 사람 대조 전 · 공식 대체

또한 처벌할 권리는 당국에 속한다. 그러나 되돌림에 대해서는 손해를 입은 사람들이 권리를 갖는다.

옛 철자 → 지금 철자

Overheden → overheden · maer → maar

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Voorts het recht om te straffen	voorts(또한) + 주어 — Voorts 뒤에 바로 주어(원판 어순)	또한 처벌할 권리는
komt toe de Overheden :	toekomen(~에 속하다) — 앞토 toe 가 목적어 앞	당국에 속한다
maer tot de weder-evening	maer(그러나) + tot(~에 대해)	그러나 되돌림에 대해서는
hebben recht die verkort zijn.	주어 die verkort zijn(손해 입은 사람들)이 맨 뒤	손해 입은 사람들이 권리를 갖는다

verkort zijn(줄어들다 → 손해를 입다)의 주어가 관계사 die 로 문장 끝에 왔다. 원판은 Voorts 를 첫 자리로 세운 뒤에도 정동사보다 주어를 앞에 두었다 — 4장의 V2 와 다르다(이 책은 그 시대 규칙을 단정하지 않는다).

문형

het recht komt (iemand) toe

권리가 ~에게 속하다

1. III.32 §7: het recht om te straffen komt toe de Overheden.
2. 지금 꼴: dit recht komt de overheid toe(앞토는 오른쪽 — 3장).
3. verkort zijn(손해를 입다) — 지금 꼴은 benadeeld zijn(7장 benadeelde).

Aan wie komt het recht om te straffen toe?
처벌할 권리는 누구에게 속하는가?

Het recht op schadevergoeding komt de benadeelde toe.
손해배상을 받을 권리는 피해자에게 속한다.

문법 N3 · komt toe de Overheden — 원판의 앞토 자리

~~het recht om te straffen toekomt de Overheden~~ (표기 오류)

het recht om te straffen komt toe de Overheden

분리동사 toekomen 이 정동사로 쓰여 갈라졌다(komt … toe). 원판은 앞토 toe 를 간접목적어 de Overheden 앞에 두었다 — 3장의 「앞토는 동사틀 오른쪽」 과 다른 자리다. 인용은 원판 그대로 둔다.

한국이라면? — 1631년 정의 셋을 한국 민법 옆에

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 그로티우스 원판의 문언과 한국 조문(민법 제197·211·750조 — 기준일 2026-11-07 시행 중 문언)의 대조다. 400년 떨어진 문헌을 견주는 것이라 제도의 계보를 말하지 않는다.

	네덜란드	한국	차이
≠	EIGENDOM is de toe-behoorte tot een zaeck waer door iemand, schoon het bezit niet hebbende, 't zelve vermag rechtelick te bekomen. (II.3 §1)	소유자는 법률의 범위내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리가 있다 (민법 제211조)	한국은 권능을 열거하고, 그로티우스는 되찾을 수 있음으로 정의한다.
≠	BEZIT TER GOEDER TROUWEN is wanneer den bezitter waerschijnelick meent eenige eigendom … te hebbē. (II.2 §10)	점유자는 소유의 의사로 선의, 평온 및 공연하게 점유한 것으로 추정한다 (민법 제197조 ①)	한국 조문은 선의를 추정하고, 그로티우스는 선의를 정의한다.

≠	MISDAET is een doen ofte laten, zijnde uit zich zelve ofte door eenige wet ongeoorloft. (III.32 §3 — 7장)	고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다 (민법 제750조)	그로티우스는 형벌과 배상을 같은 원인(misdaet)에서 끌어내고(§7), 한국 제750조는 배상 책임만 정한다.
+	Uit een misdaed kan ontstaen tweederlei verbintenisse : de eene tot straf: de andere tot weder-gheving … (III.32 §7)	그 손해를 배상할 책임이 있다 (민법 제750조)	형벌 채무를 같은 조에 두는 것은 그로티우스에게만 있다. 한국 형벌은 형법의 일이다.

가짜 친구 · schuld — 1631년의 「의무」, 지금 조문의 「귀책」

그로티우스의 schuld 는 넓다 — III.1 §2 는 「덕이 명하는 모든 행위」에 쓴다고 하고, §3 은 남을 향한 schuld 를 은혜·약속·불법행위의 셋으로 가른다(아래 인용 첫째). 한국어로는 「의무」·「채무」다.

지금 BW 6:162 lid 3 의 schuld 는 불법행위를 행위자에게 귀속시키는 사유 가운데 하나다 — 「aan zijn schuld」(그의 귀책으로)(아래 인용 둘째, 7장). 형법에서는 고의(opzet)와 짝을 이루는 과실이다(10장).

그러니 같은 글자를 같은 말로 옮기지 않는다. 1631년 원문의 misdaed-schuld 를 「불법행위 과실」로 옮기면 틀린다 — 「불법행위에서 생기는 의무」다.

이 상자는 UU1631 III.1 §3(AI 대조 — 쪽 그림 판독과 1910년 판 대조, 사람 대조 전)과 BW 6:162 lid 3 의 기준일 문언으로 판정했다.

> De schuld ziende op een ander bestaet meest in drie hoofd-stucken in weldaed-schuld/in trouw-schuld ende misdaed-schuld. Hugo de Groot, Inleidinge (1631, tweede druk) III.1 §3, fol. 57r · AI 대조(1631년 판 쪽 그림 판독 + 1910년 판 대조) — 사람 대조 전

> Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. art. 6:162 lid 3 BW

요령 1631 schuld = 의무·채무 / 지금 6:162 lid 3 schuld = 귀책(과책) / Sr = 과실.

1631년 원문 읽기 — 지금과 같은 것, 다른 것

그로티우스 원판의 문장은 지금 네덜란드어의 뼈대(첫 자리 뒤 정동사, om … te, 분리동사의 갈라짐)를 대체로 그대로 쓴다. 달라 보이는 것은 대부분 철자(ae · ck · gh · y)와 짧은 꼴(ende · ofte · 't)이다. 그러나 어순이 지금 규칙과 다른 곳도 있다(dat 절의 is, 앞토 toe 의 자리, Voorts 뒤 주어). 이 책은 그 어순이 그 시대의 규칙인지 단정하지 않고, 인용은 원판 그대로 둔다.

- 철자: ae → aa(zaeck · bestaet · naelaten), ck → k(zaeck · veroorzaeckt), gh → g(ghesproocken · ghehouden), y → ij(Wy), -lick → -lijk(rechtelick). 이 장의 표제어 열세 낱말에서 관찰한 것이고 모든 낱말에 들어맞는 규칙으로 쓰지 않는다.
- 짧은 꼴과 약자: ende = en, ofte = of, 't = het('t welck · 't zelve · 't gunt), 약자 위 줄 ē = en/n(dē · genietē · hebbē).
- 지금과 같은 뼈대: Uit een misdaed kan ontstaen …(정동사 kan 이 둘째 — 4장), om … te leven(4장), komt … toe(분리동사가 갈라진다 — 3장).
- 지금과 다른 자리: dat de andere soorte … is INSCHULD(dat 절의 정동사가 끝이 아니다), komt toe de Overheden(앞토가 목적어 앞), Voorts het recht … komt(첫 자리 뒤 주어). 인용 그대로 읽고 현대어로 옮길 때 바꾼다.
- 정의어는 대문자 로마자, 나머지 본문은 흑자체 — 원판의 두 활자가 뜻의 구조를 보여 준다(I.1 §8 의 BEHERING · INSCHULD).

표로 보기

원판	지금 꼴	무엇이 다른가
bestaet	bestaat	ae → aa
zaeck	zaak	ae → aa, ck → k
ghesproocken	gesproken	gh → g, ck → k
Wy	Wij	y → ij
rechtelick	rechtelijk	-lick → -lijk
ende · ofte	en · of	짧은 꼴
't welck	hetwelk · wat	't = het
dē · hebbē	den · hebben	약자 위 줄

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Uit een misdaed	kan	ontstaen
첫 자리	정동사 — 둘째 자리(V2, 지금과 같다)	부정사 — 주어 앞(원판 어순)

tweederlei verbintenisse.

주어 — 맨 뒤

불법행위에서 두 가지 채무가 생길 수 있다.

Voorts	het recht om te straffen	komt toe	de Overheden.
첫 자리 부사	주어 — 정동사 앞(원판 어순)	분리동사 toekomen — 앞토가 바로 뒤	간접목적어

또한 처벌할 권리는 당국에 속한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~MISDAET is een doen of laten ...(인용)~~	MISDAET is een doen ofte laten ...(인용)	인용에 현대 꼴을 섞지 않는다 — of 는 old_spelling 에만.
~~ende = 그리고 끝(end)~~	ende = en(그리고)	영어 end 와 상관없다 — en 의 원판 꼴.
~~'t zelve = 「시간 자체」~~	't zelve = het zelve(그것)	't 는 het 의 줄임.
~~genietē 를 그대로 「genietē」로 읽는다~~	genietē = genieten	ē 의 위 줄은 n(또는 en)을 줄인 약자.

말해 보기 — 그로티우스를 네덜란드 동료와

원전을 두고 나누는 짧은 문장들. 사실은 이 장과 이 책의 원전 조사에서 확인한 것만 넣었다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

De Inleidinge van Hugo de Groot verscheen in 1631 in Den Haag.

그로티우스의 『Inleidinge』는 1631년 헤이그에서 나왔습니다.

같은 해에 판이 여럿이다. 이 장의 저본은 그해의 「둘째 쇄」.

Hij schreef het boek in het Nederlands en zette Latijnse termen in de marge.

그는 책을 네덜란드어로 쓰고 여백에 라틴어 용어를 달았습니다.

「Beminde Leser」 머리말. 이 장의 난외 「L. Ius Reale」 등.

Ik lees de tweede druk van 1631 en vergelijk de paragrafen met de uitgave van Fockema Andreae.

저는 1631년 둘째 쇄를 읽고 단락 번호는 Fockema Andreae 판과 맞춰 봅니다.

1631 원판에는 § 가 없다. 1910년 판의 저본이 둘째 쇄다(출처 상자 ③).

In het Koreaanse recht mag de eigenaar zijn zaak binnen de grenzen van de wet gebruiken, de vruchten ervan trekken en erover beschikken.

한국법에서 소유자는 법률의 범위 안에서 소유물을 사용·수익·처분할 수 있습니다.

민법 제211조 — 그로티우스의 정의(II.3 §1)와 견준다.

Mag ik vragen of de Inleidinge nog in het onderwijs wordt gelezen?

『Inleidinge』가 지금도 수업에서 읽히는지 여쭤도 될까요?

상대에게 묻는 문장 — 이 책은 그 현황을 조사하지 않았다.

출처 — 1631년 판본 셋과 이 장의 전사 원칙

① 저본 UU1631: 활자 표제지 「INLEIDING TOT DE HOLLANDSCHE RECHTS-GELEERTHEID. … Tweeden Druck. IN 's GRAVEN-HAGHE … ANNO 1631.」(Utrecht 대학도서관 L qu 236). 본문은 엽수(fol.)로 매기고, 정의어는 대문자 로마자, 본문 대부분은 흑자체다. 이 책은 도서관이 공개한 PDF(119쪽 — PDF 쪽은 뷰어 캔버스 번호보다 하나 크다)로 읽었다.

② UM1631(Maastricht 대학도서관, CC-BY 4.0): 동판 표제지, 조판이 다르고 엽수도 다르다 — MISDAET 는 UU1631 의 fol. 88v, UM1631 의 fol. 167r 에 있다. 그림을 싣는다면 엽수를 판마다 따로 적어야 한다(이 장은 그림을 싣지 않았다).

③ FA1910(Fockema Andreae 편 2판, Arnhem 1910): 1631 둘째 쇄를 저본으로 삼고 § 번호를 붙인 학술판이다(서문 xv쪽 「Ik volg den tweeden druk」). 편자는 대문자·활자 구별을 따르지 않았고, 사선(/)을 쉼표로 바꾸고 약자를 풀었으며, 분명한 오식은 첫 쇄와 견주어 고쳤다고 적는다(xv~xvi쪽). 이 장의 § 는 이 판에서 왔다. 편자 주석은 옮기지 않았다.

④ 전사 원칙: 긴 s 는 s, 행 끝 하이픈은 붙였다. 철자·대문자·약자 위 줄(ē)·사선(/)·쌍점 앞 공백은 원판 그대로다. 쉼표는 뒤만 띄우고 앞 공백은 지웠으며 괄호 안 공백도 지웠다(이 책의 표기 방침). 난외 주 표지 * 는 본문에서 빼고, 난외 라틴어는 표제어 설명에 옮겼다.

⑤ 판독 상태 — AI 대조, 사람 대조 전: 이 장의 1631 원문은 언어모델이 UU1631 쪽 그림을 판독하고, 같은 둘째 쇄를 저본으로 삼은 1910년 판(③)과 낱말 글자를 견준 것이다. 인용 열세 문장 가운데 열두 문장은 낱말 글자가 같았고, 다른 한 곳(III.1 §1 의 toe-behooren — 1910년 판은 toebehooren)은 1631년 판 쪽 그림(fol. 57r)에서 붙임표가 줄 가운데에 있어 원판대로 두었다.

1910년 판은 대문자·사선·약자·공백을 바꾸어 적었으므로 그런 것은 이 대조로 확인되지 않는다. 사람이 원판과 한 글자씩 맞춰 보는 대조는 아직 거치지 않았다. 판독이 흔들린 곳(I.1 §8 난외 「L,」, III.32 §2 「misdaed,」)은 인용하지 않았다. 1631년 간행물이라 저작권 보호기간은 지났다.

UU1631 PDF (Utrecht University Library) · UM1631 (Maastricht University Library, CC-BY 4.0)

확인 문제 8

1. 1631 원판 『Inleidinge』 I.1 §1 의 정의어는?

- RECHTVAERDIGHEID
- **RECHTS-GELEERTHEID**
- RECHTMATIG
- RECHT

책의 첫 문장 「RECHTS-GELEERTHEID is een konst om nae de Rechtvaerdigheid te leven」. 뒤 셋이 §2~§4 로 이어진다.

2. 그로티우스가 재산권(TOEBEHOREN)을 가르는 두 갈래는?

- eigendom 과 bezit
- **behering 과 inschuld**
- schuld 와 straf
- recht 와 wet

I.1 §8 — 난외 「L. Ius Reale」(물권)· 「L. Ius personale」(채권).

3. 「een deugd des willes」의 des willes 를 지금 꼴로 쓰면?

van de wil

der wil

de wil zijn

door de wil

2격 꼴 des … -es 의 자리를 지금은 van 으로 쓴다(시대 표지는 이 책이 단정하지 않는다).

4. 약자 「dē」·「genietē」의 위 줄은 무엇을 줄인 것인가?

강세

n(또는 en)

장모음

끊어 읽기

dē = den, genietē = genieten. FA1910 은 풀어 적었다.

5. III.32 §7 에 따르면 불법행위에서 생기는 두 채무는?

매매와 증여

형벌과 불균형의 되돌림

점유와 소유

약속과 은혜

「de eene tot straf: de andere tot weder-gheving van de onevenheid」.

6. 그로티우스의 misdaed-schuld 를 옳게 옮긴 것은?

- 불법행위 과실
- **불법행위에서 생기는 의무**
- 형법상 책임
- 범죄의 빚

1631년의 schuld 는 넓은 「의무」 다. 지금 BW 6:162 lid 3 의 schuld(귀책)·형법의 과실과 같은 말이 아니다(가짜 친구 상자).

7. 「Uit een misdaed kan ontstaen tweederlei verbintenisse」 에서 둘째 자리에 선 정동사는?

- Uit
- **kan**
- ontstaen
- verbintenisse

첫 자리 Uit een misdaed 뒤 정동사 kan — 1631 원판도 V2 다. 주어는 맨 뒤.

8. UU1631 의 MISDAET(fol. 88v)는 Maastricht 본(UM1631)에서 어느 엽에 있나?

- fol. 88v
- fol. 89r
- **fol. 167r**
- fol. 1r

두 판은 조판이 달라 엽수가 다르다. 판마다 엽수를 따로 적는다(출처 상자 ②).

3부 원전과 말하기 · 제18장

『여우 레이나르트』 의 법정 장면

Van den vos Reynaerde — het hof, de klacht en het vonnis

13세기 플랑드르의 우화 『Van den vos Reynaerde』(여우 레이나르트 이야기)는 왕의 궁정 회합에서 시작하고, 그 궁정에서 재판이 열린다. 사자 왕 노벨이 궁정을 열자 여우 레이나르트만 오지 않는다. 늑대 이저그림이 고발하고, 오소리 그림베르트가 변호하고, 곰 브룬이 소환장을 들고 간다. 이 장이 읽는 마지막 대목에서 짐승들이 증거로 고발을 증명하고 귀족들이 판결을 내린다. 이 장은 그 일곱 대목을 Comburg 필사본(1380~1425년 사이) 텍스트로 읽는다. 열한 낱말 — 궁정과 고발, 소환, 변론과 증거, 판결. geding · oorkonde · vonnis 처럼 지금 법률어로 이어지는 낱말을 찾는다. 중세 원문에는 소리를 달지 않았다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Nv gaet hier vp eene claghe. Van den vos Reynaerde, hs. A (Comburg), v. 61 — BH1921
   이제 여기서 고발이 시작된다.

2. Die coninc dreef die hoeghe baroene Te vonnesse van Reynaerts saken. Van den vos Reynaerde, hs. A (Comburg), v. 1880–1881 — BH1921 (J1991 v. 1879–1880)
   왕은 높은 귀족들을 레이나르트 사건의 판결로 몰아세웠다.

▼ 처음 보는 문법 용어 9 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
V2	주문장에서 정동사가 늘 둘째 자리에 서는 규칙. 첫 자리에 주어가 아닌 말(Niet strafbaar, Volgens de wet)이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다
강변화	과거형에서 모음이 바뀌고 과거분사가 -en 으로 끝나는 동사(gelden – gold – gegolden). 어느 모음으로 바뀌는지는 규칙이 없어 사전으로 확인한다

조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다
kort geding	가처분 담당 판사(voorzieningenrechter) 앞의 긴급 잠정 절차(kort geding). 한국 「가처분」 과 포개 쓰지 않는다 — 결과는 판결(vonnis)이고 본안을 해하지 않는다

표제어 11

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 10. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

r.o. 18.1

het **hof**, mv. de hoven [hɔf] 궁정 · 궁정 회합 · (지금) 법원 ★★

조문어 **hof** NL · BE

이야기의 첫 장면(v. 41~50): 오순절(tsinxen daghe)에 사자 왕 노벨이 궁정 회합을 알린다. 궁정은 왕이 짐승들을 모아 다툼을 듣는 자리이기도 해서, 이 장의 재판은 모두 hof 에서 열린다. 지금 het hof 는 법원 이름에 남았다(gerechtshof — 5장, Hof van Cassatie — 19장).

쉬운 예

De koning houdt hof.

왕이 궁정 회합을 연다.

실무 예

In het verhaal komen alle dieren behalve Reynaert naar het hof van de koning.

이야기에서 레이나르트만 빼고 모든 짐승이 왕의 궁정으로 온다(v. 48~50).

원문

Nobel die coninc hadde ghedaen Sijn hof crayeren ouer al Dat hi waende, hadde hijs gheual, Houden ten wel groeten loue. — Van den vos Reynaerde, hs. A (Comburg), v. 44–47 — BH1921 · 공식 대체

왕 노벨은 온 데에 궁정 회합을 알리게 했다 — 일이 잘되면 큰 영예 속에 열 생각이었다.

옛 철자 → 지금 철자

coninc → koning · hadde → had · ghedaen → gedaan · ouer → over

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nobel die coninc	주어 — 이름 + 동격(그 왕)	왕 노벨은

hadde ghedaen Sijn hof crayeren	doen + 부정사 = ~하게 하다 — crayeren(외쳐 알리다)	궁정 회합을 알리게 했다
ouer al	온 데에	곳곳에
Dat hi waende, hadde hijs gheual,	dat 절 + 조건(hadde hijs gheual — 일이 잘되면)	그는 ~할 생각이었다, 일이 잘되면
Houden ten wel groeten loue.	부정사 houden(열다) + ten … loue(영예 속에)	큰 영예 속에 열려고

hijs = hi + es(그것의) — 붙여 쓴 말이다(아래 문법). 한국어 번역은 이 책이 직접 옮긴 것이고 현대 어역을 옮기지 않았다.

문형

hof houden

궁정 회합을 열다

1. v. 47: Houden ten wel groeten loue — houden(열다)의 목적어는 앞 행의 hof.
2. 지금도 hof houden 이라 한다(공식 낱말 목록의 hof 표제는 뜻풀이를 옮기지 않는다).
3. 법원 이름: het gerechtshof(5장) · het Hof van Cassatie(19장).

Waarom komt Reynaert niet naar het hof?
레이나르트는 왜 궁정에 오지 않는가?

Het hof is ook de plaats waar de klachten worden gehoord.
궁정은 고발을 듣는 자리이기도 하다.

문법 N3 · hadde ghedaen … crayeren — doen + 부정사(~하게 하다)

~~hadde ghedaen te crayeren~~ (표기 오류)

hadde ghedaen … crayeren

원문은 doen 뒤에 부정사를 te 없이 둔다 — 「알리게 했다」. 지금도 doen + 부정사(iemand iets doen geloven)가 있다. 인용은 원문 그대로 둔다.

네덜란드 · 벨기에

우화의 무대는 플랑드르(벨기에)다. 지금 낱말 hof 는 두 나라에서 궁정·법원 둘 다다(2장 hof — 뜻마다 관사가 갈린다, 19장 Hof van Cassatie).

r.o. 18.2 **misdoen** [mɪz'dun] **잘못을 저지르다** ★★

조문어 — | 일상·강의 **misdoen** | NL · BE

레이나르트가 오지 않은 까닭(v. 51~53): 궁정에서 잘못을 너무 많이 저질러 감히 갈 수 없었다. 이어지는 v. 53 「Die hem besculdich kent, ontsiet.」(제 죄를 아는 자는 피한다)은 이 책의 원전 조사가 적은 대로 Dyck 필사본에서는 두 행이다 — 필사본마다 행 번호가 어긋나는 첫 자리다. 뜻이 이어지는 현대어 misdoen(nl.wiktionary 어원 절은 「mis + doen」의 합성만 적는다).

쉬운 예

Wat heeft hij misdaan?

그가 무슨 잘못을 했는가?

실무 예

Reynaert blijft weg omdat hij veel heeft misdaan.

레이나르트는 잘못을 많이 저질러서 오지 않는다(v. 51~52).

원문

Hi hadde te houe so vele mesdaen Dat hire niet dorste gaen: Die hem besculdich kent, ontsiet. — Van den vos Reynaerde, hs. A (Comburg), v. 51–53 — BH1921 · 공식 대체

그는 궁정에서 잘못을 너무 많이 저질러 그리로 감히 갈 수 없었다. 제 죄를 아는 자는 피하는 법이다.

옛 철자 → 지금 철자

mesdaen → misdaan · hadde → had · vele → veel

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hi hadde te houe so vele mesdaen	완료 hadde … mesdaen + so vele(그토록 많이)	그는 궁정에서 잘못을 너무 많이 저질러
Dat hire niet dorste gaen:	결과절 dat — hire = hi + er(그리로)	그리로 감히 갈 수 없었다
Die hem besculdich kent,	주어 관계절 — die(~하는 자) + hem(자신을) + besculdich(죄 있는)	제 죄를 아는 자는
ontsiet.	정동사 — ontsien(두려워 피하다)	피한다

hire 는 hi + er 를 붙여 쓴 꼴이다. 마지막 행은 속담 꼴이라 이 책은 「~하는 법이다」로 옮겼다.

문형

veel misdoen

잘못을 많이 저지르다

1. v. 51: Hi hadde te houe so vele mesdaen.
2. 지금 꼴: Hij had aan het hof zo veel misdaan.

3. 7장 misdaad(그로티우스 MISDAET)와 같은 mis- 낱말 무리다 — 이어짐은 이 책이 단정하지 않는다.

Hij durfde niet naar het hof te gaan.
그는 감히 궁정에 가지 못했다.

Wie zich schuldig voelt, blijft weg.
죄를 느끼는 자는 오지 않는다.

네덜란드 · 벨기에
플랑드르 필사본의 말이다. 지금 낱말 misdoen 의 두 나라 쓰임은 이 책이 대조하지 않았다.

---

r.o. 18.3

de **klacht**, mv. de klachten [klaxt] 고발 · 불복 ★★★

조문어 **klacht** NL · BE

v. 61 이 고발 장면을 연다 — 늑대 이저그림과 그 친족이 왕 앞에 서서 레이나르트를 고발한다(v. 62~97). 원문의 낱말은 claghe 이고, 뜻이 이어지는 현대어가 klacht 다(nl.wiktionary 어원 절은 klacht 를 klagen + -t 로 적을 뿐 중세 꼴 claghe 를 적지 않는다). 16장에서 klacht 는 상고이유 안의 불복 하나였다.

쉬운 예
Hij dient een klacht in.
그는 고발장을 낸다.

실무 예
Isengrijn brengt de eerste klacht tegen Reynaert.
이저그림이 레이나르트에 대한 첫 고발을 한다(v. 61~97).

원문
Nv gaet hier vp eene claghe. — Van den vos Reynaerde, hs. A (Comburg), v. 61 — BH1921 · 공식 대체
이제 여기서 고발이 시작된다.

옛 철자 → 지금 철자
Nv → Nu · gaet → gaat · vp → op · eene → een

문형
een klacht indienen tegen …
~을 고발하다(고발장을 내다)

1. v. 61: Nv gaet hier vp eene claghe.
2. v. 125: Die claghe die Cortoys doet — 「claghe doen」(고발하다).
3. 지금 꼴: een klacht indienen(분리 — in + dienen).

Wie dient de klacht in tegen Reynaert?
누가 레이나르트를 고발하는가?

De klacht wordt voor de koning gebracht.
고발은 왕 앞에 올려진다.

네덜란드 · 벨기에
16장 klacht(상고이유 안의 불복)와 같은 현대 낱말이다. 두 나라 쓰임의 차이는 이 장이 다루지 않는다.

---

r.o. 18.4

het **recht**, mv. de rechten [rɛxt] 정당한 것 · 법 ★★★

조문어 **recht** | NL · BE

고양이 티베르트가 개 코르토이스의 고발에 반론한다(v. 124~125) — 그 고발은 omberecht 가 되는 것이 옳다. 이 책은 omberecht 를 「법에 어긋나는 것」으로 읽었으나 사전으로 확인하지 못했다 — 「재판하지 않는 것」으로 읽을 여지도 있다(해석 유보). recht 와 omberecht 가 한 행에 맞서 있다. omberecht 는 nl.wiktionary 의 recht 면에 나오지 않는다 — 이 책은 그 낱말의 계보를 말하지 않는다.

쉬운 예

Dat is niet meer dan recht.
그것은 당연한 일이다.

실무 예

Tibeert vindt de klacht van Cortois niet terecht.
티베르트는 코르토이스의 고발이 옳지 않다고 본다(v. 124~125).

원문

Hets recht dat omberecht zi Die claghe die Cortoys doet.' — Van den vos Reynaerde, hs. A (Comburg), v. 124–125 — BH1921 · 공식 대체
코르토이스가 하는 그 고발은 omberecht(법에 어긋나는 것 — 해석 유보)가 되는 것이 옳다.

옛 철자 → 지금 철자
Hets → Het is

문형

het is recht dat …

~하는 것이 옳다

1. v. 124: Hets recht dat omberecht zi …
2. 지금 꼴: het is niet meer dan recht dat …(당연하다).

3. recht 는 「법」·「옳은 것」·「권리」 — 17장 RECHT werd genomen RUIM of ENG.
Is het recht dat de klacht wordt afgewezen?

그 고발이 물리쳐지는 것이 옳은가?

Tibeert spreekt tegen de klacht in.

티베르트는 그 고발에 반론한다.

네덜란드 · 벨기에

현대 낱말 recht 는 두 나라에서 같다(17장 recht).

---

r.o. 18.5

het **geding**, mv. de gedingen [ɣə'dɪŋ] 재판 · 소송 ★★★

조문어 **geding** | 일상·강의 **rechtszaak** | NL · BE

현대어 geding 의 중세 꼴이 원문의 ghedinghe 다 — nl.wiktionary 어원 절: 「erfwoord: Middelnederlands gedinge, gedinc 'rechtsgeding …'」(dinc 「재판 자리」에서). 곰 브룬이 소환장으로 「재판에 오지 않으면」이라고 말한다(v. 526~531). 5장 kort geding(긴급 잠정 절차)·16장 「het geding in cassatie」의 geding 이다.

쉬운 예

Het geding duurt lang.

소송이 오래 걸린다.

실무 예

In spoedeisende zaken kan de voorzieningenrechter in kort geding een voorziening bij voorraad geven.

급한 사건에서 잠정처분 판사는 긴급 잠정 절차로 잠정 처분을 할 수 있다(Rv 254 lid 1 — 당사자의 이익에 비추어 즉시 처분이 필요한 사건, 5장 kort geding).

원문

Die heuet ghezworen bi sinen gode: Ne comdi niet ten ghedinghe
Ende ic hu niet voer mi bringhe, Recht te nemene ende te gheuene
Ende in vreden voert te leuene, Hi doet hu breken ende raden. — Van den vos Reynaerde, hs. A (Comburg), v. 526–531 — BH1921 · 공식 대체

왕은 자기 신을 두고 맹세했다 — 네가 재판에 오지 않아 내가 너를 데려가지 못하면, 법을 받고 법을 주며 평화롭게 살아가도록, 그는 너를 수레바퀴형에 처하게 하리라.

옛 철자 → 지금 철자

ghedinghe → geding · heuet → heeft · ghezworen → gezworen

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Die heuet ghezworen bi sinen gode:	주어 die(그 — 앞 행의 왕) + 완료 + bi … gode(신을 두고)	왕은 자기 신을 두고 맹세했다
Ne comdi niet ten ghedinghe	조건 — ne … niet 부정 + comdi(오다 + 너) + ten ghedinghe(재판에)	네가 재판에 오지 않고
Ende ic hu niet voer mi bringhe,	조건 둘째 — hu(너를) + voer mi(내 앞에)	내가 너를 데려가지 못하면
Recht te nemene ende te gheuene	te + 부정사 둘(굴절 어미 -ene) — 법을 받고 주다	법을 받고 법을 주며
Ende in vreden voert te leuene,	te + 부정사 셋째 — in vreden(평화롭게)	평화롭게 살아가도록
Hi doet hu breken ende raden.	주절 — doen + 부정사(~하게 하다)	그는 너를 수레바퀴형에 처하게 하리라

breken ende raden 을 이 책은 「수레바퀴형」으로 옮겼다 — raden 을 rad(수레바퀴)의 동사로 읽은 잠정 독해이고, 형벌의 구체 모습은 사전으로 확인하지 않았다(해석 유보). comdi 는 comt + di(너)를 붙여 쓴 꼴.

문형

ten gedinge komen

재판에 출석하다

1. v. 527: Ne comdi niet ten ghedinghe …
2. v. 475: Ne lette, hine quame int ghedinghe — int = in het.
3. 지금 꼴: in een geding verschijnen(소송에 출석하다) — 5장 kort geding.

Komt Reynaert naar het geding?
레이나르트는 재판에 오는가?

Reynaert verschijnt niet in het geding.
레이나르트는 재판에 나오지 않는다.

문법 N4 · Ne comdi niet — 중세의 ne … niet 부정

~~Comdi niet ten ghedinghe~~ (표기 오류)

Ne comdi niet ten ghedinghe

원문은 동사 앞 ne 와 동사 뒤 niet 를 함께 쓴다. 이 장의 원문에서 관찰한 꼴이고, 이 책이 읽은 현대 조문(1~16장)에는 이 꼴이 없다. v. 475 Ne lette 는 niet 없이 ne 만 선 다른 구문이다(해석 유보). 인용은 원문 그대로 둔다.

네덜란드 · 벨기에

현대 네덜란드 법령에서 geding 은 소송 절차의 말이다(5장 kort geding, 16장 「het geding in cassatie」). 벨기에 쓰임은 이 장이 대조하지 않았다.

---

r.o. 18.6

de **bode**, mv. de boden ['bodə] 사자(使者) · 전령 ★★

조문어 **bode** | NL · BE

곰 브룬이 레이나르트의 굴 앞에서 자기를 밝힌다(v. 525) — 왕의 사자. 궁정의 소환을 전하는 자리다. 공식 낱말 목록의 복수는 boden · bodes 둘이다. 지금 gerechtsbode(법원 사환) 같은 합성어에 남았다는 설명은 이 책이 근거를 확인하지 않아 쓰지 않는다.

쉬운 예

De bode brengt een boodschap.

사자가 전갈을 가져온다.

실무 예

Bruun is de bode van de koning.

브룬은 왕의 사자다(v. 525).

원문

Ic bem Bruun, des coninx bode. — Van den vos Reynaerde, hs. A (Comburg), v. 525 — BH1921 · 공식 대체

나는 브룬, 왕의 사자다.

옛 철자 → 지금 철자

bem → ben · coninx → konings

문형

de bode van de koning

왕의 사자

1. v. 525: Ic bem Bruun, des coninx bode.
2. v. 476~477: Ende men Brune van dien dinghe Die bodscap soude laden — 사자에게 전갈을 맡긴다.

3. 2격 꼴 des … 는 17장(1631)에도 있었다.
Wie is de bode van de koning?
왕의 사자는 누구인가?

De koning stuurt een bode naar Reynaert.
왕은 레이나르트에게 사자를 보낸다.

문법 N2 · des coninx bode — 2격 꼴로 소유를

~~de coninx bode~~ (표기 오류)

des coninx bode

남성 명사 coninc 의 2격이 des … -x(= -ks)다. 17장 「een deugd des willes」와 같은 꼴이다(시대 표지는 이 책이 단정하지 않는다). 지금 꼴은 de bode van de koning.

네덜란드 · 벨기에

nl.wiktionary 의 bode 면에는 중세 네덜란드어 절이 따로 있다(「Afgeleid van het Oudnederlandse bodo」). 현대 쓰임의 두 나라 차이는 대조하지 않았다.

---

r.o. 18.7

de **boodschap**, mv. de boodschappen ['botsxɑp] 전갈 · (사자의) 임무 ★★

조문어 **boodschap** | 일상·강의 **boodschappen doen(장보기)** | NL · BE

현대어 boodschap 의 중세 꼴이 원문의 bodscap 이다 — nl.wiktionary 어원 절: 「van Middelnederlands bodescap / bootscap, op te vatten als afgeleid van bode met het achtervoegsel -schap」. 왕이 브룬에게 소환의 전갈을 맡긴다(v. 478~481).

쉬운 예

Hij brengt een belangrijke boodschap.
그는 중요한 전갈을 가져온다.

실무 예

De koning geeft Bruun de boodschap om Reynaert te dagvaarden.
왕은 브룬에게 레이나르트를 소환하라는 임무를 준다(v. 476~481 — dagvaarden 은 11장의 현대 법률어).

원문

> Dies was die coninc sciere beraden Dat hi dus sprac te Bruun den beere: Heere Bruun, dit segghic voer dit heere Dat ghi dese bodscap doet. — Van den vos Reynaerde, hs. A (Comburg), v. 478–481 — BH1921 · 공식 대체
> 왕은 곧 마음을 정하고 곰 브룬에게 이렇게 말했다: 브룬 경, 이 무리 앞에서 내가 말하니, 그대가 이 전갈을 맡으라.

옛 철자 → 지금 철자

bodscap → boodschap · segghic → zeg ik · ghi → gij · dese → deze

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Dies was die coninc sciere beraden	dies(그래서) + 정동사 was + 주어 — beraden(마음을 정한)	왕은 곧 마음을 정하고
Dat hi dus sprac te Bruun den beere:	dat 절 — te + 이름 + 동격(곰)	곰 브룬에게 이렇게 말했다
Heere Bruun, dit segghic voer dit heere	부름말 + 목적어 dit + 붙여 쓴 segghic	브룬 경, 이 무리 앞에서 내가 말하니
Dat ghi dese bodscap doet.	dat 절 — 정동사 doet 끝	그대가 이 전갈을 맡으라

segghic = segghe ic(내가 말한다)를 붙여 쓴 꼴. voer dit heere 의 heere 는 「무리·군중」으로 읽었다(앞 행의 Heere 「경(卿)」과 다른 낱말 — 해석 유보). 원전 조사의 범위(470~480)는 문장 가운데서 끝나 이 장은 481행까지 넣었다.

문형

een boodschap doen

전갈(임무)을 맡아 하다

1. v. 481: Dat ghi dese bodscap doet.
2. v. 476~477: … Die bodscap soude laden(전갈을 맡기다).
3. bode(사자) + -schap = boodschap(nl.wiktionary 어원 절).

Welke boodschap brengt Bruun?
브룬은 어떤 전갈을 가져가는가?

Bruun voert de boodschap van de koning uit.
브룬은 왕의 임무를 수행한다.

문법 N4 · segghic — 동사와 대명사를 붙여 쓴 말

~~dit segghe ic voer dit heere(인용)~~ (표기 오류)

dit segghic voer dit heere

원문은 동사 뒤 주어 대명사를 붙여 쓴다 — segghic(zeg ik), comdi(kom je, v. 527), ghinct(ging het, v. 1869). 대명사 뒤에 짧은 말이 붙은 hijs(hi + es 「그것의」, v. 46) · hire(hi + er, v. 52)는 다른 갈래다. 인용에서는 원문 그대로 두고, 읽을 때 둘로 나눈다.

네덜란드 · 벨기에

현대 일상어로는 「장보기」(boodschappen doen)도 이 낱말이다 — 이 장은 그 쓰임을 대조하지 않았다.

r.o. 18.8

pleiten ['plɛitən] 변론하다 ★★

조문어 **pleiten** | NL · BE

이 장이 읽는 마지막 대목의 재판(v. 1869~): 「이제 거기서 변론이 시작되었다」. 원문의 playdieren 과 뜻이 이어지는 현대어가 pleiten 이다 — nl.wiktionary 어원 절은 pleiten 을 「via Middelnederlands pleiten ontleend aan Oudfrans plaider」로 적을 뿐 playdieren 이라는 꼴은 적지 않는다. 명사 pleidooi 는 같은 사전이 1531년 첫 용례의 프랑스어 차용으로 적는다.

쉬운 예

De advocaat pleit voor zijn cliënt.

변호사가 의뢰인을 위해 변론한다.

실무 예

Aan het hof wordt lang gepleit.

궁정에서 오래 변론이 이어진다(v. 1869~1876).

원문

Nv ghinct ghindre vp een playdieren. — Van den vos Reynaerde, hs. A (Comburg), v. 1869 — BH1921 (J1991 v. 1868) · 공식 대체

이제 거기서 변론이 시작되었다.

옛 철자 → 지금 철자

Nv → Nu · vp → op

문형

pleiten voor …

~을 위해 변론하다

1. v. 1869: Nv ghinct ghindre vp een playdieren.
2. 지금 꼴: het pleidooi(변론) · pleiten voor / tegen.

3. v. 1876: Die beste redenen ghinghen daer voort — 변론의 말들(redenen — 19장 om die redenen).

Wie pleit er voor Reynaert?

누가 레이나르트를 위해 변론하는가?

Na het pleidooi volgt het vonnis.

변론 다음에 판결이 온다.

네덜란드 · 벨기에

현대 법률어 pleiten(변론하다)·pleidooi(변론)는 두 나라에서 쓰인다 — 쓰임의 차이는 이 장이 대조하지 않았다.

---

r.o. 18.9

de **oorkonde**, mv. de oorkonden ['orkɔndə] (중세) 증거 · 증언 — (지금) 증서 · 상장

★★

조문어 **oorkonde** | 일상·강의 **oorkonde (상장)** | NL · BE

현대어 oorkonde 의 중세 꼴이 원문의 orconde 다 — nl.wiktionary 어원 절: 「Middelnederlands o(o)rconde ‘getuigenis, bekendmaking die van een instantie uitgaat …’」. 짐승들이 고발을 「좋은 증거로」 증명한다(v. 1876~1879). 같은 문장의 sculdich(~할 의무가 있는)는 v. 53 besculdich(죄 있는)와 함께 현대어 schuldig 와 뜻이 이어진다(nl.wiktionary 어원 절은 schuld + -ig 만 적는다). 지금 oorkonde 는 증서·상장이다 — 아래 가짜 친구 상자.

쉬운 예

Zij kreeg een oorkonde voor haar moed.

그녀는 용기를 기려 상장을 받았다.

실무 예

In het verhaal bewijzen de dieren hun klachten met goed bewijs.

이야기에서 짐승들은 좋은 증거로 고발을 증명한다(v. 1877~1878).

원문

Die beste redenen ghinghen daer voort, Die claghen, die de dieren ontbonden, Proufden si met goeden orconden, Als si sculdich waren te doene. — Van den vos Reynaerde, hs. A (Comburg), v. 1876–1879 — BH1921 (J1991 v. 1875–1878) · 공식 대체

가장 좋은 말들이 거기서 오갔고, 짐승들이 풀어놓은 고발을 그들은 좋은 증거로 증명했다 — 마땅히 해야 했던 대로.

옛 철자 → 지금 철자

orconden → oorkonden · sculdich → schuldig

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die beste redenen ghinghen daer voort,	앞 절 — 변론의 말들이 오갔다	가장 좋은 말들이 거기서 오갔고
Die claghen, die de dieren ontbonden,	목적어가 첫 자리 + 관계절(짐승들이 풀어놓은)	짐승들이 풀어놓은 고발을
Proufden si	정동사 proufden(증명했다) + 주어 si — V2	그들은 증명했다
met goeden orconden,	met + 복수 — 증거로	좋은 증거로
Als si sculdich waren te doene.	als 절 — sculdich zijn te(~할 의무가 있다)	마땅히 해야 했던 대로

목적어(Die claghen …)가 첫 자리라 정동사 Proufden 이 둘째, 주어 si 가 그 뒤다 — 4장의 V2 와 같은 모습이다. sculdich 은 여기서 「의무가 있는」 이다(지금 schuldig 의 「빚진·죄 있는」 과 견줘 보라).

문형

iets bewijzen met …

~으로 증명하다

1. v. 1878: Proufden si met goeden orconden.
2. 지금 법률어: bewijs(1장)·bewijsmiddel(11장)·getuige(2장).
3. orconde(중세 — 증거·증언) → oorkonde(지금 — 증서). 같은 글자라도 뜻이 옮겨 갔다.

Waarmee bewijzen de dieren hun klachten?
짐승들은 무엇으로 고발을 증명하는가?

Een oorkonde is tegenwoordig een document.
오늘날 oorkonde 는 문서다.

문법 N4 · Die claghen … Proufden si — 목적어가 첫 자리면 정동사가 둘째

~~Die claghen … si proufden met goeden orconden~~ (표기 오류)

Die claghen … Proufden si met goeden orconden

원문도 첫 자리(목적어 구) 뒤에 정동사를 두고 주어를 그 뒤에 둔다(4장 V2와 같은 모습). 이 장 원문에서 관찰한 것이고, 중세 네덜란드어 전체의 규칙으로 쓰지 않는다.

네덜란드 · 벨기에

현대 낱말의 두 나라 쓰임은 대조하지 않았다.

---

r.o. 18.10

het **vonnis**, mv. de vonnissen ['vɔnɪs] **판결** ★★★

조문어 **vonnis** | 일상·강의 **uitspraak** | NL · BE

왕이 높은 귀족들(baroene)에게 판결을 내리게 한다(v. 1880~1881). 원문의 vonnesse 와 뜻이 이어지는 현대어가 vonnis 다 — nl.wiktionary 어원 절은 vonnis 를 「(het Middelnederlandse) vinden」에 -nis 를 붙인 명사로 적되 vonnesse 라는 꼴은 적지 않는다. baroene 는 baron 의 중세 꼴이다(같은 사전: 「van Middelnederlands, baroen」).

쉬운 예

De rechter wijst vonnis.

판사가 판결을 내린다.

실무 예

In het verhaal spreken de baronnen het vonnis uit.

이야기에서는 귀족들이 판결을 내린다(v. 1880~1885).

원문

> Die coninc dreef die hoeghe baroene Te vonnesse van Reynaerts saken. — Van den vos Reynaerde, hs. A (Comburg), v. 1880–1881 — BH1921 (J1991 v. 1879–1880) · 공식 대체
>
> 왕은 높은 귀족들을 레이나르트 사건의 판결로 몰아세웠다.
>
> **옛 철자 → 지금 철자**
>
> vonnesse → vonnis · coninc → koning · baroene → baronnen · saken → zaken

문형

vonnis wijzen

판결을 내리다

1. v. 1881~1882: Te vonnesse van Reynaerts saken. Doe wijsden si …
2. 지금 법률어: vonnis wijzen(판결을 내리다) — 16장 「Dit arrest is gewezen door …」의 wijzen.
3. 지방법원 vonnis · 항소법원·대법원 arrest(16장).

Wie wijzen het vonnis over Reynaert?
레이나르트에 대한 판결은 누가 내리는가?

Het vonnis valt hard uit.
판결은 가혹하게 나온다.

네덜란드 · 벨기에

지금 네덜란드에서 vonnis 는 지방법원의 판결이고 항소법원·대법원의 판결은 arrest 다(16장). 벨기에 헌법 149조는 판결 일반을 vonnis 라 한다(19장).

---

r.o. 18.11

wijzen ['wɛizən] (판결을) 내리다 · 가리키다 ★★★

조문어 **wijzen** | 일상·강의 **aanwijzen** | NL · BE

귀족들의 판결(v. 1882~1885): 튼튼한 교수대를 세워 레이나르트를 목매달라. 판결의 동사가 wijsden(wijzen 의 과거 복수)이다 — 지금 판결문의 「is gewezen」(16·19장)과 같은 동사다. 강변화 — wees, gewezen(부록 B).

쉬운 예

Het hof wijst morgen arrest.
항소법원은 내일 판결을 내린다.

실무 예

Dit arrest is gewezen door vijf raadsheren.
이 판결은 법관 다섯이 내렸다(16장 HR 2025:89 의 끝 단락 꼴).

원문

Doe wijsden si datmen soude maken Eene galghe sterc ende vast, Ende men Reynaerde, den fellen gast, Daer an hinghe bi ziere kelen. — Van den vos Reynaerde, hs. A (Comburg), v. 1882–1885 — BH1921 (J1991 v. 1881–1884) · 공식 대체

그러자 그들은 튼튼하고 단단한 교수대를 세워 그 사악한 녀석 레이나르트를 목을 매어 달라고 판결했다.

옛 철자 → 지금 철자

soude → zou · galghe → galg · sterc → sterk · ende → en

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Doe wijsden si	Doe(그러자) + 정동사 + 주어 — V2	그러자 그들은 판결했다
datmen soude maken	dat + men 을 붙여 쓴 datmen + 조동사 soude	~을 세워야 한다고
Eene galghe sterc ende vast,	목적어 + 뒤에서 꾸미는 형용사 둘	튼튼하고 단단한 교수대를
Ende men Reynaerde, den fellen gast,	둘째 dat 절 — 동격(그 사악한 녀석)	그리고 그 사악한 녀석 레이나르트를
Daer an hinghe bi ziere kelen.	hinghe — hangen 의 과거 접속법으로 읽었다(해석 유보) + bi ziere kelen(그의 목으로)	거기에 목을 매어 달라고

datmen = dat men. 형용사가 명사 뒤에 온다(galghe sterc ende vast) — 운문의 어순이다. hinghe 는 hangen 의 과거 접속법으로 읽었다(해석 유보).

문형

arrest / vonnis wijzen

판결을 내리다

1. v. 1882: Doe wijsden si …
2. 16장: Dit arrest is gewezen door … — 수동 완료(wijzen 의 분사 gewezen).
3. 강변화: wijzen · wees · gewezen(부록 B).

Wat wijzen de baronnen?

귀족들은 무엇을 판결하는가?

Het vonnis is gewezen en Reynaert is veroordeeld.

판결이 내려졌고 레이나르트는 유죄 판결을 받았다(v. 1887 「Doe Reynaert verordeelt was」).

문법 N4 · datmen — 접속사와 대명사를 붙여 쓴 말

~~Doe wijsden si dat men soude maken(인용)~~ (표기 오류)

Doe wijsden si datmen soude maken

원문은 dat + men 을 한 낱말로 붙여 쓴다(v. 1873 diemen 도 같다). 인용에서는 원문 그대로 두고, 읽을 때 dat men 으로 나눈다. 지금 꼴은 Toen oordeelden zij dat men … zou maken.

네덜란드 · 벨기에

16장 「Dit arrest is gewezen door …」(HR)와 19장 「Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie」(BE)에서 두 나라 모두 판결에 wijzen 을 썼다.

가짜 친구 · orconde ≠ oorkonde — 중세의 「증거」, 지금의 「증서」

글자가 이어진다 — nl.wiktionary 어원 절은 현대어 oorkonde 의 중세 꼴을 o(o)rconde 로 적고, 그 뜻을 「증언, 기관이 내는 공시」로 적는다. 『여우 레이나르트』 v. 1878 「Proufden si met goeden orconden」의 orconden 은 그 뜻 — 고발을 「좋은 증거로」 증명했다는 말이다(아래 인용).

지금 oorkonde 는 다르다. 같은 사전의 현대 뜻풀이는 문서학의 봉인 증서와, 공을 기려 건네는 상장을 든다 — 문서의 한 갈래다(그런 문서도 증거로 쓰일 수 있다). 그래서 v. 1878 을 「좋은 증서로 증명했다」고 옮기면 짐승들이 문서를 냈다는 말로 좁아진다.

현대 법률어에서 증거는 bewijs(1장), 증거 방법은 bewijsmiddel(11장), 증인은 getuige(2장)다. 중세 원문의 orconde 는 이 자리에 놓고 읽는다.

이 상자는 BH1921 A 텍스트(v. 1877~1879)와 nl.wiktionary oorkonde 면(어원 절·뜻풀이 — 뜻풀이 문장은 옮기지 않았다)으로 판정했다.

> Die beste redenen ghinghen daer voort, Die claghen, die de dieren ontbonden, Proufden si met goeden orconden, Als si sculdich waren te doene. Van den vos Reynaerde, hs. A (Comburg), v. 1876–1879 — BH1921

요령 orconde(중세) = 증거·증언 / oorkonde(지금) = 증서·상장.

중세 네덜란드어 읽기 — 붙여 쓴 말과 짧은 꼴

이 장 일곱 대목의 원문에서 관찰한 것만 적는다 — 중세 네덜란드어 문법의 규칙으로 쓰지 않는다. 가장 자주 걸리는 것은 붙여 쓴 말(동사·접속사 + 대명사)이다. 인용은 원문 그대로 두고, 읽을 때 나눈다.

- 동사 + 대명사: segghic(segghe ic, v. 480) · comdi(comt di, v. 527) · ghinct(ghinc het, v. 1869). 대명사 + 짧은 말: hijs(hi + es — es 는 「그것의」로 읽은 대명사이지 동사가 아니다, v. 46) · hire(hi + er 「그리로」, v. 52).
- 접속사 + 대명사: datmen(dat men, v. 1882) · diemen(die men, v. 1873) · Datsi(dat si, v. 471).
- 부정: 동사 앞 ne 와 뒤의 niet — Ne comdi niet ten ghedinghe(v. 527). 이 책이 읽은 현대 조문(1~16장)에는 이 꼴이 없다. v. 475 「Ne lette, hine quame int ghedinghe」는 niet 없이 ne 만 선 다른 구문이라 여기 넣지 않는다(해석 유보).
- 철자: BH 는 u/v 를 필사본대로 둔다(houe = hove, ouer = over, vp = up). J1991(DBNL 현대 교정판)은 철자를 일부 정규화해 같은 행이 다르게 보인다(「loueren」/「loveren」).
- 2격 꼴: des coninx bode(v. 525) · sconinx houe(v. 48 — s = des 를 줄인 꼴로 읽었다, 해석 유보). 17장 des willes 와 같은 꼴이다.

표로 보기

원문	나눈 꼴	지금 꼴
segghic	segghe ic	zeg ik
comdi	comt di	kom je
ghinct	ghinc het	ging het
hijs	hi es	hij … ervan — es 는 대명사(그것의)
datmen	dat men	dat men
Hets	het es	het is
Ne … niet	ne + 동사 + niet	niet
houe · ouer	hove · over	hof · over

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Heere Bruun, dit segghic voer dit heere

부름말 — 「브룬 경」 목적어 dit + segghe ic(붙여 쓴 말) voer(앞에서) — heere 「무리」(해석 유보)

Dat ghi dese bodscap doet.

dat 절 — ghi(그대) + 정동사 끝

브룬 경, 이 무리 앞에서 내가 말하니, 그대가 이 전갈을 맡으라.

Ne comdi niet ten ghedinghe.

부정 앞 표지 comt + di(너) — 붙여 쓴 말 부정 뒤 표지 ten = te den — 재판에

네가 재판에 오지 않으면.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~segghic 을 한 낱말로 사전에서 찾는다~~	segghic = segghe ic(내가 말한다)	동사와 대명사를 붙여 쓴 말이다 — 나눠서 찾는다.
~~comdi 를 동사 comdien 의 꼴로 본다~~	comdi = comt di(네가 온다)	같은 꼴 — 동사 + 대명사 di.
~~Ne … niet = 이중 부정이라 긍정~~	Ne … niet = 부정 하나	원문의 ne 와 niet 는 함께 하나의 부정을 이룬다.
~~vp 를 「브이퍼」로 읽는다~~	vp = up(op)	BH 는 u/v 를 필사본대로 둔다.

말해 보기 — 『여우 레이나르트』를 네덜란드·벨기에 동료와

작품을 두고 나누는 짧은 문장들. 사실은 이 장과 이 책의 원전 조사에서 확인한 것만 넣었다. 학습용 현대어 문장이라 alex 목소리.

Van den vos Reynaerde is in twee volledige handschriften overgeleverd.

『여우 레이나르트』는 완본 필사본 둘로 전해집니다.

Comburg(Stuttgart)와 Dyck(Münster). 단편은 셋.

Ik lees de tekst van het Comburgse handschrift uit Stuttgart.

저는 슈투트가르트의 Comburg 필사본 텍스트를 읽습니다.

연대는 출처마다 달리 적는다 — 1380~1425년 사이(Handschriftencensus), 15세기 첫 4분기(소장 도서관 서지), 약 1380~1420년(Wackers 2016). 출처 상자 ①.

De versnummers verschillen per handschrift.

행 번호는 필사본마다 다릅니다.

이 장은 BH1921 A 텍스트의 셈을 쓰고, 번호가 다른 곳은 J1991 번호를 함께 적었다.

In het verhaal vindt een rechtszaak plaats aan het hof van de koning.

이야기 속에서 왕의 궁정에서 재판이 열립니다.

이 장의 마지막 인용 대목(v. 1869~1887). 작품은 그 뒤로도 이어진다 — 뒤의 줄거리는 이 장이 옮기지 않았다.

Mag ik vragen welke uitgave u op school hebt gelezen?

학교에서 어느 판으로 읽으셨는지 여쭤도 될까요?

상대에게 묻는 문장 — 이 책은 교육 현황을 조사하지 않았다.

출처 — 필사본 둘, 판 둘, 행 번호 둘

① 필사본: 완본은 Comburg(Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et phil. 2° 22 — Reynaert 는 fol. 192va~213rb)와 Dyck(Münster, ULB Cod. 59 — 옛 청구기호 Ms. N.R. 381) 둘이고, 단편이 셋 있다(Handschriftencensus 목록, Wackers 2016). 연대는 출처마다 달리 적는다 — Comburg 는 Handschriftencensus 「1380~1425년 사이」, 소장 도서관(WLB) 디지털본 서지 「15세기 첫 4분기」, Wackers 2016 「약 1380~1420년」이고, Dyck 는 Handschriftencensus 「14세기 둘째 4분기~중엽」, Wackers 2016 「약 1330~1360년」이다(P. Wackers, 「Wat staat er eigenlijk? Over het editeren van Van den vos Reynaerde」, Tiecelijn 29(2016), 98~115쪽 — 99쪽). 두 필사본은 서두부터 행이 어긋난다. 두 디지털본(WLB · Münster ULB)은 모두 Public Domain Mark 1.0 으로 공개돼 있다(2026-11-10 확인).

② 이 장의 글자: BH1921 의 A 텍스트(Comburg). 편자 Buitenrust Hettema 는 머리말(Voorbericht, 1920)에 A 의 명백한 필사 실수만 고치고 그 밖의 필사본 텍스트는 그대로 두었다고 적는다. 같은 머리말은 약자를 이탤릭으로 풀어 적고, 떨어져 쓴 합성어를 붙임표로 잇고, 고유명사를 대문자로 찍고, 구두점을 읽기에 꼭 필요한 만큼 넣었다고도 적는다 — 그러니 인용의 대문자·구두점·붙임표는 편자의 것일 수 있다. u/v 는 머리말이 바꿨다고 적은 것에 들지 않는다(vp = op). 이 책은 Project Gutenberg #42293 평문으로 읽었다 — 평문에는 이탤릭이 없어 어느 글자가 약자를 푼 것인지 인용에서 보이지 않는다. 1903년 첫 판(Zwolsche Herdrukken)은 Buitenrust Hettema 와 J. W. Muller 가 Comburg 필사본으로 낸 것이다. Wackers(2016, 105쪽)는 1921년 판을 Comburg·Dyck 의 전문과 단편 E 를 옮긴 「diplomatische editie」 — 필사본의 글자 체계를 되도록 그대로 옮기는 판(같은 글 100쪽의 정의) — 로 분류한다. 편자 두 사람은 1922·1942년에 사망했다.

③ 행 번호: BH1921 은 행 번호를 찍지 않는다. 이 장은 A 텍스트의 행을 세어 BH 각주의 행 번호와 맞춘 셈을 쓴다. 현대 교정판 J1991(Janssens 외, 1991 — DBNL)과 견주면 이 장이 1050행 앞에서 인용한 대목은 번호가 같고, 마지막 대목(v. 1869~1887)은 하나씩 어긋난다(BH 1869 = J1991 1868) — BH 1050행 「'Kere haerwaert dinen vloghel.」 이 J1991 에 없기 때문이다(J1991 1050행 = BH 1051행, 2026-11-11 대조). J1991 의 글자는 보호 중이라 옮기지 않았다.

④ 번역: 한국어는 이 책이 직접 옮겼고, 현대 네덜란드어역·영역을 옮기지 않았다. 뜻이 확정되지 않는 곳(omberecht · zi · heere · hinghe · breken ende raden · Ne lette)은 「해석 유보」로 적었다.

⑤ 소리: 중세 원문은 현대 네덜란드어 합성기로 읽으면 틀린 소리가 나서 소리를 달지 않았다. 표제어(현대어)와 학습용 예문만 듣는다.

Project Gutenberg #42293 — Van den Vos Reynaerde (BH1921) · Handschriftencensus — Van den vos Reynaerde

확인 문제 8

1. 『여우 레이나르트』 첫 장면에서 레이나르트가 궁정에 오지 않은 까닭은?

- 병이 들어서
- **궁정에서 잘못을 너무 많이 저질러서**
- 초대받지 못해서
- 다른 나라에 있어서

v. 51~52 「Hi hadde te houe so vele mesdaen Dat hire niet dorste gaen」.

2. 현대어 geding(소송)의 중세 꼴로 원문에 나오는 것은?

ghedinghe

dinghe

claghe

vonnesse

nl.wiktionary 어원 절 「Middelnederlands gedinge」. v. 527 「ten ghedinghe」.

3. 「segghic」를 나누면?

seg + hic

segghe + ic

seg + ghi + c

zeg + gic

동사와 대명사를 붙여 쓴 말 — segghe ic(zeg ik).

4. v. 1878 「Proufden si met goeden orconden」의 orconden 을 옳게 옮긴 것은?

좋은 증서로

좋은 증거로

좋은 상장으로

좋은 귀로

중세 orconde 는 증언·증거다. 지금 oorkonde(증서·상장)와 다르다(가짜 친구 상자).

5. 「Ne comdi niet ten ghedinghe」 의 ne … niet 는?

이중 부정 = 긍정

부정 하나

의문 표지

명령 표지

ne 와 niet 가 함께 하나의 부정을 이룬다(이 장 원문에서 관찰한 꼴).

6. v. 1880~1882 의 재판에서 판결을 내린 것은?

왕 혼자

높은 귀족들(baroene)

늑대 이저그림

곰 브룬

v. 1880~1882 「Die coninc dreef die hoeghe baroene Te vonnesse … Doe wijsden si …」 .

7. 이 장의 v. 1869 는 J1991(DBNL 교정판) 번호로 몇 행인가?

1868

1869

1870

1879

이 장의 마지막 대목(v. 1869~1887)은 BH 셈이 J1991 보다 하나 크다(출처 상자 ③).

8. 판결의 동사 wijsden 과 같은 동사가 쓰인 현대 판결문 꼴은?

- **Dit arrest is gewezen door …**
- Het beroep is verworpen
- De zaak wordt verwezen
- De eiser wordt veroordeeld

wijzen(판결을 내리다)의 분사 gewezen — 16장 HR·19장 Cassatie 판결의 끝 단락.

3부 원전과 말하기 · 제19장

벨기에 — 같은 말, 다른 제도

België: dezelfde taal, een ander stelsel

벨기에 플랑드르의 법률 언어는 네덜란드와 같은 네덜란드어다. 그러나 법원의 이름과 자리가 다르다. 네덜란드 대법원(Hoge Raad)의 자리에 벨기에는 파기원(Hof van Cassatie)을 두고, 네덜란드 헌법이 법원의 법률 위헌 심사를 막는 것(Gw 120)과 달리 벨기에에는 헌법재판소(Grondwettelijk Hof)가 있다. 이 장은 벨기에 판결 네 건 — 파기원 민사·형사 판결 하나씩, 헌법재판소의 무효 소송·선결 질문 판결 하나씩 — 을 단락 순서대로 읽는다. 판결 첫머리의 당사자 표시, 「Dictum / Het Hof,」 아래 항목마다 대문자로 시작하는 주문 동사, 헌법재판소의 「Om die redenen, het Hof」. 열여덟 낱말 — 법원 둘, 상고와 서면 넷, 판단의 말 다섯, 주문의 말 다섯, 헌법재판소의 절차 둘. 벨기에 원문 인용은 벨기에(플랑드르) 목소리로 듣는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Er bestaat voor geheel België een Hof van Cassatie. art. 147 Grondwet (België)
   벨기에 전체에 하나의 파기원을 둔다.
2. Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent. Cass. 4 december 2025, C.25.0121.N, Dictum
   이렇게 한정된 사건을 겐트 항소법원으로 환송한다.
3. Om die redenen, het Hof verwerpt het beroep. GwH arrest nr. 50/2025, ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.050
   이러한 이유로, 헌법재판소는 청구를 기각한다.

▼ **처음 보는 문법 용어 10** 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
V2	주문장에서 정동사가 늘 둘째 자리에 서는 규칙. 첫 자리에 주어가 아닌 말(Niet strafbaar, Volgens de wet)이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다
종속절	dat·indien·tenzij·wanneer 같은 접속사나 die·welke 같은 관계사로 시작하는 딸린 문장. 정동사가 절의 맨 끝으로 간다(… dat hij schade lijdt)
관계절	앞의 명사를 꾸미는 종속절. die(de 명사)·dat(het 명사)·welke(문어)로 시작하고 동사가 끝에 온다: de schade die de ander lijdt
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
te 부정사	te + 부정사(te vergoeden). 「~할」 「~하는 것」. verplicht zijn … te vergoeden 처럼 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 te 가 가운데 낀다(toe te rekenen)
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
분리동사	앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent … toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)
관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다
조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다

표제어 18

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 10. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

r.o. 19.1 het **Hof van Cassatie**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [hɔf vɑn kɑ'satsi]

(벨기에) 파기원 ★★★

조문어 **Hof van Cassatie** | 일상·강의 **het Hof · Cassatie** | BE

벨기에 헌법 147조가 두는 최고 법원. 같은 조 둘째 문장이 이 법원의 한계다 — 사건 자체의 판단에 들어가지 않는다(법률심). 판결 머리에 「Hof van Cassatie van België / Arrest」, 판결문 안에서는 줄여 「het Hof」(BE-01). 재판부는 kamer(부)이고 BE-01 은 eerste kamer(1부)다. Justel 통합본은 이 조 둘째 문장 끝에 「, (...)」를 표시한다 — 2000년 개정으로 지운 자리이고 상원 판에는 없다.

쉬운 예

Het Hof van Cassatie zetelt in Brussel.

파기원은 브뤼셀에 있다.

실무 예

Volgens artikel 147 van de Belgische Grondwet oordeelt het Hof van Cassatie niet over de zaken zelf.

벨기에 헌법 147조에 따르면 파기원은 사건 자체를 판단하지 않는다.

원문

Er bestaat voor geheel België een Hof van Cassatie. Dit Hof treedt niet in de beoordeling van de zaken zelf. — art. 147 Grondwet (België) · 공식

벨기에 전체에 하나의 파기원을 둔다. 이 법원은 사건 자체의 판단에 들어가지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Er bestaat voor geheel België	er + 정동사 bestaat — 존재문(4장 er)	벨기에 전체에 ~이 있다
een Hof van Cassatie.	뒤로 간 주어 — 부정관사 een	하나의 파기원이
Dit Hof treedt niet	둘째 문장 — 주어 + 정동사 treedt + niet	이 법원은 들어가지 않는다
in de beoordeling van de zaken zelf.	treden in(~에 들어가다) — zelf 가 de zaken 을 꾸민다	사건 자체의 판단에

둘째 문장 treedt niet in de beoordeling van ... 는 네덜란드 헌법 120조와 같은 공식이다 — 다만 목적어가 다르다(아래 가짜 친구 상자). zelf 는 「사건 그 자체」를 꾸민다.

문형

Er bestaat voor geheel ... een ...

~ 전체에 하나의 ~을 둔다(설치 조문)

1. 벨기에 헌법 147조: Er bestaat voor geheel België een Hof van Cassatie.
2. 벨기에 헌법 142조: Er bestaat voor geheel België een Grondwettelijk Hof, waarvan ...
3. er 가 첫 자리를 채우고 정동사 bestaat 가 둘째, 주어 een ... 는 뒤로 간다(4장).

Bestaat er in Nederland een grondwettelijk hof?
네덜란드에는 헌법재판소가 있는가?

In België bestaat er naast het Hof van Cassatie ook een Grondwettelijk Hof.
벨기에에는 파기원 말고 헌법재판소도 있다.

문법 N4 · Er bestaat … een Hof — 존재문은 er 로 연다

~~Een Hof van Cassatie bestaat voor geheel België.~~ (부자연)

Er bestaat voor geheel België een Hof van Cassatie.

부정관사 주어(een Hof)를 처음 들여올 때 조문은 er 로 연다(4장 er). 주어를 앞에 두어도 문장은 서지만 조문의 「설치」 문형이 아니다 — 벨기에 헌법 142조(Grondwettelijk Hof)도 같은 꼴이다.

한국이라면? = 법률심 · 민사소송법 제432조

한국도 「원심판결이 적법하게 확정한 사실은 상고법원을 기속한다」. 벨기에는 헌법 조문(147조)이 법률심임을 못 박는다.

네덜란드 · 벨기에

네덜란드에서 같은 자리는 Hoge Raad(der Nederlanden)다(RO 2 c — 5장). 벨기에의 Hoge Raad voor de Justitie 는 법원이 아니다(5장 가짜 친구, 벨기에 헌법 151조 §2). 부록 E 의 역어는 (벨기에) 파기원.

---

r.o. 19.2

het **cassatieberoep**, mv. de cassatieberoepen [kɑ'satsibərup] 상고 ★★

조문어 **cassatieberoep** | 일상·강의 **in cassatie gaan** | NL · BE

cassatie(파기 — 5장) + beroep(불복). 16장 beroep in cassatie 와 같은 뜻의 합성어다. 벨기에 판결은 첫 절 「Rechtspleging voor het Hof」에서 상고 대상 판결을 「Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van …」으로 밝힌다(BE-01·BE-04 표본 둘).

쉬운 예

Het cassatieberoep is verworpen.
상고가 기각되었다.

실무 예

Tegen welk arrest is dit cassatieberoep gericht?
이 상고는 어느 판결을 대상으로 하는가?

원문

> Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 18 november 2024. — Cass. 4 december 2025, C.25.0121.N, I. Rechtspleging voor het Hof · 공식
> 이 상고는 2024년 11월 18일 브뤼셀 항소법원 판결을 대상으로 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het cassatieberoep	주어 — het(합성어의 머리 beroep이 het)	이 상고는
is gericht tegen	zijn + 분사 — 여기서는 상태, richten tegen(~을 겨누다)	~을 대상으로 한다
het arrest van het hof van beroep te Brussel	목적 — te + 도시 이름(법원의 자리)	브뤼셀 항소법원 판결
van 18 november 2024.	van + 날짜 = 선고일	2024년 11월 18일의

is gericht 는 「겨누어져 있다」 — 행위가 아니라 상태다(worden 이 아니라 zijn). 날짜 앞의 van 은 「~일자의」.

문형

gericht zijn tegen …

~을 대상으로 하다(불복·청구가)

1. BE-01·BE-04: Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te …
2. tegen + 판결: 불복의 대상. 16장 beroep instellen tegen 과 같은 전치사.
3. te + 도시: 법원의 자리(hof van beroep te Brussel · te Gent · te Antwerpen).

Het beroep is gericht tegen een vonnis van de rechtbank.
이 항소는 지방법원 판결을 대상으로 한다.

Waartegen is het cassatieberoep gericht?
상고는 무엇을 대상으로 하는가?

문법 N5 · is gericht tegen — 이 문장의 zijn + 분사는 상태

~~Het cassatieberoep wordt gericht tegen het arrest van het hof van beroep.~~ (부자연)

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep.

worden + 분사는 겨누는 행위(과정)이고, 이 문장의 is gericht 는 이미 겨누어진 상태다. zijn + 분사가 늘 상태인 것은 아니다 — 16장 is gewezen 은 완료 수동이다. 표본 두 판결은 이 자리에 모두 is gericht 를 썼다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 판결은 cassatieberoep 을 쓴다(BE-01 「Het cassatieberoep is gericht tegen」, BE-04 주문 「Verwerpt het cassatieberoep voor het overige」). 네덜란드 법령·판결의 기본 꼴은 beroep in cassatie(16장)이고 줄인 cassatieberoep 도 쓰인다(RO 80a lid 1).

---

r.o. 19.3

de **eiseres**, mv. de eiseressen [ɛisə'rɛs] 원고(여성형) · 상고인 ★★

조문어 **eiseres** | 일상·강의 **de eisende partij** | NL · BE

eiser(원고 — 16장)의 여성형. 상대는 verweerder / verweerster(피고·피상고인). 상고심에서도 이 이름을 그대로 쓴다 — 그래서 한국어로는 문맥에 따라 「상고인」 이다. -es 는 eiser → eiseres 처럼 사람 명사의 여성형을 만드는 어미 가운데 하나다(공식 낱말 목록의 표제 eiseres).

쉬운 예

De eiseres heeft cassatieberoep ingesteld.

원고(상고인)가 상고했다.

실무 예

In dit boek worden de eiseres en de verweerster niet bij naam genoemd.

이 책은 원고와 피고를 이름으로 부르지 않는다(판결 원문에는 두 회사의 이름이 있다).

원문

> De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. — Cass. 4 december 2025, C.25.0121.N, II. Cassatiemiddel · 공식
>
> 원고(상고인)는 이 판결에 붙인 상고장에서 상고이유 하나를 내세운다.

문형

een middel aanvoeren

상고이유(불복 이유)를 내세우다

1. BE-01: De eiseres voert in haar verzoekschrift … een middel aan.
2. 분사: heeft … aangevoerd(앞토 뒤 ge-) — 16장 aangevoerde klacht(RO 81).
3. middel(2장 — 수단·이유): 상고이유는 cassatiemiddel, 판결 둘째 절의 제목이다(BE-01 「II. Cassatiemiddel」).

Welk middel voert de eiseres aan?

원고는 어떤 상고이유를 내세우는가?

De verweerster voert aan dat het middel niet ontvankelijk is.

피고는 그 상고이유가 부적법하다고 주장한다.

문법 N3 · voert … aan — 사이에 관계절이 들어도 앞토는 동사틀 오른쪽

~~De eiseres aanvoert in haar verzoekschrift een middel.~~ (비문)

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

주절에서 분리동사의 몸통 voert 가 둘째 자리, 앞토 aan 은 동사틀 오른쪽에 남는다(3장, 16장). 사이의 관계절은 쉼표로 닫힌다 — 이 문장에서는 앞토 뒤에 아무것도 없어 끝이 되었다.

네덜란드 · 벨기에

BE-01 은 회사(nv)인 두 당사자를 eiseres·verweerster 로 적었다(판결 첫 면). 네덜란드 HR 2025:89 는 익명 처리한 원고를 [eiser] 로 적었다(16장).

---

r.o. 19.4

het **verzoekschrift**, mv. de verzoekschriften [vər'zuksxrɪft]

신청서 · 청구서 · 상고장 ★★

조문어 **verzoekschrift** | 일상·강의 **het verzoek** | NL · BE

verzoek(청구·신청) + schrift(글). 법원에 무엇을 구하는 서면의 일반 이름이라, 어느 절차의 서면인지는 문맥으로 정한다 — 한국어도 「청구서」·「상고장」·「신청서」로 갈라 옮긴다. BE-10 은 청구서를 등기 우편으로 보냈다고 적는다(ter post aangetekende brief).

쉬운 예

Het verzoekschrift is op tijd ingediend.

청구서가 기한 안에 제출되었다.

실무 예

Bij het Grondwettelijk Hof begint een beroep tot vernietiging met een verzoekschrift.

헌법재판소의 무효 소송은 청구서로 시작한다(BE-10 의 절차 서술).

원문

> Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 juni 2024 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 juli 2024, heeft … beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 3 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 18 januari 2024 … — GwH arrest nr. 50/2025, ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.050, I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging · 공식
>
> 2024년 6월 28일 등기 우편으로 헌법재판소에 보내져 2024년 7월 1일 서기과에 들어온 청구서로, (청구인은) 프랑스어 공동체의 2024년 1월 18일 데크레 제3조에 대하여 무효 소송을 제기했다 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Bij verzoekschrift	첫 자리 — bij + 서면 = 「~로써」	청구서로
dat aan het Hof is toegezonden	관계절 ① — 동사 무리 끝(4장)	헌법재판소에 보내지고
bij op 28 juni 2024 ter post aangetekende brief	bij + 분사 형용사구 — 「등기로 부친 편지로」	2024. 6. 28. 등기 우편으로
en ter griffie is ingekomen op 1 juli 2024,	관계절 ② — ter griffie(서기과에)	2024. 7. 1. 서기과에 들어온
heeft … beroep tot vernietiging ingesteld	주절 — 첫 자리 뒤 정동사 heeft, 주어(청구인)는 이 책이 줄였다	무효 소송을 제기했다
van artikel 3 van het decreet	무효를 구하는 대상	데크레 제3조의
van de Franse Gemeenschap van 18 januari 2024 …	제정 주체 + 날짜	프랑스어 공동체 2024. 1. 18. 의

첫 자리가 길다 — 관계절 둘(is toegezonden · is ingekomen)이 다 끝나야 주절 정동사 heeft 가 나온다. 가운데 「…」 는 청구인의 이름이고(장 머리 주석), 끝의 「…」 는 데크레의 제목·개정 대상·공포 정보를 줄인 것이다. decreet 은 벨기에 공동체·지역 의회의 법률이다.

문형

bij verzoekschrift … indienen / ingesteld

청구서로 ~하다(제기하다)

1. BE-10: Bij verzoekschrift … heeft … beroep tot vernietiging ingesteld.
2. BE-01: De eiseres voert in haar verzoekschrift … een middel aan.
3. ter griffie(서기과에) · ter post(우편으로) — 판결이 쓰는 굳은 전치사구.

Wanneer is het verzoekschrift ter griffie ingekomen?
청구서는 언제 서기과에 들어왔는가?

Het verzoekschrift is aan het arrest gehecht.
상고장은 판결에 붙어 있다.

네덜란드 · 벨기에

BE 표본에서 파기원 상고장(BE-01 「in haar verzoekschrift」)과 헌법재판소 무효 소송 청구서(BE-10 「Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden」)가 모두 verzoekschrift 다. 네덜란드 대법원 민사 상고장은 procesinleiding(Rv 407 — 16장)이다.

---

r.o. 19.5

het **bestreden arrest**, mv. de bestreden arresten [bə'stredən ɑ'rɛst]

원판결(상고 대상 판결) ★★★

조문어 **bestreden arrest** | 일상·강의 **de aangevochten uitspraak** | NL · BE

bestrijden(다투다)의 분사 bestreden + arrest. 한국어 「원판결」 · 「원심판결」. 지방법원 판결이면 bestreden vonnis, 판결 일반이면 bestreden uitspraak, 처분이면 bestreden besluit(13장)이다.

쉬운 예

Het bestreden arrest wordt vernietigd.

원판결을 파기한다.

실무 예

Het Hof vernietigt het bestreden arrest alleen voor een deel.

파기원은 원판결을 일부만 파기한다(BE-01 — 「in zoverre」).

원문

> Het Hof, Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de vordering met betrekking tot het schadegeval op de werf te Holsbeek en het uitspraak doet over de kosten. — Cass. 4 december 2025, C.25.0121.N, Dictum · 공식
>
> 파기원은 원판결 가운데 홀스베이크 공사 현장의 손해 사고에 관한 청구를 판단한 부분과 비용에 관하여 판단한 부분을 파기한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het Hof,	주문 머리 — 주어를 한 번만, 쉼표	파기원은
Vernietigt het bestreden arrest	줄 머리 대문자 동사 + 목적어	원판결을 파기한다
in zoverre het oordeelt over de vordering	in zoverre(~하는 한) — 파기 범위	청구를 판단한 범위에서

met betrekking tot het schadegeval op de werf te Holsbeek	met betrekking tot(~에 관한)	홀스베이크 현장 손해 사고에 관한
en het uitspraak doet over de kosten.	둘째 범위 — uitspraak doen over(~에 대해 판단하다)	비용에 관하여 판단한 범위에서

in zoverre 뒤 절의 주어 het 는 het bestreden arrest(원판결)를 가리킨다 — 「원판결이 ~를 판단한 한에서」. 그래서 이 파기는 일부 파기다. 4장 voor zover 와 같은 일을 하는 말이다.

문형

het bestreden arrest vernietigen in zoverre …

원판결을 ~의 범위에서 파기하다

1. BE-01: Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de vordering …
2. BE-04: Vernietigt het bestreden arrest behoudens in zoverre … — behoudens(4장)가 붙으면 「~부분을 빼고」.
3. 남은 부분은 Verwerpt het cassatieberoep voor het overige(BE-04 — 「나머지 상고를 기각한다」).

Welk deel van het bestreden arrest wordt vernietigd?
원판결의 어느 부분이 파기되는가?

Het bestreden arrest blijft voor het overige bestaan.
원판결의 나머지 부분은 그대로 남는다.

한국이라면? = 원심판결의 파기 · 민사소송법 제436조

한국도 「원심판결을 파기하고」(①). 일부 파기는 같은 꼴이다. 벨기에 주문은 파기 범위를 in zoverre … 로 문장 안에 적는다.

네덜란드 · 벨기에

두 나라 모두 상고 대상 판결을 bestreden(다투어진)으로 부른다 — BE-01·BE-04 주문 「Vernietigt het bestreden arrest」, 네덜란드 Rv 419 lid 3 「in de bestreden uitspraak」(2장).

---

r.o. 19.6 de **samenhang**, mv. de samenhangen ['samənhɑŋ] **관련성 · 연관** ★★

조문어 **samenhang** | 일상·강의 **verband** | NL · BE

samen(함께) + hang(걸림). 형용사 samenhangend(관련된). BE-01 의 쟁점이 이것이다 — 한 소장으로 낸 두 청구가 관련성이 없다고 본 항소법원이 둘째 청구를 부적법하다고 했는데, 파기원은 관련성이 없으면 따로 심리할 일이지 부적법이 되는 것은 아니라고 했다(r. 3·4).

쉬운 예

Er is geen samenhang tussen de twee vorderingen.

두 청구 사이에는 관련성이 없다.

실무 예

Volgens dit arrest leidt gebrek aan samenhang niet tot niet-ontvankelijkheid.

이 판결에 따르면 관련성이 없다고 해서 부적법해지는 것은 아니다(BE-01 r. 3).

원문

> Krachtens artikel 30 Gerechtelijk Wetboek kunnen vorderingen als samenhangend worden beschouwd wanneer ze onderling zo nauw zijn verbonden dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten teneinde oplossingen te vermijden die onverenigbaar kunnen zijn wanneer de vorderingen afzonderlijk worden berecht.
>
> — Cass. 4 december 2025, C.25.0121.N, r. 1 · 공식
>
> 사법법전 제30조에 따르면, 청구들이 서로 매우 밀접하게 이어져 있어 따로 재판하면 양립할 수 없는 결론이 날 수 있으므로 그것을 피하려고 함께 심리·재판하는 것이 바람직할 때 그 청구들을 관련된 것으로 볼 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Krachtens artikel 30 Gerechtelijk Wetboek	첫 자리 — krachtens(~에 따라)	사법법전 제30조에 따르면
kunnen vorderingen als samenhangend worden beschouwd	정동사 kunnen + 주어 + 수동 부정사 무리	청구들을 관련된 것으로 볼 수 있다
wanneer ze onderling zo nauw zijn verbonden	조건절 — zo … dat(너무 ~해서)	서로 매우 밀접하게 이어져 있어
dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten	결과절 + te 부정사 둘	함께 심리·재판하는 것이 바람직할 때
teneinde oplossingen te vermijden	teneinde … te(~하기 위하여)	결론을 피하려고

die onverenigbaar kunnen zijn	관계절 — oplossingen 을 꾸민다	양립할 수 없을 수 있는
wanneer de vorderingen afzonderlijk worden berecht.	조건절 — 수동	청구를 따로 재판하면

이 문장은 파기원이 사법법전 30조를 자기 말로 옮긴 것이다 — 조문 인용이 아니다(Krachtens … 로 시작한다). 이 책은 벨기에 법전 원문을 대조하지 않았다.

문형

als samenhangend beschouwen

관련된 것으로 보다

1. BE-01 r. 1: vorderingen als samenhangend worden beschouwd.
2. BE-01 r. 4: De appelrechter die beide … vorderingen niet als samenhangend beschouwt …
3. 명사 samenhang · 형용사 samenhangend · 동사 samenhangen(met) — in samenhang gelezen met(~과 함께 읽은, BE-09 의 선결 질문).

Beschouwt de rechter de vorderingen als samenhangend?
법원은 그 청구들을 관련된 것으로 보는가?

Samenhangende vorderingen worden samen behandeld.
관련된 청구들은 함께 심리된다.

한국이라면? ≠ 청구의 병합 · 민사소송법 제253조

한국은 「여러 개의 청구는 같은 종류의 소송절차에 따르는 경우에만 하나의 소로 제기할 수 있다」. 대조한 조문의 요건은 절차의 종류이고, 벨기에 판결이 옮긴 요건은 관련성이다.

네덜란드 · 벨기에

BE-01 은 벨기에 사법법전(Gerechtelijk Wetboek) 30조의 관련성(samenhang)을 풀어 썼다. 벨기에 법전 조문 자체는 이 책이 대조하지 않았다(장 머리 주석 — Justel 자동 수집 불가).

r.o. 19.7

de feitenrechter, mv. de feitenrechters ['fɛitənrɛxtər] 사실심 법원(사실심 판사)

★★

조문어 **feitenrechter** | 일상·강의 **de rechter die over de feiten oordeelt** | NL · BE

feiten(사실들) + rechter(판사). 파기원은 사건 자체를 판단하지 않으므로(벨기에 헌법 147조) 비용처럼 사실 판단이 필요한 것은 환송받을 사실심에 넘긴다(BE-01 주문). 항소심 판사는

appelrechter — BE-01 r. 4 「De appelrechter die …」.

쉬운 예

De feitenrechter stelt de feiten vast.

사실심이 사실을 확정한다.

실무 예

In dit arrest laat het Hof van Cassatie de beslissing over de kosten aan de feitenrechter over.

이 판결에서 파기원은 비용 판단을 사실심에 맡긴다(BE-01).

원문

> Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over. — Cass. 4 december 2025, C.25.0121.N, Dictum · 공식
>
> 비용 판단을 미루고 그에 관한 결정을 사실심에 맡긴다.

문형

de beslissing aan … overlaten

결정을 ~에게 맡기다

1. BE-01: laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
2. BE-04: Houdt de beslissing over de overige kosten aan en laat die over aan de rechter op verwijzing — 앞토 뒤에 전치사구가 온다.
3. 분사: overgelaten · aangehouden(앞토 뒤 ge-).

Aan wie laat het Hof de beslissing over de kosten over?

파기원은 비용 결정을 누구에게 맡기는가?

De beslissing over de kosten wordt aan de feitenrechter overgelaten.

비용 결정은 사실심에 맡겨진다.

문법 N3 · Houdt … aan en laat … over — 주문의 분리동사 둘

~~Aanhoudt de kosten en overlaat de beslissing aan de feitenrechter.~~ (비문)

Houdt de kosten aan en laat de beslissing aan de feitenrechter over.

주문의 줄 머리 동사도 정동사다 — 분리동사는 몸통(houdt · laat)이 앞에, 앞토(aan · over)는 동사틀 오른쪽에 남는다(3장). 이 줄에서는 en 으로 이은 두 절이 각각 갈라졌다.

네덜란드 · 벨기에

BE-01 주문(「laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over」)에서 확인했다. 네덜란드 쪽 같은 뜻의 말은 16장 feitelijke instantie(사실심)이다. 네덜란드 판결에서의 feitenrechter 쓰임은 이 책이 세지 않았다.

r.o. 19.8

ontvankelijk [ɔnt'fɑŋkələk] 적법한(소·상소가 본안 판단을 받을 수 있는) ★★★

조문어 **ontvankelijk** NL · BE

소송에서는 본안을 판단받을 요건을 갖춘 상태다. 동사 묶음 ontvankelijk verklaren(적법하다고 하다) / niet ontvankelijk verklaren(각하하다 — 16장). 명사 ontvankelijkheid.

쉬운 예

Het hoger beroep is ontvankelijk.

항소는 적법하다.

실무 예

De appelrechter verklaarde de tweede vordering niet ontvankelijk.

항소심은 둘째 청구를 각하했다(BE-01 r. 4).

원문

Het Hof, Vernietigt het bestreden arrest behoudens in zoverre dit eisers hoger beroep en verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling ontvankelijk verklaart. — Cass. 11 maart 2025, P.25.0202.N, Dictum · 공식

파기원은 원판결 가운데 상고인의 항소와 임시 석방 신청을 적법하다고 한 부분을 빼고 원판결을 파기한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het Hof, Vernietigt het bestreden arrest	주문 머리 주어 + 줄 머리 동사	파기원은 원판결을 파기한다
behoudens in zoverre	behoudens(4장) + in zoverre = 「~한 부분을 빼고」	~한 부분을 빼고
dit eisers hoger beroep en verzoekschrift	주어 dit(원판결) + 목적어 — eisers 는 2격 꼴(「상고인의」)	원판결이 상고인의 항소와 신청서를
tot voorlopige invrijheidstelling	tot + 명사 — 무엇을 구하는 신청인지	임시 석방을 구하는
ontvankelijk verklaart.	verklaren + 형용사 = 「~라고 선언하다」 — 동사 무리 끝	적법하다고 한 (부분)

eisers 는 eiser 에 -s 가 붙은 2격 꼴로 「상고인의」 다(8·9장 2격 꼴). 형사 사건이라 상고인이 eiser(남성형)로 적혔다. 파기하지 않고 남긴 부분이 「적법하다고 한 판단」 이다.

문형

(niet) ontvankelijk verklaren

적법하다고 하다 / 각하하다

1. BE-04: … hoger beroep … ontvankelijk verklaart.
2. BE-01 r. 4: … de tweede vordering … niet ontvankelijk verklaart.
3. 네덜란드 RO 80a lid 1: het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaren(16장).

Is het cassatieberoep ontvankelijk?
상고는 적법한가?

Een vordering die niet ontvankelijk is, wordt niet inhoudelijk beoordeeld.
부적법한 청구는 본안 판단을 받지 않는다.

문법 N4 · … ontvankelijk verklaart — 종속절에서 형용사 + 동사가 끝

~~… in zoverre dit verklaart eisers hoger beroep ontvankelijk.~~ (비문)

… in zoverre dit eisers hoger beroep ontvankelijk verklaart.

in zoverre 가 이끄는 절은 종속절이라 정동사 verklaart 가 뒤쪽 동사 무리 자리로 간다(4장). 형용사 ontvankelijk 는 그 바로 앞에 선다.

네덜란드 · 벨기에

BE-01 r. 4 는 「niet ontvankelijk verklaart」 로 떼어 썼고, 네덜란드 RO 80a lid 1 은 「niet-ontvankelijk verklaren」 으로 붙여 썼다(16장). 공식 낱말 목록에는 niet-ontvankelijk 표제가 있다. 두 표본의 표기 차이이며 이 책은 두 나라의 표기 관행을 세지 않았다.

---

r.o. 19.9

het **dictum**, mv. de dicta ['dɪktʏm] 주문(벨기에 파기원 판결의 절 제목) ★★

조문어 **dictum** | 일상·강의 **het beschikkend gedeelte** | BE

복수는 dicta · dictums(공식 낱말 목록). 벨기에 헌법 149조는 형사 사건의 주문을 het beschikkend gedeelte(처분 부분)라 부른다. 판결 안에서 Dictum 아래 「Het Hof,」 한 줄, 그 다음 항목마다 대문자 동사(Vernietigt · Beveelt · Houdt … aan · Verwijst)가 이어진다.

쉬운 예 Het dictum staat aan het einde van het arrest.
주문은 판결 끝에 있다.

실무 예 Na de regel met Het Hof begint elk onderdeel van het dictum met een werkwoord.
「Het Hof,」 줄 다음에 주문의 항목마다 동사로 시작한다(BE-01·BE-04).

원문

> Dictum Het Hof, Vernietigt het bestreden arrest … — Cass. 4 december 2025, C.25.0121.N, Dictum · 공식
> 주문 — 파기원은 원판결을 파기한다 …

문형

Dictum / Het Hof, / Werkwoord …

주문 / 법원은 / ~한다

1. BE-01: Dictum / Het Hof, / Vernietigt … / Beveelt … / Houdt … aan en laat … over. / Verwijst …
2. BE-04: … / Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. / Veroordeelt de eiser tot een tiende van de kosten …
3. 동사는 늘 3인칭 단수 현재 — 주어가 Het Hof 하나다(16장 HR 주문과 같다).

Hoe begint het dictum van een cassatiearrest?
파기원 판결의 주문은 어떻게 시작하는가?

Na het dictum volgen de namen van de raadsheren.
주문 뒤에 법관들의 이름이 온다(BE-01).

한국이라면? ≠ 주문의 자리 · 민사소송법 제208조

한국 판결서는 「2. 주문」 이 「4. 이유」 보다 앞이다(①). 벨기에 파기원 표본은 이유(Beslissing van het Hof — Beoordeling) 다음에 Dictum 이 온다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 파기원 표본 판결은 주문 절의 제목을 「Dictum」 으로 단다(BE-01·BE-04, 이 책의 벨기에 판결 표본 여덟). 네덜란드 HR 판결의 주문 제목은 「Beslissing」 이다(16장).

---

r.o. 19.10

verwijzen [vər'wɛizən] 환송하다 · 이송하다 · 참조하다 ★★★

조문어 **verwijzen** | 일상·강의 **terugsturen** | NL · BE

ver- 가 붙은 비분리 동사 — 분사 verwezen(ge- 없음, 16장). 명사 verwijzing(16장). BE-01 은 「Verwijst de aldus beperkte zaak naar …」 — 일부만 파기했으므로 「이렇게 한정된」 사건이다. BE-04 는 같은 항소법원의 다른 구성 재판부로 보냈다(「anders samengesteld」).

쉬운 예

De zaak wordt naar een ander hof verwezen.
사건이 다른 항소법원으로 환송된다.

실무 예

In dit arrest verwijst het Hof de zaak niet naar Brussel maar naar Gent.

이 판결에서 파기원은 사건을 브뤼셀이 아니라 겐트로 보낸다(BE-01).

원문

> Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent. –
>
> Cass. 4 december 2025, C.25.0121.N, Dictum · 공식
>
> 이렇게 한정된 사건을 겐트 항소법원으로 환송한다.

문형

de zaak verwijzen naar …

사건을 ~로 환송하다

1. BE-01: Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
2. BE-04: Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen, …, anders samengesteld.
3. 네덜란드 Rv 421: verwijst de Hoge Raad het geding … naar een gerechtshof(16장).

Naar welk hof wordt de zaak verwezen?

사건은 어느 항소법원으로 환송되는가?

Het Hof verwijst de zaak naar een anders samengestelde kamer.

파기원은 사건을 다르게 구성된 재판부로 보낸다.

문법 N3 · Verwijst … naar — ver- 동사는 갈라지지 않는다

~~Wijst de aldus beperkte zaak ver naar het hof van beroep te Gent.~~ (비문)

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

ver- 는 강세 없는 앞가지라 떨어지지 않는다 — 분사도 ge- 없이 verwezen(3장, 16장). 같은 주문 안의 Houdt … aan(분리)과 나란히 보면 차이가 드러난다.

한국이라면? ≠ 환송 · 민사소송법 제436조

한국은 「사건을 원심법원에 환송하거나, 동등한 다른 법원에 이송하여야 한다」 (①). BE-01 은 원심(브뤼셀)이 아닌 겐트 항소법원으로 보냈다 — 이 판결 하나의 관찰이다.

네덜란드 · 벨기에

BE-01 은 브뤼셀 항소법원 판결을 파기하고 사건을 겐트 항소법원으로 보냈다. 네덜란드 Rv 421 은 파기 뒤 환송(verwijzing — 16장)을 정한다. 벨기에에서 어느 법원으로 보내는지의 규정은 이 책이 대조하지 않았다.

r.o. 19.11

het **Grondwettelijk Hof**, mv. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ɣrɔntˈwɛtələk hɔf]

(벨기에) 헌법재판소 ★★★

조문어 **Grondwettelijk Hof** | 일상·강의 **het Hof** | BE

벨기에 헌법 142조가 둔다. 같은 조가 이 법원의 일을 셋 열거한다 — 141조의 권한 충돌, 법률·decreet 등의 10·11·24조 위반, 법률이 정하는 다른 헌법 조문의 위반. 그러니 모든 헌법 조문이 기준인 것은 아니다(2°·3°). 판결은 번호로 부른다(arrest nr. 50/2025).

쉬운 예

Het Grondwettelijk Hof heeft het beroep verworpen.

헌법재판소는 청구를 기각했다(BE-10).

실무 예

Het Grondwettelijk Hof toetst wetten onder meer aan de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet.

헌법재판소는 법률을 헌법 10·11·24조 등에 비추어 심사한다(벨기에 헌법 142조 2°·3°).

원문

> Er bestaat voor geheel België een Grondwettelijk Hof, waarvan de samenstelling, de bevoegdheid en de werking door de wet worden bepaald. — art. 142 Grondwet (België) · 공식
>
> 벨기에 전체에 하나의 헌법재판소를 두며, 그 구성·권한·운영은 법률로 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Er bestaat voor geheel België	er + 정동사 — 147조와 같은 설치 문형	벨기에 전체에 ~을 둔다
een Grondwettelijk Hof,	주어 — grondwettelijk(헌법의) 형용사가 꾸민다	하나의 헌법재판소를
waarvan de samenstelling, de bevoegdheid en de werking	관계사 waarvan(그것의) + 명사 셋	그 구성·권한·운영은
door de wet worden bepaald.	수동 — door de wet(법률로)	법률로 정한다

Grondwettelijk 의 G 를 대문자로 쓴 것은 기관 이름이기 때문이다. waarvan 은 「그것의」 — 관계사가 van 과 합쳤다(11장 관계절).

문형

waarvan de … door de wet worden bepaald

그 ~은 법률로 정한다

1. 벨기에 헌법 142조: … waarvan de samenstelling, de bevoegdheid en de werking door de wet worden bepaald.
2. waarvan = van + 관계사(그것의) — 11장 관계절.
3. door de wet worden bepaald: 법률 유보의 공식(12장 bij de wet).

Aan welke artikelen van de Grondwet toetst het Grondwettelijk Hof wetten?
헌법재판소는 법률을 헌법의 어느 조문에 비추어 심사하는가?

Nederland heeft geen grondwettelijk hof.
네덜란드에는 헌법재판소가 없다(RO 2 의 법원 목록 — 헌법 120조는 법원의 위헌 심사를 막는다).

한국이라면? = 헌법재판소의 설치 · 대한민국헌법 제111조

한국도 헌법이 헌법재판소의 관장 사항을 열거한다(제111조 ①). 대조한 한국 조문(「법원의 제청에 의한 법률의 위헌여부 심판」)은 기준 조문을 한정하지 않고, 벨기에 142조는 한정한다(2°·3°).

네덜란드 · 벨기에

네덜란드 헌법 120조는 법원의 법률·조약 위헌 심사를 막고(12장, 아래 가짜 친구 상자), 사법부의 법원을 열거한 RO 2 에도 헌법재판소는 없다. 부록 E 의 역어는 (벨기에) 헌법재판소.

---

r.o. 19.12

het **beroep tot vernietiging**, mv. de beroepen tot vernietiging

[bə'rup tɔt vər'nitəɣɪŋ] **(법률에 대한) 무효 소송** ★★

조문어 **beroep tot vernietiging** | 일상·강의 **vernietigingsberoep** | BE

beroep(불복·소) + tot vernietiging(무효로 하기를 구하는). 벨기에 헌법 142조: 「ieder die doet blijken van een belang」(이익이 있음을 보이는 사람 누구나)이 헌법재판소에 사건을 걸 수 있다. BE-10 은 프랑스어 공동체 decreet 의 한 조를 다투었고 기각되었다(「verwerpt het beroep」).

쉬운 예

Het beroep tot vernietiging wordt verworpen.
무효 소송을 기각한다.

실무 예

Wie doet blijken van een belang, kan bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot vernietiging instellen.
이익이 있음을 보이는 사람은 헌법재판소에 무효 소송을 낼 수 있다(벨기에 헌법 142조 셋째 문단 — 기간·요건은 법률이 정하고 이 책은 대조하지 않았다).

원문

> In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 3 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 18 januari 2024 … — GwH arrest nr. 50/2025, ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.050, 머리 · 공식

사건: 프랑스어 공동체의 2024년 1월 18일 데크레 제3조에 대한 무효 소송 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
In zake :	사건 머리의 공식 — 「~ 사건」	사건:
het beroep tot vernietiging	표제어 — 무효 소송	무효 소송
van artikel 3 van het decreet	대상 조문	데크레 제3조에 대한
van de Franse Gemeenschap van 18 januari 2024 …	제정 주체 + 날짜(뒤는 생략)	프랑스어 공동체 2024. 1. 18. 의

In zake : 는 사건 머리의 공식(「~ 사건에서」)이다 — 벨기에 문서는 쌍점 앞을 띄어 쓴다(원문 그대로). 생략한 뒷부분은 데크레의 제목과 청구인 이름이다.

문형

een beroep tot vernietiging instellen van …

~에 대해 무효 소송을 제기하다

1. BE-10: … heeft … beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 3 van het decreet …
2. tot + 명사 = 무엇을 구하는지(16장 strekt tot verwerping 과 같은 tot).
3. 주문: Om die redenen, het Hof verwerpt het beroep.

Tegen welke bepaling is het beroep tot vernietiging ingesteld?

무효 소송은 어느 조항을 대상으로 제기되었는가?

Het Hof heeft het beroep tot vernietiging verworpen.

헌법재판소는 무효 소송을 기각했다.

한국이라면? ≠ 헌법소원 · 헌법재판소법 제68조

한국은 「헌법상 보장된 기본권을 침해받은 자는 헌법재판소에 헌법소원심판을 청구할 수 있다」 — 공권력의 행사·불행사에 대한 헌법소원이다(①). 법률을 바로 다투는 무효 소송이라는 꼴은 대조한 조문에 없다.

네덜란드 · 벨기에

BE-10 의 사건 이름. 네덜란드 헌법 120조는 법원이 법률의 합헌성을 판단하는 것을 막는다. 네덜란드 행정법의 beroep(13장)은 처분(besluit)에 대한 불복이다.

r.o. 19.13

de **prejudiciële vraag**, mv. de prejudiciële vragen [prejydi'ʃələ vrax]

선결 질문(위헌 여부 제청) ★★

조문어 **prejudiciële vraag** | NL · BE

prejudicieel(먼저 판단할) + vraag(질문). BE-09 에서 브뤼셀 노동항소법원이 법률 조문의 위헌 여부를 물었고, 헌법재판소는 「그 답이 분쟁의 해결에 쓸모없다」며 답할 필요가 없다고 했다(B.9 · 주문).

쉬운 예

Het arbeidshof heeft een prejudiciële vraag gesteld.

노동항소법원이 선결 질문을 했다.

실무 예

Een prejudiciële vraag wordt gesteld door een rechtscollege.

선결 질문은 법원이 한다(벨기에 헌법 142조).

원문

> Het antwoord op de prejudiciële vraag is dus klaarblijkelijk niet nuttig voor de oplossing van het geschil. — GwH arrest nr. 1/2025, ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.001, B.9 · 공식
>
> 그러므로 선결 질문에 대한 답은 분쟁 해결에 명백히 쓸모가 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Het antwoord op de prejudiciële vraag	주어 — antwoord op(~에 대한 답)	선결 질문에 대한 답은
is dus klaarblijkelijk	정동사 is + dus(그러므로) + 부사	그러므로 명백히
niet nuttig	부정 + 형용사 술어	쓸모가 없다
voor de oplossing van het geschil.	voor(~에) — 분쟁의 해결	분쟁 해결에

dus(그러므로)는 앞 단락들(B.8)의 결론을 받는다. klaarblijkelijk(명백히)는 16장 RO 80a 에도 나온 말이다.

문형

een prejudiciële vraag stellen (aan het Hof)

선결 질문을 하다

1. BE-09: heeft het Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : « … »
2. vraag stellen(묻다) — stellen 의 분사 gesteld.

3. 주문: zegt voor recht : De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.

Welk rechtscollege heeft de prejudiciële vraag gesteld?
어느 법원이 선결 질문을 했는가?

Het Hof beantwoordt de prejudiciële vraag niet.
헌법재판소는 그 선결 질문에 답하지 않는다.

한국이라면? = 위헌법률심판 제청 · 대한민국헌법 제107조

한국도 「법률이 헌법에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 법원은 헌법재판소에 제청하여 그 심판에 의하여 재판한다」 (①). 답할 필요가 없다는 주문 꼴은 대조한 조문에 없다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에에서는 법원이 헌법재판소에 묻는 선결 질문이다(벨기에 헌법 142조 「prejudicieel, door ieder rechtscollege」, BE-09). 네덜란드 법원이 같은 말로 묻는 곳은 이 책이 대조하지 않았다 — RO 2 의 법원 목록에 헌법재판소는 없다.

---

r.o. 19.14

het **rechtscollege**, mv. de rechtscolleges ['rɛxtskɔleʒə] **법원(재판 기관의 총칭)**

★★

조문어 **rechtscollege** | 일상·강의 **de rechter · de rechtbank** | NL · BE

recht(법) + college(합의체). 어느 심급·종류의 법원이든 묶어 부르는 말 — 그래서 142조는 「ieder rechtscollege」 (모든 법원)라 한다. BE-09 의 verwijzende rechtscollege(제청한 법원)도 같은 낱말이다.

쉬운 예

Elk rechtscollege kan een vraag stellen.
어느 법원이든 질문할 수 있다.

실무 예

In deze zaak heeft het verwijzende rechtscollege de vraag gesteld.
이 사건에서는 제청한 법원이 질문을 했다(BE-09).

원문

De zaak kan bij het Hof aanhangig worden gemaakt door iedere bij wet aangewezen overheid, door ieder die doet blijken van een belang of, prejudicieel, door ieder rechtscollege. — art. 142 Grondwet (België) · 공식

사건은 법률이 지정한 모든 기관, 이익이 있음을 보이는 모든 사람, 또는 선결 문제로서 모든 법원이 헌법재판소에 걸 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

De zaak kan bij het Hof aanhangig worden gemaakt	aanhangig maken(계속시키다)의 수동 + kan	사건은 헌법재판소에 걸 수 있다
door iedere bij wet aangewezen overheid,	행위자 ① — 분사 형용사구(법률이 지정한)	법률이 지정한 모든 기관이
door ieder die doet blijken van een belang	행위자 ② — doen blijken van(~을 보이다)	이익이 있음을 보이는 모든 사람이
of, prejudicieel, door ieder rechtscollege.	행위자 ③ — 쉼표 사이 부사 prejudicieel	또는 선결 문제로서 모든 법원이

door 셋이 행위자를 나열한다. 첫째·셋째의 iedere / ieder 는 뒤 명사의 성(de overheid / het rechtscollege)을 따른 꼴이다.

문형

een zaak aanhangig maken bij …

사건을 ~에 계속시키다(걸다)

1. 벨기에 헌법 142조: De zaak kan bij het Hof aanhangig worden gemaakt door …
2. aanhangig(계속 중인) — 사건이 법원에 걸려 있는 상태.
3. ieder / iedere: het 명사 앞 ieder, de 명사 앞 iedere(이 조문의 짝).

Wie kan een zaak bij het Grondwettelijk Hof aanhangig maken?
누가 헌법재판소에 사건을 걸 수 있는가?

De zaak is nog aanhangig bij het hof van beroep.
그 사건은 아직 항소법원에 계속 중이다.

문법 N5 · kan … aanhangig worden gemaakt — 조동사 + 수동 부정사

~~De zaak kan worden bij het Hof aanhangig gemaakt.~~ (부자연)

De zaak kan bij het Hof aanhangig worden gemaakt.

조동사 kan 이 둘째 자리, 수동 부정사 worden gemaakt 는 뒤쪽 동사 무리에 함께 둔다(13장). 그 사이에 전치사구를 끼우면 무리가 갈라져 읽기 어렵다 — 조문은 bij het Hof 를 무리 앞에 둔다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 헌법 142조가 법원 일반을 이 말로 묶는다. 네덜란드 법령에서의 쓰임은 이 책이 세지 않았다.

r.o. 19.15

de **memorie**, mv. de memories [me'mori] **(법원에 내는) 서면** ★★

조문어 **memorie** | 일상·강의 **het geschrift** | NL · BE

한국어 「메모」와 뜻이 다르다 — 소송의 정식 서면이다. BE-10 의 순서: 정부의 memorie → 청구인의 memorie van antwoord(답변) → 정부의 memorie van wederantwoord(재답변).

쉬운 예

De regering heeft een memorie ingediend.

정부가 서면을 냈다.

실무 예

Na de memorie van antwoord volgt een memorie van wederantwoord.

답변 서면 다음에 재답변 서면이 온다(BE-10).

원문

> De Franse Gemeenschapsregering, bijgestaan en vertegenwoordigd door ..., heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de Franse Gemeenschapsregering heeft ook een memorie van wederantwoord ingediend. — GwH arrest nr. 50/2025, ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.050, I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging · 공식
>
> 프랑스어 공동체 정부는 (변호사 ...의 조력을 받고 그들이 대리하여) 서면을 냈고, 청구인이 답변 서면을 냈으며, 프랑스어 공동체 정부가 다시 재답변 서면을 냈다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De Franse Gemeenschapsregering,	절 ① 주어	프랑스어 공동체 정부는
bijgestaan en vertegenwoordigd door ...,	분사구 — bijstaan(조력하다)·vertegenwoordigen(대리하다) + door	(변호사 ...의 조력·대리로)
heeft een memorie ingediend,	완료 heeft ... ingediend(indienen 내다)	서면을 냈고
de verzoekende partij heeft	절 ② 주어 — verzoekende(청구하는) 현재분사 형용사	청구인이
een memorie van antwoord ingediend	목적어 + 분사	답변 서면을 냈으며
en de Franse Gemeenschapsregering heeft ook	절 ③ 주어 + 조동사	프랑스어 공동체 정부도

een memorie van wederantwoord ingediend.	weder-(다시) + antwoord	재답변 서면을 냈다

같은 꼴의 절 셋이 쉼표·en 으로 이어진다. 「…」 로 줄인 것은 정부 쪽 변호사 두 사람의 이름·직함·소속이다(장 머리 주석).

문형

een memorie (van antwoord) indienen

(답변) 서면을 내다

1. BE-10: … heeft een memorie ingediend.
2. memorie van antwoord · memorie van wederantwoord — van + 명사로 서면의 종류.
3. indienen(분리 — in + dienen): diende … in, ingediend.

Wie heeft de memorie van wederantwoord ingediend?

재답변 서면은 누가 냈는가?

De verzoekende partij dient een memorie van antwoord in.

청구인이 답변 서면을 낸다.

네덜란드 · 벨기에

BE-10 이 서면을 memorie · memorie van antwoord · memorie van wederantwoord 로 부른다. 네덜란드 입법 문서의 memorie van toelichting(이유서)도 같은 낱말이다 — 네덜란드 법원 서면에서의 쓰임은 이 책이 세지 않았다.

---

r.o. 19.16

om die redenen [ɔm di ˈredənən] 이러한 이유로(주문 머리) ★★★

조문어 **om die redenen** | 일상·강의 **daarom** | BE

om … redenen(~한 이유로) + die(그). BE-10 은 이유(B.1~B.8) 다음에 「Om die redenen, / het Hof / verwerpt het beroep.」 로 맺는다.

쉬운 예

Om die redenen verwerpt het Hof het beroep.

이러한 이유로 헌법재판소는 청구를 기각한다.

실무 예

Om die redenen wordt het beroep verworpen.

이러한 이유로 청구는 기각된다.

원문

> Om die redenen, het Hof verwerpt het beroep. — GwH arrest nr. 50/2025, ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.050, 주문 · 공식
>
> 이러한 이유로, 헌법재판소는 청구를 기각한다.

문형

Om die redenen, het Hof …

이러한 이유로, 법원은 …(주문 머리)

1. BE-10: Om die redenen, het Hof verwerpt het beroep.
2. BE-09: Om die redenen, het Hof zegt voor recht : …
3. 산문: Om die redenen verwerpt het Hof het beroep(정동사 둘째).

Waarom begint het dictum met om die redenen?

주문은 왜 「이러한 이유로」로 시작하는가?

Om die redenen is het middel niet gegrond.

이러한 이유로 그 주장은 이유가 없다.

문법 N4 · Om die redenen, het Hof verwerpt — 서식의 머리말 / 산문의 V2

~~Om die redenen het Hof verwerpt het beroep.~~ (비문)

Om die redenen verwerpt het Hof het beroep.

산문에서 Om die redenen 이 첫 자리면 정동사 verwerpt 가 둘째, 주어는 그 뒤다(4장). 판결 원문은 쉼표 뒤 줄을 바꾼 서식의 머리말이라 어순 규칙의 예외가 아니라 머리말 + 새 문장이다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 헌법재판소 표본 두 판결의 주문 머리(BE-09·BE-10). 벨기에 파기원의 옛 판결이 이 결어를 썼는지는 이 책이 확인하지 않았다(juportal 판결 데이터베이스는 확인하지 못했다). 네덜란드 HR 판결의 주문 머리는 「Beslissing」(16장).

---

r.o. 19.17

met redenen omkleden [mɛt ˈredənən ɔmˈkledən] 이유를 붙이다(판결에)

★★

조문어 **met redenen omkleed** | 일상·강의 **gemotiveerd** | BE

met redenen(이유로) + omkleden(감싸다) — 「이유로 감싼」. 동사 motiveren(16장)과 같은 일을 하는 헌법 문구다. 149조는 이어서 판결의 공개 공고와 형사 주문의 공개 선고를 정한다.

쉬운 예

Elk vonnis moet met redenen omkleed zijn.

모든 판결에는 이유가 붙어야 한다.

실무 예

Is het arrest voldoende met redenen omkleed?

그 판결에는 이유가 충분히 붙어 있는가?

원문

> Elk vonnis is met redenen omkleed. — art. 149 Grondwet (België) · 공식
>
> 모든 판결에는 이유를 붙인다.

문형

met redenen omkleed zijn

이유가 붙어 있다

1. 벨기에 헌법 149조: Elk vonnis is met redenen omkleed.
2. 네덜란드 RO 5 lid 1: … bevatten deze beslissingen de gronden waarop zij berusten(16장).
3. 같은 일을 하는 동사: motiveren — De Hoge Raad hoeft niet te motiveren …(RO 81, 16장).

Moet elk vonnis met redenen omkleed zijn?

모든 판결에 이유를 붙여야 하는가?

Is het bestreden arrest voldoende met redenen omkleed?

원판결에는 이유가 충분히 붙어 있는가?

문법 N3 · omkleed — ge- 없는 분사, 이 뜻에서는 비분리

~~Elk vonnis is met redenen omgekleed.~~ (비문)

Elk vonnis is met redenen omkleed.

조문의 분사가 ge- 없는 omkleed 이므로 이 뜻의 omkleden 은 비분리 동사로 쓰였다(3장). 공식 낱말 목록은 두 강세를 다 싣는다 — 분리 쓰임의 분사는 이 책이 확인하지 않았다.

한국이라면? = 판결 이유 · 민사소송법 제208조

한국 판결서에도 「4. 이유」를 적는다(①). 벨기에는 이 요구가 헌법 조문(149조)에 있다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 헌법 149조. 네덜란드는 같은 요구를 RO 5 lid 1 「de gronden waarop zij berusten」으로 적는다(16장 arrest).

---

r.o. 19.18

voor recht zeggen [vor rɛxt ˈzɛɣən] (법으로서) 선언하다 — 주문 동사 ★★

조문어 **zegt voor recht** BE

zeggen(말하다) + voor recht(법으로서). 선결 질문에 답하는 판결의 주문은 「het Hof zegt voor recht :」 뒤에 답을 적는다. BE-09 의 답은 「De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord」(답할 필요가 없다)였다.

쉬운 예

Het Hof zegt voor recht dat de wet de Grondwet niet schendt.

헌법재판소는 그 법률이 헌법에 위반되지 않는다고 선언한다(문형 예).

실무 예

Na zegt voor recht volgt het antwoord op de vraag.

「zegt voor recht」 다음에 질문에 대한 답이 온다.

원문

> Om die redenen, het Hof zegt voor recht : De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. — GwH arrest nr. 1/2025, ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.001, 주문 · 공식
>
> 이러한 이유로, 헌법재판소는 다음과 같이 선언한다: 선결 질문에 답할 필요가 없다.

문형

zegt voor recht : …

다음과 같이 선언한다(주문)

1. BE-09: Om die redenen, het Hof zegt voor recht : De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.
2. 쌍점 앞 띄어쓰기는 벨기에 판결 원문 그대로(「In zake :」와 같다).
3. behoeven + geen: 「~이 필요 없다」 — 격식체.

Wat zegt het Hof voor recht?

헌법재판소는 무엇을 선언하는가?

De vraag behoeft geen antwoord.

그 질문에는 답할 필요가 없다.

한국이라면? + 답할 필요가 없다는 주문 · 헌법재판소법 제45조

한국 조문은 「헌법재판소는 제청된 법률 또는 법률 조항의 위헌 여부만을 결정한다」. 결정 범위를 정할 뿐, 답할 필요가 없다는 주문 꼴은 대조한 조문에 없다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 헌법재판소 선결 질문 판결의 주문 동사(BE-09). 네덜란드 민사 판결의 확인 주문 「verklaart voor recht」와 닮았으나, 이 책은 네덜란드 표본에서 그 꼴을 세지 않았다.

한국이라면? — 벨기에 판결 넷을 한국 조문 옆에

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이고 (민사소송법 제208·253·432·436조, 헌법 제107·109·111조, 헌법재판소법 제45·68조, 법원조직법 제62조 — 기준일 2026-11-07 시행 중 문언), 벨기에 쪽은 헌법(상원 판)과 판결 넷의 문언이다. 「한국에는 없다」는 대조한 조문 안에서의 말이다.

	네덜란드	한국	차이
=	Dit Hof treedt niet in de beoordeling van de zaken zelf. (BE Gw 147)	원심판결이 적법하게 확정한 사실은 상고법원을 기속한다 (민사소송법 제432조)	둘 다 법률심이다. 벨기에는 헌법 조문이 정한다.
=	Elk vonnis is met redenen omkleed. (BE Gw 149)	판결서에는 … 4. 이유 (민사소송법 제208조 ①)	이유 기재 의무는 같다. 벨기에는 헌법 조문이다.
≠	Dictum (BE-01 — 이유 다음)	판결서에는 … 2. 주문 … 4. 이유 (민사소송법 제208조 ①)	한국은 주문이 이유 앞, 벨기에 파기원 표본은 이유 뒤다 (네덜란드 HR 과 같은 순서 — 16장).
≠	Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent. (BE-01)	원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하거나, 동등한 다른 법원에 이송하여야 한다 (민사소송법 제436조 ①)	BE-01 은 원심(브뤼셀)이 아닌 겐트로 보냈다. 벨기에의 환송 법원 규정은 이 책이 대조하지 않았다.
≠	kunnen vorderingen als samenhangend worden beschouwd wanneer … (BE-01 r. 1 — Ger.W. 30 풀이)	여러 개의 청구는 같은 종류의 소송절차에 따르는 경우에만 하나의 소로 제기할 수 있다 (민사소송법 제253조)	대조한 한국 조문의 요건은 절차의 종류, 벨기에 판결이 옮긴 요건은 관련성이다.
=	of, prejudicieel, door ieder rechtscollege (BE Gw 142)	법률이 헌법에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 법원은 헌법재판소에 제청하여 그 심판에 의하여 재판한다 (헌법 제107조 ①)	법원이 헌법재판소에 묻는 길이 같다. 벨기에 142조는 심사 기준 조문을 한정한다 (2°·3°).

≠	door ieder die doet blijken van een belang (BE Gw 142 — 무효 소송)	헌법상 보장된 기본권을 침해받은 자는 헌법재판소에 헌법소원심판을 청구할 수 있다 (헌법재판소법 제68조 ①)	벨기에는 이익 있는 사람이 법률 자체의 무효를 구한다. 대조한 한국 조문은 기본권 침해의 헌법소원이다.
+	zegt voor recht : De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. (BE-09)	헌법재판소는 제청된 법률 또는 법률 조항의 위헌 여부만을 결정한다 (헌법재판소법 제45조)	답할 필요가 없다는 주문 꼴은 대조한 한국 조문에 없다.
≠	Aldus gewezen in het Frans, het Nederlands en het Duits … (BE-10)	법정에서는 국어를 사용한다 (법원조직법 제62조 ①)	벨기에 헌법재판소 판결은 여러 언어로 내린다(BE-10 셋, BE-09 둘). 근거 법률(1989년 특별법 65조)은 판결이 적은 그대로이고 이 책이 대조하지 않았다.
=	De terechtzittingen van de rechtbanken zijn openbaar, tenzij de openbaarheid gevaar oplevert voor de orde of de goede zeden (BE Gw 148)	재판의 심리와 판결은 공개한다. 다만, 심리는 국가의 안전보장 또는 안녕질서를 방해하거나 선량한 풍속을 해할 염려가 있을 때에는 법원의 결정으로 공개하지 아니할 수 있다 (헌법 제109조)	원칙 공개 + 질서·풍속 예외가 같다(148조 첫 문단만 견줬다). 벨기에는 법원이 판결(vonnis)로 비공개를 선언하고, 정치·출판 범죄는 전원일치여야 한다(둘째 문단).

가짜 친구 · 「treedt niet in de beoordeling van …」 — 같은 공식, 다른 금지

네덜란드 헌법 120조와 벨기에 헌법 147조는 같은 공식으로 법원을 묶는다 — 「… treedt niet in de beoordeling van …」(~의 판단에 들어가지 않는다). 그러나 무엇에 들어가지 않는지가 다르다 (아래 인용 둘).

네덜란드 120조: 판사(de rechter)는 법률과 조약의 합헌성 판단에 들어가지 않는다 — 사법부의 법원을 열거한 RO 2(rechtbanken · gerechtshoven · Hoge Raad)에도 헌법재판소는 없다(12장). 벨기에 147조: 파기원(dit Hof)은 사건 자체의 판단에 들어가지 않는다 — 법률심이라는 뜻이다. 벨기에에는 따로 헌법재판소가 있다(142조).

그러니 이 공식을 보면 주어와 van 뒤의 목적어를 먼저 읽는다. 「De rechter treedt niet in de beoordeling …」을 「법원은 판단하지 않는다」로만 옮기면 무엇을 판단하지 않는지가 사라진다 — 한국어로는 「법률의 위헌 여부를 판단하지 않는다」와 「사실 문제를 판단하지 않는다」로 갈라 옮긴다.

이 상자는 두 헌법의 기준일 문언(네덜란드 BWB 판, 벨기에 상원 판)과 이 책의 가짜 친구 조사로 판정했다.

> De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. art. 120 Grondwet

> Dit Hof treedt niet in de beoordeling van de zaken zelf. art. 147 Grondwet (België)

요령 treedt niet in de beoordeling van … — 주어(rechter / Hof)와 van 뒤 목적어(grondwettigheid / zaken zelf)가 뜻을 정한다.

N3·N4 다시 보기 — 벨기에 주문의 동사 목록

벨기에 파기원 판결의 주문은 「Dictum」 아래 「Het Hof,」를 한 번 쓰고, 항목마다 대문자로 시작하는 3인칭 단수 현재 동사를 잇는다 — Vernietigt · Beveelt · Houdt … aan · laat … over · Verwijst · Verwerpt · Veroordeelt. 줄 머리 동사도 정동사라서, 분리동사는 몸통이 앞에 서고 앞토는 동사틀 오른쪽에 남는다(뒤에 전치사구가 올 수 있다). ver-··be- 동사는 갈라지지 않는다. 16장 HR 주문(줄표 목록)의 재확인이고 새 규칙이 아니다.

- 주어 한 번, 동사 여럿: Het Hof, / Vernietigt het bestreden arrest … / Beveelt dat … / Houdt de kosten aan … / Verwijst de aldus beperkte zaak …(BE-01). 네덜란드 HR은 「De Hoge Raad:」 뒤에 줄표로 잇고 동사를 소문자로 쓴다(16장) — 벨기에 표본은 줄 머리를 대문자로 쓴다.
- 비분리 동사는 그대로: Vernietigt · Verwijst · Verwerpt · Veroordeelt · Beveelt — 분사는 ge- 없이 vernietigd · verwezen · verworpen · veroordeeld · bevolen.
- 분리동사는 갈라진다: Houdt de kosten aan(aanhouden), laat de beslissing … over(overlaten, BE-01). BE-04는 「laat die over aan de rechter op verwijzing」 — 앞토 over 뒤에 전치사구가 이어진다.
- 주문 안의 종속절은 동사가 뒤로: … in zoverre het oordeelt over de vordering … en het uitspraak doet over de kosten(BE-01), … in zoverre dit … ontvankelijk verklaart(BE-04). 4

장 그대로다.
- 헌법재판소는 다른 서식이다: Om die redenen, / het Hof / verwerpt het beroep.(BE-10) — 머리말 뒤 줄을 바꾸고 주어를 먼저 쓴 새 문장이다. 동사는 소문자.

표로 보기

동사	주문의 꼴	갈래
vernietigen	Vernietigt het bestreden arrest in zoverre … (BE-01)	비분리 — 분사 vernietigd
bevelen	Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt … (BE-01)	비분리 — 분사 bevolen
aanhouden	Houdt de kosten aan … (BE-01)	분리 — 분사 aangehouden
overlaten	laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over (BE-01)	분리 — 분사 overgelaten
verwijzen	Verwijst de aldus beperkte zaak naar … (BE-01)	비분리 — 분사 verwezen
verwerpen	Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. (BE-04)	비분리 — 분사 verworpen
veroordelen	Veroordeelt de eiser tot een tiende van de kosten … (BE-04)	비분리 — 분사 veroordeeld
zeggen	het Hof zegt voor recht : … (BE-09)	단순 동사 — 헌법재판소 주문

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Houdt
분리동사 aanhouden 의 몸통 — 줄 머리

de kosten aan
목적어 + 앞토

en laat de beslissing daaromtrent
둘째 분리동사 overlaten 의 몸통 + 목적어

aan de feitenrechter over.
전치사구 + 앞토(동사틀 오른쪽)

비용 판단을 미루고 그에 관한 결정을 사실심에 맡긴다.

Het Hof
주어

vernietigt het arrest
비분리 동사 + 목적어

en verwijst de zaak
둘째 비분리 동사 — 주어를 함께 받는다

naar Gent.
verwijzen naar(~로)

파기원은 판결을 파기하고 사건을 겐트로 환송한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Het Hof wijst de zaak ver naar Gent.~~	Het Hof verwijst de zaak naar Gent.	ver- 는 떨어지지 않는 앞가지(비분리).
~~Het Hof aanhoudt de kosten.~~	Het Hof houdt de kosten aan.	분리동사는 정동사로 쓰일 때 갈라진다 — 앞토는 동사틀 오른쪽.
~~De zaak is naar Gent geverwezen.~~	De zaak is naar Gent verwezen.	비분리 동사의 분사에는 ge- 가 없다.
~~De kosten zijn geaanhouden.~~	De kosten zijn aangehouden.	분리동사의 분사는 앞토 뒤에 ge- — aan-ge-houden.

말해 보기 — 한국 헌법재판소와 대법원을 벨기에 동료에게

헌법·헌법재판소법·민사소송법 문언을 네덜란드어로 옮긴 문형. 한국 기관은 나라 이름을 붙여 부른다 — 「het Grondwettelijk Hof van Korea」, 「de Hoge Raad van Korea」. 소리 단추로 듣고 따라 한다(학습용 문장이라 alex 목소리).

Ook in Korea legt een rechter een prejudiciële vraag voor aan het Grondwettelijk Hof als de grondwettigheid van een wet bepalend is voor de beslissing in de zaak.

한국에서도 법률의 위헌 여부가 재판의 전제가 되면 법원은 헌법재판소에 제청합니다.

헌법 제107조 ① — 전제 요건을 문장 안에 넣었다.

In Korea beperkt de Grondwet de toetsing van wetten niet tot enkele artikelen.

한국 헌법은 법률 심사의 기준을 몇몇 조문으로 한정하지 않습니다.

헌법 제111조 ① 1호 「법원의 제청에 의한 법률의 위헌여부 심판」 — 벨기에 142조 2°·3° 와의 차이.

Een burger kan in Korea een grondwettelijke klacht indienen als een grondrecht door optreden of nalaten van de overheid is geschonden; biedt een andere wet een rechtsmiddel, dan moet hij dat eerst uitputten.

한국에서는 공권력의 행사나 불행사로 기본권을 침해받은 사람이 헌법소원을 낼 수 있습니다. 다른 법률에 구제 절차가 있으면 그것을 먼저 모두 거쳐야 합니다.

헌법재판소법 제68조 ① 본문과 단서만 옮겼다 — 같은 조의 다른 항까지 요약한 문장이 아니다.

In Korea staat de beslissing aan het begin van het vonnis, vóór de gronden.

한국 판결서는 주문이 앞에, 이유보다 먼저 옵니다.

16장 말해 보기와 같은 문장 — 벨기에 Dictum 도 이유 뒤에 온다.

Mag ik vragen in welke talen het Grondwettelijk Hof zijn arresten wijst?

헌법재판소가 어느 언어로 판결하는지 여쭤도 될까요?

상대 제도를 묻는 문장 — 이 책은 판결 두 건의 끝 문장(세 언어 · 두 언어)까지만 본다.

판결 읽기 — 벨기에 파기원 판결과 헌법재판소 판결을 단락 순서대로

① 파기원 민사(BE-01, C.25.0121.N, 2025. 12. 4. 1부): 첫 면에 「Hof van Cassatie van België / Arrest / Nr. C.25.0121.N」 과 당사자 — 회사 둘을 eiseres·verweerster 로, 각 파기원 변호사(advocaat bij het Hof van Cassatie)와 함께 적는다. 쪽마다 머리에 선고일과 사건번호 (「4 DECEMBER 2025 C.25.0121.N/2」). 공개 PDF 에 ECLI 는 없다.

② 「I. Rechtspleging voor het Hof」 (대상 판결, 검사(advocaat-generaal)의 서면 의견, 보고 법관) → 「II. Cassatiemiddel」 (상고이유는 판결에 붙인 상고장에 있다고만 적는다) → 「III. Beslissing van het Hof — Beoordeling」 (번호 1~4 의 판단, 「Het middel is gegrond.」) → 「Dictum」 (항목마다 대문자 동사) → 재판부 구성·선고 문단(재판장, 법관 넷, 검사, 서기관) → 서명란에 이름 여섯 → 「VERZOEKSCHRIFT/1」 쪽(상고장 — 이 책은 읽지 않았다).

③ 헌법재판소(BE-10, arrest nr. 50/2025, 2025. 3. 20.): 쪽마다 머리에 ECLI(「ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.050」). 「In zake :」 사건 표시 → 재판부 구성 → 「wijst na beraad het volgende arrest :」 → 「I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging」 → 「II. In rechte」 — A.(당사자 주장 A.1.1~A.2.5)와 B.(판단 B.1.1~B.8)로 나눈다 → 「Om die redenen, het Hof verwerpt het beroep.」 → 판결 언어와 근거 법률, 선고일 → 서기관·재판장 서명란.

④ 선결 질문(BE-09, arrest nr. 1/2025): 절이 하나 더 있다 — 「I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging」 → 「II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil」 → 「III. In rechte」. 주문은 「zegt voor recht :」 + 답이다. 이 판결은 「Aldus gewezen in het Frans en het Nederlands」, BE-10 은 「in het Frans, het Nederlands en het Duits」 — 이 책이 본 두 건의 끝 문장이다.

표본의 한계: 네 판결은 파기원·헌법재판소가 누리집에 PDF 로 공개한 것이고, 공개 판결의 선별 기준은 이 책이 알지 못한다 — 벨기에 판결 전체를 대표한다고 보지 않는다. 판결 데이터베이스

juportal 은 robots 가 자동 수집을 막아 받지 않았다. 이 책은 판결의 자연인 이름을 옮기지 않았다.

Cass. 4 december 2025, C.25.0121.N (PDF) · Cass. 11 maart 2025, P.25.0202.N (PDF) · GwH arrest nr. 50/2025 (PDF) · GwH arrest nr. 1/2025 (PDF)

확인 문제 8

1. 네덜란드 Hoge Raad 와 같은 자리의 벨기에 법원은?

- Hoge Raad voor de Justitie
- **Hof van Cassatie**
- Grondwettelijk Hof
- hof van beroep

벨기에 헌법 147조. Hoge Raad voor de Justitie 는 법원이 아니다(5장), Grondwettelijk Hof 는 헌법재판소, hof van beroep 는 항소법원.

2. 벨기에 헌법 147조 「Dit Hof treedt niet in de beoordeling van de zaken zelf」 의 뜻은?

- 파기원은 법률의 위헌 여부를 판단하지 않는다
- **파기원은 사건 자체(사실)를 판단하지 않는다**
- 파기원은 판결을 선고하지 않는다
- 파기원은 이유를 적지 않는다

법률심이라는 뜻이다. 법률의 위헌 여부를 막는 것은 네덜란드 헌법 120조다 — 같은 공식, 다른 금지.

3. BE-01 주문 「Houdt de kosten aan」의 동사 기본형은?

houden

aanhouden

behouden

onthouden

분리동사 aanhouden(미루다) — 주절에서 몸통 houdt 와 앞토 aan 이 갈라졌다.

4. 「Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent」에서 aldus beperkte 는 왜 붙었나?

사건이 형사 사건이라서

원판결을 일부만 파기해서 사건의 범위가 줄었으므로

겐트가 원심 법원이라서

비용을 미뤄서

주문 첫 줄 「Vernietigt het bestreden arrest in zoverre …」로 파기 범위를 한정했다. 원심은 브뤼셀 항소법원이다.

5. 벨기에 헌법재판소에 선결 질문을 할 수 있는 것은?

모든 시민

법률이 지정한 기관만

모든 법원(rechtscollege)

파기원만

142조 「of, prejudicieel, door ieder rechtscollege」. 이익 있는 사람은 무효 소송 쪽이다.

6. BE-09 주문 「De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord」 의 뜻은?

선결 질문을 각하한다

선결 질문에 답할 필요가 없다

선결 질문에 답하지 않을 수 없다

선결 질문을 다시 한다

behoeven + geen = 필요 없다. 이유는 B.9 — 답이 분쟁 해결에 명백히 쓸모없다.

7. 벨기에 헌법 149조 「Elk vonnis is met redenen omkleed」 의 omkleed 가 ge- 없는 분사인 것에서 알 수 있는 것은?

omkleden 이 이 뜻에서 비분리 동사로 쓰였다

omkleden 이 분리동사다

omkleed 는 형용사일 뿐 동사가 아니다

벨기에 철자다

분리동사의 분사는 앞토 뒤에 ge- 가 든다(omgekleed). 공식 낱말 목록은 두 강세를 다 싣는다.

8. 벨기에 헌법재판소 판결의 주문 머리 「Om die redenen, het Hof verwerpt het beroep」 를 산문으로 이으면?

Om die redenen het Hof verwerpt het beroep.

Om die redenen verwerpt het Hof het beroep.

Om die redenen het beroep verwerpt het Hof.

Het Hof om die redenen het beroep verwerpt.

첫 자리 Om die redenen 뒤 정동사 verwerpt 가 둘째(4장 V2). 원문은 줄을 바꾼 서식의 머리말이다.

3부 원전과 말하기 · 제20장

한국 제도 설명·학회 회화

Het Koreaanse recht uitleggen — gesprekken op een congres

마지막 장은 말하기다. 학회에서 발표하고, 질문을 받고, 한국 제도를 네덜란드·벨기에 동료에게 설명하는 문장을 모았다. 열두 낱말 — 비교법의 말 넷, 발표의 말 다섯, 인사의 말 셋. 한국 제도에 관한 문장은 모두 한국 조문으로 받쳤다(법원조직법·헌법). 앞 장들의 「말해 보기」가 한 장에 한 제도씩이었다면, 이 장은 그 문장들을 엮는 틀 — 「Mag ik … toelichten?」, 「In Korea is dat anders」, 「Ik zou willen samenvatten …」 — 을 연습한다. 가짜 친구 상자는 발표(voordracht)와 임명 추천 명단(voordracht)이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. De leden van de Hoge Raad der Nederlanden worden benoemd uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. art. 118 lid 1 Grondwet
   (네덜란드) 대법원 법관은 하원이 만든 세 사람의 추천 명단에서 임명된다.
2. De Hoge Raad is in de gevallen en binnen de grenzen bij de wet bepaald, belast met de cassatie van rechterlijke uitspraken wegens schending van het recht. art. 118 lid 2 Grondwet
   (네덜란드) 대법원은 법률이 정한 경우와 범위 안에서 법 위반을 이유로 한 재판의 파기를 맡는다.

▼ 처음 보는 문법 용어 9 이 장의 설명에 나오는 말

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(is, heeft, pleegt, kan). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
V2	주문장에서 정동사가 늘 둘째 자리에 서는 규칙. 첫 자리에 주어가 아닌 말(Niet strafbaar, Volgens de wet)이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다
종속절	dat·indien·tenzij·wanneer 같은 접속사나 die·welke 같은 관계사로 시작하는 딸린 문장. 정동사가 절의 맨 끝으로 간다(… dat hij schade lijdt)
부정사	동사의 사전 꼴(vergoeden, plegen). 조동사(kan, moet)와 함께 쓰면 절 끝으로 간다
수동	worden + 과거분사(wordt vergoed = 배상된다). 완료 수동은 zijn + 과거분사(is vergoed). 행위자는 door 로 붙인다
분리동사	앞토(toe·aan·op·uit 등)가 떨어져 나가는 동사. 주문장에서는 앞토가 문장 끝으로 간다(rekent … toe), 과거분사는 ge- 가 가운데 낀다(toegerekend)

관사	명사 앞에 붙는 de·het. 네덜란드어는 둘뿐이고 격 변화가 없다. 복수는 늘 de. 관사가 뜻을 가르는 낱말(het hof / de hof)과 둘 다 되는 낱말(eigendom)이 있다
강변화	과거형에서 모음이 바뀌고 과거분사가 -en 으로 끝나는 동사(gelden – gold – gegolden). 어느 모음으로 바뀌는지는 규칙이 없어 사전으로 확인한다
조동사	다른 동사와 함께 쓰는 동사 — kunnen·moeten·mogen·zullen·willen, 완료의 hebben·zijn, 수동의 worden. 주문장에서 조동사만 둘째 자리에 서고 본동사는 끝으로 간다

표제어 12

왼쪽 여백의 r.o.(rechtsoverweging, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 네덜란드 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 법령 인용은 2026. 11. 10. BWB 저장소의 기준일 판 XML과, 판결 인용은 rechtspraak.nl 오픈데이터 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

r.o. 20.1

het **rechtsstelsel**, mv. de rechtsstelsels ['rɛxtstɛlsəl] **법체계** ★★

조문어 **rechtsstelsel** | 일상·강의 **het recht van een land** | NL

recht(법) + stelsel(체계). 한 나라의 법 전체를 가리킬 때 쓴다. 이 장의 문장은 「het Koreaanse rechtsstelsel」처럼 나라 형용사를 앞에 둔다(형용사 + e — 2장).

쉬운 예

Ik bestudeer het Koreaanse rechtsstelsel.

저는 한국 법체계를 연구합니다.

실무 예

In het Koreaanse rechtsstelsel behoort de rechterlijke macht toe aan de rechtbanken, die uit rechters bestaan.

한국 법체계에서 사법권은 법관으로 구성된 법원에 속합니다(헌법 제101조 ①).

> 문형
>
> **het Koreaanse rechtsstelsel**
>
> **한국 법체계**
>
> 1. 나라 형용사 + e + 명사: het Koreaanse recht · de Nederlandse Grondwet · het Belgische Hof van Cassatie.
> 2. behoren toe aan(~에 속하다) — 17장 toekomen 과 같은 자리의 분리동사.
> 3. 비교: In het Nederlandse rechtsstelsel … , in het Koreaanse …
>
> Hoe verschilt het Koreaanse rechtsstelsel van het Nederlandse?
>
> 한국 법체계는 네덜란드와 어떻게 다릅니까?

Ik ken het Belgische rechtsstelsel nog niet goed.
저는 아직 벨기에 법체계를 잘 모릅니다.

한국이라면? = 사법권의 귀속 · 대한민국헌법 제101조
한국 헌법 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」(①). 네덜란드어 문장은 이 조문을 옮긴 것이다.

네덜란드 · 벨기에
벨기에 쓰임은 이 장이 대조하지 않았다.

---

r.o. 20.2

de **rechtsvergelijking**, mv. de rechtsvergelijkingen ['rɛxtsfɛrɣələikɪŋ]

비교법 ★★

조문어 **rechtsvergelijking** NL

recht + vergelijking(비교 — vergelijken 의 명사). 이 책 전체가 하는 일이다 — 각 장의 「한국이라면?」 표. 형용사는 rechtsvergelijkend(비교법적).

쉬운 예 Zij doet onderzoek naar rechtsvergelijking.
그녀는 비교법을 연구합니다.

실무 예 Rechtsvergelijking helpt om het eigen recht beter te begrijpen.
비교법은 자국 법을 더 잘 이해하도록 돕습니다(이 책의 설명 문장).

문형

rechtsvergelijkend onderzoek

비교법 연구

1. 명사 rechtsvergelijking · 형용사 rechtsvergelijkend · 동사 vergelijken(아래 표제어).
2. onderzoek doen naar(~을 연구하다).
3. een rechtsvergelijkende studie van het Nederlandse en het Koreaanse recht.

Mijn voordracht is een rechtsvergelijkende studie.
제 발표는 비교법 연구입니다.

Welke landen vergelijkt u in uw onderzoek?
연구에서 어느 나라들을 비교하십니까?

네덜란드 · 벨기에
벨기에 쓰임은 이 장이 대조하지 않았다.

r.o. 20.3

toelichten ['tulɪxtən] 설명하다(덧붙여) ★★★

조문어 **toelichten** | 일상·강의 **uitleggen** | NL | 분리동사 **licht … toe**

분리동사 — licht … toe, toegelicht. 명사 toelichting(설명) — 법안의 이유서 memorie van toelichting(19장 memorie)의 그 낱말이다. 학회에서 「잠깐 설명드려도 될까요」의 기본 동사.

쉬운 예

Ik licht mijn standpunt kort toe.

제 입장을 짧게 설명드리겠습니다.

실무 예

Mag ik toelichten hoe het octrooigerecht in Korea werkt?

한국 특허법원이 어떻게 일하는지 설명드려도 될까요?

문형

Mag ik … toelichten?

~을 설명드려도 될까요?

1. 주절: Ik licht mijn standpunt toe.
2. 조동사 뒤: Mag ik mijn standpunt toelichten?
3. 완료: Ik heb het al toegelicht(앞토 뒤 ge-).

Kunt u dat punt nader toelichten?

그 점을 좀 더 설명해 주실 수 있습니까?

Ik heb het verschil al kort toegelicht.

차이는 이미 짧게 설명드렸습니다.

문법 N3 · licht … toe — 조동사 뒤 부정사는 붙는다

~~Mag ik licht toe hoe …?~~ (비문)

Mag ik toelichten hoe …?

조동사 mag 뒤에서는 부정사 toelichten 이 붙은 채 뒤로 간다. 정동사로 쓰이면 갈라진다 — Ik licht … toe(3장), 직접 의문문도 같다: Licht u dat toe?

네덜란드 · 벨기에

벨기에 쓰임은 이 장이 대조하지 않았다.

r.o. 20.4

vergelijken [vɛrɣə'lɛikən] 비교하다 ★★★

조문어 **vergelijken** | NL

ver- + gelijk(같은) — 비분리 동사, 강변화(vergeleek, vergeleken — 부록 B). vergelijken met(~와 비교하다). 한국 조문과 견주는 문장의 기본 동사.

쉬운 예 Ik vergelijk het Nederlandse recht met het Koreaanse.
저는 네덜란드법을 한국법과 비교합니다.

실무 예 Als we de twee hoogste rechters vergelijken, zien we een verschil in samenstelling.
두 최고법원을 비교하면 구성에서 차이가 보입니다(이 책의 문형 — 구체적 차이는 5·16장).

문형

A vergelijken met B

A 를 B 와 비교하다

1. Ik vergelijk A met B.
2. 수동: A wordt vergeleken met B(ge- 없음 — 비분리).
3. 명사: de vergelijking(비교) · rechtsvergelijking(비교법).

Kunnen we dit vergelijken met het Belgische recht?
이것을 벨기에법과 비교할 수 있을까요?

In vergelijking met Nederland is de termijn voor cassatie in civiele zaken in Korea korter.
네덜란드와 비교하면 한국의 민사 상고기간이 더 짧습니다(16장 — 판결서 송달일부터 2주, 민사소송법 제425·396조 ① / 선고일부터 3개월, Rv 402 lid 1 본문).

문법 N4 · Als we … vergelijken, zien we … — 종속절이 첫 자리면 주절은 정동사부터

~~Als we de twee vergelijken, we zien een verschil.~~ (비문)

Als we de twee vergelijken, zien we een verschil.

종속절 전체가 첫 자리를 차지하므로 주절의 정동사 zien 이 바로 뒤, 주어 we 는 그 뒤다(4장 V2).

네덜란드 · 벨기에

벨기에 쓰임은 이 장이 대조하지 않았다.

---

r.o. 20.5

het **verschil**, mv. de verschillen [vər'sxɪl] 차이 ★★★

조문어 **verschil** NL

het verschil tussen A en B(A 와 B 의 차이). 이 책의 「≠」 판정이 이 낱말이다. 형용사 verschillend(서로 다른), 동사 verschillen van(~와 다르다).

쉬운 예 Er is een groot verschil.
큰 차이가 있습니다.

실무 예 Een duidelijk verschil zit in de volgorde van het vonnis.
눈에 띄는 차이 하나는 판결서의 순서에 있습니다(16장 — 한국은 주문이 이유 앞, 민사소송법 제208조 ①).

문형

het verschil tussen A en B

A 와 B 의 차이

1. Wat is het verschil tussen een arrest en een vonnis?
2. verschillen van: Het Koreaanse systeem verschilt van het Nederlandse.
3. 반대: de overeenkomst(유사점) — 2장 overeenkomst(계약)와 같은 글자다.

Wat is volgens u het belangrijkste verschil?
가장 중요한 차이는 무엇이라고 보십니까?

Er zijn verschillen, maar ook overeenkomsten.
차이도 있지만 비슷한 점도 있습니다.

네덜란드 · 벨기에
벨기에 쓰임은 이 장이 대조하지 않았다.

---

r.o. 20.6 het **standpunt**, mv. de standpunten ['stantpʏnt] **입장 · 견해** ★★

조문어 **standpunt** | 일상·강의 **mening** | NL

stand(서 있는 자리) + punt(점). 학회에서 반론할 때: 「Ik deel dat standpunt niet helemaal」(그 견해에 완전히 동의하지는 않습니다). een standpunt innemen(입장을 취하다).

쉬운 예 Wat is uw standpunt?
선생님의 입장은 무엇입니까?

실무 예 Ik begrijp uw standpunt, maar in Korea ligt het anders.
말씀하신 견해는 이해하지만, 한국은 사정이 다릅니다.

문형

een standpunt innemen

입장을 취하다

1. innemen 은 분리동사: neemt … in, ingenomen.

2. Ik deel uw standpunt(동의합니다) / Ik deel dat standpunt niet helemaal.

3. Vanuit Koreaans standpunt …(한국의 관점에서) — 관사 없이 굳은 꼴.

Welk standpunt neemt de Hoge Raad in?

(네덜란드) 대법원은 어떤 입장을 취합니까?

Ik deel dat standpunt niet helemaal.

그 견해에 완전히 동의하지는 않습니다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 쓰임은 이 장이 대조하지 않았다.

---

r.o. 20.7

het **voorbeeld**, mv. de voorbeelden ['vorbelt] **예 · 본보기** ★★

조문어 **voorbeeld** NL

voor + beeld(그림). bijvoorbeeld(예를 들어 — 줄여 bv. · bijv.)가 가장 흔한 꼴이다. 학회에서 제도 설명을 구체 사건으로 옮길 때 쓴다.

쉬운 예

Ik geef een voorbeeld.

예를 하나 들겠습니다.

실무 예

Een voorbeeld is het Koreaanse octrooigerecht, dat in eerste aanleg over beroepen tegen beslissingen van de octrooiraad oordeelt.

예를 들면 한국 특허법원은 특허심판원 심결에 대한 소를 제1심으로 심판합니다(법원조직법 제28조의4 1호 → 특허법 제186조 ①의 심결 등에 대한 소, 15장. 같은 조의 다른 호는 이 문장이 다루지 않는다).

문형

bijvoorbeeld · een voorbeeld geven

예를 들어 · 예를 들다

1. Een voorbeeld is …(예를 들면 …입니다).
2. bijvoorbeeld 는 문장 가운데에도: In Korea is er bijvoorbeeld een octrooigerecht.
3. Kunt u een voorbeeld geven?(예를 들어 주시겠습니까?)

Kunt u een voorbeeld geven?

예를 들어 주시겠습니까?

Neem bijvoorbeeld het hoger beroep.

예를 들어 항소를 보지요.

한국이라면? = 특허법원의 심판권 · 법원조직법 제28조의4

법원조직법 「특허법원은 다음의 사건을 심판한다」 1호가 특허법 제186조 제1항 등에서 정하는 제1심 사건이다. 네덜란드어 문장의 octrooiraad 는 특허심판원을 옮긴 이 책의 말이다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 쓰임은 이 장이 대조하지 않았다.

---

r.o. 20.8

de **voordracht**, mv. de voordrachten ['vordraxt] 발표 · 강연 / (법령) 추천 명단

★★

조문어 **voordracht** | 일상·강의 **presentatie · lezing** | NL

학회의 「발표」 이자 법령의 「추천 명단」 이다 — 아래 가짜 친구 상자. 학회에서는 presentatie · lezing 도 쓴다. een voordracht houden(발표하다).

쉬운 예

Morgen houd ik een voordracht.

내일 제가 발표합니다.

실무 예

In mijn voordracht vergelijk ik het octrooigerecht met de UPC.

제 발표에서는 특허법원을 통합특허법원과 비교합니다.

문형

een voordracht houden over …

~에 대해 발표하다

1. Ik houd een voordracht over het Koreaanse octrooirecht.
2. houden(열다·하다) — 18장 hof houden 과 같은 동사.
3. 법령의 뜻: benoemd uit een voordracht(추천 명단에서 임명된다 — Gw 118 lid 1).

Waarover gaat uw voordracht?

발표는 무엇에 관한 것입니까?

Na de voordracht is er tijd voor vragen.

발표 뒤에 질문 시간이 있습니다.

문법 N4 · In mijn voordracht vergelijk ik … — 첫 자리 뒤 정동사

~~In mijn voordracht ik vergelijk …~~ (비문)

In mijn voordracht vergelijk ik …

전치사구가 첫 자리면 정동사 vergelijk 가 둘째, 주어 ik 는 그 뒤다(4장 V2). 발표 첫 문장에서 가장 자주 틀리는 자리다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 쓰임은 이 장이 대조하지 않았다.

r.o. 20.9

de **bijdrage**, mv. de bijdragen ['bɛidraɣə] 기여 · (학회·논문집의) 글 ★★

조문어 **bijdrage** NL

bij + dragen(보태어 나르다). 학회에서 「발표·글」을 겸손하게 부르는 말로도 쓰인다(een bijdrage aan het congres). 복수 bijdragen · bijdrages(공식 낱말 목록).

쉬운 예 Dank u voor uw bijdrage.
발표(기여)에 감사드립니다.

실무 예 Mijn bijdrage gaat over de Koreaanse rechtbanken.
제 발표는 한국 법원에 관한 것입니다.

문형

een bijdrage leveren aan …

~에 기여하다

1. Hij levert een bijdrage aan het debat.
2. leveren(넘기다) — 8장 levering(인도)의 동사.
3. Dank u voor uw bijdrage(발표 뒤 사회자의 인사).

Wie levert de volgende bijdrage?
다음 발표는 누가 합니까?

Ik wil graag een korte bijdrage leveren.
짧게 한 말씀 보태고 싶습니다.

네덜란드 · 벨기에

벨기에 쓰임은 이 장이 대조하지 않았다.

r.o. 20.10

samenvatten ['samənvɑtən] 요약하다 ★★

조문어 **samenvatten** NL 분리동사 **vat … samen**

분리동사 — vat … samen, samengevat. 발표를 맺을 때: 「Samengevat: …」(요약하면). 명사 samenvatting(요약 — 16장 의견서 첫 절 「Inleiding en samenvatting」).

쉬운 예 Ik vat mijn voordracht samen.
제 발표를 요약하겠습니다.

실무 예 Samengevat: in het Koreaanse vonnis staat de beslissing vóór de gronden, in de hier besproken arresten van de Hoge Raad erna.
요약하면, 한국 판결서는 주문이 이유 앞에, 여기서 읽은 네덜란드 대법원 판결은 뒤에 옵니다(16장).

문형

Samengevat: …

요약하면 …

1. Ik vat samen(정동사 — 갈라짐).
2. Ik zou willen samenvatten(조동사 뒤 — 붙음).
3. Samengevat: …(분사 — 앞토 뒤 ge-).

Kunt u dat in één zin samenvatten?
그것을 한 문장으로 요약해 주실 수 있습니까?

Samengevat zijn er drie verschillen.
요약하면 차이가 셋입니다.

문법 N3 · Ik zou willen samenvatten — 조동사 뒤에서는 붙는다

~~Ik zou willen vat samen.~~ (비문)

Ik zou willen samenvatten.

zou willen(~하고 싶습니다 — 공손한 꼴) 뒤의 부정사 samenvatten 은 붙은 채 뒤쪽 동사 자리에 온다(그 뒤에 절이 이어질 수 있다 — Mag ik toelichten hoe …?). 정동사로 쓰이면 vat … samen 으로 갈라진다(3장).

네덜란드 · 벨기에

벨기에 쓰임은 이 장이 대조하지 않았다.

---

r.o. 20.11

bedanken [bə'dɑŋkən] 감사하다 ★★

조문어 **bedanken** | 일상·강의 **dank je wel** | NL

be- + danken — 비분리 동사(bedankt, ge- 없음). iemand bedanken voor iets(~에게 ~을 감사하다). 학회의 인사: Ik wil de organisatoren bedanken voor de uitnodiging.

쉬운 예 Ik bedank u voor uw aandacht.
경청해 주셔서 감사합니다.

실무 예 Ik wil de organisatoren hartelijk bedanken voor de uitnodiging.
초청해 주신 주최 측에 깊이 감사드립니다.

문형

iemand bedanken voor …

~에게 ~을 감사하다

1. Ik bedank u voor de vraag.
2. 분사: bedankt(be- 동사 — ge- 없음, 3장).
3. 짧게: Dank u wel · Hartelijk dank.

Hartelijk dank voor uw vraag.
질문 감사합니다.

Ik wil u bedanken voor de discussie.
토론에 감사드립니다.

네덜란드 · 벨기에
벨기에 쓰임은 이 장이 대조하지 않았다.

---

r.o. 20.12

de **tolk**, mv. de tolken ['tɔlk] **통역인** ★★

조문어 **tolk** NL

통역인. 번역(글)은 vertaling(15장), 번역하다 vertalen, 통역하다 tolken. 한국 법정의 용어와 통역은 법원조직법 제62조 이하(19장 korea 표 — 「법정에서는 국어를 사용한다」).

쉬운 예 Er is een tolk aanwezig.
통역인이 와 있습니다.

실무 예 Ik spreek Nederlands, maar voor de vragen is er een tolk.
저는 네덜란드어로 말하지만, 질문에는 통역인이 있습니다.

문형

via een tolk

통역인을 통해

1. De vragen worden via een tolk gesteld.
2. tolken(통역하다) · vertalen(번역하다) — 글과 말을 가른다.

3. 15장 vertaling(번역문 — ROW 52).
Hebben we een tolk nodig?
통역인이 필요합니까?

De tolk vertaalt de vragen in het Engels.
통역인이 질문을 영어로 옮깁니다.

네덜란드 · 벨기에
벨기에 쓰임은 이 장이 대조하지 않았다.

가짜 친구 · voordracht — 학회의 「발표」, 헌법의 「추천 명단」

학회에서 voordracht 는 발표·강연이다(een voordracht houden). 그런데 네덜란드 헌법 118조 1항에서는 뜻이 다르다 — 대법원 법관은 하원이 만든 「세 사람의 voordracht」 에서 임명된다(아래 인용). 여기서 voordracht 는 추천 명단이다.

그러니 「De leden van de Hoge Raad worden benoemd uit een voordracht」 를 「발표에서 임명된다」 로 옮기면 뜻이 사라진다. 임명·선출 문장에서 uit een voordracht · op voordracht van 은 「추천(명단)에 따라」 다.

한국어 자리로는 헌법·법원조직법의 「제청」 · 「추천」 이 가깝지만, 이 상자는 네덜란드 쪽 낱말의 두 뜻만 판정한다 — 한국 임명 절차와의 비교는 5장 benoemen 을 본다.

이 상자는 네덜란드 헌법 118조 1항의 기준일 문언으로 판정했다.

> De leden van de Hoge Raad der Nederlanden worden benoemd uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. art. 118 lid 1 Grondwet

요령 een voordracht houden = 발표하다 / uit een voordracht benoemd = 추천 명단에서 임명된다.

말하기의 꼴 — 이 책이 학회 문장에 쓰는 것

이 장은 학회·사법 교류 문장에서 상대를 u 로 부르고, 부탁·제안은 조동사 문장(Mag ik ...? · Kunt u ...? · Ik zou ... willen)으로 쓴다. 이것은 이 책의 선택이고 네덜란드·벨

기에의 호칭 관행 전체를 규칙으로 말하는 것이 아니다. 문법은 새 것이 없다 — 조동사 뒤 부정사는 뒤쪽 동사 자리로(4장 — 그 뒤에 hoe 절 같은 긴 절이 올 수 있다), 분리동사는 조동사 뒤에서 붙는다(3장).

- 부탁: Mag ik … toelichten? · Kunt u dat … toelichten? — 조동사가 첫 자리(의문), 부정사는 뒤쪽 동사 자리.
- 공손한 바람: Ik zou willen samenvatten · Ik zou graag een vraag stellen — zou + willen/graag.
- 비교: In Korea is dat anders · In vergelijking met Nederland … · Het verschil is dat … — dat 절의 동사는 끝(4장).
- 반론: Ik begrijp uw standpunt, maar … · Ik deel dat standpunt niet helemaal — 「niet helemaal」로 부분 부정.
- 맺음: Samengevat: … · Ik dank u voor uw aandacht — 분사로 연 요약, 인사.

표로 보기

하려는 말	문형	동사의 자리
설명해도 될까요	Mag ik … toelichten?	조동사 첫 자리 — 부정사는 뒤쪽 동사 자리
설명해 주시겠습니까	Kunt u … toelichten?	같은 꼴
요약하고 싶습니다	Ik zou willen samenvatten.	zou + willen + 부정사
한국은 다릅니다	In Korea is dat anders.	첫 자리 뒤 정동사(V2)
차이는 ~라는 것	Het verschil is dat …	dat 절 동사 끝
요약하면	Samengevat: …	분사로 연다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Mag ik — 조동사 + 주어 — 의문
kort toelichten — 부사 + 분리동사 부정사(붙음)
hoe het in Korea werkt? — 간접 의문절 — 동사 werkt 끝

한국에서는 어떻게 되는지 짧게 설명드려도 될까요?

In Korea — 첫 자리
is dat anders, — 정동사 + 주어 + 술어
omdat de beslissing — 종속절 — omdat
vóór de gronden staat. — 동사 staat 끝(4장)

한국은 다릅니다 — 주문이 이유 앞에 오기 때문입니다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Mag ik licht toe …?~~	Mag ik … toelichten?	조동사 뒤에서 분리동사는 붙은 부정사로 뒤쪽 동사 자리에 간다.
~~In Korea dat is anders.~~	In Korea is dat anders.	첫 자리 뒤 정동사(4장 V2).
~~Het verschil is dat Korea heeft een octrooigerecht.~~	Het verschil is dat Korea een octrooigerecht heeft.	dat 절의 정동사는 목적어 뒤, 뒤쪽 동사 자리로(4장).
~~Ik zou willen samen vatten.~~	Ik zou willen samenvatten.	부정사로 붙을 때는 한 낱말로 쓴다.

말해 보기 — 한국 법원을 한 번에 소개하기

한국 법원 체계를 다섯 문장으로 소개한다. 사실은 한국 조문(법원조직법 제3·11·28조의4, 헌법 제101조)으로만 받쳤다. 기관 영어 이름은 각 기관이 누리집에 쓰는 이름이다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

In Korea behoort de rechterlijke macht toe aan de rechtbanken, die uit rechters bestaan.

한국에서 사법권은 법관으로 구성된 법원에 속합니다.

헌법 제101조 ①.

Er zijn zeven soorten rechtbanken, waaronder een octrooigerecht en een bestuursrechtbank.

법원은 일곱 종류이고, 그 가운데 특허법원과 행정법원이 있습니다.

법원조직법 제3조 ① — 대법원·고등법원·특허법원·지방법원·가정법원·행정법원·회생법원.

De Hoge Raad van Korea is de hoogste rechter.

한국 대법원은 최고법원입니다.

법원조직법 제11조 「대법원은 최고법원이다」. 영어 이름 Supreme Court of Korea.

Het octrooigerecht, in het Engels het IP High Court of Korea, oordeelt in eerste aanleg over beroepen tegen beslissingen van de octrooiraad.

특허법원은 — 영어로는 IP High Court of Korea — 특허심판원 심결에 대한 소를 제1심으로 심판합니다.

법원조직법 제28조의4 1호 → 특허법 제186조 ①(15장). 기관 영어 이름은 누리집 표기 — 이번에 다시 열지 못했다.

Ik dank u voor uw aandacht en beantwoord graag uw vragen.

경청해 주셔서 감사합니다. 질문에 기꺼이 답하겠습니다.

발표를 맺는 인사.

이 장의 문장에 대하여

이 장의 네덜란드어 문장은 이 책이 지은 것이다. 원문 인용은 네덜란드 헌법 118조 둘 — 1항(가짜 친구 상자)과 2항(아래 인용, 한국 대법원과 견줄 때 쓰는 네덜란드 쪽 문장)이다.

한국 제도에 관한 문장은 한국 조문으로 받쳤다 — 헌법 제101조, 법원조직법 제3조·제11조·제28조의4(기준일 2026-11-07 시행 중 문언). 조문으로 받치지 않은 설명 문장은 그렇다고 표시했다(rechtsvergelijking 의 practice 등).

한국 기관의 네덜란드어 이름(octrooigerecht · octrooiraad · Hoge Raad van Korea)은 이 책의 역어다. 영어 이름은 각 기관 누리집의 표기를 따랐다(특허법원 IP High Court of Korea, 대법원 Supreme Court of Korea) — 이 책에서 누리집을 다시 열어 보지는 못했다.

u(존칭 2인칭)와 조동사 문장으로 정중함을 나타낸 것은 이 책의 선택이다. 네덜란드와 벨기에의 호칭 관행의 차이는 이 책이 출처로 확인하지 않아 다루지 않는다.

Grondwet 118

확인 문제 8

1. 「한국 법체계를 설명드려도 될까요?」를 옳게 옮긴 것은?

- Mag ik het Koreaanse rechtsstelsel licht toe?
- **Mag ik het Koreaanse rechtsstelsel toelichten?**
- Ik mag toelichten het Koreaanse rechtsstelsel?
- Toelichten ik mag het rechtsstelsel?

조동사 mag 뒤 분리동사 부정사 toelichten 은 붙은 채 뒤쪽 동사 자리에.

2. 「In Korea is dat anders」에서 정동사 is 가 둘째 자리인 까닭은?

의문문이라서

첫 자리를 In Korea 가 차지해서(V2)

종속절이라서

명령문이라서

첫 자리 뒤 정동사(4장 V2).

3. 네덜란드 헌법 118조 1항 「benoemd uit een voordracht van drie personen」의 voordracht 는?

발표

강연

추천 명단

판결

임명 문장에서 voordracht 는 추천(명단)이다. 학회의 voordracht 는 발표(가짜 친구 상자).

4. 법원조직법 제3조 ①에 따르면 한국 법원은 몇 종류인가?

다섯

여섯

일곱

여덟

대법원·고등법원·특허법원·지방법원·가정법원·행정법원·회생법원 — 일곱.

5. 「요약하면 …」으로 발표를 맺는 말은?

Samenvat: …

Samengevat: …

Gesamenvat: …

Samenvattend is: …

분리동사 samenvatten 의 분사 — 앞토 뒤 ge-: samen-ge-vat.

6. bedanken 의 분사는?

gebedankt

bedankt

bedanktd

gedankt

be- 동사는 비분리 — 분사에 ge- 가 없다(3장).

7. 「Ik deel dat standpunt niet helemaal」의 뜻은?

그 견해에 전혀 동의하지 않는다

그 견해에 완전히 동의하지는 않는다

그 견해를 나누어 말한다

그 견해를 처음 듣는다

niet helemaal = 부분 부정(완전히 ~하지는 않는다).

8. 통역인(말)과 번역(글)을 옳게 짝지은 것은?

- **tolk · vertaling**
- vertaling · tolk
- tolk · tolking
- vertaler · tolk

tolk(통역인)·tolken(통역하다), vertaling(번역문)·vertalen(번역하다) — 15장 vertaling.

부록 A

de / het — 법률 명사의 관사와 복수

이 책의 법률 명사를 관사·복수와 함께 모았다. 값은 모두 Woordenlijst Nederlandse Taal(네덜란드어 연합)의 표제 표지(o = het, m·v·m/v = de, m/o = 둘 다)와 복수 칸에서 옮겼고, 뜻은 이 책의 역어다. 앞선 조사 표본 62낱말(2026-11-07 — 이 표의 wet 부터 uitvinding 까지, 철자 기준 62개)과 가짜 친구 조사의 appel, 1·2·7장 표제어가 들어 있으며, 나머지 장이 쓰일 때마다 늘어난다.

관사가 뜻을 가르는 낱말(hof·pand·getuige·middel·appel)은 뜻마다 한 행으로 두었다. de 도 het 도 되는 낱말(eigendom·opzet)은 de/het 한 행이다 — 뜻에 따라 관사가 갈리는 opzet 는 note 에 적었다. 복수 칸이 비어 있으면 Woordenlijst 에 복수가 없는 낱말이다.

A-1 낱말 284 — de 195 · het 85 · de/het 4

낱말	관사	복수	뜻	장	메모
aanbod	het	—	청약	6장	
aanhouding	de	aanhoudingen	체포	11장	
aanleg	de	—	심급(in eerste aanleg)	15장	
aansprakelijkheid	de	aansprakelijkheden	책임	7장	
aanvaarding	de	aanvaardingen	승낙	6장	
advocaat	de	advocaten	변호사	1장	

advocaat-generaal	de	advocaten-generaal	검사(대법원·항소심)	5장	
afdeling	de	afdelingen	부 · 절(Afdeling bestuursrechtspraak)	13장	
akte	de	akten / aktes	증서	—	
ambtsmisdrijf	het	ambtsmisdrijven	직무범죄	12장	
appel	de	appelen / appels	사과	—	
appel	het	appels	항소 · 상소(강세 뒤)	—	de appel(사과)과 다른 낱말
arrest	het	arresten	(상급심) 판결	16장	
artikel	het	artikelen / artikels	조(條)	2장	
auteursrecht	het	auteursrechten	저작권	14장	
beding	het	bedingen	조항 · 약정	6장	
bedrog	het	—	사기	6장	
behandeling	de	behandelingen	대우 · 심리	12장	
belanghebbende	de	belanghebbenden	이해관계인	13장	분사 명사 — 복수 -n(11장 verdachte 와 같은 무리)
beleidsregel	de	beleidsregels	정책규칙	13장	
benadeelde	de	benadeelden	피해자	7장	
bepaling	de	bepalingen	규정	12장	
beroep	het	beroepen	불복(소 제기) · 직업	13장	
beschikking	de	beschikkingen	결정 · 처분	9장	
beslag	het	beslagen	압류	8장	
besluit	het	besluiten	처분 · 결정	13장	
bestuur	het	besturen	행정 · 집행기관	12장	
bestuursdwang	de	—	행정 강제(last onder bestuursdwang)	13장	공식 낱말 목록에 복수 칸이 비어 있다
bestuursorgaan	het	bestuursorganen	행정기관	—	
bestuursorgaan	het	bestuursorganen	행정청	13장	

bestuursrechtspraak	de	bestuursrechtspraken	행정재판	13장	
betrekking	de	betrekkingen	관계	9장	
bevoegdheid	de	bevoegdheden	권한 · 관할	13장	
bewijs	het	bewijzen	증거	1장	
bewijsmiddel	het	bewijsmiddelen	증거 방법	11장	
bezit	het	—	점유	2장	
bezitter	de	bezitters	점유자	17장	
bezwaar	het	bezwaren	이의(이의신청)	13장	
bijdrage	de	bijdragen / bijdrages	기여 · (학회) 발표	20장	
billijkheid	de	billijkheden	공평	6장	
bode	de	boden / bodes	사자(使者)	18장	
boete	de	boeten / boetes	벌금 · 위약금	1장	
boodschap	de	boodschappen	전갈 · 임무	18장	
cassatie	de	cassaties	상고 · 파기	5장	
cassatieberoep	het	cassatieberoepen	상고	19장	
conclusie	de	conclusies	의견서	5장	특허에서는 청구항(14장) — 같은 관사·복수
daad	de	daden	행위	7장	
dader	de	daders	행위자 · 정범	7장	
dagvaarding	de	dagvaardingen	소환장	—	
dagvaarding	de	dagvaardingen	소환장 · 소장	11장	
deskundige	de	deskundigen	통상의 기술자 · 감정인	14장	형용사 + -e 명사 — 복수 -n
deurwaarder	de	deurwaarders	집행관	1장	
dictum	het	dicta / dictums	주문(벨기에 파기원 판결의 절 제목)	19장	
diefstal	de	diefstallen	절도	10장	
doodstraf	de	doodstraffen	사형	12장	
drukpers	de	drukpersen	인쇄기	12장	
dwaling	de	dwalingen	착오	6장	

dwangsom	de	dwangsommen	이행강제금	13장	
echtgenoot	de	echtgenoten	배우자(남편)	9장	
echtscheiding	de	echtscheidingen	이혼	9장	
eigenaar	de	eigenaars / eigenaren	소유자	2장	
eigendom	de/het	eigendommen	소유권	2장	뜻 구분 없이 둘 다
eiseres	de	eiseressen	원고(여성형) · 상고인	19장	
erfdienstbaarheid	de	erfdienstbaarheden	지역권	8장	
erfgenaam	de	erfgenamen	상속인	9장	
erflater	de	erflaters	피상속인	9장	
erfopvolging	de	erfopvolgingen	상속	9장	
erfpacht	de	erfpachten	erfpacht(지상권류)	8장	
erfstelling	de	erfstellingen	상속인 지정	9장	
evenredigheid	de	evenredigheden	비례	13장	
feit	het	feiten	행위 · 사실 (strafbaar feit 범죄)	10장	
gebrek	het	gebreken	하자 · 결함	13장	
geding	het	gedingen	소송(kort geding)	5장	
geldboete	de	geldboeten / geldboetes	벌금형	10장	
gemeenschap	de	gemeenschappen	공동체 (gemeenschap van goederen)	9장	
gemeente	de	gemeenten / gemeentes	기초 자치단체	12장	
gerecht	het	gerechten	법원(통칭) · 요리	1장	
gerechtshof	het	gerechtshoven	항소법원	1장	
getuige	de	getuigen	증인	2장	
getuige	het	getuigen	(중성 표제 — 뜻 미확인)	2장	앞선 조사는 증명서로 배당했으나 그 뜻을 보이는 1차 용례는 아직 없다
gevaar	het	gevaren	위험	14장	gevaar voor verwarring(혼동의 위험)의 머리 낱말

gevangenisstraf	de	gevangenisstraffen	징역형	10장	
gewijsde	het	gewijsden	확정 판결	11장	
gezag	het	—	친권·후견의 상위 개념	9장	
goed	het	goederen	재산	2장	
griffier	de	griffiers	서기관(griffier)	5장	
griffierecht	het	griffierechten	인지대	13장	
grond	de	gronden	근거 · 이유(gronden) · 땅	16장	
grondrecht	het	grondrechten	기본권	12장	
grondwet	de	grondwetten	헌법	—	
hechtenis	de	hechtenissen	구금형 · 구금	10장	
heroverweging	de	heroverwegingen	재고(이의 절차)	13장	
herziening	de	herzieningen	개정 · 재심	12장	
hof	de	hoven	정원·안마당	2장	벨기에 쪽 쓰임
hof	het	hoven	법원(gerechtshof 를 줄인 말)	2장	de hof(정원)는 다른 낱말
hofje	het	hofjes	작은 안뜰(지소사)	2장	
houder	de	houders	소지자(타주점유자)	8장	
houderschap	het	houderschappen	타주점유	8장	
huis	het	huizen	집	2장	
huur	de	huren	임대차 · 차임	—	
huwelijk	het	huwelijken	혼인	9장	
hypotheek	de	hypotheken	저당권	8장	
inbreuk	de	inbreuken	침해	7장	
ingebrekestelling	de	ingebrekestellingen	이행 최고	6장	
inschuld	de	inschulden	(그로티우스) 채권	17장	
instantie	de	instanties	심급(feitelijke instantie 사실심)	16장	
inverzekeringstelling	de	inverzekeringstellingen	수사상 유치	11장	
inwerkingtreding	de	inwerkingtredingen	시행	12장	
justitie	de	—	사법	5장	

kamer	de	kamers	재판부 · 방	5장	
kamer	de	kamers	원(院) · 방	12장	Tweede Kamer · Eerste Kamer 의 뒤 조각
kantonrechter	de	kantonrechters	칸톤판사	5장	
kind	het	kinderen / kinders	자녀	2장	
klacht	de	klachten	불복(상고이유 안) · 불평	16장	
koning	de	koningen	국왕	12장	헌법 조문은 기관 이름으로 대문자 Koning
koop	de	kopen	매매	—	
legaat	de	legaten	교황 특사	9장	
legaat	het	legaten	유증	9장	de legaat(교황 특사)는 다른 낱말
levensonderhoud	het	—	부양	9장	
levenssfeer	de	levenssferen	삶의 영역(사생활)	12장	
levering	de	leveringen	인도	8장	
licentie	de	licenties	실시권 · 이용허락	14장	
lid	het	leden	항(項) · 구성원	2장	
lidstaat	de	lidstaten	회원국	15장	
maatregel	de	maatregelen / maatregels	조치	12장	
macht	de	machten	권력(rechterlijke macht 사법권)	5장	
maker	de	makers	저작자	14장	
medeplichtige	de	medeplichtigen	방조범	10장	
memorie	de	memories	(법원에 내는) 서면	19장	
merk	het	merken	상표	14장	
middel	de/het	middels	허리	2장	복수가 뜻을 가른다
middel	het	middelen	수단 · 상고이유	2장	
minderjarige	de	minderjarigen	미성년자	9장	
ministerie	het	ministeries	부처(openbaar ministerie 검찰)	5장	
misdaad	de	misdaden	범죄	7장	
misdrijf	het	misdrijven	중죄	2장	

mishandeling	de	mishandelingen	폭행·상해	10장	
model	het	modellen	디자인(tekening of model) · 모형	14장	
motivering	de	motiveringen	이유 제시	13장	
nalatenschap	de	nalatenschappen	상속재산	9장	
notaris	de	notarissen	공증인	—	
octrooi	het	octrooien	특허	14장	
octrooihouder	de	octrooihouders	특허권자	14장	
officier	de	officieren / officiers	검사(officier van justitie) · 장교	5장	
omstandigheid	de	omstandigheden	사정(onvoorziene omstandigheden)	6장	
onderdeel	het	onderdelen	(상고이유의) 부분 · 부품	16장	
onderhoud	het	—	부양 · 유지	—	
ontbinding	de	ontbindingen	해제 · 해소 · 해산	6장	
oorkonde	de	oorkonden / oorkondes	증서 · 상장	18장	중세 orconde 는 증거·증언(18장 가짜 친구)
openbaarmaking	de	openbaarmakingen	공표 · 공중 전달	14장	
oplichting	de	oplichtingen	사기	10장	
opposition	de	oppositions	(EPO) 이의	15장	
opsporing	de	opsporingen	수사	11장	
opstal	de	opstallen	지상물(recht van opstal)	8장	
opzet	de/het	—	고의 · 구성	10장	Woordenlijst 표지 하나(m/o)를 그대로 옮긴 것. 뜻별 관사 쓰임(het opzet 고의 / de opzet 구성)이 없다는 뜻은 아니다
orgaan	het	organen	기관	13장	bestuursorgaan 의 뒤 조각
overdracht	de	overdrachten	이전 · 양도	8장	
overeenkomst	de	overeenkomsten	계약	2장	
overheid	de	overheden	당국	17장	
overmacht	de	—	불가항력 · 긴급피난	10장	

overtreding	de	overtredingen	경죄 · 위반	13장	
overtuiging	de	overtuigingen	심증 · 확신	11장	
pand	de/het	panden	옷자락	2장	앞선 조사
pand	het	panden	질권 · 건물	2장	
parket	het	parketten	검찰(청)	5장	
partnerschap	het	partnerschappen	동반자 관계 (geregistreerd partnerschap)	9장	
plaatsvervulling	de	plaatsvervullingen	대습상속	9장	
poging	de	pogingen	미수 · 시도	10장	
portie	de	porties	몫(legitieme portie 유류분)	9장	
prestatie	de	prestaties	급부	6장	
proceduretaal	de	proceduretalen	소송 언어(UPCA)	15장	
proces	het	processen	소송 · 재판	12장	
proces-verbaal	het	processen-verbaal / proces-verbalen	조서	11장	
procureur-generaal	de	procureurs-generaal	검찰총장	5장	
raad	de	raden	평의회(Hoge Raad 대법원 · Raad van State 국사원)	5장	12·13장 Raad van State 의 앞 조각
raadkamer	de	raadkamers	평의실	5장	
raadsheer	de	raadsheren	법관(항소법원·대법원)	5장	
raadsman	de	raadsmannen	변호인(형사)	11장	현행 Sv 조문은 복수 raadslieden 을 쓴다(Sv 37·38)
recht	het	rechten	법 · 권리	2장	
rechtbank	de	rechtbanken	지방법원	1장	
rechter	de	rechters	법관	1장	
rechter-commissaris	de	rechter-commissarissen / rechters-commissarissen	수사감독판사	11장	

rechthebbende	de	rechthebbenden	권리자	8장
rechtscollege	het	rechtscolleges	법원(재판 기관의 총칭)	19장
rechtseenheid	de	rechtseenheden	법의 통일	16장
rechtsgeleerdheid	de	—	법학	17장
rechtsgevolg	het	rechtsgevolgen	법적 효과	13장
rechtshandeling	de	rechtshandelingen	법률행위	2장
rechtsopvatting	de	rechtsopvattingen	법률적 견해	16장
rechtsplicht	de	rechtsplichten	법적 의무	7장
rechtspraak	de	rechtspraken	재판 · 판례	5장
rechtsstelsel	het	rechtsstelsels	법체계	20장
rechtsvergelijking	de	rechtsvergelijkingen	비교법	20장
rechtsvervolging	de	rechtsvervolgingen	형사 소추	11장
rechtszekerheid	de	rechtszekerheden	법적 안정성	15장
rechtvaardigheid	de	rechtvaardigheden	정의	17장
rechtvaardigingsgrond	de	rechtvaardigingsgronden	정당화 사유	7장
redelijkheid	de	—	합리(redelijkheid en billijkheid)	6장
register	het	registers	등기부(openbare registers)	8장
registergoed	het	registergoederen	등기 재산	2장
relativiteit	de	relativiteiten	상대성(보호 범위)	7장
rente	de	renten / rentes	이자(wettelijke rente 법정 이자)	16장

ressort	het	ressorten	항소법원 관할구역 · 심급	5장	공식 낱말 목록의 표제 둘 가운데 rɛˈsɔrt(복수 ressorten) 쪽. rɛˈsɔːr(복수 ressorts)는 다른 낱말
samenhang	de	samenhangen	관련성	19장	
samenloop	de	samenlopen	경합	10장	
schade	de	schaden / schades	손해	7장	
schadevergoeding	de	schadevergoedingen	손해배상	7장	
schending	de	schendingen	위반	16장	
schuld	de	schulden	빚 · 과실 · 과책	7장	
schuldeiser	de	schuldeisers	채권자	2장	
schuldenaar	de	schuldenaars / schuldenaren	채무자	2장	
sepot	het	sepots	불기소 처분	11장	
staat	de	staten	국가 · (복수) 신분·주	12장	Staten-Generaal 의 앞 조각
stad	de	steden	도시	2장	
standpunt	het	standpunten	입장 · 견해	20장	
straf	de	straffen	형벌	3장	
strafuitsluitingsgrond	de	strafuitsluitingsgronden	형벌 배제 사유	10장	
taakstraf	de	taakstraffen	사회봉사형	10장	
techniek	de	technieken	기술(stand van de techniek 선행기술)	14장	
tekortkoming	de	tekortkomingen	불이행	7장	
tekst	de	teksten	텍스트(authentieke tekst 정본)	15장	
tenlastelegging	de	tenlasteleggingen	공소사실	11장	
terechtzitting	de	terechtzittingen	공판기일	11장	
testament	het	testamenten	유언(장)	—	
tijdstip	het	tijdstippen	시점	2장	합성어 반례 — stip 은 de
titel	de	titels	원인 · 집행권원 · 편	8장	

toebehoren	het	toebehoren / toebehorens	(그로티우스) 재산권 · (지금) 부속품	17장
tolk	de	tolken	통역인	20장
totstandkoming	de	totstandkomingen	성립	6장
transactie	de	transacties	검사와의 소추 면제 합의	11장
uitleg	de	uitleggen	해석 · 설명	15장
uitspraak	de	uitspraken	재판 · 발음	1장
uitvinding	de	uitvindingen	발명	14장
vakman	de	vakmannen	전문가(gemiddelde vakman)	15장
verantwoordelijkheid	de	verantwoordelijkheden	책임	12장
verband	het	verbanden	관련(causaal verband)	7장
verbintenis	de	verbintenissen	채권채무관계	2장
verdachte	de	verdachten	피의자·피고인	11장
verdeling	de	verdelingen	분할(wettelijke verdeling)	9장
verdrag	het	verdragen	조약	12장
verduistering	de	verduisteringen	횡령	10장
verhoor	het	verhoren	신문	11장
verkeer	het	—	교통 · 사회생활(maatschappelijk verkeer)	7장
verklaring	de	verklaringen	의사표시 · 진술	6장
verkrijger	de	verkrijgers	취득자	8장
vermogensrecht	het	vermogensrechten	재산권	2장
vernietiging	de	vernietigingen	무효화 · 파기(beroep tot vernietiging)	19장
veroordeling	de	veroordelingen	유죄 판결	10장
verschil	het	verschillen	차이	20장
verschot	het	verschotten	실비	16장

versterf	het	versterven	법정상속(bij versterf)	9장
vertaling	de	vertalingen	번역(문)	15장
vervolging	de	vervolgingen	소추	11장
verwarring	de	verwarringen	혼동	14장
verweerschrift	het	verweerschriften	답변서(상고심)	16장
verwerping	de	verwerpingen	기각	16장
verwijzing	de	verwijzingen	환송 · 참조	16장
verzoekschrift	het	verzoekschriften	신청서 · 청구서	19장
verzuim	het	verzuimen	지체	3장
vonnis	het	vonnissen	(1심) 판결	2장
voogdij	de	voogdijen	후견	9장
voorbeeld	het	voorbeelden	예 · 본보기	20장
voordracht	de	voordrachten	발표 · (법령) 추천 명단	20장
voorrang	de	—	우선권	8장
voorrecht	het	voorrechten	우선특권	8장
voorstel	het	voorstellen	제안 · 법률안 (voorstel van wet)	12장
voorwaarde	de	voorwaarden	조건(algemene voorwaarden 약관)	6장
voorziening	de	voorzieningen	조치 · 구제 (voorlopige voorziening)	13장
voorzieningenrechter	de	voorzieningenrechters	가처분 담당 판사	5장
voorzitter	de	voorzitters	재판장 · 의장	5장
vordering	de	vorderingen	청구(권)	7장
vordering	de	vorderingen	청구 · 구형	11장
vraag	de	vragen	질문(prejudiciële vraag 선결 질문)	19장
vrijheidsontneming	de	vrijheidsontnemingen	자유 박탈	12장
vrijspraak	de	vrijspraken	무죄	11장
vruchtgebruik	het	—	용익권	8장

wanprestatie	de	wanprestaties	채무불이행	6장
wederpartij	de	wederpartijen	상대방	6장
werk	het	werken	저작물 · 일	14장
wet	de	wetten	법률	2장
wilsbeschikking	de	wilsbeschikkingen	유언 처분(uiterste wilsbeschikking)	9장
zaak	de	zaken	물건 · 사건	1장
zorgvuldigheid	de	zorgvuldigheden	주의	7장
zorgvuldigheidsbeginsel	het	zorgvuldigheidsbeginselen / zorgvuldigheidsbeginsels	신중 원칙	13장

A-2 어미로 짐작하기 — 이 표 안에서 본 경향

어미	관사	보기	범위	반례
-ing	de	rechtshandeling, vordering, levering, uitvinding, schadevergoeding	이 표 안에서 예외 없음	—
-heid	de	aansprakelijkheid, zorgvuldigheid	이 표 안에서 예외 없음	—
-nis	de/het	verbintenis, vonnis	갈린다 — de verbintenis, het vonnis	—
-je (지소사)	het	hofje	원래 de 명사라도 -je 가 붙으면 het	—
합성어 — 마지막 조각	뒤 조각의 관사	gerechtshof, registergoed, auteursrecht, rechtshandeling	이 표 안에서 대개	het tijdstip (← de stip)

경향이지 규칙이 아니다. 범위는 이 표의 낱말이고, 일반 어휘 전체를 센 것이 아니다. 낱말마다 사전으로 확인한다 (2장).

부록 B

불규칙동사

규칙 약변화(-de/-te, ge-…-d/-t)가 아닌 동사만 모았다. B-1 은 완료·수동·조동사에 쓰는 기본 동사, B-2 는 이 책의 장에 나온 동사다. 꼴은 모두 Woordenlijst 의 활용표(과거 ik 꼴, 과거분사, 완료 조동사)에서 옮겼다. 조동사가 둘(hebben/zijn)이면 Woordenlijst 가 둘로 적은 것이고, 조문 용례는 3장 문법 코너에 적었다.

강세 없는 앞가지 be-·ver-·ont-·her-·ge-·er- 가 붙은 동사는 과거분사에 ge- 가 없다(begaan · vernietigd · ontstaan). 분리동사의 강변화는 C 와 겹쳐 적었다(wegnemen · intreden · nakomen · opdragen).

B-1 기본 동사 25

부정사	과거(ik)	완료(조동사 + 과거분사)	뜻	장
blijven	bleef	zijn gebleven	머무르다	—
brengen	bracht	hebben gebracht	가져오다	—
doen	deed	hebben gedaan	하다	—
dragen	droeg	hebben gedragen	지다 · 입다	—
gaan	ging	hebben/zijn gegaan	가다	—
geven	gaf	hebben gegeven	주다	—
hebben	had	hebben gehad	가지다 · (완료 조동사)	—
houden	hield	hebben gehouden	가지고 있다	—
komen	kwam	zijn gekomen	오다	—
kunnen	kon	hebben gekund	~할 수 있다	—
laten	liet	hebben gelaten	~하게 하다	—
lijden	leed	hebben/zijn geleden	(손해를) 입다	—
moeten	moest	hebben gemoeten	~해야 한다	—
mogen	mocht	hebben gemogen	~해도 된다	—
nemen	nam	hebben genomen	잡다	—
spreken	sprak	hebben gesproken	말하다	—
staan	stond	hebben gestaan	서 있다	—
vinden	vond	hebben gevonden	찾다 · 여기다	—
vragen	vroeg	hebben gevraagd	묻다	—
willen	wilde	hebben gewild	~하고 싶다	—
worden	werd	zijn geworden	~이 되다 · (수동 조동사)	—

zien	zag	hebben gezien	보다	—
zijn	was	zijn geweest	~이다	—
zitten	zat	hebben/zijn gezeten	앉아 있다	—
zullen	zou	hebben	~할 것이다 · (가정 zou)	—

B-2 이 책의 동사 24

부정사	과거(ik)	완료(조동사 + 과거분사)	뜻	장
aangaan	ging aan	hebben/zijn aangegaan	(계약·채무를) 맺다	2장
afdoen	deed af	hebben afgedaan	(사건을) 끝내다	16장
begaan	beging	hebben begaan	(범죄를) 저지르다	3장
bijstaan	stond bij	hebben bijgestaan	돕다	1장
gelden	gold	hebben gegolden	효력이 있다	3장
herroepen	herriep	hebben herroepen	철회하다	6장
herzien	herzag	hebben herzien	재심하다	3장
inhouden	hield in	hebben ingehouden	담다	4장
intreden	trad in	zijn ingetreden	발생하다	3장
nakomen	kwam na	zijn nagekomen	이행하다	3장
nalaten	liet na	hebben nagelaten	(해야 할 것을) 하지 않다	17장
ontbinden	ontbond	hebben ontbonden	해제하다	6장
ontstaan	ontstond	hebben/zijn ontstaan	생기다	3장
opdragen	droeg op	hebben/zijn opgedragen	맡기다	3장
overdragen	droeg over	hebben overgedragen	양도하다	2장
overtreden	overtrad	hebben overtreden	위반하다(비분리)	3장
treden	trad	hebben/zijn getreden	들어서다	4장
uitgaan	ging uit	zijn uitgegaan	전제로 하다(uitgaan van) · 외출하다	16장
uitspreken	sprak uit	hebben/zijn uitgesproken	선고하다 · 발음하다	16장
vergelijken	vergeleek	hebben vergeleken	비교하다	20장
verkrijgen	verkreeg	hebben verkregen	취득하다	8장
vervallen	verviel	zijn vervallen	소멸하다	7장
verwerpen	verwierp	hebben verworpen	포기하다 · 기각하다	9장
wegnemen	nam weg	hebben weggenomen	가져가다	3장

zullen 은 과거분사가 없다(Woordenlijst 에 칸이 없음). vragen 의 과거는 vroeg(약변화 꼴 vraagde 는 Woordenlijst 가 옛 꼴로 표시) — 과거분사는 약변화 gevraagd.

부록 C

분리동사

앞토가 떨어지는 동사를 모았다. 주문장에서는 앞토가 동사틀 오른쪽에 남고(legt … op — 그 뒤에 전치사구·종속절이 올 수 있다), 종속절에서는 붙으며(… oplegt), 과거분사는 ge- 가 가운데(opgelegd), te 부정사는 te 가 가운데 낀다(op te leggen). 떨어진 현재 3인칭 꼴과 과거분사는 Woordenlijst 의 활용표에서 옮겼고, te 부정사 꼴은 규칙으로 만들었다(3장 문법 코너 셋째 상자).

C-1 분리동사 30

부정사	앞토	현재 3인칭(떨어진 꼴)	과거분사	te 부정사	뜻	장
aangaan	aan	gaat aan	aangegaan	aan te gaan	맺다	2장
aantasten	aan	tast aan	aangetast	aan te tasten	해치다	2장
afdoen	af	doet af	afgedaan	af te doen	(사건을) 끝내다	16장
afwegen	af	weegt af	afgewogen	af te wegen	형량하다	13장
afwijken	af	wijkt af	afgeweken	af te wijken	벗어나다	13장
bijschrijven	bij	schrijft bij	bijgeschreven	bij te schrijven	입금하다 · 덧붙여 적다	13장
bijstaan	bij	staat bij	bijgestaan	bij te staan	돕다	1장
inhouden	in	houdt in	ingehouden	in te houden	담다	4장
instellen	in	stelt in	ingesteld	in te stellen	(소를) 제기하다 · 설치하다	13장
intreden	in	treedt in	ingetreden	in te treden	발생하다	3장
meebrengen	mee	brengt mee	meegebracht	mee te brengen	가져오다(결과로)	13장
nakomen	na	komt na	nagekomen	na te komen	이행하다	3장
nalaten	na	laat na	nagelaten	na te laten	(해야 할 것을) 하지 않다	17장
opdragen	op	draagt op	opgedragen	op te dragen	맡기다	3장
opeisen	op	eist op	opgeëist	op te eisen	반환 청구하다	3장
opleggen	op	legt op	opgelegd	op te leggen	부과하다	1장
opschorten	op	schort op	opgeschort	op te schorten	(이행을) 멈추다	6장

overdragen	over	draagt over	overgedragen	over te dragen	양도하다	2장
samenvatten	samen	vat samen	samengevat	samen te vatten	요약하다	20장
toelichten	toe	licht toe	toegelicht	toe te lichten	설명하다	20장
toepassen	toe	past toe	toegepast	toe te passen	적용하다	3장
toerekenen	toe	rekent toe	toegerekend	toe te rekenen	귀속시키다	7장
uitgaan	uit	gaat uit	uitgegaan	uit te gaan	전제로 하다(uitgaan van)	16장
uitlokken	uit	lokt uit	uitgelokt	uit te lokken	교사하다	10장
uitspreken	uit	spreekt uit	uitgesproken	uit te spreken	선고하다	16장
uitstrekken	uit	strekt uit	uitgestrekt	uit te strekken	(zich) 미치다	2장
uitvoeren	uit	voert uit	uitgevoerd	uit te voeren	이행하다 · 집행하다	13장
voorbereiden	voor	bereidt voor	voorbereid	voor te bereiden	준비하다	7장
voortvloeien	voort	vloeit voort	voortgevloeid	voort te vloeien	나오다	3장
wegnemen	weg	neemt weg	weggenomen	weg te nemen	가져가다	3장

앞토 뒤에 be-·ver- 가 오면 과거분사에 ge- 가 없다(voorbereiden → voorbereid). 같은 글자의 분리형·비분리형이 따로 있는 동사(overtreden·ondergaan·doorlopen)는 비분리형을 B 에 두었다.

부록 D

가짜 친구 — 각 장 상자의 모음

각 장의 가짜 친구 상자(판정 ✅, 공개가능)를 장 순서로 모았다. 판정의 근거와 인용은 그 장의 상자에 있다 — 이 표는 찾아보기다.

유형: 네·독(독일어와 글자가 닮은 것) · 같은 글자, 다른 뜻(네덜란드어 안에서, 또는 시대에 따라) · 나라·기관마다 다름(네덜란드·벨기에·UPC).

D-1 가짜 친구 19

장	유형	상자	한 줄 요점

2장	같은 글자, 다른 뜻	goed, goederen — 「좋은」도 「상품」도 아니다	조문의 goed·goederen 은 「재산」이다. 물건만 말할 때는 zaak·zaken(1장), 재산권만 말할 때는 vermogensrecht 를 쓴다.
3장	같은 글자, 다른 뜻	straffen — 네덜란드어는 「벌하다」, 독일어는 「조이다」	네덜란드어 조문의 gestraft 는 「처벌된다」. 독일어 조문의 bestraft 와 같은 자리다.
4장	같은 글자, 다른 뜻	dan 과 echter — 독일어와 글자가 같고 뜻이 다르다	dan 뒤에 비교 대상이 오면 「~보다」, 조건절 뒤 문장 머리에 오면 「그러면」. 조문의 연결어 echter 는 「그러나」.
5장	나라·기관마다 다름	Hoge Raad — 네덜란드에서는 대법원, 벨기에에서는 법원이 아니다	벨기에 문서의 Hoge Raad 는 먼저 「voor de Justitie」인지 본다. 재판을 하는 벨기에 최고 법원은 Hof van Cassatie 다.
6장	같은 글자, 다른 뜻	ontbinding — 해제만이 아니다: 해소·해산도 한 낱말	ontbinding van X 에서 X 를 먼저 본다. 계약이면 해제, 혼인이면 해소, 법인이면 해산. 해지는 opzegging.
7장	같은 글자, 다른 뜻	schuld — 빚, 탓, 과실	형법 조문의 schuld 는 「과실」, 판결 주문 근처의 schuldig 는 「유죄인」, 민법 6:162 의 schuld 는 「과책」. 일상 대화의 schuld 는 「탓」.
8장	네·독	bezit ≠ Besitz — 네덜란드어 bezit 는 자주점유만	네덜란드 조문의 bezit(ter) 는 「자주점유(자)」로 읽는다. 타주점유는 houderschap · houder. 독일어 Besitz 는 둘을 합친 말이다.
9장	같은 글자, 다른 뜻	nalaten — 7장의 「부작위」와 9장의 「남기다」	nalaten 을 만나면 권을 본다 — 제6권은 부작위, 제4권은 남김. nalatenschap 은 늘 상속재산.
10장	네·독	schuld ≠ Schuld — 네덜란드 형법의 schuld 는 과실이다	네덜란드 형법 각칙에서 「aan wiens schuld te wijten is」가 보이면 과실범이다. 책임(독일 Schuld)을 찾으려면 strafbaarheid 와 toerekenen 을 본다.
11장	같은 글자, 다른 뜻	verdachte 는 한 낱말, 벨기에는 넷 — rechter-commissaris 는 수사판사가 아니다	벨기에 형사 문서에서 사람의 이름을 보면 단계를 먼저 읽는다 — verdachte(수사) · inverdenkinggestelde(수사판사의 고지 뒤) · beklaagde(경찰·경죄법원) · beschuldigde(중죄법원). onderzoeksrechter 는 수사를 지휘하는 판사다.
12장	나라·기관마다 다름	Tweede Kamer 는 「제2원」이 아니라 하원 — 이름의 순서가 서열이 아니다	Tweede Kamer = 하원(직선·발의), Eerste Kamer = 상원(간선·심의). 번호가 아니라 역할로 옮긴다.
13장	네·독	bezwaar ≠ Beschwerde, beroep ≠ Berufung — 행정불복의 두 낱말은 독일어 짝이 다른 자리에 있다	bezwaar = 이의신청(처분청에), beroep = 소 제기(행정법관에), hoger beroep = 상소. 독일어 Beschwerde·Berufung 과 글자를 맞추지 않는다.
14장	같은 글자, 다른 뜻	conclusie — 청구항이기도, 대법원 의견서이기도, 당사자의 서면이기도	conclusie 앞뒤를 본다 — 숫자·octrooi 면 청구항, advocaat-generaal·strekt tot 면 의견서, van antwoord·van eis 면 당사자 서면.

15장	나라·기관마다 다름	Hof van beroep — UPC 의 항소법원, 벨기에의 항소법원, 그리고 네덜란드에는 없는 이름	hof van beroep 를 보면 어느 나라·어느 기관의 문서인지부터 본다 — UPC 면 룩셈부르크, 벨기에면 국내 항소법원, 네덜란드 국내라면 gerechtshof 가 맞는 이름이다.
16장	네·독	verwerpen ≠ verwerfen — 네덜란드 대법원의 「기각」은 독일어로는 zurückweisen 자리	verwerpt het beroep = 기각(본안 판단 뒤), niet-ontvankelijk = 각하. 독일어 verwerfen 과 글자를 맞추지 않는다.
17장	같은 글자, 다른 뜻	schuld — 1631년의 「의무」, 지금 조문의 「귀책」	1631 schuld = 의무·채무 / 지금 6:162 lid 3 schuld = 귀책(과책) / Sr = 과실.
18장	같은 글자, 다른 뜻	orconde ≠ oorkonde — 중세의 「증거」, 지금의 「증서」	orconde(중세) = 증거·증언 / oorkonde(지금) = 증서·상장.
19장	나라·기관마다 다름	「treedt niet in de beoordeling van …」 — 같은 공식, 다른 금지	treedt niet in de beoordeling van … — 주어(rechter / Hof)와 van 뒤 목적어(grondwettigheid / zaken zelf)가 뜻을 정한다.
20장	같은 글자, 다른 뜻	voordracht — 학회의 「발표」, 헌법의 「추천 명단」	een voordracht houden = 발표하다 / uit een voordracht benoemd = 추천 명단에서 임명된다.

부록 E

법원과 사람의 이름 — 네덜란드 · 벨기에 · 한국어 역어

네덜란드와 벨기에(플랑드르)는 같은 네덜란드어로 법원과 사람을 부르지만 같은 글자가 다른 기관인 일이 잦다 — Hoge Raad 는 네덜란드에서 대법원, 벨기에에서는 법관 선발·추천 기구(Hoge Raad voor de Justitie)다. 이 표는 그 이름들을 세 열로 나란히 두고, 이 책이 한국어 칸에 쓰는 역어와 그 근거를 적는다.

역어의 뼈대는 엮은이가 정한 네 역어(gerechtshof 항소법원, Hoge Raad 대법원, Hof van Cassatie 파기원, Grondwettelijk Hof 헌법재판소)과 이 책이 기본으로 삼은 법원·사람 이름 역어다. 법원 『외국 법원 번역 안내』(제2판)에 네덜란드·벨기에 편은 없어, 그 안내서가 다른 나라에 쓴 원칙(이탈리아 Corte d'Appello 항소법원, 프랑스 Cour de cassation 파기원)을 옮겨 적용한 곳은 근거 칸에 그렇게 적었다. 직접 근거가 있는 것은 암스테르담 지방법원·항소법원(안내서 198

쪽)과 네덜란드 상사법원(199쪽), 그리고 통합특허법원(UPC)의 기관 이름 — 같은 안내서의 유럽 통합특허법원 절(PDF 51~53면)을 그대로 따랐다 — 이다.

원어를 괄호에 병기한 역어(서기관(griffier) · 의견서(conclusie) · 긴급 잠정 절차(kort geding))는 한국 제도와 1:1 로 포개지지 않아 병기로 차이를 남긴 것이다.

E-1 대조 32행

네덜란드	벨기에	한국어 역어	근거	메모
Hoge Raad (der Nederlanden)	Hof van Cassatie	(네덜란드) 대법원 / (벨기에) 파기원	RO 2 c · Gw 118 lid 2 / BE Gw 147	같은 자리(최고 법원)에 다른 이름. 직역 「고등평의회」는 쓰지 않는다. 한국어 칸에서도 「(네덜란드) 대법원」
—	Hoge Raad voor de Justitie	(벨기에) 최고사법평의회 — 법원이 아니다	BE Gw 151 §2 설치·구성, §3 후보 추천 권한; 네덜란드의 Raad voor de rechtspraak(RO 1 g·84)는 사법행정 기관	같은 글자 Hoge Raad 가 벨기에에서는 법관 선발·추천 기구. 「대법원」 계 낱말을 피한다 — 5장 가짜 친구 상자
gerechtshof, gerechtshoven (판결문의 het hof)	hof van beroep, hoven van beroep	항소법원	『외국 법원 번역 안내』 198쪽(암스테르담 항소법원); RO 2 b · RO 60 lid 1 / BE Gw 156	「고등법원」으로 옮기지 않는다. 판결문의 「het hof」도 항소법원이고, 상고이유(middelen)를 심사하는 쪽은 De Hoge Raad(Rv 419 — P13)
rechtbank, rechtbanken	rechtbank van eerste aanleg	지방법원	안내서 198쪽 암스테르담 지방법원; RO 2 a · RO 40	벨기에 1심 법원은 안에 burgerlijke·correctionele·jeugd·familierechtbank 부문을 둔다(법원 연합 설명문)
kantonrechter (rechtbank 안 단독부의 직함)	vrederechter (vredegerecht — 별도 법원, 민사만)	칸톤판사 (kantonrechter) / (벨기에) 치안판사 (vrederechter)	RO 47 lid 2 · Rv 93 / 법원 연합 설명문	별도 법원이 아니다. 한국 시·군법원과 포개 쓰지 않는다 — 벨기에 vrederechter 는 별도 법원이고 민사만 맡는다
—	politierechtbank	(벨기에) 경찰법원 — 법원이다	법원 연합 설명문 「De politierechtbank mag niet worden verward met de politie.」	경찰서가 아니다. 교통·위경죄와 일부 민사
(없음 — Gw 120: 법원의 법률 위헌심사 금지)	Grondwettelijk Hof	(벨기에) 헌법재판소	Gw 120 · RO 2(열거) / BE Gw 142	네덜란드에는 헌법재판소가 없다 — RO 2 가 사법권에 속하는 법원을 셋으로 열거한다(이 책의 판결 표본 조사). 12·19장

Raad van State (Afdeling bestuursrechtspraak)	Raad van State	국사원(Raad van State) · 국사원 행정재판부	안내서 프랑스 편 Conseil d'État 국사원 원칙의 유추; Gw 73 · Awb 1:1 lid 2 d · 8:105 lid 1(13장 afdeling-bestuursrechtspraak 상자, 2026-11-09) / BE Gw 160	「국무원」은 한국 헌법의 국무회의와 헷갈려 피한다. 두 나라 모두 자문 + 최고 행정법원. 13장에서 확정(2026-11-10)
Centrale Raad van Beroep · College van Beroep voor het bedrijfsleven	—	중앙항소법원 · 경제행정항소법원	Awb 3:29; Awb 8:105 lid 1 이 가리키는 부속 Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak 4장(기준일 판 XML 에서 두 이름 확인 — 관할 범위는 옮기지 않음, 13장 가짜 친구 상자 넷째 문단)	네덜란드 전용 행정 상소심. 「College」를 「위원회」로 옮기면 법원이 아닌 것으로 읽힌다. 13장에서 확정(2026-11-10)
Netherlands Commercial Court (NCC)	—	네덜란드 상사법원	Rv 32a lid 1(「internationale handelskamer van die rechtbank (Netherlands Commercial Court)」) · 안내서 199쪽 번역례 표	영어 이름이 공식 명칭. 암스테르담 지방법원·항소법원의 전문 재판부(안내서 198쪽)
—	hof van assisen (jury)	(벨기에) 중죄법원(배심)	BE Gw 150	이 책이 대조한 네덜란드 법령 XML(기준일 판 11종)에 jury·gezworenen 은 0회다(앞선 조사도 같은 관찰 — 법률 전체 주장이 아니다). Gw 116 lid 3 은 비법관 참여를 법률에 맡긴다
rechter, rechters (rechtbank)	rechter	판사 · 법관	RO 1 b 3° · RO 40 lid 1 / BE Gw 151 §4	1장 표제어. Gw 117 lid 1 「voor het leven benoemd」(종신 임명)
raadsheer, raadsheren (gerechtshof · Hoge Raad)	raadsheer (hof van beroep · arbeidshof · Hof van Cassatie)	법관(raadsheer); 가를 때만 대법관 · 항소법원 판사	RO 1 b 1°·2° / BE Gw 151 §4	독일어 Ratsherr(시의원)가 아니다. 「고문·참사관」도 아니다

griffier, griffiers	griffier	서기관 (griffier)	(「법원사무관」은 그 차이를 지운다); RO 1 b 9° · RO 14 lid 3 · Rv 230 lid 3	합의부 판결에 재판장과 함께 서명한다(Rv 230 lid 3). 한국 법원사무관등은 판결서에 서명하지 않는다(민사소송법 제208조 ①)
officier van justitie, officieren van justitie	procureur des Konings (+ substituten)	검사(officier van justitie)	Sv 148 lid 1 · RO 1 b 7°	「장교」가 아니다. 벨기에는 1심 검찰의 장과 그 아래 substituut 로 갈려 1:1 대응이 아니다(R8)
advocaat-generaal (parket bij de Hoge Raad: conclusie / ressortsparket: 항소심 검사)	advocaat-generaal (Hof van Cassatie · hof van beroep · arbeidshof)	검사 (advocaat-generaal) — 「변호사」가 아니다	RO 1 b 4°·6° · RO 111 lid 5 · Rv 44 lid 2	대법원 parket 의 advocaat-generaal 은 사건마다 의견서(conclusie)를 낸다. 항소심 법정의 advocaat-generaal 은 검사다(이 책의 판결 표본 조사)
procureur-generaal (bij de Hoge Raad / College van procureurs-generaal)	procureur-generaal (bij het Hof van Cassatie / bij het hof van beroep en het arbeidshof)	검찰총장 (procureur-generaal) — 층위가 다르다	RO 111 lid 1 · RO 130 / BE Gw 151	네덜란드는 대법원 parket 의 장(ambtsmisdrijven 소추·conclusie·cassatie in het belang der wet)과 검찰 지휘부 College 구성원, 벨기에는 파기원 검찰의 장이자 항소법원·노동항소법원 검찰의 장(법원 연합 설명문). 두 나라 모두 College van procureurs-generaal 이 있다
openbaar ministerie (OM)	openbaar ministerie	검찰	RO 124 · RO 134 lid 1	네덜란드 검찰은 법원조직법(RO) 안에 있다. 한국은 별도 법률(공소청법)
parket, parketten	parket	검찰청 (parket) · 검사석	RO 134 lid 1	「마루(parquet)」가 아니다. het parket, 복수 parketten
conclusie (van de advocaat-generaal)	conclusie	의견서 (conclusie)	(판결의 「결론」과 헷갈리지 않게); RO 111 lid 2 b · Rv 44 lid 2·3	네덜란드는 판결과 별도 공개 문서(ECLI 접두 PHR). 벨기에는 이 책이 본 판결 표본에서 「heeft geconcludeerd」 한 줄로 적혀 있었다(이 책의 판결 표본 조사 — 의견서 별도 공개 여부 미확인)

rechter-commissaris, rechters-commissarissen	onderzoeksrechter	수사감독판사 / (벨기에) 수사판사	Sv 170 lid 2	역할이 다르다 — 네덜란드는 수사 감독(toezichthoudende bevoegdheden), 벨기에는 수사 주재. 「판사 겸 경찰서장」 이 아니다. 11장
verdachte (수사·공판 모든 단계)	verdachte / in verdenking gestelde / beklaagde / beschuldigde	문맥 번역 — 수사 단계 피의자, 공판 단계 피고인	Sv 27 lid 1·2	네덜란드는 한 낱말, 벨기에는 단계·법원마다 낱말이 갈린다. beklaagde 는 독일어 Beklagte(민사 피고)와 다르다. 11장
kort geding (voorzieningenrechter)	kort geding	긴급 잠정 절차 (kort geding) — 「가처분」 을 피한다	Rv 254 lid 1 · Rv 257	결과는 vonnis 이고 본안을 해하지 않는다(Rv 257). 한국 가처분(민사집행법 제300조)과 포개 쓰지 않는다. 5장
bezwaar	bezwaar	이의신청	(처분청 자신에게 내므로 「행정심판」 은 차이를 지운다); Awb 7:1 lid 1	독일어 Beschwerde(항고)가 아니다. 13장
strafbeschikking	—	검사 처벌결정 (strafbeschikking) — 「약식명령」 을 쓰지 않는다	(「약식명령」 금지); Sv 257a lid 1	검사가 스스로 형을 정하는 처분. 법원의 약식명령과 다르다. 11장
transactie	—	검사와의 소추 면제 합의 (transactie)	Sr 74 lid 1 · 11장 transactie 표제어	앞선 조사가 제안한 「조건부 소추 면제」 류를 바탕으로 엮은이가 「검사와의 소추 면제 합의」 를 골랐다
Eengemaakt Octrooigerecht	Eengemaakt Octrooigerecht	통합특허법원 (UPC)	법원 『외국 법원 번역 안내』 (제2판) 유럽 통합특허법원 절(PDF 51~53면, 특허법원 집필); UPCA 1 · ROW 1 lid 1(15장)	체약 회원국 공동의 법원 — 국내 법원이 아니다. 네덜란드어판 조약은 정본이 아니다(UPCA 88 lid 1 — 영·불·독만)
Gerecht van eerste aanleg (UPC)	Gerecht van eerste aanleg (UPC)	1심 법원 (UPC)	법원 『외국 법원 번역 안내』 (제2판) 유럽 통합특허법원 절(PDF 51~53면, 특허법원 집필); UPCA 6 lid 1 · 7 lid 1(15장)	본원·국내분원·역내분원으로 이루어진다. 네덜란드 국내 1심은 rechtbank(지방법원)

centrale afdeling	centrale afdeling	본원(UPC)	법원 『외국 법원 번역 안내』(제2판) 유럽 통합특허법원 절(PDF 51~53면, 특허법원 집필); UPCA 7 lid 2 · 49 lid 6(15장)	2013년 조약 문언은 Parijs·Londen·München, 안내서(2026. 1. 21. 작성 기준)는 파리·뮌헨·밀라노로 적는다. 「중앙부」로 옮기지 않는다
lokale afdeling	lokale afdeling	국내분원(UPC)	법원 『외국 법원 번역 안내』(제2판) 유럽 통합특허법원 절(PDF 51~53면, 특허법원 집필); UPCA 7 lid 3 · 49 lid 1(15장)	헤이그 국내분원(네덜란드)·브뤼셀 국내분원(벨기에). 안내서는 「지방분원」이 지역 관할로 오해된다며 「국내분원」을 쓴다
regionale afdeling	regionale afdeling	역내분원(UPC)	법원 『외국 법원 번역 안내』(제2판) 유럽 통합특허법원 절(PDF 51~53면, 특허법원 집필); UPCA 7 lid 5(15장)	여러 체약국이 함께 두는 부 — 네덜란드·벨기에에는 없다(안내서의 목록은 노르딕-발틱 하나)
Hof van beroep (UPC)	Hof van beroep (UPC)	항소법원(UPC)	법원 『외국 법원 번역 안내』(제2판) 유럽 통합특허법원 절(PDF 51~53면, 특허법원 집필); UPCA 9 lid 1·5(15장)	룩셈부르크. 벨기에 국내의 hof van beroep(항소법원)과 글자가 같아 「(UPC)」로 가른다 — 안내서는 「종심법원」도 쓴다

벨기에 열의 조문은 벨기에 헌법(상원 누리집 전문)과 법원 연합 누리집 설명문으로 확인한 것이고, 벨기에 사법법전(Gerechtelijk Wetboek) 본문은 WAF 차단으로 대조하지 못했다. 벨기에 열은 19장에서 다시 본다.

부록 F

서신 서식 — 학회·사법 교류의 이메일

학회·사법 교류 서신의 머리와 맺음. 꼴과 판단은 Taalunie 의 언어 상담 누리집 taaladvies.net 의 네 면(아래 basis — 2026-11-10 조회, robots 허용)에서 확인한 것만 적었다. 본문 문형(F-2)은 이 책이 지은 것이다.

벨기에 쪽 차이는 그 면이 적은 것(쉼표)만 적었다. 회사·기관의 내부 서식이 있으면 그것이 먼저다(같은 면들).

F-1 머리·맺음·본문 10

자리	네덜란드어	한국어	근거	메모

머리(격식)	Geachte heer Van Swol,	존경하는 Van Swol 님께	taaladvies.net 「Komma na aanhef」 보기	네덜란드에서는 머리 뒤에 늘 쉼표
머리(덜 격식)	Beste Bas van de Wal,	Bas van de Wal 님께	taaladvies.net 「Komma na aanhef」 보기	e-mail 의 인사말은 편지보다 덜 격식인 일이 많다(「Opmaak van een zakelijke e-mail」)
머리 — 벨기에	Geachte mevrouw Leemans(,)	존경하는 Leemans 님께	taaladvies.net 「Komma na aanhef」	벨기에 BIN-norm 은 쉼표를 두지 않아도 된다고 하되 둘 수도 있다 — 실제로는 벨기에에서도 쉼표가 가장 흔하다(같은 면)
머리 — 겹성	Beste mevrouw Van den Dries-Vermeulen,	Van den Dries-Vermeulen 님께	taaladvies.net 「Beste mevrouw Van den Dries-Vermeulen / Beste mevrouw Van den Dries」	정해진 규칙은 없다 — 상대가 글에서 쓰는 성을 쓰고, 모르면 두 성을 다 쓰는 쪽을 권한다(같은 면)
맺음(격식)	Hoogachtend	경의를 표하며	taaladvies.net 「Met vriendelijke groet(en) / hoogachtend」	Met vriendelijke groet(en) 보다 격식이다. Beste X 로 연 편지에는 덜 어울린다(같은 면)
맺음(보통)	Met vriendelijke groet	감사합니다(안부를 전하며)	taaladvies.net 「Met vriendelijke groet(en) / hoogachtend」	Met vriendelijke groeten 도 같은 자리. Geachte 로 열면 Hoogachtend 도, 이것도 맞다(같은 면)
본문 — 감사	Hartelijk dank voor uw uitnodiging voor het congres.	학회에 초청해 주셔서 감사합니다.	이 책의 문형(20장 bedanken)	
본문 — 자료 요청	Zou u mij de tekst van uw voordracht kunnen toesturen?	발표 원고를 보내 주실 수 있을까요?	이 책의 문형(20장 voordracht · 조건법 zou … kunnen)	
본문 — 일정	Komt het u volgende week uit om af te spreken?	다음 주에 약속을 잡아도 괜찮으실까요?	이 책의 문형	
본문 — 첨부	In de bijlage vindt u mijn presentatie.	첨부에 제 발표 자료가 있습니다.	이 책의 문형	첨부(bijlage)의 서식은 「Opmaak van een zakelijke e-mail」 의 절 「Bijlage en disclaimer」 가 다룬다 — 이 책은 그 절을 옮기지 않았다

부록 G

색인 — 1~20장 표제어

1~20장 표제어 364개(같은 낱말이 여러 장에 나오면 한 행에 장을 모았다). G-1 은 네덜란드어 순, G-2 는 이 책의 한국어 역어 순이다. 부록 A~F 의 낱말은 넣지 않았다 — 표마다 찾아본다.

G-1 네덜란드어 → 장 356

낱말	뜻	장
aanbod	청약	6장
aanhouding	체포	11장
aansprakelijk	(손해배상) 책임이 있는	7장
aanvaarding	승낙 · (상속·직위의) 수락	6장
advocaat	변호사	1장
advocaat-generaal	검사(advocaat-generaal) — 대법원 의견서를 내는 검찰 구성원 · 항소심 검사	5장
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State	국사원 행정재판부(일반 행정사건의 상소심)	13장
afdoen	(사건을) 끝내다 · 처리하다	16장
algemene maatregel van bestuur	일반행정규칙(AMvB — 정부가 정하는 법규명령)	12장
algemene voorwaarden	약관	6장
ambtsmisdrijf	직무범죄(고위 공직자의)	12장
arrest	판결(항소법원·대법원의)	16장
auteursrecht	저작권	14장
authentieke tekst	정본(正本)	15장
bedanken	감사하다	20장
beding	(계약·약관의) 조항, 약정	6장
bedrog	사기(민법의 취소 사유)	6장
begaan	(범죄를) 저지르다	3장
behoudens	~을 제외하고, ~은 유보하고	4장
bekrachtigen	재가하다(법률에) · (판결을) 유지하다	12장
belanghebbende	이해관계인	13장
beleidsregel	정책규칙(행정규칙)	13장
benadeelde	피해자(손해를 입은 사람)	7장
benoemen	임명하다	5장
bepaalbaar	확정할 수 있는	6장

bepalen	정하다, 규정하다	3장
beperkt recht	제한물권(더 넓은 권리에서 떼어 낸 권리)	8장
beroep	소 제기(행정법관에의 불복)	13장
beroep in cassatie	상고	16장
beroep tot vernietiging	(법률에 대한) 무효 소송	19장
beschermingsomvang	보호범위	14장
beschikking	개별 처분(결정)	13장
beslag	압류 — 보전 압류(conservatoir beslag) · 집행 압류(executoriaal beslag)	8장
besluit	처분(행정청의 서면 결정)	13장
bestreden arrest	원판결(상고 대상 판결)	19장
bestuurlijke boete	과태료(행정 벌금)	13장
bestuursorgaan	행정청(행정기관)	13장
betamen	(도리상) 마땅하다	7장
bevoegdheid	권한 · 관할	13장
bewijs	증거, 증명	1장
bewijsmiddel	증거 방법(법정 증거)	11장
bezit	점유	2장
bezitter	점유자	17장
bezwaar	이의(처분청에의 이의신청)	13장
bijdrage	기여 · (학회·논문집의) 글	20장
bode	사자(使者) · 전령	18장
boete	벌금 · 과태료 · 위약금	1장
boodschap	전갈 · (사자의) 임무	18장
cassatie	상고(법률심) · 파기	5장
cassatieberoep	상고	19장
causaal verband	인과관계	7장
centrale afdeling	본원(UPC)	15장
citeren	인용하다	14장
conclusie	의견서(conclusie) — 검찰 구성원이 대법원에 내는 의견 · 당사자의 서면	5장, 14장
dader	행위자(형법에서는 정범)	7장
dagvaarding	소환장(공소장을 겸함)	11장
dan	그러면, 그때 · (비교급 뒤) ~보다	4장
deskundige	통상의 기술자 · 감정인(문맥)	14장
deurwaarder	집행관	1장

dictum	주문(벨기에 파기원 판결의 절 제목)	19장
diefstal	절도	10장
doch	그러나(격식어, = maar)	4장
doodstraf	사형	12장
drukpers	인쇄기(출판의 자유 조문의 낱말)	12장
dwaling	착오	6장
dwangsom	이행강제금	13장
echter	그러나(부사 — 문장 가운데 들어간다)	4장
echtgenoot	배우자(남편) — 여성형 echtgenote	9장
echtscheiding	이혼	9장
een ieder verbindende bepaling	모든 사람을 구속하는 (조약) 규정 — 직접 효력 규정	12장
eengemaakt octrooigerecht	통합특허법원(UPC)	15장
eenheidswerking	단일효(單一效)	15장
eerlijk proces	공정한 재판	12장
eigen schuld	피해자 과실(과실상계)	7장
eigenaar	소유자	2장
eigendom	소유권 · 소유물	2장, 17장
eiseres	원고(여성형) · 상고인	19장
equivalent	균등한	15장
er	(자리를 채우는) er · 거기에 · 그것(전치사와 함께)	4장
erfdienstbaarheid	지역권(地役權)	8장
erfgenaam	상속인	9장
erflater	피상속인	9장
erfopvolging	상속(승계)	9장
erfpacht	지상권(erfpacht) — 타인 부동산을 가지고 쓰는 권리	8장
erfstelling	상속인 지정(유언에 의한)	9장
Europees octrooi	유럽특허	15장
evenredigheid	비례(균형)	13장
familierechtelijke betrekking	가족법상 관계(친자·혈족 관계)	9장
feitelijke instantie	사실심(1·2심)	16장
feitenrechter	사실심 법원(사실심 판사)	19장
geding	재판 · 소송	18장
gegrond	이유 있는(인용)	13장
geldboete	벌금형	10장
gelden	효력이 있다, 적용되다 · (gelden als) ~으로 통하다	3장

gelijke behandeling	평등한 대우(평등 원칙)	12장
gemeenschap van goederen	(부부) 재산 공동체	9장
gemeente	지방자치단체(기초) · 시	12장
gemiddelde vakman	평균적 기술자(통상의 기술자)	15장
gerecht	법원(법원들을 묶어 부르는 말) · 요리	1장
Gerecht van eerste aanleg	1심 법원(UPC)	15장
geregistreerd partnerschap	등록 동반자 관계	9장
getuige	① de getuige 증인 ② het getuige 증명서	2장
gevaar voor verwarring	혼동의 위험(혼동 가능성)	14장
gevangenisstraf	징역형(자유형)	10장
gewijsde	확정 판결(기판력)	11장
gezag	(미성년자에 대한) 친권·후견의 상위 개념 — 권위	9장
goed	재산(물건 + 재산권) · (형용사) 좋은	2장
griffier	서기관(griffier)	5장
griffierecht	인지대(법원 수수료)	13장
grond	근거 · 이유(복수 gronden)	16장
grondrecht	기본권	12장
Grondwettelijk Hof	(벨기에) 헌법재판소	19장
hechtenis	구금형(경죄의 자유형) · 구금	10장
heroverweging	재고(이의 절차의 전면 재심사)	13장
herroepen	철회하다	6장
herstellen	고치다 · 시정하다(하자를 보정하다)	13장
herziening	개정(헌법) · 재심(형사)	12장
hetzij	(hetzij … hetzij) ~이든 ~이든, 또는	4장
hof	① het hof 법원 ② de hof 정원	2장, 18장
Hof van beroep	항소법원(UPC)	15장
Hof van Cassatie	(벨기에) 파기원	19장
Hoge Raad	(네덜란드) 대법원	5장
hoger beroep	항소	5장
horen	(의견을) 듣다 · 청문하다	13장
houder	(남을 위하여 물건을) 가지는 사람, 소지자	8장
houderschap	타주점유(남을 위하여 가지는 것) — houderschap	8장
huwelijk	혼인	9장
hypotheek	저당권	8장
in afwijking van	~과 달리, ~에 대한 예외로	4장

inbreuk	침해	7장
indien	~이면, ~인 경우에	4장
ingebrekestelling	이행 최고(催告)	6장
inschuld	(그로티우스) 채권	17장
intreden	(효과·상태가) 발생하다	3장
inverzekeringstelling	수사상 유치(inverzekeringstelling) — 검사 명령에 의한 구금	11장
inwerkingtreding	시행(효력 발생)	12장
kamer	재판부 · (의회의) 원	15장
kantonrechter	칸톤판사(kantonrechter) — 지방법원 안 단독부의 직함	5장
klacht	불복(상고이유 안의 개별 주장)	16장, 18장
Koning	국왕	12장
kort geding	긴급 잠정 절차(kort geding)	5장
last onder bestuursdwang	행정 강제집행 명령(대집행 포함)	13장
legaat	① het legaat 유증 ② de legaat 교황 특사	9장
legitieme portie	유류분(legitieme portie)	9장
levensonderhoud	부양(생활비)	9장
levering	인도(引渡) · 납품	8장
licentie	실시권 · 이용허락(licentie)	14장
lid	① (조의) 항 ② 구성원	2장
lidstaat	회원국	15장
lokale afdeling	국내분원(UPC)	15장
maatschappelijk verkeer	사회생활(사람들 사이의 교류)	7장
maker	저작자	14장
medeplegen	공동으로 범하다 (공동정범)	10장
medeplichtige	방조범(종범)	10장
meervoudige kamer	합의 재판부	5장
memorie	(법원에 내는) 서면	19장
merk	상표	14장
met dien verstande	다만 ~라는 조건으로(준용·규칙의 변경 단서)	4장
met redenen omkleden	이유를 붙이다(판결에)	19장
middel	① het middel 수단 · 상고이유 ② de/het middel 허리	2장
middellijk	간접의(점유가) — 반대는 onmiddellijk	8장
minderjarige	미성년자	9장

ministeriële verantwoordelijkheid	장관 책임(의회에 대한)	12장
misdaad	(현대) 범죄 — (1631년 그로티우스) 불법행위 일반	7장
misdoen	잘못을 저지르다	18장
misdrijf	중죄(misdrijf) — overtreding(경죄)의 반대	10장
mishandeling	폭행·상해(mishandeling)	10장
mits	~라면, ~라는 조건으로	4장
model	디자인(tekening of model)	14장
motiveren	이유를 적다	16장
motivering	이유 제시(이유 설시)	13장
nakomen	(채무를) 이행하다	3장
nalaten	(해야 할 것을) 하지 않다 · 부작위	17장
nalatenschap	상속재산(유산)	9장
notariële akte	공증 증서	8장
octrooi	특허(권)	14장
octrooiaanvrage	특허출원	14장
octrooihouder	특허권자	14장
officier van justitie	검사(officier van justitie)	5장
om die redenen	이러한 이유로(주문 머리)	19장
onderdeel	(상고이유의) 부분	16장
onevenheid	(그로티우스) 불균형 — 이득과 손실의 어긋남	17장
ongeschreven recht	불문법(글로 적히지 않은 법)	7장
onrechtmatige daad	불법행위	7장
onredelijk bezwarend	부당하게 불리한(약관 조항이)	6장
onroerende zaak	부동산	8장
ontbinden	해제하다 · 해소하다 · 해산하다	6장
ontbinding	해제 · (혼인) 해소 · (법인) 해산	6장
ontslag van alle rechtsvervolging	공소 기각적 면소(ontslag van alle rechtsvervolging) — 증명됐으나 처벌 못 함	11장
ontstaan	생기다, 발생하다	3장
ontvankelijk	적법한(소·상소가 본안 판단을 받을 수 있는)	19장
onverminderd	~에 영향을 미치지 않고, ~은 그대로 두고	4장
onvoorziene omstandigheden	예견하지 못한 사정(사정변경)	6장
oorkonde	(중세) 증거 · 증언 — (지금) 증서 · 상장	18장
opdragen	(임무를) 맡기다, 위임하다	3장
opeisen	(반환을) 청구하다, 내놓으라고 요구하다	3장
openbaar ministerie	검찰	5장

openbaarmaking	공표 · 공중 전달(Aw)	14장
openbare registers	공적 등기부	8장
opleggen	(형벌·의무를) 부과하다	3장
oplichting	사기	10장
oppositie	(EPO) 이의 신청 · 이의 절차	15장
opschorten	(이행을) 멈추다, 유보하다	6장
opsporing	수사	11장
opstal	지상물 소유권(recht van opstal) · 건물	8장
opzet	고의	10장
overdracht	(재산의) 이전, 양도	8장
overeenkomst	계약 · 일치	2장
overheid	당국 · 통치자	17장
overmacht	불가항력 · 긴급피난(형법)	10장
overtuiging	심증(확신)	11장
pand	① het pand 질권 · 건물 ② de/het pand 옷자락	2장
parket	검찰청(parket) · 법정의 검사석	5장
persoonlijke levenssfeer	사생활(사적 영역)	12장
plaatsvervulling	대습상속(代襲相續)	9장
pleiten	변론하다	18장
poging	미수	10장
prejudiciële vraag	선결 질문(위헌 여부 제청)	19장
prestatie	급부 · (일상어) 성과	6장
proceduretaal	소송 언어(UPCA)	15장
proces-verbaal	조서 · 수사 보고서	11장
procesinleiding	상고장(소송 개시 서면)	16장
proceskosten	소송비용	16장
procestaal	(EPO) 절차 언어(procestaal)	15장
procureur-generaal	검찰총장(procureur-generaal)	5장
Raad van State	국사원(Raad van State) — 입법 자문 + 최고 행정법원	12장
raadkamer	평의실 · (비공개) 평의	5장
raadsheer	법관(raadsheer) — 항소법원·대법원의 법관	5장
raadsman	변호인(형사)	11장
recht	법 · 권리	17장, 18장
rechter-commissaris	수사감독판사(rechter-commissaris)	11장
rechterlijke macht	사법권 · 사법부(법원 전체)	5장

rechthebbende	권리자	8장
rechtmatig	정당한 · 적법한	17장
rechtscollege	법원(재판 기관의 총칭)	19장
rechtseenheid	법의 통일	16장
rechtsgeleerdheid	법학	17장
rechtsgevolg	법적 효과	13장
rechtshandeling	법률행위	2장
rechtsopvatting	법률적 견해 · 법리 이해	16장
rechtsplicht	법적 의무	7장
rechtspraak	재판 · 사법 · 판례	5장
rechtsstelsel	법체계	20장
rechtsvergelijking	비교법	20장
rechtszekerheid	법적 안정성	15장
rechtvaardigheid	정의	17장
rechtvaardigingsgrond	정당화 사유(위법성 조각 사유)	7장
redelijkheid en billijkheid	합리와 공평(신의성실의 원칙)	6장
registergoed	등기 재산(이전·설정에 공적 등기가 필요한 재산)	2장
relativiteit	상대성(규범의 보호 범위)	7장
ressort	항소법원 관할구역 · 심급(eerste ressort)	5장
samenhang	관련성 · 연관	19장
samenloop	경합(죄수)	10장
samenvatten	요약하다	20장
schade	손해	7장
schadevergoeding	손해배상	7장
schending	위반 · 침해	16장
schuld	빚 · 탓 · (법률) 과실·과책	7장, 10장, 17장
schuldeiser	채권자	2장
schuldenaar	채무자	2장
sepot	불기소 처분(sepot)	11장
stand van de techniek	선행기술(기술 수준)	14장
standpunt	입장 · 견해	20장
Staten-Generaal	의회(네덜란드 양원)	12장
strafbaar feit	범죄(처벌할 수 있는 행위)	10장
strafbeschikking	검사 처벌결정(strafbeschikking) — 「약식명령」 이 아니다	11장

straffen	벌하다	3장
strafuitsluitingsgrond	형벌 배제 사유(처벌하지 않는 사유)	10장
taakstraf	사회봉사형(노동형)	10장
te goeder trouw	선의의(善意) — 글자 그대로 「좋은 믿음으로」	8장
tenlastelegging	공소사실(의 기재)	11장
tenzij	~이 아니면, 다만 ~이면 그렇지 않다	4장
terechtzitting	공판기일 · 법정 — het onderzoek ter terechtzitting(공판 심리)	11장
titel	(이전의) 원인 · 집행권원 · 편(編)·칭호	8장
toebehoren	(그로티우스) 재산권 일반 — (지금) 부속품	17장
toelichten	설명하다(덧붙여)	20장
toepassen	적용하다	3장
toerekenen	(책임을) 돌리다, 귀속시키다	7장
tolk	통역인	20장
totstandkoming	성립 — tot stand komen 의 명사	6장
transactie	검사와의 소추 면제 합의(transactie)	11장
treden	걷다, 들어서다 · (treden in) ~에 들어가다, ~을 다루다	4장
Tweede Kamer	하원(Tweede Kamer — 150명) · Eerste Kamer 상원(75명)	12장
uiterste wilsbeschikking	유언 처분(사인 처분)	9장
uitgaan van	~을 전제로 하다 · ~에서 출발하다	16장
uitleg	해석 · 설명	15장
uitlokken	교사하다	10장
uitsluitend recht	배타적 권리	14장
uitspraak	① 발음 ② 재판(선고)	1장
uitspreken	(판결을) 선고하다	16장
uitvinderswerkzaamheid	진보성(발명적 활동)	14장
uitvinding	발명	14장
uitvindingsgedachte	발명 사상	15장
van toepassing	(van toepassing zijn) 적용되다 · (niet van toepassing) 적용되지 않는다	4장
verbintenis	채권채무관계(채무)	2장, 17장
verdachte	피의자(수사 단계) · 피고인(공판 단계) — 한 낱말	11장
verdrag	조약	12장
verduistering	횡령	10장
vergelijken	비교하다	20장

vergoeden	배상하다, (비용을) 보상하다	7장
verhalen	(채권을 재산에서) 변제받다, 집행하다	8장
verhoor	신문(訊問)	11장
verjaren	시효로 소멸하다	7장
verklaring	의사표시 · 진술 · 설명	6장
verkrijger	취득자	8장
verlenen	(특허를) 내주다 · 부여하다	15장
vermogensrecht	재산권 · (단수로) 재산법	2장
vernietigen	취소하다 · (판결을) 파기하다 · 파괴하다	3장
veroordeling	유죄 판결 · 선고	10장
verrichten	(행위를) 하다, 수행하다	3장
verschil	차이	20장
verschot	실비(대신 낸 비용)	16장
versterf	법정상속(bij versterf — 유언 없는 상속)	9장
vertaling	번역(문)	15장
verveelvoudigen	복제하다	14장
vervolging	소추(기소)	11장
verweerschrift	답변서(상고심)	16장
verwerpen	포기하다(상속을) · 기각하다(상고를) · 거절하다(청약을)	9장
verwerping	기각(상고의)	16장
verwijzen	환송하다 · 이송하다 · 참조하다	19장
verwijzing	환송 · 이송 · 참조	16장
verzoekschrift	신청서 · 청구서 · 상고장	19장
vonnis	판결	18장
voogdij	(미성년) 후견	9장
voor recht zeggen	(법으로서) 선언하다 — 주문 동사	19장
voor zover	~하는 한, ~하는 한도에서	4장
voorbeeld	예 · 본보기	20장
voordracht	발표 · 강연 / (법령) 추천 명단	20장
voorlopige hechtenis	미결구금(구속)	11장
voorlopige voorziening	임시 조치(집행정지 등)	13장
voorrang	우선(권), 우선변제	8장
voorrecht	우선특권(법률이 주는 우선권) · (일상어) 특권	8장
voorstel van wet	법률안	12장
voortvloeien	(~에서) 나오다, 비롯하다	3장

voorwaardelijk	조건부의(집행유예의)	10장
voorzieningenrechter	가처분 담당 판사(voorzieningenrechter)	5장
voorzitter	재판장 · 의장	5장
vordering	(검사의) 청구 · 구형 — 민사에서는 청구권	11장
vrijheidsontneming	자유 박탈(구금)	12장
vrijspraak	무죄 (판결)	11장
vruchtgebruik	용익권(用益權)	8장
wanneer	~할 때 · ~이면 · (의문) 언제	4장
wanprestatie	채무불이행(일상어·판결어)	6장
wederkerig	쌍무의, 상호의	6장
wederpartij	상대방(계약·소송의)	6장
wederrechtelijk	위법하게(권리 없이)	10장
wegnemen	가져가다, (절도의) 절취하다	3장
werk	저작물	14장
wettelijke rente	법정 이자(지연 이자)	16장
wettelijke verdeling	법률이 정한 분할(wettelijke verdeling) — 배우자 취득·자녀 금전 채권	9장
wijzen	(판결을) 내리다 · 가리키다	18장
zaak	① 물건 ② 사건 ③ 가게	1장
zich schuldig maken	(범죄를) 범하다(글자 그대로 「자기를 유죄로 만들다」)	3장
zonder last	기속 없이(자유 위임)	12장
zorgvuldigheid	주의, 신중함	7장
zorgvuldigheidsbeginsel	신중 원칙(조사·형량 의무)	13장

G-2 한국어 → 낱말 364

뜻	낱말	장
(EPO) 이의 신청 · 이의 절차	oppositie	15장
(EPO) 절차 언어(procestaal)	procestaal	15장
(hetzij … hetzij) ~이든 ~이든, 또는	hetzij	4장
(van toepassing zijn) 적용되다 · (niet van toepassing) 적용되지 않는다	van toepassing	4장
(~에서) 나오다, 비롯하다	voortvloeien	3장
(검사의) 청구 · 구형 — 민사에서는 청구권	vordering	11장
(계약·약관의) 조항, 약정	beding	6장

(그로티우스) 불균형 — 이득과 손실의 어긋남	onevenheid	17장
(그로티우스) 의무 · 채무	schuld	17장
(그로티우스) 재산권 일반 — (지금) 부속품	toebehoren	17장
(그로티우스) 채권	inschuld	17장
(남을 위하여 물건을) 가지는 사람, 소지자	houder	8장
(네덜란드) 대법원	Hoge Raad	5장
(도리상) 마땅하다	betamen	7장
(미성년) 후견	voogdij	9장
(미성년자에 대한) 친권·후견의 상위 개념 — 권위	gezag	9장
(반환을) 청구하다, 내놓으라고 요구하다	opeisen	3장
(범죄를) 범하다(글자 그대로 「자기를 유죄로 만들다」)	zich schuldig maken	3장
(범죄를) 저지르다	begaan	3장
(법률에 대한) 무효 소송	beroep tot vernietiging	19장
(법원에 내는) 서면	memorie	19장
(법으로서) 선언하다 — 주문 동사	voor recht zeggen	19장
(벨기에) 파기원	Hof van Cassatie	19장
(벨기에) 헌법재판소	Grondwettelijk Hof	19장
(부부) 재산 공동체	gemeenschap van goederen	9장
(사건을) 끝내다 · 처리하다	afdoen	16장
(상고이유의) 부분	onderdeel	16장
(손해배상) 책임이 있는	aansprakelijk	7장
(의견을) 듣다 · 청문하다	horen	13장
(이전의) 원인 · 집행권원 · 편(編)·칭호	titel	8장
(이행을) 멈추다, 유보하다	opschorten	6장
(임무를) 맡기다, 위임하다	opdragen	3장
(자리를 채우는) er · 거기에 · 그것(전치사와 함께)	er	4장
(재산의) 이전, 양도	overdracht	8장
(중세) 증거 · 증언 — (지금) 증서 · 상장	oorkonde	18장
(채권을 재산에서) 변제받다, 집행하다	verhalen	8장
(채무를) 이행하다	nakomen	3장
(책임을) 돌리다, 귀속시키다	toerekenen	7장
(특허를) 내주다 · 부여하다	verlenen	15장
(판결을) 내리다 · 가리키다	wijzen	18장
(판결을) 선고하다	uitspreken	16장
(해야 할 것을) 하지 않다 · 부작위	nalaten	17장

(행위를) 하다, 수행하다	verrichten	3장
(현대) 범죄 — (1631년 그로티우스) 불법행위 일반	misdaad	7장
(형벌·의무를) 부과하다	opleggen	3장
(효과·상태가) 발생하다	intreden	3장
1심 법원(UPC)	Gerecht van eerste aanleg	15장
~과 달리, ~에 대한 예외로	in afwijking van	4장
~라면, ~라는 조건으로	mits	4장
~에 영향을 미치지 않고, ~은 그대로 두고	onverminderd	4장
~을 전제로 하다 · ~에서 출발하다	uitgaan van	16장
~을 제외하고, ~은 유보하고	behoudens	4장
~이 아니면, 다만 ~이면 그렇지 않다	tenzij	4장
~이면, ~인 경우에	indien	4장
~하는 한, ~하는 한도에서	voor zover	4장
~할 때 · ~이면 · (의문) 언제	wanneer	4장
① (조의) 항 ② 구성원	lid	2장
① de getuige 증인 ② het getuige 증명서	getuige	2장
① het hof 법원 ② de hof 정원	hof	2장
① het legaat 유증 ② de legaat 교황 특사	legaat	9장
① het middel 수단 · 상고이유 ② de/het middel 허리	middel	2장
① het pand 질권 · 건물 ② de/het pand 옷자락	pand	2장
① 물건 ② 사건 ③ 가게	zaak	1장
① 발음 ② 재판(선고)	uitspraak	1장
가져가다, (절도의) 절취하다	wegnemen	3장
가족법상 관계(친자·혈족 관계)	familierechtelijke betrekking	9장
가처분 담당 판사(voorzieningenrechter)	voorzieningenrechter	5장
간접의(점유가) — 반대는 onmiddellijk	middellijk	8장
감사하다	bedanken	20장
개별 처분(결정)	beschikking	13장
개정(헌법) · 재심(형사)	herziening	12장
걷다, 들어서다 · (treden in) ~에 들어가다, ~을 다루다	treden	4장
검사 처벌결정(strafbeschikking) — 「약식명령」 이 아니다	strafbeschikking	11장
검사(advocaat-generaal) — 대법원 의견서를 내는 검찰 구성원 · 항소심 검사	advocaat-generaal	5장
검사(officier van justitie)	officier van justitie	5장
검사와의 소추 면제 합의(transactie)	transactie	11장

검찰	openbaar ministerie	5장
검찰청(parket) · 법정의 검사석	parket	5장
검찰총장(procureur-generaal)	procureur-generaal	5장
경합(죄수)	samenloop	10장
계약 · 일치	overeenkomst	2장
고발 · 불복	klacht	18장
고의	opzet	10장
고치다 · 시정하다(하자를 보정하다)	herstellen	13장
공동으로 범하다 (공동정범)	medeplegen	10장
공소 기각적 면소(ontslag van alle rechtsvervolging) — 증명됐으나 처벌 못 함	ontslag van alle rechtsvervolging	11장
공소사실(의 기재)	tenlastelegging	11장
공적 등기부	openbare registers	8장
공정한 재판	eerlijk proces	12장
공증 증서	notariële akte	8장
공판기일 · 법정 — het onderzoek ter terechtzitting(공판 심리)	terechtzitting	11장
공표 · 공중 전달(Aw)	openbaarmaking	14장
과실(형법 각칙) · 죄책 · 빚	schuld	10장
과태료(행정 벌금)	bestuurlijke boete	13장
관련성 · 연관	samenhang	19장
교사하다	uitlokken	10장
구금형(경죄의 자유형) · 구금	hechtenis	10장
국내분원(UPC)	lokale afdeling	15장
국사원 행정재판부(일반 행정사건의 상소심)	Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State	13장
국사원(Raad van State) — 입법 자문 + 최고 행정법원	Raad van State	12장
국왕	Koning	12장
궁정 · 궁정 회합 · (지금) 법원	hof	18장
권리자	rechthebbende	8장
권한 · 관할	bevoegdheid	13장
균등한	equivalent	15장
그러나(격식어, = maar)	doch	4장
그러나(부사 — 문장 가운데 들어간다)	echter	4장
그러면, 그때 · (비교급 뒤) ~보다	dan	4장
근거 · 이유(복수 gronden)	grond	16장

급부 · (일상어) 성과	prestatie	6장
기각(상고의)	verwerping	16장
기본권	grondrecht	12장
기속 없이(자유 위임)	zonder last	12장
기여 · (학회·논문집의) 글	bijdrage	20장
긴급 잠정 절차(kort geding)	kort geding	5장
다만 ~라는 조건으로(준용·규칙의 변경 단서)	met dien verstande	4장
단일효(單一效)	eenheidswerking	15장
답변서(상고심)	verweerschrift	16장
당국 · 통치자	overheid	17장
대습상속(代襲相續)	plaatsvervulling	9장
등기 재산(이전·설정에 공적 등기가 필요한 재산)	registergoed	2장
등록 동반자 관계	geregistreerd partnerschap	9장
디자인(tekening of model)	model	14장
모든 사람을 구속하는 (조약) 규정 — 직접 효력 규정	een ieder verbindende bepaling	12장
무죄 (판결)	vrijspraak	11장
미결구금(구속)	voorlopige hechtenis	11장
미성년자	minderjarige	9장
미수	poging	10장
발명	uitvinding	14장
발명 사상	uitvindingsgedachte	15장
발표 · 강연 / (법령) 추천 명단	voordracht	20장
방조범(종범)	medeplichtige	10장
배상하다, (비용을) 보상하다	vergoeden	7장
배우자(남편) — 여성형 echtgenote	echtgenoot	9장
배타적 권리	uitsluitend recht	14장
번역(문)	vertaling	15장
벌금 · 과태료 · 위약금	boete	1장
벌금형	geldboete	10장
벌하다	straffen	3장
범죄(처벌할 수 있는 행위)	strafbaar feit	10장
법 · 권리	recht	17장
법관(raadsheer) — 항소법원·대법원의 법관	raadsheer	5장
법률안	voorstel van wet	12장
법률이 정한 분할(wettelijke verdeling) — 배우자 취득·자녀 금전 채권	wettelijke verdeling	9장

법률적 견해 · 법리 이해	rechtsopvatting	16장
법률행위	rechtshandeling	2장
법원(법원들을 묶어 부르는 말) · 요리	gerecht	1장
법원(재판 기관의 총칭)	rechtscollege	19장
법의 통일	rechtseenheid	16장
법적 안정성	rechtszekerheid	15장
법적 의무	rechtsplicht	7장
법적 효과	rechtsgevolg	13장
법정 이자(지연 이자)	wettelijke rente	16장
법정상속(bij versterf — 유언 없는 상속)	versterf	9장
법체계	rechtsstelsel	20장
법학	rechtsgeleerdheid	17장
변론하다	pleiten	18장
변호사	advocaat	1장
변호인(형사)	raadsman	11장
보호범위	beschermingsomvang	14장
복제하다	verveelvoudigen	14장
본원(UPC)	centrale afdeling	15장
부당하게 불리한(약관 조항이)	onredelijk bezwarend	6장
부동산	onroerende zaak	8장
부양(생활비)	levensonderhoud	9장
불가항력 · 긴급피난(형법)	overmacht	10장
불기소 처분(sepot)	sepot	11장
불문법(글로 적히지 않은 법)	ongeschreven recht	7장
불법행위	onrechtmatige daad	7장
불복(상고이유 안의 개별 주장)	klacht	16장
비교법	rechtsvergelijking	20장
비교하다	vergelijken	20장
비례(균형)	evenredigheid	13장
빚 · 탓 · (법률) 과실·과책	schuld	7장
사기	oplichting	10장
사기(민법의 취소 사유)	bedrog	6장
사법권 · 사법부(법원 전체)	rechterlijke macht	5장
사생활(사적 영역)	persoonlijke levenssfeer	12장
사실심 법원(사실심 판사)	feitenrechter	19장

사실심(1·2심)	feitelijke instantie	16장
사자(使者) · 전령	bode	18장
사형	doodstraf	12장
사회봉사형(노동형)	taakstraf	10장
사회생활(사람들 사이의 교류)	maatschappelijk verkeer	7장
상고	beroep in cassatie	16장
상고	cassatieberoep	19장
상고(법률심) · 파기	cassatie	5장
상고장(소송 개시 서면)	procesinleiding	16장
상대방(계약·소송의)	wederpartij	6장
상대성(규범의 보호 범위)	relativiteit	7장
상속(승계)	erfopvolging	9장
상속인	erfgenaam	9장
상속인 지정(유언에 의한)	erfstelling	9장
상속재산(유산)	nalatenschap	9장
상표	merk	14장
생기다, 발생하다	ontstaan	3장
서기관(griffier)	griffier	5장
선결 질문(위헌 여부 제청)	prejudiciële vraag	19장
선의의(善意) — 글자 그대로 「좋은 믿음으로」	te goeder trouw	8장
선행기술(기술 수준)	stand van de techniek	14장
설명하다(덧붙여)	toelichten	20장
성립 — tot stand komen 의 명사	totstandkoming	6장
소 제기(행정법관에의 불복)	beroep	13장
소송 언어(UPCA)	proceduretaal	15장
소송비용	proceskosten	16장
소유권	eigendom	17장
소유권 · 소유물	eigendom	2장
소유자	eigenaar	2장
소추(기소)	vervolging	11장
소환장(공소장을 겸함)	dagvaarding	11장
손해	schade	7장
손해배상	schadevergoeding	7장
수사	opsporing	11장
수사감독판사(rechter-commissaris)	rechter-commissaris	11장

수사상 유치(inverzekeringstelling) — 검사 명령에 의한 구금	inverzekeringstelling	11장
승낙 · (상속·직위의) 수락	aanvaarding	6장
시행(효력 발생)	inwerkingtreding	12장
시효로 소멸하다	verjaren	7장
신문(訊問)	verhoor	11장
신중 원칙(조사·형량 의무)	zorgvuldigheidsbeginsel	13장
신청서 · 청구서 · 상고장	verzoekschrift	19장
실비(대신 낸 비용)	verschot	16장
실시권 · 이용허락(licentie)	licentie	14장
심증(확신)	overtuiging	11장
쌍무의, 상호의	wederkerig	6장
압류 — 보전 압류(conservatoir beslag) · 집행 압류(executoriaal beslag)	beslag	8장
약관	algemene voorwaarden	6장
예 · 본보기	voorbeeld	20장
예견하지 못한 사정(사정변경)	onvoorziene omstandigheden	6장
요약하다	samenvatten	20장
용익권(用益權)	vruchtgebruik	8장
우선(권), 우선변제	voorrang	8장
우선특권(법률이 주는 우선권) · (일상어) 특권	voorrecht	8장
원고(여성형) · 상고인	eiseres	19장
원판결(상고 대상 판결)	bestreden arrest	19장
위반 · 침해	schending	16장
위법하게(권리 없이)	wederrechtelijk	10장
유럽특허	Europees octrooi	15장
유류분(legitieme portie)	legitieme portie	9장
유언 처분(사인 처분)	uiterste wilsbeschikking	9장
유죄 판결 · 선고	veroordeling	10장
의견서(conclusie) — 검찰 구성원이 대법원에 내는 의견 · 당사자의 서면	conclusie	5장
의사표시 · 진술 · 설명	verklaring	6장
의회(네덜란드 양원)	Staten-Generaal	12장
이러한 이유로(주문 머리)	om die redenen	19장
이유 있는(인용)	gegrond	13장
이유 제시(이유 설시)	motivering	13장

이유를 붙이다(판결에)	met redenen omkleden	19장
이유를 적다	motiveren	16장
이의(처분청에의 이의신청)	bezwaar	13장
이해관계인	belanghebbende	13장
이행 최고(催告)	ingebrekestelling	6장
이행강제금	dwangsom	13장
이혼	echtscheiding	9장
인과관계	causaal verband	7장
인도(引渡) · 납품	levering	8장
인쇄기(출판의 자유 조문의 낱말)	drukpers	12장
인용하다	citeren	14장
인지대(법원 수수료)	griffierecht	13장
일반행정규칙(AMvB — 정부가 정하는 법규명령)	algemene maatregel van bestuur	12장
임명하다	benoemen	5장
임시 조치(집행정지 등)	voorlopige voorziening	13장
입장 · 견해	standpunt	20장
자유 박탈(구금)	vrijheidsontneming	12장
잘못을 저지르다	misdoen	18장
장관 책임(의회에 대한)	ministeriële verantwoordelijkheid	12장
재가하다(법률에) · (판결을) 유지하다	bekrachtigen	12장
재고(이의 절차의 전면 재심사)	heroverweging	13장
재산(물건 + 재산권) · (형용사) 좋은	goed	2장
재산권 · (단수로) 재산법	vermogensrecht	2장
재판 · 사법 · 판례	rechtspraak	5장
재판 · 소송	geding	18장
재판부 · (의회의) 원	kamer	15장
재판장 · 의장	voorzitter	5장
저당권	hypotheek	8장
저작권	auteursrecht	14장
저작물	werk	14장
저작자	maker	14장
적법한(소·상소가 본안 판단을 받을 수 있는)	ontvankelijk	19장
적용하다	toepassen	3장
전갈 · (사자의) 임무	boodschap	18장
절도	diefstal	10장

점유	bezit	2장
점유자	bezitter	17장
정당한 · 적법한	rechtmatig	17장
정당한 것 · 법	recht	18장
정당화 사유(위법성 조각 사유)	rechtvaardigingsgrond	7장
정본(正本)	authentieke tekst	15장
정의	rechtvaardigheid	17장
정책규칙(행정규칙)	beleidsregel	13장
정하다, 규정하다	bepalen	3장
제한물권(더 넓은 권리에서 떼어 낸 권리)	beperkt recht	8장
조건부의(집행유예의)	voorwaardelijk	10장
조서 · 수사 보고서	proces-verbaal	11장
조약	verdrag	12장
주문(벨기에 파기원 판결의 절 제목)	dictum	19장
주의, 신중함	zorgvuldigheid	7장
중죄(misdrijf) — overtreding(경죄)의 반대	misdrijf	10장
증거 방법(법정 증거)	bewijsmiddel	11장
증거, 증명	bewijs	1장
지방자치단체(기초) · 시	gemeente	12장
지상권(erfpacht) — 타인 부동산을 가지고 쓰는 권리	erfpacht	8장
지상물 소유권(recht van opstal) · 건물	opstal	8장
지역권(地役權)	erfdienstbaarheid	8장
직무범죄(고위 공직자의)	ambtsmisdrijf	12장
진보성(발명적 활동)	uitvinderswerkzaamheid	14장
집행관	deurwaarder	1장
징역형(자유형)	gevangenisstraf	10장
차이	verschil	20장
착오	dwaling	6장
채권자	schuldeiser	2장
채권채무관계(채무)	verbintenis	2장
채무(관계)	verbintenis	17장
채무불이행(일상어·판결어)	wanprestatie	6장
채무자	schuldenaar	2장
처분(행정청의 서면 결정)	besluit	13장
철회하다	herroepen	6장

청구항(conclusie)	conclusie	14장
청약	aanbod	6장
체포	aanhouding	11장
취득자	verkrijger	8장
취소하다 · (판결을) 파기하다 · 파괴하다	vernietigen	3장
침해	inbreuk	7장
칸톤판사(kantonrechter) — 지방법원 안 단독부의 직함	kantonrechter	5장
타주점유(남을 위하여 가지는 것) — houderschap	houderschap	8장
통상의 기술자 · 감정인(문맥)	deskundige	14장
통역인	tolk	20장
통합특허법원(UPC)	eengemaakt octrooigerecht	15장
특허(권)	octrooi	14장
특허권자	octrooihouder	14장
특허출원	octrooiaanvrage	14장
판결	vonnis	18장
판결(항소법원·대법원의)	arrest	16장
평균적 기술자(통상의 기술자)	gemiddelde vakman	15장
평등한 대우(평등 원칙)	gelijke behandeling	12장
평의실 · (비공개) 평의	raadkamer	5장
포기하다(상속을) · 기각하다(상고를) · 거절하다(청약을)	verwerpen	9장
폭행·상해(mishandeling)	mishandeling	10장
피상속인	erflater	9장
피의자(수사 단계) · 피고인(공판 단계) — 한 낱말	verdachte	11장
피해자 과실(과실상계)	eigen schuld	7장
피해자(손해를 입은 사람)	benadeelde	7장
하원(Tweede Kamer — 150명) · Eerste Kamer 상원(75명)	Tweede Kamer	12장
합리와 공평(신의성실의 원칙)	redelijkheid en billijkheid	6장
합의 재판부	meervoudige kamer	5장
항소	hoger beroep	5장
항소법원 관할구역 · 심급(eerste ressort)	ressort	5장
항소법원(UPC)	Hof van beroep	15장
해석 · 설명	uitleg	15장
해제 · (혼인) 해소 · (법인) 해산	ontbinding	6장
해제하다 · 해소하다 · 해산하다	ontbinden	6장
행위자(형법에서는 정범)	dader	7장

행정 강제집행 명령(대집행 포함)	last onder bestuursdwang	13장
행정청(행정기관)	bestuursorgaan	13장
형벌 배제 사유(처벌하지 않는 사유)	strafuitsluitingsgrond	10장
혼동의 위험(혼동 가능성)	gevaar voor verwarring	14장
혼인	huwelijk	9장
확정 판결(기판력)	gewijsde	11장
확정할 수 있는	bepaalbaar	6장
환송 · 이송 · 참조	verwijzing	16장
환송하다 · 이송하다 · 참조하다	verwijzen	19장
회원국	lidstaat	15장
횡령	verduistering	10장
효력이 있다, 적용되다 · (gelden als) ~으로 통하다	gelden	3장

법령 원문: 네덜란드 정부 법령 데이터베이스(BWB, KOOP — wetten.overheid.nl; data.overheid.nl 표시 라이선스 CC0 1.0). 판결: rechtspraak.nl(Raad voor de rechtspraak; 오픈데이터 표시 「Publiek domein」). 출처를 밝히며, Rechtspraak 이 이 책의 취지를 승인했다는 뜻이 아니다. 네덜란드 법령·판결은 저작권법(Auteurswet) 제11조에 따라 저작권 대상이 아니다. 한국 조문: 국가법령정보센터.

벨기에 자료: 헌법은 벨기에 상원(senate.be)이 공개한 네덜란드어 통합본, 판결은 파기원(cass.be)과 헌법재판소(const-court.be)가 누리집에 공개한 PDF 넷이다. 벨기에 법전 조문은 판결이 풀어 쓴 문장으로만 옮겼다. 이 책은 판결의 자연인 이름을 옮기지 않았다.

원전 ①: Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid(1631, tweede druk; 표제면 철자는 판마다 다르다) — 위트레흐트 대학 도서관이 공개한 PDF. 단락 번호(§)는 Fockema Andreae 편 2판(Arnhem, 1910)을 따랐다. 17장의 1631년 원문은 AI 대조(쪽 그림 판독 + 1910년 판 낱말 대조)를 거쳤고, 사람이 원판과 한 글자씩 맞춰 보는 대조는 아직 거치지 않았다. 1919년 판결은 rechtspraak.nl 의 손글씨 판결 전사본을 원문 철자 그대로 옮겼다.

원전 ②: 『Van den vos Reynaerde』 — Buitenrust Hettema · Degering 편 「Tweede herziene druk」(1921)의 A 텍스트(Comburg 필사본), Project Gutenberg #42293. 편자 두 사람은 1922·1942년에 사망해 네덜란드 저작권 보호기간이 지났다. 행 번호는 이 책이 A 텍스트의 행을 세어 그 판 각주의 번호와 맞춘 것이고, 다른 경우 Janssens 외(1991) 판의 번호를 함께 적었다(그 판의 글자는 옮기지 않았다). 필사본 디지털본(슈투트가르트 Württembergische Landesbibliothek 의 Comburg 필사본, 뮌스터 대학·주립도서관의 Dyck 필사본)은 Public Domain Mark 1.0 으로 공개돼 있다.

합성음: Piper(rhasspy/piper-voices). 주 목소리 nl_NL-alex-medium(학습 데이터 CC0 — 벨기에 네덜란드어 rdh 목소리에서 미세조정), 19장의 벨기에 원문 인용만 nl_BE-rdh-medium(학습 데이터 dutch-vl-tts, CC0 1.0). 두 목소리는 같은 eSpeak 네덜란드어 음소를 받는다. 기계 합성이라 억양이 실제 발화와 다를 수 있다. 합성음성임.

발음 표기(IPA)는 nl.wiktionary(Heemskerk & Zonneveld 체계, CC BY-SA)와 Woordenlijst Nederlandse Taal(Taalunie)의 발음 칸을 대조해 적었다. 표제어마다 출처를 밝혔다. 관사·복수는 Woordenlijst 로 확인했다.

한국 조문과의 대조(= ≠ +)는 조문 문언 비교이며, 학설에 기대는 칸에는 그렇다고 적었다.